

**Antinomia iuris regni Hispaniarum
ac ciuilis, in qua practica
forensium causarum versatur, ac
Aerarium commune opinionum
communium iuxta ordinem alphabeti**

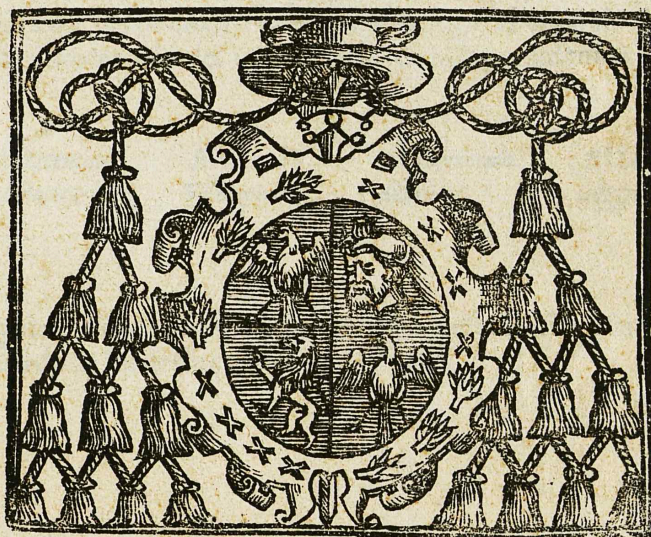
Juan Bautista de Villalobos

ist. villalobos Megate m. l. h. n. G. b. de primog. c. 5. n. 3.

A N T I N O M I A
I V R I S R E G N I H I S P A -
N I A R V M , A C C I V I L I S , I N Q V A P R A -
Æ t i c a f o r e n s i u m c a u s a r u m v e r s a t u r : a c A E r a -
rium commune opinionum communium iuxta ordinem
alphabeti, cum concordantijs ac discordantijs
legum regni Hispaniæ.

A V T H O R E I O A N N E B A P T I S T A A
Villalobos Hispano ac Toletano.

A D I L L U S T R I S S I M U M D. D. D I D A -
cum Spinosam. S. R. E. Cardinalem, Episcopumq; Siguntinum,
Supremi senatus regij præsidem, summumq;
fidei censorem.



S A L M A N T I C A E
Excudebat Alexander à Canoua.
M. D. L X I X.

Esta cassado en trescientos maravedis.

COLL. SOC. IESV. SALM. EX DONO REGVM.

**Antinomia iuris regni Hispaniarum
ac ciuilis, in qua practica
forensium causarum versatur, ac
Aerarium commune opinionum
communium iuxta ordinem alphabeti**

Juan Bautista de Villalobos
Salmanticae 1569
(Alejandro de Cánova)

The School of Salamanca
A Digital Collection of Sources and a
Dictionary of its Juridical-Political Language
<https://www.salamanca.school>

Volume unpublished

Directors:
Duve, Thomas
Lutz-Bachmann, Matthias

Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz
Max-Planck-Institut für Rechtsgeschichte und Rechtstheorie
Goethe-Universität Frankfurt/Main

Electronic publication,

Online:

Editors:

Birr, Christiane
Rico Carmona, Cindy
Hugel, Marie-Astrid
Glück, David

PDF Production:

Kupreyev, Maxim N.

Digitized original(s):

Bibliotecas de la Universidad de Salamanca
<https://gredos.usal.es/handle/10366/136857>

Proposed citation:

Villalón, >Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua
practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune
opinionum communium iuxta ordinem alphabeti. (2023 [1569]),
in: The School of Salamanca. A Digital Collection of Sources

**[[i]r] ANTINOMIA IVRIS
REGNI HISPANIARVM, AC
CIVILIS, IN QVA PRActica
forensium causarum versatur:
ac AErarium commune
opinionum communium
iuxta ordinem alphabeti, cum
concordantijs ac discordantijs
legum regni Hispaniæ.**

**AVTHORE IOANNE
BAPTISTA A Villalobos
Hispano ac Toletano.**

***AD ILLUSTRISSIMUM D.
D. DIDAcum Spinosam. S. R.
E. Cardinalem, Episcopum##
Siguntinum, Supremi***

***senatus regij præsidem,
summum## fidei censorem.***

SALMANTICAE Excudebat Alexander à Canoua.
M. D. LXIX.

Esta tassado en trescientos marauedis. COLL.
SOC. IESV SALM. EX DONO REGVM.

[[i]v]

[[ii]r] YO Domingo de çauala escriuano de camara de su Magestad, de los que residen en el su consejo, doy fee, que visto por el señor Licenciado Fuen Mayor del cõsejo de su Magestad el libro, de Antinomia Iuris. Los señores del consejo mandaron tassar y se tasso, cada volumen del dicho libro, en treci#tos marauedis en papel, y que no se venda sin que la tassa se põga en la primera hoja. Y porque ansi cõste di la presente firmada de mi nõbre. Ques fecha en esta villa de Madrid, a. 25. dias del mes de Seti#bre de. 1569. años.

Domingo de çauala.

el dicho libro se hizo la diligencia, que la pragmatica por nos agora nueuam#te hecha dispone, fue acordado que deuamos mãdar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon, e nos touimos lo por bien. E por la presente damos licencia e facultad para que qualquier impressor destos nuestros reynos pueda imprimir, e imprima el dicho libro, que de suso se haze mencion, sin que por ello caygan ni incurran en pena alguna. E mãdamos que despues de impresso, no se pueda vender ni venda, sin que primero se trayga al nuestro consejo juntamente con el original que en el fue visto, que va rubricado e firmado al fin del de Domingo de çauala secretario del nuestro consejo, para que se vea si la dicha impression estaua conforme al original, ese de priuilegio mandando dar licencia para lo poder vender, con que se tasse ante todas cosas en el nuestro consejo el precio porque se ouiere de vender cada volumen, so pena de caer e incurrir en las penas cõtenidas en la pragmatica, e leyes de nuestros reynos. E no fagades ende al. Dada en la villa de Madrid a diez y nueue dias del mes de Iulio, de mil y quinientos y sesenta y dos años.

<i>El Marques</i>	<i>El Licenciado</i>	<i>El Maestro</i>	<i>El Licenciado</i>	<i>El Licenciado</i>
	<i>Vaca de castro.</i>	<i>Villagomez.</i>	<i>Morillas.</i>	<i>Aggreda.</i>

El Licenciado
Espinosa.

Yo Domingo de çauala escriuano de camara desu Magestad la fize escreuir por su mandado, con acuerdo de los del su consejo.

[[ii]v]

[[iii]r] **ILLVSTRISSIMO D. D. DIDACO SPINOSÆ. S. R. E. PRESBYTERO CARDinali, Episcopoq; Siguntino, supremi senatus regij præsidi, summoq; fidei censori Alexander à Canoua S. D.**

MIHI SÆPE COGITANTI qua nam possem (Princeps Illustrissime) animum ad obsequ#dum tibi propensissimum aliqua significatione declarare, hinc humilis mea paruitas, illinc tua verenda maiestas secum inuicem pugnare videbantur. Itaq; ego decrepita iam ætate senioq#ue confectus animum penè desponderam, vt pote defectus iam omnino viribus, huic meo desiderio aliqua ex parte posse satisfacere. Ac proinde filio meo Ioanni Canoua, quod iam vnicum mihi solatium senectutisq; baculum reliquum

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

mihi fecerat Deus (nam reliquos omnes diuersi casus abstulerant) hanc prouinciã transmittendam destinaueram. Is enim & paterni memor affectus & hæres, suaque sponte ad te demerend# propensus, vt pote ætate & viribus florens, idoneus mihi videbatur, qui patris desiderium opere aliquando & industria sedulò præstaret. Sed heu heu inopina & immatura mors illum mihi quoque violenter ademit, & omnes meas rationes intempestiuè turbauit. Nec in tan ta huius casus acerbitate, tantoq; luctu aliud mihi restat quàm lacrymæ, qu# propediem canos meos deducunt cum mœrore ad inferos. Non tamen potui sic etiam huius desiderij non meminisse, ac siqua possem adhuc etiam animi mei propensionem significare. Dumq; aliud mihi sese offert quo ple niori obsequio possim hanc meam tibi voluntatem patefacere, hoc visum est interim quasi pignus mittere, leue quidem illud, quæ tua est amplitudo, verùm fortassis non propterea ingratum, quæ tua est humanitas, ab homine tenui profectum, quiq; iam iam imminens fatum timens, quamlibet oc-[[iii]v]casione[m] voluit arripere. Quod & srlongè minus est quàm vt tantæ tuæ dignitati dicaretur, id tamen excusabit, & affectæ meæ ætatis imbecillitas, & autoris mors immatura, quæ vberiores eius fructus etiam interceptit. Cuius manes finge mecum tuum patrociniū implorare. Abundeq; nobiscum actum putabimus, si hilari tu fronte & serena hæc qualiacunq; accipias ad inuidorum venenatos morsus contemnendos. Quod si vt spero non prorsus displicuerit, dabo operam si per ætatem liceat, vt aliquando intelligas quantum vt tibi inseruiam immineam occasione. Vale.

[[iv]r] ALEXANDER A CANOua typographus Lectori.

QVANTVM politicæ scientiæ cãdidator# hoc est iuris peritor# intersit in Hispania nosse leges & constitutiones huius regni, nō est # tibi Lector ami cesuadere laborem: cùm experimento tu ipse probè noueris: &, vt inquit ille, turpe sit, ignorare ius in quo verseris. Multa multi de iure, quod appellant commune, scripsere: multa quoq; de iure & legibus Hispani#: sed qui seorsum dicato huic rei opere concordiam harum & illarum discordamq; ita breuiter & distinctè atq; adeò luculenter explicauerit, certè audiui nemin#. Hic enim autor ratione & via eaq; omnibus exposita, n#pe alpha beti, id præstitit, quod assiduo multorum annor# labore proprio Marte pauci præstare potuissent. In quo ille tantum & animo & corpore contendit, vt quòd nulla suis gaudia curis interposuerit, factum sit, vt magno, hoc est vita ipsa hic partus illi steterit. Hanc siquidem ille vltimã ceu cygnæam cantionem cecinit. Vt huius autoris exemplo cernere liceat, quàm verum sit quod inquit ille,

Otia corpus alunt, animus quoq; pascitur illis.

Immodicus contrà carpit vtrunq; labor.

Cùm igitur hoc opus penes me tanquam posthuma proles relictum esset, iam extrema autoris illi imposita manu, de multor# legalis scientiæ peritorum consilio id euulgand# duxi. Quod ni facerem, & in autorem ipsum iniquus mihi fuisse viderer, & public# inuidisse vtilitati. Quare accipe studiose Lector eo animo, quo tibi bene consultum volumus, & Vale.

[[iv]v]

[[v]r] INDEX EORVM, QVAE in hoc Antinomiæ opere continentur, ordine alphabetico compositus.

A.

ABSENS, an, & quando in maioribus, & minoribus criminibus de iure ciuili & regio punia tur. folio. 4. num. 1.

Absenti# causas si amicus, vel coniuncta persona in iudicio appareat allegãdo, an iudex audire teneatur. fol. 4. nume. 10.

Accusatio si fiat, an in ea nomen Imperatoris apponi debeat. fo. 6. nu. 35.

Accusatus de crimine, an, & quando repellatur à testimonio. fo. 7. nu. 38.

Accusatus de crimine quando non possit es se procurator. fo. 7. nu. 39.

Accusatus si seipsum occidat, quid requiratur ad hoc, vt eius bona cõfiscari possint. fo. 7. num. 40.

Actio, an ex pacto nudo oriatur. fo. 5. nu. 15.

Actio, an ex pollicitatione oriat#. fol. 5. n. 16.

Actio de dote soluto matrimonio cui competat, patrine, an filiæ fo. 6. nu. 31.

Actio hypothecaria tam in debitore, quàm in alio tertio retinente rem hypotheca tam, quanto tempore pr#scribitur. fol. 6. num. 33.

Actor si petit plus debito, qua pœna puniatur. Et quid de actore contumace, si ex actis de iniustitia rei appareat. fo. 6. num. 34. & 35.

Adamasia quo casu puniatur. Et quid dicen dum de concubina clerici, religiosi, vel vxorati. fo. 7. nu. 41.

Adulterium quis accusare posit, ostenditur. fo. 7. nu. 42.

Adulterium quando dicatur quis committere. fo. 7. nu. 44.

Adulterij pœna qu# sit, rec#setur. fo. 7. n. 43.

Aduocatus, qui se obligauit causam defendere, ad quid teneatur. fo. 7. nu. 45.

Aduocatus consulens clientulo, vt producat in causa falsa instrumenta, qua pœna puniatur. fo. 7. nu. 46.

Aduocatus, quòd non teneatur iurare se futurum iustam causam, sed quid facere de beat, ostenditur. fo. 7. nu. 47.

Aduocati salarium qualiter quis soluere debeat. fo. 7. nu. 48.

Affinitas quòd habeat gradus, palàm fit. fol. 7. num. 49.

Affinitas quòd etiam sine matrimonio con trahatur. fo. 7. nu. 50.

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

Agenti interdicto recuperandæ possessionis quando exceptio dominij obstet. fol. 7. num. 51.

Agnatorum, vel cognator# quo ad fratres, & eorum filios assignatur differentia. Et qualiter computatio, & iuxta quam computation#, ciuilem ne an canonicam fieri debeat ostenditur. fo. 13. nu. 31.

Alienari an possint etiam donata à principe fo. 8. nu. 53.

Alienata in quibus casibus reuocari possint etiam ante sententiam. fo. 8. nu. 54.

Alienatione rei iudicij mutandi causa facta per detentatorem vel possessorem rei & si de iure ciuili dominus proposita actio ne contra alienantem, & ab eo æstimatione recepta poterat nihilominus vindicare rem à possessore, quòd tamen de iure regio consecuta æstimatione nihil amplius petere possit, ostenditur. fol. 8. num. 55.

Amicus quòd possit esse testis etiam in causa societatis. fo. 7. nu. 52.

Annotationis bonorum loco in pœnam cõ tumaciæ, quid hodie surrogetur, ostenditur. fo. 5. nu. 11.

Annotationis bonorum loco, quæ propter[[v]v] contumaciam & fugã delinquentis, quæ pœna hodie veniat. fo. 5. nu. 14.

Annui redditus redimibiles qualiter constitui possint. fo. 8. nu. 57.

Annus ad effectum iuris transmittendi, etiã si à iudice non sit assignatus terminus, # prodest ad effectum transmissionis. fol. 25. num. 4.

Appellatio diffinitiva vsque ad quot dies in terponi possit, fo. 8. nu. 58.

Appellatio extranei an suspendat sententiã sanguinis contra aliquem latam, illo renitente, & sententiam consentiente. fol. 8. num. 60.

Appellatio quãdo fieri possit nõ gradatim, sed omisso medio. Et quid dicendum in sententia Comitris. fo. 8. nu. 62.

Appellatio si fiat ad æqualem iudicem qui iudicauit, ad quem iudicem remittendus sit appellans, ostenditur. fo. 8. nu. 63.

Appellationes in iudicio, seu articulo possessorio, quot admittantur. fo. 8. nu. 61.

Appellationis iudex si sententiam confirmet, quòd remittenda sit executio iudici à quo. fo. 8. nu. 64.

Aqua si nascatur in meo solo, & decurrat ad partem inferiorem ad prata inferiora sine facto domini inferioris. &c. vtrum eã diuertere possim ad meam vtilitatem. Et quanto tempore dominus inferior seruitutem illius aquæ acquirere possit. fo. 8. num. 65.

Arbiter si efficiatur monachus, & ingrediatur monasterium, an etiam de lic#tia abbatis sent#tiã proferre possit. fo. 9. nu. 66.

Arbiter electus super diuersas causas, an teneatur super omnes, & non in vna re sola sententiam proferre. fo. 9. nu. 67.

Arbitri quando per iudicem ordinari# tertium eligere compellantur. fo. 9. nu. 68.

Arma quæ de ferri liceat, tam die, quàm nocte. Et quòd vltra certam horam nocte non liceat, nisi portetur lum#. fo. 9. n. 71.

Armorum prohibitio si fiat, quòd tam de of fensibili, quàm de defensibilibus intelligatur. fo. 9. nu. 72.

Authoritas principis in confirmatione maioratus, qualiter interuenire debeat, ost# ditur. fo. 9. nu. 70.

Anus in successione neptis, quòd etiam fratres vtrunque coniunctos excludat fol. 9. num. 69.

B.

BAccalaureus quòd non excusetur à muneribus & tributis, ostenditur. fol. 9. nume. 1.

Bannitus, an, & quando possit occidi. fo. 9. num. 6.

Bastardus, an, & quando succedat matri. fo. 9. num. 2.

Bastardus quòd ex testamento sit hæres pa tris, non autem ab intestato. fo. 9. nu. 3.

Bastardus, quòd gaudeat nobilitate patris palam fit. fo. 9. nu. 4.

Bastardus si legitimetur, quòd non gaudeat nobilitate patris, quam hidalguiam dici mus, sed tâtum honoribus filijs legitimis debitis. fo. 9. nu. 5.

Bigamus ex duabus mulieribus viuis, qua pœna puniatur. fo. 9. nu. 7.

Bigamus quòd possit in fronte bullari, ost# ditur. fo. 50. nu. 8.

Bona iudicis, qui fecit barateram, si habeat consanguineos, an confiscentur. fol. 10. nume. 9.

Bona decedentis absque consanguineis, ad quos # iure deuoluitur successio, ad quos pertineant. fo. 10. nu. 10.

Bona mobilia minoris, quæ seruãdo seruari possunt, quòd sola tutoris autoritate in dotem dari possint. fo. 17. nu. 31.

Bonorum annotationis loco in pœnam cõ tumaciæ, quid hodie surrogetur, ostendi tur fo. 5. num. 11.

Bonis cedere, an, & quando debitor possit. fo. 12. aliàs. 11.

C.

CArcer, quòd non solùm ad custodiam, sed ad pœnã sit inuentus multis Regni legibus ostenditur. fo. 10. nu. 1.

[[vi]r] Cessio debiti, an, & in quo casu fieri possit à patre filio exist#ti in studio. fo. 11. n. 2.

Citatio quæ requiratur quando proceditur contra absentem ad cond emnationem. fo. 4. nu. 2.

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

Citatio quæ requiratur quando proceditur ad missionem in possessionem. Et an sufficit quòd fiat ad domum, vel an persona lis citatio requiratur. fo. 11. nu. 3.

Citationes quot requirantur aduersus absentem existentem in prouincia. Et quid si sit extra regnum. fo. 4. nu. 4.

Clericus quo casu coram iudice seculari cõ ueniri possit. fo. 14. nu. 39.

Clericus hæres laici coram quo iudice conuenitur. fo. 14. nu. 40.

Clericus si instituat hæres post litem c# laico inchoatam, an statim cum clerico hærede coram suo iudice sit lis inchoanda. fo. 14. nu. 41.

Cognati vsq; ad quem gradum pro consan guineo in iudicio admittantur. fol. 11. nume. 10.

Coitus dñabilis quis dicatur. fol. 21. nu. 20.

Coitus inter coniugatum & solutam an sit damnabilis. Et quis filius dicatur ex dam nabili coitu procreatus. fo. 21. nu. 21.

Coitus inter sacerdotem & solutam, # sit damnabilis. fo. 21. nu. 22.

Cõmodans rem alicui, si furata sit res, quid agere debeat, ostenditur. fo. 11. nu. 9.

Commodatarius an, & quando de culpa teneatur & quando nõ. fo. 12. nu. 20.

Cõmodatarij duo si ambo sint in culpa vel dolo vt res commodata perdatur, ad quid teneantur. fo. 12. nu. 21.

Compensatio in deposito de expensis facta in ipso deposito, an admittatur. fol. 11. nume. 6.

Compensatio an admittatur in alio contractu præter depositum, si de facili liquida ri possit. so. 11. nu. 7.

Compensatio liquidanda intra decem dies, # admittatur, ostenditur. fo. 11. nu. 8.

Conatus, licèt non sequatur effectus, quando puniatur. fo. 13. nu. 32.

Conclusio in causa, an, & quando sit necessaria. fo. 11. nu. 5.

Concubinaquæ dicatur; ostenditur. fol. 11. nume. 11.

Concubinam alterius siquis carnaliter cognoscat, an puniatur. fo. 11. nu. 4.

Condemnatus ad mortem, an seruus essicia tur. fo. 11. nu. 12.

Condemnatus ad mortem, an, & de quibus bonis testari possit, & de quibus non. fol. 11. nu. 13.

Condemnati ad mortem testamentum, # de bonis confiscatis non valeat. fo. 11. n. 14.

Condemnatus de hæresi an testari possit. fo. 11. nu. 15.

Condemnari an possit testis, contra quem est probatum in modum exceptionis, si delictum, quod obijcitur, non tangat delictum principale, de quo agitur. Et plura ibi de lenocinio aduersus maritum adducuntur. fo. 12. nu. 16.

Condemnatis ad soluendum, quot dies dentur postquam sententia transiit in rem iudicatam. fo. 12. nu. 17.

Condemnatus per sententiam ad aliquam quantitatem præstandam, si creditori datur pignus, quot dies dentur ad luendum pignus. fo. 12. nu. 18.

Condemnatus ex confessione perseuerata in tormentis facta, si constat de innocentia rei, an iudex eum liberare possit, aut quid facere debeat, ostenditur, fol. 13. nume. 28.

Conditio impossibilis affirmatiuè cōcepta, an vitiet stipulationem. fo. 12. nu. 19.

Confessio debiti sine expressione causæ an sit nulla. fo. 5. nu. 24.

Confessio in tormentis facta quando confitens ratificari teneatur. Et quomodo huiusmodi ratificatio ad arbitrium iudicis fieri non debeat. fo. 12. nu. 22.

Confessio an sit probatio. fo. 12. nu. 23.

Cōfessio extraiudicialis, an, & quando probet. fo. 12. nu. 24.

Confessio iudicialis ad hoc ut præiudicet, quæ requirantur, recensentur. fo. 12. nu. 25.

Confessio procuratoris, an præiudicet domino. fo. 12. nu. 26.

[[vi]v] Confessio facta in tormentis, etiam si sit perseuerata, utrum ex iusta causa retractari possit. Et quid si tortus perseuerans in sua confessione, postea dicat errasse, an sit audiendus. fo. 12. nu. 26.

Cōfinia (quæ vulgo Mojones dicuntur) amouens, qua pœna puniatur. fo. 13. nu. 29.

Consanguinei vsque ad quem gradum consanguineo succedant, ostenditur. fol. 13. nume. 30.

Constitutio quod lex civilis dicatur. Et quod dicatur constitutio. fo. 2. nu. 12.

Consuetudo, quod in regno Hispaniæ nisi de consensu regis introduci non possit. fo. 1. num. 8.

Consulens aliàs non facturo, an, & quando teneatur. fo. 13. nu. 33.

Contestare litem intra quod tempus reus debeat, ostenditur. fo. 13. nu. 35.

Contestatio litis si non fiat intra tempus assignatum, an habeatur pro confesso. fo. 13. nu. 34.

Contestare litem intra quod tempus reus debeat, ostenditur. fo. 13. nu. 35.

Contractus quo casu rescindi possit, & quo non. fo. 13. nu. 36.

Contractus si fiat, & pro eius validitate detur arrha in pecunia, utrum arrha illa præsumatur in partem pretij data, an solum pro arrha. fo. 13. nu. 37.

Contractus ad hoc ut dicatur in scriptis factus, quid sufficiat. fo. 13. nu. 38.

Creditor occupans rem debitoris etiam hypothecatæ propria autoritate, qua pœna plectatur. fo. 14. nu. 42.

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

Creditores si conueniant ad dandam dilationem debitori qui non est soluendo, si per maiorem partem creditorum conce datur dilatio, vtr# minor pro maiori par te stare debeat. fo. 14. nu. 43.

Creditores si conueniant ad faciendam remission# aliquam de quota debiti, quòd remissio facta à maiori parte, etiam ipso debitore viuo, valeat. fo. 14. nu. 44.

Crimen læsæ maiestatis sicut committitur contra Principem, ita etiam contra eius consiliarios committatur. fol. 14. nu 45.

Criminalis causa, quòd non dicatur illa, nec demero imperio, in qua venit pœnapecuniaria imponenda fisco applicanda. fo. 14. nu. 46.

Crimina, vt sunt, robaria, furta, vel alia, si cõ mittâtur in districtu alicuius iurisdictionis, iudex quid facere debeat, aut quis dã num resarcire teneatur. fo. 14. nu. 47.

Custos carceris si cum carcerato aufugiat, quam pœnam pati debeat. Et an eadem pœna sit afficiendus custos carceris, qua carceratus, si eius negligentia aufugiat. fo. 23. num. 52.

D.

DAmnatus ex cõtractu, ex quo grauatur infamia, an repellatur ab accusando. fo. 7. nu. 36.

Damnatus in metallum, vel deportatus, an possit extraneum accusare. Et quid dicendum de condemnato ad mortem. fol. 7. nume. 37.

Debitor, an pro debito pecuniario creditori seruire compellatur. fo. 15. nu. 1.

Debitor vtrum creditori tradi possit, vt illi seruiat? fo. 15. nu. 3.

Debitori si per creditorem deferatur iuramentum in litem decisorium, & iurauerit negando debitum, an per hoc liberetur à debito. fo. 15. nu. 4.

Delegari quæ causæ possint, & quæ nō, ost# ditur. Et an iudices ordinarij, locum tene tes ponere possint. Et esto quòd possint, de quibus causis liceat eis cognoscere. Et an Correctores locum tenentes ponere possint. fo. 15. nu. 5.

Delegatus, an, & quando subdelegare possint. fo. 15. nu. 5.

Deponens seruum latronem, qui depositario aliqua subtraxit, an & quando teneatur de damno, & quo casu deponens libe retur, ostenditur. fo. 16. nu. 9.

Depositarius, an rem apud se depositã pro expensis in ea re factis, donec sit ei satisfactum, retinere possit. fo. 15. nu. 6.

Depositarius an teneatur de re apud eum de[[vii]r] posita, si apud e# res perit, vel moriatur. fo. 16. nu. 7.

Depositarius qui recipit pecuniam pro custodia, qua culpa teneatur, leuine, an leuissima. fo. 16. nu. 8.

Dies termini, an computentur in termino. fo. 16. nu. 10.

Dieta quòd à fine diœcesis computetur. fo. 16. nume. 11.

Doctores, & Licentiati in vniuersitatibus Salamantina, Vallisoletana, Compluten si, vel Bononi#si graduati, quòd gaudeât nobilitate. fo. 16. Nu. 12.

Dominus per quod titulum & bonam fid# quo ad possessionem præsумatur acquisiuisse. fo. 16. nu. 13.

Donari quæ possint filio incestuoso, & vs# ad quam quantitatem. fo. 17. nu. 28.

Donatio omnium bonorum stantibus asc#dentibüs & descendentibus an fieri possit. Et qualiter fieri possit ostenditur. fol. 16. num. 14.

Donatio, quæ fit filiæ pro ea maritanda, si sit inofficiosa, quòd etiam durante matrimonio reuocari possit. fo. 16. nu. 15.

Donatio facta filio emancipato, an impute tur in legitima. fo. 16. nu. 16.

Donatio facta filio existenti sub patria pote state, si sequatur rei donat# traditio, an reuocari possit. fo. 16. nu. 17.

Donatio per matrem facta filio, c#illa non habeat in potestatem filium, an reuocari possit. fo. 16. nu. 18.

Donatio facta filio pro militia, vel studio, an sit conferenda. fo. 16. nu. 19.

Donatio per patrem re & consilio inofficiosa, quòd indistinctè vsq; ad legitimã reuocari possit. fo. 16. nu. 20.

Donatio facta per patrem filio naturali, si sint filij legitimi, quòd tantùm vsque ad quintum valeat. fo. 17. nu. 21.

Donatio, quæ fit extraneis, si superueniant filij quando reuocetur. fo. 17. nu. 22.

Donatio, quæ fit filio spurio legitimated per patrem, an, & in quibus per superuenientiam filiorum reuocetur. fo. 17. nu. 23.

Donatio facta sponsæ post matrimonium de pr#senti, si dissoluatur matrimonium an valeat. Et quid si nõ fuerit traducta ad domum, & maritus dederit osculum. Et quid si carnalis copula fuerit subsecuta, & arrhæ interuenerunt. fo. 17. nu. 24.

Donatio facta sponsæ de futuro, an habeat locum in sponsa de præsenti, si sunt pretiosa; vtrum videlicet censeatur donatio durãte matrimonio facta, nec ne, ad hoc quòd sint mariti, vel vxoris. fo. 17. nu. 25.

Donatio si fiat inter virum & vxor#, quòd donata statim sint vxoris, ostenditur. fo. 17. nu. 26.

Donatio omnium bonorum præsentium, an valeat. fo. 17. nu. 27.

Donatio filio spurio contra dispositionem legis facta post hæredem script# cui per tineat. fo. 21. nu. 25.

Donari quæ possint filio incestuoso, & vs# ad quam quantitatem. fo. 17. nu. 28.

Dos, quo casu constante matrimonio non repetatur ab vxore, si vir eius vergat ad inopiam. fo. 6. nu. 32.

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

Dos quo casu durante matrimonio à viro repeti possit. fo. 17. nu. 29.

Dos quòd à marito repeti non possit, si ille cautionem præstiterit, nec fuper eo conueniri, ostenditur. fo. 17. nu. 30.

Dos inofficiosa, an à viro durante matrimo nio repeti possit. fo. 17. nu. 33.

Dos vel donatio facta cõtrahenti matrimo nium contra prohibitionem legis, altero coniugum ignorante, quòd marito igno ranti, & non fisco applicari debeat. fo. 17. nume. 34.

Dotare quòd non teneatur auus paternus neptem, si illa habeat vnde se dotare pos sit. fo. 17. nu. 32.

Duces, Marchiones. &c. perpetuò inuestiti, an in suo districtu ita principes censeã tur, vt omnia possint in suos subditos, qu# potest Imperator in orbe. Et quæ facere non possunt, ibi ostenditur. fo. 18. nu. 35.

E.

Ecclesia enormissimè læsa intra quod t#pus remedium. l. 2. de rescind. v#d. in[[vii]v] tentare possit. fo. 30. nu. 9.

Edificare, vel reficere castra, fortalitia, vel castella, quòd sine Principis licentia non liceat. fo. 18. nu. 1.

Emens rem locatam, an, & quando locationi stare teneatur. fo. 18. nu. 2.

Emptor ad hoc, quòd venditor de euictione teneatur, quid requiratur. fo. 18. nu. 3.

Emphyteota priuati, si cessauit à solutione, intra quod tempus moram purgare possit fo. 18. nu. 4.

Emphyteota ecclesiæ, intra quod tempus moram purgare debeat. fo. 18. nu. 5.

Emphyteota si domus emphyteotecaria cõ cremetur, quòd ad pensionem non tenea tur fo. 18. nu. 6.

Emphyteota ad quin teneatur, sires emphy teotica non in totum pereat, sed quid minimum remaneat. fo. 18. nu. 7.

Exceptio declinatoria iudicij, seu fori, intra quod tempus proponi debeat. fo. 18. nu. 8.

Exceptio rei iudicatæ, quòd obstet agenti ex causa noua superuenienti post petitio nem generalem alicuius rei. fo. 19. nu. 12.

Exceptiones peremptoriæ ac dilatoriæ intra quod tempus proponãtur. fo. 18. nu. 9.

Exceptiones si proponantur cõtra actorem quòd sit seruus, vel quòd non sit filius in petitione hæreditatis. &c. quòd ex hoc non impediatur litis ingressus, quin pars teneatur respondere, & litem cõtestare. fo. 18. num. 10.

Exceptiones & obiecta contra testes, quòd iuramento sint firmandæ, ostenditur. fo. 18. num. 11.

F.

Falsi pœna quæ sit, ostenditur. fo. 19. nu. 1.

Falsificãs monetam, an perdatomnia bo na. fo. 19. nu. 2.

Falso se supponens partui alterius, qualiter puniatur. fo. 20. nu. 4.

Falsum vt deponant testes si quis instruere tentet, si non dixerint falsum, qua pœna puniatur. Et quid si falsarius fit homo liber. &c. fo. 19. num. 3.

Famosum carmen seu libellum si quis in ali cuius iniuriam faciat, & si vera probet es se in carmine contenta, quòd puniri debeat. fo. 20. nu. 5.

Feudum qui concedere possint, ostenditur fo. 20. nu. 6.

Feudum & si simpliciter concedatur, quòd non transcendat nepotes. fo. 20. nu. 7.

Feudum vt perdatur, quid requiratur, ostenditur. fo. 20. nu. 8.

Feudum an amittat vasallus, si fratr# domini occidat, etiam proditoriè. fo. 20. nu. 9.

Fideiussor an obliget# sine stipulatione. fo. 5. num. 22.

Fideiussor, qui se in plus obligauit quã principalis, ad quid teneatur. fo. 5. nu. 23.

Fideiussor si in plus se obligauit quàm principalis, an in aliquo teneatur. so. 20. nu. 10.

Fideiussor si diu stetit in obligatione fideiussionis, quòd post annum petere possit, vt à fideiussione liberetur. fo. 20. nu. 11.

Fideiussor pro minori quatuordecim annorum anobligetur. fo. 20. nu. 12.

Fideiussores plures insolidum, quòd benesi cio diuisionis vti non possint. Et quid si simpliciter sint obligati. fo. 20. nu. 13.

Fideiussores si sint plures dati insolidum, & vnus soluerit totum debitum, quòd in cõ tinenti vt sibi actiones cedantur contra alios confideiussores petere debeat, aliàs quòdalios confideiussores conuenire nõ possit. fo. 20. nu. 15.

Fideiussoribus pluribus an beneficium diuisionis & epistolæ diui Adriani concedatur. fo. 20. nu. 14.

Filius naturalis quis dicatur. fo. 20. nu. 16.

Filius naturalis, quòd in bonis matris ab intestato & testamento sit legitimus h#res, & excludat ascend#tes, in bonis verò patris solùm ex testamento. so. 20. nu. 17.

Filij naturales si sint alij legitimi, quòd non succedât. Et quòd etiam si mater sit illustris, filij naturales succedant, non stantibus legitimis, ostenditur. fo. 21 nu. 19.

Filij natis ex damnato coitu quid tam per matrem quàm per patr# relinqui possit, ostenditur. Et quis dicatur coitus damna[[viii]r] bilis. fo. 21 num. 18.

Filius quòd per contractum matrimonij à patria potestate liberetur. fo. 21. nu. 27.

Filia cùm per contractum matrimonij liberetur a patria potestate, quòd ipsi, & non patri actio dotis soluto matrimonio cõpetat, nec pater vsumfruct# habebit. fo. 21. num. 28.

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

Filia maritata quòd de sua dote testari possit. fo. 21. num. 31.

Filius cùm per contract# matrimonij à patria potestate sit solutus, quòd socer iniuriam nurui factam accusare non possit. fo. 21. nu. 32.

Filius familiàs quòd liberè testari possit, ostenditur. fo. 22. nu. 34.

Filius familiàs an sine consensu patris dona re possit in donatione causa mortis. fo. 22. num. 36.

Filia familias cùm sit per matrimonium liberata à patria potestate, quòd de dote te stari possit. fo. 22. nu. 35.

Filio intestato quòd pater & mater æqualiter succedant. fo. 22. nu. 37.

Filius sec#dò genitus, an in successione maioratus nepotem filium primogeniti excludat. fo. 22. num. 39.

Filius si pater ingrediatur monasterium, an statim legitimam cõsequi possit, vel vtr# eius mortem expectare debeat. fo. 22. nume. 40.

Filius legitimatus per rescriptum Principis, an, & quando succedat cum fratribus legitimis. fo. 22. nu. 41.

Filius adoptiuus an ab intestato patrem patris adoptantis excludat. fo. 22. nu. 43.

Filius adoptiuus quòd ab intestato cum alijs filijs legitimis in aliquo succedat. fo. 22. nume. 44.

Filij nati antequam pater committat crim# l#sæ maiestatis, an infames, & insuccessibiles efficiantur. fo. 22. nu. 45.

Filius quod libros sibi causa studij à patre do natos, siue studium compleuerit, siue nō conferre teneatur. fo. 22. nu. 46.

Filia, an omnia bona sibi à patre in dot# data conferre teneatur. Et plura ibi de dote inofficiosa & c. fo. 22. nu. 47.

Fiscus an exclusis agnatis, & cognatis, & maioribus, in bonis hæretici succedet, & quid in hoc obseruetur. fo. 23. nu. 49.

Frater quòd cum matre ad successionem fratris ab intestato, nec ex testamento non admittatur. fo. 23. nu. 53.

Frater, si alius non sit qui accuset, quòd de morte domini sui fratrem accusare possit. fo. 24. nu. 59.

Fratris is in tutela an frater cum matre cõcurrat. fo. 23. nu. 54.

Fratres quòd stantibus ascendentibus à successione repellantur. fo. 23. nu. 56.

Fratres an sint in secundo gradu consanguinitatis. fo. 23. nu. 58.

Fratrum filij an succedant patruo in stirp#, an verò in capita. fo. 23. nu. 57.

Fructus tam bonorum mariti quàm vxoris quòd sint communes fo. 24. nu. 60.

Fructus cùm sint communes, quòd lucra inter maritum & vxorem communicentur. fo. 24. nu. 61.

Fructus dotis per sponsum suscepti, quòd do tem non augeant, si sponsus onera matrimonij sustinuit. fo. 24. nu. 62.

Fructus arboris in alieno fundo pendentis, per quot dies colligere permittatur, fo. 24. num. 63.

Fructus rei pignoratæ, an recipiens rem in pignus teneatur computare in sortem nõ solùm quos percepit, sed etiam quos percipere potuit. fo. 24. nu. 64.

Fugiens ad ecclesiam pro debito, an ab ecclesia extrahi debeat. fo. 23. nu. 50.

Fugiens à carcere cum fractione carceris, qua pœna puniatur. fo. 23. nu. 51.

Fundus datus filiæ spuriae pro dote vel alimentis, quòd post eius mortem non solùm. quo ad fructum, sed etiam quo ad proprietatem ad filium spurium traseat. fo. 22. num. 38.

Fur quòd non nisi vna pœna puniri possit, ostenditur. fo. 24. nu. 69.

Furtum, quòd in loco in quo inuenitur, puniri debeat. fo. 24. nu. 65.

Furtum manifestum, quòd eadem pœna,[[viii]v] qua nõ manifest# puniatur. fol. 24. n. 66.

Furtum primum qualiter puniatur. fol. 24. nume. 67.

Furti actio cui competat. fo. 24. nu. 68.

Furti actio quòd ei competat, qui ad suum proprium cõmod# repetit. fo. 24. nu. 70.

Furti actio quòd non competat colono par tiario ante diuisionem fructus, sed domi no, ostenditur. fo. 24. nu. 72.

G.

GAbella, quòd in loco, vbi res est tempore celebrati contractus solui debeat. fo. 24. nu. 1.

Gabellam quòd v#ditor & non emptor soluere debeat. fo. 24. nu. 2.

Gabellarum à solutionibus an officiales sint immunes. fo. 25. nu. 3.

H.

HAbitus pro confesso an sicut delictum, ita etiam qualitates delictum aggrauantes fateri videatur. fo. 4. nu. 9.

Habitus pro confesso eò # non comparuerit in termino, si se sponte præsenteret, # purget moram, & audiatur. fo. 5. nu. 12.

Hæres mariti, an ipso mortuo, eius vxorem de adulterio accusare possit. fo. 25. nu. 1.

Hæres, seu successor maioratus, quòd morte prædecessoris sine apprehensione intrat possessionem. fo. 25. nu. 7.

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

Hæredis institutio & legata, quòd in alterius voluntatem conferri possit, dummo do testator nomet quem vult esse hæredem. fo. 25. nu. 2.

Hæredis institutio quòd non requiratur, vt testament# & legata valeant. fo. 25. n. 9.

Hæredi suo quãtum tempus detur ad agnoscendam hæreditatem. fo. 25. nu. 3.

Hæreditatem paternam si filius dum est ma ior vigintiquinq; annorum repudiet, an, & quando illam repudiationem reuocare possit. fo. 25. nu. 5.

Hæreditatem si quis constitutus in vigesimoquinto annorepudiet, quòd sol# tri#nium ad eam recuperandam ei concedatur. fo. 25. nu. 6.

Hæreditate non adita, an legata & fideicõmissa debeantur. fo. 25. nu. 8.

Hæreticorum bona an applicentur fisco, ex clusis filiis. fo. 25. nu. 10.

Homicidium culposum qualiter puniatur. fo. 26. nu. 13.

Homo liber, an pro causa priuata obses dari possit. fo. 15. nu. 2.

Hypothecaria actio # non duret nisi trigin ta annos. fo. 25. nu. 11.

Hypotheca in quibus rebus locum habeat. fo. 26. nume. 12.

I.

Immunitate ecclesiastica # gaudeant Iudæi & infideles ad ecclesiam confugi# tes. fo. 27. nu. 10.

Impubes an faciat indicium ad torturã. fo. 27. nu. 11.

Incestus # committatur cum affini. fo. 27. nume. 9.

Iniurians aliquem verbaliter, an, & quando actione iniuriarum teneatur. fo. 26. nu. 5.

Iniuriarum actione damnatus infamiam in currit. fo. 27. nu. 6.

Iniuriarum actio # non sit perpetua, sed an nalis. fo. 27. nu. 7.

Iniuriarum actio, # limitatam pœnam habeat. fo. 27. nu. 8.

Inquilinus an possit excipere de pacto inito c# emptore rei locatæ inter eum & venditorem. fo. 6. nu. 28.

Inquilinus per quantum tempus debeat remanere in re locata post finitam conductionem ad hoc vt videatur conduxisse, ostenditur. fo. 27. nu. 12.

Inquisitio generalis quòd sine mandato regis non procedat. fo. 27. nu. 13.

Instrumentum si negetur à notario confectum esse, qualiter probari debeat esse verum, ostenditur. Et quando quis dicatur haberi pro notario publico. fo. 27. nu. 15.

Instrum#tum debiti si inueniatur penes de bitor#, an & quando probet debiti remissionem, vel solutionem. fo. 27. nu. 17.

Instrument# ad hoc vt valeat, quot testes requirantur, ostenditur. fo. 28. nu. 19.

Instrumentum an habeat executionem paratam. fo. 28. nu. 20.

Instrum#tum ad hoc quòd habeat executio[[ix]r] nem paratam, & dicatur guarentigium, quid requiratur. fo. 28. nu. 21.

Instrumenti ad reprobationem quot testes sufficiant. &c. fo. 28. nu. 18.

Instrum#to, ac notario quòd plus credatur, quàm testibus, cùm notarius est viuus, & bonæ famæ. fo. 27. nu. 16.

Instrumenta, qualiter in causa per actorem & reum produci debeant. fo. 28. nu. 22.

Iudex post depositum officii#, quòd solùm per triginta dies in prouincia, in qua gubernauit, residere teneatur. fo. 26. nu. 1.

Iudex neque temporalis, neque perpetuus, quòdà subditis quidquam emere nō pos sit. fo. 26. nu. 2.

Iudex ordinarius, quòd nec arbiter, nec arbitrator esse possit. fo. 26. nu. 3.

Iudex quòd procederenō debeat, nisi priùs constituto de communione. fo. 26. nu. 4.

Iudex ad hoc quòd teneatur de neglectu, quid requiratur. fo. 29. nu. 32.

Iudex quòd eadem die condemnationem expensarum vel fructuum moderare, vel alterare possit. fo. 29. nu. 33.

Iudex, an adulterium sine consensu mariti punire, seu accusare possit. fo. 29. nu. 34.

Iudex si post officium completum stetit per annum vnum sine eo, quòd aliquid ei pe tatur, quòd illo exacto non possit syndicare, ostenditur. fo. 29. nu. 35.

Iudex quibus in causis receptionem testi#, seu depositiones alijs committere non de beat. fo. 29. nu. 36.

Iudex syndicatus de quibus criminibus con tra iudicem cognoscere possit. Et in quibus casibus causa sitad Regem remitten da. fo. 29. nu. 37.

Iudex causarum ciuiliu nō habens cognitionem criminis, quòd test# coram se fal sum depon#t# ad iudic# causar# crimina li# puniend# remittere debeat. fo. 29. n. 39

Iudicis in absolutione aut condemnatione absentis diligentia cōmendatur. fo. 4. n. 8.

Iudices artificum an habeant iurisdiction#. &c. Et quod iudicium reuocetur, ostenditur. fo. 29. nu. 38.

Iudices, & officiales regni, an escul#tum & poculent# recipere possint. fo. 29. nu. 41.

Iurament# quòd in contractibus, in quibus est necessarium ad eorum validationem, apponi possit. fo. 28. nu. 23.

Iuramentum in accusatione quòd sit necessarium. fo. 28. nu. 25.

Iuramentum calumniæ quòd releuet à calumnia præsumpta, non autem à temeritate. fo. 28. nu. 26.

Iuramentum delatum abvno ex correis, # alijs noceat. fo. 28. nu. 27.

Iuramentum delatum in actione Popolari in defect# probationis, an, & qñ alijs de populo præiudicet. fo. 28. nu. 28.

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

Iurare super altare, nec supra sepulchr# sancti alicuius. &c, # nō liceat. fo. 28. nu. 24.

Iure canonico defici#te, # ad iusregi#, & nō ad Roman# sit recurrend#. fo. 2. nu. 14.

Iure regni defici#te, # ad statuta canonica, nō a#t ad ius cōe sit recurr#d#. fo. 3. n. 15.

Iurisdictio, an & quando cōcesso territorio censeatur concessa. fo. 28. nu. 29.

Iurisdictio delegata, quòd per litis contesta tion# perpetuetur. Et quid requiratur ad perpetu an dā iudicis delegati iurisdictio nem, ostenditur. fo. 28. nu. 30.

Iurisdictio iudicis delegati, an prorogetur ex litis coutestatione, vt possit illam cau sam delegare. fo. 29. nu. 31.

Ius accresc#di quòd iuri substitutionis sit po tentius, ostenditur. fo. 29. nu. 40.

Ius cōmune, quòd in hoc regno sit iusregi# ostenditur. fo. 2. nu. 10.

Ius ciuile quod dicatur. fo. 2. nu. 11.

L.

LAtro nocturnus si se defendat c# armis, quòd occidi possit, diurnus verò nō, si sine periculo depreh#di potest. fo. 30. nu. 1.

Legatarius si hæreditate iacente apprehendat possession# rei legatae propria autho ritate, quòd perdat legat#. fo. 30. nu. 2.

Legatum siue per verb# generale, siue vniuersale concipiatur, quòd tollatur electio hæredi. fo. 30. nu. 3.

Legatum fiue fiat per quotam bonor#, siue per signum vniuersale, quòd intelligatur #re alieno deducto. fo. 30. nu. 4.

[[ix]v] Legis. 2. de rescind. v#ditioe. remedi# quòd in reperempta nec emptori nec v#ditori competat. fo. 30. num. 8.

Leges. C. Ne liceat potentioribus. & si loc# habeant tam in actore quàm in reo, quòd tam# de iure regni in actore solùm loc# habeant, manifestum fit. fo. 8. nu. 56.

Legitima quòd sint omnia bona, excepta tertia bonorum. fo. 30. nu. 5.

Legitima filiorum quæ sit. fo. 3. nu. 6.

Legitima, an in quacunque parte bonorum patris debeatur. fo. 30. nu. 7.

Legitimatio filior# spurior#, quòd quo ad successionem parentum, & non quo ad alia reuocetur. fo. 22. nu. 42.

Libellus incertus incertitudine, quæ nō cau satur ex facto rei, quòd admittatur, dummodo certificetur ex actis. fo. 30. nu. 10.

Libellus alternatiuus quòd valeat. fo. 3. n. 11.

Libellus ineptus quòd per iudicem reijci nō debeat. fo. 30. nu. 12.

Libellus an sit necessarius in causa summaria, & an sit dādus in scriptis, quod iudicis arbitrio relinquatur. fo. 30. nu. 13.

Lis quòd non dicatur cōtestari, nisi dicatur, Nego, vel Confiteor, simpliciter. fo. 30. nume. 17.

Litis contestatio, quòd intra nouen dies fit facienda. fo. 30. nu. 14.

Litis cōtestatio quòd parte absente fieri pos sit. fo. 30. nu. 16.

Item cōtestari quòd compellitur quis, vel saltem habetur pro confesso. fo. 30. nu. 18.

Lite non contestata, an & quando procedatur ad diffinitiuam. fo. 30. nu. 15.

Locans horreum, an illud custodire teneatur. fo. 30. nu. 19.

Ludens ludo prohibito, & perdens, quòd solùm intra octo dies perdit# repetere pos sit. fo. 31. num 20.

M.

MAndatum ad agendum & defendend# pro absente quibus cōcedatur de iure regio, ostenditur. fo. 31. nu. 1.

Maritus quòd ad sustentanda onera matrimonij quoscunque fructus indistinctè ha beat, etiam rei vxoris, & quòd quæ super sunt sint communes. fo. 31. nu. 2.

Maritus remittens vxorem depreh#sam in adulterio, an, & quando lenocinium cōmittat. fo. 31. nu. 3.

Maritus quòd qu#cunq; etiam nobil# c# sua vxore in fragranti delicto inuentum occidere possit. fo. 31. nu. 4.

Maritus quòd insimul adulterum & adulte ram accusare possit. so. 31. nu. 5.

Maritus quòd de adulterio accusari possit, li cèt pœna adulterij puniri non debeat. fo. 31. num. 6.

Mater, an in bonis filio quæsitis per lineam maternã patri præferatur. Et quid in auo materno fo. 23. nu. 55.

Mater si sit tutrix filiorum ex testamento patris, quòd, se cundas nuptias renunciare teneatur. fo. 32. num. 7.

Mater tutrix ex testam#to, si sec#do nubat, quòd repellatur à tutela. fo. 32. nu. 8.

Mater si transeat ad secunda vota, quòd opus sit legitimo, & non datiuo tutore. fo. 32. nume. 10.

Matris tutela quòd non vitiatur, etiam siper eam auxilij omnium legum renunciatio non fiat. fo. 32. nu. 9.

Matrimonium prohibitum contrahens, # non omnia bona, sed solùm medietatem bonorum amittat. fo. 32. nu. 11.

Matrimonio durante si quid maritus suo no mine emat, quòd sit mariti & vxoris. fo. 32. nume. 12.

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

Melioratio tertij & quinti facta à patre filio, quòd per hæredem solui non possit in #stimationem, sed res ipsa tradenda sit. fo. 32. num. 13.

Metus, qui cadere possit in vir# constātem qualis esse dicatur, & quomodo iudicis arbitrio non relinquatur. fo. 32. nu. 14.

Minor decem & sept# annor#, # pœna ordinaria non puniatur. Et quid si decim#septimum excedat annum. fo. 32. nu. 15.

Minor vt possit esse legitimus testis in causa criminali, # ætas vigintiquinque anno rum requiratur. fo. 32 nu. 16.

Minor vt possit accusare, quæ ætas requiratur, ostenditor. fo. 32. nu. 17.

[[x]r] Minor, quòd in retractu bonorum maior# aduersum temporis cursum non restituatur. fo. 32. nu. 18.

Minoris bona cum consicitur inuentarium, an per tutor# sint æstimāda? fo. 44. n. 22.

Missio in possessionem ex contumacia rei non compar#tis, quòd per solum iuram#tum partis de iure suo, fieri non possit. fo. 32. num. 19.

Missus in possession# ex cõtumacia rei post litem cõtestatam, si reus intra ann# cõparet, #reuocet possessionem. fo. 32. nu. 20.

Missus in possession# ex primo decreto, # non faciat fructus suos. fo. 32. nu. 21.

Modus appositus in donatione in fauorem tertij, cuius cont#platione est appositus, an reuocari possit. fo. 6. nu. 26.

Mora, quòd non solùm ante litem contesta tam purgetur, sed etiam ab interesse liberet. fo. 32. nu 22.

Moræ purgati, etiam si ius est factum deterius, quòd ad arbitri# iudicis admittatur, licèt ius actori remaneat, vt possit petere principale. fo. 32. nu. 23.

Mortuus de quibus criminibus accusari possit, ostenditur. fo. 33. nu. 24.

Mulier, an, & quando procuratrix esse possit? fo. 45. num. 15.

Mulier, aut minor, si commiserint delict#, in quo casu si fuerint contumaces non restituantur. fol. 4. nu. 7.

Mulier quòd absq; aliqua nota infamiæ statim etiam intra annum luctus contraherepossit. fo. 33. nu. 25.

Mulier quòd lucra acquisita durante matrimonio pleno iure sint sua, nec tenetur silijs primi matrimonij proprietatem reseruare. fo. 33. nu. 26.

Mulier licèt pro debito incarcerari non pos sit, quòd tamen pro debito ex delicto descendenti detineri possit. fo. 33. nu. 27.

Mulier quòd pro debito pro administratione tutelæ proueniente incarcerari non possit. fo. 33. nu. 28.

Mulier an durante matrimonio dotem perdere possit. fo. 33. nu. 30.

Mulieres, an, & in quibus casibus sint idonei testes. fo. 33. nu. 29.

Mutus & surdus, an & quando possint stipulari. fo. 5. nu. 19.

Mutuum factum scholari, an à patre repeti possit. so. 33. nu. 31.

N.

Natus naturaliter quis dicatur. fo. 3. nu. 1.

Nepos ex filio clerici, quòd ab auo institui non possit. fo. 21. nu. 13.

Nepos filij incestuosian, & quando ab auo institui possit. fo. 21. nu. 24.

Nepos quòd aui originem non retineat, & quare? fo. 21. nu. 33.

Nepote defuncto, quòd pater tam in vsufu ctu quàm in proprietate bonorum filij succedat. fo. 12. nu. 29.

Nobilis quòd non possit torqueri. fo. 33. n. 2.

Nobilis occidens aliquem, quòd pœnãmoris patiatur. fo. 33. nu. 4.

Nobiles quòd prodiebito non incarcerationentur. fo. 33. num. 3.

Notarius quod totum tenorem in scripturainserere teneatur in pr#sentia partium, nec possit postea quicquã addere vel mu tare, ostenditur. fo. 33. nu. 5.

Notarius si cõcipiat instrument# sub verbis abbreviatis, # nõ valeat instrument#, & notary# teneat parti ad interesse. fo. 34. n. 6.

Notari# creare tã ad acta iudicialia ## extra iudicialia, cui conpetat. fo. 34. nu. 7.

Notariatus officii#, quòd per clericum bene ficiari# in minoribus ordinibus constitutum exerceri non possit. fo. 34. nu. 8.

Nouatio obligationis, an, & quando fieri possit. fo. 34. nu. 9.

Nou# opus vt fieri possit, quòd sufficiat con sensus concilij ciuitatis, vel loci, vbi ædificatur. fo. 34. num. 10.

Nouumopus, quòd per seruos, amicos, vel filios sine mādato domini cum cautione de rato denuntiari possit. fo. 34. nu. 11.

Nou# opus quòd minor cùm est in decimo quarto anno den#tiare possit. fo. 34. n. 12.

Nou# opus # for#sis, si #dificatur in via publica, denuntiare possit. fo. 34. nu. 13.

Noum opus an socius nomine socij denuntiare possit. fo. 34. nu. 14.

[[x]v] Nouum opus vt fieri possit, quòd iudicis licentia requiratur. fo. 34. nu. 16.

Noui operis den#tiatio ad hoc # dño præiudicet, quid requiratur. fo. 34. nu. 15.

Nullitas sententiæ, quòd vsque ad sexaginta dies opponi possit. fo. 34. nu. 19.

Nundin# si concedantur alicui, quòd non so lùm impetrans, sed necciues, vbi n#dinæ sunt concessæ adeas venientes conuenire possint. fo. 34. nu. 18.

Nuntio regis dicenticitasse aliquem, quòd cum vno teste credatur, & alteri àrege c# duobus, aliàs minimè. fo. 34. nu. 17.

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

Nuptias incestas contrahens, qua pœna plectatur. fo. 34. nu. 20.

O.

Obligatio an ex stipulatione inducatur. Et #d de iure regio, ost#dit#. fo. 5. nu. 17.

Obligatio quòd habeat executionem paratam ostenditur. fo. 35. nu. 3.

Obligatio generalis omnium bonor#, quæ bona cõpreh#dat, ost#ditur. fo. 35. nu. 7.

Obligationis verba quando concipi#tur in personam procuratoris, & verba executionis in personã dñi, an qu#rat# domino actio sine cessiõe procuratoris. fo. 5. n. 21.

Obligatus ad aliquid tradendum de his, qu# consistunt in pondere, numero, & mesura, quòd quant# ad pretium, t#pus litis cõ testat# cõsiderari debeat. fo. 35. nu. 4.

Obligatus ad factum, quòd nō liberetur præ stando interesse, sed ad factum præcisè te neatur. fo. 35. nu. 5.

Obligatus ad dandum fideiussorem, sinõha bet fideiussorem, quòd dādo pignus satisfaciat. fo. 35. nu. 6.

Occidens aliquem inrixa, quòd pœna mor tis puniatur. fo. 34. nu. 1.

Occidens seipsum, si nō habeat filios, sua bona perdat. fo. 35. nu. 8.

Occidendi causa si quis ambulet c#telo per insidias, ad hoc vt puniatur morte, quòd requiritur vulneratio c# sanguinis effusione. fo. 34. num. 2.

P.

Pactum de successione generali quòd valeat, secus de particulari, nisi de voluntate illius, de cuius successione paciscitur. fo. 35. num. 1.

Pactum initum c# maiori parte creditor#, quòd præiudicet minori. fo. 35. nu. 2.

Pactum si apponatur in venditione de retro vendendo sine pœna si em#s alienet, quòd venditor habeat actionem contra primum emptorem addamna & interesse. fo. 36. nu. 3.

Pater & filius defuncti si concurrant, quòd filius in vsufructu succedat, & non pater. fo. 21. num. 30.

Pater & mater si filius ab intestato mariatur, quòd intereos, nulla habita differentia, bona sint diuidenda ostenditur. fo. 36. nume. 4.

Pauper quis dicatur ad hoc, vt accusare nō possit, palàm fit. fo. 36. nu. 5.

Percussus si percussor# persequit#, & illã occi dat, an pœna mortis puniatur. fo. 36. n. 12.

Periurus quòd non solùm Deum habeat vltor#, sed in sexcentos morabeti nos punia tur. fo. 36. num. 11.

Permutatio si fiat solis verbis, vtr# quilibet ex contrahentibus pœnitere, & à contra ctu discedere possit. fo. 6. nu. 27.

Pignus si sit dat# ad cert# t#pus, & si non lua tur quòd possit vendi absq; den#tiatione, quòd creditor etiam lapso termino den#tiare teneatur. fo. 36. num. 13.

Pignus datum sine certo die, ad hoc vt creditor illud v#dere possit, quot tempus requiratur. fo. 36. nu. 15.

Pignus si sit interpositum sine præfinitione temporis, quòd debitos sit ter interpellādus, vt luat pignus, & quòd vn# per#ptorium non sufficiat. fo. 36. nu. 16.

Pignus si vendatur, & non inueniatur emptor, quòd iudex concedere possit, vt fiat proprium. fo. 37. nu. 18.

Pignoris venditi domini# adhoc vt in emptorem transeat, quòd requiritur, vt pretium realiter soluatur. fo. 37. nu. 17.

Pignore vendito per creditor#, cui data est potestas vendendi sine denuntiatione, # venditio nōteneat, & abemptore pignus recuperari possit. fo. 36. nu. 14.

[[xi]r] Plures si absq; proposito interfecer#t aliqu#, & ignoratur de homicida, quòd omneste neantur. fo. 38. nu. 44.

Pœna si à pluribus ratione damni debeatur, quòd, vno solutente, alij liberentur, fo. 36. nume. 6.

Pœna conuentionalis quòd duplum non ex cedat. fo. 36. nu. 7.

Pœna apposita in datione quãtitatis, quòd in fraudem vsurarum nō censeatur apposita, nisi in solito fœnerari. fo. 36. nu. 8.

Pœnam pecuniariam # iudex propter paupertatem minuere possit. fo. 36. nu. 10.

Populi, quòd in regno Hispaniæ contra leg# regni statuere non possint. fo. 1. nu. 7.

Positionibus respōdere nol#s intra termin#, # habeatur pro confesso. fo. 37. nu. 19.

Possessio, quòd per ann# & diem perdatur, si sciente possessore ab alio c#bona fide & titulo possideatur. fo. 37. nu. 22.

Possessio, quòd per tradition# scripturætrāsferatur. fo. 37. nu. 23.

Possessionem quòd non perdat dominus, si colonus proditoriè, vt alius acquirat, deserit. fo. 37. nu. 21.

Possessione in amitt#da, # corpus & animus requiratur. fo. 37. nu. 20.

Possessor an hodie pr#sumatur, quando possessio in odium possessoris antiqui allegatur. fo. 37. nu. 24.

Possessoria remedia an dentur pro iuribus merè personalibus. fo. 37. nu. 25.

Posthumus si incontinenti moriatur, vt sit hærespatis, quòd requiritur vt sit baptizatus. fo. 37. nu. 26.

Præscribi an possit collectandi & exigen di pedagia. fo. 37. nu. 27.

Præscribi quòd non possit per nullum t#pus merum & mixtum imperi#, & summa potestas contra regem. fo. 37. nu. 28.

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

Præscribi contra remedium. l. 2. de rescind. vend. quòd folùm per quatuor annos possit, ostenditur. fo. 37. nu. 29.

Præsentari ad beneficium ecclesiasticum # nõ possit in hoc regno alienigena, etiam si sit idoneus. fo. 38. nu. 30.

Præsumptionem, quæ ex facto & animo aduersarij oritur, quòd pars aduersa allegare teneatur. fo. 38. nu. 31.

Præuaricationis pœna quæ sit. fo. 36. nu. 9.

Princeps quòd indistinctè possit donare, & valet donatio. fo. 38. nu. 32.

Princeps quòd simpliciter totam rem libere donare possit. fo. 38. nu. 33.

Procurator datus post litem contestatam, # non possit substituere, ostenditur. fo. 38. nume. 34.

Procuratorem quòd non possint prælati in causis sui Capituli, sine Capitulo instituere. fo. 38. nu. 35.

Prodigo si sit datus curator, quid requiritur ad hoc, vt ei bonorum interdictio facta videatur. fo. 38. nu. 36.

Promissio si fiat ex causa onerosa, quòd non fiat nouatio, si stipulator hoc eligat. &c. fo. 38. nu. 37.

Promissione alternatiua, interueniente stipulatione vnus rei, quòd valeat talis stipulatio. fo. 38. nu. 38.

Promittens decem sine conditione, & sine die, quòd non statim possit conueniri, sed est assignandus terminus ad arbitrium iu dicis. fo. 38. nu. 39.

Promittens se facturum, ac curaturum, vt ter tius aliquid adimpleat, etiã si adhibuit omnem diligentiam, # ad dāna & interesse teneatur. fo. 38. nu. 40.

Promittens sub conditione aliquid se præstatur# certo die, quòd indistinctè ante di# non teneatur. fo. 38. nu. 41.

Promittens plures pr#stationes, si ponitur t#pus in obligatione, quo tempore fieri debeat qu#libet præstatio, ostenditur. fo. 38. nume. 42.

Proximus pubertati vt quis dicatur, an, & quādo iudicis arbitrio relinquatur. fo. 38. nume. 43.

R.

Ratificatio an fieri possit in præiudicium tertij. fo. 39. nu. 1.

Recõ#tio, an corā iudice delegato de cōsen su partium electo fieri possit. fo. 39. nu. 2.

Recusatio iudicis quòd nõ requirat iuram#tum. fo. 39. nu. 4.

[[xi]v] Recusato iudice ordinario, quis illi tam in ci uilibus quàm criminalibus causis associetur. fo. 39. nu. 5.

Reductio ad arbitrium boni viri, quòd intra decem dies peti debeat. fo. 39. nu. 3. ges Hispaniæ, # potuer#t ea, qu# erāt sua,

R & non imperij, recuperare. fo. 1. nu. 5.

Reges & Dñi Hispaniæ c# sine Imperatoris adiutorio, sed suis expensis, & proprio san guine terrā acquisier#t, & ob id dñium & iurisdictionem habuer#t adsq; imperij recognitione, quòd illis solis leges condere competat, ostenditur. fo. 1. nu. 6.

Reges Hispaniæ, # in suo regno integr# habeant dominium. Et in quibus casibus leges Imperatoris in decisionibus causarum hñc allegentur. fo. 1. nu. 9.

Regnum Romanorum vnde fuerit auctum. fo. 1. nu. 3.

Remedium. l. 2. C. de rescinden. vendi. quòd nec emptori nec venditori re perempta non competat. fo. 45. nu. 6.

Remedi#. l. 2. C. de rescind. vend. intra quod tempus intentari debeat tam ab ecclesia, fisco vel minori, quàm ab alijs tam de iure ciuili, quàm regio. fo. 45. nu. 7.

Renuntiatio non numeratæ pecuniæ ad hoc quòd præiudicet, sufficit quòd non sit in alia charta. fo. 39. nu. 6.

Repeti quòd possit id, quod datum est iudici vt rectè pronuntiaret. fo. 39. nu. 7.

Replicatio quòd solùm duplicetur, ostenditur. fo. 39. nu. 8.

Reus contumax si citetur, & non copareat, quid agendum. fo. 4. nu. 4.

Reus contumax vt possit cond#nari, & pronuntiari pro factore delicti, qu# requirantur. fo. 4. nu. 5.

Reus licèt habeatur pro cōfesso, an se volens excusare audiri debeat, ostenditur. fo. 5. nume. 13.

Reus & actor quòd eodem tempore probare debeant. fo. 39. nu. 9.

Reus contumax cùm sit, quòd ad reception# testium, etiam lite non contestata, procedatur. fo. 39. nu. 10.

Reus, contra quem actor suam intentionem vult intentare, qui non possider bona, si non satisdet, quòd mitti debeat in carcerem, etiam si propter inopiam non pr#sti terit fideiussorem. fo. 39. nu. 11.

Reus, qui vult à domicilio adsentiã facere, vel eundo ad nundinas, vel ad ali# loc#, si timeat ne ab actore impediatur, #d fiat de iure regio, ostenditur. fo. 39. nu. 12.

Reus si cōueniaturab aliquo c# aliqua re sub tracta, siue res sit mobilis, vel se mouens, ad quem iudicem remitti debeat palā fit. fo. 39. num. 13.

Reus extra domicilium, in quo loco conue niri debeat. fo. 40. nu. 14.

Reus si conuicatur ex sua sola confessione, siue det libell# de debito, siue nō, quòd in vtroq; casu iudex e# cōdéenare debeat, vt intra decem dies soluat. fo. 40. nu. 15.

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

Reus bonæ fidei possessor rei, de qua conten ditur in iudicio, & sibi mandatur vt exhibeat, si habet iusta causam litigandi, # nō teneatur exhibere, si aut# nō habuit iustā causam, quòd teneatur. fo. 40. nu. 16.

Rei duo debendi si oblig#tur in solid#, si am bo sint præsentés in loco, # vnus pro toto conueniri non possit. fo. 40. nu. 17.

Rex Hispaniæ # non recognoscat superior# in temporalibus, ostenditur. fo. 1. nu. 1.

Rex Hispaniæ, quòd sit Imperator in suo regno. fo. 1. nu. 4.

Rex cùm in suo regno Imperator sit, quod statutum est per Regem, per Imperator# statutum esse dicitur. fo. 2. nu. 13.

S.

SAlari# integr#, quòd solis hæredibus pote statis regij, vel officialis, si ante finitum tempus moriatur, debeatur. fo. 40. nu. 1.

Salarium adoucati qualiter solui debeat. fo. 40. nume. 2.

Sent#tia # nō corruat, etiã si ordo iudicij in processu non obseruetur. fo. 40. nu. 3.

Sent#tiam interlocutoriã quòd intra tridu# iudex reuocare possit, si ab eo non fuerit appellatum, quousq; appellatio ad iudice ad quem deueniat. fo. 40. nu. 4.

Sententia cõd#natoria in plus, quàm de iure erat, quòd tantum valeat in eo, in quo iuri[[xii]r] est conformis. fo. 40. nu. 5.

Sent#tia arbitrorum # de iure regio habeat executionem paratam. fo. 41. nu. 6.

Sententia prolata ex falsis testibus, vel instru mento, quòd intra viginti annos peti possit vt reformetur. fo. 41. nu. 7.

Sententiæ executio si petatur in factum sine iudicis officio, quòd peti possit coram iudice suo sine requisitione iudicis profer#tis. fo. 41. nu. 8.

Sent#tia, in qua fuit error ex parte iudicis in calculo. vt si dicat, Cond#no Titi# in cen t# quod debet ex tali causa, & in quinquaginta ex tali, quæ sunt duc#ta, si sententia trãsiuit in rem iudicatã, # illa in quinquaginta retractari debeat. fo. 41. nu. 9.

Sepultura quòd pro debito ex instrumento paratam executionem habente non denegetur. fo. 41. nu. 10.

Seruus si sit sub seruitio domini, & dicit se esse liber#, quòd dñs titul# seruitutis probare & ostendere teneatur. fo. 41. nu. 12.

Seruus, an efficiatur liber, si hæres instituatur tãtùm pro parte, an verò requiratur, quòd in solidum instituatur. fo. 41. nu. 13.

Sigillum in priuilegio Regis, quòd sit de sub stantia. fo. 41. nu. 15.

Signari & bullari # possit bigamus ex duabus vxoribus viuís. fo. 41. nu. 14.

Socius litis, quòd siue ante, siue post litem cõ testatam admittatur. fo. 41. nu. 16.

Sodomi# crimen committens, qua pœnaple ctatur, ostenditur. fo. 41. nu. 17.

Soluens simpliciter, qui astrictus est pluribus debitis, an pro antiquiori soluere pr#sumatur? Et quid dicendum de iure regio, ostenditur. fo. 41. nu. 19.

Soluens post sententiã ductus errore facti, # solutum non repetat. fo. 41. nu. 20.

Solutio si sit facienda de vna re pro alia, an pr#standa sit melior quam habet debitor, quòd arbitrio iudicis sit relinquendum. fo. 41. nu. 18.

Sportulæ quòd iudicibus nō præst#tur. Et # iudices præter salarium taxatum nō percipiant. Et quòd Correctores regale Aranzel non excedant. &c. fo. 41. nu. 11.

Statuta an possint condere populi carentes iurisdictione cum superioris autoritate? Et quid de iure regio. fo. 41. nu. 21.

Stipulatio an alteri per alterum acquiratur. fo. 5. nu. 18.

Stipulatio si fiat duobus alternativè, an, & quando valeat de iure regio? fo. 5. nu. 20.

Stipulatio sine causa, an sit inefficax. fo. 5. nume. 25.

Stipulatio an obliget, si incontinenti non respondeat? fo. 6. nu. 29.

Stipulatio an valeat inter absentes? fo. 6. n. 30

Stupr# vol#tari# vtr# tam in mascul# quàm in fœminam puniatur. fo. 42. nu. 22.

Stuprum qualiter puniatur, ostenditur. fol. 42. nume. 23.

Subscriptio partis in instrumento publico, # sit necessaria, aliàs nō valet. fo. 42. nu. 24.

Subscriptio notarij in instrumento publico, quòd sit necessaria. fo. 42. nu. 25.

Substitutio facta à milite per verb# direct#, quòd matre existente in medio post pupillarem ætatem obliquet. fo. 42. nu. 26.

Substitutio pupillaris, quòd posthumatiui tate euanescat. fo. 42. nu. 27.

Substitutio pupillaris vt valeat, quòd non re quiritur, vt pater fibi hæredem faciat. fo. 42. nu. 28.

Suor# appellatione in materia delictor#, # de iure regio cõprehendãtur trãsuersales vsq; ad quartum gradum. fo. 42. nu. 29.

T.

Testamentum minùs solenne factum inter liberos, quòd de iure regio non valeat. fo. 42. nu. 1.

Testamentum sine hæredis institutione de iure regio valet. Et quòd valeant legata. Et quòd venientes ab intestato illa adimplere compellantur. fo. 42. nu. 2.

Testament# nuncupatiu# ad hoc vt valeat, quòd testes tam de iure ciuili quàm regio requirantur, ostenditur. fo. 42. nu. 3.

Testamentum ad hoc, vt valeat, requiritur quòd testes sint vicini. fo. 43. nu. 4.

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

Testamentum solenne, an, & quando à resta tore reuocari possit? fo. 43. nu. 5.

Testamentum primum si fiat, in quo sit[[xii]v] clausula specialis, quã testator nõ vult derogare, nisi de ea fiat mentio specialis, # requiritur, quòd in secundo dicatur, quòd verba illius testamenti nõ inducant damnum isto secundo. fo. 43. nu. 7.

Testamento si filius sit ignorãter pr#teritus, an in eo legata debeantur, ostenditur. fol. 43. nume. 6.

Testis contra quem est probat# crimen, etiã si non sit condemnatus, quòd repellatur à testimonio. fo. 43. nu. 8.

Testis vnus ad hoc quòd sit sufficiens indicium ad torturam, quòd requiritur, vt reus sit vilis, vel malæ famæ. fo. 43. nu. 14.

Testes super eisdem articulis, vel directò cõtrarijs in causa appellationis an recipi pos sint. fo. 43. nu. 9.

Testes depon#tes de facto proprio ad hoc # probent, quid requiratur. fo. 43. nu. 10.

Testes quòd de iure regio admittãtur etiam post renuntiationem in causa, quibusdam seruatis. fo. 43. nu. 11.

Torqu#s aliqu# odio, vel pretio, # pœna talionis de iure regio puniatur. fo. 44. n. 16.

Torqueri vt possit quis, an requirat#, # sit infamatus de illo delicto, de quo est accusatus, an verò sufficiat, quòd infamia sit ex alio delicto, quàm de illo, de quo accusatur? fo. 43. nu. 15.

Tortus, cõtra quem est legitimè probatum, si durauerit in negatione, an absolui debeat? fo. 43. nu. 12.

Tortus ex legitimis indicatijs, si perseuerauerit in negatione, # de iure regio diffinituè absolui debeat. fo. 43. nu. 13.

Trãsuersales vsq; ad quem gradum aduersus consanguineos dicere testimonium non cogantur. fo. 44. nu. 17.

Tutor vt quis esse possit, # de iure regio viginti anni sufficient. fo. 44. nu. 18.

Tutor, # de iure regio omnia bona mobilia minoris alienare possit. fo. 44. nu. 19.

Tutor, quòd pro vtilitate minoris bona immobilia autoritate iudicis alienare possit. fo. 44. nu. 20.

Tutor & curator, an, & quando r# pupilli sui adulti emere possit. fo. 44. nu. 21.

V.

VAssallus # nõ teneatur iuuare dñm, contra quem iuste bellatur. fo. 44. nu. 1.

Vendens gregem viginti ouium, si vna, vel plures euincantur, si remaneant dec#, quæ faci#t gregem, an teneatur de euictione? fo. 45. nu. 10.

Venditã rem, # cõsanguineus retrahere & euincere possit ab emptore. fo. 45. nu. 11.

Venditio, an, & quādo sit perfecta, etiam si de ea scriptura non fiat? fo. 45. nu. 2.

Venditio si fiat de re tributaria, vel astricta seruituti, non facta mentione de tributo, vel seruitute, quòd emptor à venditione, si velit, recedere possit, vel petere interesse. fo. 45. nu. 3.

Venditio si re soluatur ex causa voluntaria, quæ erat in potestate emptoris non resolvere, si interim emptor pignori dederit, # non valeat pignus, & ab habente pignus reuo cari possit. fo. 45. nu. 4.

Venditio si fiat de animali vitioso, si venditor nescit vitium, qua actione teneatur. fo. 45. nu. 5.

Venditio rei, quòd à socio retrahi possit. fo. 45. nume. 12.

Venditor, qui in venditione arrham recepit, si à venditione vult discedere, ad quid teneatur. fo. 45. nu. 8.

Venditor, si emptor tempore emptionis sciuit rem alienā, # nec ad preti#, nec ad dāna vel interesse teneatur. fo. 45. nu. 9.

Vidua luxuriosè viuens, quòd solùm lucra durante matrimonio acquisita perdat. fo. 45. nume. 13.

Vxor quòd non impediat, quin filius naturalis succedat patri ab intestato induabus vn cijs. fo. 21. nu. 26.

Vxor, quòd sine licentia viri in iudicio esse non possit. fo. 45. nu. 14.

Vxor, quòd sine licentia mariti contrahere non possit. fo. 45. nu. 16.

Vxori estò lic#tia sit præstāda per marit# ad cōtrah#d#, nō tam# requiritur necessariò, # lic#tia ipsa p#cedat cōtract#, sed sufficit # sequat#, vel ipse rat# habeat. fo. 46. n. 17.

FINIS.

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

[Fol.1r] **ANTINOMIA IV RIS REGNI HISPANIARVM, ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur. Per Ioannem Baptistam à Villalobos, Hispanum, ac Toletanum.**

DOMINI nostri Iesu Christi suffultus præsidio, ac intemeratæ virginis Mariæ auxilio primum, In nomine indiuiduæ Trinitatis, patris, filij, ac spiritus sancti, Opus longè impar viribus meis de Antinomia iuris regni ac ciuilis ad meâ instructionem, necnon ad iuuantium versantium in causis forensibus ordine alphabetico, vt faciliùs inueniatur, & memoriæ commendetur (seriem cuiusdā Michaelis Malacitæ, qui opus alieno labore partum sibi arroganter attribuit, missam faciens, ac pro introductione opusculi quædam præmittens, quæ licet sint cōmunia, non ita exactè ad vnguem sunt tradita) aggredi conatus sum.

SVMMARIVM.

- 1 *Rex Hispaniæ quòd non recognoscat superiorem in temporalibus, ostenditur.*
- 2 *Regni Hispaniarum principi, quòd à Tubale filio Iaphet ortum habuerit.*
- 3 *Regnum Romanorum vnde fuerit auctum.*
- 4 *Rex Hispaniæ quòd sit imperator in suo regno.*
- 5 *Reges Hispaniæ, quòd potuerunt ea quæ erant sua, & non imperij, recuperare.*
- 6 *Reges, & Domini Hispaniæ cùm sine imperatoris adiutorio sed suis expensis, & proprio sanguine terram adquisierunt, & ob id dominium & iurisdictionem habuerunt absq; imperij recognitione, quòd illis solis leges condere competat, ostenditur.*
- 7 *Populi quòd in regno Hispaniæ cōtra legem regni sta tuere non possint.*
- 8 *Consuetudo, quòd in regno Hispaniæ nisi de consensu regis introduci non possit.*
- 9 *Reges Hispaniæ, quòd in suo regno integrè habeant dominium. Et in quibus casibus leges imperatoris in decisionibus causarum hîc allegentur.*
- 10 *Ius cōmune, in hoc regno sit ius regi ostenditur.*
- 11 *Ius ciuile quod dicatur.*
- 12 *Cōstitutio quòd lex ciuilis dicatur. Et quæ dicatur cōstitutio.*
- 13 *Rex cùm in suo regno Imperator sit, quod statutum est per Regem, per Imperatorem statutum esse dicitur.*
- 14 *Iure Canonico deficiente, quòd ad ius regium, & non ad Romanum sit recurrendum.*
- 15 *Iure regni deficiente, quòd ad statuta canonica, non autem ad ius commune sit recurrendum.*

PRIMO, Rex [sect. 1] Hispani in temporalibus non recognoscit superior, nã ipse est supremus in suo regno: ipse enim à faucibus inimicorum totam Hispaniam suo sanguine

debellauit & redemit, vt notat glos. in c. Adrianus. el. 2. 63. distin. quã ad hoc refert Ias. in. l. 1. C. de summa Tri. n. 11. in pri. lectu. & Nicola. de Vbal. de suc ces. ab intesta. in prima par. nu. 82. ver. Vltimus modus legitimandi. & Io. de Terra rubea, de rebellib#. art. 1. tract. 2. & Cassa. in cata. de glo. m#di. in. 5. par. con. 28. vbi plenè inuehit cōtra Barto. **[Fol. 1]v** & Italos, dic#tes im#atores subiectas habuisse o#s nationes, ac omnia regna esse sub imperio. Vbi id# Cassa. demō strat **[sect. 2]** regn# Hispaniæ præcessisse im perio, c# principi# regni Hispaniar# ort# habuit à Tubal filio Iaphet. vt # Isidor#, vt refert Philippus Vergom# sis in supplemento chronicar#. li. 2. Et cōstar **[sect. 3]** regn# Roman# act# ex rapina vxor#, ac filiar# Albanor#, nec im perator præscriptione se iuuat, c# sem per malã fid# habuerit, tam ipse, ## suc cessores, cū de viol#tia cōstet. l. hæc ignorãtia. ff. de iuris & facti ignoran. & cū sit ignorãtia iuris, illos non ex cusat, l. vnquam. ff. de vsuca. l. iuris ignorantia. ff. de iu. & fa. igno. & licuit spoliatis recuperare & vti iure suo. Sed vndecunq; sit, vel ex donatione facta Gothis per Imperator# Honorium, vt refert Do. de Pala. Rube. de obt#tio ne regni Nauarr#, par. 2. §. 4. in fi. ex An to. Archi. Flor#. in. 2. par. histo. ti. 11. c. 6. vel ex eo, # à faucibus inimicor# fidei tot# regnu sine imperij auxilio fuerit recuperat# per reges Hispaniæ, ex gl. in. d. c. Adrianus. vel # ipsi reges Hispaniæ vtentes iure suo expoliatores euerter#t, vt per. d. Cassa. Rex **[sect. 4]** Hispaniæ non recognoscit superior#, & est imperator in suo regno. Et de iure h#c est cōmunis opinio, vt per Caro. Molin. in consue. Paris. in princi. n. 20. iuxta glo. in. c. & sinecesse. de dona. inter vi. & vxo. & Panor. in. c. venerabil#. de electi. & Ias. in. l. apud hostes. ff. de leg. 1. Et hãc merã veritat# per plura defen dit Petrus Belluga in specu. prin. rubr. 14. § veniamus. Vbi notãter dicit. Mul tō ergo magis Hispaniæ **[sect. 5]** repes potuerunt recuperare sua, quæ vel nunquã fuerunt imperij, vel habita pro derelicta & obliuione dominio perduto ab ipso populo & imperatore, vt notatur in. l. peregrè. ff. de acqui. posse. & l. 1. ff. pro dere. & illor# possessione perduto, quia iustè suspicabatur populus, vel imperator se minimè admitti. vt in. l. clã possidere. §. qui ad nundinas. ff. de acqui. posse. & domini **[sect. 6]** Hispaniæ re ges sine adiutorio im#atoris proprio sanguine, & cum multis exp#sis & periculis terrã adquisier#t. vt notat# in. c. Adrianus el. 2. dist. 63. & sic dñium & iurisdiction# habuer#t sine eo, # reco gnoscãt imperi#, & illissolis cōpetit le ges in suo regno cōdere. l. fi. C. de leg. & l. 12. tit. 1. par. 1. Et **[sect. 7]** in hoc regno po puli nō possunt statuere cōtra leg#regni licèt de iure ciuili ex. l. o#s populi ff. de iusti. & iu. permittebat populisle gecōdere, quæ pmissio in legibus par. titar# nō inuenitur. imò # licèt cōsue tudo possit introduci contra leg#, per l. de quibus. ff. de leg. tam# **[sect. 8]** in hoc regno, nec talis consuetudo potest introduci nisi de consensu regis. vt in. l. 5. ti. 2. par. 1. præcipuè cū per. l. 2. Taur. sit sublata cōtra legem. Et sic reges **[sect. 9]** Hispaniæ habent integr# dominium in suo regno, & leges imperatoris nō allegantur in decisionibus causarum, ni si quo ad rationem legis, vt aliàs dicit Oldra. con. 69. qu# refert Petrus Bellu. in. d. rub. 14. in ver. videmus, & Cassa. in. d. consi. 28. Et. d. l. 2. Taur. clarè hoc insinuat, cū in decisionibus causarum, legi ciuili non tribuit locum, sed **[Fol. 2r]** solū permittit, # in scholis legatur ad instructionem regnicolar#. Ex qui bus satis est not# **[sect. 10]** in hoc regno ius cō mune esse ius regi#, vt aliàs notat Bal. in. c. c# venissent. de eo # mitti. in posse. vbi dicit, ius cuiusc#q; regni esse ius cōe, & pro hoc do. de Palac. Rubr. in rubr. de dona. inter vi. & vxo. nu. 15. in prin. adducit. c. ad nostrã. de proba. Et ad hoc est etiã gl. in. c. c# deuotissimã. 12. q. 2. vbi dicit tex. leges & gl. exponit

Lõbarde. Et sic [sect. 11] ius ciuile est, quod est propriè cuiusc#q; ciuitatis. l. o#s popu li. ff. de iusti. & iu. Et ad hoc accedit, # [sect. 12] cõstitutio dicitur lex ciuilis. 3. dist. in s#ma. in prin. & cõstitutio illa est, quæ per reg# vel imperator# cõstituta est. c. cõstitutio. dist. 2. & q# [sect. 13] statut# est # reg#, dicitur statut# per imperatorem cùm ipse in suo regno imperator sit. Bal. in. l. ex#plo. C. de prob. & in auth. hoc amplius. §. quæro an filij regis. C. de fideicõ. & in proæ. ff. ver. item nota col. 3. & ideo quod dicitur de imperatore in. l. pe. C. de dona. inter vi. & vxo. loc# habet in rege, vt per Bal. ibi. & Oldral. cõ. 231. It# Bal. in. l. Imperial#. §. fi. nu. 24. de prohi. ali. feu. per Fede. dicit # illud, q# in illa lege dicitur de imperatore: habet locum in rege. ac quia hæc trita, & communia, & omnibus notum regem Hispaniarum non recognoscere superior#, ac leges regni in regno ius ciuile esse & cõmune, vt ex dictis apparet, ex quibus etiã quædam eliciuntur.

Primùm, quòd [sect. 14] deficiente iure canonico, recurrend# sit ad ius regium, & non ad Roman#, quod per plura te net do. de Pala. Rube. in repe. rub. de don. inter vi. & vxo. n. 15. ex do. de Villadiego in. c. constitutus. de cõsti. Pro quo insurgit talis consideratio. Per ius canonicum stat. decisum, quòd deficiente lege canonica, deueniatur ad ius ciuile. vt in. c. si in adiutorium. 10. disti. &. ca. 1. de no. ope. en#. sed stante statuto, consuetudine, vel lege regia, lex imperialis vel cõmunis est inutilis, cùm statutum, consuetudo, vel lex regia vincat legem ciuil#. vt in. l. de quibus. ff. de leg. & in. l. omnes populi. ff. de iusti. & iu. meritò ad leg# regiam, & non ad communem est recurr#d#, præcipuè, cùm per superius dicta con stitutio regis ius cõmune ac ciuile dicatur. It#, lubrogat# debet sapere naturam sui subrogati. cap. ecclesiæ sanctæ Mariæ. vt lite penden. l. sicut. §. in iuriarum. ff. siquis cauti. sed ius regi# quo ad nostrum regnum est. subroga t# loco iuris cõmunis, cùm per illud, & non perius cõmune sit iudicand#, vt satis dictum est, ergo ad ius regium & non ad commune recurr#dum. Et hancillation#. Io. Lucus episcopus Ca lagur. in practi. crimi. c. 60. tenet, licèt in casu de quo ibi per eum, aliter sit dicendum, prout tenet Boer. cõsi. pri. post consuetu. Aure. vbi conclu. clerico non posse imponi emenda hono raria, per tex. in. c. in capite quadragesimc. 50. distinct. episcopus autem dicebat contrarium per. l. lib. 8. ordi. quæ loquitur de impropere aliqu# præcipuè, cùm in praxi iã sit recept#, # nobilis, etsi impropere aliqu#, non debet se retractare, sed in pœnam[Fol.2]v quingentorum solidorum est cond#nandus. vt in. l. 85. stili. Et licèt illa lex à meritissimo Petro Auendaño de exequen. man. reg. c. 20. nu. 4. aliter intelligatur, in praxi est receptum contrarium. Sed cùm clericus eo ipso quòd ordines recepit nobilitatur, vt notat Io. An. in. c. libentiùs. de ser. non ordi. & clericus prefertur militi, quia est mi les celestis, vt notat Panor. in. c. Nicho lao. de appella. & præferri debeat mili ti sæculari, vt notat Turris Crema. in c. episcopus. 17. distin. & sic ille est miles imperatoris, & iste Christi. c. quoniam omnia. 40. distin. nimirum cùm ille non retractetur, nec iste, sed vt dixi in nobili, sic est receptum. Licèt de iure verior sit opinio Petri. ex. l. 8. tit. 3. part. 7. &. l. 3. titu. 5. part. ea. vbi non est alienum à nobili retractatio. & opinionem Petri tenet Oalora de nobili. Hispan. part. 2. c. 4. nume. 12. In clerico tamen Dida. Perez in. l. 9. tit. 1. lib. 1. ordi. col. 58. tenet opinionem, quam hic sequor, quòd clericus nõ debet retractare, ex eo, quòd de iure canonico per text. in. c. clericus maledicus. 46. distin. in ver. veniam. clericus maledicus compellitur veniam petere. Quod & idem Dida. Perez. in. l. 1. titu. 3. lib. 1. ordi. col. 113. affirmat, & cùm sit statutum de iure canonico, illi est stadum. Quod nota. Sed redeundo à quo digressi sumus, dictus episcopus illic tenet, in defectum iuris canonici ad regale esse recurrendum, quod clarèpa tet ex dictis. Quæ etiam conclusio est tenenda ex regula tradita ab Imol. in c.

continebatur. de his quæ fi. à præl. sine consen. cap. & Ias. in. l. quotiens. C. de rei vendi. nu. 24. ex Hosti. & Io. An. in. c. vlti. de solu. quòd lex imperialis ac principis iura imperij habentis, quæ generalis est, & non infert dam. num speciale clericis est etiam in foro ecclesiastico seruanda. ex. d. c. 1. de no. ope. enun. Ex qua regula Couar. in. q. practi. c. 8. nume. 5. concludit legem Toleti de instrumentorum executione in his regnis habere locum contra clericos in suo foro, cùm sit lex regis Hispaniæ non recognoscentis superiorem, licèt contrariam dicit opinionem communem Felin. in. c. ecclesiæ sanctæ Mariæ. de consti. nume. 81. & idem tenet Pau. de Cast. in. l. causam C. de episcopis & cleri. Coua. autem, vt dixi, tenet oppositum, per dictam regulam. Quod mihi planum est in executione bonorum clericorum. Sed quòd in ea obseruetur praxis laicor#, quòd clericus incarceretur quousque nominet bona, & præstet fideiussor#, qui vulgo dicitur de saneami#to, hoc mihi non placet, cùm clericus nō pos sit incarcerari pro debito pecuniario, vt tenet Io. An. in. c. clericus. de sent#. excōmu. in. 6. quod reassumit Matth#. sin. 60. Panor tñ in. c. 1. de postu. distin guit, quòd si clericus habet bona, & non vultsatisfacere, vel timetur de fuga, dicit clericum posse incarcerari: si tamen non habet bona, quòd procedatopinio Io. Andre. Et sic saltim ad hoc, quòd clericus possit incarcerarisi habet bona pro debito, requiritur, # præcedat mandat# de solu#do, & cōstituatur in mora, & incarceratur, non[Fol.3r] ex debito, sed ex contumacia, & iusta est detentio, aliàs aut mandabitur executioni instrumentum absque ap prehensione personæ clerici in bonis clerici. Et nota, quòd si clericus habet alia bona, in fructib# sui beneficij pro debito non est facienda executio. vt notat Bal. in. l. stip#dia. C. de execu. rei iudi. Et hanc dicit communem opinionem Maran. in specu. aure. part. 6. de executione sententi#. nu. 44. quod etiã habetur ex. l. 23. ti. 6. part. 1. Si tam# non habet alia bona, fructus beneficij capiuntur pro debito, & iuxta leg# re giam mandabitur instrumentum exe cutioni per dictam regulã. Et ex hac etiã regula do. de Pala. Rube. in. 1. 70. Tau. n. 15. tenet, quòd lex. 13. ti. 3. de las v#tas. for. ll. & l. 6. ti. lib. 5. ordi. qu# loquitur de retractu, cōprehendit cle ricum retrahent#, vel ementem, licèt Molta à vero deuians dicat contrari# in. d. l. 13. in verb. Camiar. Qui a#t sint casus, in quibus ius canonicum differat à ciuili, vi. pec Hierony. Zareti. in repe. c. 1. #accusa. vbi ponit. 277. casus.

Item secundò elicitur, quòd [sect. 15] in de fect# iuris regni recurrend# sit ad statuta Canonica, non aut# ad ius cōmu ne. vt per do. de Pala. Rub. in. d. Rub. nu. 15. quia in dubio potiùs est seruandum ius canonic#, quàm ciuile, quia ius canonic# inhæret iuri diuino: sed sub lege diuina sunt o#s populi ac nationes, & ius imperatoris non viget vbiq; locor#, maximè in hoc regno, vbiius ciuile nō allegatur pro authoritate, sed solùm pro ratione, vt dixit Bal. in. cap. 1. §. iniuria. de pace iura. firmã. Ex quibus cōuincitur Petrus Frãc. in alleg. consue. post alpha. aure# minùs rectè dixisse, cùm tenueritopinio nem contrariã in verb. defici#te. Alia autem, qu# hîc accōmodari poterât, Dida. Perez in pr#ludijs ordi. qu# post quã hæc scripsi inueni, ponit. Et cùm ex supradictis manifestè constet in de cisionibus causarum potiùs ad ius regi# quàm ad ciuile esse recurr#d#, iã ad destinatum propositum venire ne cesse est, scientes, # licèt in hoc regno leges Romanæ nōsortiantur effect#, leges tamen partitarum inquantum possunt, continuò illas imitantur, & ideo euitãda est earum contradictio, quæ Grego, Lopez in. l. 10. ti. 13. part. 6. per illam legem aduertit.

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

SVMMARIVM.

- 1 *Absens, an, & quādo in maioribus & minoribus cri minibus de iure ciuili & regio puniatur.*
- 2 *Citatio quæ requiratur quando proceditur contra absentem ad condemnationem.*
- 3 *Citationes quot requirantur aduersus absentem in prouineia Et quia si sit extra regnum.*
- 4 *Reus contumax si citetur, & nō cōpareat, quid agendum.*
- 5 *Reus contumax ut possit condemnari & pronuntiari profractore delicti, quæ requirantur.*
- 6 *Contumacia rei an sufficiat, ut contra eum procedi possit ad condemnationem mortis. Et quid dicendum de fuga, vtrum sit sufficiens indici ad torturā, &c.*
- 7 *Mulier, aut minor, si cōmiserint delictum, in quo casu si fuerint contumaces, non restituantur.*
- 8 *Iudicis in absolutione aut condemnatione absentis diligentia commendatur,*
- 9 *Habitus pro confesso an sicut delictus, ita etiā qualitates delicti aggrauant esfateri videatur.*
- 10 *Absentiæ causas si amicus, vel coniecta persona in iudicio appareat allegādo, an iudex audire teneatur.*
- 11 *Bonorum annotationis loco in pœnam cōtumaciæ, quid hodie surrogetur, ostenditur.*
- 12 *Habitus pro confesso eo quod non cōparuerit in termino, si se sponte presentet, purget morā, & audiatur.*
- [Fol.[3]v] 13 *Reus licet habeatur pro confesso, an sevolens excusare audire debeat, ostenditur.*
- 14 *Annotationis bonorum loco, quæ propter contumaciam & fugam delinquentis fit, quæ pœna hodie veniat.*
- 15 *Actio an ex pacto nudo oriatur.*
- 16 *Actio an ex pollicitatione oriatur.*
- 17 *Obligatio an ex stipulatione inducatur. Et quid de iure regio, ostenditur.*
- 18 *Stipulatio an alteri per alterum acquiratur.*
- 19 *Mutus & surdus an & quando possint stipulari.*
- 20 *Stipulatio si fiat duobus alternatiuè, an & quando valeat de iure regio.*
- 21 *Obligationis verba quando concipiuntur in personam procuratoris, & verba executionis in personam domini, an quærat domino actio sine cessione procuratoris.*
- 22 *Fideiussor an obligetur sine stipulatione.*
- 23 *Fideiussor, qui se in plus obligauit quam principalis, ad quid teneatur.*
- 24 *Confessio debiti sine expressione causæ an sit nulla.*

- 25 *Stipulatio sine causa, an sit inefficax.*
- 26 *Modus appositus in donatione in fauor# tertij, cuius contemplatione est appositus, an reuocari possit.*
- 27 *Permutatio si fiat solis verbis, vtrum quilibet ex contrahentibus pænitere & à contractu discedere possit.*
- 28 *Inquilinus an possit excipere de pacto inito c# empto re rei locatæ inter eum & venditorem.*
- 29 *Stipulatio an obliget si incontinenti non respondeat.*
- 30 *Stipulatio an valeat inter absentes,*
- 31 *Actio de dote soluto matrimonio cui competat, patrine, an filiæ?*
- 32 *Dos, quo casu constante matrimonio non repetatur ab vxore, sivor eius vergat ad inopiam.*
- 33 *Actio hypothecaria tam in debitore, quàm in alio ter tio retinente rem hypothecatam, quanto tempore præscribitur.*
- 34 *Actor si petit plus debite, qua pæna puniatur. Et quid de actore contumace, si ex actis de iniustitia rei appareat.*
- 35 *Accusatio si fiat, an in eanomen Imperatoris apponi debeat.*
- 36 *Damnatus ex contractu, ex quo grauatur infamia, an repellatur ab accusando.*
- 37 *Damnatus in metallum, vel deportatus, an possit ex traneum accusare. Et quid dicendum de condemna to ad mortem.*
- 38 *Accusatus decrimine, an, & quando repellatur à te stimonio,*
- 39 *Accusatus de crimine quando non possit esse procurator.*
- 40 *Accusatus se ipsum occidat, quid requiratur ad hoc, vt eius bona confiscari possint.*
- 41 *Adamasia quo casu puniatur. Et quid dicendum de concubina clerici, religiosi, vel vxorati.*
- 42 *Adulterium quis accusare possit, ostenditur.*
- 43 *Adulterij pæna quæ sit, recensetur.*
- 44 *Adulterium quando dicatur quis committere.*
- 45 *Aduocatus qui se obligauit causam desendere, ad quid teneatur.*
- 46 *Aduocatus consulens clientulo vt producat in causæ falsa instrumenta, qua pæna puniatur.*
- 47 *Aduocatus quòd non teneatur iurare se foturum iustam causam, sed quid facere debeat, ostenditur.*
- 48 *Aduocati salarium qualiter quis soluere debeat.*
- 49 *Affinitas quod habeat gradus palam fit.*
- 50 *Affinitas quod etiam sine matrimonio contrahatur.*

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

- 51 *Agenti interdicto recuperandæ possessionis quando exceptio dominij obster.*
- 52 *Amicus quod possit esse testis etiã causa societatis.*
- 53 *Alienari an possint etiam donata à Principe.*
- 54 *Alienata in quibus casibus reuocari possint etiam ante sententiam.*
- 55 *Alienatione vei iudicij mutandi causa facta per detentatorem vel possessor# rei & si de iure ciuili do minus proposita actione contra alienantem, & ab eo æstimatione recepta poterat nihilominus vindicarerem à possessore, quòd tamen de iure regio cõ secuta æstimatione nihil amplius petere possit, ost# ditur.*
- 56 *Leges. C. Ne liceat potentioribus. & si locum habeãt tam in actore quã reo, quòd tamen de iure regni in actore solùm locum habeant manifestum fit.*
- 57 *Annui redditus redimibiles qualiter constitui posint.*
- 58 *Appellatio à diffinitua vsque ad quot dies interponi poßit.*
- 59 *Apostoli intra quot dies sint præstandi, & à que tempore currere incipiant.*
- 60 *Appellatio extranei an suspendat sententiam sanguinis contra aliquem latam, illo renitente, & sen tentiam consentiente.*
- 61 *Apellationes in iudicio, seu articulo possessorio quot admittuntur.*
- 62 *Appellatio quãdo fieripoßit nõ gradatim, sed omisso medio. Et quid dicendum in sententia Comitris.*
- [Fol.4r]** 63 *Appellatio si fiat ad æqual# iudic# qui iudicauit, ad qu# iudic# remittendus sit appellãs, ostenditur.*
- 64 *Apellationis iudex si sententiã confirmet, quòd remittenda sit executio iudici à quo.*
- 65 *Aqua si nascatur in meo solo, & decurrat ad partem inferiorem ad prata inferiora sine facto domi ni inferioris &c. vtr# eã diuertere poßim ad meã vtilitatem. Et quanto t#pore dominus inferior seruitutem illius aquæ acquirere possit.*
- 66 *Arbiter si efficiatur monachus, & ingrediatur mo nasterium, an etiam de licentia abbatis sententiam proferre poßit.*
- 67 *Arbiter electus super diuersas causas, an teneatur super o#s, & nõ in vna re solasent#tiam proferre.*
- 68 *Arbitriquando per iudicem ordinarium tertium eligere compellantur.*
- 69 *Auusin succeßione neptis, quòd etiã fratres vtrin# coniunctos excludat.*
- 70 *Authoritas Principis in confirmatione maioratus, qualiter interuenire debeat, ostenditur.*
- 71 *Arma quæ deferrilicent, tam die quam nocte. Et # vltra certã horã nocte nõ liceat, nisi portetur luni#.*
- 72 *Armorum prohibitio si fiat quòd tam de offensibili bus, quàm de defensibilibus intelligatur.*

A.

ABsens [sect. 1] de iure ciuili nō punit, nec cōtra e# sent#tia diffinitua #fertur in criminibus maioribus, in #bus pœna maior relegatio ne est impon#da. l. in abs#t#. ff. # pœn. l. absent#. C. # accusa qu# reass#pta est in. l. 8. ti. 8. part. 3. exceptis tribus casib#. Prim#, in faci#te aliqu# spadon#. l. Cor neliã. §. cōstitut#. ff. ad leg. Cor. desica. Sec#dus, in reperto in venali #fidia apparitor#. l. nec diu. C. # pœn. Terti#, in crim# l#s# maiestatis cōmitt#te per cōsti. H#rti. quos refert Hippo. in. d. §. cōstitut#. n. 7. & Cepo. in cō. crimi. cō. 40. De iure a#t nr#o regio de quoc## [sect.] crimine maiori vel minori cōtra abs#t# #ceditur. l. 2. ti. 2. li. 3. ordi. & l. 2. ti. 17. lib. 8. ord. acpragma. Cōplut#. fin. Et # hoc vi. plura per me in Ærario cōi, in verb. Absens. n. 3. vbi posuitres differ# tias inter ius regi# ac cōe, qu# resultāt ex di. ll. ac prag. Petrus ab Au#. in respō. 15. post tractat# # exequ#dis mādā. reg. ponit quatuor#cim cōtrariedades, quæ ex di. ll. & prag. resultāt cōtraius cōe, quæ trāscribere libuit, ne tot libris oneremus lectores, cūm propria sit no stra materia, aliqua add#do, & prima est iam prælibata.

Sec#da [sect. 2] de iure ciuili in casibus trib#, in quib# #cedit# cōtra absent#, sufficit citatio legitima per n#ti#, vel # literas, & #cedit#, & fit cōd#natio in absent# # d. ll. ne diu. # pœn. & §. cōstitut#. & cō sti. H#rri. De iure a#t regio #. d. prag. [sect.] de Alcala nō sufficit citatio per n#ti#, sed peredicta, & cōstito, # reus fuerit #quisit#, & nō inu#tus, vt caperet#. ibi, si no pudiere ser hallado para lo pr#der.

Tertia de [sect. 3] iure ciuili sufficit vna cita tio # edict#, & t#pus moderat# arbitrio iudicis, vt notat. gl. in extra. quomo. n crimine l#s. maies. #ce. in ver. # edict# De iure regio requir#tur tres citatiões, [sect.] si reus est in # uincia nou# dier#, si a#t sit extra regn#, quodlibet edict# & # clama debet habere viginti dies, vt in d. pragma. ibi, fagalo emplazar. Quarta de [sect. 4] iure cōi, quādo reus cōtu max citat#, si nō cōparet in termino, est distinctio ad hoc, si requiratur # cōtu macia incuset# in termino, an # ceditur # inquisition#, an ad petition# accusa toris ex Bar. in. l. inter. ff. de pub. iu. De iure regio nulla facta distinctione in [sect.] causa criminali, si reus nō cōparet, de bet cōtumacia accusari. vt in. d. prag. ibi. Si#do acusada la rebel dia. i#cto ibi, a pedimiento de parte o de officio.

Quinta de [sect. 5] iure cōi ponitur reus in[Fol.4]v] banno, etiã si iudex minimè pron#ciat re# cōtumac#, & #cessus valet. vt # Bal. in. l. sancimus. C. ad Tertul. vbi est gl. De [sect.] iure regio debet cōstare in #cessu, qualiter reus fuerit #quisitus vt caperetur, nec capi potuit, & reus #n#ciatur # factore delicti, & sequit# cōd#natio ex pro cessu. præced#te fuga & cōtumacia rei, & o#a hæc sunt # forma dict# prag. & il la omissa, cōd#natio est ipso iure nulla. vt notat Anto. in. c. c# dilecti. de dol. & cōtu. & Hip. in pract. §. postquã. vers. 37. Sexta correctio, de [sect. 6] iure ciuili statut#, vel. l. particularis, qu# disponebat ex so la c#tumacia posse #cedi ad cōd#natio n# vt inferatur mors, valet ex Bal. in. c. 1. §. iniuria. vers. qu#ro. vtr# valeat statut#.

in vsi. feudo. De iure a#t regio # [sect.] dictāp rag. sola fuga nō est suffici#s indi ci# ad cōd#nation# mortis. ibi. Demas dela fuga. & sic requiritur plena probatio delicti, vel saltim ad torturã. Tñ licèt h#c sint vera, nō resultat cōtrariedades ex his, imo videtur, # dispositio. d. prag. sit cōformisiuri cōi: nã deiure ex sola cōtu macia nō punitur reus ad mort#. vt not. gl. in s#ma. 4. q. 1. & Bal. in rub. C. cōmu, vel epis. & notat Feli. in. c. quæ in. ecclesiar#. de cōsti. vbi vi. Deci. plura accumulāt#. n. 41. Quod nō solūm #cedit in morte, sed nec etiam ex sola cōtumacia potest quis puniri in missiõe totius cau sæ. vt notat gl. in. l. 1.

§. hoc indici#. ff. si quis ius dic#. nō obt#pe. vbi etiā Alex. cōcludit, # ex cōtumacia nō debet alicui #petuō denegari audi#tia. Qd nota.

Septima, de [sect. 7] iure cōi mulier, aut minor sihabétur # cōfessis ex dispositiōe le gis vel statutitanquā sint cōtumaces, iu uātur aduersus huiusmodi præsumpt# dol# bñeficio restitutiōis, vt notat Pau. in. l. vbi. ff. de eden. & Hippo. in practi. in verb. postquā. n. 60. De iure autem re [sect.] gio per. d. prag. minor non restituitur cūm cōmiserit delict# in faciendo. vt in l. 1. & ibi Pau. C. si aduer. deli.

Octaua, vltra [sect. 8] tres casus supradictos, in quibus de iure ciuili #cedit# cōtra abs#tes, si reus absoluebatur de iure ciuili, valebat fent#tia, tñ si cōd#netur nō. vt notat Anto. in. c. veni#s. de accus. & De ci. in. l. fauorabiliores. ff. de reg. iu. De iu [sect.] re regio siue cōd#netur reus, siue absoluatur, valet. Et sic in. d. legibus præcipitur iudici, vt dilig#ter inquirat de innoc#tia absentis, & siinuenit absolu#d# ab soluat, sola em# contumacia, vt dict# est, non est sufficiens ad condemnation#. Nona, de [sect. 9] iure ciuiliac cōi habitus pro cōfesso, videt# fateri delict#, nō tñ quali tates delicti. vt per doctores cōiter in. l. sicui. §. 1. ff. de. leg. 1. & Alex. in. l. si duo. §. siquis iurauerit. ff. de iur. iura. & Ancha. in con. 144. quos refert Augusti. in addi. ad Ang. de male. in verb. # iudex vid#s. De iure regio per dictā pragma. nō so [sect.] l# de delicto, sed de qualitatibus aggra uātibus delict# habet# pro confesso. ibi, quede por hechor del delicto de que fue acusado.

Decima, de [sect. 10] iure ciuili si amicus vel cōi#cta persona appareat iniudicio allegādo causas absentiae, tenetur iudex au dire. vt per Bar. & docto. cōiter in. l. seru# quoq;. §publicè. ff. de procu & siexcusator nō auditur, nō valet processus. vt # Bar. in extra. ad reprim#d#. in verb. neglexerit. & est cōmunis opinio, vt per Tho. gramã. in voto. 37. & Carre. in. l. ob seruare. in prin. n. 76. quo. appe. non re. cipio. De iure regni distinguit#, vel si cō [sect.] paret excusator ante pr#conia, & nō au[Fol.5r] ditur, nisi appareat ipse reus in persona. ibi. Y siel por si no viniere de su grado post præconia tñ audit, c# agitur de annotatiōe bonor#, vt ipse Pe. Nuni. distin guit. Sed tñ huic distin. clarè obstat. 1. 3. ti. 5. par. 5. c#sinedistinctiōe dicitadmitt# d# excusator#, qui de causis absentiae in facto cōsist#tibus absent# reuelet, & iudex cōstito # infirmitate, vel impedim# to legitimo, si #cedit, sent#tia erit nulla. vt in. l. 2. §. si quis in iudicio. & ibi. Bar. ff. si quis cauti. & in. l. liberto. §. litem. ff. de neg. gest. Et sic nulla differ#tia in hoc in ter ius canonic# & Regi# est ponenda.

Vndecima, de [sect. 11] iure ciuili annotatio bonor# erat punitiua cōtumaci#, vt in toto ti. de re#. re. ff. in tāt#, # facta anno tatiōe c# cognitione causæ, nō dabatur absenti in integr# restitutio. vt not. Faber in. l. quic##. C. de requi. re. De iure [sect.] regio loco annotationisbonor# per. l. fo ri positā post dictā prag surrogātur sexaginta morabetina, & sic viget in practi.

Duodecima, de [sect. 12] iure cōihabitus pro confesso ex eo # nō cōparuit in termino, nō purgat morã. vt notat Ang. in. l. etsi posttres. n. 13. ff. si quis cauti. De iure regio si spōte se præsētat purgat morã, & auditur. vt in. d. pragma.

Decimatertia, si [sect. 13] ex forma statuti de iure ciuili ex cōtumacia habetur quis # cōfesso, nō auditur vol#s purgare innoc#tiã. vt not. Ias. in. l. 2. C. qui test. fac. po. n. 6. sitñ ex forma legis habet# procōfefso, auditur, probādo # nō fuit delictum quod cōmisit, vel # ad suã defension# hoc fecerit. vt # Ias. ibi. De iure regio licèt habeat# reus # cōsesso, tñ audit vol#s [sect.] se excusare. Et ## t# ad pœnas criminales practicat# opinio Ias. nōtñ quo ad ciuiles Decimaquarta, de [sect. 14] iure cōiannotatio bonor# #pter cōtumaciã &

fugã delin qu#ti# non habet loc# nisi in casibus in quibus de iure venit impon#da. vt notat Ang. in. l. 1. C. de requi re. licèt de cõsuetudine vt per Cassa. in cõsue. Bur. in rub. 2. §. 1. n. 11. & Mõtal. in. 1. 4. ti. 2. lib. 2. fo. ll. in gl. O sobrecosa. in quoc#q; crimine fit annotatio bonor#. De iure regio # su [sect.] periusdicta loco annotatiõis bonor# ve nit pœna#l despez, qu# nõ trãsc#dit sex aginta morabetina. Et de materia. d. pra gma. vi. Cassa. de cõsue. Bur. rub. 1. §. 7. in prin. n. 10. & Ludo. Carre. in practi. crim. in pr#. à. n. 59. vsq; ad. 78. & Iser. & Matih. de Affli. in cõsti. Neapo. Grãdis ti. 1 lib. 2 Actio [sect. 15] ex pacto nudo de iure ciuili nõ oritur, ex las. in. l. ius g#ti#. §. c# nulla. C. de pactis. vbi dicit cõmun#, & Bapti. de san. Blasi. in rub. decre. q. 25. & gl. in l. pet#s. C. de pa. & l. lecta. ff. si cer. peta. & l. si vnus. ff. de pa. De iure regio oritur per. l. [sect.] 3. ti. 8. lib. 3. ordi. qu# cõcordat c# iure canonico in. c. 1. de pactis in. 6.

It# [sect. 16] ex pollicitatiõe nõ oritur actio, etiã de iure canonico. vt notat Fortu. Gar. in c. de pa. n. 12. in. 6. & Alci. in rub. de verb. obli. ff. n. 8. De iure regio sic per d. l. 3. vt [sect.] per Grego. Lop. in. l. 4 ti. 4 par. 5. & Anto. Gomez de cõtra. c. 8. n. 4. in fi. Et vi. in meo Aerario cõi iu verb. Actio. nu. 3.

It# [sect. 17] de iure ciuili obligatio inducit#ex stipulatione. l. 1. ff. de ver. obli. & §. it# ver bor# Insti. de inuti stipula. c# quibuscõ cordat. 1. 1. tit 11. par. 3. De iure regio subla [sect.] ta est sol#nitas stipulationis per. d. l. 3. ibi. paresciendo que vno se quiso obligar.

It# [sect. 18] de iure ciuili alteri peralter# stipu larinõ potest. l. stipulatio ista. §. alteri. ff. de verb. oblig. & §. si quis alij. & §. alteri.[Fol.[5]v] de inuti. stipu. Insti. c# quib, cõcordat l. 7. ti. 11. par. 5. De iure regni acquirir# al [sect.] teri, & ap# batur #. d. l. 3 opinio canonici star# ex gl. in. c. quoti#s cordi oculus. 1. q. 7. De quo # Cou. in. c. quãuis pact#. depact. in. 6. par. 2. §. 4. per tot#, pr#cipue in verb. decimo.

It# [sect. 19] de iure ciuili mutus & surdus nõ possuntstipulari. l. 1. in prin. ff. de verb. obli. De iure regio per. d. l. 3. efficaciter [sect.] obbligãtur, si sunt perfect# cognitiõis, & apparent se velle obligari, c# æ#pa rentur maioribus vigintiquinq; anno r#, vi # Alci. in. d. l. 1. nu. 58. & in. n60. vbi dicit cõmun# opinion#. & vi. Bar. in. d. l. 1. §. siquis ita.

It# [sect. 20] de iure ciuili ratiõe incertitudinis nõ valet # missio, vt stipulatio fiat duo bus alternatiuè. l. 1. §. si fructuatus. ff # sti. ser. 1. # res. §. si seruus. ff. # solu. & glo. ibi. De iure regio #. d. l. 3. quãent# vtn# [sect.] # dimidia, nisi cõstaret, # tertius fuerit appositus nõ obligationi, sed solutiõi, c# cõstaret debit# tãtũ stipulãti, quia nõ pr#sumitur donatio. vt dicitgl & ibi Bar. in. l. Iulianus. §. 1 ff. de ver. ob li. vt # Greg. in. l. 7 par 5. in ver. A otro tercero.

It# [sect. 21] de iure cõi qñ verba obligatiõis cõcipi#tur in personã procuratoris, & verba executionis in personãdñi, non qu#ritur dño actio sine cessione procu ratoris, vt per Paul. in. l. dñi infecti §. 1. ff. de. dam. infe. De iure regio per. d l. 3. [sect.] dño acquiritur sine cessiõe, vt per Gre go. Lopez in. l. 8. tit. 11. part 5. vbi ponun tur casus, vbi necessaria est cessio.

It# [sect. 22] de iure ciuili fideiussor nõ obliga tur nisi mediãte stipulatiõe. l. 5. §. satisac ceptio. ff de verb. obli. qu# cõcordat c# l. 6. ti. 12. par. 5. De iure regio. #. d. l. 3. fide [sect.] iussor obligatur sine stipulatiõe, approbata opinione canonistar# qu# # plura cõprobat Zare. in. c. 1. # accus. Dida. a#t Perez videtur innuere cõtrari# in. d. l. 3. col. 1064. licèt dicat non esse sine scrupulo. & vi. Dueñas in reg. 332.

It# [sect. 23] de iure ciuili fideiussor, qui se obli gavit in plus quã principalis, in nullo tenetur. vt # Imol. in. l. gr#ce. §. illud. ff. de fideiu. qu# cõis est. vt # Grego. Lopez in. l. 7.

ti 12. par. 5. qu# disponit, # in illo, in quo principalis erat obligatus, valet fideiussio, nõ in
pl#. Sed au#ta generalitate. d. l. 3. c# ex pacto nude oriat# actio, fideiussor in illo, in quo
principa lis erat obligatus, habet# loco fideiussoris & in eo, in quo plus obligat#, habet#
loco principalis. vt in simili dicit Cou. de fideiussore iurãte sci#ter t#pore obli gatiõis in
plus obligari in. c. quãuis pa ct# par 2. §. 6. col. 14. in fin. & vi. Hippo. in rub. de fideiu.
q. 38.

It# [sect. 24] cõfessio debiti sine expressione causæ, de iure ciuili est nulla. l. c# inde bito.
§. fi. ff. de prob. & c. si cautio. # fid. instru. De iure regio #. d. l. 3. euã si non [sect.] sit
causa, obligat, vt perDueñas reg. li8.

It# [sect. 25] stipulatio de iure ciuili est ineffi. cax sine causa. l 2. §. circa. ff. de doli. exce
ptio. De iure regio #. d. l 3. etiã si nõ ad [sect.] sit causa, valet obligatio ex nudo pacto.
vt per Cou. in. c. quãuis pact# par. 2. §. 4. n. 14. in fi. qu# cõcordat e#iure ca nonico. vt
perZare. in. c. 1. de accusa. dif fer#. 57. cùm habeat donation# pr#sum ptã, nec cõcurr#
du# specialitates cõtra. l. 1. de do. # mis. Immo sola vna, c# ex iure canonico & regio iam
ex pacto nudo oriatur actio, & non curatur de eius vestimento vt obliget, ver# tam#[Fol.6r]
est, quòd si cred#s esse debitor#, & ad esse causam, qu# non aderat, nec stipu latione de
iure ciuili, nec ex nudo pacto de iure canonico & regio oritur actio. & sic est intelligendus
Bald. in l. petens. C. de pact. Et circa hoc vidi. Zare. in. d. dists 57.

Item [sect. 26] de iure ciuili ex Barto. in. l. qui Romæ. §. Flauius. vers. vltteriùs habetis.
ff. de verb. obli. potest reuocari modus appositus in donatione in fanorem tertij, cuius
contemplatione est appositus, & Bar. approbat Nauar. doctor insignis in. c. siquando. de
res. in. 6. & las. in. 1. 2. numer. 13. C. de iure emphy. & Dida. Perez in. dict. l. 3. col. 1050.
communem dicit. De iure regni [sect.] per. d. l. 3 non potestreuocari approba ta cõmuni
opinione cõtra Bar. prout dicit communem Rode. Xuarez in. l. quoniam in prioribus. q. 8.
C. de inoffi. test. de quibus per Coua in rosolu. lib. 1. c. 14. nu. 7. vbi adducit has duas
communes. Et nota, # per. d. l. 3. non tollitur acceptatio, qu#est necessaria in do natione
absenti facta. vt. no. gl in. l. 4. tit. 4. par. 5. in verb. no lo pueda hazer. & vi. in meo
Aerario cõmuni in verb. Donatio. n. 176. & Dueñasin reg. 216. vbi dicit hãc vltimã magis
commun#

Item [sect. 27] de iure ciuili per. l. ex placito C. de rerum permu. si permutatio fiat solis
verbis, quilibet ex contrah#tibus potest pœnitere, & discedere à contra ctu. & cum. d. l.
ex placito. concor. 1. 3. tit. 7. par. 5. sed per. d. l. 3. est tenendum contrarium, vt tenet
Grego. Lopez in d. l. 2. in verb. qualquier de las partes.

Item de iure ciuili si permutatio incœpta est ab vna parte adimplere, & alia velit discedere,
potest pœnitete. vi. in. l. dedi. §. sed si tibi. ff. de. condi. ob causam. & tenet Albe. in. d. l.
ex pla cito. per gl. ibi. De iure regio per. d. l. 3. [sect.] nõ potest pœnitere, nec discedere.
It# nota, quòd Didacus Perez in. dict. l. 3. ex Fortu. Garci. in dict. cap. 1. de pact. in
6. n. 3. cõcludit in col. 1051. quòd per d. l. 3. sint immutati contractus innominati, sed
Grego. Lopez. in 1. 1. titu. 11. part. 5. in verb. Gran prouecho, dicit contrarium: cùm
perius canonic#cir ca eos nihil est immutatum, vt notât docto. in cap. cùm inter. 2. de
elect. & Bal. in. l. siue apudacta. C. de transa. sed primam tene per fundamenta qu# po nit
Anto. Gomez. in, 2. tomo de contracti. c. 8. n. 4. vsque in fi. Et ex his resultar, quòd hodie
per. di. l. in contra. ctu innominato non habebit locum repetitio ex capite pœnitenti#, vel
cau sæ non secutæ, sed pars potest agere contra aliam non parétem, vel ad ob seruantiã

contractus, vel interesse, vt in contractu nominato. arg. tex. c# communi in. l. ea. conditi one. C. de rescin. vendi.

Item [sect. 28] ex hac. l. 3. approbatur opinio Bal. quæ approbat opinionem le. cundam glossæ. in. l. emptorem. C. de colla. contra Sali. ibi. quòd inquilinus potest excipere de pacto inito c#emptore rei locatæ inter eum & vendito rem. quæ etiam probat. l. 19. tit. 8. par. 5. & Grego. in verbo. Fizo pleyto. cuius contrarium innuebat. d. gl. in princi. & Sali. ibi.

It# [sect. 29] stipulatio de iure ciuili nõ obli[Fol.6]v gat nisi incontinenti respondeat. l. cõtinuò. & l. 1. §. qui præsens. ff. de verb. obli. De iure regio per. d. l. 3. obligat & [sect.] siex interuallo respondeat.

Item [sect. 30] de iure ciuili stipulatio non valet inter absentes. §. Item verbo. Insti. de inuti. stipu. De iure regio per. d. [sect.] l. 3. valet.

Actio [sect. 31] de dote de iure ciuili soluto matrimonio licèt competat filia & nõ patri, pater tñ habebit administration# iuxta cõmun# opinion#. vt per Cur. Iuni. con. 152. n. 1. & 2. De iure re [sect.] gio cùm filia sit libera à patria potesta te patris per matrimoni#. vt in. 1. 47. in ordi. Tau. filia habebit vsumfruct# & administration# dotis, vt per Rode. Xua. in. 1. 9. tit. 11. lib. 1. fo. ll. in. fi.

Actio [sect. 32] dotis de iure ciuili competit vxori durâte matrimonio cõtra vir# vergent# ad inopiã, etiã si non sua culpa, sed casu acciderit paupertas, ex generalitate. l. si cõtâte. fs. solu. matri. & l. vbi adhuc. C. de iu. doti. Et hãc di cit cõmun# opinion# Io. Lupus in. ca. per vr#as. de dona. inter vi. & vxo. §. 24. in prin. De iure regio contra vir#, qui [sect.] casu, & nõ sua culpa incidit in pauper tat#, nõ repetitur dos. vt in. 1. 29. titu. 11. part. 4. & vi. in meo ærario cõmuniin verb. actio dotis.

Nota, # in casu, in quo mulier con stante matrimonio repetit dot# à viro de iure ciuili minimè est hab#da ratio deducto ne egeat. Petrus Nuni. de Auenda. de exequ#. manda. reg. c. 8. n. 8. cõmun# dicitex gl. in. d. l. vbiad hoc C. de iure doti. in verb. ad sustentation#. De iure regni. per. l. 1. ti. 15. par. 5. ma [sect.] ritus gaudet hoc priuilegio.

Actio [sect. 33] hypothecaria de iure ciuili præscribitur per quadraginta annos, #. l. 1. & ibi Bal. C. de anna præs. De iu [sect.] re regio # triginta annos. l. 63. in ordi: Tauri. Quã intellige in debitore præscribente: tñ si alius tertius retineat r# hypothecatã, præscribi hypothecariã action# per dec#ni# c# bona fide, cre ditore cõsentiente alienationi, vel saltim sci#te & nõ contradic#te. vt in. l. 2. C. de remissi. pigno. Et sic est intellig# dus Bart. in. l. 1. C. si aduersus credi. & Bal. ibi. & glo. & Bar. in. 1. 1. §. cùm præ di#. ff. de pigno. & 1. 27. ti. 29. par. 3.

Actor [sect. 34] si petit plus debito, de iure ciuili punitur in triplo, ex. §. tripli. & § sed h#c quid#. Insti. de acti. De iure a#t [sect.] regio solùm quando petitur plus loco & causa, debetur tripl# de dānis & ex pensis factis perre#. ex. l. 45. tit. 2. par. 3. in alijs si plus petatur, nõ debetur nisi simplum. 1. 43. eo. tit. & par.

Actore [sect. 35] cõtumace, si ex actisappa ret de iustitia rei, de iure ciuili in tot# cõdemnatur ex gl. in. l. properand#. & ibi docto. C. de iudi. Quã cõmun# dicit Grego. Lopez. in. l. 9. tit. 22. par. 3. in [sect.] verb. de la demãda. De iure a#t regio per. d. l. 9. de re principali sunt detrah# dæ expensæ quas reus fecerit in prosecutione causæ, approbata opinione Placentini in. d. l. properandum.

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

Nota, # [sect. 36] in accusatione de iure ciuili requiritur, # apponatur nom# im peratoris. l. libellor#. ff. de accus. & Sa [sect.] li. in. 1. in causis. C. de accus. De iure au t# regni nō requiritur, vt in. l. 14. titu. 1. par. 7. licèt de cōsuetudine apponitur.

[Fol.7r] Nota, quòd [sect. 36] damnatus ex contractu ex quo grauatur infamia, de iure ciuili nō repellitur ab accusando. Bal. in. l. in re mandata. C. manda. De iure [sect.] regio ex generalitate. 1. 3. tit. 1. par. 7. repellitur. vt per Grego. Lopez ibi.

Item [sect. 37] de iure ciuili damnatus in metallum, vel deportatus, non potest extraneum accusare. l. is quireus. ff. de pu. iudi. De iure regni extenditur ad [sect.] condemnat# ad mortem. l. 4. tit. 1. par. 7. & fuppleturper. d. l. is quireus.

Accusatus [sect. 38] de crimine famoso, nisi sit conuictus, & condemnatus, non repellitur testimonio. l. qui accusare. ff. de accusa. & cum ea concor. l. 3. ti. 1. par. 7. de iure canonico si sit cōuictus, vel possit conuinci, repellitur. c. cū dilectus. de accus. ca. super eo, detesti. c. 1. de excepti. De iure regio. d. l. 3. con [sect.] cordat cum iure Canonico in eo, qui falsum deposuit, quia repellitur, si pro betur contraeum, licèt non sit conuictus. Et. d. l. 3. concordat cum iure ciuili in infamato infamia iuris, quia requirit, # sit conuictus, iuxta. l. cumcri minis. C. quiaccus. non pos. licèt secus sit de iure canonico. cap. quærendum. 2. q. 7.

Accusatus [sect. 39] de quocunq; crimine de iure ciuili accusatione durante nō potest esse procurator pro alio. Ias. in. l. reum criminis. C. de procura. De iure [sect.] regio per. l. 5. titu. 5. part. 3. approbatur opinio Bart. & Alberi. dicentium. d. l. reum. solū habere locum in accusato de capitali crimine, in. d. l. reum.

Accusatus [sect. 40] si se ipsum occidat, de iure ciuili ad hoc # bona eius consiscentur, sufficit # sit proposita accusa tio, & ipse citatus, & non requiritur liti contestatio. 1. 2. C. de custo. reorum. l. 1. cum glos. C. vbi sena. vel clari. De iu [sect.] re regni per. l. 24. tit. 1. par. 7. requiritur quòd liti sit contestata.

Adamasia [sect. 41] si est soluta, & minimè coniugata, non punitur de iure ciuili. gloss. & ibi Bald. in. l. 1 C. de adul. De iure regio si est concubina publi [sect.] ca clerici, vel religiosi, vel vxorari, puniturper. l. 42. capit. 21 in pragma. Et quæ dicatur publica concubina. vi. per docto. de Pala. Rub. in cap. per ve stras. §. 21. num. 15. cum sequen. de donat inter vi. & vxor. si cōmuniopiniōe vicinor# habeatur protali, & administrat ei necessaria. quæ conducunt ad prag. 95. & 96. & 97. in volu. pragma.

Adulterium [sect. 42] de iure ciuili potest accusari à quolibet de populo. 1. 2. §. fi. ff. de adul. l. si maritus. §. lege Iulia. eo. tit. De iure regio solus maritus accu [sect.] sat adulterium. l. 3. tit. 7. lib. 4. fo. ll. & illa. l. approbatur per. l. 95. cum sequ#. pragma. vbi prohibetur, quòd contra vxoratum sine consensu viri non procedatur ex concubinato, per quam videtur sublata. l. 2. titu. 17. par. 7. Fratribus conceditur potestas accusandi, & data negligentia mariti, quibuscunq; alijs. quod hodie non procedit perdict. prag. in hærede mariti post eius mortem, an possit accusare vxorem adulteram in vita mariti. vi. in meo ærario in verb. hæres. nu. 22.

Adulterij [sect. 43] pœna de iure ciuili in muliere est verberatio, & detrusio in monasterium. Auth. sed hodie. C. ad. l. Iu[Fol.7v] li. de adul. correct. l. quāuis. la. 2. ff. de adul. iuxta communem opinionem. de qua per Nice. in cōcor. gl. concor. 8. De iure regio adultera cum adulte [sect.] remittitur in potestatem mariti, siue ad mortem, siue ad vitam l. 1. tit. 7. lib. 4. fo. quæ approbatur per. l. 81. in ordi. Taur.

Adulterium [sect. 44] committitur de iure ciuili indistinctè, si cognoscat# vxor alterius: vt per totum titu. ff. & C. de adul. De iure regio cognoscens vxor [sect.] rem alterius cred#s esse suam, non cōmittit adulterium. l. 5. tit. 17. part. 7.

Aduocatus, [sect. 45] qui se obligauit defen dere causam, nō tenetur defendere in instantia appellationis, sed solū in prima vsque ad diffinitiuam. Secūta men in appellatione ab interlocuto. riade iure ciuili, vt per Ias. in. l. ita de mum. n. 8. C. de. procu. vbi dicit communem opinionem. De iure regio, si [sect.] ue sit appellatio ab interlocutoria, si ue à diffinitiuā, si appellatio est ventilanda in eodem loco, tenetur aduoca are, secūs tamen. l. 11. in ordi. Aduoca.

Aduocatus [sect. 46] consulens clientulo de iure ciuili vt producat in causa falsa instrum#ta, punitur pœna falsi. l. in falsi. ff. ad leg. Cor. de fal. Specul. in tit. de aduocato §. fi. De iure regni impo [sect.] nitur pœna mortis. l. fi. tit. 6. part. 3.

Aduocatus [sect. 47] de iure ciuili nō tenetur iurare fouere iustam causam, quia iuramentum aboleuit ab vsu. Ias. in. l. rem nouam. nu. 2. C. de iudi. vbi di cit communem. De iure regio dispo [sect.] nitur contrarium per. l. 1. & 2. in ordi. aduoca. & plus dicit. l. 18. in eadem ordi. quòd aduocatus in scriptis tenetur recipere relation# causæ, vt possit dare rationem de iustitia partis. & vi. in meo #rario in verb. Aduocatus. n. 99.

Nota, # [sect. 48] de iure ciuili aduocatus nō petit salari# nisi in fine causæ, & post litem solutam. vt per Ias. in. l. diem fun cto. nume. 11. de offi. assesso. vbi dicit communem. De iure regio per. d. l. 11. [sect.] in ordin. aduoca. quarta pars est solu#da in principio, & quarta in publicatione, & quarta lata sententia, & alia in fine causæ.

Affinitas [sect. 49] deiure ciuili non habet gradus. l. non facile. ff de gradi. De iu [sect.] re regio cū sequatur ius canonic#, habet gradus, per. l. 1. titu. 6. part. 4. & l. 5. eod. titu. in nota. l. 1. titu. 18. part. 7. & l. 7. titu. fina. lib. 8. ordi. & l. 5. titu. 15. eo. titu.

Item assinitas [sect. 50] sine matrimonio de iure communi non cōtrahitur per. d. l. non facile. De iure regni per. l. 5. titu. [sect.] 6. part. 7. qu# sequitur ius canonicum. vt in. c. discretioni. De eo qui cogno. cons. vxor. contrahitur. & vi. Petr# Nu ni. in Alpha. Hispa. in verb. Incesto.

Agenti [sect. 51] interdicto recuperandæ possessionis deiure ciuili nō obstat ex ceptio dominij, licèt velit in continen ti probare. vt notant docto. in. l. fide vi. ff. de vi. licèt gl. teneat ibi contrari#. De quo per Alex. in. l. naturaliter. §. ni hil cōmune. ff. de acqui. posse. De iure [sect.] regni obstat exceptio, si incontinenti probetur. l. 27. titu. 2. par. 3.

Amicus [sect. 52] potest esse testis extra cau sam societatis, nisi sint socij omnium bonorum, vel si ex societate orta sit [Fol. 8r] maxima amicitia. Aufre. de repro. testi. n. 89. vbi dicesse cōmun# ipinionem de iure ciuili. & hanc distinctionem recepit Bal. in. l. eos. C. de testi. & Thomas Gramma. vo. 22. & Feli. in. c. quotiens. de testi. & Lanfran. in capit. quoniam contra. in verb. testium depositiones, num. 147. de proba. De iu [sect.] re Regio non admittitur hæc distinctio per. l. 12. titu. 16. part. 3. & l. 5. titu. 3. part. 7. nam per dictas leges minimè minuitur fides propter amicitiam seu societatem, vt per Petrum Nuni. in Alpha. Hispano, in verb. Amigo.

Alienari [sect. 53] non possunt de iure ciuili donata à principe. auth. Hoc ius porrectum. C. de sacrosanct. eccle. De iure regni sic. l. 9. titu. 9 lib. 5. ordi. [sect.]

Alienatio [sect. 54] facta deiure ciuili post delictum propositum reuocatur, vt notat Bart. post Odofre, in. l. post con tractum. de dona. & Ang. in. l. si post hac. C. de bon. dam. vbi dicit, quòd cō muniter hoc sequuntur aduocati ac assessores. De iure regni in crimine

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

l# [sect.] sæ maiestatis contra principem, vel cius consiliarios, & in crimine hæreseos post propositum crimen alienata reuocantur, in alijs autem criminibus regulariter vsque ad sententiam alienata non reuocantur, post sententiam tamen sic. per. l. 2. tit. 4. par. 5. approbata opinione Bal. & Dini. in. l. post cōtract#. & sic Michael Malacitamalè imposuit Bartolo. Etpro hac nostra lege contra Odofre. est. l. in. l. si post hac. C. de bon. dam. vt per Ange. ibi.

Alienatione [sect. 55] reiiudicij mutandi causafacta per detentato. r#, vel posses so rem rei, deiure ciuili dominus proposita actione contra alienantem, & ab eo #stimatione recepta, poterit nihilominus vindicare rem à possessore, in quem res fuit alienata. l. Stich# §. dolo. ff. de solu. l. etiam §. item si quis ff. de peti. h#re. De iure regio per. l. 30. [sect.] titu. 2. part. 3. postea quam consecutus est æstimationem, ampliùs minimè petit rem.

Nota, quòd [sect. 56] de iure ciuili leges Cod. ne liceat potentioribus. habet lo cum non solùm in actore, sed etiam in reo. vt per Bar. Albe. & Paul. in. l. 1. ff. de alie. iudi. mutan. cau. fa. quam dicit communem Gregori. Lopezin. l. 16. titu. 7. part. 7. De iure regni per. d. [sect.] l. 16. non habent locum in reo, sed in actore, appobata gl. in. d. l. 1.

Annuì [sect. 57] redditus deiure ciuili possunt constitui redimibiles in perpetuum. vt notant docto. præcipuè Io. de Ana. in. c. in ciuitate. de vsu dummodo obseruetur æqualitas. De iure [sect.] regio. per. l. 27. in curijs de Madrid. de anno. 1534. & Toleti. de anno. 1529. l. 10. prohibetur emere istos annuos redditus, vt in frugibus soluantur, sed sunt reducendi ad amilleriarium pro quatuordecim milliaria soluendum in pe cunia. De quo per Cou. in reso. l. 1. c. 15. nume. 11. vbi tractat de diuisione fructuum anni in quo redimitur, ad qu# competant.

Appellatio [sect. 58] à diffinitiuā de iure ci uili interponitur vsq; ad decem dies. Auth. hodie. C. de appel. De iure re [sect.] gio vsq; ad quin#. l. 1. tit. 16. lib. 3. ordi.

[Fol. 8]v Nota, quòd [sect. 59] de iure ciuili intra tri ginta dies dantur apostoli. l. iudicibus C. de appel. & in. c. ab eo. de appel. lib. 6. qui currebant à tempore appellatio nis interponendæ. vt notat glo. in cle. quanuis. de appel. De iure regio ex. l. [sect.] 26. titu. 23. part. 3. intra tres dies sunt apostoli præstandi, & curr#t à tempo re appellationis interposit#.

Appellatio [sect. 60] extranei susp#dit sen tentiam sanguinislatam cōtra aliqu#, etiam illo renitente, & sententiam cō sentiente de iure ciuili. l. non tantùm. ff. de appel. & Feli. in. c. cùm super. de re iudi. & communiter docto. in. d. l. nō tantùm. De iure regni per. l. 6. ti. 23. [sect.] part. 3. solùm consanguinei audi#tur etiam eo renitente, extranei aut# nō, approbata opinione Azo. in summa. C. de appel.

Apellatio [sect. 61] de iure ciuili licèt in iudicio possessorio non admittitur, de iure canonico sic, iuxta cōmun# opinion#, de qua per Cur. Iuni. consi. 168. nu. 39. non tamen vt executio differatur, vt tenet lo. Cora. in. l. naturaliter §. nihil cōmune. n. 8. ff. de acqui. posse. De iure regio si duæ sententiæ sint cō [sect.] formes in articulo possessorio, tertio nō prouocatur. l. 18. in ordi. de Madrid

Appellatio [sect. 62] de iure ciuili debet esse gradatim, non omisso medio, nec potest ad imperator# appellari omisso medio. l. 1. §. si quis in appellatiōe. & l. imperatores. ff. de appella. De iure re [sect.] gio appellatur omisso medio ad reg#, quia est ordinarius in toto regno. l. 18. tit. 23 part. 3. & concor. cum iure cano nico. c. ad Romanā. 2. q. 6. & c. si duo bus. de appel. Quod procedit regulariter. Fallit tamen. d. l. 18. in sent#tia Co mitris, à qua appellatur ad Admiraldum, & non ad Reg#. l. 4. tit. 24. par. 2.

Appellatio [sect. 63] si proponatur ad #qualem iudicem illius, qui sententiã protulit, nõ valet appellatio: si tamen pro posita sit appellatio ad æqualem iudicem, qui iudicaturus est, valet appellatio de iure ciuili ex gl. in. l. 1. §. si quis. de appe. ff. in verb. parem. & in verb. minorem. De iure regio per. l. 18. ti. 23. [sect.] part. 3. disponitur tot# contrari#: immo quòd si appellatur ad æqualem iudicem, qui iudicauit, remittendus est appellans ad iudicem maior#, ad qu# appellatio esset interponenda. It# gl. in verb. minor#. in. d. §. si quis. qu# cõmuniter approbatur in eo quod vult, # srappelletur ad iudic# minor# iudi cis ad quem appelland# erat, quòd te net appellatio, licèt nõ valeat, si appel letur ad minorem iudicis, qui iudicauit: approbatur. per. d. l. 18.

Appellationist [sect. 64] iudex confirmans, de iure ciuili debet exequi sent#tiam. vt notat Bar. in. l. à diuo Pio. ff. de re. iu di. De iure regio remittenda est ex [sect.] quutio iudiciã quo ex. l. 9. titu. 16. titu. 13. ordinam.

Aqua [sect. 65] si nascitur in meo solo, & decurrat ad partem inferiorem ad pra ta inferiora sine facto domini inferioris, vel sub terram, possum diuertere aquam ad meam vtilitatem, & si impediatur lucrum domini inferioris, si seruitus non sit constituta. ex iure ciui li l. si in meo. ff. de aqua plu arcen. l. flu minum. §. n#c videamus. ff. de dam.[Fol.9r] info. & has. ll. sic intelligit Cepol. de serui. rusti. prædi. c. 4. de aquæ ductu, à nu. 51. vsq; ad. 57. De iure regni per. l. [sect.] 15. tit. 31. par. 3. contrarium disponitur, quòd etiam sine facto domini, ex spa tio decem annorum inter præsentis, & viginti inter absentes acquiritur.

Arbiter [sect. 66] de iure ciuili si efficiatur monachus, & ingrediatur monasterium, potest de licentia abbatis profer re sent#tiam, vt per Albe. in. l. non distinguamus. §. sacer. ff. de ar. De iure re [sect.] gni cum per. l. 28. ti. 4. par. 3. expiret cõpromissum nec sent#tia potest proferri, etiam de facultate abbatis.

Arbitri [sect. 67] electi à partibus de iure ci uili super diuersas causas, super o#stenentur proferre sententiam, & non in vna re sola. vt notat Azo. in summa de arbi. & Hosti. in summa. eo. ti. in. §. qualiter. & Iaco. de Raue. Albe. in. l. quid tamen. ff. eo. & Bal. ibi. quam dicit cõmun# Grego. Lopez. in. l. 22. tit. 4. par. 3. in verb. Sobre cada vna dellas. De iure regni per illam. l. 32. disponi [sect.] tur cõtrarium, # super vna re sola potest arbiter pronunciare, & valet pronunciatio.

Arbitri [sect. 68] de iure ciuili compelluntur eligere terti#. vt notat Deci. in ca. cum speciali. n. 7. de appel. vbi dicit esse communem, per. l. 29. tit. 4. par. 3. De [sect.] iure regio tam partes quàm arbitri cõ pelluntur per iudicem ordinari# eligere tertium, si non sit data potestas eligendi terti#. Si tamen potestas fuit data, ad petitionem cuiuscunque partis compelluntur. vt in. l. 26. eo. titu.

Auus [sect. 69] de iure ciuili excludit in suc ceseione neptis fratres non vtrunque coniunctos. vt per Bello. consi. 24. vbi [sect.] dicit commun# opini. De iure regio indistinctè etiã vtrunque coniunctos excludit. vt in. l. 7. Tau.

Authoritas, [sect. 70] quæ debet præcedere actui de iure ciuili, si actus fiat, & princeps de certa scientia concedat fa cultatem ad actum peragendum, ope ratur, ac si actus esset celebratus ante præstitam facultat#. Bal. in. l. fi. §. si a#t.

[sect. 71] C. de bon. quæ libe. De iure regio in confirmatione maioratus non sufficit quòd de certa scientia concedat facul tatem constitu#di maioratum, sed requiritur quòd expressè confirmet ma ioratum. l. 42. Tau.

Arma [sect. 72] deferre de iure ciuili regulariter #hibit# est, vt in rubro & nigro. C. vt armo. vsus inscio principe in terdictus sit. & in. c. quid culpatur. 23. q. 1. De iure regio

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

vniciui; licitum est [sect.] portare ense. vt in. l. 55. in curijs de Madrid de anno. 1523. & etiam pugionem vel sicam cum ense. l. 7. Tole. de 1525. vsque ad certam horam noctis, & postea in. l. 72. de Madrid de año. 1534. quòd si portetur lumen, etiam vltra illam horam, ensis & sic aportantur. & vi Dueñas in reg. 55.

Armorum [sect. 73] vsus de iure ciuili non intelligitur #hibitus de defensibilib#, sed sol# de off#sibilibus. Ias. in. §. ex ma leficijs. nu. 82. Insti. de acti. De iure re [sect.] gni tã de offensibilib# quàm de defensibilibus intelligitur prohibitio per. l. 33. 14. libro secundo ordinamen. vt per Au#danum in Alpha. Hispa. in verb. Armaduras.

[Fol.[9]v] **SVMMARIVM.**

- 1 *Baccilaureus quòd nõ excusetur à muneribus & tri butis ostenditur.*
- 2 *Bastardus an, & quando sacedat matri.*
- 3 *Bastardus, quòd ex testamento sit hæres patris, nõ au tem abintestato.*
- 4 *Bastardus quod gaude at nobilitate patris pal am fit.*
- 5 *Bastardus si legitimetur, quòd non gaudeat nobilitate patris, quam hidal guiã ducimus, sed tant# honori bus filijs legitimis dibitis.*
- 6 *Bannitus, an quando poßit occidi.*
- 7 *Bigamus ex duabus mulieribus viuis, qua pæna puniatur.*
- 8 *Bigamus quòd poßit in fronte bullari ostenditur.*
- 9 *Bona iudicis qui fecit barateriam, si habeat consanguineos, an confiscentur.*
- 10 *Bona decedentis absque consanguineis, ad quos de iure deuoluatur succeßio.*
- 11 *Bonis cedere, an & quando debitor poßit.*

B

BAccalaureus [sect. 1] de iure ciuili est exemptus ab omni mu nere præter aduocandi & iudica ndi. l. Sancimus. l. ad uocati. C. de aduo. diuer. iudi. De iure [sect.] regni non excusatur à muneribus ac tributis. l. 20. tit. 4. lib. 4. ordi.

Bastardus [sect. 2] de iure ciuili nõ succedit matri illustri. l. si qua illustris, C. ad Orfici. & dicitur illustris si sit nobilis ex genere. De iure regio filius naturalis, [sect.] vel spurius, dummodo non sit ex dam nabili coitu procreatus, succedit matri iudistinctè, vel ex testamento, vel abintestato. l. 9. Taur. de qua in verb. Filius. nu.

Bastardus [sect. 3] de iure ciuili non succedit patri, vt notat Bar. in. l. tutelae. ff. de capi. dimil pronuntiatio. de verbo. si gni. ff. De iure regni per. l. 1. tit. 11. par. 6. [sect.] ex testamento est hærespatri, non au tem abintestato.

Bastardus [sect. 4] de iure ciuili non dicitur nobilis, etiã si sit filius naturalis solùm nec nobilitas patris in eo descendit, vt notat Bart. in. l. 1. nu. 50. C. de digni. & Bal. in. l. cùm legitimæ. ff. de sta. homi. De iure regio per. l. 1. tit. 11. part. 7. gau [sect.] det nobilitate patris. & per. l. 22. libr. 4. fo. ll. si sit naturalis.

Bastardus [sect. 5] de iure ciuili si legitimetur, nō gaudet nobilitate patris. vt no tat Tiraque de nobili. c. 15. n. 10. & Anto. de Rose. in tracta. legi. & docto. in c. tātā. & c. per venerabil#. qui filij sint leg. & in. l. Gallus. §. quid si tantum. ff. de lib. & posthu. De iure regio per. l. [sect.] 9. in fi. titu. 15. part. 4. & leg. 12. Tau. videtur dispositum contrarium. Sed tamen. d. ll. sunt intelligendæ quo ad ho nore, & alia debita filijs legitimis, nō aut# vt gaudeant nobilitate, quam hi dalguiā dicimus, vt per inuictissim# Cæsar# Carolum quint# reg# Hispaniar# in anno. 1542. per quandam cedula est disposit#. De qua meminit Otalora de nobili. Hispan. in. 2. part. 3. par. ver. De legitimis verò.

Bānitus [sect. 6] de iure ciuili non potest occidi. l. transfugas. ff. de sicar. De iure re [sect.] gio si est datus inimicus per iudicem, & dānatus sit per legitimas probationes, post tres m#ses, ad minus post sententiam potest occidi. l. 76. Tau. & vi. Dueñas reg. 68.

Bigamus [sect. 7] ex duabus mulieribus vi uis de iure ciuili condemnatur pœna mortis. l. eum qui duas. C. de adul. De [sect.] iure regio bullatur in fronte, & impri-[Fol.10r]mitur in ea sign#. q. l. 6. tit. 15. lib. 8. ordi. & perdit medietatem bonor#. l. 9. tit. 18. eo. tit. & relegatur ad serui#dum regi in triremibus per quin qu#ni# seu galeris. vt per pragma. 105. Vallisoleti de año. 1548. approbata per illam leg# 16. tit. 17. part. 7. quæ correctæ erat #. ll. ordi. & mutata, quia inquant# per illam. l. 16. in quinquenni# relegabatur per. d. pragma. ad triremes seu galeras mittitur.

Item [sect. 8] ex illa. l. ordi. assignatur alia differentia ad ius ciuile, quia de iure non potest quis bullari in facie. l. siquis in metallum. C. de pœ. & per. d. l. 8. ordi. bullatur de iure regio.

Bona [sect. 9] iudicis, qui fecit barateriam de iure ciuili & si habeat consanguineos confiscantur. ex glos. in auth. nouo iure. C. de pœn. iudi. qui malè iudi. ad instar criminis læsæ maiestatis. vt # Bal. & Sali. ibi. De iure regio per. l. 15. [sect.] tit 22. part. 3. non annotantur, si habeat consanguineos intra quartum grad#.

Bona [sect. 10] decedentis absque consanguineis, ad quosde iure denoluitur suc cessio, de iure ciuili pertin#t ad vxor#, Auth. p#terea. C. vnde vir et vxo et si nō habet vxor#, succedit fisc#. l. vacātia. C. de bo. vacā. lib. 10. Et si fuerit nauicula ri# qui decedit sine testam#to, & liberis bona pertin#t ad corpus nauicularior#. l. 1. C. de h#re. decuri. De iure regio. [sect.] ex. l. 32. in ordi. Tau. dicunt quidā esse cōtrari# decis. ex eo, cūm per. dl. l. si detur facultas cōmissario testament# cō dendi, si nō adsunt veni#tes ab intesta to dimissa vxore & fisco omnia bona sunt distribu#da in opus pium pro ani ma. Sed tñ ne det leg# correctio, præcipuè. l. 23. ti. 11. par. 4. quæ disponitid# q# ius cōe, & c# ea trāsīt Coua. in epi. successi. ab intesta. conclu. vndecima. & Grego. Lopez in. d. l. 23. in verb. viuo. sine aliqua distinctiōe erit dic#d#, #. d. l. 32. procedit in casu, in quo loqui tur cūm dederit potestat# cōmissario, quia ex hoc colligitur nolle decedere intestatus, secus tñ quando decedit sine testam#to. vt in. d. l. 23. Sed cogita.

Bonis [sect. 11] cedere non potest debitor de iure ciuili, qui reccpit dilation# ad soluend#. gl. in. l. fi. ff. de his qui bo. cede. possunt. quā dicit cōmun# Grego. Lopez in. l. 5. ti. 15. par. 5. in verb. Les pidiesse. De iure regio ex generalitate. l. [sect.] 5. tit. 13. lib. 5. ordi. ac pragma. 78. disponitur contrari#, nisi dicamus, # cōmu nis de iure ciuili procedat, dilatiōe du rante, secus tamen ea finita.

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

SVMMARIVM.

- 1 *Carcer quòd non solùm ad custodiam sed ad pœnam sit inuentus, multis Regni legibus ostenditur.*
- 2 *Cessio debiti, an, & in quo casu fieri possit à patre filio existentim studio.*
- 3 *Citatio quæ requiratur quando proceditur ad mißionem in possessionem. Et an sufficit quòd fiat ad domum, vel an personalis citatio requiratur.*
- 4 *Concubinã alterius si quis carnaliter cognoscat, an puniatur.*
- 5 *Conclusio in causa, an, & quando sit necessaria.*
- 6 *Compensatio n deposito de expensis factam ipso deposito an admittatur.*
- 7 *Compensatio an ad ittatur in alio contractu præter depositum, si defacili liquidari possit.*
- 8 *Compensatio iquiaanda intra decem dies quòd admittatur, ostenditur.*
- 9 *Commodãs rem alicui, si furata sit res, quid agere debeat, ostenditur.*
- 10 *Cognati vsque ad quem gradum pro consanguineo in iudicio admittantur.*
- [Fol.[10]v] 11 *Concubina quæ dicatur, ostenditur.*
- 12 *Condemnatus ad mortem, an seruus efficiatur.*
- 13 *Condemnatus ad mortem, an, & de quibus bonis testari possit, & de quibus non.*
- 14 *Condemnati ad mortem testamentum, quòd de bonis confiscatis non valeat.*
- 15 *Condemnatus de hæresi antestari possit.*
- 16 *Condemnari an possit testis, contra quem est probat# in modum exceptionis, si delict# quod obijcitur, nõ tangat delict# principale de quo agitur. Et plura ibi de lenocinio aduersus maritum adducuntur.*
- 17 *Condemnatis ad soluendum, quot dies dentur postquã sententia transiuit in rem iudicatam.*
- 18 *Condemnatus per sententiam ad aliquam quantitatem præstandam, si creditori datur pignus, quot dies dentur ad luendum pignus.*
- 19 *Conditio impossibilis affirmatiuè concepta, an vitiet stipulationem.*
- 20 *Commodatarius: an & quando de culpa teneatur, & quando non.*
- 21 *Cõmodatarij duo si ambo sint in culpa, vel dolo vt res commodata per datur, ad quid teneantur.*
- 22 *Confeßio in tormentis facta, quando confitens ratificari teneatur. Et quomodo huiusmodi ratificatio ad arbitrium iudicis fieri non debeat.*
- 23 *Confeßio an sit probatio.*
- 24 *Confeßio extraiudicialis, an, & quando probet.*
- 25 *Confeßio iudicialis ad hoc vt præiudicet, quæ requirantur, recensentur.*

- 26 *Confessio procuratoris, an præiudicet domino.*
- 27 *Confessio facta in tormentis, etiam si sit perseuerata, vtrum ix iusta causa retractari possit. Et quid si tor tus perseuerans in sua confessione, postea dicat erras se, an sit audiendus.*
- 28 *Condemnatus ex confessione perseuerata in tormentis facta, si constat de innocentia rei, an iudex eum liberare possit, aut quid facere debeat, ostenditur.*
- 29 *Confinia (quæ vulgo Mojones dicuntur) amouens, qua pæna puniatur.*
- 30 *Consanguinei vsque ad quem gradum consanguineo succedant, ostenditur.*
- 31 *Agnatorum vel cognatorum quo ad fr#s & eorum fi lios assignatur differentia. Et qualiter computatio, & iuxta quam computationem ciuilom ne an canonicam fieri debeat, ostenditur.*
- 32 *Conatus, licet non sequatur effectus, quando puniatur.*
- 33 *Consulens aliâs nō facturo, an, & quando teneatur.*
- 34 *Contestatio litis si non fiat intra tempus assignatum an habeatur pro confessio.*
- 35 *Contestari litem intra quod tempus reus debeat, ost# ditur.*
- 36 *Cōtractus quo casu rescindi possit, & quo non.*
- 37 *Contractus si fiat, & pro eius validitate detur arrha in pecunia, vtrum arrha illa præsumatur in part# pretij data, an solum pro arrha.*
- 38 *Contractus ad hoc vt dicatur in scriptis factus, quid sufficiat.*
- 39 *Clericus quo casu coram iudice seculari conueniri possit.*
- 40 *Clericus hæres laici coram quo iudice conuenitur.*
- 41 *Clericus si instituatur hæres post litem cum laicò inchoatam, an statim cum clerico hære de coram suo iudice sit lis inchoanda.*
- 42 *Creditor occupâs rem debitoris etiam hypothecatæ pro pria autoritate, qua pæna plectatur.*
- 43 *Creditores si conueniant ad dandam dilationem debitori qui non est soluendo, si per maiorem partem creditorum concedatur dilatio, vtrum minor pro maiori parte stare debeat.*
- 44 *Creditores si conueniant ad faciendam remissionem aliquam de quota debiti, quòd remissio facta à maiori parte, etiam ipso debitore viuo, valeat.*
- 45 *Crimen læsæ maiestatis sicut committitur contræ Principem, ita etiam contra eius consiliarios committatur.*
- 46 *Criminalis causa, quòd non dicatur illa, nec de mero imperio, in qua venit pæna pecuniaria imponenda fisco applicanda.*
- 47 *Crimina, vt sunt, robaria, furta, vel alia, si cōmittantur in districtu alicuius iurisdictionis, iudex quid facere debeat, aut quis damnum resarcire teneatur.*

C.

Carcer [sect. 1] de iure ciuili non est inuentus ad pœnam, sed ad custodiam. l. aut dâna. §. solet. ff. de pœn. natu. & l. 1. ff. de custo. reorum. Sed de [sect.] iure regio non solùm ad custo diã, sed ad pœnã est inuentus. vt in l. 3. & 5. tit. 12. lib. 8. ord. de his qui eximunt delinquent# de manu iudicis. & prag. 1. & 4 de blasphemis. & l. 4. ti. 10. lib. 8. cõtra lusores. & l. 2. & 3. titu. 9. eo. lib. de[Fol.11r] iniurijs. & l. 2. lib. 4. tit. 4. ordi. vbi imponitur pœna carceris perpetui cõtra illum pauperem, qui nõ habet in bo nis mille morapetina, qui tertiò puni tur ex eo quia dicit esse libe rum à tributis cùm non sit, cùm aliàs de iure ci uili perpetui carceris pœna non sit imponenda in aliquo casu. vt in. l. incredibile. C. de pœ. & Roma. sin. 303.

Cessio [sect. 2] debiti de iure ciuili non po test fieri à patre filio exist#ti in studio, iuxta magis comun#. vt per Ripam in. l. 1. n. 14. ff. solu. matri. De iure re [sect.] gio per pragina. 25. in. pragma. pater potest facere hanc cession em c# iura mento ibi cõfecto, quòd non facit in fraudem, vt per Dueñas: in reg. 87. vbi ponit regulam. & limita.

Citatio [sect. 3] personalis ad hoc quòd pro cedatur ad mission# in possessionem ex primo decreto, requiritur de iure communi, nec siifficit si fiat ad dom#. Iuno. & Abbasin. c. fi. de eo qui mitti tur in pos. cau. rei ser. De iure regio # [sect.] l. 1. tit. 9. lib. 3. ordi. ex Grego. Lopez in l. 1. tit. 8. par. 3. sufficit si fiat ad domum. & idem dicit Dida. Perez in. d. l. 1. col. 1122. vbidicit primã comun# de iure ciuili ex Panor. in. l. causam#. de dolo & contu. dicentes, # in eo, in quo d. l. 1. concordat c# iure ciuili, est quãdo proceditur ad reception# testi#, da ta cõtumacia, vt deueniatur ad sent#tiã diffinitiuã: secus a#t vt procedatur ad mission# in possession#, # sufficiat citatio ad dom#. Quam restriction# euid#ter est contra illã. l. quæ generali ter cõpreh#dit o#s casus contenos in ea, & sic in tot# cõcordat c# cõmuni. Et hunc sensum approbat Pet. Nuni. in Alpha. Hispano in verb. Almoneda. & Dida. sibi contrarius in col. 1132. vbi dicit requiri citatio personalis in missione in possessionem.

Concubinam [sect. 4] alterius cognoscens carnali copula, de iure ciuili non punitur. vt notat Bart. in. l. si vxor. C. de adul. De iure regio sic in casu. l. 1. ti. 15. [sect.] lib. 8. ordi. Conclusio [sect. 5] in causa de iure cõiac ciuili nõ est necessaria. Card. in cle. sæ pe. §. & quia. n. 20. q. 19. de ver. signi. & Feli. in. c. cùm. i. & a. de re iudi. De iu [sect.] re regio sic per. l. 1. tit. 4. lib. 3. ordi. & l. 42. tit. 20. in pragma. Quam intellige, si à partibus petarur (vt dicitur) in publicatione. vt notat Dida. Perez in. l. 6. tit. 11. lib. 3. ordi. col. 1167.

Cõpensatio [sect. 6] admittitur de iure ciuili in deposito de expensis factis in ipso deposito. gl. cõiter approbata in l. si plures. ff. depos. & per Fulg. ibi. De [sect.] iure regio nõ admittit#. l. 10. tit. 3. par. 5.

Compensatio [sect. 7] de iure ciuili admittitur in alio contractu præter depositum, si de facili potest liquidari, quod relinquitur arbitrio iudicis. vt notat Ias. in. §. in bonæ fidei. nu. 72. Insti. de acti. vbi dicit cõmun#. De iure regio [sect.] sublat# est arbitrium, & taxatum est tempus decem dierum ad liquidandum. l. 20. tit. 14. part. 5.

Nota, quòd [sect. 8] de iure ciuili non admittitur compensatio, quando cond# natus est aliquis sine præfinitione r#poris. Bar. in. l. aufertur. §. qui compen sationem. ff. de iure fisci. quã commu nem dicit Grego. Lopez in. l. 20. ti. 14.[Fol.[11v]] part. 4. De iure aut# regio per. d. l. 20. [sect.] admittitur compensatio liquidanda intra decem dies.

Commodans [sect. 9] rem alicui, si furata sit res, potest agere vel ad rem recuperandam, vel contra cõmodatari#, vel contra furem. l. fi. C. de fur. Et si elegit commodatarium putans

esse soluendo, de iure ciuili potest redire ad fur#. vt notat Ci. post Iaco. de Raue. in. l. manifestissimi. §. 1. C. eo. quia certanti de damno euitando, non præiudicat ignorantia supina, etiam cum alterius damno. l. sed & si putem. ff. de condi. inde. &. l. fi. ff. de eo. per quem fa. erit. & idem tenet Io. Faber. in. §. it# si fullo. Insti. de oblig. quæ ex deli. nas. De iu [sect.] re regio per. l. 11. tit. 14. part. 7. disponitur contrarium, quòd non potest redi re ad fur#, approbata opinione Sali. in d. §. 1. vt per Grego. Lopez in. d. l. 11.

Cognati [sect. 10] de iure ciuili in iudicio pro consanguineo cum cautione de rato admittuntur vsque ad decim# gradum. liberi tamen ac parentes vsque in infinitum. glos. & docto. in. l. sed hæc. ff. de procu. De iure regio per [sect.] l. 10. tit. 4. Part. 3. solùm vsque ad quartum gradum admittuntur. vbi Gregori. Lopez dicit communem prior# de iure ciuili. Nota, quòd [sect. 11] de iure ciuili illa dicitur concubina, in qua concurrebãt conditiones concubinatus, quòd sit solutus cum soluta, vnica retenta in domo, cum protestat ione, quòd tenet eam in concubinam. vtin. l. in cõcubinatu. ff. de concubi. & ibi Bar. & in. l. eam quam. C. de fidecommis. & in auth. licet patri. C. # natu. libe. quas conditiones repetit. l. 2. titu. 14. part. 4: De iure autem regio per. l. 11. in ordi. [sect.] Tau. solùm requiritur, quòd inter eos possit esse matrimonium. approbata glos. in. c. innotuit. in verb. coniugata. de electi. & in. c. qualis. 30. q. 5. quod. l. 8. titu. 13. part. 6. videbatur disponere, licèt obscurè. Condemnatus [sect. 12] ad mortem de iure ciuili efficitur seruus. l. qui vltimo. ff. de pœ. De iure regio nō, per. l. 4. Tau. [sect.]

Item [sect. 13] de iure ciuili condemnatus ad mortem non potest testari. l. eius qui. §. 1. &. l. qui à latronibus. §. si quis capitali. ff. de testa. De iure regio per [sect.] d. l. 4. Tau. potest testari, nisi de bonis confiscatis, vel quæ veniunt confiscanda ex illo delicto.

Item [sect. 14] ex illa. l. 4. euacuatur communis opinio, de qua per Bal. in. l. fin. C. si à non compe. iudi. vbi dicebat, quòd damnati ad mortem, si faciunt testamentum, si sententia fuerit executata, nō valet quod agunt. Sed per. d. l. 4. indistinctè valet testamentum in bonis non confiscatis.

Item [sect. 15] condemnatus de hæresi, de iure ciuili non potest testari, auth. Gazaros. C. de hære. l. his qui. §. 1. C. de testa. quæ est conformis dispositioni iuris canonici. vt in. c. vergentis. de hæ re. &. c. filij. & in. c. quicunque. §. hæretici. de hære. in. 6. De iure regio per. l. [sect.] 4. titu. 26. part. 7. possunt testari inter. liberos. & hoc idem dicit. l. 7. titu. 7. par. 6. vbi Grego. Lopez dicit consuetudine esse receptam dispositionem canonicam, quòd non possit testari, [Fol. 12r] cùm priuatur suis bonis hæreticus. vt in cap. cùm secundùm leges. De hære. in. 6. quod videtur comprobare. d. l. 4. cùm iam sint confiscata bona, & de eis non possint disponere hæretici. & vi. Ioan. Lupum in. c. per vestras de dona. inter vir. & vxor. colum. 340. §.

vbi tractat, an filij sint alimentandi & filiæ dotandæ de bonis patris hæretici.

Condemnari [sect. 16] non potest testis cõ. tra quem est probatum in modum exceptionis, si delictum. quod obijcitur, non tangat delict# principale de quo agitur de iure communi, & hanc dicit communem opinionem Deci. in. c. 2. de excepti. nu. 4. &. 7. de qua per Sali. in. l. vbi. C. de fal. vbi ponit tres opiniones, tandem cõcludit cum hac, quam dicit probari ex. l. 2. §. publico. ff. de adul. De iure autem regio ex gene [sect.] ralitate. l. fi. tit. 1. par. 7. disponitur contrari#, immo, # nulla pœna est ei imponenda ex illa instâtia. In actore vel reo, contra quem obijcitur delictum, satis ex dict. l. fin. &. §. si publico. com probatur communis opinio in casu, in quo loquitur, quãdo de lenocinio obijcitur à muliere contra maritum. In alijs autem criminibus idem dicendum affirmat Abbas in capit. cùm

dilectus. de ordi. cogni. Et hæcest communis opinio, cùm ex confessione cõ stet delictum. vt per Grego. Lopez in dict. l. fi. in verb. en tal caso. Vnum etiã nota ex dict. l. fi. quòd exceptione lenocinij probata cõtra maritum, vxor est absoluenda quod videbatur contra. d. §. si publico. in principi. Ibi. sipu blico iudicio maritus suam vxor# reã faciat. An lenocinij allegatio repellet maritum ab accusatione? Et puté non repellere. Qui. §. est intelligendus, si ex ceptio lenocinij proponatur post lit# cõtestatam, secus tamen, vt in. l. si maritus. §. præscriptiones. ff. eo. ti. de adul. quæ concordat cum. l. 7. tit. 17. part. 7. quam l. Grego. Lopez in verb. Se podria aprouechar, dicit, # stante. l. fori. 3. titu. 7. lib. 4. de qua in verb. adul. nu.

in qua cauetur, quòd maritus solus potest accusare vxorem de adulterio, # probato lenocinio, siue exceptio sit proposita ante vel post litem contesta tam, vxor liberatur à pœna adulterij, ne maritus ex sua culpa & dolo conse quatur præmium, præcipuè cùm ex l. fi. ti. 17. ea. par. ipse consequatur dot# & arrhas, quod nota.

Condemnatis [sect. 17] de iure. ff. dabantur duo menses ad soluendum. l. debitoribus ff. de re iudi. De iure codicis qua tuor menses. l. 1. & 2. C. de vsu. rei iudic. De iute regio solùm dantur de [sect.] cem dies postquam sententia transiuit in rem iudicatam. l. 5. titulo. 27. par tita tertia.

Item condemnatus [sect. 18] per sententiã ad aliquam quãtitatem præstandam, etsi creditori sit datum pignus, de iure ciuili assignantur duo menses ad pignus lu#dum, aliàs si pignus non lua tur intra istud tempus, res v#datur pro debito. l. debitoribus. ff. de re iudi. De [sect.] iure regio solùm dantur viginti dies. l. 6. tit. 27. par. 3.

Conditio [sect. 19] impossibilis affirmatiuè concepta vitiat stipulationem. l.[Fol.[12]v] impossibilis. ff. de verbo. obliga. & §. impossibilis. Institu. de inuti. stipula. De iure regio vt per Michael# in diffe. 58. in contracti. per. l. 19. titu. 11. par. 5. qui fal. imposuit. d. l. 19. & voluit allegare. l. 17. eo. titu. quæ etiam non probat, quia loquitur in conditione impossibili negatiuè concepta, quia valet stipulatio, & est conformis disposi tioni ciuili. vt in. l. in illa. respon. secun do. ff. de verb. signi. quæ concordat c# d. l. 17. vt per Grego. Lopez ibi.

Commodatarius [sect. 20] de iure ciuili tenetur de leuissima culpa, etiam si gratia vtriusque sit commodatum. l. si vt certo. §. nunc videndum. & l. in rebus. in princi. ff. commoda. De iure [sect.] regio per. l. 2. titu. 2. part. 5. sufficit quòd faciat in rem commodatam diligentiam, quam facit in custodiendis suis, dummodo nō sit ita negligens, quòd cadat in latam culpam. Gregor. Lopez in. d. l. 2.

Commodatarij [sect. 21] duo, si ambo sint in culpa, vel dolo, de iure ciuili vt res commodata perdatur, quilibet in soli dum tenetur. l. si vt certo. §. si duobus. ff. commo. De iure regio per. l. 5. [sect.] titulo. 2. partita. 5. teuentur solùm pro rata.

Confessio [sect. 22] facta in tormentis debet ratificari secundùm ius ciuile ad arbitrium iudicis. vt notat Bar. in. l. 1. §. diuus Seuerus. ff. de quæsti. De iure re gio sublatum est arbitrium. vt non ratificetur in illum diem, sed in sequendem. l. 4. tit. 30. par. 7.

Confessio [sect. 23] de iure ciuili non est probatio. Feli. in rub. de proba. num. 2. dicit communem opinionem. De iu [sect.] re regio dicitur probatio. l. 8. titu. 14. part 3. ex qua. l. Petrus Nunius respon. 18. nume. 8. tenet contra Rode. Xuarez in. l. post rem. versic. sed pulchrum fs. de re iudi. numer. dicens, quòd post decem dies qui dantur ad probationem oppositionis executionis factæ, pars non sit compellenda iurare, cùm sit probatio. sed opinio Roderici Xuarez obseruatur in practica, & cõpellitur pars iurare.

Confessio [sect. 24] extraiudicialis non probat de iure ciuili. Feli. in cap. at si clerici. de iudi. vbi communem dicit. De [sect.] iure regio parte præsente, vel eius pro curatore, causa expressa probat. l. 17. titul. 13. part. 3.

Confessio [sect. 25] iudicialis de iure ciuili præiudicat iudice pro tribunali sed# te. Maranta. in Speculo aureo, parte. 6. numer. 30. de confessione commun# dicit. De iure regio requiruntur sex [sect.] ad hoc, quòd præiudicet, ætas maior in confitente, spontanea voluntas, & non vinec per metum extorta. contra confitentem, parte vel procuratore præsente super re certa, & non contra naturam ac leges. vt in. l. 4. titu. 13. partita. 3.

Confessio [sect. 26] procuratoris de iure ciuili non præiudicat domino. l. proinde. §. si procurator. ff. si quis in ius voca. l. si procuratorem. ff. de leg. 3. Bart. in. l. 1. ff. quando appell. sit. De iure re [sect.] gio sic. l. 1. titu. 3. lib. 3. ordi.

Confessio [sect. 27] facta in tormentis potest retractari, etiam si sit perseuerata ex iusta causa. vt notat Sali. in. 2. C. de[Fol.13r] custo. reo. De iure regio per. l. 5. titu. 30. [sect.] part. 7. non potest, vt dicit Michael dif ferentia. 55. in delictis, quæ lex non probat, sed totum contrarium. argumento à maiortate rationis sumpto ex illa. l. 5. quod validissimum est in iure. Et per illam legem cauetur, quòd si iudex post sententiam cognouerit de innocentia rei condemnati ex confessione perseuerata in tormentis, debet illum absoluer. quæ concordat cum l. 1. §. si quis vltro. ff. de quæsti. Et si iste subuenitur, contra quem est lata sententia, quantò magis subueniendus est docens de errore confessionis ante sententiam? quia non dicitur confiteri crimen qui errauit. l. non fatetur ff. de confess. & talis error non consue uit obesse ante sententiam. l. error. C. de iuris & fa. igno. Et hanc maiortatem rationis adducit Gandi. in pract. crimina. de quæst. fol. mihi. 22. in vers. Sed quid erit de quæstione de facto quod quotidie contingit. vbi concludit, quòd si tortus perseuerans in sua confessione postea dicat errasse, quòd debet audiri. De quo per Hippo. in. l. 1. §. cùm quis latrones. nume. 89. ff. de quæsti.

Item [sect. 28] ex. d. l. 5. titul. 30. elicitur alia differentia. Nam de iure ciuili ad hoc quòd condemnatus ex confessione perseuerata in tormentis facta, si constat de innocentia rei, iudex debet rescribere principi, vt reus liberetur. vt notat Bar. in. d. §. si quis vltro, sed per d. l. 5. iudex sine eo, # rescribat principi, potest reum liberare. Quod est intelligendum, quando ex notorietate facti constaret sententiam esse iniustam. vt notat Panor. in cap. suborta. colum. fina. de re iudi. Si tamen constaret ex probationibus, nõ tamen ex notorietate facti princeps est rescrib# dus, iuxta dispositionem iuris ciuilis, nam aliàs daretur materia iudicibus liberandi reos condemnatos. vt per Abba. ibi & Grego. in. d. l. 5. in ver. De ue lo quitar.

Confinia, [sect. 29] quæ vulgo mojones dicuntur, amouens, de iure ciuili pœnã extraordinariã, & aliquando mortis incurrebat. vt in. l. Agraria. ff. de termi. amo. & in. l. 1. ff. eo. tit. & in. l. 1. C. de accusa. De iure regio per. l. fi. titu. [sect.] 14. parti. 7. punitur in quinquaginta morabetinos aureos, qui iuxta communem resolutionem sunt cincuenta castellanos, & amittit ius quod habet ad illum fundum, etsi nullum ius habet, reddit cum duplo. Et vide Grego. Lopez ibi. in verb. cincuenta maravedis.

Consanguinei [sect. 30] de iure ciuili non habita differentia de agnatis vel cognatis succedunt consanguineo vs# ad decimum gradum. Couar. in Epi10. de successi. ab intestato. conclu. 10. communem dicit. De iure regio vs [sect.] que ad duodecimum. l. sexta. titul. 13. partita. 6.

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

Item **[sect. 31]** ex illa. l. 6. assignatur differentia inter agnatos vel cognatos quo ad fratres & eorum filios, & sic restringitur dispositio ciuilis. Et nota, quòd ista computatio debet fieri iuxta computationem ciuilem, & non Canonicam. vt notat Greg. in arbore**[Fol.13]v** consanguinitatis. nume. 49.

Conatus **[sect. 32]** de iure ciuili licèt non sequatur effectus, punitur l. 1. §. diuus ff. de sica. l. si is qui cum telo. C. eo. tit. cum qua cōcordat. l. 2. tit. 31. part. 7. De **[sect.]** iure autem ordinamenti requiritur, # sequatur effectus, vel saltim vulneratio ad hoc # incidat in pœnam. l. 2. tit. 13. lib. 8. ordi. vt sentit Grego. Lopez in d. l. 2. par. 7. & Dueñas reg. 35. Et nota, quòd ad hoc quòd pœna. d. l. 2. tit. 13. lib. 8. ordi. possit imponi contra vulneratē per insidias, requiritur quòd remaneat liuor. vt. in. l. 43. stili. Et nota, quòd iudex potest moderare pœnam mortis, quæ per illam leg# imponitur, vt notat Grego. Lopez post Sali. in. d. l. is qui cum telo.

Consulens **[sect. 33]** aliàs non facturo de iure ciuili tenetur. l. si remunerandi. §. si tibi. ff. mand. vbi gl. & docto. & Bar. in l. non solūm. §. si mandato. fs. de iure iuran. De iure regio siue aliàs facturo, **[sect.]** siue non, per. l. 23. tit. 12. par. 5. non tene tur, dummodo fraudulent# non fuerit consilium. Et vi. Aerarium cōmune. in verb. Consulens, nu. 250.

Contestatio **[sect. 34]** litis si non fiat intra tempus assignatum, non habetur pro confesso de iure ciuili. vt in authen. offeratur. C. de lit. contesta. De iure re **[sect.]** gio sic, vt in. l. 1. tit. 3. lib. 3. ordi. & vi. in meo Aerario in verb. Absens. nu. 3. de intellectu. d. l. 1.

Item **[sect. 35]** de iure ciuili non est taxatum tempus, intra quod reus debeat contestare litem, sed relinquitur arbitrio iudicis. glos. in. l. si eum qui iniuriarum. ff. si quis cauti. De iure regio **[sect.]** per. d. l. 1. est taxatum tempus nouem dierum. & vi. Grego. Lopez in. l. 25. titu. par. 3. in verb. Por demanda.

Contractus **[sect. 36]** perfectè factus vna parte inuita non rescinditur de iure ciuili. Ioã. Faber. in. §. 1. Insti. de empt. & vendi. & Ang. & Bal. C. de fi. instru. & Bar. in. l. si emptione. §. 1. ff. de contra. empti. & hanc dicit communem opinionem Grego. Lopez in. l. 7. titulo. 9. part. 5. in verbo. Despues. De iure regio **[sect.]** in casu, in quo interuenit arrha, si arrha non fuerit data pro parte pretij, po test pars discedere à contractu, per dictam. l. 7. Item **[sect. 37]** ex. l. 7. reprobatur opinio Bar. & aliorum, qui dicebant, quòd quando arrha dabatur in pecunia, # præsimitur data in partem pretij in. l. si fundus. ff. de leg. commis. sed per. d. l. 7. etiam si arrha sit in pecunia, requiritur quòd exprimatur expressè, quòd datur pro arrha & pretio, aliàs non præsimitur nisi pro arrha data.

Contractus **[sect. 38]** ille dicitur in scriptis factus, quando per partes est conuentum, vt de illo celebretur scriptura, & quod aliàs non valeat de iure ciuili. l. contractus. §. in scriptis. C. de fi. instru. & Deci. con. 340. & hanc dicit cōmunem Grego. Lopez in. l. 6. titu. 5. par. 5. De iure regio sufficit, quod inter par **[sect.]** tes sit conu#tum, quòd de illo fiat scriptura etiam si non sit additum, quòd aliàs non valeat. vt in. d. l. 6. approbata opinione, de qua per Soci. in consi. 120. nu. 17. co. 4. & Boe. deci. 82. num. 18 De quo in meo Aerario communi in verb. Venditio. nu. 26.

[Fol.14r] Clericus **[sect. 39]** de iure ciuili & communi non potest conueniri coram iudice seculari. Alci. in. c. cūm ab homine. de iudi. communem dicit. num. 2. De **[sect.]** iure regio clericus depositarius potest conueniri coram iudice seculari. per l. 3. ti. 3. par. 5. approbata opiniōe Imol. in. c. 1. de deposi.

Item **[sect. 40]** clericus hæres laici de iure ciuili non conuenitur nisi coram iudi co ecclesiastico, & nō laico. vt per Bar. in. l. hæres absens. in princi. ff. de iudi. De iure regio

per. l. 57. titu. 6. parti. 7. [sect.] sic. quam legem Roderi. Xuarez in l. post rem iudicatam. ff. de re iudic. in explanatione. l. Toleti. in. 1. extensione. num. 4. reassumit ad hoc, quòd instrumentum habens executionem paratam contra laicum, habebit executionem contra clericum suum hæredem. Contra Ci. in auth. quas actiones. C. de sacrosan. eccle.

[sect. 41] It# ex. d. l. 57. euacuatur communis opinio, de qua per Maran. in specu. au re. in. 5. par. in princi. n. 13. vbi dicit, # si lis est inchoata cum laico, # si clericus instituatur hæres, statim est inchoada cum clerico h#rede coram suo iudice. Quã dicit magis cõmun# Petrus Nuni. de exequen. man. reg. in. c. 1. n. 29. & d. l. part. cõprobauit conclusion# Pergamorum, vt per Albe. in. d. l. hæres absens. Sed nouissimè Coua. in. q. practi. c. 7. ponit tres literas dictæ. l. 57. tan dem se videtur inclinare, #. d. l. 57. solùm habeat locum. quando lis erat in choata c# laico defuncto, insequendo literam Grego. Lopez. Et istã opinion# tenet Petrus ab Au#daño. in. d. c. 1. & Dida. Perez in. l. 3. ti. 13. lib. 3. ordina. col. 1087. tand# D. Couar. cõcludit cõsulend# principem, precipuè cùm nõ sit maior ratio quando negoci# sit cœpt#, vel quando non. & d. l. 57. genera liter loquatur. & vi. in meo Ærario in verb. Clericus. n. 103.

Creditor [sect. 42] occupans rem debitoris, etiam hypothecatam, propria autoritate, de iure ciuili solùm perdit ius quod habet ad illam rem. gl. in. l. ex tat. ff. quod metus cau. quæ cõmunis est. De iure regio nõ solùm perdit ius, [sect.] sed etiam totum debitum. l. 11. titu. 13. part. 5. & l. 1. & 2. titu. 14. lib. 3. ordi. & l. 14. titu. 10. parti. 7. & l. 14. titu. 14. part. 5. Sed istas leges vsus non recipit. vt per Coua. in. c. 16. lib. 3. resolu. et vi. verb. Possessio. in meo Ærario. n. 275.

Creditores [sect. 43] si conueniãt ad dand# dilation# debitori qui nõ est solu#do, si per maior# part# creditor# cõcedatur dilatio, minor pars tenetur approbare. Quod de iure communi procedit, si dilatio non excedit quinqu#ni#. l. fin. C. quibo. ce. pos. De iure regio ex [sect.] generalitate. l. 5. ti. 15. par. 5. etiã si minor sit dilatio, minor tenetur stare.

Item [sect. 44] si creditores cõueniãt ad faciendam remission# aliquã de quota debiti, quod maior pars facit minor te netur approbare, si h#redi debitoris fit remissio, non tamen si ipsi debitori vi uo de iure ciuili per. l. & suum h#red#. §. fi. iuncta cõmuni opinione. ff. de pa ctis. De iure regio, & si sit cum ipso de [sect.] bitore viuo, valet remissio facta à maiori parte. per. l. 6. titu. 15. part. 5. in prin. ibi, rogando el deudor.

[Fol. 14v] Crimen [sect. 45] læsæ maiestatis non solum committitur de iure ciuili contra principem, sed etiam contra eius consiliarios. l. quisquis. in prin. C. ad. leg. Iul. mai. De iure regio videtur [sect.] contrarium, cùm alia pœna imponatur. l. 4. titu. 7. lib. 8. ordinam#. & l. 1. & 2. titui. 12. lib. eo. Sed. contra istas. ll. instat. l. in. quod. 2. part. 7. in verb. La octaua. vbi dicit, quòd occidens Adelantatum. maiorem, vel consiliarios honorabiles regis, in cidit in crimen læsæ mulostqtis. Sedoamen dict. l. quisquis. & l. 2. intellige, facta conspiratione cum hostibus regis, vt intelligit isernia in cap. vni. qu# sint regalia. vel si contigerit mors propter bonum consilium datum regi, vel propter administrandã iustitiam, vt intelligit Grego. Lopez in. l. 11. titu. 16. part. 2. in verb. Mas al. rey. Secus tamen, si adio particulari. & vide docto. præcipuè Barb. in. rub. de offic. de leg. pro quibus vi. l. 2. tit. 12. lib. 8. ordina. in. fi & dict. l. 2. in. fi. vbi dicitur, # traditio solùm comuittitur contra re gem, vel suum regnum, vel cõtra bo num reipublicæ. in alijs autem non dicitur traditio, sed aleuosia. Et est ratio. l. 4. tit. 7. lib. 8. ordina. vbi imponitur pœna medietatis bonorum occidenti confiliarios, quia est crimin aleuosia. vt per. 12. tit. 18. lib. 8. ordi.

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

Nota [sect. 46] quòd de iure ciuili illa dicitur causa criminalis, in qua venit im ponenda pœna pecuniaria applicanda fisco. Ius. in rub. de iudi. C. commu nem dicit & Alexan. in addi. ad Bart. in. l. prætor ait. ff. de sepul viol. De iu [sect.] re regio per. l. 18. ti. 4. par. 3. non dicitur criminalis, nec de mero imperio. vt per Auenda in alpha. Hispa. in verb. Criminal. ex. l. 9. & 24. ti. 4. par. 3. & l. 9. titu. 16. eu. part. & vi. Dida. Perez in rub. 3. lib. ordi. col. 726.

[sect. 47] Crimina, vt sunt roboraria, ac furta, vel alia si cōmittantur in districtu alicuius iurisdictionis, iudex tenetur iux ta delicta pœnas infligere, non tamen de suo aliquid tenetur impendere de iure ciuili. vt in auth. vt nulli iudicum. §. quia verò col. 9. De iure re [sect.] gio si mercatores derobentur in via, & non sint bona delinquentium pro satisfactione damni, dominus loci, vel concilium loci tenetur damnum resarcire. l. 4. tit. 7. par. 5. Verùm quòd per. l. ne quid. ff. de ind#. rui. naufra. furata à patientibus naufragium recupe rantur à dominis possessionum, sed, pro vt dicit Ange. illud est à sciente, & patiente, & valente impedire delictum. Quod nota.

SVMMARIVM.

- 1 *Debitor an pro debito peccuniario creditori seruire cōpellatur?*
- 2 *Homo laber, an pro causa priuata obses dari poßit.*
- 3 *Debitor utrùm creditoris tradi poßit, vt ill seruiat?*
- 4 *Debitori si per creditorem deferatur iuramentum in litem decisorium, & iurauerit negando debitum, an per hoc liberetur a debito.*
- 5 *Delegatus, an, & quando subdelegare poßit.*
- 5 *Delegari quæ causæ poßint, & quæ non, ostenditur: Et an iudices ordinarij, locum tenentes ponere pos sint. Et esto # poßint, de quibus causis liceat eis cognoscere. Et an Correctores locum tenentes ponere poßint.*
- 6 *Depositarius an rem apud se depositam pro expensis in ea re factis, donec sit ei satisfactum, retinere poßit.*
- [Fol.15r] 7 *Depositarius an teneatur dere apud eum deposita, si apud eum res perit, vel moriatur.*
- 8 *Depositarius qui recipit pecuniam pro custodia qua culpa teneatur, leuine, an leuißsma?*
- 9 *Depon#s seruum latronem, qui depositario aliqua sub traxit, an, & quando teneatur de damno: & quo casu deponens liberetur, ostenditur.*
- 10 *Dies termmi, an computentur in termino.*
- 11 *Dieta quòd à fine diæcesis computetur.*
- 12 *Doctores, & Licentiati in vniuersitatibus Salamentina, Vallisoletana, Complutensi vel Bononi#si graduati, qood gaudeant nobilitate.*
- 13 *Dominus per quod tempus itulum & bonam fidem quo ad posseßionem præsumatur acquisiuisse.*

- 14 *Donatio, omnium bonorum stantibus ascendentibus & descendentibus an fieri possit. Et qualiter fieri possit, ostenditur.*
- 15 *Donatio quæ fit filiæ pro ea maritanda si sit inofficiosa, quod etiam durante matrimonio reuocari possit.*
- 16 *Donatio facta filio emancipato, an imputetur in legitima.*
- 17 *Donatio facta filio existenti sub patria potestate, si sequatur rei donatæ traditio, an reuocari possit.*
- 18 *Donatio per matrem factu filio, cum illa non habeat in potestatem filium, an reuocari possit.*
- 19 *Donatio facta filio pro militia vel studio, an sit conferenda.*
- 20 *Donatio per patrem re & consilio inofficiosa, quòd in distinctè vsque ad legitimam reuocari possit.*
- 21 *Donatio facta per patrem filio naturali, si sint filij legitimi, quod tantum vsque ad quintum valeat.*
- 22 *Donatio quæ fit extraneis, si superueniant filij, quando reuocetur.*
- 23 *Donatio quæ fit filio purio legitimo per patr#, an, & iniquus per superuenientiam filiorum reuocetur.*
- 24 *Donatio facta sponsæ post matrimonium de præsentibus si dissoluatur matrimonium, an valeat. Et quid si non fuerit traducta ad donum & maritus dederit osculum. Et quid si carnalis copula fuerit subsecuta, & arrhæ interuenerunt.*
- 25 *Donatio facta sponsæ defuturo, an habeat loc# in spõ sa de præsentibus, si sunt pretiosa, vtrum videlicet censeatur, donatio dur ante matrimonio facta, nec ne, ad hoc quòd sint mariti vel vxoris.*
- 26 *Donatio si fiat inter virum & vxorem, quod donate statim sint vxoris, ostenditur.*
- 27 *Donatio omnium bonorum præsentium, an valeat.*
- 28 *Donari quæ possint filio incestuoso, & vsque ad quam quantitatem,*
- 29 *Dos quo casu durante matrimonio à viro repeti possit.*
- 30 *Dos quòd à marito repeti non possit, si ille cautionem præstiterit, nec suoer eo conueniri, ostenditur.*
- 31 *Bona mobilia minoris, quæ seruando seruari possunt, quod sola tutoris autoritate in dotem dari possint.*
- 32 *Dotare quòd non teneatur auus paternus neptem, si il la habeat vnde se dotare possit.*
- 33 *Dos inofficiosa, an à viro durante matrimonio repeti possit.*
- 34 *Dos, vel donatio facta contrahenti matrimonium cõ tra prohibitionem legis, altero coniugum ignorante, quòd marito ignoranti, & non fisco applicari de beat.*

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

35 *Duces, Marchiones, & c. perpetuo inuestiti, an in suo districtu ita principes censeantur, vt omnia possint in suos subditos, quæ potest Imperator in orbe. Et quæfacere non possunt, ibi ostenditur.*

D.

Debitor [sect. 1] de iure ciuili non compellitur seruire creditori pro debito pecuniario. l. ob æs. & auth. ibi possi. C. # acti. De iure regio per. l. 5. tit. 13. lib. 5. ordi. [sect.] & l. 2. tit. 8. lib. 3. fo. & l. 4. tit. 15. part. 5. sic, & debet portare super oram vestimenti circulum ferreum. vt in prag. 78 Et nota, quòd istæ. ll. habent etiam locum in pœna applicanda parti propter furtum. vt in pragma. de anno 1538. cùm iam pœnam corporalem pas sus sit ex delicto condemnatus. Ex lege autem stili. 105. habebant locum in omnibus pœnis pecuniarijs impositis pro delictis, quæ videtur sublata per dict. pragma.

[Fol.15]v Nota, [sect. 2] # de iure ciuili liber homo non potest possideri in obsidem pro causa priuata, licèt sic pro publica, vt notant docto. in. c. ex rescripto. de iureiuran. De iure regio etiam pro pri [sect.] uata potest dari obses per. l. 4. ti. 15. par. 5. à qua habuit ortum dict. l. 5. ti. 13. li. 5. ordina. ac pragmati. De quo in ærario meo in verb. Condemnatus. nu. 176.

Item [sect. 3] de iure ciuili creditor nullum ius habet contra personas debitoris. vt in. l. 1. ff. de libe. ho. exhi. vbi di citur, quòd creditori non datur inter dictum, vt liber homo exhibeatur, quia ius non habet in personas, immo cedendo bonis, liberatur. vt tenet Bar. & communiter docto in. l. immo ma gis. ff. eo. & Innocen. in cap. dilectus. de appel. & Iaso. in. §. fi. Insti. de actio. per tex. in cap. 2. de fide. De iure regni [sect.] per dict. pragma. 78. cum sequenti, facta cessione bonorum, traditur debitor creditori, vt illi seruiat. De quo per Petrum Nuni. de Auenda. respon. 8.

Nota, [sect. 4] quòd si debitori per creditorem deferatur iuramentum in litem decisorium, & iurauerit negando debitum, de iure ciuili est liberatus à naturali obligatione, & à ciuili ope exceptionis. l. Stichum. §. naturalis. ff. de solu. iuncto. §. æque. Institu. de exceptio. & Alexan. & Ias. in. l. 2. de iu. iuran. De iure regio per. l. 9. tit. 14. par. [sect.] 5. debitor liberatur omnino, ibile iura que no le deue lo que el demanda, que es quito del deudo tambien como si huuiesse pagado, e fuesse ende quito por sentencia del juzgador.

Delegatus [sect. 5] inferioris à principe de iure communi nec ante nec post litem contestatam potest subdelegare. glos. in cap. cùm causam. de appel. & glos. in cap. 1. de procu. in. 6. in verb. Procurator. quam dicit communem Couar. in resolu. lib. 3. cap. 20. num. 10. & Ias. in. l. à iudice. C. de iudi. De iure [sect.] regio per. l. 19. tit. 14. par. 3. post lit# con testatam delegatus subdelegat. vt per Auenda. de exequen. mand. rega. c. 1. fo. 10. col. 4. approbata opinione Azo. & glos. in. l. & quia. ff. de iurisdict. omni. iudi.

Item [sect. 5] causæ meri ac mixti imperij de iure communi non possunt dele gari, nisi quando ordinarius se absentat. l. 1. ff. de eo cui mand. est iuris. De [sect.] iure regio per. l. 5. tit. 15. lib. 2. ord. iuncta l. 129. stili. iudices ordinarij possunt ponere locum tenentem, qui de omnibus causis cognoscat, excepto eo, # non potest quenquam ad mortem cõ demnare. & l. 18. titu. 4. part. 3. excipit etiam mutilationem membri. Correctores autem non possunt ponere locum tenentes sine expresso mandato principis. l. 10. tit. 16. libr. 2. ordina. Sed hodie in commissione de exercendo magistratu conceditur, vt possit

pone re locum tenentem in casibus à lege expressis, vt per Petrum Nunium in cap. 3. de exequend. manda. regal. sed ipse locum tenens non potest ponere alium locum tenentem. [sect. 6] Depositarius potest retinere apud se de iure ciuili rem depositam pro ex pensis in ea factis, donec sit ei fatisfactum. l. si quis. C. deposs. De iure regio [sect.] non potest. l. fi. titu. 3. par. 5.

[Fol.16r] Depositarius [sect. 7] de iure ciuili si depositum factum est gratia vtriusque, si res perdatur. vel moriatur casu, non tenetur, sed perit periculo depon#tis. Bar. in. l. q# Nerua. ff. deposi. & Azo. in. l. quisquis. ff. sicer. pe. De iure aut# [sect.] regio perit periculo depositarij, per. l. 4. titu. 3. part. 5. approbata in. l. 1. §. sæpe ff. depo.

Depositarius [sect. 8] qui recipit pecuniam pro custodia, de iure ciuili tenetur de leui, & non de leuissima culpa, & sic se habet cōmunis opinio, vt per Grego. Lopez in. l. 3. tit. par. 5. in verb. Pre cio. ex Panor. in. c. 1. de deposi. De iure [sect.] regio per. l. 3. ti. 15. lib. 3. fo. ll. tenetur de leuissima. Sed. d. l. fo. non meretur allegari, nisi probetur vsus. per. l. 2. Tau. c# habemus. d. l. 3. tit. 3. par. 5. quæ concor dat cum cōmuni opinione, cūm ponit regulam, quòd depositarius nō tenetur de leui culpa, & excipit tres casus, & vnus est, cūm recipit preti# pro deposito, quia tunc tenetur de leui.

Deponens [sect. 9] seruuum latronem, qui depositario aliqua subtrahit, tenetur de dāno dato à seruo, siue sciret, siue ignoraret consuetudin# serui, & non liberatur tradendo seruuum pro noxa, de iure ciuili, ex gl. in. l. si seruus pigno ri. ff. de pigno. De iure regio si ignora [sect.] bat condition# serui, liberatur traden do seruuum l. 10. tit. 13. par. 5. approbata opinione Azo. in summa. de deposi. C. in fin.

[sect. 10] Dies termini computatur in termi no de iure ciuili, vt per Corne. consi. 279. nume. 4. lib. 4. vbi magis cōmunem dicit ex glos. in. l. Gallus. ff. de libe. & posth. & glos. & ibi Archi. in. c. anteriorum. 2. q. 6. De iure regio per. l. [sect.] 70. in deci. Tau. argumento à contrario sensu ibi, en este caso, disponit con trari#. & vi. Dueñas in reg. 196. & 197. & Dida. Perez in. l. 1. titu. 2. lib. 3. ordi. col. 828. & vi. Tiraquel. de vtroque retractu. vbi ponit regulam cum quindecim limitationibus de retractu lignagier. §. 1. glos. 11 nume. 17. vsque ad num. 22. & in meo Ærario communi verbo, Termini dies. num. 20.

Dieta [sect. 11] de iure communi computa tur à loco domicilij. Rota in antiquis deci. 643. vbi dicit communem opinionem. De iure regio computatur à [sect.] fine diœcesis. prag. 25. & l. 8. titu. 3. lib. 2. fo. 11.

Doctores [sect. 12] de iure ciuili nō sunt cō, stituti in dignitate, vt in proœ. C. §. ideo. licèt. Sali. conetur dicere contrarium ibi. De iure regio doctores ac [sect.] licentiati, qui in ciuitate Salmantina Vallisoletana, Complutensi, vel Bononiensi gaudent nobilitate nobili#, vt in conu#tu Matritio de anno. 1534. cap. 25. & 26.

Dominus [sect. 13] de iure ciuili præsumi tur per vim extorsisse à vasallis seruitia in quolibet anno præstanda, & do mino incumbit onusprobandi voluntariam præstationem. Alex. in con. 1. nume. 2. vo. 4. & Couar. in. c. possessor §. 4. par. 2. nume. 1. communem dicit. De iure regio præsimitur titulus per [sect.] tempus immemoriale, & quoad possession# pr#sumitur bona fides # quadraginta annos. l. 20. in curijs de Madrid de anno. 1528.

[Fol.16v] Donatio [sect. 14] omnium bonorum præ sentium stantibus ascendentibus vel descend#tibus de iure ciuili potest fieri. Bar. in. l. stipulatio hoc modo concepta. ff. de verb. obli. De iure regio in [sect.] distinctè donatio omni# bonor# non potest fieri. l. 68. Taur. quod regulariter de iure ciuili potest fieri. l. duobus. §. Item respōdetur. ff. pro socio.

&. d. l. stipulatio. &. l. fi. C. de pactis. &. l. fi. §. 1. ff. de leg. 2. &. l. 50. tit. 6. par. 5. stantibus autem ascendentibus, potest fieri donatio de tertio bonorum. l. 18. Tau. Si autem sunt descendentes solùm quin ta potest donari. l. 7. &. 9. lib. 3. titu. de las mãdas. fo. ll. filijs ac nepotibustertium & quintum. l. 6. &. 27. Tau.

Donatio, [sect. 15] quæ fit filiæ pro ea maritanda, si sit inofficiosa, durante matrimonio non reuocatur. l. dotis. C. de collat. & cõmunis opinio docto. in. l. vna. C. de inoffic. doti. De iure regio [sect.] per. l. 29. Tau. reuocatur, etiam durante matrimonio, approbata opinione Paul. contra commun#. vt per Cifon. in. d. l. 29. nu. 1

Donatio [sect. 16] facta filio emancipato simpliciter de iure ciuili non imputatur in legitima, vt notat Bart. in. l. In quantum. ff. ad leg. Falci. tamen confertur. vt per Bar. in. l. 1. §. nec castrense ff. de colla. bono. tamen si fit existenti in potestate, computatur in legitima. vt per Bar. in. d. §. In quantum. & non confertur. vt per Bar. in. d. §. nec castr# se. De iure regio non facta differentia [sect.] si sit in potestate nec ne, filius confert donationem per. l. 3. tit. 4. part. 5. tam# per. l. Tau. 26. c# pater possit prælegare filijs tertium ac quintum, nõ habet locum. d. l. 3. nec. l. 5. tit. 15. par. 6. & vi. in meo Aerario, in verb. Donatio. n. 158. Donatio [sect. 17] facta filio existenti sub patria potestate, etiam si sequatur traditio, potest per patrem reuocari. l. traditiones quas parentes. C. de dona. in ter vir. & vxor. nec transfertur dominium rei donatæ in filium de iure ciuili. vt per Ias. in. l. frater à fratre. ff. de condi. indebi. De iure regio per. l. 17. [sect.] Tau. cùm secuta esset traditio rei donatæ, non potest reuocari.

Donatio [sect. 18] facta per matrem de iure ciuili filio valet, cùm mater non ha beat in potestatem filium. l. si constan te. C. de dona. inter vi. & vxo. Ias. in au then. ex testamento. C. de colla. nec potest reuocari. l. illud. §. fi. C. de colla. De iure regio põt reuocati. l. 17. Tau. [sect.]

Donatio [sect. 19] facta filio pro militia, vel studio, est conferenda l. 1. §. nec castr#se. ff. de colla. & ibi docto. Et hãc dicit magis communem Ripa. in. l. 1. n. 104 ff. solut. matri. De iure regio nõ cõfert# [sect.] vt in. l. 5. tit. 15. par. 6. &. l. 3. titu. 4. part. 5. approbata opinione, de qua per Segu. in. l. vnum ex familia. §. sed si fundum. ff. de leg. 2. & Ias. in. d. l. 1. ff. solu. matri. nu. 52. de quo in Aerario meo cõmuni in verb. Donatio. 153.

Donatio [sect. 20] per patrem re & consilio inofficiosa reuocatur per filium de iure ciuili, in totum, re tamen inofficiosa non reuocatur, sed solùm vsque ad legitimam. gl. in. l. 1. C. de inoffi. dona. & Soci. consi. 126. vol. 3. De iure re [sect.] gio siue re siue consilio inofficiosa, re uocatur indistinctè vsque ad legitimã[Fol.17r] l. 8. titu. 4. parti. 5.

Donatio [sect. 21] facta per patrem filio na turali de iure ciuili valet, cùm filius nõ sit sub sua potestate. Bart. in. l. omnes. ff. quæ infrau. credi. De iure regio si ad [sect.] sunt filij legitimi, non valet, nisi quan tum ad quintum. l. 9. &. 16. Tau. & vi. Duñas in reg. 123. nu 4.

Donatio, [sect. 22] quæ fit extraneis, de iure ciuili si filij superueniant, reuocatur. l. 1. C. de reuo. dona. etiã si donatio sit de aliqua re particulari, vel eius par te. vt # Nico. in addi. ad Alci. de præ. reg. 1. præ. 3. vbi dicit communem. De [sect.] iure regio per. l. 8. titu. 4. parti. 5. qu# cõ cordat c#. d. l. 1. ad hoc quòd donatio reuocetur, requiritur quòd sit vel de omnibus bonis, vel de aliqua magna parte. ibi, si diesse todo lo suyo, ogran parte dello. quod Grego. Lopez dicit ibi relinquendum arbitrio iudicis, vt per Baptistam de sancto Seuerino in. l. sicut certo ff. de testa. mili. quod arbitrium non potest excedere quintã par tem bonorum, de qua potest dispone re pro anima, & legare extraneis.

Nota, quòd [sect. 23] de iure ciuili donatio, quæ fit filio in legitimatione filij spurij per partem, non reuocatur per superuenientiam filiorum, ex. l. 1. de reuo. dona. C. vt notat Ludo. de Goza. con. 6. num. 65. vbi dicit communem. De iure regio per. l. 12. Taur. reuocatur [sect.] quo ad præiudicium filiorum, non tamen in alijs, quæ ex donatione tributur legitimo, & sic per. d. l. 12. nec cor rigitur auth. quibus mod. natu. effi. legi. §. quoniã. sed via media statuitur.

Donatio [sect. 24] facta sponsæ post matri monium de præsentī, de iure ciuili an teaquam tradatur ad domum, non valet. l. penul. C. de dona. inter vir. & vxō. est etiam cōmunis opinio, vt per Grego. Lopez. in. l. 3. titu. 11. parti. 4. in verb. por palabras de præsentē. ex lo. de Imol. in. l. Mæuia. ff. solu. matrimo De iure regio per. l. 52. Tau. valet dona [sect.] tio facta sponsæ non traductæ ad domū, et si dissoluatur matrimonium, & maritus sponsæ dederit osculū, habebit medietatē donationis. Si tñ copula carnalis subsequatur, totū erit spon sæ, si non interueniēt arrhæ, etsi interuenerit, erit in consilio spōs recipere arrhas vel donationem.

Itē [sect. 25] ex illa. l. 52. euacuatur dubiū ma ximū, qd corquet doctores, an illud, qd traditū est spōsæ de futuro, de iure ciuili, quod hodie d. l. 52. habet locū in spōsa de præsentī si sunt pretiosa, si cōseatur donatio durāte matrimonio facta nec ne ad hoc sint mulieris vel mariti. Et cōuer de iure cōi cōcluditū, si sint pretiosa, censentur data in vsū mairio, vt in vestibus, & alijs pretio sis præstitis vxori, quod dātur in vsu, & soluto matrimonio sū hūredis mariti vt plura cōprobat Do. dePala. Ru in repe. c. per vestras. §. 6. de dona. inter vi. & vxō. Et hoc idū intendit. l. 23. tit. 11. parti. 4. Sed per. d. l. 52. alter disponitur, immo quòd sint vxor is, iuxta di stinctionem. d. l. præcipuē cū loco arrharum sibi præstantur, vt apparet in. d. l. & Anto. Gomez ibi. n. 4. Quod sanē ego intelligerem, quando non ex cedunt decimam partem bonorū mariti, quæ iuxta. l. 50 Tau. pōt dari [Fol.17]v arrha, ne vna via cōcedatur, quod per illam legem est prohibitum.

Item [sect. 26] donatio inter virum & vxō rem habet cōditionem tacitam, si donatarius superuixerit. vt notat Alci. in. c. cū cōtingat. de iureiurā. n. 206. vbi dicit cōmunem. & concordat c. l. 3. tit. 11. parti. 4. sed per. d. l. 52. Tau. sta [sect.] tim sunt vxoris donata, iuxta distinctionem. d. l.

Donatio [sect. 27] omnium bonorum præ senti de iure ciuili valet. Ias. in con. 5. vo. 3. De iure regio non. l. 69. Tau. [sect.]

Donari [sect. 28] non potest filio incestuoso de iure ciuili, nec causa alimentorū. auth. ex cōplexu. C. de sec. nupti. De [sect.] iure regio potest vsq; ad quintā partē bonorum. l. 9. & 16. Tau. & vi. in meo Ærario, in verb. Alimenta. n. 165.

[sect. 29] Dos pōt repeti à viro durante matrimonio, si efficitur pauperior. Alex. in. l. cū dot. §. si maritus. ff. solu. ma tri. & Panor. in. c. per vestras. de dona. inter vi. & vxō. De iure regio nō repe [sect.] titur, nisi sua culpa efficiatur pauperior. l. 29. tit. 11. parti. 4.

Item [sect. 30] de iure ciuili etiā si maritus præstiterit cautionē de restituenda dote, pōt repeti à viro. gl. in. l. vbi adhuc C. de iure doti. & Bar. in. l. si constante [sect.] q. 10. ff. solu. matri. De iure regio si prstitit. cautionē, non potest cōueniri, d. l. 29. licet gl. ibi dicat relinquendum arbitrio iudicis, si bene sit cautū vxori. Et de ista repetitiōe dotis, vi. in meo Ærario communi in verb. Dos. à nu. 200. vsque ad. 217.

Nota, [sect. 31] quòd de iure communi bona mobilia minoris, quod seruādo seruari possunt, non possunt dari in dotē sine decreto iudicis. Ci. & Sali. in. l. mulier. C. de iure doti. Bar. in. l. 1. C. si aduer. vbi di pro quibus est. l. qui tutores. C. de admi. tuto. De iure regio per

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

[sect.] l. 14. tit. 11. part. 4. indistinctè bona mo bilia minoris possunt dari in dot# sola auctoritate tutoris.

Nota [sect. 32] # de iure ciuili auus paternus si neptis habet vnde se possit dotare, tenetur illam dotare. l. dedit dot# ff. de coll. bono. & Bart. & Ang. in. l. 1. ff. solu. matrimoni. De iure regio per [sect.] l. 8. tit. 11. parti. 4. si neptis habet vnde possit, dotare auus non tenetur. [sect. 33] Nota # de iure ciuili dos inofficio sa non repetitur à viro durante matri monio. Io. Lupus in repe. c. per vr#as. de dona. inter vi. & vxo. §. 24. nu. 3. vbi dicit commun# ex Bar. in. l. fi. ff. de his qui. vt indi. De iure regio repetitur ex [sect.] l. 29. Tau. vt per Couar. in Epi. 4. c. 8. §. 6. n. 2. #. 2. Sed an hæc sint vera in dote data filiæ ex dānato coitu #creatæ, si detur ei vltra quintā part# bonor#. Ci fon. in. l. 9. dicit, constante matrimonio nō posse repeti. dic#s. d. l. 29. loqui in alio casu. Sed Couar. vbi suprā. n. 11. & 12. dicit hoc procedere viro ignorā te spōsam natā ex dānato coitu, secūs tamen, quod etiam adnotauit Anto. Gomez in. d. l. 9. nu. 24.

Notat [sect. 34] , quòd de iure cōmunidos, vel donatio facta contrahenti matrimonium contra prohibitionem legis, altero coniugum ignorante, applicatur fisco, vt notat Bal. nouel. de dote. parte. 11. vbi dicit. De iure regio [sect.] per leg. 50. titu. 13. part. 5. cum sequ#ti.[Fol.18r] applicatur marito ignoranti. vt notat Xuarez in. l. 1. tit. 3. de las ganancias. for. ll. q. 1. in verb. repetitur. l. partita. & Grego. Lopez in. d. l. 50.

Duces [sect. 35] marchiones perpetuò inuestiti de iure ciuili censentur principes in suo districtu, & omnia possunt in suos subditos, quæ potest Imperator in orbe. Cur. Iuni. con. 61. nu. 9. & Bello. consi. 59. n. 10. & Deci. con. 403. vbi communem dicunt. De iure regio [sect.] non possunt condere legem, nec legitimare, nec forum nouum sine consensu populi facere. vt in. l. 12. tit. 1. par. 2. & vide in meo Ærario, in verb. Duces. n. 305. vbi ponuntur alia, quæ ipsi duces non possunt facere.

SVMMARIVM.

- 1 *Edificare, vel reficere castra, sortalitia vel castella, quòd sine principis licentia non liceat.*
- 2 *Emens rem locatam, an, & quando locationi stare te neatur.*
- 3 *Emptor ad hoc, quòd venditor de euictione teneatur, quid requiratur.*
- 4 *Emphyteota priuati, si cessauit à solutione, intra quod tempus moram purgare poßit.*
- 5 *Emphyteota ecclesiæ intra quod tempus moram purgare debeat.*
- 6 *Emphyteota si domus emphyteotecaria concremetur, quòd ad pensionem non teneatur.*
- 7 *Emphyteota ad quid teneatur, si res emphyteotica nō in totum pereat, sed quid minimum remaneat.*
- 8 *Exceptio declinatoria iudicij, seu fori, intra quod tempus proponi debeat.*
- 9 *Exceptiones peremptoriæ ac dilateriæ intra quod tempus proponantur.*
- 10 *Exceptiones si proponantur contra actorem quòd sit seruus, vel quod non sit filius in petitione hæreditatis. &c. quod ex hoc no impediatur litis ingressus, quin pars teneatur respondere, & lit# contestare.*

11 *Exceptiones & obiecta contra testes, quod iuramen to sint firmandæ ostenditur.*

12 *Exceptio rei iudicatæ, quod obstat agenti ex causa noua superuenienti post petition# generalem alicuius rei.*

E

EDificare, [sect. 1] vel reficere castra, vel fortalitia per mittiturvnicuiq, in suo de iure ciuili. l. per prouincias. C. de ædifi. priua. De iure regio non sine lic#tia prin [sect.] cipis. l. 7. tit. 7. lib. 4. ordi. & l. 46. Tau. & pragma. 70. vbi cauetur, quòd sine licentia principis non licet ædificare, vel reficere Castella. & vi. Dueñas in regu. & Grego. Lopez in. l. 32. tit. 18. par. 2. & Dida. Perez. in. l. 1. tit. 7. lib. 4. ordi. col. 1470.

Emens [sect. 2] rem locatam, tenetur de iu re ciuili stare locationi, si fuerit per t#pus dec#nij glo. in. l. fi. ff. si ager vecti. & Bar. in. l. 1. §. quod autem. ff. de super. De iure regio requiritur locatio perpe [sect.] tua, vel ad vitam. l 19. titu. 8. part. 5. vi. in meo Ærario in verb. Emens. numero. 57.

Emptor [sect. 3] ad hoc, quòd venditor te neatur de euictione, tenetur denunciare litem esse motam, & offerre libellum in forma authentica de iure ciuili. Ripa. in. c. cùm. m. de cõsti. n. 163. & Couar. in. c. 17. lib. 3. n. 6. in reso. magis communem dicit, licèt Bart. in. l. emptor. C. de euicti. & Ias. in. l. non solùm. §. morte. ff. de no, ope. enun. di cant de consuetudine non obseruari. De iure regio tenetur ante publi [sect.] [Fol.[18]v] cationem denunciare, aliàs venditor non tenetur. l. 32. tit. 5. par. 5.

Emphyteora [sect. 4] priuati non purgat morã de iure ciuili, si cessauit à solutio ne pensionis per tri#ni#. vt notat Ias. in. l. 2. C. de iure emphy. & Alex. con. 106. volu. 2. De iure regio purgat intra [sect.] decem dies. l. 28. tit. 8. parti. 5.

Emphyteota [sect. 5] ecclesiæ si post triennium purgauerit morã intra breue t#pus, non cadit in cõmissum, & t#pus hoc de iure cõmuni relinquatur arbitrio iudicis. gl. in. c. potuit. de loca. De [sect.] iure regio taxatum est intra dec# dies. d. l. 28.

Emphyteota [sect. 6] non liberatur à pensione, si domus emphyteotecaria con cremetur, cùm remaneat area. de iure ciuili. vi.# Ang. in auth. de non alie. §. ita quòd. ad si. colla. cùm maxima pars domus sit area. l. qui res. §. areã ff. de solu. De iure regio per. l. 28. titu. [sect.] 8. part, 5. si pereat igne, non tenetur ad penfionem.

It# [sect. 7] emphyteota si res emphyteotecaria in totum non pereat, si remanet quid minimum, tenetur ad pensio nem integram de iure cõmuni. glo. in §. adeò. Insti. loca. De iure regio taxa [sect.] t# est istud minimum in octaua parte. per. d. l. 28.

Exceptio [sect. 8] declinatoria iudici potest de iure ciuili proponi indistinctè ante litem contestatam. l. exceptiones C. de proba. De iure regio debent pro [sect.] poni intra octo dies à die oblata petitionis. l. 2. tit. 6. lib. 3. ordina. quæ correctæ est #. l. 8. de Madrid, vbi dicit, decli nation# fori propon#dam intra nou# dies cõputandos à die termini citationis, non tamen à die petitionis, vt dicebat. d. l. 2.

Exceptiones [sect. 9] peremptoriæ ac dilatoriæ de iure cõmuni debent propo ni intra t#pus ad arbitri# iudicis moderand#. Ias. in. l. pro tribunali. nu. 26. ff. de re iudi. vbi dicit effe communem opinion#. De iure regio est taxatum [sect.] tempus viginti dierum ad illas propo nendas, & octo ad dilatorias. Et nota, # iste terminus non potest abbreviari à iudice, vt notat Iaf. in. l. 2. n. 23. ff. de re iudi. Et nota, # licèt post istud tempus non possint proponi, tamen si ter tius accedit ad litem pro suo interesse, etiam post istud tempus potest

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

propo nere, vt notat Feli. & Barba. in. c. super eo. de offi. dele. & Gomeci. in. c. cùm in multis. nu. 93. de res. in. 6.

Exceptiones [sect. 10] quæ proponuntur contra actor# # sit seruus, vel # non sit filius in petitione h#reditatis, vel # testament# sit falsum, vel aliæ similes impedi#tes litis ingressum, impedi#, vt de eis priùs sit tractand#. l. penul. & ibi. Bar. C. qui accusa. non possunt. & Ange. in. §. æquè. Insti. de exceptio. De iure regio #. l. 10. titu. 3. par. 3. dispo [sect.] nitur contrari#, quòd ex hoc nō impe ditur litis ingressum, quin pars teneatur respondere, & litem contestare.

Exceptiones [sect. 11], & obiecta cōtra testes de iure ciuili non inueniuntur # sint iurādæ, licèt de consuetudine obseruetur. vt per Albe. in. l. libellor#. ff. de accusa. De iure regio per. l. 14. titu. 1. [sect.] part. 7. disponitur quòd sint iuramento firmandæ.

[Fol.19r] Exceptio [sect. 12] rei iudicatæ non obstat agenti ex causa noua superuenienti post petitionem general# alicuius rei de iure ciuili. l. si mater. §. eandem causam. ff. de excepti, rei iudi. & Bar. post. Din. m. l. & cùm eadem. §. actionis. ff. eo. De iure regio obstat. vt in. l. 25. tit. 2. [sect.] part. 3. quæ concor. cum iure canonico. vt in. c. abbate sanè. de re iudi. lib. 6.

SVMMARIVM.

- 1 *Falsi pœna quæ sit, ostenditur.*
- 2 *Falsificās monetam, an perdat omnia bona.*
- 3 *Falsum vt deponant testes si quis instruere t#tet, si nō dixerint falsum, qua pœna puniatur. Et quid sifalsarius sit homo liber. & c.*
- 4 *Falso se supponens partui alterius, qualiter puniatur,*
- 5 *Famosum carmen seu libellum si quis in alicuius iniu riam faciat, & si vera probet esse in carmine contenta, quòd puniri debeat.*
- 6 *Feudum qui concedere possint, ostenditur.*
- 7 *Feudum & si simpliciter concedatur, quòd non tran scendat nepotes.*
- 8 *Feudum vt perdatur, quidrequiratur, ostenditur.*
- 9 *Feudum an amittat vasallus, si fratrem domini occidat, etiam proditoriè.*
- 10 *Fideiussor si in plus se obligauit quam principalis, an in aliquo teneatur.*
- 11 *Fideiussor si diu sterit in obligatione fideiui#ionis, quòd post annum petere po#it, vt a fideiui#ioneliberetur.*
- 12 *Fideiussor promineri quatuordecim annorum an obli getur.*
- 13 *Fideiussores plures insolidum, quòd beneficio diuisionis vtinō po#int. Et quid si simpliciter sint obligati.*
- 14 *Fideiussoribus pluribus an beneficium diuisionis & epistolæ diui Adriani concedatur.*

- 15 *Fideiussores si sint plures dati insolidum, & vnus soluerit totum debitum, quòd in continenti vt sibi actiones cedentur contra alios confideiussores pete re debeat, aliàs quòd alios confideiussores conuenire non poßit.*
- 16 *Filius natur alis quis dicatur.*
- 17 *Filius naturalis, quòd in bonis matris ab intestato & testamento sit legitimus hæres, & excludat ascendentes, in bonisverò patris solùm ex testamento.*
- 18 *Filijs natis ex damnato coitu quid tam per matrem quam per patrem relinqui poßit, ostenditur. Et quis dicatur coitus damnabilis.*
- 19 *Filij naturales sint alij legitimi, quòd non succedāt. Et quòd etiam si mater sit illustris, filij naturales succedant; non stantibus legitimis, ostenditur.*
- 20 *Coitus damnabilis quis dicatur.*
- 21 *Coitus inter coniugatum & solutam ansit damnabilis. Et quis filius dicatur ex damnabili coitu pro creatus.*
- 22 *Coitus inter sacerdotem & solutam quòd sit daninabilis.*
- 23 *Nepos ex filio clerici, quod ab. auo institui nonpossit.*
- 24 *Nepos filij incestuosi an, & quando ab auo institui poßit.*
- 25 *Donatio filio Spurio contra dispositionem legisfacta post hæredem scriptum cuipertinet.*
- 26 *Vxor quòd non impediat, quinfilius naturalis succedat patri ab int stato in duabus vncijs.*
- 27 *Filius quòd per contractum matrimonij à patria potestate liberetur.*
- 28 *Filia cùm per contractum matrimonij liberetur à patria potestate, quòd ipsi & non patriactio dotissolu to matrimonio competat, nec pater vsufructum ha bebit.*
- 29 *Nepote defuncto, quod pater tam in Vsufructu quàm in proprietate bonorum filij succedat.*
- 30 *Pater & filius defuncti si concurrant, quòd filius in Vsufructu succedat, & non pater.*
- 31 *Filia maritata quod de sua dote. testari poßit.*
- 32 *Filius cùm per contractum matrimonij à patria potestate sit solutus, quod socer iniuriam nurui factam accusare non poßit.*
- 33 *Nepos quod aui originem non retineat, & quare.*
- 34 *Filiu familias quòd libere testari poßit, ostenditur.*
- 35 *Filia familias c# sit per matrimonium liberata à patria potestate, quòd de dote testari poßit.*
- 36 *Filius familias, an sine consensu patris, donare poßit in donatione causa mortis.*
- 37 *Filio intestato, quod pater & mater, æqualiter succedant.*

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

38 *Fundus datus filiæ spuriae pro dote vel alimentis, quod post eius mortem non solum quo ad fructum, sed etiam quo ad proprietatem ad. filium spurium transeat.*

39 *Filius secundo genitus, an in successione maioratus nepo tem filium primogeniti excludat.*

[Fol.[19]v] 40 *Filius si pater ingrediatur monasterum; an st. tim legitimam consequi possit, vel vtrum eius mortem expectare debeat?*

41 *Filius legitimatus per rescript# principis, an & quã do succedat cum fratribus legitimis.*

42 *Legitimatio filiorum spuriorum, quod quoad successio nem parentum, & non quoad alia reuocetur.*

43 *Filius adoptiuus, an abintestato patrem patris adoptã tis excludat.*

44 *Filius adoptiuus quod ab intestato cum alijs filiis legitimis in aliquo succedat.*

45 *Filij nati antequam pater committat. crimen læsæ maiestatis, an infames & insuccessibiles efficiantur.*

46 *Filius quod libros sibi causa studij a patre donatos, siue studium compleuerit, siue non, conferre teneatur.*

47 *Filia, an omnia bona sibi à patre in dot# data conferre teneatur. Et plura ibi de dote inofficiosa. & c.*

48 *Furiosus per diluoda interualla quod iudex esse non possit.*

49 *Fiscus an exclusis agnatis, & cognatis, & matre, in bonis hæretici succedat, & quid in hoc, obseruetur.*

50 *Fugiens ad ecclesiam pro debito, an ab ecclesia extra hi debeat.*

51 *Fugiens à carcere cum fractione carceris, qua pœna puniatur.*

52 *Custos carceri, sicut carcerato a fugiat, quãpœnã pati debeat. Et an ead# pœna sit affuendus. custos carceris, qua carceratus si eius neglig#tia aufugiat.*

53 *Frater quod cum matre ad successionem fratris ab intestato, nec ex testamento non admittatur.*

54 *Fratris in tutela an frater cum matre coniuratur.*

55 *Mater, an in bonis filio quæsitis per, lineã maternam patri præferatur. Et quid in auo materno.*

56 *Fratres, quod stantibus ascendentibus à successione re pellantur.*

57 *Fratrum filij an succedant patruo in stirpem, an verom cupita.*

58 *Fratres an sint in secundo gradu consanguinitatis.*

59 *Frater, si alius non sit qui accuset, quod de morte domini sui fratrem accusare possit.*

60 *Fructus tam bonorum maritiquam vxoris quod sint communes.*

- 61 *Fructus cùm sint communes, quod lucra inter maritum & vxorem communicentur.*
- 62 *Fructus dotis per sponsum percepti, quod dotem non augeant, si sponsus onera matrimonij sustinuit.*
- 63 *Fructus arboris in alieno fundo pendens, per quot dies colligere permittatur.*
- 64 *Fructus rei pignoratæ en recipiens rem in pignus teneatur computare in sortem non solùm quos percepit sed etiam quos percipere potuit.*
- 65 *Furtum, quod in loco in quo inuenitur, puniri debeat.*
- 66 *Furtum manifestum quod eadem pœna, qua non manifestum puniatur.*
- 67 *Furtum primum qualiter puniatur.*
- 68 *Furti actio cui competat.*
- 69 *Fur quod non nisi vna pœna puniri possit, ostenditur.*
- 70 *Furti actio quod ei competat, qui ad suum proprium commodum repetit.*
- 71 *Furti actio quod non competat colono partiaro ante diuisionem fructus, sed domino, ostenditur.*

F.

Falsi [sect. 1] pœna de iure ciuili relinquitur arbitrio iudicis. Albe. in. l. 1. §. pœna falsi. ff. de fal. & Gand. de male. sub rubric. de fals. ex. l. saccularij. §. sunt quidam. ff. de extraordin. crimi. De iure regio per. l. 6. titulo. 7. [sect.] part. 7. in notario est amputatio manus, cum infamia, & in alijs distinguit vt per eam.

Falsificans [sect. 2] monetam, de iure ciuili perdit omnia bona. l. 1. C. de fals. mo ne. De iure regio solùm medietas per [sect.] ditur. l. 4. titu. 7. lib. 8. ordi.

Nota, # [sect. 3] de iure ciuili attentans instruere testes, vt falsum deponant, si non dixerunt falsum, punitur extra ordinariè, vt per Feli. de conat. versi. Fallit secundò. & Afflict. in cõstitu. re gni Siciliæ rubric. 4. l. 2. capit. qui falsitatem. De iure verò regni punitur [sect.] ordinariè. l. prima, titu. 7. parti. 7. ibi, Otrosi dezimos, que qualquiera que muestra maliciosamente. & punitur pœna. l. 6. titulo eodem. vbi dispo-[Fol.20r]nitur, quòd si falsarius est liber homo, relegatur in insulam, & si non habet hæredes descendentes vsq; ad decim# gradum, bona sunt fisci.

Falso [sect. 4] se suppon#s partui alterius, de iure ciuili punitur pœna mortis. l. t. C. de fals. De iure regni deportatur in [sect.] insulam, & perdit bona, per. d. l. 6. Sed cùm pœna deportationis aboleuit ab vsu, pœna arbitraria debet, puniri, vt notat Grego. Lopez ibi ex Gand. de male. sub rub. de fals. & l. saccularij. §. sunt quædam. ff. de extra. etimi. & Albe. in. l. 1. §. pœna falsi. ff. de fals.

Famosum [sect. 5] carmen in iniuriam alicuius faciens, vel si inueniens manifestauit, de iure ciuili non punitur, si probat vera esse in carmine contenta, vel si tale sit crimen, quòd cõuenit reipu. quòd sciatur. l. 1. & ibi Salic. C. de famo. lib. De iure regio licèt probetur [sect.] vera esse in carmine contenta, punitur. l. 3. tit. 9. par. 7.

Feudum [sect. 6] de iure cõmuni possunt cõcedere. person# particulares etiam in dignitate minimè constitut#. vt tenet Bald. in cap. 1. qui feud. dari pos. & Iuni. de feud. in. 2. par.

sec#d# par. q. 4. n. 12. cōmun# dicit. De iure regio per [sect.] l. 3. tit. 26. par. 4. enūmetātūr solūm im peratores, reges, & magnates, archiepiscopi, episcopi, & alij praelati, approbata opmione Neapolit. in. d. c. 1. quid dicit solūm hominibus constitutis in dignitate hoc esse permiss#, aliās in vanum per nostrā leg# ill# personæ enumerantur.

Feud# [sect. 7] de cōsuetudine feudorum & si simpliciter cōcedatur, cōpreh#dit o#s descend#tes masculos etiā in infinit#. c. 1. §. hoc aut# notand#, qui feud. dar. pos. De iure regni non transc#dit [sect.] nepotes. l. 6. tit. 26. par. 4.

Nota, quòd [sect. 8] de cōsuetudine feudorum sufficit eleuatio manus contra dñm, etiam si non eijciat ad perdend# feud#. §. porrò. qu# fuit iust. causa amit. feud. in vsib. feud. iuncta. l. Item apud Labeonem. §. 1. ff. de iniur. Sed de iure [sect.] regio # l. 8. tit. 26. #. 4. requirit adiectio manus, licèt nō requirat# vulneratio, vt aliās dicebat Aluar. in. d. §. porrò. Item [sect. 9] de consuetudine feudorum feud# nō admittitur et si vassallus occi dat fratr# dñi, vt in. c. 1. an ille qui occi. fratr# domini. in vsib. feud. De iure re [sect.] gio amittitur, per. l. 9. ti. 29. par. 4. licèt Grego. Lopez in verbo. De su señor. velit intelligere, si #ditoriè, occidat, ex gl. in. c. 1. §. similiter. quib. mo. feud. amitta. qu# gl. id# vult, si extraneum #voccidat, q# alien# est à dicta. l. 9. #a indistinctè loquit# de vasallo, qui fratr#, fili#, vel, nepot# dñi occidit.

Fideiussor [sect. 10] si se obligauit in plus quā principalis, de iure ciuili in nihilo tenet#. gl. in. §. fideiussores. Inst. de fid. & in. l. pecuniæ. C. de vsu. & h#c est co munis opinio vt per Imol. in. l. Græce §. illud. ff. de fideiu. De iure a#t regio # [sect.] l. 7. tit. 12. par. 5 in illud q# plus est, non tenetur fideiussor, approbata gl. in. d. l. Græce. §. illud. & notat. Couar. in. c. quāuis pact#. par. 2. §. 6. col. 14. de pactis. in. 6. q# per. l. 3. ti. 1. lib. 3. ordi. dicit # remanet obligat# in illo plus vti pri cipalis, quando scienter fe obligauit. Fideiussor [sect. 11] si diu stetit in obligatiōe fi[Fol.20]v fideiussionis, potest petere vt liberetur à fideiussione de iure ciuili, vt in. l. Lutius Titius. ff. mand. & relin quitur arbitrio iudicis. De iure regio per. l. 8. [sect.] tit. 18. lib. 3. for. sublatum est arbitrium, & redactum ad ann#, contra Guiller. qui dicebat de bi#nio, & alios qui dicebant de decennio. vt notat Albe. in l. si pro ea. C. manda. Sed cū habeamus. l. 14. tit. 12. par. 5. quæ concordat c# d. l. Lutius Titius. nec curandum de. d. l. fori, nisi sit in vsu. Iam ego bis eam fe ci praticari.

Fideiussor [sect. 12] minoris, maior aut# infante #ximus pubertati, de iure ciuili obligatur ad pœnam compromissi, vt in. l. stipulatus. ff. de fideiusso. & casus in. l. si pupillus. ff. de arb. vbi est tex. expressus, cū ipse minor obligetur saltim naturaliter, vt in. l. pupillus. ff. de reg. iur. & Bart. in. l. 1. de nouatio. De iure aut# regio per. l. 25. tit. 4. par. 3. [sect.] fideiussor pro minori quatuordecim annorum nō obligatur Quod nota.

Fidetussores [sect. 13] plures in solidum pos sunt petere quòd velint vti beneficio diuisionis ex epistola diui Adriani, de qua in. l. intrerfideiussores. ff. de fi deius. & in. l. 1. C. de cons pecu. & in. §. si plures. inst. eo. ex. rectè. C. eo. De iure au [sect.] t# regio per. l. 8. tit. 12. part. 5. nō possunt petere, vbi etiam tollitur ratio. d. l. re. ctè. Ratio autem quare in. d. l. poterāt vti beneficio diuisionis, erat, quia & si principaliter essent obligati, tenebantur tamen insolidum, & sic ex pressio eorum quæ tacitè msunt, non mutat iuris dispo sitionem. Sed per. d. l. 8. fideiussores simpliciter obligati non possunt cōueniri nisipro rata, & si obligā tur insolid#, possunt cōueniri in tot#.

Item [sect. 14] benefici# diuisionis & epistolæ diui Adriani, q# pluribus fide iusso ribus est concessum de iure ciuili #. l. tres fratres. ff. de fideius. per. d. l. 8. et per l. 2. tit. 12. lib. 5. ordi. ipso iure de iure regni conceditur, & si non est necessaria renuntiatio diuisionis

& epistolæ diui Adriani: quia si sunt omnes solu# do, inter eos est diuisum, & non est ne cessaria exceptio beneficij.

Item [sect. 15] si fideiussores sint plures dati insolid#, & vnus soluerit tot# debit#, de iure ciuili, & post interuall# potest petere vt sibi actiones cedantur cōtra alios confideiussores. Bart. in. l. Modestinus ff. de solutio. De iure autem re [sect.] gio in continenti debet petere vt sibi actiones cedantur, aliâs nō poterit cōuenire alios confideiussores. l. 11. tit. 12. part. 5. approbata glo. in. l. Papinianus ff. manda.

Filius [sect. 16] ad hoc quòd dicatur naturalis, de iure ciuili requiritur, quòd sit na tus ex vnica retenta in domo. l. nuper C. de natu. libe. & §. quibus. Inst. de h# re. quæ ab intest. De iure regio ille di [sect.] citur naturalis, cū inter patres possit esse matrimonium, etiam si non retineatur in domo. l. 11. Tauri.

[sect. 17] Nota # de iure ciuili filius naturalis non excludit ascendentes. auth#. licet patri. C. de na. lib. De iure regio #. l. [sect.] 9. & 10. Tauri. in matris bonis ab intestato & testam#to filius naturalis est le gitimus h#res, & excludit ascend#tes: in bonis a#t patris sol# ex testam#to.

Filius [sect. 18] natus ex damnato coitu de[Fol.21r] iure ciuili non dicitur filius, nec poterat ei relinqui à patre vel matre ali#d, nec alendus erat, auth. ex complexu. C. de inces. nup. & sic dicebat Angel. in. §. nouissime. Inst. ad Orfici. # si con iugatus accipiat concubinam in domo, quòd filius inde genitus non poterat matri succedere, cū talis concubinator de iure ciuili sit prohibitus per. l. 1. ff. de concu. & ibi Bald. & in. l. eam quã. C. de fideicōm. Vidua etiam & virgo in cōcubinam nū pōt recipi, vt notat Bal. in. l. Si qua illustris. C. ad Orfici. De iure autem regio per. l. 9. [sect.] Taur. filijs natis ex damnato coitu po test relinqui tam per matrem quàm per patrem quinta pars bonorum etiã stantibus legitimis. Et ille dicitur de iu re regni coitus damnabilis, cū mulier incurrit in pœnam mortis naturalis, vel si sit concubina clerici, vel religiosi, vel si mater est monialis per dictam. l. 9.

[sect. 19] Item ex. d. l. 9. euacuatur. l. si. qua illustris. C. ad Orfici. in qua permitteba tur, # filij naturales succedebāt matri ab intestato, etiam si sint filij legitimi. Item, quòd si erat mater illustris, etiã si non haberet filios legitimos, filij naturales non succedebant, quæ duo per [sect.] dict. l. corriguntur, quia si adsunt filij legitimi naturales, matri nō suced#t, & etiam si sit illustris mater, filij naturales succed#t, nō stantibus legitimis.

It# [sect. 20] de iure ciuili ille dicitur coitus dānabilis, qui aliqua lege dānatur, & filius procreatus ex hoc coitu, nec ab intestato, nec ex testamento etiã matri succedit, vt in auth. qui. natu. effi. legi. §. fi. colla. & Bar. in. l. fi. ff. de his qui. [sect.] vt indig. Per illã aut#. l. 9. de iure regio solū ille dicitur coitus damnabilis, cū mulier incurrit in pœnam mortis, vel si sit ex moniali, clerico, vel religioso. & ex hac. l. 9. & cōclusionem euacuatur primò. l. vni. C. de muli. qu# pro ser se iniung. quæ loquitur de coitu in ter seruū & dominam.

It# [sect. 21] iuxta cōmunem opinionem, de qua per Paul. de Cast. consi. 34. vol. 2. nu. 4 coitus inter coniugatum & solutam non est damnabilis de iure ciui li, licèt Deci. dubitet consi. 311. De iure [sect.] regio per. l. 24. tit. 3 lib. 1. ordi. damnibi lis est. Quam legem intellige in casu, in quo loquitur, nam ad hoc. quòd dicatur damnabilis vt non succedat ma tri, cōtrarium habetur. in. l. 9. Taur. ex generalitate illius legis, vbi dicit illum filium esse procreatum ex damnabili coitu, cū ex coitu mater incurrit pœnam mortis, vt tenet Cifont. in dict. l. 9. & Couar. in Epit. 4. cap. 8. §. 5. numero. 16. cum sequenti.

[sect. 22] Item de iure communi coitus inter sacerdotem & solutam non est damnabilis, vt notat Matth. de Afflict. in consti. Neapo. titul. 28. De iure regio. [sect.] per dict. l. 9. damnatur.

Item [sect. 23] nepos ex filio clerici de iure communi potest institui ab auo, vt no tat Mathes. sing. verb. Fornicatio. cùm non sit damnabilis coitus. De iure re [sect.] gio per. d. l. 9. non potest instiui.

Item [sect. 24] de iure ciuili non potest insti tuere nepotem filij incestuosi auus, vt notat Alex. in. l. Gallus. §. quid si is qui filium. ff. de lib. & posthu. & Bal. in. l. si[Fol.[21]v] quis incesti. C. de incest. nupti. & re assumit pro singulari Hippo. sing. 143. ex Bal. in cap. in præsentia. de proba. quem etiam refert Cifon. in. d. l. 9. nu. 7. De iure aut# regio per. d. l. 9. iuncta [sect.] l. 3. titu. 18. par. 7. cùm mater non incur rit pœnam mortis, sed detrusione in monasterium, nepos potest institui, & filius succedit matri ex testamento, & ab intestato.

Nota; quòd [sect. 25] de iure ciuili donatio facta filio spurio cõtra dispositionem legis, post h#redem scriptum pertinet venientibus ab intestato, vt putà fratribus, auo, vel auia ex parte patris, & sic primo hæredi scripto, & postea agnatis patris. vt per Barto. in. l. hæreditas. C. de his quib. vt indig. & Bald. Ang. Saly. & Alex. vbi dicit hãc magis cõmunem. De iure aut# regio per [sect.] l. 10. titu. 13. part. 6. non sperato hærede scripto, alij possunt petere, approbata opinione Azo. in s#ma. C. de na. libe.

Nota, # [sect. 26] de iure ciuili vxore exist#te filius naturalis nō succedit patri ab intestato in duab# vncijs: vt in auth. licèt. C. de nat. libe. & in corpore vnde sumitur. De iure regio vxor nō impe [sect.] dit, quin filius naturalis succedat patri in duabus vncijs. vt in. l. 9. tit. 13. par. 6.

Filius [sect. 27] de iure ciuili per cõtractum matrimonij nō liberatur à patria pote state. l. quæcunq; C. de bo. qu# lib. l. in ter liberos. § filiusfami. ff. ad. l. Iuliã. deadul. l. filius licet. C. de colla. l si vxor#. de cõdi. inser. §. 1. Inst. adOrphi. §. ita# de iniur. De iure regio sic #. l. 47. Tau. [sect.]

It# [sect. 28] ex. d. l. 45. euacuatur: quia licèt # ius ciuile fili# & pri cõpetat actio do tis soluto matrimonio vt in. l. dos à pa tre. ff. solu. matri. licèt stipulat# sit dos reddi patri, & pater habebit vsu in fru ct#. vt notat Cur. lu. cõs. 152. n. 1. & 3. & hãc dicit cõem. Tamen per. d. l. 47. c# [sect.] filia sit liberata à patria potestate per contractum matrimonij, filia, & non patri cõpetit actio dotis, nec pater habebit vsum fructum.

Item [sect. 29] de iure ciuili nepote defuncto succedit in vsu fructu, au# & pater in proprietate bonor# filij. l. 3. §. fin. C. de bonis#. lib. De iure regio per. d. l. [sect.] 47. c# fili sit liberatus à patria potestate, pr# succedit # vsu fructu & #prietate

It# [sect. 30] de iure ciuili si concurrat pater & filius defuncti, pater succedit in vsu fructu, nō tamen filius, licèt sit proximior in linea desc#denti. l. versic. fi. C. cõia. de succ. De iure regio per. d. [sect.] l. 47. filius succedit, & non pater.

Item [sect. 31] de iure ciuili vt notãt cõiter doctores filia maritata de sua dotenō poterat testari in. l. senium. C. de testa. De iure regio per. l. 47. potest, vt notat [sect.] Pala. rub. in. l. 5. Tauri. nume. 4.

[sect. 32] Item socer de iure ciuili potest accusare iniuriam factã nurui. §. patitur. Inst. de iniur. c# qua cõcordat. l. 9. titu. 16. par. 7. Sed de iure nouo c# filius sit [sect.] liberatus à patria potestate per. d. l. 47. per cõtractum matrimonij, nec socer potest accusare, quod voluit Grego. Lopez in dict. l. 9.

Item [sect. 33] de iure ciuili nepos dicitur originis aui per. l. assumptio. §. 1. ff. ad muni. & Bar. & cõiter doctores ibi. & magis cõem dicit Grego. Lop. in. l. 32. ti. 2. part. 3. De iure aut# regio c# filius [sect.] [Fol.22r] sit liberatus à patria potestate per. d. l. 47. nec retinet nepos originem aui, quæ est ad intellect#. l. 31. tit. 2. par. ead.

Filius [sect. 34] familias de iure ciuili nõ po testitestiari. Inst. quib. non est per. face. testa. in prin. l. qui in potestate. l. filium familias. l. si filiusfamilias. ff. de resta. l. senium. in fine. C. qui testa. face. pos. qu# cõcordat c#. l. 13. ti. par. 7. De iure [sect.] a#t regio #. l. 5. Tau. põt liberè testari.

Amplia [sect. 35] ad filiã familias, quæ non potest testari de dote de iure ciuili, ex generalitate. d. l. seni#. & Ias. ibi. De iu [sect.] re a#t regio c# filia sit liberata à patria potestate per matrimonium, vt in. l. 47. Tau. potest testari.

Amplia [sect. 36] secundò in donatione causa mortis, quia de iure ciuili sine consensu patris non poterat donare etiã in bonis, in quibus patri nõ acqui rebatur vsusfructus, ex gl. & Pau. de Cast. in. d. l. seni#. De iure regio per. d. [sect.] l. 5. filiusfamilias põt donate sine cõsen su patris, #a in vtroq; casu si sibi displicet, põt# libito reuocare. gl. in. l. Aurelio. §. Gàius. ff. # lib. lega. & l. # mortis ff. de do. cau. mor. & l. si alienã. ff. eo.

Filio [sect. 37] intestato in bonis, paternis succedit pater, & in maternis mater de iure ciuili, ex Bart. in auth. ita#. C. cõmunia. de succes. quã cõmtin# dicit Couarru. in epito. de succes. ab intest. n. 2. De iure aut# regio per. l. 6. Tau. & [sect.] l. 4. ti. 13. par. 6. æqualiter succed#t, approbata opinione Bal. cons. 31. vol. 2.

Nota, # [sect. 38] de iure ciuili fundus datus filiæ spuria# dote, vel # alim#tis, post eius mort# reuertit# ad patr#, vel eius h#redes, vt notat Bal. in. l. eã quã. n. 41. C. de fideicõ. qu# refert Deci. cos. 311. n. 4. & Pala. rub. in repetitiõe. c. # vr#as §. 24. n. 4. de don. inter vi. & vxor. De [sect.] iure a#t regio # l. 9. & 16. Tau. nõ sol# quo ad fruct#, sed etiã quo ad proprie tatem transit ad filium spurium.

Filius [sect. 39] sec#do genitus in successio ne maioratus de iure ciuili excludit ne pot# fili# primogeniti. Bar. in. l. liberti ff. de op. liber. De iure regni non, vt in [sect.] l. 40. Tau. Hæc Michael de Vlli.

[sect. 40] Sed tñ tu dic, # de iure cõmuni s#t du# opiniones, vna Barba. cons. 4. vo. 2. & Frã. de Areti. cõs. 95. quem refert Tho. grãma. decis. 1. n. 24. # nepos excluso patruo fratre patris mortui succedat. Alex. a#t cõs. 4. vo. 4. & in cõs. 54. vo. 3. qu# refert Ias. in. l. maxim# vi ri#. C. de lib. prãte. n. 4. cõmun# dicit cõtrariã, immo # succedat frater, quas nitit# cõciliare Deci. cõs. 443. # si primogenitus moriat# viuo patre, # succe dit frater, & nõ filius. Sed cõtrari# fuit decis# Neapoli, q#. d. l. 40. cõprobat, # in quocunq; eu#tu succedat nepos.

Filius [sect. 41] patre ingredi#te in religion# de iure ciuili ad hoc # possit cõse # legitimam, expectabit vsq; ad mort# patris, licèt secùs sit de # quitate canonica, vt notat Ias. in auth. si qua mulier n. 51. C. de sa. san. eccle. vbi dicit cõmun#, & in. n. 52. & 57. dicit plus sibi place re cõmun# legistarù. De iure a#t regio [sect.] est approbata cõis canonistar#, vt in. l. 11. ti. 6. lib. 3. for. ll. qu# seruanda est, et si nõ probet# esse in vsu, c# sit conformis iuri canonico, vt dict# est in principio

Fili [sect. 42] legitimatus #rescript# principis # iure ciuili si t#pore legitimatiõis[Fol.22v] non habebat fratres legitimos, succedeb at cum eis, vt no. Bal. in. l. ex facto ff. de vulg. & pup. & Abba. in. c. per ve nerabil#. qui fil. sint legi. & Bal in. l. eã quam. C. de fid. cõmis. De iure regio per. l. 12 Taur. in nihilo succedit c#fra tribus. Quã. l. intellige in

filijs habitis post legumationem. Sed cum his, qui ante legumationem erant procreati, succedit legitimatus, per. l. 9 tit. 15. par. 4 qu# non est derogata, vt per Grego. Lopez in. d. l. 9. in verb. Si los vuiere. Quam intellige, si legitimatio sit consequuta, expresso quòd essent alij legitimi, cùm princeps possit minuere legitimam filiorum, & sic potest legitimare filium spurium cum præiudicio filij legitimi. vt notat Sali. in. l. it# sine. C. de natu. liber. & Hosti#. in c. tanta. qui filij sint legi & Anto. in ca. per venerabilem. eo. tit. n. 15. & ibi Abba. nu. 27. & Paul. in. l. Gallus. §. & quid si tantum. ff. de lib. & posthu. n. 16. & las. nu. 79. & alij, quos refert Anto. Go. in. d. l. 12. nome. 67.

Item [sect. 42] de iure ciuili iuxta magis cō munem opinionem, de qua per Ripā in. l. 1. C. de reuo. dona. q. 23. n. 52. legiti matio filiorum spurior# per superuenientiam filij legitimi non reuocatur. De iure regni per. d. l. 12. quoad succes [sect.] sionem parentum reuocatur, nontamen quoad alia.

Filius [sect. 43] adoptiuus ab intestato exclu dit de iure ciuili patrem patris adoptā tis. l. 2. §. liberi ff ad Tertullia. & Ang. in. §. sed ea omnia. Institu. de hæ. quæ ab intesta De iure autem regio per. l. [sect.] 6. Tau. cùm descendentes sint legitimi hæredes. non excluduntur. Et vide Grego. Lopez in. l. 8. & fin. titul. 16. parti. 4.

Filius [sect. 44] adoptiuus ab intestato succedit cum alijs filijs legitimis de iure ciuili. l. si te parens. C. de. su. & leg. hære. quæ concordat cum. l. 9. tit. 16. par. 4 De iure autem nouo legis. 12. Tau. non [sect.] succedit in aliquo.

Filij [sect. 45] nati antea quàm pater committat crimen læsæ maiestatis de iure ciuili efficiuntur infames, & insuccessibiles, vt notatur. in l. quisquis. C. ad. l. Iuli. maiesta. & hanc dicit comun# Claud. Aqu#. in. l. siquis id quod. C. de iur. omni. iudi. & Didacus Perez in. l. 3. titu. 9. lib. 4. ord. col. 1493. De iure re [sect.] gio per. d. l. 3. & 6. & fi. tit. 27. part. 2. disponitur contrarium. de quo per Grego. Lop. in. l. 2. tit. part. 7. in verb. Sus hijos. Filius [sect. 46] de iure ciuili tenetur confer re libros causa studij sibi donatos à pa tre, si studium non compleuerit. Bart. in. l. 2. §. nec castrense. nu. 2. ff. de colla. quæ est cōmunis, vt per Didac. Perez. in. l. 8. tit. 2. lib 1. ord. col. 78. De iure re [sect.] gio siue compleuerit, siue non, tenetur conferre. l. 4. tit. 4. part. 4. & l. 5. tit. 15. par. 6.

Filia [sect. 47] non tenetur conferre bona sibi data à patre in dotem, & si recepe rit omnia bona patris, si non vult succedere, de iure ciuili. l. fi ff. de colla. do tis. & pater potest dare omnia bona titulo oneroso, vt notatur in. l. 1. & 2. C. si quis in frau. cre. & respectu dotisest onerosum. vt in. l. pro munerib#. C. de iu. doti. & Bar. in. l. fi. §. fi. ff. qu# in frau.[Fol.23r] cre. vbi dicit, # si pater dotat filiã spuriam, non possunt eius cognati reuocare à marito, c# sit titulus onerosus. De iure regio dos inofficiosa reuoca [sect.] tur vsque ad legitimã filiorum, vt in. l. 29. Taur. & per illam legem potest do tari de tertio & quinto & legitima. quod per. l. 101. in curijs de Madrid anno. 1534. dos taxata est vsque ad legitimam, quã leg# Petr. Nunijs de Au#. de exequ#. mand reg. c. 14. nu. 8. cum sequen. dicit solùm cōpreh#dere personas contentas in. d. l. & non generaliter, cùm ex dispositione generali illius legis sequeretur, quòd mulieres non inuenirent cum quibus contraherent, si legitima est ita tenuis, quæ non sufficeret ad sustentanda onera matrimonij: sed nō ex eo est restring# da illa lex, sed remiti#da arbitrio boni viri, vt aliàs dicit Couar. in epito. 4. par. 2. §. 6. n. 8. & Io. Lup. in repeti. c. per vestras. §. 24. nu. 10. de do. inter vir. & vxor. & Dida. Perez in. l. 22. titu. 3. lib. 1. ord. col. 165. vbi dicit non esse restringenda alimenta præstanda filio cletici ad solum quintum bonorum, si illud ad hoc nō est sufficiens, sed

quòd iuxta debitum alimentor# sit ampliādum. d. quintum, sed cùm dos succedat loco alimentorum, & in dote seruandum puto. Sed cogita.

Furiosus [sect. 48] # dilucida interualla potest esse iudex tempore sanæ m#tis de iure ciuili. l. cùm prætör. §. fi. & l. cùm furiosus. ff. de iudi. De iure regio non [sect.] potest. l. 14. tit. 4. par. 3.

Fiscus [sect. 49] de iure ciuili succedit exclusis agnatis, & cognatis, & matre in bonis hæretici. l. Gazaros. C. de h#reti. De iure regio per. l. 2. tit. 26. part. 7. & l. [sect.] 7. tit. 7. par. 6. nō excludebātur. Sed in hoc obseruatur decisum per ius cano nicum in. c. vergentis. de hæreti. quòd in nihilo succed#t, vt dixi in verb. Cõ. d#natus. n. 15. post. Greg. Lop. in. d. l. 7.

Fugiens [sect. 50] ad ecclesiam pro debito de iure ciuili non debet extrahi ab exclesia. l. præsenti. C. de his qui ad eccle. confu. c. si quis cõtumax. 17. quæsti. 4. De iure regio per. l. 15. tit. 20. lib. 3. fo. ll. [sect.] tradendus est creditori, & non gaudet immunitate ecclesiastica. Rode. tam# Xuarez. in. l. 2. titu. de los goui. lib. 2. verb. quinto quæritur. n. 1. dicit illam l. non esse in vsu, & contra eam est. l. 2. tit. 11. par. 1. quæ concordat c#. d. l. præ senti. & ex ea etiam euacuatur dictum Panor. in. c. inter alia. de immu. ecccle. vbi dicebatur, # si per statut# pro debito esset debitor tradendus creditori, vt illi seruiat, quòd non gaudet immu nitate ecclesiastica, ex quo dicebat Remigi. de immu. ecclesi. in princ. par. 9. n. 17. Obseruandā. l. fori. cum in hoc re gno iuxta. l. debitor sit tradendus vt seruiatur debitori, quod enacuatur per. d. l. 2. & ita affirmat Rode. Xuar. vbi suprâ, & Dida. Per. post e# in. l. 4. titu. 2. lib. 1. ordi. col. 69.

Fugiens [sect. 51] à carcere c# fractione carceris de iure ciuili pœna capitali puni tur, vt in. l. 1. ff. de effra. carce. & in. l. milites agrum. §. eius qui fugam. ff. de re. mili. De iure regio per. l. 13. ti. 29. part. 7. [sect.] si omnes carcerati effracto carcere cõ municato consilio fugerunt, habentur pro confessis in delicto, pro quo[Fol.23]v erant incarcerati. Si tamen nō omnes fugerunt, arbitrio iudicis, si postea capiantur, puniantur, quod arbitri# de consuetudine ad flagella publica reducitur, vt notat Dida. Per. in. l. 12. titu. 24. lib. 2. ord. col. 556. & si non capitur cùm aufugerit, habetur pro factore. vt in l. 35. tit. fi. lib. 8. ordi. Et vide Dueñas in reg. 393.

Item no. # [sect. 52] si custos carceris aufugiat cum carcerato, pœna mortis de bet condemnari de iure ciuili. l. fina. & l. milites. ff. de custo. reo. iuncta. l. 9. tit. 29. par. 7. qu# illas declarat; si fugiat c# carcerato. De iure autem nouo per. l. [sect.] 12. ti. 14. lib. 2. ord. pœnam qua ipse carceratus erat puniendus, patietur custos carceris. Si tamen ex negligen tia custodis aufugit, in catenis debet detineri per ann#. Et vide. l. 12. ti. 27. par. 7. Frater [sect. 53] admittitur cum matre ad successionem fratris de iure ciuili abintestato. l. si quis. C. ad Tertu. De iure [sect.] regni sola mater. l. 7. Tauri. qu# lex nō solùm procedit abintestato, sed etiam ex testamento, vt apparet in ea, & in. l. 6. eo. quia stantibus descendentibus, non succedunt fratres, cõtra auth. de functo. C. ad Tertu. & l. 4. tit. 13. par. 6.

Item [sect. 54] ex. d. l. Taur. euacuatur dictum Salic. in auth. matri & auia. vbi dicebat, quòd in tutela fratris frater cõ currebat cum matre, ex auth. sicut. C. de legi. tute. cùm concurrant in hæreditate.

Item [sect. 55] de iure ciuili patri præfertur mater in bonis filio quæsitis per lineã maternam, & idem in auo materno, & econtrario. Barto. in. l. quod satis. C. de bon. quæ lib. De iure

regio per [sect.] d. l. 6. non attenditur qualitas bonor#, sed æqualitas gradus, & æqualiter succedunt, vt aliàs dicebat Bal. in. d. auth. defuncto.

Item [sect. 56] de iure ciuili fratres vtrin# coniuncti, & auus & auia in successio ne fratris admittuntur per capita. glo. in auth. defuncto. C. ad Tertu. & Bal. in cons. 268. vo. 4. quã cõmunem dicit Couar. in epito. de succes. ab intesta. col. 6. versi. primum considerandum. Item filij fratris vtrinq; coniuncti succedunt cum parentibus patruī intesta ti in stirpem. gl. in. d. auth. defuncto. De iure regio sublatae sunt omnes ist# & similes decisiones per. l. 7. Tau. c# fratres repellātur à successione fratris stantibus ascendentibus.

Item [sect. 57] de iure ciuili fratr# filij succedunt patruo in stirpem, ex gl. in. ca. satis bene. de prohi. feud. alie. per Lotha. in vsib. feudo. quam commun# di cit Zazi. de feud. par. 8. nu. 19. & Boeri. cõs. 2. De iure regio per. l. 5. tit. 13. par. 6. [sect.] & l. 13. tit. 6. lib. 3. fo. ll. & 1. 8. tit. 2. libr. 4. fo. iudi. disponitur cõtrari#, quòd succedāt per capita, approbata opinione Azo. in summa. & gl. §. hoc etiã. Insti. de leg. agna. succe. per tex. in auth. de hære. abintesta. §. si autem. & vide Gre gor, Lopez in. d. l. 5. verb. Por cabeça: vbi dicit cõmun# de iure ciuili, quòd succedant in stirpem, vt per Vbal. de succes. abintest. par. 3. No. # [sect. 58] fratres de iure ciuili sunt in se c#do gradu cõsanguinitatis. l. iuriscõ sultus. C. de gradib. De iure regio par. [sect.] 23. & 4. tit. part. 4. ad instar iuris ca-[Fol.24r]nonici. vt in cap. non debet. de cons. & affi. sunt in primo gradu.

Frater [sect. 59] de iure ciuili non potest accusare fratr# de delicto pro quo esset frater cõdemnandus ad mortem, nisi suam prosequatur iniuriã. l. si magn#. l. si propter insidias. l. si sortem. C. qui accus. non pos. De iure regio per. l. 4. ti [sect.] tu. 2. par. 3. potest frater accusare fratr# de morte domini sui, si alius non est qui accuset.

Fructus [sect. 60] bonorum mulieris extra dotem non sunt mariti, sed vxoris de iure ciuili. gloss. & Bart. in. l. fina. C. de pact. De iure regio omnes fructustam [sect.] bonorum mariti quàm vxoris sunt cõ munes. l. 4. titu. 4. lib. 5. ordi.

Item [sect. 61] ex dict. l. 4. titu. 4. lib. 5. ordin. euacuatur opinio Iacob. de Raue. qu# refert Alberic. in l. 3. §. nos generaliter ff. de impen. in reb. dota fact. quæ con siderat, per quantum t#pus steterit ma ritus in matrimonio, vt possit petere meliorationem factam in rebus dotalibus: quòd si per tantum tempus steterit, # ex fructibus rei meliorat# sit sa tisfactum expensis, quod non exigat, secus tamen. Sed c# de iure regio fru [sect.] ctus sint cõmunes, non fit hæc consideratio, vt per Grego. Lopez in. l. vlti. tit. 11. par. 4. præcipuè c# in hoc regno communicantur lucra inter maritum & vxorem.

Fructus [sect. 62] dotis percepti per sponsum de iure ciuili aug#t dotem. l. si an te nuptias. ff. sol. mat. 1. dotis fructus. ff. de iure do. quã cõmunem dicit Greg. Lop. in. l. 28. ti. 11. part. 4. in verb. Esto es ygualdad. Sed de iure regio per dict. l. [sect.] 28. si sponsus sustinuit onera matrimo nij, non augment dotem.

Fructus [sect. 63] arboris pendentis in alieno fundo de iure ciuili possunt illos colligere prima & secunda, & tertia die. l. 3. ff. de acqui: rerum. domi. & plus dicit Bart. in. l. 1. ff. de glan. legen. # si fructus fint talis naturæ, quòd vna die corrumpuntur, possunt quolibet die intrare ad collig#dum. De iure autem [sect.] regio solùm per tres dies permittitur colligere. vt in. l. 18. tit. 28. part. 3. sed æquior est opinio Bart. & glo. in. d. l. 1. # intelligatur, quãdo intra triduum fru ctus corrumpuntur, sin autem, etiam post tres dies possunt colligi.

Fructus [sect. 64] rei pignoratæ de iure ciuili tenetur computare in sortem prin cipalem recipiens rem in pignus, non solùm quos percepit, sed etiam quos percipere potuit. vt notant Abb, Ant. & Card. in cap. cùm contra. de pigno. quam dicit Cõmunem Greg. Lop.

in. l. 2. tit. 13. par. 5. Sed de iure regio per illā [sect.] l. sol# teneretur quos percepit, approbata opinione Hostiens. de pigno. §. quando efficaciter, versic. sed n#quid creditor si in fraud# dimiserit, q# not. a.

Furtum [sect. 65] non punitur in loco, in quo inuenitur latro cum re subtracta de iure ciuili. Bar. in. l. si dominium. ff. de furt. De iure regni punitur in loco [sect.] in quo inuenitur. l. 4. tit. 14. par. 7.

Furtum [sect. 66] manifestum à non manifesto de iure ciuili discernitur per pœnam. §. in pœna. Insti. de obligati. quæ ex deli. nas. De iure regio nō, quia [sect.] eadem pœna punitur. l. 6. titu. 5. lib. 4. fo. ll.

[Fol.[24]v] Sed tamen tu dic, quòd. l. 18. titu. 14. parti. 7. cōcordat cum. d. §. in pœna. & sic non est standum. 1. fori, nisi probetur vsus illius.

Furtum [sect. 67] de iure ciuili punitur pœna corporali, cū agit# criminaliter. vt in. l. fin. §. de furt. ad arbitrium iudicis, quæ concordat cum. d. l. 18. De iure re [sect.] gio pro primo furto imponitur pœna septenarum. d. l. 6. foti. quæ in hoc est in vsu.

Item ex hac. l. 6. euacuatur. l. is cuius. ff. de furt. in qua cauetur, # [sect. 68] actio furti datur sol# ei, cuius interest: quia cū pœna septenarum applicetur fisco cuilibet de populo competit, vt te net Bar. in rub. de popul. acti. ff.

Item [sect. 69] de iure ciuili fur potest puniri pœna furti ac corporali. vt in. l. 1. C. quan. ciui. acti. cri pu. & ibi Bart. & Saly. & Bar. in. l. prætor. §. si dicit#. ff. de iud. De iure regni per. l. 21. tit. 9. part. 7. [sect.] non potest puniri nisi vna pœna: quæ lex licèt loquatur in pœna iniuri#, qu# cuilibet datur ad vindictam, vna tollitur per aliam. l. quod senatusconsult#. ff. de iniuri. tamen cū per. d. l. 6. pœna pro primo furto sit taxata, solūm ad illam est agendum.

Actio [sect. 70] furti fulloni competit, si est soluendo de iure ciuili. l. ita fullo. ff. de furt. Si tamen exigit pœnam furti, ad suum commodum non exigitur, sed ad cōmodum domini. Faber. in. §. Item. si. Inst. de obli. quæ ex de nas. De iure regio ad suum proprium cō [sect.] modum repetit. l. 10. titu. 14. 14. part. 7.

[sect. 71] Item ex. d. l. euacuatur dictum nota bile Bart. in. l. si pignore. ff. de pigno. actio. # ille, qui non habet vsum rei, non potest consequi lucrum rei quod per. d. l. 10. deceditur contrarium, cū fullo non habeat vsum rei, nihilominus recipit commodum, vt dict# est in præcedenti quæstione.

Item [sect. 72] de iure ciuili colonus partiarius ante diuisionem fructus habet actionem furti contra furem qui fructus percipit. vt notat Ange. in. l. si apes. §. fi. ff. de fur. De iure regio per. l. [sect.] 13. titu. 14. parti. 7. non competit, sed domino actio furti, licèt dominusteneatur diuidere quod habuit à fure c# colono. approbata glo. & Bar. in. d. l. si apes.

SVMMARIVM.

- 1 Gabella, quòd in loco, vbi res est tempore celebrati con tractus solui debeat.
- 2 Gabellam quòd venditor, & non emptor soluere debeat.
- 3 Gabellar# à solutionibus an officiales sint immunes.

G

GABELLA [sect. 1] de iure ciuili debet solui in loco, vbi celebratus est contractus. l. debet. ff. de ædi. edict. l. 1. C. quando li. ab empt. dis. De iure regio [sect.] debet solui in loco vbi res est tempore celebrati contractus. l. 112. in ord. gabe. quæ quaderno de las alcaualas dicitur. & vide d. l. quæ distinguit, vt euitetur fraus.

Item [sect. 2] gabellam de iure communi emptor & non venditor tenetur soluere. d. l. debet. de ædi. edict. ff. quam ad hoc allegat Decisi. Tholosa. 451. & [Fol.25r] Bald. in. l. si. prædium. C. de ædili. action. De iure regio venditor & non [sect.] emptor tenetur. l. 2. in dictis ordina. gabel.

Item [sect. 3] de iure ciuili officiales sunt immunes à solutione gabellarum. gloss. in. l. honorem. ff. de munerib. & honorib. De iure regio per. l. 3. in di. [sect.] ctis ordina. non liberantur. Sed vide Bartol. in. l. athletæ. §. gentium. ff. de excu. tutor. vbi distinguit, quòd officiales sunt immunes ab extraordinarijs functionibus, secus tamen ab ordinarijs, & vide Io. de Pla. in. l. exacto res. C. de exact. trib. lib. 10.

SVMMARIVM.

- 1 *Hæres mariti, an ipso mortuo, eius vxorem de adulte rio accusare possit.*
- 2 *Hæredis institutio & legata quod in alterius voluntatem conferri possit, dummodo testator nominet quem vult esse hæredem.*
- 3 *Hæredi suo quantum tempus detur ad agnoscendam hæreditatem.*
- 4 *Annus ad effectum iuris transmittendi, etiam si à iudice non sit assignatus terminus, quòd prodest ad effectum transmissionis.*
- 5 *Hæreditatem paternam si filius dum est maior vigintiquinq; annorum repudiet an & quando illam re pudiationem reuocare possit.*
- 6 *Hæreditatem si quis constitutus in vigesimoquinto an no repudiet, quòd solùm tri#nium ad eam recuperã dam ei concedatur.*
- 7 *Hæres, seu successor maioratus, quod morte prædecessoris sine apprehensione intrat possessionem.*
- 8 *Hæreditate non adita, an legata & fideicommissa de beantur.*
- 9 *Hæredis institutio quod non requiratur, vt testament# & legata valeant.*
- 10 *Hæreticor# bona an applicentur fisco exclusis filiis.*
- 11 *Hypothecaria actio quod non duret nisi per triginta annos.*
- 12 *Hypotheca in quibus rebus locum habeat.*
- 13 *Homicidium culposum qualiter puniatur.*

H.

HÆres [sect. 1] mariti de iure ciuili non potest accusare adulterium commissum in vita mariti. Barto. in. l. rei iudicatæ. §. morum. ff. solut. matrimo. & alij, quos refert Boer. decisio. 338. numero 7. vbi dicitur hanc esse communem opinionem.

De iure regio intra sex menses potest [sect.] illam accusare, per. l. 3. titu. 17. partit. 7. Sed tamen stante. l. 3. titu. 7. libro. 4. foro legum, quæ est in vsu, & approbatur per pragmatic. 95. cum duabus sequentibus, in qua constituitur solo marito concessum accusare vxorem de adulterio, etiam ipso mortuo, hæredi non competit accusatio, vt Gregori. Lopez in dict. l. 3. in verbo. Despues del muerto.

Hæredis [sect. 2] institutio, & reliqua, non possunt committi de iure ciuili in alterius arbitrium, cùm captato ria voluntas. l. illa de hære. institu. ff. l. captatorias. ff. de testamen. milita. & concordat cum. l. 11. titu. 3. partit. 6. Sed de iure nouo per. l. 31. in ordin. Taur. cum sequenti potest conferri in voluntatem alterius institutio hæredis, & legata, dummodo testator nominet quem vult esse hæredem, iuncta l. 6. titulo. de las mandas. libro. 3. foro legum.

[Fol.25]v Hæredi [sect. 3] suo de iure ciuili assignatur annus ad agnoscendam hæreditatem. vtin. l. per totam. & in. §. largiùs ff. de succe. edict. quam cõmunem dicit Ias. in rub. C. de succe. edic. & minus tempus anni non potest assignari. De [sect.] iure regni tam in liberis quã in extraneis dantur solùm nouem menses, & ex causa centum tantùm dies. vt in. l. 2. titu. 6. par. 6.

Nota # [sect. 4] de iure ciuili ad effectum iuris transmittendi etiam si à iudice non sit assignatus terminus, currit annus. l. antiquioribus. C. de iur. delib. & gloss. ibi, quæ cõmuniter approbatur. & Ias. ibi dicit ita terminus istius anni esse cõtinuus # impetretur vt putà post decem menses à iudice ad deliberand#. & assignauerit nouem menses vel alium terminum, si excedat annum, ista assignatio nihil prodest contra Bal. in. d. l. antiquioribus. & Paul. in. l. fi. C. eo. titu. De iure autem regio per. l. 2. ti. 6. par. 6. [sect.] approbatur opinio Bald. & Paul. immo quòd prodest etiam ad effect# trãs missiõis, vt per Greg. Lop. in. d. l. 2.

Nota [sect. 5] quòd si filius repudiat hæredi tatem paternam dum est maior vigintiquinq; annorum, intra tres annos po test illam repudiationem reuocare de iure ciuili. vt in. l. fin. C. de repu. hære. quæ concordat cum. l. fin. tit. 6. part. 6. tamen sitacitè repudiat, permittens t#pus adeundi hæreditat# transire, non habet tempus trium annorum ad illã reuocandam. vt notat Bald. & glos. & Ias. post eam in dict. 1. fin. limita. 6. De [sect.] iure regio per dict. l. 2. in fine, in hærede suo non procedit.

Item [sect. 6] ex iure ciuili vt notat Bald. in d. l. fi. & Albe. & Bald. ex illa. 1. si maior vigintiquinq; annor# intra quadriennium repudiat hæreditatem, adhuc ha bebit aliud triennium ad illam recuperandam. De iure regio per. d. l. fi. titu. 6. [sect.] solùm conceditur triennium ad illam recuperandã in constituto in vigesimo quinto anno, & nõ alius terminus. Hæres [sect. 7] de iure ciuili sine apprehensione possessionis non dicitur possessor rerum hæreditatis. De iure regio [sect.] successor maioratus intrat in possessionem sine apprehensione morte prædecessoris. l. 45. Taur. de quaper Tiraq. in tract. le mort saisit, le vif. per tot#.

[sect. 8] Hæreditate non adita, legata nec fideicommissa non debentur de iure ciuili. l. 2. C. siquis omis. caus. testa. & l. eam quam. C. de fideicom. De iure re [sect.] gni sic. l. 1. titu. 2. libr. 5. ord.

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

Item [sect. 9] ex dict. l. 1. euacuatur. l. quia poterat. cum alijs. ff. ad Trebel. & l. nō iustam. & l. cogi. C. cod. tit. vbi de iure ciuili hæres compellitur acceptare hæreditatem, vt tradat fideicommissario, cū ex illa l. 1. non requiratur institutio hæredis, vt testamentum & legata valeant, cū sine ea valeant.

Hæreticorum [sect. 10] bona de iure ciuili applicantur fisco, exclusis filijs. auth#. Gazaros. C. de h#reti. De iure regio fi [sect.] lij excludunt fisc#. l. 2. & 3. & 4. titu. 26. part. 7. tñ dictæ leges nō sunt in vsu. Et vide suprā in verb. Cond#natus. n. 15. & prag. 8. & 9. vbi filius punit# pro patre.

Hypothecaria [sect. 11] actio de iure ciuili durat per quadraginta annos. l. 1. & ibi Bald. C. de anna. præscr. & Paul. in[Fol.26r] cōsi. 115. & glos. in. 1. cū notissimi. C. de pr#. trigin. anno. De iure regio per [sect.] l. 63. in ord. Tau. non durat nisi per triginta annos.

Hypotheca [sect. 12] quā habet dominus pro mercede in rebus illatis in domo conducta, de iure ciuili sufficit. # sint illata, etiam si nō inueniātur. vt notat Bal. & Ang. in. l. certi iuris. C. loca. De iure autem regio solū habet lo [sect.] cum. in ijs, qu# inueniuntur, non tam# in illata, si ibi non inueniantur. l. 5. tit. 8. parti. 5.

Homicidium [sect. 13] culposum de iure ciuili licet nō puniatur pœna mortis. vt in. l. Cornelia. ff. de sicar. & in. l. 1. C. eo. titu. punitur pœna extraordinaria ex officio indicis. vtper Bar. in. d. l. Cor nelia, & agitur ad pœnam pecuniariā ex. l. 1. 2. 3. & 4. ff. ad. l. Aquilliā. de quo per Ana. in. c. sicut dignum. §. insuper de homic. De iure regni per. l. 14. & 15. [sect.] ti. 13. lib. 8. ord. solū punitur in pœnā homicidij, quæ est c# distinctione illarum legum.

SVMMARIVM.

- 1 Iudex post deposit um offici#, quòd solū per triginta dies in prouincia, in qua gubernauit, residere te neatur.
- 2 Iudex neq; temporalis neq; perpetuus, quod à subditis quidquam emere non poßit.
- 3 Iudex ordinarius quòd nec arbiter, nec arbitratore esse poßit.
- 4 Iudex quòd procedere non debeat, nisi prius constito de communione.
- 5 Iniuriās aliquem uerbaliter, an, & quando actione iniuriarum teneatur,
- 6 Iniuriarum actione damnatus infamiam incurrit.
- 7 Iniuriar# actio quòd nō sit perpetua, sed annalis.
- 8 Iniuriarum actio: quod limitatam pœnam habeat
- 9 Incestus quod committatur cum affini.
- 10 Immunitate ecclesiastica quod gaudeant Iudæi & infideles ad ecclesiam confugientes.
- 11 Impubes an faciat indicium ad torturam.
- 12 Inquilinus per quātum tempus debeat remanere inrc locata post finitam conductionem ad hoc vt videatur conduxisse, ostenditur.
- 13 Inquisitio generalis quòd sine mandato regis non pro cedat.

- 14 *Inquisitio ex priuato delicto quòd de iure regio procedat eo quòd ex delicto duplex actio, parti & fisco vel reipublicæ nascatur.*
- 15 *Instrumentum si negetur à notario confectum esse, qualiter probari debeat esse verum, ostenditur. Et quando quis dicatur haberi pro notario publico.*
- 16 *Instrum#to, ac notario quòd plus credatur quàm testi bus, cum notarius est viuus & bonæfamæ.*
- 17 *Instrum#tum debiti si inueniatur penes debitorem an & quando probet debiti remi#tion#, vel solutionem.*
- 18 *Instrumenti ad reprobationem quot testes sufficiant. &c.*
- 19 *Instrumentum ad hoc vt Valeat, quot testes requiran tur, ostenditur.*
- 20 *Instrumentum an habeat executionem paratam.*
- 21 *Instrument# ad hoc quod habeat executionem paratã & dicatur guarentigium, quid requiratur.*
- 22 *Instrumenta qualiter in causa per actorem & reum produci debeant.*
- 23 *Iuram#tum quod in contractibus, inquibus est necessarium ad eorum validationem, apponi po#sit.*
- 24 *Iurare super altare, nec supra sepulihrum sancti ali cuius. &c. quod non liceat.*
- 25 *Iuramentum in accusatione quod sit necessarium.*
- 26 *Iuramentum cul#niæ quod releuet à calumnia præsumpta non autem à temeritate.*
- 27 *Iuramentum delatum ab uno ex correis, quando alijs noceat.*
- 28 *Iuramentum delatum in actione populari in defectum probatinis, an, & quando alijs de populo præiudicet.*
- 29 *Iurisdictio, an & quando concesso territorio censcatur concessa.*
- 30 *Iurisdictio delegate quod per litis contestationem per petuetur. Et quid requiratur ad per petuandam. Iu dicis delegati iurisdictionem, ostenditur.*
- 31 *Iurisdictio iudicis delegati an prorogetur ex litis contestatione, vt po#sit illam causam delegare.*
- [Fol.[26]v] 32 *Iudex ad hoc quòd teneatur de neglectu, quid reuira tur.*
- 33 *Iudex quòd eadem die condemnationem exp#sarum Vel fructuum moderare, vel alterare po#sit.*
- 34 *Index, an adulterium sine consensu mariti punire seu accusare po#sit.*
- 35 *Iudex si post officium completum stetit per ann# vn# sine eo, quod aliquid ei petatur, quòd illo exacto non po#sit syndicare, ostenditur.*
- 36 *Iudex quibus in causis receptionem testium seu depositiones alijs ommittere non debeat.*

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

37 *Iudex syndicatus de quibus criminibus contra iudic# cognoscere possit. Et in quibus casibus causa sit ad Regem remittenda.*

38 *Iudices artificum an habeant iurisdictionem, &c. Et quod iudicium reuocetur, ostenditur.*

39 *Iudex causarum ciuilium non habens cognitionem criminis, quod testem coram se falsum depon#tem ad iudicem causarum criminalium puniendum re mutere debeat.*

40 *Ius accrescendi quod iuri substitutionis sit potentius, ostenditur.*

41 *Iudices & officiales regni, an esculentum & pocu lentum recipere possint.*

I.

Iudex [sect. 1] post depositum officii# debetresidere per quinquaginta dies in #uincia in qua gubernauit de iure ciuili. l. nemo. C. vt omnes iudi. tam. ci. l. cōsiliarios. C. de assessore. De iure regni per triginta dies tātū. [sect.] l. 16. tit. 16. lib. 2. ordina.

Iudex [sect. 2] #petuus de iure ciuili potest emere à subditis. l. pr#sidis. in verb. quia perpetui sunt. ff. sicert. peta. de qua per Bart. in. l. principalibus, eo. tit. De iure regio nec temporales nec per [sect.] petui possunt emere. l. 5. tit. 5. par. 5.

Iudex [sect. 3] ordinarius de iure ciuili licet non possit esse arbiter, potest tam# esse arbitrator. Præpo. in. c. fames. 3. q. 7. & Mar. Anto. de compro. quæst. 2. num. 41. & gloss. in. l. sed et si seru#. §. si quis iudex. ff. de arb. De iure regio nec [sect.] arbiter, nec arbitrator potest esse. l. 9. ti. de correcto. l. 24. tit. 4. part. 3. de qua per Auend. in alphab. Hispa. in verb. Aluedriadores. & vide in Aerario cō muni in verb. compromitti. nu. 172.

Iudiciumt [sect. 4] communi diuidundo si intentetur de iure ciuili non constito prius de cōmunione, c# possidens ne get, potest nihilominus in causa procedi. in. l. si micipium. §. si cōmuni. ff. de euicti. & in. l. 2. C. cōmu. diui. cōiter approbata. vt per Greg. Lop. in. l. 7. ti. 10. par. 3. De iure autem regio per dict. [sect.] l. 7. iudex non debet procedere, nisi prius constito de cōmunione.

Iniurians [sect. 5] aliquem verbaliter, tene tur actione iniuriarum, nisi verum di cat, & illud probet, & sit casus, # interest reipublicæ quod sciatur, aliàs si non interest reipublicæ, semper tenetur. Bar. in. l. eum qui nocentem. ff. de iniur. Sali. in. l. si non conuitij. C. de in iur. Io. Faber. in. §. iniuria. Inst. eod. De [sect.] iure regio si verum dicat, & illud probet, non tenetur. l. 1. ti. 9. part. 7. Qu# li mitatur in personis cōt#tis in. l. 2. eo. ti. & licet. d. l. 1. indistinctè loquatur, sed tamen est restringenda ad distinctionem iuris ciuilis, si bene. d. l. 1. ponderetur, vt in Aerario meo communi in verbo, Actio iniuriarum. n. 28. vbi inueni#s resolutionem. d. Coua. in reso. c. 11. nu. 6. lib. 1. vbi concludit, # siue cō ueniat reipublicæ, siue verum dicat, si ue non, si extra iudicium aliquis iniu rietur, nascitur actio iniuriar#. Quod nota.

[Fol.27r] Item no. # [sect. 6] de iure ciuili cond#natus actione iniuriarum pro iniuria leui non incurrit infamiã. l. diuus. ff. de iniuri. & Canonistæ in ca. cū lex. de regul. iur. De iure regio incurrit infa [sect.] miã, vt in. l. 5. tit. 6. par. 3. & l. 5 tit. 6. par. 7. iuncta. l. 1. tit. 9. part. 7. vt per Auen. in alpha. Hispa. in verb. Atroces. Et de hac & præcedenti antinomia vide An to. de Tremo. qui pulchrè loquit# in ad ditio. ad Bona. in pract. excep. in verb. quib# modis. n. 26. & # verb. trāsactiõe. & in verbo, erat noc#, vsque in finem

Nota, # [sect. 7] actio iniuriar# de iure ciuili est perpetua, vt notat Balb. de pr#s. part. 4. q. 1. n. 3. vbi dicit hanc esse com munem opinionem. De iure regio per [sect.] l. 22. titu. 9. parti. 7. non est nisi annalis qualiscun que sit, approbata opinione Azo. in s#ma. C. eo. & Io. And in ad di. ad Specu. de iniur. §. 1. # verb. actio. quam magis communem dicit Greg. Lop. in. d. l. 22. etiam in tribus casibus, de quibus. in. l. Cornelia. ff. de iniur.

Iniuriarum [sect. 8] actio non habet de iure ciuili limitatam pœnã. §. atrox. Inst. de iniur. l. hodie. ff. de pœn. l. prætor di xit. §. atroc#. ff. # iniu. De iure regni sic [sect.] per. l. 2. tit. 9. lib. 8. ordi.

[sect. 9] Incestus de iure cõmuni nō committitur c# affini extra figutam matrimo nij, cùm affinitas de iure ciuili nō con trahatur extrafiguram matrimonij, vt in. l. non facilè. §. affines. & §. sci#dum. ff. de grad. De iure aut# regio sic. l. 5. ti. 5 [sect.] part. 4. ibi. quier sean casadoso no. & l. 13. tit. 2. part. 4. vt per Bernar. Diazepi scopum Calagur. in practi. cri. cano. c. 78. & Couarru aliàs. Archiepisco. san cti dominici. in epito. quarti. part. 2. §. 8. nume. 4.

Immunitate [sect. 10] ecclesiastica de iure ciuili non gaud#t Iudæi, & alij infideles confugientes ad ecclesiam. l. 1. C. de his qui ad eccle. confu. De iure re. [sect.] gni attenta generalitate. l. 4. tit. 11. part. 1. debent gaudere, approbata opinione Canonistarum laud. Ancharra. & Imo. in clem. 1 de pœni. & Archi. in. c. diffiniuit. 17. quæst. 4.

Impubes [sect. 11] de iure ciuili facit indicium ad torturam in causis criminalibus. glo. in. l. fi. C. de his quib. vt indig. l. in vita ff. de testib. De iure autem re [sect.] gni non facit in dicium, ex. l. 9. titu. 16. part. 3. hæc Michael in delictis, nume: 20. Sed tamen tu dic, quòd. d. glo. hoc non dicit, sed ex ea colligitur, quòd fa cit qualequale indicium, quod est sufficiens ad inquirendum, non tamen aliud inducit, vt ex Sali. in. d. l. fi & cõcordat cum. l. testimonium. ss. de testi. vbi minor non debet examinari, & si examinetur, facit qualequale indicati#. & d. l. 9. in fine. dicit, # dict# illius facit præsumption# ad fact#. Marcus au tem Anto. in. l. fi. ff. de quæst. nu. 359. in verb. testes. dicit, quòd in crminalibus minor à quatuordecimo anno vsque ad vigesimum si examinatur ad in stantiam partis, facit qualequale indicium, per. d. l. in testimonium tamen si ex officio iudicis examinetur, quòd facit indicium. ad torturam cum alijs requisitis, cui dicto aduersatur. d. l. 9. quæ indistinct# loquitur.

Inquilinus [sect. 12] per quantum tempus debet remanere in re locata post fini-[Fol. [27]v]tam conduction# ad hoc quòd videa tur conduxisse, de iure ciuili relinquit# arbitrio iudicis. Bar. in. l. it# quæritur. § impleto. ff. loca. & Bal. ibi per. l. qui ad cert#. ff. eo. De iure regio per. l. 9. tit. 8. [sect.] part. 5. in vineis. vel hæreditagijs moderatur tempus tri# dier#, in domib# vel castris non dicitur recõduxisse, sed debet soluere p#sion# pro t#pore, quo in eis permansit post tempus lapsum.

Inquisitio [sect. 13] generalis de iure ciuili cuilibet iudici competit in suo territorio. l. cõgruit. de offi. præs. ff. & Sali in l. ea quid#. C. de accus. & Ang de male. in verb. hæc est quædã in quisitio. & Puteus de synd. fo. 56. De iure regio in [sect.] quisitio generalis nō procedit sine mã dato regis. l. 2. tit. 17. par. 3. & concordat l. 3. & 11. ti. 1. lib. 8. ord. Sed tamen est di cendum ex m#te Grego. Lop. in. d. l. 2. & in summa tit. 17. part. 3. quòd inquisi tio generalis de statu cuiusdã ciuitatis vel villæ non procedit sine mādato re gis, & sic loquuntur dictæ leges. Sed si sit generalis quoad delicta, & specialis quoad #sonas, & particularis quoad personas, & particularis quoad deli cta, bene procedit.

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

Item [sect. 14] inquisitio ex priuato delicto de iure ciuili non procedit. Bal. in. l. ea quid#. C. de accus. & in addi. ad Specu. titu. de sententia. versi. & an absolutus De iure autem regio per. l. 3. tit. 17. par. [sect.] 3. procedit, cùm duplex actio ex delicto nascatur parti, & fisco, vel reipublicæ. l. fi. ff. de priua. delict. & l. fina. ff. defurt.

Instrumentum [sect. 15] fi negetur de iure ciuili confectum esse à notario, non sufficit probare habitum pro tali, sed est probandum esse talem, aliàs nō valet instrumentum. Ias. in. l. Barbarius. nu. 48. ff. de offi. præsi. vbi dicit cōmunem. De iure regio per. l. 115. tit. 17. par. [sect.] 3. sufficit quod habeatur in illo loco # notario publico, & # sit fama, # sit talis, & tanquā talis, vtebatur officio tabellionatus.

Instrumentum [sect. 16] de iure ciuili repro batur per testes, & si testes & instrum# tum discordāt, creditur testibus: vt no tant doctores. in. c. cū Io. de fid. instr. & Barto. in. l. 1. ff. quemad. testa. ape. & Bal. & Salice. in. l. in exercendis. C. de fid. instr. De iure regio per. l. 115. titu. 18. [sect.] part. 3. plus creditur notario ac instrumento, quā. testibus, cū notarius est viuus, & bonæ famæ.

Item ex d. l. 115. euacuatur arbitrium, quòd de iure ciuili dabatur iudici, cui potius testibus an instrum#to erat credend#, vt aliàs dicebat Iaco. de Are. Petr. & alij, vt notat Sali. in. d. l. in exercendis.

Instrumentum [sect. 17] debiti si inueniatur penes debitorem de iure ciuili, si cū debitum petitur, allegatur remissum esse debitum, & ad hoc probād# producit instrumentum penes se, non probat remission#: si autem dicit soluisse, & ostendat instrumentum, si per sona est domestica, cū præsumeretur subtraxisse, nō probatur solutio: si aut non sit domestica, probatur, vt notat gl. in. l. Labeo. ff. de pac. & gl. in. l. vna §. illa aut#. C. de la. lib. tollen. & dd.. in. l. si chirograph#. ff. de prob. & glo. & dd. in. c. ecclesia. 2. vt lite. pend. De iu [sect.] [Fol.28r] re autem regio siue alleget remissionem vel solutionem, si doceat penes se esse instrumentum datum à patre, probat solutionem, si non probat datum à patre, si doceat cancellat#, præsumeretur solutio. vt in. l. 11. tit. 19. part. 3.

Item [sect. 18] de iure communi sufficiunt tres testes ad reproband# instrumentum, vt notant Abb. Imol. Fely. & cæteri. dd. in cap. cū Io. de fid. instru. & Alex. in. l. qui bona. §. si quis stipulatus ff. de nou. ope. nun. & aliquos congerit Couarrub. in. c. 1. lib. 2. reso. De iu [sect.] re regni per. d. l. 115. o#s testes instrum# ti debent concurrere ad reproband# instrumentum, & quòd notarius sit nō bonæ famæ, & res non sit de longinquo, & quartum, quòd testes sint bonæ famæ.

Instrumentum [sect. 19] ad hoc quòd valeat de iure ciuili sufficiunt duo testes. gl. in. c. 1. de fid. instr. per auth#. de inst. caute §. sed instrumenta. colla. 6. De iu [sect.] re regio sunt necessarij tres, per. l. 54. tit. 18. part. 3. vt notat Couatru. in quæ stion. practi. c. 20. nu. 4. Sed si bene at t#datur ad. l. 114. eod. tit. ibi solū duo testes sunt de substantia. Sed in vsu est receptum quòd apponantur tres.

Instrumentum [sect. 20] quòd de iure communi non habet executionem. paratam, secus tamen de iure regni, vide [sect.] in verbo. Executionem. nu.

Instrumentum [sect. 21] ad hoc, # dicatur guarentigium, & habeat execution# paratam, requiritur quòd sit redact# in scriptura hab#te paratā execution# ex iussu notarij habentis iurisdiction# mandandi ex forma legis vel statuti. Bal. in. l. iubemus. §. sanè. q. 6. C. de sac. san. eccle. & in. l. pe. C. de fid. instr. An ge. in. l. si debitori. ff. de iud. De iure au [sect.] tem regio satis est # instrument# sit redact# in scriptura per man# notarij publici

cōscripta. vt in. l. 5 tit. 8. lib. 3. ordi. ibi. cartas y cōtractos publicos. Quod t#c dicitur public#, cū fit # notari# public#. vt notat Inno. & Abb. in. c. 2. de fid. instr.

Instrumenta [sect. 22] producuntur in cau sa de iure ciuili postpublication#, ante cōclusion#. vt notatur # gl. & Cin in authen. qui semel. C. de proba. & in. l. per#ptorias. C. quæ sent. resc. non pos. De iure autem regio debent produci [sect.] per actor# c# libello, & per re# c# exceptionib# intra viginti dies, & in supplicatione vel appellatione c# grauaminibus si intra hab#t, alias nō admit tuntur postea sine iuram#to, # t#c ve nerunt ad suam notitiam. per. l. 1. & 8. & 22. in legibus de Madrid.

Iurament# [sect. 23] de iure ciuili nō prohi betur apponi in cōtractibus. l. fi. C. de non nume. pecu. l. 1. & auth ibi. po. C. si aduer. v#d De iure regni #hibetur. l. 6. tit. 1. lib. 3 ordi. & in prag. 172. & 141. nisi in cōtractibus, in quibus est necessar i# iuram#t# ad eius validationem vt in prag. 209. de qua per Dida. Perez in. d. l. 6. col. & ex illa prag. pōt assignari alia differ#tia, # de iure ciuili in cōpromisso non potest interuenire iuram#t# in auth. decernimus. C. de arb. Per. d. tamen prag. de iure regio per [sect.] mittitur, # interueniat iurament#, & in hoc cōcordat c# iure canonico, vt in. c. c# t#pore. & in. c. 2. de arbi. & ibi[Fol.[28]v] Panor. Quod planum est in arbitris iu ris, secūs tam# in arbitratoribus, quia tam de iure canonico quàm ciuili potest interuenire iuramentum, vt notat Bart. in. d. auth. decernimus. & Panor. in cap. quintauallis. de iureiur. & in. c. per tuas. de arb.

Iuramentum [sect. 24] de iure ciuili permittitur fieri in creaturas, ac super sepulchra, vel super altare. l. generaliter in fin. C. de reb. cred. l. qui per salutem & l. 2. §. 1. ff. de iur. iuran. De iure regio [sect.] per. l. 67. Tauri non est permissum iurare super altare, nec supra sepulchr# sancti, nec super alia expressa in. d. l.

Iuramentum [sect. 25] de iure ciuili nō est necessarium in accusatione, vt notat Alber. in. l. libellorum. ff. de accus. De [sect.] iure regio per. l. 14. titu. 1. part. 7. est necessari#, & sic obseruatur. Et de iuram#to præstando in obiectis testium, vide in verbo, exceptiones.

Iuramentum [sect. 26] de iure ciuili non re leuat à condemnatione expensarum. Bald. in authen. generaliter. C. de epi. & cleri. De iure regni releuat. l. 8. tit. 22. [sect.] part. 3. Quam. l. intellige, # iuramentum calumniæ liberat à presumpta ca lumnia, secus tam# à temeritate: quia si constaret de malitia litigantis, etiam cum iuramento calumni# cond#nare tur in expensis. vt per Alex. in. l. 3. not. 4. ff. de iur. iur. & in. l. properãd#. §. sin autem. C. de iudi. & Greg. Lop. in. d. l. 8

Iuramentum [sect. 27] delatum ab vno ex correis ad hoc, quòd noceat alijs, dei iure ciuili non requiritur, # sint socij, sed # siue sint socij vel non, nocet, & prodest alijs. Bart. Albe. & Odral. in. l. duobus. in principi. ff. de iur. iur. quam dicit cōmunem Greg. Lop. in. l. 17. tit. 11. partit. 3. De iure regio requiritur # [sect.] sint socij, aliàs eis non præiudicat. vt in d. l. 17. approbata opinione Azo. in summa, de iur. iur. & glo. in. d. l. duob#.

Iuram#t# [sect. 28] delat# in actione popu lari, in defect# probationis nō præiudicat alijsde populo de iure ciuili. Bar. in. l. eum qui. §. in popularib#. ff. de popu. actio. De iure regio præiudicat, c# [sect.] defertur sine fraude. per. l. 10. tit. 11. par. 3. quã leg# Grego. Lop. intelligit C# di stinctione Alber. Fulgo. & Alex. c# iu ratur super iure, secus tamen si super facto, quia t#c alijs non pr#iudicat, vt de apprehenso in via publica.

Iurisdictio [sect. 29] de iure communi con ceditur concessio territorio. Curtius Iu ni. in. l. 1. de iuris. om. iudic. ff. num. 103. cōmunem dicit. De iure regio in con [sect.] cessione regia non c#setur concessa nisi expressè concedatur. l. 9. tit. 4. par. 5. l. 2. titu. 9. lib. 3. ordi.

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

Iurisdictio [sect. 30] delegata de iure ciuili perpetuatur per solam citation#. l. & quia. ff. de iur. om. iud. De iure regni # [sect.] litis contestationem. l. 22. tit. 4. par. 3. Et nota, # de iure regni ad perpetuandā iurisdition# iudicis delegati, requiritur litis cōtestatio, vt h̄c de iure ciuili sufficit citatio executā, vt per doctores in. d. l. & quia. & Alex. & Iaso in. l. mo re. ff. de iur. om. iud. vbi dicit cōem. de iure canonico sufficit mandat# de citā do, etiā nō execut#. Et h̄c dicit magis cōem Petr. de Raue. in cōp#d. iuris. de offi. deleg. in fi. & h̄c ten#t Hosti. Io. Andr. Anchar. & Panor. in. c. fina. de[Fol.29r] offi. deleg. & Bald. Anto. Gaufre. & Henrri. in. c. licet. de offi. delega. & Feli. in. c. gratum. eo. tit. Bar. & Frā. Curtius Iuni. in. d. l. & quia. Dom. de Rota de offi. deleg. in antiquissi. decisi. 1. De cis. Tholo. 340. licet Imo. in. d. c. fi. de offi. deleg. dicat communem, quod re quiratur citatio executā. Et licet adperpetuandam iurisditionem de iure regni requiratur litis contestatio per. d. l. 21. tamen ad praeuentionem iurisditionis sufficit citatio executā. vt in. l. 12. tit. 7. par. 3. Et quando sit locus praeuentioni in causa criminali, vide Bar. & Alexā. in additio. ad ipsum in. l. sepulchri violati. ff. de sepul. viola.

Iurisdictio [sect. 31] iudicis delegati nō pro rogatur ex litis contestatione de iure ciuili, vt possit illam causam delegare. gloss. in cap. cū causam. de appel. & ibi Deci. & gloss. in. c. 1. de procu. in. 6. & Ias. in l. à iudice. C. de iudi. quā cōmunis est vt per Dida. Perez in. l. 2. tit. 4. lib. 3. ord. col. 890. De iure regio per [sect.] l. 19. tit. 4. part. 3. potest delegare, approbata glo. l. fi. C. vbi & apud quem. & in l. & quia. ff. de iur. omni. iudi.

Iudex [sect. 32] ad hoc quod teneatur de neglectu de iure ciuili debet per agen tem probare conuent# sibi esse obnoxium, vel # per eum non stetit, quin probaret, sed per iudicis negligentia, qui interpellatus non fecit, vt voluit glo. in. l. pe. & ibi Io. de pla. C. de naufrag. lib. 11. De iure regio sufficit iura [sect.] mentum partis. l. 9. tit. 7. par. 3.

Iudex [sect. 33] si in sententia de iure ciuili cond#nauit in exp#sis, vel in fructib#, etiam intra eundem diem non potest minuere vel addere condemnation#, licet si in sententia nulla fuerit cond#natio expensarum facta, intra illum diem potest condemnare, vel super il las pronunciare. vt notat Bald. in. l. generaliter. ff. de arb. & Iacob. Raue. & Guiller. de Cu. & Ange. in. l. Paulus. la. 1. ff. de re iudi. ex Innoc. in. c. audientiam. de procu. & Alex. in. d. l. Paulus. De iure regio per. l. 4. titu. 22. part. 3. di [sect.] sponitur cōtrari#. Immo, quod ead#die potest moderare vel alterare cond#nationem expensarum vel fructu#. Iudex [sect. 34] ex officio de iure ciuili potest punire adulterium. glos. & Bar. in l. 2. §. si publico. ff. de adult. De iure re [sect.] gio adulterium non potest accusari si ne consensu mariti. vt in. l. 3. titu. 7. lib. 4. for. ll. vt est dictum suprā in verbo. Hæres. nume. 1.

Iudex [sect. 35] de iure ciuili etiam post qua draginta annos potest syndicari, vt # Ioan. de Pla. in. l. ordinariorum. C. de cohar. lib. 12. De iure regio si post offi [sect.] cium completum stetit per vnum annum sine eo, quod impetatur, non potest syndicari. 1. 6. titu. 16. lib. 2. ordi.

Iudex [sect. 36] de iure ciuili non potest receptionem testium cōmittere in causa criminali. vt. in. l. iudices. cum auth. ibi posita. C. de fid. instr. quā dicit esse cōmunem Lanfr. de Ori. in. c. quoniā contra. de pro, in verb. testium deposi tiones. n. 19. De iure regio. per. l. 27. tit. [sect.] 16. part. 3. si causa criminalis sit ardua, vbi imminet periculum mortis, vel mutilationis m#bri, vel bannimenti, non committit iudex, in alijs sic.

Iudex [sect. 37] syndicatus de iure ciuili po[Fol.29v] test cognoscere contra iudic# de quibusc#q; criminibus. l. 1. C. vt o#s iudi. tam ciui. De iure regio per. l. 7. titu. 4. [sect.]

part. 3, in casibus pœnam mortis, vel mutilationis membri, vel si causa sit grauis, est remittenda ad regem.

Iudices [sect. 38] artificum de iure ciuili ha b#t iurisdictionem. l. fi. C. de iuris. om. iudi. & Innoc. in. c. cùm ab ecclesiar#. de offi. ordi. De iure regio per. l. 17. tit. [sect.] 5. libr. 2. ordi. reuocatur iudicium medi corum, & aliorum officialium sine no ua approbatione regia, & sic remanet correcta. l. 1. tit. 4. part. 3. quæ cõcordat cum. d. l. fi.

Iudex [sect. 39] etiam causarum ciuilium non habens cognition# criminis potest de iure ciuili punire testem deponentem falsum coram se. l. nullum. & ibi Bart. ff. de testib. saltim ad punitionem extraordinariam. vt per Sali. ibi. De iure regni debet remittere testem [sect.] ad iudicem causar# criminalium puniendum. l. 4. tit. 16. par. 3.

Ius [sect. 40] substitutionis est potentius iu re accrescendi de iure ciuili. l. vna. §. 1. C. de cadu. tollen. De iure regni est cõ [sect.] trarium, immo # est potentius ius accrescendi. vt in. l. 34. titu. 9. part. 6. quæ lex mihi non probat, nisi sequendo or dinem literæ.

Item [sect. 41] de iure ciuili inter doctores maxima est contentio, an officiales & iudices possint recipere esculen tum & poculent#, de quo per Pari. de [sect.] Pute. post Guill. desyndica. in verbo. escu. & in verbo. consiliarij, quæ dicebat, quòd sic contra gli. in. l. plebiscita. §. nunc verò. ff. de offi. procon de quo per Petr. Nuni. de Auenda. de ex. mādā. regis. c. 2. nu. 4. vbi concludit de iu re regio ex. l. 1. de correcto. ex vi iuramenti non possunt recipere etiā quid minimum, cùm iuram#tum sit obseruand# in specifica forma. vt cap. debi tores. & ibi Panor. de iureiur.

SVMMARIVM.

- 1 *Latro nocturnus si se defendat cum armis, quòd occidi poßit: diurnus verò non, si sine periculo depreh#di potest.*
- 2 *Legatarius si hæreditate iacente apprehendat possessionem rei legatæ propria autoritate, quòd perdat legatum.*
- 3 *Legatum siue per verbum generale, siue vniuersale concipiatur, quod tollatur electio hæredi.*
- 4 *Legatum siue fiat per quotam bonor#, siue per sign# Vniuersale, quòd mtelligatur ære alieno deducto.*
- 5 *Legitima, quòd sint o#a bona, excepta tertia bonor#.*
- 6 *Legitima filiorum quæ sit.*
- 7 *Legitima an in quacunque parte bonorum patris debeatur.*
- 8 *Legis. 2. de veseind. venditione, remedium quòd in re perempta nec emptori nec venditori competat.*
- 9 *Ecclesia enormißimè læsa intra quod tempus remedium. l. 2. de rescind. vend. intentare poßit.*
- 10 *Libellus incertus incertitudine, quæ non causatur ex facto rei, quod admittatur, dummodo certificetur ex actis.*
- 11 *Libellus alternatiuus quòd valeat.*

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

12 *Libellus ineptus quoq per iudicem reijci non debeat.*

13 *Libellus an sit necessarius in causa summaria, & an sit dandus in scriptis, quod iudicis arbitrio relinquatur.*

14 *Litis contestatio quod intra nouem dies sit facienda.*

15 *Lite non contestata, an & quando procedatur ad disfinitiuam.*

16 *Litis contestatio quod parte absente fieri possit.*

17 *Lis quod non dicatur contestari, nisi dicatur Nego, vel Confiteor simpliciter.*

18 *Lit# contestari quod compellitur quis, vel saltem habeatur pro confesso.*

19 *Locans horrcum, an illud custodire teneatur.*

20 *Ludens ludo prohibito, & perdens, quod solum intra octo dies perditum repetere possit.*

[Fol.30r] **L**atro [sect. 1] nocturnus de iure ciuili potest occidi, diurnus autem nō, nisi telo se defendat. l. itaque. §. ff. de leg. A qui. De iure regio nocturnus si [sect.] se defendat c# armis, pōt occidi, diurnus a#t nō potest, si sine periculo potest depreh#di. l. 3. tit. 8. part. 7. Quā leg# intelligit Greg. Lop. ibi, si cognoscatur, c# via ordinaria possit dñs succurri, & recuperate rem furatam.

Legatarius [sect. 2] si iacente hæreditate apprehendit possession# rei legatæ, non amittit legat#, licet summaria informatione poterit à possessione auocari de iure ciuili # hæred#. Couarru. in. c. 16. lib. 3. reso. nu. 7. De iure regio per. l. [sect.] l. tit. 14. lib. 3. ord. disponitur contrari#, # perdat legatum propria auctori. te possessum, hæreditate iacente. Legata [sect. 3] tertia parte hæreditatis, est vniuersale legat#, & potest peti pars à legatario in singulis rebus: si tamen legatur teatia pars bonorum in genere, datur electio hæredi, vel vt soluat æstimationem, vel partem in singulis bonis de iure ciuili, vt sentit glos. in. l. non amplius. in verb. æstimatio. ff. de lega. 1. per. l. linea margatitarum. ff. ad leg. Falci. & §. si quis. Inst. de fideicō. liber. De iure regio per. l. 20. Taur. siue [sect.] per verbum generale, siue vniuersale legatum concipiatur, tollitur electio hæredi.

Nota [sect. 4] quod de iure ciuili legata parte bonor#, intelligitur ære alieno deducto, si tamen legatur certa pars h#reditatis, pars debebatur, non deducto ære alieno. l. non amplius. §. cum bonorum. & ibi doctores. ff. de lega. 1. De iure regio siue per quotam bono [sect.] tum, siue per signum vniuersale legetur, intelligitur deducto ære alieno. per. l. 21. Taur.

Legitima [sect. 5] ascendentium de iure cōmuni est triens, vt notatur per glos. in authen. nouissima. C. de inoffi. testa. De iure regni omnia bona sunt legi [sect.] tima, excepta tertia bonor#. l. 6. Tau. & l. 9. titu. 5. lib. 3. for. legum.

Legitima [sect. 6] filiorum de iure ciuili est triens, si sunt quatuor aut pauciores, si plures, est semis. vt in dict. authen. nouissima. De iure regni omnia bona pa [sect.] rentum pr#ter quintam partem bonorum est legitima. l. 2. titu. 6. libr. 3. for. legum. & l. 3. & 17. cum duabus sequ#tibus Taur & cum sit aucta, ex iure regio potest relinqui quocunque titulo. vt notat Bal. in. l. maximum vitium. C. de lib. præte. & vide in verbo, Legitima. in Æra. nume. 79.

Item [sect. 7] de iure ciuili legitima debetur in quacunq; parte bonorum patris. l. 2 C. quād. & quib. quar. pars. h#re. deb. libr. 10. De iure regio pater potest assi [sect.] gnare filio tertiam partem bonorum in vna re. vt in. l. 19. Tau. tam# hæc antinomia nō versatur in tota legitima: quia licèt tertia pars bonor# sit legitima filiorum in hoc, quòd pater non poterit extraneo illam legare, sed solùm filijs vel nepotibus, non in totum, & propriè dicitur legitima, cùm & possit per dict. l. illud tertium nepoti etiam viuo patre legare, cùm aliàs pater præcedat nepoti in legitima: vt in authenti. in successione.[Fol.[30]v] C. de su. & leg. hære. & §. c# filius. Inst. de hæ. quali. & differ.

Lex [sect. 8] secunda de resc. vend. C. de iure ciuili habet locum, etiam si res sit perempta. vt notat Sali. ibi in. d. l. 2. q. 14. & 19. De iure regio re per#pta nec [sect.] emptori nec venditori competit remedium illius legis, approbata opinio ne Azo. in summa. eo. tit.

Nota [sect. 9] quòd de iure communi non est taxatum tempus, intra quod eccle sia ex enormissima l#sione iuxta. d. l. 2. de rescin. v#d. possit intentare illud re medium, sed iuxta cōmunem opinionem poterat intentari in perpetuum, vt per Aymon. de anti. part. 4. de præscri. n. 71. cōmunem dicit ex gl. in. c. 1. de in integ rest. in. 6. De iure regni per [sect.] l. fi. titu. fi. part. 6. taxatur tempustriginta annorum. Et dicitur enormissimè læsa, si fuit læsa vltra dimidiam iusti pretij. Quod nota.

Libellus [sect. 10] incertus incertitudine, quæ non causatur ex facto rei, de iure ciuili nō admittitur. l. 1. §. 1. ff. quo. lega. & in. §. curare. Inst. de acti. l. si in r#. de rei v#d. ff. De iure regio admittitur, [sect.] dummodo certificetur ex actis. l. 11. tit. 3. lib. 3. ordi.

Item libellus [sect. 11] alternatiuus de iure ciuili non admittitur. vt est glos. in. §. sed iste. Insti. de actio. De iure regio [sect.] per. d. l. 11. valet.

Item libellus [sect. 12] ineptus per iudic# de iure ciuili debet reijci. glos. in. l. 1. ff. si mens fals. mod. & in. §. 1. Insti. de obli. & Alex. & dd. in. l. 1. ff. de assesso. De iu [sect.] re regni non reijcitur per. d. l. 11.

Item [sect. 13] de iure ciuili libellus est necessarius in causa summaria, & dādus in scriptis. glo. in summa. 2. q. 1. & glos. in. c. de causis. de offi. delegat. De iure [sect.] regio relinquitur arbitrio iudicis. per d. l. 11. in fine.

Litis [sect. 14] contestatio est facienda de iure ciuili intra viginti dies. auth. offeratur. C. de litis contest. De iure regni [sect.] dantur nouem dies. l. 1. tit. 3. lib. 3. ordi.

Lite [sect. 15] non contestata de iure communi non proceditur ad diffinitiuam c. quoniam frequenter. §. in alijs. vt lit. non contest. & l. 1. tit. 9. part. 3. De iure [sect.] regio nouo si eligitur via probationis, potest. l. 1. tit. 9. lib. 3. ordina.

It# de iure ciuili litis [sect. 16] cōtestatio nō potest fieri parte absente. Bar. in. l. 1. C. de lit. contest. & Imol. in. c. 1. velit. non cōtest. vbi dicit cōmun# opinion#. De [sect.] iure a#t regio sic, #. l. 2. titu. 3. lib. 3. ordi. approbata opinione Panor. & Anto. in. d. c. 1. & Rota# decisiõe. 354. #. nouis

Lit# [sect. 17] cōtestare videtur reus # verb# generale de iure ciuili, vt si dico, ne go narrata prout narrantur, & petita prout petuntur. vt notat Bar. in. l. si du bitet creditor, §. ita dem#. ff. de fid. & ibi Imo. & Alex. in. l. etiam. §. 1. ff. solu. matri. De iure regio #. l. 11. de Madrid [sect.] non dicitur lis contestari nisi dicatur, Nego, vel Confiteor, simpliciter.

Litem [sect. 18] contestare de iure ciuili ne mo compellitur. gl. in auth. q# sol#. in verb. # loc#. C. quo. & quādo iudex. De iure autem regio sic, per. l. 10. tit. 3. [sect.] part. 3. vel saltim habetur pro cōfesso. vt in. l. 1. tit. 3. lib. 3. ordi.

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

Locās [sect. 19] horre#, tenetur custodire hor re## iure cōi. l. c# in plures. §. fi. ff. loca.[Fol.31r] quam. l. Azo. in summa eo. tit. & glos. in. l. dominus. ff. eo. tit. nisi dñs horrei expressè vel tacitè renuntiaret custodiam horrei per traditionem clauis#, vel si hotreum sit distinctum ab statio ne, secùs tamen si sit inclusum in domo, quia dñs tenetur. vt notat Albe. in. d. ldominus. De iure regio per. l. 25. [sect.] tit. 8. par. 5. indistinctè custodia horrei pertinet ad locatorem, & non ad dominum, nisi aliud sit expressum in locatione.

Lud#s [sect. 20] ludo prohibito, & perd#s, de iure ciuili potest petere quod perdi dit vsque ad quinquaginta annos, tã ipse. quàm eius hæres. auth. alearum vsus. C. de relig. vt sump. fune. l. fi. C. de aleato. De iure regio solùm potest [sect.] repetere intra octo dies. l. 2. tit. 10. lib. 8. ordina.

SVMMARIVM.

- 1 Mandatum ad agendum & defend#dum pro absen te quibus concedatur de iure regio, ostenditur.
- 2 Maritus quòd ad sustentanda onera matrimonij quo scunque fructus in distinctè habeat, etiam rei vxoris, & quod quæ supersunt sint communes.
- 3 Maritus retinens vxorem deprehensam in adulterio, an & quando lenocinium committat.
- 5 Maritus quod quenc#que etiam nobilem cumsua vxore in flaganti delicto inuentum occidere poßit.
- 5 Maritus quod insimul adulterum & adulteram ac cusare poßit.
- 6 Maritus quod de adulterio accusari poßit, licèt pæna adulterij puniri non debeat.
- 7 Mater si sit tutrix filior# ex testamento patris, quod secundas nuptias renunciare teneatur.
- 8 Mater tutrix ex testamento, si secundo nubat, quod repellatur à tutela.
- 9 Matris tutela quod non vitietur, etiam si per eam au xilij omnium legum renuntiatio non fiat.
- 10 Mater si transeat ad secunda Vota, quod opus sit legitimo & non datiuo tutore.
- 11 Matrimonium prohibitum contrah#, quod nõ omnia bona, sed solum medietatem bonorum amittat.
- 12 Matrimonio durãte si quid maritus suo nomine emat, quod sit mariti & Vxoris.
- 13 Melioratio tertij & quinti facta à patre filio, quod per hæredem solui non poßit in æstimationem, sed res ipsa tradenda sit.
- 14 Metus, qui cadere poßit invirum constantem; qualis esse dicatur, & quomodo iudicis arbitrio non relinquatur.
- 15 Minor decem & septem annorum, quod pæna ordinaria non puniatur. Et quid si decimum septimum excedat annum.

- 16 Minor vt poſit eſſe legitimus testis in cauſa criminali quod ætas vigintiſiquę annorum requiratur.
- 17 Minor vt poſit accuſare, quę ætas requiratur, oſtenditur.
- 18 Minor, quod in retractu bonorum maior# aduerſum temporis curſum non reſtetur.
- 19 Miſio in poſſeſſionem ex contumacia rei non comparetis, quod per ſolum iurament# partis de iure ſuo, ſicripoſit.
- 20 Miſſus in poſſeſſionem ex contumacia rei poſt lit# con teſta am, ſi reus intrà annum comparet, quod reuo cet poſſeſſionem.
- 21 Miſſus in poſſeſſionem ex primo decreto, quòd non fa ciat fructus ſuos.
- 22 Mora, quòd non ſolùm ante litem conteſtatam purgetur, ſed etiam ab intereſſe liberet.
- 23 Morę purgatio, etiam ſi ius eſt fact# deterius, quod ad arbitrium iudicis admit tatur, licèt ius actori remaneat, vt poſit petere principale.
- 24 Mortuus de quibus crimibus accuſari poſit, oſtendi tur.
- 25 Mulier quòd abſpue aliqua nota infamię ſtatim etiã intra annum luctus contrahere poſit.
- 26 Mulier, quod lucra acquiſita durante matrimonio ple no iure ſint ſua, nec tenetur filiis primi matrimonij proprietatem reſeruare.
- 27 Mulier licèt pro debito incarcerationi non poſit, quod tamen pro debito ex delicto deſcendeti detineri poſit
- 28 Mulier quod pro debito pro administratione tutelę proueniente incarcerationi non poſit.
- 29 Mulieres, an, & in quibus caſibus ſint idonei teſtes.
- 30 Mulier an durante matrimonio dotem perdere poſſit.
- 31 Nutuum factum ſcholari, an à patre repeti poſit.

[Fol.[31]v] **M**

MAndat# [sect. 1] ad agend# pro abſente tanquam procu rator de iure ciuili requiritur. Ias. in. l. his qui. n. 7. C. qui teſt. face. poſ. De iure regio con [sect.] iunctus pro cõiuncto intra quartum gradum, & maritus pro vxore, & ſocius pro ſocio, & cohæres pro cohære de admittuntur ad ag#dum & defendendum cum cautione de rato. l. 10. titu. 5. parti. 3. Maritus [sect. 2] de iure ciuili tenetur reſtituere fructus rei vxoris, ſi ſunt magn# #ſtimationis. Fely. in. c. lator. dere iud. Couarru. in epito. 4. par. 2. c. 7. §. 6. n. 5. De iure regni fructus quicunq; indi [sect.] ſtinctè ſunt mariti ad ſuſtentâda one ra metrimonij, & qu# ſupersunt. ſunt cõmunes. l. 3. tit. 2. lib. 3. for. leg#. l. fi. ti. 4. eo. lib. & l. 2. tit. 4. lib. ord. Et vide Grego. Lopez. in. l. 17. tit. 11. part. 4.

Maritus [sect. 3] retin#s vxorem depreh#sam in adulterio, de iure ciuili punitur pœna lenocinij. l. 2. §. lenocinij. ff. de adulte. & l. auxili#. ff. de mino. De iu [sect.] re regio non cōmittit. l. 1. ti. 7. lib. 4. fo. legum. cūm possit ex illa lege retinere si velit, quæ concordat cum disposi tione canonica, de qua in. c. si vir sci#s. de adulte. c# ipsa destitit à vitio, aliàs. marito sciente procedit. d. l. 2. vt notat Grego. Lopez in. l. fi. tit. 22. part. 7.

Maritus [sect. 4] de iure ciuili non potest nobilem inu#tum cum sua vxore occidere. l. Grachus. C. de adulter. Bart. in. l. maritus. §. illud. ff. de adult. De iu [sect.] re regni indistinctè licet occidere qu# cunq; inuentum in flagrâti delicto. l. 2. tit. 15. lib. 8. ord. l. 85. Tau.

Maritus [sect. 5] de iure ciuili non potest adulterum & adulteram insimul accusare. l. 2 in princi. ff. ad leg. Iuli. de adul. De iure regni insimul accusan [sect.] tur. l. 81. Taur. & l. 2. tit. 15. lib. 8. ord. & l. 93. stili. Hæc Michael. Sed tamen tu dic quòd de iure erat inoptione mari ti. per. d. l. 2. vnum vel alterum accusa re. ibi, e si los accusare ambos, oqualquiera dellos. & per. d. l. 81. corrigitur, quia non potest vnum sine alio accusare de adulterio.

Maritus [sect. 6] non potest accusari de adulterio de iure ciuili. l. 1. & ibi docto res. C. de adulte. De iure regni secùs # [sect.] 1. 3. tit. 15. lib. 8. ord. Sed tamen non debet puniri pœna adulterij, sed illius le gis. Hæc Michael. Tam# est dicend#, quòd de iure ciuili maritus non accu satur de adulterio ad pœnam. l. Iulia. per. d. l. 1. secùs tamen ciuilitè ad sepa rationem tori, vel vt maritus perdat donation# propter nuptias, per. l. con sensu. ff. de repud. & cōcordat c#. l. 2. tit. 15. lib. 8. ord. & sic quo ad pœnam le gis Iuliae paria delicta mutua comp#satione non tolluntur. Quodsecùs est de iure canonico, quia vir & vxornō adiudicantur ad imparia. c. nemo sibi blandiatur. 32. q. 4. & Imo. in. c. vt. cleri corum. de vit & honest. cleri. Abb. & doctores in. c. 1. vt lit. non contest. & in. c. tuæ. de procur. & in. c. qu#admodum. de iur. iurã. Et nota, quòd de iure regni mulier & quilibet de populo & iudex ex officio pōt accusare marit# vt auertat# ab amasia, & punitur in quinta parte bonorum, dum non ex-[Fol.32r]cedat decem millia morabetinos per d. l. 3. titu. 15.

Mater [sect. 7] si sit tutrix filiorum ex testamento patris, non tenetur de iure ciuili renunciare secundas nuptias. vt per Alber. in authen. matri & auia. C. quan. muli. offici. tu. fung. De iure re [sect.] gio est necessaria renutiatio. l. 4. titu. 16. parti. 6.

Item ex ead# lege euacuatur aliud dubium, vbi est differentia inter do. ctores, vt in gl. in. l. omnem. C. ad Tertulia. quòd [sect. 8] mater etiam tutrix ex testamento repellitur à tutela, si secundò contrahat, cūm per. d. l. teneatur ren#tiare secundas nuptias.

Item [sect. 9] renunciatio auxiliij omnium legum per matrem, quæ vult fungi officio tutelæ filiorum, de iure ciuili est necessaria, ita quòd si non fiat, vitiatur tutela. gl. in. d. authen. matri & auia. & Bar. in. l. si quis sub cōditiõe. ff. de test. tute. De iure regio per. d. l. 4. & 95. titu. [sect.] 18. part. 3. hoc non inuenitur, & sic non vitiatur tutela, cūm per illas leges assignatur forma construendi tutelam. Immo Greg. Lopez in. d. l. 4. in verb. Dudarian los hombres. dicit, quòd in renuntiatione, de qua in. d. l. fi. fit mentio, includitur & omne legis auxili#.

Item nota, [sect. 10] quòd de iure ciuili si mater transeat ad secunda vota, locus est datiuo, & non legitimo tutore. glo. in auth. sacramentum. C. quan. muli. tute. offi. fung. quæ gloss. cōmunis est. vt per. Bart. in. d. auth. sacrament#. De [sect.] iure regio per. 1. 5. eod. titu. disponitur contrarium, quòd opus est legitimo & non datiuo, vide Gre. Lop. ibi.

Matrimonium [sect. 11] prohibitum contrahens, bona de iure ciuili debent cōfiscari. authen. incestus. C. de incestis. nup. De iure regni sola medietas bono [sect.] rum. l. 5. tit. 16. & l. 7. tit. 18. lib. 8. ordina.

Matrimonio [sect. 12] durante quidquid per maritum emitur, si ematur nomine mariti & vxoris, est amborum. l. mult#. & ibi Bart. & Bald. C. si quis. alte. vel sibi. l. cum propria. eo. tit. & l. si filij. & ibi. Bal. C. de dona. De iure regio etiā [sect.] si maritus suo nomine emat, est mariti & vxoris. l. 16. Tauri.

Melioratio [sect. 13] tertij & quinti facta à patre filio, potest solui per hæredem in æstimatione. l. non amplius. cum. l. sequenti. de leg. 1. de iure ciuili. Per ius [sect.] regium ex lege. 20. Tauri res ipsa est tradenda.

Metus, [sect. 14] qui potest cadere in cōstan tem virum quis sit, de iure ciuili relinquitur agbitrio iudicis. gloss. in. l. inter positas. C. de trans. & Couar. in epito. 4. c. 3. §. 2. nu. 8. De iure regio sublatum [sect.] est arbitrium per. l. 7. titul. 33. part. 7. & declaratur, quòd ille dicatur met# mor tis, vel mutilationis membri, veltor menti cotporalis, vel perditionis liber tatis & famæ.

Minor [sect. 15] vigintiquinque annorum de iure ciuili non punitur pœna naturalis delicti, sed alia minore. l. auxilium ff. de mino. c. 1. de delict. puer. De iure [sect.] regio per. l. 8. titu. 13. part. 7. minor dec# & septem annorum non punitur pœna ordinaria: sed si excedat decimut septimum annum, potest puniri pœna ordinaria, nisi iudex viderit moderandam. Et nota, quòd quando aliq[Fol.[32]v] pœna est moderanda arbitrio iudicis ex aliqua causa tunc pœna afflictiva corporis non est ponenda, sed pecucuniaria.

Minor, [sect. 16] maior tamen viginti annorum, est legitimus testis in causa cri minali de iure ciuili. l. testimonium. ff. de testib. De iure regio requiritur ætas [sect.] quinq; annorum. l. 9. tit. 16. parti. 7. vt per Michael. in delictis. nu. 19. & fortè deceptus ex impressorum errore, vt apparet in noua cōpilatione per Grego. Lop. in. d. l. 9. quæ concordat cum d. l. testimonium. & Bart. in. l. 2. §. pupillus. ff. de pub. iud.

Minor [sect. 17] ante vigesimum annum non potest accusare nisi suam vel suorum prosequatur iniuriam de iure ciuili, iuxta communem opinionem, de qua per Anto. de Tremo. in addi. ad Bonacur. in practi. excep. in rub. qui mo. suo. nomi. in verb. ad illos casus. n. 6. De iure autem regio per. l. 2. titu. 1. [sect.] part. 7. non requiritur, nisi ætas quatuordecim annorum. Et vide in meo Ærario in verb. Accusatio. nu. 86.

Minor [sect. 18] de iure cōmuni restituitur aduersus cursum temporis in retractu bonorum maiorum. c. constitutus. de in inte. resti. De iure regio non. l. 7. tit. [sect.] 7. lib. 5. ord.

Missio [sect. 19] in possessionem ex contumacia rei non comparentis de iure ciuili non potest fieri sine aliquali sum maria cognitione, iuxta communem opinionem. vt per Bar. in. l. 2. C. vbi in rem act. & Cin. & Bal. ibi, & Panor. in c. quoniam frequenter. §. in alijs. vt lit. non con. De iure autem regio sufficit [sect.] iuramentum patris de iure suo. l. 29. tit. 2. parti. 3.

Missus [sect. 20] in possessionem ex contumacia rei post litem contestatam de iure ciuili, sireus intra annum comparet, non reuocat possessionem, sed au ditur super proprietate. vt per Abb. in c. prout. de do. & contu. & gl. in. l. con sentaneum. & ibi Bar. C. quo. & quan do iudex. De iure regio per. l. 10. tit. 22. [sect.] part. 3. iuncta. l. 6. tit. 8. ea. part. reuocat possessionem. Quod nota.

Missus [sect. 21] in possessionem ex primo decreto de iure ciuili facit fructus suos glo. & cōmunis opinio legistarum in l. 3. §. genera. vbi per Alex. & Ias. ff. de [sect.] acqui. pos.

De iure autem regioper. l. 1. tit. 9. lib. 3. ord. non facit fructus suos, approbata opinione canonistarum in c. consultationibus. de offi. deleg.

Moræ [sect. 22] purgatio, quæ per. l. insulam. ff. de verb. obli. de iure ciuili admittitur ante litis contestationem, nõ liberat ab interesse creditoris, si eiintersit. glo. cõmuniter approbata in. d. l. insulam. De iure autem regio non [sect.] solùm ante litem contestatam mora purgatur, sed etiam ab interesse liberat. l. 35. titu. 11. parti. 5.

Item [sect. 23] de iure ciuili in stipulationibus iudicialibus, vbi est dies & pœna, admittitur purgatio. moræ intra modicum tempus, si ius actoris non est factum deterius. l. si post tres. ff. si quis cautio. De iure autem regio etiã si ius [sect.] est factum deterius, admittitur purgatio moræ ad arbitrium iudicis, remanet tamen ius actoris, vt possit potere principale. l. 36. tit. 11. part. 5.

[Fol.33r] Mortuus [sect. 24] de iure ciuili de crimini bus exceptis non potest accusari, nisi quo ad bona, & non est alia pœna imponenda. l. fina. C. ad leg. Iuli. maiest. gloss. in cap. accusatis. de hæreti. lib. 6. De iure regio per. l. 7. tit. 1. partita. 7. [sect.] indistinctè possunt accusari, approbata opinione canonistarum in summa. 24. quæst. 2.

Mulier [sect. 25] de iure ciuili nõ potest nubere intra ann# luctus, aliàs efficitur infamis. l. 1. C. de sec. nup. De iure re [sect.] gio potest statim contrahere sine aliqua nota infami#. l. 5. ti. 1. lib. 5. ordi. re uocata. l. 3. ti. 6. part. 7. quæ concordat cum iure ciuili.

Mulier [sect. 26] de iure ciuili tenetur cõser uare filijs primi matrimonij bona lucrata ex illo matrimonio. l. generaliter. C. de sec. nup. De iure regio per. l. [sect.] 14. Tauri lucra acquisita durãte matri monio pleno iure sunt sua, nectenet# reseruare #prierat# filio primi matrimonij. Et de istis lucris vide in verbo. Binubilis. n. & in verbo. vxor. n.

[sect. 27] Mulier de iure ciuili non potest in carcerari pro debito etiam prouenien te ex delicto, vt notat Bal. in. l. 3. C. de epis. aud. etiã si satisfacere nõ possit per tex. in auth. sed nouo iure. C. de custo. reo. De iure regio per. l. 62. Tau. potest [sect.] detineri pro debito descendenti ex delicto.

Item [sect. 28] de iure ciuili mulier potest pro debito proueni#te ex adrninistratione tutelæ incarcerari, vt tenet Bar. in auth#. matri & auia. C. quan muli. offi. tute. fungi. si renuntiauit Velleianum, & omne aliud auxili#. & alios hãc opinion# tenentes refert Dueñas. regu. 212. in limit. 2. De iure regio ex [sect.] generalitate illi#. l. 62. Tau. nec in hoc casu potest incarcerari. q# tenet Rod. Suarez in. l. 2. tit. de los gouiernos. lib. 2. for. legum. nu. 11. fol. 197.

[sect. 29] Mulieres de iure ciuili sunt idonei testes indistinctè, nisi in testamento. §. mulier. ff. de testam. De iure regio per [sect.] l. 96. stili non sunt idonei testes, nisi in rebus. quæ pertin#t ad mulieres, vel in defect# probatiõis, quod etiã probat l. 8. tit. 18. lib. 2. fo. legum. qu# leges sunt sublat# per. l. 17. ti. 16. par. 3. vbi indistin ctè mulier bonæ famæ admittitur in testem. et standum est legibus partitæ per. l. 2. Taur. si non probatur vsus legis fori.

[sect. 30] Mulier de iure ciuili propter delictum non perdit dotem durante matrimonio nisi in quinque casibus, scilicet læsæ majestatis, violentiæ, partidij, veneficij homicidij. tex. in. l. quinque legibus. ff. de bo. damna. & Bart. Albe. & doctores. ibi. & à fortiori pro pter delictum hæresis. c. de creui. de hæreti in. 6. De iure regio in omnibus [sect.] casibus potest dos cõfiscari in totum, vel in parte. l. 78.

[sect. 31] Mutu# fact# scholari filiofamiliàs de iure ciuili potest repeti à patre. l. sed Iulianus. §. proinde. ff. ad Macedo. & ibi Bar. & glo. & Alexã. in. l. fi. ff. de neg. gest.

&. l. 6. ti. 1. par. 5. De iure aut# [sect.] nouo disponitur in. l. 6. de anno. 1542. quòd mutuum fact# scholari non po test repeti à patre, quã intelligit Dueñas regu. 370. quãdo pater prouidebat de necessarijs, secùs tamen si non.

[Fol.[33]v] **SVMMARIVM.**

- 1 *Natus naturaliter quis dicatur.*
- 2 *Nobilis quòd non poßit torqueri.*
- 3 *Nobiles, quod pro debito non incarcerentur.*
- 4 *Nobilis occidens aliquem, quod pænã mortis patiatur.*
- 5 *Notarius quod totum tenorem in scriptura inserere teneatur in præsentia partium, nec poßit postea quicquam addere vel mutare, ostenditur.*
- 6 *Notarius si concipiat instrumentum sub verbis abbreviatis, quod non valeat instrumentum, & notarius teneatur parti ad interesse.*
- 7 *Notarium creare tam ad acta iudicialia quàm ad ex tra iudicialia, cui competat.*
- 8 *Notariatus offici#, quod per cleric# beneficiari# in minoribus ordinibus constitutum exerceri non poßit.*
- 9 *Nouatio obligationis, an, & quando fieri poßit.*
- 10 *Nouum opus vt fieri poßit, quòd sufficiat consensus cõ cilij ciuitatis, velloci, vbi ædificatur.*
- 11 *Nou# opus, quod per seruos, amicos, vel filios sine mã dato domini c# cautione de rato denunciari poßit.*
- 12 *Nouum opus quod minor cum est in decimoquarto anno denunciare poßit.*
- 13 *Nouum opus quod forensis, si ædificatur in via publica, denunciare poßit.*
- 14 *Nouum opus an socius nomine socij denunciare possit.*
- 15 *Noui operis denuntiatio ad hoc quod domino præiudicet, quid requiratur.*
- 16 *Nouum opus vt fieri poßit, quod iudicis licentia requiratur.*
- 17 *Nuntio regis dicenti citasse aliquem, quod cum vno te ste credatur, & alteri a rege cum duobus, aliàs minimè.*
- 18 *Nundinæ si concedantur alicui quod non solùm impe trans, sed nec ciues vbi nundinæ sunt concessæ ad eas venientes conuenire poßint.*
- 19 *Nullitas sæntentiæ quod vsque ad sexaginta dies oppo ni poßit.*
- 20 *Nuptias incestas contrahens qua pœna plectatur.*

N.

Natus [sect. 1] dicitur naturaliter, qui nascitur viuus, quãuis vocem non emittat, dum tam# integer nascatur, ad monstrum nõ declinans, nec ad prodigium de iure ciuili. l. vxoris,

cum sequenti. C. de posth. hæred. insti. De iur. [sect.] re regio per. l. 13. Tau. debet nasci
inte ger, & viuere per vigintiquatuor horas, & quòd sit baptizatus, aliàs non di citur natus
naturaliter.

Item ex hac. l. 13. euacuatur opinio glo. in. l. 1. C. de posth. hære. insti. vbi dicitur
quòd posthumus rumpebat testamentum patris ipso iure. licet natus in continenti moriatur.
vt in. §. po. sthumus. Instit. de exhære. libe.

Nobilis [sect. 2] de iure ciuili non potest torqueri. vt in. l. milites. C. de quæstio. & in. l.
diuo Marco. & in. l. decurionis. C. eod. possunt torqueri, si cum producantur in testes va
cillat. vt notat Bar. in. l. ex libero. in princip. ff. de quæstio. De iure regio regulariter non
torque [sect.] tur. l. 8. ti. 30. part. 7. & l. 42. tit. 16. par. 3. & l. 4. titu. 2. lib. 4. ordin.

Nobiles [sect. 3] de iure ciuili non gaudet priuilegio ne cõueniant# vltra id quod facere
possunt. Iass. in rub. C. de succes. edi. nu. 1. in fin. De iure regio pro [sect.] debito nõ
incarceratur. l. 4. tit. 2. lib. 4. ord. nec fit executio in domo su# habitationis, nec in armis,
nec in equo, nec mula. l. 3. eod. titu.

Nobilis [sect. 4] de iure ciuili occidens alium quem non punitur pœna mortis, sed deportatiõis.
l. 1 ff. ad. l. Corne. de sica. & l. 4. De iure regio patitur pœnam [sect.] mortis. l. 1. tit.
13. lib. 8. ord.

Notarius [sect. 5] si omisit ponere aliquas clausulas solitas apponi, habentur pro insertis de
iure ciuili. Soci. in. l. Gallus. §. idem credendum. ff. de lib. & posth. vbi dicitur cõmun#. De
iure regio totus [sect.] [Fol.34r] tenor in præsentia partium est inserendus, nec notarius
potest quicquam ad dē, vel mutare, cum partes debeant subscribere per prag. 204.

Item [sect. 6] si notarius concipiat instrumentum sub verbis abbreviatis, saltem tamen
quæ communiter intelligantur, de iure communi valet quod agit. l. quotiens. §. 1. ff. de
hæ. institu. & Bald. in. l. verb# volo. C. de fidecõmis. vbi dicitur, quòd si ponatur in
instrumento, quòd promisit sub pœna du. quod intelligitur in pœna dupli. De [sect.] iure
regio per. l. 7. tit. 19. par. 3. in verbo. c. pro ciento, non valet instrument#, & notarius
tenetur ad interesse parti.

Notarium [sect. 7] creare de iure ciuili spe ctat ad dominos locorum, qui habet
iurisdictionem, & est communis opinio, vt per Greg. Lopez in. l. 3. in fine. tit. 19. part.
3. De iure regio moderatur [sect.] ad acta iudicialia, secus tam# ad extraiudicialia quia
soli principi competit.

Notariatus [sect. 8] officium de iure ciuili potest exerceri per clericum beneficiarium
in minoribus ordinibus cõstitut#. Couar. in quæst. practi. cap. 19. conclu. 4. communem
dicit. De iure [sect.] regio nõ potest, per. l. 17. ti. 3. lib. 1. ordi.

Nouatio [sect. 9] obligationis de iure ciuili præsumentur, si ex coniecturis apparet partes
velle nouare. Bar.

Caro. Mo lin. in addi. ad Alexand. consi. 13. volu. 2. communem dicit. De iure regio ni
[sect.] si partes expressè dicant velle nouare, non fit nouatio, per. l. 15. titu. 14. part. 5. &
vide Petr. Nuni de Au#d. in alpha. Hispa. in verbo. Delegatio.

[sect. 10] Nouum opus in publico non potest fieri de iure ciuili sine cõsensu prin cipis, vt
in. l. quod principis. ff. de aqua pluui. arcen. l. seruitutes. §. publico. ff. de seruitu. l. 2. §.
si quis à principe. ff. ne quid in loc. publi. De iure regio suffi [sect.] cit consensus concilij
ciuitatis, vel loci, vbi ædificatur. l. 3. & l. 18. titu. 32. part. 3.

Nouum [sect. 11] opus de iure ciuili non potest denunciari per seruos, amicos, vel filios sine mandato. l. 1. §. n#tiato. ff. de no. ope. nun. De iure regio sic, [sect.] per. l. 1. ti. 32. par. 3. c# cautione de rato.

Item [sect. 12] minor decem & septem annorum non potest den#tiare nouum opus de iure ciuili. per. l. popularis. ff. de popu actio. & glo. l. de pupillo. ff. de no. ope. nun. licèt Barto. in illa ætate etiam dicit nō admitt#dum. in. d. l. de pupillo. De iure regio. per. l. 3. tit. 32. [sect.] partita. 3. admittitur cùm est in decimoquarto anno, approbata opinione Rapha. in dict. l. de pupillo. quem refert las. Ibi.

Item [sect. 13] de iure ciuili forensis fi ædificatur in via publica admittitur ad de nunciandum, vt notatur in l. 2. §. pen. ff. ne quid in loco pub. quæ communi ter approbatur, vt per las. in l. 3 §. si in public. ff. de no. ope. nun.

Item [sect. 14] socius deiure ciuili den#tiat nouum opus nomine socij. vt in. l. 2. §. plurium. ff de no. ope. nunti. procuratorio nomine, quia dic#tur habere inter se procura tori# reciproc#. Lud. Roma. in. d. §. si pluri#. & Alexã. in. l. si aliena. ff. de neg. gestis. tenent contrarium. De iure autem regio tollitur [sect.] [Fol.[34]v] ista difficultas, quia admittitur c# cautione de rato per. l. 2. tit. 32. part. 3.

Item denuntiatio [sect. 15] noui operis de iure ciuili ad hoc quòd præiudicet do mino, non requiritur, quòd aliquis sit in opere ad hoc, quòd post scientiam domini ædificatum destruat. vt notat glo. in dict. l. 1. §. nuntiatio. ff. de no. ope. nun. quæ est communis. vt per Alex. ibi. De iure regio per. d. l. 1. tit. 32. [sect.] ea. part. requiritur, # ibi sit aliqua per sona, cui en#tietur, approbata opinio ne Hosti. in summa. eo. tit. §. cui sit.

Nota # [sect. 16] de iure ciuili ad ædificãd# elapso termino nonaginta dier# sufficit pr#stare fideiussion# de demoli#do etiã si à iudice licentia non præstetur l. prætor ait. §. si quis paratus. ff. de no. oper. n#. l. vnica. C. eo. De iure regio # [sect.] l. 9. ti. 32. ea. par. requirit# lic#tia iudicis.

Nuntio [sect. 17] de iure ciuili dic#ti citasse plus creditur, quã parti neganti. Alci. de præsump. regu. 3. præsump. 14. & Dida. Perez. in. l. 1. tit. 9. lib. 3. ord. colu. 1120. cõem dic#t ex gl. in. c. venerabilibus. §. 1. in verbo, in iudicijs. De sent. ex cõi. lib. 6. & Plate. in l. 2. C. de col. fund. lib. 10. De iure regio per. l. 1. tit. 7. par. 7. nuntio regis creditur c# vno teste, & alteri à rege cum duobus. aliàs non.

Nundinæ [sect. 18] si concedãtur alicui, de iure ciuili non possunt conueniri venientes ad nundinas per impetrãtem l. 1. C. de nund. De iure regio nō solùm [sect.] impetrans, sed nec ciues, vbi nundin# sunt concess#, possunt cõuenire ad eas venientes. l. 3. tit. 7. par. 5.

Nullitas [sect. 19] sent#ti# de iure cõi potest opponi per actor# per t#pus actionis, per reum autem imperpetu#. l. purè. §. fi. ff. de dol. excep. Bal in. l. data opera. eo. tit. & anto. de Tremo. in addi. ad Bona curs. in rub. de impe. execu. in verbo, perpetuo. De iure regni vsque [sect.] ad sexaginta dies. l. 2. titu. 15. lib. 3. ordi.

Nuptias [sect. 20] incestas contrahens, de iure ciuili perdit bona, & applicantur fisco. auth. incestas nuptias. C. de incestis nup. De iure regio per. l. 50. titu. 14. [sect.] part. 5. applicãtur marito ignorãti impedimentum nō solùm bona dotalia, sed etiam lucra illius matrimonio durãte acquisita, vt per plura docet Ro. Xuarez in. l. 1. ti. 3. lib. 3. foro leg# de las ganan. in princi. fo. 10. vsq; in fin. 1. q.

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

SVMMARIVM.

- 1 *Occidens aliquem in rixa, quòd pœna mortis puniatur.*
- 2 *Occidendi causa si quis ambulet cum telo per insidias, ad hoc vt puniatur morte, quòd requiritur vulneratio cum sanguinis effusione.*
- 3 *Obligatio quod habeat executionem paratã ostenditur.*
- 4 *Obligatus ad aliquid tradendum de his, quæ consistunt in pondere, numero, & mensura, quòd quantum ad pretium, tempus litis contestatæ considerari debeat.*
- 5 *Obligatus ad factum, quod non liberetur præstando in teresse, sed adfactum præcisè teneatur.*
- 6 *Obligatus ad dandum fideiussorem, si non habet fideiussorem, quod dando pignus satisfaciatur.*
- 7 *Obligatio generalis omnium bonorum, quæ bona comprehendat, ostenditur.*
- 8 *Occidens seipsum, si non habeat filios, sua bona perdat.*

O.

Occidens [sect. 1] aliquem in rixa de iure ciuili non punitur pœna mortis. l. 1. §. diuus. ff. de sicar. De iure regni puni [sect.] tur, per. l. 3. tit. 13 lib. 8. ord.

Occidendi [sect. 2] causa ambulans cum telo per insidias, punit de iure ciuili pœna mortis, licet non sequat effectum. l. is qui cum te lo. ff. ad. l. Corne. desica. De iure regni [sect.] [Fol.35r] requiritur vulneratio cum sanguinis effusione. l. 2. tit. 13. lib. 8. ordina.

Obligatio [sect. 3] non habet executionem paratam de iure ciuili. Bart. & doctores in. l. possessio quomodo. §. si possessio. & Alexand. in auth. prætor. §. si iudex. C. de re iudic. De iure regio per. l. 4. & [sect.] 5. titu. 8. lib. 3. ord. sic. & vide in verbo. Executionem, & verbo. Instrumentum numero. 21.

Obligatus [sect. 4] ad aliquid tradendum de his quæ consistunt in pondere numero & mensura, de iure ciuili pretium rei est attendendum iuxta tempus extra tempus interpellationis etiam extraiudicialis gloss. in. l. vinum. ff. si cert. pet. De iure [sect.] regio consideratur tempus litis contestatæ. l. 8. titu. 1. part. 5. & vide in verbo. Obligatus, in meo Aerario cõi. nu. 22. Obligatus [sect. 5] ad factum, de iure cõmuni liberatur præstando interesse. Barto. in. l. stipulationes non diuiduntur. ff. de verbo, obligatio. & Ias. ibi, quam communem dicit Grego. Lopez in. l. 3. titu. 14. part. 5. De iure regio tenetur [sect.] ad factum præcisè. l. 3. & 35. titu. 11. ead. partit. 3.

Obligatus [sect. 6] ad dandum fideiussorem, de iure ciuili non satisfacit dando pignus. Hierony. Cagn. in. l. plus cautionis. nume. 4. ff. de regul. iur. De [sect.] iure regio satisfacit dando pignus. si non habet fideiussorem. l. 7. titu. 8. lib. 2. for. legum. De quoper Suarez in. l. 2. titu. 3. lib. 2. for. legum. nume. 4.

Obligatio [sect. 7] generalis omnium bonorum de iure ciuili solum comprehendit præsentia vel futura, quæ causata sunt ex spe de præterito, non tamquam quæ de nouo accedunt. Bald. in. l. fin. col. 2. C. de pact. De iure autem regio [sect.] per. l. 5. titu. 13. part. 5. videntur ex generalitate illius legis comprehendendi etiam futura non causata ex spe de præterito. Quod nota.

Occidens [sect. 8] seipsum de iure ciuili nulla pœna punitur, si tædio vitæ, vel alia causa se interfecit, præterquam si accusatus erat de aliquo delicto, quia tunc punitur. vt in. l. 1. C. de bon. eo. qui mor. sib. con. & in. l. 1. ff. eo. qu# ap probantur per. l. 21. titu. 1. part. 7. & l. 2. ti. 28. ea. part. De iure autem nouo per [sect.] l. 9. tit. 13. lib. 8. ord. & l. 8. tit. fi. eod. libr. perdunt bona si non habent filios.

SVMMARIVM.

- 1 *Pactum de succeßione generali quòd valeat, secus de particulari, nisi de voluntate illius, d# cuius successionem paciscitur.*
- 2 *Pactum initum cum maiori parte creditorum, quòd præiudicat minori.*
- 3 *Pactum si apponatur in venditione de retro vendendo sine pœna si emens alienet, quod v#ditor habeat actionem contra primum emptorem ad damna & interesse.*
- 4 *Pater & mater si filius ab intstato moriatur quòd inter eos, nulla habita differentia, bona sint diuidenda ostenditur.*
- 5 *Pauper quis dicatur ad hoc, vt accusare non poßit, pa làm fit.*
- 6 *Pœna si à pluribus ratione damni debeatur, quòd, vno solvente, alij liberentur.*
- 7 *Pœna conuentionalis quòd duplum non excedat.*
- 8 *Pœna apposita in datione quantitatis, quòd, in fraudem vsurarum non censeatur apposita, nisi in solito fœnerari.*
- 9 *Præuaricationis pœna quæ sit.*
- 10 *Pœnam pecuniarium quòd iudex propter paupertatem minuere poßit.*
- 11 *Periurus quod non solùm Deum habeat vltorem, sed[Fol.[35]v] in sexcentos morabetinos puniatur.*
- 12 *Percussus si percussorem persequitur, & illum occidat, an pœna mortis puniatur.*
- 13 *Pignus si sit datum ad certum t#pus, & si non luatur quòd poßit vendi absque denuntiatione, quòd creditor etiam lapso termino denuntiare teneatur.*
- 14 *Pignore vendito per creditorem, cui data est potestas vendendi sine denuntiatione, quòd venditio non teneat, & ab emptore pignus recuperari poßit.*
- 15 *Pignus dat# sine certo dic, ad hoc vt creditor illud ven dere poßit, quot tempus requiratur.*
- 16 *Pignus si sit interpositum sine præfinitione temporis, quòd debitor sit ter interpellandus, vt luat pignus & quod vnum peremptorium non sufficiat.*
- 17 *Pignori venditi dominium ad hoc vt in emptorem transeat, quod requiritur vt pretium realiter solua tur.*
- 18 *Pignus si vendatur, & non inueniatur emptor, quod iudex, concedere poßit, vt fiat proprium.*
- 19 *Positionibus respondere nolens intra terminum, quod habeatur pro confesso.*

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

- 20 *Posseßione in amittenda, quod corpus & animus requiratur.*
- 21 *Posseßionem quod non perdat dominus, si colonus proditoriè, vt alius acquirat, deserit.*
- 22 *Posseßio quod per annum & diem perdatur, si sciente possessore ab alio cum bona fide & titulo poßidea tur.*
- 23 *Posseßio quod per traditionem cripturæ transferatur.*
- 24 *Posseßor an hodie præsumatur, quãdo posseßio in odi# possessoris antiqui allegatur.*
- 25 *Possessoria remedia, an dentur pro iuribus merè personalibus.*
- 26 *Posthumus si incontinenti moriatur, vt sit hæres patris, quod requiritur, vt sit baptizatus.*
- 27 *Præscribi anpoßit ius collectandi & exigendi pedagia.*
- 28 *Præscribi quod non poßit per nullum tempus merum & mixtum imperi# & summa potestas contraregem.*
- 29 *Præscribi contra remedium. l. 2. de rescind. vend. quod solùm per quatur annos poßit, ostenditur.*
- 30 *Præsentari ad beneficium ecclesiasticum quod non poßit in hoc regno alienigena, etiam si sit idoneus.*
- 31 *Præsumptionem, quæ ex facto & animo aduersarij oritur, quod pars aduersa allegare teneatur.*
- 32 *Princeps quòd indistinctè poßit donare, & valet dona tio.*
- 33 *Princeps quòd simpliciter totam rem libere donare poßit.*
- 34 *Procurator datus post litem contestatam, quòd nõ po sit substituere, ostenditur.*
- 35 *Procuratorem quod non poßint prælati in causis sui ca pituli, sine capitulo instituere.*
- 36 *Prodigo si sit datus curator, quid requiritur ad hoc, vt ei bonorum inter dictio facta videatur.*
- 37 *Promißio si fiat ex causa onerosa, quod non fiat nouatio, si stipulator hoc eligat &c.*
- 38 *Promißione alternatiua, interueniente stipulatione vnus rei, quòd valeat talis stipulatio.*
- 39 *Promittens decem sine cõditione & sine die, quòd nõ statim poßit conueniri, sed est aßignãdus terminus ad arbitrium iudicis.*
- 40 *Promittens se facturum, ac curaturum, vt tertius ali quid ad impleat, etiam si adhibuit omnem diligentiam, quod ad damna & interesse teneatur.*
- 41 *Promittens sub conditione aliquid se præstatu# certo die, quòd indistinctè ante diem non teneatur.*

42 *Promittens plures præstationes, si ponitur tempus in obligatione, quo tempore fieri debeat quælibet præstatio, ostenditur.*

43 *Proximus vt pubertati quis dicatur, an & quando iu dicis arbitrio relinquatur.*

44 *Plures si absque proposito interfecer#t aliquem, & ignoratur de homicida, quod omnes teneantur.*

P

PActum de futura successione non valet de iure ciuili, nec firmatur iuramento. Curti. Iuni. consil. 25. nume. 7. com munem dicit. De iure regio per. l. 13. ti [sect.] tu. 5. pactum de successione generali valet, secùs de particulari, nisi de voluntate illius, de cuius successione pa ciscitur.

[sect. 2] Pactum initum cum maiori parte creditorum, de iure ciuili non præiudicat minori. Iass. in. l. iuris genti#. §. hodie tam#. n. 2. de pact. De iure regio [sect.] pr#iudicat, & tenetur stare minor pars[Fol.36r] per pactum cum maiori, vt in. l. 5. & 6 tit. 15. par. 5. & vide in Ærario in verb.

Pactum [sect. 3] si apponatur in venditione de retro v#d#do sine pœna, si em#s alienet, potest v#dicari à singulari successore de iure ciuili. l. si cùm venderet. ff. de pign. actio. secundùm Bald. ibi. & l. vectigali. ff. de pigno. cui astipulatur Soci. consi. 80. volumi. 3. De iu [sect.] re regio venditor habet actionem cōtra prim# empeor# ad dāna, & interesse. l. 42. tit. 5. par. 5. & vide Greg. Lop. ibi, qui inuehit cōtra Paul. & defendit idem esse de iure ciuili quod per. d. l. 42. disponitur. ex Alex. cōsi. 10. volu. 1.

Pater [sect. 4] & mater filio mortuo ab intestato de iure ciuili vnusquisq; succedit in his, quæ filius habuit ab eo vel ab eius linea. ex. l. quod satis. ff. de bon. quæ liber. & Bartol. in authen. itaque. C. communia de success. & hanc dicit magis communem Tiraquel. de reetra. lega. §. 14. numero. 12. De iure regni [sect.] per l. 4. titu. 13. part. 6. disponitur non habita differentia inter eos, æqualiter bona esse diuidenda, approbata opinione Bal. in authen. defuncto. C. ad Tertullia. & ibi Sali. Pet. & Cin & Bal. in consi. 31. volum. 2. vbi dicit esse com munem.

Pauper [sect. 5] quis sit, relinquatur arbitrio iudicis de iure ciuili. authen. præterea. C. vnde vir & vxor. & notat Bello. consil. 16. & Deci. consi. 120. De [sect.] iure regio ad hoc quòd quis dicatur pauper vt non possit accusare, taxatum est ad eum, qui non habet in bonis quinquaginta morapetinos. l. 3. tit. 1. par. 7.

Pœna [sect. 6] quæ debetur à pluribus ratione damni, de iure ciuili soluta ab vno, alij non liberantur. l. item mella. §. sed & si seruum plures. ff. ad. 1. Aqui. De iure regio vno soluente alij liberã [sect.] tur. l. 15. titu. 15. par. 7. quã. l. intellige in pœna imposita ratiõe repetitionis, de qua in. l. 18. eod. titulo. Secùs tamen in pœna, quæ est pœna ratione inficiatio nis, scilicet vnum simplum, & hoc est ex m#te Azo. in summa. & per Greg.

[sect. 7] Pœna conuentionalis de iure ciuili accedit ad quadrupl#, vt per. dd. in. l. stipulatio ista. §. alteri ff. de verb. oblig. De iure regio non excedit dupl#. l. 10. [sect.] tit. 5. lib. 4. for. legum. l. 247. stili.

Pœna [sect. 8] apposita in datione quantitatis de iure communi censetur apposita in fraudem vsurar#, ex Panor. in c. dilecti §. sexta. de arb. & Alexan. in. l. dilationem. §.

sortem. nu. 6. ff. de verbo. oblig. quam communem dicit Tho. gramma. decis. 58. nu. 6.
De iure [sect.] regio non præsimitur nisi in solito fœ nerati. l. fi. tit 11. par. 5.
Præuaricationis [sect. 9] pœna de lege ciuili est extraordinaria. l. sciendum. ff. de præua.
De iure regio est pœna capi [sect.] tis. l. fin. titu. 6. par. 3. in ordinationibus aduoc. pro
prima vice est priuatus officio vltra pœnas à iure sancitas, quas Nuni. de exequ#. man.
reg#. c. 2. n. 21. dicit esse pœnã. l. sciend#, id est ex traordinariã. Et distinguit. d. l. fin.
d. l. ord. # lex fi. loquitur, quãdo quis palã in vna causa aduocat pro vna parte, & secretè
alteri consilium præbet: secus tam#, quando ambas partes palã patrocinat, vel in secreto
cõsultat, qu# distin-[Fol.[36]v]ctio. dict. l. ord. non patitur. verba autem dict. ordinationis
sunt. O si se ha llare ayudar, o acõsejar las ambas partes cõtrarias en esse mesmo negocio.
Sed cùm lex non distinguit, nec nos distinguere debemus. cap. si Romano rum. 99. distin.
Pœnam [sect. 10] pecuniariam non potest iudex minuere de iure ciuili propter paupertatem.
Barto. in. 1. 2. in princi. ff. si quis ius di. non obtemp. pertex. in. I. fin. C. de mo. mul. De
iure regni sic, [sect.] per. l. 3. titu. 22. part. 3. Et vide in meo Ærario in verbo, Cond#natus.
n. 177.
Periurus [sect. 11] de iure ciuili sol# Deum habet vltorem. l. 2. C. de reb. cred. cum defertur
iuramentum parti. De iure re [sect.] gio punitur in sexc#tos morabetinos. ex. l. 2. titu. 6.
lib. 8. ordi.
Percussus [sect. 12] si persequitur percussorem, & illum occidat, non debet puniri pœna
mortis de iure ciuili. Iacob. de Areti. in. l. 1. C. vnde vi. & l. Gracchus. C. de adul. &
plus dicit glo. in. c. 1. 2. 3. q. 1. # nulla pœna est puniendus. De iure [sect.] regio per. l.
59. stili. approbata est glos. in. c. 3. de homi. Sed Couar. in. 4. ca. de hom. par. 2. c. 7.
§. 7. n. u. dicit, # illa lex & glo. est intelligenda cum temperamento, # iste est puniendus
pœna ex extraordinaria, & non pœna mortis. & vide Duen. in reg. verb. defensio. nu. 5. &
Hip. sing. 100.
Pignus [sect. 13] si sit datum vsque ad cert# tempus, & si non luatur, quòd possit vendi
absq; denuntiatione, de iure ciuili creditor non tenetur ampliùs debitori denuntiare. glo.
in. l. creditor. in verb. testato. C. de distracti. pig. & Bal. in. l. 1. ff. si cõuenerit. la. 1. de
pign. & in. l. prædia. C. de fidei cõmil. & Saly. & Albe. in. l. fin. C. de iur. dom. impe.
De [sect.] iure regio per. l. 42. tit. 13. par. 5. tenetur etiam lapso termino denuntiare.
Item [sect. 14] de iure ciuili vendito pigno re per creditorem, cui data est potestas vendendi
sine den#tiatione, valet v#ditio, & datur debitori actio contra vendentem. Iacob. de Aret.
Cin. Alb. & Bal. in. l. creditor. de distra. pign. & hãc dicit cõmun# Greg. Lop. in. l. 48.
titu. 13. part. 5. De iure regio per. l. 41. & [sect.] 42. venditio non tenet, & potest recu
perari pignus ab emptore.
Nota, quòd [sect. 15] de iure ciuili creditor ad hoc quòd possit v#dere pignus da tum sine
certo die, requiritur lapsus biennij post denuntiationem, per. l. fi §. 1. C. de iure domi.
impe. De iure re [sect.] gio per. d. l. 42. in rebus mobilibus statuitur t#pus duodecim, &
immobilibus triginta dierum. Si tamen pignus fuit traditum tali pacto, quòd nõ vendatur,
requiritur lapsus bi#nij post de n#tiation#. l. fi. C. de iure domi. impe.
Item nota [sect. 16] per dict. l. 42. quòd licèt de iure communi quando interpellatio est
necessaria ve quis cõstituatur in mora, vel sibi præiudicet denum tiatio, & si requiratur
trina monitio, sufficit vnum per#ptorium. vt in glos. in. l. Titia. §. vsuras. ff. de lega. 2. &
Iass. in. l. qui bonis. ff. de verb. oblig. & Bal. in rub. C. de nouo codi. comp. & in. l. 2.
C. quod met. caus. & Alexan. in addi tio. ad Bar. in. l. 1. §. diuus Seuerus. ff. de quæsti.

sed per dict. l. 42. debitor quando pignus est interpositum sine præfinitione temporis, est interpellandus ter, ut luat pignus, & non sufficit unum peremptorium.

Nota, quod [sect. 17] ad hoc quod dominium pignoris venditi transeat in emptorem lufficit fides de pretio de iure civili. l. eleganter. §. si vendiderit. ff. de pign. acti. De iure regio ad hoc quod [sect.] dominium transeat, requiritur, quod pretium realiter solvatur. l. 4. titul. 13. parti. 5.

Nota, quod [sect. 18] si pignus vendatur & non inveniatur emptor, de iure civili per imperatorem conceditur, ut pignus fiat proprium. De iure regio cum [sect.] ceditur per iudicem, & non est necessaria licentia imperatoris per. l. 44. titulo. 13. partita. 5. approbata opinione Alberici. in. l. final. C. de iure domi. impe.

Positionibus [sect. 19] non respondens intra terminum appositum, de iure civili non habetur pro confesso. l. 1. & 4. ibi Barto. ff. de vulga. & pupil. & in. l. 1 ff. de verbo. obligati. De iure regio si [sect.] non vult respondere positionibus, habetur pro confesso. l. 11. in ordina. de Madrid.

Possessio [sect. 20] de iure civili licet animo & corpore apprehendatur, amittitur solo animo. Maine. de regul. iur. in. l. feræ. numer. 5. communem dicit. pro qua est tex. in. l. 3. §. in amittenda. de acquiren. posses. ff. & contra eam assignatur dict. l. feræ. & que madmodum. de acquiren. posses. ff. & propter eorum pugnam, adhærendum oportet de iure civili ad distinctionem Bar. quæ communis est in dict. §. in amittenda, ubi dicit, aut possessio inceptit à corpore, & non amittitur sine eo, quod corporaliter amittatur: aut inceptit ab animo, & solo animo perditur. De iure [sect.] re autem regio sine distinctione aliqua requiritur in amittenda possessione corpus & animus. per. l. 12. titu. 30. parti. 3. approbata opinione Ang. in dict. §. in amittenda.

Item [sect. 21] de iure civili dominus perdit possessionem rei, si colonus deserat, ut tenet Bar. & communiter doctores in l. de eo. §. si forte. ff. de acqui. posse. De [sect.] iure regio si colonus #ditoriæ ut alius acquirat deserit, non perdit dominus per. l. 13. tit. 30. par. 3.

Item [sect. 22] de iure civili possessio civilis perditur per lapsum decennij, in quo dominus fuit absens, siue ab alio possideatur siue non. gl. & Bar. in. l. si id quod ff. de acqui. posse. De iure regio perdit [sect.] tur per annum & diem, si sciente possessore ab alio possideatur cum bona fide & titulo. l. 1. tit. 13. lib. 3. ord. & l. 1. ti. 11. lib. 2. fori. & l. 242. & 192. stili. Couar. autem in regu possessor. part. 2. §. 11. vers. Cætetum in hac matetia. n. 7. de regu. iur. libr. 6. dicit hanc. l. antiquatam, & non vsu receptam. Dida. autem Perez in. d. l. 1. col. 1222. concludit contra dictum Couar. immo #. d. l. non solum quoad possessionem, sed etiam quo ad proprietatem sola annalis præscriptio sufficere, quod in praxi quo ad proprietatem non est receptum, quo ad possessionem autem sic.

Possessio [sect. 23] non transfertur de iure civili per traditionem scripturæ, in qua non continetur ius recipientis. Alex. [Fol. 37v] in. l. 3. post Imol. ff. de acqui. posse. De [sect.] iure regni sic per. l. 8. tit. 30. parti. 3. & l. 44. Tau. ibi, apoderan dole las cartas, porquè la elouo, ofaziendo otra de nue uo, y dando se la gana la possession. de quo # Coua, in. c. 16. n. 2. lib. 3. resoluti.

Possessor [sect. 24] hodie non præsumitur, quando allegatur possessio in odium possessoris antiqui. Bar. in. l. siue possidetis. C. de prob. & Abb. in. c. cum ad sedem. nu. 15. de rest. spolia. De iure autem [sect.] tem regio per. l. 10. tit. 14. parti. 3. disponitur contrarium, ubi dicitur, # agens reiuen dicatione, & allegans reum cum uentum possidere, si probetur olim possidere, & hodie possidere dicitur.

Nota [sect. 25] # possessoria remedia de iure ciuili non dantur pro iuribus merè personalibus l. fi. quorum bono. & ibi Bar. & Ange. & in l. regulariter. ff. de peti. hæredi. quam dicit cõmun# Otolara de nobilita. Hispa. part. 2. part. 3. c. 1. n. 3 & doctores in l. si certis annis. C. [sect.] de pac. & in c. querelã. de electio. De iure regio per. 16. & 7. tit. 2. lib. 4. ordi. videtur disposit# cõtrari#, d# dicit, # possessio libertatis tributor# acquiritur possessione viginti annor#, si pater & auus & ipse per illud tempus tan. quam nobilis hijo dalgo, non fuit in extimo publico. quod de gratia dicit Otolara. eis præstit# per reg#. Qu# vide.

Posthumus [sect. 26] licet in continenti moriatur, est hæres patris de iure ciuili l. vxoris abortu. C. de post. De iure re [sect.] gio requiritur quod sit baptizatus. l. 9. tit. 6. lib. 3. for. iudi. & l. 13. Tauri. & vide in verbo, Natus, suprã.

Præscribi [sect. 27] potest ius collectandi & exigendi pedagia per tãtum tempus, de cuius initio non sit memoria hominum in contrarium de iure ciuili. De quo per Otolara de nobi. Hispa. part. 1. c. 3. De iure regio collecta ac tributa [sect.] nõ præscribuntur. l. 6. tit. 13. lib. 3. ordi. & vide in meo Aerario in verbo Præscr. n. 330. & l. 6. tit. 29. par. 3. Et nota, # per. l. 4. in quatem. gabella. prohibet præscriptionem vt quis liberetur à solutione gabellarum (quæ vulgo alcaualas dicuntur) & sic non solum ius collectandi, sed nec etiam immunitas non præscribitur, nec. l. 6. & 7. titu. lib. ord quæ eximit habitum pro nobi li per tempus viginti annorum, vt dictum est in verbo Possessio. nu. 22. est contraria, quia illa loquitur de tributis, qu# solum exig#tur à subditis non nobilibus, hæc autem in gabellis, quæ omnes subditos ligat. vt in. d. l. 4. & vi de Gregor. Lopez in. d. l. 6. tit. 29. par. 3.

Item [sect. 28] de iure ciuili merum & mixtum imperium per tempus, de cuius initio non est memoria hominum in contrarium, etiam suprema superioritas potest præscribi, iuxta commun# opinionem relatam per Feli. in capi. cum non liceat. de præscri. De iure re [sect.] gio per. l. 6. tit. 29. par. 3. iuncta. l. 6. tit. 13 lib. 3. ord. & l. 18. tit. 4. par. 3. non potest præscribi hæc summa potestas contra regem.

Item [sect. 29] de iure ciuili præscribitur contra remedium. l. 2. C. de resc. vend. per triginta annos, vt per Bald# in. 4. part. [sect.] 4. part. quæst. 24. de præscrip. De iure regio solum per quatuor annos. l. 4. tit. 6. lib. 5. ordi.

[Fol.38r] Præsentari [sect. 30] ad benefici# ecclesiasticum per patronos, de iure cõmuni potest etiam alienigena, si sit idoneus, vt notat Hosti. Anto. & doctores in cap. significasti. de iure patrona. De iure [sect.] re autem regio non potest alienigena præsentari in regno. vt in. l. 18. & 19. tit. 3. libr. 1. ord. & prag. 3. in curijs Toleti de anno. 1523. & 9. & 23. de Madrid. de anno. 1528. & 42. de Segouia de anno. 1532. & 4. de Madrid. de anno. 1534. & 17. de Valladolid. de. 1537. qu# leges habent etiã loc# in pensione per. l. 4. Toleti. 1525. & de Madrid. de. 1539.

Præsumptionem [sect. 31] qu# ex facto & animo aduersarij oritur, non tenetur pars aduersa allegare de iure ciuili. Bar. in. l. cum quid. ff. si cer. peti. De iure [sect.] re autem regio sic, per. l. 10. tit. 14. par. 3. inquant# illa lex disponit, quod ag#s reiu#dicatione, oportere allegare præsumptionem possessionis, quæ ex possessione antiquiori in pr#senti elicatur.

Princeps [sect. 32] de iure cõmuni non potest alienare r# quã scit esse cõmun#, secus tamen si credit propfiã. Andre. de Iser. in ti. quæ sint rega. in vsib. feud. in verbo. bona committentium: quã communem dicit Grego. Lopez in. l. 53. tit. 5. part. 5. in verb. El rey. De iure re [sect.] gio per. d. l. 53. indistinctè potest dona re & valet donatio.

Item per dict. l. 53. licèt [sect. 33] de iure cōmuni possit princeps vendere rem totam quam habet cōmunem cum alio non tamen potest donare nisi prosua parte, quia in venditione versatur vtilitas principis. l. 1. C. de v#di. re. fisca. c# priua. cōmo. libr. 10. & l. 2. C. de commuta. rei alie. & Azo. in summa. C. de reb. alie. vel non alie. & Io. de Pla. in. d. l. 1. Tamen de iure regio per. d. l. 3. simpliciter potest totā rem donare liberè.

Procurator [sect. 34] datus post litem cōtestatam potest substituere de iure ciuili. Ias. in. l. nihil. C. de procu. vbi dicit cōmunem, & Sebastia. Van. de nullita. process. in verb. de nullitate sententiæ [sect.] ex defectu mandati. n. 110. De iure regio non potest. l. 19. titulo. 5. part. 3. approbata gloss. in. c. 1. de procur. in. 6. & opinione Albe. Bald. & Angel. in. d. l. nihil. & vide in meo Ærario in verbo. Procurator. nu. 536.

Procuratorem [sect. 35] de iure communi possunt prælati instituere in causis sui Capituli, vt tenent Innoc#. & Panor. in cap. edocere. de rescrip. De iure re [sect.] gio non potest sine capitulo. l. 2. titu. 5. part. 3.

Prodigo [sect. 36] si datus est curator, eo ipso videt# interdictio bonor# ei facta de iure ciuili. Bal. Paul. Imol. & Alex. in. l. is cui bonis. ff. de verb. obli. De iu [sect.] re autem regio requir#tur ista duo, da tio curatoris, & interdictio bonorum. per. l. 5. tit. 10. part. 5. approbata opinione Bal. & Ange. in. d. l. is cui bonis.

Promissio [sect. 37] si fiat ex causa onerosa de iure ciuili per stipulationem pœnalem nō nouatur, secus tamen si fiat ob causam lucratiuam. vt ex Barto. in l. ita stipulatus. ff. de verb. obliga. qui communiter approbatur, vt per Gregor. Lopez in. l. 34. titu. 11. part. 5. De [sect.] iure regio ex. l. 35. eod. titu. non fit nouatio, si stipulator hoc eligit, quia nō potest petere nisi vnum.

[Fol.[38]v] Promissione [sect. 38] alternatiua de iure ciuili interueni#te stipulatione vnus rei non valet stipulatio. l. 1. §. si quis simpliciter. & ibi Alexan. ff. de verb. obli. [sect.] De iure autem regio valet talis stipulatio. l. 24. titu. 11. par. 5.

Promittens [sect. 39] decem sine conditione & sine die, potest statim conueniri de iure ciuili. l. eum qui calendis. ff. de verb. obliga. Bar. in. l. ita stipulatus. eo. tit. De iure regio est assignādus ter [sect.] minus ad arbitrium iudicis. l. 13. titu. 11. part. 5. & si mutuatur res sine præfinitione termini, non est reuocand# mu tuum vsq; ad decem dies. l. 2. tit. 1. par. 5.

Promittens [sect. 40] de iure ciuili se factu r# ac curatur# # tertius aliquid faciat, promitt#s factum propri#, quòd ipse faciet qualiter illud adimpleatur, non tenetur in aliquo, si fecit quicquid potuit, vt tertius adimpleat. l. si vehenda. §. pen. ff. ad leg. Rhodiā. de iact. & tenet Panor. in. c. gemma. de spon. & est communis opinio, vt per Couar. in. c. quāuis pactum par. 2. §. 5. de pact. in. 6. & Ias. in. l. stipulatio ista. §. si quis. ff. de verb. oblig. De iure autem regio si pro [sect.] misit se curaturum & facturum vt tertius aliquid adimpleat, etiam, si adhibuit omnem diligentiam, tenetur ad damna, & interesse. l. 11. titu. 11. par. 5. Promittens [sect. 41] de iure ciuili sub con ditiōe aliquid se præstatur# certo die. si conditio ante diem aduenerit, sip#debat de facto promittentis, ante di# non tenetur, si tamen pendebat de facto negatiuo tertij, si conditio aduenit, tenetur ante diem. l. in illa, iuncta l. hoc iure. & glo. ibi. ff. de verb. oblig. quæ cōmuniter approbatur. De iure [sect.] autem regio indistinctè ante diem non tenetur. l. 17. titu. 11. part. 5. & vide Grego. Lop. ibi, reiectis distinctioni bus Bar. in. l. si ita stipulatus. vers. quar tō circa prædicta. ff. de verb. oblig.

Promittens [sect. 42] de iure ciuili plures præstationes, si ponitur t#pus in obligatione, tunc quælibet præstatio debet fieri in principio anni, tam in con tractibus, quàm in vltimis

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

voluntatibus. Si tamen vna tātūm præstatio est facienda, vt si promitto decem hoc anno solutio est facienda in fine anni. Bart. & Albe. in. l. qui in hoc anno. ff. de verb. oblig. Ioan. Faber. in. §. qui in hoc anno. Insti. de inuti. stipul. & hāc dicit communem opinionem Greg. Lopez in. l. 15. titu. 11. part. 5. vbi est lex [sect.] in contrarium de iure regio, quæ distinguit. Aut præstatio debet fieri in quolibet anno, & est præstanda in fine anni, approbata gloss. in dict. §. in hoc anno. Aut promissio cōcipitur in his verbis, quòd pro omnibus annis vitæ præstatio est facienda, & tunc in principio est facienda.

Proximus [sect. 43] pubertati quis sit, de iu re ciuili relinquitur arbitrio iudicis. l. 3. ff. de testib. l. mora. ff. de vsur. & Sali. in. l. impunitus. C. de pœn. De iure re [sect.] gio per. l. 9. titu. 1. part. 7. taxatur tñpus decem & dimidium annor#, nisi tunc appareat non esse doli capacem, quia relinquitur in hoc casu arbitrio iudicis, per. l. 9. ad finem. tit. 2. par. 7. Plures [sect. 44] si absq; proposito interfecerunt aliquem de iure ciuili, & ignoratur de homicida, nullus tenetur. gl.[Fol.39r] in. l. mella. §. si plures. ff. ad leg. Aquil. Bar. in. l. fi. ff. de sica. De iure regio per l. 57. stili omnes tenentur.

SVMMARIVM.

- 1 Ratificatio an fieri possit in præiudicum tertij.
- 2 Reconuentio, an coram iudice delegato de consen su par tium electo fieri possit.
- 3 Reductio ad arbitrium boni viri quod intra decem dies peti debeat.
- 4 Recusatio iudicis quod non requirat iuramentum, si à parte non petatur.
- 5 Recusato iudice ordinario, quis illi tñ in ciuilibus quā criminalibus causis associetur.
- 6 Renuntiatio non numeratæ pecuniæ ad hoc quòd præ rudicet, sufficit quod non sit in alia charta.
- 7 Repeti quòd possit id, quod datum est iudici vt rectè pro nuntiare.
- 8 Replicatio quod solūm duplicetur, ostenditur.
- 9 Reus & actor quòd eodem tem pore probare debeāt.
- 10 Reus cōtumax cūm sit, quòd ad receptionem testium, etiam lite nou contestata, procedatur.
- 11 Reus, contra quem actor suam intentionem vult int# tare, qui non possidet bona, si nō satsidet, quòd mitti debeat in carcerem, etiam si propter inopiam non præstitert fideiussorem.
- 12 Reus, qui vult a domicilio absentiam facere, vel eundo ad nundinas, vel ad alium locum, si timeat ne ab actore impediatur, quid fiat de iure regio, ostenditur.
- 13 Reus si conueniatur ab aliquo cum aliqua re subtracta, siue res sit mobilis, vel se mouens, ad quem iu dicem remuti debeat, palam fit.
- 14 Reus extra domicilium, in quo loco cōuenir debeat.
- 15 Reus si conuineatur ex sua sola cōfessione, siue det libellum de debito, siue non, quòd in vtroque casu iudex eum condemnare debeat, vt intra decem dies soluat.

16 *Reus bonæ fidei possessor rei, de qua contenditur in iudicio, & sibi mandatur vt exhibeat, si habet iustam causam litigandi, quòd non teneatur exhibere, si autem non habuit iustam causam, quod teneatur.*

17 *Rei duo debendi si obligentur insolidum, si ambo sint præsentes in loco, quod vnus prototo conueniri non possit.*

R.

Ratificatio [sect. 1] de iure ciuili nõ potest fieri in præiudici# tertij. Deci. cõ. 247. n. 5. & Iuni. cõ. 76. n. 6. De iure [sect.] regio, si res aliena ematur, potest dñs ratificare emptionem, si res pereat c# damno emptoris. l. 54. tit. 5. par. 5.

Reconuentio [sect. 2] non fit coram iudice delegato electo de consensu parti# de iure communi. Gome. in. c. dispen dia. nu. 33. de rescr. in. 6. De iure autem [sect.] regio videtur contrarium per. l. 20. tit. 4. par. 3. Sed. l. 20. rectè intuenti nõ con trariatur communi opinioni, immo dict. l. est intelligenda, quando delega tus impetratur ab vna parte, per ratio nem. l. Papianus. in fi. C. de sent#. vbi dicitur, quòd eligens iudicem pro se, non debet dedignari habere cõtra se, c# aut# de consensu parti# fuerit ele ctus, nimir# si nõ habet loc# recõuen tio. vt per Panor. in. c. 1. de mutu. peti.

Reductio [sect. 3] ad arbitrium boni viri de iure ciuili potest peti vsq; ad triginta annos, quam dicit cõmunem in. c. à iudicibus. 2. q. 6. Et Balb. de præscrip. 4. part. 4. par. q. 33. De iure regio debet [sect.] peti intra decem dies ex. l. 35. ti. 4. part. 3. Sed Petrus Nunius in Alphabeto Hispan. in verbo. Aluedriadores. hoc dicit verum in arbitris, non tamen in arbitratoribus, quem vide.

Recusatio [sect. 4] iudicis de iure ciuili requirit iuramentum, etiam si à parte non petatur. l. apertissimi. C. de iudic. De iure partitarum nõ tenetur iurare [sect.] si ã parte nõ petatur. l. 21. ti. 4. par. 3. Ho die tamen per. l. 1. ti. 5. lib. 3. ord. tenetur[Fol.[39]v] iurare, etiam si non petatur, quia per solum iuramentum iudices recusantur. approbata glo. in. d. l. apertissimi.

[sect. 5] Nota, # recusato iudice ordinario de iure ciuili episcopus adiungebatur cum iudice recusato. vt in authen. sic verò contingit. C. de iudi. De iure re [sect.] gio per dict. l. 1. tit. 5. in causis ciuilibus associatur iudex ordinarius cum vno bono homine loci, & in criminalibus cum duobus ex Decurionibus ciuitatis vel loci, & vide. l. 22. ti. 4. par. 3.

Renuntiatio [sect. 6] non numeratæ pecuniæ ad hoc quòd præiudicet de iure ciuili est cõfici# da in alia charta. Alex. in consi. 35. volu. 1. De iure regio suffi [sect.] cit quòd non sit in alia charta, per. l. 9. titu. 1. par. 5.

Repeti [sect. 7] non potest de iure ciuili datum iudici, vt rectè pronuntiaret, quia videtur ill# corr#pere. ex glos. in l. 2. §. sed & si dedit. ff. de condi. ob tur. causam. quam dicunt communem le gistæ, vt per Grego. Lopez. in. l. fin. tit. 22. pat. 3. in verbo. no le juzgasse tuerto. De iure autem regio per. d. l. fi. repe [sect.] titur, cùm sordes sit ex parte iudicis, nõ tamen dātis, & vide Greg. Lop. ibi.

Replicatio [sect. 8] etiam quadruplex potest fieri de iure ciuili. §. Insti. de replica. De iure regio solùm duplicat. [sect.] l. 11. tit. 19. lib. 2. ordi.

Reus [sect. 9] postquàm actor probauit intentionem suam de iure ciuili debet probare exceptiones. l. exceptionem. & in authen. ibi posita. C. de prob. De [sect.] iure regio eodem tempore debet pro bare actor & reus. l. 1. tit. 11. lib. 3. ordin.

Reus [sect. 10] contumax cùm sit de iureciuili non proceditur ad receptionem testium nisi lite contestata. l. consentaneum. C. quo. & quãdo iudex. glos. in cap. prout. de do. & contu. De iure re [sect.] gio sic per. l. 1. tit. 9. lib. 3. ordi.

Reus, [sect. 11] cõtra quem actor suam intentionem vult intentare, si nõ habet bona, tenetur satisfacere, saltem iurato ria cautione præstita si non habet bona de iure ciuili cum obligatione bonorum. vt in authen. generaliter. §. sed hodie. C. de episcopis & cleri. & glos. communiter approbata in. l. 1 ff. qui satis. cogan. cum qua concordat. l. 41. tit. 2. par. Sed de iure regio per. l. 2. [sect.] titu. 2. de las feri. lib. 2. foro legum. qui nõ possidet bona, si non satisfacat, mittitur in carcerem, etiam si propter inopiam non præstiterit fideiussorem, quæ lex est in vsu, vt per Rode. Xuar. in cõmen. d. l. 2. Ratio autem est, cùm reus si condemnatus fuerit, non liberetur de iure regio cedendo bonis, sed debet mitti in potestatem creditoris, vt illi seruiat, vt in prag.

Reus [sect. 12] qui vult à domicilio absentiam facere, vel eundo ad n#dinas, vel ad alium locum, timens ne ab actore impediatur, potest petere de iure ciuili vt proponat contra cum in certo termino, & iudex si nõ proponat, potest absolvere re#, vt notat Saly. in. l. vna. C. vt nemo iniuri. De iure regio solùm [sect.] differtur vsq; ad adu#tum, per. l. 37. tit. 2. par. 3. & non obstat. l. 36. eod. ti. quia loquitur iuxta. l. diffamari. quia reus absoluitur in perpetuum.

Reus [sect. 13] si conueniatur cum aliqua re subtracta, si res est mansura in loco, [Fol.40r] vbi inuenitur, ibi potest cõueniri de iure ciuili, aliàs ad suum iudicem est remittendus. vt per Boer. decis. 218. nu. 3. & 4. De iure autem regio aliter disponitur. vt in. l. 32. tit. 2. parti. 3. quòd si res mobilis, vel se mouens ab aliquo petatur, si sit bonæ fam#, reus remittitur ad suum iudicem cum cautione de iudicio sisti & iudicat# solui, aliàs detinetur cum re. Et de se mouenti vide. l. 5. stili. & dict# aureum Angel. in. l. 2. ff. vi bon. rap quòd possum propria auctoritate rocinum meum, qui subtrahitur, accipere, de quo per Ias. cons. 20. volu. 3. in princip.

Item de iure cõmuni reus [sect. 14] conuenitur extra domicili# in loco, in quo assidue conuersatur. quod Angel. in. l. 2. C. vbi de cri. agi oportet. & Cin. in. l. 2. C. vbi sena. vel clari dic#t esse verum, si per decem annos conuersetur, non autem per minus tempus.

Reus [sect. 15] si cõuincitur ex sua sola confessione non dato libello de debito, de iure ciuili debet condemnari, vt intra dec#dies soluat: si tam# datur libellus, habebit quatuor menses, qui dantur iudicis. per. l. 2. de vsu rei iud. ff. vt notat Albe. Paul. & Ange. in. l. si debitori. ff. de re iud. ex illa lege. De iure regio #. l. [sect.] 7. ti. 3. par. 3. nulla est differ#tia, sed # in vtroq; casu iudex cõdemnat vt soluat intra dec# dies. & nota. per. l. q# hodie, si nõ dato il bello, sed sol# c# sit petit#, # pars cõpareat coram iudice, vt sub iuramento cõfiteatur debit# & petat# executio, cõfessio habebit execution# paratã. vt per. d. l.

Reus [sect. 16] bonæ fidei possessor rei, de qua contenditur in iudicio, & si mandatur vt exhibeat, si habebat iustam causam litigandi, & res non erat ita peritura penes actorem, tenetur de iure ciuili li. per. l. de ea. §. si post iudicium. ff. ad exhiben. & Bal. ibi. De iure aut# regio [sect.] si habet iustam causam litigandi, sine distinctione non tenetur: si autem nõ habuit causam litigandi, indistinctè tenetur per. l. 20. ti. 2. par. 3. que distinctè loquitur.

Rei [sect. 17] duo debendi si obligentur in solidum, non habent beneficium diuisionis de iure ciuili, vt per Bart. in l. 2. vers. 3. de duob. reis. quia corr#peretur stipulatio. quod etiã tenet Salyc. in. l. 1. & in auth#. hoc ita. C. de duob. reis. De [sect.] iure autem regio per.

l. 10. tit. 12. par. 5. si ambo sunt præsentes in loco, non potest vnus conueniri pro toto, approba ta glos. in l. reos. §. cum in tabulis. ff. de duo. reis.

SVMMARIVM.

1 *Salarium integr#, quòd solis hæredibus potestatis regij vel officialis, si ante finit# t#pus moriatur, debeat.*

2 *Salarium aducati qualiter solui debeat.*

3 *Sententia quod non corruat, etiam si ordo iudicij in pro cessu non obseruetur.*

4 *Sententia interlocutoria quod intra triduum iudex reuocare poßit, si ab eo non fuerit appellatum, quousque appellatio ad iudicem ad quem deueniat.*

5 *Sent#tia cond#natoria in plus, quam de iure erat, quod tantùm valeat in eo, in quo iuri est conformis.*

6 *Sententia arbitrorum quod de iure regio habent executionem paratam,*

7 *Sententia prolata ex falsistestibus, vel instrumento, quod intra viginti annos peti poßit vt reformetur*

8 *Sent#tiæ executio si petatur in factum sine iudicis offi cio, quod peti poßit coram iudice suo sine requisitione iudicis proferentis.*

[Fol.[40]v] 9 *Sent#tia, in qua fuit error ex parte iudicis in calculo. vt si dicat, Condemno Titi# in cent# quod debet ex tali causa, & in quinquaginta ex tali, quæ sunt du centa, si sent#tia transiuit in rem iudicatam, quòd illa in quinquaginta retractari debeat.*

10 *Sepultura quòd pro debito ex instrumento paratã exe cutionem habente non denegetur.*

11 *Sportulæ quod iudicibus non præstentur. Et quod iudi ces præter salari# taxatum non percipiât. Et quod Correctores regale Aranzel non excedant. &c.*

12 *Seruus si sit sub seruitio domini, & dicit se esse liber#, quod dominus titulum seruitutis probare & osten dere teneatur.*

13 *Seruus, an efficiatur liber si hæres instituatur tantùm pro parte, an vero requiratur, quod in solidum insti tuatur.*

14 *Signari & bullari quod poßit bigamus ex durbus vxoribus viuis.*

15 *Sigillum in priuilegio Regis, quod sit de substantia.*

16 *Socius litis, quod siue ante, siuepost item contestatam admittatur.*

17 *Sodomie crimen commitiens qua pæna pelectatur, ostenditur.*

18 *Solutio sit sifaci#da de vnare pro alia, an præstanda sit melior quam habet debitor, quod arbitrio iudicis sit relinquendum.*

19 *Soluens simpliciter qui astrictus est pluribus debitis, an pro antiquiori soluere præsumatur. Et quia dic# dum de iure regio ostenditur.*

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

20 *Soluens post sententiam ductus errore facti, quòd solutum non repetat.*

21 *Statuta, an possint condere populi carentes iurisdictione c#superioris autoritate. Et quid de iure regio.*

22 *Stuprum voluntarium utrùm tam in mascul# quam in fæminam puniatur.*

23 *Stuprum qualiter puniatur, ostenditur.*

24 *Subscriptio partis in instrumento publico quòd sit necessaria, alias non valet.*

25 *Subscriptio notarij in instrumento publico quòd sit necessaria.*

26 *Substitutio facta à milite per verb# direct#, quòd ma tre exist#te in medio post pupillar# ætat# obliquet.*

27 *Substitutio pupillaris, # posthumi natiuitate euanescat*

28 *Substitutio pupillaris vt valeat, quod non requiritur vt pater sibi hæredem faciat.*

29 *Suorum appellatione in materia delictorum, quod de iure regio comprehendantur transversales vsque ad quartum gradum.*

S.

[sect. 1] **S**alarium integrum de betur hæredibus potestatis, si potestas moritur ante finitum tempus, siue sit potestas re gius, siue cuiuscunq; vniuersitatis. gl. in. l. diem functo. ff. de offic. asse. De [sect.] iure regio hoc solùm procedit in potestate regio vel officiali. per. l. 9. tit. 8. partita. 5.

Salarium [sect. 2] aduocati est soluendum post litem solutã de iure ciuili. Ias. in dict. l. diem functo. n. 11. ff. de offi. asse. De iure regio quarta pars debet solui [sect.] in principio litis, & quarta post publicationem, & quarta lata sententia, & alia quarta lite finita. l. 11. in ordin. aduoca.

Sententia [sect. 3] adhoc # valeat de iure ciuili, requiritur quòd obseruetur ordo iudicij in processu, aliàs nõ valet. l. prolatam. & ibi glo. & doctores. C. de sent. & interloc. om. iud. De iure re [sect.] gni si non seruatur, non ex hoc corrui sententia. l. 14. titu. 9. part. 7. & l. 11. tit. 1. lib. 3. ordin.

Sententia [sect. 4] interlocutoria quo ad partes trãsit in rem iudicatam, quoad iudicem autem non de iure communi. Præpo. in summa. 2. quæst. 1. & Iass. in. l. quod iussit. nu. 46. ff. de re iud. vbi dicit cõmunem. De iure regio intra [sect.] triduum potest iudex reuocare, si ab eo non fuerit appellatum, quousque appellatio deueniat ad iudic# ad qu#. l. 3. titu. 2. lib. 2. fo. legum.

Sent#tia [sect. 5] cond#natoria in plus quã de iure erat taxatum non valet in to-[Fol.41r]totum de iure ciuili, Doctores communiter in. l. certa ratione. C. quando prouo. nõ est neces. De iure regio per [sect.] l. 4. tit. 26. part. 3. valet in eo, in quo est conformis iuri.

Sententia [sect. 6] arbitrorum de iure ciui li non habet executionem paratam. l. 1. & l. cum ante. C. de arbi. & Bartol. in. l. quid ergo. §. ex cõpromisso. ff. de his qui notan. infam. De iure regio sic [sect.] l. fin. in ordina. de Madrid. prag. 42. & fuit ext#sa ad arbitrorum sententiam per. l.

Sententia [sect. 7] prolata ex falsis testibus vel instrumentis de iure ciuili eius restauratio est petenda petita restitutio. ne intra quadriennium. l. diuus. ff. de re iudi. De iure regio potest peti refo[r]mari intra viginti annos. l. 13. tit. 22. par tita. 3.

Sententiæ [sect. 8] executio si petatur iudi cis officio, nõ potest fieri per iudicem suu[m] sine literis iudicis qui protulit sententiã, secus tamen si intentatur actio in factum de iure ciuili. vt notat Bart. in. l. à diuo Pio. §. 1. de re iud. ff. & magis communem dicit Greg. Lopez. in. l. 1. tit. 27. part. 3. in verb. Del que dio. De [sect.] iure regio per. l. 5. ti. 8. lib. 3. ord. si petatur in factu[m] sine iudicis officio, potest peti executio corã iudice suo sine requisitione iudicis proferentis, & ita obseruatur.

Sententia, [sect. 9] in qua fuit error ex par te iudicis in calculo, vt si dicat, Condẽ no Titium in centum, quod debet ex uali causa, & in quinquaginta, ad quod tenetur ex tali, quæ sunt ducenta, de iure ciuili si sententia transiuit in rem iudicatã, debentur ducenta, & hon re tractatur sententia in quin quaginta. ex glo. in. l. fin. ff. de iur. om. iudi. quæ cõmuniter approbatur. De iure aut[em] [sect.] regio retractatur in illa quinquaginta. per. l. 19. ti. 22. part. 3. approbata glos. in. l. 2. C. dere iudi.

Sepultura [sect. 10] de iure ciuili authorita te iudicis pro debito ex instrumento habenti executionem paratam dene gatur, vt notat Angel. in authen. vt de functi. seu fune. eorum. colla. 5. vel si debitum est liquidum gloss. in. cap. ei qui. §. fi. 2. q. 6. De iure regio per. l. 13. tit. [sect.] 9. part. 6. & l. fi. tit. 13. part. 1. disponitur contrarium generaliter. Et vide Greg. Lopez in dict l. 13.

Sportulæ [sect. 11] de iure ciuili iudicibus per litigantes præstabantur duo aurei. vt in auth. de iudic. §. nec autem. colla. 6. & in auth. Sed hodie. C. de episc. & cler. & aliquãdo decima, vt notat glo. in cap. cùm non ab homine. de vit. & honesta. cleric. & aliquando non erat certa quan titas taxata, sed pro labore iuxta laborem præstabãtur. vt in glo. in cap. offeratur. 4. quæst. 4. argumento tex. in cap. nõ sanẽ. 14. quæstione. 5. & erat occasio malarum exactionum. De iure regio per. l. 13. titu. 16. lib. 2. [sect.] ord. est taxatum salarium, & præcipitur iudicibus extra taxam non percipiant, & iussum est correctoribus in. l. 1. correcto. vt non excedant regale arã zel, nec taxam in eo cõtentam, & curent, ne officiales sui plus exigant.

[sect. 12] Seruus si est sub seruitio domini, si dicit se esse liberum, de iure ciuili pro bare debet. l. circa. de proba. C. De iure[Fol.[41]v] regio dominus tenetur probare & ostendere titulum seruitutis. l. 5 titu. 14. part. 3. l. 27. titu. 14. parti. 7.

[sect. 13] Seruus efficitur liber, si instituatur hæres siue pro parte siue in tota hæreditate de iure ciuili. §. seruus. Instit. de hære. insti. De iure regio requiritur, # [sect.] in stituatur insolidum. l. 3. ti. 13. part. 3.

Signari [sect. 14] aut bullari nõ potest quis de iure ciuili in facie. l. siquis in metall#. C. de pœn. De iure regio bigamus [sect.] ex duobus vxoribus viuus bullatur per l. 6. titu. 15. lib. 8. ord. in fronte.

Sigillu[m] [sect. 15] in priuilegio principis de iure communi non est necessarium. Innoc#. & Abb. in cap. inter dilectos. de fide instru. & idem Abb. in cap. innotuit. de electio. vbi dicit, quòd ex de fectu cæræ & sigilli non derogatur pri uilegium manu publica factum. De [sect.] iure regio est de subtãtia sigillum in priuilegio regis. l. 3. ti. 18. part. 3.

Socius [sect. 16] litis de iure ciuili admittitur pro consorte post litem contestatam. l. 2. C. de consorti. De iure regio si [sect.] ue ante siue post admittitur. l. 10. tit. 5. part. 3.

[sect. 17] Sodomiae crimen committens de iure ciuili punitur pœna mortis. l. cùm vir nubit. C. de adulter. De iure regio [sect.] concrematur cum amissione medietatis bonorum. pragm. 71. de qua meminit Cæsat Lamber. de iure patro. in pri. part. 2. lib. ar. 18. quæst. 9. & per dict. pragma. proceditur contra eum, in cri minibus exceptis.

Nota, quòd [sect. 18] si solutio est facienda de vna re pro alia, de iure ciuili præstā da est melior, quam habet debitor. auth#. hoc si debitor. de solutio. C. De [sect.] iure regio relinquatur arbitrio iudic is. per. l. 3. ti. 14. par. 4. approbata opinione. Cin. in auth. hoc ius porrectum. C. de sacr. san. eccle. vbi intelligit. d. auth. de mediocri arbitrio iudicis æstimādi.

Notas, quòd si qui promisu dare mihi vel Titio decem quod in mutu# recepit à me, si ego peto, vt mihi det illa decem post litem contestatam, si Titio soluat, de iure ciuili non liberat. per. l. tamen si quis stipula tus. ff. de solut. De iure aut# regio non requiritur litis contestatio, sed sufficit prohibitio ne soluat Titio. per. l. 5. tit. 14 par. 5. approbata glo. in. l. qui certarum. in glo. mag. ff. de verb. oblig.

Nota # [sect. 19] si astrictus pluribus debi tis, simpliciter soluat, de iure ciuili præ sumitur soluisse pro antiquiori. l. in his in prin. & l. vbi fideiussor. & l si ex plu ribus. §. fin. & l. creditor. §. Valerian#. ff. de solu. & Bart. in. l. c# ex pluribus. eo. ti. De iure regio per. l. 10. ti. 14. par. 5. di [sect.] uiditur inter debita principalia, approbata opinione Azo. in summa eo. tit. li cèt Grego. in. d. l. 10. in verb. En todos los deudos. velit dare concordiam.

[sect. 20] Solu#s post sent#tiā ductus errore facti de iure ciuili repetit, & est cōis opinio, vt per Ias. in. l. Iulian#. ff. de. cōdi. inde. De iure regio #. l. 16. ti. 11. par. 3. nō [sect.] repetit, approbata. gl. in. d. l. Iulianus.

[sect. 21] Statuta possunt condere populi ca rentes iurisdictione cum autoritate superioris de iure communi. doctores in. l. o#s populi. ff. de legibus. & in. c. # clericis. de for. cōp. De iure regio dispo [sect.] nitur contrarium. l. 12. titu. 1. part. 1. ibi.[Fol.42r] Emperador, o Rey puede hazer leyes sobre las gentes de su señorio, y otro ninguno no. Sed tamen intellige leg# communem quoad dispositionem re rum suar#, vt habetur in. l. 16. de corre. Sed in decid#dis causis #cedit. d. l. 12.

Stuprum [sect. 22] voluntarium de iure ciuili tam in masculum quàm in fœminam punitur. gloss. in. l. fœdissimas. C. de adulteri. De iure regni non. l. fin. ti. [sect.] 7. lib. 8. for. l. 2. in fine. tit. 19. par. 7. hæc Michael, vel quisquis fuit auctor in delictis. n. 16. quod nam probant iura, quæ ad hoc allegat: nam dict. l. fi. tot# contrarium probat, nisi in muliere vili, cum qua si fiat coitus, non punitur, dummodo non vi cognoscatur. nã in hoc excedit. d. l. disposition# iuris cōmunis, quia per illam. l. nec meretrici potest inferri vis, q# de iure ciuili cùm sunt in habitu meretricio, & dubitatur, an velint pœnitere, & discedere ab illo malo vsu, quòd nou punitur, etiã vi illam cognoscens. vt notat Bal. in. l. 1. C. de rap. virgi. & in. l. raptores. C. de epi. & cleri. & vide Grego. Lop. in. d. l. fin. in fine. De lege autem fori non curamus, cùm habeamus legem pat. nisi probetur vsus.

Stuprum [sect. 23] sine vi de iure ciuili punitur in amissione medietatis bonor# cum deportatione. §. item lex Iulia. Inst. de pub. iudi. De iure regio per. l. 1. [sect.] tit. 15. lib. 8. ord. imponitur pœna mortis. hæc Michael. nu. 11. Sed tamen in hoc est dicendum, quòd per dict. l. fi. tit. 19. part. 7. quæ concordat cum. d. §. item lex Iulia, excedit tamen, quòd in relegatione per dict. §. non assignatur tempus, sed per dict. l. fi. taxat ad quinquennium, ac etiam cùm hoc flagiti# committitur à seruo vel seruitore c# ancilla, vel nutrice dñi, imponit pœnã mortis dict. l. 1. ti. 15. lib. 8. ord.

Subscriptio [sect. 24] partis de iure ciuili nō est necessaria in instrumento publico. vt notat Abb. & communiter doctores in. c. 1. de fid. instrum. De iure regio [sect.] per prag. 190. est necessaria, aliàs nō valet. vt per Couar. in quæstio. practi. quæstio. 20. nu. 4.

Item de iure ciuili subscriptio [sect. 25] notarij in instrumento publico potiùs ex consuetudine iuris, quàm ex lege scri pta est introducta, vt notat Couar. in dict. quæstio 20. nu. 5. ex Fely. & Deci. in cap. 1. de fid. instru. Card. & Fely. in cap. pen. eod. tit. & Rebuffo in tracta. de nominationibus. quæst. 10. nu. 11. & 18. De iure regio expressè sancitum est [sect.] per. l. 54. titu. 18. part. 3. esse necessariam sub scriptionem notarij.

Substitutio [sect. 26] facta à milite per ver bum directum, valet omni t#pore iure directo, etiã matre existente in medio de iure ciuili. vt notat Bar. in. l. C# turio. ff. de vulga. & pupi. De iure aut# [sect.] regni matre exist#te in medio post pu pillarem ætat# obliquat. l. 2. ti. 5. part. 6.

Substitutio [sect. 27] pupillaris de iure ciui li nō expirat posthumi natiuitate, quia ex causa præteritionis vel exhæredationis ruptum est testament#, c#tera# firma manent. auth. ex causa. C. de lib. præte. vel exh#. De iure regio talis sub [sect.] stitutio pupillaris euanesce. l. 10. titu. 5. partit. 6.

[sect. 28] Substitutio pupillaris ad hoc quòd[Fol.[42]v] valeat de iure ciuili, requiritur quòd pater faciat sibi hæredem, aliàs non valet l. 2. §. quisquis. ff. de vulg. & pupi. De iure regni non requiritur. l. 1. tit. 2. [sect.] lib. 5. ord.

Suorum [sect. 29] appellatione in materia delictorum, comprehenduntur trans uersales vsque ad septimum gradum de iure ciuili. per gloss. & Bar. in. l. si fœ [sect.] minæ. C. ad Tertullia. De iure regni vsq; ad quartum. vt in. l. 2. iuncta. l. 4. ti. 1. part. 7.

SVMMARIVM.

- 1 Testament# minus solenne factum inter liberos, quòd de iure regio non valeat.
- 2 Testamentum sine hæredis institutione de iure regio valet. Et quòd valeant legata. Et quòd vementes ab intestato illa ad implere compellantur.
- 3 Testamentum nuncupatium ad hoc vt valeat, quod testestam de iure ciuili quàm regio requirantur, ostenditur.
- 4 Testamentum ad hoc, vt valeot, requiritur quòd testes sint vicini.
- 5 Testamentum solenne, an, & quando à testatore reuocari possit?
- 6 Testamento si silius sit ignoranter præteritus, an in eo legãta debeantus, ostenditur.
- 7 Testamentum primum si siat, in quo sit clausula specialis, quam testator non vult derogare, nisi de ea fiat mentio specialis, quòd requiritur, quod in sec#do dicatur, quod verba illius testamenti non inducant dñum isto secundo.
- 8 Testis, contra quem est probatum crim en, etiam si nō sit condemnatus, quod repellatur à testimonio.
- 9 Testes super eisdem articulis vel directo contrarijs in causa appellationis an recipi poßint.
- 10 Testes deponentes defacto proprio ad hoc quod probent quid requiratur.

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

11 *Testes quod de iure regio admittantur etiam post renuntiationem in causa, quibusdam seruatis.*

12 *Tortus, contra quem est legitimè probatum, si duraue rit in negatione, an absolui debeat.*

13 *Tortus ex legitimis indicijs, si perseuer auerit in negatione, quod de iure regio diffinitue absolui debeat.*

14 *Testis vnus ad hoc quod sit sufficiens indicium ud toriu rã, quod requiritur, vt reus sit vilis, vel malæ famæ.*

15 *Torqueri vt poßit quis, an requiratur quod sit infamatus de illo delicto, de quo est accusatus, an vero sufficiat quod infamia sit ex alio delicto quàm de illo, de quo accusatur.*

16 *Torquens aliquem odio, vel pretio, quod pænatalionis de iure regio puniatur.*

17 *Transuersales vsque ad quem gradum aduersus cōsan guineos dicerete stimonium non cogantur.*

18 *Tutor vt quis esse poßit, quod de iure regio viginti anni sufficiant.*

19 *Tutor quod de iure regio omnia bona mobilia minoris alienare poßit.*

20 *Tutor, quòd pro vtilitate minoris bona immobilia autoritate iudicis alienare poßit.*

21 *Tutor & curator, an, & quando rem pupilli sui adul ti emere poßit.*

22 *Minoris bona cum conficitur inuentarium, an per tu torem sint æstimanda.*

T.

Testamentum [sect. 1] minus sol#ne factum inter liberos de iure ciuili valet. l. hac consultissima. §. ex imperfecto. C. de testa. De iure regio non. l. 3. Tauri. [sect.]

Testamentum [sect. 2] sine hæredis insti tutione de iure ciuili non valet. c. fin. C. de iur. codici. &. §. 1. Insti. de fi. cōmis. h#re. De iure regio sic. l. 1. tit. 2. lib. [sect.] 5. ordin. & valent legata, & venientes ab intestato compelluntur adimplere legata.

Testamentum [sect. 3] nuncupatiu# ad hoc quòd valeat de iure ciuili, requiruntur septem testes. l. hac consultissi ma. §. pronuntiatio. C. de testam. &. §. sed cùm paulatim. Institu. de testam#. De iure regni sufficiunt tres testes c# [sect.] notario, & si non adest tabellio, sunt necessarij quinque, si sit locus, in quo[Fol.43r] possunt inueniri, & si nō possunt, sufficiunt tres. vt in. d. l. 1.

Item [sect. 4] de iure ciuili non requiritur quòd testes sint vicini. vt in. d. l. hac cō sultissima. §. per nuncupationem. C. de testam#. & in. l. hac consultissima. C. qui testa. facere possunt. &. l. 1. titu. part. 6. Sed de iure regio nouo per. d. [sect.] l. 3. Tauri iuncta dict. l. 1. requiritur # testes sint vicini, vt per plura notat Nu nius Au#da. in respon. 14. per totum. Et nota, quòd in fine dict. l. 1. dicitur, quòd si bonis testimonijs fuerit doct# de testamento, quòd valet. Quod intellige, nisi aliud sit fact# in scriptis cum solennitatibus debitis. l. 31. tit. 12. partita. 5.

Item [sect. 5] de iure ciuili testamentum so l#ne non reuocatur, & si testator illud reuocet coram legitimo numero testi# h#rede nō instituto. vt habetur in §. pen. & ibi glo. Inst.

quib. mod. testa. infir. De iure regni Anto. Gomez in [sect.] l. 3. in ordina. Tau. nu. 104. per. l. 1. ti. 2. libr. 5. ord. dicit aliud tenendum, cùm per. d. l. non requiratur institutio hære dis. Quod tamen ego non teneo, nisi ipse testator addiderit velle decedere intestatus iuxta communem opinionem, de qua per Greg. Lopez in. l. 21. tit. 1. par. 6. in verbo. por otro. vbi dicit magis communem ex Bar. in. l. Si iure. ff. de leg. 3. & in. l. 1. §. Si h#res. ff. Si ta bul. testa. ex. Alex. consil. 30. volu. 3. & const. 140. volu. 2. & idem tenet Coua. in rub. de testam. par. 2. cõclus. 6. & vide Viglium in. d. §. pen. pr#cipuè cùm ex lege. 25. tit. 1. par. 6. testamentum pri mum non reuocatur nisi per aliud testamentum perfectum. Nec obstat quòd per dict. l. 1. testamentum valet sine institutione hæredis, quia nego voluntatem vltimam defuncti iuxta. d. l. 1. esse testamentum, & dicitur mori ab intestato. vt in. d. l. 1. per plura cõprobat episcop# glossator, illius legis, & hoc planum est, cùm nō sit institutio hæredis, sed solùm voluit illa lex, quòd legata, quæ in tali voluntate vlti ma de iure ciuili non debeantur nisi in duobus casibus, scilicet, exhæredationis, vel præteritionis vt in auth. ex causa. C. delib. præ. De iure regni per illam. l. 1. cùm sit ius generale, in omni bus casibus debentur legata, & si insti tutio hæredis deficiat, quod de iure ci uili erat contrarium, vt in. l. 2. C. communia. de le.

Item [sect. 6] nota iuxta magis commu nem opinionem vt apparet ex Salic. Alex. & Iaso. in dict. auth. ex causa. & Alex. in cõsi. 47. volu. 2. quòd si filius sit præteritus ignoranter, quòd nō de bentur legata. & hanc dicit magis cõmunem Arnaldus Contadis in tract. de bono posse. in cellula contra tabulas, num. 56. quæ euacuatur per generalitatem nostræ. l. primæ.

Testamentum [sect. 7] primum, in quo est clausula specialis, quã testator non vult derogare nisi de ea fiat m#tio spe cialis, sufficit clausula derogatoria illius testamenti de iure ciuili. Bart. in. l. si quis in principio. ff. de leg. 3. De iure [sect.] aut# regioper. l. 22. ti. 1. par. 6. si clausula specialis est in primo, requiri # in sec#[Fol.[43]v] do dicatur, # verba illius testam#ti nō inducât dānumisto sec#do. ibi, fueras ende, si el testador dixesse enel postrimero esto señalada mente, que reuocaua aquel otro, y que no tuuiesse daño aquel testamento al que ahora ha zia, las palabras que dixera en el primero.

Testis [sect. 8] de iure ciuili, cõtra quem est probat# crimen, si nō est condem natus, non repellitur à testimonio. De iure regio sufficit, quòd sit proba [sect.] tum contra eum. l. 8. titu. 16. parti. 3. ad hoc quòd re pellatur à testimonio.

Testes [sect. 9] super eisdem articulis vel directò contrarijs in causa appellatio nis possunt recipi de iure ciuili. gloss. in authen. qui semel. C. de proba. Cin. in. l. per hanc. C. de temp. appella. & gloss. in Clemen. fin. de testib. vbi dicit hanc communem legistarum. De [sect.] iure regio non. l. 4. titu. 11. libr. 3. ordi. approbata opinione Canonistarum in dict. Clemen. fin.

Testes [sect. 10] iure ciuili deponentes de facto proprio ad hoc quòd probent, requiritur quòd protestentur nolle aliquid consequi de suo dicto. Bartol. in. l. dictantibus. de testamen. De iure [sect.] regni sine protestatione admitt#tur, quia nihil possunt recipere, vt in. l. 2.

lib. 8. ordina. & vide per Petr. Nuni.. de Auenda. de exequen. mãd. reg. cap. 2. fo. 24. col. 2.

[sect. 11] Testes non possunt produci de iu re ciuili post renunciationem in causa. Bald. in authen. qui semel. C. de prob. & authen. iubemus. C. de iudi. & Abb. in cap. in causa. de testi. De iu [sect.] re regio admittuntur. vt in. l. 34. tit. 16. part. 3. seruatis quæ ibi dicuntur.

Tortus [sect. 12] cōtra quem est legitimè probatum, si durauerit in negatione, de iure ciuili debet absolui; vt notat Alber. in. l. edictum. ex gloss. ibi. ff. de quæstio. & dicit communem opinionem. De iure autem regio per. l. 26. tit. [sect.] 1. part. debet condemnari: iniquum enim esset, quòd in manu iudicis esset purgare probationes, vt aliàs notat Thom. grammati. consi. 12. nu. 24. Et vide eund# decisio. 8. post Alexan. in additio. ad Bart. in. l. vnus. §. rebus. ff. de quæstio. & Couar. in quæstio. pra cti. c. 23. nu. 5. col. 1.

Item nota, quòd [sect. 13] cōmuniter est receptum, quòd si tortus ex legitimis indicijis perseuerauerit in negatione, quòd non potest absolui diffinituè, sed sub fideiussoribus est relaxandus. vt notat Paris de Pu. de synd. in verb. Tortura. in versi. Viso de repetitione. nu. 4. & Carretius in practi. crimi. in re petit. rubric. in fine. num. 202. Sed per dict. l. 26. euacuatur ista practica, & reus debet absolui diffinituè. Quam vide.

Item [sect. 14] de iure ciuili vnus testis integer est sufficiens indicium ad tortu ram. gloss. in. l. 3. C. ad leg. Iuli. maiest. De iure regio vltra testem requiritur [sect.] quòd sit vilis vel malæ famæ. l. 3. titu. 30. part. 7. & l. 10. titu. 11. part. 3.

Item [sect. 15] de iure ciuili ad hoc quòd possit quis torqueri, requiritur quòd sit quis infamatus de illo delicto, de[Fol.44r] quo est accusatus. Thom. grammati. voto. 3. & Reginus practi. in. l. obseruare. num. 111. de homic. Sed de iure [sect.] regio sufficit, quòd infamia sit ex alio delicto, quàm de illo, de quo accusatur. dict. l. 10. de quo per Petr# Nuni. in alphabe. Hisp. in verbo. Torm#to.

Item [sect. 16] de iure ciuili non est taxata pœna iudicis, qui odio, vel pretio aliquem torsit, vt per Bald. in. l. decurio. C. de quæstio. & in. l. vna. C. ne ex delic. defunct. De iure regio per. l. 4. in fi. [sect.] tit. 30. par. 7. punitur pœna talionis.

Trâsuersales [sect. 17] non coguntur dicere testimonium de iure ciuili aduersus cōsanguineos vsq; ad septim# grad#. Floria. in. l. Iulia. ff. de testi. per gl. in. l. si fœmin#. C. ad turpi. De iure reg. vs# [sect.] ad quart# gradum. l. 11. tit. 16. part. 3. l. fi. tit. 30. part. 4. Et nota, # ex. d. l. fi. Greg. Lopez in. d. l. 11. in verbo. Muy grâdes. dicit, # isti consanguinei non sunt cō pellendi ad testificandum, quando ali ter veritas haberi nō potest, quod cōmuniter. dd dic#t compelli posse, vt tenet Specul. in tit. de test. §. de testi#. nu. 1. quem sequitur Alber. in. l. paren tes. C. de testib. & canonistæ. in. c. 1. de testib. cogen. & plures alij, quos congerit Dueñas in regu. 384. limi. 1. quod per dict. l. fin. videtur in ficiari: nam ibi dicit, quòd isti non possunt torqueri proeruenda veritate, sed ad torturā minimè proceditur, nisi in subsidium quâdoaliter veritas haberi nō potest. vt nor Fel. in. c. 1. de testi. cog. & est tex. in. l. edictum. ff. de qu#stio. sed cū in hoc casu nō possunt cōsanguinei tor queri, nec etiā sunt cōpell#di testificari, per. d. l. fi. qu# #quiparat ista duo, & cū per leg# duo casus sunt #quipara ti, disposit# in vno, & in alio c#set#. glo. in. l. si quis seruo. C. de furt. & gl. in. c. si postquā, de electi. li. 6. & Ias. in. §. ex maleficijs. n. 39. Inst. de act. Q# nota.

Tutor [sect. 18] de iure ciuili debet esse vigintiquinq; annor#. l. fin. de leg. tuto: ff. De iure regni sufficiunt viginti. l. 1. ti. [sect.] 7. lib. 3. fori. Quā legem fori intellige, si esset in vsu, quia. l. 4. tit. 16. par. 6. con cordat cum d. l. fin. & cum. §. furiosus. Inst. qui tuto. testa. dari pos. Et nota, # de iure ciuili minor vigintiquinq; an nor# tutor dari potest in testam#to, sed interim donec perueniat ad #tat# legitimā, opus erit datiuo tutore, & ad ueni#te ætate, ipse administrabit. vt in l. qu#ro. §. Lutius. de testa. tute. & in. d. §. furiosus. Et sic est intelligenda. d. l. 4. parti. qu# indistinctè loquitur, vt per Greg. Lop. ibi, Mayor de veinte y cin co años.

Tutor [sect. 19] de iure ciuili non potest alienare mobilia bona minoris quæ seruando seruari possunt sine auctori tate prætoris. l. quæ tutori. C. de adm. nist. tuto. quam ad hoc inducit gloss. in. l. curator. C. si res alien. pigno. da. & Bald. & Salice. ibi. De iure regio po [sect.] test omnia bona mobilia indistinctè alienare. l. 8. titu. 13. partit. 5. præter seruos antiquos. l. 18. tit. 16. part. 6.

Tutor [sect. 20] de iure ciuili nisi pro debito minoris soluendo non potest alie nare bona immobilia minoris. l. 1. §. si æs alienum. ff. de reb. eorum. vt per[Fol.[44]v] Ioan. de Plat. in. l. fin. in additi. C. de iure reipubli. libr. 11. De iure regio po [sect.] test etiam pro vtilitate minoris, auctoritate tamen iudicis. l. 4. titu. 5. partit. 5.

Tutor [sect. 21] & curator de iure ciuili possunt emere rem pupilli sui adulti, dummodo fiat palàm, & bona fide. l. cum ipse. C. de contr. emp. & potest seipsum authorari. Iass. in. l. 1. §. fuit quæsitum. numer. 19. ff. ad Trebelli. De iure regio nullo modo potest. l. 1. [sect.] titu. 5. lib. 5. ordin. & l. 14. titu. fin. lib. 8. ordin. Sed intellige dict. l. 1. & 14. nisi emerit à contutore, vel à iudice. l. 4. titu. 5. parti. 5. Et nota per. l. 1. 3. & 4. tit. 7. lib. 3. for. quòd dicta emptio valet, si sit facta in fauorem minoris, secus tamen si esset læsus in emptione etiã palàm & à contutore vel iudice facta, vt notatur in. l. nō ideo minus. C. de procur. & gloss. in. l. 2. ff. de accepti.

Nota quòd [sect. 22] de iure ciuili bona minoris per tutorem cùm conficitur inuentarium sunt #stimanda. l. fin. & ibi Barto. de magis. conueni. De iure re [sect.] gio per. l. 99. titu. 18. part. 3. non requi tur æstimatio, quod procedit de consuetudine, & malè, vt per Salic. in dict. l. fina.

SVMMARIVM.

- 1 *Vassallus quòd non teneatur iuuare dominum, contra quem iustè bellatur.*
- 2 *Venditio an, & quando sit perfecta etiã si de ea scriptura non fiat.*
- 3 *Venditio si fiat de re tributaria, vel astricta seruituti non facta mentione de tributo, vel seruitute, quòd emptor à venditione, si velit, recedere possit, vel petere interesse.*
- 4 *Venditio si resoluator ex causa voluntaria, quæ erat in potestate emptoris non resolvere, si interim emptor pignori dederit, quòd non valeat pignus, & ab habente pignus reuocari possit.*
- 5 *Venditio si fiat de animali vitioso, si venditor nescit vitium, qua actione teneatur.*
- 6 *Remedium. l. 2. C. de rescind. vendi, quòd nec emptori nec venditorire perempta non competat.*
- 7 *Remedium. l. 2. C. de rescind. v#di intra quod tempus intentari debeat, tam ab ecclesia, fisco vel minori, quàm ab alijs, tam de iure ciuili, quàm n regio.*
- 8 *Venditor, qui in venditione arrham recepit, si a vendi tione vult disceaere, ad quid teneatur.*
- 9 *Venditor, si emptor tempore emptionis sciuit rem alienam, quòd nec ad pretium, nec ad damna vel in teresse teneatur.*
- 10 *Vendes gregem viginti oui#, si vna vel plures cuincantur, si remaneant decem, quæ faciunt gregem, an teneatur de euictione.*

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

11 *Venditam rem, quòd consanguineus retrahere & euincere poßit ab emptore.*

12 *Venditio rei, quòd asocio retrahi poßit.*

13 *Vidua luxuriosè viuens, quòd solum lucra durante matrimonio acquisita perdat.*

14 *Vxor quòd sine licentia viri in iudicio eße non poßit.*

15 *Mulier, an, & quando procuratrix esse poßit.*

16 *Vxor, quòd sine licentia mariti contrahere non possit.*

17 *Vxori licentia præstanda per maritum ad contrahendum, non requiritur necessario quod licentia ipsa præcedat cōtractum, sed sufficit, quod sequatur, vel ipseratum habear.*

V.

Vasallus [sect. 1] de iure feudo rum tenetur defendere dominum etiam iniustè rixantem. c. domino guerram hic fini tur lex domi. Fede. in vsib. Feudo. De iure regio per. l. 5. titul. 26. part. 4. [sect.] vasallus non tenetur iuuare domin# contra quem iustè bellatur.

[Fol.45r] Venditio [sect. 2] de iure cōmuni est per facta, etiam si de ea scriptura non conficiatur, licèt interpartes sit cōuent#, quòd de ea fiat scriptura, nisi sit additum, quòd aliàs nō valeret; si de ea nō fiat instrum#tum. Bar. in. l. cōtractus. C. de fid. instru. & Deci. consi. 340. & Greg. Lopez. in. l. 6. tit. 5. par. 5. dicit esse cōmunem opinionem. De iure re [sect.] gio sufficit, quòd partes conueniantur de scriptura. per dict. l. 6. approbata communi, de qua per Soci. in cōsi. 120. num. 17. volu. 4. & Anto. Gomez de contracti. c. 2. nume. 27. & Boeri. decisi. 48. num. 18. quos refert Didac. Perez in. l. 3. tit. 8. lib. 3. ordin. col. 1055.

Venditio [sect. 3] si fiat de re tributaria, vel astricta seruituti, non facta mentione de tributo vel seruitute, v#dens tenetur ad interesse de iure ciuili. l. 1. §. 1. & l. Iulianus. ff. de acti. empt. & l. quotiens de seruitute. ff. de æd. edict. De iure autem regio per. l. 63. titulo. 5. [sect.] part. 5. emptor potest recedere à venditione, & sic erit in eius electione vel petere interesse per iura ciuilia, vel discedere à v#ditione per ius regium.

V#ditio [sect. 4] si resoluator ex causa vo luntaria, quæ erat in potestate emptoris non resolueret, vt in. l. 2. C. de rescin. vend. si interim emptor pignori dede rit, valet pignus. quæ cōmunis est de iure ciuili, vt per Greg. Lopez in. l. fin. tit. 5. part. 5. in verb. Delator, nar. ex Al be. in dict. l. 2. & Bar. in. l. si res. ff. quib. mod. pign. solu. De iure autem regio [sect.] per. d. l. fin. non valet, & potest vendicari ab habente pignus.

Venditio [sect. 5] de iure ciuili facta de animali vitioso, venditor si nesciret vitium, tenetur actione redhibitoria ciuili quanto minoris esset empturus, & actione redhibitoria prætoriam quant# minus res valet. Greg. Lop. in. l. 64. ti. 5. par. 5. in verbo. Que valia menos, cōmun# dicit ex glos. in. l. Iulianus. ff. de actio. empt. De iure regio per. d. l. 64. [sect.] petit quantominus res valet, de tecto vitio, approbata opiniõe Petri & Cin. in. l. 2. C. de ædili. actio. vbi dicunt, # idem est dicere, quâto minus esset empturus, vel, quantum minus res valet.

[sect. 6] Nota quòd de iure communi remedium. l. 2. C. de rescin. v#d. habet lo cum etiãre per#pta, vt per Salic. in. d. l. 2. q. 14. & 19. & Panor. in. c. c# causam. de emp. & vendi.

De iure regio per. l. [sect.] 56. tit. 5. par. 5. disponitur cōtrarium, immo quòd non competat re perempta nec emptori nec venditori, approbata opinione Azon. in summa eo. tit.

[sect. 7] Item remedi#. d. l. 2. de rescinden. vend. potest int#tari intra triginta annos, vt notat gloss. in. d. l. 2. & est communis opinio de iure ciuili, vt notat Couarruias in libr. 2. resolut. capit. 4. nu. 22. De iure regio debet intentari [sect.] intra quadriennium. l. 4. titu. 7. lib. 5. ord. Quam intellige in priuatis, in ecclesia, fisco, vel minori restitutio potest peti intra triginta annos per. l. vlti. tit. vlti. part. 6. de quo per Couar. in. d. c. 4. contra Rode. Xuarez allega. 21. restringens tempus petendi restitutionem intra octo annos. & vide in Ærario in verbo. Ecclesia. nume. 9. vbi est dictum. Aymon. de antiqui. parte. 4. de præscriptio. nume. 71. vbi[Fol.[45]v] quòd gloss. in cap. fina. de in in in. 6. quæ communiter di restitution# ecclesiæ vltra quadri#nium ex. l. 2. de rescin. vend. C. est intel ligenda, quando ecclesia fuit enormiter læsa in tota substantia ecclesi#, non tamen rei particularis, quæ euacuatur per dict. l. fi. tit. vlti. parti. 6. quæ loquitur in læsione rei particularis, & sit pri uilegium ecclesiæ, si vltra dimidium pretium rei lædatur. Quod not. V#ditor [sect. 8] qui recepit arrham in v#ditione, de iure ciuili non solùm tene tur ad duplum. Sed etiam ad interesse. si vult discedere à venditione, vel ad rem tradendam. De iure regio per. l. 7. [sect.] tit. 5. solùm damnatur ad duplum, vel ad rem tradendam, non autem ad interesse, approbata opinione Fabr. in §. 1. Inst. de emp. & vend.

Venditor [sect. 9] de iure ciuili si emptor tempore emptionis sciuit rem alienã, non tenetur nisi ad preti#, & non tene tur ad damna vel interesse. vlti. §. vlti. C. cōmunia de leg & hãc dicit cōmunem Aret. in. l. si aliquam. ff. de acqui. posse. De iure regio per. l. 19. ti. 5. par. 5. [sect.] nec ad preti# tenetur. l. 21. titu. 8. ea. par.

V#dens [sect. 10] gregem viginti ouium, si vna, vel plures euincantur, si reman#t decem, quæ faciunt gregem, non tene tur de euictiõe de iure cuilil. l. 1. & 2. ff. de rei v#d. & Alb. in. l. 2. C. de euictio. qui allegat dict. leges ad hoc. De iure [sect.] regni si vna sola euincatur, tenetur. l. 35. titu. 5. part. 5.

Vendere [sect. 11] potest vnusquisq; de iure ciuili sine eo, quòd aliquis euincatur res ab emptore. l. dud#. C. de cōtr. emp. c. constitutus. de in integr. resti. De iure regni potest cōsanguineus re [sect.] trahere emptionem. l. 13. titu. 10. libr. 3. fo. & l. 6. & 7. lib. 5. ord. & l. 71. Tauri cum sequenti.

Item [sect. 12] retrahitur à socio rei venditio de iure regio, & sic euacuatur etiã l. falso. C. cōmu. rerum alie. per. l. 55. tit. 5. par. 5. & l. 66. & 74. Taur.

Vidua [sect. 13] luxuriosè viuens, perdit do tem de iure ciuili. Boer. decisi. 338. n. 11. De iure regio perdit solùm lucra durã [sect.] te matrimonio acquisita. l. 4. ti. 4. lib. 5. ord. approbata opinione æquiori, de qua per Deci. in. c. pastoralis. de iudi.

Vxor [sect. 14] de iure ciuili potest esse in iudicio sine lic#tia viri. l. 1. §. 1. & l. eum qui nocentem. §. si in inepta. ff. de iu. iur. & notatur in. l. velle nec ne. C. de reuo. dona. De iure regio non absq; li [sect.] centia viri. l. 55. Tauri.

[sect. 15] It# mulier potest esse procuratrix pro parentibus morbo & ætate impeditis de iure ciuili. ex. l. fœminis. ff. de procu. quæ concordat cum. l. 5. titu. 5. par. 3. Sed per dict. l. 55. etiam in hoc ca su vxorata non potest esse in iudicio sine licentia viri, vt per Castill. in dict. l. 55. licèt Petr. Dueñas in regu. 311. ab ea discedat propter opus charitatis, & si bene perp#datur ex dict. l. 55. nulla dif ferentia assignatur ad dict. l. fœminis. & l. 5. par. quia in dict. l. 55. solùm prohibetur stare in iudicio, in negotijs illi tangentibus. ibi, que a ellas toccare, & sic non prohibentur esse procuratrices in casibus à iure permissis. Cogita.

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

Vxor [sect. 16] sine licentia mariti potest contrahere de iure ciuili per. l. velle. C.[Fol.46r] de reuoc. dona. De iure regio. per. l. 56. [sect.] Tauri non potest sine licentia.

Item nora, quòd [sect. 17] quando de iure ciuili requiritur licentia alicuius ad hoc vt actus valeat, necessariò debet præce dere, & nō sufficit quòd sequatur. cap. non est. de regulari. c. omnis vtrius# sexus. de pœniten. & remis. & quæ dic#t doctores in. l. si quis bona. §. iussu. ff. de acquiren. posses. & in. l. 1. C. qui admi. De iure regio in licentia præstã [sect.] da per maritum mulieri ad contrahen dum, sufficit quòd sequatur, vel ipse ra tum habeat. l. 58. Tauri. Quod tamen videtur cōtrarium, cūm potius ille sit consensus, non tamen licentia. vt per doct. de ala P. Rub. in dict. l. Vel dic & melius, quòd prima iura procedunt, cūm requiritur licentia ad authorizan dum personam, & sic cum licentia est de substantia actus, quia tunc habet præcedere, vt notat Paul. de Cast. in. d. l. Si quis mihi bona. sed cūm requiritur ad euitandum damnum in præiudici# tertij, sufficit quòd sequatur. ita Paul. de Cast. in. l. si cūm dotem. §. si c# eo t#pore. ff. solu. matri. & idem Paul. in. l. licèt. ff. de iudic. & sic nimirum, si maritus possit ratificare, cūm de eius præiudicio agitur.

¶ Finis.

LAVS DEO

SALMANTICAE Excudebat Ioannes à Canoua. Anno Domini. 1569.

[Fol.[46]v]

[Fol.1r] **AERARIVM COMMVNE opinionum communium iuxta ordinem Alphabeti, cum concordantijs ac discordantijs legum regni Hispaniæ, per Ioannem Baptistam à Villalobos Hispanum ac Toletanum.**

A.

[sect. 1] **A**Bsens causa reipublicæ restituitur ad ap pellandum. Franc. de Are. consi. 160. num. 7. communem dicit. §. Cōcordat cum hac communi. l. 10. [sect.] tit. 23. par. 3. & cum hac. l. & communi. l. fi. C. de rest. in integ. quæ videt# limitari per. l. is qui reipublicæ causa. ff. ex qui. cau. ma. c# absens dimisit procurator#, qui illum indefensum reliquit: quia tunc non restituitur. Quod planè est contra text. in. l. sed & si per prætorem. §. h#c clausula. ff. eo. quas le ges conciliat gl. dic#s. l. is qui. habere locum, quādo procurator est soluendo, altera autem, cūm nō sit solu#do. Quam solutionem Io. Mauri. de resti. in integ. cap. 352. repellit, & cōcludit, quòd si absens dimisit procuratorem idoneum, qui non appellauit, restitui tur: si autem non erat idoneus, non re stituitur. Quas solutiones nostra com munis opinio & Are non ten#t, aliàs dic#t indistinctè restitui. & l. 10. vltra hoc videtur innuere, # si dimisit pro curatorem, non sit necessaria restitutio, sed quòd oportet appellare infra decem dies post aduentum, vt aliquid ob rem publicā tribuatur, cūm generaliter dominus, qui propter neglig#tiam procuratoris fuit grauatus in nō appellando, si procurator non est solu#do, restituitur vt appellet. vt not gl. Bar. & Bal. in. l. 1. §. fi. ff. quādo appellã. & Fulg. in. l. si procurator. ff. si quis ius dicen. nō obtemp. & Sali. in authi. hodie. C. de appel. quos refert Iaso in. d. l. si procurator. num. 13. vbi ponit regu lam & limitationes.

[sect. 2] Nota, quòd absentibus causa reipu blicæ nõ ita fauetur, sicut minoribus, nam minores restituuntur ad integrã causam, absentes aut# solùm ad appel landum. Tiraq#. de vtroq; retra. de retra. linagi. §. 35. glo. 4. num. 46. commu nem dicit.

§. Nota, quòd licèt in hoc mägis fa [sect.] uetur minoribus, absentes tamen militiæ vel reipublicæ causa restitu#tur ipso iure, minoribus aut# subuenitur petitione restitutionis. Bar. & alij in. l. 1. C. de iu. & facti. igno. & Iaso consil. 159. vol. 2. quæ faciunt ad intellectum l. 10. titu. 23. par. 3. & l. 18. titu. 29. par. ea. & vide qu# habes in verbo, Restitutio infra. & Io. Mauri. à. c. 332. vsq; ad dict. cap. 352.

[sect. 3] Absens quando potest condemnari secundùm formam statuti in causa criminali, potest & procurator interuenire. Ang. in. l. pe. §. ad crim#. ff. de[Fol.11v] publi. iudi. commun# dicit. quem refert Augusti. in addi. adAng. de male. in verbo. qui iudex videns quòdinqui situs. in addi. incipienti. Tu aut# in hac materia. Sed Alex. con. 116. vol. 2. magis communem dicit contrariã, quòd non admittatur procurator.

§. Nota quòd absens de iure ciuili nõ [sect.] potest condemnari. l. in absentem. ff. de pœn. Et. l. absent#. C. de accusa. pœna maiori relegatione, exceptis tribus casibus. Primus, faciens qu# spadon#. l. Cornelia. §. constitut#. ff. ad leg. Cor. de sica. Secundus, repertus in venali perfidia apparitorum. l. nec diu. C. de pœn. Tertius, in crimine l#s# maiesta tis per constitutionem H#rici, quos re fert Hippo. in. d. §. constitutus. nu. 7. & Cepo. con. 49. num. 8. In criminali. Ex quibus stante. l. 9. tit. 2. lib. 3. ordina. & l. 2. tit. 17. lib. 8. & pragma. fin. Complutensi, de iure regio cùm per dictas ll. de quocunq; crimine absens potest cond#nari, etiã si sit pœna capitalis, videtur # inomni causa criminalipotest procurator interuenire. Sed tene sec# dam opinion#, quã Alex. dicit cõmunior#, nã eã approbat. l. 7. tit. 9. part. 3. ibi, el mismo porsu persona, relata in dict. prag. fi. Cõplu. vbi innuit# in causa criminali procurator# non posse in teruenire pro absente: tam#interuenit excusator propon#s causas absentiæ. vt habetur in. d. l. 7. ibi, o #biare a mostrar causa derecha por q# no pudo venir. de qua perAng. de malesi. in verb. Videns quòd inquisiti. ver. Quæro an talis bannitùs. Et sic ad excusandã absentiã vel contumaciã admittitur pro curator de iure regio, & cõcordat c#. l. pe. in fi. ff. de pub. iud. & c#. l. 1. ff. an # ali. cau. ap. de quo per Bar. cons. 100. & Corne. vol. 3. cõsi. fi. & vo. 4. cõ. 122. & Deci. cõ. 429. Et nota tex. in. l. seruum quo#. §. publice. C. de procu. # quilibet nõ tanquã procurator, sed tanquã quilibet potest interuenire ad defendend# absent#, vel eius innocentia. & illum tex. ad hoc notat & intelligit sic Caro. Molin. in addi. ad Alex. in cõs. 116. vol. 2. in verb. Procurator. & gl. in l. 12. tit. 5. par. 3. dicit sic practicari. Ex #bus elicatur vna differ#tia inter ius cõ munc & regi#, # absens in causis criminalibus etiã maioribus relegatione cõd#natur. Sec#da per. d. l. 7. & prag. cõtumax fictus æquè punitur, sicut ve rus. ibi. fazi#do pregonar en aq#l lugar do solia morar el emplazado, y si morada no le hallar#, deue ser pregonado alli do el yerro hizo. # quo est notand#, # sent#tia nõ valet cõtra absent# nõ ver# contumac#, vt quia nõ fuit inu#tus personaliter. l. ea quæ. C. quomodo & qñ iudex. quia vera cõtumacia nõ dicitur: & si facta est citatio ad dom#, vel in valuis ecclesi#, nisi #betur notitia citationis. vt per Ang. in. l. bidu#. ff. qñ appel. sit. & #domi. de Ro ta, deci. 378. in no. Quia licèt citat# ad dom# pr#sumatur scire citation#, per gl. in. l. si legibus. C. de episco. audi. nõ tam# dicit# verus cõtumax. Inno. in. c. fi. de eo # mitti. et Fel. in. c. cùm sit Ro mana. de appel. #a fictiones nõ hab#t loc#, qñ agitur de incurr#da pœna. Io. An. in. c. cognosc#tes. de cõsti. Tñ per d. l. 10. disponitur contrari#, # absens[Fol.2r] cõtumax fictus cõdenatur. It# erit ter tia differ#tia: quia cùm iuxta cõmun# opinion# licèt

verus cōtumax possit appellare, fictus tñ appellat secund# gl. co#ter approbatã incle. 1. de
appel. & Imol. ibi. de quo per Bart. in. l. si. C. de in integ. testi. & Bal. in. l. eo die. C.
quãdo appel. nō est neces. & gl. in. l. 1. C. quo. appel. nō recipi. & Bal. in. l. & post edict#.
§. fi. ff. de iudi. & in. l. prope rand#. §. & si quid#. C. eo. & Inno. in c. 1. vt lite non cōtesta.
& gl. in. c. nō so lūm. # appel. in. 6. Ang. in. §. 1. Insti. de oblig. quæ ex deli. nas. & Io.
de Imol. in cōsi. 126. De iure a#t regio fictus cō tumax, de quibus in. di. ll. nō appellat,
t#. n. quia in. d. l. 7. & prag. fin. contu max habet# pro cōfesso. quæ verba secund# Pe. de
Ancha. in rep. c. 1. de cōsti. & Bar. in. l. o#s populi. ff. de iusti. & iu. & Imol. in. l. insulã.
ff. de verb. obli. post Bar. in. l. obseruare. C. quo. appel. nō reci. importãt, # cōtumax
nō appellet. & id# tenet Frã. de Are. in. c. at si clerici. n. 19. de iudi. licet Bal. in. l. ita
dem#, in verb. Restat n#c videre. n. 6. C. de procura. teneat cōtrari#, & Nellus in tracta.
bãni. in. 4. par. primo tem po. in. q. 1. & alij, quos refert Ludo. Carre. in rep. l. obseruare.
n. 37. C. quo. ap. nō reci. Sed tñ primã opinion# tene, & ita obseruatur, T#etiã, #a in. d.
prag. Cōpluten. datus est ordo, # si cō pareat absens infra ann#, # audiatur, & iudex de
innoc#tia absentis debet inquirere, & tenet#. vt per Frã. de Are. cōsi. 146. etiã publicatis
attestatiōibus, & ad defensam absentis potest testes recipere. vt per Bar. in. l. 4. §. hoc
aut#. ff. de dam. infe. & in. l. 2. fi. ff. de quæ sti. & Bal. post Bar. in auth. at # semel. C.
de proba. & doct. in. c. fraternitatis, de testi. & Ias. in. l. si quis. C. qui testa. fa ce. poss#.t.
n. 7. & si inuenit e# sine cul pa, absoluet. vt elegãter dicit Bar. in cō. 100. qu# refert &
sequitur Hip. in. l. 1. §. si quis. n. 71. ff. de qu#sti. vbi cōgerit plures alios id# ten#tes. &
d. prag. id# disponit ã cōtrario sensu. ibi, si por el dicho processo pareciere q#ay prouã ça
bastãte #a le cōdenar. Et ad intelle ct# dict#prag. nota dict# satis notabi le, # fugi#s si spōte
reuertatur, omn# suspicion# criminis purgat. l. 1. C. de re ce. reo. nec dicitur recessisse
hab#s anim# rede#di. l. quid si fugitiuus. §. 1. ff. de ædili. edi. sicut & auis, qu# ex nido
euolat, breui reuersura recessisse non dicitur. Bal. in. l. 1. C. deser. fugi. & habuisse anim#
reuert#di pr#sumitur, # intra ann# venit. #. d. l. 1. C. de rec. reo. & c. cum cōtumacia. de
h#re. in. 6. Et obid licet inducat fuga semiplenã pro bation# cōtra fugient#, tñ si sponte
reuertitur, in tot# diluitur. vt per Corasi. in. l. admonendi. n. 75. ff. de iureiurã. post Bar.
in. l. raptor. C. de epis. & cle. Et plus dicit Ias. in. d. l. admon#di. # fugi#s de carcere si
denuò est incarceratus, etiã inuitus, # propter illã fugam nō est cond#nandus. Qu# faci#t
pro li mita. l. 34. tit. 18. lib. 8. ord. vbi disponit, # carceratus fugi#s à carcere habetur
pro factore. & circa. d. l. vi. alias. 8. limi tationes per epis. Calagu. in suisreg. in verb.
fuga. It# nota, # in dict. prag. ita sunt de substãtia bãna ac t#pora, # si nō fuerint ad vngu#
obseruata, nō po[Fol.2]v test absens cōd#nari, & haberi pro cō fesso. & ita in indiuiduo
dic#t Bald. & Ias. in auth. quæ supplicatio. n. 5. C. de preci. impe. offe. & Alex. in. l. 2. ff.
de iu di. # gl. in cle. 1. devi. & hone. cle. in ver bo, tertio. & in. c. 1. de mili. vasa. qui cō
tu. in verb. tertiã vocation#. in, vsi. feu do. & vi. Alber. Bru. in tract. de for. & solenni. in
artic. ex quibus cōsistat for ma. ver. 37. fo mihi. 21. & in artic quan do aliquid c#setur tradi
pro forma. cō clu. 16. Ex quibus si cōtra absent# de sti lo alicuius curi# obseru#tur alij
termi ni in procedendo, vt est in Cōpostella beati Iacobi, nō v#dicant sibi loc# pœ n# har#
leg#: & si post sententiã capia tur absens, audietur superomnibus cō t#tis in processu &
sent#tia, tã in pœnis corporalibus, quàm pecuniarijs. Et ita pluries practicaui, c# ibi essem
iudex maior, præcipuè cùm forma data ab statuto dicat# substãtialis. vt per Deci. cō. 429.
Et de materia. d. ll. vi. Ang & su# Augusti. in tracta. male. in verb. vi d#s # inquisiti. per
tot# & Hip. in pra cti. in. §. postquã à nu. 25. vsq; ad nu. 62. & in cō. 64. n. 43. & in

cõ. 117. n. 36. & in cõsi. 134. n. 11. & Cassa. in consue. Burg. Ru. 1. §. 7. in prin. n. 10. & Carrer. in practi. crimi. in prin. n. 59. & Iserni. & Afflict#. in cõsti. Neapo. tit. 1. li. 2. in cipi#. Grandis. Et vi, Pe. Nuni. de Au# daño. cõsi. 15. post tract. de obsequen. mã. reg. vbi ponit quatuordecim cor recti. ad ius commune per. dict. prag.

Et nota circa. l. 1. tit. 3. li. 3. & l. 5. tit. 16. li. 3. ordi. quæ loquuntur de nõ conte. stâti infra noueni#, & in citato nõ cõparente ad audiendã sententiã, # con tumacia in dictis. ll. debet esse vera, & nõ sufficit ficta. vt # Bal. in. l. qui se nõ obtulit. §. cond#natum. ff. de re iudi. & Iaso. n. 32. Et circa. d. l. 1. nota aliud, # li bellus ad hoc # reus teneatur respõde re intra noueni# ad effect# vt habeat# pro cõfesso, est iudici præstandus, par te, vel eius procuratore presente, iuxta notata # Anto. in. c. 2. de dilati. oppo. 2. & nõ sufficit, # copia libelli pet nunti# mittatur, vt dicebat Monta. in repor. super hac. l. ex Bar. in. l. nõ sol#. §. morte ei#. in. q. 3. princi. ff. de nou. ope. nunci. quia dict# Bar. hoc nõ probat, & determinatio. d. l. 1. est cõformis iuri cõmuni: nã Bal. in. l. receptitia. C. de consti. pecu. ex. l. senatus. §. # si tribus. ff. de iure fisci. dicit, # si ex forma statu ti cõtumax habetur pro cõfesso, tunc ad constituendã contumaciã requiritur trina citatio, & requisitio iudicis fa cta in pr#sentia partis habet vim per# ptorij. vt notat gl. in. c. consuluit. de of fi. & potesta iudi. deleg. & ad hoc notat Abb. & adducit similem in. l. 2. C. q#o. & qñ iu. sedente aut# iudice pro tribunali, vt declarat Sali. in. d. l. 2. & # eo est gl. in. l. cùm prec#. C. de libera. cau. de quo per Feli. in. c. fi. de cõfe. & in. d. c. consuluit. n. 16. Et in tant# operatur hæc ficta confessio, # pars nõ ad mittitur ad proband# cõtrari#. vt per Iaso. in. l. error. C. de iu. & fa. ingno. n. 6. & 7. reprehendent# Alexã. tenent# contrari#. de quo per Frã. de Are. con. 47. & nota, # hæc cõfessio dicitur iudicialis, & sollemnis, vt tenet Are. in. c. at si clerici. n. 21. de iudi. ex Ci. & Bald. in. l. qm#. C. de his qui nota. infa. Nota[Fol.3r] etiã, quia licèt per. d. l. 1. nõ requiratur sententia, hoc est ver# quo ad ipsum fi ct# confitent#: secus tñ quo ad su# hæ red#, quia requiritur sent#tia secund# Bal. in. l. 2. C. de eden. n. 72. & Alex. in addi. ad Bar. in. l. transigere. C. de tran sa. Circa tñ. d. l. 1. & 5. tit. 16. vi. l. 3. tit. 22. partit. 3. & l. 9. tit. 23. par. ea. & q# doctores ten#t, maximè Io. de Imol. in. l. ex cõsensu. ff. de appel. & in. l. diuus. el 1. ff. de in integ. rest. & gl. in cle. 1. de do lo & cõtu. & Bal. in. l. falsus. C. de fur. & Alex. in. l. cõtumacia ff. de re iudic. vbi dic#t, # nõ dicitur cõtumax, nisi pars apparuerit ad accusandã contumaciã. Et hoc etiã dicit Bal. in. l. prope rand#. §. & si quid#. num. 4. de iudi. & Alex. in cõ. 92. vo. 2. n. 2. ex. l. 2. ff. siquis in ius voca. non ierit. vbi dicit h#c esse cõmun# intellect# ad dictã. l. q# etiã probat. l. 13. tit. 2. li. 3. ordi. & l. 3. in. ll. de Madrid. ibi, e q# elactor no sea obligado a acusar la rebeldia mas de al fin #l termino. Et sic dicit Dida. Perez. in. d. l. 1. in verb. hasta nueue dias. col. 871. re cept# esse in praxi in dispositione. d. l. 1. # requiratur # actor accuset contumaciã. vi. Mara. in specu. aure. part. 6. m#bro. 2. n. 1. ex. l. post edict#. §. 1. ff. de iudi. & Bar. in. l. ex quacunq; ff. si quis in ius voca. nõ ierit. & in. l. fi. §. sed si sti pulator. ff. de eo per qu# fa. & Alexã. cõ. 100. n. 3. vo. 5. & si actor obtinuit # reus cõpareat personaliter, etipse tene tur in #sona cõparere in termino, aliàs reo nõ pr#iudicat cõtumacia. Rota in antiquissimis. de dolo & cõ. dec. 2. Et vi Sebastia. Vã. # nulli, #ces. de nullita te ex defectu citationis. n. 111. vbi dicit, # si actor est # lõgiquo si nõ cõparet ad accusandã cõtumaciã, si reus est citatus ad o#s actus, licet primus act# sit circ#ductus, si postea cõpareat, valet q# agit#. Sed pr#dicta sunt vera in termino hominis: secus tñ in termino le gis, vel statuti, quia t#c minimè est ne cesse vt accuset# cõtumacia, vt notat Bal. in. l. si tutor. C. de interdicto matri. qu# ad hoc refert Iaso in. l. # peran

d#. n. 12. de iudi. C. Contrariã, imò # sit necessaria accusatio cõtumaci#, tenet Ancha. in cõsi. 97. vbi in materia facti ita cõsultit: qu# ad hoc allegat Alber. Brunus. in tertio vo. in verb. cõtu max. & e# sequitur Rebu. in cõsuetu. Gallica. de cõtumacia. arti. 2. gl. 1. n. 13. ex notatis # Panor. in. c. fi. de iuram#. cal#. vbi cõcludit in. n. 11. # adhoc # quis incidat in pœnã cõtumaci#, re#ritur sent#tia, & sic se habet co#s opinio, vt ibi# e#, & iudex hãc #nuntiation#non potest facere sine eo, # pars petat, ex gl. in. l. sãcimus. C. de iudi. ex #b# resultat, # pars debet accusare cõtumaciã in termino iuris vel statuti cõt tra Bal. Opinio tñ Baldi in iudicijs est recepta. Iudex a#t nisi parte pet#te & post termin# non deb#t impartire su# offici# iuxta notata # Phili. Frã. in. c. s# pe contingit. de appel. in gl. in ver. ob tineat, vbi notat, # lapso termino iuris pars appellata põt #sequi appellation#, vt sua sent#tia cõsirmet#, q# reo nõ est #miss#, etiã si apellat## nõ sit #sequit##

[sect. 4] Absentiã causas vol#s proponere, non requiritur # habeat mãdato#. Pr# po. in. c. si qñ. 2. q. 6. n. 21. commun# dicit, & non tenetur satisfacere de iudicio[Fol.3]v] sisti, nec de pr#sentã do re# qñ cessaue rit causa absentiã. gl. in. l. 12. tit. 5. par. 2. cõmun# dicit ex Albe. in. l. seru# quo que. §. publicè. ff. de procu.

[sect. 5] Limita hãc communem, si velit defendere tanquam procurator, quia nõ admittitur sine mandato. Iaso in. l. is qui. n. 7. C. # testa. face. po. cõem dicit. §. De iure regio habes. l. 10. ti. 15. par. 3. [sect.] & l. 5. & 14. lib. 1. tit. 10. fo. ll. de quo per tex. in. c. 1. de procu. # cõi#cta #sona, qu# nõ excedit quart# grad#, & mari tus pro vxore, socius #socio, hæres # coh#rede, & alij #. d. ll. admitti#tur, nõ sol# ad ag#d#, sed ad defed#d# c# cautione de rato. Extraneus aut# c# dicta cautiõe admittit# ad defend#d#. Et cir ca. d. l. 10. nota, # si à principio egit sine mãdato, & lis est cõttestata non petita cautione, ampliùs # re# cautio nõ po test peti. q# videtur cõtra. l. licet. C. de proc. cum exceptio falsi #curatoris possit opponi etiã post lit# contestatã, vt cõcludit Alex. ibi, c# reddat iudici# retro null#. Sed tñ pro cõcordia dic, # d. l. 10. loquit c# cõi#ctus agit # cõiuncto. & cõcordat c#. l. Põpon##. §. fi. ff. de procu. glos. in. c. 1. de procu. de quo per Bologni. in addi. ad Ana. cõs. 140. post Cin. in. l. inuitus. C. de #cu. l. a#t licet. loquitur in extraneo ag#te sine mãdato. Et de materia falsi procuratoris vi. Io. de Anani. cõsi. 96. c# suo Bologni.

[sect. 6] Nota, # licèt maritus possit agere # vxore sine mãdato. tñ si semel mãdat# recepit, ampliùs nõ agit sine mãdato. Ias. in. l. maritus. n. 8. C. de #cura. cõem dicit. quam nota ad intellectum. d. l. 10.

[sect. 7] Absolutus de crimine, ampliùs nõpo test accusari. c. de his criminibus. de accusa. Amplia istã determination#, etiã si per disp#sation# esset absolutus. Coua. in. li. 2. reso. c. 10. cõem dicit, ex gl. in d. c. de his. & Deci. cõsi. 137. col. 2.

[sect. 8] Amplia sec#dò in absolutione ex delatione iuram#ti facta à parte de crimine, de quo accusatus est, etiã si nõ fuerit absolutus: sed delato iuram#to ipse declarauit, ampliùs nec à delatore, nec ab alio potest accusari. Id# Coua. nu. 3. cõ mun# dicit, ex gl. in. l. trãsigere. C. detrã sact. & Alex. & laso ibi. & in. l. e# qui. §. in popularibus. ff. de iureiuran.

[sect. 9] Fallit primò, si sit absolutus ab instãtia iudicij. Id# ibi. n. 1. cõem dicit ex gl. in. c. Epiphani#. 5. q. vlt. & doct. in. d. c. de his. ex. l. libellor#. §. # si libelli. ff. de accusa. c. pr#scripta. §. libellor#. 2. q. 8.

[sect. 10] Fallit. 2. si accusator pr#uaricatus est. Idem ibi cõmun# dicit ex. l. 3. ff. de pr# ua. & glossi in. d. c. de his. & probatur prãuaricatio vt per Bar. in. l. 1. §. prãuaricatorum. ff. ad Turpi.

[sect. 11] Fallit. 3. si accusator suã vel suor# iniuriã prosequatur: modò ignorauerit primã causam ventilari. Id# ibi communem dicit ex gl. in. d. c. de his.

[sect. 12] Fallit. 4. in absoluto in foro interiori. Id# ibi cõmunem dicit ex glo. in. d. c. de his. vbi notat differentiã inter pu blicã & sol#n# pœnit#tiam, qu# vide.

[sect. 13] Fallit. 5. in absoluto per baptism#, quia licèt omnis macula per illud tollatur quo ad De#, non tamen quo ad iudic# t#poralem. Idem ibi cõmun# dicit ex Anani. in. d. c. de his.

[sect. 14] Fallit. 6. in cond#nato de iure canonico per viam inquisitionis, cùm pœna ordinaria nō sit punitus. Idem ibi. num. 3. cõmun# dicit ex Anto. Abba.[Fol.4r] & Feli. in. d. c. de his. Q# sec# est de iute ciuili, c# ead# pœna debeat puniri tã # viã in #sitiõis, quã # accusation#. I d# cõmun# dicit ex. l. 4. ff. de sepul. viola.

[sect. 15] Fallit. 7. si per trãsaction# fuerit ab solutus, quia licèt iter# non poterit ac cusari ab acusatore c# quo trãsact# est, nec ab alio remotiori, cùm legitimus sit accusator prior. ex nota. in. l. 4. §. Ca to. ff. de verb. obli. q# & l. 22, ti. 1. par. 7. #bat, tñ per iudic# (ne crimina remaneãt impunita) poterit de nouo accusari. Id# ibi. n. 3. cõmun# dicit ex gl. in l. e# #. §. in popularibus. ff. de iu. iuran.

[sect. 16] Restringe istã limitation# si actor pac# fecerit c# reo in a## iudicio, pote lit tam# suam iniuriam temporalem prosequi. Idem ibi communem dicit ex Aret. in. c. accusasti. de accusa.

[sect. 17] Fallit. 8. in crimine, quod est mixti fori: quia absolutus, vel condemnatus in vno, potest per ali#cognosci. Id# ibi nu. 6. commun# dicit ex Feli. & Areti. in. d. c. de his. & Frãco in. c. felicis. §. per hoc. de pœn. in. 6.

[sect. 18] Ab intestato potiùs quàm ex testamento dicitur quis mori, & sic dic#en ti testamentum fact#, incumbit onus probandi. Coua. in reso. li. 2. c. 6. nu. 5. commun# dicit ex Bar. Alex. laso.

[sect. 19] Actio oritur ex pacto nudo de iure canonico. Baptista de. S. Blasi. in ru. decre. c. 25. distin. 3. Alcia. in. c. c# con tingat. de iu. iurã. n. 173. & Cor. Con.2. p. o. 1. litera. b. & Iaso. in. l. iuris g#tium. §. si c# nulla. n. 4. ff. de pactis. Io. Cora. in misce. li. 1. c. 1. dicit ndicul# annotare differentiam inter pactum nudum ac vestitum.

§. Cõcordat c# hac cõi. l. 3. tit. 8. li. 3. ordi. & l. 1. tit. 11. li. 1. for. ll. vbi dicta lex disponit, # absenti acquiritur obligatio facta cuicunq; person#. qu# est cõtral. l. 7. ti. 11. par. 5. Sed tene dict#. l. 3. & vi. qu# habes in discordantijs inter ius cõe & regi#. Et circa intellect# illius l. 3. nota verb# Bar. in. l. 1. §. sublata. ff. ad Trebel. qu# refert Didacus de Segu ra in. l. filius. ff. de verb. oblig. n. 75. # si ex forma statuti alteri # alter# adquiretur actio, intelligitur de directa, qu# li mitat cõem opinionem de notario ac quir#ti alteri, # intelligitur de vtili. vt notat Alcia. in. d. c. c# cõtin gat. n. 133. & infra in verbo, Notarius. n. 35. quã in tellige, si statut# diceret # trãsferat# de vno ad ali# vt # Bal. in. d. §. sublata, & de intellectu. d. l. 3. vi. gl. in. l. 4. ti. 4. p. 5. qu# loquit# de donatiõe abs#ti facta.

[sect. 20] Amplia istã commun# & quo ad for# conscienti#, # non adimpl#s pact# nud#, peccat mortaliter. Coua. in c. cùm ex officijs. nu.10. de testa. cõem dicit ex gl. in. c. 1. de pactis.

[sect. 21] Limita primò in pollicitatiõe. For tunius Gar. in. c. 1. de pactis. in. 6. n. 12. & Alcia. in Rubrica de verbo. obli. ff. num. 8. communem dicit.

§. Nota # de iure regio per solã pol [sect.] licitationem oritur obligatio & actio per. l. 3. tit. 8. li. 3. ord. & in hoc exc#dit ius canonic# vt per Gome. de contracti. c. 8. n. 4. in. fi.

Contrarium t# tenet Dida. Per. in. d. l. 3. col. 1044. post Oro sci. in. l. iuris genti#. §. igitur nuda. ff. de pact. Sed # id# sit de iure regio q# de canonico, tãdemper plura col. 1046. concludit. d. l. 3. habere loc# in pollici[Fol.4]v tione, qu# vide. Aduerte, # in. d. l. 3. pa ct# nud# & stipulatio #quiparant#. Id# que sit iudici# #quiparator#. gl. in. c. si postquã. de ele. in. 6. Dic#dum est, # si cut obligatus ex stipulatione pœnit#s nõ tenet# ad fact#, sed ad interesse, iuxta cõmun# opinion#, ita obligatus ex pacto. vt per Deci. in. c. 1. de iudi. n. tam# si obligatio esset c# iuramento, præcisè tenetur ad fact#. Fortu. Garsi. in. c. 1. nu. 16. cõmunem dicit. vbi cõ cludit, # stãte. d. l. 3. & c. 1. de pactis. in 6. nõ esset necessari# iuram#t# ad hoc quòd obligatus teneatur præcisè ad fa ctum. Et intellige. d. l. 3. quoad obliga tion# principalem: secus quo ad acces soriã, vt in fideiussore, vt per Bal. in. c. fi. de pactis. nu. 9. vbi dicit, # fideiussio facta per nud# pactum absq; stipulatione, sit nullius mom#ti. Sed attenda generalitate dictæ. l. 3. glo. in. l. 6. tit. 12. par. 5 tenet cõtra Bal. & bene, ex no tatis per Zare. in. c. 1. de accusa. differ#. 56. vbi tenet contra Bald. per plura. Et vide de materia istius communis Couarru. in. c. quanuis pactum. de pactis in. 6. in. 2. part. §. 4. perto. & infra in verbo. Iuramentum. num.

[sect. 22] Restringe hanc cõem, nisi aliàs pol llicitatio fiat pr#senti & tacenti, quia vi detur consentire. Alci. in. d. Rub. n. 3. communem dicit.

[sect. 23] Nota, # ex pacto nudo geminato oritur actio de iure ciuili. Alci. ibi. nu. 14. & Coua. in. d. §. 4. in verbo quinto comun# dic#t ex Iaso. in. l. 2. de ver bor. obliga. ff.

[sect. 24] Nota, # in dubio appellatione pacti, de nullo debet intelligi. Couar. in d. §. 4. comun# dicit, ex Bal. & Deci. in Rub. de pactis. C. & dic#tur pacta nuda, quæ omni auxilio legum sunt destituta..

[sect. 25] Actio alia est natiua, & alia datiuæ. Iaso in. l. iuris gentium. nu. 4. ff. de pactis. communem dicit.

[sect. 26] Actio iniuriar# ciuilis est perpetua. Io. Balbus. de pr#s. par. 4. q. 1. n. 3. cõem dicit. gl. aut# in. l. 22. ti. 9. par. 3. dicit # actio iniuriar# qualisc#q; sit, siue ciui lis, siue p#toria, nõ durat nisi per ann#. & magis cõmunem dicit ex Azo. in summa. C. eo. & Io. An. in addi. ad Spe cu. de iniu. §. 1. in verbo, actio.

§. De iure regio per. d. l. 22 est approba [sect.] ta hæc magis cõis, quòd non duret ni si per ann#. Nota tamen, # actio iniu riar#, qu# de iure ciuili durat in perpe tu#, sol# est in tribus casibus, de quib# per. l. Cornelia. ff. de iniuri. tam#, vt di ct# est, magis cõis opinio est, vt nõ du ret nisi per ann#, vt dicit Old#dorpius de actioni. de actione iniuriarum. num. 1.

[sect. 27] Actione iniuriar# tenetur, qui dicit alicui, Tu m#tiris. licèt dicat prouo catus, & ver#. Boe. in consuetu. Bitu. cõs. 1. ex Bar. in. l. apud Labeon#. §. ait prætor. ff. de iniu. cõmunem dicit.

[sect. 28] Actione iniuriar# nõ tenetur, qui alicui obijcit crim#, quod reipublicæ cõuenit vt patefiat, si probet. Boe. ibi. communem dicit.

§. De iure regio, siue cõueniat reipue [sect.] blic#, siue nõ, si ver# dicat, & #bet, nõ tenetur. l. 1. ti. 9. par. 7. vt alij putât. Sed dictã. l. intellige iuxta hãc cõem, & ex ipsamet colligit# ibi: porq# los faze do-[Fol.5r]res #l mal se recel# de lo fazer. & sic lo quit# in iniuria #ueni#te ex maleficio. Et de hac cõi vi. pleniùs ## alibi per. d. Boe. in cõ. 4. & vi. Coua. in. li. 1. reso. c. 11. n. 6. cum sequenti. vbi concludit, # siue conueniat reipublicæ, siue non, si extra iud icium conuiciat aliquem, teneri actione iniuriarum.

[sect. 29] Amplia comun#, si alicui obijci tur in iudicio ad exclu d#dam accusation#, vel si excipitur. Alex in. l. 3. ff. de liber. & posthu. communem dicit.

[sect. 30] Restringe istā ampliation#, si probet, aliàs tñ non, licèt mitiùs puniatur Boe. in. dict. con. l. post consuetudi. Bituri. commun# dicitex Ancha. cõ. 135. vi. Dida. Perez in. l. 1. tit. 4. lib. 3. ordin. col. 940. cum præcedenti.

[sect. 31] Actio seu accusatio cùm tollitur per viginti annos, ita & inquisitio tollitur Balbus de pr#s.

quæst. 2. num. communem dicit.

[sect. 32] Actio pœnalis cum mala fide vllo tempore præscribitur. Balbus ibi. in. 4. par. 4. par. q. 8. nu. 2. cõem dicit.

[sect. 33] Actio tricenaria pr#scriptione ipso iure nõ tollitur, sed ope exceptionis, quadragenaria aut# in tot# eliditactio nem. Beroius. q. 82. commun# dicit ex Salic. in. l. sicut. oppo. 6. C. de præscri. xxx. anno. & Panor. in rub. de præes.

[sect. 34] Actio confessoria & negatoria nõ solùm cõpetit pro seruitutibus, sed & pro alijs iuribus incorporalibus, vt pro iurisdictione, presentatione, guidagio, pedagio, & similibus. Ias. in. l. si prius. ff. de no. ope. n#. n. 4. in fi. cõem dicit, & sic competit contra impedi#tes præsentare benefici#, quod est de iure patronatus. Roc in verbo. ius. nu. 6. de iure patro. communem dicit.

[sect. 35] Actio negatoria, vel confessoria ad hoc # cõpetat, requiritur cõtradictio, & sufficit verbalis facta in iudicio, etiã si in libello de illa nõ fiat mentio. Iaso in. d. l. si vt prius. nu. 16. cõem dicit.

[sect. 36] Actio in libello non est exprim#da de necessitate, si tñ exprimat# minùs aptè libellus valet. Ias. in. l. edita actio. n. 3. C. de ed#do. cõem dicit, & in. l. qua quis#. ff. eod#. n. 45. magis cõem dicit. §. De iure regio id# disponitur per. l. 11. [sect.] tit. 1. li. 3. ordi. Et nota, # # illã leg# pro ceditur in causa, sola veritate inspecta. & vi. quindecim effectus huius clausul# per Marã. in Specu aure. par. 4. disti. 9. n. 32. c# se quentibus. & vi. alios per Caro. de Grassario in regale Franciæ. Ius. 12. ver. tertio est notand#. Et nota verb# notabile Bal. pill# tex. in. ctuæ. vt lite nõ cõtesta. & Ias. in. l. à diuo Pio. §. in v#ditione. ff. de re. iudi. & gl. in. l. 1. §. si #s arg#tum. ff. depositi. & Roma. in. l. nõ sol#. §. sed #bari. ff. # nou. ope. en#. # executio facta # vero debito, vigore illius clausulæ nõ reuocat# propter ordin# nõ seruati#. Q# summè est notand# cõtra iudices faciles ad reuo candã execution# #pter #d modic# ordinis nõ seruati. Et vi. plura accumu lata ad intellect#. d. l. 11. # Per. Nu. in re spõ. 1. post tracta. # exequ#. mãda. reg.

[sect. 37] Actio præscriptis verbis triplex est. Prima, qu# orit# ex cõtractib# innominatis hinc inde respectiuis, de qua lo# tur l. naturalis. ff. de pr#scri. verb. Sec# da, vbi dubitat# de nomine cõtractus, qui contractus sit. l. 1. & 2. 1. si tibi. ff. de[Fol.5]v pres. ver. Tertia est, quæ oritur ex pacto nudo vestito ex coh#r#tia contra ctus innominati, quãuis ex illo nõresultet cõtractus innominatus. l. in bo næ fidei. C. eo. in verbo, pacto. Ias. in. l. iuris gentium. §. quinimo. nu. 11. ff. de pac. communem dicit.

[sect. 38] Actiones personales etiã dissimiles possunt in eodem libello accumulari. Gome. in. c. disp#dia. num. 33. de res. in 6. communem dicit.

[sect. 39] Actor susp#dens petitori#, & inter dict# recuperand# intetãs, etiam si in possessorio obtineat, debet #bare petitori#, aliàs succ#bet. 10. Cora. in. l. na turaliter. §. nihil cõe. ver. explicitis. nu. 22. ff. de acqui. posse. cõmunem dicit.

[sect. 40] Nota, # ag#u possessorio recuperã dæ obstat absolutoria lata cõtra eum in petitorio. Id# ibi. n. 4. cõem dicit.

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

[sect. 41] Actor int#ans accusation# criminal#, & pet#s re# cõdemnari, potest in cid#ter petere dñum restitui, & ind# nem cõseruari. Frã. de Are. in. c. qualiter & qñ. §. ad corrig#dos. n. 139 de accusa. communem dicit ex Bar. in. l. interdictum. ff. de publi. iudi.

[sect. 42] Actor ex cõtractu cõditionali ag#s, debet probare cõdition# purificatam ad intention# suam fundãdam. Bello nus. cons. 59. n. 3. communem dicit.

[sect. 43] Actor ag#s ante t#pus, duplicat# t#pus in odi# suum Anto. de Tremo. in addi. ad Bonacur. in pract. exceptionum. nu. 25. in verbo, conditionem. in Rubri. qui. mo. suo nomi. cõem dicit.

[sect. 44] Actor si in libello expressit di# cõ tractus, & testes depon#tes de cõtra ctu dicunt non recordari de die, probant. Franc. de Aret. in. c. qualiter & quãdo. de accusa. §. debet. commun# dicit. nu. 130. & Bar. in. l. is qui reus. ff. de publi. iudi. quã intelligit si in libello est inserta clausula nõ astring#s se ad probationem superfluum. &c.

[sect. 45] Actore non probante tam in ciuili bus q# in criminalibus reus debet absolui. Iaso in. l. nõ est nou#. nu. 5. C.

[sect. 46] Acta facta in ciuili iudicio faci#t fi dem in criminali. Fel. in. c. at si clerici. de iudi. commun# dicit. Contrarium, immo quòd acta facta in ciuili # non probant in criminali, dicit commun# Io. à Ripa. in. l. is apud. nu. 4. C. de ed#. Sed pro concordia dic, quòd licèt plenè non probât, faci#t tamen fidem ad inquirendum, per. l. quod euitandi. C. de condi. ob causam.

[sect. 47] Acta facta inter alics nõ probant, faci#t tamen qual# qual# probation#. Io. de Ripain. d. l. is apud. nu. 16. commun# dicit, non tamen semiplenã, vt aliàs sensit Bar. in. l. admon#di, nu. 45. ff. de iureiurã. vt per Coua, in. q. practi. c. 13 in verbo, cãter#. ex Are in. c. causamq; de testi. & Caro. Moli. in cõ sue. Pari. ti. 1. §. 5. n. 38. Et quãta fides eis est adhib#da, relinquitur arbitrio iudi cis. vt per Panor. in. c. penul. de re iudi cata. col. 2.

[sect. 48] Amplia ad sent#tiã, quia nõ inducit semiplenã probation# inter alios. Coua. in. d. q. 13. nu. 4. cõmun# dicit ex Bar. in. d. l. admonendi. n. 45. & Aret. in c. causam. de testi.

[sect. 49] Amplia sec#dò in sent#tia lata cõtra possessorem maiorie, vel cõtra pri mogenit#, quia non nocent alijs vo-[Fol.6r]catis. Coua. in. d. c. 13. nu. 6. cõmunem dicit ex Decio in con. 445. num. 29. & Feli. in. c. vlti. num. 5. de maio. & obe. Contrarium, immo quòd noceat alijs etiam non citatis, dicit communem Felin. in capit. penult. de re iudi. num. 16. & Alexand. in. l. s#pe. num. 99. ff. de re iudic. & Ferdinan. de Loazes. in. l. filiusfamilias. §. diui. num. 308. ff. de leg. 1. & hanc dicit Couar. in dict. c. 13. nu. 6. magis communem. cùm lis sit ventilata cum legitimo contradictore, cui astipulatur l. 20. tit. 22. pattit. 3.

[sect. 50] Restringe hanc communem, si se quentes, vel hi, qui post possessorem, cum quo lis ventilata fuit, sunt successuri, scientiam habuerunt litis. Iaso in l. decem. n. 42. ff. de verb. obli. commu nem dicit ex Fabro in. §. licet. Instit. de adopti. & Cur. Iuni. consi. 23. quam re strictionem dictus Couar. non approbat ex Io. de Imol. in. d. §. diui. & Alex. in. d. l. s#pe. n. 99. Sed tene commun#.

[sect. 51] Fallit primò in sent#tia, in qua pro nuntiat# est quis liber & ingenuus, lite tamen ventilata c# legitimo cõtradictore, vt puta domino vero pr#sente, & nõ cõtumace, quianocebit o#bus alijs. Coua. in. d. c. 13. n. 5. ver. tertiò colligitur. communem dicit ex Anto. & Feli. in. c. penul. de iureiurand.

§. Concordat c#. d. l. 20. tit. 22. par. 3. [sect.]

[sect. 52] Fallit secundò in sententia lata cõ tra seruum, vel libertum, sciente domino litem agitari, quia ei pr#iudicat. Coua. ibi. num. 8. ver. supe rest. communem dicit ex Bart.

Bald. & Alexã. in. dict. l. sæpe. num. 9. ff. de re iudi. & Anto. in. c. penul. eod. titu. §. Concordat cum. l. 20. tit. 22. par. 3.

[sect. 53] Fallit tertiò in vasallo litigante sci#te domino, quia nocet domino, licèt non in proprietate, in possessione. Co uarru. in dict. c. 13. num. 9. commun# dicit ex Panor. & Feli in. c. cùm super. de re iudi. & Alexand. in dict. l. sæpe. num. 91. & 202. & Panormita. in. c. auditis. de præs. Quam intellige, si non appellaret dominus, ex glo. in dict. c. cùm super. de re iudi. & communem dicit Panor. & Feli. ibi.

[sect. 54] Amplia istam limitation# ad sententiam latam contra institutum electum, vel pr#sentat#, scientibus institutore, electore, vel præsente, quia præiudicat eis in possessione. Coua. in c. 14. in. quæst. pra. num. 1. communem dicit ex Cardina. in cap. cùm olim. de cau. posse, & propri. & Panor. Imol. & Felin. in capitu. penult. de re iudi. & Alexan. in. l. sæpe. num. 54. ff. eo. & gl. in. c. cupientes. §. cæterum. in verb. nullum præiudicium. de electi. in. 6. li cèt non placeat Couarru.

[sect. 55] Amplia istam ampliacionem ad sen tentiam latam contra patronos, vel electores, quia nocet electis, & præsentalis. Idem Couar. communem di cit ibi. num. 2. ver. nune verò.

[sect. 56] Fallit quartò in sententia lata contra hæredem, si lata fuit ob iniuriam hæredis, qui non appellauit, præiudicat legatarijs, si tamen cõtra eum fuit lata, vel quia fuit contumax, vel collu d#s, ipso iure nõ pr#iudicat legatarijs, nec opus est apponere. Couar. in. c. 15. nume. 2. in quæstio. practi. communem dicit.

[sect. 57] [Fol.[6]v] Fallit quintò in sent#tia lata cõtra creditor# agent# hypothecaria cõtra possidentem, quia possessor probauit domini# ad se pertinere, sciente debi tore ius versari super dominio & hypotheca. Secus tamen, si sit lata contra eum. ex eo, # non probauit r# esse inter bona debitoris, vel non probauit dominium, vel ex alia causa, quæ non probat dominium rei petitæ esse possessoris. Couarr. in. c. 13. nu. 7. in. q. practi. cõmun# dicit ex Bar. in. d. l. sæpe. & Caro. Moli. in cõst. Pari. §. 31. ti. 1. nu. 2. & Panor. in. c. quãuis. de re iudi.

[sect. 58] Acta facta in vna instãtia intereasd# personas probant in alia. Cur. Iun. in. l. 2. nu. 93. C. de eden. cõmun# dicit.

[sect. 59] Fallit, si testes non essent publicati, quia non faciunt fidem. Cur. Iu. in. d. l. 2. & Feli. in. c. c# causam. de testi. cõmun# dicunt. Et nota circa istã cõmu n# distinction# Ant. de Butri. in. c. Al bericus. de testi. qu# refert Marã. inspe cu. aure. in. 5. par. nu. 56. d# quæritur, an testes possint publicari in sec#da instantia. Quòd aut testes sunt viui, & iter# sunt producendi: si tamen sunt mortui, possunt publicari, & validum est eius testimoni#. Quod nota. vt in verbo, probatio. nu. 448.

[sect. 60] Nota, # licèt pro actis pr#sumatur, tam# potest probari contrari# ## in eis sit cõtent#. Coua. in Reso. c. l. li. 1. n. 9. cõem dicit ex gl. in. l. 1. C. de iure hast. fisca. li. 10. & in. c. qm# contra. de proba.

[sect. 61] Acta causæ ciuilis vel criminalis de b#t edi parti petenti. Maran. de ordi. iudi. par. 6. nu. 45. de actore, & actione. cõmunem dicit.

[sect. 62] Amplia, etiam si non sint product# per eum, si prætendit interesse. Id# ibi. nu. 45. communem dicit.

[sect. 63] Amplia secundò nõ solùm semel, sed etiam millies, siue perierint, siue non. Idem ibi. num. 45. & 58. commu nem dicit.

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

[sect. 64] Acta debent edi cum die, consule, loco & tempore. Idem ibi. nu. 45. & 56. communem dicit.

[sect. 65] Acta sunt edenda sumptibus petentis. Idem ibi. num. 45. & 54. communem dicit.

[sect. 66] Intellige præcedentes communes nõ de originarijs, quianec iudici, nec parti sunt edenda. Idem ibi cõmunem dicit num. 45. & 56.

§. De iure regio acta originalia non [sect.] sunt tradenda parti: aduocato verò partis cõpocha de recepto folijs ac instrumtis enumeratis sunt tradenda. pragma. 206. quæ vulgo dicitur Aranzel de los escriuanos.

[sect. 67] Acta per tyronem vel inhabilem in iudicio valent. Pau. Pari. cons. 1. nu. 65. vol. 1. communem dicit.

[sect. 68] Actus si nõ valet vt agitur, valet vt melius de iure valere potest. Cur. lun. cõs. 81. nu. 3. cõmunem dicit ex Bar. in l. 1. §. si quis ita. ff. de verbor. obliga. & Alci. ibi. num. 17.

[sect. 69] Amplia istã primò ad concessionem, vel indulgentiã vltra conciliũ. in. c. cõ eo. de pœni. & remissio. quia valet in eo, qd cõcedens poterat cõcedere. Bologni. de indulgentijs. n. 52. cõmunem dicit.

[sect. 70] Amplia secundò in vltimis voluntatibus in dispositione particulari, quia valet actus vt valere potest, etiam [Fol. 7r] si nõ sit clausula omni meliori modo. Cur. Iu. cõs. 115. nu. 7. cõmunem dicit.

[sect. 71] Amplia tertio, quando nõ est differentia in modo cõstituendi: sed quomodo actus valeat vt melius valere potest. Idem. ibi. num. 9.

[sect. 72] Amplia quartò, quando cõstat de disponente, # valeat eo modo, quod valere potest. Cur. Iu. consi. 32. num. 7. communem dicit.

[sect. 73] Amplia quintò, quãdo vtrq; fieri potest, #a gestus includit sub eo quod fit. Couar. in epito. quarti. c. 3. in fi. nu. 3. communem dicit ex Alber. Ange. & Flori. in. d. §. si quis ita.

[sect. 74] Fallit, quando agitur de obligatione cõtrahenda, quæ ex duorum voluntate dependet. Idem Couar. ibi. & in reso. li. 2. c. 16. nu. 3. communem dicit ex Bar. in. d. §. si quis ita.

[sect. 75] Resttinge istã fallentiã, si cõstat de animo parti, quòd valeat vt agitur. Cur. Iuni. in. l. 1. nu. 24. ff. si cer. petat. cõmunem dicit.

[sect. 76] Actus non reuocatur per mortem agentis, sed cessat eius voluntas. Deci. in. l. 3. nu. fi. ff. de reg. iu. & Couar. in re so. tit. 3. c. 15. nu. 3. communem dicunt.

[sect. 77] Actus de iure validus, qui habet causam conditionalẽ ab ipso iure, vel par tiscõuentione, vt possit reuocari ab agente, nõ reuocatur eius morte: quãdo verò habet causam cõditionalem vt valeat & perseueret ad voluntatem agentis, morte finitur voluntas & actus. Couar. in. d. c. 15. num. 3. & 4. communem dicit, & sic est intelligenda præcedens communis.

[sect. 78] Actus consummatus nõ vitatur & si veniat ad casum, à quo incipere non potuit. Cur. Iuni. de feu. par. 3. nu. 33. in fi. communem dicit.

[sect. 79] Actus præcedens nõ cõualidatur per probationem superuenientem, quãdo actus à principio de se est nullus. Remigius de Immu. eccles. quæst. fi. ad fi. cõmunem dicit.

[sect. 80] Actus legitimus nõ recipit cõditionem, neq; diuisionem, intelligitur de actibus expressis, secus tamẽ in alijs. Couar. in epi to. quarti. c. 3. nu. 4. par. 2. cõmunem dicit. Qui autem sint casus expressi, vi. gl. & ibi Deci. in reg. Actus. de reg. iu. in. 6

[sect. 81] Actus præsumitur ex vi mandati, etiam si post longum tempus adimpleatur. Alci. de præsum. reg. 2. præsumpti. 23. nu. 12. communem dicit.

§. Nota istam communem ad intellectionem. l. 17. tit. 10. par. 7. de committente vim ex mandato alterius.

[sect. 82] Accusator quando non prosequitur suam vel suorum iniuriam, si plures velint unum accusare parte petente, iudex debet eligere unum, qui prosequatur accusationem: si tamen pars non opponit, valet iudicium. Frã. de Are. in. c. olim. nu. 10. de accusa. communem dicit.

[sect. 83] Fallit, si plures constituunt procuratorem ad accusandum unum: tunc procurator nomine omnium prosequitur causam. Idem Frã. de Are. ibi. nu. 12. communem dicit. & respondet ad dictum Bar. in l. pe. §. ad crimina. ff. de pub. iud. dicitis, ubi accusator non prosequitur suam vel suorum iniuriam, non potest constituere procuratorem. Quod intelligit, quando accusator non deberet se inscribi ad poenam talionis: secus tamen cum obligat, sit, tamen iam causa [Fol. 7]v suam prosequitur. Quod nota.

[sect. 84] Accusatus non potest alius accusare, etiam si nomen eius non sit receptum inter reos. gl. in. l. 4. in verbo. Accusare a otro. tit. 1. par. 7. communem dicit.

[sect. 85] Accusare licet poenitentem de delicto. Fran. de. Are. in. c. accusasti. nu. 5. de accusa. communem dicit.

[sect. 86] Accusatio, vel inquisitio debet cum tenere locum, & tempus delicti. Frãc. de Are. in. c. qualiter & quando. §. debet. nu. 115. de accusa. communem dicit.

[sect. 87] Acceptilatio dicitur de iure gentium. & alia in Rub. de verb. obli. nu. 59. communem dicit ex Imol. ibi.

[sect. 88] Administratores tenentur ad damnum contingens, si aggressi sunt negotia insolita, etiam si ex casu fortuito contingat. Cur. Iun. cõs. 19. nu. 2. communem dicit.

§. Concor. c. l. 33. tit. 12. par. 5.

Amplia est instantis hæc communis [sect.] est vera, non compensantur lucra cum damnis, si aggressi sunt insolita. Idem ibi communem dicit.

[sect. 89] §. Per istam communem & precedentem ampliantur. ll. 27. & 29. tit. 12. par. 5.

[sect. 90] Administratores reipublice non possunt remittere debitum liquidum paucis, bene tamen negligens. Iaso in l. presens. nu. 15. C. de transacti. communem dicit.

[sect. 91] Administrator generalis, seu procurator reipublice censetur habere mandatum generale cum libera. Cur. Iun. in. d. l. præsens. communem dicit ex illa. l. communiter sic intellecta.

[sect. 92] Administratori reipublice convenit, ne ædificia suae administrationis pereant ruina. Cur. Iu. cõs. 19. n. 8. communem dicit

§. Concordat cum hac cõi. l. 23. de correptionibus. Et instantis est vera hæc cõis, si alij sint officiales subalterni ad illud opus peragendum, si principalis ex hac causa puniatur, non potest agere contra alios subalternos. Idem Iuni. nu. 8. communem dicit. Et nota, opus publicum confirmatur per quindecim annos, & si post perierit, non dicitur perire ex defectu magistri operis. l. 21. tit. 32. par. 3. & l. omnes. C. de ope. pub. Quas. ll. gl. in. l. 16. tit. 8. par. 5. intelligit etiam in edificijs privatis, quia si pereunt intra quindecim annos, præsuntur ex culpa magistri operis perijsse, si casu non pereunt. Quod nota.

[sect. 93] Adulterij poena de iure nouo est, mulier detrudatur in monasterium. Ant. Nice. in cõcor. gl. cõcor. 8. communem dicit ex Imo. in. l. cum mulier. ff. solu. matri.

[sect. 94] Itaque adultera perdit bona ex sententia iudicis. Coua. in epi. 4. c. 7. §. 6. nu. 1. communem dicit ex Panor. in. c. plerumque de dona. inter vi. & vxor.

[sect. 95] Nota, quòd pœna adulterij nō sol# habet loc# in matrimonio vero, sed etiam in putatiuo. Io. lupus. in repe. c. per vestras, de dona. inter vi. & vxor. §. 36. nu. 3. col. 142. communem dicit ex gloss. in. c. pler#q; eo. titu.

§. Nota has cōmunes ad intellect#. l. [sect.] 15. ti. 17. par. 7. & l. 1. tit. 7. li. 4. fo. ll. & l. 82. inordi. Tau. & de iure regioadulter & adultera est tradenda marito cum o#busbonis, & potest occidere eos, si vult, non tamen vnus sine alio, per dict. l. 2. titu. 15. lib. 8. ordi. & non potest accusare vn# sine alio, vt habetur in[Fol.8r] l. 80. in ordi. Tau. Vnum tamen nota, quòd licèt per. l. 93. stili. si vnus sit absens alius debet à marito custodiri vsque ad aduentum alterius, per dict. l. 2. est hoc sublatum vt notat Gome. in l. 78. num. 5. sec#dum suum ordinem in decisione. Tau. & sic practicaui in Compostella beati Iacobi.

[sect. 96] Nota, quòd licèt quis pluries cognoscat mulierem coniugatam diuer sis temporibus, vnicum tantum adulteri# quoad pœnas dicitur perpetrasse, & sic vnica pœna est plect#dus, etiã si pœna sit pecuniaria. Coua. lib. 2. reso. c. 10. nu. 8. ad fi. cōmun# dicit. ex gl. in. l. vulgaris. in verb. furerit. ff. de fur. & Bal. in. l. quicun#. C. de ser. fug. An cha. cōs. 4. & Car. in cle. 1. q. 10. de consan. & affi. & Bar. consi. 112.

[sect. 97] Aduen# possunt prorogare iurisdi ctionem illius, qui illam exercet inter suos. Iaso in. l. testam#to. nu. 1. C. de testa. cōmunem dicit. tam# si in certo ca su aliquibus competat iurisdictio, nō possunt illa prorogari ad alios casus, vt in consulibus mercator#, qui possunt cognoscere de causis mercanti#, ad alios non prorogatur. Iaso ibi. com munem dicit.

[sect. 98] Adoptatus c# potestate succed#di in feudo, nō distinguitur de feudo no uo, vel antiquo. Cur. Iuni. cōsi. 138. nu. 7. communem dicit.

[sect. 99] Aduocatus non tenetur iurare cau sam bonã patrocinari, quia aboleuit ab vsuiurament#. Iaso in. l. r# non no uã. nu. 2. C. de iudi. cōmunem dicit.

§. De iure regio disponitur contrari# [sect.] per. l. 1. & 2. in ordi. aduocato. & per. l. 18. disponitur, quòd aduocatus teneatur in scriptis assumere relation# causæ, vt possit reddere rationem de iusti tia partis. & vt Bal. in. l. ita vulneratus. ff. ad leg. A quil. & gl. in. l. nullus ex cō silio. de reg. iu. in. 6. & Card. in cle. dispendiosam. 17. q. de iudi. & in cle. 1. de pœnis. & text. in. c. qui cōsultuit. 11. q. 3. & in. c. qui action#. 24. q. 3. & Sali. in. l. 1. C. de rap. virg. col. 4. de aduocato, # præbuit mal# cōsili#, vel perperã patrocিনatus est, & de mala cōsci#tia ad uocator#, vide Bald. in. l. an citatio. C. mādati. & Ias. in. §. sed iste. Inst. de acti. & Feli. in. c. tua nos. de homi. & Do mi. in. c. 1. de fo. com. lib. 6. & aduocat# de recenti veni#s de scholis, caueat da re consili#, ne audiat respōsum Bal. in l. 1. C. de acqui. posse. & Anani. in. c. 1. de delictis pue. vbi dic#t, # sicut medi cus nouellus est medicina morienti#, ita aduocatus nouus est augm#tum li ti#, & eor# perditio. Et aduocatus ver bosus potest priuari officio aduocatio nis. vt notat Iaso in. l. Gallus. §. quidã rectè. de libe. & posthu. ff. & videtur. l. 7. titu. 6. par. 3

[sect. 100] Aduocatus in vna causa pro vno, etiã si mutetur iudici#, non patrocina bitur pro alio. Pet. Nuni. in. c. 2. de exe qu#. mādã. reg#. fo. 26. col. 3. cōmun# dicit ex. l. fi. ff. de postulan.

§. Nota istam communem ad intel [sect.] lectum. l. fi. ti. 6. par. 3.

[sect. 101] Aduocatus qui se obligauit defendere causam, non tenetur defendere in causa appellationis à diffinitua, sed tamen ab interlocutoria. sic Ias. in. l. ita demum. num. 8. de procu.[Fol.8v] C. communem dicit.

[sect. 102] Fallit, si interlocutoria esset tractã da in loco remoto. Iaso. in. l. inuitus, nu. 4. C. eo. communem dicit.

§. De iure regio si causa appellatio [sect.] nis sit tractanda in loco aduocati, tene tur defendere, etiam in causa appellationis à diffinitiva. l. 11. in ordi. aduoca torum.

[sect. 103] Aduocatus salariatus de publico, trāsmittit totum salarium hæredibus, etiam si ipse moriatur ante finitum t#pus, pro quo erat salariatus. Cur. Iuni. in. l. diem functo. num. 53. ff. de offi. asses. cōmunem dicit. Et de isto salario vi. infra in verbo, Salarium.

[sect. 104] Aduocati salarium debet solui post litem solutā. Iaso. in. d. l. diem functo. num. 11. communem dicit

§. De iure regio per. l. 11. de aduoca. [sect.] quarta pars debet solui in principio, & quarta facta publicatione, & alia quar ta lata sententia, & alia in fine causæ.

[sect. 105] Affectionis ratio non habetur in furto. Anto. Nice. in cōcor. gl. cōcor. 85. communem dicit.

[sect. 106] Affinitas contrahitur ex copula so la etiam illicita. Couar. in epito. 4. c. 6. §. 7. nu. 3. communem dicit.

[sect. 107] Agens contra aliquem ad decem, & fuit in quinq; cōdemnatus, & si de alijs quinq; nihil dictum sit, nō nocet quin possit illa petere. Goza. cōs. 1. nu. 5. communem dicit ex gloss. in. l. 1. C. si aduer. rem iudi. in ver. Minus.

[sect. 108] Alienationis prohibitio potest fieri per iudicem. Pet. Raue. in alpha. aureo. in verbo, Alienatio, communem dicit.

[sect. 109] Alienari non potest res ecclesi# ni si ex causa necessaria, vel causa pietatis, vel damni euitandi. Cur. Iuni. con si. 130. num. 3. communem dicit.

[sect. 110] Intellige istam communem, si fiat alienatio cum sol#nitatibus. c. sine ex ceptione. 12. q. 2. aliàs nō valet dimissis solennitatibus. Cur. Iuni. de feu. par. 2. q. 3. num. 13. communem dicit. ex gl. in. l. si fundus sterilis. ff. de rebus eo. & docto. in. l. cum hi. §. eam transactionem. ff. de transacti.

[sect. 111] Nota, quòd consuetudo non potest diminuere solennitates requisitas in alienatione rerum ecclesiarum. Cur. Iuni. ibi. q. 4. num. 6. communem dicit. ex Panor. & docto. in. c. c# causa. de re iudi. & in. c. nulli. de reb. ecclesi# non alienan.

[sect. 112] Fallit prima cōmunis in solitis in feudari, quia potest pr#latus etiam cō sanguineis non seruatis sol#nitatibus de nouoinfeudare. Cur. Iuni. in. d. par. 2. q. 7. num. 1. in principio cōmun# dicit ex Bal. in. c. 1. in princi. qui feuda da re pos. Quod intellige in consanguineis bon# conditionis & fam#, & nō onerosis ecclesiæ, vt dicit Archi. in. c. episcopus. 10. q. 2. Et hãc dicit commu nem Zazius. de feu. in. 4. par. num. 51.

[sect. 113] Restringe hãc ampliacionem, quã do ecclesia est pauperior, quia tunc & si reuertatur ad ecclesiam, non potest de nouo infeudari, vel in emphyteosim dari, si tempore primæ concessio nis erat locupletior. Cur. Iuni. in. d. 2. par. q. 1. in fi. communem dicit. ex Ia. de Bel. in. c. 1. in prin. qui feu. da. possunt. & docto. in auth. vt determina.[Fol.9r] sit num. cleri, colla. pri. Vbi etiam ponit aliam notabilem limitationem, quãdo res, quæ deuenit ad ecclesiam, iam primam formã perdiderat, quia de inculta culta facta sit, ex Panor. in c. vt super. de reb. ecclesiæ nō ali. Hãc tamen limitation# gl. in. l. 3. ti. 26. part. 4. dicit sibi non placere, præcipuè si sit tradenda de nouo hæredibus emphy teot#, vel feu datarij. De quo in verbo. Emphyteosis. nu. 100.

[sect. 114] Restringe sec#dò, si sunt incorpo rata de nouo reuersa in m#sa ecclesiæ, quia nō potest amplius infeudari, & tunc dicitur incorporata, quãdo pr#la tus expressè fecit describi & incorporari mensæ ecclesiæ. Cur. Iuni. in. d. 2. part. quæst. 5. num. 4. communem dicitex Bar. in. l. si vacantia. C. de bo. vacan. lib. 10.

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

[sect. 115] Nota, quòd si vna infeudatio fuerit facta cum. debitis solennitatibus de rebus ecclesiæ, illa sola sufficit ad hoc, & dicatur solita infeudari, ve si deinceps reuertatur ad ecclesiam, possit infeudari, vel in emphyteosim dari sine solennitatibus, iuxta. c. 2. de feudis. Si autem non cõstat de infeudatione cum solennitatibus redhibitis, requiritur tempus, de cuius initio nõ sit memoria in contrarium. Cur. Iuni. in. d. par. 2. q. 4. num. 9. communem dicit.

[sect. 116] Nota, quòd prælatus in alienatione rerum ecclesiasticarum, & in infeudatione earum, non potest alterare consuetudinem antiquam: quia si solitæ sunt infeudari masculis, nõ potest infeudare fæminis, nec in potentiorum. Cur. Iuni. in dict. part. 2. q. 6. cõmunem dicit Aluaro. in. c. 1. de leg. corra. §. similiter. in vsi, feudo.

[sect. 117] Limita istam communem, nisi ex noua causa ecclesiæ necessaria, vt si oporteret à manibus potentioris recuperare, potest potentiori infeudari. Cur. Iuni. ibi. numer. 8. communem dicit ex Bald. in cap. 1. in principio, qui feu. da. pos. & Cano. in capitu. 2. defeud. per illum text.

[sect. 118] Nota, quòd licet possit infeudari potentiori rem solitam infeudari vt recuperet à potenti sine solennitatibus, vt in communi præcedenti, tam si non est solita infeudari sine solenni tatibus debitis non potest. Cur. Iuni: in dicta part. 2. quæst. 19. communem dicit ex canonistis in dicto capitul. 2. de feu.

[sect. 119] Nota, quòd si res ecclesiæ infeudetur vltra solitum modum, valet tam quantum ad solitum. Idem ibi. quæst. 6. communem dicit. & Car. & Imol. in dict. cap. 2.

[sect. 120] Amplia istam cõmunem ad emphyteosim. Iaso in. l. qui rem aliquã. nu. 21. C. de sacrosanct. eccles. communem dicit. licet sibi nõ placeat. Decio. tamen placet. num. 22.

[sect. 121] Amplia secundò ad venditionem factam per ecclesiã de pluribus rebus; quia si aliqua nõ possunt alienari quia spiritualia, valet tamen quo ad alia. Idem Cur. Iuni. in quæstio. 6. num. 12. communem dicit. ex gloss. in capitu. querelam. in verbo, non potuit. de Simoni.

[sect. 122] Nota, quòd alienatio facta sine solennitatibus, potest per episcopum[Fol.9]v] approbari. couarru. in capitul. 28. in quæst. practi. nume. 10. cummunem dicit, ex gloss. in capitu. 1. ne se. vadan. & Panorm. in capitul. causamque. el. 2. de iudi.

[sect. 123] Nota, quòd prælatus nõ potest præscribere, vt ad ipsum solum spectet alienatio rerum ecclesiæ. Iuni. de feudis. par. 2. q. 2. nu. 8. communem dicit, ex glo. in cle. 2. in verbo, conscientia. dereb. eccle. non alie.

[sect. 124] Nota, quia cum res ecclesiæ non possit alienari nisi in vtilitatem ecclesiæ, & sic pecunia debet cõuerti in vtilitatem ecclesiæ, & non sufficit quòd prælatus & canonici vel conuentum dicant esse ad soluendum debitum, sed requiritur quòd realiter soluator, & testes dicant de solutione, & probatio per coniecturas non valet. Petrus Rebuf. de alienati. rerum ecclesiæ. nu. 41. communem dicit ex Soci. consilio. 15. volum. 1.

[sect. 125] Alienari prohibita possunt dari ex causa dotis. Petrus Raue. in alpha. aureo. in verbo. Alienatio, communem dicit.

[sect. 126] Restringe istam communem solum ad descendentes, quibus potest dari in dotein. Idem Pe. Raue. ibi. cõmunem dicit, & Coua. in li. 3. reso. c. 6. num. 10.

Amplia istam restrictionem etiam ad dotem restituendam constitutam post grauamen appositum. Rube. cõ filio. 78. & Soci. 100. fi. 23. vol. 3. & Anaconsi. 61. communem dicit. §. Concordat cum l. 14. titul. 7. par. 3. [sect.] Quam legem intellige cum restrictio ne & ampliacione præcedenti, & limita. l. communem, nisi aliàs cum prohibitione hominis

concutreret prohibitio legis, vt per Anto. Corse. in nota. in verbo, prohibitio. & vi. Boe. decis. 129. per totum. & Coua. in reso. lib. 3. c. 6.

[sect. 127] Amplia istas communes, etiam si expressè per testatorem esset prohibita alienatio, quia potest alienari ex causa dotis. Iaso in authen. resque. C. communia. de leg. nu. 59. & Deci. con si. 519. commun# dicit, & alij, quos con gerit. D. Couarr. in. d. c. 6. vbi etiam li mitat, nisi aliàs per testator# sit expres sa prohibitio etiam ex causa dotis. ex Iuni. in. 6. authen. res#. reprobata opinione Castren. in consi. 80. lib. 1. dicen tis contrarium, immo quòd per testarem hoc nō potest prohiberi. & dicit Couarr. opinionem Iunioris probari per. l. 27. Tau. vbi pater potest institue re filium in tertio bonorum, & imponere quodcunq; grauamen, & quòd nō alienetur etiā ex causa dotis. Sed in hoc casu distinguerem. Aut sumusin casu dict# legis, c# iam alij fratres non priuātur legitima, qu# inter fratres est tota substantia patris præter tertium & quintum per. l. 6. Tau. quod potest vnipræ legare, & in hoc casu rectè dicit Iunior. Si tamen sumus in casu, in quo de nouo instituitur maioratus, & filij priuentur sua legitima, saltem naturali, nimirum si dicanius posse alienari bona maioratus pro dote, cū legitima naturalis non possit ex toto tolli, vt habetur infra in verbo, legitima. numero. 82. & in hoc casu ad-[Fol.10r]hæreo opinio. Castren. quam distinctionem ipse Couarr. sensit in fi. dict. cap. dum dicit, quòd contingit in his bonis, in quibus testator liberè disponere possit. Quod nota.

[sect. 128] Alienationis prohibitio facta filijs non extenditur ad nepotes, ac facta familiæ non egreditur quartum gradum. Iaso in. l. si filiusfamiliàs. §. diui. ff. de lega. 1. & Deci. consilio. 377. & Io. Duran. in arte testan. titul. 8. cau. 2. & Iunior. consi. 111. numero. 1. communem dicit.

[sect. 129] Alienationis prohibitio extra familiam non est tantæ potentiæ, quin successor possit habere h#redem ex te stam#to, vel abintestato, qui nō sit de familia, vt proximiorē cognatum. Iaso in. d. §. diui. & Duran. cau. 6. nu. 2. communem dicit.

[sect. 130] Limita istas communes, si alienationis prohibitio sit facta sub his verbis, vt semper in familiam remaneat, & proprietas & possessio ex nomine & genere ipsius testatoris in alium nunquam transferatur, sed semper integra remaneant in familia sine ali qua detractioe Trebellianicæ. Sunt enim hæc verba tant# potenti#, quòd nec momento possunt extra familiam esse bona in perpetuum. Deci. consilio. 80. & Duran. in arte testandi. titulo. 8. causa. 2. communem dicit.

[sect. 131] Limita secundò, si alienatio sit pro hibita extra certum genus personarum, & prohibita hæredis institutio. Cur. Iuni. consilio. 121. numero. 2. com munem dicit.

[sect. 132] Alienationis prohibitio facta hære di, extenditur ad nepotes, & ad alios. Iaso in. l. filiusfamiliàs. §. diui. ff. de leg. 1. communem dicit.

[sect. 133] Limita istam communem, si hæres est nominatus nomine proprio. Tiraque. de vtro. retra de retractu cōventionali. gloss. 6. numero. communem dicit. quam restringit Ferdinand. de Loazes in dict. §. diui. quem refert Tiraq#. in pr#fa. 44. nisi aliàs res prohibita alienari sit maiorum, quia tunc etiam si sit sub nomine proprio, extenditur ad hæred# hæredis. Quod nota.

[sect. 134] Alienari non potest res subiecta re stitutioni ob necessitatem prouenien tem ex delicto possidentis. Iaso in auth#. res#. num. 20. C. communia. de leg. communem dicit.

[sect. 135] Nota, quòd si alienetur per filium res prohibita alienari, censetur elegisse rem alienatam pro sua legitima. Thomas gramma. decis. 93. communem dicit. nune. 4. ex Ange. & Io. de Imol. in. l. 4. C. ad legem Falci. & Are. consilio. 8.

[sect. 136] Alienationis prohibitio facta con templantatione alicuius, vel aliquo modo, alicui prodest, & valet. Cur. Iuni. consil. 121. nume. 1. communem dicit, quia sine causa nō valeret. Ias. in. l. qui Romæ. num. 36. ff. de verbor. obliga. & vi. gl. in. l. 44. ti. 5. par. 5. in verbo, Ca stillo. vbi inuenies solenne verbum Bal. in. l. quotiens. C. de fideicommis. vbi dicit, # quando testator prohibet alienation# turris, nō requiritur caus# expressio: #a ex qualitate rei præsumi[Fol.[10]v] tur testator alienationem prohibuisse, vt semper remaneat in familia. lex autem. 44. in principio desiderat causæ expressionem, quam vide.

Et nota, quòd dicta. l. 44. requirit causam rationabilem, ibi. Mostrando razon guisada. quod est contra dictum Alexandri indicto. §. diui. vbi dicit quamcunque causam sufficere. de hoc vi. Areti. consilio. 18. numer. 1. & 2.

§. Ex hac cōmuni recipit magnum [sect.] robur. l. 55. titu. 5. part. 5. prohibens alie nationem rei communis postquam inter socios super illa re est susceptum iudicium: tamen si non est cœptum, potest extraneo v#di, & socius potest retrahere, iuxta. l. 70. Tau. quæ venit ad intellectum. l. 12. titu. de las vendas y compras. libr. 3. fo. ll. & l. 6. titu. 7. lib. 5. ordi.

[sect. 137] Alienationis prohibitio in eqclesiam vt bona non possint deuenire in ecclesiam, ex ingressu monasterij, c# ex dispositione legis habetur loco filij intrantis transfertur in monasterium, euacuatur. Iaso in. l. si quis ita promiserit. §. ea lege. numero. 16. ff. de verbor. obligatio. communioem dicit.

[sect. 138] Alienationis #hibitio nō impedit translationem dominij. gloss. in. l. 43. titu. 5. part. 5. in verbo, No vale, communem dicit.

§. Concordat cum dict. l. 43. & vi. ibi [sect.] cautelam per gloss. vt dominium non transferatur.

[sect. 139] Fallit hæc communis & lex, si pro hibitio est facta c# speciali hypotheca illius rei, quia tunc nō valet. Secustamen si esset hypotheca generalis. Fanus de pigno. & hypo. part. 2. num. 5. & Iaso in. d. §. ea lege. nume. 30. & 31. communem dicunt. Et nota hanc communem ad alium casum, quia cū ex forma statuti contractus habeat executionem paratam, si pro hibitio alienationis cum speciali hypotheca cadat in aliquo contractu, poterit executioni demandari etiam contra certium possessorem, cū alie natio fuerit nulla. vt notat Bartol. in l. creditores. C. de pigno. in repe. col. 10. quem ad hoc dicit summè notan. dum Rodericus Suarez in. l. post rem iudicatā. nota. 3. in casu decimoquinto. vbi inserit explanation#. l. Toleti. in verbo. que las cumplades y lleguedes à execucion. numero. 5. quem vi. & tunc non requiritur excussio principalis, vt in istis terminis tenet Soci. in consi. 24. vol. 1.

[sect. 140] Fallit secunda pars communis in quantum dicit non sufficere hypothecam generalem ad translationem dominij cum prohibitione alie nationis, quia hoc non habet locum in contractu locationis, in quo generalis hypotheca cum prohibitione alienationis inualidat alienationem. Fanus ibi. num. 6. communem dicit, quæ tamen valeret, etiā si affuisset specialis hypotheca sine prohibitione alienationis, & si offeratur inte resse, remouetur locatio. Fanus ibi communem dicit. & vi. gl. in. l. 19. tit. 8. par. 5. in verbo, Dos cosas.

[sect. 141] Alienatione prohibita per statu[Fol.11r] tum in forensem, si testator præcipiat vt vendatur aliqua res sorensi, valet venditio. Alexand. in. l. lignum. ff. ad legem falcidiam, communem dicit, quem refert Alcia. in. l. 2. num. 12. ff. de verbo. obliga.

[sect. 142] Alienata in fraudem creditorum nō possunt executioni demādari absque reuocatione, cognitione, & sententia: etiam si in quem sunt translata, particeps fuerit fraudis. Couarru. in quæst. practi. cap. 15. nu. 7. versi. ex hac communi. communem dicit. ex Bar. in l. à diuo Pio. §. super rebus. ad fi. ff. de re iudi. Contra Cinum. in. l. 1. quæst. 9. capit. de alie. iudi. cau. fa. mutan. quod in telligit, cūm lis non penderet ante alienationem, secus tamen si ea pendente, etiam si actio sit perso nalis, quia sine reuocatione potest demandari executioni contra istum ter tium possessoro# partioipem fraudis. ex Bal. in. l. ob meritorum. C. ne vxor promari. De qua in reprobationibus Bar. teporba. 100.

[sect. 143] Nota, quòd sicut res immobilis ciuitatis non potest alienari sine decreto, eodem modo nec actiones prouenientes ex re immobili. Tiraquellus de vtroque retractu. §. 1. glos. 7. num. 2. communem dicit ex Alexā. consi. 125. vol. 1.

[sect. 144] Nota, quòd prohibitus alienare, potest nihilominus alienare bona mobilia, quæ seruando seruari non possunt. Franciscus de Aret. in capitul. prælatorum. de accusatio. numero. 10. communem. dicit ex Innocentio. ibi.

[sect. 145] Alius, alia, ali#, est repetitiua similium. Cur. Iunl. consil. 183. communem dicit.

[sect. 146] Fallit hæc communis, si adi#gatur dictio, alius, vniuersitati, nam t#c comprehendit etiam dissimiles qualitates Couar. in. q. practi. cap. 25. num. 3. communem dicit ex Panor. in cōsi. vlti. vol. 1. & gloss. & ibi. Imol. in cle. 1. de re iudi.

[sect. 147] Agnatis defertur h#reditas per sta tutum excludens fœminas stantibus agnatis, & actio competit eis pro ea consequenda. Iaso in. l. seruo legato. § si testator. ff. de leg. 1. communem dicit, quem refert Io. Nicolaus. in l. natu raliter. nu. 46. C. de secun. nupti.

[sect. 148] Amicitia simplex non inducit præsumptionem in testem vt repellatur atestimonio. Marcus Anto. in l. fi. ff. de quæstio. nume. 170. communem dicit.

[sect. 149] Annus inceptus non habetur pro completo, quando ex dispositione iuris, vel statuti, requiritur quòd contrahentes sint alicuius ætatis: secus si dicit ab existentibus in tali #tate. Cur. Lum. consilio. 113 communem dicit ex gloss. in clement. fin. de ætat, & qualita. quem refert Couarru. in epi. 4. c. 2. num. 2.

§. Nota istam communem ad intel. [sect.] l. 6. ti. 1. par. 4.

[sect. 150] Annus qui datur & ex causa biennium ad proseguendam appellationem, datur ad inchoandum processum, & ad appellationem exercendam. Gui. papa. cons. 73. in prin. cōmu nem dicit.

[Fol.[11]v] §. Concordat cum. l. 3. ti. 16. li. 3. ordi. [sect.] Et nota circa dictam legem, quòd si sent#tia proferatur pro appellatione postistum terminum, est ipso iure nul la. vt notat Bald. in. l. superuacuam. C. de tempo. & in inte. restit. num. 3. quem refert gloss. in. l. 8. titul. 19. part. 6. Ex nota circa dict. l. 3. in fi. è si por culpa del juez fincare de lo librar pague las costas y daños a las partes. quod verbum est intelligendum, si cum instantia petatur à partibus, aliàs sententia remanet deferta. de quo per Philip. Franc. in cap. ex ratione. col. 11. de appel. & Pr#po. n. 36. Et nota dict# Pet. Raue. in Alpha. aure. in verbo, Iu dex. # si ex forma statuti iudex intra cert# t#pus debet terminare aliquod negoti#, intelligitur sià parte petatur, ex Ant. in. c. penul. de iudi & sic est in tellig#dus Bal. in. l. 1. §. sciend#. de magistra. cōueni. ff. vbi per ill# text. dicit reneri iudic#, qui causas, quas potuit expedire, non expediuit. & vi. infra in verbo, Instantia. nu. 80.

[sect. 151] Aunui reditus emptio de iure licita est. Io. de Ripa de legibus. li. 1. c. 10. nu6. commun# dicit. & vi. Io. An. in. c. in ciuitate. de vsu.

[sect. 152] Fallit h#c cōmunis, si cōstituatur in personā, etiam c# obligatione bonor#. glo. in l. 28. ti. 8. par. 5. magis cōmunem dicit ex Inno. Io. An. & docto. in d. c. in ciuitate. de vsu. & vi. Tiraq#. devtro. retra. §. 1. gl. 6. nu. 15. & vi. Cassa. in catalo. de gloria mundi. in duodecima parte consi. 99. in ver. Aduerte tamen ad vnum.

[sect. 153] Nota, quòd annui redditus iusto pre tio empti dic#tur, si vnum pro viginti prætetur. Tiraquel. de vtroq; retra. §. 1. gloss. 6. nume. 19. communem dicit ex Bertran. consilio. 218. lib. 3. numero. 6.

§. De iure regio taxat# quatuordecim [sect.] pro vno, si constituatur ad redemptio nem. per. l. 128. in conuentu Matritio anni. 1534.

[sect. 154] Nota, quòd antiquum generaliter dicitur, quod excedit metas cen tum annorum. Hiero. Cagno. in. l. vel le. in fin. ff. de reg. iu. communem dicit.

[sect. 155] Item antiqu# dicitur ad hoc quòd credatur pro solennitatibus extrinsecis, quod excedit centum annos. Iaso in. l. cum aliquibus. num. 7. C. de iu. de li. communem dicit.

[sect. 156] Item antiquum dicitur ad hoc quòd testes de auditu aut de credulitate admittantur, vel ad hoc quòd fama probet, si iam sunt decursi centum anni.

[sect. 157] Aymon de antiquitate. in. 1. parte. nu. 4. cōmunem dicit, approbata opi nione Inno. in. c. veniens. de ver. signi.

[sect. 158] Nota, quòd licèt probationes leuiiores sufficiant in antiquis, tam# quā do apparet iniustitia rei, vel possidentis, plena probatio requiritur contra eum. Aymon ibi. in verbo. viso de fama. nu. 32. cōmunem dicit ex Inno. in. c. cū causam de proba.

[sect. 159] Alimenta sunt præstanda vxori per hæredes mariti infra annum lusus. Iaso in. §. fuerat. Institu. de acti. numer. 28. communem dicit. & Couarru. in epito. 4. part. 2. capitul. 3. §. 3. nume. 9.

[sect. 160] [Fol.12r] Fallit primò, si non sit pauper, glo. in. l. 31. titul. 11. par. 4. in verbo. vn año communem dicit, ex gloss. in. l. vni. §. exactio, C. de rei. vxo. & Alexand. consi. 127. vol. 4. & Deci. in. l. de alim#tis. num. 6. C. de transa. vbi etiam dicit communem.

[sect. 161] Fallit secundò, si habet dot#, & dos cōsistat in mobilibus, vel in pecunia. Alexand. consi. 27. volu. 4. cōmunem dicit. Sed ex eis vna pars non expectato anno est ei præstanda pro alimentis, vt ex pluribus notat idem Alexã, in. l. diuortio. in prin. num. 16. cum sequen. ff. solu. matrim. præcipuè in nu me. 18.

[sect. 162] Nota, # si dos censistit in immobilibus, h#res cū percipiat fructus in tra annum luctus, tenetur eam alim# tare: si tamen restituere teneatur dos vt tenet c# fructibus, minimè est alimentanda. Alexã. in. d. l. diuortio. nu. 16. communem dicit. De quo per Couar. in li. 3. reso. c. 1. in verbo, Sextò hïc etiam constat.

[sect. 163] Nota, quòd post annum, etiam da ta mora hæredis in restituendo dot#, minimè vxor est alenda. Soci. consi. 180. num. 16. magis communem dicit ex Bart. in. l. insulam. §. vfuras. ff. solu. ma. & in. l. at qui natura. §. tantū. ff. de neg. gestis. Io. An. & Car. in. c. falubriter. de vsu.

[sect. 164] Alim#ta filior# intātum est debita, # cōsuetudine non potest introduci, # pater nō teneatur alere fili#. Chucha. in addi. ad Deci. in regula, Iura sanguinis. num. 3. ff. de reg. iu. commu nem dicit.

[sect. 165] Amplia intātum esse veram, quòd potest pater compelli per iudicem secularem ad alimentandum etiam spurium. Alcia. in rubri. de verbo. oblig. num. 12. communem dicit ex Soci. cō si. 161. vol. 1. Et sic errat Are. dicens glo. in capit. cū haberet. de eo qui duxit in matri. quam polluerat per adul. solū excitasse iudicem ecclesiasticum ad

compellendum patrem alimentare filium, vt dicebat Aretin. consil. 48. Et nota dictum satis notabile Bald. in authentic. nisi rogati. C. ad Trebell. quod filius spiritualis ex baptismo potest compellere in subsidium patrem spiritual# ad eum alendum.

§. De iure regio pater etiam stanti [sect.] bus legitimis, potest relinquere filio spurio quintam bonorum. per. l. 9. Tau.

[sect. 166] Fallit generaliter, si filius potest aliunde comparare alimenta. Cur. Iu ni. consilio. 148. numer. 1. communem dicit.

[sect. 167] Fallit secundò, in omnibus casibus, in quibus potest pater filium ex hæredare, iuxta gloss. in capit. quinta uallis. de iureiurand. potest & alimen ta de negare. Cur. Iuni. ibi. nu. 3. communem dicit.

[sect. 168] Nota, quòd filij sunt alendi expen sis vxoris in domo patris, si culpa mulieris diuortium sit celebratum. Alci. in. l. alimenta. numer. 6. C. de nego. gestis. communem dicit ex gloss. ibi. licèt contrarium sit verius, vtipse dicit.

[sect. 169] Alimenta præstita filio iam[Fol.[12]v] trienniò, si potest repeti à matre, relinquitur arbitrio iudicis mortuo patre, pensata qualitate matris, & filij, & ali mentorum. A lexand. in. d. l. alimenta. num. 8. communem dicit ex gloss. ibi.

[sect. 170] Alimenta præstita per vitricum priuigno, videntur præstita animo repetendi, nisi priuignus sit in seruitio vitrici, qui atunc pr#sumitur donatio. Alex. in. l. si patruo. nu. 2. ff. de neg. gestis. communem dicit.

[sect. 171] Alim#ta legata in testamento deb# tur, quæ testator solitus erat præstare, intelliguntur legata, & si vario modo præstabantur, vltima præstatio attenditur. Deci. in rubric. de consue. col. fi. communem dicit, vbi ipse con trarium tenet.

[sect. 172] Alimentis legatis etiam in domo hæredis, vel alterius percipiendis, legatarius nõ debet operari ei. Picus in l. filia. nu. 140. ff. de leg. 2. communem dicit.

[sect. 173] Alimentor# nomine, veniunt me dicin#. Deci. in. l. de alimentis. nu. 3. C. de transa. communem dicit.

[sect. 174] Nota, quòd transactio super alim# tis futuris non valet, licèt firmetur iuramento. Couarru. in cap. quanuis pa ctum. de pa. par. 2. §. 6. nu. 3. ver. 17. com munem dicit. Sed contrarium tenet Caro. Moli. in addi. ad Alex. cõsi. 11. n. 14. vol. 2.

[sect. 174] Adde quòd hanc dicit esse cõmunem Gigas de pensio. q. 45. & vi. infra in verbo. Transactio.

[sect. 175] Alimentorum contractus non vi tiatur per incertitudinem. Ias. in. l. ita stipulatus. num. 13. ff. de verbo. obliga. communem dicit.

[sect. 176] Appellatio prima est prose qu#da. Maranta. par. 6. nu. 130. in. specu. aure. commun# dicit ex Bar. in. l. cùm procurator. §. si dñs. ff. de no. ope. enun. cõ munem dicit.

[sect. 177] Amplia istam communem, etiã si secunda facta fuerit in scriptis, & prima viua voce. Idem Maranta. ibi. cõ munem dicit ex Bart. in. d. §. si dñs. & Pau. de Castro. consi. 7. vol. 1. &. 270. & Roma. cõsi. 41. & Panor. in. c. dilecto. de appel. licèt Alexan. in. d. §. si dñs. teneat contrarium.

[sect. 178] Appellatio ab interlocutoria non potest fieri viua voce, sed in scriptis, à diffinitua tam# sic: dummodo fiat in continenti. Maran. ibi. nu. 124. cõmunem dicit ex Corneo. consi. 95. vo. 4.

[sect. 179] Nota, quòd in hoc casu dicitur incontinenti, dum iudex sedit pro tribunali, non se diuertens ad actus extraneos, etiã si per tot# diem stetit in foro sed#s pro tribunali. Maran. ibi. 525. communem dicit. quem vide.

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

§. Nota has communes ad intel. l. l. 3. ti. [sect.] 22. par. 3. & l. 5. titu. 16. li. 3. ordi. & l. 3. ti. 2. eo. lib. # citatus nō incidit in pœnā contumaciæ, si compareat corā iudice, etiam in secunda audientia, quādo ex consuetudine ante prandi# bis ius dicit, etiam si citatus sit ad horam primam. & per. d. l. 5. contumax nō appel lat tertius tamen pro suo interesse sic. Bar. in. l. 1. §. inter. ff. qui appe. nō licet. & vi Grego. Lopez. in. d. l. 3.

[sect. 180] Appellatio c# sit ad maior# prouocatio, si appellatur ad æqual# iudic#, [Fol.13r] qui iudicauit, non valet appellatio, li cèt secus sit, si appellatio est proposita ad #qualem iudicem, qui iudicaturus est. gl. in. l. 18. ti. 23. par. 3. in verb. igual. cōem dicit ex gl. in. l. 1. §. si quis. ff. # ap pel. in ver. in par#. & in verb. minor#.

§. Totum contrarium deciditur per. [sect.] d. l. 18. immò # si appelletur ad parem illius qui iudicauit, # valet appellatio, & remittendus est appellans ad iudicem maiorem, ad qu# deberet appella re. & ex illa. l. 18. ap#bat# gl. in. d. verb. minorem. vbi dicitur, # si appelletur ad minorem iudicem illius iudicis qui iudicaturus est, dum tamen nō sit minor qui iudicauit, # tenet appellatio. quæ gloss. communiter reprobat.

[sect. 181] Nota, quòd consuetudine potest in troduci, # fiat appellatiode maiori ad minorem, cùm consuetudo facit ill# maiorem. Deci. in rub. de appel. nu. 5. cōem dicit ex gl. in. c. 2. de consue.

[sect. 182] Appellatio si interponitur à vicario alicuius iurisdictionis, est interponenda ad domin# qui eum posuit, & nō ad superior# pon#tis. Pau. Pari. cō. 8. nu. 36. vo. 1. cōmunem dicit ex Bart. in. l. 1. circa fi. ff. quis & à quo appel. sit.

[sect. 183] Appellatio extraiudicialis facta iu dici, requirit expressionem causæ rationabilis: secus tamen si fiat parti. Pa nor. in. c. cùm sit Romana, de appel. communem dicit.

[sect. 184] Appellatio, qu# interponitur à cor reptione, debet exprimere Causam ex cessus vt valeat. Deci. in. c. ad nostrā. nu. 13. de appel. communem dicit.

[sect. 185] Appellatio sub his verbis, Appello ad competentem iudicem, valet. Maran. in specu. aure. part. 6. nu. 120. communem dicit ex Bart. in. l. 1. §. si quis. vir. fs. de. appel.

[sect. 186] Amplia ad appellationem alterna tiuam quæ valet. Felin. in cap. 2. de appel. num. 2. communem dicit.

Intellige has cōes, si certioretur infra decem dies ad quem interponitur appellatio. Alex. con. 79. nu. 5. vo. 7. cō munem dicit. Contrariam. # non sit necessaria certioratio, dicit communem Iafre. deci. 454. Sed pro concordia dic, # opinio, quam dicit commu nem Alex. procedit de iure canonico, contraria de iure ciuili. Et hanc distinctionem sentit idem Alex. in con. 167. vo. 2. & Nice. in cōcorda. gl. cōcor. 6. fallen. 40. & hoc idem sentit Marāta. vbisupra.

[sect. 187] Appellatio in vno articulo separa to à causa principali, non sulpendit in totum iurisdictionem in causa princi pali. Deci. in. c. bonæ. de appel. nu. 19. eommun# dicit. Si tamen sit articulus connexus cum causa principali, susp# ditur cum articulo principali. Deci. in c. ad h#c. nu. 1. de appel. ex Anto, ibi. & sic est intellig#dum. c. super eo. eo. tit.

[sect. 187] Adde Coua. in. q. practi. c. 24. nu. 1.

[sect. 188] Nota, # appellatio ex condemnatione expensarum propter contumaciam nō suspendit causam principal#. Deci. in. d. c. ad h#c. commun# dicit.

[sect. 189] Nota, # appellatio suspendit præ sumptionem sententiæ. Deci. in rub. de appella. nu. 7. communem dicit ex Inno. in. c. bon#. de electi. per text. in c. cùm ad sedem de resti. spoli.

[sect. 190] Nota, quòd appellatio inspecto[Fol.13v] præsenti statu extinguit sententiam, sed futuro considerato solùm suspendit, Anto. de Tremo. in addi. ad Bona cursum in practi. exceptio. in rub. de execu. num. 1. communem dicit.

[sect. 191] Fallit in executione vel in manda to de exequendo, quia nec suspendit nec extinguit ad hoc quòd executio supersedeatur. Alci. in. l. 1. §. si quis ita. ff. de verbo. obli. communem dicit, & Alex. con. 95. vo. 2. n. 5. tamen valet ap pellatio. vt in simili dicimus de posses sione. vt notat Cora. in. l. naturaliter. §. nihil commune. nu. 8. ff. de acqui. posse. & sic debet intelligi Oria. in. c. quo niam contra. de proba. in verb. Interlocutionem. & Soci. in suis fallen. in verb. Appellatio. reg. 2.

§. Nota istã cõem ad intel. l. 161. stili. [sect.]

§. Fallit etiã prima cõis in casibus ex [sect.] pressis in. l. 11. ti. 16. li. 3. ordi. & l. 16. & 13. & 14. ti. 23. par. 3. & in alijs c##t# & vi ginti & vn#, quos enumerat Nicellus in concor. glo. concor. vj.

[sect. 192] Nota, quòd tam in ciuilibus quàm in criminalibus confessus & si non sit conuictus non auditur appellans. Co uar. in quæst. practi. c. 23. col. 2. num. 3. communem dicit ex Panor. & Frãco. in. c. cumspeciali. §. porrò. de appella. nisi iustificet suam appellationem ex insta causa. Quod planèproced it in ca sibus expressis in dict. l. 16. vbi dicitur vn# sufficere ibi. por buenos testigos o por su conoscimiento. Quã vide.

[sect. 193] Fallit etiã prima cõmunis in sent# tia momentaneæ possessionis de iure ciuili, secus tamen de iure canonico. Sebasti. Van. de nulli. proces. in verb. quis possit dicere de nullitate. nu. 34. communem dicitex Deci. con. 28. & idem dicit Cur. Iuni. con. 168. num. 39. quam intellige vt dictum est de Cora. in dict. l. naturaliter.

[sect. 194] Nota, quòd appellatio secunda, quæsecundùm formam statuti reijci tur in possessorio, nō habet locum inpossessorio mixto, quod tandem est, cùm agitur de restitutione fructuum. Augusti. Bero. in quæst. 91. nu. 3. communem dicit ex canonistis in. c. cùm ad sed#. de resti. spoli. & Bal. in. l. vni. c. si de mom#. posse. fue. appel.

§. Nota istã cõmunem ad intel. l. [sect.] 28. in leg. de Madrid.

[sect. 195] Nota, quòd appellatio tam iudicialis quàm extraiudicialis non susp#dit factum de pr#terito. Deci. in. c. bonæ. de appel. nu. 17. communem dicit. & sic intelligitur. c. cõstitutis. de appella.

[sect. 196] Nota, quòd à missione in possession# ex. l. fin. C. de edicto diui Adria. non appellatur. Couarru. in quest. pra cti. c. 23. num. 5. cõclu. 3. communem dicit ex Bar. in. d. l. vltim.

[sect. 197] Appellatio licèt sit sublata, non ta men sunt sublata alia remedia iuris. Sebastin. Van, de nullitate proces. in verb. quis possit dicere de nullita. nu. 33. communem dicit ex Deci. con. 532.

[sect. 198] Appellatio cùm copia iudicis non potest haberi, necesse est vt fiat corã honestis viris, saltem coram vno viro honesto, & tabellione, & testibus. Pr# po. in. c. si iustus. nu. 8. de appel. communem dicit. Et nota, quòd si copia iudicis haberi potest, nō valet appella tio in sua præsentia minimè facta. De[Fol.14r] ci. in. c. suggestum. num. 4. de appel. communem dicit. ex Panor. ibi. & per tex. in. c. fi eo. tit. Quod dicit ver#, si postea coram iudice non ratificetur vt iudex certioetur. Quem vide.

[sect. 199] Appellatio si interposita sit in pro nunciatione sententiæ excõmunicationis, & dubitetur qu# præcesserit, ap pellatio ne an ex communicatio, præsum#dum est ex communicationem præcessisse. Deci. in. c. super eo. nu. 2. de appella. communem dicit

ex Io. An. in reg. cùm partium iura. de reg. iu. in mercu. Quam communem De cius dicit habere locum in tribus casibus. Vel quando appellans int#dit ex communicationem vel sententiã nul lam, quia præcessit appellatio, cùm sit fundamentum su# intentionis, debet illam probare. l. 2. ff. de proba. l. actor. eo. ti. C. Vel quando appellatio respicit ipsam sententiam ex communicationis, cùm ab ordine priùs debet esse grauamen, quàm appellatio, cùm pri uatio præsupponat habitum. c. ad dissoluendum. de spon. impube. & Bal. in. 1. cõsti. C. §. in quibus. ver. Septimò nota. Vel quando agitur inforo conscientie fauore animæ. c. iuuenis. de sponsa. glos. in verbo, extimari in. c. 1. descruti. sed quando appellatio cadebat ante sententiam, quia grauamen aliquod penderet, tunc præsumend# est appellationem præcessisse. & sic dicit declarandus Bal. in. d. c. super eo. de appel. arg. c. ex his. de proba. & c. inter dilectos. #fide instru. fauore rei.

[sect. 200] Appellatio non debet pronuncia ri deserta per iudicem à quo ex solo la psu anni, sed requiritur quòd labatur biennium. Maran. in speculo aure. in parte. 6. num. 220. magis communem dicit ex Bar. in auth#. & qui appellat. C. de tempo. & repa. appel.

[sect. 201] Nota, quòd appellans non potest deserere appellationem, si appellato interest vt appellatio proseguatur, & siceo inuito non potest ren#tiare ap pellationi. Gome. de trien. posse. q. 45. ver. nunc voluit. communem dicit.

[sect. 202] Appellatio si ab vt raque parte interponatur à diuersis articulis, potest procedi coram diuersis iudicibus ap pellationum. Deci. in. c. si duobus. de appel. num. 19. communem dicit ex Panor. Butri. & Perusio ibi. & Bal. per gl. in. l ampliore. C. de appel.

[sect. 203] Nota, quòd iudex à quo non potest pr#figere terminum ad appellationem finiendam, quia esset impone re legem superiori. Deci. in capit. per sonas. nu. 11. de appel. commun# dicit.

[sect. 204] Intellige istam communem, quia licèt iudex non possit præfigere termin# ad finiendam appellation#, ta men præfixio operatur quo ad proseguuntionem, quia pars tenetur instare vt appellatio terminetur intra illud tempus. Deci. ibi. communem dicit ex Inno. in. c. ex insinuatiõe. # appel.

[sect. 205] Iudex, qui detulit appellationi, etiã post interuallum potest præsigere ter minum ad proseguendam appellatio nem. Deci. in. c. cùm sit Romana. nu. 6. de appel. communem dicit.

[sect. 206] Nota, quòd si tempus est præfixum à iudice à quo ad prosequendam appellationem, sufficit si intra termi-[Fol.[14]v]num offerat libellum, vel si præsentatcoram iudice. Deci in dict. cap. personas. num. 8. commun# dicit ex Imol. & Peru. ibi. & in capitu. ex insinuatione. eo. rit.

[sect. 207] Iudex si nan detulit appellation. non potest præfigere. termin# ad prose queadam appellationem. Deci. in capit cùm sit Romana. num. 6. commun# dicit ex Inno. in. c. fi. de accusa.

[sect. 208] Iudex à quo si designauit tempus ad prose quendam appellationem ap pellanti, si durante termino succedit impedimentum: tempus datum duplicatur ad instar temporis dati à iudice. Deci. in cap. ex ratione. nu. 12. cõ mun# dicit ex Panor. ibi. de appella.

[sect. 209] Appellans impeditus impedimen to facti vt nõ possit sequi suam ap pellationem, datur ei biennium ipso iure. Deci. in. cap. ex ratione. num. 4. communem dicit.

[sect. 210] Amplia ad impedimentum dat# per iudicem inferiorem, quia datur biennium. Idem De ci. num. 7. communem dicit. Sitamen: impediatur per principem, non currit primus an nus. Deci. ibi. n. 6. communem dicit.

[sect. 211] Nota, quòd licèt detur biennium dato impedimento prosecutionis appellationis primi anni, si tamen cessauit impedimentum in parte anni, in quo potuit prosecui appellationem, non datur secundus annus. Deci. ibi. num. 15. communem dicit.

[sect. 212] Nota, quòd si impedito in secundo anno sit conced#dus annus tertius ad piosequendam appellationem, debet concedi mediante restitutione in integrum. Deci. in dict. cap. ex ratiõe. num. 12. communem dicit.

[sect. 213] Nota quòd tantum tempus conce ditur ex restitutione de tertio anno, quantum durauit tempus impedim# ti. Deci. ibi. communem dicit, licèt si bi placeat, quòd tātum tempus detun, quantum fuerit necessarium ad prose quei dam appellationem. ex. glol. in cap. si electio. de electi. in. 6.

[sect. 214] Nota, quòd impeditus etiam ex fa cto iudicis, ad hoc quòd ei concedatur secundus annus, vel restituatur ad tertium, nō tenetur protestare. Hiero. Cagno. in. l. in omnibus. num. 15. ff. de reg. iu. commun# dicit, nec putes con trarium dictum in verbo, Annus. nu. quia illud est verum, quando stat per partes. quia tenentur protestare hīc autem non, cū sint impeditæ.

§. Nota has communes ad intellect#, [sect.] & ampli ationem, & limitationem. l. 3. tit. 16. li. 3. ordina. de qua. in. d. num,

[sect. 215] Nota, quòd partes posunt suspendere tempus prose quendæ appellatio nis, nō autem prorogare. Mar. Anto. de compro. q. 6. num. 14. communem dicit ex Anto. & Peru. in dict. cap. ex ratione. de appel.

[sect. 216] Appellans temerè, de. iure canonico non punitur, secus tamen de iure ciuili. Deci. in cap. inter cætera. num. 1. de appel. commun# dicit. licèt ipse idem esse de iure canonico quod de ciuili concludit.

[sect. 217] Appellationis iudex sufficit pron# ciare iustè appellatum, vt ex eo deno tetur malè esse condemnatum. Deci. in rub. de appel. num. 11. communem[Fol.15r] dicit ex gloss. in. l. eas. in verbo. Iniustam. de appel.

[sect. 218] Appellationis index debet conce dere remissoriam in partes ad probandum appellationem esse interpositã. Deci. in cap. 1. num. 24. de appel. communem dicit ex Lapo. alleg. 46.

[sect. 219] Limita, si opponatur non esse appellatum per viam exceptionis dilatoriæ: quia tunc remissio non conceditur. Idem ibi communem dicit.

[sect. 220] Appellans si vtatus hac forma. di co sentiam nullam, & si qua est, appel lo, valet. Sebast. Van. de nulli. proces in verbo, quod & qui. mo. nulli. propo. num. 11. communem dicit. ex Peru sio in. c. dilecto. q. 21. de appell.

[sect. 221] Nota, quòd proposita sic appellatiõe, est introducta nullitas #què prin cipaliter cum appellatione. Idem ibi. num. 12. magis communem dicit ex Alexan. con. 2. vo. 3. & Decio in dict. capit. dilecto.

[sect. 222] Nota, quòd introducta sic appella tione & nullitate vt in. communibus præcedentibus, possunt ad inuicem prosecui, & probationes super amba bus recipi. Idem ibi. num. 14. commu nem dicit ex Imol. in. l. si expressim. ff. de appel.

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

[sect. 223] Appellans, si post appellationem expoliet appellat#, vel aliquid faciat contra suam appellationem, renuntiat appellationi. Hic est communis intellectus ad. c. an sit. de appella. & Deci. ibi communem dicit.

[sect. 224] Amplia non solùm ad hoc vt suspendatur cognitio appellationis donec restituat, sed in totum appellatio in perpetuum remanet deserta, amplius super eam non audiatur. phililp. Fran. in dict. capitu. an sit. communem dicit ex gloss. 1. in. fi.

[sect. 225] Appellatus non potest præfigere terminum appellanti ad prosquendam appellationem, sicut potest appellans sibi præfigere. Panor. in dict. c. personas. nu. 6. communem dicit.

[sect. 226] Arbiter nõ acquirit alteri sine ces sione. Panor. in proëm. Decreta. nu. 23. communem dicit.

[sect. 227] Arbiter electus à partibus, ex sola præsentia quando eligitur, non cense tur acceptasse munus arbitrandi. Co uar. in capit. Ioannes num. 4. de testa. communem dicit ex Imol. in capitu. quintanallis. de iureiuran. differen. 19. ex. l. filius familias. §. iniustus. ff. de procu. & Soci. con. 63. vo. 4.

[sect. 228] Arbiter latam sententiam licèt nõ possit interpretari vel supplere in prin cipali, in accessorijs vel fructibus poterit. Mar. Anto. de compro. quæst. 9. num. 64. communem dicit de sent#. & executione compro. ex gloss. & De ci. in. l. quia. ff. de arbi.

[sect. 229] Arbiter vel arbitrator excedens fines mandati, tetractatur talis excessus, Cur. Iu. cõs. 79. n. 2. cõmun# dicit.

[sect. 230] Arbiter cum clausulis aniplissimis solùm potest lædere in sexta par. Cur. Iuni. con. eo. num. 4. & con. 126. num. 13. communem dicit.

[sect. 231] Amplia, quòd potestas etiam amplissima data arbitris non facit, quin pro enormi læsione non possit peti reductio ad arbitrium boni viri. Deci. con. 39. num. 6. communem dicit.

[Fol.[15]v] §. Per has communes intellige. l. 27. [sect.] tit. 11. par. 3 & 1. 9. & 17. tit. 8. & l. 5. ti. 10. par. 5. quæ in diuersis casibus loquuntur, cùm à parte aliquid moderand# relinquitur ad arbitri# alterius partis.

[sect. 232] Nota, quòd si in compromisso sit ren#tium appellationi & reductio. ni ad arbitrium boni viri, talis renuntiatio non valet. Cur. Iuni. con. 79. n. 4. & Iaso in. l. quidam cum filio. num. 22. ff. de verbo. obli. commun# dic#t.

§. De iure regio est. l. 35. tit. 4. par. 3. [sect.] quæ prohibet appellationem nisi in casibus. l. 34. eo. tit. Sed dict. l. intellige, nisi aliàs lædatur in sexta parte, per supradicta. Nota tamen, quòd per. l. 43. in ordi. de Madrid sententia arbitrorum debet mādari executioni, nõ obstante appellatione vel reductione ad arbitrium boni viri. Et de materia illius. l. vi. in verbo. Compromissum. nu. & in ver. Reductio. nu.

[sect. 233] Arbitri dati secundùm formam statuti magis acced#t ad naturam delegatorum, quàm ordinariorum, & sic si diuersas sententias protulerunt, adeundus est superior, vt confirmet quam maluerit. Iaso in. l. duo iudices. num. 9. ff. de re iudi. commun# dicit.

[sect. 234] Arbitris tribus electis, si vnus præ moriatur, sententia aliorum est nulla. Cur. Iuni. cõ. 79. n. 1. cõmun# dicit.

§. Concordat cum. l. 28. tit. 4. vbi po [sect.] nit limitationem ad istam commun#, quam vide.

[sect. 235] Arbitrorum sententia non producit effectum ac actionem nisi post tri ginta annos, intra quos semper potest peti reductio ad arbitrium boni viri. Io. de Ripa. in. c. 2. de res.

nu. 5. & Deci. con 39. num. 60. Intellige istam communem non in arbitris iuris, sed in arbitratoribus: quia à sententia arbitrorum iuris appellatur intra decem dies per. l. fi. tit. 4. partit. 3. & sic Petrus Nunius in dictionario Hispano, in verb. Aluedriadores, dicit debere intelligi lex fi. in arbitris iuris, non tamen in arbitratoribus. vbi dicit commun# nostram. Sed gloss. in dict. l. fi. in. gl. fina. dicit æquiorē contrariam, quod in fra decem dies etiam ab arbitrator# sententia sit proponenda reductio. ex Specu. in titu. de arbitro. §. sequitur. ver. sed infra quod tempus & Io. An. in addi. ad ipsum. & Panor. in capitu. quinquauallis. col. 7. de iureiuran. Quā opinionem videtur comprabare. l. 23. eo. ti. 4. ibi, fueras ende si callassen des de el dia que fuesse dada la sentencia fasta diez dias. non distinguens inter arbitrum & arbitrato rem, cūm dispo sitio dict# legis ambos compreh#dat. & pro hac opinione satisfacit. l. 43. in ordi. de Madrid. iuncta. l. 8. in. ordi. de Madrid. de anno. 1542. vbimandatur, vt tam sententia arbitri, quā arbitratoris mandetur executioni. Q# nota.

[sect. 236] Arbitrator si acceptauit arbitramentum, compellitur arbitrari, & nō requiritur quòd partes sub pœna pro miserint obseruare arbitram#tum, vt dicebat gloss. in. l. fi. C. de contra. emptio. Anto. de Tremo. in addi. ad Bona. de impe. quæ impediunt compro missum. nu. 5. in verbo, in se recepi. in practi. excepti. cōmun# dicit ex Bar. Bal. Pau. & Alex. in. l. 1. ff. de leg. 2.

[sect. 237] [Fol.16r] Arbitratores non coguntur elige re tertium in casu discordi#. Deci. in capit. cum spectali. num. 7. de appell. communem dicit.

[sect. 238] Arbitratoribus potest dari per par tes facultas clig#di tertium incertum. Ant. de Tremo. in addi. ad Bona. in. d. pract. De impe. qu# impe. compro. in verb. teruus. cōmun# dicit ex Panor. & docto. in. c. cūm à nobis. de arbi.

§. De iure regio arbitratores non pos [sect.] sunt compelli, sed partes & arbitratores per ordinarium compelluntur eligere tertium. l. 29. tit. 4. partit. 3. & si sit eis data potestas eligendi tertium, cōpelluntur ad petitionem cuiuscun# partis. l. 26 eo titu.

[sect. 239] Archiepiscopus potest delegare consecrationem episcopi. Alci. in. C. quod sedem. de offi. ordin. num. communem dicit.

[sect. 240] Archiepiscopus si delinquat in districtu suffraganei, non punitur à suffraganeo glos. in. l. 15. titu. 1. partit. 7. commun# dicit in verbo, do lo fizo. ex Inno. & docto. in capit. cūm inferior. de maio. & obe.

[sect. 241] Archidiaconus, ac alius prælatus inferior non potest imponere nec pe tere charitatum subsidium, nisi hoc habeat ex priuilegio, vel consuetudine. Boe. decis. 133. num. 2. commun# di cit. & vide in ver. Charitatu#. infra.

[sect. 241] §. Concordat cum. l. 8. tit 23. parti. 1. quæ loquitur de charitatiuo subsidio.

[sect. 242] Archiepiscopus potest visitare diœcesim suorum subditorum etiam non data negligentia suffraganei Frã. de Are. in capit. sicut olim. num. 13. de accusa. communem dicit, reproba. gl. ibi. ex capit. fi. de censi. lib. 6.

[sect. 243] Archiepiscopus non potest dare ordines intra districtum sui suffraganei. Couar. in quest. pra. capit. 9. num. 2. communem dicit ex gloss. in capit. 1. in verbo de offi. ordi. in vj.

[sect. 244] Argumentum à contrario sensu nō solū sumitur in legibus, sed etiā in cor actibus bonæ fidei, & stricti iuris, & in vltima voluntate, mandatis vel rescriptis. Cur. Iuni. in. l. 1. num. 59. ff. de ossi. eius cui man. est iuris. cōmunem dicit.

[sect. 245] Amplia in statutis, Idem ibi. nu. 85. communem dicit.

[sect. 246] Limita istam ampliatiōem, si resultaret correctio iuris communis. Idem num. 86. & in consi. 93. num. 4. communem dicit.

[sect. 247] Restringe istam limitationem, si aliàs statutum de nihilo deseruiet in sensu directo. Idem Iuni. con. 93. nu. 6. communem dicit.

[sect. 248] Fallit primò regula generalis, si sequeretur aliqua turpitudine si sumere. tur argumentum à contrario sensu. Idem Iuni. in. d. l. 1. in verbo, secunda datur generalis limitatio. cōem dicit.

[sect. 249] Fallit secundò, si resultaret correctio leg#. Idem ibi. commune dicit.

[sect. 250] Argumentum de cōtractibus ad vltimas voluntates valet. Cur. Iuni. cō. 171. num. 3. communem dicit.

[sect. 251] Arrha, quæ datur in contractu spō saliorum, redditur ad dantem. præpo. in. c. gemma. de spō. commun# dicit.

§. Differunt tamen iste arrhæ ab ar[rh]is, de quibus loquitur. l. 1. & 2. tit. 2. [Fol. 16v] lib. 3. fo. ll. & lex. 50. cum sequen. in de ci. Tau. quæ dantur in præmium pudicitiae, quæ & potest assignari mulieri corruptæ. per dict. l. 1. & l. 6. tit. 1. lib. 3. fo. juzgo. quæ mulieris sunt, nec sunt donationes propter nuptias. De quibus. l. 1. tit. 11. partit. 4. & l. 7. & 23. eo. ti. & Pal. Rube. in repe. rub. de dona. inter vi. & vxor. col. 3. in prin. num. 1. & 2. Nota, quòd istæ arrhæ, de quibus loquitur. l. 50. Tau. non debet excedere decimam partem bonorum mariti. per dict. l. Nec obstat pragma. 101. in conuentu Matritio. anni. 1539. quia illa pragmatica non loquitur nisi in iocalibus. Et in hoc deceptus est additionator ad Do. de Segu. in. l. 1. §. si vir. num. 134. ff. de acqui. posse. quia in iure regio maximum discrimen est in ter arrhas & iocalia, vt probatur in. l. 52. Tau. & soluto matrimonio arrhæ, de quibus loquitur dict. l. 50. sunt mulieris, & suorum hæredum etiam ab intestato, per. l. 51. Tau. iocalia autem sunt mariti, cum distinctione, de qua per dict. l. 2. & per illam. l. 1. intelligitur. l. 3. tit. 11 partit. 4. de qua per Io. Lup# in. d. rep. rub. col. 6. §. 3. n. 5. Nec obstat verbum appositum in dict. l. 101. ibi. ni en otra cosa. quia dictio, alia, est repetitiua similium. vt in cōmuni. 145. suprà ea. Et cū sit facta m#tio de ve stibuis & iocalibus, de illis est intelligenda, vt euitetur leg# correctio. Et nota, quòd dictum est arrham nō posse excedere decimam partem bonorum mariti, quod intelligitur, nisi aliàs contra ctus arrharum sit iuratus, vt notat Ale xand. con. 27. vo. 1. & Segu. in dict. l. 1. §. si vir. num. 138. ff. de acqui. posses. & Io. Lupus in rep. rubri. col. 101. §. 24. Sed Rodericus Suarez in. l. 1. tit. de las arrhas. quæst. 3. foro. ll. foli. 32. tenet nō firmari iuramento per. l. 6. li. 3. fo. iudi. incipienti, Muchas vezes. quæ opinio corroboratur per dict#. Alci. in capit. cū contingat. num. 134. de iur. iurã. vbi dicit, quòd quotiens per statut# annullatur contractus & iuramentum, quòd iuramentum pr#stitum nullum robur contractui præstat quo minus saltem compellatur recipiens relaxare iuramentum, vt in expresse tenet Fede. de Senis. con. 272. sed præsuppo sita. l. 2. Tauri, quæ pr#ter partitas ac ordina menta ac pragmaticas o#s alias ll. repellit, nec standum esse foris declaratur, nisi quatenus sunt in obseruantia, nulli dubium est, dictam. l. 6. nullum robur obtinere: & dicenti esse in obseruantia, incumbit onus probandi. vt in simili dicit Roderi. Suarez. in proœm. fori folio. 2. & 3. non tam# ita exactè, sicut cōsuetudo: vbi etiam ponit duas limitationes. Prima, si esset notoria obseruantia legis fori, quia tunc sufficit proponere ac allegare notorietatem, licet non probetur. vt per Bal. in. l. generaliter. C. de epis. & cleri. Secunda, si testes non recordantur casum acci disse, vt possit vti ea lege secundum Ci. in. l. 2. C. quæ sit longa consuetudo. Sed contra Roderi. in quantum dicit, quòd dicenti esse in obseruantia incumbit onus probandi, est. l. 4. tit. 1. li. 5. ordi. in. fi. dum

loquitur de. l. 2. tit. li. 3. titul. 1. fo. ll. in qua cauetur, quòd so ror, quæ est in potestate fratrum, si ma[Fol.17r] trimonium contrahit, priuatur hæreditate. & in. d. l. 4. disponitur, quòd di spositum in dict. l. 2. obseruetur. no embargante que por luen go tiempo no aya sido vsada, pues por otras nuestras leyes no han sido reuocadas. & sic dicens quòd non sit in vsu, debet probare, cùm leges semper sint in viridi obseruantia. l. Arriani. C. de hære. Domi. in. c. 1. de cõsti. in. 6. Pa nor. in. c. Ioãnes. de cleri. cõiug. & Feli. in. c. 1. de tregua & pace. & vi. l. 4. tit. 4. li. 1. ord. It# inquant# ipsemet Rode ri. limitat suã conclusion# si nõ contingit casus in quo potuit verificari, colligit#, # lex fori ad hoc quòd possit pro eis decidi, sufficit, # nõ sit vsus in contrari#, & sic dic#ti vsum contrarium, inc#bit onus probãdi, per gl. in. l. si ve rò. §. si pro rei qualitate. ff. qui satis. cogan. qu# alibi nõ reperitur. Vt per Bal. ibi. & sic est dic#dum #. d. l. 2. Tauri de cidit tres casus. Primus, # vel adest. l. Tau. pragmatica, vel ordinam#ti, vel alia lex cõdita post. d. l. 2. # illis stetur in decisionibus causer#, & alijs, etiã si sit cõtrarius vsus, & illis defici#tibus, re currend# est ad for# in his, in quibus nõ est contrarius vsus, & deinde ad le ges partitar#, etiã si nõ sint in vsu: & si nõ sit lex partitar#, recurritur ad for#, si nõ sit per cõtrari# vsum sublat#, c# sit lex & sit in viridi obseruãtia, per supradicta. Ex quibus perperam sentit Nunius in Alphabeto Hispano, dicens non curandum de legibus fori. & Roderi. Suarez, cùm incumbat di centi non esse in vsu onus probandi, per supradicta. Sed cogita. Et vt reuer tamur vnde digressi sum#, opinio Ro deri. # iuram#to nõ firmetur promissio arrhar#, confirmatur ex dictis per Coua. in. c. quãuis pact#. de pactis. li. 6. par. 2. §. 2. nu. 8. vbi dicit, # dicta lex. 6. corroboratur per tex. in. c. cùm cõtin gat. de iu. iurã. in fi # quando iuram#tum tendit in præiudici# alterius ## iu rantis, # non fitmatur iuramento con tractus: & cùm dicta prohibitio euitet præiudicium cõsanguineorum, ideo statutum valet, & non firmatur contractus iuramento. Et nota, quòd dictæ arrhæ, de quibus loquitur. d. l. 50, non confiscantur ex delicto mariti. l. 3. tit. 8. li. 8. ordi. & proprietates illorum reseruatur filiis illius matrimonij, si maritus sec#dò nupserit. Frã. Crem#. sin. 172. & l. 23. ti. 11. par. 4. & l. 26. tit. 13. par. 5. Et de istis arrhis vi. in. verbo pœna. n. 133. infra. & gl. in. l. 1. in verbo, En España. tit. 11. par. 4.

[sect. 252] Arrogato decedente, qui institutus est à patre & ab arrogante substitutis diuersis, vel sine substitutione, substitutus à patre naturali, vel hæres patris abintestato succedit in bonis patris. Substitutus ab arrogante, vel eius hæ res abintestato succedit in bonis arrogãtis. Iaso in. l. arrogator. nu. 39. de adopti. ff. communem dicit.

[sect. 253] Ascendentes possunt priuari per sta tutum legitima in totum. Io de Ripa. de legi. respõ. 7. nu. fi. communem dicit in legitima desc#denti#. vi. in verbo, Legitima. nu. 82.

[sect. 253] Assessorem imperitum eligens, tenetur, & obligatur ex sententia iniu sta. Cur. Iuni. in rub. de offi. eius cui[Fol.17v] man. est iuris. n. 25. communem dicit. Et de hoc vi. Sali. in. l. fi. C. de iudi. qui malè iudi. & Deci. in. l. hoc edicto. ff. quod quisq; iuris. & Pute. de syndi. in verb. Assessor. & in verbo, Iudex qui malè iudicauit. & Feli. in capit. super quæstionum. de offi. deleg. nu. 9.

[sect. 254] Nota, quòd licèt imperitia assesso ris non excuset iudicem qui malè iudi cauit, tamen excusat à pœna retorcu tionis. Feli. in. d. c. super quæstionum. nu. 9. communem dicit ex gl. in. l. 2. ff. quòd quis. iu:

[sect. 255] Assassini puni#tur etiam si non sequatur effectus assassinatus. Remigi. de immu. eccles. fallen. 15. numero. 8. communem dicit ex Ange. in tracta. male. in verbo, Sempronium. & Bologni. consi. 8. & Afflicto in cõsti. Nea po. rub. 11. nu. 16.

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

[sect. 256] Attentata appellatione pendente reuocantur per iudicem ad quem est prouocatum. Couarru. in. q. pra. c. 23. num. 1. versic. primo. communem dicit ex. c. nō sol#. de appel. & Io. An. ibi in. 6.

[sect. 257] Attentata post appellationem iudicalem sunt omnia reuocanda. Attenta tam# post appellationem extra iudicalem, solū ea, quæ sunt contra appellationem. Deci. in. c. bonæ. n. 18. de appel. communem dicit.

[sect. 258] Amplia primam partem communis non solū in gestis & attentatis post appellationem, sed in gestis intra tempora appellandi. Idem Coua. in dicto capit. 23. numero. 2. commun# dicit ex gl. in. l. ex iudicior#. ff. de ac cusa. & Bald. in cap. quærenti. de offi. deleg.

[sect. 259] Restringe hanc ampliacionem, si postea fuerit appellat#: aliàs tam# nō, cū sententia trāsierit in rem iudicatam. Idem ibi. in verb. illud. communem dicit ex glo. in. c. non solū. de appel.

[sect. 260] Restringe sec#dò ampliacionem in excommunicatione: quia licet sit nulla post appellation# per. c. per tuas de senten. ex comm. tamen si proferatur intra tempora appellandi, ligat me ro iure. Idem ibi. cōmun# dicit ex gl. in. c. venerabilibus. §. porrò. de sen. excom. in. 6. in verb. Appellatum.

[sect. 261] Amplia secundò, etiā si sit notorius defectus proprietatis in appellante, quia tunc etiā reuocātur appellatione pendente. Couar. ibi. nu. 4. commun# dicit ex Ant. & Frāco. in. c. Septima differen. de appel.

[sect. 262] Restringe istā ampliacion# in causa beneficiari. Idem ibi. cōmunem dicit ex gl. in cle. vni. de cau. posse. & pro prie. & Rota deci. 14. in nouis.

[sect. 263] Amplia tertio, quòd licet sint nulla attentata post appellationem, tamen sunt reuocanda Couarr. in. q. practi. c. 24. nu. 2. communem dicit.

[sect. 264] Amplia quartò, etiā si agatur principaliter de nullitate, quia sunt reuocā da attentata. Coua. ibi. nu. 6. cōmun# dicit ex Bald. in authenti. quæ supplicatio. C. de preci. impe. & Paul. & Iaso in. l. 4. §. condemnandum. ff. de re iudi.

[sect. 265] Limita primò dictam cōmunem in casibus, in quibus non valet appellatio. Couarr. in dict. cap. 23. num. 4. ver.[Fol.18r] Sexto. cōmunem dicit ex gl. in. c. non sol#. de appel. in. 6. Et casus in quibus non procedit appellatio, vi. in verbo. Appellatio, supra. num.

[sect. 266] Limita secundò in att#tatis post appellation# extraiudicalem, quia non reuocantur ante omnia, sed pendent ex futuro euentu. Coua. in di. c. 24. nu. 5. communem dicit ex gl. in. d. c. non solū. & Panor. in cap. cū nobis. de elect. & Præpo. in capit. bonæ. de appella.

[sect. 267] Nota, quòd hæc reuocatio attentatorum debet fieri post inhibitionem canonicam, quæ tunc dicitur, si iustifi cata sit causa appellationis, citata parte. Idem Couar. in. d. c. 24. nu. 3. communem dicit ex Innocent. & Feli. in capit. dilectus. el. 2. de res. & Roma. in sin. 412.

[sect. 268] Attestationes non publicatæ etiam inter easdem personas coram alio iudice non probāt. Feli. in cap. causam que. nume. 13. de testi. communem di cit, etiam si iudex coram quo producuntur, sit secund# instantiæ. Alexan. consi. 82. numero. 20. volu. 2. communem dicit. quem refert addi. Feli. in. d. capit. causamq; & vi. suprā in verbo. Acta. nu.

- [sect. 269] Auocatio causæ facta per papã ope ratur, quòd facta per iudic# etiã ignorantem auocationem non valeat. Ioa. de Ripa. in cap. c#. m. de cõsti. nu. 96. communem dicit.
- [sect. 270] Intellige istam cõmunem, si auoca tio fiat motu proprio papæ, secus si ad instantiam & petitionem partis. Id# ibi cõmunem dicit Coua. in. q. practi. q. 9. nu. 6. in fi. etiã cõmunem dicit, licèt in nu. 7. dicat requiri notitiã auocationis, quem vi.
- [sect. 271] Amplia istas cõmunes ad decretum irritantem. Coua. in. d. q. 6. nu. 7. commun# dicit ex gl. in. c. in verbo, referri. de conce. præben. in. 6.
- [sect. 272] Intellige o#s has cões, si ille, in cuius fauorem fuerit facta auocatio, vt velit auocatione, & ex hoc non tollitur iu risdictio iudicis inferioris, quousq; fue rit per impetrant# obiecta & exhibita. Couarru. ibi. num. 9. communem dicit ex Ripa in dict. c. cùm. m. num. 196. & Abba. Ant. & Imol. & Feli. in c. cæterum. de res.
- [sect. 273] Nota, quòd eo ipso, # Romanus põtifex incipit cognoscere, dicitur auoca ta causa. Ripa in. d. c. cùm. m. de consti. nu. 196. communem dicit.
- [sect. 274] Authen. quas actiones. C. de sacrosan. eccle. habet loc# in quolibet pio loco, vel villa. Cur. Iuni. consi. 174. nu. 38. communem dicit.
- [sect. 275] Authen. sacramenta puberum. C. si aduer. ven. habet locum in donationibus. Cur. Iuni. in consil. 141. num. 2. communem dicit.
- [sect. 276] Auxili# potest implorari ab inimicis contra potentes volentes spoliare reg# à regno per ipsum reg#, vt se ab iniuria defendat, si fouet iust# bell#, & non sit bellum actiuum vel passiu# cum infidelibus, & si fiat sine scandalo. Thom. gramma. in decis. 65. communem dicit ex Panor. in. c. ad liberãdum. de Iudæ.
- [sect. 277] Auus excludit in successione neptes non vtrinq; coniunctas. Bello. consil.[Fol. 18]v] 24. in prin. communem dicit ex gl. in l. 1. ff. de iuris & fa. igno.
- §. De iure regio auus excludit fratrem [sect.] defuncti. pet. l. 7. Tau.

B.

- [sect. 1] Banniti nostri temporis æquiparãtur relegatis. Cur. Iu. in. l. ex facto. ff. ad Trebe. cõem dicit.
- [sect. 2] Bannitus licèt per sententiam possit occidi, non tamen infra tempus, c# agitur contra bannum vel sent#tiam per viam nullitatis, vel appellationis. Ias. in. l. possideri. §. si ser uum qu#. nu. 8. ff. de acqui. posse. com munem dicit.
- [sect. 3] Bannitus non amittit ea quæ sunt iu ris ciuilis, sed sol# iura ciuitatis illius, in qua est bannitus. Cur. Iu. cõsil. 282. nu. 4. communem dicit.
- [sect. 4] Amplia istam cõmun# quo ad bona tant# existentia in illa ciuitate. Goza. consi. 96. nu. 7. communem dicit.
- §. De istis bannitis & relegatis vi. l. 3. [sect.] c# sequenti. 18. par. 4. vbi dicitur, # minimè perdit iura ciuitatis, nec alia, si in sententia non exprimantur.
- [sect. 5] Barbarius, de quo in. l. Barbarius. ff. de offi. præsi. nec liber, nec verus prætor fuit. Iaso in. d. l. nu. 1. & 19. & 23. cõ munem dicit.
- [sect. 6] Benefici# si cõferatur clerico ex sola institutiõe habet plen# ius sine appre hensione possessionis. Roc. Cur. de iu re patro. in verbo. ius. q. 5. nu. 9. communem dicit.
- [sect. 7] Nota, quòd intantum hæc cõmunis est vera, # clericus hab#s canoni cum titulum. propria autoritate potest ad ministrare in beneficio sine appreh#sione possessionis, dummodo alius nõ sit in possessione, quia si intrat, conuincitur vitio spolij. Couarr. in

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

reso. c. 16. lib. 3. num. 6. communem dicit ex Io. de Selua de beneficio. part. 2. q. 15. & Ripa. in. l. 2. de reuoca. donatio. C. respō. 31.

[sect. 8] Item nota ex hoc # si vni cōferatur beneficium, & postea alteri, & secundus apprehendat possessionem actuaalem, prāfertur prior. Couarruui. ibi. numero. 5. in fin. communem dicit ex Dino. in reg. qui. prior. de reg. iu. in. 6.

[sect. 9] Limita primam communem in beneficio, quod est de iure patronatus: quia licet conferatur alicui patronis spretis, nullum ius confertur instituto, quia est ipso iure nulla. Bertran. consilio. 24. volum. 2. communem dicit. quam intellige vt in compendio iuris patronatus. §. num.

[sect. 10] Restringe istam limitation#, si collatio fiat pr#sente patrono, & eo sciente sine eius expresso consensu, cū potuit impedire, & non impediuit. Couarruui. in quæstio. pras. capitul. 15. numero. 15. verb. quod verò traditur. communem dicit ex Præposi. in capi. si seruus. 54. distinct. & Panor. in. c. su per eo. de offi. de lega. & vi. in verbo consensus. nu. insra.

[sect. 11] Restringe secundò in permutatione beneficiorum, quia non est ipso iure nulla, si spretis patronis fiat, licet veniat annullanda. Bertran. consi. 193. vol. 2. nu. 2. communem dicit.

[sect. 12] [Fol.19r] Beneficium si ren#tiatur causa permutationis, renuntiatio debet fieri in manibus episcopi, & ipse cōfert, non aut# prælatus inferior. Io. Ni. in tracta. de iu. patro. par. 3. n. 139. cōm dicit ex gl. in cle. vni. derer# permu. & Host. in summa. eo ti. & Ioa. An. in no. in. c. 1. eo. ti. li. 6. quod procedit de iure, secus tamen si sit præsriptum. vt per. d. Io. Ni. ibi. quem vide

[sect. 13] Beneficij ren#ciatio facta per met#, nō est nulla, sed venitanullāda. Io. de Selua de bene. par. 3. q. 31. n. 3. cōm di cit ex gl. & ibi. Abbas in. c. cū ad au res, quod me. cau.

[sect. 14] Beneficij ren#ciatio nōd# per superior# accepta, etiā quo ad ren#tiāt# nō p#iudicat adhoc, # dicat# bñfici# vacare. Coua. li. 1. res. c. 5. n. 6. cōm dicit ex Panor. in. c. q# Dei timor#. de sta. reg.

[sect. 15] Nota, quòd vnum benefici# potest permutari c# pluribus, qu# obtin#tur de iure cōmuni. Ioa. Ni. de iure patro. par. 2. nu. 164. cōmun# dicit ex Io. An. Panor. & Fel. in. c. c# venerabilis. de ex cepti. & Fede. in tra permu. q. 12.

[sect. 16] Beneficij reseruatio finitur post collationem factā de dicto beneficio collatione acceptata, etiam si pession# non sit adeptus acceptans. Coua. in re so. c. 16. li. 3. nu. 3. communem dicit ex Gome. de trienna. q. 30.

[sect. 17] Nota, quòd rescript# ad beneficia potest quis impertrare pro alio absque mādato. Ripa. in. c. ad aures. de res. nu. 35. communem dicit.

[sect. 18] Nota, quòd mādāt# speciale requiritur ad acceptandum beneficium no mine alicuius, & non sufficit generale, licet nō requiratur specialis beneficij expressio, sed sufficiat generalis. Couar. ibi cōmunem dicit ex Panor. in. c. accedens. de præben. & Domi. in c. si tibi absent. de præben. in. 6.

[sect. 19] Nota vn# singulare, quod est cōtra Panor. in. d. c. acced#s. el. 2. # si quis acceptet benefici# nomine absentis sine mādato, & postea ipse acceptet, valet acceptatio à die acceptationis primæ suo nomine fact#. Coua. in. d. c. 16. n. 5. cōmunem dicit ex Deci. in. l. qui nō prohibet. n. 7. ff. de reg. iu. & vi. in verbo, Mandatum infra. num.

[sect. 20] Benefici# patris c# non possit filius habere, nec etiā nepos potest. Rau#. in rub. de fi. pres. cōmunem dicit ex gl. in c. ad extir pā das. de fi. pres. tam# pater potest

habere benefici# filij. Gigas de pensi. q. 86. num. 10. comunem dicit contra Hosti in. c. extr#missa. §. ideo. de filijs presby. & vi. Io. Ni. de iure pa tro. in prima parte. nu. 72. # filius n# potest habere p#sion# in beneficio, de quo pater fuit intitulus. Quod nota.

[sect. 21] Beneficiorum collation# episcopus solo vicario generali. potest c#mittere. Coua. in. c. 20. li. 3. res. nu. 7. c#mun# dicit ex gl. in. c. statut#. de pr#b#. in. 6. & gl. in. c. deliberatione. in verbo, cui cunq; de offi. leg. in. 6.

[sect. 22] Beneficior# collatio sol# per mort# vel resignationem vacantium potest c#mittere vicario generli. Pet. Raue. in practi. benefi. in forma vicariatus. numero. 8. part. 1. comunem dicit ex gloss. in capit. deliberatione. §. prohibemus. de offi. leg. lib. 6. licet contrarium tenet gl. in. c. statut#. de preben.[Fol.[19]v] & Rota. de. 393.

[sect. 23] Beneficia, qu# sunt de iure patrona tus, potest conferre vicarius generalis episcopi ex mandato generali. Couar. in. li. 3. res. cap. 20. n. 7. c#munem dicit ex glo. in. c. 2. de offi. vica. lib. 6.

[sect. 24] Beneficiatus contrahens matrimo ni#, ipso iure perdit benefici#. Couar. in epi. 4. c. 6. §. 4. nu. 4. & Pet. Raue. de cleri. coniuga. c#munem dicit.

[sect. 25] Intellige ist# commun# in matrimo nio de pr#senti; secus tamen in sp#sali bus de futuro. Panor. in. c. 1. de cleri. c# iu. comunem dicit.

[sect. 26] Amplia istas c#munes, eti# si mulier moriatur, & matrimoni# dissoluatur, indiget noua collatione. Ioa. Nidelphina. de iure patro. n. 91. c#em dicit ex docto. in. c. 1. de cle. con.

[sect. 27] Beneficia in dubio cesentur realia. Bello. consi. 20. n. 8. c#em dicit ex Bar. in. l. fi. ff. de ser. leg. & Deci. consi. 262.

[sect. 28] Binubis mulier. i. secund# nubens, hodie euitat p#nas legis per capi. fin. de secun. nuptijs. Gloss. in. l. 3. titul. 12. par. 4. comunem dicit. §. Concor. cum. l. 5. titul. 1. lib. 5. ordi. [sect.] reprobata. d. l. 3.

[sect. 29] Fallit in p#nis introductis in fauorem filiorum. Deci. consi. 83. & 230. & Io. Dur# in arte test#. ti. 6. cau. 18. & Io. Ni. in c#s. 1. de sec#. nupt. & Io. de Gar. ro. in. l. 1. C. eo. ti. nu. 23. & Deci. in. c. ecclesi# S. Mari# nu. 35. de c#sti. c#em dicunt. & sic priuatur successionem filij impuberis, si c#trahat n# petito tutore filijs. Io. Ni. in. d. c# 1. n. 2. c#em dicit.

[sect. 30] Restringe secund# partem conclu sionis, si mulier sit minor vigintiquin que annor#, eti# si deueniat infra annum ad #tatem perfectam. Ias. in. l. minoribus. in fi. ff. de his qui. vt indi. com munem dicit.

[sect. 31] Amplia ist# fallenti# ad mulier# luxurios# viuent#, quia non sol# incidet in p#nas introductas contra mulier# sec#d# nub#tem in fauor# filior#, sed eti# in o#s p#nas introductas contra mulier#, qu# intra ann# luctus c#tra xit matrimoni#, si adsunt filij primi matrimonij. Io. Nico. in. d. l. generaliter. nu. 15. comunem dicit.

§. Plus dicit. l. 9. ti. 12. li. 3. fo. ll. # si mu [sect.] lier luxurios# viuit post mort# mariti, perdit donationem factam ei per ma ritum. & l. 5. ti. 4. li. 5. or. dicit. quod per dit omnia acquisita durante matrimo nio, eti# si n# sit addit# per marit# # cast# viuat. Io. Lupus in repe. Rub. de dona. inter vi. & vxo. col. 370. §. 67. nu. 4. & in col. 36. §. 11. 5. & 369. §. 67. per totum. Quid tamen de tutela, vel de dote, vel successionem filiorum ab intestato? De dote tractat Pau. de Castro. in. l. soror#. C. qui. vt indi. & Ias. in. l. fi deic#missum. C. de fideic#miss. & Fe li. & Deci. in. c. pastroalis. de iudi. Alci. in tra. pr#sun. Reg. 2.

præ. 9. & Boe. q. 338. Panor. in. c. vxoratus. de con. cõiu. & Io. Lupus in. d. §. 67. n. 6. Roma. sin. 311. ex quibus elicitur hæc conclusio.

[sect. 32] Mater vitam in honestam ag#s post mort# viri, perdit dot# de rigore, secus tam# de æquitate: paraphernalia & lu cra quæcunq; de bonis mariti prouenientia ex iusto & æquo deperdit.

De tutela Io. de Garro. in Auth#, eisd#. de sec#. nupti. C. n. 9. & Ro. & Boe. in[Fol.20r] d. deci. 338. ex #bus elicit# h#c cõclusio.

[sect. 33] Mater meretricando, vel fornicando post mortem viri, perdit tutelam filiorum. Et hanc dicit commun# Io. à Garro. pœna. 28. de successione filio rum. vi. Pau. de Castro in. l. omn#. C. ad Tertu. & Bal. in marg. in verb. Ma ter. & Io. à Garro. in auth. ex testam# to. C. de sec#. nupti. nu. & Cifo n. in. l. 6. in deci. Tau. & Hippo. sin. 688. Ex quibus resultant conclusio & correlaria sequentia.

[sect. 34] Mater luxuriosè viuens post mort# mariti infra vel post ann# luct#, priuat# successione bonor# proueni#ti# à pa tre filijs ante pubertat# deced#tibus.

§. Ex quo sequitur, quòd filijs dece dentibus post pubertatem mater nō priuatur eorum successione, & si in honestam vitam agat.

§. It# & si mater meretricetur, nō pri uatur successione filior# deced#tium intra pubertat# in bonis acquisitis per fili# ali#de quàm ex bonis patris.

[sect. 35] Amplia secundò ad patr#, quia di ct# pœn# ita stringunt vir#, sicut vxo r#. Deci. cõ. 230. & Io. Durã. in arte testan. tit. 6. cau. 18. cõem dicit. & Tiraq#. in. §. hoc sermone. ff. de verb. signi. in prin. n. 157. vi. Bar. in. l. fœmin#. desec#. nupti. C. & in. l. de emancipatis. C. de legi. h#re.

[sect. 36] Fallit primò prima cõis, si mulier cõ trahat de lic#tia viri, #a euitat o#s pœnas binub#tis. Io. Cora. 3. li. misce. c. 1. n. 12. cõmun# dicit, quã intellige habi ta lic#tia filior# Id# Io. Cora. in. l. fili# quem. num. 30. C. fami. hercisc#. sed Io. de Ripa. in. l. fœminã. de secun. nu pti. C. n. 19. & Deci. in. c. ecclesiæ. S. Mariæ. de consti. num. 35. indistinctè cõmunem dicit primam.

[sect. 37] Fallit secundò, si mater instituatur h#res à filio non adhibita differentia si contraxit matrimonium sec#dum ante vel post mort# filij, quia succedit cum alijs filijs. Io. à Garro. in auth. ex testam#to. n. 5. & 13. C. de secun. nupti.

[sect. 38] Fallit tertìò in donationibus factis ab extraneo durãte matrimonio, quia mater sec#dò nubens non tenetur reseruare proprietat# filijs primi matrimonij. Io. de Ripa. in. d. l. fœmin#. nu. 52. commun# dicit, etiã si donatio fue rit facta vxori cont#platione viri. Decius. in. d. c. ecclesi#. S. Mariæ. num. 35.

[sect. 39] Fallit quartò in successione aui, quia licèt mater priuatur successione filior#, & teneatur reseruare proprietat# filijs primi matrimonij, non extenditur ad bona, quæ ab auo prouenerunt filijs. Io. à Garro. in dict. auth. ex testa m#to. nu. 27. communem dicit.

[sect. 40] Fallit quintò, si nō superest aliquis filius illius matrimonij, #a mater succedit etiam quo ad proprietatem. Id# ibi. n. 46. & Alex. con. 63. vo. 5. & Moli ne. in verb. Ligatus cõmunem dicit.

[sect. 41] Nota quòd intantum est vera illa regula, quòd mulier secundò nubens tenetur reseruare filijs primi matrimonij lucra, quæ ex illo matrimonio ad eam peruenerunt, quòd si se absteineat a tertijs nuptijs, filij primi matrimonij succed#t vnà c# filijs inlucris habitis per matr# ex secundo matrimonio, etpr#cipuè filij primi ma trimonij habebunt lucra illius matri-[Fol.[20]v]monij. Io. Nico. in dict. l. generaliter. num. 13. communem dicit.

[sect. 42] Nota, quòd dispositum in præced# tibus conclusionibus habet etiam locum in patre binubente, quia tenetur reseruare filijs primi matrimonij omnia lucra qu# ad eum peruenerunt ex bonis mulieris prædefunctæ. Io. Nico. in. l. generaliter. num. 8. C. de sec#. nupt. & Ioan. de Ripa in dicta. l. fœminæ. §. illud. num. 1. communem dic#, etiã sivigore statuti ad e# perueniat. Io. Ni. ibi. n. 38. & Ripa. n. 47. cõem dicit.

§. Concordat cum hac communi [sect.] l. 15. in ordi. Tau. Et nota istam communem inquantum dicit omnia lucra ex bonis mulieris, secus tamen in bonis lucratis durante matrimonio, quia de his tam vir quàm vxor potest disponere c# habeant domini# & pos session# soluto matri. l. 14. Tau. de qua vi, per Bal. in. l. fi. C. de bo. mater. & Se gu. de bonis lucra. durã. matri. nu. 86.

[sect. 43] Ex quibus pater succedens vni ex fi lijs primi matrimonij tenet# reseruare proprietat# silijs illius matrimonij. Io. Nico. in dict. l. generaliter. num. 9. communem dicit.

[sect. 44] Nota, quòd si pater alienat bona quæ tenetur reseruare filijs primj matrimonij, & filius superstes instituatur h#res vniuersalis per patr#, cùm tenea tur de euictione, nõ v#dicat r# alienatã. Io. Nico. in. d. l. generaliter. n. 33. cõ mun# dicit. & vide in verb. filius. n. 49.

§. Nota istam communem, & secun [sect.] dùm eam intellige. l. 23. tit. 13. partit. 5.

[sect. 45] Amplia istã cõmun# etiã quo ad le gitimã, cùm legitima nõ sit nisi deducto #re alieno. Io. Ni. ibi. n. 32. cõem di cit ex gl. in. l. cùm à matre. C. de rei v#.

[sect. 46] Intellige has cõmunes, si pater tenetur de euictione, aliàs potest repetere re filius contra fact# patris. Id# ibi nu. 33. cõmunem dicit ex Bar. Ange. Pau. & Cor. in. l. fi. §. in cõputatiõe. C. de iu re delibe. & sic cõciliãtur gl. in. d. §. in computatione. & in dict. l. cum matre. quæ videntur contrariæ.

[sect. 47] Nota, quòd licèt pater teneatur re seruare silijs primi matrimonij bona ex illo matrimonio vt dictum est, nõ tamen tenetur satisdare de eis conseruandis. Io. Ni. in dict. l. generaliter. n. 19. communem dicit, quam intelligit, si est soluendo.

[sect. 48] Maritus binubentis, qui ex forma statuti lucratur certam partem do tis, non habebit, filijs primi matrimonij stantibus, nisi eam partem, qu# vni ex dictis filijs competit. Bertran. in l. hac edictali. num. 20. C. de secun. nu pti. communen dicit.

[sect. 49] Fallit, si aliud de mente statuti cõprehendatur. Idem ibi. num. 21. communem dicit.

[sect. 50] Nota, quòd illud, quod aufertur ma rito ex dispositione. l. hac edictali. nõ est legitima, sed pœna quæ filij lucrãtur ex illa lege. Id#. n. 10. vers. ita tam#. communem dicit.

[sect. 51] Nota, quòd per statutum potest de rogari legi hac ædictali. Idem Bertrã num. 81. communem dicit.

[sect. 52] Baptismus tollit omnem maculam spiritualem, non autem temporalem. Io. de Ana. in capit. de his. de accusati. communem dicit.

[sect. 53] [Fol.21r] Bigamia est duplex, vera, vel interpretatiua. Ioan. à Montain#. de bigamia. q. 4. communem dicit.

[sect. 54] Bigamia interpretatiua est, cùm quis habet duas vxores viuas. Idem ibi. quæst. 5. nu. 20. communem dicit. eo tempore. q. 6.

[sect. 55] Item clericus contrahens matrimo nium cum vna vel duabus. Idem. q. 5. nu. 25. communem dicit.

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

[sect. 56] Item ex matrimonio nullo contracto inter eonsanguineos, si aliud matrimonium præcesserit, inducitur bigainia. Idem. q. 5. num. 21. & 27. & q. 6. nu. 2. communem dicit.

[sect. 57] Bigamus non est qui contraxit ma trimonium cum corrupta ab eo. Panor. in cap. cùm te. de cleri. cõiu. communem dicit. Cõcor. c#. l. 35. ti. 5. par. 1.

[sect. 58] Bona mariti non sunt tacitè hypothecata pro alimentis vxoris. Roma. consi. 454. communem dicit. Contrariam magis communem dicit Negusa. de pigno. & hypo. in. 2. par. memb. 4. nu. 55. de qua in verbo, Dos. nu. 275.

[sect. 59] Bona paraphernalia si sunt in domi nio mariti, soluto matrimonio, condi ci possunt: si autem dominium non est trãslatum in maritum, cùm sint in dominio vxoris; soluto matrimonio, vendicantur. Cur. Iuni. consi. 93. num. 12. communem. dicit.

§. Nota istam communem ad intelleg# ctum. l. 17. tit. 11. par. 4.

[sect. 60] Bona dotalia si alienentur per mulierem cõstante matrimonio, etiã de consensu viri, alienatio est nulla. Roderic. Suarez. in. l. 1. de las arras. fo. 40. col. 2. communem dicit.

[sect. 61] Bona fides requiritur in præscriptio ne triginta annorum. Deci. consi. 267. communem dicit.

[sect. 62] Bona fides semper præsumitur in possessore etiam absq; titulo. Bal. in. l. Celsus. de vsucapi. ff. par. 3. ver. tertia habet conclusio. communem dicit.

[sect. 63] Intellige istam cõmunem, nisi contrari# probetur. Couat. in reg. Possessor. par. 2. §. 2. n. 8. cõmun# dicit, ex gl. in. c. si diligenti. de præscript.

[sect. 64] Fallit, nisi appareat alius antiquior possessor. Bal. ibi. cõclu. 4. commun# dicit, & illam tertius non potest opponere.

[sect. 65] Restringe istam limitation#, si possessio secunda durauerit per triginta annos, quia in possessore præsumitur bona fides. Idem ibi. cõmunem dicit:

[sect. 66] Amplia istam restitution#, etiam si possessor tric#nalisingressus sit possession# propria autoritate. Coua. in. d. reg. Possessor. in. d. §. 8. n. 3. cõem dicit ex Bar. in. l. vlti. C. vnde vi.

§. Nota has communes ad intellect# [sect.] l. 63. in decisi. Tau.

[sect. 67] Bonor# possessio non est mixti fori. Cur. Iu. in. l. 1. nu. 32. ff. de iuris. omni. iudi. communem dicit.

[sect. 68] Bonor# possessio potest delegari. Id# ibi. communem dicit.

[sect. 69] Bonor# possessio nõ agnita vnde li beri, transit ad desc#dentes. Alex. cõs. 20. vol. 1. & in. l. emancipata. C. qui admitti. cõmunem dicit, quem refert Io. Durã. in arte testan. ti. 11. cau. 14.

[sect. 70] Bona futura non veniunt in aliena tione bonorum. Cur. Iuni. consil. 199. num. 15. communem dicit.

[Fol.[21]v] C.

[sect. 1] CAducitatis pœna sol# habet loc#, dño volente. Cur. Iunior cõsi. 110. num. 23. communem dicit.

[sect. 2] Calumniari videtur, qui nõ probat. Præpo. in. c. si quemquam. nu. 7. 2. q. 1. communem dicit.

[sect. 3] Charitatiuum subsidium si petatur per episcopum, & subditi dicunt esse sine causa rationabili ad soluendum, sunt elig#di arbitri, vt de causa cogno scant. Si tamen subditi

conquerantur de episcopo, quòd ipsos grauat in petitione charitatiui subsidij, metropoli tanus est iudex competens. Remigius de cha. subsi. q. 6. in fi. cõem dicit.

[sect. 4] Nota, quòd cum agitur de charitati uo subsidio, plenariè est cognoscendum. Id#. q. 7. communem dicit.

[sect. 5] Charitatiu# subsidi# in tot# non potest remitti. Idem. q. 42. cõem dicit.

[sect. 6] Et sic non potest præscribi in totum. Idem. q. 50. communem dicit.

[sect. 7] Charitatiuum subsidium est de iure diœcesano. Idem ibi. q. 14. communem dicit.

[sect. 8] Chatritatiuum subsidium est soluendum ab his, qui fructus colleger#t, & non per nouum possessorem. Idem. q. 59. communem dicit.

[sect. 9] Charitatiuum subsidium à monaste rijs non exigitur. Idem. q. 34. cõmun# dicit. Vi. supra Archidiaconus. nu.

[sect. 10] Nota, # capituli consili# & non cõ sensus requiritur in postulãd o charitatiuo subsidio. Id#. q. 32. cõem dicit.

[sect. 11] Cambia, quæ non excedunt communem consuetudinem, sunt licita. Iaso in. l. 1. n. 39. de summa tri. C. communem dicit.

[sect. 12] Canonicus non potest agere pro ca nonico sine mandato. Ioan. à Ripa in c. cum. m. de consti. num. 61. communem dicit.

[sect. 13] Capitulum. potuit. de locato. non ex tenditur ad feudum, cùm loquatur in emphyteosi. Deci. in cõsi. 183. num. 5. communem dicit.

[sect. 14] Capitul#. pastoralis. de excepti. non solùm habet locum in dilatorijs exceptionibus, sed etiam in peremptorijs, quia iudex potest assignare t#pus ad illas propon#das. Ias. in. l. pro tribunali. nu. 26. de re iu. ff. cõmunem dicit.

§. De iure regio taxatum est tempus, [sect.] intra quod sunt proponendæ. per. l. 2. ti. 6. li. 3. ordi. & l. 8. in ordi. de Madrid. Et nota circa. d. ll. dictum notandum Ias. in. l. 2. nu. 23. de re iu. ff. # iudex non potest abbreviare dictum tempus. Et de istis exceptioni. vi. infra in verbo, Exceptio.

[sect. 15] Capitulum reintegrand# datur cõtra singularem possessor# cum bona fide. Io. Cora. in. l. naturaliter. §. nihil commune. ver. expeditis. n. 66. ff. de acqui. pos. communem dicit.

[sect. 16] Amplia etiam contra titulo possid# tem. Io. de Ripa. de leg. li. 1. respon. 1. cõ munem dicit. nu. 83.

[sect. 17] Amplia sec#dò non solùm ad recu perãdam possessionem rerum mobili#, sed etiã immobili#. Ias. in. l. rem# nobis. n. 19. ff. de acqui. pos. cõem dicit

[sect. 18] Amplia tertiò non solùm pro rebus[Fol.22r] ecclesiæ, sed etiam probonis laicor# competit remedi# illius capi. Io. Cora. in dict. ver. expeditis. num. 68. com munem dicit. & magis communem dicit gl. in. l. 30. tit. 2. partit. 3. in ver. fallaren, ex Anto. in capit. cùm ad fed#. de resti. spoli. & Alexã. & Soci. in. d. l. rem qu# nobis. pro qua dicit esse dict. l. 30. quæ potiùs concordat cum com muni sequenti. quam vide.

[sect. 19] Limita dict. c. reintegrandæ. & primam communem, si concurrunt titu lus, possessio, ac bona fides: quia tunc contra singularem successorem non competit. Io. de Ripa. in responso. 10. de dona. in fi. communem dicit.

[sect. 20] Causa quòd sit cùm alicui committitur quòd aliquam rem peragat cum causa, dicto illius starur. Bellonus. cõ. 49. num. 12. communem dicit.

[sect. 21] Causa, vel credulitas iusta ex cusat à pœna. Cur. Iuni. con. 132. num. 11. com munem dicit.

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

[sect. 22] Causa non præsimitur in dispensatione principis contra ius gentium. Alci. de præsump. reg. 3. præsump. 8. communem dicit.

[sect. 23] Causa, in qua agitur ad pœnam applicandam parti, & si agatur pro delicto dicitur ciuilis, secus si pœna etiã pecuniaria applicatur fisco. Ias. in rub. de iudi. num. 1. C. communem dicit, & vi. Di. Perez. in ordina. in Rubric. 3. li. col. 726.

[sect. 24] Causæ minimæ que dicãtur, relinquitur arbitrio iudicis. Ias. in. l. imperium. num. 32. ff. de iuris. omni. iudicommunem dicit.

[sect. 25] Cautio verbum quando est prola tum à lege ciuili, intelligitunde nuda præstatione. si autem à lege prætoria, est cum pignore, aut fideiullore. Ias. in. l. sancimus. num. 1. C. de verbo. signifi. communem dicit.

[sect. 26] Cautio, quæ est præstã da ab vsufu ctuario. nõ potest remitti à testatore. Iason con. 40. vo. 1. communem dicit.

§. Nota istam communem ad intel [sect.] lectum. l. 21. tit. 22. partit. 3.

[sect. 27] Cautio quando est præstanda de consilio sapientis simpliciter, non adiecto, quòd præstet id oneum, vel sufficientem, non tenetur præstare fideiussorem, vel pignus, nec sapiens hoc potest declarare. Iaso. in. l. fancimus. C. de verbo. signi. n. 4. cõmun#. dicit.

[sect. 28] Cautio Mutiana non habet locum in contractibus, sed in vltimis voluntatibus. Iaf. in. l. siue apud acta. nu. 15. C. de transa. communem dicit.

[sect. 29] Carceratus, si causa est ardua, & varijs circumstantijs implicita, quæ non potest nisi per procuratorem diligen tem instructum expediri, non tenetur procuratorem constituere, sin autem causa non sit admodum magna & simplex, tenetur. Olden dorpi. in en chi. exceptio. in exceptione carceris. comunem dicit ex tex. in. l. Id# que erit dicen dum, in princi. ff. prosoci.

[sect. 50] Cardinales præsentes in Romana curia præfectis prætorio ad#quantur. Vanti. de nulli. proces. in verb. anqu# li. sen. possit. di. nulla. num. 5. communem dicit. ex gloss. in. l. vni. in verbo, prætorio. ff. de offi. præ. præ.

[sect. 51] Cessio bonorum debet fieri eo tem pore, quo debitor ad requisition# cre-[Fol. [22]v]ditorum custoditur in carcer#. Couar. in reso. li. 2. capit. 1. num. 5. comun# dicitex Henrrico. in capitu. Odoardus. de solu.

[sect. 52] Nota, quòd ced#s bonis, debet creditoribus tradere omnia bona qu# t#ctemporis habet. Idem ibi, comun# dicit ex. l. penul. ff. decessi. bonorum.

[sect. 53] Cessio impedit litis cõtestationem. Coua. ibi. nu. 6. communem dicit ex Bal. in dict. l. penul.

§. Concor, cum. l. 3. tit. 15. par. 5. Et in [sect.] tellige prout in hac cõmuni quia non tenetur litem cõtestari: exceptionem autem tenetur proponere. De hac ces sione vi. verbo, Cond#natur. nu.

[sect. 54] Cessio ex causa donationis non in sinuata non valet Cur. Iu. con. 126. nu. 14. communem dicit.

[sect. 55] Celebrare potest extra ecclesiam, cui interdictus est ingressus ecclesiæ. Coua. in capit. alma mater. par. 2. §. 1. num. 3. de sen. exco. li. 6. communem dicit ex gl. in. c. vlti. de offi. ordi. li. 6.

[sect. 56] C#sus annuus probatur per solutio nem quadragenariam cum expressio ne causæ veræ, & si causa non probetur, si tam# casa non experimatur, nõ sufficit cursus temporis. Guido. decis. 408. communem dicit ex Panor. in capit. de quarta. de præ.

[sect. 57] Censualista canonem non soluens, non priuatur censu. Deci. con. 138. nu. 5. communem dicit.

[sect. 58] Certioratio non requiritur cùm cõ trahitur cum minore iuramento mediante. Io. Mau. de resti. in inte. c. 114. & Ias. in auth. sacrificia. num. 56. C. si aduer. vendi. communem dicit.

§. Nota istam communem ad intel [sect.] lect#. l. 3. tit. 12. par. 5. vbi dicitur, # mu lier certiorata, nõ iuuatur Velleiano.

[sect. 59] Citatio est fundamentum ordinis iudiciarij tam in diffinitiuâ, quàm in interlocutoria, qu# parit pr#iudicium parti. Anto. de Tremo. in. addi. ad Bonacur. in practi. exceptio. de impe. execu. num. 17. in ver. alius cassus, com munem dicit.

§. Concor. cum proœm. ti. 7. par. 3. [sect.]

[sect. 60] Amplia primò istam communem in sententia principis, quæ est nulla ex defectu citationis. Vanti. denul. proces. in verb. An quæ sen. nulla. di possit. num. 14. communem dicit ex Feli. in capit. cùm olim. de re iud. col. 8. & pro eo est tex. in cle. pastoralis. ver. nec prædicta suppletio. de re. iudi. & l. fin. iun. glos. 2. C. de leg.

[sect. 61] Amplia secundò cùm papa committit cum clausula, Si constiterit, vel si compereris, aliàs est null# quic quid sit. Iaso. in. l. certum est. num. 9. C. Vnde legi. communem dicit.

[sect. 62] Amplia tertiò in inhibitione faci# da per iudicem appellationis, quia nõ potest fieri sine citatione partis. Ias. in l. nec quicquam. num. 31. ff. de offi. pr# to. communem dicit.

[sect. 63] Amplia quartò in dispensatione fa cienda in pr#iudicium agnatorum ad aliquem actum. Coua. in epi. 4. cap. 8. §. 8. num. 5. communem dicit.

[sect. 64] Restringe primò istam ampliatiõnem in legitimatione facienda per pa trem, quia tunc non requiritur citatio agnatorum. Cur Iuni. con. 75. & Ias. con. 10. vo. 3. & idem Cur. con. 157. nu. [Fol.23r] 3. & Couarru. ibi. capit. 8. §. 9. num. 7. communem dicit.

[sect. 65] Restringe hanc restriction# quo ad excludendum substitutum, tunc enim requiritur citatio substituti. De ci. con. 45. & Couar. in dict. §. 9. communem dicit. Et vi. in verb. legitimatus. infra num.

[sect. 66] Restringe sec#dò dictam tertiam ampliatiõnem, si sit dispensatio facta post mortem patris apparet voluntas principis volentis legitimatum succe dere in hæreditate c# præiudicio successorum, quia tunc valet etiam non citatis. Iaso. in. l. Gallus. §. & quid si tâtum. ff. de libe. & posthum. num. communum dicit.

[sect. 67] Restringe hanc restrictionem, si iã sit adita hæreditas per venientes ab in testato, quia oportet citare adeuntes. Couar. in dict. §. 9. num. 9. commun# dicit ex Ruino in. d. §. & quid si tant#.

[sect. 68] Amplia quarto in executione sen tentiæ, à qua est appellatum, & remãsit appellatio deserta. Maran. in specu lo aureo par. 6. de executione sententiæ. num. 16. communem dicit ex Bar. in. l. 1. ff. nil noua. appell. pen.

[sect. 69] Amplia quintò in sententia arbitratoris, quia requiritur citatio, vel præsentia partis. dict. Anto. de Tremo. in dict. addi. in verbo, quæ impedi#t cõ promissum. num. 2. ver. alijs modis. cõ munem dicit ex Bar. in. l. si quis in arbitratu. ff. de verbo. obliga.

[sect. 70] Amplia sextò in ingrossatione instrumenti cõfecti per notarium mortuum, vel perpetuò impedit#. Coua. in quæst. pra. c. 21. num. 3. communem dicit ex Boe. de cis. 36. & vi. in verbo In grossatio. num. 53. vbi videbis quæ de iure regio in hoc sit sancitum.

[sect. 71] Fallit primò regula principalis in ab solutione iuramenti ad effectum ag# di, quia non requiritur citatio. Alci. in capit. cùm contingat. num. 124. de iur. iurã. communem dicit. Sed si petatur absolutio ad effectum dissoluendi cõ tract#, requiritur citatio. Alci. ibi magis commun# dicit. Sed hanc distinctionem non recipit Dida. Perez in. l. l. tit. 2. lib. 3. ordi. sed quòd indistinctè siue petatur relaxatio iuramenti ad effectum intrandi in iudicio siue ad resolutionem contractus sit necessaria citatio.

[sect. 72] Fallit secundò, quando constat ab sentinullum ius competere. Pau. Pari. con. 1. num. 33. communem dicit. vo. 1. ex Feli. in. c. cùm olim. de re iudi.

[sect. 73] Fallit tertio, si præiudicium sit minimum. Ias. in. l. ne quicquam. ff. de offi. præto. nu. 23. communem dicit. & vi. triginta & vnam limitation# ad dict. regulam per Maran. in specu. au. par. 6. mem. 1. à nu. 1. vsque ad nu. 38. & vi. quindecim supra centum per Nice. in concor. gloss. concor. 52.

[sect. 74] Fallit quartò in executione simpli ci in eadem re, quæ adiudicata est per sententiam. quia non requiritur citatio. Deci. in capit. ex ratione. num. 17. de appel. communem dicit ex Panor. ibi. Fulgosius adducitur contra Bar. in con. 183. & Bar. est in. l. ordo. col. fin. C. de exe. rei. iudi. vbi distinguit Bar. an fit executio ab eodem iudice qui protulit sententiam, & non requiritur ci-[Fol.[23]v]tatio, secus si à successore, quod Fulgo sio non placet. Sed Decius ibi concor dat. Aut successor vidit processum, & valet sine citatione, aut non & proce dat dictum Bar.

[sect. 74] Nota quòd in casibus, in quibus non est necessaria citatio, si tamen fiat minus sollemnis, tenet actus. Anto. Ni ce. in. d. con. 52. in fi. cõmunem dicit.

[sect. 75] Citatio præsumitur interuenisse, etiam si in sententia non sit facta m#tio de citatione. Ias. in. l. si se obtulit. §. condemnatum. ff. de re iudi. communem dicit.

[sect. 76] Amplia primò in antiquis, qu# ex cedunt metam triginta annor#. Bello. con. 49. communem dicit.

[sect. 77] Amplia secundò in ingrossatione instrumenti in antiquissima ingrossatione, quia pr#sumitur citatio. Boe. de ci. 37. nu. 8. communem dicit.

[sect. 77] Citatio verbalis potest fieri extra territorium, etiam sine requisitione iu dicis domicilij. Dida Perez in. l. l. tit. 2. li. 3. ordi. col. 816. communem dicit ex Ang. in. l. fina. ff. de iuris. omni. iudi. & Bar. & Bal. in. l. omnes. §. Si verò appa ritor. C. de epis. & cleri. Sed tamen istã communem intellige, si viuât sub eo dem pr#side ac principe, secus autem. Ias. in. l. fi. num. 24. ff. de iuris. omni. iu di. cõmunem dicit. & vi. in verb. Delinqueus. num. 68. & quæ ibi habes.

[sect. 78] Citatio ad omnes actus etiam à dif finitiua operatur, quòd non sit necessaria alia citatio, etiam si citatus nō sit de longinquis partibus. Iafre. Balbus deci. 42. cõmunem dicit. & intellige istam communem data contumacia partis & comminata sententia. Nice. in dict. concor. 52. limi. 10. & vi. que ha bes in verbo, Absens. nu. 3. supra eo.

[sect. 79] Citatio prima potest incipere à pro curatote. Iaso in. l. eum qui. num. 1. C. de procu. communem dicit.

[sect. 80] Fallit in vniuersitate, quia citatio prima debet fieri in collegio, seu vniuersitate congregata. Balbus. deci. 80. communem dicit.

[sect. 81] Citatio in criminalibus est facienda de cõmissione iudicis, aliàs est nulla. Mar. Anto. in tracta. de indicijs. num, 334. communem dicit.

[sect. 82] Citatio inualida conualidatur per comparitionem subsequutam. Balbus de præscri. in. 2. par. 6. par. prin. quæst. 1. communem dicit.

[sect. 83] Amplia istam communem, etiam si nulla citatio interuenerit, si aliàs citandus comparet sponte, valet actus. Sebast. Van. de nulli. proce. §. qui. mo dis senten. nulla repa. nu. 116. communem dicit ex Alex. in. l. 1.. ff. de feu.

[sect. 84] Citatio trina est necessaria ad hoc, quòd quis incidat in pœnam. Gl. in. l. 17. tit. 1. par. 7. in verbo, plazo. commu nem dicit ex gl. & docto. in. l. inter ac cusatorem. ff. de iudi. §. De iure regio. l. 17. disponit, quòd [sect.] sufficiat vnica citatio. & gl. dicit quòd dict. l. debet intelligi de vnico perem ptorio, quod non placet.

[sect. 85] Citatio facta in die feriato ob hono rem dei, non valet, secus tamen si ob necessitates hominum. Orianus in. c. quoniam contra. de proba. in prin. n. 24. communem dicit ex Bar. in. l. 1. §. enuntiatio. ff. de nou. ope. enun. Con[Fol.24r] trariam dicit communem A Egidi. à Bellamera in. c. conquestus. de ferijs. Sed priorem comun# approbat. l. 36. tit. 2. partit. 3. & vi. Dida. Perez. in. l. 1. tit. 7. lib. 3. ord. col. 986.

[sect. 86] Citatus, actore non comparente in termino citationis ad accusandam cõ tumaciam, non est contumax. Alex. in con. 93. nu. 12. vo. 1. communem dicit repro. gl. in. l. 2. ff. si quis in ius voca. non ierit. & vi. in verb. Absens. num. 3. suprà. eo.

§. Nota istam comun# ad intel. le [sect.] gis. 13. tit. 2. lib. 3. ordi.

[sect. 87] Citatus non sufficit probare impe dim#tum, sed quòd aggressus fuit adimplere, & non potuit. Boe. deci. 40. num. 5. communem dicit.

§. De iure regio tenetur excusator# [sect.] mittere. l. 5. tit. 3. fo. II. Et sic est intelligenda. l. 11. tit. 7. par. 3. quas intellige vt in communi sequenti.

[sect. 88] Limita, si impedimentum est noto rium. Boe. ibi. n. 7. communem dicit.

[sect. 89] Ciuis nouus non tenetur ad collectas impositas pro debitis præteritis. Brunus de augmento. conclu. 5. limi. 10. communem dicit.

[sect. 90] Ciuitas sine licentia superioris potes statuere. Goza. con. 35. nume. 16. communem dicit.

[sect. 91] Clausula, tato manente pacto, ponitur in odium contrauenienti#. Addi. Feli. in. c. intelleximus. de iudi. com munem dicit.

[sect. 92] Clausula, saluo iure addendi vel mi nuendi, non operatur quòd post lit# cõtestatam possit aliquid addi vel minui in libello. Ias. in. l. edita actio. nu. 41. C. de eden. communem dicit.

[sect. 93] Clausula, ex certa sci#tia principis, si expressè non apponatur, sufficit # apprehendatur. Feli in. c. si quãdo. de sen. exco. communem dicit.

[sect. 94] Clausula, motus proprij, licèt tollat subreptionem, non tamen tollit de fectum intentionis. Pau. Pari. cõ. 1. nu. 74. vo. 1. comun# dicit ex gl. in cle. si romanus pontifex. de præben.

[sect. 95] Clausula, nõ obstãte rescripto prin cipis, operatur, quòd tale rescriptum valeat etiam contra ius, & si auferatur ius tertio. Cur. Iuni. con. 157. num. 23. communem dicit.

[sect. 96] Clausula, non obstante obstantia, non tollit defectum intentionis. Pau. Pari. in. d. con. 1. nu. 96. cõmun# dicit.

[sect. 97] Clausula, appellatione remota, nõ præiudicat tertio, qui se opponit liti, vel executioni, quin non possit appel lare. Coua. quæst. pra. c. 15. num. 5. com munem dicit ex Abba. Feli. Barba. & Deci. in. c. super eo. de offi. deleg.

[sect. 98] Clausula qua libet, quæ potest prin cipem retardare ad concedendum, re quiritur quòd exprimatur in dispensatione. Cur. Iuni. con. 83. cõmun# dicit.

[sect. 99] Clausula, quòd procedatur absque recusatione, etiam à principe, intelligitur de friuola. Anto. de Tremo. in addi. ad Bona. in prac. excepti. in rub. de impe. & excepti. contra resc. nu. 8. in verbo, libellum. commun# dicit.

[sect. 100] Clausula codicillaris declarat vol#tat# testatoris, quòd valeat sua dispositio eo modo, quo de iure valere potest. Cur. Iuni. con. 32. num. 7. commu n# dicit. & in. l. fi. C. de edi. diui. Adri.[Fol.[24]v] num. 49. ex Bart. in. l. 1. §. si quis. ff. de verborum obligatio.

[sect. 101] Clerici nunquam fuerunt de iurisdictione laicorum, & constitutiones de hoc loquentes potiùs sunt declaratoriae, quàm de nouo promulgatoriae. gl. in capit. imperator. 96. disti. quam communem dicunt Car. in repe. cap. perpendimus. de senten. excōmunicatio. & Alci. in cap. cùm ab homine. de iudi. nu. 2. & Couar. in quæst. pract. cap. 31. num. 1. communem dicunt.

[sect. 102] Amplia etiam per cōsuetudinem & præscriptionem immemoriam. Couar. in dict. capit. 31. nu. 5. communem dicit ex Panor. & docto. in capit. clerici. de iudi. & Rota in deci. 840. in antiq. & Cur. in capit. vlti. de consue. foli. par. 39. & 51. col. 4.

[sect. 103] Amplia secundò, quòd nō potest esse iudex clerici secularis etiam in re libus, nec coram eo conueniri. Anto. de Tremo. in addi. ad Bona. in rub. qui. mo. su. no. num. 39. in verb. sub iu dicibus secularibus. communem dicit. & Boe. de. 69. num. 35. magis communem dicit.

§. Concordat cum hac communi [sect.] l. 57. tit. 6. par. 1. nisi realia processerunt à rege, vel ab alio potenti coram eo, vel si clericus est h#res laici, & ratione hæreditatis cōueniatur, debet coram laico respondere, vel si vendidit laico, & laicus conueniatur corā iudice laico, ibi tenetur respōdere. quod planè est contra gl. in cap. clericus nullus. in ver. secularem. 11. qu#st. 1. & gl. in cap. si quis in ius. de regu. iu. in. 6. & tenet Anto. in cap. quia. V. de iudi. & Ias. ad ducit alios hoc tenentes in auth. quas actiones. nu. 39. C. de sacrosan. eccle. vbi dicit hanc communem. & vi. Ru per. in specu. aure. in. 5. par. in prin. nu. 13. ibi dicit, quòd licèt lis sit cœpta, denuò est inchoanda coram iudice ecclesiastico. Et hanc dicit magis communem Petrus Nuni. in capitu. 1. de exequen. man. re. fo. 15. col. 3. num. 29. Et dicit dict. l. 57. intelligendam, quādo lis erat cœpta cum defuncto, vel quando res erāt obligat# ex noxa data à defuncto, & non ita indistinctè. Quæ interpretatio violat literam. d. l. verba legis sunt. Otrosi quando el cle rigo hereda los bienes delhome lego, yotro alguno demanda contra aquel clerigo por razon del auer que heredo, o de daño que vudiesse hecho: tenuto es el clerigo de hazer derecho ante aquel juzgador seglar do le farie aquel de quien hereda el auer si fuesse viuo. Ecce. n. quàm indistinctè lex loquitur: quia licèt sit verum, quòd quādo lis est cœpta, hæres tenetur coram illo iudice litem finire vbi cœptum est iudicium, iuxta opinionem, quam cōmun# dicit Anto. de Tremo. in dict. addi. in rub. quibus mo. su. no. ad fi. ver. Item non audi#tur. in herede cle rico magis communis est cōtraria, vt iam prædixi. Et ob causam hanc dic# dum dict l. 57. respicere ius ciuile, & opinionem doctorum antiquorum, quitenuerunt per. l. h#res absens. ff. de iudi. conueniri hæres in loco, vbi defunctus conueniretur, si viueret, non obstante priuilegio hæredis. Et ita Al be. in dict. l. dicit esse conclusum Per[Fol.25r] gami per illum tex. clericos posse conueniri coram iudice laico, licèt contrarium dicat esse de iure canonico. Quod nota.

[sect. 104] Amplia tertio ad clericum primæ tōsuræ non cōiugato, quia cōueniendus est corā iudice ecclesiastico, & nō seculari, cùm in omnibus gaudeat priuilegijs eccle siasticis. Couar. in. q. pra. c. 23. nu. 10. communem dicit ex glos, in. c. ex parte. de priuil. & Panor. in c. tuæ. de apostata.

- §. De iure regio per pragma, 1492. ex [sect.] concessione Alex ã vj. si per quatuor menses proximos ante delict# clerici non sint vsi vestibus clericalibus, iudi ces seculares proced#t aduersus eos. Quod Leo decimus concessit etiam regi Franciæ. vt not. Boe. de. 69. nu. 15. & Cassa. in consue. Burg. rub. 1. §. 5. nu. 46. si publicata sit concessio in quoli bet anno.
- [sect. 105] Amplia hanc ampliacionem ad mu nera secularia, & gabellas, & collectas, quas non tenetur subire. Idem Coua. in. c. 31. nu. 9. commun# dicit ex Guidone. q. 343.
- §. Cõcor. c#. l. 23. ti. 4. & l. 13. ti. 3. li. 1. or [sect.] di. quando deferunt habitum & tõsuram, per supradicta.
- [sect. 106]] Clerici autem cõiugati debent subi re onera ac gabellas soluere. Coua. ibi. cõmun# dicit ex Panor. in. c. ex parte. de cleri. con. & Gui. in. d. q. 343.
- [sect. 107] Amplia quartò ad cleric# coniuga tum in criminalibus, quia in ciuilibus nõ gaudet priuilegio fori, etiã si vestes & tõsurã deferat clerical#. Coua. in. q. pra. c. 31. n. 6. in ver. prima igitur. cõem dicit ex Io. An. Domi. & Ancharra. in c. 1. de cle. con. li. 6. & Lapo allega. 118.
- [sect. 108] Amplia istam ampliatio#, quòd li cõt laicus possit cognoscere de causis ciuilibus clerici cõiugati, nõ potest, tñ e# incarcerare, nec detinere pro causa ciuili. Id# Couar. cõmun# dicit ibi. ex Ripa in li. 1. respon. 13. licèt ã iudicibus laicis non obseruatur.
- [sect. 109] Nota, # licèt clericus cõiugatus dimittat vestes clericales, & tonsurã, nõ ideo perdit priuilegi# fori, si t#pore de licti sit tõsus, & indutus illis vestibus. Couar. ibi. cõmun# dicit in verbo, potissimum. ex Alex. consi. 8. li. 1. & 149. vo. 6. & Hipp. sin. 48.
- [sect. 110] Vestes clericales esse dicuntur, quæ in cõmuni vsu in prouincia fuer#t ad missæ, c# de iure canonico nõ sint determinatæ. Idem ibi. communem dicit ex. gl. ic. d. c. 1. de cle. con.
- [sect. 111] Amplia quintò, etiam si clericus cõ uincatur de falso testimonio coram iu dice seculari, quia nõ potest de hoc de licto cognoscere. Coua. in. q. pra. c. 18. nu. 8. cõmunem dicit ex doct. in. c. ver#. de foro cõpe. & Affli. de. 230. & gl. in. fi. ti. 16. par. 3.
- [sect. 112] Amplia sextò ad eremitas, qui sunt de iurisdictione ecclesiastica. Coua. in q. pra. c. 24. ver. sec#dò intelligitur. cõmun# dicit ex Are. in. c. 2. de fo. com.
- [sect. 113] Fallit regula principalis in clerico de gradato actualiter, quia iudex laicus potest illum punire absq; aliqua traditione. Alci. in. d. c. c# ab homine. de iudi. nu. 108. communem dicit.
- §. Nota istam communem pro intel. [sect.] l. 60. ti. 6. par. 1.
- [sect. 114] [Fol.[25]v] Fallit sec#dò, si recõueniatur per lai c# corã seculari, nam in illa causa erit iudex. Cur. Iuni. in. l. 2. n. 48. ff. de iuris. omni. iudi. cõmunem dicit, & Maran ta. in specu. au. par. 4. dist. 7. nu. 44. ma gis cõem dicit. Est tñ intelligenda in causis ciuilibus, nõ autem in criminalibus, vel spirituali: vel si data opera laicus molestet clericum ad hoc, vt conuentus coram laico, recõueniat clericum coram laico, ex Specu. in ti. de re con. §. 1. ver. quid si laicus.
- [sect. 115] Fallit tertiò, si clericus est vasallus re gis, vel alterius, quia subest dño laico, & corã eo est cõuenien dus de feudo. Fel. in. c. cæter#. n. 3. de iudi. cõem dicit
- [sect. 116] Itellige istã commun# nõ sol# si v# tiletur super proprietate feudi, sed etiã si super possessiõe. A ret. in. c. c#ter#. n. 24. de iudi. cõem dicit ex Abb. ibi. quã intelligit, quãdo agitur per interdicta possessoria, secus tamen quãdo inten tatur emenda iniuri#, vel damni passi, vel quando agitur de possessione criminaliter ad pœnã: tunc iudex ordina rius, & non dñs cognoscit, ex Imol. & moder. in. d. c. cæterum.

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

[sect. 117] Restringe istā limitationem, si vno tempore clericus vasallus vocetur à re ge & à papa, quia potiùs tenetur obedire papæ, quā regi. Pr#po. in. c. c#parati. nua. 20. de appell. cōmunem dicit. vbi vi. Decium.

[sect. 118] Fallit quartò, si clericus inueniatur in flagranti delicto, quia potest capi à familia potestatis vt tradatur iudici ecclesiastico. Feli. in. c. si verò. n. 1. de sen. excom. communem dicit.

[sect. 119] Amplia istā fall#tiam ad priuatum, qui potest capere clericum in flagran ti crimine fauore reipublicæ. Feli. ibi. communem dicit.

[sect. 120] Amplia secundò. si clericus in delictis est suspectus de fuga potest capi, vt clericus suo episcopo tradatur sine metu excōmunicationis, episcopora tum hab#te fictè vel verè. Alci. in. d. c. c# non ab homine. n. 94. de iudi. com munem dicit. & Are. ibi. nu. 17. magis communem dicit.

[sect. 121] Amplia tertiò in creditore, qui potest cleric# suspectum de fuga capere absq; mādato. Alci. ibi. num. 74. com. munem dicit.

[sect. 122] Fallit quintò in clerico incorrigibili, quia sine degradatione potest per iudicem seclarem puniri. Coua. in. q. pra cti. capit. 32. num. 2. v#r. secundò est ad notandum. communem dicit ex Ioa. An. Car. & Imol. in. c. cùm non ab ho mine. de iudi.

[sect. 123] Fallit sextò si clericus in profundum malorum venerit, qui dimissa tōsura, & vestibus. clericalibus, se immiscet enormitatibus. Couar. vbi commun# dicit ex gl. in. c. ex parte. el. 3. de priui. Hosti. Io. An. & Anto. in. c. perpendimus. de senten. excō. quæ opi. non placet Coua. in clerico in sacris cōstituto, ex Alex. cōs. 8. n. 3. vo. 1. & Soci. cōs. n. vo. 1. Sed # ista sit cōis in clerico prim# tōsuræ, in quo nō requiritur aliqua de gradatio vt possit per iudic# secular# puniri, vt recept# est in practica, c#pri uilegia clericor# primæ tōsur# ex iure positiuo cōstant, vt notat Bernar. episcopus Calagurrita. in practi. criminali. capitul. 90. ad fi. & Caro. in addi. **[Fol.26r]** ad Alex. in. d. consi. 8.

[sect. 124] Intellige istas cōes de degradatione actuali: nō tamen in verbali, vt in simi li dicitur de. c. 1. de homi. # clericus, # per insidias interfecerit aliquem. # iudex secularis potest ill# punire clerico degradato verbaliter, nō enim necessaria est actualis degradatio. Franc. de Are. in. c. cùm ab homine. de iudi. nu. 80. communem dicit.

[sect. 125] Fallit septimò in clerico assassino, qui potest à iudice seculari puniri. Remigi. de immu. eccle. fallen. 15. in fi. cō mun# dicit ex Dñi. in. c. 1. de homi. in 6. c# moderamine præced#tis cōis.

§. Fallit octauò in clerico depositario [sect.] de iure regio. per. l. 3. tit. 3. par. 5. Et idem est in ecclesia. l. 7. eo. ti. approbata opi ni. Ioa. de Imol. in. c. 1. de depo. col. 12. nu. etiam si non sit cōuersum in vtilitatem ecclesiæ. cōtra quem tenet Inno. & Io. An. & Panor. in. d. c. 1.

§. Fallit nonò de cōsuetudine regni, [sect.] quia princeps, & iudices supremi regni. per. l. 5. ti. 1. li. 2. ordi. quæ habuit or tum à cap. princeps. & c. regum. 23. q. 5. & iuncta gloss. in verbo, reges, in c. filijs. 16. q. 7. licèt contra ista iura & consuetudinem videtur text. in capit. inolita. 11. q. 1. & c. qualiter & quando. de iudi. & authen. statuimus. C. de epi scopis & cleri. & Rota. deci. 840. in an ti dicens cōsuetudine non posse introduci, # clericus subeat iudicio seculari. Quibus iuribus vnico verbore spō detur, quòd hæc iura generalia sunt, alia autem specialia. Speciale est in violentijs & iniurijs, præcipuè cùm, superior non sit in regno, qui de illis possit cognoscere, vt notat Nauarrus in præ fatio ne. c. cùm contingat. remedio. l. in alleg. 11. litera. y. de rescrip. & de. d. l. 5. vi. Nu. #obsequ#.

mã. reg. c. 1. n. 25. & Guiller Bene. in. c. Rainutius. in verb. vxor# no#. Adelsiã. nu. 410. & 347. & in verbo, absq; liberis. el. 2. nu. 45. de testa. Et nota, # si aliquis post delict# commissum ordines receperit in frau dem, vt nõ puniatur à iudice seculari, ordo non liberat illum à iudicio seculari. Couar. in. 32. num. 4. ver si. secunda cõclusio. in. q practi. cõmunem dicit ex Bar. in. l. 1. de pœ. & Hip. sing. 534. Sed tamen pœna corporali nõ est ple ctendus, sed pecuniaria. Id# Coua. ibi cõclu. 6. cõmunem dicit ex Bar. in. d. l. 1. & Aufreri. in cle. 1. de offi. ordi. reg. 1. fallen. 11.

[sect. 126] Nota # clerici trah#tes cleric# corãiudice seculari perd#t causam per sen t#tiã, nõ tñ ipso iure. Panor. in. c. si dilig#ti. nu. 8. de fo cõp. cõmunem dicit.

[sect. 127] Clericus propter adulteri# de truditur in monasteri#, & deponitur ab of ficio & beneficio. Couar. in epi. 4. c. 7. §. 7. nu. 19. & ep#us Calagu. in practi. cri mi. c. 79. communem dicunt.

[sect. 128] Clericus ex simplici fornicatione nõ deponitur Feli. in. c. at si clerici. n. 8. de iudi. communem dicit. punitur tam# arbitrio iudicis. ep#us. ibi. c. 73. com mun# dicit ex Deci. in. d. c. at si clerici. vi. reg. & limi, per Dueñas in reg. 101.

[sect. 129] Clericus cõcubinarius est priuãdus beneficio, & tenetur ad restiutionem fruct# perceptor#. Bello. cõs. 56. cõem dicit ex Fel. in. c. postulasti. de res & vi. cõcili# Basileẽ. de concubinarijs.

[sect. 130] [Fol.[26]v] Clericus potest torqueri. panor. in c. possession#. de. reg. iu. cõmun# dicit

[sect. 131] Fallit si non sit diffamatus, quia etiã præced#tib# indicijs, vel cõfessiõe, nõ potest torqueri. Dec. in. c. at si clerici. n. 19. de iudi. & Hip. sin. 55. cõem dicit.

[sect. 132] Clericus paruæ parrochi# potest dif. famari. Panor. in. c. inquisitionis. §. fi. de accusa. communem dicit.

[sect. 133] Clericus habet o#a priuilegia cõcessa militibus armatæ militiæ. Ias. in. l. miles. nu. 11. ff. de re. iu. & sic nõ potest cõ ueniti vltra id quod facere potest, cõmunem dicit.

[sect. 134] Clericus in patrimonialibus nõ gau det priuilegijs cõcessis ecclesiæ nisi in casibus à iure expressis. Balbus depr#s. par. 5. q. nu. cõmunem dicit.

[sect. 135] Nota, quòd statut#, in quo cauetur, # primogenitus succedat in hæredita te paterna, etiã stãtib# alijs liberis, sortitur effect# contra cleric#, vel filios, qui effecti sunt clerici. lo. de Rip. in li. pri. de leg. respon. 2. nu. 2. & respon. 6. num. 11. communem dicit.

[sect. 136] Clericus est vsufructuarius, & non vsuarius in fructibus beneficij. Frã, de Are. in. c. ex literis. de proba. & Io. Lupus in repe. rub. de dona. inter vi. & vxo. col. 355. §. 66. n. 21. cõmun# dicit.

[sect. 137] Intellige istã cõmun# in vita, quia in morte est vsuarius. Bello. cõsi. 3. nu. 2. communem dicit.

[sect. 138] Limita istã intelligentiã in beneficia to simplici, qui semper est vsufructuarius tam in morte, ## in vita. Bello. nu. 6. cõem dicit. Cõtrariã, immo # bene ficiarius simplex in morte etiã sit vsuarius, & # nõ possit testari, Coua. in. c. c# in officijs. de testam. nu. 6. cõmun# dicit ex Ias. cõs. 75. vo. 3. & hæc vltima est verior, c# beneficiarius de bonis ac quisitis intuitu beneficij non potest stari, vt notat Abbas in. c. c# esses. de te sta. quã cõmunem dicit id# Couar. in d. c. cùm in officijs. nu. 5.

[sect. 140] Limita tamen o#a supradicta, si est cõsuetudo in cõtrarium, # clericus sit vsufructuarius in morte, & possit testa ri. Bello. in. d. cõl. 3. n. 9. cõem dicit ex Gemi. in. c. fi. de offi. ordi. & vi. latè per Nu. in respon. 19. per tot#. & præci. in nu. 15. post tract.

de exequ#. man. reg. & Coua. in. d. c. c# in officijs. nu. 9. vbi dicit magis communem esse contrariã, quòd cõsuetudine nõ potest introduci: tand# concludit standum consuetudini.

[sect. 141] Nota Roman# pontificem posse cõ cedere clericis ac episcopis facultat# testandi. Idem ibi. nu. 7. in fi. communem dicit ex Deci. consi. 512.

[sect. 142] Clericus bñficiatus si vltra necessaria expendit quod superest in propa nos vsus, peccat mortaliter, licèt nõ te neatur ad restitution#. Couarru. in. d. c. cùm in officijs. nu. 5. commun# dicit ex Panor. in. c. cùm secund#. de præb. & Archi. & Domi. in summa. 44. dist.

[sect. 143] Clericus beneficiarius habet dñium rei acquisit# in distributionib, quotidiana nis. Couar. ibi. n. 7. cõem dicit ex Frã. in c. vni. de cler. nõresi. in. 6. & Deci. cõ. 280

[sect. 144] Nota, # o#a quæ acquirit clericus, etiã rõne ordinis facti, nõ tñ ex fructibus bñficij, dic#tur bona acquisita intuitu #son#, & põt de his testati. Coua. in. c. 1. n. 11. de testa. cõem dicit ex Cy.[Fol.27r] & docto. in authent. licentiam. C. de epi. & cleri. & Panor. & docto. in capi. quia nos. de testa.

[sect. 145] Clericus habens patrimoni# sufficiens, si seruit ecclesi#, potest viuere de bonis ecclesi#, & cõsetuare patrimoni#. Præpo. in. c. illi aut#. n. q.1. cõem dicit.

[sect. 146] Clericorum bona ab inrestato dece d#ti# intuitu personæ acquisita, agnatis vel cognatis competunt, iuxta gradum successionis. Cassa. in cõsue. Bur gu. Ru. 8. §. 5. gl. fi. nu. 69. commun# dicit ex gl. in. c. 1. de suc. ab intesta.

[sect. 147] Cleric# ex communicat# percuti#s excõmunicatus est. Panor. in. c. cõttingit. el. 1. de sen. excõ. commun# dicit.

[sect. 148] Clericor# appellatione in fauorabilibus, veniunt canonici, & dignitates, in odiosis non. Alcia. in. l. 2. nu. 9. ff. de verb. obli. communem dicit.

[sect. 149] Cognatio spiritualis nõ cõtrahitur per nuntium, nec per procuratorem. Coua. in epi. 4. c. 6. nu. 6. commun# di cit ex deci. Tholo. 157.

[sect. 150] Collatio bonor# non fit, cùm ascen denssuccedat desc#d#ti, vt si pater sue cedat filio, vel nepoti. Ias. in. l. si emãcipata. n. 28. C. de colla. cõmunem dicit.

[sect. 151] Collatio beneficij facta cum conditione, si vacat, valet, licèt non electio. Couarru. in reso. capit. 16. numer. 2, lib. 2. communem dicit ex Gometi. in regula, de verisilmili notitia obitus. quæst. 1.

[sect. 152] Collegij ius potest remanere penes vn#. Panor. in. c. 2. de postu. cõem dicit.

[sect. 153] Collegio ecclesiastico destructo, vel quia decesserunt o#s, vel fuer#t priuati propter delict#, remanet ius & priuilegi# penes ipsam ecclesiã: secus in collegio seculari, quia nõ remanet ali quod ius. Panor. in. d. c. 2. n. 2. cõem di cit. vi. in verb. Vniuersitas. nu. 69.

[sect. 154] Cõmissio iudicis incitatione nõ pr#sumitur. Are. consi. 33. nec pr#sumitur facta. Feli. in. c. 1. de iudi. cõclu. 1. com munem dicit.

§. Cõcordat cum. l. 1. ti. 2. fo. ll. & prag. [sect.] 201. in prin. quia nuntio non creditur nisi iuxta officium suum. Io. An. in addi. Specu. de cita. §. 1. in prin. & doct. de Segu. in. l. si ex legati causa. nu. 58. ff. de verbo. oblig. & vi. Deci. in. c. cùm parati. de appel. nu. 10.

[sect. 155] Cõmissio facta alicui cum potestate confirmãdi vel reprobandi statuta ciuitatis, si aliqua ex eis reprobauerit, censetur & alia confirmasse. Tho. Grã ma. decis. 65. nu. 11. cõmunem dicit ex Bart. Bald. & Ange. in. l. legata inutili ter. ff. de legi. 1.

[sect. 156] Cõmodatarius gratia vtriusq; fact# commodat#, tenetur de culpa etiã leui. gl. in. l. 2. ti. 3. part. 5. cõmunem dicit. ex. l. si vt certo. §. nunc vid#dum. & l. in prin ff. commo.

§. De iure regio sufficit, quòd faciat [sect.] in re custodienda diligentiam, quam facit in custodiendis alijs rebus suis, etiã si nõ sit diligens in suis conseruãdis, si non sit omnino negligens, quia caderet in latam culpam, ex Bat. in. l. quod Nerua. ff. depo. & Sali. in. l. si nulla. ff. de pigno. acti.

[sect. 157] Cõmodatarij duo si ambosint in culpa, vel dolo, vt res commodata perdat, quilibet tenetur in solidum. gl. in l. 5. tit. 2. par. 5. cõmunem dicit ex doct. [Fol. 27]v in. l. si vt certo. §. si duobus. ff. commo.

§. Contrarij habetur per. d. l. 5. vbi ca [sect.] uetur, quòd non tenetur in solidum, sed pro rata.

[sect. 158] Cõmpodata res vel obligata ex alio cõtractu, si perdatur, vel moritur, post morã perit periculo commodatarij, vel obligati, etiam si aliàs naturaliter apud dominum esset peritura. gl. in. l. fi. ti. 2. par. 5. in verbo, Seria el peligro. communem dicit ex Bar. in. l. quod te mihi. ff. ficer. peta.

§. Cum hac communi amplia. d. l. fi. [sect.]

[sect. 159] Cõmodatarius vel depositarius si seruo fidelissimo dedit rem commodatam tradendam domino, si res sit furtiua, perit periculo domini. Gometius de contra. c. 7. nu. 3. communem dicit ex Bart. Bald. & Pau. in. l. argutum. ff. commo.

§. Concordat cum. l. 4. titul. 2. par. 5. [sect.]

[sect. 160] Nota quòd inter cõmodatum & precarium annotatur differentia, quòd cõmodatum datur ad certum vsum limi tato tempore tacitè vel expressè, & nõ potest reuocari ante finitum tempus: precarium datur sine præsinitione temporis tacitè vel expressè ad vsum voluntarij, & potest reuocari ad libitum cõcedentis. Ant. Gomez de cõtra. c. 7. cõmunem dicit ex Panor. in. c. fi. de preca. & docto. in. l. 2. ff. si cert. peta. & in. l. 2. C. commo.

[sect. 161] Cumulatio summarum in odiosis nõ fit, secus tamen in fauorabilibus. Iaso in. l. si cum eodem. ff. de iuri. om. iu. nu. 3. communem dicit.

[sect. 162] Communis opinio est tenenda, nisi opinio particularis fulciatur meliori ratione. Cur. Iu. cõs. 63. n. 3. & 160. n. 12. cõmunem dicit. pro qua est tex. in. l. si quis. de cõdi. inde. vbi imperator motus est per rationem minoris partis cõtra maiorem, & tex. in. l. 1. C. de vete. iu. enucle. ver. sed nec. Nam doctores imitantur aures, quia quã vna volat, omnes alij sequuntur. vt notat Deci. cõs. 481. nu. 2. & more pecudum vnus sequitur. Bellonus cõ. 59. n. 12. licet verum sit, communis opinio habet vim consuetudinis. Bal. in. c. ne in nitaris, de cõsti. & in conflictu opinio num illa est sequenda, quã consuetudo approbat. Remig. de charit. subsi. reg. 240. cõem dicit. & in fauorem testamenti opinio particularis cõtra cõem est admittenda. Ias. cõs. 112. vol. 4. n. 1. & in matrimonio notat Abbas post Hosti. in c. 2. de cogna. spiri. & vi. septem regulas per Stephanum à Federicis. de interpretatione iuris, vlt. parte, pag. 196. vsq; in fi. at liber ille nõ in omnibus peruenit manibus, duxi sub cõpendio hic transcribere. Prima, in conflictu opinionum illa sequenda, quã consuetudo approbat. vt est in gl. l. fi. C. de dona. inter vi. & vxorem. & si tex. destruat. Secunda, si nõ cõstat de consuetudine, illa sequatur, quã altero iure cõprobatur. Tertia, si nõ ad est consuetudo, nec fulcitur aliqua lege, vel canone, illa tenet, quã efficacioribus rationibus fulcitur. ex gl. in. l. minimè. ff. de leg. Quarta, quã non cõstat de ratione euidentiori, quã tutior est, eligi tur. c. iuuenis. de spon. Quinta, illa opinio amplectetur, ex qua res valet & nõ perit. Sexta, quã approbata est à prudentioribus Legistis in materia legali, & canonistis in canonica, & de iure [Fol. 28r] ciuili. gl. sicut maximè autoritatis. Bal. in. l. precibus. de impu. C. & in. l. cõtra hereditas. C. depos. & maximè iuncto Azo. fuit fons. l. vt dicit Bal. in. l. cõtractus. C. de fi. instru.

Vltima, # illa opi nio tenenda est, quæ à pluribus cõpro batur. arg. l. quod maior. ff. ad munici pa. & est tex. in. l. ob carm#. ff. de testa.

[sect. 163] Cõpensatio tollit ipso iure debit#, si opponatur, se custamen. Ias. in. §. in bo næ fidei. nu. 8. Insti. de acti. cõmunem dicit, vbi ponit aliquas limitationes.

§. Ex hac cõi põt oppponi cõp#satio cõ [sect.] tra institut# hab#s execution# paratã. Seg. in. l. si ex legati. n. 111. ff. de ver. obli. qu# valet ad intel. l. 4. & 5. ti. 8. li. 3. ordi.

[sect. 164] Cõpensatio admittitur in deposito de exp#sis factis in ipso de posito. Fulgo. in. l. si plures. ff. deposi. cõmunem dicit ex glo. ibi.

§. Cõtrarium est determinat# de iu. re [sect.] gio. per. l. 10. ti. 3. par. 5.

[sect. 165] Cõp#satio admittitur in alio cõtractu præter deposit#, d# tamen de faci li possit liquidari, quod relin quitur arbirtio iudicis. Ias. in. d. §. in bonæ fidei. nu. 72. Instit. de acti. cõmunem dicit.

§. De iure regio est sublat# istudarbi [sect.] tri#, quippe qui taxatus est terminus dec# dierum ad istam liquidationem faciendam. per. l. 20. ti. 14. par. 5.

[sect. 166] Cõpensatio admittitur de pecunia ad pecuniã, licèt pecunia debita sit in specie. Alex. in. l. si fundus. §. si seru#. & ibi Ias. ff. sicer. peta. cõmunem dicit.

§. Nota ista communem ad amplia [sect.] tionem legis. 21. ti. 14. par. 5.

[sect. 167] Cõp#satio admittitur in cõmodato. Panor. in. c. 2. depo. cõmunem dicit.

[sect. 168] Cõp#satio nõ fit delegato ad debit#, qñ legat# res certa, etiã in debito necessario, nisi aliàs testator declarauerit. Du rã. in. artetestã. ti. 6. cau. 5. n. 3. cõem dicit

[sect. 169] Cõpensatio nõ admittitur, quando cond#natus est sine aliqua præ finitio ne t#poris ad soluendum. gl. in. l. eo. ti. 14. par. 5. cõmun# dicit in verbo, hasta diez dias. ex Bar. in. l. aufertur. §. cõpensationem. ff. de iure fisci.

§. De iure regio datur. 10. dies per. d. l. [sect.] 20. ad liquidandã comp#sationem, & admittitur compensatio.

[sect. 170] Cõpromissum fact# tanquã arbit r# & arbitrator# in dubio præsumit# proce ssisse vt arbitrator. Alci. in tra. de pr# sump. re. 3. præ. 39. in fi. cõem dicit.

[sect. 171] Cõpromitti in ordinari# tanquam in arbitratorem potest. Præpo. in. c. fames. 3. q. 7. communem dicit.

[sect. 172] Cõpromit ti in ordinari# tan quã in árbitr# de iure ciuili non potest. Mar. Ant de cõpro. q. 2. n. 41. in ver. hãc opi nion# tenuer#t, cõmun# dicit ex Bar. Bald. Albe. in. l. sed si seru#. §. si quis iu dex. ff. de arbi. De iure aut# canonico potest cõpromitti in iudic# ordinari#cõem dicit ex tex. in. c. c# t#pore. & c. ex parte. de arbi. in. d. q. 2. nu. 46.

§. De iure aut# regio nec arbitri nec ar [sect.] bitratores iudices ordinarij possunt se. vt in. l. 9. de correctorijs. vbi generaliter prohib#tur recipere cõpromissa. de quo per pe. Nuni# in dictionario Hispano, in verbo, Aluedriadores. reuocata. l. 24. titu. 4. par. 3. quæ permittebat esse arbitratore, quæ faciunt ad in rellect#. l. fi. in ordi. de Madrid. & l. 8. in curijs de Madrid de Anno. 1542.[Fol.[28]v] quæ permittit, vt mandentur executioni tam sententia arbitri, quàm ar bitratoris. Quæ debet intelligi, si aliàs arbiter erat habilis. vt notat Bart. in. l. 2. § pr#tor. ff. qui satisdarecogan. Et no ra, # per dictas ordinatiões nõ potest opponi aliqua exceptio: tamen exceprio, quòd cõpromissum non valuit, vel nouationis, vel contrarij laudi potest opponi. vt per Bal. in. l. si causam. num. 4. C. de execu. rei. iudi. It# nota, quòd licèt disposit# in dictis legibus solùm habeat locum in his, super qui bus fuit compromissum, nec aliàs lau dum emologatum valet. vt per Bald. in. §. sententi#. de pace Constan. in vsi. feu. per tex. in. c. examinata. de consi. vti. vel inu. tam# arbiter

pro bono pa cis potest se intromittere ad non deducta in cōpromisso, vt per plura deducit Corse. in singu. in verbo. Arbiter. It# nota ad intelle. d. ll. quòd licèt ad hoc quòd habeat executionem pa ratam sent#tia arbitri, requiritur quòd adducâtur in iudicio compromissum & sententia cum alijs in. d. l. insertis, ta men si sent#tia fuit lata partibus præsentiibus, & nō contradic#tibus, quia tunc ex sola sententia mādabitur exe cutioni, vt per Alex. in consi. 84. nu. 3. & 4. volu. 5.

Nota, quòd licèt sit data potestas arbitris prorogandi terminum cōpromissi, prorogatio tamen est intimanda partibus. vt not Deci. confi. 39. n. 4. & cōmunem dicit, vbi etiā dicit, # licèt arbitri possint procedere partibus absentibus, nihilominus partes sunt citādæ, aliàs sententia est nulla. vbi vi. plura de nullitate compromissi.

[sect. 173] Condemnatus in amputatione manus. non præsimitur de debiliori. Alcia. de præs. re. 3. præs. vlti. in fi. communem dicit.

[sect. 174] Condemnatus per iudic# ecclesiasti c# potest iter# conueniri per iudicem secular#. Alci. in. c. perniciosam. n. 128. de offi. ordi. communem dicit.

§. Nota istā cōmunem ad intellect#. l. [sect.] 2. ti. 8. li. 8 ordi. & pragma. 1. & l. sancitæ in curijs Toletanis de anno. 1525. loquenti# de blasphemijs. & ad intel. l. 8. ti. 2. li. 8. ordi. cōtra vsurarios. & ad intel. l. 3. tit. 14. part. 7. & pragma. 3. de sorti. & ad intel. l. 2. tit. 21. par. 2. & pragma. 85. de sodomiticis, quæ crimina sunt mixti fori, & sacrilegia, vt per Marianum in. c. cū sit. de fo. compe. Vn# tamen nota, # si aliquis cōmittit delictum cum sacrilegio, priūs ecclesia est satisfaci#da de sacrilegio, quàm fiscus de calumnia. vt in. l. 104. stili. Et nota etiā, quòd licèt iudex secularis possit cognoscere de vsuris, hoc est in tellig#dum quo ad pœhā, non tamen cognoscit, an contractus sit vsurarius, nec ne. vt per Panor. & docto. in. c. c# sit. de fo. cōpe. & Alci. in. d. c. per nicio sam. n. 77. & licèt laicus nō possit se in tromittere in delictis canonicis, tam# ad obseruātiā canonis imponit pœnā per gl. singu. in cle. ne Romani. de electi, ex qua recipit maxim# robur. l. 8. ti. 2. li. 8. ordi. & l. 50. Tau. impen#s pœnam matrimonium clandestinum cō trahentibus.

[sect. 175] Condemnatus propter delictum in pœnam pecuniariam, si omnem[Fol.29r] soluerit, minimo pretio d#pto, debet pœna corporali affligi. Boe. deci. 249. num. 8. communem dicit.

[sect. 176] Cōdemnatus in pœnā pecunia riā, sinon habet vnde soluat, petente illo, in cuius fauorem est condemuatus, debet luere pœnam in corpore. Idem ibi communem dicit.

§. De iure regio creditor cedit bonis, [sect.] & traditur creditori, vt illi seruiat, do nec debitum sit consumptum. vt in. l. 2. tit. 8. li. 8. fo. ll. et. l. 5. tit. 13. li. ordi. vbi reformatur lex fori. & l. 4. tit. 15. par. 5. & si sunt alij creditores. cui traditur, tenetur cum circulo ferreo eum ligare, & debitor tenetur portare su# orā vestimenti. vt habetur in pragma. 78. cum sequenti. & hoc idem est statut# in pœna pecuniaria imposita propter delictum. vt in. l. 105. stili. quam. l. intellige in pœna applicāda parti ex furto, vt fuit decretum Vallisoleti. anno 1538. non tamen in alijs delictis. Et no ta, quòd iudex potest moderare pœnam, si delinqu#s sit pauper. per. l. tit. 22. par. 7. quā intellige in multa, secus in pœna. Ias. in. l. si quis. nu. 28. ff de iu omni. iudi. & Panor. in cap. nisi specialis. de offi deleg. Quod intellige, nisi alia pœna sit statuta loco pecu niæ, vt in hab#te metretas falsas, quiasi non habet cent# morabetinos, erit in vinculis per annum. l. 1. li. 3. tit. 10. fo. ll. & condemnatus in expensis litis de bet carcerari, si non habet vnde soluat l. 99. & 168. stili si non est salarium ad uocatorum, quod remittitur amore dei. l. 20. stili. Nota quòd sicut creditor

tenetur præstare alimenta carcera to, ita & cessionarius. Segu. in. l. si ex legati. num. 94. ff. de verbo. obli.

[sect. 177] Nota circa supradicta, quòd licèt sit verum, quòd iudices possint moderare pœnã, debet intelligi an te sen tentiam, non tamen post. Coua. in. q. pra. c. 34. in fi. communem dicit ex. l. Paulus. la. 2. ff. de re. iudi. & Feli. in cap. qualiter & quando. de accusa. el. 2. & gl. l. quid ergo. §. pœna grauior. C. ex qui. cau. irro. infa. Et nota dictum sol# ne Bald. in auth#. interdicimus. C. de epis. & cleri. & Feli. in dict. capit. qualiter & quando. quòd iudex in senten tia potest sibi reseruare hanc facultatem mitigandi pœnam, de hac communi vi. Tiraq#. de pœnis temperan. cau. 32. per totum.

[sect. 178] Condemnatus si aliquis sit ad mor tem, supersedetur in executione, donec in choata accusatione per eum finiatur. gl. in. l. 4. tit. 1. par. 7. commun# dicit in verbo, acuser a otro, ex Bar. in l. is qui re#. ff. de pub. iudi. cõtra gl ibi.

[sect. 179] Conditio, quæ tacitè inest, ita im pedit natiuitatem obligationis, sicut expressa. Deci. consi. 2. num. 4. cõmu nem dicit ex gloss. in. l. item quia. §. 1. ff. de pactis.

[sect. 180] Condemnatus ad mortem, si est executi sententia lata contra eum, nõ valet restamentum quod gessit. Io. Lu pus in deci. Tau. l. 4. nu. 2. commun# dicit ex Bal. in. l. fi. C. si non à compe. iudi. & Io. An. in noue. in capit. quanquam. de vsu. in sexto. §. De iure regio per dict. l. 4. sublata [sect.] est ista communis & l. 15. tit. 1. par. 6. & l. eius qui. §. cui aqua. ff. de testa. & l. [Fol. 29] qui. vltimo. ff. de pœ. & l. si #s de filio ex h#redato. §. sed & si quis. ff. de testa. & Auth. sed hodie. C. de dona. quia per dictam legem. 4. permittitur damnatis, vt possint facere testamentum de omnibus bonis, quæ non sunt con fiscata, nec sunt confiscanda. Quod nota.

[sect. 181] Condictio ex lege oritur ex statuto. Albe. de statu. in prin. quæst. 2. communem dicit ex docto. in. l. vni. ff. de condi. inde.

[sect. 182] Conditio casualis retro trahitur, non tamen potestatiua. Cursi. Iunius. consi. 74. numer. 9. communem dicit.

[sect. 183] Nota, quòd licèt conditio impos sibilis in contractibus anullet contractum, fauore vltimæ voluntatis reijcitur, conditio, & valet testamentum, vt dicitur in matrimonio. iuxta. c. fin. de condi. apposi. Ludo. Texe. in. l. quidam relegatus.

[sect. 184] Amplia ad conditionem, quæ po tuit contingere, tamen modo non po test. vt si Titius viueret, qui iam tempore adiectæ conditionis mortuus fuerat, reijcitur vt imposibilis. Coua. in epi. 4. capit. 3. part. 3. §. 2. communem dicit ex Bart. in. l. 1. ff. de condi. & demonstratio.

[sect. 185] Conditio institutionis & legati cùm verè non adimpleatur, tamen habetur pro completa ex legis dispositione, & competit actio ex testamento. Ias. in. l. si mater. num. 7. C. de institutio. & substi. communem dicit

[sect. 186] Conditio, Si fine liberis, deficit om nino grauato decedente cum libebris in seruitute conceptis ex matrimonio. Tamen Couarro. in epi. 4. part. 2. capitulo. 3. §. 7. in princip. ver. animaduertendum est, communem dicit.

[sect. 187] Amplia relictis filijs naturalibus. si ea conditio à test atore adijciatur, secus tamen si à lege. Deci. in capitul. in præsentia. num. 37. de proba. communem dicit. & vi. Duran. in arte testan. tit. 5. cau. 15.

[sect. 188] Amplia grauato effecto clerico, quia de ficit conditio. Idem ibi. numer. 54.

[sect. 189] Amplia secundò grauato ingresso monaste num. Caro. Molin. in addi. ad Alex nd. consi. 121. vol. 2 & Deci. con. 426. num 1. communem dicit. vi. infra, Monasterium.

[sect. 190] Restringe hanc ampliacionem in ingrediente monasterium solùm in sraudem substituti, & vt faciat deficere conditionem. Idem ibi. num. 56. communem dicit.

[sect. 191] Restringe secundò in ingrediente monasterium mendicantium, quia non facit deficere conditionem. Landria. in addi. ad Bart. in consi. 1. communem dicit.

[sect. 192] Restringe tertiò, si substituta sit causa pia. Cor. consi. 253. num. 9. vo. 4. communem dicit.

[sect. 193] Amplia tertio ad fœminas, quia conditio, si sine liberis moreretur, non excludit fœminas nisi expressè fuerit additum, absque liberis masculis. Couarruias in capitu. Rainaldus. num. 2. de testamen.

[sect. 194] [Fol.30r] Limita primò in fideicommissis, quia spurij non faciunt de ficere cõditionem. Deci. in dict. capit. in præsenti. num. 39. commune dicit.

[sect. 195] Limita secundò in fœmina instituta sub hac conditione quia non deficit per filios naturales. Idem ibi. num. 54. commun# dicit. Vi. de hoc & alijs in verbo, Substitutus. & in verbo, Filius. & in verbo. Testamentum. & in verbo, Monasterium.

[sect. 196] Nota, quòd hæc conditio, si sine liberis decedat institutus, intelligitur apposita in grauato restituere post mortem, si nō sit frater grauatus, quia tunc non intelligitur conditio. Soci. in. l. cū auus. num. 1. ff. de con. & demonstra. communem dicit.

[sect. 197] Nota, quòd instituti filij sub conditione, si absque liberis morerentur, non sunt vocati à testatore. Couar. in cap Rainutius. §. 3. nu. 2. communem dicit ex gl. in. l. Lucius. 2. ff. de hære. in sti. & Alex. con. 108. n. 3. vo. 1. & Deci. in. l. 1. C. de pactis. num. 14. & Cur. Iuni. con. 43. nu. 7. Contrariam communem dicit Dutan. in arte testan. titu. 5. cau. 19. & 24. n. 2. & 36. qu# videtur verior per dict. l. Luecius. non violando literã. vt per Cora. in lib. 2. misce. c. 19. Sed prima communior. De qua insta. in verbo. Filius. nu. 181.

[sect. 198] Fallit, quando positi sub conditione, sunt grauari. Deci. in. l. 1. C. de pactis. communem dicit. nu. 16. & Cora. in dict. c. 19 Cōtrariam Coua. in dict. §. 3. 3. cōmunem dicit, licet veriore dicit priorem.

[sect. 199] Conducens scienter tem propriã quasi non propriam, non perdit dominium. Alex. in. l. si aliqua. nu. 10. ff. de acqui. posse. communem dicit. Secus tamen, si ignorabat tem esse propriã, quia nec dominium nee possession# amittit. Hiero. Cagno. in. l. nec pignus nu. 8. ff. de re. iudi. communem dicit, vi. in verbo, Dominium. num. 132.

[sect. 200] Confessio nō est probatio. in Rub. de prob. num. 74. & Felin. in rub. de prob. extra. nu. 2. communem dicunt.

§. De iure regio cōfessio dicitur pro [sect.] batio. l. 8. tit. 14. part. 3. Ex qua. l. Petrus Nuni. respon. 18. num. 8. tenet contra Rode. Xuarez. in. l. post rem. ver. Sed pulchrum. ff. de re. iudi. pertotum. vbi concludit, quòd post decem dies datos ad probandam exception# in executione, iuxta. l. 4. tit. 8. li. 3. ordi. admit titur confessio partis, & pars compellitur iutare quòd Petro non placet, cū confessio per dict. l. dicatur probatio vt per plura cōcludit. Sed. tam# tu tene contra, & sic habetur in practi ca. Et vi. Dida perez. in. l. 5. titu. 8. lib. 3. ordi. col. 1109.

[sect. 201] Cōfessio extraiudicialis nihil ope ratur. Felin. in capi at si clerici. de ludi. communem dicit.

§. Contrarium deciditur de iure re [sect.] gio per. l. 7. tit. 13. par. 3. nam confessio extraiudicialis in præsentiæ partis vel sui procuratris, causa expressa, valet, & præiudicat in totum.

[sect. 202] Fallit primò de iure canonico, quia plenè probat, etiam absente parte. Alci. in Rub. de verbo. obli. ff. num. 8. & Felin. in capit. si cautio. de fi. instru. communem dicit.

[sect. 203] [Fol.30]v Ex quo infertur, quòd in tetris sub iectis ecclesi# absente parte plenè pro bat. Cur. Iuni con. 168. num. 12. communem dicit, licèt Alex. con. 323. vo. 2. communem dicat contrariam, qu# Deci. con. 63. reprehendit, & dicit cōmunem primam.

[sect. 204] Fallit secundò, quia licèt nō probet, facit tamen indicium. Alci. in. c. cū non ab homine. num. 98. de iudi. & Marcus Anto. in tracta. de indicatijs nu. 204. communem dicit. quam intelligit Bal. in. l. vna. C. de confessis. si pars non reuocauerit ante quam ponatur ad torturam. Mar. Anto. vbi supra. numero. 209. dicit Bald. loqui in confessione facta corā iudice incompetenti, non tamen in casu nostræ decisi.

§. De iure regio licèt reuocet, nihi [sect.] lominus facit magnam præsumptionem. vt in. l. 132. stili.

[sect. 205] Ampliadicum Baldi etiam si cōfessio sit geminata, quia prætectu erroris potest reuocari. Ias. in. l. errorem. nu. 8. C. de erro. calcu. cōmun# dicit.

[sect. 206] Fallit tertiò, quia licèt non probet confessio absente parte, facta autem ex causa, qu# si vera esset, obligaret cō fitentem, inducit legatum. Cur. Iuni. con. 96. num. 3. communem dicit.

[sect. 207] Fallit quartò in confessione liberationis, quia etiam absente parte pro bat. Bal. con. 466. num. 4. commun# dicit. Sed contrariam dicit communem Ripa. in. l. conductionis. C. de pa ctis. num. 21. ex mente Feli. in dict. c. si cautio. num. 31. & tene secundam.

[sect. 208] Fallit quintò quo ad semiplenam probationem. Aimon de antiqui. t# po. par. 1. in verbo. propositum nostr#. num. 30. communem dicit ex Bar. in. l. admonendi. ff. de iureiuran.

[sect. 209] Confessio facta parte præsente, fi expressè pars non acceptet, non probat. Alci. in rub. de verbor. obli. ff. n. 3. & Ias. in. l. error. num. 3. C. de iu. & fa. igno. communem dicit.

§. De iure regio non requiritur quòd [sect.] acceptet, sed sufficit quòd sit præsens pars, vel eius procurator. per dict. l. 7. tit. 13. par. 3.

[sect. 210] Confessio ad hoc quòd dicatur iu dicialis, requiritur quòd fiat coram iu dice sedente pro tribunali. Maran. in specu. aure. in. 6. part. de confessione. num. 30. magis communem dicit in casibus requirentibus plenam cognitionem. ex Abba. & Feli. in capit. at si clerici. de iudi. & Bart. in. l. cū scimus. C. de agri. & censi. li. 10.

§. Nota istam communem ad intel [sect.] lectum. l. vlti. in curijs Matritij de anno. 1534. vbi disponitur, quòd confessio facta coram iudice, vel recognitio priuatæ scriptur# mandetur executio nī, quòd non requiritur quòd iudex sedeat pro tribunali, cū nullum pro cessum ordinari# ad hoc requiratur, sed ad petitionem partis reus confitetur, nullo oblato libello, nec processu ordinario præcedente, qui si aliàs pr# cessit, necessaria est sententia vt notat Rode. Xuarez. in. l. post rem iudicatā. no. 3. nu. 2. ff. dere iudi. de quo infra in verbo Executionem. num. 248. requi ritur tamen quòd fiat coram iudice, & non sufficit quòd fiat coram nota-[Fol.31r]rio, vel officiali iudicis, etiam de man dato iudicis per. l.

[sect. 211] Confessio facta in vno iudicio præ iudicat in alio. Panor. in capi. si per inquisitionem. num. 12. de electi. communem dicit. De actis vi. in verbo Acta. num. 45.

§. Confessio iudicialis ad hoc quòd [sect.] probet de iure regio requiruntur sex, ætas maior in confitente: spontanea voluntas, non vi vel metu extorta cō tra confitentem, parte vel

procuratore eius pr#sente: & super re certa: & nō contra naturam vel leges. vt in. l. 4. tit. 13. par. 3. & vi. l. 1. titu. 7. li. 2. for. ll. & l. 2. tit. 3. & l. 11. tit. 4. par. 3. & vi. plures casus quando confessio præiudicet per Hippo. sin. 329.

[sect. 212] Fallit primò in confessione clerici facta corā iudice seculari, quia non probat, nec facit indicium. Mar. Anto. de indi. & tortu. num. 114. communem dicit.

[sect. 213] Fallit secundò in confessione procuratoris facta in vno iudicio, quia nō præiudicat domino in alio. Panor. in capitu. per inquisitionem. de electi. communem dicit.

[sect. 214] Confessio conditionalis vnius actus, qui simul & semel fuit adhibitus, non potest pro parte acceptari, vt si confiteatur recepisse decem ex mutuo sub conditione de soluendo in fine anni, vel sub alia conditione: secus tamen si conditio dicatur postea inter uenisse, vt si dicer#, quòd confitetur debitum quod postea soluit, nam pro parte acceptatur. Boe. deci. 339. num. 3. communem dicit.

[sect. 215] Limita primam partem in confessione criminis, vt si quis dicat cōmisisse homicidium, sed ad suam defensionem, nam accepiatur pro vna parte, & tenetur probare ad suam defensionem fuisse factā, aliàs punitur. Ias. in. l. vt vim. num. 13. ff. de iusti. & iu. cō munem dicit, quam intelligit vt possit condemnari. non tamen ad pœnā corporalem. ex Panor. in capitu. auditis. de præs. & vi. Didacum Perez in. l. 1. tit. 4. li. 3. ordi. col. 929. & in fi. col. 930. recitat Hippo. in consi. 136. num. 31. & 44. vbi dicit magis communem contrariam, immo quòd super totum est acceptandum, & non pro parte & tādē concludit Dida. Perez. magis cō munem primam, vbi etiā in. 932. dicit opini. Panor. esse communem. ex Car rerio in practi. in verbo, homicidi#. requisi. 4. num. 167.

[sect. 216] Amplia secundam partem communis, si per statutum teneatur præcisè respondere, aliàs habeatur pro confesso. vt si dicat, si mutuum accepi, restitui. Boe. ibi. n. 4. cōmunem dicit.

§. Nota istam communem ad intel. [sect.] l. 1. tit. 4. lib. 3. ordi. & hodie sublata est communis citatio per l. 2. in ordina. de Madrid. in pragma. vbi est dispositum positionibus esse respond#dum per verbum confiteor, vel nego, aliàs habetur pro confesso. Nota in dict. l. 1. ibi, y assi lo deue luego el juez pron#ciar por sentencia: & sic ante pronuntiationem non erit condemnatus: & si moriatur ante pronuntiationem, h# res non tenetur ex tali cōfessione. per l. manifestè. in fi. ff. de iur. iuran. & vi. [Fol. 31]v Curti. consi. 59. & quæ habes in verbo Absens. num. 3.

[sect. 217] Confessio admittitur contra præsumptionem iuris & de iure. Panor. in capit. is qui fidem. de spon. & Alci. in tracta. de præsumpti. pat. 2. num. 6. communem dicit.

[sect. 218] Amplia ad probationem per indi rectum. Aimon de antiqui. par. 4. ver. materia istius singularita tis. nu. 14. cō mun# dicit. ex gl. in cle. 1. de proba.

[sect. 219] Limita, quando confessio non est in fauorem partium, vt in matrimonio, in quo non cadit confessio cōtra præsumptionem iuris & de iure. Couar. in epito. 4. c. 4. communem dicit.

[sect. 220] Confessio facta in tormentis, etiā si sit perseuerata, non præcedentibus indicijs est nulla, Ias. con si. 188. vo. 2. num. 2. communem dicit.

§. Nota istam communem ad intel. [sect.] l. 6. tit. 10. part. 7. & l. 5. tit. 13. part. 3.

[sect. 221] Confessio coniugum probat inter eos interuenisse matrimonium. Cur. Iuni. con. 28. num. 2. commun# dicit.

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

§. Concordat cum. l. 2. tit. 3. par. 4. cõ [sect.] tra tamen matrimonium, de quo tractatur, nec contra aliud non probat. l. 6. titul. 13. par. 3. vbi. alios casus, in quibus non valet confessio iudicialis.

[sect. 222] Confessio socij criminis in casibus, in quibus potest interrogari de cõsortibus, non est sufficiens indicium, nisi alia sint in dicia ad torturam. Boe. decis. 319. num. 1. & 2. Tho. Gramma. vo to. 6. nu. 2. communem dicit.

[sect. 223] Confessio mariti in instrumento dotali se recepissee & habuisse mille in dotem, præsumitur tempore dotis cõ stitutæ recepissee, & non ex interuallo Alexand. de pr#sum. re. 2. num. 8. com munem dicit.

[sect. 224] Confessio de dote recepta nõ fit matur iuramento. Cur. Iuni. con. 95. num. 4. communem dicit.

[sect. 225] Confessio dotis cùm constat animo donandi, licèt non præiudicet ma rito, tamen confirmatur morte. Cur. Iuni. con. 95. num. 6. commun# dicit. vi. infra in verbo. Dos. num. 219.

[sect. 225] Confessio recepti, ex quo non cõ stat de actuali numeratione, præsumi tur facta ex causa donationis. Cur. in dict. con. num. 3. communem dicit.

[sect. 226] Confessio de recepto nisi constet de vera numeratione facta per procu ratorem, tutorem, vel administratorem, non præiudicat domino, nec pu pillo. Tira. de vtroque retra. de retractu lignagier. §. 4. gl. 6. num. 13. communem dicit.

[sect. 227] Confitens sua peccata, tenetur pa tefacere confessori etiam notoria, & nota ipsi sacerdoti. Naua. in cap. 1. ver. status aut officium. num. 61. de pœni. distin. 5. communem dicit.

[sect. 228] Cognatio spiritualis, quæ ex sacra mento baptismi inducitur inter patrinum & filium spiritualem, quæ communicatur inter cõiuges, ex quo vxor patrini dicitur mater spiritualis filij à marito leuati non extenditur ad concubinam. gloss. in. l. 1. titu. 7. part. 4. in verbo. bendiciones. commun# dicit, ex Panor. in. c. Martinus. de cogna. spiritu. cui opinioni adhæret. d. l. 1. qu# est menti tenenda propter varie tatem opinionum.

[sect. 229] **[Fol.32r]** Confirmans inualida, dicitur de nouo facere, & non confirmare: quia tunc dicitur confirmare, quando actus est validus. Cursi. Iuni. l. hæres absens. §. promere. num. 6. ff. de iudi. communem dicit.

[sect. 230] Limita istam communem, si est facta in præiudicio tertij, quando nõ videtur de nouo factum. Ripa de legi. lib. 1. respons. 2. numero. 6. communem dicit.

[sect. 231] Coniuncti re dicuntur, quibus ea dem res insolidum relictæ est. Poli. in. l. re coniuncti. numero, 4. communem dicit.

[sect. 232] Coniuncti verbis sunt, cùm vni & alteri res relictæ est vnica oratione portionibus distinctis. Idem ibi. num. 26. communem dicit.

[sect. 233] Nota, quòd si relinquitur Titio de cem & Sempronio decem, isti non coniunguntur, nec admittuntur ambo ad eadem decem, sed quilibet admittitur ad sua decem. Crotus in dicta. l. re coniuncti. numero. 16. communem dicit.

[sect. 234] Amplia, etiam si sub eadem qualitate & verbo relictæ sint. Idem ibi. n. 18. communem dicit.

[sect. 235] Consanguinitas solùm est inter fratres ex. eodem patre natos. Oliue. de gradi. capit. 7. num. 2. communem dicit ex Ange. in. §. 1. Instit. ad Orfici & glo. in. l. 1. C. ad Orficia.

[sect. 236] Consanguinei verbum legaliter est intelligendum, vt in communi præcedenti, nisi constet de communi vsu loquendi, qui tamen vsus qualis sit, debet plenè probari. Cur. Iu. con. 176. n. 6. communem dicit.

[sect. 237] Consanguinei, non habita distinctione de agnatis vel cognatis, succedunt consanguineo vsque ad decimum gradum. Couarruias. in epi. de successi. ab intesta. conclu. 11. communem dicit.

§. De iure regio succedunt vsque [sect.] ad duo decimum gradum. l. 6. tit. ul. 13. partit. 6. Et nota dict. l. 6. quæ assignat differentiam inter agnatos vel cognatos quo ad fratres vel eorum filios, in alijs autem nulla est differentia tam per. l. quam per communem, & in quantum dicta lex extendit succelsionem vsque ad duodecimum gradum. contrariatur iuri communi.

[sect. 238] Nota quòd quando agitur de successione patruor#, vel auunculorum & filius fratri subintrat in locum patris, succedunt in stirpem, & non in capita, secus tam in qualibet alia successione consanguineorum, quia succedunt in capita. Ias. con. 173. nu. 2. vo. 4. communem dicit.

§. Concordat cum. l. 5. tit. 13. parti. 6. [sect.] de quo per. l. 8. Tau.

[sect. 239] Amplia omnes has communes non solum in successione bonorum alodialium, sed etiam in bonis feuda libus: quia quando in feudalibus non inuenitur aliquid specialiter dispositum, regulatur secundum dispositionem iuris communis. Ias. in dict. con. 173. communem dicit.

[sect. 240] Consensus episcopi, qui debet intervenire in donatione iuris patronatus, potest intervenire post donationem factam. Lamber. de iure patro. 2. par. pri. li. quæst. 1. ar. 10. num. 5. communem dicit.

[sect. 241] Consensus domini feudi in alienatione feudi per vasallum facienda, in quem translatum est feudum, de voluntate domini est adhibendus, & non vasalli, qui transtulit. Hiero. cagno. in. l. consilij. §. socij mei. num. 9. ff. de reg. iu. communem dicit.

[sect. 242] Consensus non inducitur ex taciturnitate cum scientia actus in his, quæ sunt grauis præiudicij. Couarru. in capit. 15. num. 5. in verbo, deinde constat. in quæst. prac. communem dicit ex Panormita. & Felin. in capitu. nonne. de præsum.

[sect. 243] Consentiens actui, cui aliàs impedire non potest, non præiudicat sibi. Cur. Iuni. con. 34. num. 5. communem dicit ex gloss. in. l. Caius. de pigno. acti. ff. tamen si poterat impedire, & sciens & præsens tacuit, præiudicat. Couarru. ibi. in ver. quod verò traditur. communem dicit. in dict. capitu. 15. ex Præpo. in capitu si seruus. 54. distin. & Panor. in capitu. ex ore. de his quæ fi. à maio. par. capi. & Parisio con. 76. n. 14 vo. 4. & vi. ibi Coua. pro dicto Imol. in capit. super co. de offi. deleg. de institutione facta per delegatum sciente episcopo, vbi concludit non valere, contra Deci. & omnes in dict. capitu. super eo. ex Car. A Egidio, & Io. de Li gni. quia nulla est institutio ipso iure. Et vi. supra. in verbo, Benefici#. nu.

[sect. 244] Consilium doctissimi viri excusat partem ab expensis. Iuni. con. 19. num. 4. communem dicit.

[sect. 245] Consilium qui tenetur exigere, non tenetur sequi. Aimon. cõ. 1. communem dicit.

[sect. 246] Constitutio corrigens etiam pœnalis, extenditur ex identitate rationis. Addi. Imol. in cle. 1. de rescriptis. communem dicit.

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

[sect. 247] Constitutions tempus non obser uans, non dicitur obseruare formam constitutionis. Cur. Iuni. con. 166. nu. 4. communem dicit.

§. Extende de iure regni ad tempus [sect.] vel pretium rei locatæ, vt est in. l. 4. tit. 8. part. 5.

[sect. 248] Constitutum appositum in cōtractu, regulatur. secundùm formam contractus. Iuni. con. 131. num. 12. com munem dicit.

[sect. 249] Constituti clausula ratione incertitudinis nihil operatur. Iuni. con. 120. nu. 5. communem dicit. Vi. in ver bo. Possessio. num.

[sect. 250] Consulens aliàs facturo, non tenetur de delicto postea cōmisso. Imol. in capit. 1. de offi. deleg. Feli in capitu. sicut dignum. de homi. nu. 7. Panor. in capit. nuper. de senten. exco. communem dicunt, licèt Panor. ibi teneat cōtrarium. Hieronymus aut# Cagno. in. l. consilij. num. 9. ff. de reg. iu. dicit, quòd consulens non facturo, tenetur in totum: consulens autem facturo, mitiùs punitur. Et hãc distin. dicit cōmunem Deci. in dict. cap. 1. num. 9. & vi. in Antimomia iuris. differen.

§. Nota istam communem ad intel [sect.] lectum. l. 2. titul. 2. par. 7. loquentis de consulente ad crimen læsæ maiestatis. & l. 1. & 9. tit. 7. partit. 7. de consilio[Fol.33r] falsi, vel falsæ monetæ. & in. l. 4. & 18. titul. 14. parti. 7. de consulente filium aut seruum circa furtum domesticum.

[sect. 251] Consuetudo si est per legem sublata, nõ potest de nouo introduci: quia lex simpliciter reprobans consuetudi nem non solùm intelligitur de pr#teritis, sed etiam de futuris. Ias. in. l. cunctos populos. nu. 74. de summa trini. C. & Imo. in. c. cum ab omni. de vi. & hones. cleri. nu. 3. & Alexan. in. l. si mi hi & tibi. §. in leg. ff. de leg. 1. communem dicit.

[sect. 252] Conluetudo quæ sit rationabilis, relinquitur arbitrio iudicis. Ioan. Nico. de iure patrona. libr. 1. nume. 15. communem dicit ex Ioan. Andræ. in cap. I. de consti. libr. 6. in versic. rationabilia.

[sect. 253] Consuetudo specialis non vincit le gem. Ias. in. l. de quibus. ff. de legi. nu. 52. communem dicit.

[sect. 254] Nota, # simile consuetudinis non vincit legem. Iaso ibi. nume. 14. communem dicit.

[sect. 255] Consuetudo præter ius, requirit cur sum decem annorum. Io. Nico. de iure pa. lib. 1. nu.17. communem dicit ex glos. in. c. fi. de consue. in. 6. communem dicit.

[sect. 256] Consuetudo inducitur per decem annos. Rebuff. in constitu. regijs. par. 3. in tracta. de consuetudine. artic. 2. glos. 3. nume. 107. communem dicit ex Panormita. in cap. fi. de consue. & Guido consil. 164. & docto. in. l. de quibus. ff. de legi. præcipuè Ias. ibi. nume. 47. quam intellige vt in præcedenti communi in consuetudine præter ius.

[sect. 257] Nota, quòd ad hoc quòd consuetu do introducatur, nõ requiritur, quòd in contradictorio iudicio introducatur. Panor. in. c. fi. de consue. nu. 16. cōmunem dicit, quem refert Tiraq. de primoge. q. 9. in fi.

[sect. 258] Consuetudo non probatur per testes singulares. Deci. consil. 215. communem dicit.

[sect. 259] Consuetudo operatur circa decimarum quantitatem, etsi minus decima soluatur. Balbus de præscript. part. 7. quæst. 5. nume. 9. communem dicit.

[sect. 260] Consuetudo potest facere inhabilem, qui aliàs erat habilis de iure canonico ad contrahendum matrimonium. Couarru. in epi. 4. cap. 6. § 9. nu me. 18. communem dicit ex glo. in. c. super his. de consan. & assi.

[sect. 261] Consuetudo ad hoc # dicatur deuenisse in notitiam populi, & quot actus requirantur ad eam introducendam, relinquitur arbitrio iudicis. Rebuff. de constitu. regijs. part. 3. in tracta. de consuetudine, arti. 2. glo. 3. nu. 10. communem dicit ex Panor. in. c. fi. de consue.

[sect. 262] Consuetudo vel statutum debet obseruari respectu solennitatis actus. Panormita. consil. 52. volumi. 2. communem dicit.

[sect. 263] Amplia ad testamentum, quia per consuetudinem potest tolli solennitas testamenti. Boe. in consuetu. Bitu. de costumes cõcernens les testam^s. §. 1. cõem dicit, approbata opi. Bart. [Fol. 33] v in. l. 1. C. de sacrosan. eccle.

[sect. 264] Consuetudo etiam iniusta excusat à pœna. Gome. in. c. 1. de cõsti. nu. 131. lib. 6. communem dicit.

[sect. 265] Consuetudo delin quendi inducit, quòd in pœnis pecuniarijs possit deueniri ad cruciatus corporis, & vlti mo supplicio. Tho. Gramma. deci. 16. num. 4. ex Bart. in. l. 1. C. si super ex acto. li. 10. & Bal. in. l. licitatio. §. quod illicitè. ff. de publi.

[sect. 266] Contractus. qui relin quitur in arbitrium alicuius, si est formatus, valet, aliàs non. Cur. Iuni. con. 126. nu. 13. communem dicit.

§. Nota istam communem ad intel [sect.] le. l. 9. tit. 5. par. 5.

[sect. 267] Contractus permutationis dicitur, in quo contrahentes intenderunt permutare, etiam si interueniat pretium: Boe. deci. 144. num. 1. communem dicit. vi. infra in ver. Permutatio. num. 147.

[sect. 268] Limita istam communem, si pretium excedat rei, quæ cum ea datur in permutatione. Coua. in. c. 4. li. 2. reso. num 9. communem dicit.

§. Concordat cum. l. 2. tit. 6. par. 5. [sect.]

[sect. 269] Amplia istam communem, etiam si res & pecunia sint æquales, quia dicitur venditio. Idem Coua. ibi. communem dicit ex Bar. in. l. 1. ff de per. & Tiraq. de vtro. retra. §. 30. gl. 1. nu. 13. & 36. & Caro. Molin. in addi. ad Alex. cons. 63. li. 7.

[sect. 270] Contractus est licitus, si dentur monasterio quinquaginta, vt alimen ta præstentur per totam vitam. Ias. in l. cunctos populos. nume. 63. C. de summa trinita. communem dicit.

[sect. 271] Contractus liberationis sic forma tus, Titius liberationem concessit Sempronio, vt Sempronius Titi^h redem instituat, validus est, etiam nõ sequuta institutione. Couarru. in capitu. cùm tibi. de testa. nume. 13. ver. ex quib^s. cõmun^s dicit ex gl. & doct. in. l. cùm donationis. C. de transacti.

[sect. 272] Contrarietas in iure non est admit tenda, immo potiùs nec superfluum. Cur. Iuni. con. 74. num. 13. communem dicit. & si contrarietas sit inter ius canonicum & ciuile, in nõ cõcernentibus peccatum, ius canonicum obseruatur in terris ecclesi^s, ciuile au tem in terris imperij. Cur. Iuni. con. 136. n. 4. communem dicit. Et in hoc regno, deficiente lege regni, recurrendum est ad ius canonicum, & non ad ius ciuile. Io. Lupus in repe. rub. de do na. inter vi. & vxo. col. 6. in principio. nu. 15. quia in dubio potiùs est seruandum ius canonic^s, quàm ciuile, quia ius cononicum inhæret iuri diuino, & sub lege diuina sunt omnes populi, & nationes: & ius imperatorum non viget vbique. locorum, maximè in hoc regno, vbi ius commune non allegatur pro lege, sed pro ratione, vt di cit Bal. in cap. 1 §. iniuria. de pa. iuram^s to firman. & per me in discordãtijs in ter ius ciuile vel regium in procem.

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

[sect. 273] Cōtumax nō notorius vel manifestus iudex nō potest multare sine cita tione. Frã. de Are. in. c. 1. de iudi. n. 61. communem dicit ex Bart. in. l. 2. ff. si quis in ius voca. non ierit.

[sect. 274] Contumax non dicitur citatus, si[Fol.34r] actor, ad cuius instantiam fit citatio, non comparet in termino. Alex. con. 92. num. 12. communem dicit. & vi. in verbo, Absens. num. 3. & in verbo, Citatus. num.

[sect. 275] Contumax si venit ad iudicium, debet ipsum suscipere in statu, in quo inuenerit eum: & si venerit lapsis iam temporibus dilatoriarum, non poterit opponere dilatorias. Deci. in cap. si duobus, de appel. num. 10. commu nem dicit ex Panor. ibi. licèt sibi non placeat, quem vide.

[sect. 276] Copulæ natura est ampliare quātum potest, etiam si ponatur inter duo substantiua absque relatiuo. Ripa. de res. capitul. 2. numer, 47. communem dicit.

[sect. 277] Copulatiuè quando plura ponun tur, quorum vnum venit vt accidens seu qualificans aliud, oportet probare vtrunque. Ripa. in dict. capit. 2. nu. 59. communem dicit.

[sect. 278] Copulatiuorum concursus non requiritur, quando ponitur copula in ter personas, inter quas cadit ordo charitatis. Ripa ibi. numer. 54. communem dicit.

[sect. 279] Correctio fraterna cadit sub præcepto peccati mortalis. Pr#po. in cap. si peccauerit. 2. quæst. 1. Are. in capit. nouit. de iudi. communem dicunt.

[sect. 280] Correctus in casibus, in quibus potest, interrogari de consortibus, facit vt iudex possit inquirere. Marcus Anto. in tractat. de indi. & tortu. nu. 389. communem dicit.

[sect. 281] Correlatiuorum idem est iudici#, etiam in pœnalibus. Io. Nico. in. l. generaliter. num 26. de secun. nup. com munem dicit.

[sect. 282] Corruptens libros archiui publi ci, cōprehenditur sub pœna. l. si quis. ff. de iuris. omni. iudi. Ias. ibi. num. 40. communem dicit.

[sect. 283] Creditor ad hoc quòd possit habere regressum cōtra fideiussores, vel contra tertios possessores, requiritur non solùm denunciatio nuntij posita in actis, quòd nō inuenit bona debitoris, sed est necessaria pron#ciatio iudicis. Ias. in. l. stipulatio. §. habet autem. num. 7. ff. de no. ope. enun. communem dicit.

[sect. 284] Creditor non dicitur ille, cui ex legato vel delicto debetur. Ripa in rub. ff. sicer. peta. num. 92. communem dicit. quæ conducit ad intel. l. 2. tit. 8: lib. 3. fo. ll. & aliarum. ll. insertar# in verbo, Condemnatus. nu. 176.

[sect. 285] Creditor, qui merces vendidit, ex quo ortum est creditum, si debitor fugit, non est potior in re vendita alijs creditoribus prioribus. vterq; Imol. in. l. si cùm dotem. §. fin. ff. solut. ma. & Fanus de pigno. & hypo. in par. 5. m#. 2. num. 8. & Iaso. in consil. 112. vol. 4. communem dicunt.

[sect. 286] Amplia istam communem ad cre ditorem ex mutuo, qui non est potior in re empta ex pecunia mutuata. Anto. de Fano. in. 2. part. mem. 1. numer. 13. communem dicit. vi. in verb. Hypotheca. nu. 59.

[sect. 287] Limita primò, si pecunia fuit mu tuata ad illam rem emendam. Fanus in. 5. part. num. 8. communem dicit ex glos. in auth. quo iure. C. qui poti.[Fol.34v] in pigno. habe. §. Concordat cum. l. 30. tit. 13. part. 5. [sect.] & intellige vt in sequen. conclu. & vi. l. 27. & 28. & 29. eo. tit.

[sect. 288] Restringe istam limitation# quātum ad actionem personalem, nam habens hypothecam etiam general# præfertur creditori ex mutuo ad rem emendam, cùm actio

mutantis sit personalis, & non præiudicat actionireali. Idem Fanus num. 3. communem dicit.

[sect. 289] Restringe hanc restrictionem solùm quo ad priuilegium prælationis, quia prefertur alijs creditoribus, non tamen habet hypothecam aliquam in re empta. Coua. in reso. cap. 7. conclu. 5. num. 3. li. pri. communem dicit ex Bar. in. l. q# quis. ff. de priui. credi.

[sect. 290] Restringe hanc restrictionem, nisi quando mutuatur pecunia ad rem emendam pro solutione debiti expressè res hypothecetur, quia tunc habet hypothecã creditor. Couar. ibi cõmu nem dicit ex Bar. in. l. interd#. ff. qui poti. in pigno. habeant.

[sect. 291] Limita secundò in re empta ex pe cunia ecclesiæ. Io. à Ripa. in. l. iuriscõ sulto. num. 6. ff. in qui. casi. pi. vel hypo. contraha. communem dicit, & vi. per eum regulam & limitationes alias.

[sect. 292] Creditor prior, cui competit priui legum prælationis, potest agere ad pecuniam etiam bona fide consumptam secundo creditori solutam. Couarru. in quæst. practi. num. 1. cap. 29. communem dicit ex gl. in. l. pecunia. C. de priui. fisci. & Bar. in. l. pupillus. ff. infrau. credi. & Afflicto. deci. 190.

§. Nota istam communem ad limi [sect.] tationem. l. 9. tit. 15. part. 3. & vi. l. 11. tit. 14. ead. part. de pluribus creditoribus personalibus. Et vi. Couarru. in dict. capitu. 29. num. 3. vbi ponit cautelam pro creditore, cui res est data in pignus vt faciat illam subhastari, ne teneatur cõputare fructus c# credito.

[sect. 293] Creditor occupan svnam rem debitoris propria autoritate, perdit totum ius quod habet ad illam rem, sed non ad alias res debitoris. gl. in. l. 11. ti. 13. part. 5. in verb. pierda la demanda. communem dicit ex glos. in. l. extat. ff. quod met. cau.

§. De iure regio contrarium est de [sect.] cisum per dict. l. 11. quòd non solùm perdit ius quod habet ad illam rem, sed omne debitum. & idem est dispo situm in. l. 1. & 2. tit. 14. part. 3. & in. l. 1. ti. 11. lib. 5. ordi. & sic est intelligenda. l. 14. ti. 10. par. 7. & l. 14. tit. 14. par. 5.

[sect. 294] Creditor, cui assignata est res in pignus, non potest agere contra tertios possessores, in quos res pignorata tràslata est, nisi facta excussione in bo nis debitoris, si lis non sit cœpta ante alienationem, nam si lis sit cœpta, & lite pendente fuit alienata, erit in eius electione vel prosequi contra debitorem, vel de nouo petere tertio possessori. glos. in. l. 14. titul. 13. part. 5. in verbo, despues que mouio el pley to. ex glos. in authen. hoc si debitor. C. de pigno.

§. Concor. cum dict. l. 14. & appro [sect.] batur opi. Io. An. relata per dictã. gl.

[sect. 295] Nota, quòd si maior pars creditor#[Fol.35r] conueniunt de remittenda parte debiti, minor pars tenetur assentire remissioni, per. l. & suum hæredem. ff. de pas. §. fi. Quod debet intelligi, si hæredi debitoris fiat remissio, secus tamen si fiat debitori viuo, quia omnes tenentur assentire. gloss. in. l. 6. titul. 15. part. 5. in ver. deudor, communem dicit ex doctoribus in dicta. l. & suum.

§. De iure regio etiam viuo debitore [sect.] fit remissio de consensu maioris partis creditorum. per. d. l. 6. ibi. rogando el deudor.

[sect. 296] Intellige istam communem, si an te aditam hæreditatem fiat remissio vel pactum à maiori parte, secus tam# si post aditam hæreditatem, quia remissio maioris partis non nocet minori. Iaso in. l. iuris gentium. §. hodie tamen. ff. de pactis. communem dicit, vbi vi. regulam & limitationes.

[sect. 297] Nota, quòd ad hoc quòd remissio à maiori parte valeat, absentes sunt ci tandi. glossi. in dicta. l. 6. in verbo. no estuuiessse delante. communem dicit, ex Bart. in. l. rescripto. ff. de pa. Vereor tamen, ne ista sit communis opinio. cùm Ange. Fulgo. Pau. & las. in dict. l. rescripto. teneant contrarium. & in dict. l. 6. nulla mentio sit de citatione. Sed cogita.

[sect. 298] Creditor, cui datum est fundum pi gnori, cui annexum est ius patronatus, non præsentedat. Io. Igne. in. l. 1. §. seruus pignori. num. 3. ff. ad Sill. communem dicit.

§. De iure regio per. l. 9. titul. 11. par. [sect.] l. apparet totum contrarium, etiam in locatore. Quæ lex debet intelligi in pignore, in quo non est spes luitionis. de quo per Io. Igne. in dict. §. seruus. num. 8. & in locatore non ad modicum tempus. per gl. in capitu. ex literis. de iu. patro. & Castren. consil. 361. volum. 1. & Cæsa. Lambert. de iu. patro. argum. 2. quæstio. 8. part. 1. libr. 1. & per me in compendio iurispatron. §. 1. num. 30.

[sect. 299] Creditore succed#te debitori confunditur actio hypothecaria. Ioa. Cora. in. l. frater à srate. nu. 2. ff. de cõd. in debi. communem dicit.

[sect. 300] Credulitas etiã fatua excusat à pœna doli. Cu. Iuni. consi. 19. nu. 4. communem dicit.

D.

[sect. 1] DAmnatus de crimine ciuilitè efficitur infamis. Io. de Imol. in. l. in fame. ff. de publi. iudi. communem dicit.

§. Concordat cum. l. 2. titul. 6. part. 7. [sect.] in fin.

[sect. 2] Damnum emergens ex contractu matrimonij nõ potest peti nisi dolosè pars se habeat. Panor. in. c. gemma. de spon. communem dicit.

[sect. 3] Debitor si impetrauit moratoriam exceptionem, debitores illius possunt vti eadem exceptione cõtra eum. Ioa. de Ripa in rub. de res. num. 4. commu nem dicit.

[sect. 4] Nota, quòd debitor, qui impetrauit moratoriam exceptionem, debet præsentedare cautionem creditori Pirrhus in consuetu. Aure. de executione ex locato. §. 18. communem dicit[Fol.[35]v] ex. l. vniuersa. C. de preci. im. offe. vbi etiam Ias. dicit, quòd hæc exceptio nõ præiudicat credito iurato.

[sect. 5] Debitor si se obligauit medio iura mento, & quòd possit detineri pro de bito, operatur, quòd liber homo possit detineri in carcere prodebito. Cou. in. li. 2. reso. c. 1. communem dicit ex Felin. & Imol. in capit. ex rescripto. de iur. iuran.

[sect. 6] Debitor si habet bona quæ possunt vendi publica subhastatione, non du citut ad carcerem. Si tamen non habet bona, ex quibus æs alienum solui possit, potest carcerari Idem ibi. com munem dicit ex gl. in. l. 3. §. tutores. ff. de susp. tut. & Fel. in. c. quo ad cõsulta tionem. n. 10. de re iudi. De consuetudine regni obseruatur, quòd debitor admonetur vt nomet bona, in quibus fiat executio c# fideiussore, quòd bona erunt certa, & valoris debiti, qui vulgo dicitur de saneamiento. Si tamen non nominat, duciter in carcerem. quam practica ponit gl. in. l. 4: tit. 15. par. 5. vbi etiam dict gloss. refert Alex. in. l. à diuo pio. §. in venditione. ff. de re iudi. qui dicit hanc communem nostram ex Bald. in. l. 1. C. de. iu. & fa. igno.

[sect. 7] Debitor si vult cedere bonis, & cre ditores dant dilationem ad soluend#, non sunt audiendi. gloss. in. l. 5. titul. 15. part. 5. in. ver. les pidiesse. communem dicit, ex doctor. in. l. fin. ff. de his qui bo. ce. pos.

[sect. 8] Nota, quòd si debitor recepit dilationem, non potest cedere bonis. gl. in. d. l. 5. in verb. la mayor parte. communem dicit ex glo. in. d. l. fi. & Ang. & docto. in. l. alia. §. eleganter. ff. solu. matrimo.

[sect. 9] Debitor obligatus alternatiuè ad dandum animal. vel centum, satisfacit, si tempore solutionis sit animal debilius, quàm tempore obligationis. Cur. Iuni. consilio. 24. communem dicit.

§. Nota istam communem ad corro [sect.] boration#. l. 2. &. 9. &. 39. ti. 14. par. 5. vbi cauetur, quòd obligatus ad dandum animal ad certum tempus, si interim moriatur animal sine sraude obligati, liberatur. Et de istis debitis alternatiuis vi. l. 23. &. 24. tit. 11. part. 5. l. 23. tit. 9. part. 6. &. l. 22. tit. 15. par. 7. & Afflict. in dec. 397. Et nota. l. 39. titul. 14. part. 5. vbi disponitur, quòd obligatus alternatiuè si credens teneri ad vtrunque ambo præstet, potest repetere vnum quem maluerit: & si interim vnum moriatur non culpa possidentis. non tenetur tradere viuum. Quod nota.

[sect. 10] Nota, quòd si aliquis sit debitor ex obligatione ad dandum certam quantitatē respectu rei si tradendo speciem liberatur, si res absq; eius culpa pereat, liberatur etiam quo ad quantitatem. Couar. in Reso. lib. 2. c. 4. num. 14. cōmunem dicit ex Bart. in. l. quòd te mihi. ff. si cer. peta. & Ias. in num. 15. ex. l. 1. §. vltim. ff. si cui plus quàm per legem falci.

[sect. 11] Debitor alternatiuè ex stipulatione, quando verba stipulantis ad ipsum re feruntur, potest eligere quam maluerit. Ioan. de Ripa. in capitul. inter-[Fol.36r]cæteras. nu. 70. de. res. cōmunem dicit.

[sect. 12] Limita in obligato in pascha ad dā dum centum, aut pignus, quia non satisfacit dando pignus, sed compellitur præcisè ad centum. Ias. in. l. si se obtulit. §. si ex conuentione num. 6. ff. de re iudi. & Ripa in dict. capit. inter c#teras. communem dicunt.

[sect. 13] Debitor obligatus ad dandum certam quantitatem, soluendo partem, liberatur in parte, si creditor velit reci pere, aliàs non. Alci. in. l. 2. & har#. ff. de verb. obli. communem dicit.

[sect. 14] Debitor in quantitate non liquida, potest offerre certam quantitatem, & dare fideiussorem de residuo, si apparuerit plus debere. Cur. Iuni. consi. 122. nu. 69. communem dicit.

[sect. 15] Debitor coactus per superiorem vt soluat iniustè, ob iniuriam creditoris periculum est creditoris. Ias. consi. 27. vol. 3. communem dicit.

[sect. 16] Amplia istam cōmunem ad inquilinum, qui passus est iniuriam ob inimicitias domini. vt in verbo. Inquilinus. num.

§. In simili dicit, l. 7. titu. 8. par. 5. quòd [sect.] si aliquis habet vineā, vel arbores alicuius, & ob iniuriam suā inimici eius inferunt dānum aliquod in vineam, tenetur ad damnum domino.

[sect. 17] Debitum ciuile tantum quocun# errore si soluatur, semper repetitur, vt in obligatione literarum: & sic in chi rographo consessionis mutui, cum spe futuræ numerationis, ex qua nascitur ante biennium ciuilis & non naturalis obligatio. Ias. in. l. cū quis. num. 15. C. de iu. & fa. ignorā. communem dicit.

[sect. 18] Decretum præsumitur factum sol# niter, & ex iusta causa & vera. Alci. in tract. de præ. re. 3. præsum. 10. cōmunem dicit.

[sect. 19] Nota, quòd decretum interpositum esse: causa cognita statur assertioni iudicis. Aimon de anti. tempo. par. 2. in verb. sed ista limitatio. nu. 15. communem dicit.

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

[sect. 20] Delegatio dicitur, quando aliquis dat debitorem suum vel expromissorem etiam non debitorem, per quam delegans liberatur. Are. in consi. 5. nu. 1. & Affli. decis. 353. nu. 4. communem dicit ex Bart. in. l. delegari. ff. de no. licèt Iaso in. l. singularia. numero. 36. ff. si certum petatur. teneat contrarium.

§. Nota, quòd pro ista communi opi [sect.] nione est. l. 15. ti. 14. par. 5. ibi. diere otro deudor ò manero en su lugar, & sic li cèt recipiens delegationem non sit de bitor, dicitur manero. 1. delegatus. Et intellige istam communem Vt in verbo Nouatio. nu. 44.

[sect. 21] Delegatio potest fieri vt petat consi li# alicuius tertij, etiã si sit subdelegatio. Fel. in. c. si pro debilitate. de offi. de leg. communem dicit.

[sect. 22] Delegatus post t#pus datum ad cognoscendum, potest proferre sententiam, si pœna est apposita iudici nō de cidenti causam. Feli. in cap. de causis. de offi. delega. communem dicit.

[sect. 23] Delegatus post sententiã latam nō habet plus cognitionis. Feli. in. c. in literis. de offi. dele. comun# dicit. Vi. Bar. in. l. 2. §. 1. ff. de optione. lega.

[sect. 24] [Fol.[36]v] Fallit primò, si non obseruauerit formam mandati, quia etiam post sententiam potest reocare acta, & de nouo cognoscere. Feli. in. c. qualiter & quãdo. de accusa. cōmun# dicit. n. 43.

[sect. 25] Fallit secundò, quia potest demandare executioni suam sententiam. Panor. in. c. significasti. de offi. deleg. An to. de Tremo. in addi. ad Bona. in pra cti. excepti. iniu. de re iudi. nu. 4. communem dicit.

[sect. 26] Amplia dictam limitationem non solùm quo ad suam sententiam, sed etiam illius, qui vice illius iudicauit. Ias. in. l. cùm specialis. n. 5. de iudi. communem dicit.

[sect. 27] Restringe istã limitationem & ampliationem ad delegatum principis, nam delegatus inferioris nō potest de mandare executioni suam sent#tiam, tamen admonere & ex communicare potest. Feli. in. c. significasti. de offi. de leg. communem dicit.

[sect. 28] Delegatus principis siue ante siue post litem contestatam potest facere citationem realem seu personalem. Cur. lu. in. l. 2. n. 39. ff. de iuris. omni. iu di. & Ias. in. l. cui iurisdictio. nu. 22. ff. eo. ti. communem dicit.

[sect. 29] Delegatus inferioris à principe siue ante siue post nō potest facere citationem personalem nec realem. Iuni. in dict. l. 2. num. 28. commuem dicit.

[sect. 30] Fallit, sr timetur de fuga. Id# ibi. nu. 30. communem dicit.

[sect. 31] Delegatus datus sub nomine digni tatis non tran sit ad suecessorem, quan do quis habet dignitatem non nomine proprio. Ias. in. l. more. num. 65 ff. de iuris. omni. iudi. cōmunem dicit.

[sect. 32] Delegatus non potest minuere nec augere t#pus quod datur iudicatis ad soluendum. Ias. in: l. qui tribunali. nu. 5. ff. de re. iudi. cōmunem dicit.

[sect. 33] Delegatus potest sibi eligere locum, vbi ius dicat. Iuni. in rub. ff. de offi. eius cui man. est iuris. numer. 22. communem dicit.

[sect. 34] Delegatus quando est periculum in mora, vt est in insigni latrone, potest imponere pœnã mortis. Iuni. in. l. 1. ff. de offi. eius cui man. nu. 65. cōmunem dicit. Et plus dicit Alci. in. c. # sedem. nu. 83. de offi. ordi. quòd est communis opinio, quòd delegato mero impe rio in casu in quo potest delegari, dele gatus potest procedere ad vltim# sup plicium.

[sect. 35] Delegatus nō potest mittere in pos sessionem ex primo decreto. Ias. in l. iubere. nu. 18. ff. de iuris. omni. iudi. cō munem dicit.

[sect. 36] Delegare potest princeps causas me ri & mixti imperij. Iuni. in. d. l. 1. n. 73. communem dicit.

[sect. 37] Amplia ad delegat# principis. Cur. ibi. nu. 74. & Alci. in. d. c. quòd sedem nu. 82. communem dicit.

[sect. 38] Amplia ad ordinarium propter infirmitatem. Iuni. ibi. numero. 81. commu dicit.

[sect. 39] Resringe istã ampliatio# ad infirmitatem grauem, nõ aut# ad leu#. Idem ibi. communem dicit.

[sect. 40] Amplia secundò in ordinario propter absentiam necessariã. Id# Iuni. nu. 68. communem dicit.

[sect. 41] Nota, # absentia necessaria præsumi[Fol.37r] tur. Idem ibi. nu. 69. commun# dicit.

§. Nota has communes ad intel. l. [sect.] 19. tit. 4. par. 3. & istas communes & sequentes ad intel. l. 5. tit. 15. li. 1. ordi. qu# assumpta est à. l. 2. tit. 6. li. 1. fo. ll. vbi disponitur, # propter infirmitat#, vel ex alijs causis prætores, qui vulgo dic#tur Alcaldes, possunt alijs committere exercitium iurisdictionis, dummodo locum tenens sit bonus vir, & iuret administraturum ius & iustitiã. Et nota, quòd iste locum ten#s potest omnem iurisdictionem exercere, tamen non potest ad mort# qu#quam condemnare, licèt possit absent# pro nunciare pro confesso reum cõtumacem, vt habetur in. l. 129. in legi. stili. licèt. l. 18. tit. 4. partit. 3. excipiat etiã mutationem membri, & causam status. tamen per. l. stili. sola mors excipitur. Nota, quòd iudex ordinarius datus à rege lege hac permittente potest alte ri committere exercitium iurisdictionis. De iure autem communi cùm isti iudices ordinarij sunt solùm administratores. vt per Bal. in cap. cùm vigesimum. nu. 2. de offi. deleg. etiam vsuarij non possunt dare alium vsuarium, qu# per plura comprobatur Alci. in paradoxis. li. 2. c. 6. nec possunt vicarium constituere in iurisdictione, vt norat Caro. Molin. in consue. Parisi. in mate. feuda. ti. 1. §. 1. gl. 5. ver. le fief. nu. 57. cum sequentibus. ex quibus concluditur, iudices ordinarios creatos ab inferioribus recognoscantibus superior#, non posse constituere vicarios. Quod cogita: Hodie correctoribus ciuitat# per regem creatis datur facultas constituendi vicegerentem in casibus sibi concessis, quem aliàs non poterant constituere per. l. 10. tit. 16. li. 2. ordi. Et de istis vicem gerentibus vi. Pe. Nuni. in. c. 3. correcto. de exequen. mã. reg.

[sect. 42] Amplia ad episcopum, qui potest delegare ea quæ sunt ordinis. Couar. in reso. li. 3. c. 20. num. 3. commun# dicit ex Hosti. in cap. quod sedem. de offi. ordi. quod procedit de iure canonico. Idem Coua. ibi num. 1. commun# dicit ex gloss. in capit. in archiepiscopatu. de raptu.

[sect. 43] Fallit prima ampliatio, si in commissione principis sit appositum verbum, præcipimus. Feli. in capit. eam te. de res. & in cap. si pro debilitate. de offi. deleg. & Iuni. in dict. l. 1. num. 80. communem dicit.

[sect. 44] Fallit secundò, si est onerata conscientia delegati, quia non potest sub delegare. Soci. consil. 95. volu. 2. communem dicit.

[sect. 45] Fallit tertio, si est electa industria personæ delegati. Soci. ibi. communem dicit.

[sect. 46] Fallit quartò, quando delegantur ea quæ sunt concessa in signum supremæ potestatis. Iuni. in dict. l. 1. num. 8. communem dicit. & Couar. in reso. c. 20. num. 5. li. 3. & vi in num. 10.

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

[sect. 47] Fallit quintò in actuali missione in possessionem, quia licèt possit sub delegri cognitio de mittendo in pos session#, non tamen ipsa missio. Cur. Iuni. in. l. 1. num. 36. ff. de iuris. omni. iudi. communem dicit.

[sect. 48] Amplia istam quintam limitationem ad missionem in possessionem[Fol.[37]v] ex primo. decreto. Ias. in. l. iubere. nu. 20. ff. de iuris. omni. iudi. communem dicit.

[sect. 49] Fallit sextò in remotione actuali tu toris vt puniatur. Iuni. in. l. cognitio. n. 7. ff. de offi. eius cui man. est iuris. com munem dicit.

[sect. 50] Fallit septimò in causa criminali. Al be. in. l. 1. ff. de offi. eius cui man. est iuris. communem dicit, sed Iaso. ibi tenet contrariam esse communem. Sed Boe. deci. 6. nu. 8. 9. & 10. concordat, dicens, quòd nota causa nō potest sub. delegari, secus tamen articulus caus#.

[sect. 51] Fallit octauò in subdelegato delega ti principis. Iuni. in dict. l. 1. ff. de offi. eius. num. 80. communem dicit.

[sect. 52] Amplia istam communem, etiam si sub eo lis sit contestata. Sebast. Vã. de nulli proces. in ver. de nullitate sen tentiæ ex defectu iurisdictionis. n. 28. communem dicit ex. l. soluitur iudicium. ff. de iudi.

[sect. 53] Amplia secundò in delegato legati de latere etiam Cardinalis, quia nō potest subdelegare. Coua. in reso. li. 3. capit. 20. num. 11. communem dicit ex Albe. Pau. & Iaso. in. l. à iudice. C. de iudi. Roma. in. l. & quia ff. de iuris. om ni. iudi. Collecta. in. c. 2. de offi. leg. li cèt Feli. in capit. super qu#stionum. n. 17. de offi. deleg. teneat contrarium, tam# prima est communior & verior, & communem dicit Staphile. in notia. de offi. lega. num. 14. ver. de potentia legati in iudicialibus.

[sect. 54] Nota, quòd. delegatus inferioris à principe etiam post litem contestatã non potest sub delegare. Coua. in cap. 20. num. 10. li. 3. reso. & gl. in. l. 19. tit. 4. par. 3. in verbo, Por respuesta. commu nem dic#t ex gl. in cap. cùm causam. de appel. & in capit. 1. de procu. in. 6. in ver. Procurator. & Iaso in. l. à iudice. C. de iudic.

§. Contrarium habetur per dict. l. 19. [sect.] deiure regio. ibi, si primeramente no fuer# començados por demãda o por respuesta ante ellos. vt notat Petrus Nuni. de exequendis man. reg. cap. 1. fol. 10. colum. 4.

[sect. 55] Nota, quòd etiam delegatus datus à principe non potest subdelegare cum potestate. subdelegandi quod potest ordinarius. Maran. in specu. aure. par. 4. nu. 58. commun# dicit ex Ias. in. l. 1. ff. de offi. eius cui man. est iur.

[sect. 56] Delegatus ad vniuersitatem causarum habetur loco ordinarij. Sebast. Van. de nulli. proces. ver. ex defectu iurisdictionis. num. 178. communem dicit ex gl. in. l. si vni ff. de re iudi.

[sect. 57] Et sic potest sub delegare. Coua. in dict. cap. 20. communem dicit ex Ias. in. l. si à iudice. C. de iudi. & Feli. in cap. super quæstion#. n. 17. de offi. deleg.

[sect. 58] Amplia ad præstandam authoritatem in manumissione, quam potest subdelegare. legatus ad vniuersitat# causar#. Cur. Iuni in. l. mandata. num. 7. ff de offi. eius. cui man est iuris. com munem dicit.

[sect. 59] Delegatus datus simpliciter ad cognoscendum de causa, potest non solùm de petitorio, sed etiam de possessorio cognoscere. Goza. con. 9. nu. 28. communem dicit ex Panor. in capit. 1. de sequestra. pos. & fru.

[sect. 60] [Fol.38r] Delegatus, cui cōmissa est causa ap pellationis, si appellatio fuit iustifica ta, poterit absque noua commissione cognoscere de causa principali. Coua. in. q. pra. q. 9. conclu. 5. commun# dicit ex gl. in. c. ex tenore. de fo. compe.

[sect. 61] Delegatus datus extra curiam ad cognoscendum in causa beneficiali, nō potest instituere, nec collation# fa cere illi, ad quem declarat de iure beneficium pertinere, & sic clem#. audi tor. de rescrip. solūm habet locum in auditore dato in curia. Barba. in dict. Clemen. communem dicit.

[sect. 62] Delegatus non habet iurisdiction# ante præsentionem rescripti, & de præsentione est conficienda scriptura authentica. Deci. in. c. super eo. nu. 12. de appel. ex Rota. de offi. deleg. in nouis. deci. 6. incipienti. Item si vnus. & Romanus in. l. absenti. ff. de dona.

[sect. 63] Nota, quòd episcopus potest delegare causas clerici alicui laico. Iuni. in Rub. de offi. eius. cui. man. est iuris. n. 20. communem dicit.

[sect. 64] Delicta quæ dicantur grauia, relin quitur arbitrio iudicis. Alci. in. c. cūm non ab homine. n. 28. cōmun# dicit.

§. Nota istam communem ad am [sect.] pliationem. l. 33. tit. 5. par. 1. vbi enumerat tria delicta grauia, Hæresis, Simonia, & Homicidium voluntarium.

[sect. 65] Delicta præscribuntur per viginti annos. Boe. deci. 26. num. 6. communem dicit. §. Concordat cum. l. 5. tit. 7. part. 7. [sect.] quæ loquitur in falsario. Adulterium accusatur intra quinqu#nium. l. quin quennium. ff. de adulte. l. 4. titulo. 7. par. 7. & incestus. l. 2. ti. 19. par. 7. Actio iniuriarum durat per annum. l. 22. tit. 9. part. 7. & vide in verbo. Actio iniuriar#, nu. 26. Actio de dolo durat per biennium. Ad interesse aut# ex damno proueniens, agitur per triginta an nos. l. 6. tit. 17. par. 7. & hoc damnum non est illud, de quo loquitur. l. 4. tit. 7. li. 5. ordi. & circa illam. l. vi. Geral. in sing. 22. ponentem regulā & limita.

[sect. 66] Delictum vnum & nō plura sunt c#senda, quando aliquis pluribusicti bus vno affectu quempiam percusserit, & nō tenetur nisi pro vno delicto. Secus tamen, si quælibet percussio di uersum determinat# habuit affect#. Coua. in cap. 10. li. 2. reso. num. 8. communem dicit ex Bart. in. l. nunquam plura. num. 4. ff. de priua. deli. & Ana nia in capit. intantum. de collu. dete gen. & Soci. con. 62. vo. 1.

[sect. 67] Amplia istam communem, etiam si pluribus percussiōibus clericus vul neretur ab vno, vnam tantūm ex cōmunicationem in currit. Idem ibi. cōmunem dicens ex Ancharra. & Car. in clemen. 2. §. si qui. de priui. & Io. An. in reg. Delictum. de regu. iu. in. 6.

[sect. 68] Delinqu#s potest puniri in loco de licti, & in loco originis, secundūm statuta loci delicti. Alci. in capitu. per niciosam. numer. 67. de offi. or. communem dicit.

§. Nota istam communem ad decla [sect.] rationem. l. 32. tit. 2. par. 3. vbi designatur locus, vbi reus debet conueniri, & ad intel. l. 1. & 2. tit. 17. li. 8. ordi. loqu#tium de remissione facienda per iudi ces loci, vbi reus inuenitur. Et de istis [Fol. [38]v] remissionibus vi. l. 18. titu. 1. part. 7. per quā approbatur opi. Bar. in. l. si cui. §. si cūm sacrilegium. ff. de accusa. dicen tis remissionem esse necessariam. & per dict. l. 1. reprobatur gl. in. l. à diuo Pio. §. sententiam. in verbo, in prouin cijs. ff. de re iudi. dicens in ciuilibus nō habere locum remissio, quæ commu niter approbatur. & per dict. l. 1. videtur dispositum contrari#. Tamen pro veritate huius dubij ex tex. in cap. Ro mana. §. contrahentes. de fo. compet# ti. li. 6. sumitur hæc regula generalis, quòd ratione contractus non potest quis conueniri, nisi ibi inueniatur. & hunc dicit communem intellectum. d. §. contrahentes. Ripa. in cap.

1. de iu di. num. 66. licèt Anto. in cap. 1. de fo. com. nu. 15. dicat, quòd ad requisitionem iudicis contractus possit citari reus in loco domicilij, & si non comparet, proceditur ad diffinitiuam. qu# etiam sequitur Panor. Sed communis opinio & regula est in cōtrarium. Et ex his non potest iudex contractus di scernere missionem in possessionem bonorum rei, quæ sunt in loco cōtractus. vt notat Pau. de Castro. in. l. hæres absens. §. 1. num. 1. & 2. ff. de iudi. ex secundo decreto, cū requirat propriam contumaciam. Sed si legitime sit citatus, & fuit cōtumax, possit pro cedere ad missionem in possession# ex primo decreto. quæ probatur in priori parte. dict. §. contrahentes. Si ta men habet bona in loco domicilij, & reus latitat in loco domicilij, iudex cō tractus potest procedere ad mission# in possessionem ex primo decreto, & iudex domicilij tenetur exequi ex re quisitione iudicis contractus. quod probatur ex secunda parte dict. §. con trahentes. ex communi intellectu & opinione. & sic non est locus remissio ni, si contrahens non renunciauit suo foro, aliàs. n. si renunciauit suum for#, & se submitit iudici contractus, loc# erit remissioni, ex gl. communiter ap probata in. l. 1. ff. si quis in ius vocatus non ierit. quam gl. celebrem Deci. ac Pau. in dict. l. hæres absens. extollunt. & eodem iure dicendum ex commu ni opinione proclamant ad iudicem loci, vbi solutio est destinata cum renunciatione fori. reum remittendum, etiam si sit clericus. Quia licèt sit ver#, quòd clericus non potest renuntiare forum sine consensu episcopi, cap. significasti. de foro competenti. tamen si destinauit solutionem in aliquo loco, iuris ministerio potest ibi conueni ri, vt notat Ripa in capit. 1. de iudi. nu. 68. contra Decium, qui ibi innuit con trarium. Quod etiam iurament# ope ratur, quòd absque renuntiatione fori reus sit remittendus ad locum con tractus, ex Cur. Iuni. in. l. 1. ff. si quis in ius voca. non ierit. & Ripa in dict. cap. 1. de iudi. num. 66. qu# opinio commu niter approbatur, intelligenda autem cū iuramentum est appositum ad hoc quòd teneatur respondere sub illo iudice, non tamen de iuram#to ap posito ad validitatem vel corroborationem contractus. Hæc etiam remis sio oportet fieri, cū agitur de redd#da ratione publica, vel priuata. ex glcommuniter approbata in. l. 1. C. vbi[Fol.39r] de ratioci. agi oportet, q#. l. 32. tit. 2. par. 3. statuit. Et nota verb# sol#ne Fabri in. §. vlti. Insti. de pœna teme. litigan. & Feli. in. c. vlti. de fo. comp. # iu dex cōtractus ac solutionis destinatæ non potest etiam verbali citatione vo care reum extra suum territorium, & si sub eodem principe viuant, sed ad requisitionem iudicis cōtractus fit citatio, vt notat Feli. in dict. c. vlti. n. 22. Tamen communiter tenetur contra rium, quòd si sub eod# principe viuât, quòd possit fieri verbalis citatio sine requisitione iudicis. vt notat Ias. in. l. fi. nu. 24. ff. de iuris. omni. iudi. De quo per Dida. Perez in. l. 1. tit. 2. lib. 3. ordi. col. 816. & sic est intelligenda. l. 5. tit. 2. li. 3. ordi. Et si contractus habet paratã executionem, petitur corã iudice con tractus, & iudex domicilij erit execu tor, & si nolit, requirendus est superior, ex. c. nullus. de iu. patro. & l. si tutor pupillo. ff. de auth. tuto. Ex quib# d. l. 1. intelligenda est in casibus præno tatis, in quibus iudex contractus potest cognoscere, & remissio procedit, vel quãdo reus latitat non habens bo na etiam in loco domicilij, qui videtur casus expressus illius legis primæ, vt in ea apparet. Et de hac materia vi. plenè per Couar. in. c. 10. in. q. practi. per totum. Quo ad nostrum propositum de punitione delinquentis in loco domicilij vel originis, Couar. in. d. q. pra. c. u. in vers. sex to. dicit iudicem domicilij vel originis posse cognosce re de delicto commisso extra territorium tam per viã accusationis, quã inquisitionis ex Bart. in. l. si cui. §. vlti. ff. de accusa. & gl. in. l. relegatorum. §. inter dicere ff. de interdi. Anto. & Ab bas in. c. cū cōtingat. de fo. compe. quod de iure canonico nulli dubi#. ex. c. ex parte. & cap. dilecti. & c. c# contingat.

de fo. compe. De iure au t# ciuili doctores partiti sunt in duas par tes. Altera, quòd iudex originis & do micilij possunt cognoscere. & Bologni. in con. 54. dicit communem. & idem notat Augusti. Arimi. in addi. ad Ange. de male. §. hæc est quædam inquisitio. ver. qu#ro an de delictis. ex Bal. in. l. vlti. ff. de iuris. omni. iudi. & Bar. in. l. cunctos populos. n. 47. C. de summa trini. Contrarium, immò # nec per accusationem nec inquisitio nem possint cognoscere, tenet Alberi. in. 3. par. statu. quæst. 19. & Hippo. in practi. crimi. §. constante. num: 90. communem dicit. & Gramma. in deci. 26. quòd in accusatione omnes fatentur posse cognoscere, & hinc est remissionem non faciendam, vt not. Guido papa. quæst. 202. in inquisitione verior est prima, & eam sequitur. d. Coua. in in dict. c. 11. Et de istis remissio. vi. in verbo, Remissio. nu. 34.

[sect. 69] Defendere promittens de iure & de facto, non tenetur armis defendere. Hierony. Cagno. in. l. non videtur. nu. 5. ff. de reg. iu. communem dicit.

[sect. 70] Denunciatio euangelica in prælatis est de præcepto. Alci. in. c. nouit. n. 10. de iudi. communem dicit.

[sect. 71] Denunciatio euangelica non requirit trinam monitionem, sed suffici#t duæ monitiones. Panor. in. c. in omni negotio. de testi. n. 3. commun# dicit.

[sect. 72] [Fol.[39]v] Denuntiationem euangelicam potest facere criminosus cùm. facit pro proprio interesse. Alci. in dict. c. nouit. nu. 14. communem dicit.

§. Amplia ad accusationem pro pro [sect.] pria iniuria, quam potest facere accusatus de aliquo crimine graui. l. 4. tit. 1. part. 7.

[sect. 73] Denuntiationem etiam scienti sem per requiritur, quando sciens debet aliquid facere. Couar. in cap. 7. num. 3. li. 3. reso. communem dicit ex. l. denunciassse. §. quid ergo. ff. de adul.

[sect. 74] Deportatus, cui ex testamento vel ab. intestato delata est hæteditas, est in capax, & perinde succeditur defuncto per alios institutos vel venientes ab intestato, acsi deportatus in stitutus non esset. Alex. con. 26. in princi. vo. 1. magis communem dicit. Et vi. quæ habes in verb. Bannitus. num. 3.

[sect. 75] Depositarius, qui se obtulit deposi to, tenetur etiam de leuissima culpa. Barba. in cap. bona fides. de deposi. communem dicit.

Depositarius, qui recipit pretium pro custodia depositi, tenetur de leui culpa, & non de leuissima. Panor. in c. 2. de depo. & gl. in. l. 3. in verbo, precio. ti. 3. par. 5. communem dicunt.

§. De iure regio per dict. l. 3. in istis [sect.] duobus casibus videtur quòd non teneatur depositarius nisi de leui, nō tamen de leuissima. cùm per dict. l. isti duo casus sunt æquiparati, & sic non debent diuerso iure censerì, ex gl. vulgari in. l. siquis seruo. & ibi Bar. C. de fur. & gl. in. l. quòd verò contra. ff. de legi & Ias. in. §. ex maleficijs. Insti de acti. nu. 39. vbi enumerat alias remissiones, ex quibus lex. 3. tit. 15. li. 3. fo. ll. cùm sit aliud statut# per dict. l. 3. partitæ et non probetur esse in vsu, quòd teneatur de leuissima recipiens pretium, remanet cotrecta. Et de istis. ll. fo, vi. quæ habes in verbo, Absens. num. & prima communis per dict. l. 3. Quod nota.

[sect. 76] Deposito facto gratia depositarij, sires perdat, vel moriatur casu, perit periculo deponentis. gl. in. l. 4. tit. 3. part. 5. in verbo, por pro. commun# dicit ex Bart. in. l. # Nerua. ff. depo. & Io. de Imol. in. c. fi. de depo. & Azo in. l. si quis neque. ff. si cer. peta. §. Contrarium disponitur per. l. 4. [sect.] tit. 3. par. 5. # pereat periculo depositarij approbata gloss. in. l. 1. §. sæpe. ff. depo.

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

[sect. 77] Deponens seruum latronem, qui depositario aliqua subtrahit, tenetur ad interesse pro damno dato à seruo, siue sciret, siue ignoraret conditionem serui, & non liberatur tradendo seruum pro noxa. gloss. in. l. 10. tit. 3. part. 5. communem dicit, ex gloss. in. l. seruus pignori. ff. de pigno.

§. Contrà tam habetur per dictam [sect.] l. 10. disponit, deponentem liberari tradendo seruum, si ignorabat conditionem serui, approbata opinione Placentini, de qua per Azo. in summa de deposito, in fi.

[sect. 78] Depositarius potest retinere depositam pro expensis factis in ea re. gloss. in dict. l. 10. communem dicit ex docto. in. l. si quis, C. de depo.

§. Contrarium disponitur per. d. l. 10. [sect.] [Fol.40r] approbata glos. in dict. & l. siquis.

[sect. 79] Dictio negatiua si præponatur verbo, potest, præcisam inducit necessitatem, ac significat actum esse impossibile. Coua. in. c. quauis pactum. in. 2. par. §. 4. nu. 4. ver. sed aduersus hanc communem. de pactis in. 6. communem dicit ex gl. in. l. 1. de reg. iu. li. 6. & Panor. in. c. 1. de causa posse. & proprie. Bar. & Ias. in. l. Gallus. in. principi. ff. de libe. & posthu.

[sect. 80] Dictio, Perinde, cum apponitur cum dictione, per omnia, denotat omnimodam æqualitatem. Io. Igne. in. l. 1. §. seruus. nume. 14. ff. ad Sille. communem dicit.

[sect. 81] Dictio, Solitus, verificatur in vna vice, Consuetus, requirit duos actus. Goza. cõ. 16. nu. 17. cõem dicit ex Bar. in. l. mella. §. 1. ff. de alim. & ciba. leg.

[sect. 82] Dictio. Liberè, positum in dispositione, ad quam aliàs de iure erat habitus, operatur relaxationem iuris. Ripa in. cap. 1. num. 55. de res. communem dicit ex gl. & Bar. in. l. si quando. C. de inoffi. testa. & Barba. in. cap. 1. de offi. deleg. vbi ponit. virtutem huius verbi. Liberè.

[sect. 83] Dictæ computantur à loco domicilij. Rota in. deci. 643. in. anti. communem dicit. §. De iure regio per pragma. 25. com [sect.] putantur dietæ conseruatorum à fine diœce. & quælibet dieta habet decem leucas. vt in dict. prag. & in. l. 8. titul. 3. libr. 2. for. ll.

Dilatio si à lege sit assignata, non potest per iudicem abbreviari vel prorogari, nisi aliud inueniatur in. l. expressum, vel quando tempus datur à lege supplendo defectum iudicis. Ias. in. l. pro tribunali. nume. 21. ff. de re iudi. communem dicit.

§. Nota istam communem ad intel. [sect.] l. 1. tit. 3. li. 3. ordi. quæ loquitur de noue nio cõtestationis. & l. 1. tit. 14. de terminis iudi. & l. 2. titu. 6. de declinatoria proponenda.

[sect. 84] Dilatio data à iudice potest reuocari, cumulari, vel abbreviari ab eo. Iafre. Balbus. decisio. 333. communem dicit.

§. Intellige hæc communem, nisi pars, [sect.] cui fuit cõcessa, cõperit vti illa, vt per Bal. ibi. quam nota pro intel. l. 2. tit. 15. part. 3.

[sect. 85] Diœcesis appellatione in materia larga, venit ciuitas, secus in stricta. Al. ci. in. cap. perniciosam. num. 2. & 3. de offi. ordi. communem dicit.

[sect. 86] Dispensatio principis sine causa valet, si tamen alteri committat faciendam, non valet, nisi causa sit adhibita. Cur. Iuni. con. 75. communem dicit.

[sect. 87] Fallit in dispensatione facta per papam contra ius diuinum vel canonicum fundatum in ratione diuina vel naturali, quia in hac dispensatione causa expressa est adhibenda, aliàs non valet. Ripa in. lib. 2. respon. 19. num. 19. communem dicit.

[sect. 88] Dispensatio romani pontificis in affinitate proueniente ex coniunctione carnali & matrimonio, oportet quod vtrunque exprimatur, videlicet affinitas, & publica honestas. Coua. in. epi. 4. c. 6. §. 7. nu. 4. communem dicit.

[sect. 89] Dispensatio Romani pontificis de[Fol.40v] crimine non solùm operatur in viã in quisitionis, sed etiã accusationis. Deci. consi. 136. nu. 1. communem dicit.

[sect. 90] Disp#satio nõ ext#ditur ad casum maior# vel ad habent# maior# ration#. Cur. Iu. cõs. 75. n. 7. cõmun# dicit.

[sect. 91] Dispositio hominis verificatur in primo actu. Cur. Iuni. consi. 178. num. 27. communem dicit.

[sect. 92] Et ex hac elicatur, #, fideicõmissum simpliciter relict# fratribus, intelligit# de primis. Tiraq. in. l. boues. §. hoc ser mone. ff. de verbo. signi. in prin. n. 83. communem dicit, ex Pau. de Castro. in. l. tres fratres. ff. de pactis.

[sect. 93] Fallit hæc regula in pœna apposita pro conseruanda pace, vel offensa nõ faci#da, quia intelligitur nõ solùm de prima, sed etiã de alijs sequ#tibus. Tiraq. in. d. §. hoc sermone. nu. 68. communem dicit ex Alex. cons. 115. vol. 4. vbi magis communem dicit.

[sect. 94] Limita sec#dò in iudice, qui potest bis suã interlocutoriã sent#tiã reuoca re. Id# Tira. nu. 45. cõem dicit ex Bar. post Din#. in. l. q# iussit. ff. de re. iudi.

[sect. 95] Nota, q# dict# est in prima cõmuni, # dispositio hominis verificatur vni co actu, c# secus sit in dispositione iu ris. Tiraq. in. d. §. hoc sermone. limi. 9. commun# dicit ex. l. veluti. §. h#c vox. & ibi. C1. & Bal. & Ias. ff. de eden.

[sect. 96] Amplia istã cõem ad disposition# statutariã. Tiraq. in. d. §. hoc sermone. in tertia limitatione. n. 12. cõmun# dicit ex Bar. in. l. cõsti. C. col. 1. & h# sunt cõmunes appellat# ad ipso Tira. in. d. §. sermone. vbi tractat hãc materiam per regulã, & 33. limita. post Fel. in. c. 2. de tregua & pace. & Ias. in. l. in duo bus. §. si ei #. ff. de iu. iurã. & in. l. diuor tio. §. q# in anno. ff. solut. matrimo.

[sect. 97] Distributiu# per verb# q#libet, tri buit act# cuilibet in solid#. Bello. cõ. 20. n. 2. cõem dicit, ex Bar. in. l. hoc articulo. ff. de h#re. insti. & Cur. Iuni. cõ. 49. Quã intellige, qñ verba distributiu# sunt apposita inter distributiuos principales, secus tñ, si ad eor# succes sores referãtur. Vt si institutus est Petrus & S#pronius, & #libet eor#, t#c vniciq; in solid# actu tribuit ius. Tñ si instituatur Titius & Gaius, & filij cuiuslibet eor#, vel si cõcedatur # S#pronio & pro cuiuslibet eius filio vel descend#ti, t#c vno ex filijs deced#tibus, nõ accrescit alteri. Ita in terminis cõsultuit Ancha. cõ. 245. Cur. Iu. cõ. 55.

[sect. 98] Diuisio inter fratres si sit faci#da, nõ debet maior facere partes, & minor eligere, sed fit diuisio sorte, vel officio iudicis. Ias. in. l. si duob#. n. 7. C. cõmu. delega. cõem dicit. Hãc opinion# intellige de iure ciuili, secus de iure canonico. De quo # Zareti. in. 88. differ#. inter ius canonic# & ciuile, vbi cõ cludit c# Io. # Anani. in. c. qualiter & qñ. de accusa. # nulla differ#tia sit inter ius canonic# & ciuile, sed # opinio canonistar# in vtroq; foro sit ten#da, cùm de iure ciuili nulla sit clara decisio. Et de iure canonico habemus. c. 1. de parro. illi standum. Quod nota.

[sect. 99] Diuisio inter fratres præsuntur, si diu fuerint separati vnusquisq; possidens part# bonor# Boe. deci. 58. las. con. 127. vo. communem dicit.

Limita, si esset in æqualitas posses-[Fol.41r]sionis. Balbus, de præs. par. 3. q. 10. num. 45. communem dicit.

§. Nota istas cões ad intel. l. 8. tit 6. li. 3. [sect.] fo. ll. & l. 5. ti. 13. li. 3. ordi. quæ assumpta est ad. 1. ti. 11. li. 2. fo. ll. qu# leges dicunt, inter fratres hab#tes r# pro indiuiso pos sidens ex tp#e nõ iuuatur. quæ. ll. cõcor dāt c# cõi posita in ver. præscriptio. n. 379. quæ est intellig#da, nõ quo ad præ sumption#, vt hïc, de qua per Alex. cõs. 96. vo. 2. & Deci. cõs. 79. n. 3. Nota tñ & intellige dictas. ll. nisi aliãs vnus fratr# per. xxx. annos

possedisset, vt est gl. no tabilis iuncto tex. in. §. 1. Insti. de perpe. & t#po. acti. quã glos. in. d. l. 8. Roderi. Xua. nu. 38. vsq; in fin# per plura cõpro bat dicens, verb# perpetuum posit# in dispositione, nõ trascendi. xxx. annos. vbi dicit, # licèt filio nõ currat tp#s ad se immisc#dum in hæreditate paterna per. l. licèt. C. de iu. deli. currit tñ t#pus xxx. annorum. Et hanc opinion# dicit magis cõem in. n. 40. ver. intellige. Ad q# accedit dict# Angeli. in. l. si quis de curio. C. de decurio. li. 10. # pr#scriptio quadragenaria nõvidet# exclusa per cõ stitution# o#m præscription# exclud# t#. q# etiã tenet Angel. in. l. 1. ff. de con cu. qu# refert Cur. Iuni. cõs. 158. n. 13. q# est etiam ex m#te. d. l. 5. i#cta. l. 21. ti. 29. par. 3. quia in. d. l. 5. sunt æquiparar# res furtiue & fratrum. & per. l. 21. res furtiua præscribit# per. xxx. annos. & sic res fratr#, cùm de æquiparatis id# sit iudici#. gl. in. c. si postquam. de electi. in. 6. Ang. in. §. 1. in prin. Insti. de legi. paren. tute. nota. 3. per. l. si #s seruo. C. de fur. & ibi Ci. Bar. & doct. & notat glo. in. l. quãquã. de legi. ff. & gl. in. c. solicitè. de resti. spoli. i#cto verbo Balbi de pr#s. in par. 4. par. 4. q. 24. vbi dicit#, # remedi# canonis reintegrãdæ cõpetit #petuò. & per gl. dicit# nõ excedere. xxx. annos. & Balbus dicit cõem opi. Sed tñ cõtra o#a supra dicta videt#. d. l. 5. vbi innuit, # res furtiua tp#e nõ pr#scribitur, nec etiã res cõis inter fratres. Et ratio legis est, #a possidens r# pro indiuiso, haber cõ sci#tiã rei alienæ, & possidet si velit soci# expellere c# mala fide, & possessor malæ fidei nõ pr#scribit. c. possessor. de reg. iu. in. 6. Et hanc opinion# Dida. Pe rez in. d. l. 5. & bene, col. 1240. tenet, # nõ solùm procedit in fratre, sed etiã ha bet loc# in suo hærede, qui tenetur exonerare conscientiam prædecessoris. vt in verb. præscriptio. num. 316.

[sect. 100] Nota, # si diuisio petatur refoimari, nõ ex eo # nõ potuit fieri, sed quia alicui ex partib# minùs fuerit solut#, diui sio in tot# nõ dissoluit#, sed arbitrio iudicis tollitur l#sio, vel in pecunia, vel in alia re ad vol#tat# nõ lesi. Ludo. de Go za. cons. 44. nu. 15. cõem dicit ex Bar. & Bald. & docto. in. l. 1 C. communi diui.

[sect. 101] Nota regulam in materia diuisionis, # facta non diuiduntur. glos. in. l. 10. pi. 12. part. 5. in verb. o de fazer comun# dicit ex gl. in. l. 4. §. Cato ff de ver. obli. & in l. stipulationes non diuid#tur tespon. secundo. eod. tit.

[sect. 102] Diuision# nõ põt prohibere testator. Cur. Iuni. consi. 112. nu. 1. cõmun# dicit.

[sect. 103] Diuisio nõ inducitur ex petitione & solutione partis debiti ab vno ex cotreis debendi receptæ, non expresso, # petatur, & soluatur pro virili Iafre. Bal bus deci. 289. communem dicit.

[sect. 104] [Fol.[41]v] Doctor, qui per viginti annos publicè legit, efficitur illustris. Ias. in. l. quocunq; num. 12. ff. de offi. eius cui man. est iu. communem dicit.

[sect. 105] Doctorum autoritas est probabilis, nõ tam# necessaria. Cur. Iuni, cõsi. 160. nu. 4. & consil. 136. nu. 8. cõmun# dicit.

[sect. 106] Dolus qñ requirit# ad incurr#dã pœnã, nõ sufficit lata culpa. Ias. in. l. 1 actio nibus. n. 23 ff. in litem iurã. & Coua in eip. 4. c. 6. §. 8. nu. 21. cõmunem dicunt.

[sect. 107] Dolus præsumentur, quando interue nit enormissima l#sio, Cur. Iuni. consi. 141. nu. 16. communem dicit.

[sect. 108] Dolus præsumptus põt remitti. Hiero. Cagno. in. l. contractus. nu. 101. ff. de re iu. communem dicit.

§. Intellige istam cõmun# in dolo pr# [sect.] terito, nõ tam# in futuro. l. 29. ti. 15. par. 5. & Bar. in. l. Aurelia. §. Gaius. ff. de lib. leg. & Segu. in. l. ex legati causa. nu. 28. ff. de verbo. obliga.

[sect. 109] Nota. # dolus p#teritus in generali re missione c#setur remissus, quãdo fuit cõmissus in damnificando. vel deterio rando Secus tamen si in administrando, & administrat ori aliquid adest, vt quia subtrahit, vel aliqua retinet, quia non remittitur. glos. in. 1. 30. tit. 11. par. 5. cõem dicit ex gl. in. l. actiõe. C. de trãsa. & Bar. in. 1. sub pr#textu. 1. 2. C. de trans.

[sect. 110] Dolus si dedit causam contractus bo næ. fidei, reddit cõtract# ipso iure null#. tamen si cõtractus sit stricti iuris, ve nit annullandus Coua. in reg possessor. part. 2. §. 6. nu. 6. de reg. iu. li. 6. cõmun# dicit ex gl. in. §. action#. Insti. de acti. & Nice. in cõcor. gl. eõcor 13. cõem dicit.

[sect. 111] Domicili# solùm att#dit# vsq, ad au# & nõ vleri#. Boe. de. 13. n. 8. cõem dicit.

[sect. 112] Nota # statut# domicilij mariti est at t#d#d#, cùm agit# de lucrãda dote per marit#, & nõ ius cõe, nec statut# domi cilij vxoris. Cur. Iuni. cons. 120. nu. 6. & Ias. in. l. arrogator. nu. 44. ff. de adopti. & in. l. 1. C. de summa trini. in prima le ctu. n. 24. & in sec#da. nu. 60. & Coua. in epi. 4. c. 7. nu. 6. cõem dicit. & Alex. consi. 100. nu. 8. vo. 3. cõmunem dic#t.

[sect. 113] Amplia istam cõmunem, non solùm quando agitur de lucranda dote, sed etiam si agatur de restituenda, quia nõ potest conueniri in loco cõtractus, sed domicilij. Coua. ibi communem dicit.

[sect. 114] Limita primò in bonis acquisitis in alio loco, nã statut# illius loci est attendendum. Anto. Rube. consi. 71. cõmunem dicit. vi. infra in verbo, Statutum.

[sect. 115] Limita sec#dò, si matrimoni# sit con tract# eo animo, vt in domicilio vxoris vitã agât. Coua. in. d. c. 7. nu. 7. com mun# dicit ex Bal. in. l. fi. C. si à non cõpeten. iudi. & alias limitationes vi. per Ias. in. d. l. arrogator. & in. l. 1.

[sect. 116] Nota, # si vit & vxor destinent# viuere in aliquo loco, & cõtingat # matrimoni# dissoluat# in alio, cõsiderabitur consuetudo vel statut#, vbi matrimo ni# est perfect#, vel fuit destinat# per eos, & non domicilium, vbi matrimo ni# dissoluit#. Boe. in cõsuetudi. Bitu. in rub. des costumes cõcernens les maria ges. §. 4. cõem dicit ex Feli. #. c. 1. de spõ. §. De iure regio per. l. 24. ti. 11. par. 4 di [sect.] sponit#, att#d#d# esse cõsuetudin#, vel stauit# loci contractus matrimonij. & vi. deilla. l. gl. ibi. qu#videt# distinguere. sed iñ lex sine cauillo nec distinctione[Fol.42r] #cedit, quic#d dicat Rode, Xua. in. l. 1. ti. # las ganãcias. li. 3. fo. limi. 6. qu#re fert & sequit# Coua. in epi. 4. c. 7. n. 8.

[sect. 117] Limita terciò quo ad sol#nitates cõtractus dotis, quia si diuersa est, obseruabitur sol#nitas loci cõtractus. Cur. Iuni. in. l. exigere dotem. nu. 20. ff. de iudi. communem dicit, ex Feli. in. c. 1. de spon. & de materia vi cons. Pe. de An. 263. & Ioan. And. in addi. ad Spe cu. de instru. edi. ver. Copiosè. nu.

[sect. 118] Dñium nõ trãsfertur ex simplici tra ditione sine titulo & causa, qñ illa cau sa nõ subest nec re nec spe, tñ si speratur, trãsfertur & reuiuiscit. Gome. in. l. 45. Tau. nu. 30. cõem dicit ex Bar. in. l. sub cõditione. in fi. ff. sol matri. nu. 9.

[sect. 119] Domini# per contract# habil# sola traditione transfertur. Id# Anto. Gomez. nu. 90. cõem dicit ex gl. & doct. in. l. si fundum. ff. de fun. dota.

[sect. 120] Nota, # licèt sola pollicitatione obli getur quis ecclesi# & pio loco, vt in. l. 1. ff. de polli. nõ tam# sola pollicitatione sine traditione acquirit# domini# ecclesiæ vel pio loco. Idem ibi. nu. 91. cõmunem dicit ex glo & doct. in. l. si quis quem. ff. de polli. §. res enim.

- [sect. 121] Dñium rei trāsact# nō trāsfertur per trāsactionem, & sic ren#tians liti per trāsaction#, nō tenetur de euictione. Idem ibi. nu. 71. cōem dicit ex docto. in. l. penul. ff. de vsucap. pro empto. & Azo in summa de vsuc # empt. n. 19.
- [sect. 122] Restringe istā cōem ad r# deducitā in iudicio, super quā est trāsact#. Si tñ detur alia res diuersa vt à lite discedatur, si reserat dātis, trāsfertur dñium. Idem ibi. nu. 72. cōem dicit ex Bar. & Pau. in. l. 1. ff. pro empto. & sic dicit in tellig#da lex pe. C. de vsu pro empt.
- [sect. 123] Nota, # si res tradita vt à lite renunciatur, si ab alio tertio euincatur, tradens tenetur de euictione. Idem ibi. nu. 73, communem dicit ex docto. in l. in profundo. C. de transactio.
- [sect. 124] Dñium trāsfert# in v#ditione, etiā si p#ti# nō sit solut#, nec habita sit fides pretio. Iacobi. in. l. traditionib#. C. de pa. n. 4. cōem dicit ex gl. in. l. si seruus. § locauit. ff. de fur. re#bata glo. in. l. 1. in fi. ff. de re. per. & gl. in. d. l. traditionib#.
- [sect. 125] Domini# reilegatæ trāsīt in legata ri# à morte testatoris fictè, ab adita tñ h#reditate verè. Anto. Nice. in cōcor. glo. cōcor. 93. cōem dicit. Vi. Dueñas in regula. 210. vbi ponit tredecim ampliaciones ad regulā, # dñium rei legatae trāsīt in legatari# c# nou# limitati. & 6. est nostra communis, & vi. in verb. Fructus. num. 237.
- [sect. 126] Nota, # quādo legatur pars bonorum, non transit dominium recta via in legatarium. glo. in. l. 55. ti. 5. par. 5. in verb. comunalm#te. cōmunem dicit ex Bart. in. l. siquis bonor#. ff. de leg. 1.
- [sect. 127] Domini# vtile & non direct# qu#ritur pr#scriptiōe. Iacobi. in. d. l. tradi tionibus. n. 8. cōem dicit ex. l. 1. in fi. in verb. vtilem. ff. de aqua plu. arcen. & Io. An. in Mercuri. in reg. possessor. l. 6. & Iaco. ibi limitat quadrupliciter. Primò, in t#pore immemoriali. Sec# dō, si per statut# disponat#, # direct# trāsfertur. Tertiò, si sit sciens contra qu# pr#scribitur. Quartò, si pr#scribit# titulo sententiæ ex secundo decreto.
- [sect. 128] Restringe istam communem in pr#[Fol.42]v] scriptione rei immobilis, secus in vsucapione tri#nali, quia per eā transfertur dñi#. Cur. Iuni. in l. fi. C. de edi. diui Adria. nu. 29. communem dicit ex Bar. ibi & Feli. in. rub. de præscrip.
- [sect. 129] Domini# vtile nō habet vasallus su perficiarius emphyteota, & similes, sed solùm ius in re. Bascole. de indiuiduo. ver. ad sec#dum veniendo. communem dicit ex docto. in. §. #que. super gl. in verbo, altius. Insti. de actio.
- [sect. 130] Domini# ex pluribus causis proueni#tibus post quā est acquisit#, nō reti netur, secus tñ si à principio cōcurrāt plures tituli. Anto. Gomez in. l. 45. Tau. nu. 98. cōem dicit ex glo. in. l. nu merationibus. §. ex plurib#. ff. de solu.
- [sect. 131] Dominium quæsitum modis ciuilibus, censetur esse de iure genti# Pau. Pari. consi. 1. nu. 108. vo. 1. communem dicit ex Feli. in cap. quæ in ecclesiar#. de constitu. & vi. Decium ibi.
- [sect. 132] Dominium nō amittit confitens ha bere rem suam in emphyteosim. Ioã. de Ripa in. l. conductionis. nu. 23. C. de pactis. communem dicit. & vi. supra in verbo. Conducens nu. 199.
- [sect. 133] Dominium nō probatur per instru m#tum locationis inter. conductor# & locatorem, quando agitur actione reali contra conductorem. Alex. cōs. 21. vo. 4. nu. 4. cōem dicit. & vi. gl. in. l. 18. tit. 8. par. 5. in verb. a su señor.
- [sect. 134] Dominium rei non est necesse pro bare per actorem agentem cum venditore, vel eius hærede. Matth. de Affli. de. 40. communem dicit.

- [sect. 135] Dominium probatur per cōmun# opinionem vel famam. Cassa. in consue. Burgan rub. 1. §. 2. gl. in verb. & lo prueue. nu. 15. communem dicit.
- [sect. 136] Amplia, # probato dñio de antiquo per famã, c#setur probat# de præsenti, etiã si probans nō docuerit de possessione pr#senti. Aimon de anti. par. 1. ver. viso in hac parte, nu. 4. & 5. com munem dicit ex Deci. in. c. 1. col. 4. de appel. & qualiter hæc communis intelligatur, vi. per D. Aimon.
- [sect. 137] Restringe istã ampliation#, si alius, qui sit in possessionem, præscripserit, quia per illam præscription# euacuatum est dominium antiquorum. Aimon ibi. nu. 5. communem dicit.
- [sect. 138] Dominus potest ratificare sententiã latã in fauor# falsi procuratoris. Ias. in l. licet. de procu. C. nu. 10. cōem dicit.
- [sect. 139] Amplia etiã in sent#tia la ta in fauor# collegij, vel vniuersitatis ag#tis sine autoritate superioris, quia superior pōt ratificare. Fran. de Are. in. c. causam#. de iudi. nu. 34. cōmunem dicit.
- [sect. 140] Dñs nō pōt cogere suos subditos ve nire ad su# furn#, vel mol#din#, nec possunt statuto inducere, quia nō valet statut# vel mādatum. Couar. in. c. possessor. §. 4. nu. 7. de reg. iur. in. 6. cōmun# dicit ex Soci. consi. 272. vo. 1. & si valeret, non ligaret ecclesias, vel cle ricos. Id# ibi. in verb. nam & si permit tatur, cōem dicit ex Ias. in. l. quominus. ff. de flumi. q. 25. nu. 156.
- [sect. 141] Nota, # dñs pr#sumitur ex torsisse à vasallis seruiti# in quolibet anno pr# stando, nisi dominus probauerit voluntat# adhibitam in præstando. Coua. ibi. par. 2. nu. 1. §. 4. communem dicit. ex Alexan. cons. 1. nu. 12. vo. 4.
- [Fol.43r] §. De iure regio hæc præsumptio est [sect.] sublata, & pr#sumitur titulus per l. 20. in. cōu#tu Matritio. de anno. 1548.
- [sect. 142] Domino curr#te ad braui#. si cadit equus, & relicto sessore equus pr# alijs currit ad braui#, dñs consequitur braui#. Rauennas in alpha. aure. in verb. Brauium. cōmunem dicit. ex Ci. in. l. gallus. §. si eius. ff. de li. & posthu.
- [sect. 143] Domo v#dita, c#setur v#ditus hortus, si aditus horti est per dom#, aliãs secus Ias. in. l. beneficium. ff. de cōsti. prin. nu. 14. communem dicit.
- [sect. 144] Donatio est cōtractus nominatus. Ias. in. l. iuris gentium. num. 8. ff. de pa ctis. communem dicit.
- [sect. 145] Donatio inter vir# & vxor# habet condition# tacitam, si donans prædecesserit. Alcia. in. c. cū cōtingat. nu. 206. ff. de iu. iuran. communem dicit.
- [sect. 146] Amplia istã cōem in spōsa de præ senti, licèt non sit traducta ad dom#. gl. in. l. 3 tit. 11. par. 4. in verb. por palabras de presente. cōmunem dicit ex l. penul. ff. de iu. doti. & Ioan. de Imo. in. l. Mæuia fs. solu. matri.
- §. De iure partitar# cōcordat c#. l. 3. [sect.] ti. 11. par. 4. sed per. l. Tau. 52. statim valet donatio facta sponsæ de præsenti, etiam ante copulam. approbata opi. Azo. in summa de dona ante nupti.
- [sect. 147] Fallit in donatione iurata, quæ statim sortit# su# effect#. Soci. in tracta. fallen. reg. 104. in verbo, Donatio. cōmun# dicit. Sed circa istã limitation# variæ sunt opiniones docto. Curt Seni. cōsi. 66. nu. 6. dicit donation# inter cōiuges nō iuuari iuram#to, dicens esse cōem. Alci. tñ in. d. c. cū cōtingat nu. 197. cōtrariã dicit magis cōem, licèt sibi non placeat. Io. Lupus auriga donation# #ter vi. & vxo. in repe. rub. §. fi. in fi. nu. 1. dicit cōem nr#am limitation#, & in praxi receptã. & id# Io. Ri pa in. l. 3. de donatio. c. 4. nu.

5. & c. 17. nu. 1. & Coua. in rub. de testa. parte. 2. nu. 20. & Deci. & Ias. in. l. pacta qu# cõ tra. C. de pactis. & gl. in. l. 4 ti 11. par. 4 in verb. son defendidas. cõem dicunt notrã limitation#. & vi. Duen#as in re gu. 118. nu. 2. in verb. secus tamen vs# in fi. vbi adducit pro & contra. & tu te ne nostram communem.

§. De iure regio donatio inter vir# & [sect.] vxor# intra ann# cõrractus matrimo nij non valet, nec post ann#, si filij ad sunt, vel superueniãt, nec valet nisi in quinto bonor#. l. 6. ti. 1. li. 3. fo. juz Sita m# filij nõ superueniãt, valet. l. 3. ti. 12. lib. 3. fo. ll. quã leg# limita vt in prima cõi, si donans prædecesserit, cum qua concordat. l. 4. ti. 11. par. 4. Quã limita, qñ donans non efficitur pauperior ex donatione, & si donatarius remaneat ditior. l. 5. ti. 11. ea. par. vel si recipi#s nõ efficitur ditior, etiã si donãs efficiatur pauperior. vt in. l. 6. eo. tit. Nota, quòd ad hoc quòd istæ donationes confirmentur morte, requiritur traditio. vt per Io. Lup# in dict. Rub. col. 434. c# sequ#. §. 35. vers. aduerte n#c. vbi vi. ali qua per quæ fit traditio.

[sect. 148] Nota, # ad cõsirmation# istius donationis sufficit traditio ficta. gl. in. l. 4. ti. 11. par. 4. in verb. en su vida. & An to. Gomez in. l. 45. Tau. nu. 3. cõem di c#t ex gl. in. l. 2. C. de do. cau. & nõ nu me. Et nota, # si donatio inter coniu-[Fol.[43]v]ges sit reciproca, non requiritur tradi tio ad hoc, # morte cõfirmetur. Paul. de Castro in. l. si pater. ff. de dona. inter vir. & vxo. & Io. Lupus in Rub. §. 50. nu. 17. & vi. eundem. §. 75 per to.

[sect. 149] Donatio inter virum & vxor# ambo ruina pereuntes cõfirmatur, quia præsumit# in matrimonio donãs perire. Coua. in reso. lib. 2. c. 7. cõem dicit.

[sect. 150] Nota, # donatio inter vir# & vxor#, qu# cõfirmat# morte, non transfert domini#, sed sol# vsufruct#. Nice. in concor. glo. concor. 119. cõmun# dicit ex glos. in. l. talis scriptura. ff. de leg. 1.

[sect. 151] Donatio simplex facta per patr# filio in potestate, mortuo patre, nõ con fertur, ex quo facta non valet, sed per mortem confirmatur. Ias. in. l. ex testa mento. nu. 10. C. de colla. cõmun# dicit, & habet vim legati. Ripa in lib. 3. de dona. c. 9. nu. 8. communem dicit.

[sect. 152] Fallit primò in donatione iurata, quia statim valet. Alci. in. c. cùm contingat. nu. 207. de iureiuran. Io. de Ripa in. d. nu. 8. & Deci. cõsi. 688. & cõsi. 216. & 239. & Ioan. Duran. in arte testan. tit. 3. cau. 2. communem dicit. vi. Dueñas in regul. 218 num. 2.

[sect. 153] Fallit sec#dò inquant# dicit, # si sta tim valet, # non est cõfer#da in dona tione facta filio exist#ti sub patria potestate ex causa studij, quæ statim valet, & nõ cõfertur. Segura in. l. vn# ex familia. §. sed sifundum. ff. de leg. 3. & Ias. in. l. 1. nu. 52. ff. solu, matri. cõmun# dic#t. Contrariã, immo # debeat cõferri, magis cõmun# dicit Ripa in. d. l. 1. nu. 104. Sed opinio Dida. de Segu. & Ias approbatur per. l. 5. ti. 15. par. 6. & per. l. 3. ti. 4. part. 5. in fi. vbi disponitur valere donation#, & nõ cõferendam. Quã limita in peruerso scholastico, vt per Stellã de colla. in ver. quæ res sint quæ non cader#t in collation#. vt per Alexã. in auth. # loc#. C. de colla. & vi. Cora. in. l. srater à fatre. nu. 64. ff. de cõd. inde. Et ad hæc pertinent quæ tra dit Tiraq de cessan. cau. in verb. priui legij causa. vbi dicit, scholares qui nõ stud#t nõ debere gaudere priuilegijs cõcessis scholaribus, licet gl. in proæ. 6. dicat scholares par# studentes gaudere priuilegijs. & illam dicit commu nem Domini. ibi, & Car. & Imol. in proæ. decre. opposi. 8. ex Hosti#. ibi.

[sect. 154] Donatio simplex facta filio emãcipato, confertur. Ias. in. l. ex testam#to. nu. 14. C. de colla. communem dicit.

[sect. 155] Amplia istă cōmun#, # non solūm est cōferenda cum alio filio sub potestate, sed etiam cum emancipato. Ias. in. d. l. ex testam#to. commun# dicit.

[sect. 156] Nota # donatio facta filio per patrem, etiā sub eius potestate, inducit obligation# natural#. Io. Cora. in. d. l. frater à fratre. nu. 46. cōmunem dicit.

[sect. 157] Nota, # ad hoc # donatio facta filio sub patria potestate cōfirmet# mor te, requiritur traditio. Ias. in. d. l. frater à fratre. n. 45. cōem dicit ex gl. in. l. Papinianus. ff. de dona. inter vir. & vxor. Et nota, # traditio fufficit # fiat per actum fictum, vt per clausulam constituti. vt not. glo. in. l. 2. C. de inoffi. te sta. & Segura in dict. l. vnum ex fami lia. §. sed si fundum.

[sect. 158] Nota, # donatio, quæ est conferen da per filium, non computatur in le-[Fol.44r]gitima, nisi expressè sit dictum. Ioan. Lupus in. 1. 25. Tau. nu. 56. cōmunem dicit ex Bar. Paul. & Alex. in. l. in quar tam. fs. ad. l. Falcid.

§. De istis donationibus factis filijs [sect.] per patrem, de iure regio disponitur per. l. 17. in deci. Tau. # pater, siue filijs sub potestate, vel emancipatis, potest donare terti# & quint# bonor#, & po test reuocari talis donatio vsq; ad mor tem donātis, nisi sit ex causa onerosa, vel c# alio tertio facta donatio: & illud terti# & quint# est, quod pater po test in vita vel in morte donare vel legare siue vni siue pluribus filijs. per l. 26. Tau. & non requiritur iurament# ad validitat# donationis. & sic de iure regio per. d. ll. Tau. nō habet loc#. l. 3. ti. 4. pars. 5. & l. 5. ti. 15. par. 6. nec cōmunis opinio nu. 152. stantibus alijs filijs, quia priuarentur sua legitima, cū iurament# non operatur in præiudici# tertij, per text. in. c. cū cōtingat. nu. 20. de iu. iuran. iuncto tex. in. c. quan uis pact#. in. 6. de pactis. & c. veniens. de iureiu. Ex quibus Alci. in. d. c. cū cōtingat. nu. 20. concludit, # alienatio fundi dotalis cum iuram#to licèt operetur contra matrem, non tamen astringit filios, quin possint post mor tem matris petere reuocation#, tam# iuram#t# producit effect# in patrem donant#, quia nō poterit reuocare di ctas donationes, cū iam sortit# sunt effect# per cōmun#. in nu. 152. & quo ad ist# effect# remanent dictæ. ll. par ti. incorrect#. Et etiā ex iuram#to pro ducitur alius effectus, # ex dicta donatione nō deducitur terti# & quint#, in quibus alius frater esset meliora tus, sed dictæ donationes cōprehenduntur sub tertio & quinto. per. l. 25. in ordi. Tau. Et nota, # stante. l. 26. nō habet loc# cōmunis opinio, de qua per las. in. l. si quando talis. §. generali ter. C. de inoffi. testa. # donata filijs in ter viuos non conferuntur, nec cōpu tātur in legitima, cū per dictā. l. nō potest legari nec donari filijs vltra ter ti# & quint#: & sic per dictā legem si pater in donatione vel legato non ex primit terti# vel quantum melioratio nis, si excedit legitimā, illud quod excedit, erit melioratio. Quod notat do ctor de Pala. ruui. in. d. l. 26. in princi. Quod planè est contra literā illius legis, quæ indistinctè tenet, quòd dona tio, vel relict# à patre filio cōputetur in terti# & quantum, & vltra illud ha beat legitimā, inquantum nō excedit donatio terti# & quint# & legitimā. Quod nota. Et nota, # per. l. 101. in curijs de Madrid de anno. 1539. # pater nō potest meliorare filiā inter viuos, nec dotare vltra legitimam. Et de ista donatione vi. Pet. Nuni. in dictionario Hispano litera. C. in verb. Castr#se.

[sect. 159] Nota, # donatio facta inter prohibitos propter merita, etiā si merita in specie exprimātur, probanda sunt me rita ad hoc # valeat, vt in concubina clerici, vel militis. Cora. in. l. frater àfratre §. sequentium. nu. 55. ff. de condi. indebi. communem dicit. & vi. in verbo, Merita. num.

§. Nota istam communem ad intel [sect.] lectum. l. 3. tit. 9. lib. 5. ordi. de donatio nibus regalibus.

[sect. 160] [Fol.44v] Donatio facta per patrem re & cō silio inofficiosa, reuocatur in tot# per fili#: re tam# inofficiosa nō reuocatur, sed solūm vsq; ad legitimam. gloss. in l. 8. in verb. legitima. tit. 4. part. 5. commun# dicit ex gloss. in. l. 1. C. de inoffi. dona. & Soci. consi. 126. vol. 2.

§. De iure regio siue re siue consilio [sect.] donatio sit inofficiosa, reuocatur vs# ad legitimam. per dict. l. 8.

[sect. 161] Nota, quòd donatio facta ab infirmo, si in ea non fit mentio mortis, c#setur inter viuos. Ripa. l. 3. cap. 9. nu. 7. communem dicit.

§. Nota istam commun# ad intel. [sect.] l. fi. tit. 4. part. 5. dicentis donationem timore mortis vel periculi factā posse reuocari, qu# debet intelligi, expresso timore mortis, vel periculi.

[sect. 162] Donatio generalis non cōprehen dit rem debitam donanti ex fideicomisso. Boe. deci. 33. commun# dicit.

[sect. 163] Donatio omni# bonorum præsentiū & futuror# non valet. Cur. Iuni. consil. 25. nu. 1. Panor. consi. 48. vol. 2. Io. Duran. in ar. testan. titul. 10. cau. 2. communem dicit.

[sect. 164] Amplia etiam si interueniat iuramentum. Curti. Iuni. consil. 25. nu. 6. communem dicit.

[sect. 165] Fallit primò in donatione vniuersali omnium bonorum, quia valet, & intelligitur solūm de præsentiū. Ias. consi. 5. vo. 3. communem dicit.

[sect. 166] Fallit sec#dò in donatione omni# bonorum post mortem, quia solūm est de præsentiū. Id# Ias. in respon. ad tertium, communem dicit.

[sect. 167] Fallit tertiò, si fiat ecclesiæ. Anto. Gomez in. l. 69. Tau. nu. 6. communem dicit ex Bart. in. l. fi. C. de pactis: sed tamen ecclesia tenetur donator# alimentare. l. sunt qui id. c# tribus sequen. ff. de re iu. & est. l. 1. ti. fi. par. 5.

§. De iure regio donatio omni# bo [sect.] norum etiā præsentiū nō valet. l. 7. ti. 12. lib. 3. fo. ll. l. 69. Tau. & si quis habet filios, vel desc#dentes, pōt donare etiā extraneis sol# quint# bonor#. per. d. l. 7. filijs aut# tertium & quint# l. 6. & 27. Tau. Habens aut# ascend#tes, pōt etiā extraneis donare tertiam part# bonor#, non tñ o#a etiā præsentiū per. d. l. 69. & vi. Soci. in reg. 108.

[sect. 168] Donatio omni# bonor# mobili# vel immobili# nō cōpreh#dit iura, & actiones, quia sunt tertia species sepa rata. Ias. cons. 5. vo. 3. cōmunem dicit.

[sect. 169] Donatio Cōstātini facta ecclesi#va lida fuit. Ang. in proœ. Insti. commu nem dicit.

[sect. 170] Donatio facta ambasiatoribus, nō præsimitur facta cont#platione prin cipis, sed illorum. Alci. de pr#sumpti. reg. 1. Præs. 18. nu. 2. communem dicit.

[sect. 171] Donatio facta per auum nepoti, c#setur adu#titia, & non acquiratur patri. Alcia. in fi. communem dicit.

[sect. 172] Nota, # donatio qu# fit ecclesi# sub modo vel pacto, non reuocatur, & si modus nō seruetur, licèt possit agi cō tra ecclesiā vt mod# seruet. Coua. in li. 1. reso. c. 14. nu. 6. cōem dicit ex glos. Car. Abba. & Pr#po. in. c. ver#. de cōdi. appo. & Feli. in. c. ver#. de foro cōpe. nisi in contractu dict# sit, # nō ser uato modo reuocetur donatio. vt notat Tiraq. in. lib. 2. De retra. nu. 11. in fi. [Fol.45r] & 14. vbi tractat de causa finali vel impulsua ad donād#: nam si modus fuit causa finalis, nō seruata, cadit donatio. l. cū te. C. de pa. si tamen fuit impulsua, non rescinditur. l. ea condi tione. C. de rescin. vendi.

§. Nota istā cōem ad itel. l. 56. ti. 5. par. 5 [sect.]

[sect. 173] Nota, # si in donatione sit apposit# pact# in fauor# tertij, etiã donatione perfecta, potest reuocari sine cõsensu tertij. Coua. in lib. p. resolu. C. 14. nu. 7. cõem dicit ex Bart. in. l. qui Romæ. §. Flauius. ff. de verbo. obli. & Imo. in. c. potuit. de loca. Cõtrariã magis cõem dicit Guiller. Bene. in repe. c. Rainutius. de testa. in ver. si absq; libe. morere. in. 2. de fideicõmis. substi. nu. 23. & id# dicit gl. in. l. 7. ti. 4. par. 5. Coua. a#t se inclinat in sec#dã, & gl. in primã, & sic anceps & ambigua est hæc quæstio. Et attenta. d. l. 7. & 3. ti. 8. li. 3. ordi. in qua absenti stipulatur, est dicend#, cùm perfecta sit donatio, # non possit reuocari. vt tenet Rode. Xuarez in l. quoniam in prioribus. q. 8. C. de inof fi. testa. & in alleg. 19. in verb. Per quã leg#. vbi dicit comun# opinion# esse cõtra Bar. in. d. l. qui Rom#. sed ret#ta prima opinione cõi, quam nõ teneo.

[sect. 174] Fallit primò, si cõtractus sit iuratus, #a nõ põt donans ampliùs pœnitere. Couar. in dict. cap. 14. num. 10. communem dicit ex glos in. l. si pecuniã. §. necesse. ff. de condi. cau. dat.

[sect. 175] Fallit secundò, si notarius nomine absentis pr#miserit stipulation#. Cou. ibi. nu. 11. Cõmun# dicit ex. l. cùm ma ritus. §. vlti, ff de pa. & las. Are. Soci. Alexan. & Cuma. in dict. §. Flauius.

[sect. 176] Nota, quòd si donatio facta est ab senti, si nuncius, qui ad hoc non fuit deputatus, declarauerit voluntatem donatarij, non videtur perfecta dona tio. glos. in. l. 4. tit. 4. par. 5. in verbo, no lo puede fazer. communem dicit ex glos. in. l. neque ambigi. C. de dona. & vi. dict. glos. in. l. 4. quia videtur cõ cludere. l. 3. tit. 8 libro. 3. ordi. non comprehendere istam donationem.

[sect. 177] Donatio, in qua appositum est pa ctum, quòd reuocetur per ingratitudinem, vel si ipso iure ex ingratitudine reuocetur, transit ad hæredes donantis, licèt donans in vita non reuo cauerit, vel mouerit litem, vel præparauerit ad mou#dum. glos. in. l. 10. tit. 4. Part. 5. communem dicit in glos. sus. herederos, ex Bal. in. §. insuper. col. fi. ver. ex his. de prohi. feu. alie. # Federi.

[sect. 178] Donatio de fundo trium iuger#, etiam si plura sint iugera, omnia comprehendit. Secus tamen si de iugeribus facta est donatio. Alex. consi. 106. vol. 6. Deci. consi. 347. communem dicunt, quam declarat Decius, quando est facta mentio de confinibus. & vi. Cur. Consi. 131.

[sect. 179] Nota distinctionem generalem, quòd si dispositio fuerit concepta sub mensuris, vlteriùs non extenditur: si tamen fiat ad corpus, non est considerandum, si maior vel minor mensura sit, cùm de corpore noto tractatur. Coua. in qu#st. pra. cap. 3. in prin. com mun# dicit ex Odral. 197. & l. si duo rum. in prin. ff. de acti. empti. & hanc etiam dicit communem Cur. Iuni. in dict. consi. 131. vbi dicit sic intellig#dã. [Fol. [45]v] l. si fundum. ff. de euicti.

[sect. 180] Amplia istam communem in om nibus dispositionibus, siue venditionibus, locationibus, donationibus, & testamentis, & in quibuscunque alijs. Coua. ibi. in primo casu. communem dicit ex Barba. de empti. & ven.

[sect. 181] Ex qua communi constat, si vendi tur fundum ex decem iugeribus, & si plus sint vel minus, iugera compreh# duntur sub venditione. Coua. ibi. nu. 2. comun# dicit ex Deci. consi. 347. & Bar. in. l. si Titio. §. Iulianus. ff. de acti. emp. reprobata glos. in. l. qui fundum. ff. de eui. quæ hanc communem probat.

[sect. 182] Amplia omnes has communes ad v#ditionem fundi sub his verbis, V#do fundum Titianum decem iuger# his diffinitum & distinct# limitibus. censetur dispositio concepta

sub corpore, & comprehendit quicquid est sub illis limitibus. Idem ibi. in verb. quarta species. communem dicit ex Castren. in. l. 2. in fi. C. de peri. & commo. rei ven. & Ruino. cons. 83. vo. 2.

[sect. 183] Nota, quòd si ad mensuram facta sit venditio, cedit lucro v#ditoris quic quid vltra modum expressum fuerit inuentum, & non tenetur quicquam tradere emptori. Idem ibi. ver. 11. com munem dicit. ex Boe. deci. 50. nu. 9. Si tamen fiat ad corpus, quicquid plus, erit emptoris, si minus, suppletur per venditorem. Idem ibi commun# dicit ex. l. si duorum ff. de acti. emp. & l. Iulianus. §. si Titius. eo. tit.

[sect. 184] Item: nota, quòd si ad mensuram venditus sit fundus, vel ad corpus ad ration# destinati pretij, pro qualibet mensura quicquid accrescit ante m#suram, accrescit venditori. Idem ibi. num. 9. ver. decimoquarto. communem dicit ex Cur. Iuni. in. l. quòd s#pe. §. in his. C. de per. & cōmo. rei ven.

[sect. 185] Donatio cuiuslibet partis bonor# reuocatur per superuenientiam filio rum. Io. de Ripa. in. l. 1 quæst. 7. num. 15. C. de reuo. dona. commun# dicit.

[sect. 186] Amplia, etiam si sit iurata. Ripa ibi. quæst. 3. nu. 7. communem dicit.

[sect. 187] Amplia secundò in donatione cu iuscunq; particularis rei. Ioã. Nico. in addi. ad Alci. de præsum. re. 1. pr#sum. 13. communem dicit. Amplia, etiam si donatio fuerit facta filio vsq; ad legi timam debitam filio nascenti. Couar. in reso. c. 19. in principio. commun# dicit li. 1. ex Bart. Albe. & Bal. in. l. Titia Seio. §. imperator. ff. de leg. 2. & Corne. con. 11. vo. 3. col. vlti. Item amplia ad donationem factam ecclesiæ, quia reuocatur vsq; ad legitimam. Id# Couar. ibi. num. 6. communem dicit ex Imol. Abbat. in cap. vlti. de dona. & ibi Coua. tractat an habenda sit ratio detertio & quinto. Tandem concludit in donatione facta filio non reuocari quo ad tertiã & quintam partem, quem vide.

[sect. 188] Fallit primò in re donata, si sit minima. D. Ioan. Nico. numer. 4. communem dicit.

§. De iure regio per. l. 8. tit. 4. Par. 5. [sect.] quæ concordat c#. l. 1. de reuo. dona. C. disponitur, que se deue de reuocar la donacion si diesse todo lo suyo, o gran parte dello. & glos. ibi. dicit, # re[Fol.46r] linquatur arbitrio iudicis. ex Baptista de sancto Seuerino. in. l. sicut certi, ff. de testa. mili.

[sect. 189] Fallit sec#dò in donatione ex causa, quia. d. l. si vnquam. non habet locum nisi in donatione libera ex mera voluntate. Ias. consi. 16. num. 1. vol 3. communem dicit.

[sect. 190] Nota pro corroboratione istius communis, quòd donatio remuneratoria non dicitur propriè donatio. Couar. in cap. cùm in officijs. nu. 10. de testa. ex Abba. in rub. de dona. & Ias in. §. sed & siquis. numer. 8. Insti. de acti. & Tiraq. de reuo. dona. in verbo. Largitus. num. 11. & Ripa. q. 14.

[sect. 191] Donatio non præsumitur, quãdo debitor aliquid dedit creditori, sed cõ pensatio. Io. Cora. In. l. frater à fratre. num. 41. ff. de condi. inde. communem dicit.

[sect. 192] Donatio cum clausula, si contigerit reuocare testamentum, est inutilis, & non confirmatur iuramento, quia tollit factionem testamenti. Alex. cõ. 156. vo. 6. communem dicit, licèt anti quitus communis opinio erat contra ria. vt per. Io. Duran. in ar. testan. ti. 10. cau. 3. Et hanc vltimam dicit commu nem Mantu. in tracta. de maiore qua tuordecim annor#. quæst. 7. fo. 118. ex Ludo. Roma. consi. 171. num. 2.

[sect. 193] Donatio, que incoëpit à traditione, non tenetur donãs de euictione. Cur. Iuni. Con. 138. nu. 27. cõmunem dicit.

§. Intellige istam communem, si nō [sect.] fuerit donatio fraudulenta, quia donauit rem alienam, quia tenetur dare donatario tertiam partem pretij, donatario tam# ignorante. l. 13. tit. 7. par. 7. si tamen donatarius sciuerit rem es se alienā, reddet eā cum duplo. per. l. 6. tit. 10. li. 3. fo. ll. quod dicta. l. etiam ad vendition# determinat de iure par ti. per. l. 19. tit. 5. pars. 5. Emens scienter rem alienam, perdit pretium, & venditor non tenetur ad euictionem, & pretium applicatur fisco. per glos. ibi. & nota. l. 65. in conuentu Matritio de anno. 1528. vbi disponitur, quòd vendens censum, & situat supra domum vel fundum, vel super aliam rem, tenetur sub pœna dupli manifestare c#sum, vel tributum, vel hypothecam rei. & per. l. 11. in curijs Toleti. de anno. 1539. disponitur, vt in quolibet loco sit registrum. quā vide. & vi. Pala. Ru. in repe. rub. de dona. inter vi. & vxor. col. 340. §. 50. num. 26.

[sect. 194] Donatio nō dicitur solūm ex hoc simulata, quòd donans semper perseuerauerit in donatæ rei possessione. Cur. Iuni. consi. 108. num. 11. communem dicit. Quā intellrge quo ad ipsos contrahentes, secus tamen quo ad ter tium creditorem. Imol. con. 55. & Panor. in cap. dilectus. cl. 1. de præben. & Boe. in consue. Bituri. in rub. de dona tionibus. §. primo. Quod tamen relin quitur arbitrio iudicis, inspecta qualitate personarum, & rer#. vt per Bal: con. 70. num. 5. vo. 1. & vi. Tiraq. de cō sti. par. 3. li. 9. per totum.

[sect. 195] Donatio, nec alius contractus in di spositionibus contra ius non venit ap pellatione venditionis. Secus tamen si sit cōformis iuri. Pe. Rau#. in alpha. aure. in verb. Alienatio. cōem dicit.

[sect. 196] [Fol.46]v] Donatarius omnium bonorum tenetur alimentare donantem. Ripa in. l. 2. de reuo. dona. quæst. 49. nu. 164. & 165. communem dicit. Quid tam# si reseruauit vsusuctum. vi. Corne. con. 15. vo. 1. & Ripā ibi.

[sect. 197] Donatarij præsentia cum taciturnitate, consensum inducit, & validita tem donationis. Cagno. in. l. semper qui non prohibet. num. 5. ff. de reg. iu. communem dicit.

[sect. 198] Donata spons# per cōsanguineos sponsi vel sponsum, soluto matrimonio, sunt hæredis mariti, & non spon s#. Cagno. in. l. contractus. num. 48. ff. de reg. iu. communem dicit. Alci. autem per plura. de præ. reg. 1. præsumpti 18. tenet contrarium. & vi. Io. Lupum in rep. rub. de dona. inter vi. & vxo. col. 32. §. 45. perto. qui contra cōmunem inducit. l. 2. tit. 3. li. 3. fo. ll. Tam# tene communem, licèt multum obstet. l. si consentienti. C. de dona. ante. nup.

§. De iure regio intellige istam com [sect.] munem in pretiosis, secus tamen in alijs. arg. l. 23. tit. 11. par. 4 & vi. in verb. Vestes. num. 47.

[sect. 199] Donare causa mortis non potest mulier, stāte statuto, quòd mulier nō contrahat sine consensu propinquorum. Ias. in. l. 2. ff. de leg. 1. commun# dicit. licèt Alci. in. l. 2. ff. de verb. obli. nu. 10. teneat contrarium.

[sect. 200] Dotis actio restituendæ marito, est bonæ fidei. Bal. nouel. de dote. par. 4. num. 10. communem dicit ex glos. in. l. de diuisione. ff. solu. matri.

[sect. 201] Amplia ad actionem dotis com pet#tem hæredibus vxoris. Idem ibi. communem dicit.

[sect. 202] Actio dotis non nascitur nisi solu to matrimonio. Io. Cora. in. l. qui libe ros. num. 41. ff. de ritu. nupti. communem dicit.

[sect. 203] Amplia primò, & si maritus sit ex communicatus. Io. Cora. ibi. num. 12. communem dicit.

[sect. 204] Amplia sec#dò, & si dicatur dos inofficiosa, quia non repetitur à viro durāte matrimonio. Io. Lupus in rep. ca. de dona. inter vi. & vxo. §. 24. communem dicit. De

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

qua per Couarru. in epi. 4. capit. 8. §. 6. num. 12. vbi dicit de iure regio per. l. 29. Tau. posse peti dos inofficiosa. Quod nota.

[sect. 205] Amplia tertiò, quòd intant# est vera, quòd si maritus restituit dotem sine causa mulieri, non liberatur mari tus, quin teneatur restituere iterum dotem h#redibus vxoris. Io. Cora. ibi. num. 114. communem dicit.

[sect. 206] Fallit primò marito vergente ad inopiam, quia potest peti etiam ante solum matrimonium. Gome. in. §. fuerat. Insti. de acti. n. 14. cõem dicit.

[sect. 207] Amplia istam limitationem non solùm in viro vergente ad inopiam, sed etiam in alio obligato restituere dotem. Fanus de pigno. & hypo. par. 8. mem. 3. nu. 1. communem dicit.

[sect. 208] Amplia sec#dò, & si maritus præ stiterit caution# de restituenda dote. gloss. in. l. 29. titul. 11. part. 4. in verb. de recabdo. communem dicit. ex. gloss. in. l. vbi adhuc. C. de iure. doti.

Adde Tiraq. de cessan. cau. fallen. 14. numer. 5.

[Fol.47r] §. De iure regio disponitur contra [sect.] rium per dict. l. 29. approbata opi. An. to. in capit. per vestras. de dona. inter vi. & vx. glos. autem in dict. l. 29. dicit relinquendum arbitrio iudicis, an sit satis cauta dos ex satisfatione. Quod nota.

[sect. 209] Amplia tertiò, etiam si marito nõ ex sua culpa, sed casu acciderit pauper tas. Io. Lupus in repe. cap. de dona. inter. vi. & vx. §. 24. in prin. cõem dicit.

§. De iure regio contrarium disponi [sect.] tur per. l. 29. tit. 11. par. 4. quòd si nõ ex culpa mariti venit inopia, mulier nõ potest petere dot#. De qua meminit dict. Io. Lupus. §. 6. & 24. de qua etiã per Segu. de bonis lucra. durã. matri. num. 9. Et nota verbum satis notabile episcopi Calagurrita. in reporto. ad dict. Io. Lup#. in verb. maritus, quòd si maritus malè nõ administrat, licet ab eo non potest repeti dos per dict. l. 29. tamen ab alijs creditoribus, vt illa præferatur, & dos sibi assignetur, mulier repetit, quod quotidie in practica venit, licet Fanus de pigno. & hypo. part. 5. mem. 1. num. 30. dicat, quòd citra casum inopiæ non potest mulier defendere bona mariti, cùm non habeat actionem. iuxta. l. cedere diem. ff. de. verbo. obli. & l. si constante. ff. so lu. ma. & Alexan. ibi. nisi sit assignatus fundus dotalis, quia in distinctè potest defendere. vt not. gloss. in. l. sed si alia ff. de bo. damna. & Bal. in. l. ob meritorum. C. ne vxor pro ma. Quod etiam notat Fanus. num. 34.

[sect. 210] Nota, quòd paupertas mariti ad hoc quòd possit agere pro dote durã te matrimonio, probatur per vulgi opinionem. Coua. in. li. 2. resolu. Cap. 6. Num. 8. ver. satis probatur. communem dicit ex Bar. in. l. vbi adhuc. C. de iu. doti.

[sect. 211] Restringe omnes has communes, cùm dos est restituenda vxori, secus tam# si dos sit data ab extraneo, & est stipulatum sibi reddi. Gome. in. §. fue rat. nu. 42. Insti. de acti. cõmun# dict.

[sect. 212] Nota, quòd non solùm quãdo ma ritus malè versatur circa res dotales, vel est inops, cõpetit hypotheca, sed etiam actio personalis. Roge. de dote. quæst. 14. num. 35. communem dicit ex. Cino. Bart. & Bal. in. l. si constãte. ff. solu. matri.

[sect. 213] Nota, quòd in casu, in quo constan te matrimonio mulier repetit dotem à viro, non est hab#da ratio vt reddat deducto ne egeat, quia nõ vtitur hoc priuilegio. Petr. Nuni. In respon. 7. nu. 8. communem dicit ex glos. in dict. l. vbi adhuc. & Pala. Rub. in repe. c. per vestras. de dona. inter vi. & vx. §. 37.

§. De iure regio per. l. 1. tit. 15. par. 5. cõ [sect.] trarium innuitur.

[sect. 214] Nota, quòd si maritus promittat tertio dotem, quam habuit ab vxore, habet beneficium ne conueniatur vl tra id quod facere potest, secus si promittat centum quæ debebat vxori. Alci. de præs. re. 3. præs. 35. n. 9. commun# dicit ex glos. in. l. si prior. ff. solu. matrimo.

[sect. 215] Nota, quòd pro debito dotali, vel paraphernali non potest maritus incarcerari. Idem Petrusibi commun# dicit ex glo. in. l. liber captus. ff. de cap[Fol.[47]v] ti. & postlimi. reuer. ex quibus dict. Petrus innuebat, mulierem nō posse petere, vt sibi maritus tra datur. iuxta. l. 5. tit. 12. li. 5. ordi. & pragma. 78. cum sequenti. Quod planum est, cū ipsa agit contra maritum: si tamen alij cre ditores iuxta. d. l. 5. & pragma. petunt maritum, mulier est præferenda alijs creditoribus, & ei debet tradi, vt notat Anto. Gomez. de qualita. contra. quæ est in. 2. tomo. c. 11. n. 53. c# ipsi mu lieri cōpetat actio personalis, vt in cōi 212. nimirum si alijs creditoribus præ feratur, vt suis laboribus & officio satisfaciat vxori de dote, & ita obseruat#.

[sect. 216] Nota, quòd licèt mulieri pro dote cōpetat retentio bonorum mariti, viro vergente ad inopiam, ad excluden dos alios creditores, etiam si per prius non egerit contra maritum, vt firmat Nouel. de dote. priuilegio. 18. nō tam# potest omnia bona mariti retinere, sed eligere vn# prædi# vel duo de bo nis mariti vsq; ad. #stimationem dotis. Fanus de pigno. in part. 5. mem. 1. nu. 35. communem dicit ex Cino. Alexã. & docto. in. l. vbi adhuc. C. de iure do ti. excepto Roma # tenuit contrari#.

[sect. 217] Nota, quòd si dos sit restituta vxo ri ex inopia viri, licèt vir perueniat ad diuitias, non ei restituitur. Ias. in. l. vbi adhuc. C. de iu. doti. q. 7. cōem dicit.

[sect. 218] Nota, # mulieri etiã cōpetit actio # sonalis pro dote c# priuilegio pr#latio nis. Roge. de dote. §. 8. n. 22. cōem dicit ex Bal. in. l. fi. C. de legi. tuto.

[sect. 219] Dos cōfessata durãte matrimonio nec cōfessio valet. Ias. cō. 32. vo. 3. cōem dicit. De qua per Bello. cō. 47. & Boe. deci. 230. & Io. # Ripa in. l. fœmin#. n. 38. C. de sec#. nup. nec astringit marit#. Ludo. de Goza. con. 28. n. 22. cōem dicit. nec habet priuilegia dons ver#. Coua. in. c. 7. li.1. reso. n. 4. cōem dicit, habet tamen tacitam hypothecã con tra maritum & eius h#redes. Nouel. de dote. par. 10. nu. 4. commun# dicit.

[sect. 220] Amplia, etiã si sit iurata talis confes sio. Cur. Iu. cō. 95. cōem dicit. de qua # Coua. in. d. c. 7. qu# vi. pro cōi sequ#ti.

[sect. 221] Limita primò quo ad effect# donationis, quia licèt cōfessio non præiudicat viro, habet tam# vim donationis, & morte confirmatur. Io. de Ripa in d. l. fœmin#. nu. 36. communem dicit.

[sect. 222] Limita sec#dò, si pr#cessit matrimo nio promissio dotis, & post matrimo ni# sequat# cōfessio, #a statim valet, & nō pōt opponi exceptio nō numerat# dotis, c# pr#sumat# dōatio. Bello. cō. . 4. n. 7. cōem dicit ex Bal. Ci. & Pau. in . l. in cōtra ctib#. C. de nō nume. pec. & Matth. de Affli, deci. 402. & vi. Caro. Mol. in addi. ad Ale. cō. 148. vol. 5. n. 1.

[sect. 223] Nota, # intãt# pr#sumit# h#c donatio ex cōfessione dotis, & # nō sit sub spe futur# numerationis, # etiã si nō ponat# ten#tiatio nō numerat# pecuni#. non potest h#c exceptio opponi. Soci. cons. 79. vo. 4. cōem dicit. & Ru be. con. 78. magis communem dicit.

[sect. 224] Item nota, quòd hæc confessio do tis receptæ habetur # traditione. Bello. con. 4. num. 10. communem dicit.

[sect. 225] Item nota, quòd licèt h#c donatio, quæ ex cõfessione dotis receptæ resultat, non sit insinuata, licèt excedat quingentos aureos, morte confirma-**[Fol.48r]**tur Bello. in dict. con. 4. nu. 11. magis communem dicit contra Cur. Iuni. in dict con. 95. in fi. & vi. Bello. de valore dictorum aureorum, ad quorum numerationem esse attendendum di cit, quòd septuaginta duo auri in tem pore. l. sancimus. C. de dona. per glos. m. l. fi. ff. de in ius vocan. & Ias. in dict. l. fi. & in. l. 2. §. ex his. ff. de verb. oblig. faciebant libram auri. Et aurei moder ni sunt minoris valoris, quia nonagin tasex aurei coustitu#t librã vnam, & sic libra variata est in quarta parte valoris, ex quo donatio vltra septingentos aureos valebit. vt per Pau. in. l. fi. C. communia. de leg. & sequitur Feli. in cap. conquerente. de offi. ordi. Alci. autem in l. h#c enuntiatio. ff de ver bo. signi. dicit. Nobis videtur aure#, quod hodie vtimur, ex generali omnium populorum consuetudine esse veteri illi subro gatum, & ideo qu# de solido de iure ciuili statuta sunt, ad no strum hunc licèt leuioris referenda sunt. Hæc ille.

§. De iure regio iuxta pragma. 120. c. 1. [sect.] quinquaginta aurei, de quibus in. d. l. sancimus, sunt mille aurei, de quibus nunc vtimur. Nam per pragma. taxa tur marca in. 75. aureis, & marca est medietas libræ, libra. n. constat ex c#tum & quinquaginta aureis: qui facto computo iuxta dict. l. sancimus. exce dit milliarium. Sed tamen de iure regio per. l. 9. tit. 4. par. 5. quæ reassumit. d. l. sancimus. donatio nõ debet excedere quing#tos morabetinos aureos, morabetinus aut aureus es que en romance se dize Castellano, q# vale quatrocientos y och#ta marauedis. vt no tat glos. in dict. l. 9. in verbo. de oro. & noster Coua. de numismatibus. c. 6. num. 4. vbi dicit, quòd cùm in. ll. partitar# fit mentio de marauedi de oro, debet intelligi # castellano. Q# nota.

[sect. 226] Restringe primam limitationem ad præiudicium mariti, vel hæredis, se cus tamen in præiudicium creditoris mariti. Bello. con. 47. nu. 4. communem dicit, quem vi. & nota.

[sect. 227] Restringe istam restrictionem ad creditores, qui intra tempus iuris op posuerunt exceptionem non numeratæ dotis, quia aliàs eis præiudicat cõ fessio. Matthæ. de Affli. deci. 402. cõmunem dicit, licèt alij tenere contra rium, vt per Coua. in reso. li. 1. cap. 7. num. 6. vbi nititur concordare, dic#s, quòd hæc communis opinio procedat, quando confessio præcesserit ma trimonio: si tamen post matrimoni# confessio emanauit, nõ pr#iudicat cre ditoribus, quin possint etiam post t#pus exceptionis non numeratæ dotis opponi. Et hoc dicit esse ex m#te Bar. in. l. si constante. ff. solu. matri.

[sect. 228] Nota, # consessio dotis, de cuius numeratione non constat, præsumiturfacta in fraudem creditoris. Noue. de dote par. 11. quæst. 53. cõem dicit.

[sect. 229] Nota, quòd cõfessio dotis recept# facta à viro dispari siue nobilitate, vel ætate, non præsumitur spe futuræ nu merationis, sed animo compensandi disparitatem, quia in hoc casu non est prohibita donatio. Noue. de dote. par. 10. num. 7. & Coua. in. 4. par. 2. c. 3. §. 3. num. 2. commun# dicit ex glos.**[Fol.48v]** in. l. voluntate. C. de do. promis.

[sect. 230] Maritus, qui confessus est mille in dotem recepissee, quæ promittit socero restituere, præsumitur recepissee t#pore confessionis, & non postea ex in teruallo. Alci. de præsum. reg. 3. præsum. 35. num. 9. communem dicit.

[sect. 231] Nota, quòd si in instrumento mari tus confitetur recepissee. cent#, qui nõ recepit nisi quinquaginta, & socer in alio instrum#to dicit se debitor# mari ti in quinquaginta, in causa restitutio nis dotis hæredes mariti tenentur c#tum restituere. Neuiza. in sylua nupti. li. 1. nu. 73. communem dict.

[sect. 232] Dotis #stimatio inducit v#dition#. Cur. Iun. in. l. ex cōuentione. nu. 11. C. de pa. & Coua in. qu#st pra. cap. 28. cō munem dicit ex Soci. con. 56. vo. 1. & Alex. con 256. n. 1. li. 6. & Soci. in con. 289. num. 1. vo. 2. & gloss. in. l. si inter vi rum. ff. de iu. doti.

[sect. 233] Fallit primò, si inter partes fuerit actum de æstimatione ad alium effectum, quàm ad venditionem. Coua. in dict. cap. 28. ver. sed ex contrario. cō munem dicit ex Soci. in dict. con. 56. pro qua dicit. l. æstimatis. ff. solu. ma. & l. si inter vir#. C. de iure doti & habetur. in. l. 19. tit. 11. part 4.

[sect. 234] Ex hac communi sequitur, quòd si tempore contractus tradantur marito bona dotalia pacto tali, quòd si soluto matrimonio ad mulierem reuer tatur pro eodem pretio, h#c æstimatio inducit, quòd si bona stant non de teriorata culpa mariti, sic sunt traden da aliàs si culpa mariti fuerint deterio rata, maritus tenetur ad æstimation#. Idem Couarru. num. 3. communem dicit ex. l. vlti. ff de pa.

[sect. 235] Nota, quòd maritus in hoc casu tenetur etiam de leuissima. Idem Cou: commune dicit ex Soci. in dict. cō. 56. & Sali. in dict. l. vlti. cum regulariter maritus pro bonis dotalibus non tenetur de leuissima culpa. l. etiam. §. 1. ff. solu matri.

[sect. 236] Sequitur & secundò, si culpa mariti perdantur vel diminuantur bona dotalia, cōmoda, vt partus ancillar#, pertinent ad maritum. & non ad mu lierem. Coua. ibi num. 3. §. huius a#t periculi. communem dicit ex. l. pe. §. mancipia. ff. solu. matri.

§. Lex. 20. tit. 11. par. 4. Plus dicit, # si [sect.] maritus recipit periculum damni, & non mortis, vel mortis, & non damni ancillarum, quòd licèt sint ancillæ appretiatæ, partus erit mulieris, & nō viri. De iure autem nouo. per. l. fi. tit, de las ganancias. li. 5. ordina. cūm om nes redditus & fructus communicentur inter coniuges, siue maritus recipiat periculum, siue nō, erunt cōmunes partus & fructus viri & vxoris.

[sect. 237] Nota, quòd licèt dotis #stimatio faciat emptionem, tam# si maritus nec eius hæres habeat bona vnde possit præstare æstimationem, mulieri com petit rei vindicatio contra terti# possessorem rei dotalis. Idem Coua. ibi nu. 8. communem dicit ex gloss in. l. in re bus. in verb æstimatis. ff. de re. iudi tamen possidens præstando æstimationem liberatur ex Soci. con. 244. vo. 2.

[sect. 238] Nota, quòd si res æstimata data in dotem a marito detur vxori, quæ cō-[Fol.49r]sumpsit, datur actio pro ea contra ma ritum. Soci. cons. 289. num. 1 vo. 2. cōmunem dicit.

[sect. 239] Fallit secundò, si æstimatio constet minori pretio quàm res valeat facta. Coua. in dict. c. 28. nu. 9. communem dicit ex Bal. Salice. & Ias. in dict. l. ex conuentione. C. de pa. §. De iure regio per. l. 16. tit. 11. par. 4. [sect.] statuitur, # pretium diminutum repa retur. Quod Couar. intelligit, si vltra dimidiam iusti pretij fuerit læsio. qu# intellectum dict. l. non patitur, immo quòd qualiscunq; sit læsio, debet repa rari, Quam vi.

[sect. 240] Fallit tertiò in re dotali alicuius minoris, quæ datur marito #stimata etiã cum autoritate tutoris, si fiat abs# decreto iudicis, cūm generaliter res minoris sine decreto iudicis non possit alienari. Couar. in. d. c. 28. nu. 10. cōmunem dicit ex gl. & 8 docto. in. l. quæ tutores. C. de admi. turo. & Bar. in. l. si constante. num. 77. ff. solu. matri. nec etiam in dotem dari. glo. in. l. 14. tit. 11. par. 4. communem dicit.

§. Concordat cum hac communi [sect.] dict. l. 14.

[sect. 241] Pater tenetur dotem præstare filiæ, non iure actionis, sed officio iudicis nobili. Paul. in. l. si socer. nu. 4. ff. solut. matri. communem dicit.

[sect. 242] Amplia, etiam si sit nupta. Anto. de Tremo. in addi. ad Bona. in practi. excepti. in rub. qui. mo. ciui. nu. 12. in ver. Quasi castrense. cōmunem dicit.

[sect. 243] Amplia secundò, etiam si contraxerit contra suam voluntatem, & ante vigesimum quintum annum, si cōtrahat digno. Curti. Iuni. in authen. resq; nume. 25. ff. communia delega. communem dicit.

[sect. 244] Amplia tertio, etiam si maritus si diues. Ripa. in. l. 1. ff. solu. matri. nu. 54. communem dicit.

[sect. 245] Amplia quartò, etiam si filia si dotata, & perdiderit dotem, non ta men sua culpa, tenetur iterum pate. eam dotare. Ioan. Lupus in repeti. c. per vestras. de dona. inter vi. & vxò. col. 373. §. 27. nume. 5. communem dicit, explosa glos. in. l. 2. ver. dos. ff. solu. matri. quæ dicebat, in quocunq; ca su patrem teneri. Et nota, quòd si pater præstitit dotem priori viro, si filia secundò contrahat, & prætetur dos per patrem, censetur animo compen sandi, & non de nouo præstare. Boe. decis. 137. communem dicit ex Bart. in quæsti. an mulier habens amplum patrimonium.

§. Nota istas communes ad intel. l. 8. [sect.] tit. 11. par. 4. mater tamen non compellitur filiam dotare. l. si. C. de iu. doti. Quod fallit in matre hæretica, vel Iudæa, filia autem catholica. l. 9. titul. 2. par. 4. & Ioan. Lupus in repe. rub. col. 86. §. 21. num. 5.

[sect. 246] Amplia quintò ad auum paternum, qui tenetur neptem dotare. Io. Lupus in dict. repe. c. col. 367. §. num. ex glos. fi. in. l. 8. ti. 11. par. 4. communem dicit.

[sect. 247] Restringe hanc ampliacionem, quādo neptis non habet ex quo possit dotari, etiam si habeat patr# eman cipatum. gl. in dict. l. 8. in ver. Ahuelo. cōem dicit ex Soci. consil. 33. vot. 3. [Fol. 49]v & Alexan. in. l. 1. ff. solut. matrimo.

§. Cōcordat cum hac cōi. d. l. 8. licèt [sect.] ipsa videat# innuere hoc, cū neptis est sub sua potestate, sed tamen illam intellige generaliter pro vt in cōmuni præcedenti.

[sect. 248] Amplia sextò ad fratrem, qui tene tur dotare soror# ex eodem patre natam. Io. Lupus in. d. rep. capi. col. 370. §. fi. num. 3. communem dicit.

§. De iure regio id# videtur innuere [sect.] per. l. 18. ti. 16. par. 5. & pro ea est. l. 4. ti. 1. li. 5. ordi. qu# loquit# de sorore cōtrah# te matrimoni# sine facultate fratris.

[sect. 249] Fallit qu# dicta sunt de patre, qui te netur dotare filiam, quod procedit in filia legitima, secus tamen in naturali. Campen. de dote. q. 17. in prin. cōmunem dicit. Sed verio rem & cōmunio rem puto contrariam, cū dos succe dat loco alimentorum, per tradita in verbo, Pater. num.

[sect. 250] Dos congrua dicitur, quando pater dotat filiam dum viuit, licèt non accedat ad legitimam, habito respectu ad bona, quæ tunc pater habet. Secus tamen si in morte dotet, quia dos debet accedere ad legitimam. Coua. in c. quanuis pactum. de pactis in. 6. par. 3. §. 4. nu. 7. cōmun# dicit. & sic debet intelligi Deci. cons. 181. num. 5. & 379.

[sect. 251] Dos si sit constituta à patre simplici ter, & si sit administrator siliæ, vel eius bonis, censetur dotare de suo, non tamen de bonis filiæ. glo. in. l. 8. ti. 11. par. 4. & Gome, in. l. 50. Tau. in fi. magis communem dicit ex Imol. & Roma. in. l. 1. ff. solut. matri. contra Bart. in. l. Nensenius. ff. de nego. gestis.

§. Nota istā cōem ad intel. l. 53. Tau. [sect.]

[sect. 252] Dotis actio competit filiæ, & nō pa tri, etiam si pater stipulatus sit dotem sibi reddi soluto matrimonio. Gome. in. §. fuerat. nu. 46. Insti. de acti cōmu nem dicit, post glos. in. l. 2. §. 1. ff. solut. ma. Et de hac communi vi. supra in verbo, Actio pro dote. num.

- [sect. 253] Dos est restitu#da eti# extraneo intra annum. glo. 3. l. 31. ti. 11. par. 4. communem dicit.
- [sect. 254] Dos est magis priuilegiata quàm fiscus. Alci. de præsum. reg. 3. præ. 31. nu. 4. & Goza. cons. 97. num. 12.
- [sect. 255] Ex qua si vno die inueniatur instrum#t# fact# fauore fisci, & aliud dotis, p#ualet q# fact# est pro dote Negu. de pig. & hypo. m#. 4. n. 109. cõem dicit.
- [sect. 256] Item si instrumenta duo inueniantur vno die cõfecta, præsumitur # illud quod est pro dote, quòd præcesse rit. Cucha. in addi. ad Deci. in. l. in am biguis. ff. de reg. iu. cõmunem dicit.
- [sect. 257] It# promissio incerta valet fauore dotis. Ias. in. §. fuerat. n. 51. & Gome. n. 21. Insti. de acti. cõem dicit. & id# Noue. de dote. par. 6. priui. 11. cõem dicit.
- [sect. 258] It# ex pacto nudo oritur actio pro dote. Gome. in. §. in personam. nu. 43. Insti. de acti. communem dicit.
- [sect. 259] It# bona soceri c#sent# obligata pro restitutione dotis receptæ per filium. Crotus in. l. filiusfamilias. §. diui. nu. 167. ff. de leg. 1. cõem dicit ex gl. in. l. as siduis. C. qui poti. in pigno. habeãtur.
- [sect. 260] Nota, # socer tenetur ohligare bona sua qñ filius recipit dot#. Noue. de dote. par. 6. pri. 20. nu. 1. cõem dicit.
- [sect. 261] Item fauore dotis habens integram[Fol.50r] legitimam tempore dotis receptæ, & etiã bona subiecta restitutioni, si alienauit legitimam, vel consumpsit, potest petere dotem de bonis subiectis fideicommisso. Cur. Iuni. cons. 59. nu. 3. communem dicit.
- [sect. 262] Item alienation# sundi dotalis con sensus vxoris non firmat etiam repeti tus & post bi#nium fauore dotis. Couarrui. in cap. quanuis pactum. de pact. in. 6. par. 2. §. 1. num. 20. communem dicit ex glo. & docto. in authen. siue à me. C. ad Velle.
- [sect. 263] Nota, # si mulier alienet rem dota lem, & det fideiussorem, sicut non va let alienatio, nec fideiussor obligatur. Ioã. de Imol. in. c. cùm contingat. nu. 18. de iureiurãdo. cùm ipsa mulier alie nat, secus tamen si maritus alienet, & det fideiussorem, quia t#c fideiussio tenet, licèt alienatio non teneat. com munem dicit ex Ioan. And. ibi. & Ci. in. l. & si is. C. de prædi. mino.
- [sect. 264] Item fauore dotis mulier habet hy pothecam generalem ita efficac#, # pr#fertur alijs creditoribus anterioribus hab#tibus tacitam hypothecam. Fanus de pigno. & hypo. memb. 4. par. 2. num. 93. communem diicit.
- [sect. 265] Amplia ad matrimonium putatiu# cum bona fide contractum. Idem Fanus. nu. 103 communem dicit.
- [sect. 265] Amplia sec#dò ad bona paraphernalia, quæ maritus administrauit, licèt nō habeãt priuilegi# prælationis. Coua. in reso. li. 1. c. 7. nu. 1. cõem dicit, ex Alex. consi. 36. vo. 6. & Crem#. sin. 145. & sic dicit intellig#dã gl. in. c. ex li teris. in verb. obligata. de pigno. §. Nota istam communem ad intel. [sect.] l. 17. ti. 11. par. 4.
- [sect. 266] Amplia tertiò ad donationem pro pter nuptias, quia mulier in his habet hypothecã, licèt non ius prælationis. Idem Coua. ibi. communem dicit ex Inno. in. d. l. ex literis. & Zasi. in. §. fuerat. Insti. de acti. vbi est glo. # mulieri non cõpetit hypotheca in bonis mariti hy pothecatis pro donatione propter nuptias.
- [sect. 267] Nota, quòd hypotheca expressa prior pr#iudicat tacit# posteriori, quã vxor habet # dote. Negu. de pigno. & hypo. in membro. 4. part. 2. nume. 98. & Couarru. in dict. c. 7. conclu. 3. communem dicunt ex glos. in dict. §. fuerat. de acti.

§. Concor. cum. l. 33. tit. 13. par. 5. [sect.]

[sect. 268] Amplia istam cōmunem ad hypothecā prior# expressam, quia præiudicat hypothec# posteriori pro dote ex pressæ. Idem Negu. nu. 100. & 102. & Coua. cons. 5. comun# dicunt ex glo. in. l. assiduis. C. de secun. nupti.

[sect. 269] Nota # tacita hypotheca generalis quā mulier habet pro dote, nō pr#iudicat, si habet pro dote speciale pignus, sed cōcurrunt ambæ, cū mulier non possit facere ius dotis deterius. Fanus ibi. nu. 43. cōmun# dicit.

[sect. 270] Amplia ad inquilin#, qui prouisus est speciali hypotheca, #a ex hoc nō p#iudicat# gñrali de inu#tis ex illatis in domo cōducta. Id#. n. 89. cōem dicit.

[sect. 271] Nota # hypotheca tacita in dote in cipit à die promissionis, si postea sequatur traditio. Idem Negu, nu. 80. communem dicit.

[sect. 272] [Fol.[50]v] Nota, # ista tacita hypotheca, quæ competit mulieri pro dote, transit ad quosc#q; hæredes, etiam extraneos. Negu. in. d. mem. 4. nu. 111. cōmunem dicit ex Bar. in. l. 1. ff. solu. matri.

[sect. 273] Restringe istam communem quo ad omnia priuilegia, non tamen quo ad priuilegium prælationis, quia non transit nisi ad suos. Gome. in. §. fuerat. num. 36. Insti. de acti. communem di cit ex glos. in. d. §. fuerat.

[sect. 274] Restringe istam restriction# ad filios illius matrimonij, non tamen alterius. Negu. in. d. mem. 4. num. 95. cō munem dicit ex glos. in. l. si cū procurator. ff. de re iudi.

[sect. 275] Amplia quartò nō solū bona ma riti esse tacitè hypothecata pro restitutione dotis, sed etiam pro alim#tis præstandis, quæ petuntur iudicis officio mercenario. Negu. ibi. nu. 55. com munem dicit, & vi. in verbo, Bona. nume. 58.

[sect. 276] Amplia istam ampliacionem, etiā si petantur à marito durāte matrimo nio. Idem ibi communem dicit.

[sect. 277] Amplia quintò ad bona mariti minoris, quia sunt tacitè obligata pro do te. Fanus in mem. 4. par. 2. num. 73. & Ias. in. l. si constante. num. 210. ff. solut. matri. communem dicunt.

[sect. 278] Fallit prima cōmunis in debito funeris, quia hypotheca, quam mulier habet pro dote, non ei præcedit. Noue. de dote. part. 10. nu. 29. cōmunem dicit ex gl. in. l. fi. in verbo, Habeant. C. qui poti. in pigno. ha.

[sect. 279] Nota, # priuilegi# tacitæ hypothecæ, quæ datur pro dote, latè datur, #a datur actioni. Negu. in. d. m#. 4. n. 29. & Gome. in. d. §. fuerat. nu. 25. cōmunem dicunt post glos. in ver. ei.

[sect. 280] Nota, # hoc priuilegiom datur ex iure speciali & priuilegio. Gome. ibi. num. 31. communem dicit.

[sect. 281] Nota, # priuilegi# prælationis, quæ datur mulieri pro dote, nō competit dotanti ac stipulanti sibi reddi. Negu. nu. 67. communem dicit.

[sect. 282] Amplia ad patrem, si agat nomine suo, etiam si possit redundare in fauo rem filiæ ex obliquo. secus tamen si agat nomine filiæ, & administatorio nomine. Negu. nu. 35. & Gome. in. d. §. fuerat. nu. 36. & Noue. par. 10. num. 23. communem dicunt.

[sect. 283] Nota, # actio hypothecaria, quæ competit mulieri pro dote contra ter tios possessores, non competit nisi facta excussione in bonis mariti. glo. in l. 14. tit. 13. par. 5. in ver. estar en paz. cōmunem dicit ex glos. in. l. vbi adhuc. C. de iure doti. & Bar. in. l. si constante. ff. solu. matri.

[sect. 284] Item est aliud priuilegium dotis, # bona minoris possunt dari in dotem cum decreto iudicis. glo. in. l. 14. tit. 11. par. 4. in verbo, Rayz. communem di cit ex glo. & docto. in. l. lex quæ tutores. C. de admi. tuto.

§. De iure regio idem disponitur per [sect.] dict. l. 14.

[sect. 285] Dos si ab impubere sit tradita mari to, fructus eius cedunt doti, cùm pubes non possit donare. Goza. consil. 23. nume. 11. communem dicit. Et sic est intelligenda glos. l. 2. C. de do. promi. in maiore, qui tradidit dos spon-[Fol.51r]so, qui sustinuit onera matrimonij.

§. De iure regio per. l. 28. tit. 11. par. 4. [sect.] de æquitate legis etiam in minore do tâte si sustinuit onera matrimonij ma ritus, non augment dot# fructus, vt colligitur ex illa in fi.

[sect. 286] Fructus bonor# mulieris vltra dotem non sunt mariti, sed vxoris. glos. in. l. 17. tit. 11. part. 4. in verb. todos los bienes communem dicit ex glo. in. l. fi. C. de pact.

§. De iure regio omnium bonorum [sect.] fructus tam vxoris quàm mariti sunt communes. l. 2. ti. 4. lib. 5. ordi.

[sect. 287] Nota, quòd partus pecorum & p#sitationes vrbanorum prædiorum di uiduntur inter virum & vxorem solu to matrimonio pro rata anni. Camp. de dote. q. 28. communem dicit.

§. De iure regio per. l. 26. tit. 11. par. 4. [sect.] omnes fructus diuiduntur iuxta tem pus anni quod maritus sustinuit one ra matrimonij.

[sect. 288] Nota, quòd fundus, in quo lapis c#ditur, si detur marito in dotem, com modum lapidicinæ indistinctè spectat ad virum. gloss. in. l. 27. titul. 11. part. 4. in verbo, despues, commun# dicit ex Bart. in. l. si fundus. ff. solut. matrimo.

§. De iure regio per. d. l. 27. si lapidici [sect.] na fuerit inuenta post cõstitutionem dotis, si lapis non renascitur, erit vxoris, sin autem renascatur, erit mariti. Et procedit nostra communis, quando ante constitutionem dotis iam lapidicina erat inuenta, & cædebatur, quia t#c in distinctè spectat ad virum. Alexan. in. d. l. si. fundus. num. 7. com munem dicit, quæ approbatur per. d. l. 27. argum#to a contrario sen su. ibi. en que fuesse hallada pedrera despues que le fuesse dado. Quod nota.

[sect. 289] Expensæ factæ per virum pro exigenda re in dotem, extenuat dotem. Cor. in. l. 1. nu. 1. C. de bo. mater. sed vi. Iaso. in. l. si maria. ff. de condi, in debi. & in. l. diuortio. ff. solu. mat, & gl. in. l. 15. tit. 11. par. 4. vbi nititur dare concordiam ad gl in l. 1. ff. de imp#s. in re. dota. & vi. Campen. de dote. q. 44.

[sect. 290] Nota, # expensæ factæ pro custodia castri dati in dot#, nõ extenuât do, tem, si non sint perpetuæ, & ad perpe. tuam custodiam castri. Ias in. l. sumptus. ff. de leg. 1. communem dicit.

[sect. 291] Nota, quòd si maritus legat vxori quicquid ad e# peruenit nomine dotis, non deducuntur expensæ. Ias. in. l. post dotem. num. 36. ff. solu. ma. communem dicit, & vi. glos. in. l. Meuia. §. à me. ff. de leg. 2.

[sect. 292] Dos si sit promissa marito, & promissor fuit in mora solutionis, maritus potest petere interesse etiam iure canonico. Alexand, in. l. insulam. §. vsuras. nume. 4. ff. solut. matri. communem dicit.

[sect. 293] Nota, quòd si marito promittatur dos ad certum diem, & promittantur decem nomine vsurarum, non tenet promissio, secus si pro alimentis. Alexand. ibi. communem dicit. nu. 5. Sed Coua. in reso. lib. 3. c. 1. nu. 3. in verbo Quarto. communem dicit contrariã, sed hac veriozem.

[sect. 294] Dos si detur mercatori, vt capitale dotis sit salu#, & ex lucro aliment#tur[Fol. 51]v vir & vxor, contractus est vsurarius. glos. in. l. 29. tit. 11. par. 4. comun# dicit ex Panormi. in. c. peruestras. de do. na. inter vir. & vxor. in rub. §. 8. col. 482.

[sect. 295] Nota, # si maritus mortua vxore ex forma statuti lucratur aliquã partem dotis, habet locum, etiam si non sit traducta ad domum matrimonio constante de præsenti. Bald. Noue. in par. 11. q. 2. nu. 29. comunem dicit. & Cifonta. in. l. 25. Tau. col. 2.

[sect. 296] Nota, # si vir # mittit restituere dotem, intelligitur deducto lucro dotis quod ex forma statuti debetur. Si tamen promittit restituere totam dot#, non potest tollere lucrum. Alexã. in cons. 5. li. 3. & Tiraquel. in. l. si vnquã. in verbo, totam, in princi. de reuocã. dona. C. comunem dicunt.

[sect. 297] Nota # res empta ex pecunia dora li sit dotalis, non est priuilegium dotis, sed hoc euenit natura vniuersi, in quibus res succedit loco pretij. Nouel. de dote par. 11. q. 2. num. 8. comunem dicit.

[sect. 298] Dos data naturali filio vel spurio vl tra id, quod lege permittitur, legitimus non repetit tanquam inofficiosam dotem promissam, durante matrimonio. Pala. rube. in. l. 10. Tau. nu. 34. comunem dicit ex Bar. in. l. fi. §. si à socero, ff. de his qu# in fraud. cred.

[sect. 299] Dos consticuitur gratia vtrius#, tam viri, quàm vxoris. Igneus in. l. cõ tractis. num. 20. ff. de regul. iur. comunem dicit.

[sect. 300] Nota, quòd si quis contrahat scien ter contra prohibitionem legis matri monium, dos non repetitur, sed efficitur caduca, & applicatur fisco. Nouel. par. 11. lib. 5. num. 6. cõmun# dicit.

§. De iure regio per. l. 50. tit. 14. par. 5. [sect.] applicatur marito ipso ignorante impedimentum: si autem ambo sunt sci#tes, quidquid vnus alteri pr#buit, applicatur fisco. Quod nota.

[sect. 301] Nota, quòd si dos repetitur à muliere, quæ fecit adulterium, exceptio adulterij durat in perpetuum. Balbus de præs. par. 4. par. 4. qu#st. 2. comunem dicit.

[sect. 302] Dubius præscribit. Felin. in. c. fi. nu. 9. de præs. comunem dicit.

[sect. 303] Intellige istam comunem, si post inchoatam præscriptionem successit dubi#, secus tamen si à principio. Bal bus de præs. in. 2. part. 3. part. quæst. 2. comunem dicit. & vi. in verbo. Pr#scriptio. nune.

[sect. 304] Duces, Marchiones, & Comites perpetuò inuestiti censentur principes in ducatu, marchionatu, & comi tatu, & omnia possunt in subditos suos, quæ imperator in orbe. Curti, Iuni. consil. 61. num. 9. & Bello. consil. 59. num. 10. comunem dicit ex Decio. consil. 403.

[sect. 305] Amplia ad alium principem, qui exercuit iura imperij per tempus, de cuius initio non est memoria in contrarium. Bello. consil. 51. num. 3. comunem dicit ex Marti. Lau. de princi. quæst. 11.

§. De iure regio Duces, vel Marchio [sect.] nes, ac Comites, qui perpetuò sunt in uestiti, non possunt condere leg#, nec legitimare, nec forum nou# sine con sensu populifacere. per. l. 12. tit. 1. par. 2.[Fol.52r] nec monetam cudere. l. 9. tit. 4. part. 5. nec regalia exercere, & sic non pos sunt restituere famam, nec gratiã facere criminis capitalis. Bald. in. l. placet. el. 1. col. fi. C. de ped. iudi. nec crea re notarios. vt per Inno. in. c. c#. p. tabellio. de fi. instru. & hæc regalia enumerat Bal. in. l. imperi#. ff. de iuris. omni. iudic. Plures alios casus congerit Cassa. in cata. de gloria mundi. par.5. cons. 20. Sed nõ omnes casus illos cre das esse de his quibus loquimur, sed solùm illi, qui non sunt in cõmercio homin#,

vt est de constitu#do magistrat#, quia de se nō est de regalibus, sed est effectus dñij ac iurisdictionis, & sic co ipso, # in aliqu# transfertur, statim ex necessaria consequentia venit potestas creandi magistrat#, & nō obstat. l. qu# sint regalia. in vsi. feudo. vbi inter alia enumeratur constitutio magistratus, quia illa. l. loquitur de magistratibus regijs ad regiam vel imperialiam iurisdictionem exercendā. Item alienum est à duabus, legem generalem ad decisionem causar# contra legem communem condere, per l. 12. tit. 1. par. 1.

[sect. 306] Duo casus æquiparati in lege antiqua, dispositum in vno, c#setur etiam in alio, etiam in materia odiosa dispositum. Bello. cons. 69. nu. 1. cōmunem dicit ex gl. in. l. si quis seruo. C. de fur. & glos. in. c. de multa. de præben. & ibi Panormi. & Deci. in. l. factum. §. in pœna. ff. de reg. iu.

[sect. 307] Duplex causa si sit in vno casu si vna cessat, non tamen cessat effectus. Bello. cons. 8. nu. 5. cōmunem dicit, ex Decio. in. c. cum cessante. de appel.

[sect. 308] Intellige qñ causa cessans tendit ad e#d# effect#, secus si ad contrari#. Id# Bello. ibi cōmunem dicit ex Bar. in. l. sciendum. ff. qui satisda. cogant.

E.

[sect. 1] ECclesia non tenetur ad collectas pro rebus solitis collectari, cū collecta imponitur personis. Bello. consi 40. nu. 3. cōmunem dicit.

§. Intellige istam cōem prout in. l. 55. [sect.] ti. 6. par. 1. in rebus datis ecclesiæ in dotem, cū de nouo #dificatur ecclesia, vel datur in sepulturā: tam# de bonis aliter quæsitis, vel emptione, vel alio titulo, tenetur ecclesia collectas soluere, vel dare hominibus bona, qui collectas soluāt. vt in. l. 53. eo. ti. Et hāc distinction# quas leges ist# senti#, ponit Car. in cle. 1. de immu. ecclesi. q. 2. quā. refert Berta. de gabel. part. 7. n. 12. Sed istam distinction# intellige, cū onera sunt certa, & perpetuò annexa ipsis rebus. vt per Panor. cons. 53. vo. 1. vbi cōem dicit. de quo per Calde. in cōs. 2. de censi. & Gemi. cōs. 19. & Ancha. cōs. 303. & Ang. cōs. 23. Et pro hac opinione cōmuni & intellectu est. l. 1. tit. 3. lib. 1. ordi. Et de hac materia vi. plenius per Aguignem. de charitati. subsi. fol. 224. cum sequen. vbi ponit reg. & limi.

[sect. 2] Fallit primò hæc communis in eo, quòd ecclesia, nec personæ ecclesiasticæ non tenentur ad collectas quæ imponunt# personis, si imponitur pro[Fol.52]v] refectioe pontium, muror#, ac fossat# quia in his casibus tenetur ad collectas. Ioan. de Ripa. de res. lib. 2. c. 2. nu. 6. & 25. & 26. communem dicit.

§. Concordat cum hac communi. l. [sect.] 54. tit. 6. par. 1. & l. 20. tit. 32. part. 3. & l. 1. tit. 3. lib. 1. ordi.

[sect. 3] Fallit secundò, quando collecta imponitur pro redim#da vexatione imposita tã laicis ## clericis, & sic pro bono cōi reipublicæ. Io. de Ripa. de res. lib. 2. c. 20. nu. 7. communem dicit.

§. Concordat cum. l. 1. tit. 3. lib. 1. ordi. [sect.] & l. 52. tit. 6. par. 1.

§. Fallit tertio in clerico coniugato, [sect.] qui tenetur ad collectas. l. 13. tit. 1. lib. 1. ordi. quæ concordat cum. l. cōi, cū de iure nō gaudeat nisi priuilegio fori & canonis. c. 1. de cleri. con. in. 6.

§. Fallit quartò in gabellis, qu# apud [sect.] nos Alcauala dicitur, quia clerici vendentes tenentur ad illas. l. 4. tit. 4. li. 6. ordi. qu# correcta est per. 3. in quaternione de gabellis. vbi disponitur id#, quod de iure cōi est statut# in. c. fi. de vi. & hone. cleri. # clericis, qui

se abstinent à negotiatione gaudent priuilegio clericali, immiscens se, tenetur ad dictas gabellas. Et nota. # in casu, in quo clericus tenetur ad gabellas, laicus qui emit, tenetur retinere gabellam ad instar illius qui emit ab extraneo, per l. 100. d. quaterni. vt illam soluat, & in hoc. d. l. 4. non est reuocata.

[sect. 4] Nota, # bona ecclesiæ vel clerici si transeant ad laicum, tenetur laicus ad omnia onera: quia mutata persona, mutatur qualitas rei. l. Paulus & l. licitatio. ff. de publi. vecti. Decius in. l. in omnibus. nu. 2. ff. de regu. iur. & Ripa de rescri. li. 2. c. 22. nu. 17. cōmunem di cit. & sic conductores fructu# ecclesiarum tenentur ad gabellas, ad quas clericus non teneretur, vt tenet Archi. in. c. quanquā. de cens. in. 6. & Ias. in auth#. quas actiones nu. 4. C. de sacrosan. eccles. Quod intelligitur, si res quæ ad alium tangit, nō sit exempta, nam ad qu#cunq; trāseat, nō collecta bit#. vt dicimus de re emptā per ignobilem, # si res sit exempta, non imponitur tallia super eam. vt per Io. And. in addi. ad Specul. de censibus. per. l. ætatem. §. rebus. ff. de censi. quem refert Tiraque. de nobilita. c. 20. nu. 165. Quod nota pro intel. l. 13. ti. 1. lib. 1. ordi. vbi dicit # clericus emens, tenetur ad gabellas, ex qua lege colligitur, # emptor tenetur ad gabellas, q# est cō forme iuri cōmuni, vt per deci. Tholo. 451. per. l. debet. ff. de ædi. edi. quæ per plura comprobatur eius additionator. Sed tam# de iure regio per. l. 2. de gabel. cōtrarium disponitur, # debitor, & nō emptor teneatur ad gabellam. Nota circa hanc materiā, # in. l. 1. de gabel. taxatur decima pro solutione gabellæ rei venditæ, illa tamen decima pars debet deduci deductis expensis proxenctæ, & aliorum: & si vendita est res pro centum, & proxeneta habuit dec#, nonaginta erit pretium, vt de illis soluat decima, vt per Bar. in. l. sed si. §. cuidam. ff. de con di. & demonstra. quem refert Gome. in. l. 8. Tau. num. 10. & Ias. in. l. nō amplius. ff. de leg. 1.

It# nota aliud notabile in hac materia, # si partes dissentiant de v#ditione, nōdum res tradita non debetur gabella, qu# per plura comprobatur Caro. Moli. in consuetudinibus Pari. Rub. 1. §. 3. glos. 5. q. 2. per totum. Quod debet intelligi per traditionem veram, non tamen fictam. Albe. Fulgo. Pau. & Ias. in. l. ab emptione. ff. de pactis. & hanc dicit Moli. veriore num. 15. licet contrarium teneat Bal. & Ang. in dict. l. ab emptione. & alij, quos refert dict. Caro. & Anto. Gome. in. l. 45. n. 95. Tau. Sed vide plura de hoc per Tiraq. de consti. limi. 26. par. 3. n. 6. et qu# habes in verbo. Emphyteota. nu.

[sect. 5] Ecclesia præscribit cōtra ecclesiam. Ias. in auth. quas actiones. num. 13. C. de sacrosan. eccle. communem dicit.

[sect. 6] Nota quòd hæc præscriptio, qua vtitur ecclesia contra ecclesiā, debet esse quadragenaria. Balbus. de præ. par. 5. in principio communem dicit.

[sect. 7] Nota, quòd ecclesia restituitur intra quadriennium aduersus præscriptionem à tempore læsionis. Ias. in dict. auth. quas actiones. nu. 33. commun# dicit. & præscriptionis complet# Balbus. in. 5. par. q. 2. communem dicit.

[sect. 8] Nota, quòd quadriennium, quod datur ad restituendam ecclesiā, non currit in vita prælati alienātis. Balbus ibi. communem dicit. vi. in verbo, Restitutio. num. 65.

[sect. 9] Nota, quòd si ecclesia sit enormiter læsa, non currit contra eam quadriennium, & potest restitui quādocun#. Aimon. de anti. par. 4. de præscriptio ne. nu. 71. communem dicit ex glos. in. c. 1. de restitu. in integ. in. 6. Quam intellige in enormissima læsione totius substantiæ ecclesiæ, non tame rei particularis. Quod nota.

§. De iure regio per. l. fi. tit. fi part. 6. [sect.] tunc dicitur ecclesia enormiter læsa, quando deceptio fit vltra dimidium iusti pretij & limitatur per tempus tri ginta annorum.

[sect. 10] Ecclesia si succedit priuato, contra quem inchoata est præscriptio, perficitur secundum priuilegium ecclesi#. Ias. in dict. auth. quas actiones. nu. 36. & Balbus de præ. in dict. quæst. 2. communem dicit.

[sect. 11] Ecclesia habebit bona præmorientis, quando vir & vxor ingrediuntur monasterium, statuentes, quòd post mortem illorum sua bona deuenir#t ad ecclesiam, non expectata morte al terius. Ias. in. l. cùm quidam. nu. 7. C. de impu. & alijs substitu. cõem dicit.

[sect. 12] Ecclesiæ vacantis bona sub episcopi administratione erunt vsq; ad institu tionem. Panor. in cap. bonæ. num. 12. de appel. communem dicit.

[sect. 13] Edere sententiam vel acta potest cõ pelli pars appellata per iudicem appellationis sub pœna priuationis. Ias. in. l. is apud quem. num. 12. cap. de ed# do. communem dicit.

[sect. 14] Edere tenetur reo actor instrumen ta ac rationes ad fundandas suas exceptiones. Ias. in. l. que à diuo. num. 1. C. de edendo. communem dicit.

[sect. 15] Edere non tenetur reus actori sua instrumenta ad intentionem suã fun dandam, etiam si reus sit fiscus, etiam si pœna sit pecuniaria. Ripa. in. l. 1. de eden. num. 11. & in. l. is apud quem.[Fol.[53]v] num. 22. eo tit. communem dicit.

[sect. 16] Fallit primò in ecclesia. Ripa. in dict. l. 1. num. 13. communem dicit.

[sect. 17] Fallit secundò in actore agente pro matrimonio, pro dote, pro alimentis, pro libertate propria. Ripa. ibi. num. 13. communem dicit.

[sect. 18] Fallit tertiò in mercatore, qui de necessitate officij tenetur conficere librum. Iaso in. 1. 1. C. de eden. num. 55. communem dicit, & vi. in verbo. Rationem. numer.

[sect. 19] Editio instrumentorum fit non iure actionis, sed officio iudicis. Ripa in dict. l. 1. num. 20. & Deci. nu. 19. communem dicunt.

[sect. 20] Edendus est libellus reo suis expensis, & non actoris. Ripa. in dict. l. edita. nu. 12. C. de eden. commun# dicit.

[sect. 21] Edictum facta præsentatione est fixandum iuxta cap. fi. de electi. & vi. Lamber. de iure patro. par. 2. li. 2. q. 6. ar. 2. num. 4. qui communem dicit.

[sect. 22] Edificare potest dominus aræ, in qua cadit stillicidium, dummodo ser uitus stillicidij nõ impediatur, & #disicaris stillicidium recipiat. Bello. cõsi. 61. num. 5. communem dicit ex glos. & Bar. in. l. seruitutis. §. si seruitus. ff. de serui. & Soci. cons. 141.

[sect. 23] Edificare castrum ad æmulationem priuati, nulli est licit#. Boe. decis. 320. num. 9. communem dicit.

Item nec ædificare vt videat hortos religiosorum, vel monialium nemo potest. Boe. ibi. communem dicit.

[sect. 24] Edifi cium factum in re dotali, non cedit solo, quanuis medietas expensa rum sit alterius coniugis. Boe. in consue. Bitu. in Rubri. des costumes des mariages. §. 2. commun# dicit ex Ias. in. l. senatus. §. Marcellus ff. de leg. 1.

[sect. 25] Electus de cõsensu parti#, vel de mã dato iudicis, vt secundum peritiã artis deponat, debet iurare, aliàs non stabitur eius assertioni. Crotus in tra. de testi. part. 6. communem dicit.

§. Nota istam communem ad am [sect.] pliationem. l. 23. tit. 6. par. 3. de teste nõ iurato deponente. de quo in verbo, Testis, num. 170.

- [sect. 26] Nota quòd licèt cum iuramento de ponat, nihilominus probatio in contrarium admittitur. Alex. in. l. qui bo na. §. qui damnum. ff. de damno infe. communem dicit. & vi. Coua. in reso. li. 2. cap. 13. num. 4.
- [sect. 27] Item nota, quòd partes non sunt citandæ ad videndum iurare, vel ad de positionem illius, qui de arte deponit, vel de consensu ambarum partium. Deci. in capit. 2. de testi. communem dicit. & vi. Couarru. in reso. lib. 2. cap. 13. per totum.
- [sect. 28] Limita istam communem, si persona est electa absente parte, quia licèt possit eligi à iudice, vel à parte absente alia parte, & valet electio, vt per Bart. communiter approbatum in. l. Theopompus. de dote pr#s. C. tam# si absente parte fuit electio, debet pars citari ad videndum iurare. Feli. in. c. quia iudicante. de præs. cõem dicit.
- [sect. 29] Electio pr#lati mortui potest fieri an te sepulturã. Gui. papa. deci. 206. nu. 1. communem dicit.
- [sect. 30] Item de nocte valet, licèt sit in hone stum. Io. de. Ripa. de res. li. 2. cap. 13. nu.[Fol.54r] 5. communem dicit.
- [sect. 31] Nota, quòd in electione prælatus est adhib#da certa forma, de qua in cap. quia propter. de electio. & si forma minimè obseruetur, nõ valet actus, etiã vt simplex postulatio. Noue. in. l. 1. §. si quis ita. num. 27. ff. de verbo. oblig. communem dicit.
- [sect. 32] Amplia ad electionem abbatis. Pa nor. in dict. cap. quia propter. num. 6. communem dicit.
- [sect. 33] Nota, quòd in electione scrutatores necessariò debent esse tres. Panor. ibi. nu. 13. communem dicit.
- [sect. 34] Duo ex scrutatoribus scrutabunt tertium. Panor. ibi. numer. 9. communem dicit.
- [sect. 35] Scrutatores quòd sint fide digni, non est de substantia electionis, sed de iustitia. Panor. ibi. num. 16. communem dicit.
- [sect. 36] Tabellio debet interuenire in scrutinio. Idem ibi numer. 9. in fin. communem dicit.
- [sect. 37] Vox electi per viam scrutinij non computatur in numero, licèt secus quando eligitur per viam compromissi. Panor. in cap. cùm in iure. num. 5. de electi. communem dicit.
- [sect. 38] Arbitri electi ad eligend# possunt vnum ex ipsis met eligere, etiã si non sit expressum in cõpromisso. Panor. in dict. cap. cùm in iure. num. 4. communem dicit ex glos. in. l. planè. ff. quod cuiusq; vni. nomi.
- [sect. 39] Nota, quòd hab#s canonicatum & dignitatem in ecclesia, duplicem vocem habebit in electione. Coua. li. 3. reso. cap. 16. nu. 6. communem dicit.
- [sect. 40] Electus à saniori parte, non dicit à maiori. Panor. in dict. cap. cùm in iure. nu. 5. communem dicit.
- [sect. 41] Nota, quòd in actibus ecclesiasticis non solùm requiritur, quòd quis sit elect#s à maiori parte, sed requiritur quòd sit sanior, in profanis in numero pari præfertur qui à saniori. Deci. in cap. licèt euitanda. de electi. nu. 16. communem dicit ex Sali. in. l. maiorem. ff. de pactis. nu. 2.
- [sect. 42] Eligentes idoneum & non idoneiorem peccât. Deci. in cap. constitutus. num. 5. de appel. & Coua. in reg. peccatum. part. 2. §. 7. numer. 4. communem dicit.
- [sect. 43] Electio de digno omisso digniori valet, & non retractatur. Couar. ibi. nu. 7. communem dicit.
- [sect. 44] Electus antiquior cum digniori, di. gnior præfertur. Deci. in cap. clerici. num. 9. de iudi communem dicit.

[sect. 45] Electi duo in discordia ad aliquã dignitatem, si electio cassatur ex aliquo defectu, neuter ad illam dignitatem est eligendus. Panor. in cap. considerabimus. de electi. in fin. communem dicit.

[sect. 46] Nota, quòd si nullus contradicit electioni, nec opponit contra electum iudex ex officio debet inquirere de eius meritis. Sapi. in l. de ætate. nu. 19. ff. de mino. communem dicit.

[sect. 47] Eligere non potest suspensus ab officio. Coua. in cap. alma mater. par. 2. §. 2. Commune dicit.

[sect. 48] Vota in electione sunt publicanda quã primò fuerint in scriptis redacta. Panor. in capit. quia propter num. 16. [Fol. 54] v de ele. communem dicit.

[sect. 49] Electus ad officium per sex menses, si non gerat in primis sex mensibus, nõ potest officium gerere in alijs sex mensibus. Ias. in l. si. ita scriptus. ff. de verbo. obli. nu. 15. communem dicit.

[sect. 50] Electio in vltimis voluntatibus est inuariabilis. Cur. Iuni. consi. 159. nu. 1. communem dicit.

§. Concor. cum. l. 25. & 26. tit. 9. par. 6. [sect.]

[sect. 51] Emancipatus pro parte non potest quis esse. Alci. de præsump. re. 2. præsump. 2. num. 4. communem dicit.

[sect. 52] Emancipari potest filius inuitus ex iusta causa. Ias. in l. quidam cum filium. num. 14. ff. de verbo. obligatio. communem dicit ex. Bal. in l. quanuis. C. de fidei com.

[sect. 53] Emens rem alienam à fisco, statim est securus, vt terti us prætendens rem ad eum pertinere, habeat recursum contra fiscum, & non contra ementem. Bello. con. 51. in fi. communem dicit. Quam intelligit dictus Bellonus in casu in quo loquitur dicta cõmunis, secus tamen si fiscus vendidit tanquã vacantem, quæ non vacabat, & nõ habet locum. l. ab Azone. cap. de quadri. præ. vi. Dueñas reg. 238.

[sect. 54] Emens certos redditus # vita, valet emptio ratiõe incertitudinis vitæ. Ias. in l. 1. summa trini. cõm dicit. nu. 63.

[sect. 55] Emptor secundus, cui res tradita est, præfertur primo, etiã si vendens sit per sona ecclesiastica. Ias. in l. quotiens. nu. 19. C. de rei. vendi. communem dicit.

§. Nota istam communem ad ampliationem. l. 50. tit. 5. par. 5. quæ cõcordat cum dict. l. quotiens. & vi. aliã ampliationem in verbo. Iuramentum. n. 198.

[sect. 56] Fallit dicta. l. quotiens. si prior possideat per clausulam constituti, licet secundus actualem possessionem sit assequutus. Tiraq. de consti. in prin. num. 23. communem dicit ex Ias. in dict. l. quotiens. Item dict. l. quotiens. non procedit, quando domini# transfertur sine traditione, vt cum ecclesiæ venditur vel donatur. Couar. in reso. li. 2. Cap. 19. nu. 2. communem dicit ex glos. & docto. in dict. l. quotiens. & in cap si tibi absent. de præb. in d. item non habet locum, cum secundus, cui. res tradita, habuit malam fidem, sciens res prius emptam. Idem Couar. ibi. num. 5. communem dicit.

[sect. 57] Emens rem locatam, tenetur stare locationi factæ ad decennium. glos. in l. 19. tit. 8. par. 5. in verbo. su vida, cõmunem dicit ex Bar. in l. 1. §. # aut#. ff. de superfi. & gloss. in l. fi. ff. si ager vecti.

§. De iure regio requiritur quòd locatio sit in perpetuum, vel ad vitam, vel pactum de non expellendo ante tempus conductionis. vt in dict. l. 19.

[sect. 58] Emens rem viliori pretio, etiam in tra dimidiam iusti pretij, sciens, tene tur in foro interiori ad resarciendā læ sion#. Coua. in reso. li. 2. c. 4. n. 11. cōem dicit ex Ana. post. Anto. & Panor. in c. in ciuitate. de vsu. & Gome. in cap. 2. de consti. in. 6. num. 5.

[sect. 59] Amplia istā cōem ad ignorant# preti# rei, posteaquam sciuit verum valorem rei tenetur ad resarciendam læsionem. Idem Coua. ibi. cōmun# dicit in foro interiori ex Anto. et Panor. in. c #a pleri#. de immu. ecclesi.

[sect. 60] [Fol.55r] Amplia secundò etiam in foro ex teriori, quando interuenit dolus in de ceptione intra dimidiam iusti pretij. Idem ibi communem dicit ex gloss. in cap. cùm dilecti, de emptio. & ven. & Deci. in cap. 1. num. 8. de consti. & de. l. 2. de rescin. ven. vi. in verb. Lex. numer. 137.

[sect. 61] Nota, quòd res empta ex pecunia militis armat# militi# est ipsius militis gl. in. l. 49. tit. 15. Par. 5. in ver. De cauallero. cōmunem dicit, ex Bal. & Sali. in. l. militis. C. de mili. testa.

§. Nota istam communem ad intel [sect.] lectum dict. l. 49. & vi. per gloss. quis dicatur miles armat# militiæ, vt gaudeat hoc priuilegio.

[sect. 62] Emptori nō tenetur v#ditor de euictione quæ non fuit demandata, etiã si sciat litem moueri. Alex. in. l. 2. §. vo luntatem. num. 12. ff. solu. matri. & Io. de Ripa. in. c. cùm. m. de consti. num. 166. & Rauc. in alphabeto aure. in ver bo. V#dere, cōmunem dicit, vbi ponit Rauennas duas limitationes.

§. Nota istam communem cum se [sect.] quentibus ad intel. & ampliacionem l. 32. tit. 5. par. 5. & l. 36. eo. tit. vbi ponit casus, vbi venditor nō tenetur de euictione. & vi. l. 21. tit. 8. Par. 5. de conductore vti frui re locata.

[sect. 63] Amplia primò, quòd non solùm requiritur quòd denuntient emptori litem esse motam, sed tenetur offerre libellum, & citationem in auth#tica forma. Ioan. de Ripa in cap. c#m. m. de consti. num. 163. communem dicit & magis communem dicit Coua. in reso. li. 3. cap. 17. nu. 3. ver. tertiò adhuc. Sed de consuetudine hoc non obseruatur, vt tenet Bal. in. l. emptor. C. de. eui. & Ias in. l. non solùm. §. morte. ff. de no. ope. enun. & gloss. in cle. causam. de electi.

[sect. 64] Item non solùm requiritur quòd denuntiet litem esse motã, sed requiritur etiam quòd protestetur quòd ve niat ad litem recipiendam. Io. de Ripa. ibi. nu. 165. communem dicit.

§. De iure regio emptor tenetur sal [sect.] tim ante publicationem causæ den#ciare venditori litem, aliàs venditor non tenetur. l. 32. tit. 5. par. 5.

[sect. 65] Amplia secundò, licèt sit notoria iustitia agentis, adhuc est denuntian dum venditori per emptorem. gloss. in. l. 32. tit. 5. part. 5. in verbo. no lo hiziesse. communem dicit ex Ange. in §. fi. de empti. & ven. Insti. & Deci. cō. 74. in fi licèt glos. nō placeat hæc opi nio cùm non sit necessaria denuntiatio, quando venditor non habet exce ptionem competentem ad excluden dam intentionem actoris ex Imol. in cap. fi. de empti. & ven. & Alex. con. 67. vo. 3. vbi allegat Fulgo. & Roma. idem tenentes. & hanc posteriorem dicit communem Coua. in reso. li. 3. cap. 17. nu. 6. ex Paul. in. l. at qui natura. §. cùm me absente. ff. de neg. gestis.

[sect. 66] Nota, quòd si emptor recipit contra se sententiam iustam dubiam ve, non tenetur appellare: si tamen appel lat, tenetur prosequi. Couar. in dict. cap. 17. nu. 9. communem dicit ex. l. Her#nius. §. Caia. ff. de euicti. & gloss. & docto. ibi. licèt ipse in casu dubio consulat vt emptor appellet.

[Fol.55]v §. Nota istam communem ad intel, [sect.] l. 36. titul. 5 part. 5.

[sect. 67] Limita primam communem in ecclesia, & minori, quia sciente vendito re lit# moueri, tenetur de euictione, & si non sit interpellatus. Coua. ibi. n. 4. communem dicit ex Imol. in cap. breui. de iureiuran. & Mathesa. no. 44. & Bal. in. l. 1. C. de peri. & commo. rei ven.

[sect. 68] Limita secundò, quando in contra ctu emptionis venditor dicit nolle te neri de euictione, expressa causa liber tatis, vel alia, ex qua speratur rem euici, quia tunc nec ad pretium tenetur venditor. Secus tamen, si in genere sit dict# non teneri ad euiction#. Coua. ibi communem dicit ex glos. in. l. qui libertatis. C. de eui. iuncta glos in. l. 1. C. de peri. & commo. rei ven. in verbo, conuentionibus. licèt ipsi Couar. non placeat, quia venditor locupleta retur cum aliena iactura. ex allega. l. qui libertatis.

[sect. 69] Nota, quòd si emptor sci#ter emat rem alienam, licèt venditor nō tenea tur ad damna & interesse, tenetur tamen ad preti# rei receptum restituen dum. Coua. in dict. cap. 17. nu. 1. communem dicit ex Are. in. l. si aliquam rem ff. de acqui. posse. num. 3. pro qua dicit tex. in. l. vlti. §. vlti. C. cōia de leg.

§. De iure regio per. l. 19. tit. 5. par. 5. di [sect.] sponitur, quòd nec pretium restituit, quod glos. ibi. concludit fisco applicā dum. ex gl. in cap. 1. de prohi. feu. alie. per Fede. & gl. in. l. quemadmodum, de agri. & censi li. 11.

[sect. 70] Limita tertio, si ex imperitia iniu ria ve iudicis lata sit sententia, diligen tissimusq; sit emptor, non tenetur v# ditor de euictione, cum casui fortuito ascribatur. Id# Coua. in dict. capit. 17. communem dicit ex Panor. in. c. vlti, de empti. & ven.

[sect. 71] Restringe istam limitation#, cūm venditor præstitit iura vel probationes, quas habebat, aliàs sibi imputetur, & tenetur de euictione, etsi iudicis imperitia lata sit sententia. Id# Co. uar. nu. 10. communem dicit ex glos. in. l. exceptione. ff. de fide.

[sect. 72] Nota, quòd v#ditor non solūm tenetur ad euictionem, sed tenetur reficere sumptus litis factos per emptor#. glos. in. l. 32. tit. 5. part. 5. in verbo, Daños, magis communem dicit ex Bar. in. l. venditores. ff. de verbo. obli.

[sect. 73] Nota, quòd si emptor absente ven ditore protestetur, quòd non potest venditorem inuenire ad faciendam denuntiationem, hæc protestatio ei non adiuuat, si veniente v#ditore nō denuntiat, quia videtur à protestatione discedere. Ias. in. l. de pupillo. §. si quis ipsi. nu. 14. ff. no. ope. enun, communem dicit.

[sect. 74] Emphyteoticus contractus de ne cessitate requirit scripturam. Ias. in. l. 1. nume. 61. C. de iure emphy, communem dicit.

§. Concordat cum. l. 28. tit. 8. par. 5. & [sect.] cum. l. 3. tit. 14. Part. 1, Et nota verbum Ang. in. l. prætor ait. ff. de eden. quòd si emphyteota nō ostendit domino instrument# emphyteosis, præsumitur # sit finita, & potest e# expellere.

[sect. 75] Ex hac communi sequitur, quòd si[Fol.56r] finita emphyteosi dominus permittit emphyteot# frui re emphyteotica, & canonem receperit non censetur renouare emphyteosim. Soci. con. 169. num. 12. magis communem dicit ex. l. item quæritur. §. qui impleto. ff. loca. Consuetudine tamen dicit hanc opinionem esse receptam. ex Panor. & Anto. in cap. potuit. de loca.

[sect. 76] Emphyteoticus contractus de necessitate non requirit, quòd certa quã titas præstetur. Ias. in dict. l. 1. num. 3. cōem dicit. Contrariam dicit cōem Albe. in dict. l. 1, sed prima cōmunis approbatur per. l. 28. titul. 8. part. 5.

[sect. 77] Nota, quòd res emphyteotica præ sumitur, si tanquam emphyteoticam diu pro ea soluerit canonem. Ias. in dict. l. 1. nu. 155. communem dicit.

[sect. 78] Diu in hac materia dicitur, si lapsi sunt triginta anni. Ias. ibi. nu. eo communem dicit. & idem dicit Balbus de pr#s. in. 3. par. quæst. 10. con. 16.

[sect. 79] Nota, quòd emphyteosis perpetua præsumitur præcessisse solenniter, si diu fuit possessa tanquam emphyteotica, si res erat priuati, secus tamen si erat ecclesi#, quia nõ præsumitur perpetua, sed vsq; ad tertiam generationem. Balbus de præ. part. 3. quæst. 10. col. 16. Commune dicit.

[sect. 80] Nota, quòd valet argumentum de feudo ad emphyteosim, nisi contrarium inueniatur de iure cõmuni. Soci. con. 167. nu. 24. communem dicit ex Specu. de feu. §. qm#. ver. 40. & Bal. in. l. liberti libert#que. C. de ope. liber.

[sect. 81] Emphyteosis ecclesiastica, qu# sec# dum consuetudinem solet dati vs# ad tertiam generationem masculinã, si datur vsq; ad fœmininã, vel in perpetu#, vitatur pro parte, pro qua nõ erat consuetudo, valet tamen quo ad aliam partem. Ias. in. l. qui rem aliquã C. de sacrosan. eccle. nu. 21. Commun# dicit, licèt sibi non placeat, placet tamen Decio. & hanc dicit etiam com munem Curt. Iuni. de feu. par. 2. cap. 6. num. 11. Sed videtur, quòd contra hanc communem insurgit alia communis opinio, de qua per Ludo. de Goza. cõ. 25. nu. 20. vbi dicit esse communem opinionem, quòd in casu in quo res ecclesi# potest dari in emphy teosim, potest concedi in imperpetuum filijs, & nepotibus, & pronepo tibus, ac alijs legitimis successoribus ex Panor. in capit. in præsentia. nu. 29. de proba. Sed huic contrarietati potest respõderi, quòd prima procedit, cùm non sit alia legitima causa concedendi, sed sola consuetudine, sed se cunda, cùm adest legitima causa con cedendi. vt notat Deci. in dict. cap. in præsentia. nu. 48. vbi etiam dicit, non solùm legitimis h#redibus, sed etiam extraneis possit concedi in hoc casu. & hanc dicit commun#, vt ibi per e#.

[sect. 82] Amplia istam communem prior#, etiam si non obseru#tur solennitates in alienando rem ecclesiasticam sancitas, si consuetum est dari potest sine eis. Cur. Iuni. in tracta. de feu. part. 2. qu#st. 1. num. 1. cõem dicit ex cap. 2. de feu. & ibi Panor. Et solitum probatur per duas vices concessas intra quadraginta annos. vt not. Bal. in. 1. de quibus. ff. de legi. & vi. in verbo, Aliena-[Fol.[56]v]tio. num. 112.

[sect. 83] Limita istam communem, si tempo, re primæ concessionis ecclesia erat lo cuples, & cùm secundò vel tertio con cedit est pauperior, quia tunc solenni tates sunt necessariae. Idem Cur. in fi. dict. primæ. quæst. communem dicit ex Iaco. de Bello. in capit. 1. in principio. qui feud. dare possunt. & docto. in auth. vt determina. sit nume. cleri. colla. prima. vbi etiã ponitur alia notabilis limitatio, quãdo res, qu# deuoluitur ad ecclesiam, iam perdiderat pri mam formam, quia de inculta culta facta fuit, ex Panor. in cap. vt super. de rebus. eccle. non alie. Hanc tamen limitationem glos. in. l. 3. tit. 26. part. 4. dicit sibi non placere, præcipuè si sit tradenda iteratò hæredibus emphyteot#, vel feudatarijs, vt in. communi. 100. quem vide.

[sect. 84] Emphyteosis ecclesiastica pro filijs & nepotibus transit ad eos, & si non sint h#redes. Cur. Iuni. consi. 78. num. 4. communem dicit.

[sect. 85] Amplia, etiam si filius repudiet h# reditatem. Alci. de præsum. reg. 1. præ sum. 31. in principio commun# dicit.

[sect. 86] Amplia secundò, & si non sit facta de filijs mentio, quia in dubio præsumitur & pro filijs recepta. Ias. in. l. em phyteotecarijs. nu. 188. C. de iure emphy. communem dicit. & ideo cùm indistinctè conceditur, nõ transit ad extraneos. Cur. Iuni. con. 130. num.

5. communem dicit. & Deci. in con. 71 & Segu. in. l. cohæredi. §. cùm filiæ ff. de vulga. & pupi. num. 260. & Rube. in repe. l. Gallus, §. quidam rectè. de li be. & posth. col. 69. ver. penul. colligitur conclusio ex Deci. con. 411.

De quæstione istius communis vi. glos. in. l. 28. tit. 8. par. 5. in verb. o de sus herederos. vbi allegat. l. 3. tit. 14. part. 1. ex qua dicit sublat#. §. in emphyteosim. in auth. de non alic. re. eccle. colla. 2. qui restringebat emphyteosim ecclesiasticam ad tertiam generationem, & non comprehendit hæredes extraneos dicebat. quem vi. & Deci. in dict. cap. in præsentia. [sect. 87] Amplia secundā partem istius ampliacionis, quia sicut tacitè non comprehenduntur hæredes extranei in cō cessione emphyteotica de rebus ecclesiæ facta, ita nec expresse potest cō cedi vt ad extraneos transeat. Anto. Ru. in. §. quidam rectè. de. l. Gallus. col. 74. ff. de liber. & posthu. ex Decio. consi. 71.

[sect. 88] Restringe istam ampliacionem, si concedatur in perpetuum cum solen nitate. cap. sine exceptione. 12. quæst. 2. quia t#c potest concedi vt transeat ad hæredes extraneos. Id# Anto. Rube. ibi. communem dicit.

[sect. 89] Amplia istam restrictionem, si reci piatur emphyteosis pro se & pro hæ tedibus quibuscun#, quia tunc com prehenduntur hæredes axtranei. An to. Rube. in dict. §. quidam rectè. col. 75. ver. pro responsione. cōem dicit.

[sect. 90] Amplia secundò istam restrictionem, si emphyteosis sit concessa pro se & quibus dederit, quia transit ad hæredes extraneos. Cur. Iuni. con. 130. nu. 2. communem dicit.

[sect. 91] Amplia tertiò primam comun#, [Fol.57r] quòd etiam pater. qui recipit pro se & filijs suis emphyteosim, non potest vni donare nec assignare. Steph. Bertran. consil. 138. quem refert & sequitur Alcia. de pr#s. re. 1. præ. 31. com munem dicit.

[sect. 92] Amplia quartò, quòd pater non potest vni ex filijs pr#legare. Alexan. consi. 24. vol. 4. magis communem dicit. Ias. aut# in. l. emphyteotecarijs. C. de iure emphy. nu. 111. distinguit, vbi per eum.

[sect. 93] Amplia quintò, etiam si pater rece pisset emphyteosim mediante pecunia. Anto. Rube. in. d. §. quidā rectè. col. 67. ver. Quintus casus. Commun#. dicit, licèt dicat verio rem contrariam in puncto iuris. per. l. 1. ff. de assig. libe.

[sect. 94] Nota, quòd emphyteosis concessa pro se & filijs, non facta mentione de hæredibus, non comprehendit fœminas. Deci. in. l. fœminæ. de reg. iur. ff. communem dicit. & in consi. 336. nu. 3. quia in contractibus appellatione fi liorum, non veniunt fœminæ. Bar. in l. 1. ff. de verbo. obliga. Et sic debet intelligi opinio, quam magis communem dicit Beroius in. q. 18. in princi. quòd quando res ecclesiastica conce ditur in emphyteosim pro se & hæredibus suis naturalibus, compreh#dit fœminas. ex. §. emphyteosim. de non ali. col. 2. & primam dicit etiam communem Caro. Moli. in addi. ad Alex. cons. 61. in verbo, # sic. vo 1.

[sect. 95] Nota secundò, quòd si patri conce ditur emphyteosis pro se & filijs & hæredibus, non potest succedere filius, nisi sit hæres. Alexand. consil. 129. vo. 5. & Ioan. Duran. in arte testan. ti. 11. cau. 10. communem dicit.

[sect. 96] Nota tertiò, quòd si pater acquirit emphyteosim à priuato pro se & filijs, acquiritur filijs vt hæredibus. An to. Rube. in dict. §. quidam rectè. col. 68. communem dicit.

[sect. 97] Nota, quòd si emphyteosis priuati concedatur tali lege, quòd non trāseat ad extrane#, si bona emphyteotæ. Confiscantur, non transit ad fisc#. Segu. in. l. cohæredi. §. cùm filiæ. ff. de vulga. & pupi. substi. nume. 261. communem dicit ex Barto. in. l. si sinita. §. si de vectigalibus. ff. de damno infecto. vbi dicit, quod stante. l. 27. Tau. & l. 9. fo. ll.

titul. de las mandas, quòd. stantibus liberis testator non potest legare tertium extraneis, # si fiscus succedit in bonis defuncti, non succe dit in dictum tertium, Quod nota.

[sect. 98] Nota, quòd in emphyteosi paterna, quæ de patre in filium descendit, habet in ea inter fratres locum. ius ac crescendi. Augusti. Beroi. quæsti. 70. nume. 1. communem dicit ex Bart. in. l. si mihi & Titio ff. de verbo. obli.

[sect. 99] Nota, quòd emphyteosis concessa vsq; ad tertiam generationem expletam, comprehendit non solùm nepotes, sed etiam pronepotes: si tamen cõcedatur in tertiam generationem, non comprehenduntur pronepotes. Ludo. Goza. cõs. 25. num. 17. communem dicit ex Alex. cons. 125. vo. 5.

[sect. 100] Emphyteosis ecclesiastica si finiatur quia finitæ sunt generationes, consanguineus emphyteot# põt petere à prælato vt renouet emphyteosim, & [Fol. 57]v] facit ei iniuriam non renouando, & poterit adiri superior per viam appellationis, vel simplicis querelæ, vt com pellatur renouare. Barba. in. c. 1. nu. 18. de loca. communem dicit ex Bart. in. l. ait prætor. §. permittitur. ff. de aqua quoti. & æstiuæ. Quã intelligit Panor. in. c. bonæ. el. 2. de postu. præla. nu. 28. quando prælatus extraneo vult cõfer re, secus tam# si apud se velit habere. & vi. octo limita. ad istam comun# per Corset. in addi. ad Panor. ibi. Dominus autem laicus non tenetur nisi de benignitate. vt notat Pau. de Cast. consi. 32. vo. 1. Et de hac communi vi. Cur. Iuni. de feu. part. 2. q. 14. vbi dicit magis communem. Et vereor, an vera sit opinio Paul. in. d. cons. 32. ex notatis per. d. Curti. Iuni. ibi. vbi adducit plures tenentes opinionem Bar. in. d. l. ait prætor. intelligi in alijs, & non in prælatis ecclesiæ, per tex. in. c. 2. de feu dis. Et de hac. q. plura adducit suo mo re Tiraq. de vtroq; retra. in præsa. nu. 41. & 42. & nullam earum elegit. Sed Curti. in dict. q. 14. concludit cum nostra communi.

[sect. 101] Nota, # melioramenta rei emphyteoticæ ecclesiæ si finiatur emphyteo sis, quia generationes vel tempus defecit, pertinent ad hæredes etiam extraneos emphyteotæ Bero. q. 19. in fi. communem dicit ex Bal. in. l. penul. C. de solu. Et de melioramentis & expensis in eis factis, vi. in verbo Melioramenta. num. 115.

[sect. 102] Nota, # si emphyteota deteriorat r# emphyteoticam, potest priuari, etiã si sit emphyteota priuati. Ias. in. l. qui r# aliquam. num. 6. C. de sacrosan. eccle si. communem dicit.

[sect. 103] Amplia ad cæsionem arbor#, quia emphyteota non potest scindere arbores. Iaso. in. l. diuortio. §. si fundum. ff. solut. ma. nu. 4. communem dicit, vbi vide duas limita.

[sect. 104] Nota, quòd si emphyteota priuatur emphyteosi propter suam culpã, priuatur etiam melioramentis: tam# si priuatur propter generationes finitas, vel propter tempus, nõ perdit me lioramenta. Deci. in. d. l. qui rem. nu. 14. communem dicit. Et quæ dicantur melioramenta, vi. per Pau. de Castro. consil. 270. vo. 2. Et nota singulare verbum Caro. Molin. in consuetu. Paris. §. 1. glo. 5. verb. Le fief. nume. 74. quem refert glos. in. l. 28. tit. 8. part. 5. in verbo, La cosa, # ista communis intelligitur de melioramentis, quæ con cernunt solitam ac consuetam melio rationem prædij, & quæ ex natura cõ cessionis expressè vel tacitè erat obligatus impendere, & non qu# nudam & simplic# debitæ meliorationis formam exced#t, & quæ ex natura & le ge cõtractus non teneatur facere. vt si emphyteota nouas mansiones maximo sumptu, vel molendina, vel alia fecerit, nam hæc nõ perdit. & vi. Dueñas. 237.

[sect. 105] Nota, # emphyteota non potest à se abdicare vtile dominium sine vol#tate dñi, quia est obligatus ex contractu vltro citroq; obligatorio, & vna pars sine alia non

potest retrocedere. Nice. in concor. glos. concor. vlti. cōmunem dicit ex Alexand. in. l. si quis[Fol.58r] vi. §. differre. ff. de acquiren. posses.

[sect. 106] Emphyteota alienans, etiam salua voluntate domini, cadit à iure suo. Ri pa. in. c. cūm. m. nu. 80. cōmun# dicit.

[sect. 107] Amplia, etiam si non verè tradidit, sed fictè per clausulam constituti. Tiraq. de cōsti. par. 3. limi. 26. nu. 6. cōem dicit. Et nota, # etiā si alienatio & tra ditio sit cōditionalis, emphyteota cadit à iure suo. Tiraq. de vtro. retract. §. 1. glos. 2. nu. 31. & Bal. cons. 95. vo. 3.

[sect. 108] Amplia secundò, etiam si celeriter redimat, cūm tradiderit, cadit à iure suo. Ias. in. l. cūm dubitatur. num. 133. C. de iu. emphy. quæ communis procedit de rigore iuris, secus tamen de æquitate, præcipuè si dominus sit ecclesia, quia clerici in pœnis non deb#t esse ita tenaces, vbi eorum conditio non deterioratur. c. fraternitatis. 12. q. 2. vt notat Anto. de Butri. cōs. 34. in fi.

[sect. 109] Fallit primò, si fiat saluo cōsensu do mini, non aliàs, nec alio modo. Ripa in. d. c. cūm. m. de consti. cōem dicit.

[sect. 110] Fallit secundò, si non tradit, quia & si alienet sine consensu domini, nō ca dit à iure suo. Ias. in. d. l. cūm dubitatur. nu. 132. communem dicit. & Cur. Seni. consil. 8. quem refert Tiraq. de vtro. retra. glos. 2. num. 43.

[sect. 111] Fallit tertiò, cūm, data sit potestas emphyteotæ vt possit alienare cūm voluerit, quia tunc irrequisito domino potest alienare: Ias. in. l. 3. nu. 7. C. de iu. emph. communem dicit.

[sect. 112] Fallit quartò in donatione vel legato, & si sit emphyteota fisci, potest do nare sine eo # den#tiet domino. Ias. in. d. l. 3. & in. l. si domus. §. fi. nu. 31. ff. de leg. 1. & Cur. Iuni. cons. 130. num. 8. communem dicit. & deceptus est Io. Duran. in arte testan. ti. 6. cau. 46. Iaso nem tenuisse contrarium, & dicit Iason, # hæc communis est intelligenda, non ad finem vt den#cietur domi no si velit sibi donari, vel vt spectentur duo m#ses, sed ad finem, vt dominus recognoscatur, & soluatur laudimium ex approbatione, quam domi nus facit, & in donatari# trāsferatur, & sic licèt emphyteota possit donare non tamen tradere, vt notat Caro. Moli. in addi. ad Alex. consi. 120. vo. 1. verb. Donari. Et nota, # licèt emphy teota possit donare & in dotem dare r# emphyteotecariā, vt in ista cōi, tam# si in dotem dedit rem æstimatam sine requisitione dñi, cadit à iure suo, cūm videatur vendere, vt in expresso tenet Tiraq. de vtroq; retra. §. 1. gl. 14. num. 21. & in nu. 108. ex Imol. in. c. potuit. ver. tãgit etiā hic. de loca. & Spe. de loca. §. n#c aliqua. ver. 100. & Gui. deci. 48. & Aufre. in deci. Tholo. 278.

§. Nota has communes ad limita [sect.] tionem. l. 29. tit. 8. par. 5.

[sect. 113] Amplia istam limitationem ad emphyteotam ecclesi#, quia potest dona re saluo iure ecclesiæ. Ias. in. d. l. 3. n. 72 cōem dicit, in possession# tñ non pōt e# inducere antea quā ecclesia sit certiorata. Cur. Iuni. in. d. consi. 130. in fi. & Goza. cons. 75. num. 16. ex Anto. & Imo. in. d. c. potuit.

[sect. 114] Emphyteota priuatur per non solu tionem canonis, etiā si in vno. numo deficiat. Ias. in. l. qui r# alienā. n. 16. C. de sacrosan. eccle. communem dicit.

[sect. 115] [Fol.58]v Amplia, etiam si ignorabat rem esse emphyteoticā, & non soluit canonem per tempus statutum, cadit à iure suo, sed tamen restituitur. Ioan. de Imol. in. d. c. potuit. nu. 56. cōem dicit. vi. in verbo, Restitutio. num. 68.

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

[sect. 116] Fallit, si dominus noluerit, quia t# c non cadit in cōmissum, nec tertius po test opponere quòd non soluit canonem. Ias. in. l. emphyteotecarijs. nu. 11. de iu. emphyte. communem dicit. Et circa istam communem vi. Casio. in deci. Rotæ. de loca. & condu. decis. 2. & 3. qui pulchrè loquitur.

[sect. 117] Fallit sec#dò, si per impetum guerræ non potuit laborare agr# emphyteoticum, taliter, quòd nihil collegit, non tenetur ad pensionem: si tamen tantum collegit, # sufficiat pro pensione, ad totam tenetur. Imol. in. d. c. potuit. de loca. quem refert Ias. in. l. 1. de iure emphy. C. nume. 92. communem dicit. & in. l. possideri. §. in admit tenda. ff. de acqui. posse.

[sect. 118] Amplia istam cōmunem & distinctionem, etiam si per sterilitatem ex agro emphyteotico fructus non collegit. Bello. cōsi. 21. nu. 3. communem dicit ex Bart. in. l. 1. C. de iu. emphyte. quia id quod dat emphyteota domino, non dat respectu rei, sed in recognitionem dominij. vt notat Panor: in. c. propter sterilitat#. de iu. emphy. Sed istam communem & præcedentem intellige, quādo emphyteota nō soluit nisi quid minimum in recognitionem, secus tam# si soluit magnum canonem, quia tunc æquiparatur locationi in omnibus, & melioramenta non perdit, & non cadit à iure suo si non soluit. Anto. Rube. in. d. §. quidam rectè. col. pe. ver. infertur.

[sect. 119] Nota, quòd si res emphyteotica ex toto nō pereat, sed remaneat quid minimum, emphyteota tenetur ad pen sionem integram. gl. in. l. 28. tit. 8. par. 5. in verbo, Ochaua parte. comun# dicit ex Azo. in summa de iure emphy. ver. Est autem natu. & glos. in. §. adeò. Insti. de loca.

§. De iure regio per. d. l. 28. taxatur il [sect.] lud minimum ad octauam partem.

[sect. 120] Fallit tertio, si inu#tum fuerit, quòd non soluerit biennium continu#, secus tamen si interpollatum, quia non cadit à iure suo. Deci. consil. 138. nu. 7. communem dicit.

[sect. 121] Fallit quartò, si soluerit per tres annos proximiores, quia pr#sumitur sol uisse per omnes alios anteriores. Cur. Iu. cons. 96. nu. 5. communem dicit.

Nota istam communem ad intel. [sect.] l. 28. tit. 8. par. 5. & intellige istam com munem, quando solutio trium anno rum fuit facta qu#libet de per se, vnaquæq; singulo anno: secus si simul & semel soluisset. Bald. in. l. 2. C. de do. pro. nu. 2. & Aufreri. in deci. Tho. 235.

[sect. 122] Nota, quòd emphyteota, & nō dominus tenetur probare solution# canonis, licèt negatiua domini sit fundamentum suæ int#tionis. Ias. in. l. in emphyteotecarijs. num. 132. de iu. em phy. communem dicit.

[sect. 123] Nota, # solutio probatur per duos testes. Ias. in. d. l. in emphyteote carijs. nu. 134. communem dicit:

[sect. 124] Nota, # si emphyteota se obligauit[Fol.59r] ad solutionem p#sionis sub certa pœna dominus nō consequitur illa duo, scilicet abiectionem, & pœnã, si aliàs ipse ad illa duo non se obligauit. Ias. ibi. nu. 144. communem dicit.

[sect. 125] Nota, quòd emphyteota non compellitur soluere in æstimatione pecumæ alteratæ, sed #stimationem pecuni# tempore cōtractus tenetur soluere. Addi. Angel. in. l. cùm quid. ff. de reb. credi. communem dicit.

[sect. 126] Nota, # emphyteota tenetur ad so lution# canonis cōdictiõe ex lege Ze noniana. Ias. consi. 8. nu. 1. & in. l. 1. nu. 68. de iure emphy. Cōmunem dicit.

[sect. 127] Nota, # si emphyteota cessauit à so lutione pensionis per biennium, cùm sit emphyteota ecclesiæ, purgat moram intra tempus arbitrio iudicis mo deran d#. gl. in. l. 28. ti. 18. par. 5. cōmunem dicit ex glo. in. c. potuit. de loca.

§. De iure regio taxatur hoc t#pus [sect.] ad purgandam hãc moram intra decem dies. per. d. l. 28.

[sect. 128] Nota, # emphyteota priuati non purgat morã fi cessauerit à solutione canonis per triennium. glo. in. d. l. 28. in ver. No se lo deue tomar.

§. Contrarium disponitur per. d. l. [sect.] 28. quia id# de laico vel. priuato, quod de ecclesia est determinatum.

[sect. 129] Dominus propria autoritate porestintrare in re emphyteotica, si emphyreota cessauit à solutione pensio nis per biennium vel triennium. Deci. consi. 146. nu. 7. communem dicit, & Corne. consi. 271. vo. 2. litera. B. magis communem dicit.

§. Concordat cum. l. 28. tit. 8. part. 5. [sect.] vbi. gl. in ver. Sin mandado del Iuez. vbi ponit regulam & limitationes.

[sect. 130] Emphyteoræ duo si diuidant inter se, nõ debent soluere laudimium, vel quingentesimam. Ias. in. l. 3. de iure emphy. C. nu. 47. communem dicit.

[sect. 131] Episcopus non est dandus nisi in magnis ciuitatibus. Alciat. in cap. perniciosam. de offi. or. num. 2. communem dicit.

[sect. 132] Episcopus in delictis maiorib# adulterio nisi inueniatur concessum, dispensate non potest. Feli. in cap. atsi clerici. §. de. adulterijs. num. 1. de iudi. cõmunem dicit. Quam intellige, nisi adsit magna causa, quia tunc potest dispensare contra concilium, & si ei non sit permissum. Tiraquel. de pœnis temperan. in præfatione. num. 31. per plura. & vi. Are. in dict. §. de adulterijs. nume. 17.

[sect. 133] Episcopus cum adultero & incestuoso dispensat. Feli. ibi cõem dicit.

[sect. 134] Nota, # quãdo canõ cõce dit disp#sation# impersonaliter, ex hoc videtur cõcessa disp#satio ep#o, etiã in delictis grauiorib# adulterio. Frã. de Are. in. d. §. de adulterijs. nu. 13. cõem dicit ex Io. An. in. c. dilectus. de t#po. ordi.

[sect. 135] Nota, # ep#s cõferens be nefici# simplex illegitimo, non videtur c# illo di sp#sare, quia ante act# collationis de bet fieri disp# satio. Rebu. in practi. be nefi. in tract. de dispensati. super defectu natalium. nu. 9. cõmunem dicit.

[sect. 136] Ep#s moniales ex#ptas propreriniectio# manu# in cleric# excõmunicatus absoluit. Panor. in. c. monialibus. de sent. excõ communem dicit.

[sect. 137] [Fol. 59]v Episcopus nõ põt excõmunicare iu dic# secular# exempt#, cùm impartitur auxilium brachij, si non præstat. Alcia. in. c. perniciosam. num. 127. de offi. ordi. communem dicit.

[sect. 138] Episcopus tenetur adimplere mãda tum Romani pontificis directum capitulo sede vacante, si inuenit nõ adimpletum. Panor. in. c. eam te. de res. num. 4. communem dicit.

[sect. 139] Episcopus audiens missam priuatè sine sol#nitatibus cùm sit excommunicatus, non efficitur irregularis. Pr#po. in. c. si quis episcopus. 11. q. 3. communem dicit.

[sect. 140] Episcopus committens crim# læsæmaie statis contra principem, non debet degradari actualiter, sed solùm verbaliter. Curti. Iunior. cons. 159. nu. 10. communem dicit.

[sect. 141] Episcopus delicti potest ferre sent# tiam super beneficium existens extra suam diœcesim cõtra clericum committens delictum priuatione be neficij dignum. Panor. in. c. postulasti. de foro compe. communem dicit.

[sect. 142] Episcopus vt suspectus recusatus po test vel causam maiori remittere, vel delegare de consensu partium. nõ tam# potest eligere delegatum. Panor. in. c. si quis contra. de foro. compe. cõ munem dicit.

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

[sect. 143] Episcopus de bonis patrimonialibus, vel de his quæ habet non intuitu ecclesiæ acquisitis, potest hæred# etiã extraneum instituere. Coua. in. c. 1. de testa. num. 3. communem dicit ex pa nor. ibi. nec huic refragatur text. in. c. fiquis episcopus. de h#re. quia ille tex. debet intelligi de hærede hæretico in stituto siue propinquo siue extraneo, ex glo. ibi communiter recepta.

[sect. 144] Nota, # omnia bona, qu# penes epi scopum mortuum inueniuntur, pr#sumuntur intuitu ecclesiæ acquisita, siue sint penes ecclesiã, fiue penes hæredes episcopi. Couar. ibi. in. c. 1. de testa. num. 8. communem dicit ex Ioã. And. in. c. 3. de pecu. cleri. Quod tam# relin quend# arbitrio iudicis ipse Couarru. censet, si episcopus antè patrimoni# habuit, vel in magistratu, vel intuitu personæ aliquid. acquisiuit. Quem vide pro distin. Gaufre. in sum ma de successi. ab intesta.

[sect. 145] Episcopus in aliena diœcesi potest portare anulos, & celebrare in pontificalibus sine licentia diœcesani, Panor. in. c. 1. vt lite penden. nu. 7. communem dicit ex glos. in cle. archiepiscopo. de priui.

[sect. 146] Epistola sola comparatione plenè probat si negetur. Couarru. in cap. 22. in quæstio. pract. nu. 7. communem dicit ex Feli. in. c. 2. de fi. instru.

[sect. 147] Exceptio est actionis exclusio, defensio autem repulsio int#tionis. Coua. in reg. Possessor malæ fidei. nu. 4. de regu. lib. 6. cõmunem dicit ex glo. in. c. 1. de litis contesta. in. 6. & Soci. in rub. de exceptioni. Hinc est, # exceptio excludit actionem, non tamen intentionem, quæ sine actione experitur. Idem ibi communem dicit ex Deci. in rub. de excep.

[sect. 148] Item sequitur negationem non esse exception#, cùm non excludat actio nem. Idem ibi in verb. Quartô planè[Fol.60r] deducitur. in princi. communem dicit ex Deci. in rub. de excepti.

[sect. 149] Exceptio dilatoria, nõ apposita an te litem contestatam in prima instantia, nec in secunda potest poni. Ias. in l. ita demum. nu. 7. C. de procu. cõmu nem dicit. vbi ponit quinq; limita ad hanc regulam.

§. Nota istam communem cum se [sect.] quenti ad intel. l. 2. tit. 6. lib. 3. ordi. & l. 2. ti. 8. lib. 3. or. & l. 1. ti. 4. lib. 3. ordi.

[sect. 150] Fallit primò, nisi opponatur exceptio contra procuratorem, # sit monachus, quia potest opponi etiam post litem contestatam. Anto. de Tre mo. in addi. ad Bona. Cur. in pra. excepti. in rub. de imp. excep. qu# con. res. num. 9. verb. Sextò fallit. commu nem dicit.

[sect. 151] Fallit secundò, si exceptio dilatoria non erat orta, vel reo incognita ante litis contestationem, quia in quac## parte causæ potest opponi. Couar. in quæst. pract. c. 26. nu. 2. huius autem. communem dicit ex gl. in. c. pastoralis. de excepti. & glos. & Bal. in. l. 2. C. de consor. eius lib. & glos. in. c. exceptionem. de exceptio.

[sect. 152] Restringe istam fallentiam, si orta est post conclusum in causa, quia t#c non admittitur. Couarruui. ibi. magis communem dicit ex Anto. Abba. & Feli. in. d. c. pastoralis.

[sect. 153] Amplia istam restrictionem, etiam si orta sit exceptio ante cõclusionem in causa, & post conclusionem venit in cognitionem partis. Coua. ibi com munem dicit. Sed restringe has restri ctiones in recusatione, quia in quacunq; parte causæ, siue post conclusionem, siue ante veniat in notitiam partis, potest proponi, vt notat Francus. in. c. cum speciali. de appel. num. 22. vel quando ita notoria est, # non indiget probatione, vt notant Imol. & Feli. in. d. c. pastoralis. & Francus in d. c. cum speciali.

- [sect. 154] Amplia. dicta secunda fallentia, si ex errore partis non opposuit. Ias. in l. error. num. 19. de iuris & facti igno. C. communem dicit.
- §. Concordat cum hac communi. l. [sect.] 1. tit. 8. lib. 3. ordi. Sed tamen lex octaua in. ll. Madritijs tenet contrarium, cùm orta sit ante litis contestation#, etiam ignorante reo.
- [sect. 155] Exceptionem obijciens non videtur intentionem actoris confiteri, & est reus absoluendus, nec probat pro positum. Celsus in addi. ad Oria. in. c. quoniam contra. cap. 4. num. 12. com munem dicit ex Roma. in. l. cùm mu lier. ff. solut. matri.
- [sect. 156] Amplia, quia nec declarat dubiam intentionem actoris. Idem ibi cõmu nem dicit ex Feli. in cap. cùm venerabilis. de excepti.
- [sect. 157] Limita istas communes in exceptio ne sic proposita, Verum est # actor mutuauit, sed fecit pactum de nō petendo. quia tunc probata est intentio actoris. Orianus ibi communem dicit ex Bald. in. l. exceptionem. de pro ba. contra Bart. in. l. vtiq; ff. de excep. §. Concor. cum. l. 7. tit. 8. lib. 2. fo. l. [sect.]
- [sect. 158] Exceptio spolij est dilatoria, Old#dorpius de excep. de exceptione spolij, communem dicit ex m#te docto.[Fol.[60]v] in. l. naturaliter. §. nihil commune. ff. de ac. posse.
- [sect. 159] Exceptio peremptoria potest oppo ni etiam post sent#tiam, si agatur prima actione, & nō actione in factum ex prima sent#tia. Iafre. Balbus de. 13. communem dicit.
- [sect. 160] Nota, quòd licèt exceptio solutionis non sit apposita, si constat ex actis esse natam cum obligatione ante lit# contestatam, absoluitur reus, aliàs au tem si postea nata fuerit, condemnabitur ex prima obligatione. Anto. de Tremo. in addi. ad Bona. in practi. ex ceptionum. in Ru. de impe. quæ contra res. num. 9. in verb. ante litem con testatam. communem dicit.
- [sect. 161] Exceptio rei iudicatæ de proprietate potest opponi contra intentantem actionem ex interdicto recuperand# possessionis. Oldendor. de exceptione rei iudicat#. communem dicit cõtra Bart. in dict. §. nihil commune. ff. de acqui. posse.
- [sect. 162] Exceptio, quæ secundùm formam statuti non potest opponi, res tamen potest detineri loco pignoris. Boe. de cis. 42. nu. 15. communem dicit.
- [sect. 163] Exceptiones omnino contrarias reus potest opponere, & se defendere. Cagno. in reg. nemo. n. 3. ff. de reg. iu. communem dicit.
- [sect. 164] Exceptio non numeratæ pecuniæ licèt non possit opponi post bienni#, tamen lapso biennio si debitor inten dit probare nō esse pecuniam numeratam, bene admittitur de #quitate ca nonica. glos. in. l. 9. tit. 1. par. 5. in verb. Bi# assi como si los ouiesse recebido. communem dicit. Ex qua communi d. glo. dicit verum dictum Bar. in. l. in contractibus. C. de non nume. pecu. # creditor tenetur respōdere positionibus, & iurare. licèt contrari# videatur per dictam. l. in contractibus. §. illud. Lex aut stili. 184. dicit creditorem compellendum officio iudicis, nō au tem ad petitionem partis.
- [sect. 165] Nota, quòd ren#tiatio exceptionis nō numeratæ pecuniæ non potest cõ fici ad hoc, # præiudicet in ead# char ta. glos. in. d. l. 9. in ver. Charta. cõmunem dicit ex Bart. in. l. si ex cautione. C. de non nume. pecu. & docto. in. c. fi. de solu. & Abba. in. c. si cautio. de fi de instrumen.
- §. Contrarium habetur de iure reg. [sect.] per dict. l. 9. in fi.
- [sect. 166] Exceptio nullitatis, licèt per statutum sint sublatae omne exceptiones, non censetur sublata. Cur. Iuni. cons. 119. num. 3. communem dicit.

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

§. Nota istam cōmunem ad intel. l. [sect.] 1. & 4. ti. 8. lib. 3. ordi. & cum hac com muni concordat. l. 7. ti. 11. foro. ll.

[sect. 167] Exceptio nullitatis non requirens altiore indagine, sed quæ potest incontinenti probari, impedit executionem sententiæ. Ias. in. l. qui se non obtulit. §. condemnatum. nu. 5. ff. de re iudi. communem dicit.

§. Concordat cum. l. 27. ti. 2. par. 3. [sect.]

[sect. 168] Amplia istam communem ad iudicium possessorium, vbi non admittuntur exceptiones requirentes altio rem indagine. Cur. Iuni. consil. 108. nu. 14. communem dicit.

[sect. 169] Exceptio indignitatis nō iuuat pos[Fol.61r] sidentem hæreditatem, cū teneatur restituere. Corne. con. 150. vo. 2. Io. Duran. in arte testan. tit. 11. Caute. 12. communem dicit.

[sect. 170] Exceptio adulterij contra mulier# repet#tem dotem durat in perpetu#, Balbus. de præ. par. 4. par. 4. quæst. 2. communem dicit.

[sect. 171] Exceptio ad hoc quòd vera dicatur, requiritur quòd sit de comprehensis sub regula, & sic intelligitur, quòd ex ceptio comprehenditur sub regula. Coua. in reso. cap. 5. num. 4. l. 2. communem dicit ex Dino in rub. de reg. iu. in. 6. & Bart, & Bald. in. l. in his. ff. de leg.

[sect. 172] Excipiens contra rescriptum quòd non fecit mentionem de primo, non solū debet exceptionem proponere, sed dicitur appellare à tacita vel ex pressa abiectiōe ad hoc quòd processus sit nullus. Feli. in. cap. suborta. de re iudi. nu. 4. in. fi. magis cōem dicit.

[sect. 173] Ex communicatio siue iusta siue iniusta est timenda. Iuni. in. l. si quis in conscribendis. num. 13. C. de pactis. communem dicit.

[sect. 174] Fallit primò, si est euid#ter iniqua. Idem ibi. num. 12. communem dicit.

[sect. 175] Amplia ad nullam ex communicationem, si constat esse nullā, nec quo ad animam, nec forum exteriorem ligat. Coua. in cap. Alma mater. septimo. §. num. 5. communem dicit. de sen. excom. in. 6.

[sect. 176] Amplia ad suffragia communia & generalia, à quibus ex communicatus iniuste non priuatur. Idem ibi communem dicit.

[sect. 177] Amplia, quia nec indiget ab solutio, ne. Idem ibi. nu. 7. commun# dicit.

[sect. 178] Nota, quòd licet ex commuunicatio iniusta non ligat, tamen non est contemn#da sub pœna peccati mortalis. Coua. ibi. communem dicit. & debet se abstinere à diuinis. Idem ibi. nu. 34. §. 11. communem dicit.

[sect. 179] Nota, quòd ex communicatio statim ligat, nec reuocatur att#tatorum remedio, si lata sit intra terminum ad appellandum. Idem ibi. nu. 5. §. 2. vers. hinc sanè exp#di. versi. tertia species. communem dicit ex Decio. in capit. super. de appel.

[sect. 180] Nota, quòd si clerici sit excōmunicatus iniuste, potest repetere fructus sibi denegatos. Coua. in reso. li. 3. cap. 13. nu. 8. communem dicit.

[sect. 181] Excommunicatus non tenetur constituere procuratorem ad se defend#dum. Deci. in cap. intelleximus. nu. 7. de iudi. communem dicit.

[sect. 182] Fallit, si est in loco insigni, quia etiā ad se defendendum potest compelli, vt constituat procuratorem, & non se immisceat iudicio. Feli. in dict. cap. intelleximus. communem dicit.

§. Nota istam communem ad intel. [sect.] l. 176. stili. & l. 4. tit. 10. li. 2. fo. 11.

[sect. 183] Nota, quòd excommunicatus non potest compellere actorem, nec agere contra eum vt prosequatur iudicium. Feli. ibi. nu. 7. commun# dicit.

[sect. 184] Amplia, quia nec potest opponere denullitate sententi#. Feli. ibi. com munem dicit.

[sect. 185] Amplia, quia non potest petere cõpensationem. Alci. in. l. 1. in prin. nu. **[Fol. 61]v** 40. ff. de verb. obli. communem dicit contrariam, immo quòd compensat, tenet Deci. in capitu. cùm inter. num. 17. de excepti. & eum sequitur Dida. Perez in. 1. 1. tit. 8. li. 3. ordi. col. 997. quia qui compensat, retinet. 1. in restitutione C. de peti, hære. & ret#tio est defensio. cap. quoniam iure. 8. distin. et sic compensatur naturale de bitum. l. etiam. C. de compen.

[sect. 186] Amplia, quia nec ad denuntiationem euangelicam nec iudicalem ad mittitur. Neuisa. in sylua. nup. l. 3. nu. 47. communem dicit.

[sect. 187] Amplia, quia non potest agere etiã contra excommunicatum. Deci. in capitu, à nobis. numer. 18. de excepti. communem dicit.

[sect. 188] Nota, quòd si non opponatur exce ptio excommunicationis, tenet tamen iudicium. Deci. in dict cap. intel leximus. nu. 15. communem dicit.

[sect. 189] Excommunicatus nominatim quo ad extrauagantem, ad euitanda scandala. ille dicendus, qui proprio nomi ne est excommunicatus. Couarru. in dict. §. 2. num. 8. communem dicit ex Panor. in capit. ex lateranensi. de præ ben. & Cosma Agui. in pragmatica. sancti. in ver. expressè. de excommu. non euitandis.

[sect. 190] Nota, quòd excommunicatus ex sola fama est euitandus. Idem ibi. cõ munem dicit ex cap. c# desideres. de sen. exco. qu# hodie per dictã extraua gant# non est tenenda ante den#tiationem publicam. Idem ibi. nu. 7.

[sect. 191] Nota, quòd excommunicatus nec epistola est dommunicandus. Idem in princi. dict. §. 2. communem dicit ex capit. si aliquando. de sen. exco. & glos. in. cap. constitutionem. eo. tit. li. 6. & Feli. in capit. ego enim. de iu. iuran. pro quibus dicit esse tex. in capit. clericus. 8. distin.

[sect. 192] Excommunicatus semel pr#sumitur excommunicatus, nisi doceat de absolutione. idem ibi. nu. 6. communem dicit ex glos. in capit. proposuit. de cle. excom. quam distingue vt ibi. per eum.

[sect. 193] Nota, quòd si excommunicatus cõ fidens de sua appellatione celebrat, non efficitur irregularis, cùm ante ex comunicationem appellauerit. Nauar. in capitul. cùm contingat, remedio tertioio. lite. b. communem dicit de rescrip. ex gloss. in capitu. solet. de senten. ex com. in. 6. & ponderat verbum. confidens de sua appellatione, credens legitimam etiam si postea ap pareat minus legitima. Quod nota.

[sect. 194] Ex communicatus potest absolui per delegatum sine alia commissione simpliciter, non tamen ad cautelam. Couar. in dict. capit. alma mater. §. 12. num. 8. magis communem dicit ex Oldral. cons. 145. licèt consue tudine extra curiam sit receptum in contrarium, vt notat Felin. in capitul. veniens. de testi. post Rotam. decis. 810. in anti.

[sect. 195] Nota, quòd cùm appellatio ab interlocutoria fuerit interposita, & petatur absolutio ad cautelam, requiritur vt plena probatio procedat, quòd appellatio, præcesserit appellationi, quod non requiritur in appellatione **[Fol. 62r]** à diffinitiuâ. Coua. ibi. nu. 7. ver. sanè cùm appellatio. communem dicit.

- [sect. 196] Nota, quòd legatus potest absolue re excommunicatos propter iniunctionem manus in clericum, siue sit atrox, siue non læsio. Panor. in cap. ad eminentiam. de sent#. ex com. nu. 3. & in capit. penul. de offi. lega. num. 3. communem dicit.
- [sect. 197] Nota, quòd episcopus potest absolvere excommunicatum propter leu# iniuriam, vel. percussionem clerici. Deci. in capit. peruenit. de appel. nu. 1. communem dicit.
- [sect. 198] Excommunicatus est spõsus de futuro percutiens clericum inuentum cum spõsa, secus in sponso. de pr#senti. Coua. in epi. 4. cap. 1. nu. 12. commu n# dicit ex glos. in cap. 3. de sen. exco.
- [sect. 199] Excommunicationem non euitat quælibet causa nisi sit iusta in ponentem manus violentas in cleric#. Alci. in cap. cùm non ab homine. num. 46. de iudi. communem dicit.
- [sect. 200] Excommunicatus, qui habet exercere rem spiritualem ex necessitate officij, est absoluendus, satisdatione præstita, ne excommunicatus actum spiritualem exerceat. Panor. in capit. ex publico. num. 10. de conuer. coniu. communem dicit.
- [sect. 201] Nota, quòd excommuniatus potest testari. Feli. in cap. cum voluntate. de sen. exco. communem dicit. & vi. Coua. in ru. de testa. par. 2. nu. 18.
- [sect. 202] Amplia, quia tam actiue quàm pas siue haber factionem testamenti. Io. Duran. in arte testan. titu. 1. cau. 10. & Barba. in cap. quia ingredientibus. de testa. communem dicunt.
- [sect. 203] Amplia ad contractus, quia valet contractus gestus per excommunica tum. Panor. in cap. si verò. de sen. exco. communem dicit. & magis communem dicit Herculanius. in. l. ex facto. §. si quis rogatus cl. 2. ff. ad Trebe.
- [sect. 204] Amplia, quia excommunicatus potest acceptate collationem bene fi cij ei factam ante ex communicationem, licèt durante excommunicatio ne non possit ei conferri beneficium ecclesiasticum. Coua. in reso. cap. 16. li. 3. nu. 4. magis communem dicit ex Rota de. 195. in no. & 116. in anti. & in anti quiori. in deci. vlti. de sen. excom.
- [sect. 205] Amplia, quia excommunicatus ha bet administrationem bonorum. De ci. in capit. pastoralis. §. verum. num. 10. de appel. communem dicit.
- [sect. 206] Amplia, quòd excommunicatus potest esse arbitrator. Ias. in. l. si quis. ar bitria. ff. de verbo. obli. nu. 27. commun# dicit, licèt arbiter esse nõ possit. Calua. de arbi. li. 4. capit. 6. in prin. communem dicit.
- [sect. 207] Nota, quòd facta per excommuni catum occultum ratione officij publici in fauorem scientis excommunicatum & ad eius requisition#, sunt nullius valoris. Coua. in capitu. alma mater. §. 6. nu. 8. desenten. excom. in 6. communem dicit ex Feli. in cap. ad probandum. de te iudi. quam Communem hodieper dictam extrauagã tem. ad euitanda. Coua. ibi. non tenet & Naua. in manu. confesso. c. 9. nu. 7.
- [sect. 208] Nota, quòd communicans cum ex communicato in actu per quem est[Fol.[62]v] excommunicatus, qui iam perfectus est, inuoluitur eadem excommunicatione, secus tam# si non est actus perfectus. Panor. in capit. 1. num. 14. delo ca. communcem dicit.
- [sect. 209] Nota, quòd spolians ecclesiam c# fractura est excommunicatus ipso. iu re, fine fractura autem venit excommunicadus. Remigi. de immu. eccle. fo. 331. communem dicit.
- [sect. 210] Nota quòd incendiarius rei sacra, monastentij, vel hospitalis, est ipso iure excommunicatus, & antea quam denuntietur potest absolui ab episco po, post denunciationem autem à so lo. Romano pontifice absoluitur. Naua in manuali confe. cap. 17. num. 100. communem dicit.

[sect. 211] Nota, quòd falsans literas apostolicas est excommunicatus, qui non absoluitur, insi à Romano pontifice, licèt non rollat nisi vnum punctum, vel literam, quæ non mutaret literarum substantiam. Naua. ibi. nu. 167. communem dicit.

[sect. 212] Nota, quòd clerico excommunicato licèt egeno vel paupèri non debet ci administrari quicquã de redditibus benefioij, cùm possit resipisci petendo absolutionem. Coua in reto. li. 3. cap. 13. nu. 8. communem dicit.

[sect. 213] Intellige istam communem, cùm non sit in extrenia necessitate ne pereat. Deci. in. cap. pastoralis. §. verum num. 9. de appel. communem dicit post gloss. ibi.

[sect. 214] Excommunicatus æquiparatur de portato. Ias. in. l. siquis arbitria. ff. de verbo. obli. nu. 27. communem dicit.

[sect. 215] Nota, quòd iudex excommunicãs pro iure suo dicitur excommunicare vt iudex, non tamen vt priuatus. Barba. in addi. ad Abba. in capit. cùm sit generale. num. 9. de fo. compe. commonem dicit.

[sect. 216] Nota, quòd vniuersitas in nullo. casu potest excommunicari. Coua. in re so. li. 2. cap. 8. num. 9. communem dicit, & si possit excommunicari, non tamen ligat ingressos post excommu nionem latam. Idem ibi cõem dicit.

[sect. 217] Excommunicationem præcessisse appellationi, si dubutetur, potiùs est di cendum, quàm appellation#. Couar. in cap. Alma mater. §. 2. num. 5. ver. li mita sanè. de sen. excom. in. 6. communem dicit ex Deci. in capit. super. de appella.

[sect. 218] Nota, quòd si excommunicatus nō percipit fructus sui beneficij quia excommunicatus est, renetur tamen ad censum. Imol. in. l. antiquos. §. damnum. ff. de damno infe. cõem dicit.

[sect. 219] Nota, quòd excommunicatus pro notoria contumacia non est citãdus. Deci. in capit. 1. de iudi. num. 25. communem. dicit. secus fi sit excommuni catus pro non. notoria contumacia. Idem ibi. nu. 26. lectu. 1. cõmun# dicit.

[sect. 220] Nota, quòd in denuntiatione excõ municationis incursæ à iure, requiritur citatio. Deci. in cap. reprehensibilis. nu. 2. de appel. communem dicit.

[sect. 221] Excommunicatus donec satisfecerit non liberatur, & si satisfaciat. su spensus autem sola satisfactione sine absolutione liberatur. Deci. in. cap. 1. de iudi. nu. 11. commiunem dicit.

[sect. 222] **[Fol.63r]** Excommunicatus potest excommunicari. Eneas à Falco. in addi. ad Abba. in cap. 2. num. 3. de fo. compe. communem dicit.

[sect. 223] Nota, quòd percutiens clericum ex communicatum incidit in sententiã excommunicationis. Abbas in cap. contingit. desen. excom.

[sect. 224] Nota, quòd si sit prohibitum à iure vel ab homine sub pœna excommunicationis, contra faciens non est excommunicatus, sed venit excommu nicandus, nisi aliud appareat ex men te proferentis. Panor. in cap. 1. de loca. communem dicit.

[sect. 225] Nota, quòd excommunicatio non est decernenda pro leui causa. Neui. in sylua nupti. li. 3. nu. 47. cõem dicit.

[sect. 226] Nota, quòd leuis causa dicitur, cùm non inducatur peccatum, cùm à iure vel ab homine minimè sit decernenda nisi pro mortali peccato. Coua. in dict. cap. alma mater. par. 1. §. 9. num. 1. communem dicit.

[sect. 227] Nota, quòd litigans coram iudice excommunicato, sciens esse excommunicatum, non consequitur fruct# ex tali processu. Deci. in cap. si duobus. de appell. nu. 13.

communem dicit ex Calde. in cap. ad probandum. de re iudi. Quam tempera vt in communi supra hoc verbo. nu. iuxta extrauagantem. ad euitanda scandala. Martini. 5.

[sect. 228] Executor testamenti datus à testatore, non potest compelli acceptare officium executoris. Coua. in cap. Ioã nes. num. 3. de testa. communem dicit ex Panor. & Io. An. ibi.

[sect. 229] Nota, quod licet sit præsens nominatus, & tacuerit, non ex hoc videtur acceptare. Idem ibi nu. 4. cõem dicit.

[sect. 230] Executor testamenti vel hæredes habent annum ad exequendum, & data eorum negligentia, trãsit ad episcopum, si testator non dederit alium executorem in eorum neglig#tiam, & hic annus currit ad die monitionis factæ executori per iudicem. Couar. in cap. 3. de testa. nu. 2. communem di cit ex Car. Abba. & Imol. ibi. & Bal. in. l. id quod pauperibus. num. 11. C. de epi. & cle.

§. Cõtrarium habetur per. l. 6. tit. 10. [sect.] par. 6. vbi disponitur annum currere à die mortis testatoris, approbata opi. Barba. in dict. cap. 3. nu. 33. & in con. 8. vo. 1. Quam legem dict. Coua. intelligit in his legatis, quæ deb#tur etiam non adita hæreditate. Qu# solutio ho die per. l. 1. tit. 2. li. 5. ordi non procedit, cùm per dict. l. valet testamentum sine institutione hæredis, & sic non requiritur aditio. & sic dict. l. 6. procedit indistinctè. Sed pro cõcordia dic, quòd communis procedit ad hoc, quòd executor priuetur legato, quod à testatore est ei relictum. vt notat. l. 8. dict. par. lex autem. 6. habeat locum, vt alius executor, vel episcopus possit se intromittere, & priuare eum execu tione, & sic currat à die mortis testatoris & scientiæ executoris, etiã non moniti, in fauorem vltimæ vol#tatis.

[sect. 231] Nota, quòd impedito non currit an nus ad exequendum testamentum. Coua. in dict. cap. 3. nu. 4. comun# dicit ex Abba. cap. cùm esses. de te-[Fol.[63]v]sta. & Fede. de Senis. cõs. 129. & Hosti. & Imol. in dict. c. 3. & Roma. cõs. 228.

§. Cõtrarium, immo quòd currat im [sect.] pedito, dicit dict. l. 6. par. 6. tit. 10. approbata opi. Car. in cap. quia diuer sitatem. de conce. præben. & Bal. in. l. captatorias. C. de testa. mili.

[sect. 232] Nota, quòd officium executionis te stamenti si executor moriatur, nō trã sit ad eius h#redes, fed ad episcopum. Cur. Iuni. con. 66. nu. 2. cõmun# dicit.

[sect. 233] Fallit, nisi dictum sit à testatore. # transeat ad hæredes executoris. Idem ibi. communem dicit.

[sect. 234] Nota, quòd executio priorum lega torum debet fieri intra sex menses à die insinuationis testamenti. Coua. in dict. cap. 3. nu. 6. communem dicit ex Abba. & docto. ibi.

[sect. 235] Ecclesia est construenda per execu torem vel hæredem intra annum à die monitionis. Couar. ibi. conclu. 5. communem dicit.

[sect. 236] Electio per executorem vel etiam per alium intra annum est facienda, aliàs ad episcopum competit electio. Coua. ibi conclu. 6. nu. 7. comun# dicit ex Bal. in. l. cùm quidam. ff. de leg. 2. & Cor. & Iaso. in. l. fin. §. 1. C. commu. de leg.

[sect. 237] Nota, quòd restitutio malè ablatorum, quæ constant esse malè ablata à testatore in iudicio vltra eius dictum in testamento, competit consulto epi scopo exeurori. Coua. ibi. nu. 8. com mun# dicit ex Abba. Anani. & Car. in cap. cùm sit. de iud.

[sect. 238] Nota, quòd episcopo incumbit vt legata etiam non pia testatoris mandentur executioni. Coua. in cap. cùm. hæredes. de testa. communem dicit ex gloss. ibi.

[sect. 239] Nota, quòd si legatorum piorum executioni differatur per hæredem etiã filium, præmissa monitione. priuatur legitima. Io. de Imol. in cap. si hæredes. de testa. cõmunem

dicit ex Io. An. Hosti. Anto. & Ancharra. ibi. Sed contrariam dicit magis communem Ioan. Licier. in tracta. primogeni. li. 3. quæst. 6. ex Car. Barba. Panor. in dict. cap. si hæredes. & Bal. in auth. hoc amplius. nu. 7. C. de fidei commi. & Coua. in dict. cap. si hæredes. ex Segura in. l. 3. §. fi. ff. de libe. & posth. nu. 108. vbi concludit nõ priuari fili# legitima, nec etiam melioratione ter tij ex negligentia, sed solùm de quin to, quod non est legitima filiorum.

[sect. 240] Executor testamenti non tenetur cauere de exequendo. Pirrhus in con sue. Aurelia. de execu. instru. cap. 17. communem dicit ex Bar. in. l. diuus. ff. si cui plusquam per leg. falci.

Executor testamenti potest agere contra heredem vt fiat executio, & habeat bona, ex quibus possit adimplere legata. Pirrhus ibi cõem dicit ex Sali. in. l. nulli. C. de episco, & cleri.

[sect. 241] Executor testamenti non potest v# dere nisi pecunia præse nte ad hoc, # tranferat dominium rei venditæ. Ias. in. l. à diuo Pio. §. sed si emptor. nu. 8. ff. de re. iudi. communem dicit.

[sect. 242] Executor testamenti nõ potest alie nare aut distrahere bona defuncti pro executione testamenti, Pirrhus in cõ, sue, Aureli. de executi. instru. cap. 17. [Fol.64r] in fi. communem dicit ex Bart. in. l. alio. ff. de legi.

[sect. 243] Executor mixtus, si est maior iudice priori, potest recipere o#s exceptiones infringentes sententiam. Ias. con. 9. vo. 3. communem dicit.

[sect. 244] Executio debet fieri in bonis minus damnis debitori. Maran. in spe cu. aure. par. 6. de executions, de sententi# executione. nu. 11. communem dicit ex glos. in. l. à diuo pio. §. in venditione. de re iudi. ff.

[sect. 245] Executio non potest fieri in fructibus beneficij, quando clericus habet alia bona, secus tamen. Idem Marantan. ibi. nu. 44. communem dicit ex gloss. & Bal. in. l. stipendia. C. de executi. rei. iudi.

§. Concor. cum. 1. 23. tit. 6. par. 1. [sect.]

[sect. 246] Executio facta non seruato ordine, vt primò mobilia, & postea immobilia, ac deinceps persona capiatur, valet. Ias. in. l. à diuo Pio. §. in ven ditione. nu. 19. ff. de re iudi. communem dicit, licèt sibi non placeat. & vi. Nunium in dictionario Hispano. in verbo, Almoneda.

§. Nota istam communem ad intel. [sect.] l. 4. titul. 8. lib. 3. ordi. Et nota dictum. solenne Angel. in. l. fi. C. deedi. diui Adria. super glos. in verbo, depositio nibus. & Cur. Iuni. ibi nu. 65. dicent#, quòd si per statutum contractus habeat executionem paratam, quòd si contractus probetur per testes, quòd habebit paratam executionem, licèt Bal. & Alex. in. l. 1. in. fi. ff. de his quæ in testa. delen. & Pau. in. l. nostrum. C. de testa. teneat contrarium. Quas opi niones concordat Bello. con. 22. nu. 9. dic#s opinionem Angeli procedere, quando contractus est deperditus, & testes deponunt de tenore instrumenti, & dicta testium rediguntur in scriptis, quia dicta testium redacta in scriptis faciunt notorium. cap. signifi casti. de testi. secus tamen quando nõ redigitur in scriptis dictum testis. vt sentit Pe. & Bal. in dict. locis.

[sect. 247] Executio simplex si mandetur fieri, non requiritur citatio, si in eadem re est facienda, quæ adiudicata est, se cus tamen si in alia. Deci. in cap. ex ratione. num. 17. de appell. communem dicit.

[sect. 248] Executionem habet confessio iudicialis paratam, quando fit ad partis petition#, nullo oblato libello & pro cessu ordinario præcedente: quia si oblato libello fiat, desiderat

sententiam, & non est mandanda executio ni. Roderi. Xuarez in. l. post rem iudi catam. no. 3. num. 2. ff. de re iudi. communem dicit ex Bar. in. l. incertum. §. fi. ff. de confe.

[sect. 249] Nota, quòd si per statutum mandetur executioni scriptura priuata alicuius, non solùm habebit locum, si manu propria scripserit, sed etiam si per alium scribatur. Pyrrhus in consue. Aure. de executi. instru, c. 21. communem dicit ex Ange. in. l. cum antiquitus. C. de testa.

§. Nota hãc communem & præce [sect.] dentem pro intellectu. l. vlti. in curijs Matritijs de anno. 1534. quæ loquitur de apocha. recognita.

[sect. 250] Nota, quòd executionem habet pa[Fol.64]v] ratam promissio pura licèt sit resoluenda aduentu conditionis. Soci. in. l. pecuniã. in verb, vlti. nota. ff. si cer. peta. communem dicit ex glos. in. l. 2. ff. de in di. adie. quam commun# deducit ad quæstion#, quando in instru mento est promissa certa quantitas, cum hoc, quòd fi facto calculo minùs debeatur, quòd resoluatur, habet nihilominus executionem paratam instrumentum ex notatis per Bar. in. l. Iulianus. in fi. ff. de cõdi. indebi. & dede hoc dict. Soci. meminit Thomas Gramma. in deci. 58. nu. 11.

[sect. 251] Nota, quòd si secundum formam statuti instrum#tum habet executionem paratam, non solùm in expressis sed in tacitis mandabitur executioni. Cur. Iuni. in. l. fi. C de edi. diui Adri. n. 50. communem dicit ex Alex. in. l. iuris gentium. §. quòd fere. ff. de pact. Sed contra istam communem est dict# Bal. in. l. generali. C. de sacrosan. eccle. communiter approbat#, vbi di cit, # expressum à tacito non differt nisi in executione. Sed cõtra dictum Bal. & pro nostra cõmuni est dictum sol#ne eiusdem Bal. in. l. ad probation#. la. 1. C. de probatio. vbi dicit, quòd. instrumentum dotis etiam habet tacitam stipulationem pro restitutione dotis à lege subintellectum, quod. cõ. mune dicit Alex. in. l. iuris genti#. §. quòd fere. ff. de pa. & per plura comprobatur in con. 126. vo. 6. per totum & illa stipulatio subintellecta mandabitur executioni. Sed Deci. in cap. translato. de consti. nu. 4. dicit veriore opinionem Anto. ibi dicentis virtualiter intellectum non cõprehendi sub expressis, & nõ mandabitur executioni virtualiter cõprehensum, & si contrari# sit in stipulatione subintellecta in instrumento dotali, # illud procedit fauore dotis. Sed pro cõcordia vi. Feli. in dict. cap. trãslato. nu. 3. vbi distinguit, dans regulam generalem, # illud, quod resultat, habetur pro expresse, per. c. cùm olim, de censi. exceptis in duobus casibus. Primus, quando virtualiter comprehensum non infert de necessitate, sed in argumentum & persuasiuè. Secundus, quando lex vel statutum facit m#tionem de tenore: quia quod virtualiter elicitur, non dicitur de tenore. vt per gloss. in. l. iuris gentium. §. quòd fere. ff. de pactis. Et vi. in verb. virtualiter. num. 57.

[sect. 252] Executionem si instrument# publi cum habet paratam ex forma statuti, non procedit contra clericos in foro suo. Coua. in quæst pra. qu#st. 8. n. 5. cõ. mun# dicit ex Feli. in. c. ecclesiæ sanctæ Mariæ. nu. 8. de constitutionibus. & vltra docto. relatos per dict. Feli. idem tenet Pau. de Castro in. l. Causaque. C. de episco. & cleri. Roderi autem in lectura legis Toleti post legem. post rem iudicatam. ff. de re iudi. amplia. 8. indistinctè tenet dict. l. habere etiam locum contra clericos in foro suo. Et Coua, in his regnis repellit cõem opinionem, senti#s cum Bar. in. l. cunctos populos. C. de summa trini. habere executionem paratã. ex regula tradita ab Imol. in. c. cõtine batur. de his qu# fi#t à pr#l. sine cõsen.[Fol.65r] Ca. & Ias. in. l. quotiens. de rei ven. C. nume. 24. & Hostiens. & Ioan. And. in. c. vlti. de solu. quòd lex imperatoris aut principis iura imperij habentis, quæ generalis est; nec damnum infert speciale clericis, & in foro ecclesiastico seruanda ex. cap.

1. de no. ope. enuncia, & sic lex Toleri de executio ne instrumenti publici seruabitur in foro ecclesiastico cōtra clericos. Vn# tamen est, quod decisioni refragatur, quòd clericus cūm non possit incarcerari pro debito pecuniario, vt tenet Ioan. And. in. c. si. clericos. de senten. excommu. in. 6. de quo per Mathesila sing 60. & sit forma statuta contra clericos debitores per ius canonic# per. c. Odoardus. de solu. nimirum si si clericus non possit incarcerari, vt nominet bona, in quibus fiat executio, iuxta consuetudinem executionis, & det vel nominet fideiussorem de saneamiento, & sic dimisso ordine bona eius debent mandari executioni, & clericus non poterit incarcerari. Quod relinquo cogitandum. Et si verum hoe est, cum quanto periculo suæ conscientiae iudices ecclesiastici clericos incarcerant pro debito pecuniario, cūm ipsi inuoluantur in sententiam excommunicatio nis. vt notant doct. in. c. fame. de senten. excommu. cūm non possint detineri sine causa.

[sect. 253] Execution# impedit exceptit nullitatis proposita incidenter. Sebastia. Van de nulli. proces. vers. quibus mo dis nulli. propo. nume. 32. communem dicit.

[sect. 254] Intellige istam communem, si intra breue rempus de nullitate constet, aliàs non. Couarruias in cap. 25. in quæstio. practicis. nume. 1. communem dicit ex Rota. decisio. 208. in nouis. & Bar. in. l. 4. §. condemnatum. ff. de re iudi.

[sect. 255] Fallit in executione trium sententiarum conformium, si ex actis non apparet nullitas. Idem ibi. nu. 2. communem dicit ex Bald. in. l. 1. C. ne liceat tertio prouocare. & Philip. Fran. in cap. dilecto. de appella. quæstio. 52. & sic præcedens opinio est renenda ni vnica sententia, quæ transiuit in rem. iudicatam. vt notat Alexand. Ias. & Ripa in dict. l. 4. §. condemnandum. nume. 15.

[sect. 256] Amplia istam communem, etiam in sententijs criminalibus, quorum grauamen potest reuocari, vel repara ri. Couarruias ibi. nume. 3. communem dicit. ex. gloss in clementi. 1. de re iudica.

[sect. 257] Amplia secundò in tribus sententijs interlocutorijs. Couarru. ibi. communem dicit ex Rota decis. 113. in no. & glos. in dict. clemen. 1.

[sect. 258] Executionem impedit restitutio in integrum, & si requirat altiore indagine. Ias. in. l. qui se obtulit. §. con demnatum. nume. 27. ff. de re iudicu. communem dicit. & vide Dida. Perez in. l. 5. titu. 8. libr. 3. ordina. col. 1111. qui licèt hanc: communem non referat, tamen concludit etiam circa di ctam. l. 5. restitutionem in integrum impedire. executionem instrumenti guarentigij. Quod nota.

[sect. 259] [Fol.[65]v] Exhæredatio appositæ post omnes gradus, refertur ad omnes gradus superiores ex præsumpta voluntate testatoris, quæ præsumptio est iuris, & non de iure, quin non admittatur cōtra eam probatio in. contrarium. Segura in. l. 3. §. fin. ff. de libe. & posthu. nu. 82. communem dicit.

[sect. 260] Exhæredare potest pater filium ex iniuria vet bali pet filium ei facta. Cur ti. Iudi consil. 148. nume. 1. communem dicit.

§. Concordat cum. l. 4. tit. 7. par. 6. [sect.]

[sect. 261] Nota, quòd si filius postquam com misit ingratitudinem, ex qua possit exhæredari, si viuo patre pœniteat, non venit exhæredandus. Pyrrhus in consue. Aureli. de successi. c. 25. comminem dicit.

[sect. 262] Exemplum inuentum in archiuo publico facit fidem. Bello. consil. 57. communem dicit ex Angel. & Ias. in authen. si quis in aliquo documento. C. de eden.

[sect. 263] Amplia, quando est confectum exemplum. ab eodem notario, qui originalem confecit. Ias. in dict. auth. siquis in aliquo. num. 3. communem dicit. & vi. in verbo. Protocolum infra. nume.

[sect. 264] Expensæ rei, qui absolutus est ab instantia propter absentiam actoris, sunt deducendæ de expensis actoris sententiæ diffinitiuæ. Ias. in. l. properandum. §. & si quidem. num. 21. de iu di. communem dicit.

[sect. 265] Nota, quòd victus debet condemnari in expensis, etiam si à principio iurauerit de calumnia. Couarruui. in cap. 27. nume. 2. in quæstio. practi. communem dicit ex Bart. in. l. 1. §. ff. ad Turpi. & Abba. in. c. finem litibus. nu. 21. de dolo & contu.

§. Contrarium disponitur per. l. 7. [sect.] ti. 22. par. 3. Sed Couarruuias dicit vsu receptam nostram commun#. Cap. 3. autem in. curijs de Segouia de anno. 1532. statuitur, quòd reus in expensis condemnatur, nisi ex. aliqua iusta causa, & sic generaliter loquitur.

[sect. 266] Amplia primò communem & in causis criminalibus. Idem Couarruuias num. 2. vers. 4. communem dicit ex Bart. im. l. 1. ff. ad Tertu. & glos. in cap. finem litibus. de dolo & contuma. & communem etiam dicit Hippoly. in. l. patre vel matre. nume. 18. ff. de quæsti.

[sect. 267] Amplia fecundò in sententia interlocutoria. Idem Couarruuias ibi. in versic. quinto hæc condemnatio. communem dicit. ex gloss. & Panormitano in dict. capit. finem litibus. & Ias. in. l. properandum. §. sin autem. C. de iudi.

[sect. 268] Fallit primò, si iustam causam habuit litigandi, etiam si per statutum sit cōstitutum, quòd victus victori in expensis condemnatur. Felinus in cap. 1. de res. nume. 15. communem di cit ex Panormitano in capit. 1. de cogna. spiritali. Contrarium, immo quòd si per statutum sit determinatum, quòd debet gondemnari, & si habeat iustam causam litigandi. Hippoly singu. 207. & Gome. in cap. 1. de consti. in. 6. num. 218. communem di cit. Sed magis cōmunis apparet pri-[Fol.66r]ma, ex citatis per Couarru. in cap. 27. in. q. practi. num. 4.

[sect. 269] Fallit secundò, si expensæ non fuerint petitæ, quia index non tenetur in eis condemnare

[sect. 270] Coua. in dict. cap. 27. nume. 5. communem dicit ex gloss. in cap. vlti. de res. & Panor. & Feli. in. c. significauerunt. de exceptioni.

[sect. 271] Nota quòd si expensæ sunt petitæ, si iudex super eis non pronuntiauit dicitur illas omisisse. Couarruuias in, cap. 25. num. 6. in quæstio. practi. com munem dicit ex Imol. & Feli. in cap. significauerunt. de excepti. &. l. 1. C. si aduer. rem iudi.

[sect. 272] Nota, quòd expensæ, quæ debentur ratione victoriæ, siue ante siue post litem contestatam fact#, debentur officio iudicis, quæ autem debentur ratione contumaciæ factæ ante li tis contestation#, debentur iure actionis, post litem contestatam debentur officio iudicis. Couarruuias in dict. c. 27. communem dicit ex Ripa in. l. 4. §. hoc autem iudicium. num. 82. ff. de damno infecto.

[sect. 273] Nota, quòd iudex potest sibi reseruare non solùm taxationem expensarum, sed etiam condemnationem. Petrus Rauen. in alpha. aure. in verb. Iudex. communem dicit ex Alexand. in. l. Paulus. respondit. ff. de re iudi. & glos. in. l. terminato. C. de fru. & litis. expen. & Inno. in cap. finem litibus. de do. & contu. & Anto. in eap. 1. de seque. posse. & fru. & Bald. in authenti, gencraliter. C. de epi. & cle.

[sect. 274] Expressum non solùm dicitur illud, quod verbis insinuatur, sed etiam illud, quod signis euidentibus colligitur. Ias. in. l. prætör ait. nume. 5. ff. de ope. no. enun. communem dicit.

[sect. 275] Extensio de vno casu ad alium nõ prohibetur, & si in casu extenso sit maior ratio. Gomez. in capit. statutum. nume. 39. de res. in. 6. communem dicit.

[sect. 276] Amplia in facultate dispensandi, quia ex identitate rationis. exrenditur de vno casu ad alium. Ripa in lib. 3. de res. cap. 1. nume. 4. communem dicit.

[sect. 277] Amplia secundò in correlatiuis, quia licèt lex sit pœnalis, extenditur de vno casu ad alium.

[sect. 278] Limita in correctorijs, quia etiam ex maiortate rationis non extenditur. Ias. in. l. de quibus. nume. 14. ff. de legi. & in authen. quas actiones. nume. 21. C. de sacrosanct. eccles. communem dicit.

[sect. 279] Restringe istam limitationem, nisi aliàs fiat extensio de stricta significatione vocabuli ad latam quia & in correctorijs fit extensio. Ias. in rubri. de re. iudi. nume. 3. ff. communem dicit.

[sect. 280] Restringe secundò, quando agitur fauore animæ, & pro ea. saluanda, quia fit extensio sine aliqua distinctio ne. Curti. Iuni. in. l. 1. num. 80. ff. de offi. eius cui. man. est iuris. communem dicit.

[sect. 281] Restringe tertiò, quando lex noua correctoria reducit nos ad legem an-[Fol. 66]v]tiquam, quia tunc tanquam fauorabilis est extendenda. Cur. Iuni. cons. 99. nu. 3. communem dicit.

[sect. 282] Restringe quartò in. l. noua æquiparante duos casus, quia disponens super vnum, censetur disponere super alium. Curti. Iuni. consi. 150. nu. 4. communem dicit.

[sect. 283] Restringe quintò, quando ratio ex prossa legis correctoriè extenditur ad alium casum, & si non comprehendatur sub lata significatione vocabuli. Aimon de antiqui. part. 4. nume. 86. communem dicit ex Ias. in. l. si stipulatus. §. Chrysogonus. ff. de verbo. obliga.

[sect. 284] Extimatio facit emptionem. Boe. decis. 327. nu. 11. communem dicit.

[sect. 285] Ex quo recipiens rem commodatam extimatam tenetur de omni periculo. Anto. Gomez de contracti. c. 7. num. 1. communem dicit ex Bar. & Paul. in. l. Si vt certum. §. nunc videndum. ff. commoda.

F.

[sect. 1] FACTVM alienum promittens, non valet promissio, nisi adjiciatur pœna, quia valet quo ad pœnam. Curti. Iuni. consil. 114. communem dicit. & vi. in verb. Promittens. nu. 564. cum sequen.

[sect. 2] Falcidia, quæ debetur hæredi ex legatis, si testator dicit, quòd integrè legatum soluatur, tenetur hæres dimittere. Ias. in. l. cùm quis. nume. 5. C. de iu. & fa. igno. communem dicit.

[sect. 3] Nota, quòd ecclesia instituta hæres. detrahit falcidiam à legatis alteri ecclesiæ factis. Couarruui. in. c. possessor. part. 2. §. 2. nume. 4. de regul. iur. in 6. communem dicit ex Panormita. in cap. in præsentia. de proba. & Deci. ibi. num. 27.

[sect. 4] Falsum committens in causa, perdit causam, quæcunq; causa vel persona sit. Boeri. decis. 291. num. 3. communem dicit. nec hoc speciale est in fisco, sed generale in omnibus.

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

Alexan. in. l. diuus. ff. de re iudi. nu. 7. cōmunen dicit post glos. in. l. fraudem. §. quotiens. ff. de iu. fisci.

§. De iure regio punitur pœna falsi. [sect.] 1. 3. titu. 12. lib. 4. fo. ll. quæ pœna habetur in. l. 13. tit. 8. lib. 2. fo. ll. & iudex potest punire producentes ex officio. l. 28. tit. 1 part. 7. & testes punire, & si nō petatur. l. 42. ti. 16. par. 3.

[sect. 5] Intellige, si corruptit, vel falsificat acta, secus tamen si falsificat instrumenta, vel corruptit testes. Idem Boeri. num. 3. & Deci. in rubri. de proba. nu. 3. communem dicunt. [sect. 6] Fama facit semiplenam probationem. Ioannes Coras. in. l. admonendi. ff. de iureiuran. nume. 8. communem dicit.

[sect. 7] Fama sola non est sufficiens indicium ad torturam. Hippoly. sing. 97. & Mar. Anto. in. l. fi. de quæsi. ff. in in dicijs ex processu communem dicit ex Ias. in. l. admonendi. nu. 251.

§. Cōcordat cum. l. 3. ti. 30. par. 7. quæ [sect.] requirit cum fama, quòd delinquens sit vilis.

[sect. 8] [Fol.67r] Nota, # fama sola in antiquis probat dominium. Aimon de antiquita te. par. 1. ver. Viso in hac parte. nume. 3. & Deci. in cap. 1. de appel. nume. 18. communem dicunt. & vi. octo casus relatos per Deci. in dict. cap. 1. vbi in alijs fama plenè probent, quos reassumit Cora. in. l. admonendi. in fi. ff. de iur. iurand.

[sect. 9] Amplia, quòd non solùm probat dominium in autiquis, sed sufficit ad probandum dominium de præsenti. vt si volo probare meum dominium, sufficit quòd probem de dominio an tiquorum pet famam. Idem Aimon ibi. num. 4. communem dicit ex Deci. consil. 428. reiecta concor. de qua per Ripam in. l. remq; nobis. ff. de acquiten. possessio.

[sect. 10] Nota, quòd antiquum in hoe casu est quod excedit metam centum annorum. Idem Deci. in dict. c. 1. communem dicit ex Imo. in cap. veniens. el. 2. de testi.

[sect. 11] Fama ad hoc quòd dicatur esse pro bata, requiritur quòd testes dicant se audiuisse à maiori parte populi. Curti. Iunior consi. 122. nume. 9. communem dicit. Nota, quòd ad probādā famam tria requir#tur præcipuè. Primum, quòd testis dicat à pluribus audiuisse, & nominet particulariter aliquas persornas, & si non fuerit interrogatus. Innocen. in cap. qualiter. & quando. el. 2. de accusa. Bar. in. l. de minore. §. plurium. ff. de quæsti. Secundò requiritur, quòd testis dicat audiuisse à maiori parte populi, vt in hac communi. Tertiò, quòd testis exprimat causam propter quam sama sit orta. Salice. in. l. ea quidem. C. de accusa. Item requiritur, & quartum, # fama præcesserit accusationi, vel libelli oblationi in ciuilibus. Ancha. consi. 252. & Hippo. sing 97. & in practi. §. diligenter. nume. 8. & consil. 20. & Thoma. Gramma. vo. 34. & Mar. Anto. in. l. fin. in verb. Fama. nume. 111. cumsequen. de quæsti. ff. & alij per eos relati.

[sect. 12] Familia ecclesiæ non gaudet priuilegio fori, secus tamen in familia episcopi. Panor. in. c. 2. de fo. com. nu. 6. communem dicit.

§. Nota hanc communem & vi. l. 51. [sect.] tit. 6. part. 5.

[sect. 13] Famulus durante infirmitate non habet salarium. Panormita. in capit. 1. de cleri. ægrotan. nume. 6. communem dicit.

§. Lex. 7. tit. 2. part. 5. in commodato [sect.] equo si infirmatur, disponit, quòd expensis domini tam in medicamentis quàm in magistro medetur.

[sect. 14] Feudum si processit à fœmina, fœminin# est iudicandum. Ripa in. l. 1. de legi. respon. 1. nume. 74. communem dicit.

[sect. 15] Feudum hæreditarium non transit nisi ad eos, ad quos hæreditas transit. Alexan. consil. 10. vo. 3. communem dicit. & Paris. cons. 1. num. 6. & Deci. cons. 395. & Bar. in l. iusiurandi §. si liber. ff. de ope. liber.

[sect. 16] Feudum antiquum & paternum dicitur, si acquisit# sit per pr#decessores. Pari. cons. 2. num. 1. vo. 1. communem dicit ex Deci. consi. 53.

[sect. 17] [Fol.67]v] Amplia, quòd siper longum tempus sit possess#, præsimitur antiqu#. Idem ibi nu. 2. communem dicit ex Alex. consi. 15. vo. 5.

[sect. 18] Feudum si cõcedatur iure antiquo & paterno, censetur antiquum & paternum. glos. in. l. 7. in verb, Que fues se dado alpad re. tit. 26. par. 4. communem dicit ex Fran. Cur. de seu. par. 1. vers. octauo principaliter quæro.

[sect. 19] Feudum si concedatur prose & hæ redibus, intel ligitur pro filijs & desc#dentibus, non tamen pro extraneis Concessum. Pari. cons. 2. nu. 25. vo. 1. cõ munem dicit ex Felin. in. c. in præsentia. de proba. & docto. in. l. Gallus. §. & si parente. de libe. & posth. ff.

[sect. 20] Nota, quòd si feudum concedatur pro se & hæredibus quibuscunq; & sic cum verbis geminatis, potest tran sire ad fœminas, & non est restringen dum, sedam pliandum. Carol. Moli. in addi. ad Alex. consi. 30. vo. 1. in. verbo, quibuscunq, communem dicit.

[sect. 21] Feudum & si sit antiquum, agnati trasuersales non succedunt nisi ad septimum gradum. Ias. in. l. certum est. nu. 3. C. vnde logi. communem dicit.

[sect. 22] Fallit, si sit concessum prose & descendentibus, quia tunc excedit deci mum gradum. Coua. in. reso. lib. 2. c. 5. nu. 4. communem dicit.

[sect. 23] Feudum concessum prose & h#redibus, dicitur hæreditarium. Paul. paris. consi. 3. num. 13. vo. 1. consi. 4. nu. 27. communem dicit.

[sect. 24] Fetidum hæredit arium hoc habet in se, vt nullus alius admittatur nisi hæres illus pimi inuestiti, vel illius prædefuncti, de cuius portione tractatur. Paris. consi. 2. nume. 26. vo. 1. communem dicit ex Alexand. cons. 10. vo. 3. & idem parifius. consil. 3. nume. 17. vo. eo.

[sect. 25] Feudum hæreditariam venit in restitutione fidei commissl vniuer salis. Paris. consi. 3. vo. nume. 26. communem dicit ex Bal. in. l. cùm virum. C. de fidei commis.

[sect. 26] Feudum cõcessum à principe cum clausula, quòd tale feud# habeat naturam paterni & auiti, iudicatur vt an tiquum & auitum, vt in illo succedât qui possunt succedere in antiquo & auito. Ias. consi. 1. vo. 3. & in vsi. feudo. nu. 90. communem dicit.

[sect. 27] Nota, quòd receptum prose & fuc cessoribus & hæredibus, venit in resti tutione fideicominissi. Cur. Iuni. cõs. 183. nu. 6. communem dicit.

[sect. 28] Clausula in inuestitura inserta, cui dictum ius dare voluerit, operatur, # inuestitus possit disponere de feudo sine noua licentia domini. Paris. in. d. cons. 3. num. 29. communem dicit ex Deci. cons. 193.

[sect. 29] Nota, quòd si ratione feudi non de bentur seruitia, ita succedit masculus, sicut fœmina. Pari. consil. 4. nume. 19. vo. 1. communem dicit ex Bal. in. c. 1. §. quia vidimus. col. vlti. qui feu. dare possunt. & Roma. sin. 178. incipi#. Ho die fœmina.

[sect. 30] Feudum emptum ex pecunia, non dicitur propriè feudum, & succedit fœmina. Paris. in. d. consi. 4. nu. 30. cõ munem dicit ex Fran. Cur. Iu. de feu. Char. 23. ver. tertiò limitate.

[sect. 31] [Fol.68r] Nota, quòd hæres vasalli siue filius sine extraneus agit petitione hæreditatis ad feudum contra possidentem. Gozad. consi. 7. num. 11. communem dicit ex gl. in. l. item videndum. §. fi. in verbo Iura. ff. de peti. hære.

[sect. 32] Nota, quòd ius accrescendi nō habet locum in feudis. Cur. Iuni. de feu. in. 2. par. num. 70. & 73. communem dicit contrariam, immo quòd ius accrescendi habeat locum in feudis. dicit communem Ias. in. l. sed mihi & Titio. ff. de verbo. obliga. Sed magis communem dicit primam Caro. Mo li. in addi. ad Alex. cons. 30. in verbo, Accrescendi. vo. 1.

[sect. 33] Fallit tam# in feudo concesso à prin cipe. Cur. in dict. 2. par. num. 72. communem dicit ex Barba. in. c. 2. de feu. licèt ipse defendat contrarium.

[sect. 34] Nota, quòd feudum non amittitur, & si seruitia debita non soluātur. Ias. in vsi. feu. nu. 61. magis communem dicit, licèt ipse distinguat inter seruitia personalia & realia: quia si personalia non soluantur, non perditur. In realib# distinguit. Aut sunt parui pretij, & non perditur: si a#t sunt maximi, perditur. Quod nota.

[sect. 35] Feudum nec generaliter nec expressè nec tacitè obligari potest. Ripa in l. obligatione. num. 36. de pigno. ff. & Fanus de pigno. mem. 2. par. 2. nu. 46. communem dicit.

[sect. 36] Nota, quòd fructus rei feudalis nō potest locari. Zazi. in epi. feu. part. 9. num. 12. communem dicit. Si tamen inter partes sit conuentum, quòd nōtranseat dominium, vel sit vsque ad nouennium, tenet locatio. Et sic debet intelligi glos. in. l. codicillis. §. instituto. ff. de leg. 3. quæ dicebat locationem non esse alienationem.

[sect. 37] Nota, quòd personæ particulares etiam non cōstitutæ in dignitate possunt proprias res particulares in feudum concedere. Curti. Iuni. in de feu. in. 2. par. 2. par. de feu. in quæstio. 4. nu me.13. magis communem dicit ex Bald. in cap. 1. qui feu. dare pos. in vsi. feu. Et hoc enim dicit etiam commu ne glos. in. l. 3. tit. 26. par. 4. quæ lex solùm exprimit regem, imperatorem, & magnates, episcopos, ac archiepiscopos, ac alios prælatos.

[sect. 38] Nota, quòd in feudis non potest alteri stipulari, nist pro fratre. Curti. Iuni. de feu. part. 2. par. 2. nume. 56. communem dicit ex Salicet. in. l. fi. C. res inter alios.

[sect. 39] Nota, quòd in feudis possessio non transfertur per inuestituram in præsentia rei factam. glos. in. l. 4. titu. 26. part. 4. in verb. Con vna sortija. communem dicit ex glos. in cap. ex ore. de institu.

[sect. 40] Nota, quòd vasallus tenetur defendere. dominum etiam iniustè rixantem. Secus tamen est in alio, qui tenetur iuuare. glos. in. l. 5. titu. 26. par. 4. in. verb. Contra el à tuerto, commu nem dicit ex cap. domino guerram. rubri. hîc finitur lex Fede. in vsi. feu.

[sect. 41] Vasallus tenetur post mortem patris comparere coram domino intra annum & diem ad iurandum fi delitatem domino, etsi prædecessor præstiterit iuramentum pro se & [Fol.[68]v] hæredibus. glos. in. l. 10. tit. 26. par. 4. in verbo, Año y dia. communem dicit ex Ioan. An. in. c. veritatis. de iu. iurã.

[sect. 42] Nota, quòd filius exhæredatus excluditur à feudo h#reditario, quando iustè ex causa expressa sit exhæredatus. Paul. Paris. cons. 1. num 8. vo. 1. cō munem dicit ex Ang. in auth. de nupti. §. soluto.

[sect. 43] Trãfactio super feudis valet, etiam ignorante domino, quando Vassallus retinet feudum, & aliquid dat. Paris. cons. 1. vo. 1. num. 133. magis cōmunem dicit ex Soci. cons. 87. ex. l. si profundo. C. de transacti.

[sect. 44] Feudalia bona in dubio non creditur, sed potiùs allodialia. Curti. Iuni. cons. 184. nu. 1. communem dicit.

[sect. 45] Amplia, etiam si feudum sit fact# de castro cum omnibus suis pertinen tijs, quia bona sita in dicto territorio non dicuntur feudalia, nisi probetur contrarium. Bello. consil.

10. nume. 11. communem dicit. & Curti. Iuni. cōs. 108. & 158. & 184. & Matthæ. de Affli. decisio. 267.

[sect. 46] Feudales consuetudines ligant ecclesiam, & personas. Cur. Iuni. consil. 177. nu. 10. communem dicit.

[sect. 47] Feudalia bona si reuertantur ad ecclesiam, possunt de nouo infeudari, non solùm extraneis, sed etiã consan guineis prælatorum, dummodo sint personæ honestæ, & non ecclesijs one rosæ. Zazi. de feu. par. 5. num. 51. communem dicit ex glo. in cap. decenter. 80. distin. & Panor. in. c. vt super. de re eccle. non alie. & vi. in verbo. Aliena tio. nume. 112.

[sect. 48] Fictio ad hoc # habeat locum, requiruntur duo extrema habita. Ias. in l. 1. nu. 123. ff. de vsu. communem dicit.

[sect. 49] Fictio duplex circa eãdem rem minimè concurrit. Anto. Gomez in. l. 45. Tau. nu. 92. cōmunem dicit ex gl. in. l. eum post. §. gener. ff. de iu. doti.

[sect. 50] Fideicōmissum resultat ex sola m#te testatoris coniecturata, & si ex verbis non constet. Cur. Iuni. cons. 121. nu. me. 10. commmunem dicit.

[sect. 51] Amplia ad hoc # admittantur, qui non admitterentur & repellãtur qui non repellerentur. Idem. Iuni. consil. 69. nu. 2. communem dicit.

[sect. 52] Fallit, si ratio recti sermonis hoc nō patitur. Id# ibi. nu. 2. cōmunem dicit.

[sect. 53] Fideicommissum profectitium si re linquatur à patre filio instituto etiam hodie tenet. Ripa in. l. cum filiofamilias. ff. de leg. 1. nu. 64. & Baue. num. 51. communem dic#. vbi est text. pro hac communi.

[sect. 54] Fideicommissum profectitium relictum filio instituto in potestate, videtur delatum in tempus, quo filius erit sui iuris. Baue. in dict. l. cum filio nume. 51. & Maria. in versi. iam ergo. nu. 10. communem dicit.

[sect. 55] Fideicommissum profectiti# quan do filius erat sub potestate institutus, capit vires à persona patris, & pater detrahit Trebellianicam etiam ab ip so filio. Ripa in. d. l. cum filiofamilias. nu. 67. cōem dicit. Sed sibi nō placet, & dicit cōtrariam veriore de iure.

[sect. 56] Fideicommissum iudicatur profectiti#, qñ hæreditas erat profectitia. Baue. ibi. nu. 51. communem dicit.

[sect. 57] **[Fol.69r]** Fidei comissum aduentitium à patre filio in potestate instituto nō tenet respectu proprietatis, cuius est capax filius, nisi flius repudiauerit hæredita tem aduentitiam, quia tunc acquiritur patri in totum. Maria. in verb. Veniamus. nu. 23. in dict. l. cum filiofamilias. communem dicit.

[sect. 58] Ex quo sequitur, quòd valet respectu vsufructus patris. Mari. in dict. l. cum filio. num. 31. & Ripa. num. 70. communem dicit.

[sect. 59] Fideicommissum, siue donatio facta filiofamilias vt soluatur ipsi filio, inducit, quòd pater non acquirat vsufructum. Mari. ibi. num. 32. communem dicit.

[sect. 60] Fideicommisso restituto filiofamilias instituto à patre grauato, vtiles actiones trãseunt in filium. Ripa. ibi. nu. 72. & Ias. nu. 165. & Mari. num. 40. communem dicit, & transeunt ex Trebelliano. Baue. ibi. num. 63. communem dicit.

[sect. 61] Fideicommisso relicto si sine filijs decesserit patre ac filijs naufragio per euntibus locum habet fideicommisso, si dubitetur quis prior perierit, nec onus probationis ineumbit fideicom missario, quia præsimitur pater priùs decessisse. Alci. in tra. de præsuum. reg. 1. pr#sum. 49. nu. 6. communem dicit.

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

- [sect. 62] Fideicommissum relictum alicui si sine filijs decesserit, expirat relictis filiabus. Cur. Iuni. consi. 139. num. 14. communem dicit.
- [sect. 63] Fallit stante statuto, quòd fœmina excludatur exist#tibus masculis, quia videtur testator secundum dispositio nem statuti ordinare. Alci. de verb. si gni. li. pa. 21. communem dicit.
- [sect. 64] Fideicommissum relictum eis qui sunt de familia, intelligitur ei relict#, qui in agnatione vel familia tenet pri mum gradum & proximior#. Alex. con. 88. nu. 11. vo. 1. communem dicit.
- [sect. 65] Fideicommissum relictum ab vlti mo morienti, videtur facta institutio reciproca inter institutos. Cur. Iuni. con. 111. nu. 4. communem dicit.
- [sect. 66] Nota, quòd quando testator ordinat, quòd sua bona vsque in perpetu# remaneant infrascriptis silijs & hæredibus & eorum desc#dentibus, resultac fideicommissaria lubstitutio. Cur. Iuni. consi. 111. nu. 20. commun# dicit.
- [sect. 67] Item tacitum fideicommissum resultat ex dispositione testatoris iubentis, quòd bona sint communia inter aliquos. Cur. Iuni. consi. 115. num. 4. communem dicit.
- [sect. 68] Fideicommissum vniuersale transit in ecelesiam vel ciuitatem absque restitutione. Ias. in. l. vt interdum. num. 11. C. de sacrosan. eccle. cõem dicit.
- [sect. 69] Fideicommissum iniunctum filioà patre si sine filijs decesserit, expirat decedente instituto cum nepotibus. Soci. con. 226. nu. 6. commun# dicit.
- [sect. 70] Nota, quòd in fideicommissis filius non intrat loco patris. Io. Duran. in arte testan. tit. 5. cau. 27. nu. 1. commu nem dicit. licèt dicat contrariam veriore. & vi. in verbo, Filius. nu. 133.
- [sect. 71] Nota, quòd hærede aliquo quãdiu vixerit, & quòd post mort# restituat alicui, resoluit hæc dispositio in fideicõmiss#. Soci. cõ. 14. n. 7. cõem dicit.
- [sect. 72] [Fol.[69]v] Fideicommissum, quod venit in cau sam caduci, remanet apud eos, à qui bus relictum est, nisi succedat substitutus vulgaris, vel coniunctus. Cur. Iuni. consi. 96. num. 5. communem dicit ex glos. in. l. vnica. §. 1. de cadu. tollen. C.
- [sect. 73] Amplia ad legatum. Idem ibi. com munem dicit.
- [sect. 74] Fideicommissum vniuersale sustinetur ex auth. ex causa. C. de libe. pr#te. Cur. Iuni. con. 125. nu. 2. & 128. com munem dicit. & Ias. in. d. auth. nu. 11.
- [sect. 75] Fideicommissum non dicitur resolutum vel renuntiat# per diuisionem factam inter sratres, & si promissum sit non contraueniri diuisioni. Bello. con. 19. communem dicit ex Bar. in. l. qui Romæ. §. duo fratres. quæst. 1. de verb. obli. ff. & Deci. con. 86. num. 4. Ludo. de Goza. con. 36. nu. 12. & Deci. con. 79. communem etiam dicunt.
- [sect. 76] Fallit, si fideicommissarius sciebat ad eum pertinere, & diuisit, quia vide tur resolutum. Bello. in dict. con. 19. num. 10. communem dicit ex Bar. in dict. §. duo sratres.
- [sect. 77] Fideicommissarius si cõsentiat alie nationi rei sibi sub cõditione relictæ, adueniente conditione, agit ad pretium, si res alienata sit. Cur. lu. con. 9. nu. 2. communem dicit.
- [sect. 78] Fideicommissarius licèt non possit propria autoritate intrare in possessionem fideicõmisi sed de manu hæredis, tamen si inueniatur in possessio ne sine vitio, debet conseruari, si de fi. deicommisso fidem faciat. Cur. Iuni. con. 31. nu. fi. communem dicit.
- [sect. 79] Fideicommissarius, cui iniunctum est, quòd si sine filijs decedat, quòd re stituat, si ingrediatur monasteri# incapax ad habendum bona, statim fideicommissum trãsit in

substitutum, non expectata morte instituti. Crotus in. l. Gallus. §. & quid fi tātum. nu. 13. ff. de libe. & posth. cōmun# dicit.

[sect. 80] Fideicōmissarius si ingrediatur mo nasterium capax bonorum in communi, monasterium habebit possessionem interim donec moriatur insti tutus. Idem Crotus. nu. 15. cōem dicit.

[sect. 81] Fideicommissarius nō detrahit Trebellianicam fideicommissario secun do, si hæres primus detraxit Trebellia nicam, secus tamen. Io. Duran. in arte testan. tit. 5. cau. 28. communem dicit.

§. Nota istam communem ad intel. [sect.] l. vlti. tit. 5. par. 6. & l. 8. tit. 11. par. ea.

[sect. 82] Item non detrahit, quando testator prohibuit detractorem Trebellianicæ. las. con. 84. vo. 1. nu. 9. cōem dicit.

[sect. 83] Item non detrahit, quando testator mandauit restituere plenam hæreditatem, vel quicquid ad eum peruene rit. Gozadi. con. 97. nu. 6. commun# dicit. & vi. de hac Trebellianicæ detractio in verbo. Testator. num. 88. cum sequen.

[sect. 84] Fideicommissarius rogatus de resti tuendo, donans in vita, dicitur dona re, & non restituere. Xuarez in. l. quo niā in prioribus. nu. 3. C. de inoffi. testa. communem dicit.

[sect. 85] Nota, quòd si fideicōmissarius, qui rogatus est restituere post mort# suā pauperibus, in vita restituat, non adimplet voluntatem testatoris. Deci.[Fol.70r] in. l. cū tempus. de. reg. iu. ff. cōmunem dicit fied Hierony. Cagno. ibi. nu. 6. dicit magis communem contra riam, immo quòd non adimplet. Sed pro communi deci. est commnis su pra proxima.

[sect. 86] Fideicommissarius cum conditione, si filij testatoris nō superuix isse nt, non tenetur probare non su peruixisse, quia lex præsunit non superuixisse, Alci. do præs. reg. pri. præsumpti. 49. num. 6. in. fi. communem dicit.

[sect. 87] Fideicommissarius grauatus de restituendo, si cœperit dilapidare, compellitur restituere. Augusti. Bero. qu#st. 72. num. 3. communem dicit. & sic. l. imperator. ff. ad Trebel non solūm haber.

[sect. 88] Fideicommissarius potest compelli ad cōficiendum inuentari# pereum, ad quem fidercommissumest delaturum. Boe. quæst. 117. nu. 1. commun# dicit ex glos. Bart. & Pau. in. l. cū tale. ff. decon. & de demons. & Bal. in. l. filrum quem. in fi. C. sami. her.

[sect. 89] Nota, quòd in fideicommissarium transit vtile domini#m, & non directum. Soci. in. l. 1. nu. 3. ff. ad Trebe. cō munem dicit.

[sect. 90] Nota, quòd adita hereditate si fideicommissarius vniuersalis decedat ante restitutionem fideicommissis, illud ad hæredes transmittit. Alex. nu. 21. & Soci. nu. 32 & Ias. nu. 105. & Ripa. nu. 73. & Maria. in verbo, Deueniamus nu. 44. in. l. c# filiofamalias. ff. de leg. 1. communem dicunt.

[sect. 91] Fideicommissum debitum ex clausula codicillari, transmittit fideicommissarius vniuer salis ad hæredes, si moritur adita hæreditate ante restitutionem. Mari. ibi. num. 46. communem dicit.

[sect. 92] Nota, quòd decedente vniuersali fideicōmissario post mortem testatoris ante tamen aditionem h#reditatis transmittit ius fideicommiisi ad hære des. Alex. ibi. nu. 24. & Ias. nu. 118. com munem dicunt.

[sect. 93] Fideicommissum conditionale nō transmittitur ad hæredes. Cur. Iuni. con. 79. nu. 1. & in con 96. cōem dicit.

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

[sect. 94] Amplia ad fideicommissum conditionale ascendentis, quia non transmititur ad descendentes. Cur. Iuni. con. 135. nu. 5. & Seni. con. 75. num. 4. communem dicunt.

[sect. 95] Fallit, si aliud non appareat de mente disponentis, quia transmittitur. Idem Iuni. num. 15. communem dicit con. autem. 111.

[sect. 96] Nota, quod fideicommissum in certitudinem euentum non transmittitur. Io. Durã, in arte testan. tit. 3. cau. 5. nu. 3. communem dicit.

[sect. 97] Nota, quod princeps non potest tollere clauulas fideicommissorum. Couar. li. 3. reso. cap. 6. nu. 7. communem dicit. Et de fideicommissis vi. in verbo. Substitutio. num.

[sect. 98] Fideiussor non dicitur idoneus, qui non habet immobilia, nisi fideiubeat pro diuite. Hippo. in rub. de fide. nu. 218. ff. communem dicit.

[sect. 99] Nota, istam communem ad intel. l. 1. tit. 18. li. 3. fo. ll. quæ loquitur de idoneitate fideiussoris.

[sect. 100] Fideiussor inuito creditore mutari[Fol.[70]v] non potest. Hiero. Cagno. in. l. plus cautionis. num. 7. de regu. iu, communem dicit.

[sect. 101] Fideiussor potest petere ut liberetur à fideiussione, si diu steterit in obligatione, quod reliquitur arbitrio iudicis. Anto. de Tremo. in addi. ad Bona. in pra. excep. in rub. quibus mo. suo nomi. nu. 3. in ver. diu. communem dicit. & iuxta hanc communem est intelligendus Dida. Perez in. l. 5. titul. 8. li. 3. ordi. dum dicit, quod obligatus pro alio, potest petere statim indemnitatem. ab eo, pro quo se obligauit. col. 1112.

§. Concor. cum hac. communi. l. 14. [sect.] titu. 12. part. 5. & l. 8. titu. 18. li. 3. foro. ll. cum habeamus legem partitæ, non est ei standum, nisi probetur vsus illius. Sed has. ll. & communem intellig. nisi aliàs obligatio sit garantigia, quia potest statim petere. ut liberetur à fideiussione. ut notat do. de. Segura. in. l. si. ex legati. nu. 74. ff. de verbo. obli. & Xuarez. in. l. post rem iudicatam. nu. 48. ff. de re iudi. licet contrarium teneant Ang. & Pau. de Castro. in. l. fideiussor pro venditore. ff. de fide. Et Salice. in. l. sipro ea eligit mediã viã, dum fideiussor est carceratus, & ista. videtur equior. Vnum tam nota, si vera est prima opi. quod sola garantigia est sufficiens ad hoc quod fideiussor possit compellere principalem ut liberetur à fideiussione, debet intelligi, postquam creditor habet facultatem agendi. ut notat Bal. in. l. cum notissimi. §. illud. C. de prescriptioe debiti per decem annos. & l. 63. Tau. de executione non facienda post decem annos. & l. de Madrid de anno. 1534. in fi. de apocha recognita. Quod nota.

[sect. 102] Fideiussor potest agere contra debitorem ex sola confessione creditoris, dicentis recepisse debitum à fideiusso re. Hippo. in rub. de fide. num. 265. & Anto. de Tremo. in addi. ad Bona. in pra. excepti. in rub. quimo. nu. 39. ver. sub iudicibus. magis communem dicit.

[sect. 103] Fideiussor, qui se obligauit in plus quam principalis, in nullo tenetur. Io. de Imol. in. l. Græce. 5. illud. ff. de fideiu. & gloss. in. l. 7. titul. 12. part. 5. communem dicunt.

[sect. 104] Fallit; si iurauerit, quia obligatur ut principalis. Alci. in cap. cum contingat nu. 174. de iu iuran. communem dicit ex Alex. con. 31. vo. 4.

§. Nota verbum notabile. d. de Se [sect.] gu. in. l. si ex legatie causa. ff. de verbo. obli. vbi dicit, quod fideiussor potest se obligare sub garantigia, licet principalis non sit ita obligatus, quia illud non dicitur plus, sed efficacius. ut in. l. Marcellus. ff. de fideiu. Nota tamen, quod de iure regio per. l. 7. tit. 2 par. 5. si fideiussor se obligauit in plus quam principalis, in illo plus non valet. Secus tamen in eo, in quo principalis se obligauit; &

rursus æquitate legis regiæ perspecta, ex qua oritur actio ex pacto nudo iuxta. l. 3. tit. 8. li. 3. ordi. fideiussor qui in plus obligatur, astringitur per dict. l. 7. in eo quod principalis nō erat obligatus vice fideiussoris, & in eo quod principalis non erat obligatus, tenetur ex pacto nudo. vt[Fol.71r] in simili dicit Coua. in cap. quāuis pactum. de pa. in. 6. par. 2. §. 6. conclu. 14. in fi. de fideiussore iurante, qui sciuit tempore obligationis in plus obligari, vt notat Hippo. in rub. de fide. q. 38. Et sic si fideiussor in plus obligatur, sciens principalis in illo minimè obligatum, tenet in illo plus vti principalis ex pacto nudo. Quod nota.

[sect. 105] Fideiussor de iudicio sisti, non potest conueniri, quando præsens est de bitor principalis, & soluendo. Rode. Xuarez in. l. 2. tit. de losemplazamientos. li. 2. fo. ll. §. quæritur vltèriùs. fo. 187. communem dicit ex Bal. in. l. 2. §. si quis ex his. ff. qui satis. cogan.

[sect. 106] Nota, quòd fideiussor, qui se astringit in scriptis coram notario publico, vel in re ad regem pertinente, vel ad commune præsentrare aliquem in iudicio, potest conueniri perpetuò ad illum præsentrandum. gloss. in. l. 19. ti. 12. par. 5. in verbo, tres años, cōem dicit.

§. De iure regio non durat in his ca. [sect.] sibus nisi per tres annos. per dict. l. 19. cū in alijs casibus nō daret nisi per duos menses. Et nota, quòd. l. 3. tit. 10. li. 5. ordi. quæ videtur innuere, quòd non potest peti post annum, intelligi tur de pœna incursa ex eo quòd non præsentaui, secus tamen vt compellatur ad exhibendum, quia durat per tres annos obligatio.

[sect. 107] Fideiussor simpliciter soluens, præsimitur nomine suo soluisse, & non principalis, & potest petere etiam ex interuallo, vt actiones sibi cedantur. gloss. in. l. 11. tit. 12. par. 5. communem dicit ex Bar. in. l. Modestinus. ff. de solu. & Imol. ibi. per. l. & magis. eo ti.

[sect. 108] Amplia istam communem ad fideiufforem, qui simul cum alijs in terces sit pro aliquo in solidum, quòd si simpliciter soluit, potest etiā ex interuallo petere, vt actiones cedantur cōtraalios confideiussores. gloss. in dict. l. 11. communem dicit ex Bart. in dict. l. Modestinus.

§. De iure regio per dict. l. 11. contra [sect.] rium disponitur, quòd ad hoc, quòd possit alios confideiussores conuenire tñpore solutionis debet cedi actiones. approbata glos. in. l. Papinianus. ff. manda. quæ communiter reprehenditur.

[sect. 109] Fideiussor si est liberatus per sententiam, non prodest principali. gloss. in l. 15. tit. 12. par. 5. in verbo, esso mismo, communem dicit ex Bar. in. l. duobus. §. 1. ff. de iu. iuran.

[sect. 110] Fideiussoribus pluribus datis simpliciter, non tamen insolidum, si omnes sunt soluendo, creditor non potest petere debitum vniciuique insolidum. gl. in. l. 8. tit. 12. part. 5. in verbo, cada vno dellos, communem dicit ex gloss. in auth. de duobus reis. in verbo, cedere. col. 7. & in. l. creditor. §. duobus. & in 1. si mandato Titij. §. Paulus. ff. manda. & in. l. non rectè. C. de fideiu.

[sect. 111] Fideiussor quando principalis est notoriè non soluendo, potest conueniri, non excusso principali. Corne. con. 46. num. 1. vo. 2. communem dicit. & Hippo. in Rub. de fide. num. 10. Quam intellige, si interuenit sententia notorietatis. ex. Panormi. in cap. porrò. de diuor. & Feli. in cap. euiden.[Fol.71v] tia. de accusa.

[sect. 112] Fideiussores si plures sint dati diuersis tñporibus pro aliquo, omnes sunt confideiussores, & habent beneficium dedendarum actionum si possunt conueniri

omnes effectualiter tempore litis contestatæ. Anto. Nice. in concor gloss. concor. 118, communem dicit ex gloss. in. l. sunt plures. ff. de fideiu.

[sect. 113] Fideiussor est idoneus testis pro fideiussore ad probandum quòd non fideiussit principaliter. Iaf. in. l. ditantibus. nume. 8. C. de testa. communem dicit.

[sect. 114] Fideiussore non citato non nocent facta cum principali. Ripa. in. l. apud. nume. 34. C. de eden. communem dicit.

[sect. 115] Nota, quòd titulus. ne fideiussores dotis dentur. non habet locum in parentibus. Bald. Noue. de dote. priui. 12. num. 2. communem dicit ex Bart. in. l. si constâte. §. quotiens. ff. solu. ma. ex. l. fi. C. de dote caut.

[sect. 116] Nota, quòd lex. sancimus. C. de fideiusso. intelligitur, quando fideiussor per se fuit obligatus sistere reum in iudicim. lex. si post tres. ff. si quis cauti. loquitur in principali promittente sistere. gloss. in. l. 17. titu. 12. par. 5. communem dicit in gloss. in verb. ob pecuniariam.

§. De iure regio habemus duas le [sect.] ges, vnam in. l. 36. tit. 11. par. 5. & aliam in dict. l. 17. lex. 36. habuit ortum à dicta. l. si post tres. l. 17. à dicta. l. sancimus. & litera earum non patitur com munem, sed potiùs est dicendum, quòd in causa ciuili seu criminali si ambo principalis & fideiussor se obli gauerunt, & sic fideiussor accessoriè, quòd stemus dispositioni. l. 36. quæ concordat cum dict. l. si post tres. Si tamen fideiussor solus se obligauit vti principalis tã in causa ciuili quàm in criminali, standum erit dispositioni dict. l. 17. quæ disponit idem quod dict. l. sancimus. Quod nota.

[sect. 117] Fides non est seruanda hosti, quam vt hosti dedit hostis. Zazi. in apologi. Echij. communem dicit. quam intelligit Coua. in epi. 4. cap 3. §. 2. num 14. quando fides est data in damnum rei publicæ. vt per Alciat. de singu. certa. capit. 44.

[sect. 118] Filius legitimatur per subsequens matrimonium, quando parentes poterant copulari vel tempore conceptionis, vel natiuitatis. Coua. in epito. 4. cap. 8. §. 2. nu. 2. commun# dicit.

§. Nota, quòd idem ad hoc quòd fi [sect.] lius dicatur naturalis. l. 11. Tau. dummodo pater recognoscat eum in filium.

[sect. 119] Amplia istam communem, & si intermedium fuerit aliud matrimonium. Ferdinan. de Loaz. in tracta. de matrimo. dubio. 12. num. 18. & Couarru. in epi. 4. in dict. capitu. 8. §. 2. nume. 15. communem dicunt. & idem dicit Ias. in. l. Pomponius. §. quæ situm. nume. 5. ff. de acquiren. posses. & Tiraquel. in. l. boues. §. hoc sermone. li. 3. num. 8. & 17. ff. de verbo. significatio. ex Panormita. in cap. tan ta. qui fi. sint legi.

[sect. 120] Intellige istam ampliationem sine[Fol.72r] præiudicio alterius filij legitimi nati in matrimonio intermedio. Couar. in dict. §. 2. nu. 28. communem dicit.

[sect. 121] Amplia secundò, & si vnus ex ipsis sit coniugatus, altero autem ignoran te, sequuto postea matrimonio filij efficiuntur legitimi. Coua. in epi. 4. in dict. §. 2. nume. 17. communem dicit ex Casiodo. in deci. vni. de spõ. & alijs per eum citatis. glos. autem in. l. 2. tit. 15. par. 4. in verbo, en adulterio. communem dicit contrariam ex Io. An. Car. & Panor. in cap. tanta. qui fi. sint legi. cùm dabant operam rei illicitæ. Secus tam# calore matrimonij igno rantia vnus facit prolem legitimam. vt notat Anto. in dict. cap. tanta. qui fi. sint legi. & hæc videtur tenenda tan quam communis. & non video quomodo contraria possit esse communis in iure cano. cùm ab ea decedant Panor. Car. & Io. An. & plures alij relati per dict. Coua. & glos.

[sect. 122] Amplia tertio non solum quo ad alia sed etiam quo ad ordines episcopales legitimi efficiuntur sine aliqua alia dispensatione. Boe. deci. 159. com mun# dicit. & Coua. in dict. §. 2. n. 24.

[sect. 123] Amplia quarto & ad reuocandam donationem etiam factam post natiuitatem matrimonio sequuto post do nationem. Idem Coua. ibi. num. 29. ex Ripa in. l. si vnquam. de reuo. dona. communem dicit.

[sect. 124] Amplia quinto & ad succession# feudi. Cur. Iuni. con. 136. cõem dicit.

[sect. 125] Restringe hanc quintam ampliationem, cum non sit alius filius legitimus natus in matrimonio, quia in dignitatibus, vel in successione maiora tus hic filius natus in matrimonio pr# fertur legitimo per subsequens matrimonium. Coua. ibi. num. 28. communem dicit.

[sect. 126] Amplia sexto, etiam in matrimonio contracto in articulo mortis, vel in ætate decrepita. Alex. in. l. si quis posthumos. ff. de libe. & posthu. & Couar. in epito. 4. capit. 8. §. 2. num. 10 communem dicit.

[sect. 127] Amplia septimo, quod intantum legitimatur filius per subsequens matrimonium, quod per ingratitudin# non reuocatur, quod aliàs non procedit in legitimated per princip#. Coua. ibi. nu. 14. comunem dicit.

[sect. 128] Fallit primo, si in contractu matrimonij minimè conficiantur instrumenta dotalia. Cur. Iu. con. 136. num. 2. & Ias. in. l. cum autem. de institu. C. num. 10. communem dicit. Sed hanc communem & sequentem dic procedere de iure ciuili, secus tamen de iure canonico. vt habetur in verbo, Legitimus. num. 96.

[sect. 129] Fallit secundo, si mulier sit talis, c# qua non possit esse matrimonium se cundum bonos mores ciuitatis. Cur. Iuni. con. 139. num. 14. communem dicit. Vereor tamen, an distinctio in superiori cõmuni posita inter ius canonicum acciue vera sit quo ad nostram communem, cum communiter recepta sit glos. in cap. quod super his. de consan. & affini. quod consuetudine potest introduci, quod aliàs habiles ad contrahendum sint inhabiles, maximè si sequatur scandalum[Fol.72]v ex tali contractu. quam dicit communem Coua. in epi. 4. cap. 6. num. 18. quæ opinio approbatur per cap. 1. & cap. super eo. de. cogna. spiritu. vbi vi. Præposi. Alex.

[sect. 130] Fallit tertio. in filio filij mortui ante cõtractum matrimonium. Io. Nico. in addi. ad Alci. de præsum. part. 1. in fi. communem dicit.

[sect. 131] Filius ad hoc quod dicatur legitimus, requir#tur duo. Primum, quod sit contractum matrimonium bona fide. Secundum in facie ecclesiæ. Couar. in epi. 4. cap. 8. §. 1. num. 2. communem dicit ex Ias. con. 56. vo. 4. & si in ter par#ntes non possit esse matrimonium ex aliquo impedimento, accedente bona fide saltim vnus. cap. ex tenore. qui filij sint legi.

§. Concor. cum. l. 2. tit. 15. par. 4. & e# [sect.] l. 3. titu. 3. ea. part. & vi in verbo, Legitimus. num. 84.

[sect. 132] Filius natus antea quàm pater consequatur nouam dignitatem, vel regnum, non succedit in dignitate vel regno. Io. de Ripa. in eap. inter cæteras. de res. nu. 14. communem dicit. & Coua. in li. 2. reso. cap. 8. num. 5. ver. Tertio. reassumit hanc quæstion#, & tandem concludit post Tiraquel. de primoge. quæst. 31. nu. 21. & 27. & Corasi. in. l. senatoris filium. ff. de sena. fal sam esse hanc communem opinion#, veram tamen contrariam, per dict. l. senatoris filium. & Corasi. in dict. l. nu. 7. hac potissima ratione dicit veram hanc secundam opini. cum legibus regni mortuo patre vocetur primogenitus

ad successionem regni, & de statu primogeniti videtur cogitatum secundum id tempus, quo de successione tractatur. l. 2. §. interdum ff. de suis & legi. hære. l. si cum ancill#. ff. de conditio. & demõ. eo aut# t#pore ille primo genitus regis reperitur.

[sect. 133] Filius in dispositiune hominis non intrat in locum partis. magis commu nem dicit Deci. in con. 1. licèt Bello. con. 50. num. 2. & Aquen. in. l. Gallus. §. qui dam rectè. ff. de libe. & posth. cõ trariam dicit esse communem.

[sect. 134] Filius legitimatus ingraius patri perdit legitimam. Coua. in epi. 4. cap. 8. §. 2. nu. 2. communem dicit.

[sect. 135] Filius adoptatus stantibus alijs liberis legitimis habebit de h#reditate ad optantis quartam quartæ partis, quæ habiturus fuerat non stantibus liberis ab intestato. Segu. in. l. cohæredi. §. cùm filiæ. ff. de vulga. & pu. substi. nu. 220. communem dicit.

§. De iure regio per. l. 1. tit. 2. li. 3. fo. ll. [sect.] quæ approbata est par. l. 12. Tau. siue adoptatus siue arrogatus stantibus filijs legitimis non habebit partem bo norum aliquã, nisi pater velit legare quintã part# bonor#, quã pro anima potest distribuere, & sic per. d. l. 12. ho die cessât l. 8. & 9. tit. 16. par. 4. Et nota. quòd licèt glo. in. §. quod a#t. Insti, de adopti. distinguat inter filios legitimos procreatos ante arrogation# vel post, dic#s, # arrogatus filius habitis filijs legitimis quòd succedat in quar ta, debet intelligi, si arrogatus fuit de certa scientia principis, qui plenè cognouit alios filios legitimos, stare. vt not. gl. in. d. l. 8. in ver. la quarta parte.

[sect. 136] [Fol.73r] Nota, quòd filius adoptiuus ab inte stato succedit patri adoptiuuo exclusis ascendentibus patris. glo. in. l. 8. tit. 16. par. 4. communem dicit ex. l. 2. §. liberi. ff. ad Tertu. & Angel. in. §. sed ea omnia. Institu. de hære. quæ ab intesta. defe.

§. De iure regio per. l. 6. Tau. Cùm [sect.] ascendentes sint legitimi hæredes, nõ habebit locum nostra communis.

[sect. 137] Filiusfamiliàs non potest donare patri, cuius autoritas requiritur. Cor ne. consil. 294. vo. 1. Ioan. Duran. in arte testand. cau. 1. nume. 4. communem dicit.

[sect. 138] Filiusfamiliàs etiam de bonis aduentitijs in quibus pater non habet vsufructum, non potest testari. Ias. in l. nemo ex lege. nume. 2. C. qui testamen. facere poss. communem dicit. & Corne. in. l. fina. §. filius. C. de bonisq; libe.

§. De iure regio per. l. 5. Tauri, filius [sect.] filiæue potest testari cùm sit legitim# ætatis. & ex hac lege euacuatur sequens communis opi.

[sect. 139] Amplia & in filia nupta, quia non potest testari de bonis maternis, nec de dote. Ioan. Duran. in arte testan. ti. 1. cau. 1. communem dicit.

§. De iure regio non solùm per [sect.] dict. l. 5. Tau. de qua. in. præcedenti notula est dictum, potest testari, sed etiam per. l. 47. Tau. est sublata nostra communis, cùm. per contractum matrimonij filia fit libera à patria potestate, & vi. Ioannem Lupum in dict. l. 5.

[sect. 140] Amplia secun dõ, quia pro delicto filij non potest ficri executio in peculio aduentitio filij etiam in proprietate, quæ est tota filij. Maran. in specu. aure. par. 6. de executione sententiæ. nu. 35. communem dicit ex Bart. in. l. si finita. §. si de vectigalibus. ff. de dam. infecto.

[sect. 141] Amplia tertiò, quia filiusfamilias non potest donare causa mortis sine consensu patris. Anto, Rube. cosi. 46. nu. 4. communem dicit.

[sect. 142] Nota, quòd iste consensus potest præstari etiam per epistolam Anto. de Tremol. in addi. ad Bona. in rub. qui. modis suo nomi. nu. 15. ver. ver# non puto. communem dicit.

[sect. 142] Fallit, quia de potestate patris & eius cōsensu potest testari ad pias causas. Ias. in. l. senium quidem ætatis, nu. me. 5. C. qui testa. face. pos. communem dicit.

[sect. 143] Nota, quòd filius testando ad pias causas de consensu patris, si aliud legat, non valet legatum, & est venientis ab intestato. Ias. in. l. perfecto. nume. 10. C. de testam. communem dicit.

[sect. 144] Filiusfamilias solus parte ignorante potest adire hæreditatem. Ias. in. l. bonorum. C. qui admitti. nu. 17. communem dicit.

[sect. 145] Filiusfamilias etiam senis comprehenditur sub dispositione. l. fina. §. silius autem C. de bonisq#ue liberis. vt non possit alienare. directum dominium bonorum, in quibus pater habet vsufructum. Philippus Corneus in dict. §. filius autem. communem dicit.

[sect. 146] [Fol.[73]v] Filiusfamilias non potest renuntia re Macedonianum absq; iuramento, cùm non solùm concernat vtilitatem ipsius, sed etiam parentis. Couarru. in. c. quanuis pactum. de pactis. in 6. part. 2. §. 3. communem dicit ex. l. 1. ff ad Macedoni. §. De iure regio per. l. 55. in conuen[sect.] tu Matritio de: anno. 1555. pe. 78. est reuocatum omne mutuum factum filiofamilias, etiã cum iuramento confirmatum.

[sect. 147] Filiusfamilias si cum pecunia patris absq; aliqua sua opera nec industria acquisiuit lucr# est profectitium, & conferend#: si autem ex sua opera & industria, est aduentitium, & non cõfer#dum. Aut dubitatur, & medietas est aduentitia, & alia medietas est profectitia. Segu. in. l. 1. §. si. vir. nu. 69. ff. de acqui. posse. communem dicit.

§. De iure regio adest. l. 5. ti. 17. par. 4 [sect.] quæ in duobus casibus prioribus est cõformis nostræ cõis. Et nota istã cõmun# ad intellect#. l. 3. ti. 15. par. 6. & l. 7. ti. 4. li. 3. fo. ll. & vi. l. 36. cum sequ#. tit. 12. part. 5. vbi disponitur, an mater, vel auus, vel vitricus hab#t in domo filiã vel priuignã, si tenetur ad soluend# obsequiom. Et nota, # seruiti# est soluend# post decem annos. l. 2. ti. 22. li. 4. fo. ll. & l. fi. tit. fi li. 4. fo iudi. dicit, # relinquitur arbitrio iudicis.

[sect. 148] Filiusfamilias non potest peter, vt pater remoueatur ab administratione per solam alienationem per eum factam de bonis primi matrimonij, cùm ipse filius possit reuocare alienata à possessoribus. Io. Nico. in. l. generaliter. nu. 54. de secun. nupti. C.

[sect. 149] Fallit, si pater ita dissipet, # filijs nullus regressus possit dari. Id# ibi nu. 55. cõem dicit. & vi alias limita. per eum ibi. & vi. in verbo. Binubis. nu. 44.

§. Ad hanc communem vi. l. 23. tit. [sect.] 13. par. 5.

[sect. 150] Nota, # pater cùm peruersè administret, non satisfacit dando cautionem, sed interdicatur administratio. Ioan. Nico. in. d. l. generaliter. nu. 68. communem dicit.

[sect. 151] Nota, # nulla reuocatoria nec querela competit filio contra alienation# onerosam paternã, etsi probetur frau dem iuteruenisse. Caro. Moli. in consue. Parisi. tit. 1. §. 8. gloss. 3. cõmunem dicit, licet in contractu simulato ipse teneat cõtrarium, quem vide.

[sect. 152] Filiusfamilias potest agere sine consensu patris in peculio castrensi, in aduentitio autem si pater est præsens, in iudicio compellitur præstare consensum: si tamen est in territorio, expecta bitur cõsensu, qui præstandus est ante litem contestatam. Anto. de Tre mo. in addi. ad Bona. in practi. excepti. in rub. qui. mo. suo no. nu. 13. in verbo. Generaliter. communem dicit.

§. Ex hac communi elicitur, quòd filius clericus pro fructibus beneficij potest esse in iudicio. l. 2. tit. 5. part. 3. & Pala. rube. in rep. rubri. de dona inter vir. & vxor. col. 185. & si pater teneatur reddere filio ration# de fructibus beneficij. vi. Matthæ de Affli. 241.

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

[sect. 153] Fallit secunda pars dictæ Communis in filia, quæ potest esse in iudicio finelictia, patris cùm agit pro dote ad[Fol.74r] uentitia, quæ processit ab auo, vel à matre. Ias. in. l. quod locum. num. 11. C. de colla. communem dicit ex Alex an. consi. 20. num. 10. vol. 2. magis communem dicit.

[sect. 154] Nota, quòd filiusfamilias potest accusare sine consensu patris. Anto. de Tremo. in dict. Rubri. qui. modis suo nomi. in verbo, sine consensu patris. communem dicit. Amplia, quia etiam potest esse in iudicio nomine alieno. Idem Anto. ibi. num. 14. communem dicit.

§. Dum tam sit maior vigintiquin [sect.] que annorum. c. qui generalier. §. licet. de procurato. in. 6. & 1. 5. titu. 5. part. 3. & sic communis intellecta facit pro intel. 1. 7. titu. 2. par. 3. & vi. in verbo. Minor. num. 126.

[sect. 155] Filius naturalis excludit substitut#, cùm substitutus est Titius, si Gaius decesserit sine filiis Deci. in capit. in præsentia. de proba. Io. Duran. in arte testan. titul. 5. cau. 15. communem dicit. Io. Cora. in misce. li. 1. cap. 7. intelligit. l. ex facto. §. si quis rogatus. ff. ad Trebelli. à quo hæc communis recepit fomentum, cùm ex coniecturata mente testatoris hoc colligitur, inspecta qualitate ac dignitate substituentis.

[sect. 156] Fallit primò in filia instituta, quia testator non debuit intelligere de filio naturali filia. Deci. in dict. cap. in præsentia. nu. 4. communem dicit.

[sect. 157] Fallit secundò in filiis spuris. Deci. ibi. nu. 39. communem dicit.

[sect. 158] Fallit tertio, quando naturalis non excluderet substitutum ab intestato. Corne. consi. 176. vol. 3. litera, B. communem dicit persona enim, quæ non excludit substitutum ab intestato si non adesset substitutio, nec illa existenti excludit Corne. consi. 138. vo. 2. litera. A. communem dicit.

[sect. 159] Filius naturalis & spurius comprehenduntur in pœnis impositis filiis propter delictum patris, ut est in filiis hæreticorum. Io. Cora. de sena. ff. in. l. liberos. num. 11. communem dicit.

[sect. 160] Filius etiam uiuente patre monacho habebit legitimam se secundum ius canonicum, secus tamen de iure ciuili, quia non consequitur ante mortem patris. Ias. in authenti. si qua mulier. num. 51. de sacrosan. eccle. C. communem dicit, & plus sibi placet communis legistarum. nu. 52. & 57.

§. De iure regio approbatur communis legistarum per. l. 17. tit. 1. par. 6. ubi uide per gloss.

[sect. 161] Nota, quòd eo modo, quo filius habebit legitimam patre ingresso monasterium, habebit & pater filio ingresso. Panor. in cap. in præsentia. nu. 53. de proba. communem dicit ex gloss. in dict. auth. si qua mulier.

[sect. 162] Filius ad supplement# legitim# agit conditione ex lege. Anto. Rub. cõ. 115. communem dicit.

[sect. 163] Nota, ad hoc, quòd dicatur filium plus vel minus legitima recepisse, cõsideretur sub stantia partis tempore mortis. pala. Rube. in. l. 23. Tau. communem dicit ex Iaso. in auth. nouissima. C. de in offi. testa. & vi. Ias. in. l. cùm quæritur. C. eo ti. & Io. Lucum episcopo Calagurri. in reg. 264.

[Fol.74v] §. De iure regio ad hoc # dicatur [sect.] dos in officiofa, est in arbitrio recipi#tis dotem considerare substantiam patris, vel tempore dotis constitutæ, vel patris mortis. per. l. 29. in deci. Tau.

[sect. 164] Nota, # supplementum legitimæ potest peti in perpetuum sicut legitima, & non arctatur filius quinquennio, intra quod agitur querela inofficiosi testamenti. Ias. in. l. si quis filius. nu. 6. C. de inoffi. testamen. & in. l. si eum. §. qui iniuriarum. nu. 17. ff. si quis cauti. communem dicit.

[sect. 165] Nota, # ista perpetuitas, de qua in communi præcedenti, non transcendit triginta annos. Balbus de peæs. q. 23. par. 4. par. 4. & Vigli. in. §. sed hæc ita. Insti. de inossi. testamen. num. 3 & Deci. consil. 303. & Roderi. Xua. in. l. quoniam in prioribus. lib. 3. fo. 70. deinossi. testa. C. communem dicunt.

[sect. 166] Nota, quòd si filius patre viu#te recepit legitimam, non potest ampliùs petere supplementum legitimæ. Roma. in. l. stipulatio hoc modo conce pta. ff. de verbo. obliga. communem dicit ex Butricario in. l. pactum. C. de colla. & hoc etiam dicit Cur. Senior consi. vlti. & Boe. decs. 62. si silius tem pore quo recepit legitimam, in nihilo fuit deceptus. Contrarium, immo quòd si integram legitimam recipiat, inspecto tempore traditionis si facultas patris supercrescat, potest filius pe tere supplementum, communem dicit Couarru. in. c. quanuis pactum. de pactis in. 6. part. 3. §. 1. nu. 2. & Ias. in. d. auth#. nouissima. & Gramma. de. 57. nu. 30. Sed pro concordia dic, # magis commune est, # si filius tempore traditionis ren#tiauit supplem#to c# iuramento cùm integram reciperet, & si postea supercreseat, nõ petit supplementum. Caro. Molin. in addi. ad Alexan. consil. 180. vo. 5. ex Ripa lib. 1. delegi. c. 6. nu. 4.

[sect. 167] Filius grauatus restituere, potest de trahere duas quartas, vnam legitim#, & alteram Trebellianicæ. Curt. Iuni. consi. 160. num. 1. Deci. consil. 203. nu. 3. communem dicit.

§. Concordat cum. l. 1. tit. 11. par. 6. [sect.]

[sect. 168] Fallit, quando testator mandauit to tam hæreditatem restitui, quia nõ de trahit nisi legitimam. Bertrã. in. l. hac edictali. §. si tamen. C. de secun. nupti. nu. 10. communem dicit. Et in hoc ca su est intelligenda communis relata per eundem Bertran. in. d. nu. 10. in. d. §. si tamen. vbi dicit, # filius grauatus de restituendo debet computare Trebellianicam in legitimam.

[sect. 169] Filius nõ computat in legitimam, quæ detrahitur à nouerca ex dispositione legis, sed habebit illud et legitimam. Bertrã. in. d. l. hacedictali. §. ita tamen. nu. 10. communem dicit.

[sect. 170] Nota, # stante statuto de lucrando dotem per nouercam, vel vitricum, stãtibus liberis primi matrimonij, hi primitus legitimam consequ#tur, reliqua verò fratres inter se diuid#t. Id# Bertran. nu. 11. communem dicit.

[sect. 171] Filius præteritus per patrem, cui pa ter prælegauit institutis alijs filijs, dicit testamentum nullum, & cõsequitur prælegatum. Ioan. Lupus in. l. 24. Tau. nu. 7. communem dicit ex Bart.[Fol.75r] & Ias. in auth. ex causa. C. de lib. præte. & Imol. in. l. maximum viti#. eo. ti.

[sect. 172] Amplia in filia præterita, stante sta tuto, # filia dotata censeatur exclusa stantibus filijs masculis. Ioan. Duran. in arte testan. tit. 3. cau. 5. communem dicit ex Alex. & Iaso. in. l. si quis posthumus. ff. de libe. & posth.

[sect. 173] Fallit, si instituatur vltra dotem in quinq; solidos. Ioã. de Imol. in. c. Rainutius. de testa communem dicit.

[sect. 174] Filius sub potestate patris de iure canonico potest cõtrahere matrimo nium. Cur. Iuni. consi. 136. num. 3. communem dicit.

[sect. 175] Amplia ad filiam, quæ potest contrahere matrimonium sine lic#tia pa tris, & nullam pœnã incurrit. Abbas in cap. 1. de spon. communem dicit.

[sect. 176] Amplia ad filiam emancipatam an te vigesimum quintum annum. Couarru. in epi. 4. par. 2. cap. 3. §. 8. communem dicit, & cõtratia opinio procedit de honestate, approbata glos. in l. vni. C. de nupti. vt per Coua. ibi.

[sect. 177] Fallit quo ad pœnam, si elegerit tur pem virum. Petrus Raue. de spon. in compen. col. 2. communem dicit.

§. Nota, quòd per has communes [sect.] eneruantur. l. 2. tit. de los. matrimonios. fo. ll. &. l. 4. titu. 1. li. 5. ordina. de quibus vi. plura per Couarru. in repe. cap. per vestras. de dona. inter vi. & vxo. col. 263. & Alexan. consi. 1. vo. 3. quæ leges habebunt locum in matrimonio clandestino. per. l. 49. Tau. quia in hoc casu non militat ratio, ex qua dicitur leges illas sublatas: quialicèt verum sit reges ac principes seculares minimè posse disponere de con cern#tibus spiritualia qualia sunt matrimonia, vt per Io. An. communiter receptus in cap. statutum. de hære. in 6. & Panormi. & Feli. in cap. ecclesia sanctæ Mariæ. de consti. tamen possunt pœnas imponere ad obseruationem legis canonicæ, per glo. singularem in clemen. Ne romani. de electi.

[sect. 178] Filius consequitur dotem matris tanquam h#res, & non ex dispositione aui, si stipuletur dotem tradi auo non stantibus liberis. Ioan. Nico. in. l. generaliter. nu. 46. C. de secun. nup. communem dicit.

[sect. 179] Et sic filij hæredis veniunt ab intestato, & nō ex testamento, cùm pater, instituit filios, & substituit Semproni#, si filius sine filijs decesserit. Gui. decis. 39. & Segu. in. l. 3. §. fi. nu. 178. ff. de libe. & posth. communem dicit.

[sect. 180] Filius filij licès sit positus in cõditio ne, non dicuntur positi in dispositione, & sic non dicuntur vocati ad fidei commissum. Ludo, de Go. consi. 104. num. 7. communem dicit.

[sect. 181] Filius per substitutionem factam si fine filijs decesserit institutus non c#setur vocatus. Curti. Iuni. cons. 96. nu. 1. Ioan. Coras. in misce. lib. 2. c. 19. communem dicit.

[sect. 182] Filio instituto cum grauamine, si ha bet cohæredem, competit ei querela inofficiosi testamenti: si tamen est solus institutus, non competit querela, sed bonorum possessio secundùm tabulas. Ias. in. l. filijs matrem. nu. 4. de inoffi. testa. C. communem dicit.

[sect. 183] Filio instituto sub conditione casua[Fol.[75]v] li ex in eius desectu exhæredatus reijcitur conditio vt testam#tum valeat. Curti. Iuni. consi. 148. num. 9. commu nem dicit.

[sect. 184] Filius spurius sicut non potest habere partem in bonis patris stante legiti ma prole, ita nec nepos, & si sit legitimus ac naturalis ex tali filio. Alexan. in. l. hæreditas. num. 8. C. quibus vt in dig. communem dicit.

[sect. 185] Filius spurius quòd sit hæres ex testamento vel ab intestato, nec statuto nec lege municipali potest statui. Coua. in epito. 4. c. 8. §. 5. num. 6. communem dicit ex Bapti. de san. Blasio in. l. omnes populi. ff. de iusti. & iure.

[sect. 186] Filius ex damnabili coitu non succedit patri nec matri ab intestato, nec ex testamento. Oliueri. in rub. de gradi. Cognæ. Instituta de successi. nume. 40. cõmunem dicit. ex Azone in sum ma. ex qui. cau. infa. irroga.

§. De iure regio per. l. 10. Tauti pa [sect.] ter potest legare filio ex dãnabili coitu procreato, etiam si filij sint legitimi, quintam partem bonorum.

[sect. 187] Falit primò quo ad alimenta, quia filij ex quocunq, coitu procreati sunt alimentandi. Coua in epi. 4. c. 8. §. 6. num. 6. communem dicit ex Angel. in rubri. Instituta. de iure natu. genti. & clui.

[sect. 188] Amplia & ad dotem, quia sicut pa ter tenetur alimenta præstare, ita & dotem. Idem Coua. ibi. nu. 11. cõmun# dicit ex Io. Bapti. de san. Seueri. in. l. si qua illustris. col. penul. C. ad Orfici.

[sect. 189] Fallit secundò in successione fructuum si sunt vterini ex quocunque coitu succedunt agnatis vel fratribus ab intestato. Idem Coua. ibi. §. 5. nu. 19 communem dicit ex Corne. consi. 21. vo. l. & in. d. l. si qua illustris.

§. De iure regio adest. l. 12. tit. 13. par. [sect.] 6. quæ disponit naturales fratres vteri nos inter se succedere in bonis matris, in alijs aut# qui sunt ex coitu dånato. Gloss. ibi non se resoluit, tamen inspecta. l. 6. Tau. iuncta. l. 21. tit. 3. lib. 1. ordina. potest concludi, nullam successionem esse inter eos, & sic nec agnati nec cognati ex coitu damnabili procreati inter eos nulla est commistio successionis, quod ex eisdem legibus Anto. Gomez in dict. l. 9. nume. 51. elicit, quæ approbatur ex Alexand. consil. 174. vo. 5. quem sequitur Matthæ. de Afflict. decis. 96. & Deci. cons. 311. & Aimon. consi. 38. & Abb. cons. 5. & Ana. cons. 95.

[sect. 190] Nota, # filius non dicitur ex damnato coitu natus, si sit susceptus ex cõ iugato & soluta. Coua. in. d. §. 5. nu. 16. communem dicit ex Deci. consil. 311.

§. De iure regio approbatur per. l. 9. [sect.] Tau. vbi disponitur, # ille dicitur pro creatus ex damnato coitu, cùm ex cõ iunctione mater incurrit pœnã mortis, vel si sit susceptus à clerico, religio so, vel moniali. Nec cõtra hoc est lex 24. tit. 3. lib. 1. ordi. tum, quia dicta lex 9. est posterior, tum etiam, quia loqui tur in diuerso casu, vt per eam.

[sect. 191] Filius spurius ac naturalis compreh#ditur sub pœnis impositis filijs pro pter delictum patris, vt sunt hæretico rum filij. Ioan. Cora. de sena. ff. l. liberos. nu. 11. communem dicit.

[Fol. 76r] §. Nota istam comun# ad amplia [sect.] tionem. l. 2. ti. 2. par. 7. Et nota, # licèt filius h#reticorum sit priuatus successione paterna, non tamen successione aui catholici, vt per Iaco. Butri. in l. 1. C. de hære. insti. quem refert Segura in. l. cohæredi. §. cùm filia. nu. 73. ff. de vulga. & pupi. & Ioan. Lupum in tracta. de obtentione regni Nauarræ. par. 1. §. 6. & 7. in respon. ad obiecta.

[sect. 192] Filius ex damnato coitu non potest agere pro patre sine mandato. Ias. in l. exigendi. nu. 9. C. de procura.

[sect. 193] Nota, # nepos ex filia condemnati de crimine læsæ maiestatis, non compreh#ditur vt à successione priuetur, secus tamen in nepote ex filio. Constitutio enim. c. statutum. de hære. in 6. loquens in hæretico in hoc extendi tur ad crimen læsæ maiestatis. Ias. cõs. 106. vo. 4. nu. 3. communem dicit.

[sect. 194] Filio legitimo potest conferri bene fieium per patrem vicarium episcopi. Deci. cons. 129. communem dicit.

[sect. 195] Filia, quæ ex lege municipali à successione parentum excluditur dum supersunt masculi etiam post quadraginta annos admittitur, si pr#tereatur in testamento patris. Soci. consil. 63. vo. 1. communem dicit, vt in commu ni supra. nu. 172.

[sect. 196] Filia cùm pater in testamento relin quit mille, & postea nuptui data sit, & dos sit ei soluta, habebit tantùm supplementum legati. Alexand. & Ias. in l. huiusmodi. §. si pater. ff. de leg. 1. & Duran. in arte testã. tit. 6. cau. 36. communem dicit.

[sect. 197] Filia dotata si superuixit patri, si re nuntiauerit legitimæ, obest nepotibus renuntiatione. Bello. consili. 15. nu. 14. communem dicit ex. l. pactum. & ibi. Bal. q. 2. C. de colla.

[sect. 198] Filia si renuntiavit legitimæ, si vino patre moritur, non nocet nepotibus quin possint succedere, non ex capite matris, sed suo. Idem Bello. num. 5. cõ munem dicit ex Bald. in. l. fi. C. de pa. quia renuntiatione videtur facta, si hæreditas ad eam peruenerit, vt per Bertran. consil. 138. vo. 1. & Goza. consi. 75. & Couarru. in. c. quauis pactum. de pactis. in. 6. par. 3. §. 2. num. 4. communem dicit.

[sect. 199] Amplia ad filiam, quæ renuntiavit paternæ hæreditati ingredi#tem monasterium, si moriatur viuo patre, mo nasterium, non obstante renuntiatione, potest accedere ad successionem patris. Couarru. in. c. quãuis pactum. in dict. §. 2. nu. 2. communem dicit ex Soci. consil. 183. vo. 3. & Phili. Corne. consi. 272. vo. 2. & Alexã. pactum dotali. C. de colla.

[sect. 200] Filia si renuntiauerit paternæ hære ditati, & patri hoc promiserit, pater si postea discedat à renuntiatione, nolens ea vti, renuntiatione non præiudicat filiæ, & valet dissensus patris, Coua. in dict. c. quauis pactum. d. par. 3. in principio. nume. 7. ver. primus casus. communem dicit ex Bald. in. l. vlti. C. de pactis.

[sect. 201] Amplia, etiam si pater nec expressè discedat, sed in testamento aliquam partem relinquat ex suis bonis siliæ, nam ex hoc videtur discedere à ren# ciatione filiæ. Idem ibi. in ver. Secun-[Fol.76]v]dò præmissa. cõmunem dicit ex Bal. in dict. l. pactum dotali. C. de colla. quæst. 6. & Bar. & docto. in. l. stipulatio hoc modo concepta. ff. de verborum obligatio.

[sect. 202] Filia luxuriosè viuens, si postea castè viuatur, pater teneatur dotare & alimentare. Curti. Iuni. in. l. admonendi. ff. de iureiurand. num. 73. communem dicit ex docto. in. c. quinquauallis. de iureiuran. & Alexan. in. l. 1. ff. so. Iu. vbi idem dicit de filio ingrato. # post pœnitentiam non potest exhæredari. Et in proposito vi. Gui. consil. 115. vbi concludit, quòd licèt sit verum, quòd concubin# clerici non po test aliquid relinquere per clericum, vt per Hostiens in summa. de dona §. & cui. & Ioan. An. in. c. fi. de dona. inter vi. & vxor. & Ancha. cons. 247. & Afflictum decis. 102. & Pala. rub. in rep. rub. de dona. inter vi. & vxorem. col. 159. si tamen desinat esse concubina, & honestè viuatur, potest ei legari, & do nari. Quod nota.

[sect. 203] Filiorum appellatione, vbi expressè sunt filij nominati, non veniunt ne potes. Curti. Iuni. consil. 114. nu. 5. com munem dicit.

[sect. 204] Amplia primò in statuto exclud#. te filiam propter filium masculum, quia si est nepos, excluditur etiam filia. Ias. in. l. de quibus. ff. de legi. num. 16. communem dicit.

[sect. 205] Amplia sec#dò in fideicommisso, & si nō sint filij nominati proprijs no minibus, quia non comprehenduntur nepotes Bello. consi. 50. nu. 5. com munem dicit. Contrarium, immo # in fideicommissis appellatione filiorum veniant nepotes, dicit communem Alex. consil. 9. vo. 1. & in confil. 26. vo. 6. Sed pro concordia dic, quòd quando dispositio testatoris est collata in futurum euentum, vt si decesserit sine filijs, in quem verisimiliter poterat esse dubium, an tunc stabunt filij primi gradus, an verò nepotes, & procedit secunda communis. & hanc dicit communem Deci. consi. 391. secus tamen, & sic procedat prima.

[sect. 206] Fallit primò, si testator nominet filios, honorãdo eos in institutione vel substitutione. Curti. Iuni. consil. 128. num. 12. communem dicit.

- [sect. 207] Fallit secundò, quando sequeretur aliquod durum. Curti. Iuni. consil. 111. num. 8. communem dicit.
- [sect. 208] Fallit tertio in casibus, in quibus ma sculinum cōcipit fœmininum. Idem Iuni. nu. 12. communem dicit.
- [sect. 209] Fallit quartò, quando testator dicit velle cōseruari in agnatiõe bona sua. Curti. ibi nu. 11. communem dicit.
- [sect. 210] Fallit quintò, quando testator mentionem fecerit de filijs nascituris. Id# Cur. nu. 9. communem dicit.
- [sect. 211] Fallit sextò, quãdo dispositio testatoris fuit collata in futur# euent# incert#. Tamen Goza. consi. 4. nu. 13. & 31. communem dicit ex Deci. cōs. 391.
- [sect. 212] Nota, # filiorum appellatione, quã do comprehenduntur nepotes, non est ex propria significatione vocabuli, sed. ex interpretatione, per quam ex similitudine rationis fit ext#sio. Al cia. in. l. iusta interpretatione. ff. de ver bo. signifi. communem dicit.
- [sect. 213] [Fol.77r] Filiatio per tractatum non probatur. Coua. in epi. 4. cap. 8. §. 3. num. 6. communem dicit. Contrariam, immo quòd per tractat# probetur filia tio, communem dicit Deci. con. 54. vi. infra. num. 217.
- [sect. 214] Item filiatio probatur, si filius nascatur in domo, etiam ex concubina. Coua. ibi. num. 8. comun# dicit ex gl. in cap. Michael. de filijs presbyte.
- [sect. 215] Item sola nominatio constituit aliquem in quasi possessione filiationis, intantum, quòd onus probandi con trarium competat aduersario. Ludo. de Goza. con. 12. num. 26. communem dicit.
- [sect. 216] Nota, quòd in probanda filiatione, si agitur de possessione filiationis, sosi nominatio non sufficit, nisi nominatio sit facta in actu, quæ soli filio cō petit, & proportionabili filiationi, vt. in emancipatione, melioratione, vel in alijs similibus. Couar. in dict. §. 3. num. 7. communem dicit ex Ias, con. 103. vol. 4.
- [sect. 217] Item sola natiuitas in domo c#tractatu & institutione hæredis per patrem licèt constituat qu# in quasi pos sessione filiationis, tamen si aliæ cōie cturæ concurrant, ex quibus eliditur ista præsumptio, non suffici#t ad pro bandam filiationem. Ludo. de Goza. con. 12. num. 31 communem dicit. Ex quibus satis apparet concordia ad cō munem num. 213. & quòd ex vna sola præsumptione filiatio minimè pro betur, & omnes iunctas posse elidialijs præsumptionibus.
- [sect. 218] Nota, quòd filiatio ex parte matris ita probatur coniecturis & præsumptionibus, ex quibus probatur siliatioex parte patris, Augusti. Beroius. q. 90. nu. 1. comun# dicit ex cap. afferte. de præsumpti. & Bar. in. l. non nudis. C. de proba. §. Nota has communes ad intel. l. fi. [sect.] tit. 19. par. 4. de patre negante filium. & l. 24. tit. 5. par. 1.
- [sect. 219] Nota, quòd filio non præiudicat cō fessio matris adulteræ, iuxta gloss. in cap. transmissa. de filijs pres. & in ca. per tuas. de proba. tamen si filius consenserit confessioni, præiudicat sibi. Goza. con. 12. num. 27. verb. Nono ob stat. communem dicit ex Pau. de Castro. con. 185. incipi. super primo. & Alex. con. 202. vo. 6.
- [sect. 220] Fiscus & priuatus quando concurrunt, & non apparet de priori iure, & sumus in causa onerosa, præfertur fiscus priuato, si autem causa est lucratiua, præfertur priuatus fisco. Anto. de Fano. de pigno. par. 2. mem. 4. nu. 118. communem dicit.
- [sect. 221] Fiscus, qui habetur loco hæredis in bonis condemnati, non potest facere, quod condemnatus non poterat face re. Cur. Iuni. con. 120. comun# dicit.

§. Nota istam communem ad intel. [sect.] l. 7. tit. 8. par. 3. & l. 16. tit. 7. par. 6. & l. 2. tit. 2. par. 7. & l. 3. tit. 20. par. ea. loquen tium de bonis, quæ ex delicto fisco applicantur. [sect. 222] Fiscus ante iudicium criminale cœptum non habet bona delin quentis hypothecata, nec etiam ante sententiam. glos. in l. 9. tit. 3. par. 5. in ver. Mal fetrias. & in l. 2. tit. 4. par. ea. in ver. [Fol. 77v] Que diessen sent#cia. magis communem dicit ex Bar. in l. post contract#. ff. de dona. Alex. in l. rescriptum. ff. de pa. Quam intellige in pœna delicti, secus tamen in damno dato in bo nis fisci, quia in hoc casu bona delinquentis pro em#datione damni sunt hypothecata, & præfertur fiscus alijs creditorib#. Azo in summa de priui. fisci. & Bal. in l. rescriptum. & hoc est quod dicit. l. 9.

§. Hæc communis de iure regio per [sect.] l. 2. tit. 4. par. 5. limitatur in crimine læsæ maiestatis commisso in personam regis, vel ab eo deputatis pro confilia rijs, vel si procuretur perditio totius regni, vel aliquius partis, & sic nō va let donatio facta per reum criminis.

[sect. 223] Foren sis non potest denuntiare no uum opus, quando ædificatur in publico, si ædificium non fiat in via. Ias. in l. 1. §. si in publico. n. 1. ff. noui. ope. enun. communem dicit.

[sect. 224] Forensis consequitur sundum, data ordinatione, quòd fundus detur tri buenti aliquid ciuitati, & si sit statutum, quòd forensis non possit acquirere in territorio. Hiero. Cagno. in l. fi. ff. de reg. iu. nu. 8. commun# dicit.

[sect. 225] Forma si sit aliqua constituta ad aliquid peragendum, nō sufficit, quòd per æqui pollens fiat & adimpleatur. Alcl. in l. 1. num. 7. ff. de verbo. obli. § fi. communem dicit. & sic formalis di spositio per æquipollens non potest adimpleri. Cur. in l. diligenter. num. 3. ff. manda. communem dicit.

[sect. 226] Formæ defectus maior est, quàm defectus causæ efficientis. Crotus in l. 1. §. si quis ita. num. 8. lectu. 1. ff. de ver bo. obli communem dicit.

[sect. 227] Formam nec conditionem inducunt, si ab homine exprimantur, quæ à iure insunt. Coua. in cap. Alma mater. de sen. ex com. in. 6. par. §. 9. num. 8. commune dicit.

[sect. 228] Fornarius obligatus ad coquend# panem pro familia, si augeatur cum excessu, non tenetur nisi vsque ad nu merum familiæ existentis t#pore pro missionis. Alber. Brunus. de augmen to consi. 10. principalis magis communem dicit.

[sect. 229] Frater non excluditur à legitima successione fratris propter ingratitudin#. Io. de Garro. mauth. ex testam#, to. nune. 40. de secun. nup. C. communem dicit.

[sect. 230] Fratris filia non censetur dotata de bonis communibus fatrum existentium in communitate. Ias. in l. quòdlocum. C. de colla. communem dicit.

[sect. 231] Frater, vel socius, qui habet dom#, communem, potest compelli per fratrem vt recipiat cōductorem idone#, in sua parte. Ias. in l. quanquam. num. 24. qui testa. fa. pof. communem dicit. & vi. glos. in l. 20. tit. 8. par. 5. in ver. en tiendese. vbi tractat quando socius possit inhabitare domum totã & nō teneri ad pensionem, iuxta glos. in l. Sabinus. ff. communi diuid#. & concludit, quòd si domus ita ampla est, quòd sufficiat pro duobus, ad nullã pensionem tenetur, aliàs tamen si nō recipiat commodam diuisionem, & pro ambobus non sufficiat, quòd tenetur pro rata pensionis, ex Alberi. [Fol. 78r] in l. 1. merito. ff. pro soci. & vi. alia per dictam gloss.

[sect. 232] Frater vtrinque coniunctus ex cludit auum vel auiam ad successionem fratris, immo admittitur cum auo vel auia per capita. Coua. in epi. de successio. ab intesta. col.

6. ver. primum considerandum. communem dicit ex gloss. in auth. defuncto. C. ad Tertu. & Bal. con. 268. vo. 4.

[sect. 233] Fratris filij vtrunque coniuncti succedunt in sti pitem cum parentibus pa truo intestato. Idem Coua. ibi. cōem dicit ex gloss. in dict. auth. defuncto.

[sect. 234] Filio intestato & si succedant par# tes simul cum fratribus, non tam# suc cedunt nepotes nec pronepotes. Id# ibi commun# dicit ex gloss. in auth. post fratres. C. de leg. hære.

§. De iure regio omnes has commu [sect.] nes sunt sublatae per. l. 7. in ordi. Tau. vbi disponitur, fratres etiam vtrin# coniunctos repellendos à successione fratris stātibus ascend#tibus. quod prius erat receptum per. l. 1. titul. 6. li. 3. fo. ll.

[sect. 235] Fratrum filij succedunt patruo de functo in stipitem, & non in capita. Zazius de feu. par. 8. num. 19. commu nem dicit ex gloss. in capit. satis bene. de prohi. feu. alie. per Lotha.

§. De iure regio per le. 5. tit. 13. part. 6. [sect.] & l. 13. tit. 6. li. 3. fo. ll. & clari. in l. 8. tit. 2. li. 4. fo. iudic. disponitur contrari#, immo quòd succedant in capita. approbata opinione Azo. in summa. & Accur. in. §. hoc. & in fi. Insti. de legi. agna. succes. ex text. in auth. de hære. ab intesta. §. si aut# cum fratribus. & hãc dicit veram Zazi. vbi suprã. licèt Boe. con. 2. in princi. teneat nostram communem, & ibi congerit plures idem tenentes, ex quibus etiam dicit communem.

[sect. 236] Fratricida, & eius hætes est in capax successionis fratris mortui. Boe. decis. 25. num. 8. communem dicit.

[sect. 237] Fructus ante vel post hæreditatis aditionem perceptos per hæred# bona fide non tenetur h#res legatio re stituere. Alex. in. l. si tibi. §. cùm seruus ff. de lega. 1. & Io. Duran. in arte testã. tit. 6. cau. 11. communem dicit.

§. Nota istam communem pro intel [sect.] lectu. l. 37. tit. 9. par. 6. vbi mādatur legatum restitui c# fructibus à die aditæ hæreditatis. Quam intellige, si fructus sunt percepti bona fide per h#redem, iuxta hãc communem ex glos. in l. Her#nius. ff. de vsu. quod po test cōtingere in hærede suo, cùm pr# sumatur ignorantia de cont#tis in testamento. iuxta communem opini. in verbo, Ignorantia. num. 5. ex Hieronymo Cagno. in reg. qui in. alterius. ff. de reg. iu. & hanc communem & legem limitatur per. l. si quis bono rum. ff. de leg. 1. vbi dicitur, quòd fructus rei legatae debentur à cōtestatione litis, & non antea, quando legata est quota bonorum. Ratio tamen est, quia in talem legatarium nō transfer tur domini#, vt in verbo, Dominium rei legatae. num. 126. iuxta hanc communem est intelligenda communis per Couar. relatam in cap. 9. li. 1. reso. nu. 5. vbi. dicit communiter recept#, hæredem teneri ad fructus rei lega-[Fol.78]v]tæ à tempore aditæ hæreditatis perceptos ex Bal. Pau. & docto. in. l. apud Iulianum. §. 1. ff. de leg. 1.

[sect. 238] Fructus stantes præscribuntur spacio trium annorum. Balbus de præs. in. 4. par. 4. par. q. 35. commun# dicit.

[sect. 239] Fructus rei petitæ post litem contestatam restitu#tur per victum. Coua. in epi. 4. capit. 8. §. 1. num. 5. communem dicit ex gloss. in. 1. ex diuerso. ff. de rei. vendi.

[sect. 240] Fructus rei petitæ non veniunt an te litem contestatam, licèt veniat interesse quanti plurimi à tempore mo ræ in contractibus stricti iuris. Deci. in. l. Vinum. num. 16. ff. si cer. peta. cōmunem dicit.

[sect. 241] Fructus bonor# mulieris vltra dotem non sunt mariti, sed vxoris. glos. in. l. 17. tit. 11. par. 4. in verbo, todos los bienes, communem dicit ex gloss. in l. fi. C. de pa.

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

§. De iure regio fructus omnium bonorum, mariti & vxoris sunt communes. l. 2. tit. 4. li. 5. ordi.

[sect. 241] Fructus percepti ante moram emptoris nolentis percipere pretium rei venditæ ad diem, sunt emptoris, post moram autem sunt venditoris. Coua. in reso. cap. 15. num. 6. communem dicit ex docto. in l. 2. C. de pact. inter empt. & vend. & in l. qui Romani. in prin. ff. de ver. obli. in pendentibus tamen concludit cum Cuma. in l. vlti. ff. de ru. fisci dicitis pro temporis rata diuidendos. licet Alex. in dict. l. qui Romæ. teneat contrarium. vi. Coua. ibi.

[sect. 242] Fructus non solum percepti, sed quod percipi potuerunt tenetur computare in sortem principalis recipiens rem in pignus debiti. glos. in l. 2. tit. 13. par. 5. communem dicit ex Anto. Car. Panor. in cap. cum contra, de pignori.

§. De iure regio per dict. l. 2. solum tenetur de perceptis, approbata opini. Hosti. in summa. de pigno. §. quando efficaciter. ver. sed nunquid creditor. si in fraudem dimiserit laborare, vel locare rem pignoratam. Quod nota.

[sect. 243] Fuga est sufficiens indicium ad torturam, si concurrat cum fama. Mar. Anto. in l. fi. de quæsti. ff. nu. 277. c. sequens. communem dicit.

§. Nota istam communem ad inte l. l. [sect.] 4. tit. 17. li. 4. fo. ll. & l. 3. ti. 8. li. 2. eius fo.

[sect. 244] Fallit, quando post accusationem institutam, & post inquisitionem in culpatus fugam arripiat. Idem Anto. num. 179. ver. hæc conclusio restringitur. communem dicit ex Bar. in l. 1. C. de bono eo. vbi etiam dat alias limitationes, si iudex est terribilis, vel habet inimicos, ex Bal. in l. in bonæ fidei. C. de iur. iuran. Et nota verbum satis solenne dicti Anto. in nu. 193. quod si reus qui fugam arripuit, fuit citatus & bannitus propter hoc delictum, quod sine alio indicio ex fuga & contumacia potest torqueri, & sic dicit intelligendum dictum Iaco. de Bello. quem refert Bal. in l. 1. C. de requi. reis. & incipit. onus probandi innocentiam ei, siue sponte aut coactus venerit. & de hoc vi. in verbo. Absens. nu. & nota dictum solenne Io. An in addi. ad Specu. de præsumpti. in hac materia.

[sect. 245] Fugæ suspicio facit, ut iudex incōpetens possit capere debitorem. Iuni. [Fol. 79r] in l. 2. num. 31. ff. de iuris. omni. iudi. cōmunem dicit, vbi ponit tria quæ requiruntur ad hoc, quod fugitiuus possit capi, suspicio, testes cum iuramento, & quod debitum sit liquidum, aliàs pro damnis ac interesse non potest capi. ibi. num. 38.

§. Nota istam communem ad intel. [sect.] l. 14. tit. 14. part. 5. & l. 2. tit. 19. li. 3. fo. ll. & l. 1. tit. 11. li. 5. ordina. & l. 4. stili. quæ omnes loquuntur de debitore fugitiuo, & de eius bonis. Item nota, quod sicut potest capi ad petitionem creditoris, ita & cessionarij. Segu. in l. si ex legati. num. 94. ff. de verbo. obli. & vi. l. 10. tit. 15. par. 5. quæ dat priuilegium creditori, qui debitorem fugitiuum insequitur & capit, ut præferatur alijs creditoribus.

[sect. 246] Nota, quod suspicio non probatur iuramento partis, sed requiritur cognitio summaria cum iuramento partis. Anto. de Tremo. in addi. ad Bona. in practi. excep. in rub. de recu. nu. 3. & Io. à Ripa de legi. cap. 13. num. 27. cōmunem dicit. & vi. suprà litera. C. de clerico fugitiuo. num.

[sect. 247] Fugere non tenetur insultatus, nec tenetur de occiso. Ias. in l. ut vim. nu. 38. ff. de iusti. & iure. communem dicit.

[sect. 248] Fugis ad sacrofanctum sacramentum eucharistiæ gaudet immunitate ecclesiastica, ut si ad ecclesiam confugerit reus. Coua. in Reso. li. 2. cap. 20. num. 6. communem dicit ex Gomecio. in §. pœnales. nu. 50. Insti. de acti.

[sect. 249] Furem, vel seruū fugitiuum ex lege iustitiæ, vel saltem charitatis præcepto tenetur quis manifestare. Couarru. in reg. peccatum. par. 2. §. 3. nu. 4. communem dicit ex Bar. in l. ciuile. C. de fur. licet de iure ciuili non puniatur non manifestans. Idem ibi. cōmunem dicit ex l. 1. §. sed in eo. ff. ad Sile. & gloss. in capit. culpa caret. de regu. iu. ff. [sect. 250] Furiosus qui habet dilucida interualla, si contrahit, præsumitur contra xisse t#pore furoris. Cur. Iunior cons. 151. num. 7. Præpo. in cap. dilectus. el 2. de spon. Ias. in l. fratre furioso. num. 5. ff. de his qui sunt sui vel alie. iu. com munem dicunt. §. Intellige istam communem quo [sect.] ad actus, qui paulò post furorem fi#t Are. & Iol. in l. 1. §. fi. ff. de verbo. obli. vel si laborat furore continuo, vt per vnum mensem, vel annum: secus tamen si per aliquotactus, quia nō præsumitur durare. Alci. de præsum. reg. 2. præ. 18. Vel dic, vt dicit Viglius in. §. item furiosi. Insti. qui. non est permi. fa. testa. nu. 8. quòd ex gestis att#ditur si sit sanæ mentis tunc tempotis vel non, vt si res gesta sit vt alius sanæ m#tis non potuerit sanius peragere, & intelligatur sanæ mentis. Et nota supra dicta ad intel. l. 6. tit. 2. par. 4. [sect. 251] Furiosus licet tempore sanæ mentis aliquem occidat, nō potest pœna corporali affligi. Ias. in l. furiosum. C. qui testa. face. pos. vbi originaliter Bald. communem dicit. [sect. 252] Amplia & si post delictum efficiatur furiosus, nam non potest affligi pœna corporali, sed in bonis cond#nabitur. Ias. ibi. num. 7. & 11. communem dicit. [sect. 253] [Fol.[79]v] Furiosus non citatur vt de curatore prouideatur. Hiero. Cagno. in l. furiosi. ff. de regul. iu. in fi. cōem dicit.

G.

[sect. 1] GABELLA est sol uenda etiã in foro con scientiæ, quãdo est imposita ab hab#te potestatem impon#di. Berta. in tracta. de gabellis. par. 9. quest. 1. communem dicit. [sect. 2] Gabella si sit imposita si à loco res di strahatur, & si non soluatur, sit statutum, #publicetur, si cōtingat plures res deduci, & de vna non soluatur gabella, sola illa res erit publicata, & nō reliquæ, quod est verum, si res potest extrahi: si tamen non possit extrahi, & omnes aliæ publicantur, & applicatur fisco. Idem ibi. num. 9. communem dicit. [sect. 3] Gabella si sit soluenda per extrahen tem aliquam rem à loco, non extendi tur ad res quæ ad proprium vsum ex trahuntur. Ias. in l. certa. §. sed siquis ad vsum. ff. de lega. 1. num. 7. communem dicit. [sect. 4] Amplia istam communem ad res, quæ non sunt originaliter de illo territorio, sed quòd per transitum veni#t ad locum. Ias. ibi. nu. 21. cōmun# dicit. [sect. 5] Gabella si secundum statutum deberet solui de aliqua hæreditate, comprehendit suos hæredes. Cur. in l. fi. num. 25. C. de edi. diui Adria. commu nem dicit ex Decio. ibi. [sect. 6] Geminata promissio inducit maio rem deliberationem in promittente. Galia. in Rub. de verbo, obliga. ff. nu. 50. communem dicit. [sect. 7] Geminata confessio de recepta pecunia tollit exceptionem non nune ratæ pecuniæ. Camp#. de dote. qu#st. 52. num. 4. communem dicit ex gloss. in l. contractus. §. de illis. C. de non nu. pecu. in verbo. Penitus. [sect. 8] Creditor si in diuersis scripturis cōfiteaturrecepisse decem à debitore, in telligitur de geminata qualitate. Alexan. con. 4. nu. 4. Vo. 2. communem dicit ex glos. in l. nec casu. C. de discus so. lib. 10.

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

[sect. 9] Generare non valens, non potest contrahere matrimonio#. Io. de Neui. in sylua nuptiali. part. 1. fo. 59. communem dicit.

H.

[sect. 1] **HÆRES** non compellitur satisfacere pro mortuo, in quo non apparuerunt signa cōtritionis. Panor. in cap. à nobis. de sen. excō. communem dicit, licet ipse teneat contrarium. §. Nota istam communem ad intel [sect.] lectum. l. 14. tit. 3. par. 6. dicentis hæredem teneri pro testatore.

[sect. 2] Hæres tenetur de damno dato à de functo, & si nec ad eum, nec ad mortuum aliquid peruenerit secundum ius Canonicum. Panor. in cap. parrochiano. de sepul. communem dicit.

§. Nota, quòd aliud disponitur per. l. [sect.] 3. tit. 15. par. 7. cum intel. le. stili. 68. & l. [Fol.80r] 6. tit. 10. li. 3. fo. ll. vbi disponitur, quòd si lis non sit cōtestata cum defuncto, vel ipsi h#redes nullum commodum receperunt, quòd non tenetur de dāno illato à defuncto, quod procedit de rigore iuris ciuilis, secus tamen de æquitate canonica, cū apparuer#t in defuncto signa contritionis, quia in hoc casu tenetur hæres exonerare conscientiam defuncti, secus tamen si non apparuerunt. Idem est de iure canonico quod de ciuili, per lōgè tradita per Guiller. Maine. in. l. sicuti. nu. 2. ff. de reg. iu. & in nu. 9. vbi dicit nostram conclusionem comun#. Sed tamen tu tene indistinctè, quòd de iure canonico siue aliquid perueniat ad hæredem, siue nō, & si nulla in defuncto apparuerunt signa contritionis, quòd hæres tenetur, vt per plura tenet Rode. Xuarez in secundo dubio. allega. 26. & post eum Dueñas, qui plures accumulatur in reg. 13. limi. 12. Item nota, quòd in delictis, in quibus memoria post mortem potest damnari, de quibus est glos. in summa. 24. quæst. 2. & in. §. interdum Instituta. de hæredi. quæ ab intesta. defe. & in glos. in cap. à nobis. el. 2. de senten. excom. & Feli. in cap. cū nobis. el. 2. de præscri. & silis non sit contestata, & procedatur contra ab sentem & mortu#, hæres tenetur, vt dicit. l. vlti. in pragma. Complu. in ordi. iudi. Item nota quòd si deceptio interuenit in aliquo cōtractu, vel promissione, & silis nō sit contestata, & nihil peruenit ad hæ redem, nihilominus h#res tenetur, & potest conueniri actione de dolo: tamen si in alijs interuenit deceptio, h# res non tenetur vltra id, in quo hæreditas fuit locuples. l. 3. tit. 16. par. 7. qu# concordat cum. l. in hæredem. ff. de dolo. Et casus, in quibus h#c deceptio potest interuenire, ponunt. ll. 7. 8. & 9. eo tit. Item iudex etiam mortuus, qui dono recepto perperā iudicauit, post mortem eius h#redes possunt cōueniri. l. 8. tit. 1. par. 7. & Tho, Grama. voto. 25. ex. l. datur & l. lege. Iulia. ff. ad leg. Iu. repet. & l. iubemus. C. eo. ti. & de hoc. vi per Petrum Nuni. de exe quendis man. reg respon. 3. & de iudi ce, qui perperam iudicauit, est. l. 24. ti. 22. par. 3. vbi ponitur pœna iudicis qui malè iudicauit.

Restringe vsque ad vires hæredita rias, etiam inuentario non confecto. Anto. de Fano. de pigno. par. 2. mem bro. 4. nu. 124. in fi. communem dicit.

[sect. 3] Amplia non solū quo ad delictu, sed etiam quo ad alia de iure canonico. Præpo. in cap. episcopus. 12. quæst. 2. communem dicit, & competit contra creditorem totum pet#tem remedium euangelicæ denuntiationis. Al. ci. in. capit. nouit. de iudi. num. 34. communem dicit.

[sect. 4] Nota, quòd si vnus ex h#redibus nō sit soluendo, alius tenetur exonerare conscientiam defuncti. Alci. in. l. 2. §. 1. num. 31. ff. de verbo. obli. comun# dicit. &

sic de iure canonico & conscientiæ tenetur. pro qua est gloss. in cap. tua nos. de vsu quæ communiter ibi approbatur. licèt de iure eiui An to. Gomez. in. 2. tomo de contra. Cap. 10. de. indiuiduis. nu. 6. dicit commu-[Fol.80v]nem cōtrariam per. l. legatorum petitio. ff. de leg. 2. dicat nō teneri nisi pro sua parte, & nititur probare idem esse de iure canonico, Sed tene cōmun#.

[sect. 5] Hæres & si sit filius, tenetur ad obseruantiam contractus celebrati per patrem, etiam si tãgat suam legitimam. Xuarez. in capit. quoniã in prioribus nume. 11. Ampli. 7. C. de inoffi. testa. communem dicit.

§. Nota istam communem ad intel. [sect.] l. 24. tit. 13. par. 5. & vi. rationem suprã in verbo. Binubis. num. 44:

[sect. 6] Hæres vnusquique insolidum tene tur adimplere factum indiuidu# ad quod tenebatur testator, et vno adimplente, est satisfactum, & alij pœnam euitant. Alci. in. l. 2. §. Cato. num. 4. ff. de verb. obli. communem dicit.

[sect. 7] Hæres qui confecit inuentarium, etiam si dolosè omiserit ponere vnã vel duas res in illo, non tenetur insolidum, vbi aliàs teneretur, si nullum inuentarium confecisset. Ias. in. l. incomputatione. §. licentia. num. 4. C. de iur. deli. communem dicit.

§. Concor. cum. l. 7. tit. 11. par. 6. [sect.]

[sect. 8] Nota, # filius & si hæres licèt adierit hæreditatem sine beneficio inuentarij & confectione, potest deducere legitimam ex legatis, Coua. in cap. si hæredes. num. 9. ver. Item aliud notã dum. de testa. communem dicit ex glos. in auth. sed cùm testator. C. ad. l. Falci. & Alexand. in. l. Scimus. §. penul. C. de iu. delibe.

[sect. 9] Hæres condemnatus per sententiã, beneficio inuentarij iuuatur. Alex. in. l. ex diuerso. §. fi. ff. solu. matri. communem dicit ex Ias. in. l. 1. ff. de iu & fa. igno. num. 17.

[sect. 10] Hæres suus & si repudiauerit hæreditatem, potest re integra reuocare repudiationem, & si habeat cohæredem extraneum. Ias. in. l. pupillorum. de repu. & absti. hære. num. 2. communem dicit.

[sect. 11] Hæres non adiens hæreditatem institutus in re certa, est vniuer salis hæres. Alex. in. l. quotiens. C. de hære. in sti. Io. Duran. in arte testã. tit. 6. cau. 2. Mainerius in. l. ius nostrum. num. 6. ff. de reg. iu. communem dicunt.

§. Cum hac communi concordat. l. [sect.] 3. tit. 5. par. 6. Et plus dicit. l. 14. ti. 3. par. ea. quòd institutus in re certa, si alius hæres non inueniatur nec in illo nec in alio testamento, ille erit hæres. & vi. l. 17. eo. tit. & in litera. I. nu. 102.

[sect. 12] Hæres successurus intra tempus pri mi hæredis interrogatus si velit succe dere, & ipse respondeat quòd non, sibi præiudicat. Ias. in rub. de succe. edi. C. in principio. communem dicit.

[sect. 13] Nota, quòd licèt hæredis institutio nutu non possit fieri. l. iubemus. C. de testa. tamen hæredem pium nutu potest institui. Coua. in cap. c# tibi. nu. 6. de testa. communem dicit ex gloss. ibi. & Bal. in. l. 1. C. de sacrosan. eccle. & Bru. in tracta. de forma. fo. 95.

[sect. 14] Nota, quòd si testator potest loqui & intelligere, si per notarium interrogetur, an velit Lucium suum hæred# instituere, & ipse respõdeat quòd sic, & notarius, dicat quod suum hære d# instituit, valet testamentum. Io. Duran. in arte testan. tit. 4. cau. 2. Boe. de-[Fol.81r]ci. 35. nu. 6. Bellon. cons. 62. & Ias. in. l. iubemus. C. de testa. nu. 20. communem dicit. Et de intellectu istius com munis vi. Xuarez in allega. 1. fol. 124. distinguens, annotarius sit rogatus à testatore vel non. Caro. Molin. in addi. ad Alex. consi. 10. vo. 1. in ver. quòd sic. dupliciter intelligit nostram. com mun#. Primò, quãdo testator

constat sanæ mentis, & articulatè loquens. Se cundò, quando apparet testam#tum ab initio script# de voluntate testatoris, secus si eo inscio sit script#, ex Ioã. And. in addi. ad Specu. de testa. §. 1. & Ias. in. d. l. iubemus. in fi. & in cõs. 196. & Hippo. sing. 446. & Matthæ. de Affli. deci. 143. & Coua. coincidit c# hoc intellectu in. c. cùm tibi. num. 4. de testa. dum dicit, # si graui morbo laborans interrogetur à notario, qu# ipse non rogauit vt conficeret testamentum, velit ne Titium hæredem instituere, & ipse respõdeat # sic, # null# est testament#. Et dicit hanc esse cõmun# ex Soci. consil. 20. & 28. vo. 3. & Alex. Corne. & Ias. in. d. l. iubemus. & Boe. decis. 35. & Barba. in. d. c. cùm tibi. Viglius autem Insti. de testa. §. sed Cùm paulatim. dicit # si ab extraneis interrogetur, præsimitur suggestionem responsum. nu. 12. Quod nota.

[sect. 15] Hæres si cedit actionem forensi contra statutum de mādato testatoris, nõ incidit in pœnam statuti. Ias. in. l. iustè possidet. nu. 29. ff. de acqui. posse. communem dicit.

[sect. 16] Hæres institutus tanquam filius reputatus à patre, qui non est, succed#t venientes ab intestato, ac ipsis defici#tibus fiscus. Ias. in. l. Si pater tuus. nu. 10. C. de hære. insti. cõmunem dicit.

[sect. 17] Hæres defuncti præsidis habebit in tegrum salarium totius temporis offi cij, si tempus non sit finitum. Iunior in. l. diem functo. nu. 30. de offi. asse. ff. communem dicit. vi. in verbo, Salarium. nu. 1. cum sequen.

[sect. 18] Hæres tenetur ad soluend# æs alienum, & non vsufructuarius. Deci. cõ si. 620. Ioan. Duran. in arte testandi, ti. 6. cau. 4. communem dicit. Vi. infra, Vsufructuarius. nu. 83.

[sect. 19] Hæres tenetur ad pr#stāda alimenta vxori defuncti intra ann# luctus. Ias. in. §. fuerat. Instit. de acti. cõem dicit.

[sect. 20] Intellige istam cõem, si vxorsit pau per. gl. in. l. 31. ti. 11. par. 4. in ver. vn año. cõem dicit ex glos. in. l. vni. §. exactio. C. de rei. vxo. & Alex. cons. 127. vo. 4.

[sect. 21] Nota, # post ann# etiam data mora hæredis in restituenda dote nõ est alim#tāda mulier. Soci. cõsi. 180. nu. 6. magis cõmun# dicit. ex Bar. in. l. insulā. §. vsuras. ff. solu. matri. & in. l. at qui natura. §. tm#. ff. de nego. gestis. Io. An. & Cardi. in. c. salubriter. de vsu.

[sect. 22] Hæres mariti non potest accusare adulteri# commissum in vita mariti, etiam si ignorauerit adulterium. Boe. deci. 338. nu. 7. communem dicit.

§. De iure regio post mortem mari [sect.] ti mulier adultera potest accusari per fex menses vtilis à tempore cõmissi delicti, nõ tamen post. l. 3. tit. 17. par. 7. Et nota # licèt de adulterio nõ possit mulier accusari absq; voluntate viri. vt in. l. 3. ti. 7. lib. 4. fo. ll. correctæ. l. 2. ti. 17. par. 7. & sic est in vsu. maritus tam#**[Fol.81]v** venit puni#dus, si fuit adulterij causa, per. d. l. 7. tit. 17. par. 7. & si est leno suæ vxoris, pœnā mortis incurrit. l. 2. ti. 22. par. 7. de quibus. ll. vi. Ioã. Lup# in repe. C. de dona. inter vi. & vxo. col. 323. §. 21. nu. 23. & Nota # stante. d. l. 3. tit. 7. li. 4. fo. ll. hæres mariti nõ potest accu sare adulterium. vxoris, vt notat Gre go. Lopez in dict. l. 3. in verb. despues del muerto.

[sect. 23] Hæredis institutio etiam dato substituto vulgari ius deliberādi trās mittit ad hæredes, si decesserit hæreditate non adita, secus ad se hæreditatem de latam. Ioan. Duran. in arte testan. ti. 5. cau. I. communem dicit.

[sect. 24] Hæredis appellatione non venit fideicommissarius. Bello. consil. 42. nu. 13. communem dicit.

[sect. 25] Limita in statutis, quæ sunt conformia iuri cõmuni: secus tam# in statutis, qui sunt cõtraria, vel præter ius cõ mune. Idem Bello. nu. 15. cõmunem dicit ex Alex. consi. 82. vo: 2.

[sect. 26] Hæredi ad vendicandã hæreditat# dantur plura remedia, & respectu pos sessionis adipiscendæ datur prim# re medi#. l. fi. C. de edi. diui Adri. tol. vbi ostenso testam#to nõ cancellato nec abolito h#res mittitur in possession#. & cõcordat c#. l. 1. ti. 13. li. 3. ordi. & hoc remedium conceditur ex testam#to, non tamen ab intestato. Deci. in. d. l. fi. & Bello. consi. 35. cõmunem dic#t.

[sect. 27] Item datur interdict# quor# bonorum vtile. l. 1. & docto. ibi. C. quorum bono. quod interdict# datur cõtra illum, qui possidet pro hærede, quia pu tat se pro hærede, vel pro possessore qui inc#bit possessioni. §. adipisc#dæ. Insti. de interdictis. Si verò habet titu l# ver#, vt si possideat pro emptore, pro donato, pro dote, nõ datur cõtra eum. Ias. in. §. action#. nu. 218. Insti. de acti. cõem dicit. Sed tam# dicta regula patitur plures limitationes, de quibus per Ias. ibi. & Tiraq. in tra. le mors saisit le vif. part. 2. decla. 7. nu. 13. & Aimon de Craueta cons. 73.

[sect. 28] Hære di petitionem hæreditatis intentanti non inc#bit domini# defuncti probare, sat erit si probetur esse in bonis ipsius, & in eius hæreditate mã sisse. Coua. in. c. 12. in. q. practi. ver. erit equidem. communem dicit ex Bart. in. l. hæreditatis. C. de peti. hære.

[sect. 29] Hæreditatis petitio non cõpetit cõtra titulo possidentem. Ias. in dict. §. actionum. nu. eo. communem dicit. ex glo. in. l. hæreditatis. in verbo. Cõpellat. C. de peti. hære. Et ratio est, quia reus possidet cum titulo, & hæres solum titulum habet, & fulcitur fortiori vinculo.

[sect. 30] Amplia istam communem, etiam si titulus & possessio fuerit acquisita post mortem. defuncti. Couarru. in dict. cap. 12. communem dicit ex Sali. Alex. & Ias. & Paulo in dict. l. vlti. C. de edi. di. Adria. contra Bal. qui in. d. l. vlti. tenuit contrarium.

[sect. 31] Limita istas cõmunes, si titulus sit putatiuus, licèt sit sufficiens ad vsucapiendum, nõ tamen ad impediend# iudici# petitionis hæreditatis. Coua. in. d. c. 12. num. 4. communem dicit. li cèt ipsam refutet, & dicit iure non probari, vt ibi per eum. Sed nostram[Fol.82r] communem dicit in. d. l. vlti. Cur. Iuni. nu. 21. ex glos. in. d. l.

[sect. 32] Nota, # si h#res petat aliquã rem ex pressam in libello, poterit tam# iudex ei adiudicare alias res in eo non dedu ctas. Coua. in. d. c. 12. in fi. cõem dicit ex Anto. Imol. & Barba. in. c. 2. de libe. obla. cõtra Panor. ibi. quam intelligit, quando est petitum in libello # pronuntietur hæres, etiam si non exprimat nisi vnam rem.

[sect. 33] Hæreditate aui priuatur nepos ex parricidio commisso à patre. Boe. decis. 21. nu. 8. communem dicit.

[sect. 34] Hæreditas defuncti occisi si per familiam fuerit occisus, non est adeunda priùs ## familia ac serui fuerint torti, siue palàm siue clam fuerit occisus. Si tamen mors fiat ab extraneis, si palàm, non aditur anteà, quàm accusatio fiat. Si tamen facta fuerit clam, po test adiri, & postea fiat accusatio. Ias. in. l. cùm frater. nu. 4. C. de his qui. vt indignis. communem dicit.

[sect. 35] Hæreditate adita non dicitur ampliùs hæreditas. Ias. in. l. possessio appellata. §. veteres. nu. 18. ff. de acquir#. posse. communem dicit.

[sect. 36] Hæreditatis aditio est animi. Io. Du ran. in arte testan. ti. 11. cau. 1. communem dicit, sed non probatur nisi per actum. Anto. Nice. in concor. gl. con cor. 19. communem dicit.

[sect. 37] H#reditas potest adiri vsq; ad triginta annos. Alex. in. l. licet. de iure deliberan. C. elapsis tam# possunt filij ex capite vnde legitimi intra alios triginta annos adire. Alex. cons. 89. vo. 2. ex traneo aut# ex capite ignorantia# restitutio conceditur. Io. Duran. in arte testan. tit. 11. cau. 6. cōem dicit. Balbus autem de præscriptionibus in. 4. part. 4. partis. q. 19. dicit, # cū filij possunt adire h#reditat# ex capite vnde liberi, vnde legitimi, vnde cognati, quod ex quolibet capite habet triginta annos, & sic habet filius non aginta annos ad adeundā hæreditat# paternā. & dicit hāc esse cōem. Ias. a#t in. l. licet. n. 1. & 5. C. de iu. deliberan. dicit, # in extraneis durat per triginta annos ius ade# di. Ius a#t immisc#di, q# cōpetit suis, durat etiā # triginta annos solū, & hāc dicit esse cōem. Sed Roderi. Xua. in. l. 8. ti. delas her#cias. li. 3. fo. ll. nu. 41. c# sequ#. cōcludit cōiorem opinion# # filijs ex testam#to cōcedātur triginta anni, ac illis cōpletis habeāt alios triginta annos, & sic. filij hab#t sexaginta annos ad ade#dā & pet#dā hæreditat# paternā. Et plus dicit, # solū ab intestato hab#t sexaginta annos, & si nō sit testament#. & hanc dicit cōem nu. 54. Nota, # inquāt# dict# est per Xuarez, # filius ex testamento habet triginta annos, & istis cōpletis habet alios triginta ab intestato. Intellige istā cōem, qñ solus institutus fuit hæres. Secus tñ qñ habuit alios cohæredes, quia non habet nisi illos triginta priores, vt per Bald. in. l. licet. C. de iu. delibe. & Ludo. Go. consi. 80. nu. 6. Et per istud notabile cōcordant# o#s opinionones supradict#. Et cōcludit#, # ius ade#di & immisc#di præscribitur cōtra filios hab#tes cohæred# per triginta annos. Tñ# si non sunt alij h#redes, sunt necessarij sexaginta anni. vt no-[Fol.82v]tat. d. Ludo. de Goza. cons. 56. num. 13.

§. De iure regio per. l. 7. ti. 14. par. 6. ap [sect.] probatur opinio, quā dicit cōem Ias. # etiā filijs nō dātur nisi triginta anni adimmisc#d# & pet#dā hæreditat#, cū in fine cōcludit, # præscribit# petitio hæreditatis etiā sine titulo & mala fide per triginta annos. Q# nota.

[sect. 38] Hæreditate paterna non adita filio mortuo transmittitur ad hæredes extraneos. Ias. in. l. cum antiquioribus. nu. 1. C. de iu. deli. communem dicit. & Tiraq. in tracta. le mort saisit le. vif. par. 2. declara. 5. num. 21.

[sect. 39] Amplia etiam si non sit agnita iure suitatis. Deci. consi. 331. & consi. 245. & Ias. cons. 130. vo. 1. communem dic#t.

[sect. 40] Amplia sec#dò in hærede minoris mortui ante aditam hæreditat#, quia succurritur restitutione. Io. Duran. in arte testan. tit. 11. cau. 1. cōem dicit. Ias. in. l. si infanti. nu. 17. C. de iu. deli. commun# etiā dicit. Intellige, qñ minor maior infante habebat tutorem, vel nō sit quid imputet# tutori. Soci. in. l. qui duos. nu. 16. ff. de reb. dubi. & id# est si sit infans. Ioā. Du. ibi cōem dicit.

[sect. 41] Restringe hāc ampliation#, si appo sita sit in testam#to clausula codicillaris, quia hæredes in hoc casu pet#t h#reditatem ex fideicōmisso, & non est necessaria restitutio. Alex. in. l. cum filio. ff. de leg. 1. & Ioan. Duran. in arte testan. in. d. cau. 1. communem dicit.

[sect. 42] Fallit prima conclusio in filio emancipato, quia hodie non transmittitur hæreditas non adita ex potentia suitatis quia licet sit sublata differentia suitatis, & patri# potestatis quo ad succession# ab intestato, non tamen in alijs, vt in trāsmisionibus. Ias. in. l. emancipata. nu. 6. C. qui admitti. commun# dicit. & vi. Coua. in reg. possessor. de reg. iu. in. 6. par. 2. §. 5. num. 3.

[sect. 43] Hæreditate paterna repudiata, cæteris filijs debetur hæreditas æqualiter. Coua. in epi. de successi. ab intesta. cōclu. 9. communem dicit.

[sect. 44] Hæreditat# pōt vsustructuarius pr#cipere seruo vt adeat, cui# cōt#platione relictus est seruus vsufructuarius, & nō requiritur vol#tas proprietarij. Ias. in. l. possessio appellata. §. veteres. nu. 37. ff. de acqui. posse. cōem dicit.

[sect. 45] Hæreditatem adire infans non potest, sed pater, vel tutor. Si tam# sit ma ior infante, nec minor sine tutore, nec tutor sine minore non potest adire. Bello. cons. 24. nu. 16. communem dicit ex Soci. cons. 89. & Bar. in. l. infanti. C. de iu. deli. & docto. in. l. bonor#. C. qui admitti.

[sect. 46] Nota, # per qu#c#q; act#, per qu# potest quis adire nomine proprio, po test & nomine alieno. Bello. ibi. nu. 13. communem dicit ex Bar. in. l. gerit. in fi. ff. de acqui. hære.

[sect. 47] Nota, # hæreditatis aditio non pr# sumitur per implementum conditio nis in extraneo, nec immistio in suo. Alexan. & Ias. in. l. 1. §. 1. ff. de condi. ex cau. da. communem dicunt ex gl. ibi & in. l. dubitari. ff. de hære. insti. & in l. ei qui ita. ff. de le. immisce. Contrariam in suo dicit cōmunem Soci. in. l. conditionibus. §. pupillus. ff. de cōdi. & demonstra. Sed tene primam.

[sect. 48] H#reditas, qu# professo aduenit, nō[Fol.83r] monacho, sed monasterio est tradenda. Coua. in. c. quanuis pactum. de pa ctis in. 6. §. 3. nu. 2. cōem dicit ex tradita per eum in. c. 1. nu. 20. de testa.

[sect. 49] Hæreticus ad hoc # quis dicatur, re quiruntur saltem duo testes de h#resi. Boe. decis. 142. nu. 2. cōmunem dicit.

[sect. 50] Hæreticus condemnatus per iudicem ecclesiasticum non debet iudex laicus de illo se intromittere ad cognosc#d#. Ias. in. l. magistratibus. nu. 10. de iureiuran. ff. communem dicit.

[sect. 51] Hæreseos crimen est merè ecclesiasticum, ita # iudex laicus non cogno scit de illo. Alci. in. c. perniciosam. nu. 73. de. offi. or. communem dicit.

[sect. 52] Homicidium si per statutum punia tur pœna mortis, intelligitur si dolo fuerit commissum. Ias. in. l. 1. nu. 20. ff. de legi. communem dicit.

[sect. 53] Homicida nō est priuatus bñficio, sed requiritur sent#tia. Alci. in. c. cūm ab homine. nu. 15. de iudi. cōem dicit.

[sect. 54] Hospitale priuatum nō est impetra bile à papa, nec de illo se potest intromittere, licèt possit dici pius locus. Cur. Iuni. cōsi. 20. nu. 1. cōmun# dicit.

[sect. 55] Homicidium si per statut# permittatur, vt si permittat bannit# occidi, non est delictum, nec in foro consci#tiæ obligat. Ias. in. l. si plagij. ff. de ver. obli. nu. 3. magis cōmunem dicit ex Alexã. in. d. l. si plagij. quam intelligit Ias. ad effectum, vt nō sit punibile: ta men in foro conscientiæ nō liberatur à peccato ex hoc in. c. inter hæc. 33. q. 2

[sect. 56] Fallit, si per statut# cōcedatur homi cidi# pro cōtumacia. Alex. in. l. 1. C. si à non cōpetenti iudice. cōem dicit, vt refert Ias. in. d. l. si plagij. nu. 6.

[sect. 57] Hypotheca # dote etiã expressa nō pr#iudicat hypothec# express# priori Coua. in reso. li. 1. c. 7. cōclu. 5. cōem di cit ex glo. in. §. fuerat. Insti. de acti.

[sect. 58] Nota, # hypotheca expressa, quã ha bet præstans pecuniã pro emptione rei c# obligatione illius rei, posterior nō præiudicat tacitæ hypothec# priori pro dote, Coua. ibi conclu. 5. magis communem dicit ex Albe. Fulgos. & Sali. in. l. interdum. ff. qui poti. in pigno. ha & Affli. decis. 306.

[sect. 59] It# nota, # hypotheca tacita, quam habet mutuans pro refectioe rei, nō præfertur hypothecæ tacitæ pro dote etia posteriori. Coua. ibi. nu. 3. cōem dicit ex Albe. & Ang. in

Auth. Quo iure. C. qui poti. in pigno. habe. Et de hac hypotheca dotali vi. in verbo, Dos. nu. 264. & quæ habes in verbo, Creditor. num. 286.

[sect. 60] Hypotheca, quã habet cõduc#s in rebus illatis & inu#tis in domo cõducta, nõ solùm habet loc#, qñ pro met cede pecuniaria fit locatio, sed etiã si pro mercede in specie cõstituta, licet sit impropria locatio. Fanus depigno. in. 2. part. m#. 4. nu. 138. cõem dicit ex Ange. in. §. it# Seruiana. Insti. de acti.

§. Nota, # de iure regio illata si non [sect.] inueniãtur in re cõducta, nõ sunt tacitè hypothecata. l. 5. tit. 8. part. 5. contra Bal. & Ang. in. l. certi iuris. C. loca.

[sect. 61] Fallit primò in bonis illatis ac inuen tis, quia non inducitur tacita hypotheca, nisi dñssciat ac taceat. Idem Fanus. nu. 152. comun# dicit. & glo. in d. l. 5. in verb. Fincan obligados.

[sect. 62] [Fol.[83]v] Fallit secundò in bonis inuentis & illatis per minorem. Ias. in. d. §. item Seruiana. nu. 57. cõmunem dicit, nec est sibi contrarius in. l. si constãte. nu. 210. ff. solut. matri. vbi inuehit contra Bar. dum dicit, # minor non obligatur pro dote recepta, quia communi ter concluditur contrari#, vt in verb. dos, nu. 277. & inter alia dicit, # sicut minor non principaliter sed incidenter potest obligari in inu#tis & illatis, quia non concludit nisi in obligatione dotis, cùm sit priuilegium dotis.

[sect. 63] Restringe hãc limitationem ad inuenta ac illata in domo conducta per minor# cum autoritate tutoris, quia sunt tacitè obligata pro mercede. Ias. in. l. item quia num. 20. ff. de pactis. cõ munem dicit.

[sect. 64] Fallit terciò, quando conducens se prouidit de speciali hypotheca, quia non sunt illata ac inuenta hypotheca ta. glos. in. l. 5. verbo, Fincan obliga das. tit. 8. part. 5. communem dicit ex docto. in. l. certi iuris. C. loca.

[sect. 65] Hypotheca omnium bonorum generalis siue auri argenti vini frum#ti, cõprehendit res venales. Coua. in reso. lib. 2. c. 5. conclu. 3. communem dicit ex Bart. in. l. generali. §. vxori. ff. de vsu. leg. & in. l. si. constante. ff. sol. ma. in. 3. par. q. 3. per tex. in. l. cùm tabernã ff. de pigno. Ias. autem in. §. item Seruiana. nu. 58. magis cõmun# dicit sub tacita hypotheca non comprehendi res venales, quam intelligit. Couarru. in tacita hypotheca, quæ prouenit conductioni in rebus inuentis ac illatis in domo conducta, Quod nota.

[sect. 66] Hypotheca pro legatis licet cõstituatur in bonis testatoris, non tamen in legatis. Fanus in. d. mem. 4. nu. 158. communem dicit.

[sect. 67] Fallit prima pars cõmunis, # hypo theca cõstituatur in bonis testatoris, si ab ipso testatore remittatur. Id# Fanus nu. 162. cõmun# dicit, quia potest remitti, # non sinteijs bona hypothe cata pro legatis. ex glo. in. l. 2. ff. in pos se. lega. & Bar. & Bal. ibi.

[sect. 68] Hypotheca generalis omnium bo norum comprehendit tam præsentia quàm futura, & nomina debitorum. Fanus ibi. nu. 165. cõmunem dicit ex Bal. in. l. 1. col. penul. ff. solu. matri.

[sect. 69] Limita istam cõmunem in bonis, ex quibus procedit hypotheca, vt si recipiantur centum in mutu#, & fiat obligatio generalis ad solution# sub hypotheca omnium bonor#, illa cen tum non censentur hypothecata. Co ua. in reso. li. 3. c. 12. nu. 2. communem dicit ex Bal. & Albe. in. l. obligatione generali. ff. de pigno. & Fano de pigno. par. 2. membroa. 2. nu. 12.

§. Intellige primam. cõmunem per [sect.] l. 5. tit. 13, par. 5. etiam si non habeat bona futura à causa præterita, vt aliàs intelligebat Bal. in. l. fi. C. de pa. col. 2.

[sect. 70] Hypothecariam actionem intentans contra debitorem, sufficit proba re possession#. Gome. in. §. it# Seruiana. nu. 35. Instit. de acti. cōmun# dicit.

[sect. 71] Hypothecariã intentans contra ter tios possessores habentes causam à de bitoribus, oportet probare vnum de tribus, dominium, vel quasi domini#, vel vtile dñium debitoris. Idem. ibi.[Fol.84r] communem dicit ex Soci. consi. 112.

[sect. 72] Hypothecariam intentans contra tertios possessores non habentes cau sam à debitorib#, oportet probare do minium. Idem ibi communem dicit ex Corneo. consi. 128. vo. 4.

[sect. 73] Nota, # intentans actionem hypo thecariam contra tertios possessores, si res sit meliorata, possid#s liberatur, si offerat preti# rei quod res valebat ante meliorationem, & non tenetur præstare nec tradere rem. Coua. in re so. li. 1. c. 8. nu. 2. communem dicit ex Bart. in. l. 2. C. de præ. & eorum rebus nauicula. lib. 11. licèt ipsi non placeat ex. l. si fundus. §. in venditione. & in. l. mulier. ff. qui poti. in pigno. habe. & alia de quibus per eum.

[sect. 74] Hypotheca ad hoc # possit intentari contra tertios possessores, requiri tur # fiat excussio in bonis principalis, & # fit pron#tatum per iudic# le gitimè excussum. Fanus de pigno. in 8. par. mem. primo. nu. 11. cōem dicit.

[sect. 75] It# requiritur citatio possessor# & fi deiussor#. Idem ibi. nu. 12. cōem dicit.

[sect. 76] Amplia, etiam si hypotheca sit expressa. Id# ibi. nu. 21. Cōmunem dicit:

[sect. 77] Amplia secundò, & si pro dote sit facta hypotheca. Idem ibi. nu. 23. cōmunem dicit.

[sect. 78] Amplia tertiò, & si bona essent con fiscata, quia fiscus debet excuti. Idem ibi. num. 15.

[sect. 79] Fallit, quãdo actualiter fuit pignus traditum creditori, si postea cadat à possessione vel detentatione, pōt res v#dicari à possessore sine excussione. Idem ibi. nu. 18. communem dicit.

[sect. 80] Fallit secundò in nomine debitorum, quia potest contra eum intentare actionem hypothecariam, non ex cusso principali. Id# Fanus nu. 19. magis cōmunem dicit ex Ange. de Are. in. §. item Seruiana. Insti. de acti. post Bart. in. l. si conuenerit. la secunda. ff. de pigno. acti.

I.

[sect. 1] IDONEITAS, quæ in rescripto apponitur, no requiritur # # bet#, licèt apposita sit sub cō ditione. Alci. in tra. de præsump. reg. 3. præ. 3. cōmun# dicit.

[sect. 2] Ignorantia ad hoc # excuset quãdo de lucro captando agitur requiritur, # cōsuluerit volens se iuuare ex igno rantia plures sapientiores, & non suf ficit vnus. Ioan. Nico. co. 1. nu. 7. de secun. nuptijs. communem dicit.

[sect. 3] Amplia ad restitutionem conceden dam rustico in cōtractu cōtra ius inito, quia debet consulere duos peritio res, & non sufficit vn#. Io. Mau. de resti. inte. c. 88. communem dicit.

[sect. 4] Ignorantia facti publici vel publicè noti nō præsumitur. Tho. Grãma. in vo. 36. nu. 16. cōmunem dicit ex gl. in l. si tutor petitus. C. de peri. tuto. & gl. in cle. 1. de sepul. in verbo, si publicè.

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

[sect. 5] Ignorantiã contentor# in testam#to patris præsunit# filius habere. Hiero. Cagno. in. l. qui in alterius. nu. 12. ff. de reg. iu. communem dicit.

[sect. 6] Imperator est dñs mundi. Ias. in. l. c# ctos populos. nu. 6. C. de summa tri.[Fol. [84]v] communem dicit.

Imperium merum est potestas gladij animaduert#di in facinorosos ho mines. Alci. in cap. quod sedem. nu. 58. de offi. ordina. communem dicit.

§. Lex. 2. tit. 25. par. 4. dicit merum im [sect.] perium esse potestatem iudicãdi eos qui sunt de sua iurisdictione.

[sect. 7] Imperium mixtum est iurisdictione, quæ impartitur officio iudicis nobili ad priuatam vtilitatem. Alci. in capit. quòd sedem. de offi. ordina. num. 61. communem dicit.

[sect. 8] Impetratio maioris vel minoris beneficij non facta mentione de benefi cijs qu# habet impetrans, no valet. Pa nor. in capitu. ad aures. num. 2. de res. communem dicit.

[sect. 9] Amplia, quia est facienda mentio de beneficio. in specie. Io. de Ripa. in cap. ad aures. de res. nu. 67. cõem dicit.

[sect. 10] Impetrans non debet facere mentionem de dignitate ac nobilitate. Ri pa. ibi. nu. 68. communem dicit.

[sect. 11] Impetrare potest quis beneficium pro alio sine mādato. Idem ibi. num. 94. communem dicit.

[sect. 12] Impubis si nixus sit ad copulam, si post perfectam #tatem consenserit in matrimoni#, cõtrahit illud. Coua. in epi. 4. nu. 20. commun# dicit.

[sect. 13] Illegitimus est filius presbyteri ex vxore post prebyterat# natus ac cõceptus. Pet. Raue. de filijs pres. cõmunem dicit. col. vlti. ex. c. literas. eo. tit.

[sect. 14] Nota, quòd dispensatio illegitimi quòd nō obstante. defectu natalium possit promoueri in clericum, restringitur ad minores ordi. Raue. ibi. cõmunem dicit ex cap. ordmarij eo. tit.

[sect. 15] Immunis se reputans à collectis vel datijs & describitur in libro solito, in quo describuntur omnes qui soluere ten#tur, si postea requiratur vt soluat, & scit esse descriptus, non sufficit allegare priuilegi#, sed requiritur quòd appellet intra tempus appellandi à t# pore scienti#. Ludo. de Goza. con. 16. num. 17. in ver. quibus non obstantibus. communem dicit ex Alex. con. 101. vo. 1. & docto. in cap. C#m accessis sent. de consti.

[sect. 16] Immunitate ecclesiastica non gau det, qui per insidias interfecerit ali#. & iste est communis sensus. c. 1. de ho mi teste. Coua. in reso. li. 2. cap. 20. nu. 7. ex Feli. in dict. cap. 1.

[sect. 17] Amplia istam communem ad clericum homicidam per insidias, quia debet actualiter deponi, & tradi curiæ seculari, non expectata incorrigibilitate, propter atrocitatem crimi nis. Idem Coua. in dict. num. 7. communem dicit ex Panor. in capit. cùm nō ab homine. de iudi. licèt sibi non placeat. & communem dicit contrariã ex Areti in dict. c. & Deci. in. c. at si clerici. de iudici. cui ego astipulor.

[sect. 18] Amplia secundò ad commitrent# delictum graue in ecclesia vltra homicidium. Remigi. de immu. eccle. fall#. 3. ampli. 2. communem dicit ex Panor. in cap. fi. eo. ti.

[sect. 19] Restringe istam ampliationem ad delicta commissa in ecclesia ex proposito, vel veteri odio, secus tam# si à casu. Idem Remi. ibi. num. 4. commu nem dicit ex Hosti. in dict. c. fi. eo. tit.

[sect. 20] [Fol.85r] Amplia tertiò in Iud#o ac Pagano, qui non gaudet inimunitate ecclesiastica. Hippo. in. la. C. de rap. vir. communem dicit. & vi. alios tenentes. cõ trarium per Remi. fallen. 8. & vi. distinctionem per eum dicentem. Aut Iudæus confugit ad ecclesiam vt efficiatur christianus, & gaudet immunitate. Aut causa se conseruandi immu nem à delicto, & proced it nostra cõ munis. ex mente glos. in dict. cap. interalia. eo tit. vt euitentur conflictus opinionis contrari# ex cap diffiniuit. 17. quæst. 4.

[sect. 21] Nota, quòd ex communi gaudet immunitate ecclesiastica si ad eam cõ fagiat. Boe. deci. 110. commun# dicit.

[sect. 22] Item clericus quoad suum prælatus gaudet immunitate ecclesiastica vt ab ecclesia confugiens non extrahatur pro delicto. Io. Lucus. episcopus Calagurritanus in pra. crimi. cap 115. communem dicit, licèt consuetudine non seruatur, quod etiam anno tat Remigi. fallen. 21.

[sect. 23] Incendium præsimitur culpa leuis sima factum. Ias. in. l. hæreditarias do mos. ff. de leg. 1. communem dicit.

[sect. 24] Intellige in culpa leuissima in omit tendo, secus tamen in committ#do. Couarru. in epi. 4. cap. 6. §. 8. num. 13. communem dicit.

[sect. 25] Incendium præsimitur culpa inha bitantium factum. Tho. Gramma. de ci. 3. num. 13. communem dicit ex. l. 2. §. 1. ff. de offi. præfe. Vigi. vbi cõcludit, quòd si incendium eueniat etiam ex leuissima culpa, semper debetur em# da. Quòd intellige vt in communi præcedenti, & vi. Alexand. & Caro. in addi. in con.

§. Nota istas commuñes ad intellegi [sect.] ctum. l. 10. tit. 5. part. 7. & l. 11. tit. 5. li. 4. fo. ll. vbi imponitur pœna inc#diarijs.

[sect. 26] Indicium remotum à maleficio, nõ est sufficiens ad torturam. Mar. Anto. in. l. fi. ff. de quæsti. num. 250. communem dicit.

[sect. 27] Fallit in solito delinquere. Idém ibi num. 148. communem dicit.

[sect. 28] Fallit secundò in graui inimicitia, non tam# in leui. Idem ibi. num. 175. communem dicit.

[sect. 29] Indiciorum copia danda est reo. Io. de Ripa in. l. 2. num. 8. C. de edendo. communem dicit.

[sect. 30] Indefinita in. materia probationis non #quipollet vniuersali. Cur. Iuni. con. 17. num. 13. communem dicit.

[sect. 31] Indefinita non ex propria significatione, sed ex æquitate æquipollet vni uersali. Coua. in. li. 1. reso. cap. 13. num. 5. communem dicit ex Bar. in. l. omnes populi. num. 57. ff. de iusti. & iu. & Domi. in capit. vt circa. de electi. & Deci. consi. 3.

[sect. 32] Limita primò in materia necessaria, vel impossibili. Coua. ibi. num. 6. cõmunem dicit ex glossi. in dict. cap. vt circa. & Bart. & Pau. in. l. si pluribus. ff. de lega. 2.

[sect. 33] Limita secundò, si à lege proferatur indefinita, quia sec#dum subiectam materiam #quipollet vniuersali, cùm lex in omnibus locum habeat. Coua. ibi. num. 8. communem dicit ex dict. gloss. in dict. cap. vt circa. & Dino in Rubri. de regu. iu. in. 6. & Iuni. in. l. [Fol.85v] 1. ff. si cer. peta.

[sect. 34] Amplia istam limitationem ad sta tuta municipalia. Hinc est, quòd statutum dictans, quòd homicida non faciens pacem cum hærede defuncti. &c. non satisfacit, si cum vno ex h#redibus contraxerit amicitiam. Couarru. ibi. num. 8. communem dicit ex Paul. de Castro. in. 1. 2. C. de liber. & eor# liber. contra Bar. in. l. 4. §. Cato. ff. de verbo. obli.

[sect. 35] Limita tertio in dispositione hominis, quando par causa & eadem ratio est omnium. Idem Couar. ibi. num. 9. communem dicit ex glos. in. d. c. vt circa. & Decio. in con. 30.

[sect. 36] Indignitas hæredis proueniens ex sua culpa, succedit fiscus: si tamen venit errore testantis, succedunt venientes ab intestato. Ias. in. l. si pater tuus. C. de hære. insti. num. 10. cõem dicit.

[sect. 37] Amplia istam communem, siue hæ res indignus adeat hæreditatem, siue non. gloss. in. l. fi. titul. 7. part. 6. in ver. cosas y ha. cõem dicit ex Alex. in l. 1. ff. de vulga. & pupilla. substi. col. 11

[sect. 38] Amplia secundam partem communis in substituto, quod si substitutus est omnino incapax, succedit substitutus, & non fiscus. glos. in dict. l. fi. communem dicit ex Soci. in dict. l. 1. de vulga. & pupi. in quæst. 7. Bar. & in dict. glos. vi. alias limita. ad istã cõem.

[sect. 39] Fallit prima communis, si illa culpa prouenit vel respicit offensam certæ personæ, quia illa succedit. Si tam hæres est omnino indignus, succedunt venientes ab intestato. Ias. in. l. hæreditas. num. 10. C. de his qui vt indi. communem dicit.

[sect. 40] Nota, quod licet succedens teneatur ad legata, ad quæ indignus tenebatur, tam si succedit fiscus, eo quod non inuenitur qui acceptet hæreditatem, non tenetur fiscus ad ea. Ias. in. l. e# qu#. C. de fideicõmi. n. 13. cõem dicit.

[sect. 41] Indiuidua fi à pluribus perficiantur, si assistant vt singuli, à dignioribus etiã si sit minor pars, recipiunt denominationem. Si tam agatur vt vniuersitas vel collegium, à maiori parte denominantur. Coua. in. q. practi. c. 34. nu. 1. cõmun# dicit ex glos. in. c. 1. de loca. & Deci. in cap. ex literis. de consti.

[sect. 42] Indiuiduum est testamentum. Ias. in. l. 1. §. sed & si mihi. nu. 12. ff. de ver. obli. communem dicit.

[sect. 43] Obligatio ad tradendum dicitur in diuidua, & ideo qui tenetur ad tradendum, nisi totum reddat, non liberatur etiã pro parte. Cur. Iuni. con. 74. num. 2. communem dicit, & dicitur indiuidua obligatione & traditione. Idem ibi. communem dicit:

[sect. 44] Indiuidua licet non sit obligatio dandi, sed diuidua, stipulatio tamen pœnalis si ei adiiciatur, erit indiuidua, nisi certa species dari deberet. Idem ibi. nu. 5. communem dicit.

[sect. 45] Infamis infamia iuris, non potest esse testis. Ias. in. l. 1. nu. 43. C. de summa trini. communem dicit.

[sect. 46] Amplia ad executionem ordinis, hæc eã non habet infamis ipso iure. Frã. de Are. in cap. cum ab homine. num. 92. de iudi. cõmun# dicit.

[sect. 47] Limita primam cõmunem in infamia occulta, quia non repellitur à testi[Fol.86r] monio, nec ab alijs actibus extraiudicialibus. Idem ibi. num. 93. communem dicit ex glos. in. l. contra. ff. de testa. Et intelligit ampliationem, etiã in delictis occultis irrogantibus infamiam, in quibus de iure inducta est suspensio. Quod nota.

[sect. 48] Infirmus morbo caduco præsumitur durare in eadem infirmitate, secus tamen in alia infirmitate. Alci. in tracta. de præsum. reg. 2. præsum. 19. in fi. communem dicit.

[sect. 49] Inhabilis ad testandum, non habili tatur. per. l. 1. C. de sacrosan. eccle. Ias. ibi. num. 10. communem dicit. vi. in ver. Lex. num. 150.

[sect. 50] Amplia & si velit testari ad pias causas. Idem Ias. ibi. in. 2. lectu. num. 15. communem dicit.

[sect. 51] Inhibitio iudicis ecclesiastici non valet, nisi citata parte. Ias. in. l. si opus. nu. 6. ff. de no. ope. enun. cõem dicit.

[sect. 52] Amplia ad inhibitionem faciendam per iudicem ecclesiasticum iudi ci seculari vt supersedeat in negotio, quia coram eo dictum est contract# vsurari#. Ias. in. l. nec quicquam. nu. 30. ff. de offi. præpo. cōmunem dicit.

[sect. 53] Ingrossatio instrumenti non valet sine autho. iudi. etiam per hæredem notarij qui confecit. Boe. deci. 36. nu. 9. communem dicit. & vi. alia octo re quisita in ingrossatione instrumenti, quæ reassumit Coua. in quæst. practi. capit. 21. quætst. 1. post Affli. in deci. 6. Neapoli.

[sect. 54] Limita istam communem. quando de consensu partium fit ingrossatio, quia tunc autoritas iudicis non desideratur. Coua. in dict. cap. 21. q. 1. num. 5. cōmun# dicit ex Bar. in auth. si in aliquo documento. C. de eden.

[sect. 55] Nota, quòd quando ingrossatio ex cedit centum annos, præsumitur ci tation# partis, & omnes alias solenni tates interuenisse. Coua. ibi. num. 7. communem dicit ex Hosti. Io. An. Felin. in. c. Albericus. de testi. vt in simili dicit, si in instrumento antiquo fiat denuntiatio notarij, præsumiur notarius, quem ad modum hoc idem Coua. in. 2. casu communem dicit ex Bal. in auth. quas actiones. C. de sacro san. eccle. & Ias. in. l. Barbarius. ff. de offi. præsi.

§. De iure regio adest. l. 55. tit. 18. par. [sect.] 3. de qua meminit pragma. 37. disponens, # mortuo notario, iudex debet sequestrare o#a instrum#ta, quæ repe ri#tur inter notas notarij mortui, & illa reddenda sunt successori, qui præ stito iuramento pōt redigere in publi ca forma, & dare partibus quibus cō pet#t, sub distinctione tamen. l. 11. & 12. tit. 19. par. ea. quæ reassumptæ sunt per. 1. 5. 8. & 9. in pragma. 204. Et ex istis legibus patet manifestè non esse necessariam citationem partis ad im grossationem instrum#ti, nisi in casi. bus, in quibus potest generare parti præiudicium, si duplicetur, quos enumerat. l. 10. eo. tit. 19. & reassumit dict. pragma. 204. Et nota dict. singu. Pau. de Castro in consi. 195. vo. 2. vbi dicit non esse necessariam citationem par tis ad ingrossationem instrumenti, li cèt pars poterit opponere exceptiones contra dictum instrumentum. [Fol. 86]v Quod protedit, si obseruata fuit sol#nitas dict. l. 55. sin autem successores instrumentorum, qui sine illis solennitatibus habent instrumenta confecta à notario mortuo, ad hoc quòd possit ingrossari instrumentum, sunt adhib#da illa octo, de quibus per Afflictum & Couarru. vbi suprà. num. 7. cum sequen.

[sect. 56] Ingratitudo præterita potest remitti, non autem futura. Hieronymus Cagno. in. l. contractus. num. 6. ff. de reg. iu. communem dicit.

[sect. 57] Inquilino, vel colono impedito vti frui propter pestem, remittitur p#sio pro rata. Io. Frã. in tracta. de peste. par. 1. num. 15. communem dicit. & Coua. in quæst practi. cap. 30. num. 3. communem dicit.

[sect. 58] Inquilino. propter sterilitatem fit re missio, quando si pensionem soluerit, deciperetur vltra dimidiam iusti pretij. Ludo. de Goza. consi. 74. num. 2. communem dicit. §. Concordat cum. l. 20. tit. 8. par. 5. [sect.]

[sect. 59] Nota, quòd standum est vulgi opinioni, quando minui, vel augmentari debeat pensio propter sterilitatem vel augmentum in re locata. Brunus. de augmento. conclu. 14. principa. communem dicit.

[sect. 60] Amplia istas communes, etiam si locatio esset per multum tempus. Bel lo. consi. 21. num. 9. communem dicit ex Panor. in cap. potuit. de loca.

[sect. 61] Inquilinus, vel locator potest expelli propter pensionem non solutam. Deci. in reg. qui rem. nu. 17. ff. de reg. iu. communem dicit.

[sect. 62] Nota, quòd si inquilinus obligatur per instrumentum guarentigium ad soluendam pensionem per tacitam reconductionem, non fit executio in eum vigore dicti instrumenti. Ias. in l. certi condictio. nu. 21. ff. si cer. petat. communem dicit.

[sect. 63] Inquilinus vel conductor rei vrbanae, si finita locatione stetit in re locata per aliquod tempus, pro illo tempore solùm tenetur, quia videtur reconduxisse per illud tempus, & tene tur actione ex locato. & iste est communis intellectus secundum Pau. ad l. item quæritur. §. qui impleto. num. 7. ff. locati.

§. Concor. cum. l. 20. tit. 8. par. 5. & vi. [sect.] gloss. in verb. entiendese. quæ aperit materiam fratris habentis rem communem cum fratre, si videatur reconduxisse, vel non. De quo in verbo, Frater. supra. num. 231.

[sect. 64] Inquilinus, aut Colonus non potest denunciare nouum opus etiam procuratorio nomine. Iaf. in. l. Hoc edicto. §. si ego. ff. de no. ope. enun. num. 5. communem dicit. Intellige si domi nus est præsens, secus a#t si sit absens.

[sect. 65] Nota, quòd si fructus rei locatae ex vi militum perdantur, si fructus sunt sublati à solo, perduntur periculo inquilini, & non domini. Cur. Iuni. con. 85. num. 1. communem dicit.

[sect. 66] Limita istam communem, quando ex inimicitia domini fructus sunt destructi, quia siue antè siue pòst perdâtur, sunt periculo domini, & non cõductoris. Ludo. de Goza. con. 27. nu. 28. in respon. ad quintum. commu-[Fol.87r]nem dicit. & vi. quæ habes in verbo. Debitor. num.

[sect. 67] Inimicitia est iusta causa recusandi iudices & testes, si expresserit recusans causas inimicitiae, nisi hoc fuerit data opera vt recuset. Io à Ripa. in. c. 1. de iudi. num. 14. communem dicit.

§. Inimicitiae capitales dic#tur, cùm [sect.] contenditur de statu, vel de omnibus bonis, vel maiore parte eorum. vt per Bal. in. l. athletæ dat remissionem. ff. de ex cusa. tuto. pro quo est. l. 7. in fi. tit. fi. par. 7. de qua meminit Io. Lupus in repe. rubri. de dona. inter vi. & vxo. col. 455. §. 88. per totum.

[sect. 68] Inquisitio est iudicum extra ordinarium. Panor. & Deci. in rub. de iudi. nu. 7. & Alci. in cap. perniciosam. nu. 14. de offi. ordi communem dicit.

[sect. 69] Inquisitio non potest formari per iu dicem ordinarium, nisi fa ma præcedente. Alci. ibi. nu. 34. cõmun# dicit.

[sect. 70] Fallit, si ex forma statuti possit procedere non seruato ordine. Alci. ibi. nu. 47. communem dicit.

§. Hanc communem cum præced# [sect.] ti nota ad intel. l. 1. tit. 1. 8. li. ordi. & l. 11. tit. 2. li. 4. fo. ll.

[sect. 71] Nota, quòd inquisitio potest forma ri contra delinquentem per iudicem territorij vel domicilij, sed tamen de bet condemnari iuxta statutum loci delicti. Aug. in addi. ad Ang. de male. in verbo, hæc est qu#dã in quisitio.

[sect. 72] Insinuatio requiritur in donatione tacita vel ex pressa, quæ excedit quinquaginta aureos. Cursi. Iumi. con. 126. num. 14. communem dicit, & requiritur in cessione, vt ibi per eum. & vi. in ver. Cessio. num. 54. & de valore ist or# aureor# vide in verb. dos. n. 225.

[sect. 73] Amplia in remissione debiti, quia li cèt vera donatio non sit, tamen requi rit insinuationem. Deci. in. l. si creditori. c. de pa. & Couar. in resolu. li. 2. Cap. 4. communem dicunt. & magis commun# dicit glos. in. l. 9. tit. 4. par. 5. & Alex. in dict. l. creditori. & gloss. in. l. siquis obligatione. ff. de reg. iu.

[sect. 74] Amplia secundò, etiam si in donatione sit dictum, quòd tot sint donationes, quot fuerunt iugera, quia nō valet si excedit sine insinuatione. An to. de Cana. in tracta. de insinuatione qu#st. 25. communem dicit ex Specu. in ti de dona. ver. quid si aliquis per. l. sancimus. §. si quis autem. de dona. C. & ibi. Cmus.

[sect. 75] Fallit primò, si sit iurata, quia iuram# tum tollit solennitatem insinuationis Deci. con. 219. & Io. Duran. in artestan. tit. 1. cau. 10. num. 3. Cur. Seni. con. 59. num. 2. Corne. con. 186. vo. 2. & Cur. Iuni. con. 81. nu. 6. Alci. in cap. cùm contingat. de iur. iuran. nu. 170. & Caro. Molin. in addi. ad Alex. con. 4. vo. 1. ver. iuramenti. cõem dicit.

[sect. 76] Fallit sec#dò in donatione reciproca. Cur. Iuni. in dict. con. 81. nu. 5. Communem dicit.

§. Fallit tertiò in donatione remun# neratoria, quæ non requirit insinuationem. Bar. in. l. si pater. §. 1. ff. de dona. quia potiùs dicitur debit#, quàm donatio. l. Aquilius regulus. ff. de dona. & Tira. de vtroque retra. §. 25. glo. 2. in fi. quòd in donatione remuneratoria nō habet locu# retractus. Quod[Fol.[87]v] est notãdum ad intel. l. 6. tit. 7. li. 5. or. & l. 70. Tau. Vnum tam# nota, ne de cipiariis c# additionatore Segur# in. l. si ex legati. ff. de ver. obli. nu. 38. quòd hæc insinuatio debet fieri coram iudice, & non sufficit quòd fiat coram notario. per. l. 9. tit. 4. par. 5. & Pau. in. l. acta. ff. de re. iudi. & Alex. Ci. & Bal. in. l. fi. C. qui admitti. verba a#t dict. l. 9. h#csunt. fueras ende, si lo hiziesse con carta, econ sabiduria del mayor juzgador de aquel lugar.

[sect. 77] Fallit. 5. in donationibus ad pias cau sas. Ripa in li. 3. de legi. capi. 11. nu. 15. communem dicit.

§. Concordat cum dict. l. 9. [sect.]

[sect. 78] Fallit sextò in donatione facta filio vt renuntiet legitim#, cùm sit ob causam, non requiritur insinuatio. Ripa in dict. l. 3. cap. 5. nu. 3. cõmun# dicit.

[sect. 79] Instãtia de iure canonico durat imperpetuum. gloss. in cap. venerabilis. de dolo. & con. quam communem dicit Panor. in cap. venerabilis. de iudi. & Barba. in cap. de causis. de offi. deleg. & rationem assignat Præposi. in cap. super eo. de appella.

[sect. 80] Nota, quòd triennium, intra quod de iure ciuili causa est terminãda iuxta. l. properandum. C. de iudi. non po test à partibus renunciari, etiam cum iuramento. Coua. in cap. quauis pactum par. 2. §. 1. nu. 4 de pactis. in. vj. communem dicit ex Panor. in cap. penul. de iudi. nu. 15. & Ias. in dict. l. properand#. nu. 21. Et de ista instãtia vi. plura per Dida. Perez in glos. ordi. in Rubri. li. 3. col. 733. cum sequenti.

§. De iure regio causa super confe [sect.] ctione inuentarij durat per annum. Causa ciuilis durat per tres annos. vt in. l. 9. tit. 16. par. 6. quæ concordat c#dict. l. properandum. Sed tamen con suetudine est approbata communis opinio canonistarum, vt exp#sis partium parcat, si caus# instãtia pereat, vt notat glos. in dict. l. 9. in verbo. tres años. In criminali, durat instantia per biennium. l. 7. tit. 29. par. 7. Instantia causæ appellationis durat per annum à die appellationis. l. 3. tit. 16. li. 3. ordi. etiam si ex causa iudicis dilatetur. vt in nu. infra eo. & iudex cõdem natur indamn# & expensis per dict. l. 3. etsi causa non excedit decem millia marauetinos iuxta peti.

Cùm appellatio sit ventilãda corã Decurionibus ciuitatis, est terminanda intra quadraginta ac quinque dies. vt in. l. 6. ti. 16. li. 3. ordi. & in curijs Vallisoleti de anno. 1523. peti. 95. Et nota, quòd in dict. l. 6. dicitur, quòd Decuriones eligant duos, vt de causa vnà cum iudice qui protulit sententiam cognoscat coram quibus intra quindecim dies. per dict. l. 6. & intra quadraginta per dict. ordi. 95. debet pars appellationis concludere.

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

Quod intellige, si Decuriones elegerunt, aliàs parte instante vt eligant, si non eligant nō currit tempus per triginta annos, vt pet Hippo. sing. 5. pars autem si nō insistat vt eligant, currit instantia, vt per Hippo. in Rubric. de fide instru. nu. 147. Sed tamen hæc cōclusio Hip pol. non conuenit dispositioni illius l. 6. quia statutum est tempus ad determinationem causæ, quibus elapsis, **[Fol.88r]** nulla rem anet iurisdictio penes decuriones, sed sententia prima mandabitur executioni: ac iudices, qui intra t#pus minimè diffinierunt causam, cōdemnantur in damnis parti. Iuxta ta men distinctionem Hippo si pars ste tit vt determinarentur, vel iudices eli gerentur. Quod nota. Et de cursu instantiæ vi. Tho. Gramma. vo. 31. per totum.

[sect. 81] Instantia perimitur ex negligentia iudicis. Thomas Gramma. vo. 31. communem dicit.

[sect. 82] Nota tamen, quòd licèt facto iudicis causa pereat ex cursu instãtiæ pars restituitur. Id# ibi. nu. 12. cōem dicit.

[sect. 83] Instantia prima nō suspenditur per compromissum. Marcus Anto. de compro. quæst. 6. de effectu compro missi. num. 6. communem dicit ex Firmiano. in tracta. de episcopo. par. 1. li. 1. col. fi. & Specu. in tit. de leg. §. restat. ver. nun quid.

[sect. 84] Instantia appellationis suspenditur per compromissum, nec currunt t#pora appellationis. Idem marcus An to. ibi. ver. non tamen recedo à communi opini. nu. 7. communem dicit. & dicit. veram communem, si à iudicibus acceptetur cōpromissum, aliàs non. ex Deci. in cap. ex ratione. de ap pel. & Alex. con. 72. vo. 3.

[sect. 85] Instantia perempta, pereunt omnia acta, quæ fiunt ad litis ordinationem. Ripa. in. l. si apud. C. de eden. num. 29. communem dicit.

[sect. 86] Limita istam communem quoad effectus productos de præterito, quia iam sortiti sunt effectum, vt vitium li tigiosi, & interruptio præscriptionis. Panor. in. cap. causamque. num. 9. de resti. communem dicit. Quam intelligit Ripa vbi suprà, quando perit instantia facto iudicis, secus tamen si facto partis, ex eo quòd nō fuit prose cuta causa, & perijt instantia.

[sect. 87] Nota, quòd instantia per#pta, non pereunt acta causæ, quæ illa dic#tur, quæ fiunt ad causæ decision#, vt sunt depositiones testium, instrumenta, & confessiones, & alia similia acta probatoria, quæ possunt produci, si instã tia de nouo in choetur. Maran. in specu. aureo. par. 5. num. 55. communem dicit ex Bart. in. l. cum lite mortua. ff. iudi. solui. Et nota, quòd confessio facta in processu nullo, operatur condemnationem contra reum confiten tem. Fran. de Are. in Capit. qualiter & quando. de accusa. num. 31. communem dicit ex Inno. in dict. cap. qualiter. & Panormita. in cap. dilectus. de capel. monacho. & plures alios congerit Dida. Perez in Rub. li. 3. ordina. num. 723. Quod procedit, si alias non sit processus ex defectu potestatis iudicantis. cap. atsi clerici. de iudi. & Feli. ibi num. 1. limita. 6. ex Bal. in addi. ad Specu. de confes. in penul. col.

[sect. 88] Institutio beneficij, quod est de iure patronatus laicorum spretis patro nis, est ipso iure nulla. Bertran. consi. 24. vo. 2. communem dicit.

[sect. 89] Institutio clerici de beneficio confert ius plenum instituto sine apprehensione possessionis, quando nullus est in possessione beneficij. Rochus. de iure patronatus. in verbo. Ius**[Fol.[88]v]** quæst. 5. num. 9. communem dicit.

[sect. 90] Nota, quòd institutus de beneficio, potest si alius non sit in possessione, apprehendere possessionem propria autoritate: si autem alius sit in possessione, non

potest sine pœna spolij. Couarru. in. li. 3. reso. cap. 16. communem dicit ex Io. de Selua. in tracta. debenefi. par. 2. quæst. 15.

[sect. 91] Institutio facta de filio sub potestate & sub conditione mixta, non valet, & si stetit per eum quo minus cōditio non adimpleretur. Ias. in. l. si pa ter. num. 17. C. de insti. & substi. com munem dicit.

[sect. 92] Institutio descendentis si suus nascatur, ita valet de spurio si legitimetur. Cur. Iuni. consi. 84. num. 3. communem dicit.

[sect. 93] Institutionem importat, si verbum, relinquo, adjiciatur vniuersitati bono rum. Ias. in authen. nouissima. num. 33. de inoffi. testamen. C. ex gloss. in. l. his verbis. in princ. ss. de hære. insti.

[sect. 94] Instituto fratre, & filijs patris eiusdem fratris, pater & filij ad successionem hæreditariam censentur instituti simul, & non successiuè. Io. Duran in arte testan. titu. 4. cau. 6. num. 1. communem dicit. Et in hac materia vt omnis ex hæsitatio tollatur, fac has tres conclusiones.

[sect. 95] Filius & nepos censetur vocatus & institutus ordine successiuo propter ordinem necessitatis. Soci. in. l. Gallus. §. quidam rectè. de libe. & posth. communem dicit ex Bart. & gloss. ibi. & secundum eum tunc dicitur ordo necessarius, quando aliàs rumperetur testamentum, & dispositio ir ritaretur, cùm viuente filio nepos nō potest institui.

[sect. 96] Institutus pater & filius inter cos, inter quos non cadit affectio charitatis, ratione sanguinis seu successionis intestati censentur insimul vocati, non tamen successiuè. Soci. ibi. num. 5. communem dicit. vt cùm pater & filius ab extraneo copulatiuè essent instituti.

[sect. 97] Instituts pluribus sub nomine collectiuo, inter quos cadit affectio sanguinis, censentur vocati nomine suc cessiuo. Soci. ibi. num. 6. communem dicit. Et nota, quòd ordine successiuo dicitur, quòd excluso primo, secundus admittitur, & admisso. primo, alij excluduntur. vt notat Paul. Castrens. & approbat hunc intelle. Soci. ibi. num. 8.

[sect. 98] Instituto monasterio si filiam receperit in monialem, reijcitur conditio tanquam turpis, & remanet institutio vera. Ias. in. l. conditioni: num. 3. C. de insti. & sub. magis communem dicit; licèt Alexand. in dict. 1. conditioni. dicat communem contrariam.

[sect. 99] Institutus in re certa, licèt quo ad quædam habeat vim legatarij, non potest dici legatum, nec institutio, sed quædam tertia species, vt participium. Cur. Iuni. consi. 190. num. 3. communem dicit.

[sect. 100] Nota, quòd institutus in re certa, ad adipiscendam ipasm rem habetur lo co legatarij, sed quo ad omnia habe-[Fol.89r]tur loco hæredis. Ias. in. l. quotiens. nu me. 3. C. de hære. insti. communem.

[sect. 101] Fallit vniuersali hærede repudiante hæreditatem, & si hæres vniuersalis non repudiat nec adit, non habet executionem paratam ex vi legis. edicto. C de edi. diuo Adria. tollen. quam haberet ipso hærede repudiante. Ias. in dict. l. edicto. nume. 6. communem dicit.

[sect. 102] Nota, quòd institutus in re certa, hærede vniuersali repudiante, habetur loco hæredis, & sibi accrescit totum, vt si à principio nullus esset hæres institutus. Petrus Raue. in Alpha. aure. in verbo, Hæres, cōmun# dicit.

[sect. 103] Intestatus dicitur decessisse, qui de iure testari nō pōt. Oliue. de gradi. co gna. de successi. ab intesta. nu. 8. comun# dicit, & bene. in. c. Rainutius. in verbo, nomine Adelasia. col. 4. de testa. communem dicit.

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

[sect. 104] Nota, quòd intestati filij bona, quæ prouenerunt ei ex parte patris, ad patrem: & quæ ex parte matris, ad matrem proueniunt. Couarru. in epi. de succe. ab intestato. nu. 2. communem dicit ex Bar. in auth. ita#. C. commu. de succes.

§. Contrarium disponitur per. l. 6. [sect.] Tau. &. 1. 4. tit. 13. part. 6. quòd æqualiter succedunt, approbata opi. Bald. in consi. 31. vo. 2. quam ibi dicit commun#, & illã approbat dictus Coua. ibi.

[sect. 105] Instrumentum vacillat per vnum ex tribus testibus instrum#tarijs. Cur. Iuni. consi. 55. num. 1. communem dicit. tamen fidem facit Boe. deci. 12. cõmunem dicit.

[sect. 106] Instrumentum redditur falsum per duos testes instrumentarios. Cur. Iuni. in. d. cons. 55. communem dicit.

[sect. 107] Amplia etiam per duos alios testes non instrum#tarios. Deci. in. c. tertio loco. de proba. communem dicit.

[sect. 108] Fallit, nisi sint alij duo testes coadiu uantes instrumentum. Boe. decis. 118. nu. 26. & Ias. consi. 104. cõmun# dicit.

§. De iure regio adest. l. 115. &. 117. tit. [sect.] 18. par. 3. vbi cauetur, quòd quando testes dicunt non recordari de contentis in instrumento cùm essent præsentes, quòd si notarius est bonæ fam#, ei est stand#: aliàs si non sit bonæ famæ, & res non sit de longinquo, omnibus testibus contradicentibus, creditur testibus, & non notario. Vel si probaretur negatiua coarctata loco, vel per instrum#tum aliud, vel per quattuor testes, nõ credit# instrum#to #. d. l. 117.

[sect. 109] Nota, quòd duo testes sunt de substantia instrumenti. Coua. in. q. practc. 20. nu. 4. ver. & licet. commune# dicit. ex gl. in. c. 1. de fi. instru.

§. Concordat cum. l. 114. tit. 18. part. [sect.] 3. licèt. 1. 54. videatur innuere quòd requirancur tres testes, & in vsu est recepta.

[sect. 110] Nota, quòd non est necessarium, quòd testes se subscribant instrumen to, sed sufficit # sint præsentes, & nomina eorum in instrumento inserantur. Idem Coua. ibi. nu. 4. cõmunem dicit ex Panor. & Feli. in. d. c. 1. de fide instru. num. 14. & Deci. nu. 12. & in. c. quoniam contra. de pro. nu. 18.

§. Concordat cum. l. 58. eo. tit. 18. [sect.]

[sect. 111] Item nota, quòd inuocatio domini[Fol.[89]v] nostrinõ est necessaria in instrum#to. ad eius validitatem. Coua. ibi. nu. 1. cõ munem dicit ex Bal. in prima consti. C. & Panor. in. d. c. 1.

[sect. 112] Item nota, quòd dies confecti instrumenti est necessaria quòd inseratur ad eius validitatem. Idem Coua. communem dicit, vbi supra.

§. Concor. l. 11. &. 54. ti. 18. par. 3. [sect.]

[sect. 113] Nota, quòd si protocolum, quod originale dicitur, non inueniatur, nõ valet instrumentum. Couarruias in cap. 19. num. 3. in qu#stio. practi. communem dicit. ex Bald. in rubri. de fide instrumen.

[sect. 114] Item nota, quòd locum, vbi confi citur instrumentum, est necessarium inseri ad eius validitatem. Couarruias in dict. cap. 20. communem dicit ex Panormita. in dict. cap. 1. de fide instrumen.

§. Concor. cum. d. l. 58. [sect.]

[sect. 115] Instrumentum si ab aliquo instrumento publico eximetur, licèt illud exemplar publicum sit, ab eo nõ potest aliud ex emplum traduci, vt fidem faciat. Couarru. in quæstio.

practi. cap. 21. nume. 4. communem dicit ex Bald. in. l. bonæ fidei. C. de re. credi. col. 3. contra Bar. in Auth. si quis in aliquo documento. C. de eden.

[sect. 116] Instrumentum dotis probat, quando maritus præstitit alimenta vxori, & si sit confessionatum. Goza. consil. 42. nu. 13. communem dicit.

[sect. 117] Instrumentum habens plures articulos, vno approbato, non censetur in omnibus approbatum. Curti. Iuni. cons. 166. nume. 11. communem dicit. & Bello. consi. 6. nume. 12.

[sect. 118] Amplia, quòd si producat scriptura, potest acceptari pro parte, & pro parte non. Aimon de anti. tempo. par. 1. in arg. de scriptura priuata. num. 68. communem dicit, quam limitat tripliciter.

[sect. 119] Instrumentum confectum secundum sole#nitates vnus loci, vbiq; probat. Aimon ibi. in verbo, quartò limi tatur. nu. 9. communem dicit ex Bart. in. l. fi. C. de summa. tri.

§. Nota istam communem iuncta [sect.] deci. Domi. Ioan. de Pala. tube. in re pe. rub. de dona. inter vi. & vxor. col. 9. ad ampliacionem. l. 5. tit. 8. lib. 3. ordi. vbi dicit, quòd instrumentum alibi confectum habebit paratam executionem in hoc regno.

[sect. 120] Instrumentum si inueniatur penes aliquem cum cautione admittitur sine mandato. Feli. in cap. coram. de of fi. dele. quem refert Alciat. in tracta. de præsump. reg. 1. præsump. 23. communem dicit. & Ias. in. l. cautio. nu. 12. C. de procu.

[sect. 121] Instrumentum institutionum feudalium non probat dominium contra tertium possessorem Cur. Iuni. cõ si. 18. nu. 5. communem dicit.

[sect. 122] Instrumentum locationis non probat dominium, si conueniatur posses sor actione reali ex dominio agentis: secus tamen si conueniatur ex personali actione ex contractu locationis intentata contra inquilinum. Curti. Iunior consil. 158. nume. 6. communem dicit.

[sect. 123] Instrumenta publica etiam post cõ[Fol.90r] clusum in causa cum iuram#to, quòd de nouo reperta sint, admittuntur. Coua. in. c. 20. in. quæstio. practi. nu. 8. communem dicit ex Bar. in. l. admonendi. nu. 5. ff. de iureiuran.

§. De iure regio per. 1. 8. de Madrid in [sect.] strumenta sunt producenda intra viginti dies à tempore litis contestatæ, & cum iuramento, quòd de nouo per uenerunt ad suam notitiam, possunt produci ante conclusionem in causa, vt in. il. 24. in. d. ll. de Madrid, ex qua euacuatur nostra communis. Tam# d. Couarru. dicit receptum esse, quòd cùm à sententia non patet locus appellandi, quia iam tertia sent#tia proferenda est, vel est gradus supplicationis, cum dicto iuramento, admittitur instrumentum, ne iustitia partis pereat ex negligentia, quod Paul. de Castro adnotauit in dict. l. admonendi. num. 26. & d. Couarruias ibi adnotat necessarium speciale mandatum ad hoc, quòd procurator admittatur; & non sufficere clausulam cum libera, nec iuramenti calumniæ, & alterius iuramenti. vt in cap. vlti. de iuramen. cal. lib. 6.

[sect. 124] Interdictum vnde vi. vel conditio ex. c. reintegranda. competit etiã con tra titulo possidentem. Ioan. à Ripa de leg. c. 1. nu. 45. communem dicit.

[sect. 125] Intellige quando principalis non est soluendo, quia tunc possessor con uenitur. Ioan. Coras. in. l. naturaliter. §. nihil commune. nu. 45. ff. de acqui. posse. communem dicit.

[sect. 126] Fallit quando singularis successor possedit cum titulo & bona fide. Ri. pa in. c. 8. de donationi. in fi. communem dicit. quod intelligit si possessor bonæ fidei successit bonæ fidei possessori, aliàs non, vt ibi per eum.

[sect. 127] Interdicto adipiscendæ quot# bonorum agitur ad consequendam possessionem, cùm per consuetudinem vel statutum acquisita est possessio. Ripa de legi. cap. 1. num. 80. communem dicit.

[sect. 128] Interdictis clericis alicuius ecclesiæ, non censetur interdicta ecclesia, poterunt quæ ibi diuina celebrari. Coua. in cap. Alma mater. par. 2. §. 1. num. 7. de senten. excommu. lib. 6. communem dicit ex glos. in. c. si sententia. de senten. excommuni.

[sect. 129] Interdictum potest episcopus susp# dere ad tempus. Francus in. c. ad hæc. de appel. in glos. 2. communem dicit.

[sect. 130] Interesse non debetur, quando res non est in commercio hominum. Ri pa de leg. cap. 2. nume. 26. communem dicit.

[sect. 131] Interesse potest committi arbitrio creditoris. Ias. in. l. iusiurandum. ff. de iureiuran. Ioannes Duran. in arte testandi. titul. 6. cau. 48. communem dicit.

[sect. 132] Interpellatio non requiritur, quando obligatio constituitur cum iuramento. Deci. in. l. quod te. ff. si cert. petat. communem dicit, aliàs semper requiritur interpellatio ad inducendam moram. vt per Hippolyt, fingul. 147.

[sect. 133] Interpellatio extraiudicialis sufficit ad inducendam moram, etiam si fiat per verba enunciatia. Ias. in. l. si[Fol.90v] ex legato. ff. de verborum obliga. cōmunem dicit.

[sect. 134] Interpellatio ad inducendam moram non fit per libelli oblationem. Deci. in. l. vinum. num. 14. ff. si cer. petat. communem dicit ex Bar. in. l. denunciasset. §. quid ergo. ff. de adulte. Sed quia hæc communis videtur esse contra communem præcedentem & communem positam in verbo, Obligatus. nume. 17. vbi dictum est ad inducendam moram sat esse interpellare extraiudicialiter, sed cùm maior vis: & maior potentia sit actuum iudicialium quàm extraiudicialium. l. pacta nouissima. C. de pactis. & l. siue apud acta. C. de transactioni. dic quòd nostra communis concordat cum quinta limitatione, quam dat ad regulam Cassane. in consuetu. Burgun. rubr. 4. §. 23. in verbo, Sera souffisamment. num. 8. vbi proposita regu la sufficere interpellationem extraiudicialem, limitat quintò, quando ele git viam iudicij, quia requiritur litis. contestatio ad inducendam moram, & non sufficiat libelli oblatio. l. fina. ff. de tritica amplius non peti. ff. rem ratam haberi, & vi. in. d. verbo, Obligatus. vbi quid de iure regio declaratur.

[sect. 135] Interrogare potest iudex post conclusum in causa ad fundandum ius partis de nouo. Alexand. in. l. 4. §. hoc iudicium. ff. de dam. infe. & Deci. in c. 1. de iudi. & Curti. in. l. admonendi. nu. 74. ff. de iureiuran. communem dicunt. Sed Bello. reprehendit Deci. consi. 50. vbi vi. per eum.

§. Nota istam communem ad ampliationem. l. 34. tit. 16. par. 3. in fine. Et nota, quòd licet post duos annos non admittatur exceptio pecuniæ nonnumeratæ l. in contractibus. C. de nō numera. pecu. sed iudex ex officio potest petere iuramentum à parte super hac exceptione l. 184. stili.

[sect. 136] Inuentarium tenetur facere hæres rogatus de restituendo, aliàs perdit Trebellianicam. Corne. consil. 168. vo. 3. Ioan. Duran. in arte testan. tit. 5. cau. 37. communem dicit. Sed Alexan. consil. 67. vo. 4. dicit contrariam communem. Sed Deci. consi. 480. dicit magis communem primam, etiã in filiis hæredibus. nu. 16.

§. Concordat cum prima. l. 10. titu. [sect.] 6. part. 6.

[sect. 137] Fallit in legitima, quia & si non con ficiat inuentarium, nihilominus potest detrahare legitimam. Calca. consil. 36. Ioan. Duran. cau. 8. tit. 11. & Gui do. consil. 53. communem dicunt.

[sect. 138] Nota, quòd ex inuentario per hæredem confecto resultat præsumptio quòd non sint alia bona testatoris præter contenta in eo, & dicenti contrarium, incumbit onus probandi. Couarruuias in cap. 6. nume. 4. lib. 2. resolutio. communem dicit ex Alexan. & Areti. in. l. illa. & in. l. decem. ff. de verbo. obliga. & sic dicit intelligendam gloss. in. l. cùm de lege. ff. de proba.

[sect. 139] Nota, quòd tempus conficiendi inuentarium currit à tempore aditæ hæ reditatis. Deci. consi. 637. Roma. con sil. 64. Ioan. Duran. in arte testan. tit.[Fol.91r] 11. cau. 8. & Bello. consil. 68. communem dicit. & post aditam hæreditat# debet incipere, & finire intra sexaginta dies.

[sect. 140] Nota tertiò, quòd testator non po test remittere vsufructuario inuenta rium, nec cautiones pr#stādas in vsufructu. Bello. con. 54. num. 2. commu nem dicit ex Bart. in. l. nemo potest. ff. de leg. 1.

[sect. 141] Iudex tenetur secundum ea, quæ ex actis præuisit sententiam proferre, non ex eis, quæ priuatim & particulari scientia percepit. Coua. in reso. c. 1. lib. 1. nu. 6. magis communem dicit ex gl. in. c. 1. de offi. ordi.

[sect. 142] Iudex si incepit à præcepto executiuo, nisi sit. clausula iustificatoria, actus est ipso iure nullus. Ias. in. l. nec quicquam. ff. de offi. præto. nu. 6. magis communem dicit.

[sect. 143] Iudex ponens aliquem ad torturã iniustè, punitur pœna capitis. Hippo in practi. §. expedita. nu. 87. magis cõmunem dicit.

[sect. 144] Iudex si dedit licentiam intrãdi in possessionem propria autoritate, in telligitur nisi habeat tesistentiam. las. in. l. iustè possidet. nu. 13. ff. de acqui. posse. communem dicit.

[sect. 145] Iudicis licentia inualida non excu sat à pœna statuti simpliciter loquentis de intrante in possessionem alienam. Ias. ibi. nume. 24. communem dicit.

[sect. 146] Nota, quòd iudicis decretum inter positum ex salsa causa est. nullum. Curti. Iuni. consi. 170. num. 2. commu nem dicit.

[sect. 147] Iudex ex mero officio excludit acto rem actione carentem, etiam. non pe tits, secus tamen si habet actionem elidibilem ope exceptionis. Balbus de præ. 1. par. quæstio. 8. num. 2. commmunem dicit.

[sect. 148] Iudex præparantis, est iudex iudici pr#parati. Curti. Iuni. cons. 152. nume. 9. communem dicit.

[sect. 149] Hin est, quòd iudex ecclesiasticus & non secular is debet cognoscere de clericatu clerici detenti per iudicem secularem. Phi. Probus in additio. ad Ioan. Mona. in cap. si iudex laicus. de senten. excommuni. lib. 6. nu. 13. com munem dicit ex Bald. in. l. si qua. C. de episcopis & cleri. & docto. in dict. c. si iudex laicus. & Couarru. in. c. 33. num. 2 in quæsti. practi.

[sect. 150] Iudex prorogatus ex. promissione partium de respondendo coram eo cùm possit pars pœnitere, remanet ta men obligatus ad interesse, & ipse iu dex poterit de illo cognoscere. Panor mita. in cap. 1. de iudi. num 2. commu nem dicit.

[sect. 151] Iudex, si non vult, nōten#tur reum condemnare in expensis factis ante litem contestatam nisi petantur: in fa ctis tamen post litem contestatam & si non petantur,

tenetur condemnare. Anto. de Tremol. in addi. ad Bona. in practi. excepti. nu. 4. in verbo, Reficere. communem dicit.

§. Nota istam cōmunem ad intel. l. [sect.] 6. tit. 13. lib. 3. foro. ll. & l. 251. stili & vi. quæ habentur in verbo, Reus. nu. 93.

[sect. 152] Iudex durante officio non potest emere à subditis, etiam autoritate[Fol.91v] ac decreto alterius officialis interueniente. glo. in. l. 5. tit. 5. par. 5. in verbo, Cōprar. cōmunem dicit ex glo. in. l. 1. c. de contra. iudi. tute. & Bald. & Sali. in. l. quisquis. C. si cer. peta.

[sect. 153] Limita istam communem in iudice perpetuo, qui potest emere & vende re subditis, quod non potest tempora lis. Idem in verbo, Iuez qualquier. ma gis cōem dicit ex Bar. in. l. principalibus. ff. si cer. peta. per tex. in. l. pr#sidis. ibi, quia perpetui. eo. titulo. ff.

[sect. 154] Amplia istam limitationem ad iudices originarios, qui Alcaldes vocātur. Petrus Nuni. de exequen. manda. reg. c. 2. nume. 19. ver. ex quo deducitur. communem dicit ex Ias. in dict. l. principalibus. & Fabro in. l. vna. de cō tra. iudi. tute.

§. De iure regio per. d. l. 5. & l. 2. de [sect.] correctoribus indistinctè iudex non potest emere nec vendere subditis. Quod etiam notat glos. in dict. l. 5. licèt Petrus vbi supra teneat contrari# in perpetuis iudicibus, vel originarijs. Sed tene primum per. d. l. 5.

[sect. 155] Iudex secularis si in causa, quæ cotam eo vertitur, incidat causa matrimonialis, in materia facti potest cognoscere. Couarru. in cpi. 4. cap. 8. nume. 3. Ias. in. l. quotiens. C. de iudi. cōmunem dicit. Quam intellige, nisi fa cta sit inhibitio per iudicem ecclesiasticum. Ambro. de Vigna. in. c. salubriter. de vsu. nu. 125.

[sect. 156] Nota regulam generalem, quòd iu dex secularis nec principaliter nec in cidenter non potest cognoscere de caula spiritali, si agatur de iure: si tamen agatur de facto, iudex est competens. Cur. Iuni. in. l. 2. nu. 48 ff. de iuris. omni. communem dicit ex Feli. in c. quanto. de iudi.

[sect. 157] Amplia secundam partem regulæ ad quan cunq; causam, dummodo liquere possit summariè sine altiori indagine. Nauarrus in cap. cùm contingat. de rescrip. in primo remedio communem dicit ex Decio in cap. 1. de iudi.

[sect. 158] Nota, quòd iudex secularis non po test assignare tempus ad prosequendam causam exceptionis propositæ coram eo, de qua iudex ecclesiasticus debet cognoscere, nec valet statutum super hoc. Ias. in. l. qui tribunali. num. 12. de re iudi. communem dicit.

[sect. 159] Iudex secularis in crimine merè ecclesiastico dum iudex ecclesiasticus petit sibi impartiri brachiumulare, non potest se intromittere in processu, sed solùm debet exequi mandatum sec#dùm canonistas, secus tamen secundùm legistas. Alciat. in cap. perniciosam. de offic. ordina. nume 100. & Ias. in. l. magistratibus. nu. 10. ff. de iurisdict. omni. iudi. communem dicunt.

§. De iure regio per. l. 2. tit. 26. part. [sect.] 7. & prag. 7. est approbata opinio canonistarum, absq; limitatione, vbi iu dicibus secularibus præcipitur, vt con demnatos per in quisitores de hæresi puniant, iuxta. d. leges. Et nota istam cōmunem ad intellect#. 1. 7. tit. 3. li. 1. ordi. & l. 26. ti. 2. li. 3. in quibus legibus disponitur, # iudex ecclesiasticus pro captura laici vel bonorum seculari#[Fol.92r] inuocetulare brachi#. De quo au xilio præstando vi. per Io. Lup. in rep. c. # vr#as de dona. inter vi. & vxo. col. 191. §. 48. nu. 18. & Petrum Bellugam in speculo princip#. Rub. 11 §. tractåd#. & Petr# de Ancha. in rep. c. ea#. q. 11. in prin de reg. iu. li. 6. & si laicus in pr# stando auxilium excedit, ad superiorem laicum

recurritur, si præstat auxilium iuris. Si verò solùm præstat auxilium facti, appellatio est proponenda ad superiorem iudicis inuocantis auxilium. vt per Bar. in. l. à diuo Pio. §. sententiam. ff. de re iudi. De quo meminit Aufrerius in decis. Tholos. 411. quem vi.

[sect. 160] Fallit nisi pro condemnato esset alia qua præsumptio, vt appellatio, vel similia, quia tunc. non debet. exequi mandatum. alciat. ibi. num. 112. communem dicit.

[sect. 161] Iudex secularis non prætendit aliquam iurisdictionem ob id, # iudex ecclesiasticus petit auxilium. Alciat. ibi. nu. 17. communem dicit.

[sect. 162] Notas, # sicut iudex ordinarius potest inuocare auxiliumulare, potest & delegatus facere. Coua. in. q. practi. c. 10. num. 1. communem dicit ex Inno. Ioan. And. & Do. in. c. significasti. de offi. deleg.

[sect. 163] Iudex secularis potest cognoscere contra punitum per iudicem ecclesiasticum in crimine mixti fori. Alciat. in dict. c. perniciosam. num. 128. in gl. fi. communem dicit ex Bald. in. l. placet. C. de sacrosan. eccles. & vi. Coua. in reso. lib. 2. c. 10. nu. 6. post Alcia.

[sect. 164] Iudex ecclesiasticus non tenetur stare processui facto per iudicem secularem. Feli. in. c. at si clerici. de iudi. cōmunem dicit.

[sect. 165] Iudex ecclesiasticus potest compellere iudicem secularem vt præstet sibi auxilium brachij secularis per excommunicationem: laicus tam# clericum non compellit ad prætādum. Alcia. in. d. c. perniciosam. de offi. ordi. nu. 7. & 8. communem dicit. Sed laicus debet recurrere ad superiorem iudicis ecclesiastici, vt illum compellat præstare. Coua. in quæstio. practi. c. 10. communem dicit ex Panormi. in. d. c. 1. de offi. ordi.

[sect. 166] Nota, # iudex ecclesiasticus est iudex competens contra laicum in crimine commissio per clericum & laicum. Coua. in. c. 24. in quæst. practi. nu. 1. communem dicit ex Maria. Soci. cons. 12. vo. 1. & Feli. in. c. 1. de pr#s. tamē concludit non esse receptum in praxi. quem vide.

[sect. 167] Iudex ecclesiasticus non potest exequi in bonis laicorum suam sententiā, sed debet inuocare brachium seculare. Feli. in. c. significasti. de offi. deleg. nu. 4. communem dicit. & Coua. in d. c. 10. de. q. practi.

§. Nota istam cōmunem ad corrobo [sect.] ration#. l. 7. tit. 3. li. 1. ordi. Et ratio vera istius cōmunis est, quia episcopus nō habet territori#, vt notat Oldral. cōs. 17. & vi. in verbo, Præscriptio. nu. 334. Et ex hac ratione iustificatur opinio Panor. in. d. c. significasti. vbi concludit, # episcopus non habens iurisdictionem temporalem, non pōt habere officiales armatos, licet Deci. ibi teneat[Fol.92]v contrarium, & Barba. de præstantia Cardi. par. 5. par. 2. nu. 18. vbi vide quibus est licitus vsus armorum. Vnum tamen nota, # in curijs de anno. 1525. in fi. fuit decisum, # ecclesiasticus nō exequatur in bonis vel personis laicorum nisi inuocato auxilio brachij secularis, & rectè, vt per Bald. in. d. c. significasti. vbi limitat nostram cōmunem, nisi aliter constet de consuetudine, vt notat Coua. in. d. c. 10. vbi ponit alia circa istam communem.

[sect. 168] Nota, # licet iudex ecclesiasticus non habeat iurisdictionem temporalem, potest tamen capere clericos, & in carcerem mittere. Coua. in. d. c. 10. in ver. Quartò absq; inuocatione brachij secularis. communem dicit ex cap. cum episcopus. de offi. ordi. in. 6. li. cetero. Moli. in consue. Pari. tit. 1. §. 4. dicat contra. & Iaco. de Belloui. in rep. c. Romana. §. contrahentes. nume. 92. de fo. com. li. 6.

[sect. 169] Iudex contractus nō potest de causa cognoscere, nisi reo inuento in sua iurisdictione. Coua. in quæstio. practi. c. 10. nu. 3. cōmunem dicit per text. in dict. §. cōtrahentes. Et ex hac euacuat opinio Antonij de Butri. in. c. vlti. nume. 15. de fo.

compe. dicentis ad requisitionem iudicis contractus, quòd iudex domicilij tenet# remittere re#, & si non remittit, quòd potest procedere ad diffinitiuam. quem sequitur Panormita. Sed communiter tenetur contrarium, vt per Ripam in cap. 1. de iudi. nume. 66.

[sect. 170] Nota, quòd si reus non habet bona in loco contractus, sed in loco domicilij, & citatus latitat, ad requisition# iudicis contractus potest fieri missio in possessionem ex primo decreto. Couarru. ibi num. 14. communem dicit, & esse verum sensum dict. §. contrahentes.

[sect. 171] Iudex condemnans aliquem vt aliquid præstet prout sui prædecessores præstare solebant, illa verba non important conditionem, quin condem natus non teneatur soluere, & si pars aduersa non probauerit de præstatione prædecessorum. Anto. Gomez in deci. Tau. in. l. 1. in. fi. communem dicit ex glo. & panormi. in. c. quoniam. de offi. deleg. Et vi. plures hanc communem tenentes per Boeri. decisi. 16. ex. l. admonendi. ff. de iureiurã. Quæ inducitur ad hoc, quòd si lex noua fa cit m#tionem de alia lege veteri, quæ non inuenitur, valet tamen, & tenet. Quam do. Ioan. de Pala. in dict. l. 1. nume. 2. ad statutum ciuitatis referens se ad aliud statutum quod nõ in uenitur cùm de nouo statuentes possint condere statutum. quæ theioricæ aperiunt pragma. 73. & in pragmati. in quibus fit mentio de lege regni, in qua cauetur, quòd domini fundorum leuatis frugibus non possunt reducere ad pratum, dictum fundum, & illud circundare, quin vniuersi pos sint ibi depascere, nec possunt à dn#o prohiberi. vt per plura probat noster Coua. in. q. practi. c. & licèt dictæ pragmaticæ ad hoc sufficiant, ha betur tamen in. l. 9. tit. 3. l. 8. fo. iudici. hæc dispositio. *E los campos que yazen desamparados, si alguno fezier hi va-[Fol.93r]lladales. nenguno ne dexe de entrar d#tro por aquellos valladales, nenpor otro defendi miento que fagan.* Quod nota. & vi. Tho. Gramma. deci. 59. num. 21. cum sequen. in decisi. Neapolita. & vi. in varb. sententia. nu. 58.

[sect. 172] Iudici vel testi dicenti in articulo mortis protulisse iniquam sententiã, vel falsum testimonium, non creditur Alci. de præsum. reg. 3. præ. 4. nu. 7. communem dicit.

[sect. 173] Fallit primò, nisi in suum præiudici#. Marcus Anto. in tra. de indicijs. nu. 393. communem dicit.

§. Fallit secundò, nisi aliàs per ido [sect.] neos testes vel instrumentum probaretur ex falsis testibus sententiam pro latam per. l. 13. tit. 8. fo. ll. Et intra quod tempus potest sententia reformari si ex falsis testibus sit prolata, vi. Henrri. in cap. licet. distin. 2. num. 3. de proba. vbi facit plura membra.

[sect. 174] Iudex loci declarat tempus feriar# & colligendarum messium & initi#. glos. in. l. 37. tit. 2. par. 3. in verbo. logar. communem dicit ex Panor. in cap. fi: de fer. ad fi. & dict. l. 37.

[sect. 175] Iudex potest esse in causis ciuilibus suorum, si à parte nõ opponatur. Ias. in. l. qui iurisdictio. ff. de iuris. omniudi. num. 6. communem dicit. & vi. glos. in. l. 9. tit. 4. par. 3. in. ver.

[sect. 176] Iudices si sint plures. qui de eadem causa possint cognoscere, in optione erit actoris, coram quo velit reum cõ uenire. Oldendor. de excepti. in exce ptione declinatoria. casu. 25. commun# dicit ex gl. in. l. fi. C. vbi in r# actio.

[sect. 177] Iudicibus pluribus de cõsa cogno scentibus qui deberent sententiam proferre, si vnus ipsorum votum su# alijs præsentibus & votum præstanti bus præstat, & se absentat, sententia ab alijs lata est ipso iure nulla. Sebast. Van. de nulli. proces. in verbo. ex defectu

iuris ordi. num. 182. commun# dicit ex Feli. in cap. causam matrimo nij. ver. tertiò limita. de offi. deleg.

[sect. 178] Iudæus cognoscens christianam absque matrimonio non vi nec stupro nec adulterio, non punitur pœna mortis. Boe. decis. 316. num. 5. communem dicit.

[sect. 179] Iuramentum dicitur haberetres co mites, veritatem, iustitiam, & iudici#. Cur. Iuni. con. 141. num. 9. communem dicit. tex. in capit. innocens. 22. quæst. 4. §. quod autem.

[sect. 180] Iuramentum inducit obligation#. Io. de Selua de iureiuran. par. 3. col. 2. communem dicit.

[sect. 181] Fallit, si sit sine causa. Addi. Feli. in cap. 1. de pactis. commun# dicit. Sed hanc intellige de iure ciuili, quia iuramentum non vestit pactum nudú. Ias. in. l. si quis maior. C. de transa. nu. 23. communem dicit. & vi. quæ habes in verbo. Actio. num. 19.

[sect. 182] Iuramentum debet obseruari in spe cifica forma, & non sufficit per æquipollens. Ias. con. 4. vo. 3. cõem dicit.

[sect. 183] Iuramentum firmat contractum, si per statutm prohibeatur contrahere. Ias. in auth. Sacramenta. num. 53. C. si. aduersus vendi. cõem dicit.

§. Per istam commun# videtur ener [sect.] uari. l. 6. ti. 1. li. 3. ordi. de qua per Pala. Rube. in rep. cap. per vestras. de dona.[Fol.[93]v] inter vi. & vxo. col. 512. §. vlti. num. 15. prope finem. Sed dicta lex limitatur in contractu minoris, & in omnibus, in quibus requiritur iuramentum ad eius validitatem per prag. 209.

[sect. 185] Amplia primò, vel si interueniat iuramentum, ante post cõtractum. Alci. ibi. nu. 133 communem dicit.

[sect. 186] Amplia secundò, quòd intantum est vera, quòd per iuramentum tollitur purgatio moræ. Rube. con. 113. cõmunem dicit. & nõ requiritur aliqua interpellatio ad hoc, quòd incurratur in mora, si contractus, vel promissio facta fuit cum iuramento. Ludo. de Goza. con. 27. num. 10. communem dicit, vbi tamen distinguit. Aut quæritur ad hoc quòd pœna contractus debeatur, & requiritur interpellatio. Secus tamen ad hoc, quòd promitt#s teneatur ad interesse, & sic debet intelligi Bal. in cap. 1. §. ad hoc, in titu. hic finitur lex Conrra. & Alexã. in. l. quòd te. ff. si cer. peta. quæ distinctio est ex mente Bauerij in tractat. de mo ra. ver. decimò principa.

[sect. 187] Amplia tertiò, quòd iuramentum supplet omnes defectus ac solennitates, qu# possunt opponi contra in stru mentum, etiam si aliunde proueniãt, quàm ex defectu ætatis. Cur. Iuni. cõ. 47. num. 2. communem dicit. Contrarium in sol#nitatibus probatorijs, quæ in actu debent interuenire de iu re ciuili, si omittantur, quòd actum vitiet dicit communem Alci. in cap. cùm contingat. num. 151. de iureiurã. Sed est præsupponendum vnum, per quod diluitur omnis hæsitatio, quòd iura mentum nunqu am tendit ad tol l#dum probationis defectum, sed ad ipsius actas confirmationem. vt plemiùs per Coua. in cap. quanuis pact# par. 2. §. 6. de pactis. in. 6. Et sic nimir#, si dicamus, quòd omissio solennitatis probatoriæ nõ suppletur per iuram# tum, secus tamen in alijs solennitatibus, vt in prima nostra communi.

[sect. 188] Amplia quartò, quòd promittens soluere cum iuramento non recompensat. Goza. consil. 33. num. 15. & 16. communem dicit, reprobo Bart. in l. amplius nõ petit#. ff. r# ratã haberi.

§. Nota istam communem ad limi [sect.] tationem. l. 20. tit. 14. par. 5.

[sect. 189] Amplia quintò ad contractum vel alienationem rei dotalis mediante iuramento, quia contractus valet, & firmatur iuramento. Io. Igne. in. l. 1. §. si vir aut vxor. num. 145. ff. ad Sila. communem dicit, licèt eam per plura reprobet, quem sequitur Carolus Molin. in addi. ad Alex. consi. 27. vo. 1. in verbo, solutis. Tandem cōcludit, quòd licèt ipsa mulier teneatur stare contra tui iurato si ex iusta causa restitutionem non impetret, tamen eius hæredes non impetret, tamen eius hæreram. Quod intellige ad hoc quòd ligentur reatu periurij, secus tamen ad hoc quòd non teneantur obseruare contractum iuramento confirmatum. Coua. in cap. quauis pactum. par. 2. §. 1. nu. 7. ver. secundò si vera est communis. de pac. li. 6. communem dicit ex Imol. in cap. cùm contingat. de. iu. iuran. num. 17.

[sect. 190] Amplia sextò ad contractum minoris, quia confirmatur iuramento. Goza. con. 16. nu. 5. communem dicit.

[sect. 191] Amplia istam ampliacionem, etiã si per statutu prohibeatur personam minoris obligari. Idem ibi communem dicit, reprobato Bar. in auth. sacramenta. C. si aduer. vendi. Et istã dicit esse communem Marcus Anto. Mantua. in tracta. de maiore annor. efficaciter obligan. pagi. 111.

[sect. 192] Secundò istam ampliacionem amplia, etiam ad hoc quòd minor non potest restitui aduersus contractum iuramento roboratum. Idem Marcusibi. pa. 114.

[sect. 193] Amplia septimò in alienatione arrharum & donationis propter nuptias, licèt sit verum, quòd ad istorum bonorum alienationem duplex consensus requiratur vxoris, vt post bienni# confirmet primum consensum, & maritus habeat alia bona, ex quibus possit suppleri donatio, vel arrharum datio, iuxta auth. sine à me. C. ad Vel le. tamen si à principio interuenit iuramentum, non desideratur secundus consensus, nec quòd maritus habeat alia bona. Coua. in dict. cap. quauis pactum. par. 2. §. 1. num. 10. communem dicit ex Bal. & Sali. in dict. auth. siue à me. & Hosti. & Io. An. in cap. peruenit. de empti. & vendi.

[sect. 194] Amplia octauò in datione fideius soris pro dote restituenda, quia confirmatur iuramento fideiussoris. Couar. ibi. communem dicit ex Panormi. & Imol. in cap. cùm contingat, de iu. iuran. & Cāpen. de dote. par. 3. q. 174.

[sect. 195] Amplia nonò ad pactum nudum iuramento vallatum, quia ex eo oritur actio de iure ciuili. Couar. ibi. §. 4. par. 2. num. 35. in verbo. quinto & primum cipiue. communem dicit. ex Feli. in c. 1. in cap. cùm contingat. num. 31. de iu. iuran. & Mathas. no. 36.

[sect. 196] Amplia decimò ad contractum super alimentis suturis, quia iuramento vestitur. Couar. ibi. §. 6. num. 4. communem dicit ex Bar. in. l. si quis pro eo. ff. de fide. & Deci. in. l. de alimentis. C. de transa. licèt hæc renuntiatio non sit admittenda, si tempore contractus grauis inopia vrgeat, vt per Senem. con. 60. & Alci. in dict. cap. cùm contingat. num. 193.

[sect. 197] Amplia vndecimò ad donationem inter virum & vxorem, quæ morte cōfirmatur. Coua. ibi. in fi communem dicit ex Bar. in dict. l. si quis pro eo. & vi. eundem in Ru. de testa. par. 2. nu. 10.

[sect. 198] Amplia duodecimò ad iuramentum præstitum per filium masculum in renuntiatione legitimæ in fauorem patris, ampliata dispositiõe dict. cap. quauis pactum. quod de filia loquitur, ad filium. Coua. ibi. in. 3. par. §. 1. n. 1. magis communem dicit.

[sect. 199] Amplia decimotertiò ad iuramentum præstitum in contractu, in quo quis dicitur deceptus vltra dimidiam iusti pretij, quia non potest petere rescisionem contractus. Couarru. ibi. in. 3. part. §. 4. num. 4. communem dicit ex gloss. & Bart. in. l. 2. C. de rescin. ven. & in cap. penul. de empti. & ven. per docto. & de hac vi. in septima fallentia.

[sect. 200] [Fol.94v] Fallit primò prima regula, quando prohibetur ex ratione vel natura rei. Alci. in cap. cùm cōtingat. num. 179. de iureiuran. communem dicit.

§. Ex hac communi recipit fomen [sect.] tum prouisio in curijs Vallisoleti de anno. 1555. in pe. 78. vbi prohibetur cō tractus filijfamilias factus ad credit#, etiam iuramento mediante.

[sect. 201] Fallit secundò, si prohibetur fauore publico. Alci. ibi. num. 83. communem dicit.

[sect. 202] Restringe istam fallentiam, nisi quā do fit prohibitio principaliter fauore priuato, licèt in consequentiam resul tet fauor publicus. Idem ibi. num. 92. communem dicit.

§. Ex hac communi diluitur dubi#, [sect.] de quo solet qu#ri iuxta. l. 69. in ordi. Tau. reprobantem donationem omnium bonorum etiam præsentiū, quòd illa lex non habet locum, si interuenit iuramentum, cùm facta sit in fauorem priuatum, vt dicitur in simili de donatione excedenti quing#tos aureos in insinuata, quæ valet, si iuramentum interuenit. Anto. Gomez in dict. l. 69. communem dicit ex Abbate & Imol. in dict. cap. cùm contingat. de qua in verbo, Insinuatio. num. 75.

[sect. 203] Fallit tertio in contractu simulato, qui non sirmatur iuramento. Bello. con si. 48. num. 4. communem dicit, vt in consessione dotis in fraud# creditorum, quæ non fir matur iuramen to. Rube. con. 120. communem dicit.

[sect. 204] Restringe istam limitationem, nisi iurans dicat, quòd iurat omnia & sin gula contractus esse vera, nam hæc verba operantur, vt non possit dici cō tractus simulatus. Cur. Iuni. con. 110. num. 5. communem dicit.

[sect. 205] Fallit quartò ex defectu consensus. Cur. Iuni. con. 124. num. 5. cōem dicit.

§. Iste consensus non cadit in mino [sect.] ri quatuordecim annorum, & ideo etiam c# iuramento nihil valet quod agit. l. 56. ti. 5. par. 5. licèt doct. variè loquant# in auth. sacram#ta. si aduersus vendi. C. de quo per Ias. num. 7. & Pa nor. con. 108. vo. 2. & gloss. in cap. ex his. de spon. & Afflictum in deci. 322. per totum. & vi. in ver. Minor. nu. 138.

[sect. 206] Fallit quintò in alienatione facta per filium de bonis, in quibus pater habet vsufructum. Cur. Iuni. con. 152. nu. 7. communem dicit.

§. Nota istam communem ad intel [sect.] lectum. l. 55. Tau. vbi dicitur, quòd mulier non potest facere cōtractum nec distractum durante matrimonio sine consensu viri, quòd etiam mediā te iuramento non valet. quod est ex mente Coua. in epi. 4. cap. 7. §. 1. nu. 3. Pro quo est cōmunis opinio, de qua in verbo, Maritus. num. 41. vbi dicitur, quòd maritus habet vsufructum bonorum vxoris durante matrimonio. Et hanc opinionem etiam tenet Cifonta. in dict. l. 55. & Anto. Gomez. num. 8.

[sect. 207] Fallit sextò, si ex iuramento inducatur peccatum, non est obseruand#. Alci. ibi. nu. 101. communem dicit.

§. Ex hac declaratur. l. 16. tit. 11. par. 3. [sect.]

[sect. 208] Falli septimò, si iurans enormissimè lædatur, quia per iurament# non[Fol.95r] tollitur enormissima lesio. Cur. Iuni. consi. 141. communem dicit, & Ripa in. l. 2. de dona. cap. 15. num. 10. refutās Alex. consi. 42. & 121. vo. 1. dicentem communem contratiam.

[sect. 209] Amplia istam septimam fallentiā, etiam si mulier cum iuramento ren# tiaret enormissimam læsionem, nisi appareat velle donare. Deci. con. 379. communem dicit. & idem Deci. con. 18. nu. 7. dicit. contra Alex. Sed pro re solutione isitijs dubij, vbi doctores va riè loquuntur, vi. Coua. in dict. cap. quanuis pactum. in. 3. par. §. 4. num. 3. vsque ad. 9. vbi ponit duodecim conclusiones, & ex secunda & tertia resultat solutio ad nostram communem, vbi cōcludit, quòd quando læsio fuit enormissima multò maior, quàm vltra dimidiam, quòd procedat nostra communis, si tamen non multum ex cessit,

procedat communis Alex. Et hanc distinctionem ponit etiam Caro. in. addi. ad Alex. in dict. con. 42. ex Deci. con. 216. & 551. 547. & in. l. cùm te. C. de transa. & Corne. con. 166. & 189. vo. 1. & con. 27. vo. 4.

[sect. 210] Falli octauò in iuramento secundo præstito contra primum, quia nõ est obseruandum. Fran. de Are. in. l. qui iurasse. num. 28. ff. de iureiurã. & Coua. in dict. cap. quauis. par. 2. §. 2. num. 2. communem dicunt.

[sect. 211] Nota in hac fallentia, quòd iuram# tum in prima venditione non opera tur, quin secunda v#ditio valeat, licèt ipse iurans teneatur ad factum pr#cise Ias. in. l. quoti#s. nu. 36. C. de reiv#, communem dicit.

§. Nota istam communem ad am [sect.] pliationem. l. 50. tit. 5. par. 5. quæ concordat cum dict. l. quotiens.

[sect. 212] Ex quo mulier, si iurat de non alienando rem dotalem, nõ valet alienatio, etiam iuramento firmata. Couar. in dict. cap. quauis. in par. 2. §. 2. nu. 2. communem dicit ex gl. in cap. licèt. de iureiurã. li. 6. & Imol. in capit. cùm contingat. de iureiuran. nu. 81.

[sect. 213] Restringe istam illation#, nisi igno rante illo secundo, cum quo contrahi tur iuramentum primum pr#stitum, quia valet secundum. Coua. ibi. num. 2. in verbo, satis etiam, communem dicit ex Imol. in. l. c# vir. ff. de vsuca. & Alex. con. 16. vo. 3. & Bal. in dict. cap. cùm. contingat. nu. 14. & Ripa in cap. cùm. m. de consti. nu. 83.

[sect. 214] Fallit nonò, si per metum sit extortum. Io. de Imol. in cap. verum. de iureiu. communem dicit. Contrarium, immo quòd iuramentum debet adimpleri, dicit communem glos. in. l. 38. tit. 11. par. 5. ex. glos. in cap. auctoritatem. 15. quæst. 6. & Feli. & Panor. in cap. si verò. de iureiuran. Pro quo est lex fi. tit. 11. par. 3. sed limitationem approbat indistinctè dict. l. 38. vbi glos. dat plures rationes in concordia dict. l. & quòd lex fina. habet locum, quan do iurans habuit animum se obligan di, quia tenet iuram#tum, & l. 38. quã do constat non habere animum, quia dixit ante iuramentum se nolle obligari, vel ex alijs coniecturis apparet.

[sect. 215] Fallit decimò in casu fortuito, de quo non præsumitur contrah#tes cogitasse. Io. de Ripa in. l. prima. nu. 10. [Fol. 95] v] C. de reuo. dona. communem dicit.

[sect. 216] Fallit vndecimò in promissione de non reuocando testamentum, quia tale iuramentum est cõtra bonos mo res, & contraueni#s licèt sit periurus, actus tamen tenet. Alci. in dict. cap. cùm contingat. num. 77. & Anto. de Tremo. in addi. ad Bonacur. in practi. excepti. in Rub. qui. mo. nu. 22, & Coua. in Rub. de testa. par. 2. num. 15. communem dicit. & magis commu nem Alex. con. 18. vo. 2. num. 3.

§. Nota istam communem, ex qua [sect.] confunditur opinio Didaci de Segu. in. l. filius dum in ciuitate. nu. 23. ff. de verbo. obli. dicentis, quòd iuramentum appositum in primo testamento operatur, quòd secundum nõ valeat: quia iuramentum habet vim clausulæ derogatori# per verbum Bar. in. l. si quis in principio. ff. de leg. 3. & Ias. in. l. si mihi. §. in legatis. ff. de lega. 1. & clausula derogatoria habet vim, vt secundum testamentum non valeat. l. 22. tit. 1. part. 6. Potest tamen addi certa concordia, quæ est ex mente Al ci in quantum reprobatur Bar. in dict. l. si quis. quòd opinio cõmunis procedat quo ad effectum iuramenti, & sic quòd non impediatur secundum testament#: alia autem opinio concernat vim iuramenti, & quòd testament# valeat eo modo, quo de iure valere potest, secund# cõmunem opinion#, de qua infra in nu. 245. Et vis iuram#ti sit, quòd importet id#, quòd clausula derogatoria, quòd secundum testa mentum nõ valeat, nisi de eo fiat m#tio, & cùm hoc recipit maximã ext# ssion#. d. l. 22. cogita. Et nota aliud satis notabile,

iurament# operatur & habet vim clausul# derogatori# circa prim# testament# hab#s clausulã derogatoriã, # secund#, in quo est iura mentum derogat primum, ac si de eo plena mentio facta esset. vt per Io. Lu p# in repe. c. per vestras. de dona. inter vi. & vxo. col. 519. §. fi. num. 24.

[sect. 217] Fallit. xij. in constitutione procuratoris c# iuramento, quia licèt cõtraueniens incidat in reatum periurij, ta men valet actus contrarius. Coua. in dict. cap. quãuis. par. 2. §. 2. nu. 3. communem dicit ex gloss. in cap. vlti. de proc. in. 6. & Abb. & Feli. & Deci. in cap. cùm accessissent. de consti.

[sect. 218] Fallit decimotertiò in iuramento as sertorio coniugum, quia inter eos nõ valet donatio. Cur. Iuni con. 95. nu. 5. communem dicit.

[sect. 219] Fallit decimoquartò in pacto de futura successione, quia nõ firmatur iuramento. Cur. Iu. cons. 25. nu. 7. cõem dicit. & vi. in verbo, Pactum. nu. 46.

[sect. 220] Fallit decimoquintò in obligatione ad carceres, & renuntiatione cessioni bonorum Alci. in dict. cap. cùm contingat. num. 6. communem dici. & vi. in verbo, Obligatio. num. 8.

[sect. 221] Fallit decimosexto in donatione, quæ reuocatur ex superuenientia filiorum, quia non inedit iuramentum. Io. Ripa. de donationibus. capit. 15. num. 17. communem dicit.

[sect. 222] Fallit decimoseptimò in contractu facto per prodigum, quia non firmatur iuramento. Alci. in cap. cùm con tingat. nu. 138. cõmun# dicit ex Boe.[Fol.96r] in consue. Bitu. §. 8. Ru.

[sect. 223] Amplia istam communem ad alie nationem prodigi. Alci. ibi. num. 146. communem dicit.

[sect. 224] Amplia decim ooctauò in donatio ne omnium bonorum tam pr#senti# quàm futurorum, quæ non firm atur iuramento. Cur. Iuni. consi. 25. num. 6. communem dicit. §. Nota istam communem, & iux [sect.] ta. eam intellige. l. 10. tit. 11. par. 5.

[sect. 225] Fallit. decimononò in confessione mariti de dote recepta. Cur. Iuni. cõ. 95. num. 4. communem dicit, licèt cõtra teneat Deci. con. 202. quem refert Bello. con. 4. nu. 2.

[sect. 226] Fallit vigesimò in iuramento præstito ad prorogandum triennium, in quo perit instantia de iure ciuili. Couarru. in dict. cap. quanuis pact#. par. 2. §. 1. num. 4. communem dicit ex Pa nor. in cap. penul. de iudi. & Ias. in. l. properandum. nu. 21. C. de iudi.

[sect. 227] Fallit. xxj. quando statutum dirigit prohibitionem in personam contrahentis, quia iuramentum non firmat contractum. Coua. ibi. communem dicit ex Bar. in. l. siquis pro eo. de fide. num. 9. ff. & in auth. Sacramenta. C. fi aduer. ven. Quam intellige, quãdo principaliter prohibitio tendit in fauorem publicum, licèt secundariò ve niat in sauorem priuati. Coua. ibi. nu7. ver. primum, falsam communem dicit ex Panor. Anto. & Imol. in dict. cap. cùm contingat. & Alci. nu. 94.

Fallit. xxij. data difficultate adimpl#

[sect. 228] di contractum iuratum. Coua. ibi. §. 5. num. 3. communem dicit ex Feli. in cap. restimoui#. de testi. & Bar. Alex: Soci. & Deci. in. l. quòd te. ff. si cer peta. ex. l. si. veh#da. §. idem iuris. ff. ad. l. Rhodi. de iactu. quam intellige, fi à principio nõ imminebat difficultas, vt notat Bal. & Sali. in l. sed si quis. §. quæ situm. ff. fi quis cauti & est tex. in l. sancimus. C. de fideiu.

[sect. 229] Fallit. xxiiij. in cõtractu nullo ex de fectu solennitatis probatori#, quia nõ firmatur iuram#to. Coua. ibi. in dict. 2. par. §. 6. in princi. communem dicit ex Alci. in cap. cùm

contingat. num. 151. deiureiuran. & Bar. in dict. l. si quis pro eo. & vi. supra ampli. 3. nu. 187.

[sect. 230] Fallit. xxiiij. in contractu, in quo nō est adhibita forma à iure statuta. Couar. ibi. num. 2. communem. dicit ex Bar. in dict. l. si quis pro eo. tamen iuramentum habebit vim pacti nudi, vt per Corne. in auth. sacramenta. C. si aduer. vendi

[sect. 231] Nota vnum singulare in hac materia, quòd in casibus, in quibus iuram# tum est adhibitum in contractibus, qui aliàs de iure sunt nulli, non solùm iuramentum. sed contractus est validus, & contrahentes vtrunque serua re tenentur. couarru. in dict. par. 2. §. 1. num. 7. communem dicit ex Bart. in l. si quis. num. 8. ff. de fide. & Cur. Iuni. consi. 47.

[sect. 232] Nota, quòd si iuramentum in seratur in promissione facti alieni, iuramentum solùm operatur, vt promittens teneatur solùm se curaturum & procuraturum quātū in se fuerit. Coua. in. §. 5. par. 2. nu. 4. in fi. communem dicit ex cap. breui. de iureiuran.

[sect. 233] [Fol.96]v] Nota ad concordiam gl. in. c. licet. de iureiuran. in. 6. & gl. in. c. fi. eo. lib. de procura. distinctionem cōmun#, # quando actus prior, qui confirmatur iuramento, est conformis iuri cōmuni, iuramentum secundum nō va let. & sic procedat glo. in. d. c. licet. Si tam# actus, in quo interuenit iuram# tum de iure est permissus, sic # etiam si iurament# nō interueniret, gerens posset facere, si nouus accedat actus se cundo cōtra primum, licet gerens incidat in reat# periurij, actus tam# secundus tenet. & sic procedat gl. in. d. c. penul. Coua. in. d. c. quāuis. §. 2. part. 2. nu. 4. in verbo, est igitur conciliāda. cōem dicit ex Phili. Fran. in. c. licet. & Imo. in. c. cūm. cōtingat. & Alci. n. 43.

[sect. 234] Amplia secundā part# istius cōmu nis ad spiritualia acta, & si fiat per clericos in actibus, qui solis clericis com pet#. Coua. ibi. ver. ego verò. in fi. cōmun# dicit ex Deci. in. c. cūm accessis sent. de cōsti. & Alci. in. d. c. cūm con tingat. n. 181. Quod intelligit, nisi aliàs iurans abdicasset à se potestatem ag#di contrarium. Quod nota ex. c. dilecto. de præben.

[sect. 235] Nota # si cōtractus est à lege vel sta tuto prohibitus, in odi# recipientis iurament# illud nō firmat cōtract#, tametsi iurans teneatur adimplere iura m#t#. Coua. in. d. c. quāuis pact#. par. 2. §. 3. cōem dicit ex Bart. in. l. si #s pro eo. nu. 10. de fide. ff. & Corne. in auth. sacramenta. C. si aduer. vendi.

[sect. 236] Item nota, # licet iurans possit pete re absolution# à iuram#to in casu per misso, & t#c liberetur obtenta absolutione à cōtractu p#r tex. in. c. 1. de. iureiuran. & ibi Feli. tatmen si fuerit in mo ra petendi absolution#, & terminus obligationis sit lapsus, tenetur soluere in odium periurij, & postea repetere. Coua. ibi. nu. 2. ver. hæc autem. communem dicit ex Feli. in. d. c. 1. nu. 28. & Alex. cons. 17. lib. 3.

[sect. 237] Nota # iurament# habet vim duplicis cōsensus. Coua. ibi. cōmunem dicit ex glo. in. d. c. cūm contingat.

[sect. 238] Iuramenti effectus licet non possit tolli per statutum, tam# potest statui, # in cōtractu minoris, in quo interuenerit iurament#, præsumat dolo in ductus, & valet tale statutum. Curti. Iuni. cons. 118. num. 6. & Ias. in auth. sa cramenta. num. 85. C. si aduersus venditionem. communem dicit.

§. Nota istam cōmun# ad corrobo [sect.] rationem. l. 78. in curijs Vallisoleti de anno. 1555. vbi annullat cōtract# filij familiàs prouenientem ex mutuo.

[sect. 239] Nota, # si ex dispositione legis vel statuti iurament# defertur in vol#tatem alicuius, potest tam# aduersarius probare cōtrarium. Tiraq. de vtro# retra. rub. 1. §. 4. gl.

1. de retractu Lignagier. nu. 2. communem dicit. Si tam# deferatur à parte, non reuocatur per probationes contrarias. l. 25. ti. 11. par. 3. quod generaliter dicit Bald. in. l. in bonæ fidei. C. de reb. credi. part# non admittendam ad probandum. cōtrarium, cū pars detulit iuramentum. Sed Couarruuias in resolutio. libr. 2 cap. 13. num. 1. dicit relinquendum arbitrio iudicis.

§. Nota istam cōem ad intellectum. [sect.] [Fol.97r] l. 8. tit. 3. part. 5. vbi per legem deferitur in iuramentum depon#tis damnum vel interesse quod passus est eo, # depositum non fuerit ei traditum per depositarium. Et etiam nota ad intellectum. l. 9. tit. 7. par. 3.

[sect. 240] Iuramentum in supplem#tum pro bationis sic est deferendum reosicut actori. Cur. in. l. admon#di. nu. 69. ff. de iureiuran. communem dicit. Et de hoc iuram#to. vi. in verbo, probatio. nume. 470.

[sect. 241] Iuramentum in supplement# probationis necessariò est pet#d# à parte. Idem. ibi. nu. 75. communem dicit ex Bar. ibi, licèt Alex. consi. 53. vo. 1. di cat quòd potest à iudice deferri, & si à parte non petatur.

[sect. 242] Item debet peti ante cōclusionem in causa. Idem ibi. communem dicit. Amplia ad iuramentum calumni#. Idem ibi. communem dicit ex glo. in c. ex literis. de iureiuran.

[sect. 243] Iuram#tum delatum in actione po pulari in defectum probationis, non præiudicat alijs de populo. gl. in. l. 10. ti. 11. par. 3. cōem dicit ex Bar. in. l. eum qui. §. in popularibus. ff. de popu. acti.

§. Contrarium videtur decisum per [sect.] d. l. 10. quando deferitur iuramentum sine fraude. quam legem. d. glos. in fi. intelligit cum distinctione Albe. Ful go. & Alex. in. d. l. eum qui. s. # quando iuratur super iure, præiudicat alijs, secus tamen super facto, vt de appreh#so in via publica, #a nō præiudicat.

[sect. 244] Iuramentum nō deferitur in causa famæ. Mar. Anto. in. l. fi. de quæsti. ff. nu. 175. communem dicit.

§. Nota istam communem ad limi [sect.] tationem. l. 2. ti. 11. par. 3.

[sect. 245] Iuramentum deferitur in causa matrimonij habenti se miplenam proba tionem, quando alijs coniecturis adiuuatur. Curti. Iuni. in. d. l. admonendi. nu. 67. communem dicit.

[sect. 246] Nota, # licèt pars damna ac interes se dimittat declaranda iuramento alterius partis, nihilominus reductio pōt peti ad arbitrium boni viri. Coua. in reso. li. 2. c. 13. nu. 1. commun# dicit.

[sect. 247] Iuramentum habet vim clausulæ, # actus valeat quemadmodum valere potest. Alci. in. c. cū cōtingat. nu. 184. & 170. cōmmunem dicit. & Coua. in dict. c. quauis pactum. part. 2. §. 6. cons. 13. de pact. lib. 6.

[sect. 248] Iuramento denunciantis euangeli ce creditur. Alci. de præsum. re. 3. præ sumpti. 16. nu. 1. communem dicit.

[sect. 249] Iuratmento se astringens coram nō suo iudice. litigare, non potest pœnite re. Feli. in. c. 1. de iudi. communem dicit. & Coua. de testa. par. 2. nu. 9.

[sect. 250] Iurisdictio est potestas de publico introducta c# necessitate ius dic#di, & æquitat# statu#di. Alci. in. c. # sede. nu. 34. de offi. ordi. cōem dicit. & vi. Dida. Perez in. l. 1. tit. 1. lib. 3. ordi.

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

[sect. 251] Iurisdictio est genus generalissim#, merum imperium est genus subalter num respectu mixti & meri imperij. Cur. Iu. in. l. imperi#. n. 3. ff de iuris. oni. iudi. communem dicit ex. Bar. ibi.

[sect. 252] Iurisdictio & officii# iudicis sunt diuersa. Cur. Iuni. in rub. de iuris. omini. iu. ff. nu. 21. communem dicit.

[sect. 253] Iurisdictio cohæret personæ, & ha[Fol.97]v betur in territorio ad instar dominij. Curt i. Iuni. in. l. 1. de iuris. omni. iudi. nu. 102. communem dicit.

[sect. 254] Merum imperium ita adhæret ossi bus principis, # non potest ab eo abdicari. glos. in. l. 9. tit. 4. par. 5. communem dicit ex Oldrad. cons. 252.

[sect. 255] Iurisdictionis causæ officio mercenario expedi#tur deseruienti actioni ad priuatam vtilitatem. Alcia. in. d. c. quod sedem. nu. 66. cõmunem dicit.

[sect. 256] Merum imperium non potest exerceri in corpus mortuum, & ideo non potest per iudicem susp#di post mortem. Curt. Iuni. in. l. imperium. nu. 34. communem dicit ex Alexã. in. l. 2. C. qui testa. face. pos.

[sect. 257] Nota, quòd modica coercio mutat naturam suam secundum qualita t# causæ qua exercetur: quia si in causa meri imperij exercetur, dicitur me rum imperium, & sic successiuè. Cur ti. Iuni. in dict. l. imperium. nume. 43. communem dicit.

[sect. 258] Iurisdictio concessa in genere, per aliquam dispositionem censetur con cessum merum ac mixtum imperi#. Alcia. in dict. c. quod sedem. num. 38. communem dicit.

[sect. 259] Fallit, si demãdetur iurisdictio simpliciter, quia tunc non comprehendi tur merum ac mixtum imperi#. Cur. Iuni. in. d. l. 1. nu. 23. cõmunem dicit.

[sect. 260] Restringe istam limitationem, nisi quis substituatur loco alterius, quia tunc censetur commissum. Idem Iuni. nu. 66. communem dicit.

[sect. 261] Iurisdictio videtur concessa conces so territorio. Iunior ibi. nu. 113. & Coua. in. q. practi. q. 1. nume. 10. conclu. 9. communem dicunt.

§. De iure regio nisi constet ex ver [sect.] bis velle princip# iurisdiction# transferre, non transfertur. l. 2. ti. 4. par. 5. & l. 2. tit. 9. li. 5. ordina. quod in principe ll. claræ sunt, sed # alio inferiore à prin cipe, nostra communis habet locum. Et licèt princeps possit concedere iurisdictionem, non tamen supremam, quæ datur in signum vniuersalis recognitionis, vt patet in. l. 1. tit. 1. lib. 3. ordi. quia hæc rex non potest ab se abdicare. vt latè per Tho. Gramma. in vo. 28. & per me in recolectis iurisdictionis. nu. 6. & 7.

[sect. 262] Fallit communis, si nō concedatur totum castr#, sed pars. Idem Iunior. nu. 106. communem dicit.

[sect. 263] Fallit sec#dò, qñ cõceditur castrum vel villa, qu# alteri subiecta est, cui cõ petit, iurisdiction, quia nō trãsit iurisdi ctio in cõcessionem. Coua. in. q. pra. c. 1. cõs. 10. cõem dicit ex Cur. Iuni. in. d. l. 1. de iuris. omni. & Odral. consil. 170.

[sect. 264] Nota, quòd concesso castro c# iurisdictione, non videtur concessum merum ac mixtum imperium. Idem Coua. ibi. ver. qua ratione. in fi. cõmu nem. dicit ex Bal. in. c. quãto. de iudi. & Cur. in. d. l. imperium. nu. 42. licèt contrariam, # cõcedatur, dicit, cõem Deci. in. d. l. imperium. & alij, quos re fert dictus Coua. & sic videtur dubia nostra cõmunis propter, varietat# do ctor#, & sic obseruanda sunt verba cõ cedentis, vt apprehendatur de qua ve lit intelligere. Quod nota.

[sect. 265] Nota, # possessio iurisdictionis nō[Fol.98r] transfertur appreh#sa possessione castri, vel fundorum, vel rerum etiam de vol#tate domini sine exercitio iurisdictionis.

Anto. Gomez in. l. 45. nu me. 42. in deci. Tau. ex Bar. in. l. 3. ff. de acqui. posse pro quo allegat text. in. l. quotieus. la. 2. ff. de serui.

[sect. 266] Iurisdictio totalis acquiritur ex vni co actu de voluntate domini, ex nostra autem voluntate solùm acquiritur in illo actu. Anto. Gomez ibi. nu. 73. communem dicit ex Bar. in. d. l. 3.

[sect. 267] Nota, quòd præsiciens ciuitati non habet merum imperium, si non habet iurisdiction# ex concessione prin cipis, vel præscriptione, vel consuetu dine. Curti. Iuni. in. dict. l. imperium. nu. 70. communem dicit ex Bar. ibi.

[sect. 268] Item nota, quòd in castrum, subiectum ciuitati præpositus illius castri non habet iurisdictionem. Curti. ibi. num. 75. communem dicit. quam intelligit, quòd non habet iurisdictionem separatam, & dicitur habere iurisdictionem passiuam, licèt non acti uam. Bar. in. l. 1. quæsti. vlti. ff. de iurisd. omni. iudi.

[sect. 269] Nota, quòd habens iurisdiction# in casu limitato, non cognoscit nisi constito saltim per summariam infor mationem, si ille casus comprehendatur sub sua commissione, aliàs nihil valet quod agitur. Curti. Iuni. cõs. 124. nu. 6. communem dicit.

§. Nota istam communem ad intel [sect.] lectum. l. 23. tit. 6. part. 1. in fi. de iudice laico, qui potest cognoscere in causa clerici. & ad intel. l. 14. tit. 2. lib. 3. ordi. & l. 95. in. l. stili. & l. 7. stili. vbi sunt casus, in quibus curia cognoscit, nam debet priùs, liquere de casu delicti. Nota, # si aliquis accusatur de multis criminibus, & inter ea est vnum de contentis in. d. ll. ratione illius curia cognoscit de omnibus. Cassane. in consuetu. Burgun. rubri. 2. §. 1. glos. fina. Et inquantum dict. l. 14. facit m# tion# de miserabilibus personis, quæ illæ sint, vi. Matthæ. de Afflictis. deci. 57. Nota dictum Bald. in. l. vni. quando imperator inter vi & pupi. C. # hoc priuilegium miserabilium perso narum non potest renunciari, cùm intuitu miserationis fuerit cõcessum. quem refert glos. in. l. 20. ti. 23. par. 3. & tenet Sali. in. d. l. vnica.

[sect. 270] Iurisdictio voluntaria potest exerceri extra territorium. Couarru. in. c. 20. lib. 3 reso. nume. 8. communem dicit ex Bald. & Albe. in. l. emancipati. ff. de adoptio.

[sect. 271] Ex qua sequitur episcopum extra suam diœcesim posse conferre beneficia. Idem ibi communem dicit ex glo. in. c. nouit. de offi. deleg.

[sect. 272] Iurisdictio prorogatur de loco ad locum de consensu partium. Pau. de Castro consi. 203. num. 3 vo. 1. commu nem dicit ex. l. quæro. ff. de solu. & cap. statutum. §. illo. de rescrip. lib. 6. ordinario tamen loci consentiente, vbi per eum.

[sect. 273] Iurisdictio iudicis prorogatur per quemcunq; actum factum ad petitionem partis ante litis contestationem tacitè verè vel expressè petit#. Fran. de Areti. in cap. 1. de iudi. nu. 71. cõmunem dicit ex Bal. in. l. quidã cõ-[Fol.98]v]sulebat. ff. de re iudi.

[sect. 274] Iurisdictio iudicis delegati perpetuatur per vnicam citationem etiam non peremptoriam. Præpo. in. c. non ita. 2. q. 1. communem dicit.

[sect. 275] Iurisdictio præuenitur per citationem. Roma. consi. 112. nu. 4. communem dicit. §. Nota istas cõmunes ad intel. l. 17. [sect.] ti. 7. par. 3. Et est aduert#d#, # ad hoc, # iudicium dicatur cœpt# vt ibi causa finiatur. vt in. l. vbi cœpt#. ff. de iudi. requiritur, # citatio sit executi. Ad perpetuãdum autem iurisdictionem iudicis delegati sufficit mãdat# de citando etiam non exequut#. Hosti. Panor. Ioan. An. Pe. de Ancha. in c. fi. de offi. lega. & Bal. Anto. & Henri. Gaufre. in. c. licet. de offi. deleg. Feli & Deci. in. c. gratum. eod. tit. Bar. & Cur. Iuni. in. l. & quia. ff. de iuris. omni. deci. Tholo. 340. Domi. de Rota in antiquis. de offi. deleg. deci. 1. & h#c est magis communis opi. vt per Petr# Raue. in

compendi. iuris. de offi. lega. in fi. licèt aliud dicat Imol. in dict. c. fi. & Alexand. & Ias. in. l. more. ff. de iuris. omni. iudi. vbi dic#t communem contrariam, præcipuè Ias. num. 58. De iure regio per litis contestation# perpetuatur iurisdictio. l. 21. tit. 4. part. 3. Sed nota, quòd de iure ciuili perpetuatur iurisdictio per citationem exequutam. & sic procedit communis. Iaso. in dict. l. more. De iure regio est necessaria litis contestatio. De iure canonico sufficit mandatum de citando, etiam non exequutum. quam dicit magis communem Petrus Rau#nas. Sed ad hoc, # iurisdictio præueniatur, etiam de iure regio, sufficit citatio exequuta per. l. 12. tit. 7. par. 3. Et nota ad intel. istius. l. dictum solenne Soci. in cons. 41. nu. 3. quòd tunc dicitur præuenta iurisdictio per citationem, quando pars comparet ad terminum citationis, vel si non comparet, actor accusat contumaciam, aliàs non. per. l. properandum. §. 1. de iudi. C. ibi contumaciam accusante. quod nota. De materia istius communis vi. Dida. Perez in ordi. in rubrica. ti. 1. lib. 3. col. 729. cum sequen.

[sect. 276] Iurisdictio iudicis delegati licèt reuocetur per literas secundas facientes plenam mentionem de prioribus, tamen donec intimetur reuocatio, etiã si de illis notitiã habuerit, valet quod fit per iudic# prior#. Coua. in. q. pract: c. 9. in fi. communem dicit ex nota. per docto. in. c. Cæterum. de res.

[sect. 277] Iurisdictio si competat aliquibus officialibus in suo officio, intelligitur accumulatiua ad iudices ordinarios. Petrus Nuni. in. c. 1. de exequen. man. reg. fol. 12. communem dicit ex Ripa in lib. pri. de leg. c. 12.

[sect. 278] Iurisdictio si duobus in solidum cõpetat, & habeant exercitium. iurisdictionis in aliquo castro, vno delinqu# te, alius non cognoscit de delicto. Feli. in. c. prudentiam. num. 5. de offi. deleg. communem dicit.

[sect. 279] Ius accrescendi venit ex coniecturata mente testatoris. Sapia in. l. vna C. quando non peten. part. nume. 4. communem dicit ex gloss. in. l. Titio & Mæuio. §. Iulianus. ff. de leg. 2. vbi[Fol.99r] dicit in materia iuris accrescendi esse absurdum contrauenire voluntati de functi in. d. nu. 4. communem dicit.

[sect. 280] Ratio iuris accrescendi est, ne testa tor videatur pro parte testatus, & pro parte intestatus decedere. Ias. in dict. l. vna. nu. 12. communem dicit.

[sect. 281] Quod ius accrescendi inducitur ex verbo pluris prolato in pluralitate orationum. Ponsi. in. l. re coniuncti. nu. 4. ff. de leg. 3. communem dicit.

[sect. 282] Ius accrescendi non habet locum in contractibus, ex quo emphyteosi concessa pluribus altero decedente non admittuntur fratres ad illam partem. Deci. consil. 263. in princi. communem dicit.

[sect. 283] Amplia ad feudum. Curti. Iuni. de feu. in. 2. par. 2. par. num. 70. communem dicit.

[sect. 284] Fallit hæc ampliatio in feudo concesso à principe. Idem. ibi. nu. 72. communem dicit contra Alexand. consi. 3. num. 8. lib. 1. & Caro. Moli. qui dicit communem contrariam. Zaz ius autem de fendis in. 8. par. num. 32. dicit, quòd in nouo feudo etiam concesso à principe non. habet locum ius accrescendi, secus tamen in antiquo. sed pro prima opinione est text. in. l. vnica. C. si socius imperialis. li. 10. ideo primam tene.

[sect. 285] Fallit secundò in feudo antiquo. Idem Curt. nu. 74. communem dicit.

[sect. 286] Fallit prima communis, cùm dicitur in cõtractibus non habere locum ius accrescendi, in indiuiduis, quia etiam in contractibus habet locum ius accrescendi, saltim ius non decrescendi. Roc. de iure patro. §. ius. num. 20. communem dicit. q. 6.

[sect. 287] Ius accrescendi ad hoc quòd habeat locum requiritur, quòd portio ipso iure deficiat. Curti. Iuni. in. l. hac consultissima. §. ex in perfecto. num. 20. C. de testamen. communem dicit ex glos. in. l. si duo priorem. ver. Iu rasse. ff. de iureiuran. & Titaquel. in. l. si vnquam. in ver. Reuertatur. de reuocan. dona. nu. 285. C.

[sect. 288] Nota, quòd ius accrescendi competit instituto in re certa h#rede vniuer sali non adeunte hæreditatem. Ias. in l. quotiens. nu. 7. C. de hære. insti. cõmunem dicit.

[sect. 289] Nota, quòd institutus in re certa prohibitus ne plus petat, potest petere per ius accrescendi. Alexand. in. l. si quis priorem. ff. ad Trebellia. communem dicit, licèt Corneus in dict. l. quotiens. dicat communem contraraim. Sed proirem testatur Couarruias in cap. Rainutius. §. 1. nume. 9. de testamen. post corne. consil. 3i. vo. 4. & Crotus in. l. re coniuncti. nume. 55. ff. de leg. 3.

[sect. 290] Nota, quòd re vna diuersis in diuer sis testamentis relicta, ipsi non dicun tur. re coniuncti, quia non faciunt partes per quam sui poli. in dict. l. re coniuncti. nume. 2. & nu. 23. ff. de leg. 3. & non habent ius accrescendi. Ias. in dict. l. re coniuncti. nu. 23. communem dicit.

[sect. 291] Nota, quòd quando vna cadem# res legatur alicui in testam#to partis, & eadem res tota alteri legatur in testamento filij substitutione pupillari,[Fol.[99]v] habet locum ius accresc#di, & faci#t partes per concursum. Ias. in. d. l. re cõ iuncti. num. 23. communem dicit.

[sect. 292] Coniunctus re tantùm non præfer tur coniucto verbis tantùm, nec è cõ tra in iure accrescendi, sed ambo pari ter admittuntur. Ias. ibi. num. 8. & 16. communem dicit.

[sect. 293] Si fundus totus vni legatur, & alteri pars, videlicet tertia, si legatum partis sequatur post legatum totius, nõ sunt re cõiuncti, sed censetur adempta pri mo illa pars. Secus tam# si legat# partis præcedat, & totale legatum sequatur, sunt enim re coniuncti. Crotus in d. l. re coniuncti. nu. 26. communem dicit. Et de hoc vi in verbo, Coni#cti. nu. 231. cum sequen.

[sect. 294] Iuri offerendi nõ præscribitur. Gui. papa sing. 906. cõmunem dicit ex Ci no in. l. cùm notissimi. §. sed illud. C. de præ. xxx. vel. xl. anno. de hac com muni vide Dida. perez in. l. 2. ti. 13. li. 3. ordi. col. 1227. & vi. infra in verb. Retractus. num. 82.

[sect. 295] Fallit primò in iure offerendi ad ac quirendam action#, nam tollitur præ scriptione. Coua. in reso. li. 1. c. 9. nu. 3. cõem dicit. & Are. in. §. action#. nu. 54. Insti. de acti. & Alex. in. l. si finita. §. Iulianus. nu. 64. ff. de dam. infe.

[sect. 296] Ius ade#di durat # triginta annos. Coua. in. d. c. 9. nu. 2. cõem dicit. & vi. in verbo, H#reditias. n. 37. Adde Zare. in rep. c. 1. de accusa. differen. 50.

[sect. 297] Ius nouum ex noua causa post lit# contestatam superueniens in iudicio singulari non coadiuuat in illa instan tia. Augu. Bero. q. 102. nu. 3. cõmunem dicit ex Butriga. in. l. edita. C. de eden.

[sect. 298] Ius patronatus in ecclesia acquiritur præscriptione. Deci. consi. 134. nu me. 4. Ioan. à Ripa in lib. 2. de leg. c. 2. nume. 13 communem dicit. & de hoc vi. in compendio meo de iure patronatus. in. §. 7.

[sect. 299] Ius patronatus cùm acquiritur fundatione, dotatione, & constructione, non requiritur # hæc tria simul concurrant, sed sufficit quòd in diuersis temporibus præstetur. Lamber. de iu re patro. part. 1. lib. 1. q. 4. art. 1. num. 6. communem dicit.

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

[sect. 300] Ius patronatus transfertur de vna persona in aliam successione, donatione, permutatione, & cum vniuersitate, in qua est ius patronatus. Roch. de iure patro. in verb. ipse vel is. nu. 1. communem dicit.

[sect. 301] Amplia ad venditionem vniuersitatis. Lamber. par. 2. lib. 1. q. 5. ar. 11. nu. 3. in fi. communem dicit.

[sect. 302] Amplia secundô ad venditionem omnium bonorum. Deci. consil. 127. nu. 3. communem dicit.

[sect. 303] Amplia ad venditionem hæreditatis. Lamber. d. quæst. 5. art. 15. communem dicit.

[sect. 304] Amplia ad vniuersi tatem datam in dotem, quia transfertur ius patronatus in maritum. Lam. par. 2. lib. 2. q. 10. ar. 3. nu. 22. in fi. communem dicit.

[sect. 305] Ius patronatus transit nō solūm ad filios, sed ad filias, si h#redes sint. Roc. in verbo, ipse vel is. num. 14. communem dicit.

[sect. 306] Amplia ad hæredes extraneos. Id# Roch. ibi. num. 17. & Lam. par. 2. lib. 1. [Fol.100r] q. 2. art. 1. num. 16. communem dicunt

[sect. 307] Nota, # in fideicōmissani# non uã sit ius patronatus. Roc. in ver. ipse. vel is. num. 21. communem dicit.

[sect. 308] Item non trãsit in locatione ad mo dicum tempus. Roc. ibi. num. 57. com munem dicit.

[sect. 309] Item non transit in eo, cui datum est castum, aut villa in pignus. Ioan. Igne. in. l. 1. §. seruus pignori. ff. ad Silie. num. 3. communem dicit.

[sect. 310] Item non transit ius patronatus in v#ditione fundi habentis intus ecclesiam patronatam, etiam si aliunde nō habeat aditum ecclesia. Lam. li. 1. part. 2. q. 5. ar. 17. nu. 3. communem dicit.

[sect. 311] Ius patronatus annexum villæ, tran sit cum villa data in feudum. Lam. in dict. part. 2. q. 7. art. 1. nu. 4. cōem dicit.

[sect. 312] Ius patronatus legatum transfertur in legatarium, si testator habet potestatem transferendi concessam ab epi scopo. Lam. in part. 2. q. 6. & Io. Durã. in arte testan. tit. 6. cau. 67. cōmunem dicunt. Cur. Iuni. in consi. 87. nu. 6. dicit, # ius patronatus sine difficultate transit in hæredem vniuersalem, in le gatarium tamen accedente consensu episcopi cōmun# dicit: iste tamen cō sensus pōt accedere vel ante vel post legatum, vt notaui in comp#dio iuris patronatus. §. 8. in prin. ex Ioan. And. in. c. cūm seculum. de iure pa. & Lam. in par. 1. li. 1. ar. 6. q. 1. num. 13.

[sect. 313] Ius patronatus habens aliqua eccle fia, non potest pr#sentare principales dignitates illius ecclesiæ. Boeri. decisi 32. nu. 5. communem dicit. Intellige istam communem in electione, quia laicus etiam prin ceps non potest præ tendere election# prælati ecclesi# col legiatæ vel cathedr alis. Secus tam# in præsentatione, quam potest sibi reseruare in principio. constructionis, vel pòst acquire re præscriptione, si construxit, vel dotaui, vel fundauit. Couar. in reg. possessor. de reg. iu. lib. 6. §. 10. nu. 50. magis communem dicit ex Ioan. And. in reg cui alieui. de reg iu. lib. 6. Et ex hac causa Hispaniæ reges non solūm ex priuilegio, quia ab ore inimicor# proprio sanguine totã Hispaniã redemer#t, vt dicebat gl. in. c. Adrianus. 63. dis. p#sentât pr#latos ecclesiar#, sed etiã ex eo ## fundar#t, cō struxerunt, vel dotarunt ecclesias.

[sect. 314] Nota, # Romanus pontifex pōt derogare iuri patronatus tam clericor#, quàm laicor#. Coua. in. q. practi. c. 36. nu. 1. communem dicit ex gl. in cle. 2. in verbo, Aposto-
licis. de præben.

[sect. 315] Intellige in patronatu laicor#, si expressè deroget#. Secus tñ, si tacitè. Id# ibi
cōmunem dicit ex Lapo alleg. 96.

[sect. 316] Amplia, etiam si in genere sit facta m#tio sub clausula generali ad cuiuscunq,
collationem præsentedat# be nefi cium pertineat. Idem ibi commu nem dicit ex Lapo alleg.
84.

[sect. 317] Amplia secundò, etiam si in curia vacauerit, non compreh#ditur in generali
reseruatione. Idem ibi commu nem dicit ex gloss. in. c. 2. de præben: in. 6. & Ioan. Lup.
in tracta. de bene. vacan. in cutia. §. 11. & Deci. Cassio. de cis. 1. de dila.

[sect. 318] Ius patronatus si transferatur delai co in eclesiã, ecclesiastic# est, non so

[Fol.[100]v] lùm quo ad priuilegia, sed etiam quo ad derogationem. Idem ibi. num. 5.
cōmun# dicit ex glo. in cap. vno. de iu re patro. in. 6. in verb. Ecclesiasticus.

[sect. 319] Ius patronatus si pertineat laico & clerico ecclesiasticum est. Idem ibi. in verbo.
tertio optime, communem di cit ex glos. in dict. cap. 1. §. vlti.

[sect. 320] Fallit quo ad derogationem, quia c#setur laicale. Id# ibi ex Sene cōs. 66.

[sect. 321] Ius partronatus si priuilegio vel pr# scriptione laico competat, comprehenditur
sub literis apostolicis de eo non facientibus mentionem. Id# ibi. nu. 6. communem dicit
ex Panor. in cap. dilectus. de offi. lega.

[sect. 322] In impetratione beneficij de iure patron atus laicorum à summo pontifice,
facienda est mentio de possessoribus ius peræsentedandi habentibus, & si non fiat de veris
patronis. Idem Co uarru. ibi. in verbo, quintò principaliter quæritur. communem dicit ex
gloss. in capitu. consultationibus. de iure patrona.

[sect. 323] Nota, quòd dispensatio facta per Romanum pontificem cum electo ad
episcopatum vt possit retinere beneficia, valet, & si illa beneficia sint de pr#sentedation laica.
Coua. in qu#st. practi. cap. 36. nu. 12. in fi. commun# dicit ex Rota decis. 331. in nouis.

[sect. 324] Duobus collitigātibus in curia ex præsentedatione laicorum non sequuta collatione
mori#tibus, vel altero mo riente, collatio non spectat ad Roma num pontificem, nec dicitur
beneficium vacate in curia. Couarru. ibi. num. 7. communem dicit ex gloss. in cle. in
verbo, Collatio. vt lite penden. in princi.

[sect. 325] Capitul#. vt lite pendente. li. 6. procedit non solùm quo ad terti#, quòd nō
possit præsentedari alio ex collitigātibus mortuo, sed neutri ex collitigātibus. Rochus. in
verbo, Honorific#. qu#st. 23. cōmun# dicit contrariã, immo # possit pr#sentedari vnus ex
collitigātibus. Lamber. in. 2. li. par. 1. qu#st. 6. ar. 12. magis commun# dicit, & Coua,
in dict. nu. 7. in verbo. tertio.

[sect. 326] Permutatio beneficij, quod est de præsentedatione laicorum, ipsis spretis, non est
ipso iure nulla, sed venit annullanda per sententiam. Couarru. in dict. quæst. 36. num. 9.
communem dicit ex Panormi. in cap. cùm di lectus. de iure patro.

[sect. 327] Intellige istam communem patronis intra quatuor menses con queren tibus. Idem
ibi. in fi. commun# dicit.

[sect. 328] Nota, quòd in vnionibus beneficiorum, quæ sunt de patronatu laicorum, est
facienda mentio iuris patronatus. Couar. ibi. num. 11. communem dicit ex Deci. consi.
174.

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

[sect. 329] Ius sepulchri tranfertur in eumentem fundum, vbi sepulchrum est, etiã si habeat aliunde aditum, quàm per dictum fundum. Couarru. in quæst. practi. capit. 36. & in resolu. capitu. 13. num. 3. li. 1. communem dicit ex Albe. in. l. si mercedem. §. 1. ff. de acti. empti. Ratio tamen discriminis inter ius patronatus & ius sepulchri hæc est, quia iure sepulchri non nisi per fundum vti possumus, iure autem patronatus sic. quod nota.

[Fol.101r] L.

[sect. 1] LLABORATOres conducti ad laborã dum agr# litigiosum, si fiat eis protestatio ne agrum colerent, tenen tur ad damnum, & ad pœnam. Deci. in. l. velle. num. 3. ff. de regu. iu. communem dicit.

[sect. 2] Laicus licitè recipit decimas, si pet tempus, cuius memoria non est in cõ trarium, percepit, & non est necessarium # sit fama, quòd ante cõcilium Lateranense habuerit. Pyrrhus in cõ suetu di. Aure. de possessorijs iudicijs. §. 2. prope fi. magis communem dicit ex Barba. con. 35. vo. 2. & Alex. con. 6. vo. 1. & de hoc vi. Rebu. de decimis.

[sect. 3] Laicus, qui percipit decimas per t#pus, cuius memoria non est in cõtrarium, etiam ante concilium Lateranense, non potest alteri laico concedere, etiã cum authoritate episcopi. Boe. in consue. Bituri. in Rubri. des co stumes prediales. §. 11. comun# dicit.

[sect. 4] Laicus potest esse arbitrator in re spirituali. Deci in cap. 2. num. 2. de iudi. communem dicit.

[sect. 5] Laicus potest esse assessor episcopi in causa spirituali. Deci. ibi comun# dicit, quã intellige, nisi ipse iudex aliàs esset sequuturus suum cõsilium vt per Panor. ibi. Ex quo in fertur, # si iudex esset ita ignarus, # nescit discer nere an consilium sit iustum nec ne, cùm teneatur sequi, vt per Anto. in cap. cùm olim. de arbi quem refert & sequitur Alex. in. l. si conuenerit. nu. 11. ff. de re iudi. tunc laicus non potest esse assessor, vt per Deci. ibi. quam communem dicit.

[sect. 6] Laici possunt puniri per episcopum de adulterio. Alci. in capit. perniciosam. de offi. ordi. communem dicit. etiam per intrusionem in monasterium. Couar. in epi. 4. cap. 7. §. 7. num. 20. communem dicit.

[sect. 7] Lata culpa non æquiparatur dolo, cùm agitur de impon#da pœna mor tis, vel mutilationis membri. Hiero. Cagno. in. l. contractus. num. 20. de reg. iu. ff. communem dicit.

[sect. 8] Legatus de latere in prouincia sibi commissa, ac extra, potest sub ditos & non subditos absoluere propter iniectionem manuum violentam in clericum excommunicatos, & si sit enor mis læsio. Panor. in cap. penul. de offi: lega. communem dicit.

§. Concordat cum. l. 23. tit. 9. par. 1. [sect.]

[sect. 9] Nota, quòd legatus in prouincia sibi decreta potest adiri per viam simplicis querelæ. Panor. in cap. 1. de offi. lega. nu. 2. comunem dicit ex gloss. in dict. cap. 1.

[sect. 10] Legatus nuntius extra prouinciam nec subditum absoluit. Panormi. ibi. comunem dicit.

[sect. 11] Legatum factum Sempronio si du xerit vxorem in mille, & si ordinem ecclesiasticum receperit in ducenta, fi efficitur clericus, gaudet in mille. Hippo. in Ru. de fide. num. 127. ff. comunem dicit.

[sect. 12] Amplia in legato facto fili# si nupserit in mille, & si ingrediatur in monasterium in quinquaginata, si ingres-[Fol.[101]v]sa sit monasteri#, habebit mille. Ias. in auth. quas

actions. nu. 14. C. de sa crosan. eccle. & Ars testan. tit. 6. cau. 54. communem dicit. Contrariam di cit communem Paulus in auth. Nisi. C. ad Trebel. & vi. Deci. in cap. in pr# sentia. nu. 59. de proba. Sed primam communem in dubia voluntate testa toris intellige, & sec#dam in vera & in dub irabili, vt per Duran. in arte testan. cau. 54. vel dic pro vt dicit Coua. in reso. lib. 1. cap. 19. nu. 9. quòd prima est communis, & secunda verior.

[sect. 13] Legatum factum mulieri vel alicui vt contrahat matrimonium eum. A. si ipsa velit. Requisita. A. acceptauit, si postea recusauit, nihilominus debe tur legatum. Ias. in l. cùm auum. nu. 8. C. de insti. & substi. cōmun# dicit.

[sect. 14] Legatum relictum vxori si honestè vixerit, & durauerit in viduitate, & # post eius mort#, quòd Titius habeat legatum. si ipsa contrahit matrimonium non expectata morte, habebit

legatum. Ias. in. l. si mater. nu. 2. C. de insti. & substi. communem dicit.

[sect. 15] Legatum relictum fili# pro illa ma ritanda in. cccc. si inueniat maritum c#. cc. habebit nihilominus residu#. Ias. in. l. filia legato. nu. 3. C. de leg. cōmunem dicit. & Cou arru. in capit. officij. de testa. num. 20.

[sect. 16] Legatum factum vx ori per hæc ver ba, Relin quo vxori me# quicquid ad me per uenit nomme dotis. non sunt expens# deducen dæ factæ pro conso cutione dotis. Ias. in. l. post dotem. nu. 36. ff. solu. matri communem dicit.

[sect. 17] Legatum factum vxori, in quo. re linquitur vsufructuaria omnium bo norum institutis filijs, intellig#tur solùm le gata esse alimenta. Goza. con. 99. nu. 8. communem dicit.

[sect. 18] Fallit si filius moriatur, quia t#c erit vsufructuaria omni# bonorum. Id# ibi. num. 9. communem dicit.

[sect. 19] Legatum conditionale est censendum, & non purum, fi legetur pro do te, vel pro causa dotis, & non debetur nisi matrimonio secuto. Coua. in cap. 3. de testa. nu 11. communem dicit ex Castro. in. l. si ego. in prin. ff. de iu. do ti. quam intellige ad hoc quòd debeat tur legatario. Sed si non sequatur ma trimonium, debet consumi in pios vsus ex Bal. Noue. de dote. part. 6. priui. 77. nisi aliud cōstet de voluntate te statoris, vt per Panor. in dict. cap. 3.

[sect. 20] Legatum factum ecclesiæ, intelligi tur de parrochiali. Ias. in. l. 1. num. 4. C. de sacrosan. ecclesi. cōmun# dicit.

[sect. 21] Legatum fact# ecclesiæ sanctæ Mariæ, cùm in loco sint plures ecclesiæ sanctæ Mariæ, & non apparet de voluntate testatoris, nec altera est pauperior, episcopus assignabit cui maluerit. Coua in cap iudicante. nu. 2. de testa. communem dicit ex Hosti. An to. & Abbate. in dict. cap. 3.

[sect. 22] Legatum annuum relictum ecclesiæ, vel ciuitati, non durat nisi per cen tum annos. Alex. con. 6. vo. 1. commu nem dicit. quam intellige in vsufructu relicto ecclesiæ, secus tam# in annuo legato. Ias. in. l. soluto matrimonio. nu. 1. ff. folu. matri.

[sect. 23] Legatum pium non debetur nisi adi ta hæreditate. Ias. in. l. 1. C. de sacrosan.[Fol.102r] eccle. num 31. communem dicit.

[sect. 24] Legatum relictum in minùs solenni testamento, hæres non tenetur pr# stare diuisionem. nu. 5. C. de iuris & fa. igno. contrariam, immo quòd licèt ciuilitè non teneatur, tamen obligatione naturali tentur od præstand# dicit magis communem ipse Ias. in. l. cùm quis. num. 12. C. eo. tit. & couar. in cap. cùm esses. de testa. num. 5. ex Panor. in. c.

quia pleriqua. de immu. eccle. & in capit. 1. de in integ. resti. & quòd ex minùs sol#ni testam#to oria tur naturalis obligatio. Couar. in cap. quanuis pactum par. 2. §. 4. num. 8. de pact. in. 6. communem dicit. & gloss. in. l. 31. tit. 14. par. 5. ex docto. in. l. vlti. C. ad leg. fal. Sed pro concordia dicit, quòd secunda debet intelligi de obli gation naturali, qu# procedit ex mo rali honestate, & sic si hæres soluit legata, non repetit. Prima autem proce dit, quòd hæres non compellitur præ stare etiam iure natur ali. auod nota.

[sect. 25] Fallit primò, si in minùs solennitestamento testator cõcedat legatario, quòd possit propria autoritate apprehen dere possessionem rei legatae. Io. Durã. in arte testa n. tit. 2. cau. 3. & Ias. in. l. nemo. ff. de lega. pri. magis communem dicit.

[sect. 26] Fallit secundò, quando testament# ex eo est nullum, quia testator errauit in institutione, instituens quem credebar coniunctum, cùm aliàs non esset. Ias. in. l. eam quam. de fideicõ nu. 5. C. communem dicit.

[sect. 27] Fallit tertiò, quando testamentum est nullum ex præteritione, quia non sunt in stituri hæredes, qui instituendi essent. Bello. con. 57. commun# dicit.

§. Nota has communes præceden [sect.] tes pro intellectu. l. 3. tit. 14 par. 5.

[sect. 28] Nota, quòd si legatarius possidet r# legatam, etiam si testamentum sit nul lum, legitimè retinet etiam in soro cõ scienti#. Ias. in dict. l. cùm quis. communem dicit. & in foro iudiciali habet exceptionem aduersus hæredem. Ias. in. l. nemo. in pri. lectu. nu. 7. & in secunda. nu. 98. communem dicit.

[sect. 29] Legatum relictum spurijs à patre, cognatis proximioribus defertur. Co uarru. in epito. 4. §. 5. cap. 8. num. 5. cõmunem. dicit ex Ias. in. l. 2. C. de hære. insti. & Alex. in. l. hæreditas. C. qui. vt indignis. & Io. Lupus in. l. 29. Tauì.

§. Nota, quòd si cognati proximio [sect.] res per duos menses neglexerint pete re, defertur fisco. l. 10. tit. 13. par. 6.

[sect. 30] Legatum magnum tollitur rupto testamento per natiuiratem posthumi. Alci. de præsum. reg. 1. præsum. 13. Communem dicit.

[sect. 31] Legatum dicitur inutile, quod in vo luntate alterius relinquitur, nisi sit in piam causam. Io. Duran. in arte testã. tit. 6. cau. 8. communem dicit. & Couarru. in cap. si tibi. num. 12. de testa. & fauore pi# causæ etiã si sonet in me ram voluntatem tertij, est interpretãdum ad arbitrium boni viri.

[sect. 32] Fallit secundò regula principalis, # non potest relinqui. in meram volun tatem, quæ est ex. l. fideicommissa. l. 2. §. quanquam. C. de fidei. liber quòd hæc regula procedat. si relinquatur[Fol.[102]v] arbitrio boni viri moderandum, sub hac forma, Lego cent# Titio, si h#res arbitrabitur, si h#redi visum fuerit, si h#res putauerit. Coua. in. d. c. c# tibi. n. 7. de testa. cõem dicit ex Bar. & doct. in. l. 1. ff. de leg. 2. & Panor. cõs. 4. nu. 9.

§. De materia istius cõmunis habes [sect.] l. 11. tit. 3. par. 6. & 1. 6. tit. 5. li. 3. fo. 11. & 1. 31. cum nouem sequenti. in. deci. Tau. & l. 29. tit. 9. par. 9. quam rogo videas.

[sect. 33] Legatum factum c# clausula, quòd testator promittit non reuocare, & # si reuocauerit, quòd donat, nõ potest mutari. Io. Duran in arte testan. tit. 6. cau. 3. communem dicit.

[sect. 34] Legatam alternatiuum si relinquatur, est electio legatarij, & non hæredis. Sali. in. l. plerun#. §. fi. C. de iu. dotium, communem dicit. & Couar. in cap. indicante. de testa. num. 3.

[sect. 34] Legat# relictum certis personis alicuius loci, videt# relict# cont#platiõe loci. Io. Durã. in arte testã. tit. 6. cau. 7. Barba. consi. 1. vo. 4. cõmunem dicit.

[sect. 35] Legat# de re aliena ex certa scientia testatoris esse alienam, hæres tenetur euincere, & dare legatario. Alex. in. l. r# alienã. C. de lega. & Ars testã. tit. 6. cau. 32. cõem dicit. & licèt aliqui vell#t hoc procedere de iura ciuili, nõ tñ de #quitate canonica, per tex. in. c. filius noster. de testa. tñ cõiter tenetur contrari#, vtper Barba. ibi, & post e# Couar. in fi. nu. 6. Verus. n. intellectus tex. in. d. c. filius. est, # legaterius inuito domino rei legat# prætenu legat non potest detinere, quin restituat do mino. quam communem dicit Coua. & Corne. consil. 32. vo. 2. col. 2.

§. Concordat cu hac cõmuni. l. 10. & [sect.] 37. tit. 9. par. 6. & si res legata venit ad legatari# alio titulo quàm legat, h#res tenetur tradere ei preti#. l. 44. ti. 9. par. 6. #a licèt causa sit adimpleta, nõ tñ cessauit effectus. l. si iã facta. & l. cõ dition#. ff. de cõdi. & demõstra. vt no tat Bal. in. l. filia legatorum. q. 2. C. de leg. de quo per Tira. de cessan. causa. in. 18 limita. vbi dicit cõem opi. # im. plement# legat non facit cessare legat#, sed illud corroborat & cõfirmat, ex quibus dicit, # qui plus legauit pro dote, & postea minùs dedit, nõ videt# minuisse legat#. Et vltra cõem opini. allegat Pau. de Castro cõ. 146. vo. 1. vbi cõcludit, # si cui in testam#to relict# est pro dote, & nubat interim antequã testator moriatur, sitq; ab alio do tata, tamen debetur legat#. Ad quod etiã accedit, quõd si testator reliquit decem pro Berta maritanda, si t#pore testamenti iam erat nupta, debetur ni hilominus legatum. vt notat Bal. in. l. vlt. ver. pone testator. C. de senten.

[sect. 36] Nota, # testator pr#sumitur sciuisse rem legatã propriã, si r# illã proprio facto ac#siuit. Coua. in. c. filius noster nu. 1. de testa. cõem dicit ex Bal. & Cino. & Ias. in. l. cùm alienã, C. de leg.

[sect. 37] Amplia primam communem, etiã si legatum sit de re ecclesiã, vt detur æstimatio. Cur. Iuni. consi. 30. communem dicit. Contrariam dicit communem Corne. in dicit. cap. cùm alienam. Sed Coua. in. c. filius noster. nu. 5. dicit communem primam, & non secundam, repulsa differ#tia inter ius canonic# & ciuile, de qua per dict#**[Fol.103r]** Corneum. in dict. l. cùm alienam. & sic quòd debeat#r #stimatio.

§. Nota quòd de iure regio per. l. 13. ti. [sect.] 9. par. 6. videtur approbata communis, de qua per Corneum, quòd non valeat legatum de re ecclesiã etiam quo ad #stimationem. & licèt glos. ibi in verbo, no pue dan mandar, videatur distinguere inter res sacras ecclesiã, & quæ non sint sacre, quæ tamen sunt ecclesiã, dicens, quòd #stimatio rei sacræ quæ est ecclesiã non debeat#r, #stimatio verò in alijs si constat de voluntate testatoris volentis vt præstetur #stimatio, quòd præstanda est, ex Fabro. in. §. non solùm. Insti. de lega. & glo. ibi. & in. l. siquis inquilinos. ff. de leg. 1. tamen dict. l. 13. hunc non patitur intellectum, nec distinction#, sed quòd indistinctè teneamus nostram commun#, quòd debeat#r #stimatio. Nec obstat dict. l. 13. quia cùm sint casus separati & distincti, in quib# loquitur dict. lex. solùm debet clausu la adaptari ad casus connexos. iuxta glos. in cap. ecclesia vestra. el. 2. de electio. & cap. inquisitioni. de appel. & Alex. in con. 63. nu. 8. vo. 6. præcipuè cùm ratio, quæ per dictam legem assignatur, non congruat alijs casibus superioribus, & cùm diuersa sit ratio, solùm debet clausula operari circa cõ nexa, vt notatur in. l. scripturas. ff. de leg. 1. & in. l. 1. C. de libe. pr#te. & Io. de Imol. in con. 131. in fi. verba autem legis sunt hæc. Otrosi dezimos, que nin los marmoles, ni los pilares, ni las pilas, ni las puertas, ni maderas, ni ninguna de las ortas q# son puestase ay#tadas a las casas ea los, otros edificios, no pueden ser mandadas en testam#to a otri. Esi algun home fiziere man da dellas, o de otras seme jantes, no vale, ni es tenuto el heredero de dar aquella cosa, ni la estimacion della. E esto es defendido, porque tales cosas como estas fazen mas apuestas las villas

e los lugares do son, e porende no se deuen por tal razon arrancar en tal manera. Et sic ratio legis est ne leuen tur, & h#res videns se teneri ad #stimationem, de facto auelleret res affixas domui, & sic ciuitas deformaretur, quæ ratio non congruit alijs casibus, ideo cogita.

[sect. 38] Amplia, etiam si sit res fisci. Idem Iu ni. ibi. nu. 5. communem dicit.

[sect. 39] Amplia tertio, etiam si res sit dotalis. Idem ibi num. 6. & Imol. in capit. cùm contingat. num. 18. de iureiuran. communem dicit.

[sect. 40] Amplia ad rem minoris. Idem Iunior. num. 6.

[sect. 41] Amplia prædictam conclusionem, etiam si legatum factum sit fratribus minoribus, qui non possunt habere proprium, valet tamen vt præstetur #stimatio. Cur. Iuni. con. 30. num. 7. communem dicit. Et sic debet intelligi Home. con. 40. in fi. dicens esse cõmunem opinionem fratribus mendi cantibus non posse legari annuos redditus pro alimentis, quòd non procedat in #stimatione.

[sect. 42] Fallit, si testator habet rem etiam si sit fideicommissum finituum tamen morte testatoris, quia hæres non tenetur euincere nec dare #stimationem. [Fol. 103v] Ias. con. 109. vo. 4. communem dicit. & Coua. in. cap. filius. nu. 2. de testa.

[sect. 43] Amplia ad emphyteosim legatam, quæ morte testatoris finitur. Ias. in. l. vxor. nu. 1. C. de leg. cõmunem dicit.

[sect. 44] Amplia, etiam si legatum fiat coniunctæ personæ. Coua. in dict. cap. filius. nu. 2. communem dicit.

[sect. 45] Nota, quòd si testator habet aliquã partem in re hæredis quam legauit, censetur totam legare rem. Couar. in dict. cap. filius. nu. 3. communem dicit ex Ripa. in. l. serui electi. §. fi. nu. 13. ff. de leg. 1.

[sect. 46] Legatum factum priori bibliam, & fratribus decem pro emenda capa: si prior præcessit, habebit bibliam tantum: si tamen sequatur, habebit vtr#que. Imol. in. l. cohæredi. §. patrem. ff. de vulg. & pu. & Ias. in. l. doli. nu. 4. de verbo. obli. communem dicunt, vbi vi. A reti. pulchrè loquentem.

[sect. 47] Legatum factum nomine expresso hæredis, nõ censetur repetitum in substitutione. Alci. de præsum. reg. 2. præsum. 35. nu. 5. communem dicit.

[sect. 48] Legatum cum cõditione in primo testamento, si in secundo legetur simpliciter, censetur reiecta cõditio. Cur. Iuni. con. 163. nu. 14. communem dicit.

[sect. 49] Legatum dicitur conditionale, quã do tempus vel dies incertus adijcitur pr#stationi & executioni legati, vt pu ta cùm nupserit, ac si adiecta esset con ditio substantiæ legati. Caro. Molin. in addi. ad Alex. con. 55. in ver. incertus nu. 2. li. 2. communem dicit.

[sect. 50] Legatum factum creditori voluntario debetur & creditum. Secus tam# in creditore iuris, vel consuetudinis, quia præsumitur factum animo com p#sandi. Io. Cora in. li. 3. misce. cap. 1. num. 9. communem dicit.

[sect. 51] Ex quo si maritus recipit in dot# bo na æstimata ea #stimatione, quæ facit emptionem, fi postea legat easd# res, vel vnam vxori sub nomine dotis, nõ censetur legatum animo compensandi. Cifontanus. in. l. 16. Tau. nu. 18. cõmunem dicit ex glos. in. l. Licinius locusta. ff. de leg. 2. Et debitor voluntarius ille dicitur, qui suo facto incidit in obligationem, necessarius autem, qui ministerio legis vel statui sine facto suo debitor est. vt notat Bar. & do cto. in. l. si cùm dotem. §. si pater. ff. solu. matri. & vi. in verbo, Vxor. nu.

[sect. 52] Legatum quantitatis si alicui sit factum, si postea dos sit præstita in quã titate animo compensandi legatum videtur dos esse præstita. Si tamen spe cies sit legata, &

quantitas præstita in dotem vel e contra, non dicitur animo compensandi præstita. Boe. deci. 137. num. 1. communem dicit ex. l. si cùm dotem. §. si pater. ff. solu. ma. & Bar. #. l. huiusmodi. §. pater. ff. de leg. 1.

[sect. 53] Legato alicui facto vsq; ad tempus, actio, vel obligatio, quæ affixa est ossibus legatarij, non finitur, & si finiatur tempus appositum ipsi legato, sed exceptione tantùm. Dominium aut# rei legat# finito tempore transit in h# redem, sicut traslatum fuit in legatarium. Ias. in. l. illud. C. de lega. num. 7. communem dicit.

[sect. 54] Legatis mobilibus, non veniunt no mina debitorum. Ias. consi. 5. vo. 3. Io. [Fol. 104r] Duran. in arte testan. tit. 6. cau. 9. com munem dicit.

[sect. 55] Legatis omnibus bonis testatoris vel vsufructu omnium bonorum, cõ preh#duntur etiam res venales quas habet testator. Coua. in reso. li. 2. cap. 5. in prin. communem dicit ex Bar. in l. generali. §. vxori. ff. de vsufu. leg. & Fano de pigno. par. 2. memb. 2. nu. 16.

[sect. 56] Legata penu, excepto vino quod Romæ est, censetur solùm legata penus quæ Rom# est. Coua. in dict. cap: 5. num. 5. communem dicit ex. l. nam quod liquide. §. vlti. ff. de penu. leg. & Alexã. consi. 36. vo. 6. & Feli. in capit. quoniam frequenter. vt lite non cõte sta. & vi. in verbo, Regula. num. 25.

[sect. 57] Legato fundo suburbano, seu ædibus meis, quæ sub via lata sunt, vtr#que debetur. Quia dictio, seu, in lega tis ampliandi causa apposita esse cen senda est. Coua. in dict. cap. 5. num. 10. communem dicit ex Bar. & Albe. in l. si quis ita legauerit. ff. de au. & arg. leg. & Cremen. sin. 56. & Bar. & Soci. in. l. si quis ducenta. §. vtrum. ff. de reb. dubi. & gloss. in capit. ego Ludouicus. 63. distin.

[sect. 58] Legata domo, si testator habet plures domos, erit in arbitrium hæredis dare minimam: & si nullam habet, le gatum erit elusori#. Maine. in. l. semper in obscuris. num. 9. ff. de re. iu. cõmunem dicit. nam in legatis dubijsquod minimum est debetur. Couar. in cap. indicante. num. 4. de testa. cõmunem dicit ex Are. in. l. legato generaliter. §. 1. ff. de. leg. 1.

[sect. 59] Limita istam communem in legato pio, quia debetur maius. Couarru. ibi commun# dicit ex Panor. ibi. & Bart. in. l. Titia. §. Se ia. de au. & argen. leg. ff. & Roma. sin. 515.

[sect. 60] Legatario licèt tres actiones competant pro legato, personalis, ex testa mento, rei vendicatio & hypothecaria. per. l. 1. C. communia de leg. sed ta men actio ex testamento, non competit pro legatis factis d#taxat ad honorem & vtilitatem testatoris vt con struatur capella, quia tunc competit officium iudicis. Ripa. in. l. per omnia num. 42. ff. de leg. 1. communem dicit ex Bart. ibi. licèt sibi non placeat, sed quòd competat actio ex testamento, & officium iudicis.

[sect. 61] Fallit secundò in legatis quæ sustin#tur de iure speciali, vt in legatis cõditionalibus, pro quibus competit actio in factum, vel officium iudicis. Id# Ripa. ibi. nu. 43. commun# dicit.

[sect. 62] Nota, quòd dict. l. 1. inquãtum dicit, quòd pro legatis competit rei vendicatio, limitatur in vniuersalibus fidei commissis, quia non comperit nisi fa cta restitutione per hæredem. Quæ sublimitatur in legato vniuersali relicto ecclesi# secuta acceptance per hæredem. Ripa ibi. numc. 51. communem dicit.

[sect. 63] Item limita dict. l. 1. in. legata parte bonorum, quia non competit rei ven dicatio. Id# ibi. nu. 53. cõmun# dicit.

[sect. 64] It# limita in legato vnus rei facto duobus. Id# ibi. nu. 56. cõmun# dicit.

[sect. 65] Nota, quòd actio hypothecaria pro re legata non fuit cognita de iure digestor#. Idem ibi. nu. 64. cõem dicit.

[sect. 66] [Fol.104v] Nota, quòd dicta. l. 1. in quantum di cit, quòd hypothecaria competit. pro legatis, non habet locum in re legata. Idem ibi. num. 65. cõmunem dicit.

[sect. 67] Amplia istam communem in lega tis, pro quibus competit officium iudicis. Id# ibi. nu. 66. cõmunem dicit.

[sect. 68] Legatario non accrescunt quæ acquir#tur ex re legata ante aditam h#reditatem. Pe. Raue. in alpha. aure. in verbo, Legatum. communem dicit.

§. Concordat cum hac communi à [sect.] cõtrario sensu. l. 37. tit. 9. par. 6. & quã do res legata pluribus, accrescit alijs. vi. l. 33. eo. titu.

[sect. 69] Amplia ad legitimã, quia postquã est assignata alicui, non accrescit illi, sed patri vel h#redi. Cur. Seni. cõs. 84. nu. 3. communem dicit contra Bal. in cap. cùm. m. Ferrarien. de consti.

[sect. 70] Fallit in addito à testatore potest te stam#tum in re legata. quia accrescit legatario, si sit legatus totus fundus, vel simpliciter fundus: secus tamen si pars fundi. Coua. in quæst. practi. q. 2. nu. 2. in verbo. tertiò est omnino. com munem dicit ex Bar. & Alex. Soci. & Ripa. in. l. serui electione. §. vlti. ff. de lega. 1.

[sect. 71] Amplia & si sit addit# verb#, me#. Idem ibi. communem dicit ex Pau. & alijs in. l. si ex toto. ff. de leg. 1.

[sect. 72] Amplia secundò, & si testator rem vel fundum habuerit pro indiuiso nã simpliciter legata, non addito etiam verbo, meum, accrescunt legatario. Idem ibi. nu. 3. communem dicit ex gloss. dicti. §. vlti.

[sect. 73] Restringe has communes, quando hab#s rem pro indiuiso post testam# tum redemit à fratre alteram part#, quia non censetur legatario accresci, siue simpliciter leget, siue cum, verbo, meum. Idem ibi in septima & octaua consideratione communem dicit ex glos. & Ripa in dict. §. vlti.

[sect. 74] Item restringe secundò, cùm adie ctum est rei legatae per testatorem: se cus si personæ, quia tunc non accrescit legatario. Idem ibi. num. 6. communem dicit ex Cuma. & Bart. in. l. cùm fundus. ff. de au. & arg. leg. Adduntur rei legatae quæ per alluuiõn# vel facto ipsius testatoris iunguntur, vt puta mutatis intermedijs rei legatae, accreseunt personæ, quæ ex vendi tione, vel alio titulo acquiruntur, nã mutata forma antiqua. quæ ipsemet Couarru. explicat.

[sect. 75] Legitima necessariò est relinquenda iure institutionis. Alex. cõs. 70. vo. 2. Ias. in auth. nouissima. C. de inoffi. testa. num. 16. Ripa. in Rub. ff. de solu. ma. num. 44. communem dicit. licèt Alex. in. l. inter c#tera. ff. de libe. & po sthu. communem dicat contrariam de iure canonico. nu. 31. quem Ias. refutat, & dicit cõmunem primam. & hanc dicit magis communem gloss. in. l. 6. tit. 8. par. 6. in verbo. Como heredero. & illa. l. 6. videtur approbare primam in verbo, massi aquella par. te le dexasse enel testamento no como heredero, entõ ce podria quebrã tar tal testamento. Sed cùm hodie de iure regio legitima sit aucta per. l. 9. et 13. tit. de las mãdas. fo. ll. & l. 1. ti. de las here. fo. ll. legitima potest relinqui[Fol.105r] quocunq; titulo, vt notat Bal. in. l. ma ximum viti#. C. de libe. præte. qu# refert & se quitur Segu. in. l. cùmpatronus. nu. 42. ff. de leg. 2. & c# hoc. transeunt cõmuniter docto. in. l. 6. Tau.

[sect. 76] Amplia ad legitimam patris, qu# iu re institutions est relin quen da. Ias. in auth. nouissima. nu. 38. post Alexan. communem dicit.

[sect. 77] Fallit, nisi ahàs filius priuetur legitima ex causis no. in gl. in. c. quinquauallis. de iureiuran. & in auth. cùm de ap pella. cogn. col. 8. §. causas comprehensos, & ex maiori causa etiam expreis. Curti. Iuni. consil. 182. nu. 10. & Ias. in. l. non licet. nu. 7. C. de libe. præte. communem dicit.

[sect. 78] Nota, quòd licèt requiratur, # iure institutions legitima relin quatur, nõ requiritur quòd tota, sed sufficit # ali quid relinquatur, nec filius habet que relam infficio si testamenti, si tota nõ sit relictæ, sed potest petere supplementum. Corne. cos. 66. litera. Z. vo. 2. communem dicit.

[sect. 79] Legitima patris estriens. Ias. in auth#. nouissima. C. de in officioso testa. quem refert Segu. in. l. cùm patronus nu. 14. ff. de leg. 2. communem dicit.

§. De iure regio per. l. 6. Tau. est legi [sect.] tima patris tota h#re ditas, dempta. tertia parte bonorum, do qua filius pote disponere ad libit#. Et per istam. l. tollitur ambiguitas doctor#, vt rùm aucta legitima filij, vi deatur alicta pa tris. de qua per. Segu. in. d. l. eum patronus. num. 14.

[sect. 80] Nota, # pater potex hæredare fili# ex iniuria verbalisibi illata. Cur. Iuni. cons. 148. nu. 1. communem dicit.

Concordat cum. l. 4. tit. 7. par. 6, [sect.]

[sect. 81] Nota, # si filia simpliciter excludatur à successione, non tamen c#setur exclu sa à legitima. Ludo. Go. cõsi. 43. nu. 18. communem dicit ex Soci. con. 150. vo. 1. qu# Goza. intelligit, si exclu datur ab homine, secus tam# si ab sta tuto in nu. 23. & 26.

[sect. 82] Legitima ex causa potest minui per statutum, tolli autem non potest. Hie. ro. Cagno. in. l. iura sanguinis. nu. 10. ff. de regul. iur. communem dicit. petrus autem Raue. in alpha. aure. in verbo, Legitima. & Deci. consil. 19. & Boe. decis. 188. nu. 6. magis commun# dicit contrariam, # potest tolli. & id# dicit Ias. in auth. nonissima. C. de inof fi. testa. Sed Hiero. Cagno. ibi dicit, #. legitima, quæ de. iure ciuili debetur, potest tolli in totum, quæ autem debetur de iure naturali, non potest. Io. Nicolaus in addi. Alcia. in tracta. de præsump. reg. 1. Illatio. 8. Aut est ratio nabilis causa statuendi, & potest in to tum tolli. Aut non est causa rationabilis, & non potest. Et hanc opinionem dicit magis communem, dummodo alimenta ex toto non tollantur, & sic coincidit cum Cagnolo. & dicit communem ex Curti. Iuni. con. 10. Et sic est intelligendus Alexan. in con. 3. vo. 7. vbi dicit, # per statutum potest tolli ex toto legitima filijs, etiã naturalibus, vbi dicit magis commu nem, quem refer Goza. consil. 43. nu. 24. Ex quo sequitur, quòd licèt princeps concedat facultatem cõstitu#di maiorem de omnibus bonis patris, [Fol. [105]v] pater non potest tollere legitimã naturalem alijs filijs, quæ succedit loco alimentorum, nec princeps, nec pater est tutus, si præstet talem facultatem omnium bonorum. vt per plura deducit Xuarez in. l. quoniam in prioribus. ff. de in offi. testa. super. 1. §. Sec#dò limitabis. per totum. nu. 14. & talis facultas est odiosa, vt per Pala. rub. de dona. inter. vi. & vxo. in. c. per vestras. §. 24: nu. 20. Ex quibus etiam resultat, quòd cùm legitima ascendentium debeat iure ciuili, quòd per statut# potest tolli, de quo in verbo, Asc#dentes. num. 253.

[sect. 83] Nota, # grauamen appositum in le gitima ipso iure tollitur. Xuarez. in. d. l. quoniam in prioribus. ampli. 10. nu. 4. communem dicit, reprobata gl. in l. scimus. ff. de inoffi. testa. & concordat cum. l. 9. & 11. tit. 4. part. 6. & l. 17. tit. 1. part. ea. ibi, deuen la auer librey quita sin embargoy sin agrauamiento, y sin ninguna condicion. casuali mixta vel potest atiuu. vt per Roderi. Xuarez in num. 11.

[sect. 84] Legitimus ille censetur, qui ex matrimonio contracto in facie ecclesiæ natus est, oportet enim dicenti cōtrarium non solū inter parentes matri monium non posse subsistere, sed etiā malam fid# ambor# probare. Coua. in epi. 4. c. 8. §. 3. nu. 2. communem dicit ex panormi. & præpo. in. c. peruenit. qui fili. sint legi. & vi. in verb. Filius. num. 131. §. Concordat cum. l. 1. tit. 13. par. 4. [sect.]

[sect. 85] Nota, quòd si pater nominat filium suum legitimum in testamento, non stantibus filijs legitimis, efficitur legi timus viua matre habili ad contrah#d# matrimoni#. Boe. deci. 240. nu. 6. vsq; ad nu. 19. communem dicit.

[sect. 86] Legitimus non est temerè quis pro nunciandus, nisi cum legitimo cōtra dictore. Idem ibi cōmunem dicit ex Anto. Abbate in. c. causamq; el. 2. qui fi. sint leg. tamen sententia lata pro vno fratre, omnes alios fratres comprehendit. l. 29. tit. 22. par. 3.

[sect. 87] Nota, quòd ius legitimatis nō præ scribitur per quin quennium à morte patris. Idem ibi. §. 3. nu. 2. commun# dicit. Nec obstat. l. 25. tit. 29. par. 3. quæ loquitur in libertate, & habuit ortum a. l. 1. C. ne de sta. defuncto.

[sect. 88] Legitimus excludit sub stitutum. Curti. Iuni. consil. 83. nume. 8. Ias. in. l. cū autem. de insti. & substi. num. 7. C. communem dicit.

[sect. 89] Limita si nō sit citatus substitutus, quia tunc nō excluditur. Idem ibi. nu me. 11. communem dicit.

[sect. 90] Amplia istam limitationem & si sit legitimus viuent patre. Deci. consil. 95. Coua. in epi. 4. c. 8. §. 9. nume. 8. communem dicit. De quo vi. in verbo, Citatio. num. 6.

[sect. 91] Legitimus verbum idem importat, quòd legitimus. Curti. Iuni. cons. 145. nume. 10. communem dicit, & sic filius legitimatus. dicitur verus legitimus, Decius consil. 258. cōem dicit.

[sect. 92] Amplia ad excludendum substitutum. Deci. consi. 365. nu. 6. cōmunem dicit ex Alex. cons. 2. vo. 1. & gl. in. l. 4. in verbo, todas las hōrras. ti. 15. par. 4. vbi etiā dicit cōem. & vi. per e# plura[Fol.106r] ad intel. l. 12. Tau. præcipuè in illa qu# stione, an fili# nobilis legitimatus, nō expressa nobilitate patris, si gaudeat nobilitate patris. Et cōcludit # non.

[sect. 93] Amplia secundò non solū quo ad successionem patris, sed etiā quo ad successionem agnator#, ac cogna torum. glos. in. l. 7. in verbo, Los otros hermanos. tit. 15. par. 4. commun# dicit ex Deci. cōsi. 307. & 316. Quam cō mun# intellige quo ad omnes agnatos, vel cognatos, vt sentit. d. l. 7. nō au t# quo ad auum. vt in expresso tenet Cassa. in consue. Bur. rub. 8. §. 3. glo. ad intestato. nu. 4. & Ange. in auth. qui. mo. natu. effici. legiti. §. fi. col. 7. et Bar. in. l. omnium. C. de natura. libe. quia quo ad ascend#tes dicitur extraneus. & tenet do. de pala. rub. in. l. 12. in ordi. Tau. & gl. in. d. l. 7. Est enim diuersa ratio ascendentium ad alios agnatos, quia lege non coguntur agnati in stituere agnatum, ascend#tes autem iure naturæ tenentur, & est debita legitima. c. ius naturale. 1. dist. in. l. cū ratio. ff. de bonis damna. l. in suis. ff. de libe. & posthu. debet. n. consentire auus, ne ei inuito suus hæres agnascatur. vt in. §. sed siquis. Insti. de adopti. Et hoe in expresso tenet dict. l. 12. Tau. vbi requiritur, # in dispensatione exprimatur auus, & alij ascendentes, aliàs ad illos non extenditur.

[sect. 94] Fallit quo ad succession# in feudo, quia non succedit legitimatus nisi sit dictum quod succedat. Cur. Iu. consi. 136. nu. 1. communem dicit.

[sect. 95] Restringe istam limitationem in legitimato per subsequens matrimonium. Ias. in. l. cū autem. nu. 10. C. de insti. & substi. communem dicit.

[sect. 96] Restringe istā restriction#, si in contractu matrimonij sint instrum#ta do talia, aliās nō. Curti. Iu. cons. 136. nu. 2. cōem dicit Quā intellige de iure ciui li, non tam# canonico. Quā per plura deducit Deci. consi. 155. & dicit cōem opi. nu. 1. in fi. & glo. in. l. 1. in. verbo, Se casa con ella. ti. 13. part. 4. & vi. congesta per Coua. in epi. 4. c. 8. nu. 8. §. De iure regio approbatur indistin [sect.] ctē h#c sec#da opinio, dicens per sub sequens matrimonium etiam quo ad succession# legitimari in. l. 1. ti. 13. par. 4. & l. 12. ti. 6. par. 1. & l. 2. tit. 6. lib. 3. fo. ll. & cū lex indistinctē loquatur, indistinctē debet intelligi. c. si Romanorum. 19. distin.

[sect. 97] Restringe secundò istam restrictionem, quando ambo contrah#tes fuerunt in bona fide in cōcubitu, ex quo natus est filius, quia t#c per sub sequ#s matrimonium efficitur legitimus. Se cus tamen, si vnus solus sit in bona fide, credens alium solutum, qui vxoratus erat, filius non legitimatur per subsequens matrimonium. glo. in. l. 2. in verbo, En adulterio. tit. 15. par. 4. cō munem dicit ex Ioan. And. in. c. tanta. qui filij sint legi. quia dabat operā rei illicitæ incōcubinatu, Cū aliud sit calore matrimonij, quia ignorantia vnus, efficit prolem legitimā. vt notat Anto. in. d. c. tanta.

[sect. 98] Fallit secundò, quando legitimatur quo ad quædam. Curti. Iuni. cons. 75. nu. 4. communem dicit, quia tunc nō dicitur propriè legitimus.

[sect. 99] [Fol.[106]v] Fallit tertiò in legitimatis per papam, quia non succed#t in bonis existentibus in imperio. Curt. Iuni. cons. 136. nu. 7. communem dicit.

§. Concordat cum. l. 4. tit. 15. par. 4. [sect.]

[sect. 100] Amplia, etiam si legitimatus sit cle ricus, cum quo dispensat# est per Romanum pontificem, quia quo ad bona secularia requiritur disp#satio prin cipis se cularis. Coua. in epi. 4. c. 8. §. 8. n. 19. cōem dicit ex Soci. cōs. 47. vo. 4.

[sect. 101] Amplia econuerso, # legitimatus per principem secularem non censetur legitimatus quo ad munera eccle siastica. Coua. ibi cōmunem dicit ex gl. in. c. lege. 10. distin. in nu. 8.

[sect. 102] Nota, # princeps non potest legitimare non subditum, etiam de cōsensu eorum, quibus pr#iudicat legitima tio quo ad bona sita extra suam iurisdictionem. Alex. cons. 67. vo. 1. cōmu nem dicit, licèt Crotus in. §. & quid si tant#. ff. de libe. & posth. dicat contra riam commun#, qu# refert & non sequitur Coua. in. d. c. 8. §. 8. nu. 15.

[sect. 103] Fallit quartò in statutis. Ludoui. de Goza. cōsi. 6. nu. 9. communem dicit. & Coua. in. d. §. 8. nu. 3. magis commu nem dicit.

[sect. 104] Nou, # legitimati à principe sine præiudicio venientium ab intestato, possunt institui hæredes legitimis filijs non stantibus. Io. Durã. in arte testan. ti. 3. cau. 8. communem dicit.

[sect. 105] Nota, # clausula, Sine pr#iudicio ve ni#tium ab intestato. habet locum in casu intestati, non tamen si fiat testamentum. Goza. cons. 6. nu. 33. cōmunem dicit. & solūm excludit fisc#, ac vxorem. Deci. consil. 338. cōem dicit.

[sect. 106] Legitimantio potest fieri per procuratorem. Petrus Raue. in alpha. aure. in verbo, Legitimtio, cōmun# dicit.

[sect. 107] Legitimatō est de reseruatis princi pi in sign# suprem# potestatis. Alc. in l. 2. nu. 48. ff. de verb. obli. cōem dicit.

[sect. 108] Legitimationem non enervat, si filij legitimi superueniant. Ludo. de Goza. cons. 6. nu. 56. cōmunem dicit. Effectus tam# legitimationis limitatur ac restringitur, quia concurrunt cum legitimato filij legitimi nati ex Bart. in. l. ex. facto. ff. de vulga. & pupi.

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

§. Contrarium disponitur per. l. 12. [sect.] Tau. siue superueniant legitimi, siue iam sint nati, excluduntur legitimati in, totum à successione parentum.

[sect. 109] Legitimation# vitiat obreptio eorum, quæ si essent expressa, vel nõ fieret, vel redderet concedentem difficili lem ad concedendum. Cur. Iuni. con si. 32. nu. 5. communem dicit.

[sect. 110] Legitimatio non valet, quando nõ fit mentio de filijs legitimis. Tiraq. in l. si vnquam. in verb. Donatione largitus. q. 16. nu. 311. de reuo. dona. C. cõ munem dicit.

[sect. 111] Nota, # specialis m#tio parent# vel cognomina eorum nõ est necessaria, sed generalis mentio sufficit. Alex. cõ si. 195. vo. 2. nu. 2. communem dicit:

[sect. 112] Item nota, quòd in legitimatione est facienda mentio de qualitate spurietatis, & non sufficit dicere in genere esse spurium. gloss. in. l. 9. tit. 18. par. 3. in verbo, Non auia marido, cõmunem dicit ex Panormita. in. c. per venerabilem. qui filij sint legiti. & [Fol.107r] Anto. ibi in ver. nunc venio ad secun dum. Contrariam, vt s ufficiat solùm exprimere spurium in genere, Ias. in cõsil. 11. cõem dicit ex Inno. & Io. An. in. c. fi. de fi. pres. & Roma. in cõsi. 194. & hanc etiam tenet Deci. cõsi. 55. Sed primam sequitur Coua. in epi. 4. in. 2. par. c. 8. §. 9. num. 4. & dicit magis tutam. & cam etiam tenet Rebuffus in consti. regijs. de restitutionibus. in gl. vlti. nume. 8. ex Felin. in. c. postulasti. cl. 2. de res. [sect. 113] Item nota, quòd si legitimatio petitur pro adulterino ex vtroq; parente, debet fieri mentio de vtroq; adulterio. Couarru. ibi. nume. 3. communem dicit ex Ferdinando de Loazes de matrimonio. dubio. 10.

[sect. 114] Nota, quòd legum expressio in dispensatione ac legitimatione contra quas fit dispensatio, nõ est necessaria, nisi aliàs, aliquod graue præiudicium inferatur. Gomezi. in. c. 1. nu. 6. de con sti. communem dicit.

Nota etiam, # derogatio generalis sufficit ad tollendum. §. naturales. si de feu. sue. controuer. in vsib. feudo. vbi disponitur, # naturales licèt fiant legitimi, ad feudum non admittantur. Cur. Iu. cons. 157. cõmunem dicit.

[sect. 115] Nota, quòd generalis facultas legi timandi non comprehendit infantes, cùm non possint consentire, sed requiritur specialis clausula. Curti. Iu ni. cons. 32. num. 4. Carol. Moli. in addi. ad Alexan. in cons. 11. vo. 1. nume. 7. communem dicunt.

[sect. 116] Nota, # legitimandi facultas respectu potestatis, est fauorabilis, respectu legitimati est odiosa. Alcia. in. l. 2. nu. 47. ff. de verbo. obli. cõmunem dicit, & ideo non extenditur. Cur. Iuni. cõs. 75. nu. 8. commnunem dicit. Idem Alci. in paradoxis. c. 16. concludit respectu patris esse odiosam, respectu tamen filij est fauorabilis. Quod nota.

[sect. 117] Legitimandi habens facultat#, non potest proprios filios legitimare. Coua. in epi. 4. c. 8. §. 8. nu. 21. cõmun# dicit ex Deci. in. c. 3. de proba.

[sect. 118] Legitimãdi habens potestat# natos ex adulterio it# & ex incestu põt legi timare, si ambo concurr#. Alcia. ibi. nu. 46. & in parado. c. 16. cõem dicit.

[sect. 119] Nota, quod habens facultatem legitimandi non potest legitimare sine causa, etiam si habeat amplissimam potestatem, quæ in Romano pontifi ce non requiritur. Curti. Iuni. con. 75. nu. 4. communem dicit. & vi. in verbo, Dispensatio. nu. 86.

[sect. 120] Legitimandi habens facultatem ab Imperatore, non potest legitimare in terris ecclesiæ, vel in loco domini nõ recognoscentis superiorem. gloss. in l. 4. tit. 15. par. 4. in verbo, En cuyo senõrio. communem dicit ex Bald. in. l. eam quam. C. de fidei commis. & in. l. 1. C. de iure aure.

[sect. 121] Legitimādi potestas data post mor tem patris, non intelligitur concessa in præiudiciū fidei commissi. curti. Iuni. cons. 83. nu. 10. cōmunem dicit.

Nota, # si concedatur facultas alicui pro se & filijs, filij possunt in vita patris legitimare. Anto. Rube. in. l. Gallus. §. quidam recte. ff. de libe. & posth. col. fi. cōem dicit ex Ias. in dict.[Fol.107]v §. quidam rectè. Quam intellige, nisi acquisita sit pro filijs & hæredibus, quia tunc filij admitt#tur ordine suecessiuo, ex Cur. consi. 73.

[sect. 122] Nota, # imperator non potest legi timare in terris subiectis alterius dominio. Parisi. cons. 1. vo. 1. nu. 103. com munem dicit ex Anto. & alijs in cap. per venerabilem. qui fi. sint legi. & Alexan. cons. 57. vo. 1. & Deci. con. 55. & vi. Deci. cons. 150.

[sect. 123] Lex, vel statutum semper est in viri di obseruantia, etiam si post multum t#pus casus legis nō contingat, secus tamen si casus acciderit, & contra legem vel, statutum fieret actus. Cur. Iu ni. cons. 129. nu. 12. communem dicit.

[sect. 124] Lex ciuilis obligat in foro conscienti#, & contraueniens legi, peccat mor taliter. Alcia. in. c. cūm contingat. nu. 99. de iureiurã. cōem dicit. Vi. plures limitationes per Feli. in. c. 1. de consti.

[sect. 125] Lex exprimens aliquos casus ratione frequentioris vsus, nō intelligitur exclusus alius minùs frequens. Curti. Iuni. consi. 107. nu. 8. cōmunem dicit.

[sect. 126] Limita in pœna statuti concurrenti cum pœna legis cōis, quia per statut# videtur recessum à pœna legis cōmu nis. Hippo. in practi. crimi. in. §. quæri tur. nu. 6. in princi. magis cōem dicit.

[sect. 127] Lex noua imponens pœnam concurrens cum lege veteri etiam pœnali, quælibet pœna potest imponi, quã prosequutus est accusator. Panor. in c. de causis. de offi. deleg. nu. 14. communem dicit.

[sect. 128] Lex, vel statutum cōceptum verbis vniuersalibus de futuro, continens actum & non concessionem quæ restringitur ad habiles, non habet loc# ratione publicæ vtilitatis. las. in. l. hoc edicto. §. renuntiatio. nu. 5. ff. de noui ope. nun. communem dicit.

[sect. 129] Amplia, si concepta sit lex ex verbis geminatis cum dictione vniuersali, quia non restringitur ad habiles. Et idem erit, si sola sit dictio vniuersalis super actu aliàs concessio. Alcia. de verbo. signifi. li. pri. pagi. 18. in princi. communem dicit, quas communes intelligit in idoneitate ciuili, secus tamen in naturali. Nam si lex promittentem dotem obligat cuiusc#q; status vel conditionis sit, non astringit minorem, quia impedimentum natu rale obstat, & ob id dicit Salicetum in l. 2. C. de noxa. nō posse defendi, dum dicit, # si statut# sit, vt quicunq; quo modocunq; aliquem occiderit, # occidatur, non sit distinguend#, an dolo, vel culpa necauerit in sui tutelam, necne, #a si vim repell#do, # naturali ter licèt occidat, lex nō habebit loc#.

[sect. 130] Lex reprobens consuetudinem nō solūm intelligitur de præterita, sed etiam de futura. Ias. in. l. de quibus. num. 55. ff. de legi. communem dicit. & in. l. c#ctos populos. C. de summa tri. num. 74.

[sect. 131] Lex statuens super matrimonium ac super aliud spiritale, per quod intimidatur, non valet. Deci. in. c. ecclesia sanctæ Mariæ. nume. 36. de consti. & Coua. in epi. 4. par. 3. c. 3. §. 8. num. 6. communem dicit.

[sect. 132] Amplia, quia etiã dicta lex non habet loc# circa accid#tia matrimonij.[Fol.108r] Præpo. in. c. 1. de spon. cōmun# dicit.

[sect. 133] Nota, # leges loqu#tes de clericis in his, qu# non contradic#t canonibus, sunt obseruandæ. Alci. in. c. cūm non ab homine. nu. 1. de iud. cōem dicit.

[sect. 134] Nota, # de substantia legis non requiritur scriptura. glos. in. l. 4. ti. 1. par. 1. in verbo, Leyenda. commun# dicit ex Feli. in rub. de cōsti. Sed contrariā dicit communem Sali. # requiratur scriptura in. l. human#. C. de leg. Glo. autem ex dicto Bald. in. d. l. human#. concordat istas communes, # de sub stantia legis non requiritur scriptura, sed ex accid#tali ad hoc # liget requi ritur, & # sic de bet intelligi. d. l. 4.

[sect. 135] Lex. si vnus. §. pactus. ff. de pactis. vbi Paulus dicit, # in stipulationibus ius continetur, cōmuniter interpretatur, hoc est solennitas anthoritate iuris in troducta est efficax ad tollendā priorem stipulationem ipso iure sine ministerio exceptionis. Old#dor. de ex cepti. in. #. quid sit exceptio. pagi. 10. communem dicit.

[sect. 136] Lex. quisquis. C. ad legem iu. maiesta. loquens de patre committ#te crim# læsæ maiestatis, exten ditur ad ma trem ex identitate rationis. Ias. consil. 106. vo. 4. nu. 2. communem dicit ex glo. in. d. l. Vnum tamen nota, # licèt sec#d#m dispositionem. d. l. filij sunt incapaces successione parentum & collateralium, filiæ tamen non, ex Sa li. ibi & Ias. in. d. consi. 106. post Ange. de Are. in. d. l. quisquis.

[sect. 137] Lex. secunda. C. de rescinden. vend. non habet locum in transactione. cō munem dicit. Alex. cons. 42. vo. 1. Cōtrarium, immo # habeat, dicit cōmu nem Fabi. in tracta. de empti. & vendi. q. 8. & hanc dicit magis commun# Deci. cons. 203. nu. 4. vbi assignat con cordiam, quam dedit Corne. con. 27. vo. 4. dicens, Vel excessus vltra dimidiam est mediocris, & procedat prima. Vel excessus est maximus, & habet locum secunda. quam nota. & vi. eundem Deci. consil. 216. per totum. vbi allegat Corne. consil. 166. vo. 1. & hanc distinction# tenet Caro. Molin. in addi ad Alex. in. d. consil. 42. nu. 11.

§. De iure regio est approbata com [sect.] munis prima, # in transactione non habeat locum per. l. 34. tit. 14. par. 5. & in eadem lege etiam disponitur contra distinctionem Cornei, etiam si sit enormissima læsio ibi, quantoquier que montasse aquella parte que quitasse el demandador.

[sect. 138] Nota, quòd ad hoc, quòd remedi#. d. l. 2. competat emptori, sufficit, quòd læsio excedat dimidiam pretij rei em ptæ, ita quòd si pretium rei empt# nō excedebat centum, & ipse dedit quin quaginta & vnum supra centum, habet locum remedium dictæ legis. Co uarruias in reso. lib. 2. c. 3. nu. 8. communem dicit.

§. Concordat cum cum. l. 4. ti. 7. lib. [sect.] ordi. reprobata. l. 16. tit. 11. par. 4. quæ vi debatur innuere pretium rei emptæ debere excedere in. duplum. vt si res valebat centum, pretium esset ducen ta & plus. Et iuxta. l. 4. nota, quòd restituens nō tenetur ad fructus, & hoc potiùs ex cōsuetudine, quàm de iure. vt per Rofre. in. 4. par. de libellis. Rub.[Fol. [108]v] de actione ciuili quanto minoris. de qua per. d. Coua. nu. 9. Et intellige. d. communem in modica l#sione, secus in enormissima, quæ etiam iuramentum non euitat, vt in verbo, luramen t#. nu. 206. & vi. Calca. cons. 75. nu. 27. ex glo. in. c. fi. de resti. in inte. lib. 6.

[sect. 139] Nota, # ren#cians specialiter reme dio. d. l. 2. non. potest se iuuare illius re medio. Couar. in lib. 2. resol. c. 4. nu. 1. communem dicit ex Bar. & Ias. in. l. si quis cùm aliter. ad fi. ff. de verbo. obli. Generalis aut# renuntiatio nihil quo ad hoc præiudicat. Coua. ibi commu nem dicit ex. l. vlti. §. item quæsitum. ff. de condi. indebi. & Bart. in dict. l. si quis cùm aliter.

[sect. 140] Amplia in sciente verum valor# rei & pretium, etiam si nō ren#ciet, quia non competit ei remedium. d. l. 2. Co uar. in. d. c. 4. nu. 2. cōmunem dicit ex Deci. consi. 183. Vnum tamen nota in practica, quòd licèt sit verum, quòd sciens vel ren#tians. d.

legis remedio minimè possit contrauenire, intelligi tur, quando modicus est excessus vltra dimidiam, secus tamen si sit maximus. vt notat Casiodo. de emptio. & vendi. deci. prima. & Calde. cons. 8. de iureiuran. & Deci. consi. 180. & 380. & Castro. con. 12. vo. 1. & Coua. in. d. c. 4. nu. 5. in fi. dicit ita receptum in praxi.

[sect. 141] Nota, # libellus in remedio. d. l. 2. non requiritur quòd concludat alternativè rem tradi, vel pretium supplere, sed sufficit vnum concludere, & iu dex pronuntiabit sec#dùm naturam actionis alternativæ. Goza. consi. 44. nume. 11. communem dicit ex Salice. in dict. l. 2.

[sect. 142] Nota circa. d. l. 2. quòd res est in obli gatione, & pretium in solutione. Coua. in. d. c. 4. num. 14. ex glo. in. d. l. 2. & Caro. Moli. in cons. Pari. tit. 1. §. 22. nu. 42. communem dicit. concor. cum. l. 56. tit. 5. par. 5.

[sect. 143] Nota, quòd remedium. d. l. 2. habet etiam locum re perempta. gloss. in. l. 56. tit. 5. par. §. communem dicit, ex Sa li. in. d. l. 2. q. 14. & 19. & Panor. in. c. c# causam. de emptio. & vendi. Contrariam, immo quòd re perempta nō cō petat remedium. d. l. 2. dicit communem Coua. in. d. c. 4. nu. 14. ex gloss. in. d. l. 2. & Burgen. in. c. dilecti. de empt. & ven. contra Panor.

§. De iure regio per. d. l. 56. approba [sect.] tur hæc secunda communis ex Azo. in summa eo. ti. dicens, quòd re per#pta, nec emptori, nec venditori non competit remedium. d. l. 2.

[sect. 144] Nota, quòd si emptor iusto titulo oneroso ac vero pretio rem vendiderit, venditor contra tertium possessorem agere non potest. Couar. in. d. c. 4. nu. 10. communem dicit ex Tiraq. in. l. si vnquam. in verb. Reuertatur. num. 271. C. de reuo. dona. ex Bal. Cre mensi. & Cino. in. d. l. 2. tamen si lucra tiuo titulo vel iniusto tertius consequutus est rem, poterit, si prior nō sit soluendo, conueniri. Coua. ibi. communem dicit.

[sect. 145] Nota, quòd remedium. d. l. 2. potest intentari intra triginta annos. Couar. in. d. c. 4. nu. 22. in verb. Sed vt rem. cō munem dicit ex glo. in. d. l. 2.

§. De iure regio debet intentari in [sect.] [Fol.109r] tra quadriennium per. l. 4. tit. 7. li. 5. or di. Quam intellige in priuatis. In ecclesia, fisco, vel minori restitutio potest peti intra triginta annos per. l. vlti. tit. vlti. par. 6. de quo per Couar. in dict. cap. 4. contra Roderi. Xuarez in Alleg. 21. restringens tempus petendi restitutionem intra octo annos.

[sect. 146] Nota, quòd quando ex remedio dict. l. 2. rescinditur contractus, nō solùm suppletur pretium rei, quod vltra dimidiam iusti pretij res valet, sed verum pretium rei. Couarru. in dict. cap. 4. num. 11. in fi. communem dicit ex Cino in dict. l. 2.

[sect. 147] Nota. quòd remedium dict. l. 2. nō habet locum in contractibus stricti iuris, sed in contractibus bonæ fidei. Ias. in. l. 1. de iure emphy. num. 76. ma gis communem dicit.

[sect. 148] Lex. 2. de rescin. ven. C. non habet loc# in permutatione. Couar. in cap. 5. li. 1. reso. num. 8. in verbo, Vltima. communem dicit.

[sect. 149] Lex. 1. de sacrosan. eccle. C. habet locum in quocunq; testam#to facto, etiam ab illo, qui non est in articulo mortis. Ias. in dict. l. 1. num. 31. communem dicit.

[sect. 150] Nota, quòd dict. l. 1. habet locum in habilibus tantùm. Boe. in Rub. des costumes concerns les testaments. §. 1. in consuetu. Bituri. communem dicit contra Bart. ibi.

[sect. 151] Liber feudor# est approbatus. Baptista de sancto Blasio in rub. decre. quæst. 5. & Ias. in vsi. feudo. num. 3. communem dicunt.

[sect. 152] Liber rationum contra scrib#tem ex sola comparatione, si negetur, pro bat. Couar. in cap. 22. num. 8. in quæst. pract. communem dicit ex Bart. in. l. admonendi. ff.

de iu. iuran. num. 29. pro scribente autem non probat. Id# ibi commun# dicit ex docto. in cap. 2. de fi. instru.

[sect. 153] Liber mercatoris, non facit fidem in magnis summis pro se. Aimon. de Anti. in verbo. Vidimus. in. par. 1. nu. 3. communem dicit ex Bart. in dict. l. admonendi. Et nota, quòd mercator tenetur exhibere librum ad fundandam intentionem alterius. gloss. in. l. 17. ti. 2. par. 3. magis communem dicit ex Soci. in. l. 1. C. de eden.

[sect. 154] Nota, quòd si mercator in suo libro de consensu partis scripsit contract#, facit pro tertio & contra tertium semi plenam probationem. Idem Aimon. ibi. nu. 29. communem dicit.

[sect. 155] Libellus non est necessarius in iudicio, sed sufficit # redigatur in actis qualis qualis petitio, nisi à reo petat vt offeratur libellus in scriptis. Anto. de Tremo. in addi. ad Bona. in practi. excepti. de impedimentis executionis. num. 17. ver. sunt & alij. magis communem dicit.

§. De iure regio per. l. 41. tit. 2. par. 3. in [sect.] causis minimis, quæ non exced#t decem morabetinos, nō est necessarius libellus, secus in alijs. Hodie habes pragma. de anno. 1534. in curijs de Madrid, vbi disponitur, quòd in causis, quæ nō excedunt quatuor#ta dipōdia, nō admittatur, nec fiat processus in scriptis, sed verbo tenus procedatur, denuò partibus satisfiat.

[sect. 156] [Fol.[109]v] Amplia primam communem cūm petitur executio officio iudicis, secus tam# si agitur actione iudicati vel in fact#. Imol. & Rapha. quos refer Ias. in. l. intra diem. ff. de re iudica. nu. 3. cō munem dicunt. licèt cōtrari# teneat ipse Ias. in secundo m#bro, sed quòd sufficiat qualis qualis petitio in nu. 6. quod mihi plus placet.

[sect. 157] Amplia secundò in causa criminali, in qua etiam non requiritur conclu sio. Zazi. in. §. 1. Insti de acti. num. 26. communem dicit.

[sect. 158] Libellum non vitiat ordinis peruer sio. Feli. in cap. qualiter & quādo. nu. 3. de accusa. communem dicit.

[sect. 159] Nota, quòd libellus nō potest em# dari post lit# cōtestatā. Io à Ripa. in. l. edita. C. de eden. nu. 44. cōem dicit.

§. Concordat cum. l. 41. titu. 2. part. 3. [sect.] Et nota istam communem c# sequ#tibus ad intel. istius. l.

[sect. 160] Amplia, etiam si in libello sit clausula, saluo iure addendi vel mutandi, nō potest mutari, minui, vt addi. Ias. in. dict. l. edita. nu. 44. cōmun# dicit.

[sect. 161] Nota, # in libello nō est necessaria expressio nominis int#tat# actionis. Ias. in. d. l. edita. n. 1. cōem dicit. Quā li mita, quando proceditur ex clausula, sola veritate inspecta. quia etiā, tunc nec t#pus nec locus declaratur. vt notat Deci. in. c. dilecti. de iudi. & Ias. in l. vn#. ff. si cert# peta. & in terminis cō sulu it Alex. cō. 6. vo. 3. & Soci. cō. 109. vo. 3. & Iuni. cō. 65. It#. post cōclusum in causa, stāte clausula, recipi#tur testes, # a sol#nitates de iure ciuili re# sit# nō admitt#tur. cle. s#pe. de. verb. sig. & ibi notat Imol. & Alexan. cons. 84. vo. 4. nec conclusio libelli est necessaria. Ang. de Are. Ias. & Alexand. in. l. omnium. C. de testa.

[sect. 162] Sed requiritur, quòd clarè intentio actoris manifestetur. Cur. Iuni. consi. 149. nu. 6. communem dicit.

§. Concor. c#. l. 25. tit. 2. par. 3. & c#. l. [sect.] 11. tit. 1. li. 3. ordi. Et de hac clausula, veri tate sola inspecta. vi. regale Frāci#. in iure. 12. in verb. tertio nota. & Petrum Nuni. in responso. 1. per totum. vbitra crat de materia dict. l. 11.

[sect. 163] Item in criminalibus requiritur ex pressio temporis & loci delicti, aliàs non valet, etiam patre non opponen te. Bello. consi. 63. nu. 2. ex Bar. in dict. l. edita. C. de eden.

[sect. 164] Libellus in quo continentur duæ actiones, quæ ita se habet, quòd sententia lata in vna, obstat exceptio rei iudicatæ in alia, non procedit. Bello. confi. 23. num. 16. communem dicit ex Bart. in dict. l. edita. in quarto gene. re, vt potest poni exempl# in promissione dotis, & actione ex testam#to.

[sect. 165] Nota, quòd libellus in causa famosa etiam ciuilitate intentata debet con tinere omnes solennitates. l. libellorum. ff. de. accusa. &. l. 14. tit. 1. par. 7. quæ cum ea concordat. gloss. in. l. 2. tit. 9. par. 4. communem dicit in verb. ser hecha. ex Soci. cõ. 109. vo. 3. & Bar. in. l. viro. ff. solu. matri. & in. l. sed si ex dolo. §. fi. cum sequ#. ff. de dol.

[sect. 166] Nota, # in omnibus casibus, in quibus nõ requirit# libellus tñ debet inter uenire qualis qualis petitio viua voce facta. Cur. Iu. in. l. fi. C. de edicto diui[Fol.110r] Adri. tollen. nu. 62. communem dicit ex Ias. in. l. nec quidquam. §. vbi decre tum. ff. de offi. pro. & leg.

[sect. 167] Licentia alicuius quando requiritur in aliquo actu, non sufficit consen sus tacitus. Corse. in sing. in verb. Licentia. communem dicit.

[sect. 168] Licentia concessa vt fiat aliquid q# de iure communi non potest, interpretatur vt minus lædat ius commune. Cur. Iuni. consi. 178. num. 22. communem dicit.

[sect. 169] Licentiam vt possit quis se absente re causa studij, vel alterius caus# legitimæ, quilibet pr#latus etiam inferior potest concedere. Panor. in cap. relatum. de cleric. non resi. cõmunem di cit ex glo. in. c. cum eo. de electi. in. 6.

[sect. 170] Liter# subrepti# sunt ipso iure nullæ. Feli. in cap. ad audientiam. el. 2. de res. nu. 22. communem dicit.

[sect. 171] Litigiosa res non dicitur, quãdo agi tur actione personali, vt actione ex empto, quæ ad rem emptam contra venditor# in iudicium deducitur. Co uar. in quæst. practi. cap. 15. nu. 6. com munem dicit ex Roma. consi. 270. & Cino. Albe. Bal. & Ang. in. l. 2. C. de li tigi. licèt in fi. di. nu. contrariam verio rem dicat ex Imol. Deci. & Ripa in. c. cum. m. gl. vlti. de. cõsti. vbi cõclud#t rem. litigiosam esse, quoti#s deduct# est in iudicium dominium directum vel vtile, sequuta litis contestatione. & idem. tenet Ias. con. 43. vo. 1.

[sect. 172] Nota, quòd possessio litigiosa reddit possessionem litigiosam. Cur. Iuni. con 165. communem dicit. vi. in verb. Possessio. num. 276.

[sect. 173] Litis contestatio requiritur in omni bus iudicijs possessorijs. Ias. in. l. naturaliter. §. nihil commune. nu. 165. ff. de acqui. posse. communem dicit.

[sect. 174] Fallit primò in possessorio edicti Carboniani. Io. Cora. in dict. §. nihil commune. ver. expeditis. nu. 37. com munem dicit. licèt sibi non placeat.

[sect. 175] Fallit secundò, quando est pericul# in mora. Idem Cora. ibi. num. 172. commun# dicit, vbi ponit alias duas limitationes.

[sect. 176] Litis cõtestatio requiritur, cùm agitur de fœdere matrimonij, nec testes recipi, nec sententia est ferenda sine contestatione, cùm ambo sint pr#sentes. Coua. in epito. 4. cap. 8. §. 12. nu. 6. communem dicit ex Decio. in capit. per tuas. de appel. licèt ipse dicat, # communis opinio est contra Deci#, immò quòd sententia poterit proferri, & testes recipi sine contestatione, iuxta clemen. dispendiosam. de iudi. & cle. sæpe. de verbo. signi. etiam liti gantibus inuitis, cùm sit communis opinio, quam dicit Feli. in cap. 2. de offi. iudi. communem. quòd in casibus, in quibus cognoscitur. absq; litis contestatione, quòd eitam inuitis litigantibus potest.

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

[sect. [177]] Litis contestatio nõ est necessaria, quando agitur de restitutione in integrum. Io. Mau. de resti. in integrum. cap. 139. communem dicit.

[sect. [178]] Litis contestatio censetur facta, si cauillationibus rei nõ contestetur, & censentur producti omnes effectus quo ad transmissionem & perpetuationem actionis, ac si verè sacta esset. [Fol. [110]v] Ias. in. l. si eum. ff. si quis cautionibus. nu. 9. communem dicit.

[sect. [179]] Litis pendencia causatur ex citatione. Fran. de Are. in cap. olim. num. 8. de accusa. communem dicit ex Hosti. in cap. ex parte. de verb. signi. vbi dicit, quòd ad hoc # lis dicatur mota, requiritur litis cõtestatio. Sed ad hoc, quòd iudicium dicatur cœpt# vt omnia attentata reuocentur, sufficit citatio, licèt hæc distinctio, non placeat Imol# in dict. cap. olim. quia dicit # est contra tex. in auth. qui semel. C. quo. & quãdo iu. & pro hac communi opi. dicunt esse tex. in cap. gratum. de offi. deleg. Et de hoc vi. quæ habes in verb. Iurisdictio. nu. 273.

[sect. [180]] Litis pend#tia super possessione beneficij, non facit beneficium litigiosum. Casido. vt lite penden. deci. 4. num. 1. communem dicit.

[sect. [181]] Locatio potiùs dicitur quàm venditio, si fit constitutio annuæ pensionis per contractum. Ripa. in tracta. de pe ste. 2. par. 2. par. num. 39. communem dicit.

[sect. [182]] Locatio ab emphyteosi discernitur ex quantitate, pensionis. quia in emphyteosi datur modica solùm in recognitionem dominij, in locatione autem magna. Bello. con. 21. nu. 8. cõmun# dicit ex Bar. in. l. 2. de iure emphy. C. & Ias. num. 35.

[sect. [183]] Nota, quòd ex effectu contractus perpenditur qualis sit, sub cuiuscun# verborum forma concipiatur. Bello. con. 21. num. 6. communem dicit ex Panor. in cap. cõstitutus. de religi. domi. & Alex. con. 9. vo. 3.

[sect. [184]] Locatio prima si sit facta in scriptis, hoc acto, vt non valeret sine scriptura, licèt conductor transacto tempore remaneat in re conducta, non videtur reconduxisse. gloss. in. l. 20. titu. 8. part. 5. communem dicit in verbo. Entiendese.

[sect. [185]] Secus, tamen si facta est sine scriptura, si tempore transacto remaneat in re conducta, videtur reconduxisse sine scriptis. gloss. ibi. communem dicit. & vi. supra in verbo, Inquilinus, numer. 63.

[sect. [186]] Locatio per maritum de bonis dotalibus, non præiudicat mulieri soluto matrimonio. Couar. in resolu. li. 2. cap. 15. num. 5. communem dicit ex Alberi. in. l. diuortio. nu. 11. ff. solu. ma tri. licèt sibi placeat opinio Alex. in. l. si filiofamilias. §. si vir. ff. eo. quòd locatio modici temporis facta à marito valeat.

[sect. [187]] Amplia ad locationem factam per prælatus, quia non transit ad succes sores. Idem Coua. ibi cõmun# dicit.

Intellige istam communem, cùm locatio est facta de bonis, de quibus ipse percipit fructus, secus tamen de alijs bonis ecclesiæ, quia præiudicat successoribus. Id# ibi. communem dicit. §. Vi. l. 9. tit. 17. par. 1. Et an habeat lo [sect.] cum in bonis maioriæ, vi. glos. in. l. 2. titu. 8. part. 5.

[sect. [188]] Lucrum cessans, quod solito negociari aduenit propter pecuniam quã tradidit, vel conductori, vel venditori, vel alteri pro re conducta vel, vendita, quæ aliàs ab eo fuit abdicata, tenetur conductor vel venditor, solue-[Fol. 111r]re glos. in. l. 21. tit. 8. par. 5. in verbo, ganancias. communem dicit ex Bart. & docto. in. l. vni. C. de sen. pro eo quod interest.

[sect. [189]] Lucrum, quod acquirit maritus per statutum post mortem mulieris, dici tur aduentitium ex causa lucratiua. Hiero. Cagno. ff. de reg. iu. in. l. in eo. communem dicit. & licèt Deci. ibi dicat communem contrariam, sed residet cum hac.

[sect. [190]] Lucrum, quod alicui aufertur contemplatione alicuius, debet applicari ei, cuius contemplatione aufertur. Cur. Iuni. consi. 93. num. 6. communem dicit.

[sect. [191]] Fallit in pœna apposita ex dispositione hominis, quia non acquiritur ei, cuius contemplatione apponitur, sed venientibus ab intestato. Io. Nico. in. l. generaliter. nu. 48. de secun. nup. C. communem dicit.

[sect. [192]] Lucri cessantis interesse debetur. Are. con. 152. & con. 157. communem dicit. & hunc reassumit Rebu. in. l. 1. C. de sen. pro eo q# inte. in gl. fi. nu. 4.

[sect. [193]] Fallit in interesse extra r#, qu# venit cum iniuria alterius: vt si quis habet rem, & cœperit præscribere, & alius furatus est, istud interesse non petitur cum iniuria domini. Idem Rebu. ibi. num. 16. communem dicit ex. l. sciendum. ff. ex qui. cau. maio.

[sect. [194]] Fallit secundò in lucro cessante in homine non solito lucrari. Idem ibi. num. 22. communem dicit.

[sect. [195]] Amplia istam fallentiam, quando lucrum est incertum, & in spe, etiam in homine solito lucrari. Id# ibi. nu. 29. communem dicit ex Ias. in. l. numis. ff. in litem iuran.

[sect. [196]] Nota, quòd stât# statuto, quòd vir lucretur certam partem dotis si vir promittat restituere dotem, intelligitur deducto lucro dotis: secus tamen si promisit restituere totam dotem. Alexand. consi. 5. vo. 3. & Tira. in. l. si vnquam. in verbo. totum. in prin. de reuocan. dona. C.

M.

[sect. 1] **M**AGISTRATVS in his quæ sunt voluntari# iurisdictionis, nō potest alteri se submittere. Ias. in. l. est receptum. num. 8. ff. de iuris. om. iudi. communem dicit.

[sect. 2] Maior pars Decurionum dicitur, quando sunt duæ partes ex tribus cōgregatæ. Bello. con. 39. nu. 1. communem dicit. & Deci. in con. 151. num. 18.

[sect. 3] Nota, quòd quando actus est ger# dus per capitulum vel vniuersitatem cum episcopo, vel cum alio tertio, ad hoc quòd dicatur per maiorem partem actus peractus, requiritur, quòd maior pars cum episcopo vel tertio conueniat, aliàs non sufficit, quòd ali qui adiungantur episcopo. Ias. in. l. iuris gentium. §. hodie. num. 13. ff. de pact. communem dicit.

[sect. 4] Nota, quòd licèt maior pars sufficit ad hoc quòd dicatur actum à capi tulo vel vniuersitate, fallit in actibus voluntarijs, vbi omnium requiritur consensus. Deci. in cap. cùm omnes.[Fol.[111]v] num. 6. de consti. communem dicit.

[sect. 5] Fallit secundò, quando capitulum committit vices suas alicui, quia non sufficit maior pars, sed omnes debent consentire. Idem nu. 7. cōem dicit.

[sect. 6] Fallit tertiò, quando omnibus tangit vt singulis, quia omnium desideratur consensus. Idem ibi. num. 9. communem dicit.

[sect. 7] Nota, quòd ad hoc, quòd gestum à maiori parte noceat minori in actibus pertinentibus ad particulares, requiritur, quòd omnes simul conueniant. Deci. ibi. nu. 9. cōmun# dicit.

[sect. 8] Nota, quòd ad hoc, # valeat actum per maiorem partem capituli vel vni uersitatis, non requiritur, quòd absentes à ciuitate vocentur. Deci. ibi. nu. 7. communem dicit.

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

[sect. 9] Maiestatis crimen committitur per extrahentem vi detentum in carcere pro crimine læsæ maiestatis, non tamen si pro alio delicto sit incarceratus. Anto. Gomez in. 3. par. de delictis cap. 2. num. 7. commun# dicit ex glo. in. l. 4. §. item in confessum. ff. ad leg. Iu. maie. & docto.

[sect. 10] Mala fides defuncti impedit præscriptionem hæredis vniuersalis. Ias. in. l. cùm quis. nu. 22. ff. de acqui. posse. magis commun# dicit. Et vi. quæ habes in ver. præscriptio. nu. 316.

[sect. 11] Malitia supplet #tatem quo ad spõ salia contrahenda. Pr#po. in cap. iuuenis. de spon. & Coua. in epi. 4. cap. 2. communem dicit.

[sect. 12] Mandans non compreh#ditur sub statuto punienti maleficium cõmitt# tem, secus tamen si dicat quòd pro maleficio vel pro homicidio impona tur talis pœna. Ias. in. l. si quis id quod. num. 36. ff. de iuris. omni. iudi. communem dicit.

[sect. 13] Mandatum generale hab#s, exceptis aliquibus casibus qui requir#t speciale mandatum, potest ex pedire om nia alia quæ requirunt speciale mandatum, præter expressa. Coua. in li. 2. reso. cap. 5. nu. 8. communem dicit ex Lapo. & Domi. in cap. quia ad agendum. de procu. in 6. & Deci. in capit. cùm dilecta. el. 2. de offi. deleg. & in. l. 1. n. 31. ff. de reg. iu. & Cagno. ibi. n. 33.

[sect. 14] Mandatum generale comprehendit speciale, sine quo mandatum generale erit frustratorium. Cur. Iuni. in l. 2. ff. de iuri. omni. iudi. num. 43. com munem dicit.

[sect. 15] Mandatum generale c# libera, non comparatur speciali. Bero. in quæst. 25. nu. 5. communem dicit ex Ioa. An. in cap. fi. de dila. & glos. in cap in cau sis. de electi. contra Bar. in. l. si procurator. C. de procura.

§. De iure regio habemus. l. 19. tit. 5. [sect.] par. 3. vbi disponitur, quòd hab#s mã datum cum libera, potest agere omnia illa, quæ requirunt speciale mandatum. Et licèt de iure ciuili per dict. l. si procurator. sufficiat quòd plenam habeat potestatem, per dictam. l. 19. requiritur, quòd habeat plenam & liberam potestatem, aliàs non dicitur habere speciale mandatum. verba legis sunt, O si en la carta de la persone ria le ouiesse otorgado libre y llenero poder para hazer complidamente las cosas en el pleito que el mesmo po-[Fol.112r]dria hazer. quam. l. Coua. in rub. de te sta. part. 2. nume. 14. intelligit in illis, in quibus maximum præiudicium domino succederet. vt notat Caro. Molin. in consue. pari. Rub. 1. §. 10. q. 3. Et de hac clausula, cum libera, vi. eum. in. §. 14. num. 9.

[sect. 16] Nota, quòd mandatum generale suf ficit ad appreh#sionem possessionis. Coua. in reso. li. 3. cap. 16. nu. 9. cõmunem, dicit ex glos. in. l. 1. §. si per procu rator#. ff. de acqui. pos. vbi hoc id# dicit in. possessione beneficij, & gl. in. c. si tibi absentì. de pr#b#. in. 6. quæ annotat# in cõtrari# est intellig#da in ac ceptatione beneficij, vt in sequ#ti cõi.

[sect. 17] Mandatum speciale requiritur ad acceptand# beneficium nomine alicuius, & nō sufficit generale, licèt nō requiratur specialis beneficij expressio, sed sufficit generalis. Coua. ibi. cõ mun# dicit ex Panor. in. c. acced#s. de pr#b#. & docto. in. d. c. si tibi ab senti.

[sect. 18] Nota vnum singulare, quod est cõtra Panor. in. d. c. accedens. el. 2. quòd si aliquis acceptet benefici# nomine absentis sine mandato, & postea ipse acceptet, valet acceptatio à die prim# acoepationis suo nomine fact#. Couarru. ibi. nu. 5. commun# dicit. ex. l. qui non prohibet. ff. de. reg. iu.

[sect. 19] Mandatum speciale requitur, quan do principaliter restitutio in integr# est petenda, secus, tamen, si incid#ter. Couarru. in reso. li. 1. cap. 6. nu. 1. communem dicit ex tex. & glos. & panor. in cap. suscitata. de in integ. resti.

[sect. 20] Nota, quòd istud mandatum specia le valet, licèt non sit expressa causa, nec negotium, ad quod petenda est restitutio in integr#. Couar. ibi. nu. 2. communem dicit ex Bar. in. l. filiusfamilias. ff. de dona.

[sect. 21] Amplia primam communem, & si procurator habeat mādatur generale c# clausula ratihabitions. Id# Coua. nu. 4. cōmun# dicit ex Accursio. in. l. si procurator. ff. de procu. & Alexan. in. l. si indebitā. ff. de condi. inde. & Ang. in dict. l. si procurator.

[sect. 22] Amplia secundò, etiā in cōiunctis, quia nō admitt#tur pro cōiuncto ad petendam restitutionem. Id# Couar. ibi. nu. 5. cōmunem dicit ex Feli. Deci: & Ripa. in cap. cūm. m. de consti.

[sect. 23] Fallit primò in cōsorte litis post lit# contestatā. Id# ibi. nu. 6. cōmun# dicit ex Feli. & Deci. in dict. cap. cūm. m.

[sect. 24] Fallit secundò in tutore, curatore, ac prælato, & in habente administrationem bonorum alterius. Idem ibi. ver. nonò. communem dicit ex Inno. & panormita. in capitu. suscitata. de in integ. restitu.

§. Concor. cum. l. 24. tit. 11. par. 5. [sect.]

[sect. 25] Mandatum non præsimitur interuenisse, etiā per mille annos. Cagno. in. l. velle. num. 16. ff. de reg. iu. communem dicit.

[sect. 26] Fallit in his quæ sunt parui præiudicij, quia præsimitur lapsis decem annis. Ludo. de Goza. con. 96. nu. 11. com munem. dicit. Et de præsumptione mandatitam in antiquis quàm in recentioribus vi. Aimon. de Craueta de antiquita. in secunda parte. in fi. in num. 58. cum sequenti.

[sect. 27]] Mandatum procuratoris sic potest[Fol.[112]v] probari per testes sicut per instrum#tum. Ias. in. l. cautio. num. 7. C. de pro cu. commun# dicit. & Imol. in clem. 1. num. 13. de procu. & concor. cum. l. 13. tit. 5. par. 3. contra Bar. & Al. in. l. 1. C. de procu. & Boe. deci. 154. quæ in praxi est receptum, vt per Dida. Perez in. l. 1. tit. 4. li. 3. ordi. col. 893.

[sect. 28] Mandatum ex causa necessaria non expirat morte mandantis re integra Coua. in quæst. practi. cap. 11. nu. 1. cōmunem dicit ex Iaso. in. l. more. nu. 62. ff. de iuris. omni. iudi. & Bart. in. l. fundi venditor §. vlti. ff. de acqui. posse. & Hippo. sin. 44.

[sect. 29] Nota, quòd nuntius, cui est iniunctum mandatum missionis in posses sionem, mortuo mandante, potest exercere mandatum. Couarru. ibi. ver. sec#dò hoc ipsum. communem dicit ex Bart. & Are. in dict. l. fundi venditor.

[sect. 30] Maritus binubentis secundo intra annum luctus, si hæres in stituator in solidum, testamentum valet in tertia parte, in qua poterat institui, & in alijs bonis succedunt venientes ab intesta to, Io. à Garro. in. l. 1. C. de sec#. nupti. num. 7. communem dicit. Et de materia binubentis, vi. in verbo. Binubis. per totum.

[sect. 31] Maritus nomine vxoris potest agere ad vendicandam rem dotalem à se alienatā. Anto. Nicelus in concor. gloss. concor. 120. §. 12. communem dicit.

[sect. 32] Amplia in tantum esse veram com munem, quòd si maritus alienauerit rem dotalem sciente emptore rem es se dotalem, quòd maritus non tenetur de euictione. Idem Nice. ibi. in re spon. ad obiecta, in verbo, non obstat quartò. communem dicit. ex. l. si fundus sciens. ff. de euicti.

§. Amplia ad bona data per marit# [sect.] in donationem propter nuptias: & non sufficit consensus vxoris in tali alienatione. l. 7. tit. 10. par. 4. & l. 4. tit. 2. li. 3. fo. ll. Quod limitatur, si illa res sit data æstimata, prout dicimus de rebus dota libus. per. l. 7. tit. 11.

par. 4. de qua per Pala. Rube. in repe. Rub. de dona. inter vt. & vxo. col. 73. in. §. 17. num. 14. & donatæ rei mulieri propter nuptias mortuo viro stantibus liberis mariti non potest alienare nisi quartam partem, vt habetur in. l. 4. titul. de las arras. li. 3. fo. ll. Et quod dictum est, quòd non potest alienari donatio propter nuptias à marito etiam cum consensu vxoris, est verum, nisi aliàs accedat binus consensus vxoris, vel iuramentum, habent tamen marito alia bona, ex quibus potest remanere indemnis mulier. vt notat dict. Pala. Rub. in dict. §. 17. num. 16.

[sect. 33] Maritus potest vindicare vxorem etiam à patre, licet lis inter patrem & filium prohibeatur per statutum. Pr# po. in cap. non est. de spon & Couar. in epi. 4. cap. 7. nu. 4. commun# dicit.

[sect. 34] Maritus potest expellere vxorem propter dotem non solutam. Couar. ibi. nu. 2. licet sibi non placeat, cõmunem dicit. Quã intellige, si culpa vxoris non soluitur. Guido. cõ. 127. vbi etiã loquitur de alim#tis pr#stãdis per ma[Fol.113r]rit#. De quo etiã per Ang. & Ias. in. l. si cùm dot#. §. sin. autem. ff. solut. matri.

§. Nota, # si maritus expellit vxor# [sect.] à domo propter dotem non solutam, si interim lucretur maritus aliqua bona, non habet mulier medietat# tali# bonor#. iuxta. l. 2. ti. 4. li. 4. in ordi. reg. De quo per Palaci. rub. in rubri. de dona. inter vi. & vxo. col. 315. §. 64. nu. 16.

[sect. 34] Maritus etiam per decenni# potest petere vsuras dotis non solutæ. Pala. rub. in dict. rep. c. col. 230. §. 50. incipi. Vnum tamen quo ad prædicta. nu. 2. cõem dicit ex Ias. in. §. fureat. Insti. de acti. & pro hac communi fuit decisa hæc quæstio in cõcilio Neapo. vt per Tho. Gramma. decis. 70.

[sect. 35] Maritus ex matrimonio momenta neo non lucratur part# dotis, stante statuto, # maritus lucretur. Tiraq. in. l. si vnquã. C. de reuo. dona. in verb. donatione largitus. nu. 185. cõmun# dicit.

[sect. 36] Mariti domicilij# est att#d#d#, cùm agitur de lucranda dote per statutum. Ias. in. l. cunctos populos. nu. 24. in prima lectu. & in sec#da. nu. 60. de summa trini. C. communem dicit.

[sect. 37] Amplia primò ad decisionem litis super dote, quia est attendenda cõsuetudo vel statut# domicilij viri. Coua. in epi. 4. c. 7. nu. 6. communem dicit.

[sect. 38] Amplia sec#dò, quia maritus non potest cõpelli ad restituendam dot#, nec cõueniri super ea in loco contractus, sed domicilij. Couar. ibi. cõem dicit.

[sect. 39] Limita, nisi eo animo contrahatur matrimonium, vt in loco contractus viuatur. Idem ibi. nu. 7. cõem dicit ex Bal. in. l. fi. C. si à non compe. iudi.

[sect. 40] Nota, # si bona tam mariti quàm vxoris sint in alio loco à loco contractus, consuetudines ac statuta illius loci vbi sunt bona debent att#di. Anto. Rub. cõs. 71. cõem dicit. Et de hac materia vide in verbo, Domicilij#. nu. 111.

[sect. 41] Maritus non tenetur restituere fructus naturales vel industriales bonor# vxoris si sunt modici# estimationis. Couar. ibi. 1. 7. §. 1. nu. 1. cõem dicit. Et de his fructibus vi. in verb. Dos. nu.

§. De iure regio fructus tam dotis ## [sect.] bonor# paraphernalij# sunt ad sustentanda onera matrimonij, & qu# supersunt, sunt cões inter cõiuges. l. 3. ti. 2. li. 3. fo. ll. & l. fi. ti. 4. eo. li. Et sic est intellig#da lex. 18. ti. 11. par. 4. cõseruata dote, vt in. l. 21. eo. tit. & par. Quod intellige de fructibus durante matrimonio perceptis, de alijs aut# habes. l. 3. ti. 4. li. 3. fo. ll. & l. 10. quæ dispon#t, # si non sunt à solo separati, & fructus apparebāt,

diuid#tur inter viu# & hæredes mortui. Si aut# fructus nõ appar#t, er#t h# redis, cuius erat proprietas, soluta me dietate exp#sar#, si fructus sunt vine#, vel arboris: si aut# seminis, erunt cões pro medietate. Tñ si terra erat bene culta, & nõ seminata, fruct# er#t, cui# erat prædi#, soluta medietate ex p#sar#. De quibus per Io. Lup. in rep. rub. §. 62. nu. 10. de dona. inter vi. & vxo.

[sect. 42] Maritus si deprehendatur in adulte rio post sententiã, ex qua separat# est matrimoni# propter adulterium vxoris, reintegratur matrimoni#. Couar. in epi. 4. c. 7. §. 6. num. 5. cõem dicit ex Feli. in. c. lator. de re iudi. num. 9.

[sect. 43] Maritus si occidat vxorem appreh#-[Fol.[113]v]sam in adulterio, peccat mortaliter. Couar. ibi. §. 7. nu. 9. cõmunem dicit.

[sect. 44] Mariti h#res tenetur præstare alim# ta vxori quandiu non restituit mobilia dotis. Alexan. in. l. diuortio. ff. sol. matri. communem dicit. & Coua. vbi supra. c. 3. §. 3. nu. 9. communem dicit.

[sect. 45] Mariti priuilegium ne conueniatur in restitutione dotisvltra id quod pos sit, non trãsit ad hæredes etiam filios. Nicel. in concor. gl. con. 110. communem dicit. ex. glo. in. l. fi cùm procurator. ff. de. re iudi.

[sect. 46] Masculinum cõcipit fœmininum, nõ ex propria significatione vocabuli, sed ex legis interpretatione. Cur. Iu ni. cons. 163. nu. 13. communem dicit.

[sect. 47] Masculinum in materia fauorabili comprehendit fœmininum. cur. Iuni. cons. 153. communem dicit.

[sect. 48] Masculinum concipit fœminin# in cõtractibus in. l. si quis id quod. ff. de iuris. omni. iudi. nu. 23. cõmunem dicit. & ibi ponit quatuor limitationes.

§. Quando de iure regio masculin# [sect.] concipit fœminin#, vi. l. 6. ti. 33. par. 7.

[sect. 49] Mater in dubio non est exclud#da à luctuosa hæreditate filij. Curt. Iuni. cons. 134. nu. 6. communem dicit.

[sect. 50] Mater accipiens tutelam filiorum, si postea accedat ad iudic#, dicens vel le cõtrahere matrimoni# vt filis pro uideatur de tutore, locus est tutori da tiuo, non autem legitimo. Curt. Iuni. cons. 94. nu. 5. conimunem dicit.

[sect. 51] Mater habet priuilegium, ne cõueniatur vltra id quod facere potest con tra filios in administratione tutelæ. Coua. in reso. li. 2. c. 1. nu. 3. cõem dicit ex Bar. in. l. si quis sub cõditione. ff. de testa. tute. num. 20. & in auth. matri & auia. C. quando muli. tute. offi. fun.

[sect. 52] Mater si per statutum priuatur successione filior# stãtibz agnatis, priua tur & auus maternus. Io. Nico. in. l. generaliter. nu. 45. de secun. nupti. communem dicit.

[sect. 53] Matri non creditur dicenti ab alio quàm à marito fili# suscepisse, & si multùm vagauerit. Boe. decis. 29. nu. 6. communem dicit.

[sect. 54] Matrimonium solo consensu cõtra hitur, & nõ sunt necessaria verba. Hie ro. Cagno. in. l. nuptias. nu. 5. ff. de reg. iu. communem dicit. & gl. in. l. 5. tit. 2. par. 4. in verb. por palabras. ex Hosti. in. c. tuæ. de spons.

[sect. 55] Cõsensus licet quo ad deum in matrimonio per vol#tatem agnoscatur, tam# quo ad ecclesiam per verba vel alia signa consensum demõstrãtia co gnoscitur. & hic est sensus cõmunis. c. quia nos. de spon. Couarru. in epi. 4. par. 2. c. 2. num. 1.

[sect. 56] Matrimoni# cõtrahitur per h#c ver ba, Nõ nisi te habebø in vxor#. Pr#po. in. c. ex parte. nu. 7. de spõ. cõem dicit.

§. Concordat cum. l. 15. tit. 1. par. 4. [sect.]

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

[sect. 57] Matrimonium contrahitur, si dicitur, Non mutabo te pro meliori vxore. Idem Pr#po. nu. 8. commun# dicit

[sect. 58] Matrimoni# dicitur contract# per hæc verba, Iuro, vel promitto # habe bo te in vxorem. Coua. in epi. 4. part. 2. c. 4. §. 1. nu. 5. communem dicit.

[sect. 59] Matrimonium contrahitur præcedente expresse consensu mulieris ex traditione annuli. Id# Coua. ibi. nu. 3. **[Fol.114r]** communem dicit.

[sect. 60] Matrimonium contrahitur, si præsentibus filiis ac tacentibus parentes contrahant matrimonium nomine filiorum. Præpo. in. c. tuæ. de spon. cõmunem dicit.

§. De iure regio plus dicit. l. 10. tit. 1. [sect.] par. 4. # si pater vult vt filia contrahat matrimonium cum alio, & ipsa resipi scat, si cum alio contrahit sine vol#ta te patris, # potest illam exhæredare. & de hoc vi. Io. Lup. in repe. c. de dona. inter vi. & vxo. col. 246. §. 52. incipi. Sed si filia. gl. in. d. l. 10. in. verbo, Puede la desheredar. dicit, # si nupsit digno, # est cõmunis opinio # non po test exhæredari. Si tamen nubat indigno, verior# opinion# dicit, # nõ pos sit exhæredari, licèt æquior sit contraria. quam approbat Rode. Xua. in. l. 2. ti. de los casami#tos. foro. ll. col. 1. fo. 3.

[sect. 61] Matrimoni# præsumitur per cohabitation# quadragenariã. Pr#po. in. c. cõsultationi. de spon. cõmun# dicit.

[sect. 62] Nota, # licèt per carnis copulã spõ salia transeant in matrimonium, iuxta. c. is qui fidem. de sponsa. & non ad mittitur confessio in contrari#. gl. in l. 3. tit. 1. par. 4. in verb. Con ella. communen dicit ex Panor. in. d. c. is qui fi dem. tamen per traductionem ad do mum sponsalia non transeunt in ma trimonium. gl. ibi. cõmunem dicit ex Præpo. in. d. c. is qui fid#. contra Bart. in. 1. cùm fuerfit. ff. de cõdi. & de monstra. & Bal. in. l. cùm. te. C. de dona.

[sect. 63] Nota, # nixus ad copulam, etiã nõ sequuto, effectum per sponsum de præ senti iuris interpretatione de futuro post pubertat# inducit matrimoni# de præsentì, cùm actus ille nõ nisi ma rituali affectione sit peragendus. gl. in d. l. 3. in verb. Cõ muger. communem dicit ex docto. in. c. attestaciones. de despon. impub.

[sect. 64] Nota, # si minor septennio contrahat matrimonium de pr#senti, si post pubertatem sequantur signa, taciti cõ, fensus, inducitur matrimoni# de præ senti. glo. ibi. in verbo, Siete an#os. cõmunen dicit ex Archi. Domi. & Frã co in. c. 1. desponsa. impu. in. 6

[sect. 65] Matrimoni# de præsentì nõ contra hitur per hæc verba, Volo te habere in, vxor# sed solùm sponsalia. Augusti. Beroius in. q. 6. nu. 3. cõem dicit ex docto. in. c. ex literis. de sponsa.

[sect. 66] Matrimonium sub conditione cõtractum, adueniente conditione, nõ est necessarius alius nouus cõsensus, aut contractus. Coua. in epi. 4. c. 3. nu. 5. communem dicit ex Panor. in. c. de illis. de condi. appo.

[sect. 67] Limita istam cõmunem, si à principio illicitus sit contractus, quia cõtra hentes erant impediti, & cõtrahunt, si cum eis fuerit dispensatum, quia ad ueniente dispensatione, nouus requiritur cõsensus. Fran. de Are. in. l. apud Iulianum. ff. de. leg. 1. cõmunem dicit.

[sect. 68] Nota, # iste cõsensus secu#dò præstã dus sufficit, # sit præsumptus, & sic si post disp#sation# sci#ter cohabitauerint, vel se cõmunicant per carnis copulã, sufficit ad hoc, # dicatur matrimoni# cõtract#. Ferdi. de Loazes. de matrimonio. dubio. 12. nu. 24. cõem dicit. quem refert Coua. in epi. 4. c. 4. **[Fol.114v]** num. 5. & dicit etiam communem.

[sect. 69] Nota, quia dictum est in cōmuni. sub nu. 54. # matrimonium efficit cōsensus: limita primò, si per met# fuerit pr#stitus consensus, quia est ipso iu re nullum. Panor. in. c. cūm locum. de sponsa. nu. 6. cōmunem dicit ex Barba. cons. 54. vo. 1. nu. 10.

§. Nota istam communem cum se [sect.] qu#tibus ad intellect#. l. 15. tit. 2. par. 4.

[sect. 70] Amplia limitationem, nō solūm si fiat ex metu, sed etiam ex pr#sumptio ne metus. Ioā. à Ripa in. c. cūm. m. de consti. nu. 180. communem dicit.

[sect. 71] Amplia secundò, etiam si met# pas sus dederit causam metui, vel cohercioni. gloss. in. c. veniens. de sponsa. Coua. in epi. 4. part. 2. c. 3. nu. 7. §. 3. cōmunem dicit.

[sect. 72] Nota, # hic metus debet esse talis, qui possit cadere in constantem vir#, quod arbitrio iudicis reliquitur. Couar, ibi. §. 2. nu. 8. communem dicit ex gl. in. l. interpositas. C. de transa.

§. De iure regio metus qui potest ca [sect.] dere in constantem virum, est metus mortis, mutilationis m#bri, vel torm# ti corporalis, vel perditionis libertatis vel famæ, vel similiū. l. 7. ti. 33. par. 7.

[sect. 73] Metus, qui potest cadere in constan tem virum, est ex communicatio iniu sta, non tamen iusta. Roma. cōsi. 369. communem dicit. nu. 10.

[sect. 74] Metus reuerentialis, præced#tibus minis, est sufficiens ad annullandum contractum marimonij. Soci. consi. 261. vo. 2. Coua. in epi. 4. c. 3. §. 6. part. 2. nu. 4. communem dicit.

[sect. 75] Limita, si cum timore reuerentiali enormis læsio accedat, quia non requiruntur minæ. Coua. ibi. & Are. cō si. 24. & Tho. Gramma. in decis. Neapo. 103. nu. 49. communem dicunt.

[sect. 76] Limita secundò in professione, quia metus reuer#tialis sufficit ad annullandum professionem. Ias. co. 3. vo. 1. & Coua. vbi supra communem dicunt, licèt sibi non placeat, cūm tãta libertas requiratur in matrimonio carnali, sicut in spirituli.

[sect. 77] Limita terciò in precibus importunis sine minis. Matthæ. de Affli. decis. 69. communem dicit.

[sect. 78] Nota, # metus conditionalis est sufficiens ad non causandã pr#sumption# iuris & de iure ex copula. Pr#po. in c. is qui fidem. de spon. cōmun# dicit.

[sect. 79] Met# illat# fuisse potiùs credit# duo bus testibus affirmatibus, ## cent# deponentibus absq; metu esse cōtract#. Deci. in. c. fi. de appella. cōem dicit.

[sect. 80] Nota, # metus non probatur per vn# testem. Alci. de pr#sumpti. reg. 3. præ. 7. nu. 6. communem dicit.

[sect. 81] Met# excludit præsentia patris, vel propinquor#. Hiero. Cagno. in reg. in omnibus. ff. de. regu. iu. nu. 8. communem dicit.

[sect. 82] Limita secundò communem prin cipalem cum sequentibus, si sit cōtra ctum matrim onium ante pubertat#, quia non dicitur matrim oni# de præ senti, licèt sint verba. Præpo. in. c. 2. de spon. communem dicit.

[sect. 83] Restringe hanc communem, nisi cūm aliàs copula carnali consumma uerit. Idem ibi. communem dicit.

[sect. [84]] Restringe secundò, si sit proximus[Fol.115r] pubertari, & malitia suppleat #tatem. c. de illis. el. 2. de de despon. impu. Et pro ximus pubertati tunc dicitur in viro, cūm accedit ad decimum & dimidium suæ ætatis ann#, in fœmina autem ad nouenni# cum dimidio. Coua. in epi. 4. c. 5. nu. 5. cōmunem dicit, ex glo. in. l. pupillus. ff. de inuti. stipula. & in. l. Populum. ff. de re. iu.

§. Concor. cum. l. 8. tit. 31. par. 7. & c# [sect.] l. 6. tit. 5. par. 6.

- [sect. 85] Fallit tertio inter adoptant# & arrogatam, & filiam adoptatam ac arrogatam, & inter eius filios & uxorem, propter impedim#tum legalis cognationis. Coua. in epi. 4. c. 6. §. 5. nu. 2. par. 2. communem dicit.
- [sect. 86] Amplia intantum esse veram istam communem, quod si contrahatur matrimonio soluta cognatione legali, requiritur nouus cōsensus. Coua. ibi. nu. 3. communem dicit.
- [sect. 87] Restringe istam communem ad filios, qui sunt sub potestate arrogatis, nam emancipatus potest contrahere. Idem ibi. in fi. communem dicit.
- [sect. 88] Limita quarto, si matrimoni# contrahatur sub conditione contra substantiam matrimonij, de qua per tex. in. c. fi. de condi. appo. Quam intellige, # si vnus apponat conditionem, & alius non consentiat, resultant ex contractu sponsalia de futuro, quæ per carnis copulā transeunt in matrimonium. Ias. in auth. Ingressi. nu. 34. C. de sacrosan. eccle. communem dicit.
- [sect. 89] Restringe hanc limitation# alio tacite nee expresse consentiente: tam# si tacite vel expresse consentiat conditioni, non tenet matrimonium, nec sponsalia resultant. Couar. ibi. c. 3. nu. 16. par. 2. communem dicit Geral. cō. 21. & Feli. fing. 286.
- [sect. 90] Limita quinto, si contrahatur matrimonio lite pendente super primo matrimonio aliàs nullo, quod contra hentes credebant esse verum, nam tale matrimonium non valet. pr#po. in c. cū in apostolica. de spon. communem dicit. Quam intelligit Couar. in epi. 4. c. 3. §. 7. Par. 2. in foro consci#tiæ, non tamen in foro fori.
- [sect. 91] Limita sexto, si contrahens non potest generare, quia non potest contrahere. Io. de Neui. in sylua nupti. part. 1. fo. 59. communem dicit.
- [sect. 92] Restringe ad eos, qui nō possunt generare, natura impediens, quia sunt frigidi à natura. panor. in. c. impuberes. de despon. impu. cōmunem dicit.
- [sect. 93] Restringe secundo in non valente cognoscere uxorem propriam, si cognouerit extraneam. Coua. ibi. §. 1. nu. me. 3. communem dicit.
- [sect. 94] Nota, quod impedimentum frigiditatis, vel aliud impedim#tum perpetuum, quod si verè cōstasset, impediret matrimonium contrahendum, & dirimeret iam contractum, si ante matrimonium sit notum. Si dubitatur an pr#cesserit, potius est præsument# dum pr#cessisse, quàm quod sequut# sit post matrimonium. glo. in. l. 16. tit. 2. part. 4. in ver. Si despues. commun# dicit ex Panor. in. c. fraternitatis. de fri gi. & malefi.
- [sect. 95] Limita septimo in occisore presbyteri, #a licet nō dirimat# matrimonij#,[Fol. [115]v] impeditur contrahendum. Coua. ibi c. 6. par. 2. nu. 5. communem dicit.
- [sect. 96] Amplia istam limitationem ad famam publicam impedimenti, quia impedit contrahendum, licet non dirimat contractum, & præcedentibus sponsalibus iuratis. præpo. in. c. præterea. el. 2. de spon.
- [sect. 97] Amplia secundo ad vnum testem Præpo. ibi in fi. communem dicit.
- [sect. 98] Nota, quod matrimonium quo ad torum dissoluitur per peccat# simoniæ. Coua. in epi. 4. c. 7. §. 5. nu. 6. communem dicit. ex. panormita. in. c. maritus. de adulte.
- [sect. 99] Matrimonium contrahentes contra ius in gradu prohibito, excusantur errore etiam iuris à pœna. glo. in. l. 51. tit. 14. par. 5. in verbo, por yerro. communem dicit ex Bald. nouel. de dote part. 11. col. 8. contra gloss. in. 1. fi. C. de condi. sine cau.
- [sect. 100] Matrimonium secundum contractum in facie ecclesi# pr#ualet primo clandestino probato per vnum testem & famam. soci. consil. 19. vo. 3. communem dicit.
- [sect. 101] Matrimonium iuramento necessario coniugum nō probatur. Io. Cora. in miscella. li. 3. c. 4. cōem. dicit. Quā # tellige vt in verbo. Iurament#. n. 243.

[sect. 102] Matrimoni# non probatur per nominationem, licèt faciat aliquam pr# sumptionem. Ioan. Cora. ibi. num. 7. communem dicit.

[sect. 103] Matrimoni# non probatur ex verbis narratiuis, vel den#ciatiuis instrumenti dotis. Curti. Iuni. cons. 95. nu. 5. communem dicit ex Felin. in. c. illud. de præsumpti. num. 2.

[sect. 104] Matrimoni# nond# consummat# vna parte inuita, disp#satione pōt dis solui. Cur. Iu. cō. 170. nu. 1. cōem dicit.

[sect. 105] Intellige, si adest causa dispensandi, quia aliàs. dispensatus non est tutus in foro dei. Idem ibi communem. dicit.

[sect. 106] Matrimonium carnali copula consummatum non potest dissolui disp# satione. Hiero. Cagno. in. l. nuptias. nu. 5. ff. de reg. iu. communem dicit.

[sect. 107] Matrimonium si per statut# punia tur, intelligitur de præsenti. gl. in. l. 51. ti. 14. par. 5. cōmunem dicit ex Bart. in l. fi. de condi. sine cau. & de cōsumma to. Hippo. sin. 196. communem dicit.

§. Ista communis in secunda patre [sect.] videtur limitare. l. 49. Tau. loqu#tem de matrimonio contracto clandestinè. Sed illa lex hanc restrictionem nō patitur, secundum m#tem, quæ semper est attendenda per longè tradita per Deci. cons. 261. præcipuè cūm verba legis sint regulanda iuxta materiã & actum de quo agitur. l. si vno. in princip. C. loca. l. damni. infecti. ff. de damn. infe. l. si stipulatus. de vsu. & Bar. in. l. 1. per illas. l. C. de nego. gestis. & in. l. 3. eo. tit. & Ias. in. l. ex placito. §. hoc autem ad Trebel. ff. el. 2. & cūm in materia clandestinor# ecclesia nō curat de copula ad hoc # dicatur clāstin#. c. diuortio. & ibi docto. de desponsa. clandesti. nimir#, # dicta lex Tau. copulā non desideret. Item etiā in adulterio non curatur de copula. vt in. l. 2. tit. 15. lib. 8. ordi. vbi disponitur, spōsum de pr#senti posse occidere spōsam appreh#sam # adulterio, repro[Fol.116r] bata. l. 2. lib. 4. tit. de los adul. fo. ll. Sed hanc intellige, quando sponsalia de præsenti sunt contracta in facie eccle fia, vt disponitur in. l. 81. Tau. Si tam# fuit clandestinum, puto procedere dict. l. 2. fori.

[sect. 108] Matrimonij appellatione in odiosis non veniunt sponsalia. Feli. in rub. de spon. nu. 2. communem dicit.

[sect. 109] Nota, # si inter coniuges sit lis de statu vnus, affirmans alium seruum, si ex ignorātia seruili petat dissolutionem, si interim etiam de mandato iu dicis commisceantur per carnis copulam, videtur matrimonio consentire, & præiudicat liti, & non fit separatio. glo. in. l. 4. ti. 6. par. 4. in verbo, De par tir della. communem dicit ex gl. in. c. proposuit. de coniugio seruo. & Panor. post Ioan. An. ibi.

[sect. 110] Amplia istam communem, si moueatur lis per domin# seru#, vt reduca tur in seruitutem, si dubitatio est probabilis, præiudicat sibi, cognoscendo eam lite pendente. glo. ibi cōmunem dicit, ex docto. in. d. c. proposuit.

[sect. 111] Nota, quòd seruus contrahens cum serua, putans cōtrahere matrimoni# cum libera, nō potest discedere à ma trimonio, dicens errasse in conditione mulieris. gloss. in. l. 3. titu. 5. part. 4. communem dicit.

§. Concordat cum dict. l. 3. [sect.]

[sect. 112] Nota, quòd in matrimonio admittitur dandi conditio præter causam dotis, quando datur vxori iuueni vel generosæ, vel si sit vilis in præmium iuuentutis. Curti. Iun. cons. 60. nu. 20. communem dicit.

[sect. 113] Conditio appositae in matrimonio, Si virgo inueniatur, reiicitur, & valet matrimonio, etiam si inueniatur corrupta. Præpo. in. c. per tuas. de condi. appo. communem dicit.

[sect. 114] Membri mutilatio non erat cognita de iure digestorum, & sic non inuenitur in eis poena mutilationis membri. Curti. Iuni. in. l. imperium. nume. 37. ff. de iurisdict. omni. iudi. communem dicit ex Cino in. l. transigere. C. de transact.

[sect. 115] Melioramenta, quæ beneficiarius facit in rebus ecclesiæ, sunt ecclesiæ, & beneficiarius etiam si pro delicto à beneficio amouetur, gaudebit eis per vitam, & de eis testari non potest. Imol. in. c. si quis sanè. de pecu. cleri. magis communem dicit. & hunc dicit genuinum intellectum ad illud tex. ex Panor. ibi. Et quando melioramenta & expensæ factæ in re sint meliorantis, vel quando teneatur computare fructus cum expensis, vi. Fanum de pigno. in par. 5. membro. 4. à nu. 10. vsq; in fi. & vi. quod habes in verbo, Emphyteota. nu. 101. & 104.

[sect. 116] Nota, si res euincatur à bonæ fidei possessore, potest retinere pro meliorationibus bona fide factis. Coua. in reso. lib. 1. c. 8. nu. 3. in fi. compensatione facta cum fructibus postlitem contestatam. communem dicit ex gl. in. l. emptor. ff. de rei vendi.

[sect. 117] Meretrici si aliquid fuit promissum ex illicitis complexibus, potest ipsa re petere. glos. in. l. 53. tit. 14. par. 4 in verbo. Que se los vuisse dado. magis communem dicit ex Cino in. l. 2. C. de cõ. ob[Fol. 116v] turpem cau. & Panor. in. c. quia pleriq; de immu. ecclesia.

[sect. 118] Mensurario si inter partes sit conuentum fiat nullo adiecto tempore, de bet peti intra sexaginta dies, vel ad plus intra annum. Beroius in. q. 5. communem dicit ex. l. si nolit. §. si ita. ff. de condi. inde. & Soci. con. vlti. lib. 3. & docto. in. c. per tuas. de dona. quã intelligit & limitat quando is, contra quem petitur mensuratio, scit, vel scire debuit mensurationem faciendam propter malam fidem, quæ non dat causam præscribendi ex Hosti. & docto. in. d. c. per tuas.

[sect. 119] Merita probantur per assertionem electorum interuenisse in donatione facta inter personas, inter quas non est prohibita donatio. Cur. Iuni. cons. 97. nu. 5. communem dicit. & de istis meritis vi. supra in verb. Donatio. nu. 159.

[sect. 120] Merum & mixtum imperium & iurisdictio non præscribitur nisi per tantum tempus, de cuius initio non est memoria hominum in contrarium. Curti. Iuni. consi. 174. nu. 26. communem dicit, licet præscribi possit. Bello. cons. 46. nu. 1. communem dicit. & vi. in verbo, Præscriptio. nu. 326.

[sect. 121] Metus reuerentialis mariti non est potens ad hoc quod contractus rescindatur. Alci. in. c. cum contingat. nu. 1. de iureiuran. communem dicit. & vi. in verbo, Matrimonium. nu. 74. Et de hoc metu reuerentiali vi. Tho. Gramma. de. 103. nu. 49. cum sequenti.

[sect. 122] Nota, si per metum fiat actus, tenet actus, licet rescindatur. Marti. Nauarrus in relectione. c. accepta. de resti. spoli. oppo. 5. nu. 8. communem dicit.

[sect. 123] Amplia istam communem ad renuntiationem beneficij, factam per meum. Idem Naua. ibi communem dicit.

[sect. 124] Minæ factæ à potente, vel à solito ponere minas in executione, est sufficiens indicium ad torturam. Mar. Anto. in. l. fi. de quæsti. ff. num. 183. communem dicit.

§. Concordat. l. 60. stili. [sect.]

[sect. 125] Minor ante vigesimum annum nō potest accusare nisi suam vel suorum iniuriam prosequatur. Anto. de Tremo. in addi. ad Bonacur. in practi. ex ceptionum in rub. qui. mo. suo nomi. nu. 6. ver. ad illos casus cōmun# dicit.

§. De iure regio per. l. 2. titu. 1. part. 7. [sect.] sufficit, # sit quatuordecim annor#.

[sect. 126] Minor ante vigesimum quint# annum non potest constitui procurator in iudicialibus, extra iudici# ante decimumseptimum. Ias. in. l. exigendi. num. 19. C. de procu. cōmunem dicit.

[sect. 127] Amplia istam communem, etiam si datus ad negotia sit ante vigesim#quintum annum, non potest intrare in iudicio. Francus in. c. qui generaliter. §. fi. de procu. in. 6. cōmun# dicit.

[sect. 128] Restringe istam ampliacione, si iurauerit non contrauenire ratione minoris ætatis. Idem ibi. cōmun# dicit.

[sect. 129] Minor vigintiquinq; annorum in omnibus gestis per eum dum est maior habet restitution#. Ias. in. l. siquis suus. C. de rep. & abst#. hære. nume. 6. communem dicit.

[sect. 130] Amplia, etiam si per legem vel statutum reputetur maior, nihilominus restituitur. Roma. consil. 90. nume. 2.[Fol.117r] communem dicit.

§. Nota istam communem ad intel [sect.] lect#. l. 47. Tau. quæ disponit ex matrimonio liberari filium à patria pote state, & emancipari.

[sect. 131] Amplia secundò, etiam si res nō fit integra, & res sit in alium trāslata cō tractu nouo. Couar. in reso. li. 1. cap. 5. nu. 7. communem dicit ex Bal. in. l. vlti. C. de sen. passis.

[sect. 132] Restringe istam ampliacionem ad renuntiationem de beneficio ecclesiastico factam per minorem si alteri iam sit collatum, quia nō restituitur. Coua. ibi. in princi. communem dicit ex Cardi. & Panor. in cap. ex parte. de resti. spoli. & Fran. in cap. dudum. de præben. in. 6. licèt ipse Couar. recedat ab ista opinione, & indistinctè dicit restituendum, etiam si res non sit integra, quem vi.

[sect. 133] Amplia tertiò, si minor det in pignus aliquam rem ad certum tempus, si pignus vendatur, potest petere resti tutionem, si in aliquo l#datur, dum ta men læsio non sit minima. gloss. in. l. 47. ti. 13. par. 5. in verbo, a su daño: cōmunem dicit ex. l. 1. C. de prædijs mino. & docto. in. l. 2. C. si aduer. vendi. pigno.

[sect. 134] Fallit primò, si sciens se læsum iurat, non potest contrauenire, etiam prætextu enormissimæ læsionis. Cur. Iuni. con. 43. communem dicit.

§. Nota istam. communem ad am [sect.] pliationem. l. 16. tit. 11. par. 3.

[sect. 135] Fallit secundò in doctore minori, si dicit se. l#sum. Boe. deci. 350. num. 6. communem dicit. quam intelligit si dicit se læsum in allegatione iuris, secus tamen si in alijs l#deretur circa bo na, quia tanquàm verè philosophan tes contemnunt. l. in omnibus. §. phi Iosophus. ff. de vacati. ac excu. mune.

[sect. 136] Nota, quòd mulier ac minor debet certiorari de iure quod eis competit expressè, aliàs non valet renuntiatio. Io. Nico. in addi. ad Alci. de præsumpti. reg. 1. præsumpti. 42. num. 2. communem dicit.

[sect. 137] Restringe istud notabile, si minor obligatur mediante iuramento, quia tunc non requiritur certioratio. Ias. in auth. sacramenta. si aduer. ven. C. num. 56. communem dicit. Item nota, quòd minor potest restitui aduersus sent#tiam contra eum latam siue interlocutoriã siue diffinitiuã. Mau. de resti. in integ. cap. 192. cōem dicit.

[sect. 138] Nota, quòd minor quatuordecim annorum, maior autem capacitate, si iurat, obligatur iuramento secundum Canonistas. Panor. con. 108. vo. 2. communem dicit. secus

tamen de iure ciuili. Ias. in auth. sacramenta. C. si aduer. vendi. num. 10. communem dicit. Deci. tamen in. l. pupillum. ff. de reg. iu. & Io. Mauri. de resti. in integ. cap. 112. dicunt simpliciter obligari iuramento. Alci. autem in cap. cùm cōtingat. nu. 14. de iu. iuran. dicit simpliciter minorem quatuordecim annorum non obligari iuramento. & Alci. sequitur Coua. in cap. quanuis pactum. part. 3. nu. 3. ver. septima huius. de pactis in. vj. §. De iure regio approbatur opinio [sect.] Alci. in. l. 56. tit. 5. par. 5. Quam intelli-**[Fol. [117]v]**lige & limita, si minor cum iuramen to promittit non cōtrauenire pr#tex tu minoris #tatis. l. 16. tit. 11. part. 3. & l. 6. titul. 9. part. 6. & vi. in verbo, Iuramentum. num. 190. [sect. 139] Fallit tertiò, si pecunia minoris per datur casu fortuito, quia non restituitur. Io. Mau. de resti. in inte. cap. 175. communem dicit.

[sect. 140] Minor non tenetur probare esse intra tempus petendi restitutionem. Io. Nico. in addi. ad Alci. de præsum. reg. 1 præ. 43. nu. 8. commun# dicit.

[sect. 141] Minor non habet vocem in capitulo, nec in electione, nec in constitutione syndici. Ias. in. l. de pupillo. n. 4. ff. de no. ope. enun. cōmun# dicit.

[sect. 142] Missio in possessionem propter cō tumaciam non solùm non habet locum in beneficio obtinendo, sed nec etiam in obtento. Io. de Selua. in tractu de beneficio. par. 2. quæst. 1. num. 12. communem dicit.

[sect. 143] Missio in possessionem ex primo decreto est mixti imperij. Ias. in. l. pos sideri. §. genera. num. 14. ff. de acqui. posse. communem dicit.

[sect. 144] Missio in possessionem ex primo decreto facta vni ex creditoribus ex causa onerosa, prodest omnibus creditorib# ex causa simili onerosa. Si tam# causa est lucratiua, vno immisso, non dicuntur alij. Anto. de Fano de pigno. par. 3. mem. 2. nune. 10. restrictione sexta. communem dicit.

[sect. 144] Nota quòd missus in possessionem ex primo decreto non dicitur possessor, sed detentor. Idem Fanus. mem. 2. num. 6. communem dicit.

[sect. 145] Fallit in reali, quia possidet missus in possessionem ex primo decreto an te annum reuocabiliter, & post ann# irreuocabiliter. Ias. in dict. l. possideri. §. genera. num. 20. communem dicit. Sed dictus Fanus ibi, quòd sec#dùm communem opinionem Canonista rum ante annum est detentor & post annum verus possessor, legistæ aut# tenent cum Ias. & Fanus dicit tenendum cum legistis in verbo, quid in immisso. & vi. Dida. Perez. in. l. tit. 9. li. 3. ordi. col. 1133. vbi dicit magis com munem legistar#. Sed pro opinione canonistar# est dict. l. 1. ibi. en ten#cia.

[sect. 146] Fallit secundò in misso in possessio nem ex primo decreto per actionem hypothecariã, cùm dicitur actio realis. Ias. in dict. §. genera. nu. 24. & Fanus nu. 8. communem dicunt.

[sect. 147] Missus in possessionem ex damno infecto, vel noxa, etiam cum mala fide præscribit. Coua. in regu. possessor par. 2. §. 9. nu. 8. communem dicit.

[sect. 148] Nota, quòd iussio de mittendo in possessionem ex primo decreto, quã do creditor est præsens, durat per bi#nium: si tamen est absens, per quadri#nium. Fanus ibi. part. 3. mem. 2. num. 3. communem dicit.

[sect. 149] Milites auratæ militiæ, vt sunt mili tes nostri temporis, nō gaudent priui legio. l. 1. ff. de iu. & facti igno. Ias. in auth. si qua mulier. C. de sacrosan. eccle. nu. 7. communem dicit. Contrariam dicit communem glos. in. l. 49. tit. 5. par. 5. in verbo, Cauallero. ex Bal. in. l. militis. C. de mili. testa.

§. Concordat cum. l. 49. tit. 5. pars. 5. & [sect.] [Fol.118r] l. 24. tit. 21. par. 1. prima cōmunis. Sed tamen ex mente dictarum. ll. possunt reduci ad concordiam; quòd miles li cèt actu non sit in bello, si tamen est in curia, vel seruitio regis, quòd gaudeat hoc priuilegio, & sic dicta. l. 49. dicit, quòd res emptæ ex pecunijs militum, quòd sint militibus; si sunt in seruitio regis, & contra eos nulla cur rit præscriptio. vt in dict. l. 14. & vi. Co uarru. in cap. 1. de testa. num. 5. qui loquitur de re emptæ ex pecunia ecclesiæ vel minoris. Et nota in hac materia, quòd maximum discrimen sit inter milites, & illos, qui descendunt ex genere nobilium (quos fidalgos vulgo dicuntur) quia milites sunt, qui c# sol#nitate militari armati sunt decore militi#, & de his loquitur nostra cō munis, & totus ti. 21. par. 1. Sed alij, qui sunt de genere nobilium, etiam si nō sint in expeditione, nec in seruitio regis, gaudent priuilegijs nobilium, de quibus per Petrum Nuni. in Alphabe. Hispano. in verbo, Couallero vbi ponit quatuordecim priuilegia, quem vide.

[sect. 150] Amplia nostram communem ad milites cælestes. Ias. ibi cōmun# dicit.

[sect. 151] Milites breuiloquè substitu#do per sonis imparibus, si probatur de eius voluntate fuisse, quòd etiam post aditam hæreditatem sub stitutio locum habeat, non obstante imparitate in persona pupilli, habebit locum pupil laris directa, per quam pupillo in om nibus succederetur: sed in persona fratris maioris, habebit locum militaris directa. Ias. in. l. testamento. C. dete sta. mili. nu. 11. communem dicit.

[sect. 152] Mixtum regulariter non comprehenditur sub simplicibus. Iaso. in. §. omnium. nu. 28. Insti. de acti. commu nem dicit, nisi in tribus casibus.

[sect. 153] Causa vitandæ contrarictatis.

[sect. 154] Item quando lex hoc expressit. vt in dict. §.

[sect. 155] Item in priuilegijs vel beneficijs. Id# Ias. nu. 31. communem dicit.

[sect. 156] It# in fauorabilib#. Crotus in. l. Gallus. §. quid si tantum. num. 34. ff. de libe. & posth. communem dicit.

[sect. 157] Item quando qualitates sunt inseparabiles. Soci. in. l. 2. nu. 11. ff. de verbo. obli. communem dicit.

[sect. 158] Mixtum sub simplicibus non com prehenditur in odiosis. Alci. in dict. l. 2. num. 22. communem dicit.

[sect. 159] Ex quo non comprehenditur sub dispensatione, cū sit odiosa. Couar. in epi. 4. par. 2. cap. 6. §. 10. nu. 12. & Iuni. con. 5. nu. 8. communem dicit.

[sect. 160] Item in pœnalibus. Gome. in. d. §. omnium. nu. 26. communem dicit.

[sect. 161] Item in grauibz non comprehenditur. Iunior in dict. consi. 5. nume. 8. commune dicit.

[sect. 162] Item virtualiter non comprehendi tur mixtum sub simplicibus. Ias. in dict. l. 2. num. 5. & Alci. num. 4. communem dicunt.

[sect. 163] Monachus retinet iura suorum. Ias. in. l. patre furioso. nu. 47. ff de his qui sunt sui vel ali. communem dicit.

[sect. 164] Monachus solutus est à patria potestate. Ias. ibi. communem dicit.

[sect. 165] Monachus potest institui de beneficio curato sine dispensatione Pano.[Fol. 118v] in cap. quod dei timorom. num. 7. de statu mona. communem dicit. & Co ua. in cap. 2. de testa. nu. 3. vbi vi deci. Rotæ. 483. in no. contrarium dicent#.

[sect. 166] Amplia ad præstimoniale. Idem Panor. ibi. communem dicit.

[sect. 167] Amplia ad episcopatum. Panor. ibi. nu. 5. communem dicit.

[sect. 168] Nota, quòd monachus effectus epi scopus non liberatur à tribus substantialibus religionis nec à vestibus. Coua in cap. 1. de testa. nu. 18. commun# dicit ex cap. clerici officia. de vi. et ho. cle. & glos. in cap. in noua. 16 qu#st. 7.

[sect. 169] Nota, quòd monachus non potest sine dispensatione promoueri ad dignitatem secular#. Pr#po. post Cardi. in cap. priscis. 55. disti. cõmun# dicit.

[sect. 170] Item nec ad beneficium simplex sine disp#satione. Panor. in cap. deus qui. col. fi. de vi. & hone. cle. communem dicit. ex quo nec in canonicum creari potest. Imol. in cle. 1. num. 47. de testa. mona.

[sect. 171] Nota, quòd monachus positus in dignitate potest esse iudex delegatus. Are. in cap. causam. de iudi. nu. 17. cõmunem dicit ex glos. in cle. & si principalis. de res.

[sect. 172] Monachus si sit canonicus ecclesiæ cathedralis nō potest esse iudex delegatus. Gome. in cap. statutum. nu. 32. de res. in. 6. communem dicit.

[sect. 173] Monachus fugitiuus potiùs similatur filio, quàm seruo. Ias. in. l. professio. §. seruum. num. 14. ff. de acqui. pos se. communem dicit. Sed Are. ibi. dicit communem contrariam, immo quòd æquiparetur magis seruo. Sed pro concordia dic, quòd #quiparatur seruo qui ad effectum acquisitionis, sed in acquisitione #quiparatur filio. quod & voluit ibi. Ias.

[sect. 174] Monacho mortuo intra ann# pro fessionis, bona sua pertin#t ad monasterium, non ad venientes ab intestato. Deci. in cap. in pr#sentia. de proba. num. 73. communem dicit. vi. de hoc Tira. de vtroq; retra. §. 1. glos. 8. num. 36. in glos. 1. & hanc dicit magis communem glos. in l. 17. tit. 1. par. 6. sed cõ trariam dicit communem Vbal. de succesesi. ab intesta. num. 10. & hãc dicit magis iuri consonam dict. glos. in l. 17. & eam multi doctores excellentes, vt per Tira. ibi. tenent.

[sect. 175] Nota, quòd testamentum factum per ingressum in monasterium, per professionem non reuocatur. Couar. in cap. 2. num. 5. de testa. communem dicit ex Deci. con. 31 & Ripa. in. l. si vn quam. quæst. 35. C. de reuo. dona. vbi etiam addit, quòd ad hoc quòd istud testamentum non rumpatur, requiri tur vt monasterio legitima relinquatur titulo institutionis: quod commu ne dicit ex Petro Ci. & Raph. in auth. si qua mulier. Tamen concludit frequ#tiori calculo esse approbatam distinctio. Bar. in dict. auth. si qua mulier. de sacrosan. eccle. C. Aut cõside. raut de ingressu, & non rumpit. Aut non considerauit, & reuocatur quasi ex noua causa. arg. l. sancimus. C. de insti tut. quam distinctionem approbat Deci. in cap. in pr#sentia. num. 6. de proba. Contrariam, immò quòd indistinctè per ingressum. in mona-**[Fol.119r]**sterium reuocatur testamentum, dicit communem Io. de Imol. in. l. 1. nu. 11. ff. de testa. & Duran. in arte testanli. 3. caute. 9. Sed pro concordia dic, # viuento monacho, etiam post profes sionem, testamentum erit in penden ti, & monasteri# habebit bona, mortuo autem, hæres institutus succedit, Xuarez. in Alleg. 20. pagi. 7. folio mi hi. 183. communem dicit ex Specu. & Bal. in eius addi. de statu. Mona. qu#st. 50. & si interim moriatur hæres, succedit monasterium tanquam. caducum. ar. l. status. ff. de iu. fisci. Et hanc resolutionem tenet Couarru. in cap. 2. de testa.

[sect. 176] Amplia istam resolutionem, etiã si ingrediatur in monasterium, quod non potest habere proprium in communi, nec in particulari, quòd viuento professo venientes ab intestato nō habebunt bona. Idem ibi commun# dicit Xuarez. ex Bart. & Bal. & Imol. & Ang. in. l. cùm pater. §. hæreditat#. ff. de leg. 2.

[sect. 177] Amplia, quòd bona ingredientis sic acquiruntur per monasteri# quòd nulla opus est apprehensione. Ias. in auth. Ingressi. nume. 40. C. de sacrosan. eccle. communem dicit. & vi. eun dem num. 108.

[sect. 178] Amplia secundò etiam quo ad vsu fructum ingredientis, qui non extinguitur, sed acquirit monasteri#. Deci. in cap. in pr#sentia. de proba. num. 66. communem dicit.

[sect. 179] Amplia tertiò quo ad bona feuda lia, si monasterium poterit præstare scrutia, vt sunt pensiones. Deci. ibi. nu. 74. communem dicit.

[sect. 180] Amplia quartò quo ad bona emphyteotica. Bero. quæst. 70. nu. 3. com munem dicit ex Bart. & Alexan. in. l. si ita quis. §. ea lege. ff. de verbo. obli. & Io. An. in cap. in præsentia. de proba.

[sect. 181] Nota, quòd licèt sit in cōtractu em phyteotico inhibitum, quòd non fiat alienatio in ecclesiam, non procedit, si emphyteota ingrediatur monasterium. Bero. ibi. communem dicit ex Dino. Bar. & Ang. in dict. §. ea lege.

[sect. 182] Nota, quòd bona ingredientis in monasterium minorum, quod nō po test habere propri# in particulari vel communi, pertinent ad venientes ab intestato. Deci. in capit. in præsentia. nu. 68. de proba. communem dicit, quam intellige vt in cōmuni. ex nu. si autem ingrediatur in alijs mona sterijs mendicantium, bona eius ven duntur, & in necessarijs monasterio expenduntur. Idem in num. 69. com munem dicit. & de prædicatoribus loquitur Alex. con. 88. li. 2.

[sect. 183] Amplia quintò ad bona aduentitia filij ingredientis monasteri#, non diminuto vsufructu patris, qui debetur in sua vita. Deci. ibi nume. 62. comunem dicit.

[sect. 184] Monasterium tenetur ad debita in gredientis, siue ex contractu, siue ex delicto. Ias. in auth. Ingressi. nu. 43. C. de sacrosan. eccle. communem dicit.

[sect. 185] Ætas requisita de iure in ingredien te religionem non suppletur per malitiam ingredientis. Couar. In epi. 4. par. 1. cap. 2. in principio communem dicit ex gl. in. c. proposuisti. de regul.

[sect. 186] [Fol.[119]v] Monasterio instituto hærede sub cō ditione, quòd recipiat fili# in monach#, valet institutio, & monasterium consequitur hæreditatem vel legatum, si admittit monachum, & non dicitur symoniaca conditio. Guiller. Bene. In cap. Rainutius. in verbo. cuidam Petro. nu. 13. cōem dicit ex Bal. in l. 1. C. de insti. & sub. & Ias. in. l. 2. eo. ti. contra Bar. ibi. vbi dicit, quòd valet in stitutio, & recipitur conditio.

[sect. 187] Monacho instituto h#rede, & repu diante h#reditat#, potest monasteri# acceptare, & adire. Ias. in. l. cùm proponis. C. de hære. insti. cōmun# dicit.

[sect. 188] Monasteri# habetur loco filij. Ias. in auth. si qua mulier. nu. 18. C. de sacrosan. eccle. communem dicit.

[sect. 189] Amplia istam communem, etiã vt excludat sub stitut# filio instituto sub cōditione, si decesserit sine filijs. Alex. con. 121. vo. 2. nu. 11. & Coua. in reso. li. 1. cap. 19. nu. 11. communem dicit.

[sect. [190]] Amplia istam ampliacionem, etiã si in sub stitutione dicatur, si sine filijs legitimis & naturalibus decesserit sub stitutus, excluditur monasterium. Ca ro. Molin. in addi. ad Alex. consi. 121. in verbo, Contrariam. vo. 2. communem dicit. & Deci. con. 416. nu. 1.

[sect. 191] Amplia istam ampliacionem, etiã si testator addiderit de matrimonio habitis, vel alia verba æquipollentia. Idem ibi. communem dicit ex Pau. & Bal. in. l. Deo nobis. C. de epi. & cleri. & Corne. in auth. nisi rogati. eo tit.

- [sect. 192] Amplia, etiam si dicat de suo corpo re natis. Coua. in cap. 19. li. reso. nu. 11. magis cōmun# dicit. ex Deci. in. c. in præsencia. de proba. num. 39.
- [sect. 193] Amplia secundò ad emphyteosim concessam pro filia, quæ virum naturalem & legitimum acceperit, quia ingrediens monasterium virum habere dicitur. Bero. q. 70. nu. 7. cōem dicit ex Deci. in. c. in pr#sentia. de #ba.
- [sect. 194] Fallit primò in monasterio mendi canti#, quia nō excludit sub stitutum sub ea conditione, si sine filijs legitimis & naturalibus decedat Lādria. in addi. ad Bar. in cōs. 1. cōmunem dicit.
- [sect. 195] Fallit sec#dò, si substituta sit pia cau sa. Corne. cō. 153. nu. 5. li. 4. cōem dicit.
- [sect. 196] Fallit tertiò, si testator exclusit monasterium. Caro. Molin. in dict. cons. 121. communem dicit ex Pau. & Bal. in. l. Deo nobis. C. de epis. & cle.
- [sect. 197] Monasteri# ingrediens, patitur minimã capitis diminutionem. Ias. in. d. auth. si qua mulier. nu. 17. cōem dicit.
- [sect. 198] Moneas & inducas, nō inducit pr# cisam cohertionem. Feli. in cap. tuæ. de simo. communem dicit.
- [sect. 199] Monitio requiritur ad incurr#dam pœnam, quando aliquid pr#cipitur si ne pr#finitione temporis. Pr#po. in. c. quidam. 5. qu#st. 1. cōmunem dicit.
- §. Concordat cum. l. 12. ti. 9. par. 1. [sect.]
- [sect. 200] Amplia ad incurrendã pœnã. auth. hoc amplius. C. de fideicommi. Goza. in con. 34. nu. 6. cōmunem dicit, quòd licèt ad inducendã morã in legatis ad pias causas, in quibus dies cer tus est, nō requiratur interpellatio, be ne tamen ad incurrendam pœnam.
- [sect. 201] Fallit, si per cōstitution# synodalem episcopi sit pr#c ept#, #legata pia ad impleantur, quia t#c dies interpellat. [Fol.120r] ad incurrendam pœnam. Idem Goza. num. 8. communem dicit ex Are. con. 67. & Abbate. Con. 59.
- [sect. 202] Mora purgatur in trāsactione. Ias. in. l. si maior annis. num. 3. C. de transa. communem dicit.
- [sect. 203] Intellige istam communem, si purgatur mora siue ante siue post litem contestatam, ante tamen sent#tiam. Ias. ibi. communem dicit.
- [sect. 204] Mora purgatur in omnibus cōtractibus ante sent#tiam, Ias. in. l. pacto. nu. 8. C. de pactis. communem dicit.
- [sect. 205] Moræ purgatio admittitur, quãdo agitur de veteri actione conseruanda, etiam vbi est dies & pœna. Cur. in. l. si super. num. 4. C. de transa. communem dicit.
- [sect. 206] Nota, quòd tempus, per quod purgatur mora, relinquitur arbitrio iudi cis. Deci. con. 138. nu. 7. cōmun# dicit.
- §. Concordat cum. l. 15. tit. 11. par. 3. [sect.]
- [sect. 207] Mora contrahitur ex lapsu biennij, vt vsuræ & fructus debeãtur à die promissionis dotis, quando dos est as signata ab extraneo à patre, vel muliere, si promittat statim nō expectato biennio debentur. Cassa. in cōsue. Burgun. rub. 4. §. 23. commun# dicit.
- [sect. 208] Nota, quòd mor# purgatio, qu# ad mittitur ante litem contestatam, pro cedit, nisi actori intersit vt detur creditori principale & interesse. gloss. in l. 35. tit. 11. par. 5. cōmun# dicit ex gloss. in. l. insulam. ff. de verb. obli.
- §. Contrarium determinatur per. d. [sect.] l. 35. de iure regio, quòd si ante lit# con testatam purgatur mora, non est præ standum interesse creditori. Et nota, quòd hoc procedit in casu dict. l. 35. & gloss. in dict. l. insulam. quãdo dies non sit certus solutioni, etiam si tant#

tempus trāsierit, quòd poterit impleri, secus tam# si certus dies sit appositus. vt in. l. 33. tit. 4. Par. 3. & l. cùm dies §. fi. ff. de arbi.

[sect. 209] Nota, quòd purgatio moræ, quæ per dict. l. insulam. permittitur ante li tem contestatam, procedit etiã si mul tùm tempus pr#cesserit ante lit# con testatam. gloss. in dict. l. 35. in verb. que respōdiesse, communem dicit ex docto. in dict. l. insulam. contra Bar.

[sect. 210] Nota, quòd eu#tus conditionis nō inducit moram ante interpellation#, vt si promittas soluere sub aliqua con ditione glos. in. l. 8. tit. 14. par. 5. communem dicit ex Bar. & Ias. in. l. quotiens in diem. ff. de solu.

[sect. 211] Limita in die incerta adiecta à lege, quia non est necessaria interpellatio. gloss. ibi. communem dicit ex Imol. Alex. & Ias. in. d. l. quotiens. & de istis interpellationibus vi. in verbo, Inter pellatio. num. 134.

[sect. 212] Mors ciuilis & naturalis solùm #qui parantur in casu, in quo ex ciuili effectum causaretur idem quod per natura lem. Are. in. l. eam partem. §. insulam. ff. de verbo. obli. communem dicit.

§. Nota ex hac communi & l. 28. tit. [sect.] 4. par. 3. quòd monachus seruus, ac in perpetuum exulans effectualiter dic#tur mortui. Quod nota, & vi. Guiller. Bene. in cap. Rainutius. de testa. in verbo, mortuo.

[sect. 213] Morienti creditur ad suum præiudicium, non tamen in alterius pr#iu-[Fol. 120]v]dicium. Mar. Anto. In. l. fi. de quæsti. nu. 393. commune dicit.

[sect. 214] Mulier si de facto ordinetur, non re cipit character#. Maine. in. l. fœmin#. num. 8. ff. de reg. iu. Commun# dicit.

[sect. 215] Mulier simpliciter nub#do, nō vide tur dare omnia bona sua in dot#. Cur. Iuni. con. 168. nu. 4. commun# dicit.

[sect. 216] Nota, quòd dos binubentis mulieris, si à patre, vel ab ipsa pr#stetur, censetur repetita dos prioris matrimonij, non aut# de nouo cōstituta, & animo compensandi præstita. Boe. deci. 137. commun# dicit ex Bart. in sua qu#sti. mulier habens ampl# matrimoni#.

[sect. 217] Mulier pro dote non præfertur anterioribus creditoribus habentibus hypothecam expressam. Ripa. in. l. quæsitum. num. 7. de priui. credi. ff. & Io. Cora. in. l. qui liberos. nu. 118. ff. de ritu. nup. communem dicunt.

§. Concordat cum. l. 33. tit. 13. part. 5. [sect.]

[sect. 218] Mulier non potest relinquere bona suis propinquis, quor# ex forma statuti expectatur consensus in conden do testamento. Io. Durã in arte. testã. tit. 11. cau. 2. nu. 2. communem dicit.

[sect. 219] Mulier dotem non habens, vel par uam, habebit ex bonis mariti quartã partem, si non sunt vltra tres filios: si tamen sunt plures, habebit virilem portionem. s. quantam partem vniciq; filiorum prouenit. Io. Durã. ibi tit. 6. cau. 20. communem dicit.

[sect. 220] Mulier nō iuuatur Velleiano, si in tercessit pro dote. Io. Cora. in. d. l. qui liberos. nu. 112. communem dicit.

§. Concordat cum. l. 3. titul. 12. part. [sect.] 5. in. 2. casu.

[sect. 221] Amplia istam commune in muliere recipiente pretium pro fideiussione, si tãtum pretium recepit, quod moueret qu#cunq; hominem discretum ad fideiubendum, quod relinqui tur arbitrio iudicis glo. in. l. 3. ti. 12. par. 5. in quinto casu. communem dicit ex Bal. in. l. antique. C. ad Velle.

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

§. Nota istam communem ad intel [sect.] lectum. dict. l. 3.

[sect. 222] Nota, quòd mulier in iudicio potest renuntiare Velleiano, & valet renuntiatio, si certioratur, extra iudicium tamen, etiam sicertioratur, non valet renuntiatio. Coua. in cap. quauis pactum. par. 2. §. 2. num. 4. septima conclusio. de pactis. li. vj. communem dicit ex Imol. in cap. ex rescripto. de iureiuran. cōtraria in secunda parte cōmunis dicit commun# Ias. in. l. si quis in conscribendo. C. de pa. num. 17. & hanc dicit cōsuetudine obseruari Feli. & Imol. in dict. cap. ex rescripto. & in. l. poli. C. ad Velle. quòd si mulier sit certiorata etiam in extraiudicialibus sibi præiudicat renuntiatio.

§. De iure regio per. l. 3. titul. 12. par. [sect.] 5. approbatur hæc secunda communis & vltima.

[sect. 223] Nota, quòd mulier si iurat cū fide iussit, & si non sit certiorata, videtur renuntiasse Velleianum. Couarru. in cap. quauis pactum. part. 2. §. 3. num. 5. communem dicit ex Bart. in auth. sacramenta puberum. C. si aduer. ven di. & Abbas. Imol. & Felin. in dict. cap. ex rescripto. Cōtrariam, immo # non videatur renuntiasse, cōmunem dicit Bal. cōsi. 47. vo. 1, cui ad herent[Fol.121r] alij, quos resert Couarruuias ibi. & Tiraquel. in. l. si vnquam. de reuoca. donatio. C. in princip. nume 146. Couarruuias autem transit cum prima. & hanc etiam affirmat gloss. in. l. 3. tit. 12. part. 5. quo ad hunc effectum, vt censeatur certiorata, non tamen quo ad alios, ne plures specialitates sequantur contra text. in. l. 1. C. de dotis promis.

[sect. 224] Mulier non præsумitur certiorata, quando renuntiat Velleianum in du bio. Tiraque. in. l. si vnquam. de reuo. dona. C. in prin. nu. 98. communem dicit ex Angel. in. §. item si in iudicio. Insti. de excep. & Soci. consil. 263. nume. 14. lib. 2.

[sect. 225] Mulier si ex forma statuti debet lucrari aliquam partem bonorum mariti, intelligitur de consummato matrimonio. Hippo. sing. 106. communem dicit.

[sect. 226] Mulier sponsata non dicitur maritata ini odiosis. Bene. in. c. Rainutius. in verbo, duas habens filias. nu. 151. de testa. communem dicit. vi. in verbo, Matrimonium. nu. 107.

[sect. 227] Mulier # sine consensu patris non possit contrahere matrimoni#, non potest induci statuto. Ias. in. l. 1. §. hui# studij. nu. 12. ff. de iusti. & iu. communem dicit.

[sect. 228] Mulier si secundum formam statuti non potest contrahere, potest tam# quasi contrahere. Ias. in. l. barba. nu. 4. de offi. præsi. ff. communem dicit. licèt teneat contrarium.

[sect. 229] Mulier de iure ciuili indistinctè admittitur intestem. De iure canonico in criminalibus non admittitur nisi in casibus in iure expressis. In ciuilibus tamen, etiam si agatur de crimine, indistinctè admittitur. Panormita. in cap. quoniam. de testi. num. 2. communem dicit. & Alexan. cons. 111. vo. 1. num. 11.

[sect. 230] Amplia sec#dam partem communis præcedentis, etiam contra clericum in causa criminali ciuilitè intentata. Maran. in specu. aure. part. 4. distin. 1. num. 33. communem dicit post glos. in cap. quoniam. de testib. & c. mulieres. eo. tit.

[sect. 231] Amplia istam secundam partem ad causam matrimonialem. Alexan. consil. 11. volumi. 1. & Deci. consil. 133. communem dicit ex cap. cū super eo. de testi.

[sect. 232] Limita dictam cōmunem tam de iure canonico, quàm ciuili in testamento, quia nō potest esse testis. Bello. cons. 14. num. 8. communem dicit contrariam, immo quòd de iure canonico potest esse testis dicit cōmunem Couarru. in. c. cū esses. de testamen. nu. 14. ex Croto in tracta. de testi. par. 1. num. 11. quam ipse Couarruui. repellit, & concludit cum nostra communi. ex Alexand. consil. 72. & 77. volu. 2. & Alber. Bru. de corre. &

rela. solenni. quæstio. 8. & Tiraquel. in legi. connubi. in nona lege. nume. 45. & dicit quòd standum est cum nostra communi. Et nota, quòd quando mulieres admittuntur in testimonium, non sufficiunt duæ mulieres ad condemnationem. vt per Deci. in regul. 2. de regul. iu. ff. nu-[Fol.121v]me. 35. quod ipse Deci. in con. 342. relinquit arbitrio iudicis ex qualitate mulierum. quod. l. 17. tit. 16. par. 3. videtur approbare.

[sect. 233] Fallit hæc limitatio in testam#to ad pias causas. Bello. ibi. cõmun# dicit.

[sect. 234] Fallit secundò in testamento inter liberos. Deci. in. l. 2. ff. de reg. iu. nu. 31. communem dicit. & vi. Couar. in. c. cùm esses. de testa. nu. 14.

§. De iure regio mulier bonæ famæ [sect.] & opinionis in quacunq; causa & in omni casu, excepto in testamento, po test esse testis. per. l. 17. tit. 16. part. 3. & sic euacuatur. l. 96. stili. ac. l. 8. tit. 8. li. 2. foro. ll. & vi. Dueñas in reg. 315. per totum, nec etiam potest esse testis in codicillis, vt concludit Deci. in. l. fœminæ. nu. 28. ff. de reg. iu. per tex. in. l. hac consultissima. C. qui testa. fa. possunt. quæ approbatur per. l. 3. in deci. Tau. Quod nota.

[sect. 235] Mulier nō tenetur stare colono vel locationi per maritum factæ soluto matrimonio de bonis vxoris. Coua. in reso. li. 2. c. 15. nu. 5. communem dicit ex Carol. Molin. in consue. Paris. §. 30. q. 22. vi. in verb. Locatio. nu. vbi ponuntur regula & limitationes.

[sect. 236] Mulier non potest exercere offici# argentariæ in publico, potest tamen per seruum exercere. Goza. in. l. fi. nu. 11. C. de pactis communem dicit.

[sect. 237] Muliere semel exclusa, perpetuò durat exclusio. Cur. Iuni. de feu. Par. 3. in princip. nu. 32. communem dicit.

[sect. 238] Mulieri si per statut# prohibeatur # non possit testari sine licentia viri, vel propinquorum, non valet prohibitio. Ias. in. l. ex facto. nu. 9. ff. de vulg. & pupi. communem dicit.

[sect. 239] Mulier ratione tutelæ potest incarcerari, si sit debitor, cùm aliàs nō pos set pro debito carcerari. Cifon. in. l. 62 Tau. communem dicit.

[sect. 240] Mulieri si promittatur aliquid ob coit#, & sequatur causa, debetur promissum. Naua. in manua. confesso. c. 17. nu. 39. & Ias. in. l. generaliter. in fi. ff. de verbo. obli. communem dicit.

[sect. 241] Intellige in meretrice publica, secus in focaria priuata. Couar. in reg. peccatum. par. 2. §. 2. num. 2. communem dicit.

[sect. 242] Mulier prohibita contrahere sine consensu propinquorum, non potest donare causa mortis. Soci. in. l. 2. in prin. nu. 9. & Alcia. nu. 10. ff. de verbo. obli. communem dicit.

[sect. 243] Mulieri relictum quãdiu vidua per manserit, & post eius mortem Titio. si secundo nupserit, confestim, nō expectata morte, debetur Titio. Ioan. à Gar. de pœnis sec#do nuben. nu. 10. communem dicit.

[sect. 244] Mulier inhonestè viuens post mor tem viri patitur pœnas mulieris binub#tis. Idem ibi. pœna. 28. communem dicit.

[sect. 245] Mutuans ecclesiæ, minori, regi, vel ciuitati, licèt teneatur probare necessitatem instantem, & quòd versum sit mutuum in eorum vtilitatem iuxta auth. hoc ius porrectum. C. de sacrosan. eccle. & §. hoc ius. 10. quæst. 2. & glo. communiter approbata in. §. si vero. in auth. de alie & emphy. colla. 9. tñ in alijs contractibus sufficit pro-[Fol.122r]bare instantem necessitatem. gl. in. l. 3. tit. 1. par. 5. in verbo, ala iglesia. communem dicit ex Panor. in. c. 1. de depo. & Deci. cons. 36.

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

[sect. 246] Mutuans vniuersitati, vel collegio, vel alicui de eius mandato non oportet probare verum in eius vtilitatem. glo. ibi. in verb. Villa. communem di cit ex Bart. in. l. ciuitas. ff. si certum petatur.

[sect. 247] Mutus & surdus qui habent perfectam intelligentiã, æquiparantur maioribus vigintiquinq; anno. Alcia. in l. 1. in princip. nu. 60. ff. de verb. Oblig. communem dicit.

N.

[sect. 1] NEGATIVA quando est fundamentum intentionis, dicenti incumbit onus probandi. las. in. l. quise obtu lit. §. condemnandum. nume. 7. ff. de re iudica.

[sect. 2] Negatiua probatur sic, In bonis Petri non sunt alia bona qui vult dicere, aliud probet. Curti. Iuni. consi. 150. num. 10. communem dicit ex glos. in l. de lege. ff. de proba. Quam intellige, quando pro hærede vel dicente est alia præsumptio, vt consecrerit inuentarium: Coua. in reso. c. 6. li. 2. nu. 4. communem dicit ex Alcia. de præsumpti. reg. 3. præsump. 20.

[sect. 3] Negotiorum gestor potest facere pro testationem incitatuam debitori vt soluat domino, & constituit eum in mora, non tamen si incitat sibi soluat. Ioan. à Ripa in. c. cum. m. de consti. nu. 141. communem dicit.

§. Nota istã cõmunem ad intel. l. 3. tit. [sect.] 13. par. 6. & 1. 7. tit. 6. lib. 3. fo. ll.

[sect. 4] Negotiorum omnium gestor, etiã si alius minimus sit gesturus, tenetur de neglectis. glo. in. l. 34. ti. 12. par. 5. cõmunem dicit ex docto. in. l. si pupilli. §. videamus. C. de nego. gestis.

§. Huic communi videtur contra [sect.] dicere dict. l. 34. quia solũ ibi dicit, quando alius adesset gesturus omnia, quia tenetur tunc de neglectis. Tamen si bene ponderetur dict. l. siue alius sit gesturus omnia, siue quædam gesturus, tenet de neglectis. Q# nota.

[sect. 5] Nepos ex primogenito præfetur se cundo genito in successione regni. Barba. consil. 4. vo. 2. & Fran. de Areconsi. 85. quem refert Tho. Gramma. in decis. 1. Neapoli. nu. 24. communem dicunt. Sed Alexan. in consi. 4. vo. 4. & in cons. 54. vo. 3. quem refert Ias. in l. maximum vitium. C. de libe. præte. nu. 4. communem dicit contrariam. Quam intellige, si primogenitus mortuus, riatur viuo patre, vt tener Deci cons. 443. maximè si filius possidet. nu. 28. Sed pro opinione Barba. fuit pronunciatum Neapoli.

§. Opinio Barbatij approbatur per [sect.] l. 40. in ordi. Tau. indistinctè.

[sect. 6] Nepos, qui est suus, cui nullus præcedit in gradu, non potest institui sub conditione casuali vel mixta. Ias. in. l. si pater. nu. 16. C. de insti. & sub. Communem dicit.

[sect. 7] Nepos legitimus ex filio spurio ab intestato non potest succedere auo. Cur.[Fol. 122]v] Iuni. con. 157. nu. 1. communem dicit. & Pyrrhus de successionibus. in consue. Aure. c. 6.

[sect. 8] Nepos legitimus vel naturalis ex filio spurio deficiente prole legitima potest institui ab auo. Coua. in epi. 4. C. 8. §. 5. nume. 13. communem dicit ex Deci. cons. 462.

[sect. 9] Amplia, etiam si proles sit legitima ex rescripto principis. Idem ibi. ex Deci. cons. 158. communem dicit.

[sect. 10] Amplia ad nepotem legitimum ex filio clerici à sacro ordine insigniti. Idem ibi. ex Corse. in sin. in verb. Fornicatio. communem dicit.

§. De iure regio cūm filius clerici di [sect.] catur procreatus ex damnabili coitu per. l. 9. Tau. cum nec possit succedere patri nec matri, iuxta. l. 22. ti. 3. li. 1. ordi. nostra communis non procedit.

[sect. 11] Fallit in nepote ex filio incestuoso. Idem Coua. ibidem ex Bal. in. l. si quis incesti. C. de incestis nupti. cōmunem dicit. & vi. Hippo. sin. 143. & Bal. in. c. in præsentia. de proba.

§. De iure regio hæc communis nō [sect.] procedit, cūm ex. d. l. 9. coitus dicatur damnabilis, si mulier mereretur pœnam mortis ex coitu. Et excipit fili# clerici, religiosi, vel monialis: quia licet nō mereatur pœnam mortis, propter magnitudin# criminis est sic statutum, & mulier incestuosa per. l. 3. ti. 18. par. 7. detruditur in monasterium, non tamen pœnam mortis incurrit.

[sect. 12] Nepos succedit cum patruo in successione patris in legato, secus in fideicommisso. Deci. consi. 1. nu. 5. communem dicit.

[sect. 13] Nepos ex filia mortua auo viuentis habet ius petendi legitimam ex perso na propria, etiam si mater renuntiaue rit legitimæ. Ioan. à Ripa de leg. li. 1. c. 6. nu. 3. cōmunem dicit. ex Roma. in l. superstitis. ff. de acqui. hære. Limita si interuenit iuram#t#, vt tenet Deci. cons. 181. & Coua. in. c. quauis pact#. par. 3. §. 2. num. 4. de pactis. in. 6. vbi dicit cōmunem. Et in hoc resolutio cōmunis est. Aut mater renuntiauit suc cessionem patris nihil accepto, & tunc nepotes, etiam si renuntiatio vestita sit iuramento, possunt mortua matre petere legitimam. Aut aliquid accepit nomine legitimæ, & nepotes non possunt. Hæc resolutio est ex mente Ripæ. in dict. respon. 6. & Tho. Grāma. de. 57. nu. 39. & Roma. in dict. l. su perstitis. & est communis teste Coua. in dict. §. 2. in fi. Et licet mater nō possit contrauenire etiam si nihil recepit rit cūm firmauit iuramento ren#tiationem, vt tenet Imol. in dict. l. qui su perstitibus. & Domi. in. d. c. quāuis pa ctum & Geor. Natan. in. l. vlti. C. de pactis. limi. 5. & Alexā. in. l. stipulatio hoc modo concepta. nu. 9. ff. de verb. obliga. tamen absolutio ei facillimè est præstanda.

[sect. 14] Nepoti patre repudiante hæreditat# aui, vel lapso t#pore querelæ de inoffi cioso testamento, cōpetit querela de successorio edicto. Ias. in rubri. de suc cesso. edi. C. nu. 5. communem dicit.

[sect. 15] Nobiles non gaudent priuilegio # non conueniantur vltra id quod facere possunt. Couarru. in reso. lib. 2. c. 1. num. 4. communem dicit ex Cuma[Fol.123r] no in. l. miles. ff. de re iudi.

§. De iure regio nobiles (qui vulgo [sect.] hijos dalgo dicuntur) nō possunt pro debito incarcerari. l. 4. tit. 2. li. 4. in ordi. nisi debitum descendat de delicto, vel si sit locator bonorum fiscalium, vel pro debito regio. per. d. l. 4. Item nec executio in domibus suæ habitationis, nec in armis, equo, vel mula fit. l. 3. eo. tit. Nec potest torqueri. d. l. 4. Et vide alia quindecim priuilegia, de quibus in verbo. Milites. nu. 149. Et nobilis de iure regio quis dicatur, vi. l. 2. ti. 11. par. 2. & Pala. in repe. rub. de dona. inter virum & vxorem. col. 29. Et qualiter nobilis sit carcerandus. §. 7. nu. 15. col. 26. & l. 4. tit. 29. par. 7.

[sect. 16] Nobilitas non perditur per ingressum religionis. Boe. in cōsue. Bitu. des costumes concernens les mariages. §. 5. communem dicit.

[sect. 17] Notarius nō præsumitur nisi probetur titulus, etiā si conficiat instrum#ta vt notarius. Alci. in de præsump. reg. 3. præ. 13. nu. 15. communem dicit.

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

[sect. 18] Nota, quòd si instrumentum negetur à notario confectum, non sufficit quòd probetur haberi pro tali, sed est probandum esse talem, aliàs instrumentum nō valet. Ias. in. l. Barbarius. nu. 48. ff. de offi. præs. cōmun# dicit.

§. De iure regio per. l. 115 tit. 18. part. 3. [sect.] sufficit, # habeatur in illo loco pro notario publico, & quòd sit fama, # sittalis, & tanquam talis vtebatur officio tabellionatus.

[sect. 19] Fallit in antiquissimis, in quibus pr# sumitur titulus notarij. Aimon de an tiquitate. par. 3. versi. & vidimus in genere. nu. 8. communem dicit ex Bal. in auth. quas actiones infi. C. de sacro san. eccle. & vi Boe. deci. 36. nu. 11. vbi concludit esse verum, quando constat alia instrumenta confecisse ante vel post illud de quo quæritur, quia hoc sufficeret vt trāferatur onus pro bandi in negantem esse notarium, vt tenet Bal. Alexan. & Ias. & Deci. & Iaco. de san. Georgi. in. l. 1. C. qui ad mi. ad bo. posse.

[sect. 20] Notarius non conficit instrument# nisi rogatus à partibus, nec ei creditur, nec potest rogari nisi de his quæ tunc fiunt à partibus. Cur. Iuni. con. 166. nu. 2. communem dicit.

[sect. 21] Notarius non præsimitur rogatus, nisi. in instrumento dicatur. esse rogatus. Boe. deci. 25. nu. 7. & si dicat, ego scripsi. communem dicit.

[sect. 22] Limita in testam#to ad pias causas, quia non requiritur rogatus notarij. Io. de Gradi. in addi. ad Alex. in con. 70. nu. 21. vo. 2. commun# dicit.

[sect. 23] Notarius sinon dicat in testamento testes esse rogatos, & ad hoc specialiter vocatos, nō valet q# agitur. Boe. deci. 34. nu. 4. communem dicit.

[sect. 24] Fallit si sit ad pias causas. Id# ibi. nu. 5. communem dicit.

Fallit sec#dò, si testes se subscripserunt. Idem. ibi. nu. 8. cōmunem dicit

[sect. 25] Notarius si in protocollo scripsit, talis vendidit talem r# tali præsentiibus testibus & cætera, alius notaries non potest abbreviaturam & cætera ext#dere. Ias. in. l. argentarius. ff. deeden. nu. 3. communem dicit.

[sect. 26] Amplia etiam ad ipsummet nota[Fol.[123]v] rium, qui confecit instrument#, quādo redactum est in scriptis, quia non potest extendere. Soci. in. l. Gallus. §. idem credendum. ff. de libe. & posth. nu. 14. communem dicit, etiam cum autoritate iudicis, nisi cum causæ co gnitione. Idem ibi nu. 16.

§. De iure regio notarius non potest [sect.] conficere instrumentum in quo ponatur abbreviatura, & cætera, sed tenor totius contractus debet inseri pla nè in pragma. pragma. 204. c. 1.

[sect. 27] Notarius si omisit aliquas clausulas solitas apponi, habentur pro appositis. Soci. in dict. §. credendum. in fi. cō munem dicit.

§. Hæc cōmunis de iure regio eua [sect.] cuatur per dictam pragma. 204. quia postea quam fuerit confecta, non potest aliquid addi, nec mutari.

[sect. 28] Nota, # Clericus potest esse notarius in cōsistorio ecclesiastico. Couar. in. c. 19. nu. 8. in quæsti. practicis. com munem dicit ex Anto. & Abba. in. c. sicut. ne cleri. vel mona.

[sect. 29] Intellige istam cōmunem sub hac distinctiōe. Autest in curia, & potest vti officio tabellionatus, siue habeat beneficium, siue non, siue sit in mino ribus, siue in sacris. Aut extra curiam, si habet benefici# clericus, siue in minoribus, siue in sacris, nō potest exercere officium tabellionatus: si tamen nō habet beneficium, etiam in sacris potest exercere. Coua. ibi. cōem dicit ex Anto. & Abba. in. d. c. sicut.

[sect. 30] Nota, quòd licèt clericus nō possit creari notarius, si efficiatur, & cōficiat aliqua instrumenta, valent tamen, licèt ipse malè faciat. Coua. ibi. num. 8. ver. # si sacerdos. cōem dicit ex Alex. in. l. prætor. §. his etiam. ff. de eden.

§. De iure regio per. l. 15. ti. 18. li. 2. or [sect.] di. prohibetur, # clericus sit notarius, & instrumenta, quæ coram eis celebrantur, nullam fidem faciunt.

[sect. 31] Nota, # clericus in minoribus ordi nibus constitutus si non sit beneficiarius, potest officium tabellionatus co ram iudice laico exercere. Id# Couar. conclu. 4. communem dicitex Ripa in. c. 2. de iudi. nu. 120.

§. Hæc cōmunis opinio euacuatur [sect.] per. l. 17. ti. 3. li. 1. ordi. in fine. vbi cauetur, # clericus non coniugatus nō po test exercere officium publicum.

[sect. 32] Notarius principis (qui vulgo Secretarius dicitur) non potest esse infamis. Coua. in. q. pra. c. 19. nu. 5. vers. pri ma conclusio. cōmun# dicit ex Bart. & Sali. in. l. 1. C. de man. prin.

[sect. 33] Nota, # instrumentum confect# à notario infami infamia iuris tolerato valet, & tenet. Idem ibi conclu. 5. cōmunem dicit ex Inno. Anto. & Feli. in. c. fraternitatis. de hære. tamen si sit publica infamia notatus, non valet, vt ibi per eum.

[sect. 34] Notarius & si sit infamis infamia fa cti etiam publica valent ab eo confecta instrumenta. Idem ibi. conclus. 6. communem dicit ex Feli. & Anto. in. c. cū dilectus. de si. instru.

[sect. 35] Notarius acquirit alteri. Panor. in proæ. Decre. nume. 22. communem dicit. Quam intellige. in actionibus vtilibus, non tamen in directis. Alciin cap. cū contingat. de iureiuran.[Fol.124r] nu. 133. communem dicit.

[sect. 36] Fallit si stipuletur pacem pro absen te, nam absenti non acquirit ius. Alci. ibi. nu. 137 communem dicit.

[sect. 37] Notarius non potest sine authorita te iudicis cōmittere alteri notario ingrossationem instrumenti. Boe. deci. 36. nu. 8. communem dicit.

§. Hæc communis concordat cum [sect.] 1. 8. ti. 9. par. 2. loqu#te de notario prin cipis, cui cōmissum est secretum, alij aut# notarij ex infirmitate, vel ex alio casu impediti potest committere ingrossationem instrumenti, dum modo seruetur tradit# per. l. 55. tit. 18. Part. 3. & l. sti. 189. & vi. quæ habes in verb. Ingrossatio. nu. 53.

[sect. 38] Nota, # ingrossatio instrumenti re quirat signum notarij defuncti. Boe. ibi communem dicit.

[sect. 39] Notarius publicè excōmunicatus si conficiat instrumentum, non valet quod agitur. Io. de Ripa in. l. 3. de dona. respon. 2. communem dicit.

[sect. 40] Notario dicenti certiorasse mulierem de Velleiano, creditur, & firmat instrumentum. Alci. de præsum. re. 3. præ. 13. cōmunem dicit. & Caro. Moli. in addi. ad Alex. in cons. 141. in verbo, nō probat. vo. 2. & vi. in verb. Mulier. nu. 122. & in verbo, Iuramentum. nu. 189. cum sequen.

[sect. 41] Notario asserenti sibi commissum, nō creditur, niscum fide alterius notarij. Cur. Iuni. cons. 166. nu. 13. Couar. in. c. relatum. el. 1. de testa. inver. nec committ#dum. communem dicit ex Ias. con. 155. & Deci. c. quoniã contra. nu. 45. de proba. & magis commun# dicit. Alexan. consil. 212. vo. 6. num. 22.

[sect. 42] Item non credit dicenti in testamento ægrum sanæ mentis tempore conditi testamenti. Ias. in. l. seni# ætatis. C. qui testa. face. possunt. communem dicit.

[sect. 43] Nouatio non fit per secundum, instrumentum, nisi expressè sit act# inter partes vt fiat nouatio, sed secunda obligatio accedit priori. Lu. de Goza. consi. 38. nu. 1. communem dicit ex So ci. in. l. certi conditio. §. numos. ff. si cert. petat.

[sect. 44] Amplia istam communem, etiam si noua persona interueniat. Alexã. in consi. 72. vo. 2. nu. 1. magis cõmunem dicit. cõtra Bar. in. l. pe. ff. de præto. stipula. & Alex. sibi contrarius in. l. 4. §. si ex conuentione. ff. de re iudi. cõmu nem dicit. Sed Caro. Moli. in addi. ad Alex. in cons. 13. vo. 2. dicit, # enumeratis docto. inuenitur, quòd prima est magis communis. & hanc dicit com munem Goza. in dict. cons. 38.

[sect. 45] Restringe hãc cõmunem, si ex con iecturis apparet de animo. nouan di. Carol. Moli. in addi. ad Alexan. in. d. cons. 13. communem dicit.

[sect. 46] Fallit sec#dò in delegatione, etiam si expressè non sit dictum, quòd animo nouan di fit. Ias. in. l. singularia. ff. sicert. peta. & glos. in. l. 15. tit. 14. par. 5. communem dicit ex Bar. Ang. Io an: de Imol. & Castro in. l. delegare. la. 1. ff. de noua.

§. De iure regio per. d. l. 15. approba [sect.] tur indistinctè magis cõmunis, contra Bart. quòd non fit nouatio nisi expressè fiat; etiam si interueniat noua[Fol.[124]v] persona, sed ambo remanent obligati, & cùm. d. l. 15. loquatur indistinctè, euacuatur quam dicit commun# Caro. Moli. in nu. 45. si ex coniecturis ap paret velle nouari, cùm in dicta lege requiratur expressa nouatio. Q# nota.

[sect. 47] Nouum opus potest denuntiari in opere, etiam nemine præsentè sed tamen non præiudicat domino, nisi de ueniret ad eius notitiã. Ias. in. l. de pupillo. §. nuntiationem. ff. de no. ope. enun. nu. 5. cõmunem dicit. Post sci#tiam autem, etiam si nullus sit in opere, præiudicat. glos. in. l. 1. ti. 32. par. 3. in fi. communem dicit ex gl. in. l. 1. §. nun tiatio. ff. eo. & Alex. ibi.

§. De iure regio requiritur, # in ope [sect.] re sit aliqua persona, approbata opi. Hostien. in summa eo. ti. in. §. cùm sit. per dict. l. 1. in fi.

[sect. [48]] Nota, #noui operis denuntiatio fa cta domino extra opus, ei non pr#iudicat. Ias. in. d. l. de pupillo. §. si quis for tè. nu. 3. communem dicit.

[sect. 49] Denuntiatio facta fabris, etiam absente domino & ignorante, in opere, præiudicat. Idem Ias. in. d. l. de pupillo. §. siquis. nu. 3. communem dicit.

[sect. 50] Nouum opus non denuntiatur nisi habenti potestatem. Ias. in. l. hoc edi cto. nu. 2. ff. eo. communem dicit.

[sect. 51] Noui operis enuntiatio non fit per seruos, amicos, vel filios sine mandato. glo. in. l. 1. tit. 32. par. 3. communem dicit in verbo, deuen dar recaudo. ex Bar. in dict. l. 1. §. De iure regio denuntiant c# cau [sect.] tione de rato per. d. l. 1.

[sect. 51] Item inquilinus, aut colonus etiam procuratorio nomine minimè den# tiat. Iaso in. l. in prouinciali. §. si ego. nu. 5. ff. eo. communem dicit.

[sect. 52] Item nec minor etiam maior dec# & octo annorum, etiam ex causa reipublic# & cum autoritate curatoris non denuntiat. Ias. in. d. l. de pupillo. nu. 3. communem dicit.

[sect. 53] Item nec forensis quando ædificatur in publico, nisi ædificaretur in via. Ias. in. l. si in prouinciali. §. si in publico. nu. 1. ff. eo. communem dicit.

[sect. 54] Item non denuntiatur prætori, sed protestatur contra eum, cùm lis non possit ei moueri. Ias. in. d. l. de pupillo. §. si quis ipsi prætori. num. 1. ff. eo. com munem dicit.

[sect. 55] Nota, quòd nouum opus potest de nuntiari contra vicinum ædificãtem in suo solo, cùm sibi non prodest, & alteri nocet. Ias. in dict. l. de pupillo. §. meminisse nu. 9. ff. eo. cõmun# dicit.

[sect. 56] Nouum opus si denuntietur, supersedetur per tres menses, etiam si offeratur satisfactio, cùm denuntians dicit, hodie constat, hodie agatur. Ias. in. l. hoc edicto. nu. 19. ff. eo. communem dicit. licèt ipse teneat, # indistin ctè siue dicat siue non, debet per tres menses supersedere.

§. Lex. 9. tit. 32. par. 3. indistin ctè di [sect.] cit, quòd supersedeatur in opere per tres menses.

[sect. 57] Nullus si sit actus eo modo quo agitur, minimè valet prout valere potest, quando agitur ad obligationem contrahendam, quæ à duorum voluntate pendet. Couar. in epi. 4. c. 3. communem dicit ex Bar. in. l. 1. si quis ita. [Fol.125r] ff. de verbo. obliga. contra quam Panor. in cap. quòd sed#. de offi. deleg. dicit esse tex. in cap. 1. de despon. impu. ideo cogita de communi.

[sect. 58] Fallit, nisi aliàs illud quod fieri poterat, sub eo quod fiat includatur. Coua. ibi. commun# dicit ex Floria. in. d. l. 1.

[sect. 59] Nullitas sententiæ, quæ præ tenditur reformari ex eisdem actis, est pet#da coram iudice ipsius actus. glos. in. l. 4. C. de accusa. Aut principaliter præ tenditur pronuntiari nulla, & t#c da tur optio grauato, nisi alleg#tur sordesiudicis. Feli. in cap. per tuas. de sen. exco. communem dicit. Intellige istã communem in ordinario, vt intelligit Sebast. Van. de nulli. proce. ver. coram quo iudi. nu. 8.

§. Nota istam communem ad intel [sect.] lectum. l. 2. tit. 28. par. 3 & l. 2. tit. 15. li. 3. ordi. in qua lege assignatur tempus sexaginta dierum ad dicendum de nullitate. De iure autem cõmuni in acto re durat vsq; ad tempus actionis, & in reo in perpetuum. Ias. in. l. data opera ff. de fideiu. qu# refert Anto. de Tremo. in addi. ad Bonacur. in practi. exceptio. de impe. execu. nu. 18. in verb. in perpetuum. Vnum tamen nota, # si appellatio est #posita ex causa probabili, quòd nullitas potest proponi etiam finita causa appellationis: si tamen causa erat improbabilis, non potest proponi, vt notat Bal. in. l. contra maiores. C. de inoffi. testa, & sic debet intelligi dictum Pauli. con. 208. vo. 1. nu. 3. It# nota, quòd licèt de iure ciuili quando nullitas est cuidens potest proponi in perpetuum, vt per Balb#. de præ s. in. 4. par. quæst. 32. tam# cùm per dict. l. 2. taxatum sit tempus, etiã si siteuidens, debet intra illud tempus proponi, vt traditur per Alexan. con. 105. vo. 5. num. 4. & 5. Item nota, & te ne menti, quòd si iudex admisit nullitatem post illud t#pus, cùm aliàs non deberet admittere, debet pronunciare super nullitate. vt per gloss. & ibi. Panor. & Feli. in cap. c#m contingat. de offi. deleg.

[sect. 60] Nullitas absque appellatione non deuoluit causam de ordinario suffraganeo ad metropolitanum. Vantius de nullita. proces. ver. coram quo nul li. pro. nu. 20. commun# dicit ex capit. Romana. in prin. de fo. comp. in. 6. & vi. Coua. in quæst. pra. qu#st. 9. nu. 2.

[sect. 61] Nullitas ex defectu potestatis non censetur sublata per statutum prohibens exceptionem nullitatis ponere. Vãti. ibi. vers. quis possit dice. de nul. num. 37. communem dicit ex glos. in cle. 1. in fi. de seques. po. & fruct.

§. Nota istam communem ad intel. [sect.] l. fi. in ordina. de Madrid, per quã mādatur executioni sententia arbitraria, non obstante nullitate.

[sect. 62] Nota, quòd si processus pronuntiatur nullus, testes ibi producti in noua lite possunt de nouo produci. Tho. Gramma. deci. 65. num. 46. commun# dicit ex theori. l. legata inutiliter. ff. de leg. 1. & vi. qu# habes in verb, In stantia perempta. nu. 83.

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

[sect. 63] Nuncio dicenti citasse de commissione iudicis non creditur, nisi iuxta officium: quia commissio iudicis nō præsimitur nisi probetur. Alci. de pr[**Fol.125**]v sum. reg. 3. præs. 14. nu. 9. cōem dicit.

§. De iure regio per. l. 1. tit. 7. par. 3. in [sect.] fi. n#tio regis creditur cum vno teste: si autem sit n#tius alterius à rege, nō creditur nisi cum duobus testibus affirmantibus citasse.

[sect. 64] Nuntio dicenti citasse poti#s creditur, quàm parti neganti. Alcia. ibi. commun# dicit. & Deci. in cap. com parari. de appel. num. 10.

§. Concordat c#. l. 21. stili. Et ob hanc [sect.] legem non sumitur argumentum à contrario sensu ex. l. 8. tit. 7. par. 3. quæ videbatur innuere contrarium.

[sect. 65] Nupti# incest# illæ dic#tur ad hoc, quòd contrahentes incurrant in pœnas ciuiles contra eos promulgatas, cùm contrahitur contra disposition# canonis, non legis. Couarru. in epi. 4. cap. 6. §. 8. num. 18. communem dicit ex Deci. in consi. 158.

[sect. 66] Nuptiæ si sint incestuosæ, maritus non habet annum ad præstandã dotem. Couarru. ibi. num. 24. communem dicit.

[sect. 67] Item licèt maritus non possit conueniri vltra id quod facere potest, si in cestuosæ sint nuptiæ, nō gaudet hoc priuilegio. Bal. noue. de dote. part. 11. nu. 18. communem dicit.

O.

[sect. 1] OBLATIONES debitæ vni personæ si in aliquo festo offerantur, & si in die domini co ad alium pertineant, si dies dominicus & fest# in vno die concurrant, diuidend# sunt inter eos. Ias. in. l. arrogator. ff. de adopti. communem dicit.

[sect. 2] Obligatio naturalis non oritur ex stipulatione. Io. à Ripa. de pactis. in Rub. nu. 7. communem dicit.

[sect. 3] Obligatio naturalis potest cedi. Ias. in. l. hoc edicto. §. vsufructuarius. nu. 6. ff. de no. ope. en#. commun# dicit.

[sect. 4] Obligatio sub conditione potestatiua transit in hæredes. Boe. deci. 351. num. 2. communem dicit.

[sect. 5] Obligatio si sonat in cōtractum no minatum, & non potest valere, nec valebit vt contractus innominatus. Ias. in. l. si quid ante. nu. 18. ff. de acqui. pos. communem dicit.

[sect. 6] Obligatio generalis comprehendit merces venales. Anto. de Fano. de pigno. part. 2. mem. 2. num. 17. communem dicit.

[sect. 7] Intellige istam communem, si sunt penes debitor#. Io. Crotus. in. l. si con stante. lectu. secunda. num. 203. ff. solu. ma. communem dicit. Ias. autem in. §. it#. Seruiana. nu. 5. Insti. de actio. dicit magis communem cōtrariam. Couar. autem in reso. li. 2. cap. 5. dicit, quòd si obligatio referatur ad certum locum, res venales non comprehend#tur, vt in mercibus illatis in dom# conductam. vt in. l. debitor. ff. de pigno. Vel possum# dicere, vt aliàs dicit Gomecius in dict. §. Item. Seruiana. # etiam in casu dict. l. debitor, quòd veniant merces venales; quãdo nō sunt alia bona, in quibus dicta obligatio verificetur vt in. l. pediculis. §. it# cùm quæritur. ff. de au. & arg. leg. Vel dic[**Fol.126r**] secundum Zazium in dict §. It# Seruiana. nu. 20. quòd etiam inuect# & illatæ merces comprehendantur inobligatiõe generali tacita vel expressa taliter, quòd ipsæ vel loco illorum positæ si inueniantur in domo cōducta tempore solutionis, sint obligatæ per. l. cùm tabernam. ff. de pigno. & sic generaliter nostra cōmunis sit intelligenda, quòd in obligatione generali

veniāt merces venales, quod aliàs ita tenuit ipse Ias. sibi contrarius in. l. qui Romæ. §. Calimachus. ff. de verbo. oblig. vbi magis cōmunem dicit, & ita est tenendum.

§. Nota omnia supradicta ad intellectionem. l. 5. tit. 8. par. 5.

[sect. 8] Obligatio ad carceres, & renuntiatio cessionem bonorum non firmatur iuramento. Alci. in cap. cū contingat. nu. 69. de iureiuran. cōem dicit.

[sect. 9] Obligatio nascitur ante diem, quæ tacite inest ratione loci, actio tamen non. Hiero. Cagno. in. l. in omnibus ff. de reg. iur. communem dicit.

[sect. 10] Obligatio dandi est indiuidua. Cur. Iuni. con. 74. communem dicit.

[sect. 11] Obligatio ad dandum ex stipulatione viā, tenetur stipulari dationem & factum. Alci. in. l. 2. §. 1. nu. 38. ff. de verb. obli. communem dicit.

[sect. 12] Obligatio ad dandum aliquid in genere, præstando partem, nō adimpletur, nec liberatur obligatus in totum, nec in illa parte. Obligatus tamen alternatiuè, dando partem, licet in illa parte non liberetur, tamen cessat exercitium actionis in illa parte. Alci. ibi nu. 55. communem dicit.

[sect. 13] Amplia quod intantum est vera, quod creditor non compellitur recipere partem. Idem ibi. num. 10. ver. septimò limita. cōmunem dicit, licet sibi non placeat in puncto iuris.

[sect. 14] Fallit in pœna appositae in obligatione dandi vel faciendi, cū factum est indiuiduum, quia nō tenetur nisi pro parte, pro qua non fuit completa, vel fuit contrauentum. Boe. deci. 349. nu. 8. communem dicit.

[sect. 15] Obligatio generalis omnium bonorum solum comprehendit bona præsentia, non futura. Boe. deci. 20. num. 2. cōmunem dicit ex glo. in. l. fi. C. quæ. res pigno. oblig. & Bar. in. l. si ita. ff. de au. & arg. leg.

[sect. 16] Obligatio statim nascitur, licet executio suspendatur, si aliquis promisit aliquid præstandum si moriar, vel quādo moriar, quia non dicitur obligatio conditionalis, & si ante mortem præstetur, nō competit repetitio, cū sit mera obligatio. glos. in. l. 12. tit. 11. par. 5. in verb. el dia. communem dicit ex Paul. de Castro. in. l. nam & si cū marito ff. de condi. In deb. & Bal. in. l. 1. ff. de condi. & demonstra.

Nota quod licet obligatus ad tradendum speciem ex præscriptis verbis, si respereat medio tempore, sit liberatus, nec possit conueniri ad rem tradendam, nec ad interesse, cū non sue rit in mora, vel dolo, tamen tenetur ad conditionem sine causa ex capite pœnitenti, vt si promisi Stichum & des scyphum, si perimit Stichus, teneris ad tradendum scyphum Berenga. in. l. pacta. ff. de contra empti. in fi. com-[Fol.126v]munem dicit. fo. 86. num. 5.

[sect. 17] Obligatus ad aliquid tradendum de his quæ consistunt in pōdere numero & mensura sine præfinitione temporis, pretium rei consideratur secundum tempus interpellationis, etiam extra iudicium. gloss. in. l. 8. tit. 1. part. 5. in verbo, en iuizio. cōmunem dicit ex gloss. in. l. vinum. ff. si cer. peta.

§. Contrarium est determinatum per [sect.] dict. l. 8. ibi, ala sazón que selo deman dare despues en iuizio. Et de iure veriorum dicit Deci. in dict. l. vinum. Et mora non attenditur nisi à tempo re litis contestatæ, licet dict. gloss. dicat dict. l. 8. supplendam per communem opinionem. de quo vi. Cassa. in consue. Burg. Rub. 4. §. 23. in verbo. sera soffisament interpellari. per totum. vbi ponit reg. & 11. limitationes. & vi. Seg. & eius addi. in. l. si ex le gati causa. ff. de verbo. obli. num. 163. Vnum tamen est contra gloss. in dict. l. 8. quod in. ll. partitarum ad inducendam moram, semper consideratur petitio iudicialis, vt est in. l. 8. & in. l. 4. tit. 3. ea. par. & in. l. 9. tit. 14. par. ea. & sic est intelligenda. l. 18.

tit. 11. part. ea. Nec obstat. l. 3. tit. 2. ea. part. quia illa lex loquitur, cū dies certus est ap positus, quia dies interpellat pro homine. l. 15. tit. 11. par. 5.

[sect. 18] Obligatus ad factum, liberatur præstando interesse. glo. in. l. 3. tit. 14. par. 5. in verb. pudiesse hazer. cōmun# dicit ex Bart. & Ias. in. l. stipulationes nō diuiduntur. ff. de verb. obli.

§. Contrarium disponitur de iure re [sect.] gio per dict. l. 3. & 35. tit. 11. par. 5. vbi disponitur, quòd si potest adimplere factum, compellitur ad illud.

[sect. 19] Limitatur communis, si astringitur ad factum medio iuramento, compellitur ad illud præstandum, & non satisfacit cum interesse. Fortu. Garsia. in c. 1. de pactis. num. 16. in fi. cōem dicit.

[sect. 20] Amplia istam limitationem ad obligatum ad scribendum librum, quia non satisfacit cum interesse, sed præcise compellitur ad factum Ias. in. l. stipulatio. §. habet. num. 11. ff. de no. ope. nun. communem dicit, & reprehendit Alex. dicentem cōmun# cōtrariam.

[sect. 21] Nota, quòd obligatus ad factum, ex eadem tenetur ad interesse, & ex eadem potest conueniri. Ias. in. l. si quis promiserit. num. 3. ff. de re. iudi. communem dicit.

[sect. 22] Obligatus ad dandum rem vel quā titatem respectu rei, perempta re, perimitur obligatio. Deci. in. l. quòd te. nu. 6. ff. si cer. pe. & Couar. in cap. 28. in quæst. pra. nu. 7. Nam quid attinet. communem dicit. Et nota istam communem ad obligatum alternatiuè de quo in verbo. Debitor. nu. 10.

[sect. 23] Obligatus satisfacere, satisfacit dando fideiussorem, aut pignora Hiero. Cagno. in. l. plus cautionis. ff. de reg. iu. communem dicit.

[sect. 24] Obligatus ad dandum fideiussorem, non liberatur dando pignus. Idem ibi nu. 4. communem dicit.

§. Nota istam communem ad intel [sect.] lectum. l. 2. tit. 3. li. 2. fo. ll. vbi disponitur quòd si debitor in iudicio vocatus nō sit idoneus in facultate, quòd debet præstare fideiussorem, aliàs incarcerationem. Et sic ex ista communi & l. colligitur, quòd non satisfacit dando pignus. Quod & facit ad intel. l. 1. tit. 5. li. 2. fo. ll. quod loquitur de petente ferias. & ad intel. l. 17. tit. 13. par. 5. & l. 33. ti. 18. par. 3. & l. 7. tit. 18. li. 3. fo. ll. Sed tamen dic, quòd de iure regio satisfacit dando pignus, si nō habet fideiussorem, per. l. 7. tit. 8. li. 2. fo. ll. approbata opini. Bart. in. l. prætorie. ff. præto. stipu. de qua per Xuarez in dict. l. 2. tit. 3. li. 2. fo. ll. num. 10. Et nota de isto fideiusore, qui præstandus est, ad hoc quòd reus liberetur à carcere, sufficit, quòd sit satisfactio faciei. & sic dictas. ll. intel ligit Xuarez. num. 4. in fi. & quòd sic obseruatur.

[sect. 25] Nota, quòd promittens se obligatum ad decem, potest statim conueniri vt dandum illa decem. Tho. Grãma. deci. 103. nu. 19. communem dicit ex Alex. in. l. cū fundus. §. seruum tuum. ff. si cer. peta.

[sect. 26] Obligatio quæ re contrahitur, alteri per alterum acquiritur. Coua. in reso. cap 14. li. 1. reso. nu. 1. communem dicit ex. l. ea quæ ciuilitur. ff. de acqui. re. domi. Albe. Fulgo. Alex. & Ias. in l. certi cōdictio. §. si nemo. ff. si cer. pe. ta. & in. l. quotiens. C. de dona. §. Concor. cum. l. 7. tit. 4. Par. 5. [sect.]

[sect. 27] Nota, quòd licet viuente patre filius possit facere vt liberetur à creditoribus paternis, & valet talis liberatio quantum ad actum liberatorium, nō tamen quo ad actum obligatorium. Ias. in. l. iuris gentium. §. si ante additum. num. 3. ff. de pactis. communem dicit.

[sect. 28] Obligati si sint duo, vel tanquã cor rei fideiussores in solidum, si conueriatur vnus, ad quem nihil peruenit, potest petere, vt suo periculo & exp# sis ille, ad quem res peruenit, conueniatur. Are. in. l. in duobus §. vbi duo. in fi. ff. de reb. dubi. communem dicit ex Bart. ibi. per. l. vnde qu#ritur. ff. commodat. & l. cùm plures. §. vestimenta ff. loca.

[sect. 29] Obligata si sint plura bona pro aliquo tributo vel pensione annua, si de ueniant ad diuersos potest agi contra quemlibet in solidum pro tota p#sio ne. Coua. in reso. li. 3. capit. 7. nu. 7. ad fi magis. communem dicit ex. l. Moschis. & ibi glos. & Bart. ff. de iu. fisci. & Corneo. con. 135. Vo. l. Quam ipse intelligit, quando agitur ex hypothe ca ordinaria, secus tamen si ex irregu lari, quæ in constitutione annuireditus redemibilis tamen apponitur, ex Cassane. in consue. Burgun rub. 5. §. 2. num. 27. & Afflicto deci. 26. qu# vi. & Rupel. in. l. 1. institutio for#. n. 27.

[sect. 30] Occidi potest fur pro defensione rerum, quæ aliàs non possunt recuperari. Ias. in. l. vt vim. nu. 25. ff. de iusti: & iure. communem dicit. limitat tam# de iure poli in clerico, & inre par ua. vi. l. 3. tit. 8. par. 7.

[sect. 31] Occidere licet offend#tem patrem, filium, vxorem, aut consanguineum, aut cognatum. Idem Ias. ibi. num. 27. communem dicit.

[sect. 32] Amplia ad extraneum, si aliàs vita eius aliter non potest saluari. Idem ibi num. 29. communem dicit. Limita ta men quoad incurrendam irregulari[Fol.[127]v] tatem. glo. fi. in in cle. 1. de homi.

[sect. 33] Officialis absque peccato potest exequi sententiam principis, qui absqueprocessu mandat vt aliquis furca suspendatur. Hiero. Cagno. in. l. velle. nu. 15. ff. de reg. iu. communem dicit.

[sect. 34] Officium iudicis non datur contra tertium bonæ fidei possessorem igno ranter succedentem in rem affectam ex violentia. Cora. in. l. nãturaliter. §. nihil commune. ver. explicitis. nu. 53. de acqui. posse. ff. communem dicit.

[sect. 35] Item etiam officium iudicis contra tertium succedentem in rem violenter affectam non datur. Idem Cora. ibi. nu. 50. cõmunem dicit ex Panor. in cap. sæpe. de restitu. spoli.

[sect. 36] Officium iudicis nobilis procedit in criminalibus accusatione proposita etiam per partem. Cur. Iuni in. l. im perium. num. 60 ff. de iuris. omni. iudi. communem dicit.

[sect. 37] Oratio particularis plus prodest, quàm generalis in remissionem peccatorum. Præpo. in cap. sacrosanctã. 22. distin. post Panor. in cap. fraternita tis. de secul. communem dicit.

[sect. 38] Ordinarius nõ potest deponere pro motum à papa. Feli. in cap. per tuas. de maio. & obe. communem dicit.

[sect. 39] Ordinarius delegat ea, quæ specialiter competunt ei, si se absentat, vel si est infirmus Ias. in. l. qu#cunq; num. 77. de offi. eius cui man. est iuris. & Alci. in cap. quòd sedem. de offi. ordi. nu. 74. communem dic#t. vi. in verb. Delegatus. nu. 39. cum sequen.

[sect. 40] Nota, quòd dicto ordinarij statur dicentis, quòd delegate ex iuxta causa. Alci. ibi. num. 17. no. 2. cõmun# dicit.

[sect. 41] Ordinarius potest dare suo delegato potestatem subdelegandi. Ias. in dict. l. quæcunq; num. 16. & in. l. à iudice. num. 8. de iudi. & Anto. de Tremo. in addi. ad Bona. in practi. exce. Rub. de impe. execu. nu. 7. ver. mer# imperium. communem dicunt.

[sect. 42] Amplia ad ordinarium minimum, qui potest de legare cum hac potestate. Maran. in specu. aure. par. 4. nu. 58. communem dicit ex glos. in cap. cui. de offi. deleg. li. 6.

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

[sect. 43] Ordinarius, cui commissa est causa vt procedat summarie & de plano, c#setur delegatus. Ias. in. l. hoc edicto. §. & post operis. num. 4. de no. ope en#. ff. communem dicit.

[sect. 44] Amplia & si in commissione non sit verbum, Delego, etiam si non alteret suam iurisdictionem. Cur. Iuni. in. l. mandata. nu. 5. ff. de offi. eius cui man. est iu. communem dicit.

[sect. 45] Nota, quòd ordinatus ad minores ordines debet degradari. Couar. in. c. quia nos. nu. 5. de testa. communem dicit ex Anto. in cap. at si clerici. de iu di. & tex. in cap. clericus. de vi. & honesta. cleri. & glo. communiter ibi re cepta intelligitur, clericos in minoribus ordinibus cōstitutos esse sine gra du, idest sine gradu sacro.

[sect. 46] Obreptio & taciturnitas vitiate dispensationem legitimationis. Cur. Iu ni. con. 83. nu. 8. communem dicit.

[sect. 47] Originem non denotat, si aliquis vocetur Hispanus, vel Lombardus. Boe. de. 13. num. 24. magis comun# dicit. Si tamen dicatur Petrus de An-[Fol.128r]glia, vel de Hispania, denotat præsumi originem. vt notat Bart. in. l. 1. ff. solut. matri.

P.

[sect. 1] PACTVM de futura successione non firmatur iuram#to. Guiller. Bene. in cap. Rainutius. in ver. duas ha bens siliias. nu. 194. de testa. Cur. Iuni. con. 25. nu. 7. communem dicit

§. De iure regio per. 13. tit. 5. par. 5. di [sect.] sponitur, quòd pactum de futura suc cessione generali valet, secus tamen de particulari, nisi de voluntate illius, de cuius hæreditate paciscitur. Et no. quòd non solùm si agatur de successione aliorum non valet pactum, sed etiam si inter se duo paciscantur de succedendo ad inuicem per. l. 33. tit. 11. pat. 5. nisi in casu illius. l. quando ambo intrant in bello.

[sect. 2] Amplia, quia nec statuto, nec consuetudine potest introduci. Id# Guiller. ibi. nu. 197. communem dicit.

[sect. 3] Fallit in successione de re certa, quia valet. Bello. con. 60. nu. 2. Iuni. consi. 81. nu. 4. communem dicit.

[sect. 4] Fallit sec#dò in pacto de certa quo ta bonorum. Io. Duran. in arte testan. tit. 2. cau. 10. communem dicit.

[sect. 5] Fallit tertiò in pacto de non succedendo, quia bene firmatur iuram#to. Ias. in. l. pact# dotale. C. de colla. nu. 3. communem dicit. iuxta cap. quanuis pactum. de pactis. li. 6.

[sect. 6] Amplia istam fallentiam in mino re, maiore autem quatu ordecim annorum. Coua. in dict. cap. quanuis pa ctum. par. 3. §. 1. nu. 3. communem dicit ex Pari. consi. 26. num. 13. vo. 3. & Natan. in. c. quãuis pact#. limitati. 4.

[sect. 7] Amplia secundò; etiam in filia ingrediente religionem, etiam si nõ recipiat integram legitimam, dummo do competentem dotem tradendam monasterio recipiat ipsa, vel monasterium. Couar. ibi. §. 2. nu. 3. magis cõ munem dicit ex Bar. & Bal. in. l. vlti. C. de pactis. & Deci. con. 31. Cõsultiùs fit per patrem, si istud pactum iniatur cum monasterio. vt notat Purpura. & Cagno. in dict. l. vlti.

§. Fallit quartò in pacto inito inter [sect.] coniuges de successione ad inuicem post annum contractus matrimonij, l. 9. tit. 6. li. 3. fo. ll. & l. 23. tit. 11. par. 4.

[sect. 8] Pactum appositum in cōtractu ma trimonij, quòd mulier ad alium loc# nō ducatur, valet. Panor. in cap. 1. qui ma. accusa. po. communem dicit.

[sect. 9] Pactum de non alienando, seu pro hibitio, non tollit alienationem, si nō interuenit specialis hypo. Anto. de Fa. de pigno. par. 2. memb. 1. num. 4. communem dicit.

[sect. 10] Pactum nō impedit translationem dominij. Cur. Iuni. con. 174. num. 19. communem dicit.

[sect. 11] Pactum appositum in emptione, quòd quodocunque pretium tradatur; teneatur emens reuendere, præscribitur per triginta annos. Alci. in Rub. de præs. num. 6. & Balbus de præs. par. 4. par. 5. quæst. 3. communem dicit.

[Fol.[128]v] §. Nota istam commune ad intel [sect.] lectum. 1. 42. tit. 5. par. 5. & vi. tres limitationes ad istam communem.

[sect. 12] Nota, quòd istud pactum transit ad hæredes; etiam si de eis non fiat mentio. glos. in. l. 42. tit. 5. par. 5. in verb. hæ rederos. communem dicit ex glos. in l. 2. C. de pactis. per gloss. ibi. in verb. Quando quiera. Prima, quia si est appositus terminus triginta annorum, ille obseruabitur ex Fabiano. de empti. & ven. quæst. 2. Secunda, si contra ctus est vsurarius ex Decio. in. l. pet#s C. depactis. Tertia, si conueniatur in ter partes, quòd præfixio termini nō obstat quousque conueniantur de maiori termino. dando, ex Castro. consi. 11. vo. 1.

[sect. 13] Pactum, quòd debitor priùs mitta tur in carcerem quàm fiat execution in bonis, non valet. Ripa. in. l. obligationi. num. 24. ff. de pigno. communem dicit.

[sect. 14] Amplia ad pactum quòd creditor possit detinere debitorem propria au thoritate, quod non valet. Ripa. ibi. num. 21. communem dicit.

[sect. 15] Pactum, quòd donatio non reuocetur præ textu ingratitudinis, non valet. Anto. Rub. consil. 114. communem dicit.

[sect. 16] Fallit si firmetur iuramento. Id# ibi nn. 31. communem dicit.

[sect. 17] Pacto parti# potest introduci, quòd actus non possit probari nisi per tetestes. Hippo. in Rub. de proba nu. 33. communem dicit.

[sect. 18] Pactum si est appositum per mona chum contra substantiam ordinis, va let professio, & reijcitur pactum. Ias. in auth. Ingressi. n. 317. C. de sacrosan. eccle. communem dicit.

[sect. 19] Pactum de non expellendo colonum ecelesiae operatur, quòd nō possit statim expelli intra biennium. Ias. in. l. qui rem. nu. 13. C. de sacrosan. eccle. communem dicit.

[sect. 20] Pactum & præscriptio à pari proce dunt. Balbus de præs. in part. 5. part. 5. quæst. 6. commun# dicit. & vi. in ver. Præscriptio. num. 344.

[sect. 21] Pactum initum inter partes, quòd ste tur iuramento alterius super expensis vel interesse, valet. Albe. in. l. iusiurandum. num. 1. ff. de iure iuran. com munem dicit.

[sect. 22] Pactum factum cōtra substantiam actus, etiam de consensu partium, nō valet, & vitiat actum. Ias. in auth. Ingressi. num. 32. C. de sacrosan. eccle. communem dicit.

[sect. 23] Pactum dicitur in continenti appositum in contractu, quando apponitur antea quàm partes habeant contractum pro perfecto & absoluto, & sic donec contractus ambulat, & est in fieri. Ias. in. l. iuris gentium. §. quin immo. num. 23. ff. de pactis. communem dicit.

[sect. 24] Pactum factum cum h#rede defuncti post aditam hære ditatem per maiorem partem creditorum, nō nocet minori parti, secus tamen si ante aditam hæreditatem paciscantur. Ias. in l. iuris gentium. §. hodie tamen. ff. de pac. in prin. communem dicit.

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

[sect. 25] Amplia istam communem ad debitorem principalem, quia non praeiudicat minori parti pactum initum per maiorem partem creditorum. Ias. ibi. nu. 2. communem dicit.

§. De iure regio per. l. 5. & 6. tit. 15. [sect.] part. 5. disponitur contrarium tam in remittendo partem debiti, quam in prorogando tempus solutionis. Et nota quod absentes sunt vocandi ad remittendum vel ad concedendam dilationem. gloss. in. d. l. 6. communem dicit ex Bar. in. l. rescriptum. ff. de pactis.

[sect. 26] Papa, vel Imperator si aliquid concedant, semper intelligitur sine praeiudicio alterius. Pe. de Ancha. in. c. dudum. nu. 10. de deci. communem dicit.

[sect. 27] Papa potest expedire ardua sine consensu Cardinalium. Barba. cons. 1. vo. 1. col. 3. communem dicit.

[sect. 28] Papa non inuoluitur crimine symoniae. Feli. in. c. ex parte. nu. 2. de offi. de le. communem dicit.

[sect. 29] Papa de plenitudine potestatis potest committere causam suspecto sine facultate recusandi. Panormita. in cap. ad haec. in fi. de res. communem dicit & Feli. in cap. cum inter. de excepti. li. ceterum Panormi. ibi videatur inclinare in partem contrariam. & vi. addi. Lanfran. de Ori. in cap. quoniam contra falsam. de proba. c. 3. de recusa nu. 14.

[sect. 30] Amplia, quia potest committere causam appellationis iudici a quo est appellatum. Anto. de Tremo. in addi. ad Bona. in practi. excepti. in rub. quae contra rescriptum. num. 8. in verbo, libellum. communem dicit.

[sect. 31] Papa potest dare potestatem testandi de bonis intuitu ecclesiae acquisitis per clericum. Deci. cons. 157. Ioan. Du ran. in arte testan. ti. 3. cau. 3. nu. 1. communem dicit.

[sect. 32] Papa potest dispensare contra ius humanum, etiam per concilium generale pronunciatum. Couarrui. in epi. 4. cap. 6. §. 9. num. 6. communem dicit ex glos. in cap. proposuit. de conce. praeben.

[sect. 33] Papa potest dispensare in matrimonio nondum carnali copula consummato. Couar in epi. 4. C. 7. §. 4. num. 13. communem dicit secundum canonistas. Theologi autem tenent contrarium, immo non potest dispensare, & dicit communem theologorum. nu. 14. & ipse residet cum ista ultima communis, quippe quae fuit opinio Panor. in. c. ex publico. de conuer. coniuga. Cur. Iuni. in cons. 170. nu. 1. dicit, quod ex causa potest dispensare, sine causa autem non. & dicit communem. & cum hac possunt concordari opiniones contrariae. & hanc etiam dicit communem Gozad. Consil. 2. nu. 4. & vi. eundem in num. 14. ubi dicit, de potestate absoluta sine causa de voluntate amborum coniugum potest dispensare, de ordinaria tamen requiritur causa. Quod nota.

[sect. 34] Papa potest dispensare cum monacho in voto continentiae. Coua. in. c. 2. de testa. nu. 10. communem dicit ex Io. An. & Abba. in. c. monasterium de sta. mona. cum maxima tamen causa.

[sect. 35] Item cum existit in ordine sacro ut contrahat matrimonium; non potest nisi cum maxima causa. Hiero. Cagno. in l. actus legitimi. nu. 8. ff. de reg. iur. communem dicit.

[sect. 36] [Fol. 129v] Papa potest dare potestatem excommunicandi laico de plen. potesta. Be ro. q. 7. nu. 3. communem dicit.

ex glo. in. c. causam. de praes. §. verum distin. 32. in verbo, duabus. Vbi concludit papam posse committere laico omnia ea, quae sunt iurisdictionis, non tamen ordinis. quem vide.

[sect. 37] Participans in crimine criminoso cum excommunicato, est excommunicatus ex sententia canonis. Car. in. c. nuper. de senten. excommu. communem dicit.

[sect. 38] Pater etiam per iudicem secularem potest compelli præstare alimenta filio spurio. Alci. in rub. de verb. oblig. ff. num. 12. communem dicit ex Soci. cons. 161. Et sic errat Aretinus in cons. 48. vbi vult glo. in. c. cùm haberet. de eo qui du. in ma. qu# pollui. per adul. solùm excitasse iudicem ecclesiastic#. Et nota dictum satis notabile Bal. in auth. Nisi rogati. #filius spiritualis ex baptismo potest compellere in sub sidium patrem spiritualement ad al#d#. C. ad Trebelli.

§. De iure region pôt pater filio spu [sect.] rio etiam stâtibus liberis legitimis do nare vel legare quintum bonorum. per. l. 9. Tau.

[sect. 39] Fallit, si filius potest aliunde alimen ta comparare Cur. Iuni. cons. 148. Nu. 1. communem dicit.

§. Concur. cum. l. 6. tit. 19. Par. 4. [sect.]

[sect. 40] Pater, qui emancipauit filium, tene tur præstare dotem ipsi filio, cùm ex emancipatione constituatur in sua libertate. Boe. deci. 195. num. 5. cõem di cit ex Bal. Io. de Imol. Paul. & Alex. in l. cùm dotem. §. transgrediatur. & §. sin autem. ff. solu. Matri.

[sect. 41] Pater potest prohibere filio alienare legitimam vsq; ad certã ætatem. Boe. decis. 87. num. 6. communem dicit.

§. Nota istam communem ad nota [sect.] ta per docto. in. l. 27. Tau. vbi omnes concludunt, patrem non posse imponere grauamen aliquod in legitima. & Boe. in decis. 87.

[sect. 42] Pater habens iurisdictionem mixtã cum alijs rebus diuid#dis inter filios, potest eligere vnum ad iurisdiction# exercendam. Ioan. Duran. in arte testan. tit. 1. cau. 8. nu. 1. cõmunem dicit.

[sect. 43] Pater potest relinquere filiæ pro do te vel sua legitima certam rem, & valet testamentum. Alexã. & Deci. in. l. humanitatis. C. de impub. & ali. substi. & Io. Duran. In arte testa tit. 5. cau. 20. communem dicit.

[sect. 44] Nota, # sufficit patri instituere filiæ in sola dote. Gui. Bene. in rep. c. Rainutius. in verb. Altherochæ filiæ. nu. 11. de testa. communem dicit.

[sect. 45] Pater potest adire hæreditatem filiofamilias instituto repudiante. Anto. de Tremo. in addi. ad Bona. in pra cti. exceptio in rub. qui. mo. nume. 18. ver. pro mortuis reputatur. communem dicit.

[sect. 46] Pater non potest tollere ex sua stipulatione ius quæsitum filio, nec minuere. Ias. consil. 113. volu. 1. Ioan Duran tit. 1. cau. 8. nume. 2. communem dicit.

[sect. 47] Amplia, quia pater non potest repudiare bonorum possessionem de latam filio, non solùm in aduentitijs, [Fol.130r] sed nec & in profectitijs. Ias. in. l. emã cipatas. num. 1. C. de repu. bono. posse. communem dicit.

[sect. 48] Pater in codicillo non potest directam pupillarem facere, sed per fideicommissum substituere potest, & sui hæredes possunt deducere legitimã, nisi eis rogetur vt restituant. Ias. in. l. ex tribus. C. de innoffi. testamen. Ioã. Duran. tit. 5. cau. 34. & in dubio videtur inductum fideicommissum non filijs, sed hæredibus. Ias. cons. 99. vo. 2. communem dicit.

[sect. 49] Nota, quòd pater non potest grauare re impuberem per fideicommissum, quod potest facere in personam substituti pupillaris. Ias. in. l. arrogator. nu. 31. ff. de adopti. communem dicit.

[sect. 50] Pater nõ potest eligere sepulturam filio impuberi. Guiller. Bene. in repe. c. Rainutius. versi. absq; liberis moreretur. el. 2. §. secunda substitutio. nu. 3. communem dicit.

- [sect. 51] Pater habens administrationem bonorum filij tanquam tutor, non potest constituere procuratorem in iudicio post litem contestatam per filium. Ias. in. l. præsens. C. de transact. nume. 3. communem dicit ex Bald. in. l. 1. C. de bon. mater.
- [sect. 52] Pater censetur stipulari silijs vt hæredibus in dubio. Alcia. de præsump. re. 3. præ. 32. nu. 7. communem dicit.
- [sect. 53] Pater ex simplici consensu præstito filio aliquid agenti non obligatur. Are. cons. 92. num. 1. communem dicit ex. l. Lucius Titius. Gaius Seius. & ibi Bar. ff. de admi. tuto.
- [sect. 54] Pater fideiubens pro filio, non habet beneficium excussionis. Pyrrhus in. l. 1. de decuri. lib. 10. communem dicit ex Boe. decis. 221. nu. 6.
- [sect. 55] Pater non acquirit usufructum bonorum filij clerici sed integer proprie tati adhæret, siue sint bona quæ intuitu militiæ clericalis sine ex alio titulo. Couar. in. c. quia nos. num. 2. de testa. communem dicit ex Roderi. Xuarez in. q. maiora. col. 1. fo. vlt. post Pau. de Castro in. l. sacrosanctæ. C. de episco. & cleri. & Io. Lupus in rub. de dona. inter vi. & vxor. §. 42. nu. 7.
- [sect. 56] Pater obligatur naturaliter in donatione facta per eum filio. Ioan. Coras. in. l. frater à fratre. §. quæ situm: nume. 46. ff. de condi. inde. communem dicit.
- [sect. 57] Pater ex mutuo filij acquirit obligationem naturalem. Ioã. Coras. ibi. nume. 28. & non acquiritur filio. nu. 37. communem dicit.
- [sect. 58] Pater si ingrediatur monasterium, filij efficiuntur sui iuris. Ias. in. l. patre furioso. nu. 45. ff. de his qui sunt sui vel ali. communem dicit.
- [sect. 59] Pater qui adulteros potest occidere, potest committere filio. Couar. in epi. 4. c. 7. §. 7. nu. 5. communem dicit ex Tiraquel. de reuo. dona. C. in. l. si vnquam. in prin. nu. 16.
- [sect. 60] Pater dissipans bona anteaquam ei interdicatur administratio, potest substitui tuere filio. Ias. in. l. is cui bonis. ff. de verbo. obliga. magis communem dicit ex Segu. in. l. imperator. nume. 110. ff. ad Trebellia.
- §. De iure regio potest etiam facere [sect.] testamentum. l. 13. ti. 1. par. 6.
- [sect. 61] Pater filio non acceptante hæredi[Fol.[130]v] tatem adeundo excludit substitutum vulgarem. Ias. in. l. cum proponas. nu. 12. C. de hære. insti. communem dicit. & Ripa in. l. hæredes. nume. 141. ff. de libe. & posthu.
- [sect. 62] Limita in filio non contemplatione patris instituto, vt in institutione matris, si est substitutus alius coniunctus. Ias. ibi nu. 15. communem dicit.
- [sect. 63] Pater administrator bonorum filij potest alienare immobilia sine decreto iudicis, etiam si filius sit minor, cuius bona minimè possunt alienari sine decreto. Ias. in. l. præsens. de transa. nume. 5. communem dicit. quam communem Couarru. in lib. 1. resolu. cap. 8. refert ad necessariam alienationem, non autem ad voluntariam, voluntaria autem alienatio non valet, vt patet in l. vlti. §. non autem licentia. & ibi gloss. C. de bo. quæ libe. & filius potest vindicare rem alienatam, etiam si pater sit diues, vt habetur in l. 1. C. de bo. mater.
- §. Contrarium disponitur per. l. 24. [sect.] tit. 13. par. 5. vbi prius bonorum patris excussio debet fieri, vt hypothecaria competat contra tertium possessorem in alienatione bonorum aduentitiorum filij, in quibus pater habet usufructum, & est legitimus administrator.
- [sect. 64] Patris priuilegium habentis duodecim filios durat, etiam si filij moriantur. Alcia. in tracta. de præsump. reg. 2. præ. 21. Commune dicit.
- [sect. 65] Patria potestas non dissoluitur per ordinem sacrum, nisi sit ordo episcopalis. Ias. in. l. patre furioso. num. 50. ff. de his qui sunt sui vel ali. iu. communem dicit.

Concordat cum. l. 14. tit. 19. part 4. [sect.] Et plus dicit, quòd episcopus per solam electionem liberatur à patria po testate.

[sect. 66] Restringe istam communem ad damnum clerici, secus ad eius commodum, quia bene liberatur à patria potestate per sacrum ordinem. Coua. in. c. quia nos. de testa. num. 5. cõmunem dicit ex Alex. in. l. sub conditio. ne. ff. de libe. & posth.

[sect. 67] Patria potestas non perditur per ex positionem factam de filio. Anto. de Tremol. in additio. ad Bona. in practi. excepti. in rubri. qui. mo. num. 13. in. verb. lex secunda. licèt ita communem dicit.

[sect. 68] Patronus vendens ius patronatus, & emens perdunt illud. Præpo. in. c. qui studet. 1. quæstio. 1. communem dicit. & cui acquiratur, vi. in compen dio meo de iure patro. §. 11. nume. 1. & 2. & 3.

[sect. 69] Pauper quis sit, relinquitur arbitrio iudicis, considerata qualitate personarum. Bello. consil. 16. communem dicit ex Deci. cons. 120.

§. De iure regio per. l. 55. in curijs [sect.] de anno. 1558. approbatur ista communis ad hoc quòd aliquis dicatur pauper, vt audiatur sine expensis litis. Sed ad hoc quòd appellans restituatur ex eo quia intra tempus appel lationis non appellauit, dicitur pauper, quãdo in bonis non habet viginti morabetinos. l. 20. ti. 23. par. 3.

[sect. 70] Nota, # paupertas probatur eo ipso quòd aliquis asserit in bonis Titij, nõ[Fol.131r] sunt alia bona præter ista, & dicenti alia bona, incumbit onus probandi. Coua. in. c. 6. num. 3. li. 2. resolu. communem dicit ex Bart. & Angel. in. l. 1. §. si vsufructus. ff. ad. leg. falcid. ex gloss. in. l. cùm de lege. ff. de proba. quam intellige vt in verb. Inuentarium. num. 138.

[sect. 71] Pauperi per iudicem de publico ad ministrandæ sunt expensæ. Afflict. in consue. Sicili. in. l. p. de dan. aduoca. in. l. præsent. num. 6. communem dicit ex. l. 1. §. ait prætor. ff. de postulan. Contrariam. immo. quòd de suis teneatur iudex consulere pauperi, com munem dicit ex canonistis in cap. si qui testium. de testi. Sed prima est cõmunior, quia eam sequitur Areti. & Fel in.

§. De iure regio in expensis remit [sect.] tendis vi. l. 2. tit. 17. lib. 8. ordina. vbi disponitur, quòd si delinquens est diues suis exp#sis, aliàs expensis alterius par tis debet defendi. si tamen ambo sunt pauperes, expensis iudicis qui habet carceratum. & vi. Ausreri. in addi. ad q. Tholo. decis. 100.

[sect. 72] Pax prodest absenti etiam in foro iudiciali. Areti. in. l. stipulationum. §. Cato. in fi. ff. de verborum obligatio. communem dicit.

[sect. 73] Peccatum detectum in confessione de licentia pœnitentis, potest publica ri, etiam si post confessionem non sit ratificatum. Feli. in. c. Matthæus, de simo. communem dicit.

[sect. 74] Pecunia simpliciter tradita, præsumitur mutuata. Alexã. in. l. cùm quid. ff. si cer. peta. communem dicit.

[sect. 75] Pecuniam solus princeps mutat sine consensu populi. Boe. Decis. 227. nu. 7. communem dicit.

[sect. 76] Pœna quæ debetur ratione delicti commissi, pertinent ad primum iudicem, seu firmianum, non autem ad successorem. Boe. decis. 5. nu. 2. communem dicit. quam Petrus Nuni. de Auenda. in cap. 7. nu. 6. de exequen. mand. reg. ad decimã debitam algazelo vel executore ext#dit, qu# vide.

[sect. 77] Pœna apposita in contractu promissionis facti exigitur. Alexan. cõsi. 76. num. 14. volum. 5. magis communem dicit. Et nota, quòd quando dationi quantitatis apponitur

pœna, præsumitur in fraudem vsurarum. l. rogasti. §. si tibi. ff. si cer. peta. quando verò apponitur super promissione fa cti, seu dandi, nulla præcedente quan titatis obligatione per prius potest exigì, & non præsumitur in fraudem vsu rarum apposita, etiam si excedat interesse, & non requiritur alia probatio. Tho. Gramma. in decis. 58. nu. 6. communem dicit ex Panormi. in. c. dilecti. §. sexta. de arbi. Alexand. in. l. stipulationum. §. sortem num. 6. ff. de verbo. obliga.

§. De iure regio per. l. fi. tit. 11. Part. 5. [sect.] etiã si apponatur pœna dationi quan titatis, non præsumitur in fraudem vsuræ; nisi in homine solito fœnerari. Approbata opini. Innocen. in cap. suam. de pœnis. & glo. in. l. si pœnam. ff. de vsu. & in. l. vtrum. ff. de peti hære. & glos. in cap. illo vos. de pigno. & Archi. in. c. cùm deuotissimã. 12. q. 2. & Bart. in. l. cùm stipulati su-[Fol.[131]v]mus. ff. de verborum obligatio.

[sect. 78] Pœna apposita ex dispositione hominis, non acquiritur illi, cuius cont#platione apponitur, sed venientibus ab intestato. Ioan. Nico. in. l. generali ter. num. 48. C. de secun. nupti. cõmu nem dicit.

[sect. 79] Pœna à lege vel canone irrogata, ipso iure afficit, # post mortem hæredes tenentur ad illam soluendam, & possunt conueniri. Couar. in epi. 4. c. 6. §. 8. communem dicit.

[sect. 80] Amplia ad fructus rei, quæ ipso iure perditur à die cõmissi delicti. Idem ibi. nu. 7. communem dicit.

[sect. 81] Limita quo ad forum conscientiæ, in quo de his pœnis non curatur, nisi petantur. Idem ibi. num. 10. communem dicit.

[sect. 82] Amplia istam limitationem ad dñum ad quod quis tenetur ex culpa leui vel leuissima, quia in foro conscientiæ non tenetur. Idem ibi. nu. 12. communem dicit.

[sect. 83] Restringe istam ampliatiõ#, quan do culpa est in faciendo. Idem ibi. nu. 13. communem dicit ex glo. in l. Cornelia ff. ad Syle. & in. l. si mora. ff. solu. matrimo.

[sect. 84] Pœna incestarum nuptiarum non incurritur, cùm inducuntur ad contrahendum ignorantia facti. Bal. no. uel. de dote. part. 1. col. 8. communem dicit. quem refert Couarru. in epi. 4. c. 6. §. 8. num. 22.

[sect. 85] Pœna si imponitur in actu, qui est contra legem, nec actus, nec pœna valet. Coua. in. c. quanuis pactum. de pact. in. 6. part. 2. §. 4. nu. 4. commun# dicit ex Ias. in. l. impossibilis. col. vlti. ff. de verbo. obligatio.

[sect. 86] Pœna autem si ponatur in actu, qui est præter legem, valet. Ias. In. l. non dubium. nume. 59. ff. de leg. communem dicit.

[sect. 87] Pœna si apponatur in matrimonio à consanguineis, vel amicis, non valet: secus tam# si ab extraneis. Panor. in. c. gemma. de spon. & Ias. in. l. Titia nu. 11. ff. de verb. obli. cõmunem dicit.

[sect. 88] Amplia &. si pœna sit paruæ quantitatis. gloss. in. l. 39. in verbo, la pena. ti. 11. par. 5. communem dicit ex doct. in. d. c. gemma. & doctor. in. d. l. Titia.

§. De iure regio per. l. 39. tit. 11. par. 5. [sect.] videtur approbata opinio Hostiens. in dict. cap. gemma. vbi dicit, quòd si omnino extranei promittant nomine mulieris sub pœna, tamen nomine suo, quòd non valet promissio. Se cus tamen si omnino extranei intra se promittant quòd matrimonium fiat inter aliquos; ex quo nulla coher tio potest interuenire contrahentibus, quòd valet. Gloss. autem in dict. l. 39. dicit, quòd non auderet recedere à communi, quæ indistinctè loquitur. Ego autem sequerer opinionem Hostien. & legis, si quantacunq; intimidatio matrimonij præsumeretur interuenire ex cõuentione extraneorum, cùm maxima libertas in matrimonio desideretur, vt in dict. c. gemma. Arrha autem potest

præstari l. 1. tit. 11. par. 4. quando arrha ab altero tã tùm præstatur. Ias. in. l. Titio. ff. de ver bo. Obligatio. num. 29. secus tamen si adiucem fit confessio arrharum. vbi **[Fol.132r]** dicit communem, licèt non placeat Couarruui. in epi. 4. c. 3. §. 7. num. 7. & vi. in dict. l. 39.

[sect. 89] Nota, quòd licèt possit præstari arrha in contractu matrimonij, arrha actualiter est tradenda ad hoc quòd valeat. Ias. in. l. Titia. nume. 25. ff. de verborum obligatio. communem di cit ex Bar. Ibi.

[sect. 90] Nota, quòd licèt appositio pœnæ in matrimonio non valeat, tamen be ne potest inuitari ad matrimonium contrahendum spe lucri. Ias. in dict. l. Titia. nume. 10. communem dicit ex gloss. ibi. & Antoni. de Butri. in dict. cap. gemma.

[sect. 91] Nota, quòd licèt pœna apposita ab extraneo de contrahendo matrimonio per Titium cùm Berta valeat, tamen si promittens facit quicquid in se fuerit vt matrimonium contrahatur, liberatur à pœna. Ias. in dict. l. Titia. num. 13. ff. de verbo. obligatio. cõmunem dicit ex Areti. in. l. si ita stipi latus fuero. §. possum. ff. eo. licèt Are. & Ias. cum ea non transeat.

[sect. 92] Pœna, quæ imponitur per statutum filijs contrahentibus matrimonium sine licentia parentum, reijcitur, & valet matrimonium, & non statutum. Deci. in. l. nuptias. ff. de ritu nup. communem dicit num. 8. cõtra Bart. in. l. adjicimus. de. murileg. lib. 11. C.

[sect. 93] Nota, quòd iudex potest in quocunq; delicto alterare pœnam. Fran. de Aret. in. c. at si clerici. §. de adulte. num. 9. de iudi. communem dicit ex: cap. de causis. de offic. Deleg. & l. quid ergo §. pœna grauior. ff. de his qui notan infa. & l. hodie ff. de pœnis. Sed cõrra istam commune est, quòd episcopus in criminibus maioribus adulterio non dispensat, nisi inueniatur concessum, quod commune est, vt per Are. Ibi. Sed pro concordia dicit, quòd prima communis regulariter est vera de iure ciuili. De iure autem canonico si agatur perviam accusationis, iudex in delictis grauioribus adulterio non potest pœnam à canone impositam alterare. Si tamen proceditur per inquisitionem, in quo cunq; crimine potest alterare, angere, vel minuere pœnam. Et sic sunt in telligendi. §. de adulterijs. & c. inquisitioni. de accusa. Quod nota.

[sect. 94] Amplia istam communem ad pœ nam inflictam per statutum, quam iudex potest ex causa minuere & augere. Tiraquel. de pœnis tempe. in præfatione. nume. 22. magis communem dicit, contra Bald. in. l. C. si aduersus delictum. & in l. eum qui in fi. ff. de fur. vbi vi. plu. ad hanc communem.

[sect. 95] Percutiens aliquem, si constat vulnus esse lethale, etiam si ab alijs sit postea exanimatus, tenetur de occiso: si tamen non constat, sed est incertum an sit lethale nec ne; tenetur de percussione. Couarru. in repe. clemen. 1. de homi. part. 2. §. 2. num. 4. commun# dicit ex Ias. in. l. si ab hostibus. nu. 9. ff. solu. matrimo.

[sect. 96] Fallit ad incurrendam irregularitat#, # siue sit cert# vulnus esse lethale, siue incertum, licèt ab alio exanime-**[Fol.132v]**tur, percutiens efficitur irregularis. Idem ibi cõmunem dicit ex. c. significasti. & ibi. glo. de homi.

[sect. 97] Nota, # si plures constat accessisse ad occiden dum, & in mortuo vnum solum vulnus inuenitur, nullus punitur ordinaria pœna, sed extraordinaria pœna sunt puniendi. Idem ibi. cõclu. 5. communem dicit ex Anania in c. significasti. nu. 24. de homi.

§. De hac communi vi. l. 57. stili. di **[sect.]** stinguentem plures casus in hac re.

[sect. 98] Periculum rei venditæ, quæ consistit in pondere vel mensura, sub conditione, quòd mensuretur, spectat ad venditorem ante mensuram. Cur. Iuni. consi. 74. nu. 17. communem dicit.

§. Concordat cum. l. 24. ti. 5. par. 5. & [sect.] vi. Matth. de Affli. deci. 399. & Coua. in. q. practi. q. 3. nu 6.

[sect. 99] Amplia istam communem ad venditionem rei immobilis factam ad mensuram, quia non est perfecta venditio ante mensuram. Coua. ibi. nu. 6. communem dicit ex Bart. in. l. si in venditione. §. 1. ff. de pe. & commodo rei ven. ad hoc, quod non dicatur translatum dominium vel periculum. secus tamen ad effectum, vt non sit locus pœnitentiæ, vt ipsemet notat ex Pau. Pari. cons. 59.

[sect. 100] Permutatio est contractus innomi natus. Berenga. In repe. l. pacta. ff. de emptio. & venditio. par. 9. nu. 7. communem dicit ex gloss. in rubri. C. de re. permu.

[sect. 101] Nota, ex eo permutatio est contractus innominatus, quia non habet nomen ex parte vtriusq; contrahentis. & hanc rationem dicit communem Ias. in. l. iurisgentium. num. 7. ff. de pactis.

[sect. 102] Permutatio vel venditio perpenditur ex maiori parte pretij, vel rei, nam si res pluris estimationis sit, quàm pecunia, quæ adiungitur, erit permutatio, sin autem pecunia censetur venditio. Coua. in reso. li. 2. c. 4. n. 9. cõem dicit.

§. Concor. cum. l. 2. tit. 16. par. 5. [sect.]

[sect. 103] Permutatio beneficij, quod est de iure patronatus, si fiat irrequisitis patronis, non est ipso iure nulla. Roch. de iure patro. in verb. honorificum. nu. 8. q. 3. communem dicit. quam intellige vt habes in meo compendio de iure patronatus. §. 14. nu. 14.

[sect. 104] Permutatio plurium beneficiorum, quæ obtinentur de iure communi potest fieri cum vno beneficio. Ioan. Nicola. Delphina. de iure patro. par. 2. nu. 164. communem dicit ex Ioan. And. Panormita. & Feli. in. c. cùm venerabilis. de excep. & Fede. in tracta permuta. q. 12.

[sect. 105] Nota, renuntiatio causa permutationis, & collatio beneficij permutati debet fieri coram episcopo, & inferior prælatus eum non potest admittere. Idem nu. 139. communem dicit ex gl. in cle. vni. de re. permu. & Hostien. in sum. eo. ti. quod procedit de iure communi. Secus tamen si sit præsriptum. vt per eum ibi. quem vide.

[sect. 106] Periurus non est priuatus beneficio, sed venit priuatus. Ripa in. c. 2. de res. nu. 73. communem dicit.

[sect. 107] Periurus si instituitur, non valet institutio ipso iure, quia est infamis ipso iure. Lãb. de iure patro. par. 1. li. 2. quæst. 9. ar. 15. communem dicit. vt si est periurus quia contrauenit contractui per eum iurato, vt vbi per eum, vbi etiam dicit communem.

[sect. 108] Personæ digniores quæ dicantur, relinquunt arbitrio iudicis. Deci. in cap. sedes. nu. 7. de res. cõmunem dicit.

[sect. 109] Petitorium & possessorium adipiscendæ possunt cumulari. Io. Cora. in l. naturaliter. §. nihil. commune. verb. explicitis. nu. 19. regula. 11. ff. de acqui. posse. communem dicit.

[sect. 110] Nota, quod possessoria omnia concurrunt cum petitorio, excepto possessorio retinendæ ratione contrarietatis. Ias. in dict. §. nihil cõmune. nu. 97. communem dicit. & Io. à Ripa. li. 1. de res. cap. 7. nu. 2.

[sect. 111] Fallit, si intentetur possessorium re tinctæ respectu diuersæ possessionis. Ias. ibi. nu. 98. communem dicit, vbi vi. distinctionem & intellectum.

[sect. 112] Petitorium quādo propositum est ab vno, & possessorium ab alio, quod cunq; sit possessorium, de eo priùs est cognoscendum. Ludo. de Goza. con. 10. nu. 17. communem dicit ex Bar. in dict. §. nihil cōmune. cōbinatione. 6.

[sect. 113] Fallit in possessorio difficilis recupe rationis, vt in fortalitijs, quando litigantes sunt diuersæ iurisdictionis, quia tunc possessori# à petitorio non diuiditur. Goza. ibi. nu. 42. in respon. ad decimum, communem dicit, sic li mitās dict. Bar. in. l. 2. C. de diui. Adri. edicto tollen.

[sect. 114] Petitorium potest susp#dere actor intentans possessorium post litem cō testatam. Io. de Ripa in dict. §. nihil commune. num. 161. communem dicit, ex tex. in cle. 1. de cau. posses. et pro prieta. Contrariam, immo quòd non possit, tenent legistæ. vt per Alexā. in dict. §. nihil commune. num. 8. & Ias. num. 137. vbi communem dicunt, ac dicunt priorem procedere in beneficialibus, secundam in alijs causis. Coua. in reso. li. 1. c. 16. nititur distinguere. Aut est ortum possessorium post litem contestatam, & procedit prior, Aut ante litem cōtestatam, & habet locum secunda. Cora. autem in dict. §. nihil commune. num. 32. dicit com munem esse opinion#, quòd per possessorium de nouo ortum post litem contestatam non suspenditur petitorium, sed in vtroq; proceditur. Oalora autem in tracta. de nobilitate Hispani. par. 3. cap. 5. col. 3. ex mente Ripæ in dict. §. nihil commune. nu. 154. & Ias. post Alex. in. l. 1. de Carbo. edi. dicit magis communem, quòd posses sorium non susp#dit petitorium post litem contestatam, nisi in odium spo liatoris, quia contra eum suspenditur, licèt non contra alium. quod nota.

§. Nota istam commune ad intel [sect.] lectum. l. 5. tit. 10. & l. 28. ti. 2. par. 3. & l. 18. tit. 2. par. 7. & l. 3. tit. 10. li. 2. fo. ll.

[sect. 115] Populi etiam subditi alterius imperio possunt facere statuta. Alci in cap. quod sedem. num. 59. de offi. ordina. communem dicit.

[sect. 116] Pignus datum in solutum à iudice creditori, censetur datum pro toto cre dito, & si quid minus valeat, cū da tur simpliciter creditore non contra-[Fol.[133]v]dic#te. Anto. de Fano. de pigno. in. 2. par. 3. par. nu. 36. mem. 2. cōem dicit.

[sect. 117] Pignus si detur pro tanto pretio; quod non sit spes luitionis, potiùs dicitur alienatio, quàm pignoratio Soci. in. l. 1. §. per seruum. ff. de acqui. pos ses. communem dicit. quam refert Fanus. in. 3. par. mem. 1. num. 20.

[sect. 118] Pignus licèt solo consensu videatur remissum quando nō est sequuta tra ditio, tamen si sit traditum, solo consensu absque traditione non remittitur. Idem Fanus. in. 6. par. Men. 3. nu. 35. communem dicit.

[sect. 119] Pignus conuentionale non potest vendi nisi post biennium à tempore moræ Ias. in. l. debitoribus. num. 4. ff. de re iudi. communem dicit.

[sect. 120] Nota, quòd si detur in pignus res aliena cū dominus habeat electionem vel rem pignoratam recuperare à creditore, vel petere pignus à debitore, si petijt pignus à creditore, videtur approbare pignus, & si nō protestetur, non potest agere contra creditorem. glos. in l. 9. tit. 13. par. 5. in verb. el señor lo cōsintiesse. cōmun# dicit ex glos. in. l. ex præsentiū. de pigno.

§. Concor. cum dict. l. 9. [sect.]

[sect. 121] Nota, quòd si creditori detur facultas alienandi pignus, si vendat sine de nuntiatione, valet, licèt detur actio contra vendentem. debitori. glos. in l. 42. tit. 13. par. 5. communem dicit ex Cino. Albe. & Bal. in. l. creditor. ff. de distra. pigno

§. Contrari# innuitur per. l. 41. & 48. [sect.] tit. 13. par. 5. quòd non valet venditio.

- [sect. 122] Pignus captum pro executione, de bet vendi post duos menses computandos post quatuor menses, qui dan tur condemnatis ad soluendum. Ias. in. l. à diuo Pio. §. in venditione nu. 15. de re iudi. ff. communem dicit.
- [sect. 123] Pignoratus equus præsimitur sum ptibus creditoris alimentandus. Alci. de præs. re. 1. præs. 50. in fi. com munem dicit.
- [sect. 124] Possessio est duplex, ciuilis ac natu ralis Anto. Nice. in concor. glos. con cor. 69. & Cora. In. §. nihil commune. nu. 6. ff. de acqui. posse. & Ripa in. l. 1. nu. 28. ff. de acqui. posse. cõmun# dicit Contrariã, immo quòd sit vna tâtùm diuersos effectus dicit. Collecta. in. c. c# dilectus. de caus. posse. & proprie. nu. 6. de quibus per Dida. Perez. in. l. 1. ti. 13. li. 3. ordi. col. 1225. sed tene primã, quia magis communis est.
- [sect. 125] Possessio ciuilis est ius insist# di rei nõ prohibet# possideri ap# producere ci uiles effectus. Cu. Iu. cõ. 127. n. 2. cõem dicit. Coua. in rep. cap. possessor. de reg. iuris li. 6. par. 2. nu. 3. ex Bar. in. l. 1. ff. de acqui. posse.
- [sect. 126] Possessio ciuilis potest acquiri à prin cipio sine naturali. Ias. in. l. clam possi dere. §. qui ad nundinas. ff. de acqui. posse. nu. 37. magis cõmunem dicit.
- [sect. 127] Nota, quòd possidens ciuilitè, de voluntate possidentis, à quo causam habet, potest propria auctoritate naturalem accipere. Cur. Iuni. con. 127. num. 3. communem dicit.
- [sect. 128] Amplia, # etiã potest propria autho ritate expellere occupant# resistant#. Ias. in dict. §. qui ad nundinas. nu. 24. ff. de acqui. posse. communem dicit.
- [sect. 129] [Fol.134r] Possessio tam ciuilis quàm natura lis si sit occupata de voluntate possidentis transfertur Anto. Gomez in dict. l. 45. num. 43. communem dicit ex gloss. in. l. & habet. §. fi. ver. & placet. ff. de preca.
- [sect. 130] Possessio ciuilis retinetur per possi dentem ciuilitè ac naturaliter, etiam si reliquit rem solam, si aliquis ingrediatur clandestinè, Ias. in dict. §. qui ad nundinas. nu. 36. comun# dicit.
- [sect. 131] Nota, quòd possessor clandestinus vi possidet, siue si expellit possident#, siue si possidens non sit ausus ingredi possessionem, suspicans vi posse expelli. Idem Ias. ibi. num. 34. communem dicit.
- [sect. 132] Restringe istud notabile quo ad timorem expulsionis, non tamen quo ad timorem capturæ, quia per istum timorem non perditur possessio. Ias. in. l. possideri. §. Admittendi. nu. 5. ff. de acqui. pos. communem dicit.
- [sect. 133] Possessor clandestinus habet naturalem possessionem clandestinam, & ciuilem violentam. Ias. ibi. nu. 47. cõmun# dicit in dict. §. qui ad n#dinas.
- [sect. 134] Nota, quòd naturalis possessio c# mala fide, vel vsufructuarius non habet aptitudinem producendi ciuiles effectus, & sic nunquam per illã præscribitur dominium verum. Coua. in reg. possessor. par. 2. nu. 4. de reg. iu. li. 6. comun# dicit ex glos. in. l. ait præ tor. §. item ei. ff. ex qui cau maio. repro ba. opi. Bart. in. l. 1. ff. de acqui. posse.
- [sect. 135] Possessio est iuris, non facti. Io. Cora. in. §. nihil commune. num. 3. ff. de acqui. posse. & Raue. in alpha. aure. in verb. Possessio. communem dicunt. Sed intellige vt per Ias. in. l. 1. ff. de acqui. posse. & in. l. 1. ff. de vsufu. num. 7. quòd in appræhensione est facti, & postea est iuris, & dicit communem, & ideo Bascoleta in tracta. de indiuiduo, in verbo. ad secundum deueni# do, dicit quòd est mixtum iuris & facti, & dicit communem ex docto. in l. 1. §. si vir. ff. de acqui. posses.

- [sect. 136] Ex qua communi infertur, quòd si Romanus pōtifex dat delegatum vt cognoscat de iure alicuius rei, potest cognoscere de possessione. Couar. in dict. reg. possessor. par. 2. nu. 3. ver. ab hac diffinitione. commun# dicit ex Inno. in cap. episcopi. de reb. eccle. nō ali. Pro qua est tex. in l. peregrè. ff. de acqui. posse. & in cap. dilecto. de verbo. signifi.
- [sect. 137] Possessio acquiritur animo & corpore, & amittitur solo animo. Maine. in l. fere. num. 5. ff. de reg. iu. communem dicit. vi. l. 12. ti. 30. par. 3. vbi indi stinctè tenet ad amittendam posses sionem requiri, vt exeat à possessiōe, non admissa opinione ac distinctione Bar. in l. 3. §. in amittenda. ff. de ac qui. posse. quòd quando inceptit ab animo, quòd animo perdatur possessio, sin autem inceptit à corpore, quòd requiratur corpus. quæ distinctio cōmunis est vt per glos. in dict. l. 12. sed nostra lex approbauit opini. Ang. in dict. §. in amittenda. quòd semper requiratur corpus. quod nota.
- [sect. 138] Intellige istam communem appre hensione manuum in rebus mobilibus, & in immobilibus per ped# posi[Fol.[134]v] tionem. Anto. Gomez in l. 45. Tau. nu. 34. in fi. communem dicit ex Pau. de. Castro. In. l. 1. & 3. ff. de acqui. posse.
- [sect. 139] Intellige secundò istam commun# non solùm per actum verum, sed etiã per actum fictum. vt per visum etiam si res distet per decem miliaria. Idem ibi. nu. 45. cōmun# dicit ex gl. in. d. l. 1.
- [sect. 140] Restringe istam intelligentiam ad voluntatem possidentis, cum actu vi sus in conspectu rei. Idem ibi ex Bar. in dict. l. 1. §. quòd iusserit. cōem dicit.
- [sect. 141] Nota in ista materia, quòd sicut dominium transfertur solo animo trad# tis, sic possessio trãsfertur solo animo possessoris tradentis. Ias. in. l. possessio appellata. §. per procuratorem. nu. 9. ff. de acqui. posses. commun# dicit.
- [sect. 142] Restringe secundò ad possession# de nouo acquirendam, nam si acquisita fuit, & deperdita, quamprimum venit in aspectum illius acquiritur Idem Anto. in dict. l. 45. communem dicit ex gloss. in dict. l. 1.
- [sect. 143] Nota, quòd possessio rei, qu# in nul lius bonis est, non acquiritur visu sine appreh#sione. Idem Anto. ibi. num. 47. communem dicit ex. l. 3. §. Neratius. & ibi docto. ff. de acqui. posse.
- §. Concordat cum l. 20. tit. 28. part. 3. [sect.] reproba. l. 16. tit. 14. li. 3. fo. ll.
- [sect. 144] Amplia istam communem & si sit statutum, quòd sit inuentoris. Idem ibi communem dicit ex Bart. in. d. l. 1.
- [sect. 145] Nota, quòd si iudex, vel executor & si non possideant, si per impetum latronum vel potentiã aduersarij nō potest tradere veram possessionem, potest illam traders per aspectum, & possessio acquiritur. Idem Anto. ibi num. 45. & Tiraq. de. consti. in 3. part. limi. 17. num. 8. Commune dicunt ex Ancha. in capit. contingit. de dolo & conruma.
- [sect. 146] Amplia istud notabile ad possessio nem beneficij. Coua. in reso. li. 3. cap. 16. num. 12. communem dicit ex Albe. in. l. 1. de acqui. posse. ff. & Feli. post Panor. in. c. cum aliquibus. de re iudica. & Rip. in tra. de peste. priui. 19.
- [sect. 147] Nota etiam generaliter, quòd si ex dolo, vel vi aduersarij non potest veniti ad aspectum rei, potest tradi possessio absente etiam re. Tiraq. ibi. nu. 9. communem dicit.
- [sect. 148] Nota, quòd etiam possessio transfertur per traditionem scriptutæ dominij antiqui rei venditæ, non tamen per traditionis cōtractus, qui de nouo conficitur. Idem Anto. nu. 57. cōmunem dicit ex Petro, Cino, & Bal. in. l. 1. C. de dona. quod etiam tenet Bar. in. l. licèt. & Alexã. in. l. possideri. de acqui. posse. ff.

[sect. 149] Amplia primò istam communem, siue res sit præsens, sine absens. Idem Anto. num. 58. communem dicit ex. Io. de Imol. in capit. 2. de consue. & Couar. in dict. cap. 16

[sect. 150] Amplia secundò ad venditionem vel donationem. Idem ibi. num. 59. cōmun# dicit ex docto. in cap. penul. vt lite pend#. & in. l. 1. C. de dona.

§. De iure regio per traditionem scri [sect.] pturæ de nouo confectæ transfertur possessio per. l. 8. tit. 30. Part. 3. & l. 44. Tau. ibi, o apoderandole de las cartas porque la el vuo, o faziendo otra de[Fol.135r] nueuo e dandosela gana la possessiõ. de quo per Coua. in dict. cap. 16.

[sect. 151] Nota, quòd etiã possessio transfertur per traditionem clauium. l. clauibus. ff. de contra. empti. si traditio clauium fiat in conspectu rei. Couar. in dict. cap. 16. li. 3. nu. 10. communem di cit ex Ias. & Ripa in dict. l. 1. de acqui. posse. ff. & idem tenet Anto. Gomez in dict. l. 45. Tau. in nu. 60. ex Bart. in dict. l. 1. Contrarium tamen affirmat Tira. de consti. par. 2. Ampli. 3. immo quòd non sit necessaria præsentia rei. quem vi.

[sect. 152] Intellige istam communem, si tradens claues habet possessionem, aliàs non. Couar. ibi communem dicit ex Albe. & Ripa. in dict. l. 1.

[sect. 153] Item acquiritur possessio per reseruationem fructuum factam per vendentem vel donantem. Anto. Go. ibi nu. 63. commun# dicit ex. l. quisquis. de dona. & Bal. in rub. de preca. quan do reseruans habet plenum ius. ex gl. in. l. quanuis. ff. de acqui. posse. non ta men si reseruat proprietatem, quia re quiritur traditio. ex Roma. Are. & Alex. in. l. 3. ff. de acqui posse.

[sect. 154] Nota, quòd licèt possessio hæreditatis non transferatur sine apprehensione etiam si habeat effectum vsuca pi#di. Cur. Iuni. in. l. fi. C. de edi. diui. Adri. nu. 27. communem dicit. tam# trãsfertur possessio per reconductionem factam per hæredem inquilino, qui habebat rem in conductionem per defunctum. Idem Anto. ibi. nu. 67. cōmun# dicit ex glos. in. l. qui vni uersas. §. per colon#. ff. de acqui. posse.

[sect. 155] Item acquiritur possessio sine noua apprehensione, si rem, quam penes me habebam, fuit mihi vendita, vel donata. Idem Anto. num. 69. communem dicit ex gloss. in. §. interdum. Insti. de re. diui.

§. Concordat cum ista communis. [sect.] titul. 28. Part. 3. l. 46. & nota omnes sequentes ad ampliacionem & limitationem illius. l.

[sect. 156] Amplia primò, etiam si res sit in absentia acquirentis. Idem Anto. num. 70. communem dicit ex Albe. Ang. & Pau. in. l. certi condictio. §. fi. ff. si cer. peta.

[sect. 157] Amplia secundò, etiam si res non sit detenta de voluntate domini. Id# Anto. num. 71. communem dicit ex Bart. Pau. & Cuma. in. l. non solùm. §. vulgo. ff. de vsu.

[sect. 158] Restringe istam ampliacionem ad scientiam domini de detentione per emptorem, vel donatarium. Idem Anto. nu. 71. commun# dicit ex glos. in. l. quædã mulier. ff. de rei vendica.

[sect. 159] Item acquiritur possessio sine apprehensione, si ponatur custos in re. Idem Anto. num. 74. communem di cit ex Albe. & Pau. in. l. quarundam rerum. ff. de acqui. posse.

[sect. 160] Item acquiritur possessio ex signatione rei. Idem Anto. nu. 76. commu nem dicit ex glos. in. l. quòd si nequã in fi. de peri. & com. rei ven. ff.

[sect. 161] Item possessio tam ciuilis quàm naturalis transfertur ex constituto. Anto. ibi. num. 78. communem dicit ex Bar. in. l. quòd meo. ff. de acqui. posse.

[sect. 162] Intellige istam communem pr#sen[Fol.135v] te acquirente, vel postea ratam hab#te, aliàs non. Idem Anto. num. 82. & Tiraq. de consti. par. 3. limita. prima. nu. 2. in fi. cõmun# dicunt ex Panor. in cap. cùm venissent. de resti. spoli.

[sect. 163] Amplia primò dictam commun# etiam quo ad veram possession#, & nō fictam. Tiraquel. ibi. par. 2. ampli. 1. in fi. communem dicit.

[sect. 164] Amplia istam ampliacionem ad omnes modos acquirendi possessionem per actum fictum. Anto. in dict. l. 45. nu. 92. communem dicit ex Bar. & Ang. in. l. certe. §. 1. de preca. ff.

[sect. 165] Amplia istam ampliacionem sec#dò etiam quo ad introducendam pr#scriptionem, quia pr#scriptio etiam procedit ex possessione translata ministerio iuris. Couar. in reg. possessor. §. 1. nu. 5. communem dicit. de reg. iu. in. 6. communem dicit ex glos. & docto. in cap. contingit. de dolo. & contu. contra Roma. sin. 410.

[sect. 166] Restringe istam ampliacionem in possessione, quæ habet plurimum iuris & minimum facti: vt in possessione, quæ nobis acquiritur etiam ignorâtibus vtex causa peculiari per fili#, vel per seruum, quæ non dat causam vsucapionibus. Coua. ibi. nu. 6. cõmu nem dicit ex glos. in. l. 1. §. It# acquirimus. ff. de ac qui. posse. & Ias. nu. 39.

[sect. 167] Amplia istam restriction# ad possessionem, quæ acquiritur captis per filium aut seruum, quia per postliminium ea qu# sunt iuris non tamen facti redeunt. Idem Couar. ibi communem dicit in vers. hinc planè. ex Ias. post Bar. nu. 36. in. l. is qui proemptore. ff. de vsuca.

§. Nota istas communes ad amplia [sect.] tionem. dict. l. 45. & 17. Tau.

[sect. 168] Amplia secundò commune prin cipalem ad procuratorem, quia per eum possessio acquiritur per clausulã constituti. Idem Anto. nu. 91. cõmunem dicit ex Tiraq. de consti. part. 2. ampliacione. 25. n. 15. vbi magis cõem dicit ex Ias. in. l. is qui pro emptore. ff. de vsucapi.

[sect. 169] Amplia tertio, etiam sires non sit præsens. Tiraquel. ibi. par. 3. li. 2. num. 1. communem dicit.

[sect. 170] Limita primò dictas communes quo ad principales, secus tamen in alijs. & sic tutor v#dens rem minoris, non potest se constituere nomine alterius possidere, nec transfert possession#. Idem Anto. nu. 88. cõmunem dicit ex Bar. in. l. 1. ff. de acqui. posse.

[sect. 171] Amplia istam restrictionem ad pro curatorem: quoniam licèt habeat mã datum ad vendendum, non potest se constituere nomine emptoris possidere. Tiraquel. de consti. part. 3. li. 13. nu. 6. communem dicit.

[sect. 172] Limita secundò in constituto appo sito in. minus valido vel inutili contractu. Tira. ibi. fall. 7. num. 40. communem dicit.

[sect. 173] Restringe istam limitationem, quã do contractus licèt à principio sit inualidus, tamen habet actum successuum in quo possit validari, vt in dona tione inter virum & vxorem, quæ cõ firmatur morte. Anto. Gomez ibi. n. 30. communem dicit, ex Soci. in. l. 1. §. si vir vxori. ff. de acqui. posses. De quo[Fol.136r] etiam meminit Tiraquel. in dict. fallen. 7. num. 22.

[sect. 174] Nota, quòd si duobus res v#datur, & primo transferatur possessio per constitutum & secundo verè sustine tur prior. Tiraq. de consti par. 1. num. 23. communem dicit.

[sect. 175] Intellige istam communem, si cõstituatur possidere per simplicem cõstitutum, secus tamen si per precari#, quia alteri tradendo, verè pr#ualet ve ra secunda traditio. Tiraquel. ibi. nu. 14. communem dicit ex glos. in. l. interdum. ff. de acqui. posse.

[sect. 176] Obligatio si fiat generalis omni# bonorum cum clausula constituti, si ex eis res quæpiam alienetur, potest agi per constitutarium contra terti# non excusso principali. Tiraq. ibi. nu. 57. & 64. communem dicit ex Cuma no. in. l. in legibus ff. de acqui. posse.

[sect. 177] Nota, quòd licèt constitutus simpliciter non potest subuertere possessionem constitutarij de omnibus suis bonis, si re vera tradat alteri rem quâpiam ex illis bonis, transfert vsucapi# di conductionem & dominium in illum tertium, quale erat apud debitorem. Tiraq. ibi. par. 3. limi. 14. num. 10. communem dicit ex Bart. in. l. Celsus. ff. de vsucapi.

[sect. 178] Nota, quòd constitutum non solùm operatur circa bona præsentia, sed etiam circa future in obligatione generali. Tiraq. ibi. part. 3. limi. 30. nu. 12. communem dicit ex Bar. in. l. vlti. C. qui res pigno. obli. pos.

[sect. 179] Nota, quòd si vendens se cōstituat possidere nomine emptoris, si distrahatur v#ditio, opus est vt interueniat etiam constitutum. Anto. Go. in dict. l. 45. nu. 8. commun# dicit ex Bal. in. l. 1. C. quando liceat à vendi. disce.

[sect. 180] Item acquiritur possessio per denuntiationem noui operis, si denunciatus possideat, & fiat denuntiatio in præsentia rei, quia statim transfertur in alium, contra quem fit denuntiatio. Anto. Go. in dict. l. 45. nu. 111. com munem dicit ex docto. in. l. 1. §. in ope ris. ff. de. no. ope. enun.

[sect. 181] Item acquiritur possessio per statu tum sine traditione per hæredem. Tiraq. in tracta. le mort saisit le vif. decla. 6. num. 6. in præfa. commun# dicit ex Ias. generaliter. in. l. 1. num. 7. C. communia de leg. vbi dicit, quòd per statur# potest introduci vt trāsferatur possessio sine appr#hensione, & dicit communem.

§. De iure regio in bonis maioriæ [sect.] transfertur possessio in hæredem sine apprehensione per. l. 45. Tau.

[sect. 182] Nota, quòd inter dictum recuperādæ non datur fictè possidenti, videlicet per statutum disponens, quòd pos sessio transferatur in hæredem. Alex. in. l. in suis. nu. 9. ff. de lib. & posth. & Alci. in tracta. de præsum. part. 3. nu. 6. in fi. quos refert cum alijs Tiraquel. in dict. tractu. in. 6. par. decla. 4. in fi. & noster Couar. in reso. li. 3. C. 5. num. 6. in ver. si est interdicto recuperādæ. communem dicunt. Couarru. autem & Tiraquel. tenent contrarium, & di cunt veriore contrariam, cùm verã possessionem habeant. De quo per ipsum met Tiraq. de iure consti. part.[Fol.[136]v] 1. nu. 68. & in. 2. par. ampli. 11. §. Lex. 45. Tau. in casu hæredis ap [sect.] probat hanc posteriorem.

[sect. 183] Item nota, # si bona sunt possessa ab alio de voluntate domini tradentis, transsertur per istos actus fictos sine apprehensione. Si tamen possessio sit vacua, requiritur apprehensio vera. Ias. in. l. possessio appellata. nume. 86. ff. de acquiren. possessio. communem dicit.

[sect. 184] Nota, # per apprehensionem vnus fundi vel partis fundi intelligitur appreh#sa possessio aliorum fundorum eiusdem qualitatis & naturæ. Anto. Gome. in dict. l. 45. Tau. nu. 39. communem dicit. ex glos. in. l. 3. ff. de acqui. posses.

[sect. 185] Possessio acquiritur ex solo relatione tradentis, etiam si acquirens sit incertus ratione loci, vel quotæ. Idem ibi. nume. 96. conclu. 4. communem dicit, ex Paul. & Imol. in dict. l. 3. §. in certam.

[sect. 186] Possessio acquiritur per infantem quinquennalem cum autoritate tutoris: si tam# sit puer duorum vel tri# annorum, qui dari non potest, non ac quiritur, etiam cum

authoritate tuto ris, sed per solum tutorem sic. Ias. in dict. l. possessio. §. adipiscimur. nu. 17. communem dicit.

[sect. 187] Fallit in possessione violenta ex iussu tutoris, quia non acquiritur etiam per seruum pupilli. Ias. ibi. §. item acquirimus. nu. 44. communem dicit.

[sect. 188] Possessio acquiritur tertio per seru# meum volente seruo, & tertio ratum habente. Ias. in dict. l. possessio appellata. §. hæc de seruis. num. 6. communem dicit.

[sect. 189] Possessio nō acquiritur per seruum emptum quousq; possessio serui apprehendatur. Ias. in dict. l. possessio. §. veteres. nu. 11. communem dicit.

[sect. 190] Possessio naturalis serui licet perdat tur per fugam serui, non tamen ciuilis. Ias. in. d. l. possessio. §. Per seruum. nu. 3. communem dicit.

§. In hoc casu loquitur. l. penulti. in [sect.] fi. tit. 30. part. 5.

[sect. 191] Limita istam communem, si seruus diu se gessit pro libero, quia tunc tã ci uilis quàm naturalis perditur. Id# ibi. nu. in fi. communem dicit ex docto. in. d. l. §. si seruus.

[sect. 192] Possessio probatur per reception# mercedis etiam in præiudicium tertij non possidentis. Boe. decis. 239. nu. 5. communem dicit. & sic dicit intelligendam opinio. Bart. & docto. in. l. quanuis. ff. de acqui. posse.

[sect. 193] Item probatur per dictum rusticorum, dicenti# teneri & possideri. De ci. cons. 215. communem dicit.

[sect. 194] Possessio intermedia probatur pro batis extremis. Panormi. in. c. acced#tibus. de primo. etiam ad causandam præscriptionem. Corse. in sing. in verbo, Possessio. el. 2. communem dicit. & Couarru. in reg. Possessor. par. 2. §. 1. nu. 1. communem etiam dicit. ex glo; in. c. volumus. 16. q. 4.

§. Concor. cum. l. 10. tit. 14. par. 3. [sect.]

[sect. 195] Possessione antiqua probata, nouus possessor præsumitur clandestinus, & inuasor. Curti. Iuni. consil. 165. num. 5. communem dicit.

[sect. 196] [Fol.137r] Possessio transfertur in vol#tarium sequestum, secus tamen si sit necessarium. 10. Coras. in misce. lib. 3. c. 2. nu. 3. communem dicit. & Feli. in. c. examinata. nu. 10. de iudi.

§. De sequestro necessario #non [sect.] possideat de iure regio est. l. 11. tit. 11. part. 7.

[sect. 197] Possessio retinetur in immobilibus quandiu dominus est in ipsa re, vel habet eam in conspectu, vel si de facili potest illam intrare. Anto. Gome. in. d. l. 45. nu. 101. commuem dicit ex gl. in. l. 1. ff. de acq. posse.

[sect. 198] Possessio naturalis amittitur, si possid#s se absentat ab ipsare ex causa iu sta siue iniusta. Idem ibi. nu. 102. communem dicit ex Bar. in. l. 3. §. amittenda. ff. de acqui. posse.

[sect. 199] Possessio ciuilis amittitur per absentiam, si quando venienti resistitur, vel si animo ipse desijt possidere, vel suspi catur se posse repelli, vel. deuenit ad statum res quæ possideri non potest, vt per inundationem, vel alluuionem aquarum, vel impetum latronum, vel potentiam occupantis. Idem ibi com munem dicit ex Pau. Imol. & Cuma. in dict. l. quòd meo. §. fi de acquirend. possessio. ff.

§. Concor. cum. l. pe. ti. 30. par. 3. [sect.]

[sect. 200] Possessio etiam ciuilis per longam absentiam decennij possessoris amittitur, siue ab alio possideatur res, siue non. Idem ibi. vers. quarto modo. cōmunen dicit ex glos. & Bart. in. l si id quod. ff. de acqui. posses.

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

§. De iure regio possessio tam ciui [sect.] lis quàm naturalis perditur per annum & diem, alio possidente de sci#tia possessoris. per. l. 1. tit. 13. li. 3. ordina. & 242. & 192. in. ll stili. & l. 1. tit. 11. lib. 2. fo. ll. cum bona tamen fide & titulo. vi. in discordantijs legis regni ad ius commune in verbo, Possessio. nume.

[sect. 201] Possessio ciuilis est, quæ causat præ scriptionem. Idem ibi. num. 205. communem dicit ex Panormita. in cap. vi gilanti. de præ. & vi. Dida. Perez in. l. 1. tit. 13. lib. 3. ordi. col. 1222.

[sect. 202] Possessio ciuilis cum bona fide, etiã sine titulo, acquirit fructus. Idem ibi. num. 106. communem dicit ex gloss. in. §. si quis à non domino. Institu. de re iudica.

[sect. 203] Possessionem solam naturalem retinens, vt vsufructuarius, vel colonus ad longum tempus retinet animo si, sit absens, & non perdit eam, nisi in casibus, in quibus ciuilis possessio per ditur. Idem ibi. nu. 108. communem dicit ex gloss. in. l. 3. §. vti frui. ff. de acquiren. possessio.

[sect. 204] Possessio tam ciuilis quàm naturalis conseruatur per colonum, per tutorem, filium, seruum, vel procuratorem, etiam si detentor absens sit à re. Idem ibi nume. 109. communem dicit ex glos. in. l. si colonus. ff. de acquiren. possessio.

[sect. 205] Amplia primò, etiam si detentor alteri locet. Idem ibi communem dicit ex Paul. in. d. l. qui vniuersas. §. fi. ff. de acqui. posses.

[sect. 206] Amplia secundò, etiam si detentor efficiatur furiosus, non tam# si moria tur. Idem ibi cõmunem dicit ex glos.[Fol.[137]v] in. l. si id quod. §. 1. ff. de acquiren. possessio. Nota, quòd si colonus deserat possessionem, dominus perdit naturalem possessionem. glo. in. l. 13. tit. 30. par. 3. communem dicit ex Bar. in. l. si de eo. §. si fortè. ff. de acquiren. posses. quæ communis non procedit, quando colonus deserit proditoriè vt alius possideat. vt in dict. l. 13. si tamen colonus tradidit possessionem verè alio, dominus perdit possessionem per dictam. l. 13. approbata communi opinione. de qua per Panor. in cap. olim. el. 1. de resti. spo.

[sect. 207] Possessio tam ciuilis quàm naturalis perditur solo animo, etiam si insistat in re, Idem ibi conclu. 6. communem dicit ex gloss. in dict. l. 3. §. in amittenda.

[sect. 208] Nota, quòd obliuio, per quam possessio perditur, relinquitur arbitrio iu dicis. Coua. in reg. Possessor. par. 2. §. 1. num. 3. prope fi. communem dicit ex gl. in. l. furtum. ff. de vsucapi.

[sect. 209] Nota, # quasi possessio rei in corpo ralis vnico actu appreh#ditur. Couar. in. d. reg. possessor. par. 2. num. 6. communem dicit ex Panormi. in. c. 1. de re li. domi. & Deci. cons. 129.

[sect. 210] Ex quo infertur, præsentation# beneficij acquiri ex vnica præsentatione quo ad possessionem. Idem ibi, & in. q. practi. c. 14. nu. 2. ver. tertio. communem dicit ex Lamb. de iure patro. par. 1. lib. 2. q. 3. ar. 11.

[sect. 211] Possessor hodie præsumitur qui olim erat possessor. Couarruui. ibi. §. 1. num. 1. communem dicit ex gloss. & Bart. in. l. siue possidetis. C. de proba. pro qua est text. in cap. olim. el. 3. de resti. spoli quam intellige, si possessio hodierna allegetur. Idem ibi com munem dicit ex. l. si adulterium. ff. de adul. Ex qua deducitur, quòd pr#sum ptio iuris procedens ex facto proprio debet allegari. Felin. in cap. afferte. de præsumpt.

[sect. 212] Restringe istam communem, quãdo possessio allegatur ab aduersario in dmnum possessoris antiqui. Couar. in cap. Rainutius. §. 11. num. 2. ver. priùs. tamen. communem dicit post Bar. in. l. fiue possidetis. & Panor. in. c. cùm ad sedem. nu. 15. de resti. spolia.

§. Contra istam restrictionem est. l. [sect.] de iure regio in. l. 10. tit. 14. par. 3. vbi di sponitur si agens rei vendicatione alleget reum possidere, si probauerit eum olim possidere, & nunc possidere dicendum erit.

[sect. 213] Item restringe secundò intra decennium, intra quod præsumitur durare animus possidendi, secus tamen post decennium, quia oportet constare de extremis totius decennij. Couar. ibi part. 2. num. 2. magis communem dicit ex Matthæ. singul. 117. quam communem intelligit in possessione ciuili, cùm solùm durare præsumatur per tempus animi, quod est decennium. iuxta. l. furtum. & l. fundi. ff. de vsu. & l. peregrè. ff. de acquirend. possessio. sed si possessioni ciuili adest naturalis, & tunc possidens etiam post decennium præsumitur possidere. ex Alci. de præsum. reg. 2. præ. 22.

[sect. 214] Nota, quòd intentans interdictum vnde vi, debet probare se possidere, [Fol.138r] & spoliatum fuisse Couarru. in. dict. cap. possessor. §. 1. nu. 4. communem dicit ex. l. 1. §. interdum. ff. de vi. & vi. arma. & Deci. cons. 125. & est tex. in. c. consultationibus. de offi. deleg.

[sect. 215] Intellige istam communem quòd sufficit allegare possessionem, & sufficit probare possessionem antiquam & si non probetur possessio tempore spolij. Idem Couarruui. ibi communem dicit ex Panormita. & Imol. in dict. cap. cùm. sedem. de resti. spoli. & Alcia. de præ. reg. 2. præ. 21. nu. 14. communem etiam dicit.

[sect. 216] Nota, quòd non præsumitur quis possidere, nisi alleget possessionem. Alcia. ibi in princip. cōmunem dicit.

[sect. 217] Possessio naturalis non tamen ciuilis perditur per traditionem rei factā per eum, qui de iure vel per statutum non potest contrahere, vt in publico sine consensu tutoris. Alexand. in. l. is cui bonis. ff. de verbo. obliga. num. 4. communem dicit.

[sect. 218] Nota, quòd ad hoc quòd h#res scriptus mittatur in possessionem ex beneficio. l. fi. C. de edi. diui. Adria. non requiritur, quòd probet testatorem esse mortuum, cùm præsumatur ex eo, quòd præsentat testam#tum. Cur. Iuni. in. d. l. fi. nu. 55. communem dicit ex Bar. ibi, licèt ipse post Fulgosium dicat contrariam veriore.

[sect. 219] Possessio ex diuo Adriano impeditur ex vitio inuisibili testamenti, si in continenti probetur, vt est pr#teritio filij. Cur. ibi. nume. 3. communem dicit ex glo. in. l. 2. C. eo. tit.

[sect. 220] Item impeditur per tertium com parentem & ostendentem simile testamentum, & cognitio fit ordinaria, & non summaria. Gozad. consil. 10. num. 26. communem dicit ex Bart. in d. l. fi. pe. col. vi. de hoc in verbo, testamenta duo. nu.

[sect. 221] Item impeditur, si testamentum in parte suspecta est rasum, vel cancellatum, quia tunc non fit missio, secus tamen si in loco non suspecto sit rasura vel cancellatio. Cur. ibi. num. 6. communem dicit.

[sect. 222] Nota, quòd fideicommissarius, cui restitutio verbalis est facta per hæredem, habet beneficium. d. l. fi. Cur. in fi. nu. 44. communem dicit.

[sect. 223] Item tacito substituto cōperit etiā beneficium. d. l. fi. Curt. ibi. nu. 50. communem dicit ex Areti. in. l. si in testamento. ff. de vulg.

[sect. 224] Item episcopus, vel executor testamenti, qui habet distribuere bona testatoris in pauperes, habet etiam beneficium. d. l. fi. Cur. ibi. nu. 57. cōmunem dict ex Bar. ibi.

[sect. 225] Nota, quòd venientes ab intestato non hab#t beneficium dict. l. fi. Curt. ibi. nu. 86. communem dicit ex Alex. Ias. & Deci. ibi.

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

§. De iure regio per. l. 1. ti. 14. lib. 3. or [sect.] di. contrarium disponitur, immo # etiam ab intestato habeat locum missio in possessionem.

[sect. [226]] Item fideicommissarius vniuersa lis non habet beneficium. d. l. fi. Cur. ibi. nu. 46. communem dicit.

[sect. 227] Nota, # missio in possessionem ex beneficio. d. l. fi. non competit inferioribus magistratibus, sed maioribus. Cur. [Fol. [138]v] ibi. nu. 58. communem dicit.

[sect. 228] Nota, quòd non requiritur libellus, cùm petitur missio ex beneficio dict. l. fi. Curti. ibi. nume. 61. communem dicit.

[sect. 229] Nota, quòd iudex potest mittere in possessionem vnius speciei. s. ciuilis vel naturalis. Anto. Gomez in. l. 45. Tau. nu. 44. communem dicit ex glos. in. l. 2. C. vbi in rem actio.

[sect. 230] Missus in possessionem ex primo decreto non dicitur possessor, sed detentor. Anto. de Fano de pigno. par. 3. mem. 2. nu. 6. communem dicit.

[sect. 231] Fallit in actione reali, quia ante annum dicitur detentor, post annum autem possessor, secundum canonistas. Legistæ autem dicunt, quòd ante annum est possessor reuocabiliter, post annum autem irreuocabiliter. Idem Fanus ver. 6. communem dicit, & cõcludit tenendum cum legistis.

[sect. 232] Amplia istam limitationem ad hypothecam, cùm dicitur actio realis. Idem ibi. nu. 8. communem dicit.

[sect. 233] Nota, quòd missio in possessionem ex primo decreto facta vni ex creditoribus ex causa onerosa, prodest omnibus alijs creditoribus ex eadem causa: si tamen causa est lucratiua, misso vno, alij non dicuntur missi. Fanus ibi. nume. 10. restrictione. 6. communem dicit.

[sect. 234] Possessio data vigore secundi decreti reuocatur data satisfactione. Ias. in. l. properandum. §. sin autem reus. C. de iudi. nu. 8. communem dicit.

[sect. 235] Decretum de mittendo in possessionem ex primo decreto, durat quando creditor est præsens post biennium: si autem est absens, per quadriennium. Idem Fanus par. 3. mem. 2. nu. 3. communem dicit.

[sect. 236] Nota, quòd missus in possessionem ex causa iudicati, non dicitur possidere re. glo. in. l. 9. tit. 15. par. 5. in verb. entre ga. communem dicit ex Alexand. in l. à diuo Pio. §. si super rebus. ff. de re iudica.

[sect. 237] Nota, quòd iudex potest facere, # pars intret in possessionem propria autoritate. Tiraquel. de consti. par. 3. lib. 17. nume. 13. communem dicit ex Bar. in. l. iustè possidet. ff. de acqui. po.

[sect. 238] Possessio intrans propria autoritate rei vacuæ, quæ à nullo possidetur, non cadit in pœnam, si continuò titulum ostendat. Couarru. in reso. c. 19. lib. 3. nume. 7. communem dicit ex glos. in. l. vlti. & Bald. C. de edi. diui Adria. q. 5. nu. 42.

[sect. 239] Amplia ad legatarium, qui iacente hæreditate apprehendit propria autoritate rem legatam, licet summaria cognitione poterit auocari à possessione per hæredem. Idem Couar. ibi communem dicit.

§. Contrarium per. l. 1. tit. 14. lib. 3. or. [sect.] statuitur, quòd etiam si hæreditas sit iacens, quòd perdatur legatari authoritate propria occupatum. Verum Couarru. in. d. c. 16. dicit has pœnas. & l. si quis intantam. C. vnde vi. & l. 11. tit. 13. par. 5. iam antiquatas, & vsu sublatas ex Hostibus. in summa deresti. spoli. §. 1. vet. Item quidam. nu. 9.

- [sect. 240] Possessionis quæstio, possessionem litigiosam reddit. Curti. Iuni. consil.[Fol.139r] 165. num. 6. communem dicit.
- [sect. 241] Possessio transfert onus probandi in aduersarium, nisi aliqua præsumptio sit contra possidentem, vt quando. ius resistit possessioni. Curti. Iuni. cons. 90. nu. 3. communem dicit.
- §. Lex. 10. tit. 14. part. 3. videtur hoc [sect.] idem innuere.
- [sect. 242] Nota, quòd possessor, etiam si præsumptio iuris ei resistat, non est turbã dus in sua possessione. Coua. in. q. pra cti. c. 17. in vndecimo requisito. communem dicit ex Panor. & Imol. in. c. vt lite penden.
- [sect. 243] Possessio transfertur ex contractu simulato, quando agitur vt transferatur. Curti. Iuni. cons. 108. num. 12. com munem dicit.
- [sect. 244] Possessio iuris & quasi iuris potest esse penes plures. Ias. in. l. possideri. §: ex contrario. nu. 82. ff. de acqui. posse. communem dicit.
- [sect. 245] Possidere potest quis vnam r# duobus titulis, vno generali pro suo, & alio speciali, vt puta pro emptore. Ias. ibi. §. ex pluribus. num. 34. & 36. com munem dicit.
- [sect. 246] Amplia, siue concurrat eodem t#pore, siue diuersis temporibus domini# vel potest detineri ex duobus cau sis in idem tempus cõcurrentibus. Ias. ibi. nu. 38. communem dicit.
- [sect. 247] Possideri dicuntur mobilia. Ias. in l. possessio. num. 39. ff. de acqui. posse. communem dicit.
- [sect. 248] Possessor malæ fidei solùm habet ius retentionis in re pro sumptibus in ea factis, & sic ante traditionem sunt petendi. Nice. in concor. glo. concor, 117. cõmunem dicit in. l. si quis sciens. C. de rei ven.
- §. Idem quòd ista communis inten [sect.] dit. l. 12. tit. 28. part. 3. ibi, antes que sea entregado.
- [sect. 249] Possessor malæ fidei postquam soluit de suo ante litis contestationem acquirit vtilem actionem negotior# gestorum contra dominum. Boe. de. 44. nu. 4. communem dicit.
- [sect. 250] Possessor, contra quem agitur hypo thecaria, potest negare illum, à quo habuit, habere titulum, & esse dominum illius rei, & creditor tenetur pro bare esse dominim, aliã succumbet, licèt ipse debitor, siue agat, sine conueniatur, non potest dominium negare, vel cum creditore, vel cum alio tertio, quia allegaret turpitudinem suam. Fanus par. 6. mem. 3. nu. 35. com munem dicit.
- [sect. 251] Possidens sine titulo, non est legitimus contradictor. Ludo. de Goza. cõ. 93. nu. 5. communem dicit.
- [sect. 252] Possessoria remedia non dātur pro iuribus merè personalibus Otalora de nobilitate Hispanica. c. 1. par. 2. par. 3. nu. 3. magis communem dicit ex do cto. in. l. certis annis. C. de pactis. & in cap. querelam. de electi.
- [sect. 253] Potestas absoluen di remanet ei, cui est potestas condemnandi sublata, ni si cum cerra sol#nitate in materia hæ reseos. Hiero. Cagno. in. l. nemo. nu. 4. ff. de reg. iu. communem dicit.
- [sect. 254] Positiones, quibus quis respondit, inductus assertione aduersarij, qui de dit causam etrori, poss#t etiã post sen tentiam reuocari. Balbus in. l. Celsus,[Fol.139v] ff. de vsucap. vers. nunc venio ad Bart. communem dicit.
- [sect. 255] Posthumus non rumpit testamentum, si apponatur clausula codicillaris per verba futuri temporis. Corne. cons. 225. vo. 3. communem dicit. Cõtrariam, immo, #

quibuscunq; verbis concipiatur, #rumpit testamentum, magis communem dicit Barba. cōsi. 6. vo. 2. & eum sequitur Ioan. Duran. in arte testan. tit. 3. cau. 10. nu. 3. bonis rationibus. quem vide.

[sect. 256] Prælatus non solùm tenetur ad præ standam patientiã demplitionis ædificij à prædecessore facti, sed etiam te netur præstare expensas. Ias. in. l. qui opus. nume. 3. in fi. ff. de no. ope. enun. communem dicit.

[sect. 257] Prælatus ecclesiæ licèt nō possit hy pothecare vel obligare rem ecclesiæ specialiter, generaliter tamen potest. Anto. de Fano. de pigno. part. 2. m#. 1. cōmunem dicit. & magis cōmunem glo. in. l. 4. tit. 5. par. 5. in ver. enagenar.

[sect. 258] Prælati factum consistens in alio ## in neglig#tia, nō nocet ecclesiæ. Cur. Iuni. de feudis. part. 2. q. 18. commun# dicit ex Bar. in. l. iubemus. C. de sacro san. eceles.

[sect. 259] Præbenda est, qu# prouenit ex insti tutione & officio. Canonica, est ius proueniens ex electione & receptione in fratrem. Io. à Ripa in. c. cū. m. de consti. nu. 170. communem dicit.

[sect. 260] Præbenda vacatura si promittatur cū recipitur aliquis in canonicum, valet receptio, & vitatur promissio. Idem ibi. nu. 185. communem dicit.

[sect. 261] Præbendatum numerus non auge tur ex receptione alicuius in canonicum. Idem ibi. nu. 167.

[sect. 262] Prælegata non veniunt in vniuersa li fideicommisso postea subsequuto. Ias. cons. 175. vol. 4. communem dicit.

[sect. 263] Præscriptio est ius quoddam ex t#pore congruens, legum autoritate vim capiens, negligentibus pœnam inferens, & finem litibus imponens. Balbus de præscripti. in pri. par. col. 2. nu. 3. communem dicit.

[sect. 264] Præscriptio causatur ex ciuili ac naturali possessione, vel saltim ex ciuili. Balb. ibi. par. 3. col. 57. quæstio. 3. nume. communem dicit. tam in acquisitione dominij, quàm alterius iuris inferioris vt vsufructus, cōtra Bar. in. l. 3. §. ex contrario. ff. de acquirend. posses. vbi dicit, quòd in acquisitione vsufructus, sufficit naturalis, qui com munitè reprehenditur.

[sect. 265] Præscriptio tollit obligationem naturalem. Balb. ibi. in. 2. par. 3. part. q. 10. col. 38. communem dicit.

[sect. 266] Pr#scriptio incipit ab eo die, quo ab sens ciuilem possessionem amisit. Co uarruui. in reg. sine posses. par. 2. nu. 7. de regul. iur. lib. 6. communem dicit ex glos. in. l. clam possidere. §. qui ad nundinas. ff. de acquiren. possessio. & glos. in. l. 1. §. præscriptionem. C. de ser. fugit. & Panormita. in cap. vigilanti. de præscripti.

[sect. 267] Præscriptio cum bona fide, perimit obligationem ciuilem, ac naturalem reddit inefficacem. Alciat. in rubr. de præsc. nu. 44. communem dicit.

[sect. 268] Nota, # ex præscriptione triginta annorum cum bona fide acquiritur[Fol.140r] vtile dominin# Balbus. de præ. par. 2. q. 2. communem dicit. Et intantum hoc est verum, # completa præscriptione, non potest adiri ecclesia per euangelicam denuntiationem vt restituatur res præscripta, cū sit tutus in conscientia. Balbus ibi in. 2. part. 3. par. q. 10. communem dicit. tamen si res præscripta post triginta annos veniret ad dominum, præscribens licèt aduersus quemlibet haberet action# ad vendicandam rem, non tamen cō tra dominum verum. Balbus ibi. q. 6. communem dicit.

[sect. 269] Nota, # antiquus dominus potest auocare rem præsriptam à quoc## tertio, si ipse tertius non pr#scripsit, & non pōt iuuari possessione primi pos sessoris. Balbus ibi communem dicit.

[sect. 270] Intellige istam cōmunem nisi aliàs præsribens possideret cum titulo & bona fide, quia & per pr#scriptionem longi temporis, vt est viginti annor# nec dominus auocat à tertio, nec iuuatur contra præsrib#tem, quin possit agere præsribens contra eum rei vendicatione, quod non prodesset tri gennario possessore etiam cum bona fide sine titulo. Balbus ibi. commun# dicit. nu. 4. in. d. q. 6.

[sect. 271] Amplia primam communem, # si duo diuersis temporibus præscripserint rem aliquam, & alius tertius possideat rem præsriptam cum titulo & bona fide, præfertur in re vendicanda secundus. præsribens, cū extinct# sit ius alterius. Balbus ibi. num. 5. com munem dicit.

[sect. 272] Pr#scriptio non introducitur nisi c# bona fide in principio, in medio, & in fine. Balbus ibi in. 2. par. 3. par. q. 7. cōmunem dicit.

[sect. 273] Amplia, si mala fides superueniens sit circa vnum, quia interruptit præscription#, & in alijs. Balb. in. 2. par. 6. par. q. 2. communem dicit.

[sect. 274] Limita, si postea bene informatus deposuerit malam fidem. Idem ibi. q. 4. communem dicit.

[sect. 275] Dubitatio non impedit pr#scriptio nem inchoatam cum bona fide, licèt postea interuen erit dubitatio. Balbus in. 2. par. 3. par. q. 2. & in. 2. par. 6. par. q. 2. communem, dicit, & sic intelligit Ia so in. l. possidere. §. genera. de acquir#. posse. num. 19. ff. Coua. autem in reg. possessor. par. 2. nu. 4. dicit, quòd si dubitatio superueniat ex dubitatione speculatiua, vt dubitet, an sua si res, vel iustè possideat, cū non habeat conscientia læsam credens posse possidere, cum illa dubitatione bene cur rit præsriptio. Si tamen dubitet non solūm de iure, sed dubitet, an teneatur restituere, nō præsribit, cū agat contra conscientiam. & hoc affirmat ex Adriano quoli. 2.

[sect. 276] Præsriptio cum mala fide non pro cedit, & in hoc est ius ciuile correct# per ius canonicum tam in rebus corporalibus, quàm in actionibus realibus & personalibus. Balbus ibi. q. 13. communem dicit in. 2. par. 3. par. licèt Socin. 203. dicit communem contrariam. Sed tamen magis communis est prima. & vi. Alcia. in rubr. de præscrip. num. 48.

[sect. 277] Amplia istam cōmunem, etiā per[Fol.[140]v] t#pus immemorale, si constat de ma la fide, temporis cursu nō suffragatur possidens. Alexā. in. l. cū aliquis. C. de iure deli. communem dicit.

[sect. 278] Limita in actionibus quæ sunt de sui natura temporales, nec continent pœnam, sed dantur ad interesse. Balbus ibi. nu. 7. communem dicit.

[sect. 279] Limita secundò in iure ade#di per triginta annos cū ius sit quærend#, & non quæsitum. Balbus ibi. num. 9. communem dicit.

[sect. 280] Limita tertiò in mala fide pr#decessoris, quæ non impedit inchoare pr#scriptionem Matthæ. de Affli. decis. 40. nu. 7. communem dicit. Sed Hiero. Cagno. in. l. qui in alterius. nu. 16. ff. de reg. iu. dicit communem contra riam. Sed pro concordia distingue vt per Panor. in. c. 2. de præs. num. 7. & 8. quòd prima opinio procedat in singu lari successore, & secunda in vniuersa li, qui tenetur exonerare consci#tiam defuncti. vt per Curti. Iuni. consi. 177. nu. 14. vbi dicit magis communem se cundam. quam intellige vt hîc & per Pyrrh# in cōsue. Aure. de execu. c. 14.

§. Nota istam distinctionem, & in [sect.] tellige eam quantum ad singularem successorem, pro vt intelligit. l. 19. tit. 29. par. 3. #successor singularis pr#scri bit cum bona fide, & si pr#decessor sit malæ fidei per triginta annos domino ignorante, sciente autem per dec# annos, si fuit præsens in prouincia, & per viginti si sit absens & vi. auth. malæ fidei. C. de long tem. præs. & glo. & Abb. & Feli. in. c. si diligenti. de præs. & Bar. Alex. & ali. in. l. Pomponius. §. 1. ff. de acquiren. Posses. & Oldrad. cõsil. 19. & Ias. in. §. sed iste. nume. 80. de acti. insti.

[sect. 281] Restringe hanc tertiam limitation# sic intellectam ad vniuersalem succes so rem representantem prædecessor#. Secus in successore dignitatis vel officij, qui minimè representat, si non vult vti possessione prædecessoris. Co uarru in. d. c. possessor. §. 9. nu. 6. par. 2. vers. septimò apparet. communem di cit ex gl. in. l. cura. de iu. patro.

[sect. 282] Nota, # successor singularis præscri bit spacio decem vel viginti annor# solutionem minorem. cùm sibi nō sit nuntiatum de maiori summa, si possi det cum titulo: si tamen non habet titulum, præscribit cum bona fide per triginta annos. Bal. in. 4. part. 4. par. q. 7. communem dicit.

[sect. 283] Nota, # mala fides in vna re causa vnus personæ, non impedit præscriptionem quo ad alium. vt si habeam malam fidem circa Semproni#, qu# dominum rei scio, præscribo contra alium quem dñm esse nō scio, vel cir ca quem bonam fidem habeo. Ioannes Hannibal in. l. naturaliter. nu. 156. ff. de vsuca. communem dicit ex Bar. in. d. l. naturaliter. Couar. autem in. d. teg. possessor part. 2. §. 8. Nu. 4. vers. alia deinde quæstio. magis communem dicit, # illa opinio Bar. intelligatur re spectu diuersorum iurium: quia circa idem ius nō potest cadere bona fides, cùm sit cum cõsci#tia rei alienæ, & c# mala fide: & exemplificat in proprietate, & possessione, vel vsufructu: potest enim quis habere fidem bonã cir[Fol.141r] ca proprietatem, & præscribere proprietatem contra vnum & malam fidem circa possessionem, & non præscribit possessionem vel vsufructum, vel è cõtra, ex tex. in. l. 1. §. sed per eum. ff. de acqui. posses.

[sect. 284] Mala fides licèt pr#sumatur in possidente, si à principio rem vacantem propria autoritate apprehenderit. l. vlti. C. vnde vi. tamen si possidet per triginta annos, bona fides præsumitur. Coua. in. d. §. 8. nu. 3. commun# di cit ex Bart. in. d. l. vlti. & Deci. cõ. 267. & Ias. in. d. §. sed iste. nu. 100. Insti. de acti. Pro quo facit dictum Inno. in. c. 1. de in integ. resti. num. 8. etiam si con stet alium fuisse antiquiorem possessorem, ex Sali. in. d. l. vlti.

[sect. 285] Nota, # error iustus tituli causat pr# scriptionem quantum ad vsucapiendum & præscribendum, non autem ad repellendum eum, qui agit petitio ne hæreditatis, vel interdicto quor# bonorum, quæ iudicia regularia non dantur contra titulo possident#. Bal. bus in. l. Celsus. no. 2. ff. de vsuca. communem dicit.

[sect. 286] Nota, # error iuris bonam fidem in ducit ad præscribendum in his, in qui bus titulus non requiritur ad præscribendum. Coua. in. d. reg. possessor. in §. 7. nu. 5. par. 2. conclu. 2. communem dicit ex Rube. consi. 75. & Bart. in. d. l. Celsus. quam ipse Couar. intelligit in præscriptionibus, in quibus ius nō resistit, ex Panormita. in cap. de quarta. de præscrip.

[sect. 287] Dubitans, nec habet bonã nec màlam fidem, Coua. in. d. §. 7. nu. 3. communem dicit ex glo. in. l. 3. §. generaliter. ff. de acqui. posse.

[sect. 288] Pr#scribi potest omnino obedientia imperatoris per reges ac alias ciuitates. Balbus de præs. in. 2. par. 5. par. q. 2. communem dicit.

[sect. 289] Præscribi etiam potest mer# ac mixtum imperium. Idem ibi. q. 3. communem dicit. & Felin. in. c. cùm sit. de fo. com. pro qua est text. in. l. viros. C. de diuer. offi. lib. 11.

[sect. 290] Nota, # merum ac mixtum imperium præscribitur contra imperator# vel regem præsentem per spaci# decem annorum: ipso autem absente requiritur tempus, de cuius initio nõ sit memoria hominum in contrarium. Idem Balbus. q. 3. & in. 2. part. 5. par. q. 1. communem dicit. Si autem iurisdictio est penes inferiorem à principe, præscribitur contra eum per decem annos. Pet. Nuni. de exequen. mand. reg. c. 1. nu. 15. cõmunem dicit ex Balbo. in. 2. par. 5. par. vers. circa primam. & eandem communem dicit Alexã. in cons. 16. nu. 27. lib. 5. Nota, # inquã tum Balbus dicit sciente principe sufficere tempus decem annor#, idem tenet Ias. in. l. imperium. ff. de iurisd. omni. iudi. vbi dicit magis communem. sed Cur. Iuni. cons. 174. num. 26. reprehendit Iaso. & magis communem dicit, # requiratur spacium vel tempus, de cuius initio memoria nõ sit hominum in contrarium. Cui opinioni astipulatur noster Coua. in reg. possessor. par. 2. §. 3.

§. De iure regio per. l. 6. tit. 13. lib. 3. [sect.] or. iurisdictio ciuilis acquiritur per t#-[Fol. [141]v]pus quadraginta annorum, ac criminalis per t#pus, de cuius initio memoria non sit in contrarium.

[sect. 291] Nota, # merum ac mixtum imperium, ac iurisdictio, & similia iura potiùs habent causam continuã, quàm discontinuam. Coua. in. d. reg. possessor. in part. 2. §. 3. nu. 3. Communem dicit ex Bart. in. l. iusto. §. non mutat. ff. de vsuca.

[sect. 292] Item nota, # in præscriptione, iurisdictionis cùm sint tres species, mer# mixtum imperium ac iurisdictio simplex, si vnus actus præscribatur, non censentur omnes species præscriptæ, sed sufficit præscripsisse vnum actum solùm ad hoc, #dicatur pr#scripta tota vna species. Balbus in. 2. par. q. 2. ver. secundò principaliter.

[sect. 293] Præscribi possunt ea quæ compet#t principi in signum supremæ potestatis, & hæc præscriptio sortitur effect# per tempus, de cuius initio memoria non est in cõtrarium, Balbu. in. 2. par. 5. par. q. 4. nu. 1. communem dicit.

[sect. 294] Amplia primò istam commuem ad inferiorem à principe, quia potest præscribere ius collectandi, & exig#di pedagia per dictum tempus immemorale. Otalora de Nobili. Hispa. c. 3. communem dicit.

[sect. 295] Amplia secundò ad ea, quæ reseruantur principi ratione dignitatis, vt creare notarios, vectigalia inducere, legitimare illegitimos, & similia per dictum t#pus. Couar. in dict. reg. possessor. par. 2. §. 2. num. 7. ver. tertia species. communem dicit ex Panor in. c. cùm nobis. de præscripti.

§. De iure regio præscribitur in ciui [sect.] libus per quadraginta annos, & in criminalibus per centum annos. l. 6. tit. 13. lib. 3. ordi. per quam corrigitur. l. 18. tit. 4. par. 3. & l. 6. tit. 29. par. 3. & l. 5. tit. 11. lib. 2. fo. ll. Regalia autem, vt sunt rri buta & collectæ non præscribuntur per. d. l. 6. nouissimè accedit ad declarationem. d. l. 6. Coua. in reg. possessor §. 3. par. 2. num. 4. vbi concludit, # inquantum dict. l. 6. intendit in præscriptione meri vel mixti imperij & iurisdictionis requiri tempus, de cuius initio non est memoria hominum in cõtrarium, intelligatur vel de iurisdictione acquisita ante illam legem: in acquirenda. autem sufficiat in criminalibus tempus centum annor#, & in ciuilibus quadragennaria præscriptio, vel #tempus immemorale sit necessarium, cùm præscribitur sine titulo, cum titulo autem attendatur secunda distinctio, quæ potiùs mihi placet, cùm immemoralis sit loco tituli. c. 1. de præ. in. 6.

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

[sect. 296] Nota, #pr#scribitur iurisdictio per tempus immemoriale, data capacitate in præscribente sine titulo, quia tempus dat titulum, vel saltem pr#sumit. Petrus Nu. in. c. 1. de exequ#. mñ. reg. fol. 7. col. 4. communem dicit ex Feli. in. c. si diligenti. de fo. compe.

[sect. 297] Ex hac communi sequitur, #data incapacitate per mille annos nō præscribitur. Idem ibi. fo. 8. co. 1. communem dicit ex Felin. in. c. causamq; de præsript.

§. Nota, #de iure regio ad præscri [sect.] benda pedagia, quæ vulgo portazgos[Fol.142r] dicuntur, requiritur tempus quinquaginta annorum. l. 1. ti. 10. lib. 6. ordi.

[sect. 298] Limita o#s istas communes in eis, quæ sunt reseruata principi in sign# vniuersalis recognitionis, quia nō pr# scribuntur. Pyrrhus in consue. Aureli. de pr#scri. c. 4. communem dicit, vt sunt census, & tributa, vi notat Coua. in dict. reg. possessor. par. 2. §. 2. vers. secunda rerum species.

§. Concor. d. l. 6. tit. 13. li. 3. ordi. [sect.]

[sect. 299] Nota # præscribens regalia iurisdictiones & pedagia, & similia per tempus, de cuius initio non est memoria hominum in contrarium, non tenetur probare scientiam ac patientiam principis, quia illa præsimitur per dictum tempus. Balb. de pr#s. in. 2. par. 3. par. q. 6. communem dicit, & hanc dicit magis communem Alex. consil. 5. nu. 6. vo. 1. in præscriptione minoris t#poris cōtra regem, semper requiritur scientia & patientia regis. Alex. cons. 16. volu. 5. communem dicit. quem re fert Petrus Nuni. de exequendis mñ. reg. c. 1. num. 15. ver. octauo deducitur. vbi videtur innuere per. d. l. 6. tit. 13. li. 3. ordi. nō esse necessariam scientiam & patientiam regis. ad præscribend# merum imperi#, cū ex illa lege apparet de voluntate principis, cū sit modici. præiudicij, cū aliàs remaneat communicatiua iurisdictio penes regem, & hoc modo potest Imperator res imperij alienare, vt per Angel. in. l. 2. §. hoc interdict#. ff. ne quid in lo. publi. & opinio Petri coadiuuatur, princeps concedendo iurisdictio nem, non censetur ab se abdicare iurisdictionem, nec dare priuatiuè, sed cumulatiuè, vt per plura deducit Cas sa. in consue. Burg. rub. 2. §. 1. glo. fi. nu. 30. cū non possit abdicare à se omnem iurisdictionem. vtile tamen dominium & commoda, potest, salua superioritate, recognitione, & fide. vt notat Bal. in proœ. feu. vers. expedita. nu. 32. ad quem poterit appellare; & de causis appellationis cognoscere. Io. An. in addi. ad Spe. de iuris. Omni. iudi. ver. vidistis duas. col. fi. & Ange. in. l. 1. §. si quis mandatum. ff. de offi. eius cui. mñ. quam superioritatem & appellationem non potest ab se abdicare, vt per plura comprobatur Thom. Gramma. consil. 28. per. c. dudum. de præs. in. 6. quod videtur innuere. l. 1. ti. 1. li. 3. ordi Item pro hac sua opinione in hoc regno adducit. l. 5. tit. 2. par. 1. dicit enim, # in dicta lege prohibetur introduci consuetudo sine scientia regis. & in. l. 11. ti. 1. lib. 7. ordi. mandatur vt consuetudines populorum obseru#tur. ex quo dicit sublatam. l. 5. & nō requiri voluntatem vel sci#tiam principis. & sic in. d. l. 6. non sit necessaria scientia regis, cū iam in ibi explicauit suam voluntat#, quod valeret præsriptio. & adducit etiam ad hoc Bal. de pace constan. in vsi. feu. c. 1. §. 1. & dicit non obstare. l. 7. tit. 1. lib. 1. ordi. vbi disponitur, #iudex ecclesiasticus nō incarceret laicos, nec executionem faciat in suis bonis, i#cta. l. vlt. lata apud Toletum. de anno. 1525. vbi reuocat consuetudinem circa dictam executionem, dicens, porque aquello ha sido sin nuestra sci#cia y paci#cia. Quia[Fol.142v] dict# prohibitionis causa est, quia agitur de maximo præiudicio regis: quia cū per prælatos præscribitur cōtra regem, non præscribitur cumulatiuè, sed priuatiuè, & transit iurisdictio in personas alterius fori, & non potest à principe reuocari, iuxta nota. per docto. in. c. nouit. de iudi. Sed his nō obstantibus adherendum est communi opinioni, tum enim quia hanc opinionem tenet Inno.

in. c. bonæ. de po stu. præla. & Bar. in. l. 1. ss. de aqua pluui. arcen. & in. l. si publicanus. ff. de publi. & 10. Lup. Auriga de dona. inter vi. & vxo. in rep. cap. per vestras. in præludi. vers. sed est pulchra dubitatio. nu. 33. cum sequen. & Petrus Bellu. in specu principum. rub. 22. nu. 67. & est communis teste ipso Nunio. Tum etiã, quia est maximum crimen vsurpare regis iurisdiction#, & capite est puniendus. l. sacri afflatus. & ibi Bal. C. de diuer. res. & incidit in crimen læ se maiestaris. l. 3. §. qui se. ff. ad leg. luli. maie. quod non esset, si graue pr#iudi cium regi non inferretur. Tum etiã, quia sequerentur duæ specialitates in d. l. 6. quod non est dicendum, vt per Bal. in rub. de caus. posse. & proprie. & l. vnica. C. de do. promis. & in. l. si mulieri & Titio. ff. de condi. & demõ stra. & Iaco. de san. Geor. in vsi. feu. in §. dictiq; vassalli. un. 21. vna reuocatio. l. 18. tit. 4. part. 3. & l. 6. tit. 29. par. ea. in qua prohibita erat præscriptio iurisdi ctionis de iure regni, per quam ius cõ mune reuocabatur. Alcera, quòd præ scriptio quadragenaria sufficiat, & iã tertia, # nõ sit necessaria sci#tia regis in præscriptiõe quadragenaria, q# ali quo modo non est dic#dum, nec Bal. in. d. c. 1. num. 3. de pace constan. nu. 3. hoc dicit, immo totum cõtrarium in tangentibus ipsum regem, vbi notan ter dicit. Autpræscribitur contra tran seuntes vt soluant passagium, & non requiritur scientia principis. Si tamen præscribitur contra Cæsarem, requiri tur scientia & patientia. vt in. l. comperit. C. de præ. tri. anno. It# nec lex. 11. tit. 1. lib. 7. ordi. tollit. l. 5. immo. confirmat, ibi, segun que les fueron otorgadas por losreyes nuestros progeni tores, e por nos confirmadas y juradas. Et sic pr#sumitur notitia & certio ratio. vt aliàs dicitur de minore, qui iurat, # nõ est necessaria probatio cer tiorationis, quia ex iuramento præsumitur certioratus. laf. in auth. sacramenta. nu. 66. C. si aduer. vendi. & Io. Mau. de resti. in integr#. c. 114. de qua supra in verbo, certioratio. nu. 58. Vel est intellig#da illa lex iuxta distinctio nem Bal. in. d. c. 1. quando non pr#scri bitur contraregem. Nec est facienda vis in intelle. d. l. 7. tit. 1. ordi. quia vera ratio illius. l. est, quia prælati sunt incapaces illius executionis, & data incapacitate nec præscriptio immemorialis procedit. vt in nu. 297. supra eo. ex. c. I. depræs. in. 6. prælati enim non habent territorium, nec sua iuris dictio adhæret territorio, vt per plura deducit & #bat Odral. cõ. 17. & Bellu ga. in specu. prin. rub. 22. n. 48. Nec ob stat. c. vtanimar#. de consti. in. 6. quia ibi territorium est expon#dum, idest diœcesim, vel certos terminos, intra[Fol.143r] quos potest exercere iurisdictionem. & cùm nõ habeant territori#, in quo cadat posse ssio, nimirum si non possint præscribere, cùm sine possessione præscriptio non procedat. reg. sine possessione. de regul. iu. in. 6. & sic ad præscribendam iurisdictionem ciuilem ex cursu quadraginta annorum requiritur scientia & patientia princi pis, vt in nostra cõmuni. Et nota verbum Aimonis de antiquitate tempo ris. par. 4. in verb. ab solutis differ#tijs. num. 23. quòd in casibus, in quibus re quiritur ad introducendam præscriptionem scientia principis, sufficit, # officiales, ac procuratores regis, vel principis sciant vt ei præiudicetur ex Bal. con. 340. vo. 5. & Castro. con. 203. incipienti. Viso quodam saluo cõducto. pro quo adducit. I. cùm mancipium. ver. circa procuratoris. ff. de ædil. edi.

[sect. 300] Præscribitur contra fiscum in bonis nondum incorporatis, sed tant# delatis tanquam vacantibus propter vectigal nõ solut# per lapsum quinquennij, in alijs autem bonis si den#tiatio præcesserit per quadriennium, si tamen non fuit denunciatum sine titulo & bona fide per triginta annos, cum titulo autem bona fide per vigin ti. Balb. de pr#s. in. 2. par. 5. par. in prin. communem dicit.

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

[sect. 301] Fiscus præscribit, quando vendidit rem alienam per quadri#nium, iuxta l. bene à Zenone. quā intellige, si ven dit bona fide, secus tam# si mala fide. Bal. ibi. communem dicit.

[sect. 302] Præscribitur contra ecclesiam præ scriptione quadragenaria, etiã si vna ecclesia præscribat contra aliam. Balbus. in. 5 par. communem dicit.

[sect. 303] Amplia istam communem, & quā do ecclesia pr#scribit contra monaste rium. Coua. in cap. possessor. in. 2. par. §. 2. nu. 3. de reg, iur. in. 6. cōem dicit.

[sect. 304] Limita, nisi ex priuilegio fuisset cō cessum ecclesiæ, vt contra eam non curreret nisi centenaria præscriptio, ad instar ecclesiæ Romanæ. Idem Bal bus ibi. quæst. 1. communem dicit.

[sect. 305] Limita secundò in mobilibus, quæ triennio vsucapiuntur. Couar. ibi. nu. 5. communem dicit.

[sect. 306] Limita tertio in actionibus personalibus, quæ minori tempore decennio tolluntur, quia in his contra eccle fiam sicut contra priuatum currit, vt in actione quanto minoris vel redhibitoria, & similibus. Idem Couarru. ibi. num. 5. communem dicit ex gloss. in auth. quas actiones. C. de sacrosan. eccle.

[sect. 307] Nota, quòd si res priuati perueniat adecclesiam pro tempore præterito, vtitur præscriptione priuati pro futuro præscriptione ecclesiæ. Balb. ibi. quæst. 3. commune dicit.

[sect. 308] Nota, quòd licet contra ecclefiam Romanam non nisi centenaria currat præscriptio, vt in auth. quas actiones. C. de sacrosan. eccle. tamen contra priuatum habentem iura Romanæ ecclesiæ, etiam si in aliquo ipsa dā netur, præscriptio communis currit. Couar. in dict. cap. possessor. §. 2. part. 2. nu. 6. communem dicit ex Panor. in cap. ad audientiam. de præ. & So-[Fol.[143]v]ci. consi. 266. vo. 2.

[sect. 309] Nota, quòd præscribitur ius clig#di in ecclesia per quadraginta annos. Balbus. in. d. 5. par. q. 8. cōmun# dicit.

[sect. 310] Amplia, etiã si vnicus actus solùm interueniat in hoc tempore. Idem ibi dem communem dicit.

[sect. 311] Nota, quòd si ecclesia nonstat à prin cipio esse liberã iuri patronatus, non præscribitur contra e# per quodcunq; tempus. Couar. in. d. reg. possessor. pat. 2. §. 10. nu. 2. cōmunem dicit ex Pa nor. in cap. querelam. nu. 9. de electi.

[sect. 312] Siecclefiam constat esse de iure patronatus, præscribitur cōtra eam. Balbus in dict. par. 5. q. 9. commun# dicit. quam intelligit Dominicus cōs. 123. si currat tempus quadraginta annor# cum titulo, vel immemorale sine titulo. Quod nota.

[sect. 313] Amplia istã cōem, si dubitetur an sit libera, vel non, quia currit cōrta eam præscriptio per t#pus, de cuius initio nō sit memoria homin# in contrari#. Id# Balbus. in. d. q. 9. commun# dicit.

[sect. 314] Præscribitur etiam ius patronatus præscripta villa, vel castro, cui annexum est ius patronatus. Idem ibi com munem dicit.

[sect. 315] Parrochiani præscribunt ius præsen tandi, quando non cōstat ab alijs esse ecclesiam cōstructam, fundatam, vel dotatam. Deci. con. 117. cōmun# dicit & magis commun# dicit. Coua. in. d. cap. possessor. in. 2. par. §. 10. nu. 3.

[sect. 316] Præscribitur per episcop#, vt possit alienare res ecclesi# inconsulto capitulo, per tempus tam#, de cuius initio non sit memoria homin#. Id# Balb. in. d. 5. par. qu#st. 17. cōmunem dicit.

[sect. 317] Prescribitur contra ciuitatem, etiã particular# per centum annos in qua tuor casibus en arratis in. l. fi. C. de sacrosan. eccle. in alijs a#t præscribitur contra cam iure priuatorum. Balbus in. 3. par. 5. par. q. 1. cõmunem dicit. d. l. fi. non dicitur correcta per auth. quas actiones. C. eo. tit. quo ad ciuitatem, fed solùm quo ad ecclesias, vel monasteria, ac pia loca. Coua in. d. c. posses. par. 5. §. 2. nu. 9. ver. primum. cõem dicit. reprobata opinione Boe. deci. 264 nu. 25. qui dicebat contrariam cõem, sentiens. d. l. fin. in tot# esse sublatam.

[sect. 318]] Amplia istã cõmunem ad castra, ac paruã villã, d#modo habeãt multitu din#. Balbus ibi. quæst. 2. cõem dicit.

[sect. 319]] Præscribitur contra conditionem ex canone, reintegrande. per triginta annos, sicut & ipsa cõditio durat. Bal bus. in. 4. par. 4. par. q. 24. cõem dicit.

[sect. 320]] Præscribitur contra remedium. l. 2. de rescin. ven. per triginta annos. Id# ibi. quæst. 26. communem dicit.

§. De iure regio h#c actio nõ durat ni [sect.] si per quadriennium. 1. 4. tit. 7. li. 5. or.

[sect. 321]] Præscribitur vtile dominium feudi contra priuatum, præscriptione triginta vel quadraginta annorum. Parisi, consi. 1. num. 123. vo. 1. commun# dicit ex Feli. in cap. ad audientiam. de præs. & deci. Neapoli. Matthæi. 254. & Roma. consi. 166.

[sect. 322]] Præscribitur seruitus personalis per quadraginta annos. Balb. de pr#s. in dict. qu#st. 26. communem dicit.

[sect. 323]] Nota, # seruitutes hab#tes causam continuam quando adeius vsum nõ[Fol.144r] requiritur continuum factum hominis, licèt à principio requiratur præscribuntur inter pr#sentes per decem annos, & inter absentes per viginti. Idem Balbus. in. 2. part. 4. par. quæst. 1. communem dicit.

[sect. 324]] Seruitutes habentes causam continuam in proposito licèt naturaliter sint discontinuæ, quibus potest quis vti quando voluerit, vt est itineris, vel viæ, perduntur per decem annos inter pr#sentes, & per viginti inter abs#tes. Sitamen habeant causam discontinuam hebdomadarum, vel dierum ex forma constitutionis perd#tur per viginti annos tam inter præsentes, quàm inter absentes. Balbus de præs. in. 3. part. 4. par. quæst. 1. num. 1. communem dicit.

[sect. 325]] Limita istam vltimam communem opinionem in seruitutibus personali bus, in quibus non consideramus interualla temporis, nec distinctionem prædictam. Balb. ibi. quæst. 6. communem dicit.

[sect. 326]] Seruitus discontinua requirens factum hominis, cõstituitur, probatur, & præscribitur allegato titulo seruitutis, ac probata possessione decenna li inter præsentes, ac vicennali inter absentes, & præsimitur titulus allegatus licèt aliter non probetur cum sci# tia ac patientia aduersarij. Balb. in. 2. par. 4. par. quæst. 1. communem dicit num. 3. & in nu. 1. dicit quòd requiritur etiam bona fides & dicit etiam cõ munem. tamen Cur. Iun. cõs. 174. nu. 28. & 38. dicit communem cõtrariam immo quòd in istis seruitutibus hab#tibus causam discontinuam requiritur tant# tempus de cuius initio non sit memoria hominum. approbata glol. la grande. de serui. ff. in. 1. fi. Sed tamen dictam communem opinionem ex glos. intellige cùm non ad est titulus, si tamen allegetur titulus, pro credit nostra communis. quod nota.

[sect. 327]] Nota quòd scientia ac patientia re quiritur in præscriptione iurium in corporali#. Couar. in re. possessor. de reg. iu. li. 6. part. 2. nu. 8. communem dicit ex. l. 2. C. de serui. & aqua. & Inno. in cap. 2. de in integ. resti.

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

[sect. [328]] Fallit primò in præscriptione istorum iurium immemoriali. Balbus. in dict. quæst. 1. nu. 14. commun# dicit.

[sect. [329]] Fallit secundò in habente titulum seruitutis constitutæ à tertio, qui puta batur dominus, quia non requiritur scientia ac patientia veri domini, sed sufficit tempus ad instar rer# corpo. raliū. Balbus ibi. nu. 15. cõem dicit.

[sect. [330]] Fallit tertio. in præscriptione l. bertatis, cùm res de facili reuertatur ad suam naturam. Coua. in. d. reg. posses sor. in. d. nu. 8. vers. sententiam. cõmu nem dicit ex. l. si partem. §. si per feudum. ff. quemadmo. serui. amitta. & c. si terra. de priui.

[sect. [331]] Præscribuntur ea, quæ competunt de iure gentium per tempus, de cuius initio non est memoria homin# non est in contrarium. Balb. de præ. in. 3. pat. 5. par. q. 6. communem dicit.

[sect. [332]] Præscribuntur decimæ prædiales in partem, licet non in totum. Balb. ibi. quæst. 7. communem dicit. Contrarium, immo quòd nulla consuetu[Fol.[144]v] do potest introduci per laicos, quòd non soluant integram decimam, dicit commune Curti. in cap. fi. de consue. Sed pro concordia dic vt per Bel. lo. consi. 55. pertotum. vbi videtur innuere, quòd opinio Balbi habet loc# in præscriptione, de cuius initio non est memoria, Curtij autem de alia minori. Quam sic probat. Nulli dubium est, quòd per Romanum pontificem potest concedi, vel dando priuilegi#, vel approbando consuetudinem, vt minus decima soluatur ex glos. in. c. à nobis. el. 1. de deci, & ibi docto. & Abbas dicit hoc in dubitatum in cap. in aliquibus. de desi. & Deci. cõs. 147. & consi. 113. & hæc communis opini. vt per Bello. ibi. & cõsuetudo, de qua non extat memoria in contrarium, habet vim priuilegij. 1. hociure. §. ductus aquæ. ff. de aqua. quoti, & #sti. & cap. super quibusdam. de verbo. signi. & ibi Panor. & Feli. in cap. acced#tes. de præscri. & Barba. cons. 41. vo. 1. & in consi. 45. vo. 2. ergo. & consuetudine potest introduci, vt minùs decima soluatur. & hoc tenet Alexand. cons. 6. vo. 1. vbi dicit hanc esse magis com munem opini.

[sect. [333]] Amplia istam communem ad laicos, qui possunt pr#scribere per tant# tempus, quòd nō sit memoria hominum in contrarium ius percipiendi decimas, allegato titulo c# possessione dicti temporis. Pyrrhus in consue. Aure. de possessorijs iudicijs. cap. 2. in fi. magis communem dicit, sine titulo cùm sint incapaces, nō pr#scrib#t, vt per plura docet noster Coua. in reso. cap. 17. li. 1. nu. 6. ex 10. Mo. in capit. 2. de præben. in. 6. Et nota in hac materia, cùm per concilium Lateranense sit toleratum laicis vt percipiāt decimas, qui ante illud conoiliū soliti erant percipere, prabate possessione immemoriali, dicitur probatum suffi ciente ante concilium Lateranense percepisse. Couar. in cap possessor. de reg. iu. in. 6. par. 2. §. 3. nu. 9. verb. teitiò fortiùs, commun# dicit ex docto. in c. cum apostolica. de his quæ fi à pr#l.

§. Nota istam communem cum c# [sect.] pr#cedéntibus ad intellectum. l. 1. tit. 7. li. 1. ordi. ibi. Oen los otros lugares q# antiquam#te suel# tener los legos.

[sect. [334]] Præscribitur cõsuetudo, qu# est cõtra ius, vel pr#ter ius de iure ciuili per decem annos, de iure autem canonico si est contra ius, requiruntur quadraginta anni, si pr#ter ius, decem an ni. Balbus # pr#s. in. 5. par. 5. par. qu#st, 12. communem dicit.

[sect. [335]] Pr#scription non procedit cum titu lo nullo. Cur. Iuni. consi. 185. num. 3. communem dicit.

[sect. [336]] Item non pr#scribitur contra h#re ditatem iacent#, etiam si sit vsucapio. Balb. in. 6. par. in prin. in casu. 25. com munem dicit

[sect. [337]] Item non præscribuntur ea quæ sunt mer# voluntatis, vt ire ad molen dinum, vel similia. Balb. in. 4. part. 5. part. q. 5. communem dicit. pro qua est text. in. l. qui iure familiaritatis. ff. de acqui. posses.

[sect. [338]] Limita, si interuenit prohibitio, #a tunc per tempus longissim# præscribuntur. Idem ibi. q. 6. communem di[Fol.145r] citex gl. in. l. qui luminibus. ff. de serui. vrba. prædi. & Coua in. d. reg. possessor. in. 2. par. §. 4. nu. 6.

[sect. [339]] Amplia istam limitation# ad actus negatiuos, qui præscrib#tur à tempore prohibitionis. Bello. consil. 1. nu. 15. cōmunem dicit. de qua per Alexã. in cons. 136. vo. 2. & Guido. deci. penul.

[sect. [340]] Pr#scribi non possunt alienari prohibita. Ripa in. l. filiusfamilias. §. diui. ff. de leg. 2. communem dicit.

[sect. [341]] Limita & intellige istam communem vt non procedat in præscriptione longi temporis viginti annorum cum bona fide. Balb. in. 5. par. 5. par. q. 4. communem dicit.

[sect. [342]] Limi. secundò in præscriptione immemoriali, si ius non resistat in prohibitione alienationis in certas personas. Bello. cōs. 46. nu. 7. communem dicit ex Bar. in. l. fi. C. ex qui. cau. non est nece. in integ restitui.

[sect. [343]] Item non præscribuntur legata per hæced#, cū testator sustulit præscriptionem. Barba. cons. 22. vo. 4. & cōsi. 51. vo. 1. Ioan Duran. in arte testan. tit. 6. cau. 31. communem dicit.

[sect. [344]] Item præscriptio non cadit inter suos, etiam per longissimum tempus, quin teneantur diuidere Balbus in. 4. par. 4. par. q. 13. communem dicit. de qua in verb. diuisio. nu. 99. & intellige istam per illam. 99.

[sect. [345]] Præscriptio interruptitur, etiam si pauci supersunt dies ad illam cōplendam licet cōcedatur restitutio. Balb. in. 2. par. par. 6. q. 1. communem dicit.

[sect. [346]] Item interruptitur præscriptio, si interuenit inhabilitas in personã præscribentem, nõ tamen si superueniat in personam, contra quam præscribitur. Balb. ibi. 4. q. communem dicit.

[sect. [347]] Fallit secundum membrum dictæ communis in præscriptione trigenaria, quæ dormit contra pupillum. Id# Balb. ibi. communem dicit.

[sect. [348]] Præscriptio mixta, hoc est, dec# vel viginti annorum, interruptitur per litis cōtestationem factam coram iudice cōpetenti. Balb. in. 2. specie. 2. par. 6. par. q. 1. communem dicit.

[sect. [349]] Amplia ad actiones perpetuas seu temporales: in actionibus autem annalibus, vel prætorijs, qu# regulatiter durāt per annum, interruptitur præscriptio per litis contestationem, seu quasi, hoc est, per libelli oblationem principi factam. Balbus ibi. communem dicit.

[sect. [350]] Amplia secundò ad actiones criminales. Idem ibi communem dicit.

[sect. [351]] Limita in præscriptione decennali inducta per statut#, cū sit loco præscriptionis triginta annor#, quæ per solam citationem interruptitur, & non est necessaria litis cōtestatio. Id# ibi communem dicit. & Pyrrhus in consuetu. Aure. de possessorijs iudicijs. c. 3. communem dicit.

§. Nota istam communem ad in [sect.] tel. l. 3. tit. 13. lib. 3. ordi.

[sect. [352]] Præscriptionem licet interruptat defectus possessionis, non tamen defectus tituli, quin possit de nouo inchoari præscriptio. Balb. in. 2. part. 6. par. q. 1. versi. quarto. cōmunem dicit.

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

[sect. [353]] Nota, quòd interruptio præscriptio nis naturalis prodest omnibus, cui-[Fol. [145]v]llis autem interruptio solùm interr# penti. Balb. in. 3. par. 6. par. principalis. q. 3. communem dicit.

[sect. [354]] Præscriptio non tollitur per pact#. Balb. de præs. in. 5. par. 5. par. q. 6. communem dicit.

[sect. [355]] Amplia, si sit dictum in obligatione, # totiens incipiã deberi, quotiens fuerit præscriptum, etiam si posita sit dictio, quòd nunquam possit petere. Balb. ibi. communem dicit.

[sect. [356]] Intellige & amplia istam communem & ad præscription# triginta annorum, quæ datur in odium neglig# tium. Alci. in rub. de præs. nu. 60. cõmunem dicit. vbi vide de materia à nu. 59. vsq; ad finem rubricæ. & hanc dicit communem gl. in. l. 42. tit. 5. par. 5. in verb. quandoquies. & docto. in. l. nemo potest. ff. de leg. 1.

[sect. [357]] Fallit hæc cõmunis in præscriptione præterita, quæ potest renuntiari. Balb. in. d. q. 6. communem dicit.

[sect. [358]] Præscriptio si per statutum sit subla ta simpliciter vel per priuilegium, intelligitur in realibus de pr#scriptione decem vel viginti annorum, in perso nalibus triginta annorum: & si statutum potest operari in longa, non extenditur ad aliam. Idem Balb. ibi. q. 9. communem dicit.

[sect. [359]] Nota, quòd præscriptione sublata per statutum, non intelligitur de præscriptione, de cuius initio non est me moria hominum in contrarium. Bello. consi. 8. num. 8. communem dicit. De hoc vide Cur. Iuni. de feu. par. 2. q. 3. nu. 11. vbi vult tenere contrarium, & plura adducit adhoc.

[sect. [360]] Nota, quòd statutum nō potest tol lere obligationem naturalem, vel ciuilem per quodcunq; tempus, & tale statutum non valet. Balb. in. 5. part. 5. part. q. 6. & in. 2. par. 3. part. q. 10. & 14. communem dicit.

[sect. [361]] Præscriptio legalis inchoata c# defuncto, currit cõtra minorem, sed datur restitutio, excepta trigenaria, quia cùm sit odiosa, dormit in pupillo. Bal bus in. 6. par. in prin. in. 23. casu. communem dicit.

[sect. [362]] Amplia, etiã si currat ad corroborationem contractus celebrati cum defuncto. Balb. ibi communem dicit.

[sect. [363]] Amplia sec#dò ad præscriptionem statutariam, quia currit contra minorem adultum, licèt dormiat contra pupillum. Idem Balb. ibidem communem dicit.

[sect. [364]] Nota, # licèt regula sit communis, # tant# præscriptum quãtum possessum. c. dudum. de deci. li. 1. §. si quis in terdicto. ff. do itine. actuq; priua. tamen extenditur ad ea, quæ sunt neces saria, ac accessoria. Curt. Iuni. in. l. 2. ff. de iuris. omni. iudi. nu. 8. communem dicit ex Feli. in. c. auditis. §. quarta declaratio. de præscripti.

[sect. [365]] Nota, # si statut# introducat nouã præscription#, & nō fecit m#tion# de titulo; sufficit lapsus temporis c# bona fide. Petr. Nuni. in. c. 1. de exequ#. man. reg. c. 1. fol. 7. col. 3. communem dicit ex Bar. in. l. 1. de vsuca.

[sect. [366]] Præscriptio immemorialis habet vim priuilegij à principe ex certa sci# tia. Bello. consil. 55. nume. 5. communem dicit, intellige data capacitate in[Fol.146r] præscribente. Coua. in resolu. li. 1. c. io. nu. 14. cõmunem dicit ex Hippol. sin. 80. & nota aliud verb# Aimo. de anti tempo. part. 4. nu. 102. # in casibus, in quib# cursus verus æquiparatur ficto, in illis appellatione priuilegij, venit priuilegium fictum.

[sect. [367]] Præscriptio est loco solennitatis in alienando rem, quando lex non resistit alienationi, sed ponit formā alienationis. Bello. consil. 46. nu. 7. communem dicit.

[sect. [368]] Præscriptio annuæ præstationis, in legatis incipit in quolibet anno, in cō tractibus autem sufficit vnica præscri ptio. Boe. decis. 336. communem dicit ex citramontanorum opinione. vltra montani autem nullum discrimen in ter annum relictum ex contractu, vel ex vltima voluntate affirmāt vbi etiam dicit communem vltimonta norum ex Guido decisi. 406. & Aufre. in decisio. Tholosa. 342. & sic receptum esse in Francia, affirmat & sequitur. Aimon. de antiqui. in. 4. part. §. materia istius singularitatis. nu. 36.

[sect. [369]] Præscriptionis exceptio per arbitrum admittitur, si pr#scriptio sit cum bona fide, secus tamen, si cum mala fide. Balb. de præ. par. 1. quæst. 5. communem dicit.

[sect. [370]] Præscriptionis exceptio impedit li tis contestationem si opponatur. Boe ri. decisio. 344. nume. 2. & 8. communem dicit.

[sect. [371]] Præsentes in hac materia præscriptionis dicuntur, si sunt laici, quando sunt sub communi præside. si autem sunt clerici, si sunt sub eodem archiepiscopo, præsentes dicuntur. Balb in 3. par. 4. par. q. 4. communem dicit.

§. De iure regio ad hoc, # fideiussor [sect.] possit conueniti antequam principalis dicitur prasens qui est in ciuitato. l. 9. tit. 12. par. 5. approbata opinione Iaco. de Raue. quem refert Bar, in auth. de fide. in prin. col. 7.

[sect. [372]] Præsens in iudicio compellitur recipere libellum, etiam si ad hoc non fuerit citatus, tamen non compellitur respondere nisi plenè instructus. Feli. in cap. 1. de iudi. num. 19. commu nem dicit. vi. Marant. in specu. part. 6. num. 12. & 13.

[sect. [373]] Præsensus ad benesicium à bonæ fidei possessore iuris patron atus, facit fructus suos, & non tenetur restituere præsentato à vero patrono, si verus dominus obtinet in proprietate. Ioã. Nico. Delphi. in tracta. de iure patro. li. 2. nu. 189. commun# dicit ex Panor. in. c. grauis. de resti. spoli.

[sect. [374]] Præsensus à pupillo prefertur pr# sentato à tutore. Idem Ioan. Nico. ibi nume. 181. quæstio. 10. communem dicit ex gl. in. c. ex eo. de ele De quo vi. per me in compendio iuris patro. §. 13. num. 23.

[sect. [375]] Præsantatus. ad beneficium, quod ex dispositione iuris habet ordinem annexum, sufficit quòd sit legitimæ ætatis ad illum oridinem, & intra annum promoueaturn ad illum. Lamb. de iure patro. par. 1. lib. 2. quæstio. 7. artic. 29. nume. 4. communem dicit ex Panormita. in cap. dudum. de electi. post Cur. in cap. nobis. §. cæterum. de iure patro.

[sect. [376]] [Fol.[146]v] Præsentati duo ad benefici#, & collitigantes, si vnus moriatur, patroni nō possunt alium præsentare. Gome. in reg. cancella. de subrogan. qu#stio. 13. communem dicit. & vi. in meo cōpendio in no.

[sect. [377]] Præsidentes ciuitati, nō habent me rum imperium, sed tātum minimam iurisdictionem. Alcia. in cap. quòd se dem. nume. 38. de offic. ordi. communem dicit.

[sect. [378]] Præsumptio iuris quando est pro ali quo, non releuat nisi allegetur. Alcia. in tracta. de præsumpti. reg. 2. præ. 21. nu. 2. communem dicit.

[sect. [379]] Pr#sumptio, quæ ex facto & animo aduersarij oritur, non tenetur allegare aduersarius. Couar. in. c. Rainutius. detesta. §. 11. nume. 2. ver. prius tamen. cōmunem dicit ex Bar. in. l. cūm quid ff. si cert. petat.

§. Contra istam communem de iu [sect.] re regio est. l. 10. tit. 14. par. 3. inquant# illa lex disponit, # agens rei vendica tione, & dicens reum possidere, oportet allegare præsumptionem possessionis, quæ ex possessione antiquiori in præsenti oritur.

[sect. [380]] Princeps obligatur per suum contractum, & astringit successor# in dignitate. Ias. cons. 10. volu. 3. commun# dicit. Contrariam, immo # princeps non obligatur ciuilitate per suum contractum, dicit cõem. Deci. in. c. 1. col. 2. de proba. nu. 3. de quaper Dida. Perez in. l. 3. ti. 8. li. 3. ordi. col. 1062. vbi ponit has duas communes, licet Ias. in d. consi. 10. non alleget, & nullam eligit. Sed tu tene primam.

§. Notà istam cõmunem, quæ facit [sect.] ad corroborationem. l. 3. tit. 9. li. 5. ordi. vbi rex & regina inier#t cõtract# cum ciuitatibus regni, # non possint alienare villas, aut ciuitates, aut loca, vel bona regni, nisi ex iustissima causa, & cum consilio senatorum magni consilij, & cõtra factum est nullum, & rex potest propria autoritate reas sumere. de quo pet Feli. & Deci. in. c. ecclesia sanctæ Mariæ in. 2. lectu. nu. 6. de consti. Et intantum est vera nostra communiis, # nec potest contrauenire de plenitudine potestatis, vt per Paul. de Cast. in. l. digna vox. C. de legi. Et # rex non potest alienare bona regni, est. l. 4. ti. 15. par. 2. & si alienat perdit nomen regis. l. 6. tit. 1. par. ea. de qua per Io. Lup. in repe. rub. de dona. inter vi. & vxor: col. 210.

[sect. [381]] Princeps sine causa non potest tollere alicui ea, quæ sunt iuris naturalis. Curti. Iuni. consil. 138. num. 5. communem dicit.

[sect. [382]] Amplia, # princeps non potest tollere ius alicui sine causa. Feli. in. c. qu# in ecclesiarum. nu. 33. de consti. & Bel lo. cons. 2. nu. 2. & 3. & Goza. cons. 41. nu. 12. communem dicit.

[sect. [383]] Amplia ad donationem rei alienæ, quia si princeps sciens rem alienã donat, non valet donatio: si tamen credit esse suam, valet donatio. glos. in. l. 53. tit. 5. part. 5. in verb. el Rey. cõem dicit ex Andre. de Iser. in titu. quæ sint regalia. in verbo, Bona committenti#. col. 5. vi. Dueñas in reg. 238. nu. 6.

§. Lex autem. 53. dicit valere similiter [sect.] pliciter.

[sect. [384]] [Fol.147r] Amplia ad feudum, quia princeps non potest vasallum priuare sine causa. sa feudo. Aimõ de antiqui. par. 1. vers. pri. nu. 17. communem dicit ex Bald. cons. 326. volu. 1.

[sect. [385]] Nota, quòd licet princeps non poterit concedere, quòd iam alteri fuit ratum concessum, tamen potest concedere, si ex concessione reducatur ad illud, quod prius antiquitus competeat. Goza. cons. primo. num. 35. communem dicit ex glos. in cap. ab exordio. 35. distin.

[sect. [386]] Nota, # in his, quæ dependent de libera voluntate principis, pro vt sunt contractus, & vbi agitur de priuando aliquem iure quæsito, non potest princeps procedere parte non citata. Idem Aimon vers. 1. nu. 30. communem dicit ex Soci. cons. 16.

[sect. [387]] Amplia ad ea, quæ princeps disponere potest pro libito voluntatis. Id# Aimon nu. 32. communem dicit ex Bal. cons. 326. vo. 1.

[sect. [388]] Amplia ad alienationem faciendam per principem de hominibus villæ, vel castriipsius inuitis, quod non potest, quia eis conuenit non mutare dominum. Curti. Iuni. consil. 174. num. 17. communem dicit, nisi pro bono pacis. vt per Gome. in. §. item Seruiana. nu. 43: Instit. de acti. vbi ponit alias limita. & vi. Feli. in. c. dilecti. de maio. & obe. in verb. Inuitis.

§. Concor. cum. l. 4. tit. 15. part. 2. & [sect.] vi. supra nu. 415.

- [sect. [389]] Nota, quòd licét princeps non possit auferre alicui ius suum, potest tamen tollere obstaculum de medio, faciendo de in capace capacem, sine causa legitimare spurium, vt sic succe dat in hæreditate. Cur. Iu. cõl. 157. nu. 19. & consil. 138. num. 10. communem dicit, non tamen potest legitimare, vt possit succedere in bonisiam acquisitis per hæredem, non solùm per aditionem ciuilem; sed etiam per acquisitionem iuris gentium. Bello. consil. 2. nume 3. communem dicit ex Ias. in l. Gallus. §. & quid si tantum. ff. delibe. & posthum. & vi. plenèper Dica. Perez in. l. 1. tit. 8. lib. 3. ordina. col. 1015. cum sequen. post Arias Pinel. in repe. l. 2. part. 1. cap. 2. nume. 1. vsq; ad. 29. C. de rescinden. venditio. vbi videtur concludere, quòd ea quæ sunt iuris ciuilis, princeps non. possit tollere contra communem ex gloss. in l. fina. C. si contra ius vel vti. pub. quem vide.
- [sect. [390]] Principij, & eorum quæ ex principio sequitur idem est iudicium. Curti. Iuni. consil. 154. nume. 13. communem dicit.
- [sect. [391]] Primogenituræ & maioræ sunt licitæ. Coua. in reso. lib. 3. c. 5. nu. 5. communem dicit ex Tiraquel. de primogeni. q. 4. nu. 13.
- [sect. [392]] Priuilegium concessum à principe, habet effectum à tempore scientiæ. Ias. in. l. beneficium. nu. 46. ff. de consti. prin. communem dicit.
- [sect. [393]] Priuilegium concessum descenditibus masculis, non comprehendit nuptas. Ripa in. l. 2. de rescriptis. respon. 2. nu. 11. communem dicit.
- [sect. [394]] Priuilegium concessum alicui, non debet operari reuocationem alterius[Fol. [147]v] priuilegij Ias. in. l. Rufinus. nu. 5. de te sta. mili. C. communem dicit.
- [sect. [395]] Priuilegio continenti idem ius commune, per secundum derogatur, etiam de illo non facta mentione. Ripa in. c. 1. de res. nume. 78. cõem dicit.
- [sect. [396]] Amplia ad priuilegium insertum in corpore iuris, quia tollitur per aliud non insertum de eo non faciens mentionem. Idem ibi communem dicit.
- [sect. [397]] Amplia secundò, si in posteriori sit inserta clausula derogatoria, Non ob stantibus priuilegijs in contrarium facientibus, etiam si de illis oporteret facere mentionem, quorum tenores de verbo ad verbum volumus pro insertis haberi, quia per tale priuilegi# tolluntur omnia priuilegia cõtraria. Anani. consil. 56. communem dicit, quam intellige vt per Ripam in dict. C. 1. num. 80.
- [sect. [398]] Priuilegium concessum in his, quæ reiterationem recipiunt, ad illud tollendum requiritur triginta anni. Ludo. Go. consi. 23. nu. 9. communem dicit. Ex quo priuilegiati; # non teneantur ad collectas, perdunt priuilegium per triginta annos si pacificè collectas soluerint. Ripa in lib. 1. de legi. c. 21. nu. 11. communem dicit.
- [sect. [399]] Priuilegium concessum habentibus duodecim filios, durat etiam mortuis filiis. Alcia. de præsumptio. re. 1. præs. 36. communem dicit.
- [sect. [400]] Priuilegijs concessis militibus armatæ militiæ gaudent milites legalis militiæ. Ias. in. l. miles. nu. 9. ff. de iudica. communem dicit.
- [sect. [401]] Priuilegiatus, qui actu habet in ali qua re de qua quæritur priuilegi#, vti tur suo priuilegio cõtra priuilegiat#. vt in priuilegio concesso absenti causa rei publicæ, quod conceditur cõtra absentem causa reipublicæ. Couar. in re gu possessor. de reg. iu. lib. 6. par. 2. §. 2. nu. 4. communem dicit in. l. vlti. ff. ex qui. cau. maio.
- [sect. [402]] Fallit, cùm ecclesia est hæres instituta, potest enim detrahere falcidiã ex legato facto ecclesiæ. Idem Coua. ibi communem dicit. ex Panormi. in. c. in præsentia. de proba.

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

- [sect. [403]] Probation# materia est arbitraria. Cur. Iu. cons. 106. nu. 3. & cōs. 166 nu. 1. & in cōs. 178. nu. 1. cōem dicit. Et sic te sti plenè depon#ti pōt per iudicem ei nō credi. vt per Deci. in. c. 3. de proba. pro quo est. l. 28. ti. 16. par. 3.
- [sect. [404]] Probatio cūm non sit de substantia iudicij, si iudex profert sententiā con denādo aliquem sine probationibus, licèt malè agat, sententia tamen non est nulla, & opus est ab ea appellare, alioquin trāsibit in rem iudicatā. Van tius de nulli. proce. De nullitate sent# ti#. num. 37. magis cōmunem dicit ex Imol. in. c. cūm in iure. de offi. dele. §. Contra hanc cōem gl. in. l. 15. ti. 22. [sect.] par. 3. in verb. Ca ordenadamente, inducit illam. l. quam vide.
- [sect. [405]] Probatio requirit# plena in quoc## iudicio etiā summario. Sebast. Vã. ibi cōem dicit ex glo. in. l. 1. C. quo. bono.
- [sect. [406]] Fallit in probando inopiam viri, vel quòd male vtatur rebus suis, cūm dos ab vxore repetitur, quia tunc sufficit semiplena probatio. Couar. in reso. li. 2. c. 6. num. 8. communem dicit.
- [sect. [407]] [Fol.148r] It# inopia probatur per vulgi opinionem cūm vxor petit dot#. Couar. ibi. communem dicit ex glos. in. l. vbi adhuc. C. de iure dotium.
- [sect. [408]] Probatio incumbit dicenti pauperem, aut diuitem. Alcia. de præsump. reg. 2. pr#s. 27. num. 4. communem di cit. & Couar. in. d. c. 6. nu. 2. & Corne. in. l. fi. §. lic#tia. C. de iure doti. nu. 1. ex l. si verò. §. qui pro rei qualitate. ff. qui satisda. cogan.
- [sect. [409]] Probatur paupertas probato quòd aliquis habet tot bona. Couar. ibi. nu. 3. communem dicit ex glos. in. l. cum de lege. ff. de proba.
- [sect. [410]] Amplia, etiam si agatur de maximo præiudicio. Idem Coua. ibi communem dicit.
- [sect. [411]] Probatio paupertatis relinquitur ar bitrio iudicis. Coua. ibi. nu. 8. commu nem dicit ex glo. in auth. præterea. C. vnde vir & vxor. & vi. in verbo, Paupertas num. 116.
- [sect. [412]] Probatio legitima requiritur, quan do agitur de probāda hypotheca mu lieris contra tertios emptores rei vxo ris. Coua. ibi. communem dicit.
- [sect. [413]] Vita est probanda per eum, qui se fundat ea. Coua. in dict. li. 2. c. 7. nu. 6. communem dicit.
- [sect. [414]] Item cūm ætas est fundamentum intentionis, incumbit probatio ei, qui in ea se fundat. Deci. in. c. in præsentia. de proba. nu. 50. cōmunem dicit.
- [sect. [415]] Probatio maioris ætatis est affirmatiua, & minoris ætatis est negatiua. Sa pia. in. l. de ætate. ff. de mino. num. 61. communem dicit siue negatiuis siue affirmatiuis proferatur.
- [sect. [416]] Impedimentum allegans, tenetur probare, si sit pars, iudex autem non, quia præsimitur pro iudice. Deci. in c. super debilitate. nu. 6. de offi. deleg. communem dicit.
- [sect. [417]] Item negatiuam incumbit neganti, siue sit res, siue actor probare, fiue sit facti, siue iuris Ias. in. l. in illa. nu. 14. fs. de verbo. oblig. communem dicit. & magis communem in l. 4. §. cond# nandum. nu. 7. ff de re iudi.
- [sect. [418]] Item probare tenetur qui habet præsumptionem iuris contra se. Gigas de pensi. quæstio. 9. in fi. communem dicit.
- [sect. [419]] Probatio incumbit alleganti fact#, & est facienda meliori modo quo po test ad aliquid obtinendum vel fundandam suam intentionem. Coua. in resolu. lib. 2. c. 6. nu. 5. communem dicit ex Bar. in. l. in illa. ff. de verbo. obli. & vi. in verb. Vitam. nu. 62. & in verbo Negatiua. num. 1.

[sect. [420]] Item tempus debet probari, quãdointentio actoris vel rei fundatur in t# pore. Deci. in. c. in præsentia. nu. 13. de proba. communem dicit.

[sect. [421]] Probato # res fuit penes aliquem, il le debet probare amisisse, quia pr#sumitur contra eum. Ioã. Nico. in addi. ad Alci. de præs. reg. 2. præsumpti. 21. nu. 6. cõmunem dicit, quando agitur actione personali. Ias. in. l. si quis ex ar gentarijs. §. fi. ff. de eden.

[sect. [422]] Probata possessione, censetur probatum dommium, quando venit incidenter quæstio dñij. Tiraq. de retra. §. 1. gl. 6. nu. 7. & Alci. de pres. reg. 3. pr#s. 38. in. fi. communem dicunt.

[sect. [423]] [Fol.[148]v] Probatio per famam in antiquis di citur plena. Deci. in. c. veniens. de testi. nu. 11. communem dicit. & vi. Caro. Moli. in addi. ad Alexan. consil. 16. num. 2. lib. 9.

[sect. [424]] Nota, quòd fundans se in dominio de præsenti probat per famã antiquis simi domini. Deci. cons. 428. commu nem dicit ex gl. in. l. 29. tit. 16. par. 3.

[sect. [425]] Nota, # antiquum in hoc casu dici tur, # excedit centum annos. Deci. ibi. nu. 12. cõmunem dicit. & Cur. Iun. de feud. 1. par. q. 1. nu. 14.

[sect. [426]] Nota, # ad probandum famam, te stes debent dicere audiuisse à maiori parte populi. Cur. Iuni. consil. 122. nu. 9. & consil. 52. nu. 5. & Deci. in. c. 1. nu. 20. de appel. etiam non interrogati, communem dicunt.

[sect. [427]] Fama duobus testibus probatur. Deci. cons. 272. nu. 4. communem dicit ex glo. in. l. 3. §. eiusdem. vers. confir mat. ff. de testi.

[sect. [428]] Fama in ciuilibus facit semiplenam probation#. Deci. in. c. 1. de appel. nu. 11. cõmunem dicit. vbi ponit octo casus, vbi facit plenam probationem, ex gl. in. c. veniens. de testi.

[sect. [429]] Nota, quòd in casibus, in quibus fa ma facit semiplenam probationem cum vno teste, plenè probat. Ias. in. l. admonendi. nu. 259. ff. de iu. iuran. cõmunem dicit.

[sect. [430]] Fallit in probando delictum, quia fama cum vno teste non probat delictum. gl. in. c. veniens. de testi. Couar. in reso. c. 3. nu. 4. lib. 3. communem di cit ex Alex. cons. 115. nu. 13. vo. 4.

[sect. [431]] Duæ semiplenæ probationes eius dem generis licèt iungantur ad hoc, quòd plenè probet, tamen in testibus singularibus ex loco & tempore, tan tum valet vel probat vnus, sicut mille. Curti. in. d. l. admonendi. num. 60. communem dicit.

[sect. [432]] Probationes du# diuersi generis i#guntur ad inducendam plenam probationem. Idem Curti. ibi num. 62. & Cur. senior nu. 192. & Ias. nu. 287. com munem dicunt.

[sect. [433]] Probatio semiplena inducitur ex vno teste probatæ opinionis. Cur. Iu. in. d. l. admonendi. nu. 178. & in cons. 122. nu. 7. communem dicit.

[sect. [434]] Probatio semiplena, quæ inducitur ex iuramento in supplementum pro bationis delato, non dicitur legitima probatio. Ias. in. l. admon#di. nu. 296. communem dicit, licèt dicatur semiplena probatio. vt per Cacialup. de ar bi. li. 10. c. 16. communem dicit.

[sect. [435]] Nota, # iuramentum in supplem# tum probationis iudex nō tenetur de ferre nisi ad petitionem partis. Ias. in d. l. admonendi. nu. 316. & Curti. Iuni. nu. 75. communem dicunt.

[sect. [436]] Nota, quòd iuramentum nō defer tur in supplem#t# probationis in criminalibus. Iaf. in. l. 3. n. 19. ff. de iureiu.

[sect. [437]] Amplia ad causam spiritualement, vel ciuilem magnam. Curt. Iuni in dict. l. admonendi. num. 66. communem di cit ex Bar. ibi.

[sect. [438]] Nota, # licèt causa sit magna respe ctu petitorij, tamen respecto possessionis non dicitur magna. & in ea bene deferitur iuramentum in supplementum probationis. Curti. Iuni. Ibi[Fol.149r] ibi. nu. 67. communem dicit.

[sect. [439]] Fallit prima communis, si pœna pe cuniaria sit imponenda. Ias. in. d. l. admonendi. n. 20 cõem dicit post Alex. con. 66. num. 1. vo. 1. & Cacia. de arbi. li. 10. cap. 16. in fi. communem dicit.

[sect. [440]] Nota, quòd si vna semiplena probatio contradicit alteri, facit vt iuramentum non deferatur in supplem# tum probationis. Cur. ibi. num. 65. communem dicit.

[sect. [441]] Nota, quòd in casibus, in quibus non deferitur iuramentum in supplementum probationis ex semiplena probatione, tamen si vltra semiplenã probation# adest aliquid, plus deferitur. Cur. Iuni. ibi. num. 67. ver. postre mo. communem dicit ex Alexand. in. l. 3. & in dict. l. admonendi. de iureiuran. ff.

[sect. [442]] Nota, quòd iuram#tum in supplementum probationis nō deferitur ha benti pro se vnum testem in probando testamentum. Cur. Iuni. ibi. num. 54. communem dicit.

[sect. [443]] Nota, quòd probatio admittitur contra iuramentum ex dispositione iuris delatum. Coua. in reso. li. 2. cap. 2. nu. 4. communem dicit.

[sect. [444]] Probatio si per statutum pr#cludatur, non admittitur probatio defer#do iuramentum parti, vel ponendo positiones, vel interrogãdo. Iasre. de. 74. communem dicit.

[sect. [445]] Actore probante per duos testes plenè, & reo semiplenè, & probationes sunt directè contrariæ, præualet probatio actoris: quando verò pro bationes sunt diuersæ, redditur dubia probatio, & recurritur ad iuram# tum in supplementum probationis. Ias. in dict. l. admonendi. num. 267. communem dicit. & in. l. non hoc. num. 15. cap. vnde. cognata.

[sect. [446]] Nota, quòd petitis quin quaginta, & probatis. 20. sent#tia debet fieri in 20. quia in maiori summa in est minor. Ias. in. l. 1. §. stipulanti. num. 8. ff. de verbo. obli.

[sect. [447]] Nota, quòd conducens equum, non releuatur, si probet mortuum in itinere, nisi probet illum quem cõdu xit mortuum esse. Deci. in cap. in pre sentia. de probati. nu. 10. & Ias. in dict. l. non hoc. nu. 12. communem dicit.

[sect. [448]] Possessio transfert onus probandi in aduersarium, si non sit pr#sumptio iuris contra possidentem. Cur. Iuni. cons. 90. nu. 3. communem dicit.

[sect. [449]] Vel nisi ius commune resistat. Id# ibi communem dicit.

[sect. [450]] Probatio vitiatur, si variatio sit cir ca confinia, quia generat in certitudi nem. Curti. Iuni. consi. 93. num. 13. communem dicit.

[sect. [451]] Liber rationum vel camporis nō probat pro se, sed contrase. Sali. in. l. 1. C. de eden. communem dicit ex glos. in. l. quidã. §. numularios. ff. de ed#do.

[sect. [452]] Negligentia in facto negatorio nō probatur, nisi pr#cesserit monitio. De ci. con. 151. nu. 16. & 21. cõmun# dicit.

[sect. [453]] Acta in iudicio coram eodem iudice vel substituto ante publication# probant. Maran. in specu. par. 6. capit. de actis editione. num. 27. communem dicit.

[sect. [454]] Probatio si exigatur sub conditio[Fol.149v] ne, si probaueris, debet intelligi de ve ra & legitima probatione, & non de præsumpta. Deci. in Rub. de proba. nu. 14. communem dicit.

[sect. [455]] Amplia, quia nec deferitur iuram# tum in supplementum probationis. Cacialup. de Arbi. li. 10. capit. 16. com. munem dicit.

[sect. [456]] Amplia ad probationem cum ali qua qualitate, quia non sufficit quòd probetur præsumptiuè. Deci. in dict. rub. de proba. nu. 14. commun# dicit.

[sect. [457]] Probatio, quæ concludit à magis cõmuniter accidentibus est suffici#s. Curti. Iuni. in. l. 1. ff. si cer. peta. communem dicit.

[sect. [458]] Nota, quòd delicta non probantur per instrumentum. Curti. Iuni. in authen. si quis in aliquo documento. num. 34. C. de eden.

[sect. [459]] Delict#, quòd sit de proximo probatum, relinquitur arbitrio iudicis. Ias. in. §. in bonæfidei. num. 72. Insti. de acti. communem dicit.

[sect. [460]] Probatio negatiua inducitur ex te ste deponente vidisse Sempronium possidere decem annos, sed vidit pro hiberi per Sempronium. Cur. Iuni. in. l. vna. in prin. nu. 8. ff. si quis ius dic#. non obt#. communem dicit.

[sect. [461]] Probatio immemorialis concludit, si testis dicat se vidisse semper ita fieri, & nunquam vidisse contrarium act# fuisse, & à maioribus & senioribus au diuisse contrarium act# fuisse, & h#c esse huius rei publica fama apud eos, qui eius rei cognitionem habent. Co uar. in reg. possessor. par. 2. §. 3. nu. 7. & 9. ad fi. communem dicit ex gloss. in capit. 1. de præsc. li. 6.

§. Nota, quòd vltra requisita cont# [sect.] ta in hac communi ad inducendam immemoriam, requiritir, quòd testis deponat de quadraginta annis. per. l. 41. Tau.

[sect. [462]] Nota, quòd si immemorialis probetur pro vna parte, si altera probet de actu contrario, stabitur probationi cõtra immemoriam, quia est pro batio affirmatiua. Iuni. con. 61. num. 12. communem dicit.

[sect. [463]] Probare intendens memoriam sta re de aliquo facto antiquo, quæ exce dit memoriam homin#, vbi admitti tur testimoni# auditus, sufficit quòd duo deponant de dicto vnus, qui di cit se vidisse, & non requiritur, # à duobus audiat. glos. in. l. 20. tit. 10. par. 4. in verb. para deshazer, commun# dicit ex glo. in. l si arbiter. ff. de proba. & Imol. in. l. in summa. §. id# Labeo. ff. de aqua plu. arcen. quod speciale est ad dirim#d# matrimonium, iuxta c. licèt ex quadam. de testi. & d. l. 20. quia aliàs requiritur quòd audiatur à duobus.

[sect. [464]] Probatio, quæ testibus & scriptura fit, fortior est ea, quæ solis testibus fit. Cur. Iuni. in. l. fi. C. de edi. diui. Adria: nu. 66. communem dicit.

[sect. [465]] Probatio plena requiritur in reme dio, quorum bonorum. & in similibus. licèt summarium sit iudicium. Alex. consi. 139. nu. 14. vol. 6. & Caro. Moli. ibi. communem dicunt.

[sect. [466]] Probatio in vna instantia, etiam inter easdem personas non probat, quã do fuit facta super alia re, de qua in se[Fol.150r] cunda instantia agebatur. Caro. Molin. in addi. ad Alex. con. 112. vo. 6. nu. 15. communem dicit. quam dicit esse falsam ex generalitate communis po sita in verbo, Acta. nume. 58. cum sequenti.

[sect. [467]] Nota, quòd gratia pap# est proban da necessariò per scripturam, & non sufficit, si probetur testibus. Gigas de pensi. q. 34. in fi. communem dicit.

[sect. [468]] Nota, quòd verba literarum apostolicarum plenè probant, si super eis gratia fundatur, si motu proprio con cedatur. secus tam# si ad petitionem partis. Cur. Iuni. cons. 62. num. 13. com munem dicit.

[sect. [469]] Probatio mal# fidei fit per indicia. Cuni. Iuni. consil. 64. num. 8. communem dicit.

[sect. [470]] Nota quòd duobus deponentibus de mutuo, sed de quantitate nõ sunt memores, si alij duo deponunt cent# esse petita in mutuum, iunguntur h# du# probationes vt deferatur

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

iuram# tum per iudicem. Cur. Iuni. in dict. l. admonendi. de iureiuran. ff. num. 55. communem dicit.

[sect. [471]] Nota, quòd instrumenta antiqua probant confinia locorum, etiam inter alias personas Ias. in dict. l. admonendi. de iureiuran. ff. nume. 244. communem dicit.

[sect. [472]] Nota, quòd ad hoc, quòd abbreviatura notarij vel protocolum probet, nõ requiritur quo sit signata nec subscripta à notario. Cur. Iun. in con. 162. nu. 5. communem dicit.

[sect. [473]] Amplia, quòd probat, etiam si sit scriptum in vno folio non litigato simul cum alio. Id# ibi cõmun# dicit.

§. Nota istas communes pro. l. 1. in [sect.] pragma. 204. vbi datur forma scripturæ publicæ, & in ea non fit mentio de signo & subscriptione notarij, sed solùm de subscriptione partium, & de alijs in ea contentis, in ordi. curi. Segoui. de anno. 1532. peti. 86. est prouisum, vt tabelliones habeant sua registra in libro colligato, & in fine cuiuslibet anni signetur volumen sub pœna dec# millia morabetinor# & susp# sionis officij per annum.

[sect. [474]] Iurans obligasse fundum pro dec# Titio, non profitetur decem accepisse, & creditor tenetur probare nume rationem. secus tamen si Iurat obligas se pro decem quæ recepit, quia non est opus probatione. gloss. in. l. 12. tit. 1. par. 3. communem dicit ex glo. in. l. si duo patroni. §. Marcellus. ff. de iur. iurã. pro qua est tex. ibi.

[sect. [475]] Alleganti factum non fuisse pro fundamento suæ intentionis, id probare debet. Coua. in reso. lib. 2. c. 6. nu. 5. communem dicit.

[sect. [476]] Probatum si sit crimen obiectumactori per modum exceptionis, crimen tamen contingens negoti# prin cipale, punitur actor, si per suam con fe ssionem constet de delicto. glos. in l. fi. in verb. en tal caso. tit. 1. par. 7. com munem dicit ex Panor. in. capit. cùm dilectus. de ordi. cogni.

§. Concor. cum dict. 1. fi. [sect.]

[sect. [477]] Probatio negatiue# non solutionis potest fieri per exploratores libror# communium. Cur. Iuni. cons. 106. nu. 10. communem dicit.

[sect. [478]] [Fol.[150]v] Lapso termino ad proband#, ampliùs nõ auditur quis probare vol#s. Soci. in reg. 312. nu. 3. comun# dicit.

[sect. [479]] Processus factu corã duobus iudi cibus # vna re, valet. Io. à Ripa. in. c. c# m. de consti. num. 99. cõmun# dicit.

[sect. [480]] Fallit in sententia, quæ est lata con tra aliam. non valet secunda, nisi data sit p#dente appellatione super aliam, quia valet secunda, & poterit excipi coram iudice appellationis de secunda, & inde ventilabitur quæ illarum iusta sit. Idem ibi. nume. 200. communem dicit.

[sect. [481]] Processus factus coram persona in habili per legem vel statut# est ipso iure nullus. Petrus Raue. in alpha. aure. in verb. lex, communem dicit.

[sect. [482]] Ex quo sequitur, quòd processus factus cum minore procuratore alterius, etiam si à parte nõ oponatur, est ipso iure nullus. Phili. Fran. in capit. generaliter. §. licet. de procura. in. 6. communem dicit.

§. Istam communem ad intel. l. 5. [sect.] titul. 5. part. 3.

[sect. [483]] Prodigus licèt #quiparetur furioso in omnibus, nõ tamen in delictis. Hiero. Cagno. in. l. furiosi. nu. 13. ff. de reg. iu. communem dicit.

[sect. [484]] Prodigus quantumcunque noto rius potest contrahere & alienare an tea quam interdicatur. Anto. de Tre mo. in addi. ad Bona. in pract. excepti. in rub. qui mo. suo. no.

num. 7. communem dicit, Cōtrariam, immo quòd nō possit contrahere nec admi nistrare, dicit commun# Anto. Nice. in concor. gl. cōcor. 70. sed tam# affir mat primā cōem Alex. in. l. is cui bonis. ff. de verb. obli. & Aufre. in addi. ad. q. Tholo. 362, & ista est magis cōnunis, vt per Boeri. in consue. Bitu. ti.

§. 8. in. fi. & c# hac cōcordat. l. 5. ti. 11. par. 5. & iuxta hanc cōem intellige quā habes in verb. Iuram#t#. nu. 220.

[sect. [485]] Nota, quòd cessāte prodigalitate, cessat prohibitio, etiā absq; sententia. Io. de Ripa. in. l. si c# bonis. ff. de verb. obli. quā intellige, quādo est notori# prodigalitem cessare. Tiraq. de cessan. cau. in verb. Interdictionis causa nu. 120. commun# dicit. ex Bart. Pau. & Alex. in dict. l. is cui bonis.

[sect. [486]] Nota, quòd si sit datus curator pro digo, & si nō est ei interdict# # non cōtrahat, nō potest cōtrahere. gl. in. l. 5. tit. 11. par. 5. in verb. defendido. commun# dicit ex Bar. Imol. Roma. Pau. & Alex. in dict. l. is cui bonis.

§. Cōtrarium disponitur per dict. l. 5. [sect.] approbata opini. Bal. & Ang. in dict. l. is cui bonis. & Imol. in cap. grandi. de supplen. neg praela.

[sect. [487]] Procurator fisci si aliquid v#didit, nō potest habere fidem de pretio. Ias. in. l. qu# acta. num. 18. ff. de offi. proc. Cæs. communem dicit.

[sect. [488]] Procurator generalis, nō potest fa cere actum, per quem dominus cadat in pœnam. Cur. Iuni. con. 149. nu. 9. communem dicit.

[sect. [489]] Procurator non potest renunciare exceptionibus cōpetentibus domi no, etiam si habeat mandatum cum libera. Barba. in cap. cūm olim. nu. 56. de offi. deleg. communem dicit.

[sect. [490]] Procurator si sit cōstitutus ad talem[Fol.151r] vel talem actum, & postea sequatur clausula per quam procuratorem cō stituens promittit habere ratum omnia gesta per procuratorem, illa verba ponuntur ex super abundanti. Ias. in. l. quæacta. nu. 21. ff. de offi. procu. C#sa. communem dicit.

[sect. [491]] Procurator ad resignandum bene ficium, etiam cum iuramento, potest reuocari. Boe. deci. 207. num. 2. communem dicit.

[sect. [492]] Procuratore constituto à domino. & sibi non constito de mandato, gesta per eum tanquam per falsum pro curatorem non valent. Alexan. in. l. licet. de procu. C. num. 1. & Boe. deci. 348. nu. 7. commun# dicunt, vbi Boe. limitat in beneficialibus.

[sect. [493]] Amplia istam communem in iudice ante præsentationem rescripti. de qua in verbo, Delegatus. nu. 62.

[sect. [494]] Procurator non tenetur appellatio nem prosequi à sententia diffinitiva, secus ab interlocutoria, nisi aliàs inter loquutoria esset tractanda in alio loco. Ias. in. l. inuitus. num. 4. de procu. communem dicit. vi. in verbo, Aduocatus. num. 101.

[sect. [495]] Procurator actoris cūm reus non potest statim reconuenire, tenetur sa tis dare defendendo dominum in futurum. Ias. in. l. actionem. num. 7. C. de procu. communem dicit.

[sect. [496]] Procurator datus ad exigendum, potest recipere solutionem ab spōte soluente. Raue. in alpha. Aure. in ver bo. Procurator. in fi. magis communem dicit.

[sect. [497]] Procurator verè contumax licèt non admittatur ad appellandum nō præiudicat domino, quin possit appellare. Iuni. in. l. 1. §. si procurator. ff. si quis ius dicen. non obtemp. num. 12. communem dicit ex Bar. ibi.

§. Nota istam communem ad li [sect.] mitationem. l.

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

[sect. [498]] Procurator si mittatur vt compareat, & non comparet, dominus dici tur contumax. Iuni in dict. §. si procu rator. nu. 2. commun# dicit ex Bar.

[sect. [499]] Procurator specialis requiritur ad pet#dam restitutionem in integrum, postquam sententia transiuit in rem iudicatam. Panor. in capit. suscitata. de resti. in inte. nu. 5. cōmunem dicit.

[sect. [500]] Procurator si contrahit procurato rio nomine, & ad eius obseruantiam obligat se, vel sua, tenetur, quia videtur se astrinxisse. Soci. cons. 154. num. 6. & 7. cōmunem dicit ex Ang. Bal. & Bart. in. l. procurator. qui pro euictione. ff. de ptocu. & vi. Aimon. de anti. tempo. in quæsti. de indemnitate mulierum. nu. 39.

§. Limita in institore, qui recepit mu [sect.] tuum, quod conuertit in vtilitatem præposituræ, etiam sine mandato mandantis. l. 7. tit. 1. part. 5. etiam si se astrinxerit. l. in e#. §. tabern#. ff. de insti. & glos. in dicit. l. 7. in fi.

[sect. [501]] Procurator constitutus post litem contestatam, potest substituere. Seba sti. Vāti. de nulli. proce. in ver. de nul lita. sententiæ ex defectu mādati. nu. 110. communem dicit ex Ias. in. l. nihil. C. de procura.

§. De iure regio videtur dispositum [sect.] contrarium per. l. 19. tit. 5. par. 3. appro-[Fol. [151]v]bata glos. in cap. i. de procu. in. 6. quā tenet Domi. & Archi. ibi & Albe. in l. nihil. de procucura. C. & Bar. Ang. & Specu. in titu. de procu. §. 1. col. 10. & glos. in dict. l. 19. in verb. si primera mente. vbi miratur de. Ias. qui communem dicit contrariam.

[sect. [502]] Procuratoris mandat# potest probari per testes. Balbus. de. 190. & Boe. deci. 281. nu. 1. Ias. in. l. si cautio. num. 7. de procu. communem dicit.

[sect. [503]] Procuratorium si dicat quòd con stituens promisit ratum habere quicquid legitimè factum, est nullum. Ias. in. l. quæ acta. num. 23. de offi. procu. Cæsa. communem dicit.

[sect. [504]] Procuratorium si habet clausulam, quòd procurator possit facere omnia quæ dominus us possit facere si esset pr# sens, censetur habere mandatum c# libera. Ias. in. l. quæ acta. ff. de offi. pro cu. Cæsa. nu. 22. ff. communem dicit.

[sect. [505]] Procuratorium est probandum plenè. Ias. in. l. Cautio. C. de procu. communem dicit.

[sect. [506]] Procuratorium exemplatum manu ipsius notarij, qui ipsum confecit, fidem facit, non tamen alterius, & si notarius dicat in instrumento donaionis, vel alterius contractus, quòd Petrus nomine Petri & Decius mandato quod ipse vidit, non creditur nisi totus tenor sit insertus de verbo ad verbum de autoritate iudicis. Boe. dect. 281. nu. 3. communem dicit.

[sect. [507]] Nota, quòd si totus tenor instrum# ti in actis iudiciarijs inseratur. creditur, & facit fidem. Idem ibi. nume. 9. communem dicit.

[sect. [508]] Amplia, si de mandato iudicis in extraiudicialibus inseratur totus tenor instrumenti. Idem Boe. ibi. num. 23. communem dicit.

[sect. [509]] Amplia secundò, si notarius de cō sensu partium inserat totum renor# in alio instrum#to, fidem facit. Idem ibi. communem dicit.

[sect. [510]] Professio probatur probatis extremis, quia media præsumuntur, si illa probentur. Segu in. l. 3. §. fi. num. 16. ff. de libe. & posthu. communem dicit ex glos. in cap. no lumus. 16. quæst. 4.

[sect. [511]] Professio minoris ante legitimam ætatem facta iuxta cap. 1. de reg. iu. in 6. est ipso iure nulla, etiam si ipse minor sit discretus. Coua. in epi. 4. cap. 2. nu. I. communem dicit.

[sect. [512]] Profitens sub conditione, vt possit bona retinere, vitiatur professio. Bar ba. con. 3. vo. 1. communem dicit. qu# refert Coua. in cap. 3. num. 18. contrariam dicit communem Ias. in. l. non solùm. §. morte. ff. de no. ope. en#. im mo quòd vitiatur protestatio, seu cõditio. & idem Ias. in auth. Ingressi. nu. 30. & 37. C. de sacrosan. eccle. vbi vi. regulam. & tres limitationes, c# quibus possunt opiniones concordari.

[sect. [513]] Procœmium generale etiam si postea sequantur verba specialia, facit, vt dispositio censeatur generalis. Cur ti. Iuni. consil. 174. num. 1. & 2. communem dicit.

[sect. [514]] Prohibito vno, censetur prohibitum omne illud, quod sequitur ex eo, siue sit consequens, siue antecedens. Cur. Iuni. in. l. 2. n. 56. ff. de iuris. omni. iudi. communem dicit.

[sect. [515]] [Fol.152r] Prohibitus intrare in fundum alicuius, non priuatut captis venatione. Ang. in. §. feræ. Insti. de re. diui. communem dicit ex glos. in. l. diuus. & ibi Bar. ff. de serui. resti. prædi. & in. l. 1. ff. de acqui. re. domi.

[sect. [516]] Prohibitus si sit actus à lege, & insuper ei addat pœnam, si annullatio actus est præiudicialis ei, cui pœna im ponitur, censetur & actus nullus ex prohibitione. Deci. in cap. 2. nu. 10. de testi. communem dicit.

[sect. [517]] Prohibitum actum faciens, qui ex aliqua causa est licitus, tenetur causam exprimere, aliàs ille actus tâquã regulariter prohibitus est reijci#dus, & reijciens non punitur, nec inculpa tur. Iuni. in. l. 2. num. 12. ff. si quis in ius vo. non ierit. communem dicit.

[sect. [518]] Promissio si fiat ex causa onerosa, per stipulationem pœnalem non innouatur. Secus tamen si fiat ex causa lucratiua. glos. in. l. 34. titu. 11. part. 5. in verbo, lo vno. communem dicit ex Bar. in. l. ita stipulatus. ff. de verb. obli.

[sect. [519]] De iure regio per. l. 35. tit. eo. disponitur, quòd stipulatio pœnalis nouat primam, si stipulator hoc eligat, & sic nõ potest petere nisi vnum quod ma luerit, approbata opini. Iaco. de Are. & Dini relata per Bar. in. l. ita stipulatus. ff. de verb. obli. quam etiã tenuit Bal. in. l. si. pacto. quo pœnã. C. de pa.

[sect. [520]] Promissio vel obligatio annua potest peti ante tempus finitum. Ias. in. l. si ita stipulatus. nu. 4. ff. de verb. obli. communem dicit ex nota. per docto. in. l. qui hoc anno. eo ti.

[sect. [521]] Promissio omnium bonorum post mortem non facta mentione de præ sentibus, vel futuris, valet, Cur. Iuni. cons. 15. communem dicit. vi in verb. Donatio. num. 166.

[sect. [522]] Promissio ex causa donationis facta post mortem, est valida. Id#. Cur. con. 81. nu. 3. communem dicit.

[sect. [523]] Promittens aliquam rem simpliciter, tenetur domini# transferre. Cur. in. l. cum mota. nu. 25. C. de transa. cõ munem dicit ex Bar. ibi.

[sect. [524]] Promittens donare potest conueniri vt donet. Io. à Ripa. de dona. li. 3. respon. 12. communem dicit.

[sect. [525]] Promittens de soluendo in quoc#que loco, non potest pœnitere. Secus si promisit posse conueniri, quia potest pœnitere. Iuxta. l. si conuenerit. Ias. in. l. si quis in conscribendo. num. 12. C. de pa. communem dicit.

[sect. [526]] Promittens se alicui aliquid daturum certo in loco, si non adimplet, potest conueniri vt illud adimpleat coram iudice aliàs competenti, corã quo poterit conueniri secundum ius pro alijs causis. gloss. in. l. 13. tit. 11. part. 5. communem dicit ex gloss. in. l. 1. ff. de eo quod cer. loco. & Azo in summa. C. vbi conue. qui cer. loco.

§. Concor. cum dict. l. 13. [sect.]

[sect. [527]] Promittens intra cert# diem se obli gaturum ad dandum decem, poterit statim cedente die sine alia obligatio ne conueniri ad illa decem. Coua. in capit. quanuis pactum. num. 3. in fi. in initio. 3. par. commun# dicit ex Afflicto. deci. 61. & Tira. in. l. 2. retra. in fi. n. 26. & Alex. Soci. & Ias. in. l. cùm fundus. §. seruum tuum. ff. si cer. peta.

[sect. [528]] [Fol.[152]v] Promittens sub conditione depen dente à facto proprio aliquid præstaturum die certa etiam si adueniat cò ditio, non tenetur ante diem: si tam# dep#deret à facto tertij negatiuo, per adu#tum conditionis etiam ante di# tenetur. gloss. in. l. 17. tit. 11. par. 5. communem dicit ex gloss. in. l. hoc iure ff. de verb. obli.

§. Dict. l. 17. absq; distinctione diem [sect.] atrendendum dicit.

[sect. [529]] Promittens factum alienum sub pœna, liberatur si currat, & agit vt factum fiat. Thom, Grama. in quæst. 2. num. 4. communem dicit ex Panor. & glos. in cap. significantibus. de offi. deleg. vi. in verb. Factum. nu. 1.

[sect. [530]] Promittens factum alienum de iure canonico in h#c sensum, quòd tenea tur se facturum & curaturum, valet promissio. Couarru. in capitu. quanuis pactum. de pact. in. 6. part. 2. §. 5. in prin. communem dicit ex gloss. in. l. Eleutherius. 91. disti. Abb. & Pr#po. in cap. ex his. el. 2. de spon.

[sect. [531]] Amplia istam communem, etiam si cum iuram#to promittat. Idem ibi conclu. 2. nu. 2. commun# dicit ex gl. in cap. ex rescripto. de iureiurã. & Pari. con. 109. nu. 11. vo. 1. §. De iure regio per. l. 11. tit. 11. part. 5. [sect.] quando promisit se facturum ve alius aliquid præstet, etiam si omnem diligentiam adhibuerit, tenetur ad damna & interesse. vbi vi. glos. in verb. tenudo. & Deci. consi. 313. & Soci. 288.

[sect. [532]] Nota, quòd si promitt#s fecit quod in se fuit iuxta suas vires, in nullo tenetur. Ias, in. l. stipulatio ista. §. si quis ff. de verb. obli. communem dicit.

[sect. [533]] Promittens se curaturum & actur# factum alterius, non est necessaria in terpellatio. Cur. Iuni. con. 74. num. 6. communem dicit.

[sect. [534]] Promissa species, seu factum, si pereat, liberatur promissor à mora, vel pœna. secus si sit promissum genus, cùm perire non possit. Couar. in dict. §. 5. nu. 4. communem dicit ex. l. si vehenda. §. idem iuris. ff. ad leg. Rho. de ia. &. l. quod te mihi. ff. si cert. peta. & Bart. ibi. & Panormita. in capitu. breui. de iureiuran.

§. De iure regio per. l. 37. ti. 11. part. 5. [sect.] distinguitur inter conuentiones iudi ciales, vel extraiudiciales: quòd in iudicialibus impedimentum excusat, in extraiudicia libus non excusat, si conuentio vel obligatio non sit super specie, qu# morte vel furto est perempta sine facto promissoris. & per dict. l. approbatur gloss. in dict. l. si vehenda. & gloss. in. l. continuus. §. illud. ff. de verb. oblig.

[sect. [535]] Promittens non molestare, intelligitur nisi noua causa acciderit. Brunus. consil. 117. num. 25. inter consilia feudalia. communem dicit ex gloss. in. l. si ex toto. in prin. ff. de leg. 1.

[sect. [536]] Amplia ad immunitatem concessam, etiam expressam, quia intelligitur nisi noua causa reipublicæ accide rit. Brunus. consi. 117. num. 219. cõmu n# dicit. ex Dino in dict. l. si ex toto.

[sect. [537]] Promittens de contrahendo matri monium cum vna ex filiabus Titij, si postea cognoscat vnam, transit in ma trimonium promissio cum illa. Præ-[Fol.153r]po. in. c. ex literis. el. 2. de spon. nu. 6. & coua. in epi. 4. c. 4. §. 1. nu. 17. & Pieri. in summa in verb. Matrimonium el. 2. q. 11. communem dicit.

[sect. [538]] Promittens non mouere quæstionem non adimplet promissum, si mo uet etiam ante litem cõtestatam. Gome. in. c. dispendia. de res. lib. 6. nu. 4. communem dicit.

[sect. [539]] Promittens # c# duobus equis accõmodatis faciat # habeat tres, obligatur ad quin#. Secus tamen si dicit, & promittit, quòd habebit tres, non exprimendo nisi vnam summã, tunc non fit coaceruatio. Ias. in. l. manumis sionum. nu. 15. ff. de iusti. & iu. commu nem dicit.

[sect. [540]] Promissum meretrici ob meretricium, potest exigi ab ea. gloss. in. l. 38. ti. 11. par. 5. communem dicit ex Ias. & Bar. in. l. generaliter. ff. de verbo. obli. & in. l. 4. §. sed q# meretrici. ff. de con. ob tur. causam. communem dicit.

[sect. [541]] Propositio inepta si non sit necessaria non vitiat actum, aut libellum. Al. bert, Brunus in tractat. de forma. arti. de potentia & effectum formæ. in vlti. effectum. Ampli. 18. fo. 55. col. 1. commu nem dicit.

[sect. [542]] Prorogare iurisdictionem non sui indicis potest laicus in habentem con simil# iurisdiction#. Panor. in. c. cùm sit. de fo. comp. nu. 12. cõmunem dicit.

[sect. [543]] Fallit, quãdo in ciuitate est diuisa iurisdictione per quaternos, #a homines vnus quaterni, non possunt proroga re iurisdictionem alterius quaterni. Ias. in. l. si per errorem. nu. 7. ff. de iuri. omni. iudi. communem dicit.

[sect. [544]] Protestatio est denuntiatio cum te statione facta. Io. à Ripa in. c. cùm. m. de consti. nu. 68. communem dicit.

[sect. [545]] Protestatio post actum perfect# su per dependentibus à sola voluntate protestãtis, vitatur, & valet actus. Id# Ripa ibi. nu. 31. cõmunem dicit. & sic dicit intelligendum textum in. l. per seruum. §. 1. ff. de vsu. per. l. sed si de fru ctu. ff. de vsu. & habita.

[sect. [546]] Protestatio facta per emphyteotam in alienatione rei emphyteotic#, vide licet sine præiudicio domini, nõ releuat pro testãtem. Ripa ibi. nu. 80. cõ munem dicit.

[sect. [547]] Fallit, si in alienatione dicatur, domini accedente consensu, aliàs # alie natio nõ valeat. Idem ibi in ver. tu ve rò non recedas communem dicit.

[sect. [548]] Protestatio si præcedat actui, qui de pendet de sola voluntate pro testantis, non videtur deserta, secus tamen si depender cum voluntate tertij. An to. Gomez in. l. 45. nu. 44. Tau. communem dicit ex Bar. in. l. non solùm. §. morte. ff. de no. ope. enun.

[sect. [549]] Protestatio, quæ fit quotidie in pro ductione instrumenti. s. quãtum pro se facit, & nõ aliàs, operatur, quòd in alijs iudex non possit se fundare. Feli. in. c. imputari. de fi. instrumen. nu. 133. communem dicit. & Ioan. Ripa in. d. c. cùm. m. nu. 79. & vi. Ias. in. l. 1. §. editiones. nu. 14. ff. de eden.

[sect. [550]] Protestatio facta per mulierem c# iuramento de non alienando rem do talem, si postea fiat alienatio cum iuramento, etiam ignorante reeipiente alienationem valet protestatio. Ri-[Fol.153v]pa in. d. c. cùm. m. vers. secundò limitatur. communem dicit.

[sect. [551]] Protestatio non est necessaria sed vtilis metum passo. Hiero. Cagno. in l. in omnibus. num. 13. ff. de regul. iur. communem dicit.

[sect. [552]] Amplia ad impeditum ex facto iudicis, quia non est necessaria. Idem ibi nu. 15. communem dicit.

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

[sect. [553]] Protestatio sola non probat metum, sed requiritur probatio metus. Ripa ibi. nu. 92. communem dicit. Contrariā, immo quòd sola protestatio præcedens actui probet metum, tenet gl. in. c. Lotharius. 32. quæsti. 1. & docto. communiter in cap. 1. quod met. cau. Sed pro concordia dic. Aut actus dependet à voluntate solius protestantis, & sic protestatio præcedens probat metum. vt per Bart. & docto. in. l. qui aliena. §. fi. ff. de acquiren. hæredita. Aut actus dependet à voluntate duorum, & si protestatio fiat in ipso actu parte præsentis probat metum, aut ante actum, & non probat. Hæc Ripa num. 92.

[sect. [554]] Protestatio contraria presumptioni iuris & de iure, tollit ipsam presumptionem, sicut confessio. Ripa ibi. nu. 94. communem dicit.

[sect. [555]] Fallit in protestatione, quæ in se cõ tinet turpitudinem, quia tollitur per contrarium actum sequentem. Ripa ibi. nu. 95. communem dicit.

[sect. [556]] Protestatio vnius ex contrahentibus matrimonium, quòd non intendit consentire, etiam si verba proferat, altero nesciente, non valet matrimonium. Couar. in epi. 4. part. 2. q. 2. nu. 3. communem dicit.

[sect. [557]] Protestatio facta per profitentem vt possit bona retinere, vitatur protestatio. Felin. in. c. cùm. m. de consti. & Ias. in. auth. Ingressi. C. de sacrosan. eccles. communem dicit. Contrariam dicit communem Barba. consi. 3. vol. 1. Sed prima est magis communis. & vi. in verb. Profitens. nu. 503.

[sect. [558]] Protestatio respondentis libello # non facit animo contestandi, operatur, quòd secundum alium intellectum interpretetur, vt puta animo informandi iudicem, & non contestandi. Ripa ibi. nu. 97. communem dicit.

[sect. [559]] Amplia ad protestationem rei opponentis in iudicio cum protestatione, quòd non intendit in iudicem cõsentire, quod operatur, etiam si deducat alias exceptiones, quia non videtur prorogare iurisdictionem. Ripa ibi. nu. 99. communem dicit.

[sect. [560]] Nota, quòd protestans vt in communi præcedenti est dictum, poterit per iudicem tanquam contumax puniri. Ripa ibi communem dicit. quā intelligit, si solùm stetit in finibus pro testationis, secus tamen si salua protestatione respondit petitioni.

[sect. [561]] Protestatione facta in contractu dicens, quòd protestatur, quòd nõ vult consentire, vitatur contractus. Deci. in dict. cap. cùm. m. num. 23. communem dicit.

[sect. [562]] Protestatio interueniens non extenditur ad actum ex interuallo. Ripa in d. c. cùm. m. num. 101. communem dicit. & Ias. in. l. non solùm. §. morte. ff. de no. ope. enun. nu. 13.

[sect. [563]] [Fol.154r] Intellige in actibus dependentibus ex voluntate duorum, si protestatio non recipit futurum factum, aliàs secus. Ias. in. l. facta nouissima. nu. 14. C. de pa. communem dicit.

[sect. [564]] Protestatio declaratoria animi, per quam nemo grauatur, non requirit præsentiam alicuius, dummodo fiat taliter, quòd possit de protestatione apparet. Ripa ibi. num. 106. communem dicit, per. l. idcirco. C. de codici.

[sect. [565]] Nota, quòd licet expressus consensus protestantis requiratur ad hoc, quòd alij præiudicet regulariter, sed in. l. fi. §. item si prædixerit. ff. de naucaupo. sta sufficit tacitus. Ripa ibi nu. 123. communem dicit.

[sect. [566]] Amplia primam conclusionem istius communis ad matrimonium, in quo protestatio, quæ fit contra substantiam matrimonij, non præiudicat tacenti, nec videtur consentire. Ripa ibi. nu. 127. communem dicit.

[sect. [567]] Protestatio domini recipientis pensionem temporis futuri salvo iure expulsionis, si emphyteota tacet, nihil valet, cum protestatio sit contraria factio. Ripa in dict. cap. cum. m. nume. 130. communem dicit. quam intelligit, quod durante tempore pensionis recepta non potest expellere, secus postea.

[sect. [568]] Protestatio inhibitoria, ne fiat illud, ad quod tenetur quis, non est parendum, nisi veritas causae ostendatur per instrumentum: quod non requiritur, si protestatio fit auctoritate iudicis, quia ei est parendum. Ripa ibi nu. 153. communem dicit.

[sect. [569]] Protestatio potest fieri ubicumque, etiam in ecclesia. Ripa ibi. nu. 144. communem dicit.

[sect. [570]] Proxenetes non est testis integerrimus, nisi si utraque parte consentiente. Curti. Iun. cons. 112. nu. 8. communem dicit.

Concordat cum. l. 36. tit. 16. par. 3.

[sect. [571]] Proximitas solum attenditur in fideicommissaria substitutione. Alex. cons. 305. vo. 6. Ioan. Duran. in arte testandi. ti. 5. cau. 21. communem dicit.

[sect. [572]] Prouisio ordinaria generalis legis non tollitur per prouisionem specialem hominis. Bello. consi. 22. nume. 3. communem dicit ex glos. in. l. 2. C. de iur. emphy. & Ias. ibi. num. 176. & 177. & Deci. in. l. creditor. ff. si cert. petat. Secus tamen si sit extraordinaria, quia cessat per prouisionem hominis, Idem Bello. ibi. nume. 5. communem dicit. Exemplum primicias, quia si in locatione est prouisum circa non faciendam diminutionem pensionis propter casum sortuitum, non cessat generalis dispositio circa interesse locationis.

[sect. [573]] Pluralitas resoluitur in suas singulas rationes in materia substitutionis fideicommissariae. Curti. Iuni. in cons. 128. nu. 6. communem dicit.

[sect. [574]] Pubes maior factus, potest testificari de his quae vidit ante pubertatem. Cagno. in. l. foeminas. §. fi. nu. 23. ff. de re gul. iur. communem dicit. etiam Couar. in reg. possessor. par. 2. §. 3. num. 8. de reg. iur. in. 6. ex Feli. in. c. vlti. de senten. excommu.

§. Concor. cum. l. 9. tit. 16. par. 3. [sect.]

[sect. [575]] Pubertati proximus dicitur vir, qui [Fol. [154]v] est decem annorum cum dimidio, foemina autem novem cum dimidio. Ias. in. l. properandum. §. & si quidem. nu. 1. C. de eden. communem dicit.

§. Hanc aetatem exprimit. l. 18. tit. 1. [sect.] par. 7. ad hoc, quod si committens delictum sit minor istius aetatis, non debeat puniri.

[sect. [576]] Publicatio causae potest fieri ab alio iudice, succedente in officium primi iudicis, & non ab alio. Ripa in. l. apud. nume. 32. C. de eden. communem dicit.

[sect. [577]] Publicatio in causa non est de substantialibus iudiciis, sed de ordine iustitiae. Sebastia. Vanti. de nulli. proco. §. de nullitate sententiarum. num. 40. communem dicit ex Inuocen. in. c. cum I. & A. de re iudi. & vi. Petrum Nuni. de Auendaño in respon. 1. nu. 5.

[sect. [578]] Publiciana requirit possessionem vacuum sicut & vsucapio. Præpo. in cap. reintegranda. 3. quaestio. 1. communem dicit.

[sect. [579]] Puella, cui pater assignauit certum quid, & praecepit ut cum illo esset contenta, potest petere supplementum legitimum. Boe. decis. 3. num. 10. communem dicit.

[sect. [580]] Pupillus ex propria significatione vocabuli non dicitur decedere intestatus, secus ex communi usu loquendi. Boe. in consue. Bitu. in tub. des costumes concernens les testaments. §. 4. communem dicit ex Bar. 138.

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

[sect. 581] Purgatio moræ non admittitur in casu legis. si quis maior. C. de transactio. deci. 453. num. 12. communem dicit.

Q.

[sect. 1] **Q**UALITAS quando est fundamentum intentionis nõ solùm sufficit probare intentionem, sed probanda est qualitas. Curti. Iuni. consil. 124. nu. 11. communem dicit.

[sect. 2] Qualitatem paupertatis vel diuitiæ allegans, debet probare. Coua. in. c. 6. reso. li. 2. num. 2. communem dicit ex gl. in. l. si verò. §. si pro rei qualitate. ff. qui satis. cogan. & Are. in. l. maritum. ff. solu. matri. de quo in verbo, probatio. nume. 398.

[sect. 3] Quarta, Quæ debetur arrogatis, non est aucta vsq; ad trientem, quæ debetur legitimis & naturalibus. Ias in. l. si arrogator. num. 53. ff. de adopti. communem dicit.

[sect. 4] Quartæ duæ deducuntur ex legato facto ecclesiæ, in qua electa est sepultura vna pro ecclesia parrochiali, altera pro episcopo, & prius dāda est parrochiali. Coua. in. d. c. vlt. de testa. nu. 7. communem dicit ex Barba. ibi.

[sect. 5] Quartæ de ductio transit ad hæredes. Bal. cōs. 282. & 377. vol. 3. Io. Durā. in arte testā. ti 5. cau. 31. cōmunem dicit.

[sect. 6] Quarta, quæ debetur episcopo ex legatis, non debetur, quando testator mandat sibi pro pio vsu centum distribuat, si ipse in ornatum ecclesiæ vel fabricæ hæc centum consumit, cum & ipse testator videatur & distributionem facere. Couar. in. d. c. vlti. nu. 2. communem dicit.

[sect. 7] Querela inofficiosi testamenti solùm habet locum, quando filius est ex hære-[Fol.155r]redatus expressa causa, quam hæres probare nequit. Ias. in auth. ex causa. C. de libe. præte. nume. 18. & Vigli. de inofficioso testam. Insti. in principio. nu. 4. cōmunem dicit. quia aliàs testamentum esset nullum quo ad hæredis institutionem. Quod nõ placet Viglio, dicitur actionem inofficiosi testamenti minimè esse taxatam ad solam hanc speciem. & contra cōmunem adducit. l. si quis testamento. §. legis. C. eo. ti. quem vide.

R.

[sect. 1] **R**ATIFICATIO nõ potest fieri in preiudicium tertij. Curti. Iuni. consil. 76. nu. 6. & Deci. consil. 247. num. 5. communem dicit.

§. Fallit in emptione rei alienæ facta [sect.] c# bona fide, si res pereat, potest dominus rei ratificare cum damno emptoris. l. 54. tit. 5. par. 5.

[sect. 2] Ratificatio debet fieri eo tempore, quo actus principalis debet fieri, & sic tunc potest habili ad hoc # valeat. Anto. Gome. in. l. 45. Tau. cōmunem dicit nu. 53. ex. Alex. in. l. 1. C. qui admit.

[sect. 3] Ratio vnica statuti habetur pro expressa. Cur. Iuni. cons. 107. nu. 6. communem dicit.

[sect. 4] Et sic quādo vnica tantum ratio potest elici ex dispositione, illa dispositio regulatur secundum illam rationem. Deci. in. c. suggest#. de appel. nu. 1. cōm dicit ex Panor. & moder. ibi.

[sect. 5] Rationum librum mercator tenetur edere ad fundandam intentionem actoris. Io. à Ripa in. l. 1. C. de ed#. n. 8. cōm dicit. Et intelligit in mercatoribus matriculatis ac iuratis, qui dicuntur succedere in locum argentariorum.

[sect. 6] Rasura, vel viti# scripturæ circa sub stantialia instrum#ti, vitiat instrum#tum: in alijs autem vitiat sol# casum, in quo est rasura. Anto Gome. in. d. l. 45. nu. 145. Tau. cõem dicit ex gl. in. l. fi. C. de edi. diui Adria. & docto. in. c. fraternitatis. de hæreticis.

[sect. 7] Nota, # si rasura, vel cancellatio est correcta per notarium constru#tem scripturam, non vitiat instrumentum rasura. vt tenet Bal. in. d. l. fi. tam# ista correctio debet esse in dicta scriptura, & sub eius signo, & non sufficit # fiat in margine. Gome. ibi. num. 146. magis communem dicit ex Bal. in. l. si vnus. C. de testa.

[sect. 8] Rasura in litteris principis confirma tionis vel iustitiæ, iudicatur sicut rasura facta in alio instrumento. Alcia. in decis. 453. nu. 4. communem dicit ex Sali. in. l. maiorem. C. ad. l. Cor. de fal. & Inno. in. c. ex literis. de fide instru: per. c. accedens. de crimi. fal.

[sect. 9] Rescindens & rescissorium iudici#simul in eodem libello cumulari possunt. Ioan. Mauri. in tracta. de resti. in inte. c. 9. communem dicit.

[sect. 10] Recognitio testium subscriptorum in scriptura priuata sine comparatione literarum tertio non pr#iudicat, ni si simul ambo concurrant. Aimõ de antiqui. in. 1. par. nu. 70. fo. 48. commu nem dicit ex Bar. in. l. admon#di. nu. 177. ff. de iu. iuran. vbi videtur Ias. con trariari Bar. & dicit magis cõem con-[Fol.[155]v]trariam, # si scriptura sit subscripta tri bus testibus, & non à parte, # si testes recognoscant suas subscriptiones, & deponant de præsentia quando fuit subscripta, # non sit necessaria comparatio, sed solùm sufficiat recognitio. Et licèt Aimon dicat non esse ma gis commuem, tamen intelligit primam in præiudicium tertij, & secundam quando agitur contra obligat#. Quod notatur in nu. 55. &. 70. & 71.

[sect. 11] Reconuentio habet locum corã iudice prorogato. Maran. in specu. Aure. par. 4. distin. 6. nu. 14. communem dicit. Sed ipse distinguit hanc cõmun#. Aut prorogatio fit ex summissione, quia maior vel par se summittit iu risdictioni inferioris, vel paris, conue niendo aduersarium, & potest recon ueniri, Aut de consensu partium renuntiatur foro, iuxta. l. si conuenerit. de iurisdi. omni. iud. ff. & tunc non fit reconuentio.

[sect. 12] Nota, # reconuentio non fit coram iudice delegato electo de cõsensu par tium. Gomezi. in. c. dispendia. nu. 33. de res. in. 6. communem dicit.

§. Contrarium videtur determina [sect.] tum per. l. 20. tit 4. par. 3. Sed rectè intuenti illa lex non contrariatur communi, immo. l. debet intelligi, quãdo ab vna parte impetratur iudex per rationem. l. Papinianus. in fi. C. de sent. quia non debet dedignari habere iudicem contra se, quem elegit pro se. Cùm autem de consensu ambarum partium fuit electus, nimirum si non habeat locum reconuentio. vt per Panormita. in. c. 1. de mu. peti. & coincidit cum distinctione posita in cõmuni præcedenti.

[sect. 13] Reconuentio non habet locum co ram arbitro. Marã. in. d. 4. par. distin. 6. num. 12. communem dicit per ratio nem. d. l. Papinianus.

[sect. 14] Reconuentio non habet locum co ram iudice appellationis. Maran. ibi. nu. 15. communem dicit. Quam intel ligit, si appellatio est post sententiam, secus si ante litem contestatam ab ali quo articulo. ex Panor. in. c. 1. de mutu. peti. & secundò intelligit in appellatione iudiciali, secus in extraiudicia li: quia cùm iudex appellationis aditur, principaliter procedit reconuentio. ex Specul. de renun. §. nunc di camus.

[sect. 15] Reconuentio quando officium iudicis imploratur, principaliter habet locum, secus tamen si incid#ter iudex aditur. Maran. ibi. nu. 27. communem dicit. Et limitat primam part# in actibus extraiudicialibus, vt in apertura testamenti, vel in insinuatione donationis. ex Bal. in. c. 1. col. fi. de contro: feu. apud pares. Ex quibus infert, # cùm rex cognoscit

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

de violentijs factis per ecclesiasticos, # in talibus violentijs non habet locum reconuentio, cùm non principaliter imploratur officium regis, sed incidenter per viam extraordinariam. §. Nota istam communem ad intel [sect.] le. l. 5. tit. 1. lib. 2. ordi.

[sect. 16] Reconuentio ad hoc quòd pari pas su de ea cognoscatur & terminetur, requiritur quòd fiat ante litem contestatam. Maran. ibi. nu. 5. communem[Fol.156r] dicit ex gl. in cle. sæpe. §. ver#. in verb. Exordio. de verbo signi.

[sect. 17] Rector vniuersitatis non potest eligi nisi sit clericus. Soci. in. c. 1. de foro competen. decla. 14. num. 17. commu nem dicit.

[sect. 18] Recusatio ita suspendit iurisdictionem iudicis sicut appellatio. Anto. de Tremo. in addi. ad Bona. in pra. exce pti. in rub. de recu. in fi. cõem dicit.

[sect. 19] Nota quòd recusatione legitima in terposita, acta facta per iudicem recu satum sunt ipso iure nulla. Sebastia. Van. de nullita. proce. ver. de defectu iurisdictionis ordi. num. 140. commu nem dicit.

[sect. 20] Recusationis causa necessariò minimè est inserenda, sed sufficit dicere iu dicem suspectum cum iuramento. de iure ciui. communem dicit Couar. in q. pract. c. 26. nu. 6. ex gl. in. l. apertissimi. C. de iudi. & Panor. in. c. siquis cõtra. nu. 12. de fo. compe.

§. Concordat cum. l. 1. ti. 5. lib. 3. ordi. [sect.] & l. 22. tit. 4. par. 3.

[sect. 21] Recusationis exceptio proponenda est ante litis cõtestationem. Coua. ibi. nu. 2. communem dicit ex glos. in c. pastoralis. de excepti. in verb. potestate. & glos. in. c. inter monasterium. de re. iudi.

[sect. 22] Reductio ad arbitrium boni viri in laudo potest peti vsque ad triginta annos. Præpo. in. c. à iudicibus. 2. q. 6. & Balb. de præscri. in. 4. part. 4. par. q. 33. communem dicit.

§. De iure regio per. l. 35. tit. 4. par. 3. [sect.] intra decem dies tenetur reclamare, aliàs sententia arbitri transit in rem iudicatam.

[sect. 23] Nota, # in causa reductionis ad arbitrium boni viri nō fit appellatio, Caro. Molin. in addi. ad Alexan. consil. 106. vo. 3. magis communem dicit ex Bar. in. l. 1. C. vbi & apud quem. & hãc etiam dicit magis cõmunem Couar. in resolu. lib. 2. c. 12. nu. 5. ver. primum si autho. Sed contrariam, quòd admittatur appellatio, communem adcit Francus in rub. de re. iudi. in. 6. nu. 17. & hanc magis communem dicit Alexand. in. d. consil. 16. & hanc dicit Coua. veriolem de iure.

§. De iure regio approbatur h#c vl [sect.] ti. per. l. vlti. de Madrid. vbi permittit appellationem, vel si sit. confirmata vel reuocata sent#tia arbitri. Item ex d. l. vlti. & dispositione noua de qua in curijs de Toletto de anno domini. 1539. nu. 8. qu# de clarauit habere etiã locum in sententia arbitrorum, quòd possit demandari vt in executionem procedatur, eliditur. d. l. 35. vbi appellatio prohibetur. à sententia arbitri. ex Bar. & Bal. in. l. 1. C. de arbi. quæ cõ cordat cum. d. l. 35. vbi dicit, # si ex for ma statuti ex sent#tia arbitrorum oritur actio, etiam victo non emologan te & contradicente, tunc bene potest appellari à sententia arbitri, & idem tenet Abbas in. c. cùm dilectus. col. 7. & 8. de arbi. sed cùm ex. d. l. vlti. & ex dispositione noua oriatur actio, ni mirum si ab ea possit appellari.

[sect. 24] Nota, # reductio ad arbitri# boni viti, vel appellatio à sententia, arbitri est propon#da ad iudic#. ordinarium, coram quo cansa esset. ventilandas, si[Fol.[156]v] non fuerit compromissum. Alex. cõsi. 131. vo. 2. quem refert Coua. in resolu. li. 2. c. 12. in princip. communem di cit. & hanc communem limitat Panor. in. c. quinquauallis. de iureiurand. quando ex forma statuti sententia ar bitri vel arbitratoris potest mandari

executioni. Sed tamen contra Panor. tenet Pau. & Sali. in. l. 2. C. vbi & apud quem. & alij, quos refert. d. Couar. in verb. primò etenim. quem vide, quia se resoluit contra Panor. §. De iure regio per. l. 23. ti. 4. part. 3. [sect.] sublata est hæc cōtrouersia, vbi disponitur, # reductio ad arbitrium boni viri est tractanda per iudicem ordinarium, vbi sententia est prolata. ibi. De los juezes del lugar do lo tal acaeciere. Et ad hoc notat illam legem Au#daño de exequ#. mãda. reg. c. 1. nu. 17.

[sect. 25] Regula generalis, quæ generaliter debet intelligi, restringitur ex qualitate exceptionis, & sic legata penus, excepto vino, quod est Romæ, solùm censetur legata penus quæ est Rom#, Coua. in. c. 5. li. 2. reso. num. 5. communem dicit, ex Alex. consil. 36. vol. 6. & Feli. in. c. quoniam frequenter. vt lite non contesta.

[sect. 26] Rei vindicatio competit contra ciuilem possidentem. Ioan. Coras. in. l. naturaliter. §. nihil commune. nume. 27. ff. de acquirend. possessio. communem dicit.

[sect. 27] Amplia etiã cōtra simplic# det#torem. Idem ibi. nu. 30. cōmun# dicit.

[sect. 28] Nota # si rei vindicatio intentetur contra aliquem, qui tempore sententiæ ferendæ non possidet, actor pronuntiabitur dñs, & absoluetur reus, & virtute istius declarationis auferetur à reo, si inuentus fuerit possidere. Ias. in. d. §. nihil commune. nu. 132. & 140. communem dicit.

[sect. 29] Relictum filio mariti, non habita m#tione patris, nec patriæ potestatis, intelligitur factum intuitu filij, & nō patris. Bertrandus in. l. hac edictali. nume. 13. C. de secun. nupti. communem dicit.

[sect. 30] Relictum filiæ si nupserit centum, & si non quinquaginta, si ingrediatur in monasterium, habebit c#tum. Deci. cons. 64. Ioan. Durã. in arte testan. tit. 6. cau. 64. Deci. cons. 419. communem dicit.

[sect. 31] Religiosus etiam nō de minoribus, non potest testari, nec reuocare testamentum antea factum. Ludo. de Go za. consi. 41. nu. 17. communem dicit, reprobo Bart. in. l. si qua mulier. C. de sacrosan. eccles. ex Panor. & Deci. in. c. in præsentia. de proba.

[sect. 32] Religiosis potest induci durior vita secundum regulam & ordinem. Panor. in. c. ad nostram. nu. 4. de appel. communem dicit. & Deci. nu. 6. licet veriore dicat contrariam.

[sect. 33] Relegato restitutio est concedenda. Cur. Iuni. consil. 182. num. 15. communem dicit.

[sect. 34] Remissio delinquentis ad locum delicti, debet fieri adpetitionem iudi cis delicti. Couarru. in quæstio. practi. c. 11. num. 5. in fi. in verb. quarto. communem dicit, ex Bar. Bal. & alijs in. l. 1. vbi de orimine agi. oportet. & Anania in cap. 1. de raptu. & vi. de istis remis-[Fol.157r]sionibus plenè per. Coua. ibi ad intellectum. l. 1. & 2. tit. 17. li. 8. ordi. & vi. in verb. Delinquens. nu. 68. vbi plenè.

[sect. 35] Fallit in vagabundo, quia non est remittendus. Coua. in dict. cap. 11. nu. 7. communem dicit ex Ana. & Cal. in cap. 1. de raptu. & Gui. quæst. 202. licet ei non placeat. quem vide.

[sect. 36] Fallit in criminibus leuibus, vbi nō est imponenda pœna afflictiva corporis. Idem Couar. ibi. vers. octauo. communem dicit ex Calde. in cap. 1. de raptu. & Collecta. in cap. postulasti. de fo. competen. & Deci. Cape. Tholo. quæst. 319.

§. Concordat cum dict. l. 2. titul. 17. [sect.] li. 8. ordinamen.

[sect. 37] Nota, quòd fur, qui ad alium locum fugit, non est remittendus ad locum delicti peri illum iudicem, vbi inuentus est. Coua. in quæst. prac. capitu. 11. num. 9. communem dicit. ex Bart. in l. si dominum. ff. de fur. & Boe. decis. 13. num. 47.

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

[sect. 38] Remissio. in crimine hæresis nõ fit. Couar. in dict. cap. 11. in fi. commun# dicit ex Guido. quæst. 202. & illam intelligendam dicit, quando non fuit requisitus iudex vbi fuit inu#tus, vel si ibi hæresim priorem prosequutus sit, secus tamen si commissio crimine recedit, quòd si peratur, ipso delict# non repet#te, debet fieri remissio ex glo. in cap. vt commissi. de hære. in. 6. & Cino. in. l. 1. C. de summa trini.

[sect. 39] Renuntiatio exceptionis non numeratæ pecuniæ tempore cautionis emissa, est nulla. Alex. consil. 35. vo. 1. communem dicit, quem resert & sequitur Couarru. in reso. capit. 4. num. 3. li. 2. reso.

§. De iure regio contrarium inueni [sect.] tur per. l. 9. ti. 1. par. 5. Vnum tamen no ta in practica, quòd licèt sit verum, # renuntians exceptioni non numeratæ pecuniæ non potest excipere, agere tamen potest, dicendo pecuniam non solutam. vt notat Imol. in cap. vl ti. de solu. ad fi. & Feli. in cap. si cautio num. 49. de fi. instru. & Couarru. in dict. num. 3. quod nota.

[sect. 40] Renuntiatio omnium casuum, per quos reuocatur donatio, nõ valet. Ru be. cons. 94. communem dicit.

[sect. 41] Renuntiatio reductionis ad arbitri# boni viti, vel appellationis in cõpromisso non operatur contra enormissimam læsionem. Cur. Iuni. consi. 79. num. 4. communem. dicit.

[sect. 42] Renuntiatio facta in iudicio, tollit ius conditionale. Io. à Ripa. in. l. conditionis. num. 16. C. de pactis. communem dicit.

[sect. 43] Amplia ad ren#tiationem iuratam. Idem ibi. num. 17. communem dicit.

[sect. 44] Renuntiatio generalis cum iuram# to operatur circa legitimam. Idem Ripa. in li. primo respon. 6. num. 8. communem dicit.

[sect. 45] Amplia ad renuntiationem bonorum paternorum c# iuram#to. Idem ibi. num. 13. communem dicit. Contrariam dicit communem Boe. deci. 3. Sed tene primam, quia plures sunt tenentes eam. & vi. Coua. in cap. quãuis pactum. de pact. in. 6. part. 3. §. 3. nume. 3.

[sect. 46] Renuntiatio generalis post expres[Fol.[157]v] sionem aliorum casuum valet, & cõprehendit alios non expressos. glo. in l. 3. in fi. tit. 2. par. 5. communem dicit ex Sali. in. l 1. C. commo.

[sect. 47] Renuntiare licèt possit quis iuri sibi competenti, & sic possunt statuentes renuntiare & agere contra statutum, quod in eorum fauorem est con ditum, etiam confirmatum per romanum pontificem ex tex. & Abba. in capitu. cùm accessissent. de consti. Si tamen statutum habet decretum irritans, quicquid actum fuerit, non possunt contrauenire. Couarruui. in dict. capitu. quanuis pactum. num. 6. par. 2. §. 2. communem dicit ex glo. & ibi Abb. Anto. & Feli. & Deci. in. d. c. cùm accessissent. de consti.

[sect. 48] Renuntians beneficio in manibus prælati, potest pœnitere antequam alteri facta sit institutio. Boer. decis. 350. nu. 5. communem dicit.

[sect. 49] Renuntiatio facta per metum, non est nulla. Io. de Selua. de benefi. part. 3. quæst. 32. num. 3. communem dicitex gloss. & ibi Abba. in capitu. ad aures. quod me. causa.

[sect. 50] Represaliæ possunt concedi contra clericum debitorem. Gui. papa. decis. 34. communem dicit.

[sect. 51] Res legata non censetur hypotheca ta, sed solùm ali# restestatoris pro ipsa re legata. Ang. in. §. 1. num. 5. Insti. de leg. communem dicit.

[sect. 52] Rescriptum ad beneficia potest quis impetrare # alio absq; mādato. Ripa. in. c. ad aures. de res. nu. 35. cõem dicit.

[sect. 53] Rescript# secund# nō faciens m#tio n# de primo, nō est ipso iure null#, sed venit annulland# ope exceptionis. Panor. in. c. c#ter#. n. 5. de res. cōem dicit.

[sect. 54] Rescript# im petrat# ad observatiā iuris cōmunis cōtra habent# priuilegi# cōcetn#s merita caus#, nōtenetur facere de priuilegio m#tion#. Panor. in. c. cū ordinem. de res. cōem dicit.

[sect. 55] Rescriptum si dicitur subreptitium, non sufficit solū de subreptione ex cipere, sed requiritur quōd excipiens appellet. Panor. in dict. cap. cæterum. nu. 9. de res. cōmunem dicit.

[sect. 56] Rescriptum principis nouas ac inso litas clausulas continens, præsumitur falsum, & non venit exequendum. Io. Nico. in additioni. ad Alci. in tracta. de præsumpti. reg. 2. præsum. 3. in fi. communem dicit.

[sect. 57] Rescript# impetrat# cōtra spoliato r# transit ad successor# singular#, qui scienter successit in viti#. Frã. de Are. in. c. quia. v. de iudi. nu. 8. cōem dicit.

[sect. 58] Rescripti sola impetratio ad diuersos iudices sine vsu nō punit#. Gome. in. c. disp#dia. n. 28. de res. in. 6. cōem dicit.

[sect. 59] Reseruatio beneficij finitur post col lationem factam.

[sect. 60] Restitutio ex capite ignorantie post quadraginta annos, infra quadri#ni# competit ecclesi#, & pauperibus, reiecta opinione Alexan, dicentis, quōd post c#tum annos competeabat. Boe. decis. 39. num. 7. & Bello. cons. 46. nu. 15. communem dicit.

[sect. 61] Amplia, ad priuatos ex capite ignorantie datur restitutio contra pr#scriptionem triginta annorum. Bertran. con. 15. vo. 1. nu. 42. & Cur. Iuni. cō. 57. num. 3. & Bal. de præ. in. 4. par. 4. par. **[Fol.158r]** quæst. 29. communem dicunt.

[sect. 62] Amplia ad pr#scription# quadragenaria. Hiero. Cagno. in. l. is qui. nu. 6. ff. de reg. iu. & Mauri. de restitutione in integ. cap. 58. communem dicit ex Alex. con. 169. vo. 2. Augusti. aut# Bero. in quæst. 8. nu. 3. dicit magis cōmu nem contrariam, quōd in pr#scriptio ne quadragenaria non procedat resti tutio ex Feli. in cap. vigilant. de pr#s. qui hoc non probat. Et hanc opinionem intentat tenere Mauri. in dict. c. 58. in fi. & Couar. in reg. possessor. de reg. iuris in. 6. part. 3. §. 3. & hincinde adducit multa, tandem cōcludit rem esse dubiam, & cōcludit cum hac vltima opinione. ex Deci. cons. 29. & Se ni. con. 82. & Barba. con. 41. nu. 18. vo. 1. & Soci. consi. penul. vo. 3. & Rube. con. 56. & hanc communioem dicit Tiraq. de retract. lignagi. glos. 4. §. 35. num. 47. Nota tamen, quōd licet inter doctores magna sit cōfusio in hac quæst. in vno tamen omnes conueniunt, quōd lapsis triginta vel quadraginta an. datur quadriennium ad petendam restitution# ex capite ignorantie: & cū hoc tempussit vtile, non currit ignorant, etiam per cent# annos, secundum commun# opinionem. vt per Aimon. de anti. in. 4. par. de præ. nu. 57. ex Decio cōs. 36. & 42. in fi. data probabili ignorãtia. vt si instrument# iuris rei inueniatur penes aduersarium, quod nunc apparet, vel in loco. remoto, quod verisimiliter credatur petentem restitution# igno rasse. quod nota.

[sect. 63] Limita tam in pr#scriptione quadragenaria, quàm in alia, si restitutio in integrum petatur pro. consequendo Iucro. Ias. in. l. possideri. §. Labeo. nu. 14. ff. de acqui. posse. ff. cōmun# dicit.

[sect. 64] Nota, quōd quadriennium intra q# est petenda restitutio, incipit currere à t#pore læsionis & impletæ præscriptionis. Balb. de præ. in. 5. par. quæst. 2. communem dicit

[sect. 65] Item nota, quōd hoc quadri#nium non currit per vitam prælati alienantis. Idem Bald. ibi. communem dicit.

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

[sect. 66] Restitutio in integrum transmittitur ad heredes hæredis impeditos ex aliqua causa non adire hereditatem si bi delatam. Rube. consi. 57. num. 2. communem dicit.

[sect. 67] Amplia ad hæredem ab intestato. Io. Mau. de resti. in integ. capitul. 288. communem dicit.

[sect. 68] Restitutio in integrum datur hæredi per clausulam generalem non soluenti canonem etiam aduersum præscriptionem quadragenariam. Hiero. Gagno. in reg. qui alterius. ff. # reg. iu. nu. 6. Commune dicit. vbi vi. bonam distinctionem. & vi. in verbo, Emphyteota, nu. 115.

[sect. 69] Item restitutio in integrum ex clausula generali datur contra sententiam ex scriptura de nouo reperta. Cur. Iuni. con. 18. nu. 1. communem dicit. quã intellige in reo, non autem in actore, vt per Boe. deci. 307. & Ias. in. l. imperatores. nu. 6. ff. de re. iudi.

§. Nota istam commune ad ampliationem. l. 1. ti. 26. par. 3.

[sect. 70] Amplia ad testes de nouo repertos. Ias. in. d. l. Imperatores. nu. 10. communem dicit, quam communem intellige in vniuersitate, ecclesia, ac minore, nã in alijs stat regula in contrarium, de qua per Ias. in dict. l. Imperatores. vbi ponit regulam ac limitationes.

[sect. 71] Restitutio est necessaria, quando petitur, quòd sententia retractetur ex eo quòd fuit lata ex falsis probationibus, licet sit tutus exceptione falsitatis. Ias. in. l. diuus Adrianus. num. 8. ff. de re. iudi. communem dicit.

[sect. 72] Nota primò, quòd hæc exceptio vel actio falsitatis est proponenda intra quadriennium quod datur ad restitutionem in integrum postulandã. Ias. ibi. nu. 30. magis cõmunem dicit.

[sect. 73] Nota secundò, quòd ad hoc quòd competat restitutio, sufficit probare falsitatem testium sine eo, quòd probet corruptelam, nisi petens ad vtrumque astringatur. Ias. ibi. num. 18. communem dicit.

[sect. 74] Amplia, si vtrunq; ponatur in diuersa oratione, vel quando vnum non qualificat alterum, Ias. ibi. num. 22. communem dicit.

[sect. 75] Restitutio concessa minori in his, quæ sunt indiuidua, & connexa, ad consortes extenditur. Io. Mau. de resti. in integ. cap. 185. communem dicit.

§. De iure regio licet appellatio [sect.] vnius ex socijs prosit omnibus alijs, tam sententia retractatur ex restitutione minoris habentis rem communem, non prodest alijs. per. l. 5. tit. 23. par. 3. quæ videtur esse cõtra communem, sed communis habet locum in casu, in quo loquitur in indiuiduis ac cõnexis, vt in iure patronatus ac alijs.

[sect. 76] Restitutio in integrum cessat in executionibus pœnarum. Mauri. de resti. in integ. cap. 152. communem dicit.

[sect. 77] Restitutio in integrum potest deleri indistinctè. Ias. in. l. nec quicquã. num. 82. de offi. procon. Cæsa. communem dicit.

[sect. 78] Restitutio in vna causa concessa circa eandem rem, non potest restitutio iteratò postulari, nec est concedenda. Io. Mauri. de resti. in integ. capit. 258. communem dicit.

§. Nota istam communem ad intel. [sect.] l. 18. in ordi. de Madrid, vbi prohibetur restitutio minoris secundò ad opponendum ac excipiendum in causa.

[sect. 79] Restitutio non datur cõtra tertium possessorem non fraudulenter. Alex. con. 92. vo. 1. communem dicit.

[sect. 80] Restitutio si alicui est facienda de aliqua re, sufficit, quòd in bonitate intrinseca ac substantia non mutate restituatur. Boe. de. 327. num. 11. communem dicit.

[sect. 81] Restitui si per iudicem mandetur ali cui aliquam rem eam petenti, eo ipso videtur declarare esse illius. Marti. ab Aspilcuera. in. c. accepta. de resti. spoli. oppo. 5. num. 16. communem dicit ex Ias. in. §. omnium. Insti. de acti. nume. 146.

[sect. 82] Retractus contractus si alicui competat ex conuentione partium tempore non præfinito, præscriptione tri ginta annorum tollitur. Couar. in reso. li. 1. cap. 9. nu. 1. communem dicit ex Feli. in cap. cùm accessissent. de cõ sti. num. 27. & Purpu. in. l. petens. nu. 4. C. de pactis, cõtrariam ex pluribus[Fol.159r] dicit #quiores Dida. Perez in. l. 2. tit. 13. li. 3. ordin. col. 1228. cum sequen. ex Alci. in rub. de præ. nu. 65.

§. Nota istam communem ad intel [sect.] lectum. l. 42. ti. 5. par. 5.

[sect. 83] Amplia istam commune, etiam si in. conuentione deductum fuerit, quòd quandocunque etiam in perpe tuum possit redimiere. Cuar. ibi cõmunem dicit ex Ange. con. 15. & magis communem dicit. in nu. 6.

[sect. 84] Nota, quòd licèt in conuentione re tractus solùm fiat mentio, quòd pars vendens possit retrahere, intelligitur etiam de suis hæredibus. glos. in. l. 42. ti. 5. par. 5. in glos. que el vendedor. co mun# dicit ex gl. in. l. 2. C. de pa. & vi. docto. in. l. si dec#. ff. de verb. obli.

[sect. 85] Retractus rei venditæ, quidatur ex dispositione legis, vel statuti, vel consuetudinis, est contra ius commune. Tiraq. de vtroq; retra. lignagier. §. 35. nu. 8. Commune dicit.

[sect. 86] Retentio non habet locum in actio ne de dote. 10. de Garro. in rub. de se cun. nupti. C. nu. 101. communem dicit ex docto. in. l. 1. §. taceat: derci vxo. acti. C. & Soci. in con. 180. vo. 2.

[sect. 87] Reuocatoria non potest agi contra tertium possessorem habentem rem alienatam in fraudem, nisi principalis antea ex cutiatur. Ias. in. §. it# si quis. nu. 67. Insti. de acti. commun# dicit.

[sect. 88] Limita si notoriè cõstat nulla bona habere alienans. Idem ibi. nu. 68. cõmunem dicit, vbi point regulam & septem limitationes.

[sect. 89] Rex licèt non possit alienare bona regni, vel dignitatis, tamen si res sit modica, valet alienatio. Couar. in. c. quanuis pactum. de pactis. in. 6. num. 4. communen dicit ex docto. in cap. intellecto. de iu. iuran.

[sect. 90] Reus si actor est contumax; & nihil probat, absoluitur diffinitiuè, quãdo tempus est assignatum. actori ad pro bandum: si autem nullum tempusest assignatum, absoluitur ab instantia. Ias. in. l. properandum. §. & si quidam nu. 15. C. de iudi. communem dicit.

[sect. 91] Amplia istam commun#m intantum esse veram, quòd absolutus reus, quia actor non probauit, ampliùs de delicto illo non potest aconsari nec per actorem, nec per alium. Coua. in resolu. in li. 2. cap. 10. nu. 2. commun# dicit. & vi. Nico. Boe. de cis. 289. per to tam. dum quærit, an possit de delicto vnus hominis denuò queri. & Marã. in specu. aure. part. 6. num. 96. fi actor non sit præuaticatus, vel. in fraudem non probauit.

[sect. 92] Reus exceptionom suam probans dubiè, etiam siactor plenè probaue rit, est absoluendus, quãdo dubia pro batio est talis, quæ potest sacere act# licitum. Ias. in. l. nõ solùm. §. secund# nu. 6. ff. de no. ope. en#.

[sect. 93] Reus debet in expensis condemua ri, si succumbat, etiam si sententia sit interlocutoria. Ias. in dict. l. properan dum. §. siue autem. num. 19. com. munem dicit.

[sect. 94] Fallit, nifi iustamcausam habueritli tigãdi. Hiero. Cagno. in. l. io. alterius. ff. de reg. iu. nu. 25. communem dicit.

§. Concor. cum. 1. 7. tit. 22. part. 3. per [sect.] quam declaratur. l. 39. tit. 2. & l. 8. tit. 3. **[Fol.159v]** par. ea. & l. 6. ti. 13. li. 2. fo. ll. & vi. in ver. Iudex. num. 251.

[sect. 95] Reus conuictus de homicidio, potest se iuuare, quòd ad fuam defensio nem hoc fecerit. Hiero. Cagno. in. l. nemo. num. 4. ff. de regu. iu. communem dicit.

[sect. 96] Reus inuentus cum aliqua re subtracta, si rese esset mansura in loco, vbi inuenitur, potest ibi conueniri, aliàs ad suum iudicem data satisfatione re mittitur. Boer. decis. 218. num. 3. & 4. communem dicit.

§. Aliter disponitur in. l. 32. tit. 2. part. [sect.] 3. Vbi disponitur, quòd si res mobilis, vel se mouens, si alicui petatur, quòd ibi respondere debet vbi inuenitur, & si sit bon# famæ sub fideiussoribus iudicium sisti & iudicatum solui, sibi redditur, aliàs si sit malæ famæ, detinetur cum re. & vi. l. 5. stili. Et nota dictum aure, Ange. in. l. 2. ff. vi. bo. rapto. vbi dicit, quòd possum pro pria autoritate rocinum meum, qui subtractus est furtiuè, accipere. de quo per Ias. consi. 20. vo. 3. in princi. quam causam habui de facto & obtinui & vi. Raue. in Alpha. aure. in verb. Fur:

[sect. 97] Reus opponens se in iudicio c# clausula, quòd per actus quos facit, non videatur prorogare iurisdictionem, non prorogat. Io. à Ripa. in cap. cùm m. nu. 99. de cõsti. communem dicit. & vi. in ver. Protestatio. num. 555.

[sect. 98] Rei duo censentur, si dicant, quòd in solidum obligantur, etiam si non appareat aliud, per quod videantur velle esse duo rei de bendi. gloss. in. l. 10. tit. 12 part. 5. communem dicit ex Bar. in. l. 4. §. Cato. ff. de verbo. obli. in oppo. 6. & Are. ibi. col. 11. §. Concor. cum. dict. l. 10. [sect.]

[sect. 99] Nota, quòd medio, auth. hoc ita. de duobus rei. C. & l. 10. ti. 12. par. 5. potest renuntiari. gloss. in dict. l. 10. in verb. su parte, communem dicit ex glos. in dict. auth hoc ita. Et nota dictum solenne dict. glos. quòd licèt instrum#tum habeat execution# paratã, quòd habet loc# remedi# dict. auth. licèt Ang. ibi. teneat contratium.

[sect. 100] Rogatus hæreditatem expendere post mortem in virgines maritãdas. vel in paupers, non potest illam erogare in vita. Deci. in. l. cùm tempus. ff. dereg. iu. communem dicit. Contratiam veriore & communiorem dicit Hierony. Cagno. ibi. per totam.

[sect. 101] Rubrica generalior nigro non restrinigitur per nigruni specialiter loquens, immo ex rubrica generalior ostenditur nigrum. Cur. Iuni. cõ. 107. nu. 2. communem dicit.

[sect. 102] Rubrica generalior nigro potest al legari in sua generalitate. Idem Cur. cons. 65. nu. 3. communem dicit.

[sect. 103] Rusticus ad hoc quòd possit petere restitutionem contra contractum initum contra ius, deberet consulere duos peritos in iure, & nõ sufficit: vn# lo Mauri. de resti. in integ. capit. 88. communem dicit.

[sect. 104] Rusticus ac idiota non compellitur respondere positionibus nisi præ sente aduocato. Dida. Perez in. l. 1. tit. 3. li. 3. ordi. col. 925. communem dicit ex Hostien. in capit. dilecti. de iudi. **[Fol.160r]** & Bal. in. l. 2. in prin. de iura. calumni. & Alexand. in. l. 1. ff. de vulga. & pupi. quam intelligit in rustico simplici, se cus tamen in sagaci, quod relinquitur arbitrio iudicis ex gloss. in. l. athletæ. §. rusticis. de exc. tuto. & Ias. in. l. si quis id quod. num. 33. ff. de iuris. omni. iudi.

S.

[sect. 1] SALARIUM integrum debetur potestati mortuo ante finitum officium. Ias. in. l. diem functo. num. 38. ff. de offi. assesso. & Iunior nume. 29. communem dicunt.

[sect. 2] Intellige istam communem, etiam in potestate cuiuscunque ciuitatis cō ducto pro certo salario per annum. glos. in. l. 9. tit. 8. par. 5. in verbo, corte. communem dicit ex gloss. in dict. l. diem functo.

§. De iure regio solū in potestati [sect.] bus regijs & officialibus domus regi# hoc statutum est per dict. l. 9.

[sect. 3] Amplia istam communem in salario assessoris. Iunior in dict. l. di# functo. nu. 37. communem dicit.

[sect. 4] Amplia secundò in salario docto-. tis legentis. Idem ibi commune dicit.

[sect. 5] Amplia tertiò in aduocato. Id# ibi num. 53. communem dicit.

[sect. 6] Nota, quòd si præsides remoueat propter culpam suam, non perdit salarium præteritum, sed futur#. Id# ibi. communem dicit.

[sect. 7] Salarium aduocati vel procurato ris pars non petit, si gratis offici# exer cuerunt. Boer. decis. 210. num. 5. communem dicit.

[sect. 8] Amplia in aduocato, qui. propriā causam prosequutus fuit, quia non re cipit salarium, si vincat. Boe. decis. ea. nu. 3. communem dicit.

[sect. 9] Sanctorum canonizatio spectat ad Romanum pontificem, & quem ipse canonizat, venerandus est, & non alius. Cassa. de gloria mundi. part. 2. consi. 47. communem dicit ex Inno. & Panor. in cap, fi. de ferijs.

[sect. 10] Sanioris pars in actibus profanis non requiritur, tamen in actibus ecclesiasticis sic. Roch. de Cur. de iure patro. in verb. honorificum. num. 92. communem dicit.

[sect. 11] Scientia & patientia principis non requiritur in præscriptione, de cuius initio memoria non sit hominum in contrarium, etiam si præscribatur me rum ac mixtum imperium. Secus in alia præscriptione. Balb. de præ. par. 2. par. 5. quæst. 3. communem dicit. & vi. in verb. Præscriptio. nu. 299.

[sect. 12] Amplia & si præscribantur vectigalia, vel pedagia. Idem ibi quæst. 4. communem dicit.

[sect. 13] Amplia sec#dò ad pedagium, vel vectigal nondum formatum. Idem ibi communem dicit.

[sect. 14] Nota, quòd in hac præscriptione sufficit scientia officialis. Idem ibi cōmunem dicit.

[sect. 15] Scriptura habens plura capitula, potest pro parte approbari, & pro par te improbari. Bello. consi. 46. num. 11. communem dicit.

[sect. 16] [Fol.[160]v] Scriptura ex archiuo publico probat solū inter subditos archiui. Caro. Moli. in consuetu. Pari. tit. 1. §. 2. nu. 25. & 26. communem dicit, licèt sibi non placeat, in num. 29. Et contrariam, quòd vbique faciat fidem etiam inter non subditos scriptura sumpta ex archiuo publico, communem dicit Aimon de anti. part. 1. li. 4. num. 9. ex Bart. in dict. l. 1. C. de summa trini. & hæc videtur magis communis. Et intellige de archiuo publico autoritate principis confecto, vt aliàs intelligit Caro. in dict. nu. 29.

[sect. 17] Scriptura camporis non probat cō tra alium, licèt contra se sic. Sali. in. l. 1. nu. 9. C. de eden. communem dicit.

[sect. 18] Scriptura priuata ad hoc quòd valeat, requiritur subscriptio trium testium, iuxta. l. scripturas. C. qui potiores in pigno. habe. & testes debent esse viri, & non sufficiunt

fœminæ. Aimon in tracta. de antiqui. part. 1. in verb. propositum nostrum. num. 34. communem dicit.

§. De iure regio circa primam par [sect.] tem istius cōmunis disponitur, quòd sufficiât duo testes per. l. 114. & 119. tit. 18. par. 3. & hoc sentit glo. in dict. l. 114. in verb. fue fecha. & Couar. in quæst. practi. cap. 22. in prin.

[sect. 19] Scriptura priuata probat, etiam si manu alterius sit subscripta de mandato alicuius. Couarru. in dict. cap. 22. num. 2. communem dicit, ex gloss. in cap. 2. de fi. instrum#. cùm deponunt testes scriptura confecta demandato Titij ipsis præsentibus. Ripa. in. l. admonendi. num. 105. de iureiuran. ff. nec requiritur in hoc casu comparatio litterarum. vt not. Imol. in dict. capit. 2. num. 8.

[sect. 20] Nota, quod dict# est quod duo testes suffici#t iuxta regni legem est intelligendum, quando restes depon#t de veritate contractus, sed quando so lùm deponunt quòd viderint illam scripturam priuatam subscribi à Titio, sunt necessarij tres testes. Coua. in dict. cap. 22. nu. 3. Cōmun# dicit. & ex hac communi potest dilui cōtrarietas legis ad opinionem communem.

[sect. 21] Scriptura priuata, quæ subscripta est à testibus & à parte sine comparatione litterarum, sola recognitione testium & partis cōprobatur, & valet. Coua. in dict. cap. 22. num. 4. commu nem dicit ex Bar. in. l. admonendi. ff. de iureiu. & tunc non sufficit comparatio litterarum ad eius probationem. vt notat Feli, in. c. 2. de fi. instru.

[sect. 22] Scriptura priuata à testibus subscripta & recognita, licèt à parte non sit recognita, sine comparatione litterarum probat. Couarru. ibi in. 4. casu. communem dicit ex Io. An. Hosti. & Imol. in dict. cap. 2. & Ias. in rep. l. admonendi. num. 88. ff. de iureiuran. contra Bart. ibi. vbi dicebat necessariam comparation# litterarum, qu# Couarru. in dict. cap. 22. approbat, quando testes non se subscripserunt, quia tunc sola recognitio non sufficit, vt tenet Corne. consil. 58. vo. 3. & Curti. Iuni. in dict. l. admonendi. num. 35.

[sect. 23] Nota, quòd scriptura priuata etiam recognitaâ parte in præiudicium ter[Fol.161r] tij habentis hypothecam posteriorem per instrumentum publicum non probat, nisi tres testes subscripti recognoscant subscriptiones, & sint viri, non tam# mulieres. Couar. ibi. nu. 5. cōmun# dicit ex Deci. in. d. c. 2. & vi. l. 31. tit. 13. par. 5.

[sect. 24] Scriptura priuata comparatione li terar# coadiuuata, semiplenam probationem inducit. Couarr. in. d. c. 22. nu. 6. vers. cæterum. communem dicit ex Panor. & Feli. in. d. c. 2. si tamen nullo suffragatur adminiculo, nec cō paratione nec recognitione testium, pr#sumptionem, non tamen probationem aliquam inducit. Couarr. ibi commun# dicit ex Bar. in. d. l. admonendi. & Cur. nu. 36.

[sect. 25] Sent#tia interloquutoria de necessitate minimè in scriptis est proferen da. Ias. in. l. nec quicquam. nu. 19. ff. de offi. præ. communem dicit.

[sect. 26] Sententia ab obseruatione iudicij licèt sit interloquutoria, habet vim diffinitiuæ. Coua. in reso. li. 1. c. 1. nu. 8. cōmun# dicit ex Rebufo. in. l. quod iussit. nu. 48. ff. de re. iudi.

[sect. 27] Sententia interloquutoria quo ad partes transit in r# iudicatam, quo ad iudicem tamen non. Præpo. in. c. 1. 2. q. 1. & Ias. in. d. l. quod iussit. nu. 46. cō munem dic#t. vi. gl. in. l. 2. ti. 22. par. 3.

[sect. 28] Amplia, etiam si contineat aliquod factum, per iudicem potest reuocari. Ias. ibi. nu. 23. communem dicit.

[sect. 29] Amplia secundò intātum esse veram communem præcedent#, quòd si pars in prosecutione appellationis expensas fecerit, non sunt ei resar ciendæ. Ias. ibi. nu. 9. communem dicit. Amplia tertio in quacunque sententia interlocutoria, nō solū circa ordinationem iudiciorum siue de terminationem & decision# cuiusc# que articuli, vel si iubeat aliquid dari vel facere. Grego. Lopez in. l. 2. tit. 22. par. 3. in verb. Lo pueda toller. magis communem dicit ex glos. in. l. 1. C. de senten. rescin. non po. & per. d. l. 2. ap probatur hæc communis opi.

[sect. 30] Fallit in interlocutoria, in qua iudex pronunciat non esse iudic#, quia per eum non potest reuocari. Ias. ibi. communem dicit.

[sect. 31] Fallit secundò in interlocutoria bis cōfirmata. Aufreri. in addi. ad. q. Tholo. 185. ex glo. in cle. fi. in verb. super ea. de appel. & Sicu. & Car. ibi. cō munem dicit, quia tunc nec per iudi cem, nec per partes non potest reuocari. Alex. con. 99. vol. 5.

[sect. 32] Nota, quòd in reuocatione senten tiæ interlocutoria, quæ non infert maximum grauamen parti, non requiritur citatio partis. Pet. Raue. in al pha. aure. in verb. Iudex. magis communem dicit.

[sect. 33] Sententia lata cōtra vasallos sciente domino, præiudicat domino quātum ad possession#, non quo ad proprietat#. Feli. in. c. cū super. nu. 12. de re iudi. communem dicit. & vi. in verb. Acta. nu. 53.

[sect. 34] Sent#tia ex testimonio periti in arte nunquam transit in rem iudicatā. Hiero. Cagno. in. l. consilij. ff. de reg. iu. nu. 32. cōmunem dicit. & Iun. con. 163. nume. 8. & vi. Molin. in addi. Ad[Fol.[161]v] Alex. consil. 149. nu. 6. vol. 2.

[sect. 35] Nota, quòd si sententia est profer# da de cōsilio peritorum, si duo possunt inueniri, non sufficit quòd fiat de consilio vnus, secus tamen si duo non possunt inueniri. Deci. in. c. proposuisti. nu. 10. de proba. cōmunem dicit. quā nota ad limitationem com munis in verbo, Rusticus. nu. 103.

[sect. 36] Limita si de publico sit deputatus peritus ad iudicādum, quia tunc sufficit vnus, & nō requiritur quòd duo adhibeātur, licet plures reperiri possint. Galia. in. l. 1. §. fi. ff. de verb. oblig. nu. 6. communem dicit.

[sect. 37] Nota, quòd si periti adhibiti in aliquo actu debent iurare saltim de cre dultate. Deci. in. d. c. proposuisti. nu. 15. de proba. communem dicit. & vi. Coua. in reso. li. 2. c. 13.

[sect. 38] Sententia, quæ transiuit in rem iudicatā, non potest impugnari ex eisdem actis. Cur. Iuni. consi. 9. num. 6. communem dicit.

[sect. 39] Fallit, si apparet euidenter iniqua ex eisdem actis, nunquam transit in rem iudicatam. Cur. Iuni. consil. 124. nu. 14. communem dicit.

[sect. 40] Et est ipso iure nulla. Ias. in. l. errorem. nu. 11. C. de transa. communem dicit. Sed contrariam dicit magis cō mun# Afflic. deci. 28. nu. 8. & in deci. 47. nu. 4. dicit cōmunem, quòd sententia no est nulla, si apparet ex actis iudicem malè iudicasse, cū sit contra ius litigatoris.

[sect. 41] Item sententia non viso processu est ipso iure nulla, si constat. Anto. de Tremo. in addi ad Bonacur. in practi. exceptio. in Rub. de impedimen. executi. num. 17. in verb. alij casus. vers. quid autem de publicatione testium. communem dicit.

[sect. 42] Item sententia lata pro absente nō contumace non valet. Ias. in. l. nec quicquam. ff. de offi. præto. & in. l. furioso. nu. 6. ff. de re iudi. cōem dicit.

[sect. 43] Amplia istam communem, etiam si sit lata in fauorem furiosi absentis, qui non potuit citari. Fran. de Are. in cap. causam#. de iudi. nu. 23. commu nem dicit ex Anto. ibi. & glo. in dict. l. furioso. & in. l. qu#situm. eo. titu.

[sect. 44] It# sententia se referens ad acta nul la, est nulla. Matthæ. decis. 47. num. 3. communem dicit.

[sect. 45] Item sententia diffinitiuā seu inter locutoria, parte, cui interest, non cita ta, non valet. Anto. de Tremo. in addi. ad Bona. in præludio excepti. nu. 17. in fi. communem dicit.

[sect. 46] Item sententia prolata de nocte nō valet. Ias. in. l. non minorem. nu. 3. C. de trans. communem dicit.

[sect. 47] Sententia referens se ad aliquod in strumentum q# non est in processu, non valet, secus tamen si sit in proces su. Ias in. l. ait prætor. §. si iudex num. 19. ff. de re iudi. commun# dicit. quia sent#tia nō potest referri ad alia acta quæ non sint in processu. Sebast. Vã ti. de nulli. proces. §. de defectu proce. & solenni. nu. 105. communem dicit ex Alex. cōs. 53. vo. 5. vbi infert, quòd sententia prolata per iudicem pro vt habetur in consilio periti, si cōsiliū est in processu, valet sententia, secus tamen. Et cum hac distinctione ve-[Fol.162r]niunt concordandæ opiniones, quæ in hoc articulo variæ sunt, de quibus per Iafred. in decisio. centu. deci. 1. Quam distinctionem intellige cum distinctione Alcia. in. l. 1. §. si quis ita. nu. 41. ff. de verborum obligatio. quã do sententia est prolata sub his verbis, Pronuntio pro vt in consilio. quia valet sententia. Secus si dicat in sententia, Pronuntio condemnandum pro vt in consilio, quia non valet. & ibi dicit communem opinionem. Quod nota.

[sect. 48] Amplia, etiam si iudex sit informatus de instrumento, non tamen in iudicio deductum. Couar. in resol. c. 1. lib. 1. nu. 9. communem dicit ex Arein. c. 3. de accusa. nu. 4.

[sect. 49] Sententia lata pro maiori contra minorem ex falsis testibus vel probationibus, est ipso iure nulla, & non est necessaria restitutio. Ias. in. l. si quis ad quem. ff. de acquiren. hæredita. communem dicit. Si tamen proferatur contra maiorem, non est ipso iure nulla, sed cum beneficio restitutionis in integrum petito infra quadriennium secundum magis communem opinio. vt notat Anto. de Tremo. in addi. ad Bona. in rubri. de excepti. & bene. num. 3. ver. vel instrumenta. & est text. vbi docto. in. l. diuus. ff. de re iudicata. & vi. Sebastia. Van. de nulli. proce. §. ex defectu solen. sen. nume. 132. contrarium notat Zazi. in intelle. singula. fo. mihi. 88.

§. Nota istam communem ad intel. [sect.] l. 1. ti. 6. par. 3. & est maximi effectus, quia si esset ipso iure nulla, deberet nullitas proponi intra sexaginta dies latæ sententiæ. per. l. 2. tit. 15. lib. 3. ordi na. sed cūm requiratur restitutio, sufficit quod proponatur intra quadriennium. Quod nota. Et circa dict. l. 2. no ta dictum notabile Balb. de præscriptio. in. 4. part. 4. part. quæstio. 32. col. 68. quòd si apparet de nullitate manifestè, in perpetuum potest dici de nul litate, secus tamen, quia non durat ni si per triginta annos, vt dictum est. Ex quibus resultat, quòd terminus se xaginta dierum non consideratur, quando euident est nullitas, quia t#c in perpetuum potest dici de nullitate. Sed dic vt in verbo, Nullitas. nu me. 59.

[sect. 50] Item sententia, in qua non est appo situm verbum absoluo vel condemno, non valet. Ias. in. l. errore. C. de testa. num. 3. communem dicit. Nota ta m#, quòd sufficit, quòd sit appositum verbum æquipollens, per quod causa diffiniatur, vt per plura continuat

Sebastia. Vanti. de nulli. proce. in. §. ex defectu process. ac nullitatis sent#. vers. transea. nu. 90, quem vi.

[sect. 51] Sententia in vna parte inualida, nõ est in totum inualida, quãdo sunt plu ra capitula. Anto. Nice. in cõcor. glo. concor. 55. communem dicit.

[sect. 52] Sententia nulla ex turpitudine iudi cis, nõ potest iudex qui protulit illam corrigere, nec aliter pronuntiare. Panor. in. c. cùm oporteat. num. 6. de accusa. communem dicit.

[sect. 53] Sententia iniusta, quæ transit in rem iudicatam, si hoc constat per confessionem partis, vel si sit notorium, con-[Fol.162v]demnatus restituitur, non obstante re iudicata. Alci. in. c. nouit. de re iudi. nu. 40. cõmunem dicit, & potest etiã retractari per euangelicam denuntiationem. Iuni. consi. 104. num. 4. communem dicit. & vi. Boe. decisio. 306. & vi. Dida. Perez in. l. 1. tit. 11. lib. 3. ordina. col. 1157. post Philip. Deci. in. c. 1. de proba.

[sect. 54] Sententia declaratoria etiam in pœ nis ipso iure afflictis contra criminosum, si aliàs delictum non sit tam notorium, # non possit tergiuersatione celari. Couar. in. c. alma mater. §. 2. nu. 7. vers. quintò perpensa litera concilij. de senten. excom. lib. 6. commun# dicit ex Panor. in. c. cum Vintoniensi. de electi. restringit tamen communem, quando iudex cognitionis est etiam iudex executionis, secus tam#. ex Domi. cons. 136. Sed tamen conclu dit, quòd semper requiratur indistinctè declaratio, vt aliàs de priuato. à be neficio ipso iure, quia licèt possit priuari, tamen possessio ab eo non est au feren da, ex Ripa in cap. sæpe. de resti. spoli. col. penul.

[sect. 55] Sententia non refertur ad dilucidationem quantit atis dubiæ, ad libell#, vel ad positiones, vel articulos, vel ad acta alia minimè probatoria, videlicèt assertoria, vel enunciatua, quæ fidem non faciunt. Sebastia. Vanti. de nulli. proce. §. ex defectu proces. vel solennitatis sent#tiæ. nu. 105. communem dicit ex Bar. in. l. 3. C. de sen. quæ sine cer. quan. & in. l. ait prætor. §. 1. ff. de re iudi.

[sect. 56] Sententia lata contra domin# omis so procuratore valet de iure Canoni. Zare in. c. 1. de accusa. in differen. 43. communem dicit ex glos. in cap. que relam. de electi. & in. c. su scitata. de in inte. resti. licèt aliud sit de iure ciuili, per. l. 1. C. de sen. & inter. omni. iudi.

[sect. 57] Sententia licèt sit pronuncianda in loco maiorum, tamen propter eminentem potest proferri super turrim. Ias. in. l. ab antiquis. C. de testa. communem dicit.

[sect. 58] Sententia continens certam dispositionem licèt adjiciatur, prout hactenus soluit, illa verba non faciunt conditionem, nec oportet aliquid probare, quando executio petitur. Curti. Iu ni. consil. 97. num. 3. communem dicit, & vi. in verbo, Iudex. nume. 171. & Tho. Gramma. decis. 59. à nu. 21. cum sequen. vbi ponit tres casus comprehendentes totam materiam.

[sect. 59] Sententia arbitramentalis, quæ trã siuit in rem iudicatã à partibus emologata, debet obseruari. Curti. Iuni. consi. 177. num. 13. communem dicit.

[sect. 60] Sententia lata per arbitros, in quibus est compromissum, cum clausula arbitrorum & arbitramentorum, si pronunciant tanquam arbitri & arbitratores, censentur pronunciare tanquam arbitratores. Ioan. de Ripa in. l. 2. de res. cap. 2. num. 5 communem dicit.

[sect. 61] Nota, quòd sententia arbitri emologata ex compromisso rato manente pacto, producit actionem in factum. Ias. in. l. ait pr#tor. nu. 12. ff. de re iudi. communem dicit.

[sect. 62] Sententia si per iudicem appellatio[Fol.163r] nis sit cõfirmata, producit actionem, & ex ea agitur, & non ex prima. Ias. in. l. res iudicata. num. 11. ff. de re iudi. communem dicit.

[sect. 63] Fallit, si sententia appellationis sit ex desertione primæ per lapsum fatalium, cū sit interlocutoria agitur ex prima. Ias. ibi. nume. 14. communem dicit.

[sect. 64] Nota, quòd licèt sententia lata con tra legem in corpore iuris clausa sit nulla ex. l. 1. §. item eum. ff. quæ sen. sine appel. rescin. & l. expressim. ff. de appella. & l. 2. C. quando prouo. non est nece. & c. 1. de re. iudi. lib. 6. tamen hoc intelligitur, quando oculo corporeo habita relatione ad text. legis cerni possit, secus autem, si ex tacita relatione ad acta deprehenderetur. Sebast. Van. de nulli. pro. §. ex defectu proces. solen. sen nu. 112. communem dicit ex Alex. cons. 59. vo. 3.

[sect. 65] Nota, # si opponatur exceptio rei iudicatæ in eadem causa, & iudex nō obstante protulit sententiam aduersus illam sententiam quæ transiuit in rem iudicatam, non valet, ac si foret contra ius expressè lata. Idem ibi nu. 125. communem dicit, ex Franco in. c. dilecto. q. 41. de appel. & Feli. in. c. inter monasterium. de re iudi. & vi. glo. in. 1. 13. tit. 22. part. 3. in verbo, non vale el seg#do. Et intellige istam communem etiam si reuocaretur in alia noua instātia. Feli. in. c. inter monasterium, de re iudi. communem dicit.

§. Concor. cum. d. l. 13. contra Bar. in [sect.] l. 1. C. quando prouo. non est nece.

[sect. 66] Item sententia lata ex causa noto riè falsa est ipso iure nulla. Idem ibi nu. 128. communem dicit ex Panor. in c. inter cæteras. de re iudi.

[sect. 67] Item si sententia lata sit ex presso errore facti notoriè, est nulla. Id# Van. nu. 126. ex Feli. in. c. quoniam contra. de proba. nu 26. communem dicit.

[sect. 68] Item sententia referens se ad statu tum nullum, nulla est. Idem ibi. num. 129. communem dicit ex Anto. & do cto. in. c. ab ex communicato. de res.

[sect. 69] Item sententia se referens ad proba tiones de iure reprobata. vt si iudex dixisset, quoniam probatum est per duellum, vel experientiam ferri candentis, nulla est. Idem ibi cemmun# dicit ex Afflict. deci. 47.

[sect. 70] Item sententia referens se ad aliquā speciem prebetionis, vel ad dicta aliquorum testium, ipsis specificatis in sententia, & visis si apparet error inex cusabilis, nulla est. Idem ibi num. 130. communem. dicit ex Alexan. in. l. ex diuerso. §. fi. ff. solu. matrimo. & Ias. in l. 1. C. de erro. calcu. & Felin. in cap. 1. de re iudi.

[sect. 71] Item nota, # decretum ex falsa cau sa latum, siue contra præsentem, siue contra absentem, etiam si non sit in decreto expressa causa, est nullum. Idem ibi num. 132. communem dicit ex. Alexan in consi. 207. & 247. vo. 7. & cons. 69. volu. 3.

[sect. 72] Item nota, # sent#tia referens se ad acta generaliter, dic#do, visis actibus & probationibus, si visis actibus deprehenditur error, est tamen. valida. Idem ibi. nume. 130. communem dicit ex Bald. in. l. quotiens. §. primo. C.[Fol.163]v] de proba. & Afflict. in. d. decis. 47.

[sect. 73] Item sententia prætextu falsi iuram#ti lata tenet. Idem ibi. 139. communem dicit ex docto. in. l. si ex falsis. C. de transact.

[sect. 74] Sententia lata contra h#redem, per quam pronuntiatur testament# nullum, præiudicat legatarijs. Alexand. in. l. sæpe. ff. de iudi. magis communem dicit. vt refert Anto. de Tremo. in addi. ad Bona. in practi. exceptio. in rubri, de excep. & bene. nume. 5. in verb. nota autem.

[sect. 75] Sentetiæ verba strictè sunt intelligenda. Curti. Iuni. consil. 74. commu nem dicit.

[sect. 76] Sent#ntiã potest princeps proferre minimè cõform# libello. Ias. in. l. qua quis. ff. de eden. nu. 21. cõmun# dicit.

- [sect. 77] Sententiam, vel processum in fauo uor# falsi procuratoris dominus potest ratificare, siue maior, aut minor sit, Ias. in. l. licet. nu. 10. C. de procu. cõ. munem dicit.
- [sect. 78] Sepultuara prælati licèt sit honest# quòd fiat ante electionem, non tam# est necessarium. Guido cons. 206. nu. 1. communem dicit.
- [sect. 79] Sequestrum est de iure prohibit#, & non concedendum. Alex. consi. vl ti. nu. fi. vo. 7. communem dicit.
- [sect. 80] Sequestrum regulariter tollitur per satisdationem. Balb. deci. 340. & Cur. Iuni. de seques. lib. 4. quæstio. 14. communem dicit.
- [sect. 81] Nota, # ad recuperandã tem, & eui tand# sequestr#, datur actio depositi. Idem Cur. quæst. 45. cõmunem dicit.
- [sect. 82] Nota, # satisdatio, qu# sequestrum euitat, est de iudico sisti, & de re non alienanda. Panor. in. c. 2. nu. 25. de seq. pos. & fru. communem dicit.
- [sect. 83] Sequestrum si petatur fieri post sen tentiam, si appellatio non est pr#senta ta iudici, potest fieri per iudic# à quo, postea per iudicem ad qu#. Maran. in specu. au. par. 6. num. 177. cõem dicit.
- [sect. 84] Nota, # iustus timor, ne partes deueniant ad arma, sufficit ad conceden dum sequestrum. Cur. in. d. tra. de sequest. nu. 11. q. communem dicit.
- [sect. 85] Nota, # ad concedend# sequestr# paria sunt dilapidare, & consumere in vsus proprios. Idem ibi. nu. 9. q. ea. communem dicit.
- [sect. 86] Sequestrum bonorum ob delictum fieri potest, dummodo conficiatur in uentarium, vt res non perdatur, vel subtrahatur. Picus in. l. post contractum. nu. 44. ff. de dona. cõem dicit.
- [sect. 87] Sequestrum si fiat de re tempore pe ritura, venditur de mādato iudicis, & pecunia sequestratur. Idem Cur. q. 23. communem dicit.
- [sect. 88] Sequestrum necessarium non tollit possessionem, secus si est vol#tarium. Idem Cur. q. 2. nu. 71. communem di cit. vi. in verb. Possessio. nu. 196.
- [sect. 89] Sequester præsenta beneficium ecclesiasticum. Ioan. Coras. in miscella. li. 3. c. 2. nu. 16. cõmun# dicit, licèt Cor se. in. c. examinata. de iudici. dicit cõmunem contrariam. Sed magis com munem dicit Lamber. de iure patro. in par. 2. lib. 1. ar. 3. q. 9. & vi. Perez in. l. 1. ti. 10. lib. 3. ordi. col. 1144.
- [sect. 90] Seruus acquirit domino ignoranti ex causa peculiari possession# & vsu[Fol.164r] capiendi conditionem, sed ex causa non peculiari licèt acquirat possessio nem, non tamen vsucapiendi conditionem. Ias. in. l. possessio appellata. §. item acquirimus. nu. 39. ff. de acquir#. posses. & in. §. per seruum. nu. 8. cõmu nem dicit, potest tam# si dominus est absens intrare in iudicium pro cõseruatione possessionis quam habebat ad non præstita cautione saltim iuratoria. glos. in. l. 9. tit. 2. par. 3. in verbo, Viña, o casa. communem dicit ex gl. in. l. 1. C. si per vim vel alio modo.
- [sect. 91] Seruus cùm non habeat bona, non potest accusari de delicto, in quo pena pecuniaria deberet condemnari, si esset liber. glos. in. l. 10. tit. 1. part. 1. in verb. de pecho. communem dicit ex glos. in. l. os accusare. §. omnibus. ff. de accusa. contra Bar. §. Concor. cum. d. l. 10. quam. l. intel [sect.] lige ad hoc, quòd dominus nō teneatur pro seruo pœnam pecuniariã soluere: tamen si velit euitare pœnã corporalem serui, soluat pecuniam. vt in d. l. & in. l. Agraria. ff. de termi. amo.
- [sect. 92] Seruitus non dicitur propriè, quæ per personam personæ debetur. Couarruui. in rubri. de serui. nu. 13. communem dicit.

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

- [sect. 93] Seruitus, vel ius piscandi, vel secandi ligna ex nemore, vel pascendi pecora in pratis alienis, est personale. Co. ras. ibi. nu. 208. communem dicit.
- [sect. 94] Seruitus de non ædificando molendinum, præscribitur à tempore præscriptionis aliorum habentium molendina. Iaco. desant Georgio in tracta. de feudis. in verb. molendino. nu. me. 5. communem dicit.
- [sect. 95] Seruitus ex causa discontinua non præscribitur nisi per tantum tempus, de cuius initio memoria non sit hominum in contrarium, etiam contra scientem. Cur. Iuni. cons. 178. num. 28. & 38. communem dicit. & vi. in verb. Præscriptio. nu. 316.
- [sect. 96] Seruitutis habitatio inducitur ex causa habili allegata, & probato tempore. Præpo. in. c. quia cognouimus. 10. q. 3. communem dicit.
- [sect. 97] Seruitutes sunt mixtæ ex facto & iure. Bascole. de indiui. in verb. ad secundum veniendo. communem dicit ex docto. in. l. 2. §. ex his. ff. de verb. obli.
- [sect. 98] Signum notarij non est necessarium quod apponatur, licet sit vtile propter comparationes. Alex. in rubri. de no. ope. enu. nu. 14. ff. communem dicit.
- [sect. 99] Nota, quod ubi constat de sigillo, non est necessaria subscriptio notarij in præiudicium sigillantem, secus tamen in præiudicium alterius. Couarrui. in quæstioni. practi. c. 22. num. 9. communem dicit ex Anto. & Deci. in. c. tertio loco. de proba.
- [sect. 100] Singuli de vniuersitate, quando agitur de pascendo nemore, non sunt idonei testes, cum agatur de proprio interesse. Bertrã. cõs. 42. nu. 13. vo. cõem dicit.
- [sect. 101] Nota differentiam inter vniuersitatem laicam & ecclesiasticam: quia Canonici licet viuunt de redditibus ecclesiæ, tamen sunt idonei testes, laici autem non, si ex redditibus vniuersitatis quærant victum. Bello. consil. 63. nu. 19. cõem dicit ex Afflicto. decis. 400. & Panor. in cap. super. de testi. & Soci. in reg. 408. [Fol. 164v] fallen. 3. ubi etiam dicit communem, vi. in verb. Testis. nu. 108.
- [sect. 102] Simonia non est recipere aliquid pro labore in sacro ministrando, dummodo non veniat in pactionem rei spiritualis, etiam si modicum sit. Præpo. in. c. iudices. 1. q. 1. communem dicit.
- [sect. 103] Amplia ad recipientes aliquid temporale ab sponte dante. Ioan. de Ripa in. c. cum. m. de consti. num. 17. communem dicit.
- [sect. 104] Seu, dictio in legatis ampliat. Soci. in. l. si is qui ducenta. §. virum. ff. de re. dubi. communem dicit. contra Deci. & alios in. c. inter cæteras. de res.
- [sect. 105] Socius non compensatur compendium cum negligentia, ex qua prouenit damnum societati. glo. in. l. 22. tit. 14. par. 5. communem dicit ex. l. non ob eam. & 1. & ideo. ff. pro soci.
- §. De iure regio per. l. 13. tit. 10. par. 5. [sect.] iuncta. d. l. 22. est distinguendum inter dolum & negligentiam, quod si ex dolo. vel fraude socij aliquod damnum societati prouenit, socius non compensatur cum vtiliter gestis, & sic debet intelligi. d. l. 13. Si tamen ex negligentia damnum prouenit, compensatur cum compendio. & sic intelligitur dict. l. 22. quæ aliàs si iuxta hanc distinctionem non adaptantur, inter se pugnant. pro qua distinctione est. l. 27. iuncta. l. 29. tit. 12. part. 5. quas vi.
- [sect. 106] Societas omnium bonorum tacite potest contrahi. Ias. consi. 7. volu. 3. & cons. 3. communem dicit.
- [sect. 107] Societas præsumitur inter fratres, si simul post mortem patris vixerint hæreditate indiuisa, & lucra communicata, non data ratione. Alci. in tra. de præsum. reg. 1. præ. 25. communem dicit.

[sect. 108] Nota, # societate omni# bonor# inita inter aliquos, dos filiarum debet præstari de cõmuni. Soci. cons. 191. nu. 3. cõmunem dicit. licèt Soci. eius nepos cons. 46. teneat contrarium.

§. De iure regio videtur approbata [sect.] prior per. l. 53. Tau, & vi. alios tenentes cum hac communi per glo. in l. 6. tit. 10. par. 5. in verb. comunales.

[sect. 109] Nota, quòd societate inita inter ali quos, vt vnus ponat capitale, & alius operas, si capitale perditur periculo imminentis, capitale perditur. glo. in l. 10. ti. 10. par. 5. in verb. perdi#dose. cõ munem dicit ex gl. in l. si non fuerit. §. fuerit. in verb. solus. & in. l. 1. C. pro socio. & Ioan. Lupus in repe. c. per ve Stras. de dona. inter vi. & vxo. col. 500. §. 12. num. 10.

[sect. 110] Intellige istam cõmunem, si à prin cipio non fuerit actum, quòd capitale diuidatur, quia tunc. periculum capitalis esset communicandum gl. ibi communem dicit, quem vide.

[sect. 111] Sol#nitas introducta per statutum vel consuetudinem, est seruanda circa solennitatem actus. Panor. cons. 52. num. 3. vol. 2. communem dicit. vi in verb. Consuetudo. nu. 262.

[sect. 112] Sol#nitas requisita per. c. sine exceptione. 12. q. 2. in alienatione rer# ecclesiasticar# cõsuetudine nõ tollitur: sol#nitas autem auth. Hoc ius porrectum. C. de sacrosan. eccle. tollitur cõ suetudine. Ias. in. l. de quibus. nu. 62. ff. de leg. communem dicit.

[sect. 113] [Fol.165r] Solennitas extrinseca præsumitur ex tempore longissimo trigintaanno rum. Aimon de anti. tempo. par. 3. in verb. primo. nu. 35. commun# dicit.

[sect. 114] Amplia istam communem, etiam si sit de maximo præiudicio tertij. Co uarru in quæst. pra. cap. 21. in vers. tertius casus. communem dicit ex Ripa. in. l. 1. nu. 104. ff. solu. matri.

[sect. 115] Amplia secundò ad mã datum procuratoris, si insertum sit in alio instrumento. Boc. decis. 281. nu. 15. communem dicit ex Alex. con. 101. vo. 7.

[sect. 116] Amplia tertiò ad alienationem rei ecclesiasticæ. Ripa derescr. li. 2. cap. 22. communem dicit ex Deci. cõsi. 36.

[sect. 117] Fallit, quando ex eius aspectu appa ret defectus. Cur. Iuni. con. 130. num. 4. communem dicit. Intellige istam communem, quando in instrumento apparet, quòd fuit adhibita solenni tas minùs legitima. Secus si simpliciter producitur instrumentum vel sen tentia, in qua non apparet de solenni tate aliqua, nam t#c præsumitur pro ea. Aimon de antiqui. part. 3. in prin. nu. 27. cum sequen. vsq; ad finem ex Areti. con. 86. quod Couar. in dict. c. 21. nu. 6. dicit intelligendum quo ad semiplenam probationem ex Caro. Molin. in. §. 3. num. 62. in consue. Pari. Tamen si cum instrumento constet de possessione rei per triginta annos, plenè probat exemplum antiquum confectum à notario notæ fidei sine sol#nitatibus ex tex. in cap. peruenit. de empti. & ven. & Feli. in cap. sicut. de re iudica. Si tamen possessio rei nõ probatur, c#tum annorus cursum desideratur, tamen si nec cõstat de fide tabellionis an ignorat# si notarius fue rit, nec in eo aliquæ solennitates inueniuntur, nec credendum quo ad semi plenam probationem dicit Coua. ibi. in verbo. Quintus casus.

[sect. 118] Solennitas intrinseca materialis nõ præsumitur vt pretium in v#ditione. Alber. Brunus. de forma. & solen. de proba. præsumpti. formæ. col. 5. communem dicit.

[sect. 119] Solennitas sententiæ præsumitur, quando partes fuerunt præsentis. Aimon de antiqui. part. 2. in ver. sed ista limitatio. nu. 15. communem dicit.

- [sect. 120] Solutio debet fieri in moneta antiqua quæ currebat tempore contractus. Curti. Iuni. con. 24. num. 4. communem dicit.
- [sect. 121] Fallit, quando valor monetæ extrinsecus est mutatus, quia inspicitur tempus solutionis, & non contractus, maxime quando debitor est in mora. Boe. dec. 327. nu. 4. communem dicit.
- [sect. 122] Amplia & in restitutione dotis Frã de Are. con. 11. communem dicit.
- [sect. 123] Nota quatuor conclusiones in hoc, quando pecunia mutatur. Prima, si tempore solutionis ex toto sit mutata pecunia, & ex toto reprobata, soluitur estimatio eius in noua pecunia. Boer. in decis. 227. nu. 22. communem dicit.
- [sect. 124] Secunda, si pecunia non sit mutata ex toto, sed diminuitur propter diminutionem ligæ vel ponderis, periculum est debitoris. Boe. ibi. num. 23. communem dicit.
- [sect. 125] Tertia, si pecunia non diminuitur ex liga, vel pondere, vel augetur, sed [Fol. 165]v quia principi placuit, augmentum aut diminutio est creditoris. Idem ibi. communem dicit.
- [sect. 126] Quarta, si variatio est facta post mortem debitoris, soluere tenetur quanti plurimi fuit post mortem. Idem ibi communem dicit.
- [sect. 127] Solutio de consuetudine potest fieri in moneta grossiori, licet moneta minuta sit in obligatione. Cur. Iuni. cons. 24. nu. 5. communem dicit.
- [sect. 128] Solutio est probanda per dictum soluisse, quando agitur cum illo, cui solutio erat facienda. Secus tamen si cum alio tertio opponitur de non solutione, quia negatiua non solutionis est probanda per oppositum. Ias. in. l. in emphyteotecarijs. num. 133. C. de iu. emphy. communem dicit.
- [sect. 129] Solutionis exceptio semper potest poni in executione sententiæ vel contra actus habentis executionem paratam. Hiero. Cagno. in. l. bona fides. nu. 2. ff. de reg. iu. communem dicit.
- [sect. 130] Solutio facta alicui per triginta annos continuos uniformiter, præsumitur ex emphyteosi vel coloni perpetuo, & non census. Bero. in. q. 14. nu. 1. communem dicit ex Bar. Bal. & Ang. & gl. magna. in. l. 2. C. de iure emphy. & in. l. litibus. C. de agri. & censi. li. 11.
- [sect. 131] Solutio debiti debet fieri de die & non de nocte, & tacite agitur in contractibus fiat de die. Cur. Seni. in. l. non minorem. nu. 7. C. de transa. communem dicit.
- [sect. 132] Solutio si non est destinata in aliquo loco, ibi videtur destinata, ubi petitur. Cur. in. l. hares absens. §. proinde. nu. 1. ff. de iudi. communem dicit.
- [sect. 133] Solutio partis liberat obligatum vel te creditore, aliàs non. Alci. in. l. 2. §. & hares. nu. 10. ff. de ver. obli. communem dicit.
- [sect. 134] Solutio verbalis habetur pro solutione, quando is, cui facienda est, dicit nolle recipere solutionem. Negu. §. pig. par. 2. par. 5. principia. m. 3. n. 7. communem dicit.
- [sect. 135] Solutio realis extra iudicium liberat à casu fortuito, quando debitor ad eum tenebatur, non tamen liberatur ab omni culpa. Idem in. 3. par. mem. 3. part. 5. num. 2. communem dicit.
- [sect. 136] Nota, quod per oblationem, depositionem, & consignationem debiti liberatur debitor ipso iure. Imol. in. l. 1. in fi. ff. de solu. post gloss. in. l. obligatione. ff. eo. communem dicit.

[sect. 137] Nota, # debitor pluri# quantitat# si nō elegit, creditor potest eligere etiā in non durior#, qñ ex cōfessione partium vel alias cōstat, # si debitor elegisset, nō esset recipiendus. Imol. ibi: col. 3. communem dicit post gloss. ibi in verb. Debitum.

[sect. 138] Solutio facta per debitor# plurium quantitatum, si in vna erat obligatus sab hypotheca, ad illam grauior# c#setur fact# esse. Soci. con. 293. nu. 1. vo. 2. cōmunem dicit, & vi. infra. nu. 146.

[sect. 139] Solutio debiti quādo fuit actum, # de cōtractu cōficeretur scriptura, debet probari scriptura publica. gloss. in l. 32. ti. 16. par. 5. communem dicit.

[sect. 140] Solutio si sit facta errore probabili, post sent#tiā repetit. gl. in. l. 16. ti. 11. Par. 5. cōem dicit. in ver. no m#brandose.

§. Contrarium videtur de iure regio [sect.] per. d. l. 16. vt notat. d. gl. Sed (iudicio meo) lex non contrari atur cōi, sed lo[Fol.166r] quitur in casu diuerso, quādo quis ve ré est debitor, & absoluitur per sent#tiā ex eo, quòd actor non probauit, si reus ductus errore soluit, post sententiam non repetit, cū aliàs naturalis erat debitor, licèt per sent#tiam esset liberates. Sed cogita.

[sect. 141] Solutio debiti si petatur per credito rem h#reditari# ab emptore h#redita tis, videtur pepigisse de nō conueni# do hæred#, si in iudicio fiat petitio. Se cus tamen. si extra iudicium suscepit solutionem spontaneam, nō videtur pepigisse de non conueni#do. Cur. Iu ni. cons. 97. nu. fi. communem dicit.

[sect. 142] Nota quòd si datio in solutum fit in plus debito, vitatur in totum. Alci. in. l. 1. §. sed & si mihi. nu. 22. ff. de verb. obli. communem dicit.

[sect. 143] Nota, quòd obligatus ad dandum par caponum, tenetur dare viuos. Sadole. in. l. quòd te tamen. nu. pe. ff. si cer. peta. communem dicit.

[sect. 144] Solutio præstationis, qu# quolibet anno est facienda tam in cōtractibus quàm in vlti. voluntatibus, est facien da in principio anni. Si tam# t#pus est apposit# causa differendæ solutionis, tunc in fine anni debet fieri. vt si promitto isto anno dec# pr#stare. glos. in l. 15. ti. 15. par. 5. in verb. darle cada año. communem dicit ex Bar. & Albe. in l. qui hoc anno. ff. de verb. obli.

§. De iure regio per. d. l. 15. aliter distin [sect.] guitur, quòd si promitto in quolibet anno decem, sunt pr#standa in fine: si tamen promitto in omnibus annis vi tæ meæ præstare decem, in principio anni sunt præstanda.

[sect. 145] Solutio ad hoc, # rescindat v#ditio n# ex pacto, vel pignus, nō sufficit # fiat verbo, sed est necessaria actualis numeratio. Tñ verbalis solutio, dic#s esse parat# soluere, facit # interim v# ditio teneat. Tñ si postea actualis solutio accedat, infringit vendition#, si creditor aliàs nō dicat esse parat# solu tion# recipere, nec h#c effect# operabitur solutio verbalis. gl. in. l. 38. tit. 13. part. 5. in verb. e los pusiesse, cōem dicit ex Bar. in. l. fi. ff. de distracti. pigno. & glo. in. l. si re siduum. C. eo. vbi dicit ver# intellectum. l. fundus. ff. de res. vendi. hunc esse ex Alex. in. l. si mora. ver. secundò fallit. ff. solu. matri.

[sect. 146] Solutio facta simplicitet à debitore astricto pluribus debitis, præsimitur soluisset # debito antiquiori. gl. in. l. 10. ti. 14. par. 5. Cōmun# dicit ex. l. in his. In prin. & l. vbi fideiussor. et in. l. si ex plu ribus. §. fi. & l. creditor. §. Valerianus. ff. de solu. & Bar. in. d. l. si ex pluribus.

§. De iure regio per. d. l. 10. debet diui [sect.] di solutio per debita.

[sect. 147] Solutio indebiti probata, satis pro batus est error solutionis. gl. in. l. 28. ti. 14 par. 5. in verb. por yerro. comun# dicit ex gloss. & Bart. in. l. cū de indebito. ff. de proba.

[sect. 148] Solutio facta ab hærede defuncti, præsumitur nomine defuncti, & non suo, soluisse debitum defuncti. glo. in l. 36. ti. 14. par. 5. in verb. finado. cōmunem dicit ex Bart. in. l. si pœnæ. ff. de condi. indebi.

§. Concordat cum dict. l. 36. [sect.]

[sect. 149] Solutio pecuniæ non loco cōgruo facta, si pereat pecunia, pertinet peri-[Fol. 166v]culum ad debitorem, non autem ad creditorem. Io. Cora. in miscella. 9. li. 1. communem dicit esse intelle. ad. l. creditor. ff. de solu. & conciliatio ad. l. qui decem. ff. eo. ipse autem Coua. in. alium sensum diuertitur, quem vide.

[sect. 150] Solutio partis stipulationis iuxta. l. 2 §. & horum. ff. de verb. obli. repetitur cōditione indebiti. Alcia. ibi. nu. 52. communem dicit.

[sect. 151] Soluere promittens in certo loco cum renuntiatione fori, potest ibi cōueniri, etiam si ibi non inueniatur. Al ci. de præsum. reg. 3. præ. 36. communem dicit.

[sect. 152] Soluens timore statuti, dicitur habere iustum metum. Cur. Iuni. consi. 126. nu. 4. communem dicit.

[sect. 153] Soluens pro ignorante, etiam nomine proprio, potest repetere solutum ab eo, in cuius fauorem solutum est. gloss. in. l. 32. titu. 12. part. 5. communem dicit.

§. Concor. cum dict l. 32. [sect.]

[sect. 154] Spoliatus à iudice, non potest petere vt ante omnia restituatur, cūm præsumatur pro iudice. Cur. Iuni. cō. 175. nu. 5. communem dicit.

[sect. 155] Spoliatus omnium bonorum, habet exceptionem, ne conueniatur à suis creditoribus, spolio durāte. Tho. Gramma. decis. 85. num. 1. commun# dicit ex Anto. & Ancha. in cap. cūm olim. el. 2. de resti. spoli.

[sect. 156] Sponsalia transeunt in matrimonium per copulam, etiam si sit protestatum, quòd non intendit per copulam contrahere matrimonium. Ripa in capit. cūm. m. de consti, nu. 95. & Couarru. in epi. 4. cap. 5. num. 18. communem dicit.

[sect. 157] Sponsalia ex sola traductione ad dom# non transeunt in matrimoni#. Præpo. in cap. fi. de spons. Couar. in epito. 4. capit. 4. §. 2. cōmunem dicit.

[sect. 158] Amplia ad sponsaliare & verbis, quæ non transeunt in matrimonium per amplexus, oscula, ac munera. Co uar. ibi. communem dicit.

[sect. 159] Fallit in sponsalibus de futuro ex iuris interpretatione, qu# contracta fue runt per verba de præsentī, quia per amplexus, ac alia signa, ætate superuè niente, transeunt in matrimonium. Couarru. ibi. num. 3. communem dicit ex Deci. consi. 368.

§. Concor. eum. l. 3. ti. 1. par. 4. [sect.]

[sect. 160] Amplia ad matrimonium contra ctum ante septennium, quod durauit ante pubertatem durauit. Couar. ibi. in fi. communem dicit ex decis. Ro. 462. in nouis.

[sect. 161] Sponsalia si contrahātur medio iuramento, compellitur iurans contrahere, & si sponsa post efficiatur pauperior, cūm nihil promisit, secus tamen si promisit. Couar. inepi. 4. cap. 5. nu. 3. commun# dicit ex docto. in cap. qu# admodum. de iu. iuran.

[sect. 162] Sponsalia etiam iurata dissoluuntur per matrimonium de præsentī, etiam nondum carnali copula subsequuta. Coua. ibi nu. 9. communem dicit.

§. Concor. cum. l. 10. ti. 1. li. 3. fo. ll. quæ [sect.] faciunt ad intel. 1. 8. ti. 1. par. 4.

[sect. 163] Sponsaliã de future non comprehend#tur sub dispositiõe puni#te ma trimonium clandestin#. Couar. in. d.[Fol.167r] epi. 4. part. 2. capit. 6. num. 22. communem dicit.

[sect. 164] Spuriij ex testamento patri non suc cedunt, & statutum disponens contra rium, nō valet, quia dat materiam de linquendi. Deci. in cap. in præsentia. de proba. Io. Duran.

in arte testan. tit. 1. cau. 14. communem dicit, nisi causa alimentorum. Ias. con. 26. vo. 1. nu. 13. vel si conferatur in tempus, quando institui possit, data potestate legitimandi in testamento. Ias. consil. 117. vo. 2. nu. 15. communem dicit ex Anto. Gome. in. l. 9. Tau. num. 18. magis communem dicit.

§. De iure regio per dict. l. 9. & 11 [sect. J] Tau. filij naturales matri succedunt non stantibus filijs legitimis, etiam si tempore mortis sint ascendentes legitimi, tam ex testamento, quàm ab intestato, patri autem solùm ex testamento, & si sint ascendentes. & in hoc corrigitur. l. 8. tit. 13. par. 6. & vi. l. 1. tit. 6. fo. ll. li. 3. in alijs aut# filijs adulterinis vel spurijs procedit nostra cõmunis. & concor. cum. l. 22. tit. 3. li. 1. ordina. & l. Tau. 9. & vi. do. de Segu. in. l. 3. §. fi. num. 145. ff. de liber. & posthu. & Boer, in consuetudi. Bitu, in Rubri. des costumes concernens les testa. §. 7. & For. Gar. de vlti. fi. iu. col. 28. cum sequen. vbi concludit, quòd tam filijs spurijs quàm procreatis ex damnato coitu alimenta non sunt deneganda, & pater potest eis legare causa alimentorum quintã parte bonorum. per. l. 10. Tau.

[sect. 165] Spurius filius legitimus non succedit auctori etiam legitimis non stantibus, nisi si auctus prohibeat vsum relictorum filio. Ias. in. l. hæredibus. ff. qui. vt in dig. nis. & Io. Duran. in arte testan. tit. 1. cau. 5. num. 12. communem dicit. & vi. in verb. Nepos. num. 18. & quæ habes in antinomia legis regni & iuris communis in verb. Filius. nu.

[sect. 166] Statutum disponens idem quod ius commune, addens vel minuens pœnam, non tollit ius commune. Panormita. in cap. de causis. de offi. de leg. & Henrici. de Botis. de sino. part. 3. ar. 1. num. 236. communem dicunt. licet Henricus tendat in oppositum, & distinguit.

[sect. 167] Statutum simpliciter loquens, nõ trahitur ad contractus iuratos. Cur. Iuni. consil. 63. num. 1. communem dicit. Ex qua iustificatur alia communis opinio, quòd statutum prohibet donationes sine decreto iudicis, non habet locum in iuratis. Io. de Ripa. de dona. li. 3. capit. 10. num. 3. communem dicit. Et sic si statutum prohibet minori contrahere, si contrahat, & iurat, valet, & tenetur ad obseruantiam iuramenti. Ias. in auth. sacramenta. num. 51. C. si aduers. vendi. communem dicit.

[sect. 168] Statutum loquens in vno ex correlatiuis, etiam si sit correctorium iuris communis, habet locum in alio. Cur. Iuni. consil. 6. num. 1. communem dicit. & de hoc vi. per Ias. in auth. quas actiones. num. 33. C. de sacrosan. eccle. & in. l. Iuliam. num. 7. C. de indi. vidu. tollen. & in. l. qui condemnatus. ff. de re. iudi. num. 9. vbi dicit etiam communem.

[sect. 169] [Fol. 167v] Amplia, etiam si sit pœnale. Ias. in. l. si prius. num. 54. ff. de no. ope. enun. communem dicit.

Statutum disponens circa scriben tem manu propria, habet etiam locum in subscribente. Deci. in authen. si quis in aliquo documento. num. 17. C. de ed#. communem dicit ex Ang. in. l. si ita stipulatus. §. Grisogonus. ff. de verb. oblig.

[sect. 170] Statutum disponens, quòd sententia lata contra vnum possit exequi contra alium, valet, & tenet. Anto. de Tremo. in addi. ad Bona. in practi. excepti. in Rubric. de excepti. & bene. num. 5. in verb. Interdum. communem dicit.

[sect. 171] Statutum concedens mercatoribus forum, vt coram suo iudice conueniatur, intelligitur, si agitur de re mercantili. Io. de Ripa. de legi. cap. 2. nu. 2. communem dicit.

[sect. 172] Statutum disponens circa ea quæ sunt voluntariæ iurisdictionis, comprehendit forenses. in. l. cunctos populos. num. 86. C. de summa tri. communem dicit.

[sect. 173] Statutum disponens circa testamenta, comprehendit forensem ibi testantem, & trahitur testament# ad bona vbicunque existentia, & hæres vbicunque succedit. Ias. in dict. l. cunctos populos. num. 91. communem dicit. Beroius autem in quæst. 117. dicit, quòd si statut# disponit circa personam, & condens testamentum sit alienus ab illo loco, habet tamen bona in loco, quòd circa successionem illorum bonorum seruabitur ius cõmune, et non statutum, magis comun# dicit ex Bar. in. l. 1. C. de summa trini. & Alex. ibi. in eius addi. & in cõ. 111. vo. 4. & con. 44. vo. 5. Contrarium, vel si statutum loquatur cum rebus vel cum personis, testamentum non habet locum nisi in bonis sitis in loco statuentium, tenet Soci. consi. 292. vo. 2. & consi. 288. eo. vo. vbi dicit cõmunem. & istam dicit magis communem Alexan. consi. 19. vo. 6. & in consi. 16. num. 1. vo. 1. quæ fortificatur ex Phili. Cor. consi. 162. vo. 3. & in. cõ. 115. vo. 2. vbi dicit esse communem opinionem, quòd statutum exclud#s fœminas propter masculos, quòd non extenditur ad existentia in alio territorio, & has communes opiniones refert & sequitur non faciens m# tionem de Ias. Ludo. de Goza. in cõs. 49. num. 8. & 9. & 11. reprobata opinione Bart. in dict. l. cunctos populos. Sed pro nostra communi priori, quam Ias. dicit communem, adest tale hoc fundamentum. Testamentum confectum per forensem secundum solennitates loci, vbi testamentum conficitur, vbique valet, etiam in locis, vbi aliæ vel diuersæ solennitates & formæ requiruntur, per. l. 1. C. de eman. libe. Cur. concor. & Bart. in dict. l. 1. de summa trini. in. 3. qu#st. primæ principalis. vbi idem etiam tenent Ci. Sali. & Fulgo. & plures alij, quos refert Albert. Brunus in tra. de forma & solennitate. in versi. quas res perso. & quos casus. fo. mihi. 96. colum. 1. & 2. Immo requiritur, quòd fiat secundum formam[Fol.168r] & sol#nitatem loci, cùm simpliciter loquitur, non facta distinctione personarum, vel rerum. vt est tex in. l. 2. C. quem ad. testa. & l. vt fundus. ff. de victi. sed si vbiq; valet testamentum, valet ad effectum bonor#. Sed pro concordia harum opinionum conclude, vt aliàs concludit Caro. Moli. in addi. ad Alex. cõs. 16. vo. 1. vbi post Cassa. in cõsue. Burg#. Ru. 3. in verb. ob duche de Borgona. nu. 9. dicit ma gis comun# opinion#, # prima loquatur in dispositione testam#ti, seruata forma statuti loci, in quo cõdit#, cõferat se ad vniuersa loca etiam existentia extra territorium, c# super illis bonis nulla est dispositio specialis in loco vbi sunt sita, quia si esset specialis dispositio, seruabitur statutum illius loci, vbi sita sunt bona, siue loquatur in bonis, siue in personis, & in hoc casu procedat secunda opinio, vt est ex m#te Io. An. in addi. ad Specu. de instru. editi. vers. compendiose. in verbo. opponunt. sub nu. 16. qu# refert & sequitur Anchar. consi. 163. Visis & diligenter inspectis.

[sect. 174] Statutum nõ potest facere, quòd lapso aliquo tempore, statim creditor cadat à iure suo. Socinus. cõs. 203. communem dicit. Sed verior & cõmunior est contraria, vt dicit Ferdi. de Loazes in tracta. de matri. nu. 23. & vi. Dida. Perez in. l. 3. ti. 13. li. 3. ordi. col. 1231. c# sequ#ti. vbi adducit duas opiniones cõtrarias, & tãdem cõcludit, # cum mala fide non potest pr#scribi, nec debitor liberatur statuto, sec# t#, vt in. d. l. 3. & l. 157. de Madrid de anno. 1528. de salario famulorum.

[sect. 175] Statutum respiciens fact# in delictis, sec#d# fact# aggrauat prim#. vt si dixerit, Qui fecerit tria furta moria tur. Sed si respiciat pœnã, nõ grauatur. vt si dicat, Pro duobus furtis fur deca pitetur. Alci. in. c. c# contingat. n. 155. de iureiuran. communem dicit.

[sect. 176] Statutum nõ potest disponere, # ingrediens in monasteri# non succe dat. Ias. in. l. quæstioni. C. de pactis. nu. 25. communem dicit.

[sect. 177] Statutum, # inu#tus portare arma # puniatur, intelligitur si fuerit inu# tus & depreh#sus. Bello. cōsi. 49. nu. 4. cōem dicit ex Bar. in. l. barsator#. C. de fideiu. & Ias. in. l. 1. ff. de acq. pos.

§. Nota istā cōmun# ad intel. l. 3. ti. 15. [sect.] li. 8. ord. de cōiugato cōcubinario. & c. 40. in. l. de de Madrid. de cōcubinis clericor#. quæ leges pon#t pœnā cōiugatis inuentis in cōcubinato, & cōcubinis clericor# inuentis in delicto, quia nō sufficit # probetur per testes cōcubinatus, sed requiritur appreh# sio. Et vltra rationem istius cōmunis, cōprobatur in casu istar# leg# per gl. & tex. in. l. palā. §. in adulteri# deprehensam. ff. de rit. nupti. quæ dicit, # quando aliqua lex punit act# venere#, requiritur necessariò apprehensio. It# si per statut# puniatur mulier portans perlas aut seric#, intelligitur si apprehendatur. Cin. in. l. licèt. C. qui accus. non possunt. & Bar. & Bal. in. l. it# lapilli. ff. de re. diui. & Ang. in. l. fugitiui. C. de ser. fugi. Sed in casu de quo loquimur in cōcubinario cōiugato, vel in cōcubinis clericorum, [Fol. [168]v] sufficit, # probatione testium cōuin catur. vt per plura deducit Io. Lupus in repet. c. per vr#as. de dona. inter vi. & vxo. col. 318. §. 21. num. 17. & conclu dit, quòd illa dicitur concubina clerici vel coniugati, quæ communi opinione vicinorum pro tali concubina eius reputatur, quia scientibus & videntibus vicinis domum eius intrat, & ab eo alimenta & alia necessaria recipit. Nec obstat gloss. in. d. §. quæ in adulteri#. quia ille. §. procedit ad hoc, quòd annotetur infamia, & apprehensio succedat loco senten tiæ, vt per Albe. ibi. quod nota.

[sect. 178] Item statutum prohibens vestes & alia sub pœna, non cōprehendit, si non apprehenditur. Anto. Gome. in. l. 45. Tau. nu. 5. cōmunem dicit ex Ang. in auth#. desan. episcopis. §. reuer#dissimis. col. 9.

[sect. 179] Statutum prohib#s vxorem testa ri sine licentia mariti, non habet locum in testam#to ad pias causas. Bello. consi. 16. communem dicit ex Ias. in. l. 1. C. de sacrosan. eccles. communem dicit.

[sect. 180] Statut# excludens fœminam do tatam, solùm extenditur ad hæreditatem dotantis. Cur. Iu. consi. 65. nu. 1. nisi statutum procedat exclud#do personas, ex quo colligeretur ad om nes extendi. Idem ibi nume. 2. communem dicit.

[sect. 181] Ex quo statutum excludens fœmi nam dotatā à successione patris, non excluditur à successione fratris hab# tis bona patris. Ias. in. l. possessio appellata. de acqui. posse. ff. nu. 20. com munem dicit. quia hæreditas adita, non dicitur ampliùs hæreditas. ibi. numer. 18.

[sect. 182] Item statutum exclud#s matrem per patruum, non extenditur ad patru# magnum. Ias. in. l. si mater. nu. 3. C. de successo. edicto. co#m dicit.

[sect. 183] Item statutum exclud#s sororem à successione fratris, nō excludit fratrem à successione sororis. Hierony. Cagno. in. l. secundum naturam. nu. 30. ff. de reg. iu. communem dicit.

[sect. 184] Statutum excludens cognatos per agnatos, est fauore cōseruandæ agna tionis. Cur. Iuni. cons. 154. nu. 1. & cōs. 150. num. 1. & Alci. de verb. signi. li. 1. pag. 13. cōmunem dicunt contra Bar.

[sect. 185] Item statutum excludens fœminas dotatas propter masculos, est institu t# fauore agnationis. Cur. Iuni. cons. 107. nu. 7. communem dicit.

[sect. 186] Amplia ad fœminam ingressam in monasterium, quia excluditur per statutum excludens fœminas ab hæreditate stantibus masculis. Io. de Ripa. li. 1. c. 2. nu. 2. communem dicit.

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

[sect. 187] Nota, quòd statutum excludens fœminas propter masculos, est licitum. Alber. Bru. in tra. de statu. exclu d#s fœminas. col. 2. cõmunem dicit.

[sect. 188] Nota, quòd statutum loquens de agnatis, comprehendit legitimatos. Cur. Iuni. consi. 153. cõmunem dicit.

[sect. 189] Amplia ad statutum disponens, # stantibus filijs filia non succedant, # habeat locum, si sint filij legitimati. Cur. Iuni. in. d. consil. 153. cõem dicit. Cur. autem senior. consi. 73. commu nem dicit contrariam. Sed primam[Fol.169r] dicit communem Ias. in. l. cùm acutissimi. C. de fideicom. Sed pro concordia dic vt dicit Deci. consil. 306. & Paul. de Castro consil. 24. quos refert Ludo. de Goza. cons. 6. num. 73. quòd prima opinio habeat loc#, cùm quis est simpliciter legitimatus. Secus tamen, quando est legitimatus vt possit succedere in bonis par#t#, cognator#, ac agnator# in omnibus & per omnia sine vlla differentia, perinde ac si de legitimo matrimonio natus esset, & sic procedit opinio senioris. Tamen ab hac sent#tia & distinctio ne discedit Caro. Moli. in consue. Pari. rub. 1. §. 8. glo. 1. nu. 50. vbi. sentit legi timatum nō excludere filiam, etiam si legitimatio sit plena, vt ipse dicit in nu. 46. & hanc dicit communem opi nionem ibidem, & in addi. ad Alex. cons. 2. volu. 1. in verb. Legitimato. & quòd legitimato sat sit gaudere dispositione & fauore communi quòd admittatur ad successionem cum filia legitima. & ista videtur verior & magis communis.

[sect. 190] Statutum deferens h#reditatem in testati ad agnatos, vel ecclesiam, habet locum in h#reditate furiosi, vel al terius, cui interdicta est facultas testã di, etiam ad exclusion# matris. Caro. Moli. in addi. ad Alex. cons. 115. vol. 2. in verb. ab intestato. cõmunem dicit ex Bar. in. l. 1. ff. de su. & leg. hære.

[sect. 191] Statuta possunt condere populi ca rentes iurisdictione cum auth. superioris. glo. in. l. 12. tit. 1. par. 1. magis cõmunem dicit ex docto. in. l. omnes populi. ff. de leg. & in cap. quòd cleri cis. de foro competen.

§. Contrarium disponitur per. d. l. [sect.] 12. ibi. Emperador, o Rey puede hazer leyes sobre las gentes de su señorio, e otro ninguno no. Sed tamen in tellige istam legem in concernentibus decisionem causar#: secus tamen ad administration# rer# suar#, quod & cap. 16. de correctorijs hoc cõcedit.

[sect. 192] Statutum contra ius commune in præiudicium statuentium, valet. Albe. de statu. in. 1. par. q. 7. communem dicit, dummodo lex non sit derogatoria statuti specialiter. ex docto. in dict. l. omnes populi.

[sect. 193] Statuto stante, # decedente vxore in matrimonio maritus luoretur dotem, non potest maritus plus habere, quàm vnus ex filijs. Cur. Iu. consi. 122. nu. 10. communem dicit. Quam intel lige, quãdo statutum disponit simpliciter, secus tamen si adiungat stantibus filijs. Ias. in. l. præterea. nu. 15. C. vn de vir & vxor. communem dicit.

[sect. 194] Statutum iniquum valet. Cur. in. l. fi. C. de edi. diui Adri. nu. 25. communem dicit ex Feli. in. c. cùm causam. nu. 4. & 5. cum sequen. de consti.

[sect. 195] Statuentes non possunt arctare mo d# probationis respectu clerici agen tis. Alciat. in. c. cùm contingat. nu. 155. de iureiuran. communem dicit.

[sect. 196] Stipulatio probatur ex promissione facta in scriptura priuata. Ias. in. l. Titia. §. idem respondit. el. 2. de verb. obli. ff. communem dicit, & quod est verum intellectum ad illam legem.

[sect. 197] Stipulatio interposita, semper intelligitur secundum materiam actus[Fol.[169]v] de quo agitur. Ias. in. l. cum motu. nu. 10. C. de transa. communem dicit.

[sect. 198] Nota, quòd licèt in stipulationibus censetur repetitum quod in præfatio nibus fuit dictum, licèt in instrumen to non appareat quando incontinen ti fit instrumentum, tamen si fiat instrumentum ex interuallo, non censetur repetitum, sed recessum ab eo. Ias. in. l. Titia. §. item respondit. nu. 4. ff. de verbo. obligatio. communem dicit ex Bar. ibi. pro qua est tex. in. l. si tibi librum. ff. de acti. empti.

[sect. 199] Stipulatio, quæ stipulanti nullum interesse confert, si postea succedat quòd interesse superueniat, recõuale scit, licèt à principio nõ valeat. Ias. in l. 1. nume. 18. ff. de pa. vt si mihi pacto nudo sit stipulatum dec# dari Titio, si postea ego efficior hæres Titij, recon ualescit stipulatio quæ erat inutilis.

[sect. 200] Stipulatio, quòd alteri per alterum quærat, nec ius resistit, nec assistit, habet enim vires iuris naturalis. Couar. in. c. quauis pactum. §. 4. part. 2. num. 4. communem dicit. de pactis. lib. 6. ex Bar. & Ias. in. l. stipulatio. §. alteri. ff. de verb. oblig.

[sect. 201] Nota, quòd stipulatio alteri per alterum facta nõ habet maiorem vim de iure canonico, quàm habet de iure ciuili. Couar. ibi. ver. hanc opinionem. magis communem dicit ex Panor. & Feli. in proæ. Grego. & Panor mi. in. c. si cautio. de fide instrum. & Ias. & Alex. in. d. §. alteri.

[sect. 202] Nota, quòd. §. alteri. qui stipulationem alteri per alterum de iure ciuili non permittit, nõ habet locum, si stipulatio concipiatur nomine absentis, & tota stipulatio fiat nomine absentis, & stipulans absente acceptante debet cedere actionem ipsi. Id# ibi nu. 9. communem dicit ex glo. & docto. per text. ibi in. l. huiusmodi. ff. de leg. 1. & glos. in dict. §. alteri. Insti. de inuti. stipu.

[sect. 203] Item si stipulationi adsit iuramentum, valida est, & acceptata per absentem inducit obligationem etiam de iure ciuili. Coua. ibi. nu. 11. commu nem dicit ex glos. in. c. quotiens cordis oculus. 1. q. 7. & Alci. in. c. cùm cõ tingat. nu. 221. de iu. iu. post Anto. & Imol. ibi. & docto. in. d. §. alteri.

[sect. 204] Stipulatio sine causa, si iuxta subiectam materiam est, aliqua causa pr#sumitur, & non est speciale in matrimonio. Bal. noue. de dote. part. 6. priui. 14. communem dicit ex Bar. in. l. 1. ff. solu. matrimonio.

[sect. 205] Stipulans sine causa, si sciat se nõ de bere, censetur donare: si tñ dubitatur si sciuerit, vel ne, non valet stipulatio. Curti. Iu. con. 131. nu. 4. cõmun# dicit.

[sect. 206] Subditus non dicitur propriè, qui sortitur forum ratione cotractus, vel domiciliij. Deci. in. c. ad nostram. nu. 2. de appel. communem dicit ex glo. in cle. 1. §. eisdem. de fo. compe.

[sect. 207] Substãtia actus illa dicitur, sine qua actus stare non potest: & si stare potest sine illa, nõ est de substantia. Præpo. in. c. fi. num. 5. de con. appo. communem dicit.

[sect. 208] Substitutio pupillaris expressa, excludit etiam matr# etiam à legitima. Couarru. in. c. Rainutius. §. 5. num. 6. [Fol.170r] de testamen. communem dicit. & in c. cùm esses. de testa. num. 11. per text. in. c. si pater. de testa. in. 6. vbi etiam dicit procedere in foro animæ. licèt Gome. in. c. 2. de consti. in. 6. num. 29. dicat communem contrariam ex Archi. in. c. si pater. & Couarruii. magis communem dicit contra Archi. in d. c. cùm esses. §. De iure regio approbatur nostra [sect.] communis per. l. 12. tit. 5. par. 6.

[sect. 209] Nota, quòd pater etiam vilis potest substituere pupillariter filijs. glo. in. l. 5. titul. 5. part. 5. in verbo. Los padres. communem dicit ex Alexan. & Iason. in. l. 2. ff. de vulga. contra Bart. in. l. sed si vnus. §. filiofamilias. ff. de iniu.

[sect. 210] Item nota, quòd ad hoc quòd substitutio pupillaris succedat, sufficit, quòd tempore mortis substituentis sit in sua potestate filius, & non requi ritur, quòd vtrunq; tempus substitutionis & mortis. gloss. in dict. l. 5. in verb. En su poder. communem dicit ex Bar. Ang. Imol. & glos. in. 1. 2. ff. de vulga. & pupi.

[sect. 211] It# nota, quòd licèt substitutio pupillaris non procedat de non existen ti sub potestare iure substitutionis, procedit tamen iure fideicommissi. gl. ibi in fi. communem dicit ex Bart. & Alexã. in. l. in verbis ciuilibus. ff. de vulga. & pupillari, & hanc etiam dicit communem Rode. Xuarez in. l. quoniam in prioribus. lib. 12. nu. 14. ff. de inoffi. testa. vbi concludit, quòd li cèt mater nō possit substituere pupillariter, valet in vim fideicōmissi per hanc communem. Sed tamen dic, # hoc habebit locum in alijs bonis, nō in legitima, quia in illo nō potest sub stituere, & si substituit, verificatur in quinto bonor#, de quo potest disponere ad libitum. & vi. d. glo.

[sect. 212] Substitutio pupillaris facta de duo bus filijs, si decesserint in pupillari #ta te, vno præmoriente impubere, non habet locum, nisi ambo decesserint, etiam si non sit posita dictio, vter#. Ias. in. l. cùm quidã. nu. 6. C. de imp. & alijs substi. communem dicit.

[sect. 213] Substitutio pupillaris reciproca fa cta inter duos filios per patrem, emācipato vno, & substitutione sublata, tollitur & reliqua. Ias. in. l. testamenta. C. de testa. nu. 21. communem dicit. licèt ipse veriore contrariam af firmet et teneat.

[sect. 214] Substitutio pupillaris non conualescit arrogato decedente ante arrogator#. Ias. in. l. arrogator. nume. 1. & 38. ff. de adoptio. communem dicit.

[sect. 215] Substitutio pupillaris potest per pa trem fieri vsque ad pubertatem filio instituto hærede etiam in legitima. Substituere autem vniuersaliter per fideicommissum nō potest, licèt possit in substitutione pupillari iniungere vniuersalem fideicommissum nō solùm in legitima, sed etiam in alijs bonis ipsius filij. Ias. in. l. ex tribus. nume. 2. C. de inoffic. testamen. commu nem dicit.

[sect. 216] Substitutio impuberi facta per ver bum commune. vt si dicat, Lucium fi li# me# instituo, & quomodocun#[Fol.[170]v] sine filijs decesserit Semproni# substituo. intra tempora pubertatis moriente filio directa est, post pubertatem reuertitur in obliquam. Ias. in consil. 129. volumi. 1. & matrem excludit à legitima. Alexand. in. l. continuo. ff. de vulga. & pupill. & in consi. 12. volu. 3. communem dicit. Deci. tamen in cons. 128. dubitat de hac cōmuni, & ideo putat deberi legitimã matri. & in cons. 371.

[sect. 217] Substitutio tacita pupillaris resultat ex expressa vulgari, & dicta vulgaris expressa continet sub se substitutionem tacitam pupillarem. Ias. in. l. precibus. C. de impu. & alijs substi. nu. 6. communem dicit.

[sect. 218] Fallit quo ad matrem, quæ non admittitur. Idem ibi. nume. 7. communem dicit.

[sect. 219] Substitutio si fiat per paganum filio compendiosè per verbum commune, substituo. si contingat filium mori in pupillari ætate, admittitur substitutus ex directa pupillari, post pubertat# si moriatur, solùm habet locum fideicommissaria substitutio. Ias. in. d. l. precibus. nu. 15. cōem dicit.

[sect. 220] Limita, quòd si mater est in medio censetur eius fauore talis substitutio omni tempore compendiosa, etiam pupillo decedente in pupillari. Ioã. de Ana. cons. 79. & Fran. de Are. con si. 155. communem dicunt, licèt Ias. in d. l. precibus. nu. 15. teneat cōtrarium. vbi dicit cōtrariam communem. vbi dicit, quòd cùm tractemus de cōpendiosa substitutione, sub qua pupillaris continetur, excludit matrem. Sed prima videtur magis cōis. & vi. Coua. in. c. cùm esses. nu. 11. de testa.

- [sect. 221] Amplia istam limitationem ad patrem, quia substitutio vulgaris expressa aui, quæ continet tacitam pupillarem, non excludit patrem. Benedi. in c. Rainutius. §. si absq; liberis. num. 88. de testa. communem dicit.
- [sect. 222] Substitutus pupillaris potest grauari per fideicommissum, sicut possunt venientes abintestato. Roderi. Xua. in. l. quoniam in prioribus. fall#. 1. nu. 15. cõmunem dicit ex Imol. in. c. Rainutius. in fi. de testa.
- [sect. 223] Substitutio exemplaris, quæ parentibus conceditur cùm filius est mente captus, si habeat filios, sufficit quòd fiat in vnum. Ias. in. l. humanitatis. nu. 5. C. de insti. & substi. cõmun# dicit.
- [sect. 224] Substitutio vulgaris tollit suitatem. Segu. in. l. 3. §. fi. nume. 158. ff. de libe. & posth. communem dicit.
- [sect. 225] Substitutio vulgaris tollitur, si insti tutus non sit hæres, vel si moriatur in tra annum, intra quem tenetur adire si transmittit hæreditatem. Ias. in. l. cùm propones. nu. 18. C. de hære. insti. communem dicit.
- [sect. 226] Nota, # substituto vulgari cõpetit benefici#. l. fi. C. de edi. diui Adria. & potest petere se mitti in possession# bonorum. Bello. cons. 19. nu. 15. cõem dicit ex Bart. & alijs in dict. l. fi.
- [sect. 227] Substitutio fideicommissaria facta duobus simpliciter, in quoc#q; eor# de per se purificatur cõditio, & substi tutus admittitur, etiã si non sit omni# bonor#. Ias. in. l. cùm quidã. nu. 7. C. de insti. & substi. communem dicit.
- [sect. 228] **[Fol.171r]** Substitutio facta sub his verbis, instituit & substituit, ex verbo instituo resultat directa, ex verbo aut# substituo fideicõmissaria resultat. Cur. Iun. consi. 83. nu. 2. communem dicit.
- [sect. 229] Substitutio fideicõmissaria habens plures gradus, si primus de ficit, admittitur secundus. Cur. Iu. cõs. 83. nu. 1. & cõs. 135. nu. 3. communem dicit.
- [sect. 230] Substitutio in forma simplicis cõp#diosa per verba cõmunia continet vulgar#. Caro. Moli. in addi. ad Alex. cõsi. 1. in verb. respondeo. cõem dicit.
- [sect. 231] Substitutio tacita vulgaris ita cõfert vires testam#to, sicut expressa vulgaris. Alex. in. d. consil. 1. num. 11. magis communem dicit.
- [sect. 232] Substitutio comp#diosa continet vulgarem. Alex. in. d. consi. 1. num. 4. vol. 1. communem dicit.
- [sect. 233] Substitutio vulgaris in codicillis, si constat testatorem nolle facere testa ment#, valet. Viglius. in. §. 1. nu. 3. Insti. de vulg. substi. communem dicit ex gl. in. l. illud. ff. de iu. codi.
- [sect. 234] Substitutio conditionalis euacuatur, si substitutus moriatur ante eu## cõditionis, etiã si substitus sit de de sc#d#tibus testatoris. Io. Durã in arte testã. tit. 5. cau. 23. cõem dicit ex Alex. in. l. c# ex filio. ff. de vulga. & pupilla.
- [sect. 235] Substitutio conditionalis non trãsmittitur etiã ad filios, nisi aliud appareat ex coniecturata m#te testatoris. Cur. Iu. cõs. 115. nu. 15. commun# dicit.
- [sect. 236] Substitutiõe cõditionali, si sine filijs decedat, filius instituti nõ c#setur substitutus. Gui. cõsi. 218. nu. 2. cõmunem dicit ex Bal. in. l. Lucius. la. 2. ff. de hære. insti. & Io. de Imol. ibi. & Anchar. in. c. si pater. de testa. in. 6.
- [sect. 237] Substituto Titio si filius institutus si ne filijs decesserit, Titius decessit hæredibus extraneis relictis, deinde filius sine filijs hæredibus extraneis institutis decessit, hæredes Titij nõ suc cedunt, quia nõ est verisimile testato rem prætulisse extraneis hæredibus

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

substituti h#redibus filij. Cur. seni. cõ. 44. n. 6. cõem dicit ex Bar. in. l. si is qui duic#ta. §. vtr#. ff. de reb. dubi. vbi tractat de materia copulatiuè.

[sect. 238] Nota, # substitutio facta per verba hab#tia tract# t#poris, & plura t#pora respici#tia, dicitur cõpendiosa: vt si fit sub cõditione mortis, c# quis possit diuersis t#poribus mori. Bello. cõs. 30. n. 3. cõmun# dicit. ex Bar. in. l. Centurio. ver. expediti. ff. de vulga. & pupil. & doctor. in. l. precibus. de impu. & alijs substi.

[sect. 239] Substitutio cõpendiosa de re certa facta per ciuilia verba. vt hæres esto, vel instituo. trahitur ad vniuersa bona filij in pupillari ætate decedentis. Boe. deci. 33. num. 7. commun# dicit.

[sect. 240] Substitutio c# sit post mort# alte rius, dicitur compendiosa. Cur. Iuni. consi. 172. nu. 2. communem dicit.

[sect. 241] Substitutio reciproca resultat, c# subijcitur substitutio ab vltimo morienti in tota hæreditate. Cur. Iuni. consi. 155. & cõsi. 139. nu. 5. cõem dicit.

[sect. 242] Item si post mort# omnium. Id# ibi. nu. 2. communem dicit.

[sect. 243] Substitutio de filijs & de eor# filijs: filijs aut# præmorientibus absque liberis, dicuntur vocati ordine succes-[Fol.[171]v]siuo. Cur. Iuni. cõsi. 161. nu. 5. communem dicit.

[sect. 244] Substitutio extenditur de casu ad casum. Io. Duran. in arte testan. tit. 5. cau. 5. communem dicit ex Ias. consi. 203. vol. 1.

[sect. 245] Substituto vniuersali hærede si filius sine filijs decedat, nõ est substitu tus hæres hæredis. Idem Duran. tit. 5. cau. 24. communem dicit.

[sect. 246] Substitutum excludit qui ab inte stato substitutum excluderet. Corne. consil. 276. litera. 9. vol. 3. communem dicit. & in consi. 138. vol. 2. lit. a. dicit, quòd si ab intestato non excluderet, non excludit, & dicit cõmunem.

[sect. 247] Suorum ac emanipatorum nulla est differentia. Alci. in para. li. 3. c. 10. communem dicit.

[sect. 248] Suitas tollitur perdationem vulga ris substituti. Ias. in. l. si in fraud#. nu. 3. C. si omissa cau. testa. communem dicit. Contrarium tenet Cora. in mis. li. 1. c. 2. quo ad effectum suitatis.

[sect. 249] Suspensus non priuatur à testificã do. Fran. de Aret. in. c. olim. de accu. nu. 2. communem dicit, licèt ipse arguat in contrarium. & videtur distin guere inter temporalem suspensionem & perpetuam. per tex. in. c. testi monium. de testi. & d. c. olim. cui dicit non posse responderi, & concludit istam esse veriore opinionem.

[sect. 250] Suspicionis causa de iure ciuili nõ est allegãda, secus tamen de iure Canonico. Ant. de Tremo. in addi. ad Bonacur. in practi. excepti. in rubr. de recusati. nu. 2. litera. b. cõem dicit.

§. De iure regio sufficit iurare iudic# [sect.] habere suspectum. l. 1. titu. 5. li. 3. ordi. ex qua corrigit#. l. 27. ti. 4. par. 3. & l. 9. & 10. tit. 7. li. 1. fo. ll. Et circa istam. l. 1. nota, iuncta differ#tia, quam n ostra communis ponit inter ius canonic# & ciuile, quòd processus habitus per iudicem recusatum de iure ciuili est ipso iure nullus, secus tamen de iure canonico. Et c# hac distinctione tollitur omnis disceptatio doctor#. Quã opinionem tenet Bal. in. c. cum speciali. de appel. & sequi. Imo. ibi. & De ci. in. nu. 9. quem vide. Et cum differ# tia nostræ communis opinionis euacuatur aliud dubium, quod doctores torquet in. c. iudex. de offi. delega. in 6. & Feli. in. c. insinuante. nu. 5. extra eo. tit. an recusatio vel suspicio potest proponi post litem contestatam, vel conclusum in causa. Ad

cuius decisionem est dictum notabile Barba. in tracta. de pr#stan. Cardi. in. q. 5. par. 2. num. 6. quòd de iure ciuili cùm non requiratur expressio causæ, in quac# que parte litis proponitur. Secus tam# de iure canonico. quod nota pro ista. l. It# nota, # sicut iudex potest re cusari, ita & notarius caus#, & sufficit iurament# ad hoc, # teneatur recipe re soci#, vt notat Bal. in. c. super quæstione. §. ver#. de offi. delega. & in. l. 1. C. de rela. & gl. in. §. & quod sæpe. de trien. & semi. Et Bal. in dictis locis facit regulam, quòd omnis persona, quæ in iudicio interuenit, potest recu sari. vt notat Ang. in. l. obseruare. ff. de iudi. & Pr#po. in. c. c#specialis. col. 13. # appe. quæ faci#t ad ampli. l. 72. in curijs Vallisoleti. de anno. 1537. & 70.[Fol.172r] in curijs Matritjis de anno. 1534. & no ta, quòd sufficit quòd vnus scribat, & alter ex associatis subscribat, vt per In no. in cap. quoniam cõtra. de proba. qu# refert & sequitur Panor. ibi. It# nota, # associati tã iudicis quàm notarij deb#t esse sine suspicione, vt apparet in. d. l. 1. li. 3. ti. 5. ordi. ibi. entre si dos sin sospecha. aliàs possunt recusa ri, vt per Gemini. in. c. statutum. §. assessorem. de res. in. 6. Item in quãtum per. d. l. disponitur, # si nõ sit alter iu dex, vel decuriones, quòd iudex recusatus potest sibi associari alios homines integræ opinionis, approbata opinione Abbatis. in. d. c. quoniã cõ tra. col. 16. in fi. vbi dicit, quòd officii# istor# est quasi testium. arg. l. Domicius Labeo. ff. de testa. & vi. Bald. in. l. apertissimi. C. de iudi. vbi est materia. & sorte dirimitur quis debet esse c# iudice. Multi enim casus de iure ciuili sorte derim#tur, vt in. l. fi. C. de communia deleg. & gl. in. §. penul. In sti. de satis. tuto. nec in his casibus sors est prohibita. Et quãdo sunt sortes licitæ, vi. Feli in. c. capitul# sanctæ crucis. de res. nu. 21. & Ias. in. l. huiusmodi. §. fin. in fi. ff. de lega. 1. & san. Thomas. 2. 2. q. 75. arti. 8. & Turris crema. in. c. 1. 26. q. 2.

[sect. 251] Nota, quòd c# iudex vt suspectus recusatur, debet fieri recusatio in scriptis. Dida. Perez in. l. 1. tit. 5. li. 3. ordin. col. 961. communem dicit ex gl. in. l. apertissimi. & in. l. fi. C. de iudi. & in cap. quoniam cõtra. de proba. & Rebu. in constit. gallica. part. 3. pagi. 156. numero. 6.

T.

[sect. 1] TABELLIO nõ præ sumit#, nisi probet# titu lus. Boe. decis. 36. nu. 8. cõmun# dicit. & vi. in verb. Notarius. nu. 17.

[sect. 2] Taciturnitas in dispensatione habi litatis primæ reddit secundam surreptitiam. Cur. Iun. consi. 29. nu. 9. com munem dicit.

[sect. 3] Tacens habetur pro consentiente, si est præsens, & potest impedire, & tacet. Cur. Iuni. de feu. par. 4. nu. 128. & 137. & par. 7. nu. 19. Secus si nõ potest impedire. communem dicit & Ias. in. l. si fundum fideicommissari#. nu. 7. ff. de leg. 1.

[sect. 4] Tempus datum ad cognosc#dum, si detur sub numero dierum, incipit currere à t#pore cõmissionis præsentationis, secus si vsq; ad cert# diem. Phili. Fran. in. c. super eo. de appel. el. 2. communem dicit.

[sect. 5] Tempus faciendi inuentari# currit à tempore aditæ hæreditatis. Io. Duran. in arte testan. ti. 11. cau. 8. & Bello. con. 68. communem dicunt, & Ias. in l. scimus nu. 7. C. de iu. delibe. & debet post aditam hæreditatem incipe re intra triginta dies, & finire intra se xaginta. vi. in verbo. Inuentarium. numero. 39.

[sect. 6] Nota, quòd tempus datum à prætore, non potest abbreviari ad effectum exclusionis, nec t#pus dat# ad adeund# de iure ciuili. Cur. Iuni. cõs. 108. n. 37. commun# dicit. Iudex

tam# potest abbreviare t#pus ade#di hære[Fol.172]v ditatem, ne legatarij spectent diu. Alex. consi. 4. vol. 2. & Alex. & Ias. in Rub. de successo. edi. cōmun# dic#t.

[sect. 7] Nota, # intentio creditoris non est fundata ex eo, quòd probatur cōtra hæredem, quòd non abstinuit, quia interim dum nō se immiscuerit, poterit abstinere. Pyrrhus in cōsue. Au re. de successi. c. 29. cōmunem dicit.

[sect. 8] T#pus statut# ad aliquid faciend#, non currit ignoranti. Cur. Iuni. cōsil. 8. nu. 2. communem dicit.

[sect. 9] Fallit primò in tempore dato patro nis ad præsented#, quia currit à t#pore vacationis. Lamb. de iu. pa. par. 2. li. 2. q. 1. ar. 8. nu. 1. cōmunem dicit ex Rota deci. 38. in anti. Cōtrariã, # currat à t#pore notitiæ, dicit cōmunem Caro. Moli. in cōsue. Pari. par. 1. ti. 1. §. 37. gl. 10. nu. 32. Sed pro cōcordia dic, # tempus currit à t#pore notitiæ vacationis veræ vel pr#sumptæ, vt aliàs dixi in compendio iuris patron. §. 10. numer. 22.

[sect. 10] Fallit secundò in petitione restitutionis ex capite ignorantie, quia nō potest peti post quadraginta annos. Boe. deci. 39. nu. 7. cōmunem dicit. & vi. in verb. Restitutio. nu. 60.

[sect. 11] Tempus longissimum facit præsumi sol#nitates extrinsecas. Boe. deci. 181. nu. 15. cōmun# dicit. & vi. in verb. Solennitates. nu. 113.

[sect. 12] Tempus centum annorum requiritur ad hoc, quòd dicatur cucurrisse t#pus, de cuius initio non sit memoria hominum in contrari#. Cur. Iun. cōsil. 90. nu. 2. cōmun# dicit. Aimon de Craue. de antiqui. t#po. part. 4. in verb. absolutis differentijs. à prin. vsque ad nu. 9. disputando hanc materiam concludit, # quādo requiritur t#pus, de cuius initio nō sit memoria, nō est necessarius cursus cent# annorum, sed # probetur, # non sit memoria homin# in cōtrarium. vt per docto. in. c. 1. de pr#sc. in. 6. De iure re gio per. l. 41. Tau. sufficit, # testes de ponant de quadraginta annis de visu, & de auditu auditus antiquorum cum publica voce & fama, & sic pro bato t#pore immemoriali, non dicitur probat# cursus cent# annor#, c# requiritur t#pus c#t# annor#. Coua. in. c. possessor. # reg. iu. li. 6. nu. 9. cōem dicit ex gl. in. c. c# nobis. de testi.

[sect. 13] T#pus, de cuius initio nō sit memoria hominum in cōtrari#, debet pro bare ille, qui fundat suam intention# in dicto tempore. Cur. Iuni. cōsil. 90. in fi. communem dicit.

[sect. 14] Tempus decem annorum dicitur longum. Naua. in. c. 1. §. 2. de pœni. disti. 5. nu. 5. communem dicit.

[sect. 15] Tempus, in quo grauamen incipit effectum nō consideratur, sed t#pus, in quo grauamen profertur à iudice. Præpo. in. c. biduum. 2. q. 7. & fallit in excōmunicatione cōmunem dicit.

[sect. 16] Tempus, quod datur condemnatis vt soluant, est in iudicis arbitrio. Boe. deci. 45. nu. 2. cōmunem dicit.

[sect. 17] Item tempus executionis causar# criminalium est in iudicis arbitrio. Id# ibi. num. 7. communem dicit.

[sect. 18] Tempus quadriennij ad pet#dam restitution#, currit à t#pore finit# pr# scriptionis, c# pr#scribitur cōtra n#c[Fol.173r] maior#, qui tempore inchoatæ præscriptionis minor erat. Io. Mau. de re sti. in integ. c. 44. cōmunem dicit.

[sect. 19] Tempus semper currit de mom#to ad moment#, nisi aliud sit express#. Corne. cō. 279. vo. 4. ver. nunquid a#t sit. cōmunem dicit, vt refert Tira. de vtro. retra. de retra. lignagi §. 1. gl. 4. n. 9. vbi vi. planè, an dies termini computetur in termino.

[sect. 20] Termini dies non computatur in termino Sebasti. Van. de nulli#ce. in. §. ex defectu iurisdictionis. n. 160. magis cōmunem dicit ex Bar. Ang. & Ias. in. l. 1. ff. si quis cauti. & Deci. in c. super eo. n. 17. de appel. etiam magis cōmunem dicit, & Dida. Perez in l. 1. ti. 2 lib. 3. ordi. col. 828. etiam magis cōmunem dicit. & quia contrariam dicit cōmunem Corne. con. 279. vo. 4. pro qua videtur. l. 70. Tau. & pragma. 30. distinguit. Aut apparet clarè ex dispositione # comprehendatur, & compreh#dit: si tamen est dubi#, procedat prima. & vi. in Antinomia iuris in verb. Dies. n. 10.

[sect. 21] Tertius oppon#s se liti pro suo interesse coadiuuando, potest allegare & probare omnia, quæ nec principa lis allegauit, nec #bauit. Coua. in. c. 13. in. q. pra. n. 1. ver. primum ex his, cōmunem dicit. ex gl. in. c. 2. de procu. in. 6. & in. l. suspecta. ff. de inoffi. testamen.

[sect. 22] Tertius oppon#s se liti non coadiuuando, sed simpliciter pro iure suo excludens litigatores, non tenetur as sumere causam in statu, in quo est c# intrat in iudicio, sed de nouo c# eo inchoand# est iudicium. Coua. in. c. 14. in. q. pra. n. 3. ver. hactenus. cōmun# dicit, ex Bar. in. l. si perlusorio ff. de appel non tamen iudicium inter litigatores ex oppositione tertij est nec per moment# differendum, vt notat Inno. in c. cū super. & ibi Fe li. n. 17. de re iudi. & Rot deci. 4. in an ti tit de iudi.

[sect. 23] Tertius appellās pro suo interesse, dicitur exprimere causam appellationis, quæ cū sit iusta, est admitt#da, aliàs non. Coua. in c. 15. in prin. in q. pra cōmunem dicit ex gl. in. c. Ro mana §. si autem. de appel. lib. 6.

§ Nota istam cōmun# ad intel. l. 4. [sect.] & 7. tit. 23. part. 3.

[sect. 24] Nota, # licèt contra quem sunt latæ tres sententiæ conformes non po test dicere de nullitate, tertius autem potest dicere de nullitate, & appellare. Cou. in. d. c. 15. nu. 9. commun# dicit ex Rota deci. 441. in anti. & Feli in. d. c. c#super nu. 18. & Deci. in c. sua. de appel.

[sect. 25] Testamentum licèt quo ad sol#nitates sit de iure ciuili, tamen inu#tum est de iure gentium, & ideo rescripto non potest tolli. Bello. con. 2. nu. 4. cōmunem dicit.

[sect. 26] Nota, quòd si testator condidit testamentum in scriptis, in quo deficit aliqua sol#nitas, valet nihilominus vt testamentum nuncupatiuum Lu do de Go con. 3. nu. 11. commun# dicit ex Bar. in l. fi in fi ff. de iure codi.

[sect. 27] Testamentum licèt ad hoc quòd valeat requirantur septem testes, fal lit tamen primò t#pore pestis, quia[Fol.[173]v] sufficit quòd fiat coram quinq; testibus, & valet. Afflict. deci. 25. n. 2. Deci. con. 284. cōmunem dicunt, licèt Alex in con. 177. vo. 2. n. 6. dicat cōmun# contrariam. quem refert Ias. in. l. ab antiquis. n. 4. de testa. sed tamen eum non sequitur.

§. Circa istam cōmunem & sequ# [sect.] tes vi. l. 1. tit. 1. lib. 5. ordi. & l. 3. Tau. quæ dispon#t, quòd in testamento nuncupatiuo etiam si sit inter liberos, debet adhibere tres testes, & notarius: et si in loco non inuenitur notarius, quinque testes sunt necessarij, et si nō potest inueniri numerus, tri# testi# ad minus pr#sentia fulciatur. Et in testamento in scriptis requirun tur septem testes, qui omnes vnà cum testatore subscribant. vt per dict. ll.

[sect. 28] Fallit secundò, si fiat coram presby tero parrochiali & duobus testibus. Io. Duran. in arte testa. tit. 2. cau. 2. cō munem dicit ex Corne. con. 261. vo. 4. & vi. Deci. con. 284. et si non sit par rochus, requiruntur quatuor testes. Bello. con. 12. nume. 2. commun# dicit. Quam cōmunem intellige in terris ecclesiæ quo ad temporal# iurisdictionem. Coua. in. c. cū esses. nu. 12. de testa. communem dicit ex Boe. deci. 39.

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

[sect. 29] Fallit tertio, si fiat in praesentia principis, quia non requiruntur testes. Coua. in Rub. de testa. par. 2. nu. 2. communem dicit.

§. Concordat. 1. 5. tit. 1. par. 6. [sect.]

[sect. 30] Amplia, non solum si fiat coram eo, sed etiam si confirmet. Idem ibi communem dicit ex Bar. in l. omni#. C. de testa.

[sect. 31] Fallit quarto, si institutus sit haeres intuitu pietatis, si haeres verè pauper est, & valet testamentum, etiam si non sint adhibiti nisi duo testes. Io. Duran. in ar. testa. ti. 2. cau. 2. comun# dicit ex Barba. in c. ad hoc. el. 2. de testamen.

[sect. 32] Amplia istam comunem etiã quo ad legata non pia, quia valet, cum testamentum valeat. Coua. in c. relatum. cl. 1. nu. 2. de testa. magis comun# dicit ex Anto. in c. quod clerici. de fo. compe. & Corne. con. 278. vo. 1. licet Ias. illam improbet in l. 1. C. de sacro san. eccle.

§. Vnum tamen nota de iure regio [sect.] per. l. 2. ti. 1. part. 6. quod licet testamentum sit inualidum quo ad haeredis institutionem, tamen legata pia debentur. Et plus dicit. d. l. 1. titu. 2. li. 5. ordi. # licet non adsit in testamento institutio haeredis, nihilominus legata in eo contenta debentur, non habita differentia de pijs vel non pijs.

[sect. 33] Amplia secundo etiam quo ad hoc, quod licet duo testes non sint rogati, tamen valet testamentum. Coua. ibi nu. 4. comun# dicit ex Anto. Io. An. Abba. & Imol. ibi. & Corne. cõ. 278. vo. 1. & gl. in l. fin. §. in omni. C. de codi.

[sect. 34] Amplia tertio, quod sufficit quod isti duo testes sint mulieres. Coua. ibi. nu. 5. communem dicit.

[sect. 35] Fallit quinto in testamento patris inter liberos, quia valet etiam per[Fol.174r] schedulam, vbi de voluntate & institutione constat, etiam sine testibus. Alexan. con. 105. vol. 3. & Ias. con. 57. vo. 2. & Io Duran. in arte testan. tit. 2. cau. 2. in fin. communem dicit. & Coua. in c. relatum. el. 1. de testa. nume. 12. vbi etiam ad legata pia communem dicit ex Bart. in l. fideicommissa. §. 1. de leg. 3. & Corne. in Auth. quod sine. C. de testa. & Zazio con. 6. nume. 23. vo. 1. licet contrariam dicat communem Socinus Iuni. con. 189. vo. 2. nume. 24. & Aret. con. 54. & Alex con. 76. vo. 3.

§. Sed cum prima concor. l. 7. tit. [sect.] 1. part. 6.

[sect. 36] Fallit sexto, si per statutum constituatur vt valeat testamentum cum duobus testibus. Ias. in l. 1. C. de summa trini. nume. 37. communem dicit.

[sect. 37] Fallit septimo, si à testatore est electa fides haeredis, quia non requiritur alia solennitas, nec alius testis. Ias. in l. quaestionem. nume. 14. C. de fideicommissis.

[sect. 38] Testamentum non inficiatur ex eo, quod testes sint legatarij, si solenniter sit confectum. Secus si in testibus consistit. Cur. Iuni. con. 178. nu. 18. communem dicit.

§. Concor. cum l. 11. tit. part. 6. & c# [sect.] l. 8. tit. 5. li. 3. fo. ll.

[sect. 39] Item nec probatur legatum sibi relictum. Ias. in l. dictantibus. C. de testa. nume. 6. & Io. Duran. in arte testã. tit. 2. cau. 2. communem dicit. & vi. Bello. con. 14. nume. 17. idem tenentem.

[sect. 40] Testamentum comprobatur legi timere esse factum per duos testes testamentarios. Alexan. consil. 84. vol. 3. & Duran. in d. cau. 2. nu. 6. communem dicit.

[sect. 41] Testamentum non reuocatur ex eo, quod testator coram septem testibus dicat nolle valere testamentum, nisi dicat se velle mori ab intestato. Io. Duran. in arte testan. ti. 2. cau. 3. comunem dicit.

[sect. 42] Testam#tum subuertitur filijs nō institutis, etiam si eis legata sit res cer ta. Io. Duran in arte testan. ti. 3. cau. 1. communem dicit. De hoc vi. quæ ha bes in verb. Legitima. num. 75.

[sect. 43] Amplia, si instituantur filij sub cōditione non potestatiua. Idem ibi. nu. 3. communem dicit ex Soci. cōsi. 97. vol. 3.

[sect. 44] Amplia ad testamentum filij patre non instituto, quia non valet. Id#. Duran ibi numero. 8. communem dicit.

[sect. 45] Testamentum, in quo pater instituit filios simpliciter, non compreh# dit filium, quem ignorabat habere, & est nullum. Ias. in. l. sicuti. nu. 2. C. de testa. mili. communem dicit.

[sect. 46] Testamentum inter liberos non sustinetur eo modo, quo de iure me liùs valere potest. Io. Duran in cau. 1. num. 7. communem dicit.

[sect. 47] Testamentum matris vel aui materni sustinetur per clausulam codicillarem, etiam si filius sit præteritus: quia grauati censentur venientes ab intestator restituere. Durã ibi. ti. 2. cau. 15. communem dicit.

[sect. 48] [Fol.[174]v] Amplia ad testamentum nullum ex quacunque causa, si in eo sit appo sita clausula codicillaris per verbum de futuro, venientes ab intestato tenentur restituere hæredibus scriptis, retenta quarta Trebellianica. Ias. in authent. ex causa. num. 22. C. de libe. præte. & Duran. in arte testan. titul. 3. cau. 1. num. 4. & titu. 11. cau. 1. commu nem dicunt. Quam intelligit Rube. consi. 125. nu. 7. quando venientes ab intestato tempore testamenti condi ti tenebant primum gradum. vbi vi. varietatem opinionum.

[sect. 49] Testamentum patris cum clausu la codicillari per verbum de præsen ti, valet: non comprehendit posthu mum. Secus tamen per verbum, valet, & valebit, de futuro & de præsen ti. Alexand. consil. 124. vol. 1. commu nem dicit, reprobata opinione Bart. dicentis clausulam codicillarem per quodcunque verbum non comprehendere posthumum. Et hanc Bart. opinionem Fran. de Are. consi. 9. nu. 7. communem dicit, quos refet Ias. in authen. ex causa. num. 24. C. de libe. præte. Et hanc vltimam dicit magis communem Anto. Rube. consil. 112. in fi. vbi dicit Barba. & Soci. hanc dixisse communem.

[sect. 50] Testamentum est ipso iure nullum, quando erratur in personam h# redis, quam testator credebatur esse cō i#ctam. Ias. in. l. eam quã. nu. 16. C. de fideicommiss. communem dicit.

[sect. 51] Testamentum, in quo filius sub po testate est præteritus, si filius dicat nullum, rumpitur, aliàs non. Ias. in. l. posthumus. nume. 23. C. de bono. possio. communem dicit. licèt ipse faciat conclusionem contrariam, dicens # est ipso iure nullum. & in authen. ex causa. C. de libe. præte. nume. 8. dicit hanc suam conclusionem communem in filio sub potestate, non tam# in emancipato.

[sect. 52] Nota, quòd licèt testamentum sit nullum ex præteritione filij in potestate, tamen debentur legata. Ias. in authen. ex causa. nume. 1. C. de libe. præte. communem dicit. & Alexan. consi. 36. nu. 8. lib. 1.

[sect. 53] Amplia, si in testamento sit clausula codicillaris, quia valebit in vim co dicilli. Alcia. in. l. 1. §. si quis ita. nu. 17. ff. de verbo. obligatio. communem dicit, quia clausula codicillaris rupto testamento ex præteritione sortitur suum effectum integrum. Alexand. consil. 37. volumi. 1. magis communem dicit.

[sect. 54] Amplia istam communem, etiam si testator ignoraret natos sibi esse ne potes. Alexand. consil. 26. num. 9. ma gis communem dicit. Sed Caro. Mo li. in addi ad ipsum

in. d. cōs. 26. dicit, # hodie communis opinio est in cō trarium, reproba. gloss. in. l. ex causa. C. de libe. præte. vt per Bart. Paul. & Ias. ibi. nec etiam recipit limitationem Bart. inquantum dicebat, quòd hæc noua communis opinio non ha bet locum, quando testator diu vixit. Et nota, quòd hæc noua communis opinio dicit magis communem Alexand. consilio. 47. numero. 11. vol. 2.

[sect. 55] [Fol.175r] Restringe istam ampliacionem ad legatum paruum, secus tamen in ma gno, quia rupto testamento per natiuitatem posthumi, rumpitur legat# magnum. Alci. de præsum, reg. 1. præ sum. 13. communem dicit.

[sect. 56] Amplia etiam quo ad substitutiones exemplares & pupillares. Ias. in dict. authenti. Ex causa. num. 20. com munem dicit.

[sect. 57] Amplia quartò, etiam quo ad fideicommissa. Idem ibi. num. 11. communem dicit.

[sect. 58] Amplia quintò in exhære datione sine causa, vel cum causa nō probata. Ias. ibi. nu. 8. communem dicit.

[sect. 59] Fallit in legatis relictis ipsi filio rum penti testamentum. Idem Ias. nu. 15. communem dicit.

[sect. 60] Testam#tum rumpitur per ingressum religionis. Ioan. Duran. in arte te stan. tit. 3. cau. 9. communem dicit. vi. in verbo, Monachus. nu. 175. supra.

[sect. 61] Testamentum si inueniatur cancel latum penes testatorem, præsumitur de eius voluntate. Ias. in. l. si vnus. nu. 9. C. de testa. communem dicit.

[sect. 62] Testamentum non vitiat leuis sol# nitatis omissio. Ias. in. d. l. si vnus. nu. 4. communem dicit.

[sect. 63] Nota, quòd per statutum potest da ri testandi forma vltra formam tradi tam per ius commune. Ioan. Duran. in arte testan. titul. 2. cau. 6. communem dicit.

[sect. 64] Testamentum sec#dum formam loci, in quo testamentum conficitur, attenditur, & nō loci rei sitæ, & ad illa bona ext#ditur. Ias. in. l. 1. C. de sum matri. num. 44. communem dicit. licèt ipse in. l. si arrogator. nume. 40. ff. de adopti. dicat communem contrariam. Sed tene primam. & vi. in verb. Statutum. nu. 173.

[sect. 65] Testamentum secundum, in quo est clausula, Non obstante quocun# alio testamento sub quacunque forma verborum concepta, irritat primum, etiam si in eo sit clausula derogatoria. Are. in. c. 1. de res. communem dicit.

[sect. 66] Amplia primò, si constat quoc## modo, quòd voluit voluntatem mutare. Ioan. Duran. in arte testan. tit. 10. cau. 1. communem dicit.

[sect. 67] Amplia secundò, etiam si sit in primo testam#to specialis clausula, quã non vult derogari, nisi de ea sit specia lis mentio, quia sufficit clausula derogatoria illius testamenti. glos. in. l. 22. tit. 1. par. 6. in verbo, Señaladamente. communem dicit ex Bart. in. l. si quis in principio. ff. de leg. 3.

§. Lex autem. 22. dicit, quòd quan [sect.] do est clausula derogatoria specialis in primo, requiritur quòd in secundo dicatur, quòd verba illius testam# ti non inducant damnum isti secundo. Ibi, fueras ende si el testador dixes se enel postrimero testamento señaladamente, que reuocaua el otro, eq# no tuuiesse daño aquel testamento al que ahora hazia las palabras que dixera enel primero.

[sect. 68] Amplia tertiò etiam si in primo te stamento sit apposita clausula, quòd si contigerit reuocare testamentum, quòd tunc dono donatione inter vi-[Fol.175v]uos, & videar donare, quia clausula hac nō obstante, valet secund#, & reuocatur talis donatio. Ias.

consil. 122. volumi. 4. num. 2. communem dicit. ex Bart. in. l. si quis. ff. de leg. 3. & ibi. Albe. & Alexand. licèt contrarium teneat Dinus in reg. quod semel. de reg. iu. in. 6.

[sect. 69] Testamenta duo si inueniantur facta in vno die, neutrum valet propter incertitudinem. Boeri. decisio. 371. nume. 3. communem dicit. vi. limita. per Deci. & Ias. in. l. fina. C. de edi. diui. & Curti. Iuni. nume. 79. vbi dicit limitationem, si in vno sit apposita hora, ex Bart. in. l. de rebus. C. de dona. & vi. Felin. in. c. capitulum. de res.

§. Didacus Perez in addi. ad doct. de [sect.] Segu. in. l. quoniam. ff. de acquirend. possessio. nume. 92. vult dicere, quòd ambo hæredes succedant per. l. 3. tit. 14. part. 6. quæ lex mihi non probat. verba enim legis sunt. E si ambos mo straren yqual derecho en los bienes del defuncto, ambos deuen ser metidos en possession dellos yqualmen te. Nota, quòd lex requirit, quòd ambo demonstrent de iure suo, & sic requiritur, quòd ambo habeant ius. Sed iuxta nostram communem nullum habent propter incertitudinem. ar. l. duo sunt. ff. de testa. tute. & sic lex debet intelligi, quando ambo sunt consanguinei in æquali gradu, vel æqualiter probant per testes de institutione. Et pro hoc est text. in. l. 9. titul. 9. part. 6. quæ lex innuit, quòd quando quis instituit amicum expresso nomine, cùm haberet alium amicum illius nominis, non valet institutio propter incertitudinem.

[sect. 70] Intellige nostram communem, quando incertitudo non potest vitari, vel per horam, vel per momentum: si tamen de tempore anteriori potest constare qualiter cumq; posterius valet. Anto. Gomez in. l. 45. Tau. nume. 148. magis communem dicit. ex Bart. Paul. & docto. in. l. ex pluribus. ff. solu. matri.

[sect. 71] Limita primò, si vnus ex illis possideret, quia ille erit hæres. Idem ibi. num. 149. communem dicit ex Bald. in. l. 1. C. quando prouo. non est neces. & glos. in. l. si cùm actum. ff. de neg. gestis.

[sect. 72] Limita secundò, si vnus ex institutis esset de venientibus ab intestato. Idem ibi communem dicit ex gloss. in. l. si duobus. §. si prius. ff. de con. tabul.

[sect. 73] Testator sub conditione potestatiua potest hæredem instituere, & valet institutio. Ioan. Duran. in arte testan. titul. 3. cautela. 4. communem dicit.

[sect. 74] Testator si exprimat nomen hæredis, & omisit, hæres esto, vitiatur testamentum. Secus tamen, si omissio nominis & verbi, hæres esto, fiat ex errore notarij. & Ias. exemplificat in testatore, qui fecit testamentum in scriptis manu propria, & in nuncupatio in notario. in. l. errore. nume. 2. C. de testamen. communem dicit.

[sect. 75] Nota, quòd error notarij non potest probari nisi per septem testes in testamento, & in codicillo per quinque. Ias. ibi numero. 7. communem dicit.

[sect. 76] Testator potest loqui & intelligere, si per notarium interrogetur, an velit Lucium suum hæredem instituere, & ipse respondit quòd sic, & notarius dicit quòd suum hæredem instituit, valet testamentum. Ioan. Duran. in arte testan. titul. 14. caute. l. 2. & Boeri. decisio. 35. num. 6. & Bello. consil. 62. & Ias. in. l. iubemus. num. 20. C. de testamen. communem dicunt. Et de intellectu istius communis vi. Xarez in allegatio. 1. fol. 124. distinguens, an notarius sit rogatus à testore, vel non. Carolus Molin. in addi. ad Alexan. consil. 12. in verb. quòd sic. volumi. 1. hanc communem dupliciter intelligit, quando testator constat esse sanæ mentis, & articulatè loquens. Secundò, quando apparet testamentum ab initio scriptum de voluntate testatoris, secus si eo in scio sit scriptum. ex Ioan. Andre. in addi. ad Specu. de testa. §. 1. & Ias. in dict. l. iubemus. in fi. & in consil. 196. & Hippoly. singul. 449. & Afflict. decis. 143. Vel si graui morbo laborans interrogatus à notario, quem ipse non rogauit, velit ne Titium hæredem, & respondit quòd

sic, nullum est testam#tum. Couarruias in cap. cùm tibi. nume. 4. de testamen. ex Soci. consil. 20. & 28. volumi. 3. & Alexand. Corne. & Ias in dict. l. iubemus. & Boe. decis. 35. & Barb. in dict. cap. cùm tibi. & Vigli. de testa. §. sed cùm paulatim. dicit, quòd si de extraneis interroge tur, pr#sumitur suggestione respon disse. num. 12.

[sect. 77] Testator filios impuberes instituens, & eos inuicem substituens, ex his verbis inter impuberes vulgaris & pupillaris est substitutio, inter puberes autem vulgaris censetur facta. Ias. in. l. Lucius. ff. de vulg. & pupi. & in consil. 134. vol. 1. & Ioã. Duran. in arte testan. titul. 5. cau. 29. communem dicunt.

[sect. 78] Testator substituens Petrum & eius filios, intelligitur ordine succes siuo. Cur. Iuni. consi. 121. num. 5. com munem dicit.

[sect. 79] Testator si in vltima voluntate in institutione proferat hæc verba, Si nauis ex Asia venerit Seius hæres esto, si nauis ex Asia non venerit Caius hæres esto. institutio est in vtroque casu. Vigli. in. §. primo. Institu. de vulga. & pupilla. nume. sex to. communem dicit, ex Fabro & Ang. ibi.

[sect. 80] Nota, quòd si testator cõmittit omnia bona sua dispositioni Titij, videtur Titium hæredem instituere, vt distribuat bona in pias causas. Coua. in. c. si tibi. numero. 10. de testam#. communem dicit, ex Inno. quem omnes sequuntur in dict. capit. si tibi. Nec refragatur lex. trigesimasecunda. in cõuentu Tau. quia lex loquitur in casu, in quo defun-[Fol.176]v]ctus commisit alteri vt testetur, quia in hoc casu solùm quintum bonorum poterit distribuere pro anima, reliqua venientibus abintestato debentur.

[sect. 81] Testatoris mens si non constat, inhærendum est verbis, & eius virtuti. Curti. Iuni. cons. 169. nu. 1. communem dicit.

[sect. 82] Amplia, quia in fideicommissis testatoris mens coniecturata non operatur, quando non patitur coniecturam virtus recti sermonis. Cur ti. Iuni. consil. 69. nume. 2. communem dicit.

[sect. 83] Testator & contrahentes in dubio videntur se conformare cum dispositione statutaria. Curti. Iuni. cons. 86. num. 6. & cons. 171. nume. 1. communem dicit.

[sect. 84] Item & cum dispositione iuris cõmunis, & in fideicommissis videtur vocare eo ordine, quo ab intestato erant successuri. Curti. Iuni. consil. 175. num. 2. & cons. 128. num. 8. communem dicit.

[sect. 85] Testator excludens fœminas pro pter filios, & propter nepotes, videtur exclusisse. Curti. Iuni. consil. 116. nu. 1. communem dicit.

[sect. 86] Testator non videtur vocare nepotem cum patruo cùm disponit inter personas, inter quas cadit ordo necessitatis. Secus tamen, quando solùm ordo affectionis & charitatis, quia tunc admittuntur simul & semel. Cur. Iuni. consi. 128. num. 1. communem dicit.

[sect. 87] Testator non potest prohibere ius accrescendi Ioannes Duran. in arte testan. titulo sexto. cautela. 15. communem dicit ex Alexand. in l. si quis pridie. ff. ad Trebellia. & in. l. hæres. ff. de hæredi. instituen. Contrariam, immo quòd potest, di cit magis communem. Ias. consil. 8. volumine tertio. Pro concordia vi. Antoni. Nice. in concor. Bartoli, concor. 194. Sed melius per Curti. Iuni. consilio. 12. numero quinto. vsque in finem. vbi concludit, quòd quando testator fecit duo testamen ta, vnum solenne & aliud minùs so lenne, tunc bene potest prohibere ius accrescendi, & sic procedit doctrina Bart. in dict. l. si quis priore. & est hæc communis opinio & nul li dubia. Sed in vnico testamento procedit contraria eiusdem Bart. in l. quotiens. §. fina. de hære. instituen. quem vide.

[sect. 88] Testator potest prohibere detractionem Trebellianicam in fideicommisso. Barb. consil. decimo. vo lumine quarto. Ioannes Duran. in arte testand. titulo quinto. cautela prima. & Ludoui. de Goza. consilio nonagesimoseptimo. & Iaso consilio octuagesimoquarto. volumine primo. & consili. centesimo qua dragesimosexto. volumine secundo. & Alexand. consilio quinto. vo lumine tertio. communem dicunt, & magis communem Alexan. con sil. 69. num. 1. vo. 1.

[sect. 89] Amplia istam communem, et iã[Fol.177r] si testator præcipiat, quòd tota h#reditas, vel quicquid ad hæredem peruenerit, restituatur, etiam si non prohibeat, non detrahatur Trebellianica. Bello. consi. 64. nume. 2. communem dicit ex Alexandri. consi. 5. volumi. 3. & consil. 141. volu. 2. & consi. 133. volu. 5. & Angel. consil. 135. incipien. Hoc est testamentum. Sed dictus Bello. consil. 55. nume. 1. magis communem dicit contrariam, immo quòd detrahatur, ex mente Decij consil. 495. & idem Bello. consi. 66. nu. 1. & 2. ex Roma. cõsi. 239. qui dicit communem. & Paul. in auth. cùm testator. C. ad leg. falci. & Capra. cons. 86.

[sect. 90] Item Trebellianica non detrahatur in fideicommisso pio. Couarru. in. c. Rainaldus. §. 3. num. 7. de testa. communem dicit ex Panor. cons. 59. volu. 1. & Lanfran. in. d. c. Rainaldus. & Bal. cons. 8. volu. 4.

[sect. 91] Fallit prima communis in filijs primi gradus institutis, quia est inefficax prohibitio. Deci. consil. 81. & 299. & Curti. Iuni. consil. 70. nume. 16. & Ludoui. de Goza. consi. 45. num. 21. com munem dicunt. Sed Corne. consil. 22. volumi. 2. dicit communem contrariam. Sed pro concordia vide Deci. consil. 480. dicentem. Aut sunt detrahendæ duæ quartæ, & poterit prohiberi: si tamen vna, non. Tamen Curti. Iuni. & Couarruii. in cap. Rainutius. §. 11. nume. 7. dicunt indistinctè patrem non posse prohibere deductionem Trebellianicam. & Go. con sil. 97. nume. 4. dicit communem primam, etiam si deducendæ essent du# quartæ, quod non potest prohibere, & hæc videtur magis communis.

§. Nota istas cõmunes ad intellect# [sect.] l. 8. tit. 11. par. 6. & l. vlti. tit. 5. part. ea. & vi. l. 5. eo. tit. 11. vbi disponitur, quòd non ex eo, quòd filius non detrahit falcidiam, vel Trebellianicam, perdit eam. & vi. glos. in cap. fi. de dona. inter vi. & vxorem. vbi dicitur, quòd si filius non detrahit Trebellianicam, potest tamen repetere.

[sect. 92] Nota, quòd si institutus non confecit inuentarium, non potest detrahere Trebellianicam, & perdit eam. Bel lo. consi. 19. nume. 12. communem dicit ex Deci. consil. 495. & 236. & dict. Bello. consil. 64. num. 4. magis communem dicit.

[sect. 93] Amplia & in filio primi gradus. Idem ibi communem dicit ex Curti. Iuni. cons. 54.

[sect. 94] Amplia ad occultantem bona hæreditaria, quia non detrahit Trebellia nicam, & punitur in duplo rei omissæ. Bello. consil. 30. nu. 5. communem dicit. ex Alex. & Ias. in. l. fi. §. licentia. ff. de iu. delibe.

[sect. 95] Nota, quòd in omnibus casibus, in quibus Trebellianica est detrahenda computâdi sunt omnes fructus, quos percepit, restituens bonæ fideicommissario. Bello. consi. 64. num. 5. com munem dicit ex Bart. & Paul. in. l. iubemus. §. fi. C. ad Trebelli.

[sect. 96] Testator non potest grauare hæredem vel legatarium de adoptâdo aliquem in filium, & si non adoptaret, # priuat eum h#reditate. Ias. in. l. quidam cùm filium. nu. 8. ff. de verb. obli[Fol.177v] gatio. communem dicit, & esse intellectum. l. vxorem. §. hæres. ff. de leg. 3. ex glo. ibi.

[sect. 97] Testis debet iurare dicere veritatem pro vtraq; parte. Marant. in specu. aure. part. 2. num. 20. communem dicit de testium productione.

[sect. 98] Testis non iuratus, licèt non inducat probationem, inducit tamen præsumptionem. Pomates in addi. ad Bart. in. l. de quibus. nume. 21. ff. de legi. communem dicit post glo. in cap. nuper. de testi.

[sect. 99] Testis non potest iurare per procu ratorem etiam speciale mandatum habens. Curti. in. l. admonendi. nume. 221. ff. de iureiuran. communem dicit.

[sect. 100] Testis non debet deponere in scriptis, sed ore proprio pronuntiare debet. Coua. in resolu. lib. 2. cap. 13. com munem dicit. nu. 6.

[sect. 101] Nec etiam per epistolam. Curti. Iu ni. in dict. l. admonen di. nu. 222. communem dicit.

[sect. 102] Nutriens non potest esse testis, quã diu nutrit, postea sic. Oria. in. c. quoniam contra falsam. de proba. tracta. 4. num. 79. communem dicit, aliàs in tracta. de testi. tracta. 4.

[sect. 103] Frater non est testis pro fratre cum quo in cõmuni viuit, siue patre mortuo, siue viuo, vel si sit magna causa ciuilis, nec in causa criminali, nisi ad innocentiam excusandam, aliàs potest esse testis. Oria. ibi. num. 80. communem dicit. & nota distinctionem Soci. in. de testi. quæstio. 17. nume. 6. Frater aut# seorsum habitans in causis ciuilibus leuioribus testis est idoneus. Soci. in consil. 130. nu. 10. volu. 1. communem dicit.

[sect. 104] Nota, quòd consanguineus in causa criminali omnino repellitur à testi monio, in ciuili minùs creditur. Frã. de Are. in cap. cùm oporteat. de accu sa. num. 11. communem dicit. Oria. in dict. cap. quoniam contra. cap. 8. nume. 58. communem dicit, & patru# pro nepote, & consobrinum pro cõsobrino esse testem idoneum, ex glo. in. c. accedens. vt lite non contesta. & Hippoly. singu. 133. quem intellige vt in hac communi.

[sect. 105] Iudex non potest esse testis in causa coram eo agirata, nec in causa appellationis quo ad merita causæ, licèt super processu sic, vel ad de clarand# suum animum. Curti. Iuni. consi. 126. nu. 7. communem dicit.

[sect. 106] Aduocatus ante præstitum patrociniū potest esse testis pro cli#tulo, & vbi veritas aliter haberi non potest, & in causa, in qua non præstitit patrociniū contra clientulum, nō tamen pro eo, nec in causa appellationis. Oria. in dict. cap. quoniam contra. capit. 8. nume. 67. communem dicit ex Albe. de testi. §. 4. vers. expedita. & Aufre. de reprob. testi. nume. 8.

§. Vi. de hoc. l. 20. tit. 16. par. 3. [sect.]

[sect. 107] Singuli de vniuersitate non possunt esse testes in causa vniuersitatis, quæ concernit commodum singulorum. Secus si non concernat. Oria. ibi. num. 98. communem dicit. Et vi. Socin. in regul. 408. vbi ponit[Fol.178r] pro regula, quòd possit indistinctè. Et primam dicit communem Deci. in cap. insuper. num. 6. de testi. & Couarruuias in quæstio. practi. cap. 18. num. 4. licèt diminutam ex affectione videantur habere fidem. ex Archi. in cap. 1. 14. quæstio. 2. & Felin. in dict. cap. insuper. Et ob id Alexand. in con sil. 99. nume. 9. dicit, duos testes de vniuersitate non sufficere, sed plures sic. quem refert Deci. in regul. 2. num. 35. ff. de re. iu. Quam conclusionem extendit ad testimonium mulieris in criminalibus, quòd nō sufficiant duo ad condemnationem in causa criminali. quæ videtur limitare. l. 17. tit. 16. part. 3. quæ omnimodam fidem præstat testimonio mulieris. Cogita.

§. Nota istam communem sic in [sect.] tellectam ad. l. 18. titul. 16. part. 3. Sed cùm interrogatus quid in hanc quæstionem sentirem, responsum quod feci, operæpretium duxi hîc inserere, cùm quotidie de ea versatur.

[sect. 108] Vtrùm singuli de collegio vel vniuersitate in testes admittantur pro collegio vel vniuersitate. Doctores diffusè tractant de hac quæstione. Ca nonist# in cap. insuper. & in cap. cùm nuntius. de testi. & in cap. & si Christus. de iureiuran. & in cap. super prudentiam. 14. quæstio. 2. & legistæ in. l. intantum. ff. de re. diui. & in. §. vniuersitatis. Institu. eo. titu. recentiores vt Ori. in cap. quoniam contra. de proba. cap. 8. de testib. nume. 74. & Chassane. in consuetudi. Burgund. rubri. 13. §. 5. in gloss. si non par. par cours. & Geral. singul. 24. Ex quibus elicio quatuor conclusiones. Prima conclusio. Singuli de collegio sunt idonei testes in causa ciuili collegij vel vniuersitatis. Quæ probatur in dict. capit. super prudentiam. & est text. in dict. cap. insuper. & cap. cùm nuntius. de testi. dum simpliciter loquuntur. & cum eis concordat dict. l. 18. titul. 16. part. 3. & hanc conclusionem tenent Innocen. & Abbas, & communiter docto. in dict. cap. cùm nuntius. & in dict. l. intantum. præcipuè Bart. & Bald. & Speculator in tit. de testi. §. 1. vers. Sed nunquid in causa. nume. 22. & Bald. in dict. cap. cùm nuntius. assignat rationem, quia illorum non interest, quia illorum dicitur interesse, qui proprio nomine potest agere vel excipere. vt in. l. 1. §. sed si alius. ff. quando appel. sit. sed. cùm singuli de vniuersitate non possint agere vel excipere, ergo & si dicatur quòd eis interest ratione affectionis, ratio ista est leuis suspicio, quæ ex iuramento purgatur, nam iuramenta sunt suspicionis purgamenta. Hæc Bald. Nec obstat text. in dict. cap. & si Christus. quia ad illum text. suppletur communiter per docto. maximè vt per Specula. in dict. vers. Sed n#quid. & Panormi. in dict. cap. insuper. Et quòd causa vniuersitatis non sit singulorum, est text. in dict. §. vniuersitatis. ibi, vniuersitatis sunt non singulorum. Sed istam conclusionem intellige, dummodo causa non sit multum ardua, vt de maximo honore, vel de vniuerso statu vniuersitatis. vt tenet Bald. in dict. [Fol. 178]v capit. cùm nuntius. & Aretinus ibi. & Speculat. in dicto. §. sed nunquid. Et ratio est, quia causa ciuilis ardua æquiparatur criminali. vt in. l. propter litem. §. 1. ff. de excu. tuto. & in cap. frequens. de restitu. spoli. lib. 6. Limita tamen istam conclusionem vt per Ias. in. l. in ius vocari. ff. de in ius voc. §. patronum. nume. 7. quia licèt sint idonei testes, tamen non plenè eis creditur. vt tenet prædi. Couarru. in dict. cap. 18. nume. 4. Quod tamen sublimita, si sint alij testes admixti, qui non sunt de vniuersitate, quia suppletur defectus illorum. vt per Alexand. consil. 68. volumi. 2. quem refert Bello. consil. 63. vel si sint plures testes vniuersitatis ## duo, vt notat Imol. in dict. cap. cùm nuntius. & Alexand. consil. 47. vol. 2.

Secunda conclusio. Singuli de collegio vel vniuersitate non sunt idonei testes in causa vniuersitatis, si causa tangit illos vt singulos. Et in hac conclusione est notandum, quod pr# supponit Bald. in rubri. ff. de re. diui. colum. 5. vers. nunc de quinto membro. quòd quædam sunt vniuersitatis quo ad honorem & commodum, vt molendina communia, quæ bursæ vniuersitatis applicantur, & de istis si quæstio ventiletur, procedit prima conclusio. Quædam sunt vniuersitatis quo ad nomen & honorem, tamen vniuersitas nihil percipit, vt pascua, & nemora, sed singulares bomines dictæ vniuersitatis, quia quilibet de villa vel ciuitate potest ibi scin dere, vel eis vti & si de istis causa v#ti letur, procedit secunda hæc conclusio. Ratio tamen est, quia est propria causa vnius cuius#, & in propria cau sa nullus testificatur. l. omnibus. C. de testi. & in cap. si testis. quæstio. 3. Et hanc conclusionem tenet Gaufre. & Ioan. And. in dict. cap. cùm nuntius. & Bald. in dict. l. intantum. & An gel.

in. §. 1. Institu. de rerum diuisio. & Speculat. in dict. §. sed nunquid. nume. 21. & Bald. in eius addi. Et hæc est communis opinio, licet Abbas in dict. c. insuper. ab ea recedat triplici ratione, quibus omnibus respondetur ex mente Areti. in dict. cap. cum nuntius. Et prima ratio est, quod clerici, qui de redditibus ecclesiæ viuunt, possunt testificari in causa ecclesiæ, vt in dict. cap. cum nuntius. ergo eadem ratione potest testificari ille, qui recipit commodum ex pascuis communibus. Sed ad hoc assignatur tale responsum. Inter clericum & istum est duplex differentia: quia clericus recipit redditus propter seruitium. vt in cap. cum sui. de præben. & in cap. fi. de præs. lib. 6 & est quodammodo locatio ex opere. vt in. l. M#uia. in princip. ff. de annu. leg. & non recipit redditus immediatè ex re, sed ex suo opere. Et hanc solutionem assignat etiam Feli. in. d. c. insuper. Sec#da, quia clericus recipit fructus de ma nu alterius, & non potest dicere, quod habet ius re de qua contenditur. vt in. l. fundi. Trebatiani, & ibi per Bart. ff. de vsufructu. lega. & plenè declarat Bart. in disputatione, quæ incipit, Publicanus. Alijau-[Fol.179r]tem recipiunt fructum propria autoritate, vnde licet non habeant vsufructum formalem, habent tamen auctoritatem percipiendi fructus, quæ est similis vsufructu. vt. in. l. necessariò. §. fi. ff. de periculo & commodo rei vendi. Potest tamen inferri, quod si ventilatur de re vel possessione, quæ pertinet ad titulum beneficij, quod in illa causa ille, de cuius possessione agitur, non est idoneus testis, vt latè per. d. Areti. in dict. c. insuper. Secunda ratio Abbatis est, quod legatarius nõ repellitur à testimonio in causa testamenti, ex qua ex consequentia consequitur legatum. vt in §. legatarijs. Insti. de testa. Sed huic. §. respondit Bald. in rubri. de re. diui. ff. dicens, quod quando ex dicto testis & sententia immediatè acquiritur testificanti ius, tunc repellitur à testimonio, quia æquè principaliter sua interest, & sic est casus noster. Sed ex sententia lata pro testamentario immediatè non acquiritur legatario, quia æquè principaliter non agitur de illo. ita Bal. ibi & Speculat. in dict. §. sed nunquid. Item ad l. 1. ff. de autho. tuto. alleg. per Abba. respondetur, negando, quod testificanti quæretur in consequentiam. Quia in consequentiam tunc acquiritur, quando ex illo actu non immediatè, sed mediatè acquiritur, vt in dict. l. 1. quia causa immediata, propter quam acquiritur actio tutori contra pupillum, fuit obligatio prima, per quam ille cui successit pupillus erat debitor tutoris, causa autem mediata fuit aditio, per quam obligatio illa, quæ erat penes defunctum, applicata est hæredi. Et licet vniuersitas habeat ius in re principale, non tamen per hoc tollitur, quin habenti vsufructum, vel ali quid simile vsufructui, pertineat interesse, vt dicatur testificari in propria causa. & hoc sentiunt doctores. in l. parentes. in fi. C. de testi. vbi plenè per Bald. & Salicet. pro quibus est glos. in. l. 2. C. vbi in rem actio. quæ vult notabiliter, quod si agitur rei v#dicatione contra vsufructuari#, non potest nominare dominum in iudicio respectu iuris vsufructus, quia est causa propria vnde dicitur procu rator in rem suam. vt in. l. 1. in fi. ff. de vsufruct. & quemadmo. & cum hac secunda conclusione concludit sigismundus. consil. 25. nume. 7. inter consil. feuda. Intellige tamen istam conclusionem, quando vniuersitas agit contra extraneum. Secus tamen si agatur inter ciuem & vniuersitat#, quia in hoc casu sunt idonei testes singuli de vniuersitate in quacunque causa. Ioan. Andre. in dict. cap. cum nuntius. & Panormita. in dict. cap. cum super & Feli. in. 3. limita. & Hippoly. in. l. 1. §. seruum. ff. de quæstio. Er de probatione nemorum vel pascuis, vi. Cassane. in dict. §. 5. vbi ponit regulam cum limi. nume. 7. & vi. l. 9. tit. 28. par. 3.

Tertia conclusio. Singuli de collegio vel vniuersitate in causa criminali non sunt idonei testes. Hæc conclusio probatur per dict. cap. super prudentiam. & eam tenet Innocentius.[Fol.

[179]v] Gaufre. Panor. & cæteri scribentes in dict. cap. insuper. & Ang. in dict. §. 1. de re. diui. Insti.

Quarta conclusio. Singuli de vniuersitate vel collegio in defect# probationis admittuntur in testes pro sin gulo illius vniuersitatis. Hanc conclu sionem tenet Specu. in dict. §. sed n# quid. & sequi. Are. in dict. capitu. cùm nuntius. & Deci. in dict. capit. insuper. & Hippoly. in. l. 1. §. seruus municipum. ff. de quæsti. quam intellige in parua vniuersitate, quia præ sumitur affectus ex cohabitatione, secus tamen si est tam ampla, quòd nulla sit suspicio, quia etiam in causa criminali singuli pro singulo admittuntur. Io. An. in dict. capitul. cùm nuntius. & Abb. in dict. cap. in super. & Hippo. in dict. §. seruus municipum. Quod nota. [sect. 109] Infamis infamia iuris non potest esse testis etiam contra infamem, nisi aliter veritas haberi non possit, quia tunc cum torm#tis admittitur. Oria. in dict. cap. quoniam. cap. 8. num. 102. communem dicit.

[sect. 110] Infamis infamia facti in ciuilibus potest esse testis, licèt fides eius sit diminuta, in criminali nō potest. Oria. ibi. nu. 103. communem dicit.

[sect. 111] Nota, quòd relinquitur arbitrio iudicis quantum in fami propter infamiam diminuatur fides. Couarru. in epi. 4. par. 2. cap. fi. §. fi num. 8. communem dicit.

[sect. 112] Subditi sunt idoneitestes in causis dominorum suorum regum ac principum. Scheuo. de testi. num. 39. communem dicit post Bart. & alios in. l. idonei. ff. de testi.

[sect. 113] Cedens non potest esse testis in causa cessionarij. Aufre. de repro. testi. num. 17. & Ori. de testi. num. 88. com munem dicit.

[sect. 114] Venditor, qui non tenetur de euictione, potest esse testis pro emptore super re vendita. Ori. ibi. num. 89. cōmunem dicit.

§. Concordat cum. l. 19. tit. 16 part. 3. [sect.] Quam intellige, nisi appareat in frau dem venditionem factam vt admitta tur in test#, vt tenet Floria. & doct. in l. nullus. ff. de testi. vbi est gl. pro cōi.

[sect. 115] Excommunicatus non potest esse testis. Ori. ibi. nu. 105. commun# dicit.

[sect. 116] Prælatus non potest esse testis in cau sa mens# su# Aufre. de repro. testi. nu. 1. communem dicit ex Soci. reg. 408.

[sect. 117] Amicitia maxima ex toto repellit te stem. Aufre. ibi. nu. 10 cōmun# dicit.

[sect. 118] Item, an inimicus olim si potest testi ficari contra amicum recōciliatum, relinquitur arbitrio iudicis. Alci. de præ. reg. 2. pr#s. 21. communem dicit.

[sect. 118] Item inimicus, cum quo de proximo fuit inita amicitia, repellitur in testem. Couarru. in quæst. prac. c. 18. nu. 3. communem dicit ex cap. accusatores. & ibi. glo. 3. quæst. 5. & Feli. in cap. per tuas. de symo.

[sect. 119] Nota, quòd exceptio inimicitiae po test opponi cōtra testem dum producitur, non expectata repulsa, & antea quam examinetur, debet inimicitia tractari. Tho. Grāma. decis. 86. nu. 1. communem dicit ex Bar. in auth. si dicatur. C. de testi.

[sect. 120] [Fol.180r] Socius potest esse testis in causa socij, nisi sit socius omnium bonorum, vel si sit maxima amicitia ratione societatis orta. Aufre. de repro. testi. nu. 89. communem dicit.

§. De iure regio non admittendam [sect.] istam distinctionem dicit Pet. Nuni. in Alpha. Hispa. in verbo. amico. ex l. 5. tit. 3. part. 7. & l. 21. titu. 16. par. 3. sed quòd socius extra causam societatis potest admitti in testem indistinctè, sed communis innititur ratione.

- [sect. 121] Testis contra clericum in causa criminali esse non potest qui non potest promoueri ex impedimento vel vitio corporis. Feli. in cap. 1. de excepti. & Deci. num. 3. communem dicunt. & vi. Couarru. in capitu. 18. nume. 2. in quæst pract.
- [sect. 122] Testis reprobatus in vno, reprobatur in omnibus. Alex. consi. 27. nu. 3. vo. 3. & in con. 45. nu. 6. eo. vo. & Molin. ibi. communem dicunt.
- [sect. 123] Socius criminis non probat. Cur. Iuni. consil. 170. nume. 4. communem dicit.
- [sect. 124] Domesticus repellitur à testimonio, etiam si talis sit, cui non potest im perari. Soci. consi. 17. num. 3. vo. 1. cōmun# dicit. & vi. Tira. de cessan. cau. part. 1. num. 101.
- [sect. 125] Cardinali deponenti super aliquo speciali in præiudicium tertij sibi esse commissum vel habere potestatem non creditur. Cur. in. l. admon#di. nu. 207. ff. de iureiuran. commun# dicit.
- [sect. 126] Fideiussor, & si principalis sit solu# do, etiam si non renuntiauerit bene. ficio fideiussoris, nō potest esse testis pro principali. gloss. in. l. 18. tit. 16. par. 3. communem dict.
- [sect. 127] Testis vnicus etiam deponens de facto proprio, non probat. Boe. de. 225. nu. 17. communem dicit.
- [sect. 128] Limita primò ad semiplenam probationem. Cur. Iuni. con. 122. num. 7. communem dicit.
- [sect. 129] Fallit secundò, si de consensu partium admittitur ad hoc, quòd plenè ei credatur. Ias. in. l. 1. §. vlti. ff. de verb. num. 8. communem dicit. Quod intellige, quando consensus præstatur vni personæ, & nominatim quo ad certum negoci#, ne detur causa fraudi secundum Ang. in. l. pactum inter h#redes. ff. de pact. & Are. in dict. §. vl ti. nume. 28. de quo per Couarru. in reso. li. 2. capit. 13. & vi. in verbo. Electus. num. 25.
- [sect. 130] Amplia istam fallentiam in testibus singularibus in casibus, qui ex pluribus actibus generaliter deducuntur, vt vsus iurisdictionis, possessionis ac vsurarij manifesti, & de his similibus. Couar. in reso. li. 3. cap. 3. num. 5. communem dicit ex gloss. in. l. ob carm#. ff. de testi.
- [sect. 131] Testis de credulitate nō probat. Ad di. Panor. in cap. quotiens. de testi. ex glos. communiter approbata in. l. testium. C. de testi. communem dicit.
- [sect. 132] Fallit in his, quæ consistunt in iudi cio intellectus. Cur. Iuni. in Rub. de in. iuran. ff. nu. 9. communem dicit.
- [sect. 133] Nota, quòd testi deponenti circa ea quæ sensu corporeo non percipiuntur, si non assignauerit rationem per sensum corporeum, etiā non interro-**[Fol.180]v**lgatus, non creditur. Curti. Iuni. consi. 150. nu. 1. cōmunem dicit. Secus in his quæ sensu corporeo percipi#tur, quia non tenetur dare rationem nisi interrogatus. Sapia in. l. de ætate. ff. de mino. nu. 52. & Curt. in. l. 1. nu. 29. ff. si certum peta. communem dicit.
- [sect. 134] Nota, quòd si testis bene deponat & interrogatus de ratione sui dicti, si non adducit bonam rationem, non probat. Curti. in. l. vni. C. de sen. pro eo quod inte. nu. 64. communem dicit post gl. in. l. solum. ff. de testi.
- [sect. 135] Testis deponens, subiiciens aliquid scire quia fuit præsens, probat. Ias. in. l. 2. §. voluntatem. nume. 20. ff. solut. matrimo.
- [sect. 136] Fallit, si deponit de aliena præsentia, quia in hoc casu debet deponere de intelligentia. Idem Ias. ibi. & Alex. nu. 10. & Alci. in. l. 1. nu. 2. ff. de verbo. obli. communem dicunt, quia in primo casu præsentia includit intelligentiam, in secundo non. Ias. ibi. nu. 21.

- [sect. 137] Testis dans rationem scientiæ quia est vicinus, licet plenè probat, non tam# est vera probatio, sed præsumpta. Cur. in. l. 1. nu. 43. ff. si cer. peta. commu nem dicit.
- [sect. 138] Nota, # ex probatione, de qua in cõ muni pr#cedenti, non est quis puni#dus pœna capitali, sed mitiori. Idem ibi. nu. 44. communem dicit.
- [sect. 139] Nota, quòd vicinus ac consanguineus probat ætatem, & est sufficiens ratio, quia vicinus vel cõsanguineus. Sapi. in. l. de ætate. nu. 22. ff. de mino. communem dicit.
- [sect. 140] Testis dicens, quòd vidit mutare Titio centum, & interrogatus quid sit mutuum non respondit, nec eius dictum valet. Cur. in. l. 1. num. 24. ff. si cer. peta. communem dicit.
- [sect. 141] Fallit, si aliàs declarasset dict# su#, quia non est vlteriùs interrogandus, & sic non tenetur respondere. Idem Iuni. nu. 31. communem dicit.
- [sect. 142] Testis deponens per verbum habens duplicem intellectum, non pro bat. Cur. ibi. nu. 25. communem dicit post glo. in. l. 1. C. de vsu.
- [sect. 143] Testis si in aliquo deponat falsum, totum suum dictum vitatur. Alci. in l. 1. §. sed & si mihi. nu. 43. ff. de verbo. obli. & Cur. in. l. diem functo. ff. de of fi assesso. cõmun# dicunt. & vi. Carol. Moli. in addi. ad Alex consil. 45. vo. 2.
- [sect. 144] Testis ita committit falsum tacendo veritatem, sicut exprimendo men dacium. Curti. Iuni. in. l. ea quæ. ff. de cõtra. empti. nu. 6. communem dicit.
- [sect. 145] Testis iurando falsum, quanuis cre dat dicere verum, punitur de falso. Se nior in. l. fi. §. obseruari. nu. 3. C. de iureiuran. communem dicit.
- [sect. 146] Clericus falsum deponens coram iudice seculari, nec principaliter, nec incidenter potest puniri per iudicem secularem. glo. in. l. fi. tit. 18. par. 3. & de bet suo iudici remitti puniendum. cõ munem dicit.
- [sect. 147] Nota, quòd dictum testis dicens, & plus, nihil importat. Ias. in. l. & si post tres annos. nume. 7. ff. si quis cauti. & Balb. in. l. Celsus. nu. 14. par. 4. de vsuc. ff. communem dicunt.
- [sect. 148] Pupillus maior factus potest testificari de his quæ vidit in pupillari æta-[Fol.181r]te. Deci. in. l. 2. §. 1. ff. de re. iu. & Coua. in reg. possessor. par. 2. §. 3. nu. 8. de reg. iu. li. 6. communem dicit.
- [sect. 149] Testis sibi contrarius in eadem depositione, tanquam falsus reputatur, nec statur primo, nec secundo dicto. Alci. de pr#sum. reg. 2. pr#sum. 29. nu. 5. & Couar. in reso. li. 2. cap. 13. num. 8. communem dicunt.
- [sect. 150] Testis sibi contrarius in diuerso iudicio, statur primo dicto, & nõ repellitur. Alci. ibi. nu. 7. commun# dicit.
- [sect. 151] Amplia ad depositionem primam factam coram arbitro, etiam si contrarium deposuerit coram ordinario, valet primum. glos. in. l. 38. ti. 16. par. 3. communem dicit.
- [sect. 152] Testis si torqueatur propter eius varietatem, statur dicto in tormentis: si verò semel bene deposuerit, & in tor mentis reuocauerit, statur primo. Alci. ibi. nu. 13. communem dicit.
- [sect. 153] Item si extra iudicium sine iuramen to aliquid testis dixerit, quod postea cum iuramento in iudicio contradicit, statur dicto secundo, propter religionem iuramenti, & præsentiam iu dicis. Couar. in dict. cap. 13. nu. 7. com munem dicit ex Alex. & Moli. in cõ. 222. li. 2. num. 13.
- [sect. 154] Testis si ex interuallo absq; erroris prolatione & retractatione contraria deposuerit iuratus, periurus est, & fal si pœna erit puniendus. Couar. lib. 2. resolu. cap.

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

13. num. 8. communem di cit, & testimonium secundum non valet, sed primum. Idem ibi commu nem dicit.

[sect. 155] Testis verba sunt intellig#da, vt fal sitas euitetur. Cur. in. l. 1. num. 9. ff. si quis ius di. nō obtem. cōmun# dicit.

[sect. 156] Testes varij sunt ad inuicem cōcor dandi, necdum ad finem vt prob#t, sed vt falsum euitetur, & vnus testis varius, est reducendus ad concordia, vt euitet pœnam falsi. Caro. Ruinus in. l. 1. num. 20. in princi. ff. de no. ope. enun. communem dicit ex Alex. cō. 20. nu. 3. vo. 4. communem dicit.

[sect. 157] Testis debet iurare dicere veritat# pro vtraq; parte. Maran. in specu. aure. par. 2. num. 20. communem dicit, de testium productione.

[sect. 158] Testis nolens testificari, per iudic# ecclesiasticum compellitur per censuram, per secularem tamen per mul tas, vel per capitionem pignorum, nō verò per capturam, seu detentionem in carcerem. Oria. de testi. cap. 8. nu. 36. communem dicit.

[sect. 159] Testis potest declarare dictum su# antiquum. Iuni. in. l. si quis int#tione. ff. de iudi. & in. l. admon#di. nu. 16. de iureiuran. C. communem dicit.

[sect. 160] Cognati vel affines non sunt cog# di, nec in ciuili, nec in criminali testificari. Naua. in manuali confesso. cap. 25. nu. 48. communem dicit. ex gloss. in cap. 1. 14. qu#st. 2. concor. cum. l. 11. ti. 16. par. 3. & vi. ibi. Grego. Lopez. & in mea Antinomia iuris. in verb. Testifi cari. nu. vbi concludo de iure re gio etiã in defectum probationis non esse compellendos cognatos, ex. l. fi. tit. 30. part. 7.

[sect. 161] Nota, quòd testes, qui non possunt cogi ad testificandum ex defectu pro bationum compelluntur. Idem ibi.[Fol.[181]v] nu. 50. communem dicit.

[sect. 162] Testis non compellitur respondere, si detegatur sua turpitudine, illa, qu# inhabilitat, tenetur respōdere, vt paupertatem, vel consanguinitatem. Aufre. de repro. testi. num. 46. communem dicit.

[sect. 163] Item si interrogetur de inimicitia, si inimicitia sit orta sine turpitudine testis tenetur declarare. Couar. in capit. 18. in quæst. practi. nu. 7. communen dicit ex Feli. in cap. inquisitionis. §. ter tiã. de accusa.

[sect. 164] Testis non producitur ante litem cōtestatam, sed post, nisi ad #ternam rei memoriam. Ori. de testi. num. 41. communem dicit. Fallit prima pars actore contumace. gl. in. l. 9. ti. 22. par. 3. in verb. començado, communem dicit ex legistis in auth. Qui semel. C. quomodo & quando iu. & gl. in cap. quicun#. 11. quæst. 3. & in cap. causam que. de testi. & concordat. cum. l. 6. ti. 16. part. 3.

§. Item de iure regio per. l. 1. tit. 9. li. 3. [sect.] ordi. reo cōtumace proceditur in cau sa, si actor velit, ad reception# testi#, & ad sententiam contra absentem.

[sect. 165] Nota, quòd testes ex parte rei possunt examinari ad perpetuam rei me moriam, non autem actoris. Sapia in l. de #tate. ff. de mino. nu. 22. & 23. com munem dicit.

§. De iure regio per. l. 2. tit. 16. part. 3. [sect.] ponitur pro regula in principio com munis opinio. de qua in num. 164. & indistinctè statuit tam in reo quàm in actore posse examinari ad perpetuam rei memoriam ex causis ibi expressis, citata parte contra quam producuntur, si sit præsens, & si nō sit pr# sens, causa est ventilanda infra ann#. Quam vi. cum sequenti.

[sect. 166] Testes dicuntur concordēs, si in fa cto principali concordant, licèt non concordent quo ad corticem verborum. Alex. cōs. 47. nu. 5. vo. 2. & Caro. ibi. communem dicunt.

[sect. 167] Amplia ad scripturam, quia sufficit, quòd concordet cum facto princi pali ad hoc quòd probet. Deci. consi. 602. nu. 9. communem dicit.

[sect. 168] Testis non præsimitur rogatus. Al ber. Bru. in tracta. de for. & solen. de probatione & præsumptione formæ. col. 14. & Alexã. in addi. ad Bart. in. l. hac consultissima. in prin. C. de testa. & Corn. ibi. nu. 3. commun# dicunt.

[sect. 169] Fallit, si notarius dicit testem esse rogatum, vel si dicit, quòd testes fuerunt adhibiti & vocati. Idem Bru. cõclu. 15. communem dicit.

[sect. 170] Amplia istam communem, si notarius dicat testem iuratum, quia pr#sumitur. Alci. de præs. reg. 3. præs. 13. nu. 4. communem dicit.

§. Nota istam ampliacionem ad in [sect.] tel. l. 23. ti. 16. par. 3. vbi disponitur testimonium non iuratum nullum. & vi. Ias. in. l. admonendi. nu. 219. ff. de iu. iu ran. & Bar. in. l. Theopompus. nu. 7. de do. præl. ff. & vi. in verbo. Electus num. 25. & Couarru. in reso. li. 2. cap. 13. nume. 2.

[sect. 171] Nota, quòd in testamento ad pias causas non est necessarium, quòd testes rogentur. Corne. in auth. quod si ne. nu. 3. C. de testi. & in dict. l. hac cõ-[Fol.182r]sima. nu. 2. communem dicit.

[sect. 172] Testis in omni casu debet esse omni exceptione maior. Cur. Iuni. cons. 122. nu. 5. communem dicit.

[sect. 173] Testis subscribens se instrumento non præiudicatur, si non potuit prohibere, aliàs sic. Cur. Iuni. de feu. part. 4. num. 137. & idem in tabellione cõmunem dicit.

[sect. 174] Exceptio contra testes specificè est proponenda. Deci. in capit. 2. nu. 2. de excep. communem dicit.

[sect. 175] Exceptio criminis probata contra testem non repellit, si probetur pœni tentiam egisse. Deci. in dict. cap. 2. nu. 7. communem dicit ex glos. in dict. c. 2. in verb. nocentes.

[sect. 176] Probatio exceptionis, ob quam testis repellitur à testimonio, de quo an tè non fuit accusatus, non probat ad pœnam imponendam, nisi causa de qua testificatur tangat. Deci. ibi. num. 4. & 7. communem dicit ex gl. ibi. vi. gl. in. l. 29. ti. 1. par. 7.

[sect. 177] Nota, quòd producens testem pro se, non potest illum reprobare, quia per production# c#setur illum approbare. Mara. in. 6. part. de testi. reprob. nu. 10. in Specu. aure. cõmun# dicit.

[sect. 178] Pars si protestetur oppositum cõtra personam testis ante didicita testi ficata, potest iuuari suo dicto si vltrà non processit si est persona integra & honesta, aliàs si nõ sit, facit quale quale indici# seu præsumption#, licèt nõ probet semiplenè. Si verò prosequurus est vsque ad obtinendum contra eum, nõ potest. Ori. de testi. cap. 8. nu. 65. communem dicit.

[sect. 179] Testis inhabilitas tollit taciturnitat# partis. Cur. Iuni. in. l. admonendi. nu. 26. de iureiuran. ff. communem dicit.

[sect. 180] Testes producti in vna causa impe diunt, quòd alij noui in alia causa ad eundem effectum tendentes nõ producantur. Cur. in. l. 2. nu. 110. C. de ed#. communem dicit.

[sect. 181] Testes in eadem causa post didicita testificata nõ possunt produci. Bello. con. 25. nu. 6. communem dicit ex. §. si verò. in auth. de testi.

[sect. 182] Amplia, quòd si testes sunt publica ti in prima instantia, impediunt, vt alij testes in causa appellationis super eadem re nõ admittãtur. Iuni. in dict. l. 2. nu. 111. communem dicit. quæ de iure canonico clara est. vt in cle. 2. de testi. Sed legistæ tenuer#t cõtrarium.

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

Sed cùm de iure canonico habeam claram determination# per dict. cle. illi standum per tex. & Panor. in cap. 1. de no. ope. en#. & sic remanet sir ma nostra communis.

[sect. 183] Fallit primò in causa criminali, in qua iudex potest etiam publicatis attestationibus super eisd# articulis recipere ad defensam. Fran. de Are. in c. fraternitatis. nu. 36. de testi. commu nem dicit. vbi etiam dicit posse fieri ad petitionem partis.

[sect. 184] Fallit secundò in causa matrimonia li, in qua etiam post didicita testificata, quando agitur de probanda consanguinitate vel impedimento, possunt adduci noui testes, etiam de directo contrarij. Ias. consi. 15. vol. 3. communem dicit.

[sect. 185] Amplia istam fallentiam, cùm pro[Fol.[182]v] ducuntur per eum, qui facit pro matrimonio. Ias. in. d. cõsi. communem dicit. citra tamen impedimentum fa uore animæ, vt in cõi præcedenti.

[sect. 186] Fallit tertiò in probatione, quæ fit per peritos in arte, etiam publicatis attestationibus admittuntur. Carol. Molin. in addi. ad Alexan. consi. 148. nu. 7. vol. 2. communem dicit, quam contradicit.

[sect. 187] Testi morienti, dicenti falsum deposuisse, non creditur. Alcia. de præ. reg. 3. præ. 7. & Coua. in reso. lib. 2. c. 13. nu. 7. communem dicit.

[sect. 188] Nota, # condemnatus ex delicto, quod irrogaret infamiam, durante tempore appellationis potest in test# produci. Coua. in. q. pract. c. 23. num. 2. communem dicit ex Feli. in cap. su per eo. de testi.

[sect. 189] Testes post omn# dilationem præsentati, sunt reiijciendi, nisi pars iuret de noua ad suam notitiam peruenisse. Boe. decis. 352. nu. 2. cõmun# dicit.

[sect. 190] Nota, # testes non productos potest iudex examinare pro absentibus etiam in ciuilibus. Ias. in. l. apud. nu. 28. C. de eden. communem dicit.

[sect. 191] Testium habilitas nõ solùm requiritur in tempore productionis in testem, sed etiam in tempore, quo adhibetur, vt possit probari gesta per eos, cùm alias nõ requiruntur. Ias. in l. testes. nume. 7. C. de testi. communem dicit.

[sect. 192] Iudex potest, si sibi videbitur, testibus plenè probantibus per corticem verborum eis nõ adhibere fid#. Curt. Senian. l. admonendi. nu. 76. ff. de iu. iu. communem dicit. sed caueat syndicatam, ne sine causa faciat. vt notat Bart. in. l. Lucius. ff. de his qui notan. infa.

[sect. 193] Iudex licèt de longinquo possit testes aduocare, tamen tenetur remissionem cõcedere. Deci. in. c. quoniã. de testi. nu. 4. communem dicit.

[sect. 194] Iudex in causa criminali non committit examinationem testium, in ci uili sic. Ori. de testi. num. 19. communem dicit.

§. De iure regio per. l. 27. tit. 16. part. [sect.] 3. in causa criminali ardua, vbi imminet periculum mortis, vel mutilationem membri, vel banniment#, non est remittendum, sed testes debent comparere coram iudice causæ.

[sect. 195] Item in causa matrimoniali nõ cõmittit. Panor. in. c. siquis testium. de testi. communem dicit.

[sect. 196] Nota, # testibus deponentibus verisimiliora magis creditur. Cur. Iuni. cons. 178. nu. 3. communem dicit.

[sect. 197] Nota, quòd in dicto testium minor summa non in est in maiori. Alcia. in l. 1. §. stipulati. num. 4. ff. de vebo. obli gatio. & Iafre. in decisio. 151. communem dicit.

[sect. 198] Item nec indefinita non æquipollet vniuersali. Cur. Iuni. consil. 17. nu. 14. communem dicit.

- [sect. 199] Testes non sunt necessarij in actis curiæ. Maranta. in specu. aure. part. 2. de ordinatione actorum. commun# dicit. num. 23.
- [sect. 200] Testes recepti corã arbitro, ad hoc quòd faciant fidem, debent examinari in forma iudicij. glos. in. l. 38. tit. 16. **[Fol.183r]** par. 3. communem dicit.
- [sect. 201] Nota, # consuetudine vel statuto potest introduci, vt stetur dicto vnus. Alex. in. §. fi. nu. 28. de le. 1. ff. de verbo. obli. communem dicit.
- [sect. 202] Amplia ad pactum inter partes. Ias. in. l. iussu. num. 8. ff. de iu. iuran. & Co uarru. in lib. 2. reso. c. 13. nume. 1. communem dicit.
- [sect. 203] Nota, # licèt consuetudine vel statuto prouideatur, quòd stetur dicto vnus, potest tamen probari contrarium. Alcia. in. d. l. 1. §. fi. de verbo. nu. 23 communem dicit.
- [sect. 204] Item nota, quòd potest per partes promittere de stando dicto alterius su per damnis & interesse. Cur. in. l. admonendi. nu. 209. ff. de in. iuran. com munem dicit.
- [sect. 205] Nota, # si requiritur optimus testis ad aliquem actum, debet probari esse optimus, aliàs non valet dict# su#: quia licèt vnusquisq; præsimitur bonus, non tamen optimus. Alciat. de præs. reg. 3. præs. 2. nume. 9. communem dicit.
- [sect. 206] Item nota, # qualitas testium à lege requisita non præsimitur, nisi pro betur. Couar. in. c. relatum. el. 1. nu. 6. de testa. communem dicit ex Angel. in. l. 2. §. diem. ff. quem ad testa. ape. & Deci. cons. 221. & Alex. consi. 82. vol. 1.
- [sect. 207] Titulus obligationis pr#sumitur in præstatione annua, ac inducitur probatio obligationis. Balb. de præscri. 3. par. prin. q. 10. communem dicit.
- [sect. 208] Titulus ex sola patientia absq; alsa præstatione in his quæ sunt modici præiudicij, vt in inducenda seruitute cum longo tempore, & allegatione ti tuli, licèt sit seruitus discontinua, præsimitur. Idem Balb. ibi cõem dicit.
- [sect. 209] Titulum inducit annua & vniformis præstatio cuiuslibet redditus facta ex causa expressa per decennium con tinuum, & inducit præsumptionem veræ causæ. Coua. in. c. possessor. de re gul. iur. lib. 6. par. 2. §. 4. nu. 2. communem dicit ex Bart. in. l. cùm de in rem verso. ff. de vsu. per. l. litib#. C. de agri. & censi. lib. 11.
- [sect. 210] Amplia istam communem, etiam si ista præstatio annua vniformis ex causa sit facta à rustico. Id# ibi. in versi. tertio probatur. communem dicit ex Bar. in. d. l. litibus.
- [sect. 211] Restringe istam communem, cùm ius tesistit, vt in dominis, qui pr#sum# tur à vassallis per vim extorsisse alias indebitum, tunc requiritur tempus, de cuius initio non sit memotia in cõ trarium. Coua. ibi nu. 5. commun# dicit ex Fabro in. §. æque si agat. Insti. de acti. & Are. cons. 14.
- §. De hac communi vi. l. 20. in con [sect.] uentu Matritio de anno. 1548.
- [sect. 212] Thesaurus inuentus in territorio proprio etiam data opera dummodo non sit arte magica, est inu#toris. Anto. Gome. in. l. 45. Tau. nu. 51. communem dicit. ex glos. in. l. 1. C. de thes. lib. 11. communem dicit.
- [sect. 213] Thesaurus si inueniatur in alieno sundo non data opera, cum voluntate domini, vel sine ea, medieras est in uertoris, & mediet as est domini fun di. si tamen data opera, modò dominus præstiterit consensum, modò nō, **[Fol.183v]** quod inuentum fuerit, pertinet ad do minum fundi. Idem Gome. ibi communem dicit ex glo. in. c. si quid inue nisti. 14. q. 5. & in. d. l. 1. C. de thes. lib. 11.
- [sect. 214] Thesaurus inuentus in loco publico, dimidium est regis, & dimidium inuentoris. Idem ibi num. 52. commu nem dicit ex. l. 3. & ibi docto. ff. de iur. fisci.

[sect. 215] Amplia ad inuenta in loco religioso causa. Idem Gome. ibi magis cōmu nem dicit ex Ias. in. §. thesauros. Insti. de rerum diui. in addi. ad Christophorum Porcam.

§. De istis thesauris vi. l. 45. tit. 28. par. [sect.] 3. & l. 8. tit. 12. lib. 6. ordi. quæ videntur contrariari, sed loqu#tur in minis. sed plenè de materia vi. per dec# & octo conclusiones per Petrum Raue. in sin gu. post compendium iuris ciuilis in vers. A me fuit quæsitum.

[sect. 216] Torqueri non debet contra quem est legitimè probat#. Hippoly. in. l. 1. nu. 11. de quæsti. ff. communem dicit.

[sect. 217] Nota, quòd si ille, contra quem est legitimè probatum, torqueatur, & ne get, non poterit condemnari, cùm ex tormentis sint probationes purgatæ. Albe. in. l. edictum. ex gloss. ibi. C. de quæsti. Contrarium, quòd licèt neget debeat cōdemnari, tenet Bal. in. l. obseruare. nu. 9. C. quo. appel. nō recipi. & Alex. in addi. ad Bar. in. l. vnus. §. re bus. ff. de quæsti. & Thom. Gramma. cons. 12. nu. 24. & Hippo. sing. 108. qu# refert & sequitur Coua. in. q practi. c. 23. nu. 5. conclu. 1. ex tex. in. l. qui sent#tiam. C. de pœnis. cui adh#reo. nam si aliud diceretur, esset in voluntate iudicis euacuare probationes vt reus nō puniatur, vt aliàs dicit. Tho. Grāma. decis. 8. nu. 4. ex Pari. de Pute. in tra. syndi. in verb. Tortura. el vlti. Quam intelligit dictus Tho. non adhoc, # possit pœnam ordinariā in eum exequi, & sic est intelligenda nostra com munis. & vi. di. Thom. qui pulchrè loquitur.

§. De iure regio per. l. 26. tit. 1. par. 7. [sect.] euacuatur ista contentio, nam ex illa. l. constat, # si plenè sit contra re# pro batum, si reus torqueatur non tamen probationes purgantur. Sed cogita, an dict. l. intelligatur prout dicit Tho mas in. d. deci. 8. & velim iudicem ad monitum, ne in fraudem reum torqueat, quia facit litem suam, vt aliàs dicitur de iudice, qui nō imponit pœnam naturalem delicti, vt in. l. fi. C. ne sanctum bap. itere. & l. 7. ti. 4. par. 3.

[sect. 218] Nota, # ex primis indicijs non debet quis repeti in totmentis. Alex. cō si. 5. vol. 1. nu. 4. communem dicit.

[sect. 219] Nota, quòd confessio inculpati de assassinam#to, est sufficiens indicium ad torturam contra mandantem. Ias. consi. 103. vol. 4. communem dicit ex Bar. in. l. repeti. §. 1. ff. de qu#sti. per tex. in. l. qui vltimo. in fi. de pœ. & Panor. in. c. 1. de confe.

[sect. 220] Item indici# ad hoc quòd reus pos sit torqueti, est probandum per duos testes. Caro. Moli. in addi. ad Alexan. in. d. consil. 5. in verb. Indicium. communem dicit ex Bar. & Bald. in. l. fi. ff. de quæsti.

[sect. 221] Transactio nō est sufficiens ad torturam in delictis, in quibus imponi-[Fol.184r]tur pœna sanguinis, vel concessis à iu re, in alijs autem sic. Mar. Anto. in. l. fi. nu. 306. ff. de quæsti. cōmun# dicit.

§. Plus dicit. l. 22. tit. 1. par. 7. & l. 14. ti. [sect.] 13. lib. 4. fo. ll. quòd in delictis, in quibus non imponitur pœna sanguinis, transactio est sufficiens ad condemnationem, quia habetur pro cōfesso. In delictis autem, in quibus pœna san guinis irrogatur vel in falsitate, transactio sola sine probatione non est sufficiens ad condemnationem, nec ad torturam, vt in ista cōmuni. Et sic debet intelligi. d. l. 22. quæ concordat c# l. transigere. C. de pactis. & recipit omnes limitationes illius. l. transigere. Quod nota. & vi. Gandi. in rubri. de trāsa. in. q. incipi#te. Sed pone. quem refert Regi. in pra crimi. in. §. 6. num. 379. quòd facta trāsactione, iudex po test cognoscere, ne crimina remaneant impunita. l. ita vulneratus. ff. ad leg. Aquil. & vi. Ang. in. l. libellorum. §. fi. & in. l. hi tamen. ff. de accusa. vbi dicit, quòd reo absoluto ab instantia iudicij, ampliùs non admittitur accusator, sed iudex

ex officio potest procedere contra eum, & sic observatur, vt notat Coua. in reso. li. 1. c. 1. nu. 8.

[sect. 222] Transactio super alimentis iuram#to vallata, valet. Gigas de pens. q. 45. & Alcia. in. c. cùm contingat. nume. 192. de iureiurã. communem dicunt. quem rogo videas.

[sect. 223] Transactio super decimis præteritis valet, non tam# super futuris. Cur. Iuni. in. l. de alimentis. C. de transact. num. 1. communem dicit ex glo. in. c. vt super. de reb. eccle. non alie.

[sect. 224] Transactio licèt sit nulla post rem iudicatam, tamen si renuntiatum sit sententiæ, valet. Cur. Iuni. in. l. 2. C. de iuris. omni. iudi. nu. 21. ff. communem dicit ex docto. in. l. si causa cognita. C. de transa.

[sect. 225] Item, si transactio fiat cum iuram#to, valet in vim pacti. Alcia. in. c. cùm contingat. nu. 184. de iureiuran. communem dicit.

[sect. 226] Item transactio super testamento, non cognitis verbis testamenti, valet cum iuramento. Alcia. ibi. num. 194. communem dicit.

[sect. 227] Transactio non annullatur ex eo, # partes errarunt in caculo, etiam si fuerit transactum ex errore calculi. Ias. in. l. errorem. num. 12. C. de transa. communem dicit.

[sect. 228] Trebellianica non detrahitur de re lictis ad pias causas. Panor. in. c. Rainutius. de testa. num. 18. & Couar. §. 3. nu. 7. communem dicunt.

[sect. 229] Tutor potest facere pacem de offen sa illata pupillo, d#modo pupillus in nullo obligetur. Alex. in. l. pactum cu ratoris. num. 7. C. de pact. commun# dicit ex Bal. ibi.

[sect. 230] Tutor, procurator, vel administrator non potest prorogare dilationem debitoris minoris, vel domini. Alex. ibi. num. 6. magis communem dicit, ex. l. qui Romæ. §. Calimachus. ff. de verbo. obliga.

[sect. 231] Tutor, curator, prælatus, ac procurator, vel similes, possunt in cõtractu præiudicare dominis, ponendo pacta pœnalia, vel resolutiua. Cur. Iu. in cõ146. nu. 5. communem dicit.

[sect. 232] [Fol.184]v] Tutor potest emere palàm & bona fide bona minoris maioris infante. Ias. in. l. 1. §. fuit quæsitum. nu. 19. ff. ad Trebel. & glo. in. l. 4. tit. 5. par. 5. communem dicunt ex Bart. in. l. pupillus. §. fi. ff. de auth. tuto. & Salice. in. l. cum ipse. C. de contra. empti.

§. Contrarium disponitur per. l. 4. [sect.] tit. 5. par. 5. & l. 1. tit. 5. lib. 5. ordi. & l. 14. tit. fi. lib. 8. Potest tamen emere à con tutore, vel autoritate iudicis per. d. l. 4. & vi. Deci. cons. 403. nu. 11. de sol#nitatibus venditionum rerum immo bilium minorum. Hoc quòd possit emere autoritate iudicis, debet intel li maxima causa interueniente, vt per Dueñas in reg. 31.

[sect. 233] Tutori datiuo & nõ legitimo opus est matre tutrici transeunte ad secundas nuptias. Albe. in authen. matri & auia. C. quando muli. tute. offi. fung. potest. communem dicit, ex glo. in. l. sacramenta. eo. titu. Quam intellige, si ipsa petijt tutorem dari filijs. Secus autem, si non petito tutore transit. gl. in. l. 5. tit. 16. par. 6. in verb. Al mas cercano. communem dicit ex Bar. in. l. sa cramenta. & iuxta istam distinction# est intelligenda. d. l. 5. vt notat. d. glos.

[sect. 234] Nota, quòd si mater petat tutorem filijs sponsum futurum, & iudex confirmat, non ex eo reuocatur à tutela. Bald. in. l. eisdem. ver. Sed pone quòd ista mater. nu. 5. C. de secun. nup. com munem dicit.

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

[sect. 235] Tutoris datio non potest delegari. Curt. Iuni. in. l. nu. 55. ff. de offi. eius cui man. est iu. communem dicit.

[sect. 236] Tutori non prodest testatoris pro hibitio de non reddenda ratione si quid ex dolo fecit. Barba. cons. 68. vo. 2. Deci. consi. 178. communem dicit, etiam si dictum sit per testatorem, # non teneatur reddere rationem, & # omne, in quo fuerit cond#natus, vult sibi restitui per hæred#. Alcia. de pr#s. reg. 1. præs. 6. nu. 2. communem dicit.

[sect. 237] Tutela sicut defertur matri & aui#, vt in auth. matri & aui#. ita etiam defertur proauia. Alcia. in. l. iusta interpretatione. in fi. ff. de verb. signi. communem dicit ex docto. in. l. Gallus. §. instituens. ff. de libe. & posth.

[sect. 238] Tutela redditur nulla, si tutor non se obligat de recipienda defensione pupilli. Ias. cons. 4. num. 4. vo. 3. communem dicit, etiam si promittat vtilia facere, & inutilia reijcere. Albert. Brunus. de forma & solenni. vers. ex quibus forma. & solen. cōclu. 4. communem dicit.

V.

[sect. 1] VALOREM fructuum beneficij impe trans, non tenetur pro bare, sed satis est si dicat verum valorem ex pressisse. Ioan. à Ripa in. c. ad aures. de res. nu. 77. communem dicit.

[sect. 2] Variare possunt ascendentes vel descendentes petendo hæreditatem ex testamento, vel ab intestato. Boe. decis. 33. nu. 19. communem dicit.

[sect. 3] Vagabundus potest puniri vbic## inuenitur. l. 1. C. vbi de crimi. agi op. & non est remittendus ad locum de-[Fol.185r]lict. Coua. in. c. 11. in. q. pract. num. 7. communem dicit ex Cald. & Ana. in. c. 1. de rapto. & Gui. deci. 202.

[sect. 4] Vasallus non præsumentur ex præstatione decennali seruitiorum persona lium, sed requiruntur triginta anni, fa cta tam# ratione rei, vel ex aliqua cau sa. Balb. de pr#s. par. 3. q. 10. col. 16. vers. ex primo. communem dicit.

[sect. 5] Vasallus nō tenetur iuramentum fidelitatis præstare omnibus filiis qui successerunt domino, sed vni tātūm. Fran. de Are. in. l. 2. §. in his. ff. de verbo. obliga. communem dicit. quem refert Ias. in. l. de pupillo. §. si plurium. num. 6. ff. de no. ope.

[sect. 6] Vasallus tenetur auxilium præstare domino, etiam contra cognatos & agnatos. Alber. Bru. in consi. 17. nu. 9. inter consil. feuda. communem dicit ex cap. 1. §. fina. in tit. hīc finitur lex. in vsi. feu.

[sect. 7] Vasallus per non petitam inuestituram non est priuatus feudo, sed venit priuandus, domino volente. Cur. Iu. cons. 142. nu. 11. communem dicit.

[sect. 8] Amplia ad quamc#q; culpam, quia vasallus non priuatur feudo ipso iure, sed per sententiam. Alexan. cons. 124. nu. 2. communem dicit.

[sect. 9] Vasallus si committit feloniam, & dominus remittat, ex hoc feud# non dicitur nouum, sed antiquum. Imol. in. c. 2. nu. 16. de feu. cōmunem dicit.

[sect. 10] Vasallus si alienat feudum patern# inscio domino, licet ipse perdat, non tamen venit ad domin#, sed ad agna tos. Secus tamen si perdat ex delicto commissio in dominum, vt si cōmittit feloniam, vel si non curat de in stitutione, vel si habuerit rem c# vxo re domini, vel illum dimisit solum in prælio, quia tunc venit ad dominum, & non ad cognatos. Alex. in. d. consi. 30. nu. 19. vo. 1. magis cōmunem dicit.

[sect. 11] Vasallus licèt possit infeudare #què idoneo ad seruiendum pro feudo, illa tamen infeudatio durat per vitam primi vasalli, & statim transit ad dominum. Ias. in. l. possideri. §. ex contra rio. num. 72. ff. de acquire. posses. com munem dicit.

[sect. 12] Vasallus non potest constituere vsu fructum in re feudali inscio domino. Ias. ibi. nu. 66. communem dicit.

[sect. 13] Vectigalia licèt princeps possit imponere, non tamen inferior, qui supe riorem recognoscit. Cur. Iuni. consil. 74. num. 1. communem dicit.

[sect. 14] Venatio si fuit licita & libera in aliquo loco, dominus loci non potest prohibere venationem his, qui sunt in vsu venationis. Ias. consi. 119. vol. 4. communem dicit ex Hosti. Ioã. An. & Car. & Anto. in. c. non est. de deci.

[sect. 15] Venditor tenetur rem pr#cisè trade re si est in sua facultate, secus tamen, quia in hoc casu non tenetur ad inter esse. Anto. Nice. in concor. glos. concor. 54. communem dicit. ex Tiraq. de consti. par. 1. nu. 35. & glo. in. l. 7. tit. 5. par. 5. in fi.

§. Nota istam communem ad intel. [sect.] l. 28. tit. 5. par. 5. & d. l. 7.

[sect. 16] Nota, quòd vendere promittens, te netur ad rem tradendã, quia hæc obli gatio est indiuidua. Cur. Iuni. consil. 74. nu. 1. communem dicit.

[sect. 17] [Fol.[185]v] Amplia istam communem, quòd licèt venditor se constituat nomine emptoris possidere, vel precariò, & ex hoc videatur trãslata possessio in emptorem, tamen tenetur etiam ad tradendum facto quo ad nudam derentationem. Tiraq. de consti. part. 1. nu. 10. communem dicit, ex Alexan. con si. 28. vo. 2. & Corne. cons. 343. vol. 1.

[sect. 18] Venditor cùm iam recepit arrham in venditione, non solùm tenetur ad restitutionem dupli, si vult à venditio ne discedere, sed etiam ad interesse, vel ad rem tradendam. gloss. in. l. 7. tit. 5. part. 5. in verb. Despues, communem dicit.

§. Contrarium disponitur per. d. l. 7. [sect.] quia solùm tenetur ad duplum, & nõ ad interesse, vel ad tradendum. appro ba. opi. Ioan. in. §. 1. Insti. de emp. & v# di. in verb. Compellitur.

[sect. 19] Venditor habens fidem de pretio, si decesserit, debitor non habet pr#latio nem. Ripa in. l. si negotiorum. §. in bo nis. ff. de pri. cre. communem dicit.

[sect. 20] Venditor nõ tenetur de euictione, nec de pretio, quando emptor sciebat rem alteri obligatam. Ludo. de Goza. consil. 24. nu. 7. communem dicit. Vide quæ habes in verbo, Donatio. nume. 193.

[sect. 21] Vendere quis compellitur fundum pro fundãda ecclesia. Thomas Gram ma. deci. 75. nu. 1. communem dicit. ex docto. in. l. si quis sepulchrum. ff. de relig. & sumpti. fune. Et quando compellatur quis vendere rem propriam, vi. Couar. in. c. 14. lib. 3. resolu. per totum.

[sect. 22] Nota, quòd licèt vendito sepulchro compellitur vicinus vendere viam, in alijs vendito fundo nõ est compellendus vendere viam ad fund#. Cur. in. l. 2. num. 23. ff. de iurisdictio. omni. iudi. communem dicit. Et sic ex hoc resultat verus intellectus ad dict. l. siquis sepulchrum. iuncta. l. in venden do. ff. de contra. emptio. licèt secus sit in vltimis voluntatibus. l. binas. ff. de serui. vrb. prædi. & Bart. in. l. 1. ff. de serui leg.

[sect. 23] Vendens rem tributariam, vel de qua debetur seruitus, siue ignorans siue sciens tacito tributo vel seruitute, tenetur ad interesse. iuxta. l. Iulianus. ff. de acti. empti. glos. in. l. 63. in verb. El vendedor. tit. 5. par. 5. communem dicit ex gl. 4. in. l. Iulianus. nisi in duo bus casibus. Primus in seruo vendito, qui erat fur, quia si seruus, ergo fur. Se cundus in prædio tributario, quia ex quo erat prædium prouinci#, scire de buit emptor per

consequens esse pr#dium tributarium. ex gl. in. l. omnes. C. sine censu vel reliquis & illa glo. 4. communiter approbatur per docto. in. l. si minor. C. de acti. empti.

§. De iure regio per dict. l. 63. si em [sect.] ptor vult discedere à venditione, potest. vt per glos. in dict. l. in verbo, Des hazer, & in exemplo. 1. dict. gloss. 4. contrarium deciditur per. l. 64. quam vide.

[sect. 24] Venditio facta duobus, si secundo tradita est, etiam si venditio fuerit celebrata à persona ecclesiastica, valet secunda. Ias. in. l. quotiens. num. 19. ff. de rei. vendi. communem dicit, & [Fol.186r] magis communem dicit Grego. Lopez in glos. in. l. 50. tit. 5. part. 5. in verb. dos vezes.

[sect. 25] Nota, # si ambo emptores concurrant in petitione possessionis, tradenda est priori. glo. in. l. 7. tit. 7. par. 7. cōmunem dicit ex glo. in. §. pretium. In sti. de empti. & vendi. §. Dict. l. 7. concordat cum hac cōi. [sect.]

[sect. 26] Venditio dicitur perfecta, etiam si de ea scriptura non conficiatur, licèt inter partes sit conuentum, vt de ea fiat instrumentum, si non sit additum # aliàs non valeat. glo. in. l. 6. tit. 5 par. 5. in verb. quiero. cōmunem dicit ex Bar. in. l. cōtractus. in verb. in scriptis. C. de si. instru. & Deci. cons. 340.

§. De iure regio per. d. l. 6. sufficit, # [sect.] inter partes sit cōuentum, vt de ea fiat scriptura. approbata communi opinione, de qua per Soci. in cons. 120. nu me. 17. vol. 4. & Anto. Gomez de con tractibus. c. 2. nu. 17. & Boe. decis. 48. nume. 18. quos refert Dida. Perez in. l. 3. tit. 8. lib. 3. ordi. col. 1055.

[sect. 27] Venditio præsimitur facta ante litis contestation#, & non post. Alcia. de præs. reg. 3. pr#s. 42. num. 3. commu nem dicit.

[sect. 28] Venditio si resoluitur ex causa voluntaria, quæ erat in potestate emptoris non resoluitur, vt in. l. 2. de rescin. vendi. si interim pignori emptor dederit, valet pignus. glos. in. l. fina. tit. 5. part. 5. in verb. Dela tornar. communem dicit.

§. De iure regio per dict. l. fi. non va [sect.] let, & potest vendicari ab habente in pignus.

[sect. 29] Venditio facta de animali vitioso, vel seruo, venditor si nesciret vitium, tenetur actione redhibitoria ciuili quanto minus esse tempturus, actione redhibitoria pr#toria quantum minus res valet. glos. in. l. 64. in verbo, Que valie menos. par. 5. tit. 5. commu nem dicit ex glos. in. l. Iulianus. ff. de acti. empti.

§. De iure regio per dict. l. 64. petit [sect.] quanto minus res valet, detecto vitio, approbata opi. Petri. & Ci. in. l. 2. C. de edili. acti. vbi dicit, quòd idem est dicere, quanto minus esset empturus, vel quanto minus res valet.

[sect. 30] Vendita re ad pondus in re mobili, vel ad mensuram in re immobili, attendenda est mensura vel pondus loci contractus. Hiero. Cagno. in. l. sem per in stipulationibus. num. 5. ff. de regul. iur. & Cur. con. 76. nu. 7. commu nem dicunt.

[sect. 31] Verbum in statutis debet intelligi secundum vsum loquentis, & pr#fertur propriæ significationi. Ias. in rub. ff. de no. ope. enun. nume. 7. commu nem dicit.

[sect. 32] Verbum in vltimis voluntatibus est propriè & non impropriè accipi#dum. Go. consil. 4. nu. 3. communem dicit ex Ias. in. l. is qui potest. ff. de acquiren. hære.

[sect. 32] Verbum, liberè, positum in disposi tione, ad quam aliàs erat habilis, operatur relaxationem iuris. Ripa in. c. 1. de res. nu. 16. communem dicit.

[sect. 33] Verbum, sit, inducit canon lat# sen tentiæ. Panor. in. c. 2. defo. comp. com munem dicit.

[sect. 34] [Fol.186v] Item verbum, careat, est canon latæ sententiæ. Gomezi. in. c. dispendia. nu. 23. de res. communem dicit.

[sect. 34] Verbum, volo, in contractibus & vltimis voluntatibus non disponit. Ias. in. l. cunctos populos. nume. 23. C. de summa trini. in. 2. lectu. & Guiller. Benedi. in cap. Rainutius. in verbo, testamentum. el. 3. nume. 53. communem dicunt.

[sect. 34] Verbum, relinquo, adiectum vniuersitati bonorum, importat institutionem, si tamen adiiciatur certæ rei, vel quantitati, inducit legatum. Ias. in auth. nouissima. nu. 33. C. de inoffici. testa. communem dicit.

[sect. 35] Verbum, legitima, si proferatur ab homine, intelligitur de legitima, quæ ab intestato defertur: si autem proferatur à lege, de illa quæ venit ex testamento. Arnaldus de bono. posse. cellu. ab intestato nume. 2. communem dicit ex Bart. in. l. 3. §. de illo. ff. pro socio.

[sect. 35] Verbum, si videris expedire, denotat arbitrium boni viri. Iuni. de feu. part. 2. quæstio. 2. nume. 8. communem dicit ex Bart. & docto. in. l. si sic. ff. de leg. 1.

[sect. 36] Verbum, lego, adiectum vniuersitati bonorum, non inducit in stitutio nem. Iacob. de Nigris. in repe. rub. ff. de leg communem dicit ex Bart. in. l. Centurio. ff. de vulg. & pupi.

[sect. 37] Verbum, lego, est obliquum, licèt in lege duodecim tabularum sit com mune. Soci. ter. in rubri. de lega. 1. & Ioan. Duran. in arte testan. tit. 6. cau. 44. communem dicit.

[sect. 38] Verbum, sit tibi tanquam ethnicus & publicanus, refertur ad excommu nicationem. Alcia. in. c. nouit. nu. 20. de iudi. communem dicit.

[sect. 39] Verbum alternatiuum positum in ter genus & speciem, inter totum & partem, inter subiectam seu pr#dicamentalem, habet vim coniunctæ. Co ua. in reso. in fi. c. 5. lib. 2. communem dicit ex Bar. in. l. 1. ff. der reb. dubi.

[sect. 40] Verba non sunt sequenda, quando constat de voluntate disponentis. De ci. in. l. semper in stipulationibus. ff. de leg. 3. nu. 4. communem dicit ex. l. nō aliter. in prin. ff. de leg. 3.

[sect. 41] Verba geminata in legibus, præter vniuersalem significationem verbi, importat in his, qui idonei non sunt, & consequ#ter lex obseruatur in his, in quibus aliquo modo ratio legis ces sat. Alci. in. l. 1. nu. 16. ff. de verbo. signi fi. communem dicit.

[sect. 42] Verba in matrimonio non sunt ne cessaria, sed sufficit, quòd per signum consensus exprimatur. Boeri. decis. 1. nume. 18. & Areti. consil. 13. communem dicunt.

[sect. 43] Verba enuntiatiua inter contrah#tes non probant, quando agitur de enuntiato. Curti. Iu. consil. 24. nu. 3. & cons. 95. nu. 1. communem dicit.

§. Nota istam communem ad limi [sect.] tationem. l. 32. tit. 11. par. 5.

[sect. 44] Verba enuntiatiua emissa propter aliud, plenè probant. Aimon de anti. tempo. in. 1. par. in verbo propositum nostrum. nume. 31. communem dicit ex Bar. in. l. cùm scimus. de agri. & c# si. lib. 11. communem dicit.

[sect. 45] [Fol.187r] Limita, si sit in præiudicium tertij, siue principaliter sint prolata propter se, siue propter aliud, etiam in antiquis. Idem Aimon in verbo, Viso de fama. nu. 21. communem dicit.

[sect. 46] Verba si diriguntur ad iudicem in legibus competit officium iudicis, & non actio. Ripa in. l. 1. nu. 20. C. de ed#. communem dicit.

[sect. 47] Vestes ac iocalia tradita à viro vel ante matrimonium vel eo durante, non pr#sum#tur donata, sed in vsum tantùm concessa. Pe. de An. consi. 181. communem dicit.

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

§. De hac communi vi. l. 52. Tau. vbi [sect.] disponitur, quòd hæc iocalia sunt sponsæ. & vi. supra in verbo, Donata. nume. 198.

[sect. 48] Intellige istam communem in pretiosis, secus in his quæ ad vsum cotidianum conceduntur. Pala. Rube. in repe. rub. de dona. inter vi. & vxo col. 34. §. 11. in princi. communem dicit. quam approbat. l. 22. tit. 11. part. 4. Qu# autem dicantur pretiosa, relinquitur arbitrio iudicis. Io. de Imol. in. l. 1. §. vl ti. ff. solu. matri.

[sect. 49] Vicarius episcopi nõ potest esse laicus. Panor. in cap. decernimus. nu. 12. de iudi. communem dicit.

[sect. 50] Vicarius primus non censetur reuo catus per creationem secundi. Boe. de cis. 347. nu. 7. communem dicit.

[sect. 51] Vidua impudicè viuens perdit dotem. Boer. decis. 338. num. 11. communem dicit, licèt opinio contraria sit æquior. Deci. in cap. pastoralis. de iudi. & secundum hanc æquitatem fuit iudicatum. vt per Boe. ibi.

§. De iure regio mulier luxuriosè vi [sect.] uens post mortem viri, perdit lucra acquisita durante matrimonio. l. 4. tit. 4. li. 5. ordina. & vi. in verbo, binubis. num. 32.

[sect. 52] Vicarius generalis episcopi ex man dato generali potest præsentatos insti tuere. Coua. in reso. lib. 3. c. 20. num. 7. communem dicit.

[sect. 53] Vicinus potest parietem commun# demoliri & reficere ad vsum, ad qu# fuit ædificara. Bero. quæst. 26. num. 1. communem dicit ex gloss. in. l. si hæres. ff. communi. diui.

[sect. 54] Vicinus potest parietem commun# altiùs tollere, vt communis sit. Idem ibi. nu. 3. communem dicit ex Soci. de serui. in titu. de parie. & muro. in tertia quæst. prin.

[sect. 55] Villa, aut castrum si tenetur de delicto commisso in suo territorio, non statur dicto damn# passo, sed est proban dum. Ias. in. l. si quando. nu. 37. C. vnde vi. communem dicit.

[sect. 56] Vin# vetus obligatus ad tradend#, satisfacit si dat nou#, & creditor com pellitur recipere, q# & bonus iudex arbitrabitur. Io. Cora. in misce. li. 3. c. 12. nu.. 6. communem dicit.

[sect. 57] Virtualiter & comparatiuè comprehensa non dicuntur compreh#di sub litera, sed solùm quod de necessitate infertur. Cur. Iuni. con. 6. num. 7. cõmunem dicit. & sic debet intelligi De cius in cap. translato. de cõstitutioni. num. 3. de quo per Alex. in cõ. 126. vo. 6. per to. vbi dicunt, quòd instrumen tum ex forma statuti habens executionem paratam, extenditur ad com-[Fol.[187]v]prehensa in instrumento. que faciunt ad declara. l. 4. titul. 8. lib. 3. ordina. pro quibus accedit illud Anto de Fano. de pigno. nu. 167. vbi dicit, quòd statutum disponens, quòd instrumen ta confessata ac guarentigia habeant executionem paratam, habet etiam locum si petatur executio in tacita hy potheca, quæ comprehenditur in dicto instrumento. & hanc dicit communem. Nota tamen, quòd hoc habet locum contra principalem obligatum, secus tamen quo ad alium ter tium, vt ibi per eum per plura, quæ non transcribo. Nouissimè Dida. Perez in dicit. l. 4. col. 1078. adducit duas communes contrarias in hac materia, & prima ex Ias. in. l. certi cõditio. ff. si certum peta. vbi dicit communem, quòd licèt instrumentum habeat executionem paratam quo ad principale, non tamen quo ad interesse, cùm non comprehendatur sub litera. altera ex Deci. consil. 407. col. 3. num. 6. vo. 4. post Alexand. in. l. iurisgentium. ff. de pactis. §. quòd fere. dicentem esse communem, quòd ha bet executionem paratam, quas ego intelligerem iuxta nostram commun#, vel si de interesse esset expressum, vt dubium intelligit dicit. Dida. Perez. ibi.

[sect. 58] Amplia ad dotem, quæ non fuit stipulata tradi per maritum, nihilominus mandabitur executioni ex instru mento dotis habente executionem paratam. Ias. in. l. certi conditio. num. 21. ff. si cer. peta. communem dicit. vi. in verb. Executio. nu. 255.

[sect. 59] Limita primam commun# in clausula de certa sci#tia principis, si expressè non apponatur, sufficit quòd appre hendatur. Feli. in cap. si quãdo. de sen. excom. communem dicit.

[sect. 60] Vis compulsiua vel expulsiua requiritur ad hoc, quòd quis cadat à iure suo. & sic cõmuniter intelligitur. l. extat. ff. quod me. cau. Alex. in. l. non du bium. ff. de legi. Io. Durã. in arte. testã. ti. 6. cau. 12. communem dicit.

[sect. 61] Vim vi repellere licet c# moderami ne inculpat# tutel# non solùm iure fo ri, sed etiam iure poli. Anto. Nice. in concor. glo. concor. 56. cõem dicit.

[sect. 62] Vitam allegans pro fundamento fu# intentionis, debet illam probare. Bello. cons. 59. num. 1. communem di cit ex Bart. in. l. si quidem. C. solu. ma. & moder. in. l. mancipati. C. de colla. & in. l. sed & si sua. ff. de acqui. posse. Quam intelligit, nisi aliàs allegãs pos sideat, quia possessio releuat ab onere probandi, vt per Bar. in. l. si inter. ff. de re. dubi. & Soci. ibi.

[sect. 63] Vniuersitas, vel corpus fictum repre sentans viuum, acquirit possession#. Ias. in. l. possessio appellata. §. municipes. nu. 9. ff. de acqui. pos. cõem dicit.

[sect. 64] Nota, quòd actum ab vniuersitate dicitur, si conueniant duæ partes vniuersitatis in actu gerendo, ex quibus debet ad minus cõsentire maior pars. Panor. in cap. cùm omnes. de consti. communem dicit. qu# refer Zareti. in cap. 1. de accusa. differen. 95.

[sect. 65] Nota, quòd quando in vniuersitate sunt tractãda ea, qu# sunt multi ponderis, vel ardua, nomina singulorum[Fol.188r] astantium sunt conscrib#da in actis. Alex. con. 1. nu. 3. vo. 4. communem dicit. & vi. glo. in. l. 98. ti. 19. par. 3.

[sect. 66] Vniuersitas non constituitur contu max, nec in dolo ex contumacia syndici, sed debet fieri citatio in collegio vel vniuersitate. Iafre. Balb. decis. 8. communem dicit.

§. Intellige istam commun# in pri [sect.] ma citatione, quæ debet fieri gubernatoribus ciuitatis, secus tamen in alijs. vt in. l. 3. ti. 2. par. 3. & glos. ibi.

[sect. 67] Vniuersitas, vel collegium ad hoc quòd obligetur ex contractu vel deli cto, requiritur quòd fuerit solenniter conuocata & congregata, & quòd pr# cesserit propositio, & consilio dato se quatur deliberatio, aliàs non dicitur fieri per vniuersitatem, sed per singu los. Cur. Iuni. consil. 175. num. 9. in. fi. communem dicit.

[sect. 68] Ex quo si maior pars vniuersitatis fe cisset actum separatim, nõ obligatur vniuersitas. Deci. in. d. c. cùm omnes num. 8. communem dicit.

§. Nota istas communes ad intel. l. 17. [sect.] ti. 10. part. 7. & si vniuersitas nõ teneatur, tamen inquantum ad ipsam vniuersitatem peruenit, tenetur. l. 5. tit. 15. part. 7.

[sect. 69] Vniuersitas, castrum, aut ciuitas si destruaturn facto superioris sine spe reædificationis, amittit omnia iura sua, nec si reædificetur illa recuperat: si autem destruaturn à tyranno, nõ amittit. Bello. cons. 1. nu. 8. commun# dicit. Et nota ad communem in verb. Collegij. num. 153.

[sect. 70] Voluntas testatoris, in qual legauit ad pium vsum, si illud potest exequi, semper est adimplendum, & non po test mutari nisi per papam. Barba. in cap. nos quidem. num. 11. de testa. cõmunem dicit.

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

[sect. 71] Voluntas testatoris in testamento nuncupatio licet debeat exaudiri à testibus, tamen sufficit quod audiant implicitè. Ias. in. l. ait prætor. §. si iudex num. 3. de re. iu. ff. communem dicit, nisi alia solennitas per statutum requiritur. vt per Ias. ibi.

[sect. 72] Vsus loquendi præfertur in legibus & statutis cuicunque propriæ significationi. Ias. in Rub. de dam. infect. nu. 7. ff. communem dicit.

[sect. 73] Vsum habens syluæ, æquiparatur vsufructuario, & ideo potest ligna v#dere. l. diuus. ff. de vsu. & habi. Quam intellige, quando est procul à domo sylua, quod non potest vti ea ad vsum domus, secus autem. Bello. consi. 49. nu. 11. communem dicit.

§. Nota ad materiam. l. 6. titul. [sect.] 31. part. 3.

[sect. 74] Vsufructus est duplex: formalis, qui à proprietate separatus est: & casualis, qui cum sua causa, idest dominio, iungitur. Cora. in. l. 1. num. 3. ff. de ser. in prælu. communem dicit, licet eam non approbet.

[sect. 75] Vsufructum vni legatum, & alteri fundum, ambo concurrunt in vsufructu, nisi aliud appareat de mente testatoris. Io. Duran. in arte testan. tit. 6. cau. 24. communem dicit.

[sect. 76] Amplia ad vsufructum omnium bonorum legatum vni & alteri fundum certum, vsufructus competit tã[Fol.[188]v] legatario quàm vsufructuario. Idem ibi. communem dicit.

[sect. 77] Restringe istas communes in casu, in quo loqu#tur, nõ a#t in h#rede vni uersali, quia nõ cõcurrit cum legatario in vsufructu. Pau. Pari. con. 94. nu. 33. vo. 1. communem dicit ex docto. in. l. licita. ff. de leg. 2.

[sect. 78] Vsufructuarius possidet naturaliter Ias. in. l. naturaliter. nu. 5. ff. de acq. pos se. communem dicit.

[sect. 79] Amplia ad quasi ciuilem possessionem. Fran. de Are. in dict. l. naturaliter. nu. 2. communem dicit

[sect. 80] Intellige sibi, & non proprietario. Tiraque. de le mort saisi le vif. part. 3. decla. 1. nu. 4. communem dicit.

[sect. 81] Vsufructuarius tenetur præstare cautionem. Soci. consi. 131. vo. 1. communem dicit, & non potest remitti à testatore, vt per eundem ibi.

§. Concor. cum. l. 2. tit. 31. par. 3. [sect.]

[sect. 82] Vsufructuarius recipit fructus à solo sublatos à se, vel de eius mandato, etiam si in horreo non sint reconditi Geminia. in cap. si propter. de res. in 6. communem dicit.

[sect. 83] Vsufructuarius cert#rei nõ tenet ad æs soluendum alienum. Coua. in Reso. li. 2. cap. 2. communem dicit.

[sect. 84] Amplia ad vsufructuarium omni#bonorum, quia non tenetur soluere æs alienum, sed hæres. Alex. in. l. si filio. §. si vi. ff. solu. ma. commun#dicit. & Bello. con. 7. nu. 1. ex Barba. con. 63. vo. 1. & Deci. con. 533.

[sect. 85] Intellige istam communem, quia potest hæres antea quã tradat legatario incipi#do à mobilibus soluere #s alienum, & residuum legatario dare præstita cautione de soluendis alijs debitis. Deci. con. 620. communem dicit. Sed Goza. cons. 94. tenet contrarium Sed primam dicit commun#Couar. in dict. capit. 2. nu. 6. ex Castro. consil. 294. & consi. 460.

[sect. 86] Amplia secundò commun#ad legata gratuita testatoris. Coua. in dict. c. 2. nu. 7. communem dicit.

[sect. 87] Vsufructuaria si mulier relicta sit stantibus liberis, alimenta tantum de bentur. Corasi. in. l. 1. nune. 5. de serui. ff. communem dicit. & Deci. consil. 54. nune. 1. Vnum tamen habebit, quod alimenta suo iure, & per suam manum percipiet. Angel. in. l. 1. ff.

de re amot. ac mortuis filijs pleno vsufructu gaudebit. Barto. in. l. sicut in an nos. ff. qui mo. vsu amit. hærede autem extraneo instituto, habebit vxor integrum vsufructum. Parisi. consil. 9. vo. 2. nume. 33. communem dicit. ex docto. in. l. Titia. ff. de leg. 2. & Bascole. de indiui. ver. ad secundum. in fine. communem etiam dicit ex glos. in authentic. quòd locum. C. de secund. nupti.

§. Alimenta autem sunt præstanda [sect.] ad arbitrium iudicis, habito respectu ad vitam vsufructuarij, & præstabun tur data satisfactione de longiori vel breuiori vita. vt per Ioan. Lup. in rep. rubric. dedona inter vi. & vxo. col. 103. §. 25. numer. 4. quæfacit ad intellectum. l. 9. titul. 5. libr. 3. fo. ll. & l. 7. titul. 12. lib. 3. eius. fori. ad taxationem alimentorum, si excedat quintum.

[sect. 88] [Fol.189r] Vsucapione perfecta ex vna causa, cessat vsucapio ex altera, licèt nõ pos fessio. Ias. in. l. ex pluribus. nume. 21. ff. de acquirend. possessio. cõem dicit.

[sect. 89] Vsura solùm in mutuo committitur. Ambro. de Vigna. de vsu. in princi. lib. 9. nu. 9. cõmunem dicit. & hoc procedit propriè. Molin. de vsu. nu. 8. in fi. communem dicit.

[sect. 90] Vsura duplex est: altera, quæ propter mutuum datur, & est illicita: alte ra, quæ per compensationem probabilis interesse pr#stat, quæ licita est. Molina. quæstio. 2. nume. 75. communem dicit.

[sect. 91] Vsura non est permissa de iure ciuili. Ias. in. l. 1. C. de summa tri. num. 47. communem dicit.

[sect. 92] Maritus licèt nõ computet fructus rei pignorat# pro dote in sortem prin cipalem per. c. salubriter. de vsu. eius hæres tenetur computare. Ambros. ibi. nu. 5. communem dicit.

[sect. 93] Dominus feudi, siue ecclesia, siue laicus, qui recipit seudum in pignus, non tenetur computare fructus feudi, si non recipit seruitia à vassallo in sortem principalem. Ambro. ibi. nu. 28. & Couar. in. li. 3. reso. c. 3. nu. 4. cõmunem dicunt.

[sect. 94] Emptore petente fructus rei venditæ nondum solutæ, venditor licitè pe tit vsuras tanquam interesse. Alexan. consil. 77. num. 12. volumi. 6. commu nem dicit.

[sect. 95] Vxor non habens vnde alimenta percipere possit, licitè potest ab hæredibus mariti non restituentibus dot# alimenta percipere. Coua. in li. 3. reso. c. 1. nu. 3. ver. sortem. cõmunem dicit.

[sect. 96] Emptore non soluente pretium rei iam traditæ, & si à principio non pr#stitenit fideiussorem de euictione, qu# promisit dare, venditor potest recipe re vsuras iuxta quãtita tem fructuum rei vendit#. Coua. in. c. 4. num. 6. lib. 3. communem dicit.

[sect. 97] Intellige istam cõmunem emptore percipiente fructum rei. Idem ibi. nu. 7. communem dicit ex gl. in. l. curauit. de acti. empti.

[sect. 98] Vsura est, si ratione mutui obligatur ad id quod non tenetur. Couar. in dict. l. 3. c. 2. nume. 5. communem dicit post glos. in. l. rogasti. §. si tibi. ff. si cert. petat.

[sect. 99] Vsura est, si naturalis obligatio antidotalis deducatur in obligationem ciuilem. Molin. in dict. tractat de vsu. nume. 17. communem dicit. Sali. autem & Coua. in lib. 1. reso. c. fin. num. 4. & in. l. 3. c. 2. num. 5. tenent cõtrari#. si naturalis obligatio deducatur in pa ctum eo modo, quo debebatur naturaliter. quod & Cardi. in. c. in ciuitate oppo. 7. affirmat.

[sect. 100] Reditus annuos licet emere # vita propter incertitudinem vitæ, & sic licet dare monasterio ducatos centum vt alat. Ias. in. l. cunctos populos. num. 63. lectu. 1. C. de sacrosan. eccles. communem dicit. & Couarru. in lib. 3. c. 7. num. 3. reso.

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

[sect. 101] Mutuans rustico mille, vt sec# conueniat de cultura agri iusta delata mercede, vsura est. Couar. in dict. c. 2. nu. 5. communem dicit. & in similibus pactionibus id# dicit ibi. Vereor[Fol.[189]v] autem, an hæc sit communis opinio ex adductis per Ioan. de Ana. in. c. fi. de vsu. q. 4. & Fran. de Platea in tract. de restitu. in verb. Vsura. el. 1. §. 14. & Cassa. in consue. Burgun. rubr. 4. §. 23. num. 47. cùm vniciq; sit licitum redimere vexationem suam. Ex qua regula plures casus comprobantur, vt per Cassane. ibi. & Ioannem de Ana. vbi supra.

[sect. 102] Vsurarum cursus non impedit sola oblatio realis sortis extra iudicium, donec consignatio & depositio fiat. Molin. quæstio. 39. num. 296. communem dicit de contracti.

[sect. 103] Fallit, si nondum vsuræ inceper#t currere. Idem ibi. nu. 311. communem dicit, licèt falsa, vt ipse docet.

[sect. 104] Vsuræ non veniunt in iudicijs stricti iuris etiam postmoram & lit# con testatam. gl. in. l. 1. C. de condi. indeb. Molin. in. q. 74. & 75. num. 489. communem dicit. ibi.

[sect. 105] Testator si grauet hæredem soluere aliquam rem infra mensem, & si non soluerit, quòd soluat certas vsuras reli cti nomine, non potest hoc modo inducere. Soci. in. l. 2. nu. 6. ff. de his quæ pænæ nomine. cōmun# dicit. Coua. in reso. lib. 3. c. 1. nu. 9.

[sect. 106] Vsura mentalis nec actualis in est in mutuo ex amicitia acquirenda, cum spe tamen vt sponte tradatur. Couar. in lib. 1. resolu. cap. fina. nume. 4. communem dicit.

[sect. 107] Fœnerari hosti non licet, & si liceat inferri ei bellum, nisi quatenus cōcernit damnum illatum ab eo. Couar. in lib. 3. c. 1. communem dicit.

[sect. 108] Mutuāti licet inire in principio conuentionem cum debitore de repetitione damni vel interesse ex dilatata solutione sibi obuienti, etiam ante moram. Coua. in. c. 4. lib. 3. resol. nu. 5. communem dicit.

[sect. 109] Pœna si adijciatur in compromisso alicuius quantitatis, non debet pr#sumi esse appositam in fraudem vsurarum. Caro. Moli. in addi. ad Alexan. consil. 119. volum. 2. in verb. fraudem. communem dicit contra Alexand. qui attestatur magis communem cōclu. contrariam.

[sect. 110] Vsura constituitur ex modicitate pretij cum pacto de retro vendendo. Corne. consi. 4. vol. 1. Tho. Ferre. inter cau. Cepo. cau. 17. communem dicit, & si non sit ita modicitas pretij, hæc duo non sufficiunt, nisi sit solitus fœnerari. Alexan. cons. 107. vo. 4. quem refert & sequitur Ias. cons. 150. vo. 4.

§. Nota ad intellectum. l. 1. tit. 2. lib. [sect.] 8. ordina.

[sect. 111] Nota, quòd ratione lucri cessantis, & sic interesse, licitum est quid accipe re. glo. in. l. 31. tit. 11. par. 5. communem dicit ex gl. in. l. si tibi. ff. de pact.

§. Nota istam communem ad limi [sect.] tationem. d. l. 31.

[sect. 112] Vsurarius manifestus est, qui palàm & publicè artem fœnebrem exercet, ita, quòd nulla tergiuersatione, euid# tia patrati sceleris possit celari. Coua. in. l. 3. c. 3. communem dicit.

[sect. 112] Item qui in iudicio cōfessus est. Id# ibi. nu. 4. communem dicit.

[sect. 113] Item & qui extra iudicium confessus est, etiam coram sacerdote. Idem[Fol.190r] ibi. communem dicit.

[sect. 114] Item condemnatus per sententiam de hoc crimine. Idem ibi communem dicit.

[sect. 115] Vsurarius si vult effugere determinationem. c. quanquam. de vsu. in. 6. non sufficit cautio simplex, sed requiritur pignoratitia vel fideiussoria. Coua. inibi nu. 6. communem dicit.

- [sect. 116] Testamentum vsurarij, quod non valebat non præstita cautione, iuxta dict. c. quanquam. conualescit pr#stita per eum. Deci. in reg. quod ab initio. nu. 12. de reg. iu. ff. communem di cit. & Remig. de immu. eccle. communem etiam dicit. q. fi.
- [sect. 117] Nota, quòd prohibitio facta vsurarijs de testamento, iuxta dict. c. quanquam. non solùm comprehendit ma nifestos vsurarios tempore testamen ti, sed etiam si fiat dimissa ima arte. Couarruui. in dict. cap. 3. num. 9. com munem dicit.
- [sect. 118] Vsurariorum bona non sunt tacitè hypothecata pro restitutione vsurar#. Anto. de Fano. de pigno. in. 2. par. mem. 4. num. 155. & Couarru. in dict. c. 3. num. 6. in verb. his quidem. communem dicit.
- [sect. 119] Nota, quòd vsurarius non solùm tenetur ad restitutionem rei acquisit# per vsuras, sed fructus rei. Couar. ibi communem dicit.
- [sect. 120] Hæredes vsurarij tenentur vsuras restituere. Couarru. ibi. num. 7. communem dicit.
- [sect. 121] Vsurarij manifesti donatio de omnibus bonis, vel de maiori parte non valet, nisi cauerit de restituendo vsuras. Alexand. in. l. discretis. C. qui testamen. face. possunt. & Ioan. Duran. in arte testan. titu. 1. caute. 7. communem dicit.
- [sect. 122] Vsurarius est infamis ipso iure. Couarruui. ibi. num. 2. communem dicit ex glo. in. l. improbum. C. ex qui. cau. infa. irrog.
- [sect. 123] Vsurariorum iudici# si disputatur de iure, est ecclesiasticum, si autem de facto, potest iudex secularis se intromittere. Alcia. in. c. perniciosam. nu. 77. de offi. ordi. communem dicit.
- [sect. 124] Vsurarij etiam si per iudicem ecclesiasticum puniantur, possunt iterum puniri per iudicem secularem. Alcia. ibi. nu. 8. communem dicit.
- [sect. 125] Vxor tenetur sequi vir#, si velit mu tare domicilium, nisi per pactum in contractu matrimonij aliud sit dispo situm. Panor. in. c. 1. qui matri. accus. possunt. communem dicit.
- [sect. 126] Vxor transiens ad sec#da vota perdit legata sub conditione relicta, si ca stè vixerit. Ias. in. l. fi. C. de indi. vidui. tollen. Ioan. Duran. in arte testan. tit. 6. cau. 39. communem dicit.
- [sect. 127] Vxor, quæ ex forma statuti debet lu crari aliquid de bonis mariti, comp#satur cum legato ei facto per maritum. Ias. in. l. præterea. C. vnde vir & vxor. & Xuarez in. l. 1. ti. de las arrhas. pagi. 2. fol. 35. communem dicunt. Sed tamen Ioan. Coras. in cap. 1. miscel. li. 3. dicit sibi non placere. Nec ob stat huic communi. l. 16. in ordi. Tau. quia ibi maritus non dicitur debitor, nec in vllo obligatus mulieri, & nimi rum si nõ fiat compensatio c# legato, [Fol. [190]v] quia illa lucra veniunt ex societate, qu# ex dispositione legis inter eos est. vt per Segu. in. l. 3. §. fi. nu. 126. de libe. & posthu. ff. lucra enim, de quibus per d. l. 16. transmittuntur ad h#redes, etiã si non sint agnita, vt per eum ibi. ex Bald. in. l. fi. C. de bon. mater. & mari tus potest durante matrimonio alienare etiam inuita vxore. l. 205. stili. & l. 5. tit. 4. lib. 4. ordi. de quo per Rode. Xua. in titu. de las ganan. char. 21. & Gome. Arias in. l. 52. Tau. ac Segu. de bonis lucra. duran. matri. nume. 12. & Ioan. Lupus in repe. rub. de dona. inter vir. & vxor. col. 364. §. 66. num. 24. Sed nota, quia licèt maritus possit alie nare h#c lucra matrimonio durante, si tamen maritus sit condemnatus, ac perdat omnia bona sua ex delicto, di cta medietas non cõfiscatur, vt dispo nitur in. l. 77. Tau. quam antea tenuit Segu. in dict. tra. num. 15. & Ioan. Lupus in dict. c. per vestras. in repeti. rubri. colum. 361. num. 24. si mulier non renunciauerit lucris, quod potest. vt per

Antinomia iuris regni Hispaniarum ac ciuilis, in qua practica forensium causarum
versatur, ac Aerarium commune opinionum communium iuxta ordinem alphabeti

glos. in. l. 5. tit. 11. part. 4. vbi etiam concludit, quòd à principio contractus matrimonij
pactum hoc potest interuenire, postea autem nonquem vide.

[sect. 128]

Vxor clerici coniugati inced#tis in habitu ac tonsura clericali, gaudet pri uilegio fori
mariti. glo. in. l. 31. ti. 2. par. 3. in verb. casami#to. communem dicit ex Domi. in.
c. vni. de cleri. coniu. in. 6. & Panor. in. c. 2. de fo. compe. & Mari. in. c. 1. eo. tit.
contra Ioan. And. in dict. c. 1. de cle. coniug. lib. 6. quæ vix in practica obtinebitur.
Deo gratias.

[Fol.191r]

EXCVDEBAT SALMANticæ Alexander à Canoua typographus longè
accuratissimus, Anno Domini millesimo quingentesimo sexagesimonono.

[Fol.[191]v]